अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
तेइसौं वार्षिक प्रतिवेदन

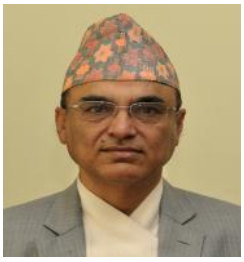
आ. व. २०६९/७०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं, नेपाल
२०७०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू

लोक मान सिंह कार्की
प्रमुख आयुक्त

केशव प्रसाद बराल
आयुक्त



केशवप्रसाद भट्टराई
सचिव

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

फोन नं. : ४-४३९४६२
४-४४०१५१
फ्याक्स : ४-४४०१२८
४-४४०१०४

इ-मेल :- akhtiyar@ntc.net.np

वेभसाईट :- www.ciaa.gov.np

पत्र संख्याः- **मिति :-** २०७०/८/२४

विषय :- तेइसौं वार्षिक प्रतिवेदन ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय,
शीतल निवास, महाराजगञ्ज,
काठमाडौं ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२१ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९।७० (२०६९ श्रावण १ गतेदेखि २०७० आषाढ मसान्तसम्म) मा सम्पादन गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छौं ।

(केशव प्रसाद बराल)
आयुक्त

(लोक मान सिंह कार्की)
प्रमुख आयुक्त

संकेत-सूची

अ.दु.अ.आ.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
आ.व.	आर्थिक वर्ष
आर. ए. आइ. डि. पी.	ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण परियोजना
RAIDP	Rural Access Improvement and Decentralization Project
उ.म.न.पा.	उप महानगरपालिका
उ.मा.वि.	उच्च माध्यमिक विद्यालय
ओ.सी.	ओभरसियर
कि.नं.	कित्ता नम्बर
गा.वि.स.	गाउँ विकास समिति
जाईका	जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग
JICA	Japan International Cooperation Agency
जि.वि.स.	जिल्ला विकास समिति
जे.भी.	संयुक्त उपक्रम
JV	Joint Venture
DRILP	Decentralized Rural Infrastructure and Livelihood Project
DOLIDAR	Department of Local Infrastructure Development and Agricultural Roads
दा.खा.	दाखिल खारेज
न.पा.	नगरपालिका
ना.सु.	नायब सुब्बा
नि.मा.वि.	निम्न माध्यमिक विद्यालय
PCC	Plain Cement Concrete, Paving Cement Concrete
PCF	Per Child Fund, Per Capita Fund
पिसिएफ	प्रति विद्यार्थी एकाई लागत
PEEDA	People Energy and Environment Development Association
प्र.अ.	प्रधानाध्यापक
प्र.ज.	प्रहरी जवान

प्र.ना.उ.	प्रहरी नायब उपरीक्षक
प्र.ना.नि.	प्रहरी नायब निरीक्षक
प्र.नि.	प्रहरी निरीक्षक
प्र.व.उ.	प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
प्र.स.नि.	प्रहरी सहायक निरीक्षक
प्रा.	प्राविधिक
प्रा.वि.	प्राथमिक विद्यालय
प्रा.वि.नि.	प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक
प्रा.शि.	प्राथमिक शिक्षक
BOQ	Bill of Quantity
म.न.पा.	महा नगरपालिका
मा.वि.	माध्यमिक विद्यालय
मू.अ.	मूल्य अभिवृद्धि
मे.टन	मेट्रिक टन
यु.एन.डि.पी.	संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम
RCIW	Rural Community Infrastructure Works
रा.प.	राज पत्रांकित
रा.प.अनं.	राजपत्र अनंकित
रा.प्रा.वि.	राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय
व.फि.	वर्ग फिट
शा.अ.	शाखा अधिकृत
स.प्र.ना.उ.	सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक
सि.डि.ई.	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर
स्था.वि.अ.	स्थानीय विकास अधिकारी
क्षे. फ.	क्षेत्रफल

अनुक्रमाणिका

परिच्छेद	शीर्षक	पृष्ठ
	संकेत सूची	
	प्रतिवेदनको सारांश	
परिच्छेद १ :	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	१-६
	१. विषय प्रवेश	१
	२. गठन	१
	३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार	१
	४. वार्षिक प्रतिवेदन	३
	५. छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया	३
	६. आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू	५
	७. प्रशासनिक संगठन	५
	८. आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय	५
	९. आयोगका निर्णयहरूको वर्गीकरण	६
	१०. बजेट व्यवस्था	६
	११. वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न अन्य परिच्छेदहरू	६
परिच्छेद २ :	आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरू	७-४९
	१. आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा परेका उजुरी र कारबाहीको विवरण	७
	२. अभियोजन र कारबाहीको विवरण	७
	३. विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा र प्रतिवादी संख्या	७
	४. विभागीय कारबाही, सचेत र ध्यानाकर्षणका लागि लेखिएका विषय, व्यक्ति/निकाय संख्या	८
	५. महाशाखागत उजुरी फछ्यौंटको विवरण	८
	६. आयोगमा परेका कुल उजुरीहरूको महाशाखा एवं निकायगत विवरण	९
	७. आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको विवरण	१२
	८. आर्थिक वर्ष २०६९।७० को असुलउपर सम्बन्धी विवरण	४८
	९. आर्थिक वर्ष २०६९।७० को सार्वजनिक जग्गा सरकारी कायम सम्बन्धी विवरण	४९

१०. प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत भएका काम कारबाही ---------- ४९
परिच्छेद ३ : अभियोजन ---------- ५०-८९
परिच्छेद ४ : पुनरावेदन/पुनरावलोकन गरिएका मुद्दाहरू ---------- ९०-१२२
परिच्छेद ५ : पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरू ----------१२३
परिच्छेद ६ : विभागीय कारबाही ----------१२४-१४७
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत----------१२४
२. उपराष्ट्रपतिको कार्यालय----------१२५
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत----------१२५
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत----------१२६
५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१२६
६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ----------१२७
७. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१२८
८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ----------१३०
९. न्याय परिषद्----------१३०
१०. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१३१
११. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१३३
१२. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१३९
१३. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत----------१३९
१४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत----------१४४
परिच्छेद ७ : सचेत----------१४८-१५९
१. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १४८
२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ---------- १४८
३. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत---------- १४८
४. महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय ----------१४९
५. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१५०
६. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१५०
७. वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय----------१५०
८. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत----------१५०
९. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ---------- १५३
१०. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १५३
११. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत----------१५५

१२. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १५६
परिच्छेद ८ : असुल उपर ---------- १६०-१६७
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६०
२. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६१
३. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६१
४. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६२
५. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६२
६. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६२
७. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६३
८. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६५
९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६६
१०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६६
परिच्छेद ९ : ध्यानाकर्षण ---------- १६८-१७८
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६८
२. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १६९
३. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७०
४. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७२
५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७२
६. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७३
७. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७३
८. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७४
९. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७५
१०. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७६
११. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७६
परिच्छेद १० : सुझाव निर्देशन ---------- १७९-२२६
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १७९
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १८०
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १८१
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १८२
५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १८५
६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय अन्तर्गत ---------- १८७
७. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- १९१

८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत----------१९४
९. महिला, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत----------१९४
१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत----------१९७
११. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ----------१९७
१२. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २०३
१३. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २०४
१४. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ----------२०५
१५. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ----------२०८
१६. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत----------२०८
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २१४
१८.सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय---------- २१५
१९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २१५
२०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २२१
२१. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ---------- २२६
परिच्छेद ११ : आयोगबाट भएका अन्य कारबाहीहरू ----------२२७-२७७
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २२७
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २२७
३. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २२९
४. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २३०
५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत ---------- २३८
६. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २४०
७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत---------- २४८
८. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ----------२४९
९. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत----------२४९
१०. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत ----------२४९
११. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ----------२५४
१२. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत----------२५४
१३. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २५७
१४. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत ---------- २५७
१५. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ----------२५८
१६. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत----------२५८
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६५

१८. श्रम तथा रोजगार अन्तर्गत ---------- २६६
१९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६६
२०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६९
परिच्छेद १२ : विभागीय वा अन्य कारबाही गर्न लेखिएका विषयमा कार्यान्वयन सम्पन्न भई आएको ---------- २७८-२९०
(क) विभागीय कारबाही ---------- २७८
(ख) असुल उपर ---------- २८१
(ग) सुझाव/निर्देशन ---------- २८२
परिच्छेद १३ : कार्यान्वयन हुन बाँकी विभागीय वा अन्य कारबाहीको विवरण ---------- २९१-३५३
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९१
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९३
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९४
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९५
५. कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९६
६. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९६
७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९९
८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ---------- २९९
९. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०१
१०. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०६
११. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०७
१२. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०९
१३. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३२१
१४. महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत ---------- ३२१
१५. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३२२
१६. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३२२
१७. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३२३
१८. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३२७
१९. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३३९
२०. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३३९
२१. सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३४०
२२. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३४१

२३. सर्वोच्च अदालत ---------- ३५२
२४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ---------- ३५२
२५. न्याय परिषद् ---------- ३५२
२६. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३५३
२७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ---------- ३५३
परिच्छेद १४ : तामेली ---------- ३५४-४६९
परिच्छेद १५ : आयोगको अन्य गतिविधि ---------- ४७०-४८४
(अ) अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन तथा अध्ययन भ्रमण ---------- ४७०
(आ) आन्तरिक गतिविधिहरू ---------- ४७०
(क) अन्तरक्रिया र गोष्ठी ---------- ४७०
(ख) तालिम ---------- ४८३
(ग) कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल ---------- ४८३
(घ) सदाचार रेडियो कार्यक्रम ---------- ४८४
(ङ) सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम ---------- ४८४
(च) सूचना संकलन इकाइ (Intelligence Unit) को व्यवस्था ---------- ४८४
(छ) अनुगमन समितिको व्यवस्था ---------- ४८४
परिच्छेद १६ : भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझावहरू ४८५-४९२
(क) कानून तर्जुमा तथा सुधार ---------- ४८५
(ख) नीति तर्जुमा ---------- ४८६
(ग) अर्थ तथा योजना ---------- ४८८
(घ) सार्वजनिक खरिद निर्माण सम्बन्धी ---------- ४८९
(ङ) सामाजिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र सुधार ---------- ४९०
(च) प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम ---------- ४९२
(छ) विविध ---------- ४९२
परिच्छेद १७ : उपसंहार ---------- ४९३-४९४

अनुसूचीहरू :

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संगठन तालिका क
२. हाल आयोगमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्यात्मक विवरण ख१-ख६
३. आ.व. ०६९।७० को बजेट व्यवस्था ग

४.	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फछ्र्यौट भई तामेली भएको विवरण आ.व. ०६९।७०	घ१-घ२
५.	आ.व. ०५७/५८ देखि ०६९/७० सम्म दायर भएका नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा सो प्रमाणपत्रको प्रयोजन	ङ
६.	(क) आ.व. ०५७।५८ देखि ०६९।७० मा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाको फैसला विवरण	च
	(ख) आ.व. ०५७।५८ देखि ०६९।७० सम्ममा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सफल असफल अनुपात	च
७.	क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुबाट प्राप्त आ.व. ०६९।७० को भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यसम्बन्धी वार्षिक विवरण	छ
८.	जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट आ.व. ०६९।७० को भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य सम्बन्धी प्राप्त वार्षिक विवरण	ज१-ज४
९.	आ.व. ०६९।७० मा परेका उजुरी र फछ्र्यौटको विवरण	झ
१०.	आ.व. ०६९।७० मा कुल उजुरी ११२९८ मध्ये फछ्र्यौट तथा चालू आ.व. मा सरेको जिम्मेवारीको अनुपात	ञ
११.	आ.व. ०५८।०५९ देखि आ.व. २०६९।७० सम्मको कुल उजुरी र फछ्र्यौटको विवरण	ट
१२.	आ.व. ०६९।७० मा मुद्दा जित हारको स्थिति	ठ
१३.	आ.व. ०६९।७० को अभियोजन र अन्य कारबाहीहरूको विवरण	ड
१४.	आ.व. २०६९।७० मा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको किसिम	ढ
१५.	आ.व. ०५८।५९ देखि ०६९।७० सम्मको कारबाहीको तुलनात्मक विवरण	ण
१६.	आ.व. ०५९।०६० देखि ०६९।७० सम्मको बैठक र निर्णय संख्या	त
१७.	आ.व. ०४८/४९ देखि ०६९।७० सम्ममा परेका उजुरी र फछ्र्यौटको विवरण	थ

प्रतिवेदनको सारांश

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२१ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका संसद् समक्ष पेश गर्ने प्रावधान गरेको छ। आयोगबाट पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगमा वर्षभरि परेका उजुरी, अनुसन्धान तहकिकात गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर गरेको र तामेलीमा राखेको मुद्दाको संख्या, अनुचित कार्य गरेकोमा सचेत गराएको वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा सो सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सम्पादित कार्यहरूको विवरण प्रस्तुत तेइसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमद्वारा कुल ११,२९८ उजुरीहरू प्राप्त भएको मध्ये ६,६७२ अर्थात् ५९.०५ प्रतिशत फछ्यौंट भै बाँकी ४,६२६ उजुरीहरू जिम्मेवारी सरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा ८३ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएकोमा यस वर्षको ७७ थप र गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेको १६ वटा गरी जम्मा ९३ थान मुद्दा दायर गरेको छ। यस आ.व. मा निर्णय भई अदालतमा दायर हुन ६ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेको छ। दायर गरिएका मुद्दाहरूमा घूस रिसवत सम्बन्धी-७, भूमि सम्बन्धी-४, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी-३, गैरकानूनी लाभ हानी सम्बन्धी-७, राजस्व हिनामिना सम्बन्धी-१, नक्कली लिखत सम्बन्धी-१, शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी-६९ र विविध-१ रहेका छन्। उक्त मुद्दाहरूको कुल बिगो रु. ५३ करोड ७० लाख ९ हजार ३ सय ६६ र ७४ पैसा दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी निर्णय भएका मध्ये ८० थान उजुरीहरू उपर विभागीय कारबाहीको लागि र ४० थान उजुरीहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको छ। १२२ थान उजुरीहरूमा विभिन्न निकायहरूमा सुझावहरू पठाइएको, ३७ थान उजुरीहरूमा विभिन्न निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको, ३६ थान उजुरीहरूमा नोक्सानी भएको रकम असुल गर्न र १४३ थान उजुरीमा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायहरूमा लेखी पठाइएको छ। यसैगरी प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट २,७७८ थान उजुरीहरू माथि अन्य कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको छ।

आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका पाँच विकास क्षेत्रस्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू र ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा क्रमशः ४४८ र २,१४१ उजुरी परेकोमा १४५ र ९०० उजुरी फछ्यौंट भई समग्रमा १,०४५ अर्थात् ४०.३६ प्रतिशत फछ्यौंट भएको छ।

यसै आ.व. मा आयोगको निर्णयानुसार रु. ४ करोड ९५ लाख ३२ हजार ६ सय ३० र ६१ पैसा असुल भएको छ भने ११ करोड ५६ लाख ६९ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ ७४ पैसा असुल उपर गर्नका लागि सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।

त्यसैगरी यस आ.व. मा उपत्यका भित्रको २०-०-२-० रोपनी र उपत्यका बाहिरको ४२-१५-१-२ रोपनी गरी कुल ६२-१५-३-२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भई लेखी पठाइएको र यस आ.व. भित्र गत आ.व. समेतको उपत्यका भित्र ९२-१४-०-२ र उपत्यका बाहिरको ४४-१५-१-१ गरी कुल क्षेत्रफल १३७-१३-१-३ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भई आएको।

यस आ.व. मा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू मध्ये ९५ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएका छन्। जसमध्ये २५ मुद्दामा आयोगलाई असफल बनाएको फैसलाहरू उपर सर्वोच्च

अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमध्ये यस वर्ष प्राप्त फैसलामा ८० प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ ।

छानबिनको क्रममा देखिएको कमी कमजोरीहरू

प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट भएको छानबिन एवं अनुसन्धानको क्रममा आयोगको क्षेत्राधिकार कायमा रहेको नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निम्नलिखित कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्:

(क) सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद

सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद सम्बन्धी उजुरीहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ । यस प्रकृतिका उजुरीहरू छानबिन गर्ने क्रममा बोलपत्रमा आधारभूत रूपमा पेश भएका वा हुने प्रमाणहरूको सम्बन्धित कार्यालयहरूले आधिकारिकता जाँच गर्ने गरेको पाइएन । यसै गरी विद्यमान खरिद कानूनको उपेक्षा गरी बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीको दररेट स्वीकृत गरी सामान खरिद गरेको, भौतिक पूर्वाधार योजनाहरूमा निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको कार्य गरी निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गराई वा निर्माण कार्य नै नगराई झूठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने गरेको समेतका कार्यहरू हुने गरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै नापी डिजाइन तथा ड्रइङ तयार गरी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन नगरी योजनाको लागि छुट्टयाइएको रकमलाई आधार मानी कामको परिमाण निकाली लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने गरेको जस्ता विद्यमान कानूनको बर्खिलाप कार्य भएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी माल सामान खरिद गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बोलपत्र बेगर सोझै खरिद गर्ने, लागत अनुमानमा अनियमित रूपमा संशोधन गरी योजनाको व्ययभार बढाउने, न्यून गुणस्तरको कामलाई गुणस्तरीय भएको भनी भुक्तानी गर्ने, आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदै आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्रहरू स्वीकृत गर्ने तथा भेरिएसनको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरी विद्यमान कानूनको मर्म र भावना विपरीत अस्वस्थ्य प्रक्रियाबाट सामान खरिद तथा निर्माण कार्य गर्ने गरेको देखियो ।

(ख) शिक्षा

मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई विभिन्न कोणबाट दुरुपयोग गरेका उदाहरणहरू अनुसन्धानको क्रममा प्रसस्त देखिन आएका छन् । शैक्षिक संस्थाका उच्च पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा विनियोजित बजेटको दुरुपयोग मात्र होइन विद्यार्थीहरूको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याएको छ । यसका केही उदाहरणका रूपमा उत्तर पुस्तिकाहरू होटलमा राखी गैरकानूनी रूपमा कोडिङ गरेको, सेवा प्रवेश बढुवा तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पद प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने गरेको, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्य शैक्षिक संस्थामा पूर्णकालीन शिक्षकको रूपमा कामकाज गर्ने गरेको, कानून विपरीत लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरेको, म्याद समाप्त भइसकेको अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गरेको, प्रधानाध्यापक जस्तो मर्यादित र जिम्मेवार अधिकारीबाटै छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना भएको, विद्यमान कानून विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने गरेको एवं विद्यालय भवन निर्माण सुधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिलेमतोमा अनियमित कार्य हुने गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी विश्वविद्यालय तहबाट हुने गरेका शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम कारबाहीहरू पनि अपारदर्शी र गैर जिम्मेवार रहेका पाइन्छन् भने शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर कायम हुन नसकेको अवस्था छ । शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित अनुगमनमा शिथिलता देखिएको छ भने सम्बन्धन

प्रदान गर्ने कार्य विवादमुक्त बन्न सकेको छैन । त्यसैगरी प्रशासनिक विषयहरूमा अनुमति नलिई अध्यापन गराइरहँदा पनि अनुगमनकारी निकाय मौन रहने गरेको विश्वविद्यालय वा प्राज्ञिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्तिमा अनावश्यक चलखेल हुने भै निर्णय प्रक्रिया विवादास्पद बन्ने गरेको जस्ता विषयहरूले उच्च शिक्षमा सुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ ।

(ग) स्थानीय निकाय

स्थानीय निकायहरूमा सुशासनका अवस्थाहरू नाजुक देखिएको तथ्य आयोगमा पर्न आएका उजुरीको छानबिनको क्रममा देखिन आएका छन् । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिका कर्मचारीहरू एवं उपभोक्ता समितिहरूका नाममा स्थानीय टाठाबाठाहरूको संलग्नतामा भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्य हुने गरेका तथ्यहरू देखापरेका छन् । यसका केही उदाहरणहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझाई किर्ते औंठाछापको प्रयोग, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, ग्रामीण कृषि सडक निर्माण गर्दा एक निकायबाट निर्माण भइसकेकोमा सोही सडकमा बजेट छुट्याई दुई निकायबाट काम भएको भनी दोहोरो काम देखाउने गरेको, नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा कानूनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गर्ने नगरेको, करारमा नियुक्त कर्मचारीको अध्ययन बिदा स्वीकृति, विद्युत् बापत प्राप्त रकम विद्युत् विकासको विस्तारमा कम छुट्याई दलीय सहमतिमा पार्टी कार्यालय बनाउन रकम विनियोजन गरेको, विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकम कानून विपरीत खर्च गर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गरेका छन् । सर्वदलीय सहमतिको आधारमा एउटा कामका लागि निकासा भएको रकम अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको ।

(घ) भूमि प्रशासन

भूमि व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित निकायहरू मालपोत, नापी, भूमिसुधार र गुठीमा अनियमिततमका बिषयहरू पनि उल्लेखनीय संख्यामा आयोगमा उजुरीको रूपमा प्राप्त हुने गरे गरेका छन् । प्रचलित कानूनको व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित रहेर राष्ट्रसेवकहरूले भूमि सम्बन्धी विद्यमान कानूनी प्रावधानको पालना नगरेको तथ्य प्रशस्त देखिएको छ उदाहरणको लागि अदालतबाट रोक्का रहेको जग्गा मोठ नै नभिडाई पास गर्ने, रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने, फिल्डबुकमा उल्लेखित किसिम र कैफियत महलमा लेखिएका विवरणहरू विपरीत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट जग्गा दर्ताको नाममा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने, नक्कली श्रेस्ता खडा गरी जग्गा दर्ता गर्ने, अपुताली परी नेपाल सरकारको नाममा आउने जग्गा निजी गुठी कायम गरी विभिन्न अनधिकृत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिने तथा मालपोत रसिद काट्दा अनियमितता गर्ने आदि रहेका छन् । यस्ता कार्यहरूबाट एकातर्फ नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा खेलवाड भएकोछ भने अर्को तर्फ नेपाल सरकारको निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर र विश्वसनियतामा आशंका जन्माउने गरेको छ ।

(ङ) राजस्व प्रशासन

भ्रष्टाचार तथा अनियमित वा अनुचित कार्य बढी हुने अर्को क्षेत्र राजस्व प्रशासन पनि देखिएको छ । कर्मचारीको मिलोमतोमा राजस्व छली एबं चुहावट हुने गरेको, उठाउनु पर्ने परिमाणमा राजस्व नउठाउने, राजश्व संकलन गर्ने उचित वातावरण सिर्जना नगर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गरेका कतिपय उदाहरणहरूछन् । जसमध्ये बैंक भौचर, बैंक विवरण, बैंक मौज्दात प्रमाण, बैंक डेबिट एडभान्स जस्ता सम्पूर्ण कागजातहरू किर्ते तयार पारी रकम हिनामिना गर्ने, किर्ते सहीछाप गरी सरकारी रकम हिनामिना गर्ने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने मूल्य

अभिवृद्धि कर र आयकर छल्ने, कानूनद्वारा तोकिएको समयभित्र राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगर्ने, न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छल्ने, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिल बनाई कारोबार देखाउने आदि रहेका छन् ।

(च) स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलुकको राजस्वको ठूलो अंश लगानी हुने गरेको, बैदेशिक सहयोगको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सेवा सुधारमा प्रभावित भएको र विकास साझेदारको ठूलो चासो र सरोकार रहेको भए तापनि नियमनकारी एवं कार्यान्वयनमा सम्लग्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको उदासीनता, जिम्मेवारी ग्रहण नगर्ने प्रवृत्ति, पारदर्शिताको अभाव जस्ता तमाम समस्याहरू देखापरेका छन् । निःशुल्क वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद भएका औषधीहरू बिग्रेको वा ढुसी परी गुणस्तरहीन हुनु, म्याद नाघेको औषधी खरिद हुनु एवं खरिद प्रक्रियामा नै अनियमितता हुनु, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृति नै प्राप्त नगरेको संस्थाहरूबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनु, संख्या बढाई सुत्केरी भत्ताको रकम दुरुपयोग गर्नु, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी नर्सिङ होम तथा अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्नु र त्यस्ता संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराउने सेवाको नियमित अनुगमन नहुनु जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।

(छ) वन

वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ बाट पनि नेपालका राष्ट्रिय वनमा पुग्न गएको नोक्सानीमा वन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू समेतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाइएको छ । आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरीहरूको आधारमा वन क्षेत्रमा पुऱ्याइएको नोक्सानी तथा अव्यवस्थाका केही उदाहरणहरू मध्ये वनको मौज्दात र वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकताभन्दा बढी देखाई त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरी अत्यधिक परिमाणमा कटान आदेश दिने, अनियमित रूपमा कटान गरेका काठको झूठा लगत तयार गरी गराई स्वीकृत गर्ने, वन फडानी र चोरी तस्करी गर्ने नियतले चुरे क्षेत्रको राष्ट्रिय वन सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गरी समुदायको आवश्यकता र माग नै नभएको अवस्थामा बिना अनुमति बाटो खन्ने बहानामा डोजर जस्ता भारी साधानहरूको प्रयोग गरी व्यापक वन विनाश गर्ने, चिम्नी भट्टा, सःमिल, फर्निचर उद्योग जस्ता उद्योगहरू वन क्षेत्रबाट निश्चित दूरीमा मात्र स्थापना हुनुपर्नेमा सो नभएकोलाई समेत अनुमति दिने, सरकारी टाँचा र सिलबन्दी छापको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू भएको देखिएका छन् ।

(ज) विविध

उजुरीहरूको अनुसन्धानको क्रममा माथि उल्लेख भएका विषयहरूका अतिरिक्त अन्य विविध विषयहरूमा पनि अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको देखिन आएको छ । नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले समयमै सक्रिय भै अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नलाग्ने हो भने भ्रष्टाचारले सिंगो मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुऱ्याउने निश्चित छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सबै क्षेत्रहरूलाई आक्रान्त पारेको छ । यसरी माथि उल्लेख भएका वाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा भएका भ्रष्टाचारजन्य तथा अनुचित कार्यहरू पनि त्यत्तिकै कहाली लाग्दो छन् । यसका केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः नक्कली किसानहरूको नामावली तथा क्षतिको विवरण संकलन गरी राहत वितरण गर्ने, अवकाश पाएको नदेखाई स्थायी कर्मचारीको पदमा फाजिलमा परेकोले स्थायी कर्मचारी सरह सुविधा लिने, आर्थिक लाभ प्राप्त गरी कसुर अनुसारको सजाय नगरी सजाय घटाउने, अवैध रूपमा विदेशमा मानिस पठाउने, बहालवाला निजामती कर्मचारीले लेखापरीक्षक भई रीत नपुगेको बिल भर्पाइलाई चुस्त र

दुरुस्त छ भनी प्रमाणित गर्ने, सपाङ्ग भए पनि आफै निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको बखतमा आफ्नै नाममा अपाङ्गताको प्रमाणपत्र लिने, कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई भवितव्य ज्यानमा परिणत गरी कसुरदारलाई जोगाउने, अधिकार प्राप्त अधिकारी स्वयंले चालू हालतका गाडीहरूबाट महत्वपूर्ण पार्टपुर्जाहरू निकाली काम नलाग्ने जस्तो देखाई अत्यन्त न्यून मूल्यांकन गरी लिलाम गर्ने, झूठा विवरण पेश गरी क्रिया बिदा र घर बिदा लिने, संघसंस्था दर्ता वा नवीकरणको सिफारिस गर्दा प्राप्त रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गर्ने, महालेखा परीक्षकको विभागले औंल्याएका बेरुजु समयमै फछ्यौंट नगर्ने, आफनो नातेदारले दिएको परीक्षा संग सम्बन्धित प्रश्नपत्र परिमार्जन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा आफैं संलग्न रहने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी बिल भर्पाइ पेश गर्ने, कानुन विपरीत करार सम्झौता गर्ने, इजाजतपत्र दिंदा अनियमितता गर्ने, गैर नागरिकलाई नेपाली नागरिकको नाममा प्रस्थान अनुमती (स्टिकर) दिई बाह्य मुलुक जान दिने जस्ता कार्यहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको लालचीपन, अनुशासनहीनता र सदचरित्रताको अभाव प्रष्ट देखिएको छ ।

आयोगको निर्णयानुसार प्रदान गरिएका सुझाव तथा निर्देशनहरू

आयोगले यस अवधिमा नेपाल सरकार र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूलाई बिभिन्न सुझाव एवं निर्देशनहरू दिइएका छन् । आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूको अनुसन्धानबाट औंल्याइएका विषयहरूलाई सुझाव वा निर्देशनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा दिइएका महत्वपूर्ण केही सुझाव एवं निर्देशनहरू निम्नबमोजिम रहेको छ :

(क) प्रशासनिक विषय

(१) राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पोशाक भत्ता नियमित रुपमा भुक्तानी लिए तापनि तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालयमा उपस्थित हुनाले पहिचान गर्न कठिन परेको, सेवाग्राहीले समयमै सेवा प्राप्त गर्न मुस्किल परेको र कार्यालय समयमा बहाना बनाई कार्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसर्थ निर्धारित पोशाक अनिवार्य लगाउने सम्बन्धमा आचार संहितामा समावेश गर्न, पोशाक लगाए नलगाएको अनुगमन गरी पोशाक नलगाउने राष्ट्रसेवकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाई कार्य जिम्मेवारी नदिनेसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(२) नेपाल सरकारका मन्त्री लगायतका राष्ट्रसेवकले कानूनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक राज्यबाट प्राप्त गरेको सुविधा अनधिकृत रूपमा उपयोग गरिरहेको भए सो समेत तत्काल फिर्ता गर्ने गराउने ।

(३) आयोजना पिच्छे गाडी खरिद गरी सरकारी पदाधिकारी एवं निकायहरूलाई उपलब्ध गराई दुरुपयोग गरेको भन्ने विषयको सन्दर्भमा विलासी गाडी खरिद नगर्न, गाडी खरिद कार्यलाई आयोजना निर्माणको प्याकेजभित्र नपारी छुट्टै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन र अन्य निकायका पदाधिकारीहरूका लागि आयोजनाको गाडी उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गर्न ।

(४) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट पटके निर्णय गरी गैर बजेटरी रकम उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरिनुलाई स्वस्थकर आर्थिक व्यवस्थापन मान्न नसकिने भएकाले यस प्रकारको रकम खर्च नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्न ।

(५) नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण भई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा शुरुदेखिको घरभाडा असुल उपर गर्ने र भवनहरू समेत नेपाल सरकारले उपभोग गर्न वा अन्य व्यवस्थापन गर्न ।

(६) कार्य विभाजन नियमावली अनुसार मन्त्रालयगत तोकिएको काम फछ्यौंट गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने भएतापनि कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी बहन नगरी आफूमा निहित अधिकार अन्तरगत निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय हुने गरेको अभ्यासले कानूनले तोकेको जिम्मेवारी निर्वाह नगरी काम पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्न जाने, अधिकारको दुरुपयोग हुने र समयमै काम नहुने हुँदा आगामी दिनमा त्यस प्रकारका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्न ।

(७) सार्वजनिक तथा खोला किनारका जग्गाहरूको अतिक्रमण नरोकिएको, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा भू-माफिया तथा लेखापढी व्यवसायीको सहयोग बिना सेवाग्राहीले काम लिन नसकेको, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, नागरिक बडापत्र अनुसार काम नगर्ने, आर्थिक प्रलोभन बिना काम नहुने भन्ने गुनासाहरूको सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने तर्फ सचेत रहन ।

(८) हवाईमार्गबाट आउने यात्रुहरूको पहिलो गन्तव्य र बाहिर जाने विदेशी यात्रुहरूको प्रस्थान बिन्दु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकोले यसमा कार्यरत विभिन्न निकायहरूले यात्रुहरूलाई समन्वयात्मक रूपले प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।

(९) स्थानीय निकायको शुद्धीकरण गर्दै पारदर्शी रूपमा सेवा प्रवाह गरी जनताको हितमा काम गरी तजबिजी अधिकार न्यून गर्न ।

(१०) राष्ट्रसेवकहरूले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीमा पारदर्शितायुक्त, जिम्मेवारी पूर्ण, अनुशासित, गुणस्तरीय र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी आम नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने सम्मको कार्यसम्पादन गर्न, समयमा निर्णय नगरी बिलम्ब गर्ने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीले दुःख हैरानी पाएकाले सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहका क्रममा प्रक्रियागत कठिनाइहरू बारे बुझी समस्याको समाधानमा नेपाल सकारका सचिवहरूले निर्भीक र बिना लालच सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी तत्काल कार्ययोजना बनाई काम थाल्न, नतिजामुखी बन्न र विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयहरूबीच भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति त्यागी समन्वय कायम गरी बहुजन हितायका आधारमा काम गर्न ।

(११) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमासम्बन्धी कारोबारमा संलग्न निकायहरू र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक संस्था र राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समाविष्ट गरी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ।

(ख) अर्थ राजस्व

(१) नेपाल सरकारको लगानी रहेका वित्तीय संस्थाहरूले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्धती खाता खोली लगानी गर्ने गरेको र यस्ता समस्याग्रस्त संस्थाहरू निक्षेप भुक्तानी गर्न समेत नसक्ने देखिएकोले त्यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूको लगानी सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको निक्षेप लगानीको सावा व्याज भुक्तानी लिन कार्ययोजना बनाउने, लगानी गर्दा पुँजी कोषको तरलताको प्रचुरता र व्यवस्थापकीय क्षमता जस्ता विषयलाई आधार बनाउनुपर्ने, उपलब्ध लगानी योग्य रकमलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाई सो को प्रतिवेदनका आधारमा लगानीलाई विश्वसनीय बनाउने ।

(२) पेशागत व्यावसायिक समूहहरू करको दायराभित्र नपरेको भएमा शीघ्र करको दायराभित्र ल्याउन, न्यून बिजकीकरण हुन नदिन, निश्चित समयमा निर्णय र कार्य सम्पादन गर्न, समयावधि तोकी जनताका पक्षमा काम गर्नुका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेका व्यापारी तथा फर्महरूलाई कारबाही गर्न ।

(३) करको दायरा विस्तार गरी राजस्व बृद्धि गर्ने क्रममा नयां क्षेत्रको पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी प्रयास हुन नसकेको, करको दायरा भित्र रहेका करदाता माथि मात्र भार थप्दै जाने तर नयां करदातालाई करको दायरामा ल्याउने काममा उदासिन रहेको, राजस्व छली र चुहावट हुने क्षेत्रको नियमित रुपमा प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको, राजस्व असुली देशको बढदो आर्थिक कृयाकलाप अनुरुप परिमाणात्मक रुपमा बृद्धि हुन नसक्नुबाट राजश्व प्रशासन निष्कृय र कमजोर रहेको देखिन्छ ।

(ग) पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विषय

(१) सार्वजनिक खरिद कानुनको मर्म र भावना विपरीत पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत भै रहेको सन्दर्भमा खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्न गराउन,

(२) सरकारको नीति निर्देशन भित्र रही उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माणका काममा एस्काभेटर लगायत भारी मेसिन तथा उपकरणहरूको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न गराउन ।

(२) काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यको सुस्तता र अन्य पूर्वाधारहरू एकीकृत रूपमा निर्माण नभएको सन्दर्भमा जनताले भोग्नु परिरहेको कठिनाई र व्यहोर्नु परेको हैरानीलाई दृष्टिगत गरी तत्काल कार्य सम्पन्न गर्न ।

(३) काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी साधन पार्किङ व्यवस्थापन तथा पार्किङ शुल्क, सडक बत्ती, फुटपाथमा हुने व्यापार लगायत सडक अतिक्रमण, भित्री सहरी सडक र करिडोर तथा लिंक रोड निर्माण गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्न एवं पेट्रोलपम्प सञ्चालन समेतका गतिविधिबाट सडक आवागमनमा पुग्न गएको असुविधा, सडकको विस्तार र भौतिक सुधार एवं सडक तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वय गर्न ।

(घ) प्राकृतिक स्रोत साधन

(१) सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्दा नै अत्यधिक एवं अस्वाभाविक मौज्दात सञ्चिति (Growing Stock) देखाई वार्षिक स्वीकार्य कटान (Annual Approved Cutting) को परिमाण कायम गरी वन स्रोतको दोहन गर्ने गरेको देखिएबाट सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानूनको मर्म र भावना अनुरूप हस्तान्तरण गर्न, सामुदायिक वनका क्रियाकलाप वन व्यवस्थापनमुखी नभई काठ कटानी गरी बिक्री वितरण गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको, वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित र अवैध किसिमले रूख काटने र भारी उपकरण प्रयोग गरी बाटो निर्माण गरेको जस्ता क्रियाकलापबाट दिगो वन व्यवस्थापन नभई वन स्रोतको विनाश तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू समेत भएको पाइएकाले यस्ता कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न ।

(२) राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा गिटी बालुवा निकाल्ने कार्यले चुरे विनाश हुँदै गएकोमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय वन कार्यालय र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुग्न नसकेको, वन पैदावारको उचित व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई वन पैदावारको सहज आपूर्ति, पराजुली आयोगको

प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न र वन फडानी तथा चोरी निकासीका बारेमा गम्भीर हुन ।

(३) मापदण्ड विपरीत ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न नदिन, क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन, वन जंगलको नोक्सानी र चुरे विनाश हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्न, वातावरणीय हानी नोक्सानीबाट देशलाई बचाउन जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय गरी प्रभावकारी मापदण्ड अपनाई निकायगत जिम्मेवारी तोकी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न ।

(ङ) कृषि र सहकारी

(१) सहकारी संस्थाहरूको बचत परिचालन एवं ऋण प्रवाहमा अनियमितता हुन गई जनताको निक्षेप डुब्ने स्थिति रहेको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक विशृंखलताको अनुगमन गरी प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न, नीतिगत कानूनी वा प्रशासनिक क्षेत्रमा यथाशीघ्र सुधार गरी मुलुकको दिगो विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन ।

(२) समयमै मल आपूर्ति गरी किसानलाई सेवा पुऱ्याउन, महामारीको रूपमा फैलिएको वर्ड-फ्लु रोग नियन्त्रण गर्न ।

(च) स्वास्थ्य र शिक्षा

(१) मेडिकल कलेजहरूलाई शिक्षण अनुमति प्रदान गर्दा र सिट संख्या बढाउँदा अनियमितता हुने गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेषज्ञ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ।

(२) स्वास्थ्य र शिक्षा जनताका आधारभूत विषयहरू भएकाले प्रभावकारी ढंगले छिटो छरितो रूपमा कार्य सम्पादन गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन र गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न ।

निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू

आयोगले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य हुन नदिने क्रममा दण्डात्मक उपायहरू मात्र अबलम्बन नगरी निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू समेत सम्पादन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत बिषयमा आयोगबाट सम्पादित काम निम्नानुसार रहेको छः

- आयोगको आन्तरिक सुधार अन्तर्गत आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आचार संहिताको निर्माण गरी लागु गरिएको तथा अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूका लागि पनि आचार संहिता बनाई लागु गर्न निर्देशन दिई आयोगबाट अनुगमन समेत भइरहेको छ ।
- अनुसन्धानलाई भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले गोप्य सूचना संकलन ईकाइलाई सक्रिय पारी सुराकी परिचालन गरी सूचना संकलन गर्दै आइरहेको छ ।
- समाचार प्रशारण र बुलेटिन, ब्रोसियरको नियमित प्रकाशन गरि भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा प्रचारात्मक कार्य गर्दै आएको छ ।
- यसै अवधिमा ११ वटा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू तथा क्याम्पसका विभिन्न तहमा अध्ययनरत १,६१३ जना विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै राष्ट्रसेवक लगायत विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेत गरी १,३१९ जनाको सहभागितामा भ्रष्टाचार बिरुद्ध अन्तरक्रिया, गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

यसै क्रममा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने सदाचार रेडियो कार्यक्रम नियमित प्रसारण गर्ने गरिएको छ ।

- आयोगमा कार्यरत अधिकृत र सहायकस्तरका कर्मचारीहरू एवं क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय तथा दस वटा पाइलट जिल्लाहरूमा कार्यरत अधिकृतहरू समेत समावेश गरी तीनवटा अनुसन्धान सम्बन्धी आधारभूत तालिम, एक अभिमुखीकरण प्रशिक्षणात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रम, अधिकृत एवं सहायकस्तरका ८२ जना कर्मचारीहरूलाई युनिकोड सम्बन्धी एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतनामूलक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
- आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विविध क्षेत्रका विशेषज्ञहरूबाट कार्यपत्रहरू प्रस्तुत र छलफल गराउने गरिएको छ भने विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थानहरू तथा अन्य निकायहरूसँग सेवा प्रवाह सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधानका लागि सुझाव एवं निर्देशन समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
- आयोगबाट भएका निर्णय, निर्देशनहरूको कार्यान्वयन तथा विभिन्न निकायबाट सम्पादन गरिने सेवा प्रवाहको अनुगमन गरी सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि अनुगमन विशेषज्ञको व्यवस्था गरी माननीय आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । यस समितिले सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीहरूलाई नियमित अनुगमन गर्दै आईरहेको छ ।

आयोगका चुनौतीहरू

सार्वजनिक निकायहरूबाट विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा नहुनु, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू बढ्दै जानु, सेवाग्राहीले नियमित र प्रभावकारी सेवा नपाउनु, राष्ट्रसेवकहरूमा अनुशासनहीनता बढ्दै जानु, अनुगमन पद्दति प्रभावहीन रहनु, सुशासनको प्रत्याभूति नहुनु, सार्वजनिक निकायमा अनिर्णयको अवस्था विद्यमान हुनु आदि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रोकथाम गर्नु आयोगको लागि थप चुनौती रहेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि संसद्बाट अनुमोदन भई नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको वर्तमान अवस्थामा सो महासन्धिसँग मेल खाने गरी मौजुदा कानूनहरू संशोधन एवं परिमार्जन गर्न नितान्त आवश्यक भैसकेको छ भने राज्यका अन्य निकाय, गैरसरकारी संघ संस्था र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन जरुरी छ ।

हाल आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र मुलुकमा रहेको कुल सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमध्ये सरदर चालिस प्रतिशत क्षेत्र मात्र समेटिएकाले ठूलो क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्धको कानूनी दायरामा समावेश हुन सकेको देखिंदैन । भ्रष्टाचार हुने अधिकांश क्षेत्रहरू आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेकाले क्षेत्र विस्तार गर्न, केन्द्रीकृत संगठनात्मक संरचनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी आयोगको पहुँच विस्तार गर्नु, परम्परागत अनुसन्धान पद्दतिमा सुधार ल्याई नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई छिटा, छरितो र तथ्यपरक बनाउन तथा स्रोत साधनको कमी लगायतका समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्ने आयोगका थप चुनौती रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरोकारवाला निकायका कर्मचारीहरूको क्षमता र मनोबल बढाई आयोगलाई साधन स्रोतयुक्त तुल्याउनु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । आगामी दिनमा यस्ता समस्या र चुनौतीको प्राथमिकताका साथ समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

विद्यमान राजनीतिक तरलता र दण्डहीनताको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति, सक्षम र सुदृढ कानुनी व्यवस्था, पर्याप्त साधन र स्रोत बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सदाचार पद्धतिको स्थापना र कार्यान्वयन, इमान्दार र अनुशासित कर्मचारीतन्त्र तथा प्रतिबद्ध राजनैतिक नेतृत्व आवश्यक छ । दृढ इच्छा शक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व, इमान्दार, दक्ष, सक्षम र मिहिनेती कर्मचारी एवं जागरुक नागरिक समाजको उपयुक्त संयोजनबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी र फलदायी बन्न सक्छ । यसै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त जनमत सिर्जना गरी शून्य सहनशीलता विकास गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय रुपमा अघि बढेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक सरोकारका पदहरूमा रहेर गरिने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र अनुचित कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानून बमोजिम कडा कारबाही गरी मुलुकमा सुशासन र कानूनी शासनको प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा आगामी दिनहरूमा आयोग अझ शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुने छ । बिना कुनै झन्झट सरल र सहज तरिकाले प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारको रक्षा गर्न, हरेक सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरूको सेवा प्रवाहको अवस्था र सेवाको गुणस्तरको नियमित निगरानी एवं अनुगमन गर्ने कार्यलाई आयोगले झनै प्रभावकारी बनाउँदै लानु पर्ने आयोगले आफनो कर्तव्य संझेको छ । कानुनले सुम्पिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने तथा समयमै कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने बिषयमा निर्णय नगरी निर्णय बिहिनताको अवस्थामा राख्ने जोसुकै पदाधिकारीमाथि बिना भेदभाव आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अठोट आयोगले लिएको छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै क्षेत्रमा संलग्न र जतिसुकै उच्च ओहदामा रहने किन नहुन् तिनीहरूलाई अधिकतम सजाय दिलाउनका साथै हरेक व्यक्ति र समाजमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता विकास गर्नु आज नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । आम जनतामा भ्रष्टाचार बिरुद्ध चेतना अभिबृद्धि गर्नु र भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनद्वारा कडा सजाय दिनुको अतिरिक्त सामाजिक बहिष्कार गर्ने वातावरणको सिर्जना नगरिएसम्म भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै क्षेत्रबाट सक्रिय सहयोग र सहकार्यको आयोगले अपेक्षा राखेको छ ।

परिच्छेद - १
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

१. विषय प्रवेश :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले "अनुचित कार्य" वा "भ्रष्टाचार" गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

२. गठन :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा ११९ बमोजिम राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा एक जना प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको पदावधि छ वर्षको हुने तथा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू ६५ वर्षको उमेरसम्म पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्त कार्यरत रहनु भएको छ :-

नाम	पद	वहाली मिति
श्री लोकमान सिंह कार्की	प्रमुख आयुक्त	२०७०।१।२५
श्री केशव प्रसाद बराल	आयुक्त	२०७०।१।२५

सचिव (प्रतिवेदन अवधिमा कार्यरत) :

नम	कार्यरत अवधी		कैफियत
श्री भगवती कुमार काफ्ले	२०६४/६/२४	२०६९/६/२२	अनिवार्य अवकास
डा. गणेशराज जोशी	२०६९/७/१५	२०७०/३/४	सरुवा
श्री केशव प्रसाद भट्टराई	२०७०/३/१०	हालसम्म	

३. **आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :**

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसारको हुने व्यवस्था गरिएको छ :

- आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारीहरू आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैनन् ।

- खराव आचरणका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिषद्बाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त भइसकेपछि कानून बमोजिम आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्नेछ ।
- सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
- सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर आयोगले कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
- अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
- संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
- अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले व्यवस्थित गरेको छ । यस ऐनले आयोगलाई अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने कार्यको अतिरिक्त कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरूप सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि आवश्यक हुने सुधारात्मक कार्यहरू गर्ने थप दायित्व समेत सुम्पेको छ । जस अन्तर्गत आयोगबाट निम्न कार्यहरू सम्पादित हुने गरेका छन् :

- विद्यमान ऐन, नियम वा प्रचलनमा त्रुटि भए सुधार गर्न सुझाव दिने वा ध्यानाकर्षण गराउने,
- दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने,
- हानी नोक्सानी असूल उपर गराउने,
- अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा न्यायिक हिरासतमा राख्ने र धरौटी वा जमानत लिई वा नलिई तारिखमा राख्ने वा छाड्ने,

- भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले निरोधात्मक एवं प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय, आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने,
- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त गर्ने ।

४. वार्षिक प्रतिवेदन :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२१ बमोजिम आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ। आयोगबाट पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, अनुसन्धान तहकिकात गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर गरेको र तामेलीका राखेको मुद्दाको संख्या, अनुचित कार्य गरेकोमा सचेत गराएको वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा सो सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

५. छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार गरी मुख्यतः दुई प्रकारले अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्ने अवधारणा प्रस्तुत गरे अनुरूप ती विषयहरूमा उजुरी दिने प्रक्रियालाई कानूनले निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ :

अनुचित कार्यको उजुरी : कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ ले तोकेको ढांचामा उजुरी दिनु पर्ने र निवेदकले सनाखत समेत गर्नु पर्नेछ। अनुचित कार्य उपरको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारको कसुर गरेको देखिन गएमा भ्रष्टाचारको कसुर अन्तर्गत नै कारबाही गरिन्छ। तर सार्वजनिक चासोको विषय भएको उजुरीको हकमा भने सनाखतको आवश्यकता पर्दैन ।

भ्रष्टाचारको उजुरी : भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले छानबिन, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्दछ र भ्रष्टाचारको उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य भएको पाइएमा अनुचित कार्यमा समेत कारबाही गर्न सकिने छ ।

आयोगले स्वयं जानकारीमा लिई कारबाही गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कुनै पनि विषयमा अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्न सक्नेछ ।

प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया : आयोग समक्ष परेका कुनै पनि उजुरी निवेदन वा आयोग स्वयंले प्राप्त गरेको जानकारी उपर प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने निर्क्यौल मूलतः निम्न तथ्यहरूको आधारमा गर्ने गरेको छ ।

क) अनुसन्धानको विषय वस्तु के हो ?

ख) उक्त विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ, पर्दैन ?

ग) उल्लेखित विषयको गम्भीरता के कति छ ?

घ) उल्लेखित आरोपको स्वरूप तथ्यपूर्ण देखिएमा त्यसमा कुन कुन निकायका कुन कुन पदाधिकारीको संलग्नता रहेको छ ?

ङ) विवादास्पद कार्य वा निर्णयबाट कसलाई के कति हानी नोक्सानी वा फाइदा हुन गएको छ ?

च) विवादित कार्यबारे कुनै कार्यालय वा अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेको वा मुद्दा चली निर्णय भएको वा तत्सम्बन्धमा कुनै विवादित वा अन्य कारबाही भएको छ, छैन ?

छ) विवादित कार्य भए गरेको मितिका आधारमा हदम्याद बाँकी छ, छैन ?

आयोगमा पर्न आएको अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरी अध्ययन गर्दा आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नु पर्ने देखेमा आयोग आफैले वा अन्य सरकारी निकाय वा संस्था वा अधिकारी मार्फत प्रारम्भिक छानबिन गर्न गराउन सक्नेछ । प्रारम्भिक छानबिनको सिलसिलामा संकलन हुनु पर्ने प्रमाण नष्ट हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सो कारबाही गोप्य रहने कानूनी व्यवस्था छ । आयोगमा पर्न आएको उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने क्रममा देहाय बमोजिमको कुनै अवस्था विद्यमान भएमा आयोगले कुनै कारबाही नगरी त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्न सक्दछ ।

क) सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र बाहेक अन्य कानूनी उपचार भएकोमा त्यसको अवलम्बन नगरी अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरी दिएमा,

ख) ऐनको हदम्याद नाघेको,

ग) आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्र भित्रको विषय नभएको,

घ) अदालतमा मुद्दा परिरहेको विषयको,

ङ) तथ्ययुक्त आधार नभएको,

च) दुःख दिने मनसायको, र

छ) मामुली कुरा सम्बन्धी ।

तामेलीमा राख्नु पर्ने उपयुक्त आधार नभएका विषयहरूमा प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन आएमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गर्नको निमित्त आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी कारबाही अगाडि बढाइन्छ । कुनै विषयवस्तुको प्रकृति र प्राप्त सूचनाहरूलाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धानमा जानु परेमा आयोगले एकैपटक विस्तृत अनुसन्धान पनि गर्न सक्दछ ।

विस्तृत अनुसन्धान तहकिकातको प्रक्रिया : प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा सीधै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी अनुसन्धान अधिकृतले सम्बन्धित आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा आरोपित विषयहरूका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान वा लिखित जवाफ लिने, आवश्यकता अनुसार अन्य थप प्रमाणहरू संकलन गर्ने लगायतका अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक देखिएका अन्य कार्यहरू सम्पन्न गरी सोही आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पेश गर्न सचिव मार्फत आयुक्त समक्ष प्रस्तुत गर्दछ । आयुक्तबाट त्यस्तो

प्रतिवेदन सहितको मिसिल अध्ययन पश्चात् अनुसन्धान पूरा नभएको पाइएमा थप अनुसन्धानको आदेश हुन सक्छ। अनुसन्धान पूरा भई पेश हुन आएको प्रतिवेदनलाई आयोग समक्ष पेश गर्ने आदेश हुन्छ। त्यस्तो प्रतिवेदन आयोगमा छलफल गरी आरोपित कसुरको मात्रा, विवादको गाम्भीर्यता, प्रकृति एवं संकलित प्रमाणको प्रमाणिकता समेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर गर्ने वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीको सिफारिस गर्ने वा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने वा सुझाव दिने वा केही कारबाही गरिरहन नपर्ने गरी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ। आयोगको निर्णयको कार्यान्वयन आयोगको सचिवबाट गरिन्छ।

६. आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू :

- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, २०६९
- सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९
- सपुर्दगी अध्यादेश, २०६९
- कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) अध्यादेश, २०७०
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०६३
- अनुसन्धान सम्बन्धी निर्देशिकाहरू
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०६५

७. प्रशासनिक संगठन :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवालयको प्रमुखमा नेपाल सरकारवाट नियुक्त राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने व्यवस्था छ। आयोगको संगठन तालिका अनुसूची-१ मा र कर्मचारीहरूको पदसोपान एवं संख्या अनुसूची-२ मा उल्लेख गरिएको छ। आयोगमा अनुसन्धान महाशाखाहरू-६, मुद्दा महाशाखा-१, विशेष अनुसन्धान कार्यदल १, प्रहरी महाशाखा-१, प्रशासन महाशाखा-१ र योजना महाशाखा-१ गरी जम्मा ११ वटा महाशाखा रहेका छन्। स्वीकृत दरवन्दीतर्फका १९५ (प्रहरी दरवन्दी समेत), पुल दरवन्दीका १९, काज खटिएका ८५, फाजिल ९, विशेष करार ४, अंगरक्षक र सुरक्षाकर्मीसमेत गरी जम्मा ३५५ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्।

८. आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय :

आयोगमा कार्यरत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू बीचको कार्यविभाजन र निर्णय प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०६३ बनाई निश्चित गरिएको छ।

आन्तरिक कार्यविधिका अन्य व्यवस्थाहरू आयोगको कार्यविधि एवं निर्णयहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् । आयोगको महाशाखा वा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सचिव मार्फत सम्बन्धित आयुक्त समक्ष पेश गरेको कुनै विषयमा सम्बन्धित आयुक्तबाट आयोगमा पेश गर्ने आदेश भएका विषयहरू वा अन्य नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने विषयहरूको कार्यसूची प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा सचिवबाट तय गरिन्छ । यसरी कार्यसूची तयार भएपछि विषयको गाम्भीर्यता, जटिलता र शीघ्र निर्णयको आवश्यकता आदिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख आयुक्तको निर्देशन अनुसार कुनै पनि समयमा आयोगको वैठक बसी निर्णय हुने व्यवस्था छ ।

९. आयोगका निर्णयहरूको वर्गीकरण :

प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सुविधा पुगोस भन्ने उद्देश्यले यस पछिका परिच्छेदहरूमा कारबाहीको प्रकृति हेरी आयोगबाट भएका निर्णयहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा समाविष्ट गरिएको छ । उदाहरणको लागि एउटै निर्णयमा मुद्दा चलाउने, विभागीय कारबाही गर्ने, सचेत गराउने, सुझाव, ध्यानाकर्षण, अभिलेख राख्ने तथा अन्य कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएकोमा त्यस्तो विवरण यस पछिका परिच्छेदहरूमा यथास्थानमा राखिएको छ ।

१०. बजेट व्यवस्था :

यस आर्थिक वर्षमा आयोगको लागि छुट्याइएको कूल बजेट रु. १७ करोड ६१ लाख ४९ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ मध्ये रु. १६ करोड १४ लाख ४१ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ र ९८ पैसा निकासा भई त्यत्ति नै रकम खर्च भएको छ भने यसै अवधीसम्म आयोगमा कुनै पनि बेरुजु रहेको छैन । साथै आयोगको विनियोजन, निकासा, खर्च, राजस्व आम्दानी तथा धरौटीको विवरण अनुसूची-३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

११. वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न अन्य परिच्छेदहरू :

प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनको परिच्छेद १ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय, परिच्छेद २ मा यस अवधीमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूको विवरण, परिच्छेद ३ मा आयोगबाट अभियोजन भएका मुद्दाहरूको सारांश, परिच्छेद ४ र ५ मा क्रमशः पुनरावेदन/पुनरावलोकन गरिएका र पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरूको विवरण, परिच्छेद ६ देखि १० सम्म क्रमशः आयोगको निर्णयबाट भएका विभागीय कारबाही, सचेत, असुल उपर, ध्यानाकर्षण, र सुझाव निर्देशनहरू, परिच्छेद ११ मा आयोगबाट भएका अन्य कारबाहीहरू, परिच्छेद १२ र १३ मा विभागीय वा अन्य कारबाही कार्यान्वयन भई आएको तथा कार्यान्वयन हुन बाँकी विभागीय वा अन्य कारबाहीको विवरण, परिच्छेद १४ मा आयोगको निर्णयबाट तामेलीमा राखिएका उजुरीहरूको विवरण, परिच्छेद १५ मा आयोगबाट भएका अन्य गतिविधिहरू र परिच्छेद १६ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यसै गरी परिच्छेद १७ मा उपसंहार समावेश रहेका छन् ।

परिच्छेद–२

आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरू

१. उजुरी र कारबाहीको विवरण :

आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगमा पर्न आएका कुल उजुरी र ती उजुरीहरू उपर छानबिन तथा अनुसन्धान भई फछ्यौंट भएको संख्या निम्न तालिकामा दिइएको छ :

उजुरी संख्या	फछ्यौंट संख्या				बाँकी उजुरी संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत
	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	अन्य कारबाही	कुल फछ्यौंट		
११,२९८	३,१६८	७२६	२,७७८	**६,६७२**	**४,६२६**	५९.०५

२. अभियोजन र कारबाहीको विवरण :

यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ६४ वटा बैठक बसी ६३९ निर्णय भई मुद्दा दायर भएको, विभागीय कारबाही, ध्यानाकर्षण, सचेत लगायतका कारबाहीहरू भएका छन् । एउटा निर्णयमा एक वा सो भन्दा बढी कारबाहीहरू समेत भएको र कार्यान्वयनको लागि तत्तत् शिर्षकमा संख्या उल्लेख गर्नु पर्ने हुंदा निर्णय संख्या र कारबाहीको विवरण फरक पर्न गएको छ । यस आर्थिक वर्षमा भएका निर्णयको कारबाही स्थिति निम्न तालिकामा दिइएको छ :

मुद्दा दायर	पुनरावेदन	विभागीय कारबाही	ध्यानाकर्षण	सचेत	सुझाव, निर्देशन	असुल उपर	अन्य कारबाही	तामेली		
								विस्तृत अनुसन्धान बाट	प्रारम्भिक अनुसन्धान बाट	मुल्तवी
९३	२५	८०	३७	४०	१२२	३६	१४३	२६६	३०९२	४

३. विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा र प्रतिवादी संख्या :

यसै आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू र प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार दिइएको छ :

क्र.सं.	विषय	मुद्दा संख्या	प्रतिवादी संख्या
१.	नक्कली लिखत तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र सम्बन्धी	७०	७०

२.	भूमि सम्बन्धी	४	५२
३.	घुस रिसवत सम्बन्धी	७	११
४.	सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी	३	१११
५.	गैरकानुनी लाभ वा हानी सम्बन्धी	७	२५०
६.	गैरकानुनी सम्पत्ती सम्बन्धी	०	०
७.	राजश्व हिनामिना सम्बन्धी	१	२
८.	ाविविध	१	३
जम्मा		**९३**	**४९९**

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८३ मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा निर्णय भएका तर दायर हुन बाँकी १६ र यस वर्ष निर्णय भएका ७७ समेत गरी जम्मा ९३ थान मुद्दा दायर गरिएको छ ।

४. विभागीय कारबाही, सचेत र ध्यानाकर्षणका लागि लेखिएका विषय, व्यक्ति/निकाय संख्याः

विभागीय कारबाही		सचेत		ध्यानाकर्षण		जम्मा	
विषय	व्यक्ति	विषय	व्यक्ति	विषय	निकाय	विषय	व्यक्ति/ निकाय
८०	१५१	४०	८६	३७	४२	१५०	२७९

५. महाशाखागत उजुरी फछ्यौंटको विवरण :

आर्थिक वर्ष २०६८।६९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका तथा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा दर्ता हुन आएका नयाँ उजुरी र फछ्यौंट संख्या निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ । महाशाखागत विवरण तलको तालिकाबाट स्पष्ट हुनेछ ।

महाशाखा नं.	जम्मा उजुरी	फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत	जिम्मेवारी सरेको
१	१२७१	८५०	६७	४२१
२	२२६२	११८७	५२	१,०७५
३	१३३५	९८१	७३	३५४
४	१३२६	१०२५	७७	३०१
५	१००९	६६२	६६	३४७
६	२५३३	१४६१	५८	१,०७२

शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन एकाई	८५६	२१४	२५	६४२
विशेष अनुसन्धान कार्यदल	७०६	२९२	४१	४१४
जम्मा	**११,२९८**	**६,६७२**	५९.०५	**४,६२६**

६. **आयोगमा परेको कुल उजुरीहरूमध्ये विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको, कारबाहीको लागि लेखी पठाएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली भई यस आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको महाशाखा एवं निकायगत विवरण :**

आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरीहरूमध्ये विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका, सम्बन्धित निकायहरूबाटै कारबाही टुङ्गो लगाउन पठाइएका तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राखि फछ्यौंट भई आगामी बर्षमा जिम्मेवारी सरेका उजुरीहरूको अनुसन्धान महाशाखा एवं मन्त्रालयगत विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धान महाशाखा	सम्बन्धित मन्त्रालयहरू	उजुरी संख्या	अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको संख्या	कारबाहीको लागि लेखि पठाएको संख्या	प्रारम्भिक अनुसन्धान बाट तामेली	जम्मा फछ्यौंट संख्या	बांकी उजुरी
१	ऊर्जा मन्त्रालय	२२५	५	३५	९६	१३६	८९
	कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	३७	२	१४	१७	३३	४
	निर्वाचन आयोग	६	०	४	२	६	०
	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	१	०	०	१	१	०
	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	८७६	६६	२०१	३२४	५९१	२८५
	महालेखा परीक्षकको कार्यालय	०	०	०	०	०	०
	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	१	०	०	०	०	१
	लोक सेवा आयोग	२३	१	१७	४	२२	१
	सिंचाइ मन्त्रालय	१०२	३	२०	३८	६१	४१
महाशाखा १ को जम्मा		**१,२७१**	**७७**	**२९१**	**४८२**	**८५०**	**४२१**

२	कृषि विकास मन्त्रालय	३२२	२०	५८	१३०	२०८	११४
	२. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय	५५	१	३	१८	२२	३३
	३. शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय	१९	०	२	४	६	१३
	४. संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	१७२८	१२४	२५९	४५८	८४१	८८७
	५. सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय	१३८	११	५४	४५	११०	२८
महाशाखा नं २ को जम्मा		**२,२६२**	**१५६**	**३७६**	**६५५**	**१,१८७**	**१,०७५**
३	१. गृह मन्त्रालय	८००	३१	३१४	२२९	५७४	२२६
	२. परराष्ट्र मन्त्रालय	१८	०	४	७	११	७
	३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	१८०	५	४४	७९	१२८	५२
	४. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	३३७	२६	१८५	५७	२६८	६९
महाशाखा नं ३ को जम्मा		**१,३३५**	**६२**	**५४७**	**३७२**	**९८१**	**३५४**
४	१. उद्योग मन्त्रालय	२३४	५	८३	१०४	१९२	४२
	२. उपराष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०
	३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३९	४	१९	९	३२	७
	४. महिला वाल वालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	१४९	१३	७४	४४	१३१	१८
	५. राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०
	६. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	१९९	८	५७	९६	१६१	३८
	७. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	४१	०	२०	१७	३७	४

	८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	६६४	५१	२०१	२२०	४७२	१९२
महाशाखा नं ४ को जम्मा		**१,३२६**	**८१**	**४५४**	**४९०**	**१,०२५**	**३०१**
५	१. अर्थ मन्त्रालय	४६८	१०	१३८	१८३	३३१	१३७
	२. महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय	१९	०	८	९	१७	२
	३. राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	३	०	०	२	२	१
	४. सहरी विकास मन्त्रालय	२७०	१४	५७	८९	१६०	११०
	५. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	२	०	२	०	२	०
	६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय	१६३	४	४२	५४	१००	६३
	७. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय	८४	५	२८	१७	५०	३४
महाशाखा नं ५ को जम्मा		**१,००९**	**३३**	**२७५**	**३५४**	**६६२**	**३४७**
६	१. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	६३	२	५	३२	३९	२४
	२. रक्षा मन्त्रालय	४५	०	३३	१०	४३	२
	३. शिक्षा मन्त्रालय	२०९३	६१	६९६	४२६	११८३	९१०
	४. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	३३२	२	५७	१३७	१९६	१३६
महाशाखा नं ६ को जम्मा		**२,५३३**	**६५**	**७९१**	**६०५**	**१,४६१**	**१,०७२**
७	**शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन इकाई**	**८५६**	**३६**	**४४**	**१३४**	**२१४**	**६४२**
८	**विशेष अनुसन्धान कार्यदल**	**७०६**	**२१६**	**०**	**७६**	**२९२**	**४१४**
	कुल जम्मा	**११,२९८**	**७२६**	**२,७७८**	**३,१६८**	**६,६७२**	**४,६२६**

७. विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको विवरण देहायबमोजिम रहेका छन् :

१. नक्कली लिखत तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी दायर भएका मुद्दाहरू :

सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत निम्न कर्मचारीहरूले शुरु नियुक्ति र बढुवाका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू र नियुक्ति पत्र लगायतका कागजातहरू नक्कली भएको तथ्य प्रमाणित हुन आएकोले निजहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको विवरण देहायबमोजिम रहेको छ :

क. नक्कली लिखत सम्बन्धी मुद्दा :

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	प्रतिवादीको नाम र ठेगाना	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१.	२०६९।४।१४ २०६९।४।२५	जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थ नगर नगरपालिका ९ प्रभातपथ वस्ने भू-तथा जलाधार संरक्षण विभाग अन्तर्गत कृषि सेवा बाली समूहका रा.प.तृतीय अधिकृत माधवराज शर्मा ।	नक्कली लिखत नियुक्ति पत्र समेतको झुट्टा कागजात तयार गरी सरकारी सेवामा मिति २०५७।६।५ देखि २०६८ श्रावण मसान्त सम्म बहाल रहेको ।	१७,५७,३७३।०२

ख. नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाहरू :

क्र.सं	प्रतिवादीको नाम	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	शैक्षिक योग्यता/संस्था	पद र कार्यालय
१.	खगेन्द्रप्रसाद घिमिरे	२०६९।३।३१ २०६९।४।२९	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	सि.टे., वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
२.	तुलसीराम ढुंगाना	२०६९।३।२४ २०६९।४।३०	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	वरिष्ठ सहायक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
३.	बालकृष्ण मेहता	२०६९।३।२९ २०६९।४।३०	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिल, पटना, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी अन्तरगत
४.	कोकीला ओली	२०६९।४।२२ २०६९।४।३२	हाइस्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	समुदाय परिचालक, मेचिनगर नगरपालिका, झापा

५.	रामाशिष वैठा	२०६९।३।३१ २०६९।५।११	अध्यापन अनुमती पत्र	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सा अन्तरगत
६.	पूर्ण वहादुर कार्की	२०६९।३।३१ २०६९।५।१४	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	माध्यमिक शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक अन्तरगत
७.	सुरेन्द्र प्रसाद यादव	२०६९।३।२७ २०६९।५।१४	आइ.एस्सी./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	इन्जिनियर, जिल्ला विकास समिति, रौतहट
८.	पुण्यवती घले	२०६९।३।३१ २०६९।५।१४	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक अन्तरगत
९.	कल्पना घिमिरे	२०६९।३।२९ २०६९।५।२०	हाइ स्कुल / माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	मातृ शिशु कार्यकर्ता, जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय, कास्की अन्तरगत
१०.	दिपेन्द्र कुमार ठाकुर	२०६९।३।२४ २०६९।५।१८	आइ.एस्सी./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	लेखपाल, कृषि विकास वैंक, अन्तरगत
११.	नन्दकुमारी खडका	२०६९।३।३१ २०६९।५।१९	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
१२.	सितादेवी कोईराला	२०६९।१।२१ २०६९।५।२०	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	मातृ शिशु कार्यकता, जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय, कास्की अन्तरगत
१३.	विरेन्द्र प्रसाद पाण्डे	२०६९।४।२२ २०६९।५।२७	आइ.एस्सी./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सुपरभाइजर (पाँचौ तह) नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगत
१४.	लक्ष्मी पाण्डे	२०६९।५।७ २०६९।५।२८	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासी अन्तरगत
१५.	शान्तिदेवी उपाध्याय	२०६९।३।२८ २०६९।५।२८	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	लेखापाल, कृषि विकास वैंक अन्तरगत
१६.	प्रेमदेवी मालाकार	२०६९।३।३१ २०६९।५।३१	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक प्रथम, साझा स्वास्थ्य सेवा

१७.	जितवहादुर कार्की	२०६९।५।१७ २०६९।६।५	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	स.प्र.नि., सशस्त्र प्रहरी बल
१८.	विष्णु प्रसाद अधिकारी	२०६९।३।२९ २०६९।६।७	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	लेखापाल, कृषि विकास वैंक अन्तरगत
१९.	साबु गदाल	२०६९।६।१४ २०६९।६।२१	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक चौथो, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)
२०.	राम नारायण सरदार थारु	२०६९।४।२२ २०६९।६।१४	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङ अन्तरगत
२१.	राज कुमार मेहता	२०६९।५।१७ २०६९।६।१५	डिप्लोमा इन इन्जिनीयरिङ/ इन्जिनीयरिङ.अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय	सबइन्जिनियर, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, खोटाङ
२२.	गोपाल खत्री	२०६९।४।२२ २०६९।६।१६	आइ.एस्सी./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	टेक्निकल असिस्टेन्ट, बि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
२३.	राम रिजन यादव	२०६९।५।१७ २०६९।६।१६	आइ.एस्सी./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	लेखपाल कृषि विकास बैक अन्तरगत
२४.	गुरुराज थापा	२०६९।६।४ २०६९।६।२१	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक द्वितिय, साझा स्वास्थ्य सेवा
२५.	डिल्लीराम चौधरी	२०६९।५।२४ २०६९।६।२२	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङ अन्तरगत
२६.	रमेश कार्की	२०६९।६।४ २०६९।६।२३	वि.ए./भुपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, भारत	प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
२७.	भगवती प्रसाद नेवार	२०६९।६।३ २०६९।८।३	आइ.एस्सी./डिब्रुगढ विश्वविद्यालय, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्वत अन्तरगत
२८.	मातृका प्रसाद कोईराला	२०६९।८।१९ २०६९।९।३	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक, दि टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.

२९.	विजय कुमार दास	२०६९।८।२९ २०६९।९।१९	इन्टरमिडियट/विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सुपरभाइजर, नेपाल टेलिकम
३०.	रेणुका वुढाथोकी	२०६९।९।८ २०६९।९।२६	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	लेखपाल, कृषि विकास वैंक अन्तरगत
३१.	नन्दु कुमार सुमन	२०६९।८।१९ २०६९।१०।१८	अध्यापन अनुमतिपत्र	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सा अन्तरगत
३२	योगेश्वर प्रसाद चौरसिया	२०६९।८।१९ २०६९।१०।१८	अध्यापन अनुमतिपत्र प्रमाणपत्र	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सा अन्तरगत
३३.	पिङ्गल प्रसाद गडरिया (पाल)	२०६९।९।१८ २०६९।१०।१४	इण्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कपिलवस्तु अन्तरगत
३४.	इमु श्रेष्ठ (प्रधान)	२०६९।९।२७ २०६९।१०।२१	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक, नेपाल टेलिकम अन्तरगत
३५.	देवी प्रसाद अधिकारी	२०६९।९।२७ २०६९।१०।२२	आइ.कम./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक द्वितीय, साझा स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत
३६.	दामोदर सिग्देल	२०६९।८।२१ २०६९।१०।१४	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	वरिष्ठ सहायक, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
३७.	लोकराज के.सी.	२०६९।३।१३ २०६९।११।६	आइ.कम./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक, नेपाल वायु सेवा निगम
३८.	राजेन्द्र सिंह बुडाल	२०६९।८।१९ २०६९।११।१०	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडी
३९.	सुवास चन्द्र घिमिरे	२०६९।८।२१ २०६९।११।१५	आइ.कम./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	सहायक, नेपाल खानेपानी संस्थान
४०.	राम किशोर महतो	२०६९।१०।२३ २०६९।११।१५	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सा अन्तरगत

४१.	नवल किशोर प्रसाद	२०६९।१०।२३ २०६९।११।१५	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	सहायक सुचक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौडा
४२.	अम्मर जंग हमाल	२०६९।११।२ २०६९।११।२१	एस.एल.सी./परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुर, नेपाल	स.प्र.नि., सशस्त्र प्रहरी वल अन्तरगत
४३.	चर्तुभुज घिमिरे	२०६९।९।२७ २०६९।१२।६	हाइयर सेकेन्डरी /आसाम हाइयर सेकेन्डरी वोर्ड, आसाम, भारत	प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
४४.	मणिन्द्र वुढा	२०६९।११।१६ २०६९।१२।१२	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, वाजुरा अन्तरगत
४५.	राम आशिष मिश्र	२०६९।१०।२३ २०६९।१२।१४	आइ.कम./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	पाँचौं तह रा.वा. बैंक जलेश्वर शाखा
४६.	गिता देवी गुरुङ	२०६९।६।१६ २०६९।१२।१४	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
४७.	गायत्री थपलिया	२०६९।११।१० २०६९।१२।१४	आइ.ए./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	नायव सुब्बा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाण्डौं
४८.	अन्जु कुमारी यादव	२०६९।११।१० २०६९।१२।१४	अध्यापन अनुमतिपत्र	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहा अन्तरगत
४९.	सुनिता सैजु	२०६९।१२।१४ २०७०।१।४	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश	लेखपाल, कृषि विकास बैंक अन्तरगत
५०.	रमिला आचार्य रेग्मी	२०६९।६।४ २०७०।१।४	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	सहायक, नेपाल टेलिकम अन्तरगत
५१.	सुन्दर कुमार आचार्य	२०७०।१।१६ २०७०।१।२९	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाण्डौ अन्तरगत
५२.	विदुरबाबु ढकाल	२०६९।१२।१४ २०७०।२।१४	माध्यमिक/विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत	सहायक प्रशिक्षक, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र हेटौ
५३.	विजय कुमार यादव	२०७०।२।८ २०७०।२।१६	वि.ए./भुपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, भारत	शिक्षण सहायक, रामस्वरुप रामसागर क्याम्पस, जनकपुर

५४.	नागेन्द्र बहादुर तिवारी	२०७०।१।१३ २०७०।२।१९	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देही अन्तरगत
५५.	दिपक खड्का	२०७०।२।७ २०७०।२।२६	वि.ए./भुपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, भारत	प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
५६.	हिक्मत बहादुर सेठी	२०६९।६।१६ २०७०।२।२१	मध्यमा/विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डडेलधुरा अन्तरगत
५७.	बल बहादुर महतरा	२०७०।२।१४ २०७०।२।२२	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश	प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
५८.	केशव गिरी	२०७०।१।१६ २०७०।२।२७	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	लेखा अधिकृत, घोराही नगरपालिका दाङ
५९.	लक्ष्मी चौधरी	२०७०।२।१४ २०७०।३।२	एस.एल.सी./परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुर, नेपाल	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट अन्तरगत
६०.	रामचन्द्र पुरी क्षेत्री	२०७०।२।१४ २०७०।३।६	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
६१.	ऋषिकेशव प्रसाद धौभडेल	२०७०।२।२७ २०७०।३।१०	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	खजान्ची, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक अन्तरगत
६२.	यज्ञ ज्योति ढुंगाना	२०७०।२।२७ २०७०।३।१२	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
६३.	क्रान्ति कुमार ज्ञवाली	२०७०।३।६ २०७०।३।१६	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रुपन्देही अन्तरगत
६४.	बुद्धि सागर यादव	२०७०।२।२७ २०७०।३।२३	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देही अन्तरगत
६५.	गणेश बहादुर रावल	२०७०।२।२७ २०७०।३।२३	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत

६६.	देव बहादुर कार्की	२०७०।३।१९ २०७०।३।२७	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसन्धान अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तरगत
६७.	माधव प्रसाद रिजाल	२०७०।३।१९ २०७०।३।२७	इन्टरमिडियट/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत
६८.	मन्जु कुमारी यादव	२०७०।३।१९ २०७०।३।३०	हाइ स्कुल/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासी अन्तरगत
६९.	विष्णु प्रसाद पाण्डे	२०७०।३।१९ २०७०।३।३०	आइ.एस्सी./विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना, भारत	प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्तरगत

माथि उल्लेखित अभियुक्तहरूले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पेश गर्नुको प्रयोजन अनुसूची-५ मा दिइएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०५७५८ देखि आर्थिक वर्ष २०६९।७० सम्म भएका फैसलाको विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सफलता तथा असफलताको अनुपात अनुसूची-६ मा दिइएको छ।

२. घूस रिसवत सम्बन्धी दायर गरेको मुद्दाहरू :

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादी	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१.	२०६९।४।११ २०६९।५।५	१) जिल्ला सप्तरी डाठा गा.वि.स. ९ स्थाई ठेगाना भई हाल का.म.न.पा. ३५ कोटेश्वर वस्ने Future Business Investment Pvt. Ltd. का प्रकाश कुमार पवन।	सरकारी रकम हिनामिना गर्न घुस दिने प्रयास गरी भष्टाचार गरेको।	५,००,०००।-
२.	२०६९।११।१० २०६९।११।१३	डिल्लीराम लम्सालको छोरा जिल्ला संखुवासभा खाँदवारी न.पा. १३ घर भै हाल जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा. ६ बस्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन कानुन अधिकृत श्री राजेन्द्र कुमार लम्साल	रिसवत लिन मञ्जुर गरी भ्रष्टाचार गरेको।	५०,०००।-
३.	२०६९।११।१०	जिल्ला मोरङ राजघाट गा.वि.स. ४ वतन भएका खाद्य प्रविधी तथा गुण	घुस रिसवत लिइ	५०,०००।-

	२०६९।११।१३	नियन्त्रण विभागका न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र वहादुर वस्नेत	भ्रष्टाचार गरेको ।	
४.	२०६९।१२।१९ २०६९।१२।२२	१) जि.इलाम नाम्सालिङ गा.वि.स. १ घर भएका अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरमा वरिष्ठ अध्यागमन सहायक नायव सुव्वा लक्ष्मणकुमार दुलाल २) जिल्ला रामेछाप दुरागाउँ गा.वि.स. ४ मा स्थायी ठेगाना भएका डम्वर वहादुर सुनुवार ३) जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लुटार गा.वि.स. ३ स्थायी बसोबास गर्ने राम कुमार तामाङ	घुस रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको ।	४५,०००।-
५.	२०६९।१२।२२ २०६९।१२।२७	१) जिल्ला झापा पृथ्वीनगर गा.वि.स. ४ घर भइ अध्यागमन विभागका नायव सुव्वा सोमनाथ खनाल २) जिल्ला ओखलढुङ्गा रावादोलु गा.वि.स. २ घर भएका ऐ.कार्यालयका प्रहरी जवान परशुराम बस्नेत ३) जिल्ला मोरङ टंकिसिनवारी गा.वि.स. १ घर भएका ऐ.कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत रामप्रसाद कोइराला ४) जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स. ७ घर भएका ऐ.कार्यालयका शाखा अधिकृत टिकाराज पोखरेल	घुस रिसवत लिनु खानु गरि भ्रष्टाचार गरेको ।	२,२५,४६५।००
६.	२०७०।२।२ २०७०।२।२	जिल्ला चितवन फुलवारी गा.वि.स. वडा नं. ७ वतन भएका नापी कार्यालय, डिल्लीबजारका सर्भेक्षक (ना.सु.) श्याम बहादुर सिलवाल	घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।	७,०००।००
७.	२०७०।३।१९ २०७०।३।२१	जिल्ला सिराहा, सिराहा न.पा. ७ घर भइ अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना हरियोखर्क पोखराका रेन्जर अशोक कुमार साह	घुस रिसवत लिइ भ्रष्टाचार गरेको ।	३०,०००।००

३. भूमि सम्बन्धी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा :

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादी	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१	२०६९।१२।१९ २०६९।१२।२६	१) जिल्ला चितवन भरतपुर न.पा. ५ धर्मचोक बस्ने साविक मालपोत कार्यालय कावासोती नवलपरासी हाल मालपोत कार्यालय चितवनका शाखा अधिकृत हिरामणी खरेल २) जिल्ला नवलपरासी दुम्किवास गा.वि.स. १ बस्ने साविक मालपोत कार्यालय कावासोती नवलपरासी हाल मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीका खरिदार सागर काफ्ले ३) जिल्ला गोरखा गोरखकाली गा.वि.स. १ ठेगाना भइ काठमाण्डौ महानगरपालिका २९ बस्ने राजेशबाबु श्रेष्ठ	जग्गा सम्बन्धी गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	
२	२०६९।१२।२२ २०७०।१।१७	१) जिल्ला सप्तरी फसैढ गा.वि.स. ८ साविक नापी कार्यालय बारा हाल कलैया न.पा. बारामा कार्यरत सर्वेक्षक परमेश्वर प्रसाद यादव २) जिल्ला बारा दोहरी गा.वि.स. ४ बस्ने लक्षु राउत	भूमि सम्बन्धी सरकारी लिखतमा थप्ने र नष्ट गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	
३	२०७०।२।२८ २०७०।२।३१	१) जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उ.म.न.पा. ५ भइ मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत सुरेश कुमार थपलिया २) जिल्ला धनकुटा देव्रेबास गा.वि.स. ४ भइ मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत टंक प्रसाद दुवाडी (हाल अवकाश)	धनकुटा जिल्लाको विभिन्न गाउंहरूमा पर्ने ऐलानी जग्गाहरू मालपोत कार्यालय धनकुटाका प्रमुख समेतले घुस	२९,६५,३९२।६३

		३) जिल्ला सप्तरी सखुवा कंचनदाहा गा.वि.स. ९ भइ नापी कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख (नापी अधिकृत) राम प्रसाद गुप्ता ४) जिल्ला सिराहा सोठिआईन गा.वि.स. ३ भइ नापी कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख (नापी अधिकृत) हाल नापी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत राजेन्द्र प्रसाद यादव ५) जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उ.म.न.पा. ५ घर भइ मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन ना.सु. हाल मालपोत कार्यालय ललितपुरका नायब सुब्बा रविन्द्रहरि दाहाल ६) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. २ बस्ने केशरमान लिम्बू ७) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ बस्ने खगेन्द्र बहादुर बस्नेत ८) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ कमल बहादुर बस्नेत ९) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ बस्ने राम बहादुर बस्नेत १०) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ बस्ने देवी प्रसाद लिम्बू ११) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. १ बस्ने बावुराम लिम्बूको श्रीमती धनमाया लिम्बू १२) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ बस्ने राम बहादुर राई १३) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ४ बस्ने हरि प्रसाद ओझा १४) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ४ बस्ने अग्नि ओझा	लिनु दिनु गरि जिल्ला बन कार्यालयबाट समुदायलाइ जिम्मा दिइएका र संरक्षण गरिरहेका सामुदायिक बन समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरि गराइ भ्रष्टाचार गरेको ।	

		१५) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ४ बस्ने रेवति प्रसाद ओझा १६) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ४ बस्ने तिलक प्रसाद ओझा १७) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ बस्ने भक्त बहादुर थापा १८) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स.१ बस्ने कान्छीमाया लिम्बू १९) जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ८ बस्ने नारायण बहादुर भट्टराई २०) जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ७ बस्ने गिता भट्टराई २१) जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ७ बस्ने सिता भट्टराई २२. जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ८ बस्ने गोपी लाल भट्टराई २३) जि.धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने प्रेम बहादुर बस्नेत २४) जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ७ बस्ने सरिता भट्टराई २५) जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ८ बस्ने लिलम भट्टराई २६) जि.धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने जानुका भट्टराई २७) जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ८ बस्ने डिक बहादुर भट्टराई २८) जिल्ला धनकुटा ताङखुवा गा.वि.स. ८ बस्ने कमल सिह भट्टराई २९) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ बस्ने जित बहादुर बस्नेत		

		३०) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. २ बस्ने विष्णुमाया लिम्बू ३१) जिल्ला धनकुटा धनकुटा न.पा. १ हिले बस्ने मधु तामाङ्ग ३२) जिल्ला धनकुटा परेवादिन गा.वि.स. ५ बस्ने राजकुमार लिम्बू		
४	२०७०।२।३१ २०७०।३।११	१) जिल्ला संखुवासभा नुनढाकी गा.वि.स. ८ वस्ने पुण्य प्रसाद लिम्बु २) जिल्ला संखुवासभा जिल्ला नुनढाकी गा.वि.स. ८ वस्ने झक बहादुर लिम्बु ३) जिल्ला संखुवासभा नुनढाकी गा.वि.स. ५ बस्ने लोक बहादुर लिम्बु ४) जिल्ला संखुवासभा मालादिन गा.वि.स. २ बस्ने शंकर कुमार (लिङ्थे) लिम्बु ५) जिल्ला संखुवासभा मालादिन गा.वि.स. ९ बस्ने पासाङ शेर्पा ६) जिल्ला संखुवासभा नुनढाकी गा.वि.स. ८ बस्ने सन्त कुमार लिम्बु ७) जिल्ला संखुवासभा जिल्ला नुनढाकी गा.वि.स. ८ बस्ने थोकराज लिम्बु ८) जिल्ला संखुवासभा जिल्ला नुनढाकी गा.वि.स. ८ बस्ने दुर्गा बहादुर लिम्बु ९) जिल्ला धनकुटा भिरगाउँ गा.वि.स. ५ हाल मोरङ हसनपुर गा.वि.स. ५ बस्ने साविक मालपोत कार्यालय चैनपुरका खरिदार कमल बहादुर ढुंगेल १०) जिल्ला मोरङ विराटनगर उ.म.न.पा. १३ बस्ने साविक	ललिगुरांस बनक्षेत्र भएको ४३८ रोपनी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरि भ्रष्टाचार गरेको ।	१५,२०,८००।-

		मालपोत कार्यालय चैनपुरका कार्यालय प्रमुख सीताराम पौडेल ११) जिल्ला सप्तरी तिलाठी गा.वि.स. १ बस्ने नापी कार्यालय चैनपुरका प्रमुख मयंक कुमार कर्ण १२) जिल्ला सुनसरी इनरुवा न.पा. ९ बस्ने साविक मालपोत कार्यालय चैनपुरका खरिदार गुणराज पोखरेल १३) जिल्ला संखुवासभा चैनपुर गा.वि.स. ८ बस्ने लेखापढी व्यवसायी केदार पौडेल १४) जिल्ला संखुवासभा चैनपुर गा.वि.स. ८ बस्ने लेखापढी व्यवसायी गोपाल पौडेल १५) जिल्ला संखुवासभा सिद्धकाली गा.वि.स. ९ हाल चैनपुर गा.वि.स. २ बस्ने लेखापढी व्यवसायी राम प्रसाद भट्टराई		

४. सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी मुद्दा :

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादी	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१.	२०६९।३।३१ २०६९।४।७	१) जिल्ला कास्की सल्यान गा.वि.स. ६ स्थायी ठेगाना भई हाल जिल्ला काठमाडौं धापासी गा.वि.स. ६ वस्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख विष्णु प्रसाद शर्मा । २) जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. १५ स्वम्भु व्लक नं. ७८८ अमर चित्रकार मार्ग वस्ने सुर्खेतका तत्कालीन इन्जिनियर मनोज नकर्मी ३) जिल्ला सुर्खेत विरेन्द्रनगर न.पा. ३	भवन निर्माण र सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको ।	३,१९,१०,५४७९२

		का ऐ.ऐ. कार्यालयका लेखा अधिकृत तुलाराम तिवारी ४) जिल्ला सुर्खेत विरेन्द्रनगर न.पा. १ स्थाई ठेगाना भई हाल उत्तरगंगा गा.वि.स. १ का ऐ.ऐ. कार्यालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई ५) जिल्ला दैलेख मालिका गा.वि.स. ४ स्थायी ठेगाना भएका ऐ.ऐ.कार्यालयका इन्जिनियर निरख बहादुर हमाल ६) जिल्ला सप्तरी मैनाकडरी गा.वि.स. ४ घर भइ ऐ.ऐ. कार्यालयका इन्जिनियर मनोज कु. यादव ७) जिल्ला भोजपुर कुलुङ्ग अग्राख पूर्व ४ नं. स्थायी ठेगाना भएका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाका तत्कालीन प्रमुख दिनेश प्रकाश वस्नेत ८) जिल्ला गुल्मी धर्कोटबस्तु ५ कालिकास्थान टोल स्थायी ठेगाना भएका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद भण्डारी ९) जिल्ला चितवन गुन्जनगर गा.वि.स. १ घर भइ ऐ.कार्यालयका तत्कालीन सिनीयर डिभिजनल ईन्जिनीयर प्रकाश भक्त उपाध्याय १०) जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. २९ वस्ने ऐ.कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर भानु जोशी ११) जिल्ला अछाम रामारोशन गा.वि.स. २ नेटाकोट हाल का.म.न.पा. ३५ कोटेश्वर वस्ने ऐ.कार्यालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत केशर बहादुर साउद		

		१२) जिल्ला सुर्खेत विरेन्द्रनगर न.पा. ६ बस्ने मजदूर कन्सट्रक्सनका प्रो.राजविन्द्र प्रताप सापकोटा १३) जिल्ला झापा दमक न.पा. १० घर भएका मैनाचुली निर्माण सेवा प्रा.लि. का सञ्चालक मदन कुमार अधिकारी १४) जिल्ला धनकुटा अर्खौले जितपुर गा.वि.स. ७ ठेगाना भएका सुरुची कन्ट्रक्सनका प्रो.रणधिर तुम्वा १५) जिल्ला दोलखा श्यामा गा.वि.स. ७ भइ काठमाडौं मातातिर्थ १ डेरा गरी बस्ने लाक्पा शेर्पा १६) जिल्ला सुर्खेत लेखफेसा ६ घर भई हाल विरेन्द्रनगर न.पा. ८ वस्ने नवराज सापकोटा		
२	२०६९।८।२५ २०६९।८।२७	१) जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा. २ सानेपा घर भइ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका तत्कालीन प्रवन्ध संचालक रामचन्द्र सिलवाल २) जिल्ला भक्तपुर गठ्ठाघर १५ वस्ने ऐ कार्यालयका निर्देशक अर्जुन विलास पन्त ३) जिल्ला सल्यान सुइकोट गा.वि.स. ४ वस्ने ऐ कार्यालयका उपनिर्देशक मनोहर लामिछाने ४) जिल्ला काठमाडौं पाको न्यूरोड का.म.न.पा. २२ वस्ने ऐ.कार्यालयका विभागीय प्रमुख उद्धव प्रसाद गौतम ५) जिल्ला तनहुँ मिलुङ्गा गा.वि.स. ४ घर भइ हाल का.म.न.पा. ३५ पेप्सीकोला वस्ने ऐ.कार्यालयका उपप्रवन्धक तिल वहादुर अधिकारी ६) काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा. ३५ वस्ने ऐ कार्यालयका निर्देशक	केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने कागज खरिद गर्दा बढी मूल्यमा कम गुणस्तरको खरिद गरि भ्रष्टाचार गरेको ।	१,७४,२८,७६९।५६

		कपिलदेव पोखरेल ७) काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा. ४ वस्ने ऐ कार्यालयका उपनिर्देशक वालमुकुन्द खनाल ८) जिल्ला दाङ्ग बिजौरी गा.वि.स. ४ बस्ने ऐ.कार्यालयका प्रवन्धक गिरीराज रजौरे		
३.	२०६९।१२।२९ २०७०।१।४	१) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विनोदकुमार ठाकुर २) ऐ कार्यालयका तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी (इन्जिनियर) लक्ष्मीनारायण महतो ३) जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर देवेन्द्र अधिकारी ४) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाका लेखा अधिकृत मदनमोहन लाल कर्ण ५) ऐ कार्यालयका इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र कुमार देव ६) ऐ कार्यालयका सव-इन्जिनियर अशोककुमार साह ७) ऐ कार्यालयका सव-इन्जिनियर भोलानाथ सिंह ८) ऐ कार्यालयका सव-इन्जिनियर विन्देश्वर वनरइत ९) ऐ कार्यालयका सव-इन्जिनियर रामेश्वर यादव १०) ऐ कार्यालयका सव इन्जिनियर रामकुमार यादव ११) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाका कार्यक्रम अधिकृत सुनिलकुमार झा १२) ऐ.कार्यालयका लेखापाल जीवनाथ	धनुषा जिल्ला विकास समितिद्धारा संचालित विभिन्न योजना अन्तरगतका विकास निर्माण कार्यमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	१,१३,९८,३८३।-

		चौधरी १३) ऐ कार्यालयका नायव सुव्वा साधुशरण यादव १४) ऐ कार्यालयका लेखापाल धिरेन्द्र झा १५) ऐ कार्यालयका इन्जिनियर रामसागर साह १६) ऐ कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत रामभजन यादव १७) सपहि गजरीया सडक मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादव १८) ऐ समितिका सचिव रेणुकुमारी यादव १९) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष महेन्द्र यादव २०) वनिनिया स्कुल देखि वनिनिया ३ सम्मको सडक मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उमाशंकर यादव २१. ऐ समितिका सचिव रामसेवक यादव २२) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष दलतियादेवि यादव २३) मिल्स एरिया देखि पुल्चोक हुदै वेगाशिवपुर जाने बाटोको मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिपनारायण यादव २४) ऐ समितिका सचिव पिंकीकुमारी यादव २५) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष रोशन श्रीवास्तव २६) बल्हा वोर्डर देखि डुमरीया चोक सडक मर्मत कार्य योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नागेन्द्रप्रसाद शाह		

		२७) ऐ उपभोक्ता समितिका सचिव दिपेन्द्र मरवैता २८) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष सोभादेवी मरवैता २९) मिथिलेश्वर मौवाहि वगचौडा सडक निर्माण कार्य योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सुनिलकुमार यादव ३०) ऐ समितिको सचिव चन्द्रेश्वर यादव ३१) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष रिनाकुमारी यादव ३२) सपहि चोक देखि राष्ट्रपति ज्यूको निवाससम्म सडक मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र नि.मा.वि. भंगाहाको हाताभित्र माटो पुर्ने कार्य योजनाको उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष रघुनन्दन यादव ३३) सपहि चोक देखि राष्ट्रपतिज्यूको निवाससम्म सडक मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष धर्मनारायण यादव ३४) ऐ समितिका सचिव निरसी देवी यादव ३५) साकेतनगर (प्रदीप शाह–विहारकुण्ड) जाने बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष प्रदिप कुमार शाह ३६) ऐ समितिका सचिव मुरारी ठाकुर ३७) साकेतनगर (प्रदीप शाह–विहारकुण्ड) जाने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति र ज.न.पा. ९ साकेतनगरमा सडक मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मधुमिता शर्मा		

		३८) रानीसति पेट्रोल पम्प देखि परमानन्द शर्माको घर जाने बाटो सडक मर्मत कार्य योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष परमानन्द शर्मा ३९) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष विन्ध्यावली कुमारी तिवारी ४०) ऐ समितिको सचिव अजयकुमार झा ४१) वैदेहि चक्कर बालगंगा सुगा मधुकरहि सडक मर्मत कार्य योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अशोक कुमार मण्डल ४२) ऐ समितिको सचिव रोमा अधिकारी ४३) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार मण्डल ४४) सपहि भुईयाथान हर्दिनाथ सडक मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादव ४५) ऐ समितिका सचिव अमित कुमार यादव ४६) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष रामराजीदेवी यादव ४७) परिक्रमा सडक देखि पश्चिम प्लाष्टिक फ्याक्ट्री जाने सडक मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजित तिवारी ४८) ऐ समितिको सचिव राजकुमार उपाध्याय ४९) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष अर्पणा शर्मा ५०) ज.न.पा. १२ रामएकवाल यादवको घरसम्मको सडक मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र		

		सिन्हा ५१) ऐ समितिका सचिव रामकुमारी देवी ५२) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा ५३) सपहि वडा नं. ६ देखि निकाल हुदै तिनघरिया टोल जाने सडक मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजय कुमार यादव ५४) ऐ समितिका सचिव रामबावु यादव ५५) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष पुनमदेवि यादव ५६) सवैला २ देखि धनुषाधाम सोनापुर जानेबाटो सम्म सडक मर्मत कार्य योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगदिश यादव ५७) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष राम कुमारीदेवी यादव ५८) ऐ समितिका सचिव महेश यादव ५९) बेङ्गा शिवपुर धनुषाधाम सडक निर्माण कार्य योजना उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष अमिरीकादेवी यादव ६०) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष जिवछीदेवी शाह ६१) ऐ समितिको सचिव संजिवकुमार महरा ६२) ठेरा कचरी वगधर सिचाई पैनी जिर्णोद्धार कार्य योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दसै शाह ६३) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष रामसेवक दास ६४) ठेरा कचरी वगधर सिचाई पैनी जिर्णोद्धार कार्य योजना उपभोक्ता		

		समितिका सचिव ईन्द्रकान्त झा ६५) ईटहर्वा भारत सिमा सडक मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष दलकु कवारी ६६) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष जैमुन खातुन ६७) ऐ समितिको सचिव महेश्वर पाण्डे ६८) ज.न.पा.१३ नमुना बस्ती कबर्डहल जानेवाटो मर्मत कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगविर राउत ६९) ऐ समितिका सचिव सत्यनारायण शाह ७०) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष अमृता राय ७१) लक्ष्मीनिया बनिगामा गजरिया सडक मर्मत कार्य योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष श्रवण कुमार यादव ७२) ऐ समितिको सचिव बिरेन्द्रकुमार यादव ७३) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष कालोदेवि यादव ७४) धनुषाधाम तेजनगर किसानपुर सडक मर्मत योजना को उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष योगकुमार यादव ७५) ऐ समितिको सचिव दामोदर चौहान ७६) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष निर्मला ठाकुर ७७) ज.न.पा. ९ साकेतनगर राम आशिष साहको घर जाने वाटो मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष प्रकाश मिश्र ७८) ऐ समितिको सचिव महेश यादव ७९) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष		

		सुमनकुमारी यादव ८०) वल्हागोठ वोर्डर देखि डुमरिया चोक सम्म सडक मर्मत कार्य योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष जमुनारायण यादव ८१) ऐ समितिको कोषाध्यक्ष देवनारायण साह ८२) ऐ समितिको सचिव सनेचरी देवी पासवान ८३) साकेतनगर ९ मा सडक मर्मत कार्य योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्याम सुन्दर राय ८४) ऐ समितिका सचिव अमित कुमार तिवारी ८५) ज.न.पा. ८ दशरथनगरमा सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनरुद कुमार शाह ८६) ऐ समितिका कोषाध्यक्ष विवाह कुमारी गुप्ता ८७) ऐ समितिका सचिव मनमोहन शाह		

५. गैरकानूनी लाभ हानी सम्बन्धी मुद्दा :

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादी	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१.	२०६९।५।७ २०६९।५।१५	१) जिल्ला धनुषा हठीपुर गा.वि.स. ६ घर भई जिल्ला कृषि कार्यालय सर्लाही अन्तरगत वरहथवा सेवा केन्द्रका प्राविधिक सहायक देवेन्द्र प्रसाद सिंह २) जिल्ला सर्लाही हजरीया ५ भई हाल ७ वस्ने मकै वाली पिडीत किसान गाउं संघर्ष समिति	मकै पीडित किसानहरूलाई राहत वितरण गर्दा अनियमितता गरि भ्रष्टाचार गरेको ।	१३,०८,४५८।९०

		हजरीयाको कोषाध्यक्ष तथा श्री कृष्ण वचत समूहको अध्यक्ष लखेन्द्र महतो ३) जिल्ला सर्लाही हजरीया गा.वि.स. ५ भइ हाल ७ बस्ने श्रीकृष्ण किसान बचत समूहको सचिव विरेन्द्र महतो		
२.	२०६९।५।२५ २०६९।५।३१	१) सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय वन निर्देशनालयका निर्देशक विजयराज पौड्याल २) डडेलधुरा जिल्ला वन कार्यालयका तत्कालीन वन अधिकृत धनीचन्द ठकुरी ३) ऐ का तत्कालीन वन अधिकृत कृष्ण प्रसाद वस्ती ४) ऐ का सहायक वन अधिकृत राजेश कुमार साह ५) ऐ का सहायक वन अधिकृत भोला प्रसाद चौधरी ६) ऐ का सहायक वन अधिकृत देवशरण यादव ७) ऐ का सहायक वन अधिकृत सुरेश प्रसाद सिंह ८) ऐ का सहायक वन अधिकृत बृद्धिराज भट्ट ९) ऐ का सहायक वन अधिकृत रामेश्वर खकुराल १०) ऐ का सहायक वन अधिकृत राम प्रसाद चौधरी ११) ऐ का फरेष्टर इश्वरी सिंह बोहरा १२) डडेलधुरा रौलेश्वर सा.ब.उ. समुहका अध्यक्ष वीर वहादुर महरा १३) ऐ का सचिव जङ्ग वहादुर सार्की १४) डडेलधुरा सिद्ध भगवती सा.ब.उ. समुहका अध्यक्ष राम वहादुर खडका १५) ऐ का सचिव धर्मराज धामी १६) डडेलधुरा वण्डाल हरियाली सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष डम्वर	डडेलधुरा जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी र विभिन्न १०८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूका पदाधिकारीहरू को मिलेमतोमा अनियमित रुपमा साल, सल्ला, खयर जस्ता महत्वपूर्ण काठहरू भारी परिमाणमा कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	४३,१०,१४,३७२।-

		वहादुर भाट १७) ऐ का सचिव धौल सिंह भाट १८) डडेलधुरा सिद्ध भगवती सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष प्रेम वहादुर साउद १९) ऐ का सचिव परुदेवी साउद २०) ऐ का अध्यक्ष मान वहादुर साउद २१) ऐ का सचिव कृष्ण लोहार २२) वैजनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष उद्धव वहादुर खडका २३) सल्लेरीवन सा.ब.उ. समूहका सचिव गोवर्द्धन ओली २४) दुर्गा भगवती सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष छविलाल घिमिरे २५) ऐ का सचिव तिलक वहादुर विष्ट २६) डडेलधुरा शैलेश्वरी सा.ब.उ. समूहका तत्कालीन अध्यक्ष गोरख वहादुर खाती २७) ऐ का तत्कालीन सचिव देव वहादुर धामी २८) डडेलधुरा मधुवन महिला सा.ब.उ. समूहका तत्कालीन अध्यक्ष केउरा धामी २९) डडेलधुरा घनुके सा.ब.उ. समूहका तत्कालीन अध्यक्ष तुलाराम धामी ३०) डडेलधुरा सल्लेरीवन सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष गंगानाथ ३१) डडेलधुरा धनुके सा.ब.उ. समूहका सचिव अम्मर वहादुर वोहरा ३२) डडेलधुरा सन्तोषी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष राम वहादुर धामी ३३) ऐ का सचिव लाल वहादुर दमाई ३४) डडेलधुरा खजुरानी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष लोक वहादुर वोहरा ३५) ऐ का सचिव गणेश वहादुर भण्डारी ३६) डडेलधुरा देवीधुरा महिला सा.ब.उ.		

		समूहका अध्यक्ष जानकीदेवी भाट ३७) ऐ का सचिव यूवादेवी तिमिल्सेना ३८) डडेलधुरा सिद्धिनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष रामवहादुर सुनारी ३९) ऐ का सचिव नरेन्द्र वहादुर खत्री ४०) ऐ का अध्यक्ष वजीर साउद ४१) ऐ का सचिव दीपक वहादुर साउद ४२) डडेलधुरा वैजनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष गोविन्द वहादुर विष्ट ४३) ऐ का सचिव दामी कुँवर ४४) डडेलधुरा त्रिशुली महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष खिनादेवी साउद ४५) डडेलधुरा भुवनेश्वरी महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष रम्भा भाट ४६) ऐ का सचिव देवकी भट्ट ४७) डडेलधुरा भागेश्वर सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष वीरमान धामी ४८) ऐ का सचिव रघुनाथ धामी ४९) डडेलधुरा एडिवन सा.ब.उ. समूहका सचिव प्रेम सिंह साउद ५०) ऐ का अध्यक्ष अर्जुनदेव भट्टराई ५१) डडेलधुरा समैजी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष शिवलाल कार्की ५२) डडेलधुरा एडिवन सा.ब.उ. समूहका सचिव गणेश वहादुर विष्ट ५३) डडेलधुरा कालिका महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष जानकीदेवी अवस्थी ५४) ऐ का सचिव देवकी बोहरा ५५) डडेलधुरा जगदम्वा महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष वहादुर कामी ५६) डडेलधुरा जानकी महिला सा.ब.उ.		

		समूहका अध्यक्ष वलिसिंह बोहरा ५७) ऐ का सचिव राज वहादुर भण्डारी ५८) डडेलधुरा रंगुनभीर महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष कैलसिंह धामी ५९) डडेलधुरा नागार्जुन महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष केशवदत्त पाण्डेय ६०) ऐ का सचिव मोहन प्रसाद भट्टराई ६१) डडेलधुरा नागार्जुन सा.ब.उ. समूहका कोषाध्यक्ष यज्ञराज भट्टराई ६२) डडेलधुरा समैजी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष कर्ण वहादुर चन्द ६३) ऐ का सचिव निलकण्ठ पाण्डेय ६४) डडेलधुरा महाकाली सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष जानकी देवी धामी ६५) ऐ का सचिव जानकी कुमारी महत ६६) डडेलधुरा नवदुर्गा सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष दान वहादुर धामी ६७) ऐ का सचिव ध्रुवराज भट्टराई ६८) डडेलधुरा रणकुची सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष मोहन वहादुर विष्ट ६९) ऐ का सचिव शुक्र वहादुर महत ७०) डडेलधुरा भागेश्वर सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष डुगरे सिंह ऐर ७१) ऐ का सचिव गणेश सिंह ऐर ७२) डडेलधुरा छाउडीदेउ सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष दिपेन्द्रराज पन्त ७३) डडेलधुरा समैजी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष रामसिंह साउद ७४) ऐ का अध्यक्ष गोविन्द भट्ट ७५) डडेलधुरा भागेश्वर सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष गोरे धामी ७६) ऐ का सचिव देववहादुर धामी		

		७७) डडेलधुरा पशुपति सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष गंगासिंह ठगुना ७८) डडेलधुरा सुनखर्क सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष देवीदत्त भट्ट ७९) ऐ का सचिव यादवसिंह वोहरा ८०) डडेलधुरा झिरकोट जिम्दार महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष मथुरादेवी साउद ८१) ऐ का सचिव दुर्गादवी वोहरा ८२) डडेलधुरा तालखोला चौतारी सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष अमर वोहरा ८३) ऐ का सचिव देववहादुर वोहरा ८४) डडेलधुरा मुडेपानी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष वहादुर सिंह साउद ८५) ऐ का सचिव अर्जुन बोहरा ८६) डडेलधुरा समैजी जनकल्याण सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष गगनसिंह भण्डारी ८७) डडेलधुरा समैजी जनकल्याण सा.ब.उ. समूहका सचिव चेतराज पाण्डेय ८८) डडेलधुरा भूमिराज खुदाकोट सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष दुर्गादेवी भट्टराई ८९) ऐ का सचिव ईश्वरीदेवी भट्टराई ९०) डडेलधुरा सिगास सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष गोविन्दसिंह धामी ९१) ऐ का सचिव पदमसिंह रावल ९२) डडेलधुरा जनचेतना सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष भवानीसिंह धामी ९३) ऐ का सचिव कमलसिंह धामी ९४) डडेलधुरा लाटादेउ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष भिमसिंह थलाल ९५) ऐ का सचिव कमलसिंह साउद ९६) डडेलधुरा प्रगतीशील सा.ब.उ. समूहको कार्य समितिका अध्यक्ष		

		किसन वहादुर धामी ९७) ऐ का सचिव राम वहादुर धामी ९८) डडेलधुरा भगवती महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष चम्पादेवी पार्की ९९) ऐ का सचिव पदमादेवी साउद १००) डडेलधुरा पंचवली महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष खेमवहादुर साउद १०१) ऐ का अध्यक्ष नरेन्द्र वहादुर साउद १०२) डडेलधुरा सिद्ध समैजी महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष धनवहादुर विष्ट १०३) ऐ का सचिव जनक वहादुर महरा १०४) डडेलधुरा सिद्ध सिद्धकेदार महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष लालवहादुर ओली १०५) ऐ का सचिव टिकाराम ओली १०६) डडेलधुरा सिद्ध भगवती सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष नरवहादर विष्ट अध्यक्ष १०७) ऐ का सचिव खेमवहादुर थापा १०८) डडेलधुरा भगवती महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष वेलमतीदवी रावल १०९) ऐ का सचिव चित्रादेवी वोहोरा ११०) डडेलधुरा सन्तोषी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष गोपाल वहादुर भण्डारी १११) ऐ का सचिव सुन्दरसिंह महरा ११२) डडेलधुरा सुरपाल सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष रमेश कुँवर ११३) ऐ का सचिव लाल बहादुर कुंवर ११४) डडेलधुरा वसन्त हरियाली सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष भानवहादुर कार्की ११५) ऐ का सचिव गगनसिंह कुँवर		

		११६) डडेलधुरा च्युरेनी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष रामवहादुर धामी ११७) ऐ का भु.पु. सचिव तेजवहादुर वोहोरा ११८) डडेलधुरा भवानीश्वरी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष लालसिंह सारु ११९) ऐ का सचिव दिपक कुमार राना मगर १२०) डडेलधुरा राधाकृष्ण सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष पदम वहादुर महरा १२१) ऐ का सचिव गणेश वहादुर वोहरा १२२) डडेलधुरा असिग्राम काष्ठ सप्लायर्सका प्रोप्राइटर सदावहार सा.ब.उ.समूहका सल्लाहकार धनवहादुर देउवा १२३) डडेलधुरा गंगामाला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष कृष्णदत्त भट्ट १२४) ऐ का सचिव दिपेन्द्र कुँवर १२५) डडेलधुरा शान्तिपुर सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष शिवदत्त भाट १२६) ऐ का सचिव राम वहादुर साउद १२७) डडेलधुरा भगवती सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष नरेन्द्र वहादुर महत १२८) ऐ का सचिव केशव बुढामगर १२९) डडेलधुरा भूमिराज सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष रमेश वहादुर कुँवर १३०) ऐ का सचिव हिरादेवी बोहरा १३१) डडेलधुरा महालक्ष्मी भवानी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष राम वहादुर बोहरा १३२) ऐ का सचिव हरिलाल बोहरा १३३) डडेलधुरा खहरे सा.ब.उ.समूहका अध्यक्ष फुङ दमाई १३४) ऐ का सचिव शिवदत्त भट्ट १३५) डडेलधुरा भगवती सा.ब.उ.		

		समूहका अध्यक्ष कर्ण वहादुर साउद १३६) ऐ का सचिव वृष वहादुर धामी १३७) डडेलधुरा नवदुर्गा सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष रामवहादुर कामी १३८) ऐ का सचिव वसन्तीदेवी विष्ट १३९) डडेलधुरा असीग्राम सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष मानवहादुर वुढामगर १४०) ऐ का सचिव तेजवहादुर धामी १४१) डडेलधुरा चिरासैनी सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी धामी १४२) ऐ का सचिव नन्दादेवी वोहरा १४३) डडेलधुरा मडेला समैजी सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष रती वहादुर विष्ट १४४) ऐ का सचिव शंकरनाथ १४५) डडेलधुरा वैजनाथ सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष कृष्णवहादुर वोहरा १४६) ऐ का सचिव देवेन्द्र वहादुर धामी १४७) डडेलधुरा कालिका सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष रामवहादुर वोहरा १४८) ऐ का सचिव कर्णवहादुर वोहरा १४९) डडेलधुरा गौरीशंकर सा.ब.उ. समूहको अध्यक्ष सुरत वहादुर वोहरा १५०) ऐ का सचिव दल वहादुर वोहरा १५१) डडेलधुरा डोगटी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष पदमवहादुर साउद १५२) ऐ का सचिव खेमवहादुर साउद १५३) डडेलधुरा दक्षिणकाली सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष मोहन सिंह मडै १५४) ऐ का सचिव खड्क वहादुर राउत १५५) डडेलधुरा सिद्धनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष टिकारामनाथ		

		१५६) ऐ का सचिव भवानीदत्त जोशी १५७) डडेलधुरा भैरवनाथ चुरे सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष मन्धिर सिंह धामी १५८) ऐ का सचिव महावीर धामी १५९) डडेलधुरा मधुसन्दरी सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष आशा धामी १६०) ऐ का अध्यक्ष अर्जुनसिंह वोहरा १६१) डडेलधुरा सिद्धनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष वहादुर सिंह महत १६२) ऐ का सचिव काजय वहादुर धामी १६३) डडेलधुरा भगवती महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष सुका जाग्री १६४) ऐ का सचिव राजमतीदेवी ठगुना १६५) डडेलधुरा त्रिसुले महिला सा.ब.उ. समूहका सचिव जोग्गीरी धामी १६६) ऐ का अध्यक्ष गोपीलाल ठगुन्ना १६७) डडेलधुरा वैजनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष काशिसिंह खडायत १६८) ऐ का सचिव गम्भीरसिंह भण्डारी १६९) ऐ का अध्यक्ष जस्मादेवी धामी १७०) ऐ का सचिव पदम वहादुर जाग्री १७१) डडेलधुरा लक्ष्मी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इन्द्रवहादुर नेगी १७२) ऐ का सचिव उमेश वहादुर घानुक १७३) डडेलधुरा सतरुपा महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष नन्ददेवी भट्ट १७४) ऐ का सचिव वीरदेव भट्ट १७५) डडेलधुरा सिद्धनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष हरिमान धामी १७६) ऐ का सचिव राजेन्द्र वहादुर		

		ठगुन १७७) डडेलधुरा सल्लेरीका सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष धन सिंह धामी १७८) ऐ का सचिव धन वहादुर वोहरा १७९) डडेलधुरा शान्तिकुञ्ज महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष जौमतीदेवी धामी १८०) ऐ का सचिव तारादत्त भट्ट १८१) डडेलधुरा सिद्धनाथ सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष गंगा धामी १८२) ऐ का सचिव प्रतापसिंह वोहरा १८३) डडेलधुरा झिलमिला चुरे सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष बुद्धि धामी १८४) ऐ का सचिव वीर वहादुर धामी १८५) डडेलधुरा सिद्ध सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष अर्जुनसिंह वोहरा १८६) ऐ का सचिव नर वहादुर धामी १८७) डडेलधुरा देउपाल सा.ब.उ. समूहका सचिव भजनसिंह मल्ल १८८) ऐ का अध्यक्ष सेरवहादुर सार्की १८९) डडेलधुरा महादेव सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष पदमराज अवस्थी १९०) ऐ का सचिव इश्वरी प्रसाद अवस्थी १९१) डडेलधुरा निरपाल महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष चन्द्रादेवी अवस्थी १९२) ऐ का सचिव जुनाराना अवस्थी १९३) डडेलधुरा उकाली महिला सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष टेकवहादुर देउवा १९४) ऐ का सचिव वीरवहादुर देउवा १९५) डडेलधुरा परिवन सा.ब.उ. समूहका अध्यक्ष पदमसिंह विष्ट १९६) ऐ का सचिव देवराज भट्ट		
३.	२०६९।६।१४	१) जिल्ला वन कार्यालय वर्दियाका तत्कालीन निमित्त जिल्ला वन	बर्दिया जिल्लामा वन	६५,३९,७४०।-

	२०६९।६।२२	अधिृत (हाल जि.व.का. महोत्तरीका स.व.अ.) प्रभुनाथ प्रसाद यादव २) ऐ का सहायक वन अधिकृत हाल जि.व.का. कास्कीमा कार्यरत हरिनारायण आचार्य ३) ऐ का सहायक वन अधिकृत सुरजनिधी तिवारी ४) ऐ का सहायक वन अधिकृत हाल जि.व.का. कञ्चनपुर श्याम नारायण झा ५) ऐ का सहायक वन अधिकृत बोध वहादुर कुँवर ६) ऐ का सहायक वन अधिकृत ललन कुमार झा ७) ऐ का रेञ्जर विष्णु प्रसाद योगी ८) ऐ का रेञ्जर उपेन्द्र गिरी ९) बर्दिया ललै सा.व.उ.स. का अध्यक्ष चुडुवा थारु १०) ऐ का सचिव प्रदेशी थारु ११) बर्दिया गणेशपुर सिसनिया सा.व.उ.स. का सचिव धनीराम थारु १२) ऐ का अध्यक्ष फुलकुमारी थारु १३) बर्दिया दुर्गा सा.व.उ.स. का अध्यक्ष विन्तिराम थारु १४) ऐ का सचिव सन्तराम परियार १५) बर्दिया प्रगतिशील महिला सा.व.उ.स. का अध्यक्ष चहरी थारु १६) ऐ का सचिव तुलसी बोहरा १७) बर्दिया चमेली गौरी सा.व.उ.स. का अध्यक्ष भंगीलाल थारु १८) ऐ का सचिव कन्हैया राम चौधरी १९) बर्दिया सोनाहाफाँटा सा.व.उ.स. का अध्यक्ष राजुराम चौधरी २०) ऐ का सचिव रामचरण चौधरी २१) बर्दिया गणेश सा.व.उ.स. का	कर्मचारी र विभिन्न ८ सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलोमतोमा अनियमित रुपमा साल, सिसौ, खयर जातका मूल्यवान काठ कूल परिमाण ६,२६४।०२ क्यू.फि. कटानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	

		अध्यक्ष बुधना थारु २२) ऐ का सचिव चन्द्रवहादुर थारु २३) बर्दिया टेलवा सा.व.उ.स. का अध्यक्ष ओंमप्रकाश थारु		
४.	२०६९।९।८ २०६९।९।१७	१) जिल्ला सप्तरी वचनाहा गा.वि.स. १ भई हाल जि. काठमाडौं तिनथाना गा.वि.स. ५ बस्ने जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीका जिल्ला वन अधिकृत शेखर कुमार यादव २) जिल्ला सिन्धुली कमलामाई न.पा. ९ वस्ने ऐ का उप सचिव (प्रा.) हेम वहादुर कार्की ३) जिल्ला सर्लाही सलेमपुर गा.वि.स. ३ भइ ऐ का सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण यादव ४) जिल्ला.सर्लाही हरीपूर्वा ६ घर भइ ऐ का रेन्जर अनिल कुमार शाह ५) जिल्ला.सिरहा गौरीपुर गा.वि.स. १ लालवन्दी रेञ्जपोष्टका वनरक्षक विपिन चन्द्र सिंह ६) जिल्ला महोत्तरी महोत्तरी गा.वि.स. ८ भइ ऐ का वनरक्षक शत्रुघन ठाकुर ७) जिल्ला धनुषा गा.वि.स. ४ भइ ऐ का वनरक्षक रामानन्द कुसैत थारु ८) जिल्ला सर्लाही शनीगन्ज गा.वि.स. २ भइ ऐ का वनरक्षक धुब वहादुर फुयाल ९) जिल्ला सर्लाही परवानीपुर गा.वि.स. १ ब्रम्हस्थान सा.व.उ.स. सर्लाहीका अध्यक्ष चन्दमान वजु तामाङ १०) ऐ का उपाध्यक्ष लाल वहादुर धलान ११) ऐ का सचिव भोज वहादुर थापा १२) ऐ का सह-सचिव राम वहादुर थिङ	सर्लाही जिल्लाको ब्रम्हस्थान सामुदायिक वन फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	१,०२,९७,८४५।७५

		१३) ऐ का कोषाध्यक्ष इन्द्रवहादुर थिङ १४) जिल्ला सर्लाही रानीगञ्ज गा.वि.स. ४ का (हाल लालवन्दी गा.वि.स. १ वस्ने) एक्जाभेटर मालिक तुलसीराज घिमिरे १५) जिल्ला सर्लाही लालवन्दी गा.वि.स. २ का एक्जाभेटर मालिक वावुलाल तामाङ्ग १६) जिल्ला सर्लाही लालवन्दी गा.वि.स. २ वस्ने एक्जाभेटर मालिक हेमलाल घिसिङ्ग १७) जिल्ला धनुषा वाहुनमारा गा.वि.स. ५ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. लालवन्दी १ बस्ने काठ व्यवसायी सुरेश कोईराला १८) जिल्ला सर्लाही लालवन्दी गा.वि.स. १ वस्ने काठ व्यवसायी देवु तोलुछे १९) जिल्ला सर्लाही लालवन्दी गा.वि.स. १ का काठ व्यवसायी विमल ढुङ्गाना २०) जिल्ला सर्लाही लालवन्दी गा.वि.स. २ वस्ने ट्राक्टर चालक अकल बहादुर लामाको छोरा कर्ण वहादुर बल २१) जिल्ला सर्लाही लालवन्दी गा.वि.स. ४ वस्ने काठ व्यवसायी तिलक लामा २२) जिल्ला सर्लाही लालवन्दी गा.वि.स. २ वस्ने काठ व्यवसायी विर्खे सुनार		
५.	२०६९।१२।१९ २०६९।१२।२२	जिल्ला महोत्तरी सुगाभवानीपट्टी गा.वि.स.१ बनौलीका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव शत्रुघन मिश्र (हाल जि.महोत्तरी गा.वि.स. महदैया तपनपुरका गा.वि.स. सचिव)	सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता गरी भष्टाचार गरेको ।	२,१७,४००।-
६.	२०७०।१।९	जिल्ला धनुषा गा.वि.स. कुर्ता वडा नं. १ बस्ने धनुषा सखुवा महेन्द्रनगर	सामाजिक सुरक्षा भत्ता	५,०३,०००।-

	२०७०।२।२	गा.वि.स. का सचिव रामपुकार यादव ।	अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	
७.	२०७०।३।६ २०७०।३।१३	१) जिल्ला महोत्तरी गा.वि.स. सोनामाई वडा नं. ५ का जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने जिल्ला धनुषा सिनुरजोडा गा.वि.स. का सचिव भरत कुमार यादव । २) जिल्ला धनुषा गा.वि.स. नौवाखोर प्रसाही वडा नं. ४ बस्ने धनुषा देवपुरा रुपैठा गा.वि.स.का कार्यालय सहायक अनिल कुमार मिश्र । ३) जिल्ला धनुषा गा.वि.स. कजरा रमौल ७ वतन भई हाल गा.वि.स. कजरा रमौल ८ बस्ने सोनफी यादवको छोरा जिल्ला धनुषा सिनुरजोडा गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक ब्रम्हदेव यादव ।	सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	४,६०,८००।-

६. गैरकानुनी सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादी	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम
१.	०	०	०	०

७. राजस्व हिनामिना सम्बन्धी मुद्दा :

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादी	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१.	२०६९।५।१७ २०६९।६।४	१) जिल्ला मोरङ विराटनगर उ.म.न.पा. १४ वस्ने नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखाको प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप कुमार नकर्मी । २) ऐ.ऐ. वस्ने नेपाल टेलिकम विराटनगर शाखाकी प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठ ।	राजश्व महसुल हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरेको ।	१,८४,५०,०६८।९६

८.विविध मुद्दा

क्र. सं.	आयोगको निर्णय/मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादी	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१.	२०६९।६।१८ २०६९।६।२६	१) जिल्ला पर्सा जितपुर गा.वि.स. ६ घर भई .मोरङ विराटनगर उ.म.न.पा. १३ बस्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायका डिन डा.रामकुमार सिंह २) जिल्ला तनहुँ केशवटार १ घर भई झापा दमक न.पा. १० बस्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायका सहप्राध्यापक डा.मुक्तिनाथ भट्टराई ३) जि.मोरङ शनिश्चरे गा.वि.स. ३ वस्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायका शिक्षण सहायक नवीन भट्टराई	उत्तरपुस्तिका कोडिङ समेतको अनियमित कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	३,२८,९५०।-

यसरी आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगबाट अभियोजन गर्न निर्णय गरिएका मुद्दाहरूमा जम्मा **रु.५३,७०,०९,३६६।७४ (त्रिपन्न करोड सत्तरी लाख नौ हजार तीन सय छैसट्ठी रुपैयाँ र पैसा चौहत्तर मात्र)** बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

८. आर्थिक वर्ष २०६९।७० को असुलउपर सम्बन्धी विवरण :

सि.नं.	विवरण	जम्मा रकम (रु.)
१.	अनुसन्धान भएपछि असुल भएको	४३,६२,६९३।०९
३	असुल उपरको लागि लेखी पठाइएको	३,९३,३७,३८१।६८
	जम्मा :	**४,३७,००,०७४।७७**

यसरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई हानी नोक्सानी पु-याएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट भरिभराउ गर्ने क्रममा रु.४३,६२,६९३।०९ असुल उपर भएको र आयोगको निर्णयबाट अनुसन्धानको क्रममा असुल उपरको लागि लेखि पठाइएको रु.३,९३,३७,३८१।६८ गरी कुल रु.४,३७,००,०७४।७७ असुल उपर सम्बन्धी कारबाही गरिएको छ ।

९.सार्वजनिक जग्गा सरकारी कायम सम्बन्धी विवरण :

(क) नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको

सि.नं.	जग्गाको विवरण	नेपाल सरकारको नाममा		
		कायम गर्न लेखी पठाइएको क्षेत्रफल	कायम भएको क्षेत्रफल	जम्मा क्षेत्रफल
१	उपत्यकाभित्र (रोपनी)	२०-०-२-०	९२-१४-०-२	११२-१४-२-२
२	उपत्यकाबाहिर (रोपनी)	४२-१५-१-२	४४-१५-१-१	८७-१४-२-३
	जम्मा	**६२-१५-३-२**	**१३७-१३-१-३**	**२००-१२-१-१**

१०. प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत भएका काम कारबाही :

मिति २०६३।१०।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलहरूलाई तोकिएको शर्त बमोजिम आयोगको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा पाँच विकास क्षेत्र स्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यसम्बन्धी ४४८ वटा उजुरी परेकोमा जम्मा १४५ वटा फछ्यौंट भई ३०३ वटा फछ्यौंट हुन बाँकी रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी २,१४१ वटा उजुरी परेकोमा जम्मा ९०० वटा फछ्यौंट भई १,२४१ वटा फछ्यौंट हुन बाँकी नै रहेको विवरण प्राप्त हुन आएको छ । यसरी हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट भएको कार्य सम्पादन आशातीत रूपमा प्रभावकारी रहेको देखिदैन । यस सम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक अनुसूची ७ र ८ मा दिइएको छ । आयोगमा परेका कुल उजुरी र फछ्यौंटको संख्यात्मक विवरण अनुसूची ९ र १० मा दिइएको छ भने मुद्दा जितहारको स्थिति अनुसूची १२ मा दिइएको छ ।

परिच्छेद -३
अभियोजन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बन्धमा चलेका कारबाही र त्यस सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा मुद्दा चलाउने भनी आयोगबाट निर्णय भई समयाभावले मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका १६ र आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा मुद्दा चलाउने भनी निर्णय भएका ८३ मध्ये ७७ समेत ९३ मुद्दाहरूमा कसुरदार देखिन आएका अभियुक्त विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंसमक्ष दायर गरिएका मुद्दाहरूको विवरण निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ :-

१. शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, सुर्खेत अन्तर्गतको ठेक्का तथा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना अन्तर्गत जाजरकोट दैलेख जिल्लाको दसेरा-मार्पिन-बेसटाडा खण्डको ठेक्का समेत तीनवटा ठेक्काहरूमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले ठेक्का नं. १० र १२ का सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिमा वसी ठेकेदारहरूसँग हुनुपर्ने मानवश्रोत, साधन, औजार, मेसिन र ढुवानी साधन आदि समेत आवश्यक मात्रामा नभएको भन्ने मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदा हुँदै पनि परिणाममा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भनी मैनाचुली/सुरुची जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको । मैनाचुली/सुरुची जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरेकोमा जेभीको स्वामित्वमा संलग्नता नै नभएका नवराज सापकोटाको नाममा सम्झौता गर्न आउन भनी पत्र जारी गरी सम्झौता गरी सोही दिन कथित ठेकेदार राजविन्द्र प्रताप सापकोटालाई कार्यादेश दिएको, दुबै ठेक्कामा दुई दिनको फरकमा दुई पटक पेश्की दिएको, बोलपत्रसाथ पेश गरेका कागजातहरू सर्वसाधारणले अध्ययन गर्दा पनि शंकास्पद देखिने अवस्थाको भएको, ठेकेदारका तर्फबाट जारी भएको बैंक जमानत आफैंले रोक्का राख्न बैंकलाई पत्राचार गरेको देखिएबाट सो ठेक्काहरूमा पेश भएका कागजात र छाप दस्तखतहरू नक्कली भएको भन्ने कुरा निजलाई जानकारी भएको भन्ने प्रमाणित हुन आएको अवस्थामा उक्त ठेक्का रद्द गर्नुपर्नेमा नगरी रनिङ विल समेत भुक्तानी दिएबाट जानी जानी बदनियतपूर्वक मैनाचुली/सुरुची जेभीका कथित ठेकेदार राजविन्द्र प्रताप सापकोटालाई नै ठेक्का दिने नियतबाट सम्पूर्ण काम कारबाही गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ठेक्का नं. १० को रु.५४,३६,६१२।२० र ठेक्का नं.१२ को रु. १,४४,२२,००२।१४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २५,८१,६१९।८६ समेत गरी कुल रु. २,२४,४०,२३४।२० को बोलपत्र स्वीकृत गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफू स्वयं समेतलाई लाभ पुऱ्याउने कार्य गरेको देखिएको । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतका इन्जिनियर मनोज नकर्मी, लेखा अधिकृत तुलाराम तिवारी, शाखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, इन्जिनियर निरखबहादुर हमाल र सव इन्जिनियर मनोजकुमार यादवले ठेक्का नं. १० र १२ का सम्बन्धमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रही राजविन्द्र प्रताप सापकोटासँग मिलेमतो गरी सम्बन्धित फर्मले सही छाप नै नगरेको कागजातलाई आधार मानी मूल्यांकन गरेको, प्रस्तावित जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता, अनुभव पुष्टि गर्ने कागजात, र नियुक्ती पत्रमा दस्तखत नभएकोलाई पनि स्वीकार गरी मूल्यांकन गरेको, उपकरणहरू मेकानिकल इन्जिनियरबाट चालु हालतमा भएको भनी प्रमाणित नभएको, कार्यसूची पेश नगरेको, एउटै साधन स्रोतलाई ठेक्का

नं.१० र १२ का दुईवटै ठेक्कामा मूल्यांकन गरेको, भवन निर्माणका लागि नभै नहुने Wooden formwork र Metal props जस्ता सामानहरू समेत नभएको भनी प्रतिवेदनमा लेख्दा लेख्दै पनि मैनाचुली/सुरुची जेभीको प्रस्तावलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भनी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वातावरण तयार गरी गराई ठेक्का नं. १० र १२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी कुल रु. २,२४,४०,२३४।२० नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफूहरू समेतलाई लाभ पुऱ्याएको । पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग योजनाका प्रमुख दिनेशप्रकाश बस्नेतले मैनाचुली/सुरुची/मजदुर जेभी को बोलपत्रमा मूल्यांकन आधार बमोजिम हुनु पर्ने मानव स्रोतसाधन, उपकरण, औजार, मेसिन, ढुवानीका साधनहरू नहुँदा नहुँदै पनि मूल्याङ्कन समितिबाट न्यूनतम मूल्याङ्कित र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएकोले स्वीकृत हुन मनासिब भनी मूल्याङ्कन गराई आफूले स्वीकृत गरी कार्य संचालन (मोविलाइजसन) पेश्की समेत भुक्तानी दिएको, मिति २०६७।८।२७ मा कार्यसम्पादन जमानत बापतको रु. ४,७४,०००।- र अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको रु. १६,७६,०००।- यथाशीघ्र योजनाको नाममा पठाइदिन भनी नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पत्र लेखेको देखिएबाट नक्कली छाप दस्तखत प्रयोग गरी ठेक्का लिए दिएको भन्ने कुरा निजलाई जानकारी भएको भन्ने प्रमाणित हुन आएको, यस्तो अवस्थामा उक्त ठेक्का रद्द गर्नुपर्नेमा जानी जानी बदनियतपूर्वक सो ठेक्काको म्याद थप गरेको देखिएबाट निजले बदनियत साथ जेभी सम्झौता र अख्तियारनामा समेत सम्पूर्ण कागजात किर्ते र नक्कली खडा गरी गराई सोही आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी कुल रु. ९४,७०,३१३।७२ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने लगायतका कार्य गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफू समेतलाई लाभ पुऱ्याएको देखिएको ।

पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग योजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद भण्डारी, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय, इन्जिनियर भानु जोशी र लेखा अधिकृत केशरबहादुर साउदले मूल्यांकन आधार बमोजिम हुनुपर्ने मानव स्रोत साधन, उपकरण, औजार, मेसिन र ढुवानी साधनहरू नहुँदा नहुँदै पनि त्यस्तो फर्मलाई स्वीकार गरी मूल्यांकनमा अंक दिएको, बोलपत्र र सोसाथ पेश भएका अधिकांश कागजातहरूमा फर्मको छाप नै नलगाई दस्तखत समेत नगरी पेश गरेकोलाई स्वीकार गरेको, मजदुर कन्स्ट्रक्सनले पेश गरेका अधिकांश कागजातहरू नांगो आँखाले हेर्दा नै नक्कली देखिने अवस्थाका भएकोमा त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई जानीजानी प्रतिवादी राजविन्द्र प्रताप सापकोटा र लाक्पा शेर्पा समेतसँग मिलेमतो गरी बोलपत्रको गलत मूल्यांकन र स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरी मूल्य अभिवृद्धि कर समेत कुल रु. ९४,७०,३१३।७२ को बोलपत्रको स्वीकृत र सम्झौता गर्ने गराउने लगायतका कार्य गरी नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी र आफू समेतलाई लाभ पुऱ्याएको देखिएको ।

राजविन्द्र प्रताप सापकोटाले आफूलाई मजदुर कन्स्ट्रक्सनको प्रोप्राइटर हुँ भनी उल्लेखित तीनवटै ठेक्काहरूमा कम्पनी प्रोफाईल, नोटरी पब्लिकको छाप र दस्तखत किर्ते गरी झूठा किर्ते कागजातहरू तयार गरी पेश गरेको, ठेकेदारसँग नभएका औजार, उपकरण, सामग्री, ढुवानी साधन र मानवश्रोत छ भनी कम्पनी प्रोफाइल तयार गरी नोटरी पब्लिकको किर्ते छाप लगाई नोटरी पब्लिकको दस्तखत पनि आफै स्वयंले गरी कार्यालयमा पेश गरेको, अनुभव तर्फ गर्दै नगरेको कामलाई गरेको भनी काल्पनिक आयोजनाहरूको नाम राखेको र कतिपय न्यून अंकको ठेक्का पट्टा गरेकोमा पनि उच्च अंक देखाई झूठा विवरण लेखी कागजात पेश गरेको, सो कुरामा निज सावित हुनुका साथै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन समेतबाट प्रमाणित भएकोले उल्लेखित तीनवटै ठेक्काहरू गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गर्ने बदनियतले कार्यालय/योजनाका प्रमुख समेत अन्य कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो तीनवटै

ठेक्काबाट मूल्य अभिवृद्धि कर समेत कुल रु. ३,१९,१०,५४७९२ आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको देखिएको ।

सुरुची कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर रणधिर तुम्वाले जेभी सम्झौता, अख्तियारनामा लगायतका कागजातहरूमा सुरुचीका तर्फबाट भएको दस्तखत आफ्नो होइन भनी आयोगमा बयान र सनाखत गरी दिएको भए पनि राजविन्द्र प्रताप सापकोटालाई मैनाचुली निर्माण सेवा प्रा.लि. र सुरुची कन्स्ट्रक्सनको कागजात र कम्पनी प्रोफाइल दिएको र ठेक्का नं. १०,१२ र ४-२६ मा बोलपत्र पेश गर्न मौखिक स्वीकृति दिएको हुँ भनी बयान दिएको, निजको मिलेमतो नभएको भए ठेक्का स्वीकृतिको आसयपत्रको सूचना दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुँदा सो कुराको जिकिर लिई सम्बन्धित निकायमा जानु पर्नेमा त्यसो गरेको नदेखिएको, निजले दिएको सोही कागजात पेश गरी राजविन्द्र प्रताप सापकोटा समेतले ठेक्का प्राप्त गरी रकम समेत भुक्तानी लिएको हुँदा रणधिर तुम्वा समेतको मिलेमतो देखिएको ।

मैनाचुली निर्माण सेवा प्रा.लि. का संचालक मदनकुमार अधिकारीले राजविन्द्र प्रताप सापकोटासँग मिलेमतो गरी ठेक्का नं.१०, १२ र ४-२६ का निमित्त आफ्नो नामको मैनाचुली निर्माण सेवा प्रा.लि.का कागजातहरू उपलब्ध गराएको र सो ठेक्काहरूको आशयपत्रको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदा जानकारी भएको अवस्थामा स्वीकार गरी बसी बदनियत साथ ठेक्का प्राप्त गरे गराएबाट यिनको समेत संलग्नता पुष्टि भएको ।

लाक्पा शेर्पाले राजविन्द्र प्रताप सापकोटासँग मिलोमतो गरी पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग सडक योजनाबाट आह्वान गरेको सडक निर्माण कार्यमा बदनियत साथ कथित मैनाचुली/सुरुची/मजदुर जेभी खडा गरी e-Bid द्वारा बोलपत्र पेश गर्नुका साथै सो बोलपत्रहरूमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू झूठा र नक्कली तयार गरी जेभीको छाप र दस्तखत समेत नक्कली र किर्ते बनाई कार्यालयमा कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी बोलपत्र स्वीकृत गरी गराई सम्झौता गरी मोविलाइजेशन पेश्की र पहिलो र दोश्रो रनिङ बिलको भुक्तानी लिन सफल भएको देखिएको, e-Bid गर्दाको कागजात र ठेक्का सम्झौतापत्रमा भएको दस्तखत आफ्नो होइन भनी बयान गरेकोमा अख्तियारनामामा भएको दस्तखतलाई स्वीकार गरी सनाखत गरिदिएको र रनिङ बिल बापतको रकम बुझिलिएको अवस्थामा बीचको प्रक्रियामा भएको दस्तखतलाई आफूले गरेको होइन भनी झूठो बयान दिएको पुष्टि भएबाट निजले उक्त ठेक्काको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत कुल रु. ९४,७०,३१३।७२ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गराउने लगायतका कार्य गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफूसमेतलाई लाभ पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरेको देखिएको ।

नवराज सापकोटाले ठेक्का नं. १० र १२ का सम्बन्धमा प्रतिवादीहरू मध्ये राजविन्द्र प्रताप सापकोटा, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी कथित मैनाचुली/सुरुची जेभी खडा गरी सो जेभीको तर्फबाट आफूले बोलपत्र खरिद गरी पेश गर्नुका साथै किर्ते अख्तियारनामा खडा गरी ठेक्का सम्झौता गरी पाउँ भनी कार्यालयमा निवेदन दिई ठेक्का सम्झौता गरी पेश्की रकम समेत भुक्तानी लिई, दिई, दिलाई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी र आफूहरूलाई लाभ पुऱ्याएको देखिँदा प्रतिवादीहरूको उल्लेखित कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुँदा प्रतिवादीहरू बिष्णुप्रसाद शर्मा, दिनेशप्रकाश बस्नेत, रणधिर तुम्बा, मदनकुमार अधिकारी, लाक्पा शेर्पा र नवराज सापकोटा उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), ८ र १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ३(१)(झ), ८ र १७ बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय समेत हुन, प्रतिवादीहरू मनोज नकर्मी, तुलाराम तिवारी, लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, निरखबहादुर हमाल, मनोजकुमार यादव, कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाशभक्त

उपाध्याय, भानु जोशी र केशरबहादुर साउद उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), ८, १७ र २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ३(१)(झ), ८, १७ र २२ बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय समेत हुन र प्रतिवादी राजविन्द्र प्रताप सापकोटा उपर ऐ. ऐनको दफा ३(१)(झ), ८, ११ र १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ३ (१)(झ), ८, ११ र १७ बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय समेत हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२. वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका टेक्निसियन खगेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सेवामा प्रवेश पाउने मनशायले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं भूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।२९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३. उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडमा कार्यरत बरिष्ठ सहायक श्री तुलसीराम ढुंगानाले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं भूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।२४ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।३० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४. श्री सरस्वती प्रा.वि. शंकरपुर, सुनसरीका प्र.अ. बालकृष्ण मेहताले सुविधा लिने प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं भूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।२९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।३० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५. मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय, झापामा समुदाय परिचालक (सहायक स्तर चौथो तह) पदमा कार्यरत कोकीला ओलीले बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धितत निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली एवं भूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।३२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६. ललितपुर जिल्ला कुपण्डोल स्थित मनोजकृष्ण श्रेष्ठको घरमा Future Business Investment Pvt. Ltd. कम्पनि स्थापना गरी VOIP call bypass गर्ने प्रकाशकुमार पवनले प्रहरीले पक्राउ

गर्दा छुटकारा पाउन रु. ५ लाख दिन खोजेको विषय उपर अनुसन्धान हुँदा आफू पक्राउ परेपछि सोबाट छुटकारा पाउन वरामद भएको रु. ५ लाख प्रहरी कर्मचारीलाई दिन निकालेको होइन भनी निज प्रकाशकुमार पवनले आयोग समक्ष इन्कारी बयान दिए तापनि मिति २०६८।२।१२ मा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ललितपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्तासमक्ष बयान गर्दा VOIP call bypass अवैध भएको तथा प्रहरीहरू आई छापा मारी मलाई नियन्त्रणमा लिएकोले छुटकारा हुन्छु की भनी नगद रु. ५ लाख प्रहरीलाई दिन भनी निकालेकोमा प्रहरीले नलिई नगद रु. ५ लाख सहित पक्राउ गरी ल्याएको हो भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको र मिति २०६८।२।१० मा भएको खानतलासी एवं बरामदी कार्यमा खटी गएका प्रहरी नायव निरीक्षक नरेशबहादुर शाही र प्रहरी सहायक निरीक्षक तिलकबहादुर कार्की समेतले केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको संयुक्त टोलीले प्रकाशकुमार पवन बसेको कोठा खानतलासी गर्ने क्रममा निजले रु. ५ लाख निकाली मलाई बचाई दिनुहोस्, पक्राउ नगर्नुहोस् भनी घूसको रूपमा दिन भनी देखाएकोमा हामी संयुक्त टोलीले लिन नमाने पछि पुनः आफ्नो घर्रामा नै राखेकामा पछि उक्त रकम बरामद गरिएको हो भनी किटानी साथ बयान गरेको समेतबाट निज प्रकाशकुमार पवनले आफू पक्राउ पर्नबाट बच्न राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई घूस दिई प्रलोभनमा पार्ने दुष्प्रयास गरेको स्पष्ट हुन आएकोले निजको यस्तो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(४) को कसुर भएको हुँदा प्रतिवादी प्रकाशकुमार पवनलाई सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम विगो जफत गरी विगो बमोजिम जरिवाना र ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) अनुसारको सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७. श्री ज्ञान सागर दलित प्राथमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक रामाशिष बैठाले शिक्षक पदमा नियुक्ति पाई लाभ वा सुविधा लिने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।३१को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।११ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८. संजिवनी उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पूर्णबहादुर कार्कीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।१४ मा मुद्दा दायर गरिएको ।

९. जिल्ला विकास समिति, रौतहटका इन्जिनियर सुरेन्द्रप्रसाद यादवले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा

१२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।२७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१०. संजिवनी उच्च माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिका पूण्यवती घलेले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

११. सर्लाही जिल्लाका मकै पीडित किसानहरूको लागि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईएको राहत सामग्रीहरू वितरणका लागि हजरीया गा.वि.स.७ का पीडित किसानहरूको नामावली तथा क्षतीको विवरण संकलन गर्ने क्रममा कृषक संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष लखेन्द्र महतो, सदस्य वीरेन्द्र महतो र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सर्लाहीका प्राविधिक सहायक देवेन्द्रप्रसाद सिंह समेतको मिलेमतोमा पीडित नभएका नक्कली किसानहरूको नामावली तथा क्षतिको विवरण संकलन गरी सोही विवरण अनुसार राहत सामग्री वितरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीको मिति २०६७।१०।१२ गतेको पत्रद्वारा हजरीया गा.वि.स.७ मा १७५ जना किसान पीडित भएको भनी तथ्यांक संकलन भई उक्त तथ्यांकमा स्थानीय संघर्ष समितिले दस्तखत गरी प्राविधिक सहायक देवेन्द्रप्रसाद सिंह मार्फत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा बुझाएकोमा पछि निज प्राविधिक सहायकले १७२ जना किसानको ५६२ विगाहा जमिनमा लगाएको मकै बाली क्षति भएको भनी नक्कली तथ्यांक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पेश गरेको र उक्त सूची अनुसार राहत वितरण गर्दा रु.१३,०८,४५८।९० हुने भनी खुलाई आएको देखिएको, संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष लखेन्द्र महतो र सदस्य बीरेन्द्र महतोले आफ्नो बयानमा १७२ जना किसानको ५६२ विगाहा जमिनमा लगाएको मकै बाली क्षती भएको भनी तथ्यांक विवरण तयार गरी प्राविधिक सहायकलाई दिएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको र प्राविधिक सहायकले आफूले लखेन्द्र महतो र बीरेन्द्र महतोले तयार गरी ल्याएको झूठा तथ्यांक एवं विवरण लिई कार्यालयमा पेश गरेको भनी बयानमा उल्लेख गरेका, त्यसैगरी राहत वितरणको सूचि मगाई छानबिन गर्दा सूचीको पछाडि संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूको दस्तखत भएको सूचीलाई आधिकारीक मानी पदाधिकारीहरूको दस्तखत नभएको सूचीलाई आधिकारीक होइन भन्ने यकिन गरिएको, दोश्रो अनाधिकृत सूचीका किसानहरूले राहत नपाउनु पर्नेमा १७२ जना किसानको ५६२ विगाह जमिनको लागि मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्दा अनुमानित रु. १३ लाख बढी खर्च भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुप्रसाद कोईरालाले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको समेतबाट कृषक संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष लखेन्द्र महतो, सदस्य बीरेन्द्र महतो र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक देवेन्द्रप्रसाद सिंह समेतको आपसी मिलेमतोमा पीडित नै नभएका १७२ नक्कली किसानहरूको विवरण संकलन गरी सोही विवरण अनुसार राहत वितरण गरी जम्मा रु.१३,०८,४५८।९० नेपाल सरकारलाई बदनियतसाथ हानी नोक्सानी पुऱ्याएको देखिँदा प्रतिवादी देवेन्द्रप्रसाद सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) र १७ को कसुरमा सोही दफा ८(३) र १७ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (च) बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादीहरू लखेन्द्र महतो र बीरेन्द्र महतोलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा सोही

दफा ८ (४) बमोजिम सजाय गरी विगो रु.१३,०८,४५८।९० प्रतिवादीहरू तीनैजनाबाट नेपाल सरकारलाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१२. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत अञ्चल प्रहरी कार्यालय, राप्ती, दाङमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक नन्दकुमारी खड्काले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।१९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१३ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्की अन्तर्गतका मातृ शिशु कार्यकर्ता कल्पना घिमिरेले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।२९को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।२० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१४. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका मातृ शिशु कार्यकर्ता सीतादेवी कोइरालाले सेवास्तर वृद्धिका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१।२१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।२० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१५. कृषि विकास बैंक अन्तर्गत सिरहाका लेखापाल दिपेन्द्रकुमार ठाकुरले सेवा प्रवेश गर्ने प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।२४ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।१८ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१६. भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग अन्तर्गतका सहायक भू-संरक्षण अधिकृत माधवराज शर्मा अनियमित रूपमा सेवा प्रवेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट हुँदा नेपाल कृषि सेवा, बाली समूहको रा.प.तृ. श्रेणीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।६।५ को निर्णयले सरुवा भएका भनिएका माधवराज शर्माले भूमिगत जलश्रोत विकास समितिबाट मिति २०४२।५।२५ मा म्यादी पदमा नियुक्ति पाई मिति २०५६।९।१९ मा अवकाश भएकोमा २०५७

सालमा पहिलेका कागजात पेश गरी अवकाश पाएको नदेखाई स्थायी कर्मचारीको पदमा फाजिलमा परेकोले पदस्थापनाको लागि निवेदन दिएको भन्ने आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयले अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार राखी बागमती एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन आयोजनामा खटाइएको र तत्पश्चात विभिन्न कार्यालयहरू हुँदै २०६८ सालसम्म जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरू अन्तर्गत कार्यरत रहेको, निजले स्थायी नियुक्तिको पत्र, सिटरोल, कर्मचारी संकेत नम्बर समेत पेश गर्न नसकेकोले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन नआई झूठा कागजात तयार गरी सरकारी सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीमा प्रवेश गरी मिति २०५७।६।५ देखी मिति २०६८ श्रावण मसान्तसम्म तलब, भत्ता रु.१४,६४,४७७।५२, कर्मचारी संचयकोष दस प्रतिशत र थप समेत रु. २,९२,८९५।५० गरी जम्मा रु. १७,५७,३७३।०२ गैर कानूनी रूपमा भुक्तानी लिएको देखिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५, १६ र १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५, १६(१) र १७ बमोजिम बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय समेत हुन माग दावी लिई आयोगको मिति २०६९।४।१४ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।२५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१७. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, अछाम वितरण केन्द्रमा सुपरभाइजर (पाँचौं तह) मा कार्यरत वीरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित परिषदबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।२७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१८. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासी अन्तर्गत हुप्सेकोट प्राथमिक विद्यालय, देउरालीका अस्थायी शिक्षक लक्ष्मी पाण्डेले अस्थायी नियुक्तिको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित परिषदबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।२८ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

१९. कृषि विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीका लेखापाल शान्तिदेवी उपाध्यायले शुरु नियुक्ति लिने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।२८ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।२८ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२०. साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रेमदेवी मालाकारले बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त

पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।३१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२१. डडेल्धुरा जिल्लाका सामुदायिक वनहरूमा क्षेत्रीय वन निर्देशक, जिल्ला वन अधिकृत लगायत वन कर्मचारीहरू र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू समेतको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा हरिया साल, सल्ला र खयरका रूखहरू काटी व्यापक रूपमा वन फडानी भएको भनी विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रकाशित समाचारहरू, आयोगमा यसै विषयमा प्राप्त भएका उजुरीहरू उपर भएको अनुसन्धानबाट जिल्ला वन कार्यालय, डडेल्धुराका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत धनीचन्द ठकुरीले गैर कानूनी तरिकाले अत्याधिक काठ कटान गर्न लगाई व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वनको मौज्दात र वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकता भन्दा बढी देखाई सामुदायिक वनको प्रचलित मार्गदर्शन, २०६५ र स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ ले तोकेको स्रोत सर्वेक्षणका चरण र प्रक्रिया पूरा नगरी प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरी रूख कटान गर्न आदेश दिएको, कार्ययोजनाले किटान गरेको भन्दा अत्याधिक बढी परिमाणमा कटान आदेश दिएको, डडेल्धुरा जिल्ला परिषद् तथा जिल्लाको सर्वदलीय संयन्त्रले जिल्लामा पाँच वर्षका लागि कटान प्रतिबन्ध गर्ने भनी गरेको निर्णयको सन्दर्भमा विभागीय मन्त्रीस्तरबाट भएको आदेश मिति २०६७।१।१३ मै प्राप्त गरिसकेकोमा २०६७।२।१ सम्म आफैसँग लुकाई बदनियतपूर्वक थप कटान इजाजत दिएको, कार्यालयमा गैर हाजिर रहेको समयमा अवैध तरिकाले कार्ययोजना स्वीकृत गरी संकलन इजाजत दिएको, जिल्ला वन कार्यालयबाट एक दिन भन्दा बढीको दुरीमा रहेका सामुदायिक वनहरूको हकमा समेत एकै दिनमा कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, छपान लगत पेश गर्न आदेश दिने, रूख छनौट गर्ने, समूहको बैठक बस्ने, छपान कार्य गर्ने र लगत मूल्याङ्कन तयार गर्ने, इलाका वन कार्यालयमा लगत पेश गर्ने तथा इलाका वन कार्यालयबाट छपान निरीक्षण एवं त्यसको प्रतिवेदन तयारी गरी जिल्ला वन कार्यालयमा लगत पठाउने लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू पूरा भएको भनी झूठो विवरण देखाई संकलन सहमति दिनेसम्मका कार्यहरू गरेको, अतिक्रमित वन क्षेत्रको कार्ययोजना स्वीकृत गरी रूख काट्ने आदेश दिएको, अवैध कटान गरी कारबाहीको चरणमा रहेका सामुदायिक वनहरूलाई कारबाही रोकी काटिएको काठलाई लिलाम सहमति दिनुका साथै काठ लिलाम बिक्री गर्दा राजस्व नोक्सान पुऱ्याएको देखिएको ।

जिल्ला वन कार्यालय, डडेल्धुराका सहायक वन अधिकृत राजेशकुमार साहले वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा ठूलो परिमाणमा अबल दर्जाका रूखहरू कटान गर्न राय पेश गरेको, निमित्त जिल्ला वन अधिकृत भई आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी अनियमित ढंगले संकलन इजाजत दिएको, छपान लगत, संकलन सहमति, उत्पादन र लिलाम बिक्री सम्बन्धी झूठा विवरण तयार गरे गराएको, रेञ्जपोष्ट तथा इलाका वन कार्यालयबाट प्राप्त कागजात विवरण सच्चाउने केरमेट गर्ने कार्य गरेको, कार्यालयमा प्राप्त काठ कटानमा प्रतिवन्ध लगाएको कागजात लुकाई राखी संकलन इजाजतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको, तीन वर्षसम्म कटान रोक्का रहेको जानकारी आफैले दिएका सामुदायिक वनहरूलाई संकलन सहमति दिने राय सिफारिस र विमार्का समेतको कार्य गरेको, अनियमित रूपमा कटान गरेका काठको झूठा लगत तयार गरी गराई अनुगमन संयन्त्रमा पठाई आफू संयन्त्रको सदस्यको रूपमा रही अनियमित कार्यलाई स्वीकृत गराएको एवं कटान नै नभएको सामुदायिक वनको झूठा काल्पनिक गिण्डाको लगत तयार गरी गराई संयन्त्रबाट स्वीकृत गराएको देखिएको ।

सहायक वन अधिकृतहरू भोलाप्रसाद चौधरी, देवशरण यादव, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरालले आफू खटिएको रेञ्जपोष्टमा अत्याधिक काठ कटान गरी व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वनको मौज्दात र वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकता भन्दा बढी देखाई प्राविधिक हिसावले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेको, सम्बन्धित स्थलमा नै नपुगी अबल दर्जाका काँचा खडा रूखहरू छानी छानी कटान गर्ने गरी काल्पनिक छपान लगत विवरण तयार गरी काल्पनिक लगत पेश गरेको, कार्ययोजना विपरीत र प्राप्त आदेश भन्दा बढी रूख कटान गर्दा समेत कारबाहीको लागि पेश नगरी समर्थन गरेको, वास्तविक कटान भन्दा फरक झूठा उत्पादन लगत तयार गरी गराई आफै संयन्त्रमा बसी स्वीकृत गराउन सकृय रहेको देखिएको ।

सहायक वन अधिकृत सुरेशप्रसाद सिंहले अन्तर्गतका रेञ्जपोष्टबाट वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा ठूलो परिमाणमा काल्पनिक छपान लगत तयार गरी कैफियत महलमा ढलापडा र सुखड खडाको काल्पनिक विवरण पेश भएकोमा स्थलगत निरीक्षण नै नगरी एकै दिनमा ठूलो सख्यामा निरीक्षण गरेको भनी दूरी, भूगोल, यातायात सुविधा, कार्यप्रक्रिया र समयको दृष्टिकोणले असम्भव अवस्थामा समेत छपान मूल्यांकन ठीक रहेको उल्लेख गरी संकलन सहमति सहित प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएको ।

फरेष्टर ईश्वरीसिंह बोहराले आदेश नै नभई गैर कानूनी रूपमा वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा ठूलो परिमाणमा अवल दर्जाका हरिया खडा रूखहरू छानी छानी कटान गर्ने गरी सम्बन्धित स्थल नै नपुगी काल्पनिक छपान लगत तयार गरी रेञ्जपोष्ट/इलाका वन कार्यालयलाई कुनै जानकारी नदिई लुकाई छिपाई जिल्ला वन कार्यालयमा लगत पेश गरेको देखिएको ।

क्षेत्रीय निर्देशक विजयराज पौड्यालले एकै दिनमा ६० भन्दा वढी सामुदायिक वनको क्षेत्र र घाटगद्दी स्थल निरीक्षण गरेको भनी दूरी, भूगोल, यातायात सुविधा, कार्यप्रक्रिया र समयको हिसावले असम्भव अवस्थामा अनुगमन नै नगरी हचुवाको भरमा गैर कानूनी तरिकाले नियमित बनाई स्वीकृत गरेको, अनुगमन गरेको भनी झूठा व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित स्थलमा नै नपुगी निर्णय गरेको, कटान नै नभएको अवस्थामा समेत कटान भएको भनी काल्पनिक थान जनाई स्वीकृत गरी सो वरावरको परिमाण पुऱ्याउन नयाँ कटानको लागि मार्गप्रशस्त गरेको, लगत विवरण प्राप्त हुनु अगावै स्वीकृति दिएको, लगत विवरण प्राप्त भएको अवस्थामा समेत वन क्षेत्रमा रहेका गिण्डा (थान) बाँकी भनी निर्णयमा उल्लेख गरेको, अवैध कटान भएको भन्ने जान्दाजान्दै पनि कारबाही गर्ने तर्फ नलागी अवैध कार्यलाई वैध बनाउने र निकासी गर्ने अनुकूल वातावरण बनाउन उद्यत रहेको देखिएको ।

सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरीले प्रचलित कानून अनुसार जिल्ला वन अधिकृतले नै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएको तर्फ दृष्टिगत नगरी, आफू तत्कालीन निमित्त क्षेत्रीय वन निर्देशक मात्र भएको हैसियत समेत बिर्सेर "कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको परिमाण भन्दा बढी परिमाण काठ उपलब्ध हुनुको कारण सबै प्राकृतिक मात्र नभई मानवीय कृयाकलाप भएको, सामुदायिक वन स्रोत मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्थाको निकासा लिई रहन नपर्ने, रूख मात्रै काट्ने प्रवृति देखिएकोले जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई सचेत गराउने र क्षेत्रीय वन निर्देशकले अनुगमन गर्ने" भनी वन विभागबाट भएको निर्णयको नजरअन्दाज गरी जिल्ला वन अधिकृतले कार्ययोजनाको सीमा भन्दा बढी हुने गरी पेश गरेको संकलन सहमति प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको देखिएको ।

जिल्ला वन अधिकृत कृष्णप्रसाद वस्तीले आफ्नो कार्यालयमा रहेका प्रमाण कागजात अध्ययन नै नगरी के कति काठ बैध हो ? संकलन सहमति आदेश उल्लंघन गरी बढी कटान भएको छ छैन् ? भन्ने जस्ता आधारभूत कुराहरू नहेरी आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा पुग्ने गरी

सम्पूर्ण काठ लिलाम सहमति दिई अवैध काठ निकासी र अवैध कटानलाई प्रश्रय दिएको देखिएको ।

त्यसैगरी रौलेश्वर सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरबहादुर महरा समेत विभिन्न १०८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले वन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी बदनियतपूर्वक समूहको निर्णय र कार्ययोजना विपरीत गई वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा ठूलो परिमाणमा कटान गर्ने गरी छपान लगत तयारीमा सहयोग तथा प्रमाणित गरेको, अनियमितरूपमा बढी रूख कटान गरी नियमित भनी संयन्त्रबाट स्वीकृत गराउन सकृय रहेको, कटान नै नभएको काठको झूठा गिण्डा थान उल्लेख गरी रेञ्जपोष्टमा पेश गरी संयन्त्रको स्वीकृति पश्चात् लगतमा उल्लेखित परिमाण पूरा गर्न अवल दर्जाका रूखहरू कटान गराएको, काठ खरिद बिक्रीको ठेक्का पट्टामा संलग्न भै अति न्यून मूल्यमा लिलाम सकार गरी आफ्नै नाउँमा स्थानान्तरण पूर्जी बनाई काठ निकासी समेतका कार्यहरू गरेको भन्ने देखिन आए समेतबाट क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौडेल समेतका ११ जना वन कर्मचारीहरू तथा बीरबहादुर महरा समेतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १८५ पदाधिकारीहरू समेत १९६ जनाले रौलेश्वर जोगढुडा ९ समेतका १०८ सामुदायिक वनहरूमा साल ५,०७,०००.८३ घन फिट, सल्ला १,१७,६१३ घन फिट र खयर ३,१५१.७४ घन फिट काठ हानी नोक्सानी गरी गराई कुल बिगो रु.४३,१०,१४,३७२।- को सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी पुऱ्याउनुका साथै आफूहरूलाई निजी फाइदा पुऱ्याएको भन्ने पुष्टि हुन आएकाले सो कार्यमा सम्लग्न क्षेत्रीय निर्देशक विजयराज पौड्याल, जिल्ला वन अधिकृत धनीचन्द ठकुरी र कृष्णप्रसाद वस्ती, सहायक वन अधिकृतहरू राजेशकुमार साह, भोलाप्रसाद चौधरी, रामेश्वर खकुराल, देवशरण यादव, बुद्धिराज भट्ट, सुरेशप्रसाद सिह, रामप्रसाद चौधरी र फरेष्टर ईश्वरीसिह बोहरा समेतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ र ३ (१)(झ) बमोजिम सजाय गरी दफा ३ (१) बमोजिम नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो बमोजिम जरिवाना हुन, जिल्ला वन अधिकृत धनीचन्द ठकुरी र सहायक वन अधिकृत राजेशकुमार साहले उल्लेखित कार्यहरूको अतिरिक्त काठ कटानको प्रतिबन्ध छल्नको लागि रेन्जपोष्टबाट प्राप्त काठ संकलन सहमति सम्बन्धी सरकारी कागजात गैरकानूनी तरिकाले केरमेट गरी सच्याई ऐ. ऐनको दफा ११ को कसुर गर्नुका साथै कटान रोक्का राख्ने विषय वन बिभागबाट प्राप्त पत्र आफैसँग लुकाई राखी बदनियतपूर्वक थप कटान इजाजत दिई ऐ. ऐनको दफा १२ को कसुर समेत गरेको भन्ने देखिँदा निजहरूलाई सोही दफाहरूमा व्यवस्थित सजाय समेत हुन एवं उल्लेखित वन कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी सामुदायिक वन कटान गरी गराई हानी नोक्सानी गर्ने गराउने कार्यमा सम्लग्न बीरबहादुर महरा समेत तत् तत् सामुदायिक वनका तत् पदाधिकारीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) अनुसारको कसुरमा सोही बमोजिम सजाय गरी निजहरूले तत् तत् सामुदायिक वनमा नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो बमोजिम जरिवाना समेत हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०६९।५।२५ को निर्णयानुसार मिति २०६९।५।३१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२२. नेपाल टेलिकम, विराटनगरका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०६०।६१ देखि २०६६।६७ सम्मको राजस्व महसुल रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इभु श्रेष्ठले बैंक भौचर, बैंक विवरण, बैंक मौज्दात प्रमाण, बैंक डेबिट एडभान्स जस्ता सम्पूर्ण कागजातहरू किर्ते तयार पारी राख्नुका साथै बैंक रिकन्सिलेशन विवरण आफैंले तयार पारी राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट राजस्व हिनामिना गरेको ठम्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी

आ.व. २०६० देखि २०६६ आश्विन ८ गतेसम्म रु. ३,०४,०६,८५६।५५ हिनामिना गरेका र उक्त रकम समयमा नै बैंक दाखिला नगर्नाले कम्पनीलाई परेको ब्याज नोक्सानी रु. १,१२,६३,२१२।४१ सहित कुल रु. ४,१६,७०,०६८।९६ हिनामिना गरेकोमा उदय नकर्मीबाट दाखिला भएको रु. १,००,००००००।- निजको नाममा रहेको जग्गा समेत बिक्री गरी आएको रु.१,३२,२०,०००।- समेत गरी कुल जम्मा रु. २,३२,२०००० नेपाल टेलिकमको विभिन्न खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा भएको देखिई बाँकी रु. १,८४,५०,०६८।९६ निजहरूले खाइमासी एवं हिनामिना गरी हानीनोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुँदा निज दिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय गरी दफा १७ बमोजिम हानी नोक्सानी पुऱ्याएको विगो रु १,८४,५०,०६८।९६ र प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा फैसला हुँदाको अवधिसम्मको कानून बमोजिम लाग्ने ब्याज समेत असुल उपर गरी नेपाल टेलिकमलाई दिलाई भराई पाउन माग दावी लिई मिति २०६९।५।१७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२३. तत्कालीन सहायक प्रहरी निरीक्षक जितबहादुर कार्कीले तत्काल बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मितिको २०६९।५।१७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२४. कृषि विकास बैंक लि. बैकिङ कार्यालय, नुवाकोटका लेखपाल बिष्णुप्रसाद अधिकारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाइरहेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।२९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२५. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङ अन्तर्गत महेन्द्र निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्र.अ. रामनारायण सरदार थारुले शुरु नियुक्तिका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२६. अञ्चल प्रहरी कार्यालय, नारायणीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेश कार्कीले बढुवा प्रयोजनको उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिन आएकोले कारबाही हुन भनी यस आयोगमा पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरण समेतका आधारमा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण

ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।४ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।२३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२७. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, खोटाङका सवइन्जिनियर राजकुमार मेहताले नियुक्ति पाउने प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।५।१७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२८. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत गोपाल खत्रीले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित परिषदबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।१६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

२९. कृषि विकास बैंक लि. उपशाखा कार्यालयका लेखपाल रामरिझन यादवले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।५।१७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।१६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३०. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङ अन्तर्गतको जनता नि.मा.वि.तेतरियाका प्राथमिक शिक्षक डिल्लीराम चौधरीले सेवामा प्रवेशका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३१. साझा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत काठमाडौं शाखामा सहायक प्रथम तहमा कार्यरत गुरुराज थापाले बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं

झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।४ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।२१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३२. रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपालको तत्कालीन कार्यालय सहायक साबू गदालले सेवामा कार्यरत अवधिमा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मितिको २०६९।६।१४ निर्णयानुसार मिति २०६९।६।२१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३३. बर्दिया जिल्लाका सामुदायिक वनहरूमा जिल्ला वन अधिकृत लगायत वन कर्मचारीहरू र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू समेतको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा साल र खयरका रूखहरू काटी व्यापक रूपमा वन फडानी भएको भनी विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रकाशित समाचारहरू, आयोगमा यसै विषयमा प्राप्त भएका उजुरीहरू, वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले बर्दिया जिल्लाको सन्दर्भमा औंल्याएका विषयहरू र सो सम्बन्धमा आयोगको अनुसन्धान टोलीबाट स्थलगत अध्ययन तथा संकलित प्रमाण कागजातको अध्ययन विश्लेषण एवं वन कार्यालयका कर्मचारीहरू र विभिन्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको तथ्ययुक्त भनाइ समेतका आधारमा जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाका तत्कालीन निमित्त जिल्ला वन अधिकृत प्रभुनाथप्रसाद यादवले गैर कानूनी तरिकाले अत्यधिक परिमाणमा काठ कटान गर्न लगाई व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वन पैदावर संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ सामुदायिक वनको हकमा आकर्षण नहुने अवस्थामा पनि आफू अनुकूल हुने गरी प्राविधिक हिसावले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार र नवीकरण गर्न लगाई स्वीकृत गरी लगत्तै रूख कटान गर्न आदेश दिएको, काल्पनिक एवं त्रुटिपूर्ण छपान लगत मूल्यांकन विवरणमा जाँचबुझ नगरी नगराई वार्षिक स्वीकार्य कटान उल्लंघन हुने प्रस्ताव उठाई आफैंले स्वीकृत गरी समूहलाई कटान आदेश दिएको देखिएको ।

सहायक वन अधिकृतहरू हरिनारायण आचार्य, श्यामनारायण झा, बोधबहादुर कुँवर र ललनकुमार झाले वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा बढी परिमाण संकलन गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी खाता रेञ्जपोष्टबाट पेश हुन आएको झूठा एवं त्रुटिपूर्ण छपान लगत मूल्यांकन विवरणलाई रेञ्जपोष्टमा फिर्ता पठाउनु पर्नेमा मिलिभगतमा बढी काठ कटान गराउने निहित उद्देश्यले फिल्ड निरीक्षण समेत गरेको कुरा दर्शाइ वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा बढी परिमाणका वन पैदावार आगामी वर्षको कटानमा समायोजन गर्ने भनी राय उल्लेख गरी कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र संकलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी संकलन सहमति दिएको देखिएको ।

जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका सहायक वन अधिकृत सुरजनिधि तिवारीले वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा ठूलो परिमाणमा अबल दर्जाका खडा रूखहरू छानी छानी कटान गर्ने गरी इलाका वन कार्यालय मार्फत पेश हुन आएको झूठा एवं त्रुटिपूर्ण लगतलाई वैधता दिलाउन वन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ ले निषेध गरेको कार्य र ३२(१) अनुसार कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र संकलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान

प्रतिकूल हुने गरी संकलन सहमति दिने राय सहित टिप्पणी जिल्ला वन अधिकृत समक्ष पेश गरेको देखिएको ।

खाता रेञ्जपोष्टका रेञ्जर विष्णुप्रसाद योगी र नेउलापुरका रेन्जर उपेन्द्र गिरीले ढलापडा रूखलाई गैर कानूनी रूपमा वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा बाहिर देखाई प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेको, वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा ठूलो परिमाणमा छानी छानी कटान गर्ने गरी काल्पनिक छपान लगत विवरण तयार गरी झूठा लगत पेश गरेको, कार्ययोजना विपरीत र प्राप्त आदेश भन्दा बढी अनियमित रूपमा समुहले रूख कटान गर्दा कारबाहीको लागि पेश नगरी अनियमित कटानलाई मिलेमतो गरी सर्मथन गरेको देखिएको । त्यसैगरी राजुराम चौधरी समेतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले कार्ययोजना विपरीत गई वार्षिक स्वीकार्य कटान भन्दा ठूलो परिमाणमा ढलापडा र हैसियत विग्रेको रूखका नाममा कटान गर्ने गरी छपान लगत तयारीमा सहयोग तथा प्रमाणित गरेको, काल्पनिक मुचुल्का खडा गरी संकलन सहमतिको माग गरेको, आदेश विपरीत अनियमितरूपमा बढी रूख कटान गरेको भन्ने समेत देखिँदा उल्लेखित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको आपसी मिलेमतो र सम्लग्नतामा नै सोनाहाफाँटा, सूर्यपटुवा ९ समेतका आठ सामुदायिक वनहरूमा साल जातका ६३७.४६ घन फिट, सिसौं जातका ६,२६४.०२ घन फिट र खयर जातका २,२७१.३६ घन फिट गरी कुल ९,१७२.८४ घन फिट काठको हानी नोक्सानी गरी गराई कुल बिगो रु.६५,३९,७४०।- (पैंसट्ठी लाख उनान्चालीस हजार सात सय चालीस रुपैयाँ) सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी पुऱ्याई आफूहरूलाई निजी फाइदा पुऱ्याएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले सो कार्यमा संलग्न निमित्त जिल्ला वन अधिकृत प्रभुनाथप्रसाद यादव, सहायक वन अधिकृतहरू हरिनारायण आचार्य, सुरजनिधि तिवारी, श्यामनारायण झा, बोधबहादुर कुँवर, ललनकुमार झा, रेन्जरद्वय विष्णुप्रसाद योगी र उपेन्द्र गिरी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(ज) बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय गरी सोही दफा ३(१) बमोजिम नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा सो कार्यमा संलग्न सोनाहाफाँटा, सूर्यपटुवा ९ का राजुराम चौधरी समेत आठ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पन्ध्र जना पदाधिकारीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमका कसुरमा सोही दफा बमोजिम सजाय गरी तत् तत् सामुदायिक वनमा नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो बमोजिम जरिवाना हुन समेत मागदाबी मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३४. नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुश्माका निम्न माध्यमिक तहका शिक्षक भगवती प्रसाद नेवारले स्थायी हुने प्रयोजनको लागि पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।३ को निर्णयानुसार मिति २०६९।८।३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३५. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संकायबाट वि. एस्सी. नर्सिङको दोस्रो पटक भएको प्रवेश परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरू गौशाला स्थित होटल भिजनमा राखी गैरकानूनी रूपमा कोडिङ समेत गर्न लागेको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पूर्वाञ्चल

विश्वविद्यालय चिकित्शासास्त्र अध्ययन संकाय अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू B.Sc Nursing, PBN, B.Pharmacy र BPH को दोश्रो पटकको प्रवेश परीक्षा मिति २०६८।८।२४ र २५ गते संचालन गर्ने निर्णय भई काठमाडौंको परीक्षा केन्द्र ह्वाइट हाउस इण्टरनेशनल कलेज, ललितपुरमा तोकिएको र सोही कलेजका साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका प्रिन्सिपल राजिवकुमार सिंहलाई उक्त परीक्षाको केन्द्राध्यक्ष तोकी पर्यवेक्षकको रूपमा प्रवेश परीक्षा उपसमितिका सदस्य नवीन भट्टराई र उक्त विश्वविद्यालयमा सहायक पदमा कार्यरत निरोध सुबेदी खटिएको देखिएको, उक्त प्रवेश परीक्षा संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाई काठमाडौं आएका नवीन भट्टराई काठमाडौंमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा नबसी होटल भिजन प्रा.लि. मा बसेका र परीक्षा सम्पन्न भईसके पश्चात् शिलबन्दी गरिएका उत्तरपुस्तिकाहरू आफू बसेको होटलको कोठामा ल्याई परीक्षा समितिका अध्यक्ष डिन प्रा.डा. रामकुमार सिंहको सहमतिमा परीक्षा उपसमितिका संयोजक डा. मुक्तिनाथ भट्टराईको आदेश निर्देशन बमोजिम वि.एस्सी.नर्सिङ विषयको उत्तरपुस्तिका रहेको शिलबन्दी खाम खोली कोडिङ गर्दै गर्दा अन्य केन्द्रका उत्तरपुस्तिकाहरू संकलन गर्न होटलबाट बाहिर निस्केको अवस्थामा विद्यार्थीहरूले अनियमित तरिकाले उत्तरपुस्तिकाहरू होटलमा जाँच भैरहेको सूचनाको आधारमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उक्त कोठा नं. ४०३ मा मिति २०६८।८।२६ मा तालाबन्दी गरेकामा आयोगबाट खटी गएको टोलीले उक्त कोठाको ताला खोली काठमाडौं केन्द्रको वि.एस्सी.नर्सिङ विषयका ५१ (एकाउन्न) थान उत्तरपुस्तिका लगायतका कागजातहरू बरामद भई आएको । नवीन भट्टराईले आयोगसमक्ष बयान गर्दा परीक्षा समितिका अध्यक्ष डिन प्रा.डा. रामकुमार सिंहको सहमतिमा परीक्षा उपसमितिका संयोजक डा मुक्तिनाथ भट्टराईको आदेश निर्देशन बमोजिम काठमाडौं केन्द्रका वि.एस्सी.नर्सिङ विषयका उत्तर पुस्तिकाहरू रहेको शिलबन्दी प्याकेटको शिल तोडेको भनी पोल गरेको । प्रवेश परीक्षा समिति एवं उपसमितिले समेत उत्तरपुस्तिकाहरू कोडिङ गर्ने अधिकार प्रदान नगरेको र त्यस्तो समितिको आधिकारीक निर्णयले अधिकार दिएको व्यक्तिले मात्र उत्तरपुस्तिकाको शिल तोडि कोडिङ गर्न पाउने हुँदा त्यस्तो निर्णय नभएको अवस्थामा कोडिङ गर्न सहमति एवं आदेश निर्देशन दिएको कार्य नै बदनियत पूर्ण देखिन आयो । मुक्तिनाथ भट्टराईले आयोग समक्ष बयान गर्दा आफूले परीक्षा समितिका अध्यक्ष (डिन) सँग परामर्श गरी उहांकै आदेशमा कोडिङको काम गर्न नवीन भट्टराईलाई भनेको भनी बयान गरेका, डिनले आयोग समक्ष बयान गर्दा प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सबै कार्य आफूले उप-समितिलाई जिम्मा लगाई सकेकोले आफ्नो उक्त कार्यमा कुनै जिम्मेवारी नरहने भनी उल्लेख गरेता पनि नवीन भट्टराई र मुक्तिनाथ भट्टराईले बयानमा उक्त कार्य निज समेतको सहमतिमा भएको भनी उल्लेख गरेबाट निज डिनको उक्त कथन मिथ्या सावित हुन आएको, अन्य परीक्षा केन्द्रहरूका उत्तरपुस्तिकाहरू, कोडिङ मेशिन र सोमा प्रयोग हुने मसी समेत उपसमितिका संयोजकको साली नाता पर्ने रुक्मणी ज्ञवालीको का.म.न.पा. ९ स्थित घरबाट बरामद भईआएको र उक्त उत्तरपुस्तिकाहरू डा.मुक्तिनाथ भट्टराईले नै आफ्नो साली नाता पर्ने को घरमा लगेर आफूखुशी राखेको देखिएबाट निजको उक्त कार्य बदनियतपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन आएकाले प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई सकेपछि परीक्षासँग सम्बन्धित शिलबन्दी उत्तरपुस्तिकाहरू रहेको खामको प्याकेट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको काठमाडौं स्थित सम्पर्क कार्यालयमा ल्याउनु पर्नेमा परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गर्ने बदनियतले आपसी सहमति गरी नवीन कुमार भट्टराईले होटलमा लगी उत्तरपुस्तिकाहरू रहेको शिलबन्दी खामको शिल तोडेको स्पष्ट देखिँदा प्रतिवादीहरू प्रा.डा. रामकुमार सिंह, डा.मुक्तिनाथ भट्टराई र नवीन कुमार भट्टराईले दुषित मनसायले अभिप्रेरित भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३, १७ को कसुरजन्य अपराधको उद्योग गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १७, २१ र ३(१) (घ) बमोजिम सजाय गरी पाउन र

उक्त परिक्षा संचालन गर्न लागेको रकम रु.३,२८,९५०।- बिगो कायम गरी सबै प्रतिवादीहरूबाट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।२६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३६. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट ५,००० मेट्रिकटन ७० ग्रामेज पेपर र ५०० मेट्रिकटन कभर पेपरको वोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी उपर भएको अनुसन्धानबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.मा संचालक समितिको मिति २०६६।११।२९ को निर्णयबाट निर्देशक अर्जुन विलास पन्तको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले सबैभन्दा कम दर रु.७४,५९८।१४ प्रति मेट्रिकटन कवोल गर्ने आभास ट्रेड लिंकबाट खरिद गर्न सिफारिस गरी तत्कालीन उपमहाप्रवन्धक रामचन्द्र सिलवालले समेत सिफारिस गरी पेश भई तत्कालीन प्रवन्ध संचालक विरेन्द्र कुमार दासले संचालक समितिमा पेश गर्न मिति २०६६।१२।९ मा निर्णय गरेकोमा संचालक समितिमा पेश हुनु अगावै निज वीरेन्द्रकुमार दास पदबाट हटाइएको अवस्थामा निमित्त प्रवन्ध संचालकको हैसियतले हालका प्रवन्ध संचालक रामचन्द्र सिलवालको आदेश र निर्णयबाट बढी रकम कवोल गर्ने भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल र एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. को रु. ८०,८००।- प्रति मेट्रिकटनमा प्रतितपत्र खोली ७३८.३५३२ मेट्रिकटन र सिधै १४३०.०४३४ मेट्रिकटन समेत जम्मा २१६८.३९६६ मेट्रिकटन कागज खरिद भएको देखिएको, निर्देशक अर्जुन विलास पन्त, प्रवन्धक कृष्ण बहादुर कटुवाल, उपनिर्देशक चन्द्रलाल भोमी, प्रशासन विभाग प्रमुख मनोहर लामिछाने, प्रबन्धक गिरीराज रजौरे र तत्कालीन आर्थिक विभाग प्रमुख उद्धव गौतम, प्रबन्धक माधबराज घिमिरे र अधिकृत पार्बती न्यौपाने समेतले आयोगसमक्ष बयानको क्रममा उल्लेखित कागज प्रबन्ध सन्चालक रामचन्द्र सिलवालको मौखिक आदेशबाट खरिद भई निजकै आदेश र निर्णयबाट गोदाम दाखिला र पेश्कि भुक्तानी समेतको कार्य भएको हो भनी उल्लेख गरेका, प्रबन्ध सन्चालक रामचन्द्र सिलवालले मिति २०६७।१।२७ गते बसेको सन्चालक समितिको निणर्यानुसार उल्लेखित दर रु. ८०,८००।- (प्रति मेट्रिकटन) मा खरिद गरेको भनी आयोगमा बयान गरेकोमा सञ्चालक समितिबाट कागज खरिद गर्न कुनै स्विकृति नदिएको भनी सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं शिक्षा सचिव दिपेन्द्र बिक्रम थापाले मिति २०६७।६।२६ को पत्रबाट जानकारी पठाएको र मिति २०६७।१।२७ को निर्णयको अन्तिममा संचालक समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित समेत भएको नदेखिएबाट निजको बयान झूठा देखिन आई उल्लेखित परिमाणको कागज सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले तोकेको प्रक्रियाको अबलम्वन नगरी गैरकानूनी रूपमा आफू समेतलाई फाइदा पुग्ने र संस्थालाई नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले खरिद भएको पुष्टि भएको, न्यूनतम दर रु.७४,५९८।१४ मा खरिद नगरी मौखिक आदेशबाट रु.८०,८००।- प्रति मेट्रिक टनको दरले खरिद गरेबाट रु.१,३४,४८,०९२।१४ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पर्न गएको र खरिद भएको कागज समेत कम गुणस्तर देखिएकोले उक्त कागजबाट पुस्तक कम उत्पादन भई मूल्यमा प्रति मेट्रिकटन रु १,८३५।७७ कमी हुने भनी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको मिति २०६७।१०।४ को पत्रमा उल्लेख भै आएकोबाट खरिद भएको कागज २१६८।३९६६ मे.टनको रु.१,८३५।७७ ले फरक पर्न आउने रु. ३९,८०,६७७।४२ समेत जम्मा रु. १,७४,२८,७६९।५६ जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई खास नोक्सानी पुग्न गएको देखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले तोकेको प्रक्रियाको अबलम्वन नगरी गैरकानूनी रूपमा आफू समेतलाई फाइदा पुग्ने र संस्थालाई नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले उक्त कागज खरिद गर्न मौखिक आदेश दिने प्रबन्ध संचालक रामचन्द्र सिलवाल, कागज खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न रही कागज गोदाममा दाखिला गर्न आदेश दिने र भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने निर्देशक अर्जुन बिलास पन्त, कागजको भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेका

उद्धव गौतम र तिलबहादुर अधिकारी, कागज खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न रही बदनियत चिताई भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल र एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.सँग कागज खरिद गर्ने विषयको कबुलियतनामा कागजमा सही गर्ने प्रशासन विभागका उपनिर्देशक मनोहर लामिछाने, कागजको बढी मूल्यमा भूक्तानी दिन सिफारिस गर्ने गिरीराज रजौर, भौचर नं. ७२८ र ५७३ बाट उक्त कागजको भुक्तानी कार्यमा संलग्न रहेका निर्देशक कपिलदेव पोखरेल र भौचर नं. १४५२, १४६१, ७२८, ५७३, र ५४४ बाट भूक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेका बालमुकुन्द खनाल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(१)(ञ) र १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम हदै सम्मको सजाय गरी दफा १७ बमोजिम निजहरूले हानी नोक्सानी पुऱ्याएको विगो रकम असुल उपर गरी पाउन एवं प्रवन्ध संचालक रामचन्द्र सिलवाल जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको प्रमुखको हैसीयतमा रहेको देखिन आएकोले निजलाई ऐ ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरी पाउन मागदावी मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार मिति २०६९।८।२७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३७. दि टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.मा सहायक तह ५ पदमा कार्यरत मातृका प्रसाद कोइरालाले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।९।३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३८. जिल्ला वन कार्यालय, सर्लाहीको संलग्नतामा सर्लाही जिल्ला परवानीपुर गा.वि.स. स्थित अर्नेडाँडा चुरे श्रृंखलाको वन व्यापक रूपमा फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन उपर आयोगका तर्फबाट गरिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, वन विभागबाट भएको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदन, वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदन, संकलित प्रमाण कागजात तथा सम्बद्ध वन कार्यालयका कर्मचारी, ब्रम्हस्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतको बयान कागज समेतबाट चुरे क्षेत्र अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय वन अन्तर्गत पर्ने सर्लाही जिल्ला परवानीपुर गा.वि.स. १ स्थित रहेको ब्रम्हस्थान सामुदायिक वनमा रहेका बहुमूल्य साल तथा खयर जातका रूखहरू फडानी गरी चोरी तस्करी गर्ने नियतले समुदायको आवश्यकता र माग नै नभएको अवस्थामा समितिका केही जिम्मेवार पदाधिकारी, काठ व्यापारी तथा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा २०६६ माघ महिनादेखि २०६७ वैशाख सम्म करिब ३ महिना भन्दा बढी बहुमूल्य साल तथा खयर जातका रूखहरू जहाँ राम्रा र ठूला छन् त्यहाँ बाटो बनाउने बहानामा डोजर प्रयोग गरी जरै समेत उखेली रु. १,०२,९७,८४५।७५ मूल्य बराबरको वन सम्पदा नोक्सान पुऱ्याएको देखिएकोमा जिल्ला वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शेखरकुमार यादवले जिल्ला वन कार्यालयबाट करिब २ घन्टाको दूरीमा ३ महिना सम्म वन फडानी गर्दा समेत कुनै चासो नदेखाएको, मिति २०६६।१२।२६ गते सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु घिमिरेबाट जंगल फडानी भइरहेको खबर प्राप्त भएको हुदा के कसो भएको हो बुझी जानकारी गराउने भनी टेलिफोन गरेपछि निज सोही दिन उक्त सामुदायिक वनको निरीक्षणमा गएकोमा वन फडानी

भएको देख्दा देख्दै तत्काल अनुसन्धान अधिकृत तोकी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा नबढाएको, बाटो खन्दा केहि रूखहरू ढलाएको, खासै ठूलो कटान नभएको भनी करिब १ महिना पछि झूठा जानकारी गराई घटना ढाकछोप गर्ने बदनियत राखेको, कार्ययोजना अनुसार वार्षिक स्वीकार्य परिमाण १४०५.९४ घन फिटभन्दा बढी २५९५.२८ घन फिट खयर काठ कटान आदेश र २७९६.०६ घन फिट काठ बिक्री गर्न सहमति दिनुका साथै सो खयर काठ विमार्का गरी पेश गर्ने भनी इलाका वन कार्यालय फुलजोरलाई पत्र समेत लेखेको देखिएको । इलाका वन कार्यालय, फुलजोरका प्रमुख हेमबहादुर कार्कीले आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनको सुरक्षा एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मातहतसँग नियमित जानकारी लिने र अनुगमन गर्नु पर्नेमा सोनगरी वन विनास गर्दा समेत अनभिज्ञता प्रकट गरेको, जिल्ला वन कार्यालयबाट खयर २५९५.२८ घन फिट कटान तथा मुछानका लागि सहमति दिएकोमा छानबिन नै नगरी २७९६.०६ घन फिट खयर काठ विमार्का गर्न जिल्ला वन कार्यालयसँग सिफारिस माग गरी घाट गद्दी गरेका र जंगलमा रहेका काठ तत्काल हटाई खासै क्षति नभएको देखाउनका लागि परिपन्च मिलाएको र इलाका वन कार्यालयका प्रमुख समेतको मौखिक आदेश र कर्मचारीहरू समेतको उपस्थितिमा वन फडानी भएको भनी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बयान गरेको देखिएको, लालबन्दी रेन्जपोष्टमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण यादव, रेन्जर अनिलकुमार साह तथा वन रक्षकहरू विपिनचन्द्र सिह, शत्रुघन ठाकुर, ध्रुवबहादुर फुँयाल, रामानन्द कुसियैतले आफ्नो कार्य क्षेत्र मातहतको ब्रम्हस्थान सामुदायिक वनमा बिना अनुमति बाटो खन्ने बहानामा दैनिक डोजर प्रयोग गरी बहुमूल्य खयर तथा साल जातका रूखहरू जरै समेत उखेली फडानी गर्दा समेत अनभिज्ञ रहेको बाहना गरेको, कटान हुने समयमा विपिन, अनिल, सत्यनारायण ठाकुर नाम गरेका वन कर्मचारी मिति २०६६।९।१ गतेदेखि सधैं आउने गरेका भन्ने स्थानीयहरूको भनाई वन विभागबाट गठित छानबिन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, रेन्जपोष्टका प्रमुख सत्यनारायण यादव, वन रक्षक विपिनचन्द्र सिंह र शत्रुघन ठाकुरको उपस्थितिमै बाटो खन्ने काम भएको भनी समितिका अध्यक्षले आयोगमा बयान दिएको देखिएको । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान बजु तामाङले आयोगमा बयान गर्दा बाटो निर्माण तथा रूख कटानको समयमा आफू लगायत उपाध्यक्ष लालबहादुर घलान, कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर लामा, सचिव भोजबहादुर थापा र सहसचिव रामबहादुर थिङ समेतको उपस्थिति रहेको भनी आफूले गैरकानूनी कार्य गरेकोमा सावित भई अन्य प्रतिवादीहरू समेतलाई पोल गरेको, स्थानीय उपभोक्ताहरूबाट बाटोको आवश्यकता माग भई नआएको, र स्थलगत निरीक्षणको क्रममा ठेकेदार र समितिको मिलेमतोबाट बाटो खोलिएको भनी स्थानीय उपभोक्ताहरूले जवाफ दिएको समेतबाट उपभोक्ता समितिका चन्द्रमान बजु तामाङ, इन्द्रबहादुर लामा, भोजबहादुर थापा, लालबहादुर घलान र रामबहादुर थिङ समेतले वनजंगल फडानी गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिएको । स्काभेटरका साझेदार मालिकहरू तुलसीराज घिमिरे, बाबुलाल तामाङ र हेमलाल घिसिङ स्काभेटर प्रयोग गरी बाटो निर्माण गर्ने निहुमा वन पैदावारको अवैध कटान गरी वन फडानी कार्यमा संलग्नता रहेको देखिएको, वन फडानी गर्न प्रयोग भएको स्काभेटर बरामद गरी कर्मचारीको जिम्मा लगाइएकोमा स्काभेटर मालिक र ठेकेदारले उठाई लगेको, व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदनमा समिति र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा बाटो खन्ने काम भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तथा गैह्रकानूनी रूपमा फडानी गरिएका काठहरू ओसार पसार गर्न ट्रयाक्टरको प्रयोग भएको समेतबाट उल्लेखित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, स्काभेटरका मालिकहरू, काठ व्यापारीहरू र ट्रयाक्टर चालक समेतको संलग्नतामा बदनियतपूर्वक वन सम्पदा फडानी गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने पुष्टि हुन आएकाले सो कार्यमा संलग्न

कर्मचारीहरू शेखरकुमार यादव, हेमबहादुर कार्की, सत्यनारायण यादव, अनिलकुमार साह, विपिनचन्द्र सिंह, शत्रुघन ठाकुर, ध्रुवबहादुर फुयाँल र रामानन्द कुसियैतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफा बमोजिम हानी नोक्सानीको विगो रु. १,०२,९७,८४५।७५ निजहरूबाट असुल उपर गरी ऐ ऐनको दफा ३(१) (झ) बमोजिम कैद सजाय तथा दफा ३(१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन, उपभोक्ता समितिका चन्द्रमान बजु तामाङ, लालबहादुर घलान, इन्द्रबहादुर लामा, भोजबहादुर थापा र रामबहादुर थिङ, स्काभेटरका मालिकहरू तुलसीराज घिमिरे, बाबुलाल तामाङ र हेमलाल घिसिङ, काठ व्यापारीहरू सुरेश कोइराला, बिमल ढुंगाना, देवु तोलुछे, तिलक लामा र विर्खे सुनार र ट्रयाक्टर चालक कर्णबहादुर बल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी विगो बमोजिम जरिवानाको मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार मिति २०६९।९।१७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

३९. नेपाल टेलिकमको तत्कालीन सुपरभाइजर विजयकुमार दासले बढुवा हुनको लागि पेश गरेको आई.एस्सी.को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।८।२९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।९।१९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४०. कृषि विकास बैंक लि., ठमेल शाखाका लेखपाल रेणुका बुढाथोकीले सेवामा शुरु प्रवेश पाउने मनासायले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित बोर्डबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट ती प्रमाण-पत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार मिति २०६९।९।२६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४१. सुकई साह मा. बि. भेडिहारी पर्साका शिक्षक नन्दुकुमार सुमन (तेली) ले शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नका लागि पेश गरेको अध्यापन अनुमति प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर अपराध हुँदा निजलाई सोही दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।१८ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४२. सुकई साह मा.वि. भेडिहारी पर्साका शिक्षक योगेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नका लागि पेश गरेको अध्यापन अनुमति प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति

२०६९।८।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।१८ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४३. अचरजनाथ प्रा.वि. भगवानपुर, कपिलवस्तुको प्राथमिक तह, द्वितीय श्रेणीका शिक्षक पिङ्लप्रसाद गडरिया (पाल) ले बढुवा हुने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतको आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुट्ठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन माग दावी लिई आयोगको मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४४. साझा स्वास्थ्य सेवामा सहायक द्वितीय पदमा कार्यरत देवीप्रसाद अधिकारीले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतको आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४५. घरेलु तथा साना उद्योग विकाश समिति अन्तर्गतका वरिष्ठ सहायक दामोदर सिग्देलले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४६. नेपाल वायुसेवा निगम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका वरिष्ठ सहायक लोकराज के.सी.ले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।३।१३ को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४७. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडी अन्तर्गत श्री दानेश्वर नागार्जुन उ.मा.वि.रातामाटाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बुडालले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पद प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित बोर्डबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा निजले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,

२०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर अपराध हुँदा निजलाई सोही दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।१० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४८. वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत तत्कालीन कानून अधिकृत राजेन्द्र कुमार लम्सालले मुद्दाका पक्षहरूसँग आर्थिक लाभ प्राप्त भएमा कसुर सजाय घटाइ दिने कुरामा मोलाहिजा गर्ने भनी भएको टेलिफोन सम्बादका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट बजार अनुमगन गर्ने शिलशिलामा मिति २०६६।२।२४ मा मल्ल होटल, लैनचोरमा आक्वा वर्ल्ड प्रा.लि.को पानीको जारको खानेपानी परीक्षण गर्दा सो पानी नेपाल सरकारले प्रशोधित पिउने पानीको बिगो तोकेको अनिवार्य गुणस्तर अनुरूप नपाइएको भनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट लेखी पठाएको, गुणस्तरहिन खानेपानी उत्पादन गर्ने आक्वा वर्ल्ड प्रा.लि. का सुपरभाइजर कुमार श्रेष्ठ र मल्ल होटलको पर्सनल मेनेजर प्रेमकुमार बुढाथोकीसँग अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले निज राजेन्द्रकुमार लम्सालले बयान लिएका, कुमार श्रेष्ठले आयोग समक्ष बयान गर्दा उक्त टेलिफोन वार्ता आफू र राजेन्द्रकुमार लम्साल बीच भएको स्वीकार गर्दै निज राजेन्द्रकुमार लम्सालले आफूसँग घूस रिसवत बापत रु. ५० हजारसम्म दिए ऐनको सानो दफा प्रयोग गरी सजायमा कम गराउने भनेको हुन भनी उल्लेख गरेका, उक्त टेलीफोनवार्ता आफूसँग भएको भनी राजेन्द्रकुमार लम्सालले आयोग समक्ष साविती बयान गरेको समेतबाट निज राजेन्द्रकुमार लम्सालले आक्वा वर्ल्ड प्रा.लि.का सुपरभाइजर कुमार श्रेष्ठसँग ४०-५० हजार रुपैयाँ रिसवत लिन मञ्जुर गरी सो बापत कम सजाय दिलाउने भनी टेलिफोनवार्ता गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजले लिन मञ्जुर गरेको रु. ५०,०००।- विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।११।१० को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।१३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

४९. नेपाल खानेपानी संस्थानमा तत्काल सहायक लेखा पदमा कार्यरत सुवासचन्द्र घिमिरेले बढुवा लिने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन माग दावी मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५०. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडाका सहायक सुचक नवल किशोर प्रसादले सेवा प्रवेश गर्ने प्रयोजनको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५१. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सा अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, कौवाबनका शिक्षक रामकिशोर महतोले सेवा प्रवेश गर्ने प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५२. वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले घूस मागेको भन्ने विषयको उजुरी सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट निज राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले धर्मानन्द भट्टको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी समिरजङ कार्की भएको वैदेशिक रोजगार कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सम्पर्कमा आएका भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नेपाल नामक संस्थाका संजयकुमार झासँग कार्यालय समयपछि कार्यालयभन्दा बाहिर गई भेट गरी रु. ५०,०००।- माग गरी प्रतिवादी समिरजङ कार्कीलाई साधारण तारेखमा छुटाउने उद्देश्यले रकम लिन मन्जुर गरी तत्काल रु. २५०००।-लिई बाँकी रु. २५,०००।- भोलिपल्ट लिई काम गरिदिने भनी भएको संवाद पेनड्राइभमा रहेको भिडियो क्लिप्सबाट देखिएको, समिरजङ कार्की र संजयकुमार झाले दिएको बयानबाट समेत राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले रु. ५०,०००।- घूस रिसवत लिन मंजुर गरेको भन्ने देखिएकोले निज राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले समिरजंग कार्कीको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत भई साधारण तारेखमा छुटाउने उद्देश्यले रकम लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादी राजेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी रिसवत लिन मंजुर गरेको रु ५०,०००।- लाई विगो कायम गरी विगो बमोजिमको जरिवानाको मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।११।१० को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।१३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५३. सशस्त्र प्रहरी बल विन्धवासिनी गण, चन्द्रौटाका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अम्मरजंग हमालले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुरजन्य कार्य हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार मिति २०६९।११।२१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५४. नेपाल टेलिकम अन्तर्गत सहायक पदमा कार्यरत इमु श्रेष्ठ (प्रधान) ले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतको आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई

आयोगको मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।२१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५५. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापा अन्तर्गत काँकडभिट्टामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक चतुर्भुज घिमिरेले प्रहरी सेवा प्रवेश गरी लाभ लिने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५६. जिल्ला शिक्षा कार्यालय वाजुरा अन्तर्गत खापरदेवस्थली प्राथमिक विद्यालय, छतरामा कार्यरत मणिन्द्र बुढाले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।१२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५७. मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत गितादेबी गुरुङले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचिलत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचिलत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुने मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५८. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय जलेश्वरमा सहायक पाचौं पदमा कार्यरत राम आशिष मिश्रले बढुवा भई लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५९. श्री प्राथमिक विद्यालय, खरुक्याही सिरहाका प्राथमिक तहको महिला राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षिका अन्जुकुमारी यादवले नोकरी पाउने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई

आयोगको मिति २०६९।११।१० को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६०. नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ना.सु. गायत्री थपलियाले बढुवा लिने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतबाट सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र सो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।११।१० को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६१. रकम लिई सेटिङ मिलाई अबैध रूपमा विदेशमा मानिस पठाउने गरेको भन्ने समेत विषयमा भएको अनुसन्धानबाट मिति २०६९।११।२२ गतेका दिन काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै दुबई जान हिंडेका राहदानी नं. ३३६४६८४ वाहक डम्बरबहादुर सुनुवारले काठमाडौंबाट दुबईसम्म जान विमानस्थलमा कडाइ गरेको कारण सो मितिपूर्व नै ट्याक्सी चालक रामकुमार तामाङसँग सेटिङ मिलाउन कुराकानी गरेको, रामकुमार तामाङले सो विषय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालयका नायव सुब्बा लक्ष्मणकुमार दुलाललाई भनेकोमा लक्ष्मणकुमार दुलालले सेटिङ मिलाउन पैसा चाहिन्छ भनेपछि सोही सेटिङ प्रयोजनको लागि रामकुमार तामाङले मिति २०६९।११।१५ गते डम्बरबहादुर सुनुवारबाट रु.४५,०००।- नगद लिई सो मध्येबाट मिति २०६९।११।२१ गते रु.२९,०००।- लक्ष्मणकुमार दुलाललाई दिएको भन्ने कुरा रामकुमार तामाङको बयान बाट खुलेको, लक्ष्मणकुमार दुलालले डम्बरबहादुर सुनुवारलाई विमानस्थलभित्र छिर्ने तरिका सिकाइदिएको, सोही तरिका बमोजिम काठमाडौं दिल्लीको हवाई टिकटको फोटोकपी र आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र देखाई डम्बरबहादुर सुनुवार विमानस्थल भित्र छिरेपछि लक्ष्मणकुमार दुलालले निजलाई काठमाडौं-दिल्ली, दिल्ली-दुबईको प्रस्थान अनुमति दिई प्रस्थान अनुमति टाँस गरी सोमा छाप हानी दस्तखत समेत गरी दिएको देखिएको, डम्बरबहादुर सुनुवार, लक्ष्मणकुमार दुलाल र रामकुमार तामाङको बीचमा सो दिन मोबाइलमा पटक पटक कुराकानी भएको देखिएको, डम्बरबहादुर पुग्ने पहिलो शहर Dell भनी गमनपत्रमा उल्लेख गरेको, डम्बरबहादुर सुनुवारको प्रस्थान सम्बन्धी अभिलेख कार्यालयको कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको नदेखिएको, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट जारी भएको भनिएको डम्बर बहादुर सुनुवारको नामको ३०१/२०१३/४३/००२१७५३ नं. को भीसा 301 Series को भएकोले आधिकारिकता जांच गर्न नसकिने भनी अध्यागमन कार्यालयबाट लेखी आएको समेतबाट तीन जना व्यक्तिहरूले आपसमा सरसल्लाह र मिलेमतो गरी सेटिङ मिलाई डम्बरबहादुर सुनुवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पार गर्ने गराउने कार्य बापत रामकुमार तामाङले डम्बरबहादुर सुनुवारबाट नगद रु.४५,०००।- लिई उक्त रकम मध्येबाट लक्ष्मण कुमार दुलाललाई नगद रु. २९,०००।- दिई बाँकी रकम नगद रु. १६,०००।- रामकुमार तामाङ आफैले राखी घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने पुष्टि समेत भइरहेको हुँदा नायब सुब्बा लक्ष्मणकुमार दुलाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र ३(१)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिम सजाय हुन, डम्बरबहादुर सुनुवार र रामकुमार तामाङलाई ऐ. ऐनको दफा ३ (२) र (३) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ३(२) र दफा ३(३) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिम सजाय हुन तथा तिनै जनाको हकमा विगो रु. ४५,०००।- कायम गरी निजहरूले रिसवत दिए लिएको रकम मध्येको बरामद दसीको रकम रु. ३,०००।- र बाँकी रु. ४२,०००।- समेत असुल उपर

भै जफत हुन समेतको मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६२. महोत्तरी जिल्लाको बनौली दनौली गा.वि.स.मा आ.व. २०६४।६५ देखि व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व.२०६५।६६ र २०६६।६७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भर्पाई केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको पठाइएकोमा प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट अमृतदास समेत १२४ जनाको नामको जम्मा रु. २,१७,४००।- सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकै व्यक्तिको औंठाछापबाट बुझेको देखिन आएकोले गा.वि.स. सचिव सत्रुधन मिश्रले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझाई किर्ते औठाछाप प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १७ बमोजिम विगो रु. २,१७,४००।- निजबाट असुल उपर गरी सम्बन्धित गा.वि.स.लाई दिलाइ भराई ऐ ऐनको दफा ३(१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी दफा ३(१)(घ) बमोजिम कैद सजाय समेत हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६३. थुनामा रहेको व्यक्तिको नामको जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने उजुरी उपर भएको अनुसन्धानबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।९ को पत्रले रोक्का रहेको गोरखा जिल्ला गोरखकाली गा.वि.स. १ बस्ने राजेशबाबु श्रेष्ठको नामको नवलपरासी जिल्ला अर्ग्यौली गा.वि.स.६क कि.नं. १३१ क्षेत्रफल विगाहा ०-२-१८ र ऐ ऐ सिट नं. ६ख को कि.नं. ४०५ क्षेत्रफल विगाहा ०-९-० जग्गा नवलपरासी जिल्ला अर्ग्यौली गा.वि.स. ६ बस्ने भिमबहादुर महतो र ऐ ऐ कोल्हुवा गा.वि.स. ८ बस्ने झिनकबहादुर थारुले राजिनामा गरी लिन डोरमा सही सनाखत गर्ने उद्देश्यले मिति २०६८।३।१ मा डोर खटाउनको लागि मालपोत कार्यालय, कावासोती, नवलपरासीमा निवेदन गरेको र सो कार्यालयका शाखा अधिकृत हिरामणी खरेलले उक्त जग्गाधनीको सनाखत गराउनको लागि खरिदार सागर काफ्लेलाई खटाई पठाएकोमा निज सागर काफ्लेले मिति २०६८।३।२ मा जग्गा धनी राजेशबाबु श्रेष्ठको डोर सनाखत दस्तखत गरी ल्याएपछि तत्कालै उक्त लिखत र नियमानुसार लाग्ने राजस्व दस्तुर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेमा नगरी आफू साथ राखेको, उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू रोक्का राख्न वैदेशिक रोजगार विभागको मिति २०६८।७।२५ को पत्रबाट लेखी गएकोमा मिति २०६८।८।२ गते अदालतबाट रोक्का फुकुवा पत्र प्राप्त हुनासाथ वैदेशिक रोजगार विभागको रोक्का बेवास्ता गर्दै उक्त लिखत र राजस्व समेत दाखिल गरी मालपोत कार्यालय, कावासोतीबाट रजिष्ट्रेशन पारित गरेको देखिँदा अदालतबाट लेनदेन मुद्दामा रोक्का रहिरहेको जग्गा रोक्का मोठ नै नभिडाई हतार हतारमा डोर सनाखत गर्न डोर खटाई पठाउनु, सनाखत गरी ल्याएको लिखत र राजस्व दस्तुर असार महिनादेखि मंसिर महिनासम्म विना प्रतिवेदन आफै साथ राख्नु, वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राख्न लेखिएको पत्रलाई कार्यालयमा प्रवेश नै नभएको भनी वहाना बनाई विवादास्पद तरिकाबाट जग्गा धनीको साँठगाँठ र प्रलोभनमा परी गरिएको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर हुँदा सो कार्यमा संलग्न शा.अ.हिरामणी खरेल, खरिदार सागर काफ्ले र उक्त जग्गा बिक्री गर्ने राजेशबाबु श्रेष्ठलाई सोही दफा ९ बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।२६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६४. राहदानी नं. ४३५९१७५ वाहक विमला के.सी. भनिएकी निरा राईलाई अध्यागमन विभागबाट धरौटीमा छाड्दा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, काठमाडौंको प्रतिवेदन सहितको मिति २०६९।९।१६ को उजुरीपत्रका सम्बन्धमा आयोगबाट भएको

अनुसन्धान, अध्यागमन विभागका ना.सु. सोमनाथ खनाल र प्र.ज. पर्शुराम बस्नेतले छानबिन समिति र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय समक्ष गरेको बयान एवं पीडित विमला के.सी. भनिएकी निरा राईले आयोग समक्ष गरेको बयान र मिसिल सम्लग्न कागज प्रमाणहरू समेतबाट मिति २०६९।८।३ गते कतार एयरवेजको जहाजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रीई अध्यागमन कार्यालय, त्रि.अ.वि.अध्यागमन काउन्टरमा गएकी नं. ४३५९१७५ को राहदानी वाहक विमला के.सी. भनिएकी निरा राईलाई निजको राहदानीको बायोपेज शंकास्पद देखिएको भनी सो कार्यालयबाट कारबाहीका लागि अध्यागमन विभाग पठाइएकोमा निज निरा राईलाई सो विभागबाट धरौटीमा छाड्ने क्रममा अध्यागमन अधिकृत रामप्रसाद कोइराला, शा.अ. टिकाराज पोखरेल, ना.सु. सोमनाथ खनाल तथा अध्यागमन विभागको सुरक्षा पोष्टका प्र.ज. पर्शुराम वस्नेतको सल्लाह, सहमति र योजना बमोजिम निज निरा राईले विदेशमा रोजगारी गरी कमाई साथमा ल्याएको साउदी रियाल ८,५००।- निजको वेमन्जुरीले निजबाट लिई सटही गरी ल्याई रु. २०,०००।- धरौटी बापत जम्मा गरी बाँकी रकम अध्यागमन अधिकृत, रामप्रसाद कोइराला, शा.अ. टिकाराज पोखरेल, ना.सु. सोमनाथ खनाल र प्र.ज. पर्शुराम वस्नेतले बाँडचुँड गरी लिनु गरेका, प्र.ज. पर्शुराम वस्नेतले निरा राईलाई घर पठाउन वसपार्कसम्म लैजाँदा निरा राईको साउदी रियाल ८००।- र प्रतिगोटा ५००।- रियाल पर्ने घडी दुई थान, दुई सय रियाल पर्ने सेन्ट एक थान र रु. ५००।- पर्ने सर्ट एक थान समेत लिनु खानु गरेको देखिँदा राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो ओहदाले गर्नुपर्ने काममा धरौटीमा रिहा गराई दिएबापत प्र.ज. पर्शुराम वस्नेत र ना.सु. सोमनाथ खनालले स्वयं आफ्ना लागि र अध्यागमन अधिकृत रामप्रसाद कोइराला र शा.अ. टिकाराज पोखरेलका लागि लिएको साउदी रियाल ८,५००।- को मिति २०६९।८।३ को विनिमय दर अनुसार हुन आउने ने.रु. १,९८,३०५।- मध्ये अध्यागमन विभागमा धरौटी राखेको रु. २०,०००।- कट्टा गरी बाँकी रु. १,७८,३०५।- र प्र.ज पर्शुराम वस्नेतले निरा राईबाट पुनः लिएको साउदी रियाल ८००।-, ५००।- रियाल पर्ने घडी दुई थान, २००।- रियाल पर्ने सेन्ट एक थान र ने.रु. ५००।- पर्ने टिसर्ट एक थान समेतको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विनिमय दर अनुसार हुने ने.रु. ४७,१६०।- समेत विगो रु. २,२५,४६५।- (अक्षेरुपी दुई लाख पच्चीस हजार चार सय पैँसठ्ठी) रिसवत लिई दिई खाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकाले अध्यागमन अधिकृत रामप्रसाद कोइराला, शा.अ. टिकाराज पोखरेल, ना.सु. सोमनाथ खनाल र प्र.ज. पर्शुराम बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१) (घ) को कसुरमा सोही दफा बमोजिम सजाय हुन र घूस रिसवत लिएको कुल ने.रु. २,२५,४६५।- निजहरूबाट असुल उपर गरी जफत गरी पीडित निरा राईलाई उक्त विगो रु. २,२५,४६५।- (अक्षेरुपी दुई लाख पच्चीस हजार चार सय पैँसठ्ठी) दिलाई भराई पाउन समेत मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१।४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाबाट आ.ब. २०६८।६९ मा संचालित सडक निर्माण, मर्मत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी योजनाहरूमा निकासा भएको रकम हिनामिना एवम अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त स्थलगत छानबिन तथा जाचँबुझ प्रतिवेदन, जिल्ला विकास समिति, धनुषाबाट प्राप्त सक्कल फाइल, आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेश भएको प्रतिवेदन, स्थलगत रूपमा भएको सर्जमिन मुचुल्काहरू तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आयोग समक्ष गरेको बयान समेतका आधार प्रमाणहरूबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाबाट संचालित विभिन्न २५ योजनाहरूमा कुल बिगो रु.१,१३,९८,३८३।- बदनियतपूर्वक हिनामिना, हानी नोक्सानी एवं दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोमा

तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण महतोले आफूलाई गैर कानूनी लाभ र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई गैर कानूनी रूपमा हानी पुऱ्याउने बदनियतले आ.व. २०६८।६९ मा संचालन सडक मर्मत, निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी २५ वटा योजनाहरूमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई, निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झूठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी रु. १,१३,९८,३८३।- हानी नोक्सानी गरे गराएको देखिएको ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनुषाका निमित्त प्रमुख, इन्जिनियर विनोदकुमार ठाकुर जनकपुर नगरपालिका ९ साकेतनगर राम आशिषको घरजाने बाटो पि.सि.सि., जनकपुर नगरपालिका ९ साकेतनगर सडक ग्राभेल, जनकपुर नगरपालिका ९ प्रदिप शाहको घर जाने (विहार कुण्ड) सडक मर्मत, सपही गजरिया टोल सडक मर्मत, वेंगा शिवपुर धनुषाधाम सडक मर्मत, जनकपुर नगरपालिका १३ कबर्डहल जानेबाटो ग्राभेल, सवैला देखि धनुषाधाम सडक मर्मत, परिक्रमा सडक देखि प्लाष्टिक फ्याक्ट्री जाने सडक मर्मत, मिल्स एरियादेखि पुल्चोक हुँदै वेंगा शिवपुर सडक मर्मत, वैदेही चक्कर सुगा निकास सडक ग्राभेल, लक्ष्मीनिया बनिगामा गजरिया सडक मर्मत र रानिसति पेट्रोलपम्पदेखि पश्चिम जाने सडक मर्मत कार्य समेतका १३ वटा योजनाहरूको लागत अनुमान, अन्तिम मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा संलग्न रहेकोमा लागत अनुमान अनुसार काम नभएको योजनामा अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरी दिएको देखिएको, उल्लेखित कतिपय सडकहरूमा माटो तथा ग्राभेलको कुनै पनि कार्य सम्पन्न नभएको भनी आयोगबाट खटिएको स्थलगत निरीक्षण टोलीले गरेको सर्जमिन मुचुल्का र आयोगका इन्जिनियरहरू समेतको प्रतिवेदनबाट देखिँदा निज विनोदकुमार ठाकुरले आफूलाई गैर कानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले जानी जानी लागत अनुमान अनुसार काम नभएको योजनामा अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरी दिई रु. ५६,४८,३८३।- बराबरको रकम हानी नोक्सानी पुऱ्याएको देखिएको ।

इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रकुमार देवले सडक मर्मत तथा अन्य निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सात वटा योजनाहरूमा नापी डिजाइन तथा ड्रइङ तयार गरी कानून बमोजिम स्वीकृत नगरी नगराई योजनाको लागि छुट्टयाइएको रकमलाई मात्र आधार मानी कामको परिमाण निकाली लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेकोमा स्थलगत निरीक्षणबाट कम काम र गुणस्तरहीन भएको देखिएको समेतबाट निज इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रकुमार देवले रु.३१ लाख बराबरको रकम हानी नोक्सानी गरे गराएको देखिएको ।

इन्जिनियर देवेन्द्र अधिकारी आ.व.२०६८।६९ मा संचालन भएका विभिन्न १६ वटा योजनाहरूको लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी कितावमा चढाउने कार्यमा संलग्न रहेकोमा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का तथा स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनहरूबाट समेत यी प्रतिबादीले अन्य प्रतिबादीहरूसँग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक योजनाहरूको रकमको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भई रु. ६६ लाख हानी नोक्सानी गरे गराएको देखिएको । यसैगरी इन्जिनियर विन्देश्वर बनरैतले ३, सव-इन्जिनियर रामसागर साहले २, रामकुमार यादवले २, सव इन्जिनियर रामेश्वर यादव, सव इन्जिनियर भोलानाथ सिंहले १।१ र सव इन्जिनियर अशोककुमार साहले दस वटा योजनाहरूमा लागत अनुमान भन्दा अत्यन्त कम र गुणस्तरहीन काम भएकोमा राम्रो काम भएको भनी जानीजानी बदनियतपूर्वक कार्य सम्पन्न मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरी ती योजनाहरूको भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रही क्रमश: रु.२० लाख, रु.८,९८,३८३।-, रु.६,५०,०००।-, रु.३ लाख, रु.२ लाख र रु.४७,५०,०००।- हानी नोक्सानी गरे गराएको ।

कार्यक्रम अधिकृत सुनिलकुमार झाले अख्तियारी नै नभएको जनकपुर नगरपालिका ८ को सडक निर्माण, वेंगा शिवपुर ४ र ५ सडक मर्मत, सवैलादेखि धनुषाधाम सडक मर्मत, सामुदायिक भवन निर्माण, जनकपुर नगरपालिका ८ इर्टहवा भारत सिमा सडक मर्मत, वल्हा वोडरदेखि डुमरिया चोकसम्मको सडक मर्मत समेतका योजनाहरूमा कार्यादेश र सम्झौता गर्नुका साथै रकम भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न रही रु.३० लाख बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरे गराएको । यस्तै कार्यक्रम अधिकृत रामभजन यादवले योजनाहरूको कार्यक्रम स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अन्तिम मूल्यांकन लगायतका प्रक्रियाहरूका गैर कानूनी तरिकाले तयार गरेका कागजातहरू पेश गरी अन्तिम भुक्तानी दिने कार्य समेतमा संलग्न रही रु. १,१३,९८,३८३।- बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरे गराएको । लेखा अधिकृत मदनमोहन लाल कर्णले सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काम नै नभएको, अत्यन्त कम र गुणस्तरहीन काम भएको योजनाहरूमा भुक्तानीको टिप्पणी आदेशमा राय लेखी दस्तखत गरी गोश्वारा भौचर पेश गर्ने कार्य गरी भुक्तानी दिई रु. १,१३,९८,३८३।- बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरे गराएको । लेखापाल जीवनाथ चौधरीले वगधर सिंचाई पैनी जीर्णोद्धार ठेरा कचुरी, सडक मर्मत वनिनिया, निम्न माध्यमिक विद्यालय भंगहाको हाता भित्र माटो पुर्ने तीनवटा योजनामा टिप्पणी आदेश पेश गरेको, विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानी दिने क्रममा पेश गरेको गोश्वारा भौचरमा हस्ताक्षर नगरेको, निजले भुक्तानी प्रक्रियामा जानी जानी दस्तखत नगरेको भन्ने जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर वोगटीले आयोगमा गरेको बयानबाट देखिएको, विकास निर्माण सम्बन्धी सबै योजनाहरूमा भुक्तानी दिने कार्य निज समेतको रहेकोले निर्धारित सर्त र मापदण्ड बिपरित कम गुणस्तरको निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झूठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने कार्यमा निज समेतको संलग्नता भई रु. १,१३,९८,३८३।- बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरे गराएको ।

लेखापाल धिरेन्द्र झाले निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरीत कम गुणस्तरको योजनाहरूको कार्यक्रम स्वीकृति, योजना कार्यान्वयन, अन्तिम मूल्यांकन लगायतका कागजातहरू पेश गरी अन्तिम भुक्तानी दिने कार्य समेतमा संलग्न रही रु. १,१३,९८,३८३।- बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरे गराएको, नायव सुब्बा साधुशरणले आफूलाई अख्तियारी नै नभएको तीनवटा योजनाहरूमा आफूखुशी कार्यादेश दिई रु. १५ लाख बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरे गराएको, सपही गजरीया सडक मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादव समेतका ७१ जना विभिन्न २५ वटा योजनाहरूको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले योजना अनुरूप काम नै नगरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषा र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी राम्रो काम भएको भनी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाबाट योजना बापतको रकम भुक्तानी लिएको समेतबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका स्थानीय बिकाश अधिकारी सहित उल्लेखित कर्मचारीहरू र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसमेतको आपसी मिलेमतो र संलग्नतामा योजनाहरूमा बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरी गराई आफूहरूलाई गैर कानूनी लाभ र जिल्ला विकास समितिलाई गैरकानूनी हानी पुऱ्याएको भन्ने पुष्टि हुन आएकाले सो कार्यमा संलग्न स्थानीय विकास अधिकारी सहित उल्लेखित १६ कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१), (ख), (ग),(घ) र (ङ) तथा दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) र दफा १७ बमोजिम सजाय गरी दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना तथा दफा ३(१) बमोजिम कैद गरी पाउनका साथै नोक्सानी भएको विगो निजहरूबाट दिलाई भराई पाउन र सो कार्यमा संलग्न सुरेन्द्रकुमार यादव समेतका उपभोक्ता समितिका ७१ पदाधिकारीहरूलाई ऐ ऐनको

दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा सोही उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी तत् तत् योजनामा भुक्तानी लिई हानी नोक्सानी गराएको विगो बमोजिम जरिवाना गरी विगो रकम निजहरूबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषालाई दिलाई भराई पाउन समेत मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१२।३० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६६. नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा कार्यरत सहायक चौथो तहकी रमिला आचार्य रेग्मीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१।४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६७. कृषि विकास बैंक अन्तर्गत लेखापाल पदमा कार्यरत सुनिता सैंजुले शुरु नियुक्ति प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१।४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६८. सार्वजनिक इनार भएको जग्गा इन्द्रासन राउत अहिर दिने अख्तर मियाँ लिने भै मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा रजिष्ट्रेशन पारित भएकोले सो लिखत बदर गरी सलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा परेको उजुरी उपर उक्त कार्यालयबाट अनुसन्धान गरी आयोगमा प्राप्त फाइलको सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट बारा जिल्ला दोहरी गा.वि.स.९ कि.नं. ४ को क्षेत्रफल विगाहा ०-०-९-१/२ जग्गा नापी कार्यालय बारामा रहेको सविक फिल्डबुकमा इनारको संकेत रही इनार जनिएको थियो भनी नापी कार्यालयका कार्यालय सहयोगी मनेजर गोसाई, सर्वेक्षक परमेश्वरप्रसाद यादव र सर्भेक्षक रामपुकार चौधरीले अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा बयान गरेको देखिएको, उक्त जग्गामा उल्लेख भएको फिल्डबुकको पानामा लक्ष्मीनिया अहिरिनीको नाम उल्लेख गरी सो व्यहोरा थप गरिएको, नापी कार्यालय, बाराबाट प्रमाणित गरिएको फिल्डबुक लक्षु राउतले मालपोत कार्यालय, बारामा पेश गरी सोही आधारमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरी मिति २०६६।११।१४ मा आफ्नै छोरा इन्द्राशन राउतलाई हालैको वकसपत्र पारित गरिदिएको, निज इन्द्राशन राउतले पनि मिति २०६७।२।१० मा अख्तर मियाँ अन्सारीलाई रु. ५०,०००।- को राजिनामा लिखत पारित गरी दिएको देखिएबाट उक्त सार्वजनिक इनार रहे भएको जग्गालाई फिल्डबुकमा व्यक्ति विशेषको नाम थप गरी आफ्ना नाममा नामसारी गरिए पश्चात उक्त नापी कार्यालयमा रहेका फिल्ड बुकको पाना नष्ट गरी आफूले गरेको नक्कली काम कारबाहीको व्यहोरालाई सही र सक्कली थियो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुकको पाना च्यातिएको भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन आएको र सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न अमिन हाल सर्वेक्षक परमेश्वर प्रसाद यादव र उक्त जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरी आफ्ना छोराका नाममा हालैको बकस पत्र

पारित गर्ने लक्षु राउतलाई सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१।१७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

६९. धनुषा जिल्लाका गा.वि.स. सचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरी फछ्यौंट नगरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरपाईमा ल्गाइएका लक्ष्मनीया सहनी समेत ११२ जनाको नामको औठाछ्यापहरू किर्ते भएको देखिएको, गा.वि.स.सचिव रामपुकार यादवले आफ्नो बयानको क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वितरण गर्दा कार्यालय सहायक लक्ष्मण यादव समेतको सहयोगमा वितरण गरेको, वितरण गरेको भरपाई मध्ये पाना नं. १ देखि ५४ सम्मको भत्ता कार्यालय सहायकले नै वितरण गरेको भनी लेखाएको भए तापनि कार्यालय सहायक लक्ष्मण यादवको बयानमा निजलाई भत्ता वितरणमा कुनै पनि आर्थिक जिम्मेवारी नदिएको र हालसम्म निजले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको भनी बयान दिएबाट गा.वि.स. सचिव रामपुकार यादवले २०६६ साल बैसाख देखि चैत्र सम्मको तथा २०६८ साल श्रावणदेखि कार्तिक सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण नगरी सो बापतको रु ५,०३,०००।- भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ३(१)(ङ) बमोजिम सजायको मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७०. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत श्रीकृष्ण मा.वि. हाल पन्चकन्या मा.वि. छैमलेका शिक्षक सुन्दरकुमार आचार्यले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।१।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१।२९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७१. नापी कार्यालय, डिल्लीबजारका सर्भेक्षक श्यामबहादुर सिलवालले घूस रिसवत मागेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट निवेदक आशाकाजी मर्हजनको सावित गोगंबु ५क कि.नं. ४१ को जग्गा हाल सावितका लागि नापी कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन दिएकोमा हाल सावित गर्ने क्रममा सर्भेक्षक श्याम सिलवाल भन्ने श्याम बहादुर सिलवाल खटी गई फिल्ड निरीक्षण गरी सो बापत एक हजार लिएको र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न रु. दश हजार लाग्ने भनी रकम माग गरेको भन्ने निवेदकको बयान तथा निवेदनबाट समेत देखिएको, निवेदकको निवेदनका आधारमा आयोगबाट निवेदकलाई हजार दरका आठ हजार उपलब्ध गराइ निजका साथ आयोगबाट टोली खटाई पठाइएकोमा निवेदक र सर्भेक्षक श्यामबहादुर सिलवाल नापी कार्यालयको ट्वाइलेटमा गइ फर्के पश्चात श्याम बहादुर सिलवाललाई आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिइ निजको शरिर तलासी लिदा आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रु. आठ हजार मध्ये रु. सात हजार निजको मनि ब्यागबाट बरामद भई मुचुल्का सहित आयोगबाट खटि गएको टोलीले पक्राउ गरी ल्याएबाट निज श्यामबहादुर सिलवालले निवेदकबाट रु. सात हजार घूस रिसवत लिइ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर गरेको देखिँदा निजलाइ सोही दफा ३(१) तथा ३(१) (क) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउन

मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७२. व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, हेटौंडाका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक (रा.प.अन.द्वि.प्रा.) बिदुरबाबु ढकालले सेवा प्रवेशका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।१४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७३. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डडेलधुरा अन्तर्गत गणेश प्राथमिक विद्यालय, डडेलधुराका प्रा.वि.स्तर अस्थायी शिक्षक हिक्मतबहादुर सेठीको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा ती शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचिलत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर हुँदा सोही दफा बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।२१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७४. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत दीपक खड्काले सेवा प्रवेश गर्दा र बढुवा भई लाभ लिने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।२६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनकपुर स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षण सहायक विजयकुमार यादवले शुरु नियुक्ति प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।१६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७६. उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुदावागर, रूपन्देहीको विद्यालय, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नागेन्द्रबहादुर तिवारीले अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।१९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७७. प्रहरी नायव निरीक्षक बलबहादुर महतराले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७८. घोराही नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत केशव गिरीले बढुवाको उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।१।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।२७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७९. धनकुटा जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूमा पर्ने ऐलानी जग्गा दर्ता प्रक्रियामा रु.१,५०,००,०००।– भन्दा बढी रकम लिएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट मालपोत कार्यालय, धनकुटाका प्रमुख सुरेशकुमार थपलिया अध्यक्ष, सोही कार्यालयका शाखा अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी र नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामप्रसाद गुप्ता रहेको तीन सदस्यीय छुट जग्गा दर्ता समितिले विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा करिब एकहजार चारसय रोपनी जग्गा दर्ता गरेको, यसरी दर्ता भएका जग्गा मध्ये धनकुटा जिल्ला ताडखुवा गा.वि.स.८ कि.नं.३६० को क्षेत्रफल रोपनी ९०–१०–०–० जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गा धनिको नामथर, वतन भन्ने महलमा गिता, सिता, मन्दिरा, सरिता भट्टराई उल्लेख भएको र सोही वडाको कि.नं.३६१ को क्षेत्रफल रोपनी ६३–७–२–०–० जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गा धनिको नामथर वतन महलमा जुद्धविर, दुर्योधन, कमल सिह र गोपीलाल भट्टराई उल्लेख भई उक्त दुवै कित्ता जग्गाको विरह महलमा पर्ती जनिएको र कैफियत महलमा टोलीको निर्णय दर्ता नंवर २०६ मिति २०३१।२।२१ को तोक अनुसार ऐलानी जग्गा कित्ता काट गरी दर्ता गरेको रित नपुगेको देखिएकोले दर्ता रोक्का राखी तेरिज श्रेस्ता नगर्ने भनी उल्लेख भएकोमा क्रमशः मिति २०६४।१२।७ र २०६४।१२।८ मा छुट जग्गा दर्ता समितिको निर्णयले उक्त दुवै कित्ता जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनी महलमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा दर्ता गरेको, परेवादिन गा.वि.स.४ कि.नं.२७४ को ११६–१३–२–० जग्गाको फिल्डबुक उतारमा किसानको नामथर वतन भन्ने महलमा पर्ती जनिएको, जग्गावालाको नामथर महल खालि रहेको विरह महलमा पर्ती जनिएकोमा मिति २०६६।३।१८ को छुट जग्गा दर्ता समितिको निर्णयले हरि प्रसाद ओझा समेतको नाममा दर्ता भएको, अदालतबाट फैसला भई निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने कार्य भएको भनी टिप्पणीमा उल्लेख भएपनि अदालतको फैसला तथा मिसिल नै प्रमुखद्वारा गायब गरिएको र जग्गा धनी हरिप्रसाद ओझालाई फैसलाको प्रति पेश गर्न अनुरोध गर्दा समेत पेश गर्न नसकेको, परेवादिन गा.वि.स.४ कि.नं.१५२ को १७३–११–२–० जग्गाको फिल्डबुक उतारमा किसानको नाममा पर्ती जनिएको जग्गावालाको नामथर महलमा ऐलानी रहेको र विरहमा पर्ती जनिएकोमा मिति २०६६।०६।१९ को निर्णयले केशरमान लिम्बूको नाममा कि.न.१५२ मध्ये ५७–१४–०–०, विष्णुमाया लिम्बूको नाममा कि.न. १५२ मध्ये नै ५७–१–२–० कान्छीमाया लिम्बूको नाममा, कि.न. १५२ बाट ५७–१४–०–० जग्गा दर्ता गर्ने

निर्णय भएको, परेवादिन गा.वि.स.५ कै कि.नं.३१० को १४४–३–०–० जग्गाको फिल्डबुक उतारमा किसानको नाम खालि जनिएको, जग्गावालाको नामथर महलमा पर्ती रहेको र विरहमा पनि पर्ती जनिएको र कैफियत महलमा १ नं. नापी गोश्वारा दर्ता नम्बर ३४३४ मिति २०३३।०१।०१ को तोक बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेकोमा उक्त कि.न.३१० कित्ता काट गरी कि.नं.४६२ देखि ४६९ सम्म आठवटा प्लट रजिष्टर कायम गरी मिति २०६४।१२।१८ को निर्णयले कि.नं.४६३ मध्ये २२–४–१–० जग्गा राजकुमार लिम्बूको नाममा, कि.नं. ४६२ को ३९–१२–०–० देविप्रसाद लिम्बूको नाममा र कि.न.४६३ मध्ये ६०–०–०–० जग्गा धनमाया लिम्बूको नाममा दर्ता गरेको देखिएको, यसैगरी मिति २०६५।०३।०९ को निर्णयले कि.न.४६९ को २०–०–०–० र कि.नं.४६५ मध्येको १२–०–०–० जग्गा भक्तबहादुर थापाको नाममा, कि.नं. ४६५ मध्ये क्षे.फ.४५–०–०–० जग्गा प्रेमबहादुर बस्नेतको नाममा, कि.नं. ४६५ मध्ये को ३–०–०–० रामबहादुर राईको नाममा, कि.नं.४६४ मध्येको ४०–०–०–० जग्गा रामबहादुर बस्नेतको नाममा, कि.नं.४६४ मध्येकै २०–०–०–० जग्गा जितबहादुर बस्नेतको नाममा, कि.नं.४६४ मध्येकै १५–०–०–० जग्गा कमलबहादुर बस्नेतको नाममा र कि.नं.४६४ मध्ये नै १७–९–०–० जग्गा खगेन्द्र बस्नेतको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको र निगाले गा.वि.स.वडा नं.४ कि.नं.५० को ६–४–३–० किसानको नाममा उतिसघारी जग्गावालाको नामथरमा श्री ५ को सरकार विरहमा उतिस लेखिएको जग्गा मिति २०६७।११।०२ को निर्णय बमोजिम मधु तामाङको नाममा छुट जग्गा दर्ता गरेको देखिएको, उल्लेखित जग्गाहरूको फिल्डबुकमा उल्लेखित किसिम र कैफियत महलमा लेखिएका विवरणहरूको आधारमा उल्लेखित जग्गाहरू सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हुँदा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता नै गर्न नमिल्नेमा विद्यमान ऐन कानूनको बेवस्ता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरे गराएको देखिन आएको, तत्कालीन नापी प्रमुख रामप्रसाद गुप्ताले आफ्नो बयानमा समेत माथि उल्लेखित कित्ता नम्बरका जग्गाहरूको फिल्डबुक उतार हेर्दा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने नमिल्नेमा छुट जग्गा दर्ता समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार थपलियाले आफूलाई दबाब र प्रभावमा पारी सहमति जनाउन बाध्यपारेको भनी आयोग समक्ष साविती बयान दिएका देखिएको, जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ६८ मा फिल्डबुक वा साविक लगतमा रोक्का जनिएकोमा रोक्का फुकुवा भै सकेको वा रोक्का नजनिनुपर्नेमा रोक्का जनिएको एकिन गरी विभागबाट निकासा लिई कारबाही गर्नु पर्छ भनी उल्लेख भएको, दफा ८१ उपदफा (३) को खण्ड (२) मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका सम्बन्धमा अदालतबाट दर्ता वा दाखिला खारेज हुन ठहऱ्याई निर्णय भई आएकोमा कार्यालयले दर्ता कारबाही नगरी कानूनका म्याद भित्रै अन्तिम तहसम्म न्यायिक कारबाहीमा (निर्णय बदर वा पुनरावेदन) जानुपर्ने भनी उल्लेख भएको र दफा ८१(७) ले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको हकभोगको हो भन्ने प्रमाण पेश हुन आई कार्यालयले प्रमाणको मूल्याङकन गर्दा गल्तिले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुन आएको भनी किटानी राय साथ पेश भएमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति भएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी दर्ता सच्याउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै सो बमोजिम नगरी मालपोत कार्यालय धनकुटाका प्रमुख सुरेशकुमार थपलिया सोहि कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी, ना.सु.रविन्द्रहरि दाहाल, नापी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद यादवले बदनियतपूर्वक सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैह्र कानूनी रूपमा अरुको नाममा दर्ता गराई नेपाल सरकारलाई रु.२९,६५,३९२।६३ गैरकानूनी हानी पुऱ्याएको पुष्टि हुन आएकाले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ८(१) बमोजिम सजाय हुन, नापी अधिकृत रामप्रसाद गुप्ता मिति २०६६ जेष्ठ महिना सम्म कार्यरत रही छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्यको हैसियतले गैरकानूनी रूपमा

क्षेत्रफल ५५३–६–०–० जग्गा प्रतिवादीहरू सिता भट्टराई, देवि प्रसाद लिम्बू समेतका नाममा दर्ता गरेको देखिँदा निज उपर विगो रु. १३,४४,१११।३८ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१)(ज) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ८(१) बमोजिम सजाय हुन, छुट जग्गा दर्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ता गराउने राजकुमार लिम्बू, देवीप्रसाद लिम्बू, धनमाया लिम्बू, भक्तबहादुर थापा, प्रेमबहादुर बस्नेत, रामबहादुर राई, रामबहादुर बस्नेत, जितबहादुर बस्नेत, कमलबहादुर बस्नेत, खगेन्द्रबहादुर बस्नेत, केशरमान लिम्बू, विष्णुमाया लिम्बू, कान्छीमाया लिम्बू, नारायणबहादुर भट्टराई, लिलमबहादुर भट्टराई, जानुका भट्टराई, डिकबहादुर भट्टराई, गोपीलाल भट्टराई, कमलबहादुर भट्टराई, सिता भट्टराई, गिता भट्टराई, सरिता भट्टराई, मन्दिरा भट्टराई, मधु तामाङ, हरिप्रसाद ओझा, अग्नि ओझा, रेवतीप्रसाद ओझा र तिलकप्रसाद ओझा समेतको हकमा निजहरूको नाममा कायम भएको तत् तत् जग्गाामा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दर्ता गर्दा कायम गरेको मल्यलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा सोहि ८(४) बमोजिम हदै सम्मको सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।३१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८०. श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिमरा, रौतहटको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८१. नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामचन्द्र पुरी क्षेत्रीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८२. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अवकास प्राप्त सहलेखा अधिकृत ऋषिकेशव प्रसाद धौभडेलले बढुवाको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।१० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८३. संखुवासभा जिल्ला स्थित लालीगुराँसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजला क्षेत्रको ४३८ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्ने कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित

समाचार उजुरीको स्रोतको रूपमा आयोगमा दर्ता भई अनुसन्धान हुँदा सखुवासभा जिल्लाको नुनढाकी गा.वि.स. ७ कित्ता नम्बर १७२ को क्षेत्रफल १,४२,६४० वर्ग मिटर (२८०-८-०-० रोपनी) जग्गा सार्वजनिक वनक्षेत्र र पर्ति जनिई साविकमा श्रेस्ता पुर्जा नै तयार नभएकोमा पुण्यप्रसाद लिम्बु, शंकरकुमार लिङथे, झकबहादुर लिम्वु, लोकबहादुर लिम्बु र पासाङ शेर्पा समेत ५ जनाले नक्कली श्रेस्ता पूर्जा तयार गरी सो जग्गा आफूहरूको दर्ता कायम रहेको र श्रेस्ता पूर्जा पाएकोमा हाल मालपोत र नापी कार्यालयमा आगलागी हुँदा कागजात जली नष्ट भएकोले श्रेस्ता कायम गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय, चैनपुरमा पेश गरेकोमा सो कार्यालयका तात्कालिन खरिदार कमलबहादुर ढुंगेलले मिति २०६०।१२।२१ मा नयाँ श्रेस्ता पुर्जा बनाई दिई सोही सालदेखि तिरो तिर्दै आएको भन्ने गलत विवरण उल्लेख गरेको र सोही जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालाई मिति २०६७।११।१६ मा उक्त मालपोत कार्यालयका प्रमुख सीताराम पौडेलले टिप्पणी सदर गरी पुण्यप्रसाद लिम्बु समेत पाँच जनाका नाममा जग्गा दर्ता गरेको, उक्त कि.नं. १७२ बाट मिति २०६७।११।१७ मा ३९ वटा लिखत पारित गरिएको देखिन आएको, त्यसैगरी माथि उल्लेखित कि.नं. ५६७ को जग्गा सर्भे नापीको समयमा पर्ति कायम हुने भनी निर्णय गरी जग्गा धनी महलमा श्री ५ को सरकार जनाइ दर्ता गर्ने गरेको नापी टोलीको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी सन्तकुमार लिम्बु समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र उक्त अदालतबाट निवेदकले दावी गरेको जग्गा निजको हक भोग तिरो भित्रको हो होइन सम्बन्धित प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिंएको भनी निर्णय बदर गरी कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नु भनी मिति २०५७।१०।१० मा फैसला भएकोमा सो फैसला कार्यान्वयन नै नभइसकेको स्थितिमा सन्तबहादुर लिम्बुले मालपोत र नापी कार्यालयमा आगो लागी भै कागजात नष्ट भएको मौका छोपी किर्ते पुर्जा तयार गरी श्रेस्ता कायम गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा खरिदार कमलबहादुर ढुंगेलले मिति २०६७।३।२५ मा टिप्पणी उठाई श्रेस्ता कायम गरी पुर्जा दिएको, उक्त जग्गा मिति २०६७।१०।७ मा कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीका श्रीमती समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा राजिनामा लिखत पारित गरिएको देखिन आएको, नापी कार्यालय चैनपुरले कि.नं. १७२ को जग्गा कित्ता काट गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल घटिबढी भएका अवस्थामा कित्ता काट नै नगरी क्षे.फ. सुधार भई आएको वखत मात्र कित्ताकाट गरी पठाइने भनी लेखी पठाउनु पर्नेमा नपठाई प्लट रजिष्टरमा केरमेट गरी १,४२,६४० व.मि. जग्गाको १,५३,६४० व.मि. कित्ता काट गरी पठाएबाट नापी कार्यालयको समेत मिलेमतोमा उल्लेखित जग्गा दर्ता र कित्ता काटको काम भएको देखिएको, नापी प्रमुख मयंककुमार कर्णले बयान गर्दा धेरै लिखत एकै पटक पेश हुँदा मालपोतको आदेश नलिइकन कित्ता काट गर्नु परेको भनी उल्लेख गरेका, लेखापढी व्यवसायीहरू केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईले आयोगको बयानमा आफूहरूले राजिनामा लेखिदिएको र तत्पश्चात केही जग्गाा आफू वा आफ्नो श्रीमतीको नाममा राजिनामा गरी लिएको भनी लेखाएको समेतबाट झूठो विवरण र नक्कली श्रेस्ता पुर्जा बनाई सरकारी वन जंगल र फिल्डबुकमा पर्ति उल्लेख भएको सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरे गराएको भन्ने पुष्टि हुन आएको र सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज), ९ र ११ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा कि.नं. १७२ को जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा सम्लग्न पुण्यप्रसाद लिम्वु, झकबहादुर लिम्वु, लोकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङ्थे (लिम्बु) र पासाङ शेर्पा, तथा कि.नं. ५६७ को जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न सन्तकुमार लिम्बु, थोकराज लिम्बु र दुर्गाबहादुर लिम्बुलाई सोही दफा ८(१)(ज), ९ र ११ बमोजिम सजायँ गरी राजिनामा लिखत अनुसार हुने क्रमश रु.१२,००,८००।-र रु. ३,२०,०००।- लाई विगो मानी विगो बमोजिम जरिवाना समेत हुन, उक्त जग्गा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय चैनपुरका तत्कालीन प्रमुख सीताराम पौडेल र खरिदारहरू

कमलबहादुर ढुंगेल र गुणराज पोखरेललाई ऐ ऐनको दफा ८(१)(ज) ९,११ र दफा ४ अनुसार सजाय गरी उक्त जग्गाको दुवै कित्ताको विगो रु. १५,२०,८००।-बमोजिम जरिवाना हुन, नापी कार्यालय चैनपुरका कार्यालय प्रमुख मयंक कुमार कर्णलाई ऐ ऐनको दफा ८(१) (ज), ९ र ११ अनुसार सजाय गरी दुवै कित्ताको विगो रु. १५,२०,८००।- बमोजिम जरिवाना हुन र लेखापढी व्यवसायीहरू केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईलाई ऐ ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।११ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८४. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका प्रहरी नायव निरीक्षक यज्ञज्योति ढुंगानाले शुरु नियुक्ति प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।१२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८५. धनुषा जिल्लाका गा.वि.स.सचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरी फछर्यौट नगरेको भन्ने विषय उपर आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा सिनुरजोडा तथा देवपूरा रूपैठा गा.वि.स. सचिव भरतकुमार यादवले आफ्नो बयानमा आ.व. २०६८।६९ को बाल संरक्षण अनुदान रकम सिनुरजोडा गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक ब्रम्हदेव यादव तथा देवपूरा रूपैठा गा.वि.स.का कार्यालय सहायक अनिल कुमार मिश्रलाई चेक दिई वितरण गर्न लगाएको भनी बयान गरेको, निज सचिवले पेश गरेको चेकको अर्धकट्टी तथा बैंक स्टेटमेन्टबाट समेत देवपूरा रूपैठा गा.वि.स.को बाल संरक्षण अनुदान बापत रु. ५,११,२००।- कार्यालय सहायक अनिल कुमार साहले चेक मार्फत प्राप्त गरेको देखिएको, कार्यालय सहायक अनिल कुमार मिश्रले आफ्नो बयानको क्रममा गा.वि.स.सचिवबाट रु. ५,११,२००।- को चेक प्राप्त गरी भत्ता वितरण गरेको भनी खुलाएको, भत्ता वितरण भरपाई परीक्षण गर्दा विकास दास समेत चार जनाको नाममा लगाइएका औंठाछाप्हरू एकै व्यक्तिको हो भनी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भई आएबाट उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी पाएका कार्यालय सहायक अनिल कुमार मिश्रले नै बालसंरक्षण अनुदान रकम अनियमितता गर्ने उद्देश्यले एकै जनाको औंठाछाप प्रयोग गराई प्रति व्यक्ति रु. २,४००।- का दरले चार जनाको हुन आउने जम्मा रु. ९,६००।- भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको, गा.वि.स.सिनुरजोडाका प्राविधिक सहायक ब्रम्हदेव यादवले आफ्नो बयानमा बालबालिका संरक्षण अनुदान बापत गा.वि.स. सचिव भरतकुमार यादवबाट रु. ८,९०,४००।- को चेक प्राप्त गरेको स्विकार गरी उक्त रकम गा.वि.स.सचिव भरतकुमार यादव र आफू समेतले बाँडी लिएको भनी खुलाएको, विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट अनुदान रकम वितरण भरपाई परीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनबाट सूर्य मंडल समेत १४० जनाको नाममा भरपाईमा लगाइएका औंठाछाप्हरू र प्राविधिक सहायक ब्रम्हदेव यादवसँग लिएको दाँया हातको बुढी औलाको औंठाछाप र रामविनय खत्वे समेत ४८ जनाको नाममा लगाएका औंठाछाप्हरू र प्राविधिक सहायक ब्रम्हदेव यादवसँग लिएको बाँया हातको बुढीऔंलाको औंठाछाप एकै हो भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा प्राविधिक सहायक ब्रम्हदेव यादवले नियतवश नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाईमा आफ्नै दायाँ र बायाँ हातको बुढी औंलाहरूको औंठाछाप प्रयोग गरी प्रतिव्यक्ति रु. २,४००।- का दरले १८८ जनाको जम्मा रु. ४,५१,२००।- अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रमुख दायित्व तथा कर्तव्य भएको गा.वि.स.सचिव भरतकुमार यादवले मातहत कर्मचारीबाट

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गराएकोमा प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण र अनुगमन गरी जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी बदनियत साथ प्राविधिक सहायक ब्रम्हदेव यादव र कार्यालय सहायक अनिल कुमार मिश्रसँग मिलेमतो गरी किर्ते औंठाछाप प्रयोग गराई १९२ जनाको बालसंरक्षण अनुदान भत्ता बापतको रकम रु. ४,६०,८००।- भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा प्रतिवादी अनिलकुमार मिश्र उपर ऐ ऐनको दफा ३(१)(क) र दफा १७ बमोजिम तथा प्रतिवादीहरू ब्रम्हदेव यादव र भरतकुमार यादव उपर ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) तथा दफा १७ बमोजिम सजायको मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।१३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८६. हसनापुर माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देहीका शिक्षक क्रान्तिकुमार ज्ञवालीले शिक्षक सेवामा शुरु प्रवेश पाउने मनाशयले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।१६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८७. प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेशबहादुर रावलले शुरु नियुक्ति पाउने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।२३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८८. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना पोखराको रेन्जर पदमा कार्यरत अशोककुमार साहले रिसवत लिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज रेन्जर अशोककुमार साहले रिसवत माग गरेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्राप्त भई उक्त कार्यालयबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएका रु. ५००।- दरका ६० थान नोटहरू प्रमाणित गरी रिसवत लेनदेन भएमा कानून बमोजिम बरामद गरी प्रतिवेदन पेश गर्न शाखा अधिकृतलाई खटाइएकोमा पोखरा उपमहानगरपालिका १० स्थित घले रेष्टुरेण्टमा अशोककुमार साहको पाइन्टको खल्तीबाट रु. ५००।- दरका ६० थान नोटहरू बरामद भएको देखिएको, आफू घले रेष्टुरेण्टबाट पक्राउ परेकोलाई स्वीकार गर्दै बरामदी मुचुल्कामा भएको हस्ताक्षर मेरो हो भनी प्रतिवादीले आयोगमा बयान गरेको, बुझिएका रामबहादुर गुरुङ र शिवप्रसाद भण्डारीले कागज गर्दा हामीहरूको विरुद्धमा परेको बेनामी उजुरीलाई सजिलो बनाई दिन्छु भनी रु. १५।१५ हजार रुपैयाँ माग गरेकोले दुवै जनाले रु. ३० हजार जम्मा गरी रु. ५००।- दरका विभिन्न नम्बरका ६० थान नोटहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीबाट प्रमाणित गरी लगि रेन्जर अशोककुमार साहलाई घले रेष्टुरेण्टमा दिएकोमा सोही नोटहरू बरामद भएका हुन भनी लेखाई दिएको, एक्याप अफिसका रेन्जर रेष्टुरेण्टमा चिसो खान लागेको अवस्थामा प्रहरी आई निजको तलासी लिई पैसा बरामद गरेका हुन भनी घले रेष्टुरेण्टका अमृता घलेले कागज लेखाई दिएको, रामबहादुर गुरुङ समेत विरुद्ध परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्न रेन्जर

अशोककुमार साहलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको पत्रबाट खुलेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालको प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरी पठाइएका नोटहरू अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका राष्ट्रसेवकलाई दिन पठाइएको थियो भनी खुलाइएको समेतबाट रेन्जर अशोककुमार साहले रामबहादुर गुरूङ समेतको विरुद्धमा परेको उजुरीलाई सजिलो पारी दिन्छु भनी रु. ३०,०००।- रिसवत (घूस) मागेको भन्ने पुष्टि भएको हुँदा निज रेन्जर अशोककुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा बमोजिम हदै सम्मको सजाय हुन र बरामद भएको रु. ३०,०००।- मध्ये रु. १५,०००।- रामबहादुर गुरुङको र रु. १५,०००।- शिवप्रसाद भण्डारीको भन्ने खुलेको देखिँदा उक्त रकम निजहरूलाई फिर्ता दिलाई दिन समेतको मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।३।१९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।२१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

८९ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देही अन्तर्गत सेमरी माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बुद्धिसागर यादवले अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।२३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

९०. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत देवबहादुर कार्कीले बढुवा हुनको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।३।१९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।२७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

९१ प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत सिमा प्रहरी चौकी जैसपुर, बाँके दरबन्दीका प्रहरी नायब निरीक्षक माधवप्रसाद रिजालले शुरु नियुक्ति हुनको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।३।१९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।२७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

९२. पाल्ही भगवती प्रा.वि. नवलपरासीका शिक्षक मन्जुकुमारी यादवले शिक्षा सेवामा प्रवेश पाउने मनाशयले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर हुँदा निजलाई सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को

दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।३।१९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।३० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

९३. काभ्रे जिल्ला कोशीदेखा गा.वि.स.२ घर भै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत विष्णुप्रसाद पाण्डेले बढुवा पाउने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको र त्यस्तो कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर हुँदा निजलाई सोही दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।३।१९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।३० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

परिच्छेद–४

पुनरावेदन/पुनरावलोकन गरिएका मुद्दाहरू

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरू उपर चित्त नबुझी आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका पुनरावेदनहरूको विवरण :

(१) मानबहादुर वस्नेतको नाति मंगलबहादुरको छोरा जिल्ला सुनसरी चिमडी गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने राजु वस्नेत.....

मुद्दा: भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाण पत्र) फैसला मितिः २०६९।३।१४

आयोगको दावी र विशेष अदालतको फैसला

प्रतिवादी राजु वस्नेत उपर राष्ट्र सेवकको ओहदा प्राप्त गर्न झूठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) प्रतिवादीले बयान गर्दा मैले तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिई उत्तीर्ण गरेको हुँ, विश्वविद्यालयका कर्मचारीले भूलवस Found Incorrect लेखिएको हुँदा उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र पुनः प्रमाणीकरण गराई पाउँ भनी भन्नुका साथै अदालतमा पहिलो पटक लिएको Computerized Version (English) को प्रमाणपत्र लिंदा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको प्रतिलिपि पेश गरेको ।

(ख) आरोपपत्रसाथ संलग्न दिनाङ्क १०।८।२०११ को प्रमाणीकरण विवरणमा उल्लेखित व्यहोरा र दिनाङ्क १०।१।२०१२ मा जारी भएको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा मध्ये कुन व्यहोरा सत्य सांचो हो जे जहां वुझ्नु पर्ने हो बुझी एकिन जवाफ लेखी पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेशानुसार दुवै पत्रको प्रतिलिपि राखी त्रि.वि. शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकाश केन्द्र, कीर्तीपुर मार्फत सम्बन्धित स्थानमा पत्राचार गर्दा Found Incorrect भनी लेखी आएको देखिएकोले प्रतिवादीको M.A. English उत्तीर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली मान्नुपर्ने ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादीले M.A. English परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तिलकमाझी भागलपुर भारतमा प्रमाणीकरणको लागी पठाउँदा उक्त विश्वविद्यालयको Letter No. Gope/9445 Date 10.8.11 को पत्रसाथ पत्र विवरणमा With Reference to your letter No.943 Dated 2.2.10 on the subject mentioned above. The Marks-Sheets/Certificate degree of the following candidates has/have been verified from original records of this university and found incorrect. उल्लेख भई क्रमसंख्या २ को Name of the candidates महलमा राजु बस्नेत भनी प्रष्टसँग Incorrect भनी अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट लिएको आधिकारिक तथ्यलाई मुद्दा परेपछि थप वुझि परस्पर फरक पर्ने गरी आएको कुरालाई पहिलो स्थान दिई मुद्दा पर्नु अघिको आधिकारिक तथ्यलाई मान्यता नदिई भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकनमा कमि देखिन आएको हुँदा पहिलो तथ्यगत प्रमाणलाई मान्यता गरी पाउन अनुरोध छ ।

(ख) अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणीकरण भएको Letter No. 943 Dated 2.2.10 को Verification of Marks मा Controller of Examination को दस्तखत भएको छ भने अदालतको आदेशानुसार भएको प्रमाणीकरणमा (letter No.1629 –068-069) Dated 20.4.12 को Verification मा Controller of Examination को दस्तखत केवल छोटकरी नाम लेखिएको अवस्था हुँदा समेत पूर्व Verification ले मान्यता पाउनु पर्ने अवस्था प्रष्टसँग नाङ्गो आँखाले नै देख्न सकिनेमा विशेष अदालतले त्यस तर्फ ध्यान पुऱ्याउन सकेको नहुँदा उक्त फैसला खण्डनीय छ ।

२. गंगाधरको नाति गोपीकृष्ण खरेलको छोरा काठमाडौं जिल्ला डिल्लीबजार धोवीधारा घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा.नं.४ धुम्बाराही बस्ने वर्ष ५७ को पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल, ऐ. बस्ने मीना खरेल र ऐ. बस्ने आयुष खरेल समेत.....

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको फैसला मिति : २०६८।११।२२

आयोगको दावी र विशेष अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० र १५ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसुरमा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम सजाय गरी भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको विगो रु. १,६३,३६,१०३।४४ सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत गरी पाउन र साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेतको माग दावी लिई मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेष अदालतबाट हदम्याद नाघी अभियोगपत्र दायर भएको कारण देखाई अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरी फैसला गरेकोमा सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएकोमा विशेष अदालतको फैसला बदर गरी प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्नु भनी फैसला भई विशेष अदालतमा पुनः दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा उक्त अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिई फैसला भएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादीले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछिको अवधिमा निजले आफू र श्रीमती तथा छोराको नाममा जोडेको सम्पत्ति उल्लेख गरी सो अवधिमा प्राप्त वैध आर्जनबाट बचत हुने रकम तथा पैत्रिक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय हिसाव गरी सो आयबाट खर्च कटाई बचत रकमबाट आरोपपत्रमा उल्लेख भएको सम्पत्ति खरिद गर्न स्रोत पुग्ने नपुग्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गरी स्रोत पुष्टि हुन नसकेको रु. २,५६,९०६३२।७८ बरावरको सम्पत्ति मध्ये रु. १,६३,५४,५०१।६४ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको र बाँकी रु. १,६३,३६,१३०।४४ बरावरको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति भनी कानून बमोजिम सजाय गरी सम्पत्ति जफत हुन मागदावी लिई आरोपपत्र पेश गरिएको । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को प्रयोजनका लागि सम्पत्ति गणना एवं स्रोत परीक्षण गर्नु पर्दा सार्वजनिक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा रहे भएको सम्पत्ति यकिन गरी सो सम्पत्ति र तत्पश्चात वैधानिक आयबाट पारिवारिक एवं अन्य खर्च कटाई खुद बचत हुन सक्ने आय सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन सक्छ सक्दैन भनी सम्पत्ति सृजना गर्दाको समयक्रमको हिसाबले विश्लेषण एवं परीक्षण गर्नु पर्नेमा प्रतिवादीको सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण तथा विश्लेषण आत्मनिष्ठ रूपमा गर्दै भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) प्रतिवादीको विरुद्ध मिति २०६१।४।३२ मा दायर गरिएको अभियोगपत्र हदम्याद वाहिरको भन्दै मिति २०६३।११।२४ मा खारेज गरी फैसला भए उपर परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट हदम्यादको अभाव देखाई अभियोगदावी खारेज गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको व्याख्या गलत ठहर गर्दै तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्नु भनी फैसला भई विशेष अदालतमा पुनः गएकोमा विशेष अदालतबाट अभियोग दावीको सम्बन्धमा अभियोगपत्रमा कायम भएको विगो रु. १,६३,३६,१३०।४४ र जफत गर्नु पर्ने दावी गरिएको सम्पत्तिको आर्जनको अवस्थाको कुल मूल्य रु. ४४,१६,१९८। बरावरको मात्र हुन्छ, कुन सम्पत्ति वैध आयबाट आर्जन भएको हो र कुन अवैधबाट भन्ने सम्बन्धमा मूल्य ह्रास हुने सम्पत्तिलाई छाडेर मूल्य वृद्धि हुने देखिएको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन भएको भनी सो सम्पत्ति आर्जन गरिएको अवस्थाको मूल्यलाई नलिई मुद्दा चलाउँदाको मितिको बजार मूल्य भनी विगो मूल्य बढाई अभियोगलाई ठूलो देखाउने दुष्प्रयत्न अभियोगपत्रमा गरिएको छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै अभियोगपत्रको तालिका नं. २२ मा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको सम्पत्तिको विवरण र तालिका नं २३ मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण स्पष्ट उल्लेख गरिएकोमा त्यसतर्फ विचारै नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने पूर्वाग्रह राखी कहिले हदम्यादको नाममा कहिले विगोको अङ्कलाई ठूलो देखाउने दुष्प्रयत्न गरेको भनी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।

(ग) विशेष अदालतले प्रतिवादीको जग्गाको मूल्य कायम गर्दा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको समयको लिखतमा अंकित मूल्यलाई आधार मानी मूल्य कायम गरेको, आयोगबाट प्रतिवादीको जति सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जनको भनी दावी गरिएको छ, ती सम्पत्तिहरूको हालको मूल्यलाई आधारमानी विगो कायम गरिएको र यसरी हालको मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आत्मनिष्ठ रूपमा कायम गरेको नभै मिति २०३२।५।३० को घर जग्गा मूल्यांकन सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि अधिकरण गरिने घरहरूको मूल्य निर्धारण कमिटिको दररेट, मिति २०४१।१२।२६ को गृह मन्त्रालयको घरभाडा सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधिमा उल्लेखित दररेट, मिति २०४५।१२।२१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको घर जग्गा मूल्यांकन दर एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको घर निमार्ण दररेटका आधारमा हालको मूल्य कायम गरेको हो । गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत हुने कानूनी अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल प्रचलित मूल्यका आधारमा विगो कायम गरिनु नै कानून सम्मत हुन्छ तर अदालतबाट सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थाको मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गरिएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलाई सोही परिमाणबाट कायम गरिनु पर्दछ भन्ने कानूनको मनसाय हो । विगतमा जे जति सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा प्राप्त गरेको हो सो रकमबाट जोडिएको सम्पत्तिको हाल प्रचलित मूल्य धेरै बढी हुने हुनाले हालको मूल्यका आधारमा सजाय नगरेमा गैरकानूनी रूपमा वढे वढाएको सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्तिको हालको केही अंशले मात्र नै जरिवानाको रकम पुग्न सक्ने भै कसुरदारले सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा गैर कानूनी आर्जनको विगोको परिमाण वरावर दण्ड गर्ने कानूनको उद्देश्य पराजित हुन गई कसुरदारलाई फाइदा पुग्न जाने स्थिति रहने हुँदा सम्पत्तिको हालको मूल्य कायम नगरी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(घ) प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको का.म.न.पा. २३(च) को कि.नं. ४३१ मा बनेको घर, का.म.न.पा. ३४ (हालको वडा.नं. १०) को कि.नं. २५९ मा बनेको घर तथा चितवन नारायणगढ ५क को कि.नं. १४ को जग्गामा वनेको घर तथा फर्निचर बापतको रकमको सम्बन्धमा आयोगबाट कायम गरिएको निर्माण लागत कुल ७८,९६,०२०।६७ दावी

गरिएकोमा विशेष अदालतबाट निर्माण वर्षको खर्चको आधार कायम गर्दै निर्माण लागत रु ४२,३०,४४८।७३ मात्र कायम गर्ने गरी भएको फैसला बदरभागी छ ।

(ङ) प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेलका छोरा आयुष खरेलको पढाइ खर्चका सम्बन्धमा मौकामा आयोगसमक्ष बयान गर्दा भारतको मणिपाल कलेजमा सन् १९९७ देखि २००३ सम्म अध्ययन गरेको स्वीकार गरेको आधारमा प्रति वर्ष रु १,८६,६६।- को दरले ६ वर्षको रु ११,२०,००।- खर्च भएको दावी लिएकोमा प्रतिवादीले अदालतमा प्रस्तुत गरेको कलेज अफ डेन्टल सर्जरी मणिपालको मिति २००३।७।२४ र २००३।४।२७ को पत्रानुसार वि.डि.यस. को पढाई चार वर्ष भएको भन्दै पढाइ वर्ष नै कम गरी खर्च समेत कम देखाई फैसला भएको छ ।

(च) छोरी चाँदनी खरेलको पठाई खर्चका सम्बन्धमा प्रतिवादीको तर्फबाट प्रस्तुत वहसनोटमा उल्लेख भए अनुसार छोरी छात्रवृत्तिमा एम.वि.वि.एस. अध्ययन गर्न भारत गएकोमा निजको खर्च बापत महिनाको भा.रु. १,०००।- का दरले ५ वर्ष बापत भा.रु. ६०,०००।- (ने.रु. ९६,०००।-) उपलब्ध गराएको हुँदा उक्त रकम निजको खर्चमा कायम गर्ने र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएको विद्यार्थीले छात्रवृत्ति बापत रकम पाउने हुँदा थप खर्च स्वीकार गर्न मिल्ने होइन भने निज चाँदनी खरेलको आय भन्दै इन्टर्नसिपमा रहेको अवधिमा प्रति महिना भा.रु. ५,०००।- (ने.रु. ८,०००।-) का दरले आय गरेको मान्दै निजको आयमा गणना गर्ने गरी फैसला भएको छ । यसरी एकातर्फ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न छोरीलाई पढाई खर्च उपलब्ध गराएको भन्दै खर्च कायम गरिएको छ भने अर्कोतर्फ अध्ययन अवधिमा आर्जन गरेको रकम भनी आयमा पनि गणना गरी विरोधाभाषपूर्ण फैसला भएको छ । मुरारीबहादुर कार्की विपक्षी भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सामान्यतया छोरीले निजी तवरमा गरेको आर्जन बाबु आमाले लिने खाने प्रचलन नभई निजको व्यक्तिगत प्रयोजनमा नै खर्च हुने स्वभाविक कुरा हो भनी व्याख्या भएको छ । (फौ.पु.नं. ०६५-CR-०००९)

(छ) घर भाडा बापत निजले अदालतमा दावी गरेको रु.१९,३९,५००।- मध्ये बानेश्वर स्थित घरको २७ महिनाको रु. ५४,०००।- र धुम्वाराही स्थित घरको रु. ११,२०,०००।- गरी जम्मा रु. ११,७४०००।- घर भाडा बापत आर्जन गरेको भनी आयमा गणना गरी फैसला भएको देखिन्छ । निजको बानेश्वर स्थित घरमा निज र परिवार स्वंय रहनु बस्नु पर्ने भएबाट घर भाडामा लगाएको वा घर भाडा बापत आर्जन गरेको मान्न सकिने ठोस प्रमाणको अभावमा अदालतले अनुमान गरी आयमा गणना गर्न मिल्दैन भने धुम्वाराही स्थित घरको हकमा उक्त घर निर्माण लागतकै स्रोत नखुलेको हुँदा सोबाट प्राप्त आयलाई स्रोत खुलेको आय भनी निजको आयमा गणना गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ज) श्रीमती मीना खरेलको नामको जग्गा हस्तान्तरण गरी प्राप्त भएको भनी रु.९७,०००।- आयमा गणना गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू मीना खरेलको माइती तर्फका व्यक्तिबाट बकसपत्र पाएको जिकिर लिएकोमा उल्लेखित जग्गाहरू दाताहरूलाई के कुन माध्यमबाट प्राप्त भएको हो र दाताहरू सो बकसपत्र दिने हैसियतका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य समेत एकिन हुनु पर्ने हुन्छ । माइती तर्फका नजिकका नातेदार भन्दैमा कोही कसैलाई बकसपत्र गरिदिए होला भनी मान्न सकिने अवस्था रहँदैन । यो यस नाताको व्यक्तिले यो काम गरे बापत बकस दिन हुने भनी शर्त तोकेको नदेखिएको र जो कोहीले जो कोहीलाई बकस दिन सक्ने देखिए पनि बकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा सामान्यत बकस दिनु पर्नाको कारण तर्क संगत, मनासिव र वस्तुपरक हुनु वाच्छनीय मानिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको अनुसन्धान अधिकृत दिनेशहरि

अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम (०६३-CR-०००८) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको छ ।

(झ) सामाजिक परम्परा अनुसार प्राप्त हुने आय स्वरूप गोडधुवा, मुख हेर्ने, पास्नी, तीज, दशै जस्ता सामाजिक परम्परा निर्वाह गर्ने क्रममा प्राप्त रु.१२,७७,२८०।- आय भनी प्रतिवादीले दावी लिएकोमा न्यायोचित अनुमानको आधारमा भन्दै अदालतबाट रु.१,००,०००।- प्रतिवादीको श्रीमती मीना खरेलको स्त्री अंशधन मान्दै प्रतिवादीको आयमा गणना गर्ने गरी फैसला भएको देखिँदा कुनै आधार र कारण विना न्यायोचित अनुमान भनी आयमा गणना गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ञ) प्रतिवादीले बैङ्क व्याज तथा लाभांश बापत भनी दावी गरेको रु.७,७३,६६२।३० मध्ये व्याज तथा लाभांश बापत प्राप्त हुने रकम वैध अवैध छुट्याउन सक्ने स्थिति नहुने हुनाले न्यायोचित अनुमानको आधारमा रु.१,८५,७३२।९२ प्रतिवादीको आयमा गणना गर्ने गरी फैसला भएको छ । प्रतिवादीले आयोग समक्ष लाभांश बापत रु. ७८,५११।- दावी गरेको देखिन्छ । त्यसरी व्याज तथा लाभांशबाट प्राप्त रकम निज प्रतिवादी तथा निजको परिवारको नाममा रहेका विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा भैसकेको हुँदा निजहरूको बैध मौज्दातलाई निजको आयमा गणना गरिसकिएकोमा छुट्टै व्याज वा लाभांश बापत भनी निजको आयमा गणना गर्दा दोहोरो पर्न जाने हुँदा आयोगबाट उक्त आयलाई मान्यता नदिएको हो । अदालतबाट पनि त्यस्तो रकम वैध वा अवैध कुनै किसिमको हुन सक्ने र वैध अवैध छुट्याउन सक्ने स्थिति नहुने तथ्य स्वीकार गर्दै न्यायोचित अनुमानको आधार भन्दै रु. १,८५,७३२।९२ आयमा गणना गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ट) कृषि आयका सम्बन्धमा कुतवालीका सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालयको मिति २०२८।५।१४ एवं मिति २०३०।६।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विभागको मिति २०६१।०४।८ पत्रसाथ संलग्न धानको मूल्यलाई मध्यनजर गरी कृषि योग्य भूमिका आधारमा रु.४,४५,५९२।- कृषि आयस्वरूप गणना गरिएकोमा विशेष अदालतबाट रु.१३,३६,४१३।२८ बराबरको कृषि आय कायम गरी आयमा गणना गर्ने गरी फैसला भएको छ । घडेरी प्रयोजनका लागि खरिद भएका जग्गाहरू आयस्रोत बढाउने उद्देश्यले व्यवसायिक रूपमा धान र गहु लगायत तरकारी उत्पादनको खेती गर्ने कार्य गरेको भनी वस्तुनिष्ठ आधार विना जिकिर गरेकै भरमा गणना गर्न सकिने हुँदैन । त्यसबाट सानो तिनो कृषि उत्पादन भएकै अनुमान गर्दा पनि त्यो प्रतिवादीको दैनिक उपभोगमा खर्च हुने प्रकृतिको देखिएकोले आयका रूपमा छुट्टै गणना गरिरहनु पर्ने नदेखिने भनी सम्मानित अदालतबाट अनुसन्धान अधिकृत दिनेशहरी अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम (०६६-CR-०००८) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको हुँदा विशेष अदालतबाट घडेरी प्रयोजनका लागि खरिद भएको जग्गा समेतको कृषि आय गणना गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ठ) प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेलले मिति २०५९।९।११ मा गोरखा फाइनान्सबाट लिएको कर्जा रु. २० लाख र प्रतिवादीहरूको नामको बचतपत्र मिति २०५८।१२।३० मा विक्री गरी प्राप्त रु. २७,९५,०००।- समेत वैध आयमा गणना गर्ने गरी विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा गोरखा फाइनान्सबाट मिति २०५९।९।११ मा रु. २० लाख ऋण लिएको र उक्त ऋण एक हप्ता भित्र मिति २०५९।९।१९ मा चुक्ता गरेको देखिएबाट कुनै कारोबार वा लगानी गरेको र प्रतिफल आर्जन गरेको देखिँदैन । उक्त ऋण लिएर एक हप्तामा चुक्ता भएपछि त्यस्तो ऋणलाई निजको आयमा गणना गर्न मिल्ने होइन । यसैगरी बचतपत्र बिक्रीबाट प्राप्त आयका सम्बन्धमा बचतपत्र खरिद गर्दा स्रोत खुलेको मूल्य रु. २ लाखसम्म देखिएको हुँदा

सो हदसम्म निजको आयमा गणना गर्नु पर्नेमा बचतपत्र बिक्रीबाट प्राप्त आय भनी रु.२७,९५,०००।- आयमा गणना गर्न मिल्ने होइन ।

३. जिल्ला पर्सा, धोरे गा.वि.स.वडा नं. ६ स्थायी घर भै पर्सा पकाहा मैनपुर गा.वि.स. कार्यालयका सचिव चोकटदास तत्वा र ऐ वडा नं. ५ बस्ने विनोद साह कानू समेत.....

मुद्दा :- रिसवत दिई भ्रष्टाचार गरेको । फैसला मिति : २०६९।३।२४

आयोगको दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू चोकटदास तत्वा र बिनोद साह कानू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(३) को कसुरमा सोही दफा ३(१)(क) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट रिसवत लिइसकेको अवस्था नभएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २१ बमोजिम उद्योगसम्म गरेको ठहर गरी प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क) र दफा २१ अनुसार सजाय गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा ऋषिराज दाहाललाई दिन लागेको खाममा लेखिएको हस्ताक्षर प्रतिवादीकै भएको ।

(ख) प्रतिवादीहरूले रिसवत दिने प्रयाससम्म गरेको तर रिसवत लिई सकेको अवस्था नभएकोले दफा २१ अन्तर्गत रिसवत (घूस) दिने कसुरको उद्योगसम्म गरेको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) आयोगबाट चलेको २०६८ सालको फौ.नं. ९३-००७५ वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुनिलकुमार श्रेष्ठ समेत भएको भ्रष्टाचार (रिसवत) मुद्दामा रु. २५,०००।- घूस मध्ये क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रका प्रमुखलाई सिफारिस गरिदिन प्रहरी भर्नाका सम्बन्धमा घूस दिन जाँदाको अवस्थामा पक्राउ परी बरामद भएको सम्बन्धमा सोही अदालतबाट मिति २०६८।१०।१४ मा फैसला हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(३) को कसुर ठहर गरी फैसला भएकोमा उक्त मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा कुनै फरक नभएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पूर्व आफ्नै फैसला आधारलाई खण्डन गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला स्वतः बदरभागी छ ।

(ख) एकै किसिमको तथ्य भएको मुद्दामा फरक-फरक आधारहरूमा फैसला भई कुनै मुद्दामा कसुर कायम हुने र कुनै मुद्दामा उद्योग मात्र कायम गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकोले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा भएको पूर्व निर्णय अनुसार प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(३) बमोजिम कसुर ठहर गरी सजाय गरी पाउं ।

४. जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका- १३ बस्ने सुवर्णदास मुल्मीको नाति, शालिग्रामदास मुल्मीको छोरा तत्काल डिभिजन सडक कार्यालय, दमौली तनहुँमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत अविमनदास मुल्मी र नमराज भण्डारी समेत.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (घूस रिसवत) फैसला मिति : २०६९।३।१७

आयोगको दावी र विशेष अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू समेत भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू अविमनदास मुल्मी र नमराज भण्डारी समेत उपर पुल निर्माणको लागि विल पास गरी भुक्तानी दिने क्रममा रु. १,९९,०००।- घूस रिसवत लिनु दिनु गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(घ) तथा ३(२) को कसुर गरेकोमा सोही दफा बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा

उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू मध्ये अमरेन्द्रकुमार कर्ण र नमराज भण्डारीले दावी अनुसारको कसुर गरेको ठहऱ्याई प्रतिवादी अविमनदास मुल्मीलाई सफाइ दिई प्रतिवादी नमराज भण्डारीलाई मागदावी भन्दा घटी सजाय हुने गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी अविमनदास मुल्मी अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालत समक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहेको ।

(ख) प्रतिवादी अविमनदास मुल्मीले आफ्नो साथबाट बरामद भएको रु. ८१,०००।- जागिर अवधिको तलवको संचित रकम भएकोले बिहेको कुरा चलिरहेको हुँदा सरसामान किन्न लिएर आएको, मिति २०६८।९।२९ मा कुमारी बैंक दमौलीमा जम्मा गरेको रकम साथी विजय पौडेललाई सापटी दिएको हुँदा निजले ल्याई दिएकोले जम्मा गरेको भनी जिकिर लिएकोमा उक्त जिकिर निजका साक्षी विजय पौडेलले गरिदिएको बकपत्र समेतबाट समर्थित भएको ।

(ग) रकम बरामद भएको अवस्था खिचेको श्रव्यदृश्यको सिडिमा निजले रिसवतको रकम भनी स्वीकार गरेको नपाइएको ।

(घ) निज उपरको आरोपको पुष्टयाई ठोस र शंका रहित तवरबाट भएको नपाइएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) मिति २०६८।९।२९ गते तनहुँ दमौलीबाट लामा कन्सट्रक्सन प्रा.लि.को गाडीमा घूस रिसवत बापतको रकम लिई केही व्यक्तिहरू आइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा उक्त सवारी साधन चेक जाँच गर्दा निज प्रतिवादी समेतको साथबाट बरामदी मुचुल्काको खण्ड २ मा उल्लेखित विवरणका रु. ८१,०००।- नगद बरामद भएको तथ्यमा विवाद देखिदैन । प्रतिवादीहरू ई. अमरेन्द्रकुमार कर्ण र अविमनदास मुल्मी दुवैजना डिभिजन सडक कार्यालय, दमौलीमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । कन्काई सैलुङ्ग जे.भि.ले पश्चिम डिभिजन सडक कार्यालय, अन्तर्गत म्यादे खोलामा बनेको पुलको ठेक्का पाएको र सो पुल निर्माणको रनिङ्ग विलको भुक्तानी गर्ने क्रममा सोही जे.भि. का प्रतिनिधि नमराज भण्डारीले घूस रिसवत बापत दिएको रकम बरामद भएको भन्ने तथ्यलाई विशेष अदालतबाट समेत मान्यता प्रदान भइसकेको छ । उक्त पुलको निर्माण कार्य हेर्ने दायित्व प्रतिवादीहरू अमरेन्द्रकुमार कर्ण र अविमनदास मुल्मी समेतको रहेको भनी ठेकेदार कम्पनीको प्रतिनिधि नमराज भण्डारीले आयोग समक्ष गरेको बयानमा खुलाई दिएको र प्रतिवादी अविमन दासले आयोग समक्ष गरेको बयान समेतबाट पुष्टि भएको देखिँदा पुल निर्माणको साइड हेर्ने एक इन्जिनियरबाट बरामद रकम घूस बापतको ठहर हुने र सोही साइड हेर्ने मध्येका अर्का इन्जिनियरको साथबाट बरामद तथा बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई तलव भत्ताको रकम भन्न मिल्ने स्वाभाविक अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि उक्त रकम घूस बापतको नभई संचित तलव भत्ता बापतको रकम हो भनी गरिएको फैसला आधार स्वतः त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) पुल निर्माणको ठेकेदार कन्काई शैलुङ्ग जे.भि.का प्रतिनिधि नमराज भण्डारीले पुल निर्माणको रनिङ्ग विलको भुक्तानीको लागि आफूले कसैलाई कमिशन वा घूस नदिएको भनी बयान गर्दागर्दै पनि निज समेत कसुरदार ठहरी सकेको अवस्थामा सोही पुलको साइड हेर्ने मध्येका अर्का प्रतिवादी अविमनदास मुल्मीलाई कसुरमा इन्कार रहेको भनी प्राप्त प्रमाणहरूको यथोचित मूल्यांकन नगरी इन्कारी जिकिरलाई आधार बनाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला सो हदसम्म बदरभागी छ ।

(ग) प्रतिवादी अविमनदास मुल्मीको कुमारी बैंक लि.दमौलीको खाताको विवरण हेर्दा दुई तीन महिनाको अवधिमा निजको अस्वाभाविक रकम जम्मा भएको देखिन्छ । उल्लेखित

रकमहरूको बारेमा प्रतिवादीले बयानमा उक्त रकम तलव, भत्ता, थेसिस, रिर्पोट बापत प्राप्त रकम र सर सापटी लगायतका रकमहरू हुन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तलव भत्ताको रकम कार्यालयबाट बैंकमा जम्मा हुनेमा उक्त रकम कार्यालयबाट जम्मा भएको भन्ने नदेखिएको, थेसिस रिर्पोट बापत प्राप्त गरेको भन्ने पनि वस्तुनिष्ट प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको र सरसापटी रकम प्रतिवादीबाट कहिले कस्ले लगेको थियो, कहिले बुझ्काियो भन्ने पनि मौकाको बयानमा स्पष्ट उल्लेख नगरी हचुवाको भरमा सरसापटी रकम भन्ने मात्र उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त रकमलाई स्वभाविक रूपमा निजको तलव भत्ता बापतको रकम भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिदैन । मिति २०६८।९।२६ मा म्यादे खोला पुल निर्माण पश्चात ठेकेदारले पेश गरेको विल अनुसारको रकम भुक्तानी दिएको र सोको पर्सिपल्ट प्रतिवादीको बैंक खातामा क्रमशः रु. ५३,०००।- र रु. ६५,०००।- जम्मा भएको देखिनुको साथै निजको साथबाट समेत तलव भत्ताको रकमसँग मेल नखाने खालको अस्वभाविक रकम बरामद भएको देखिँदा देखिदै निज प्रतिवादी अविमनदास मुल्मीलाई सफाइ दिने ठहऱ्याई भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धी गम्भीर त्रुटि विद्यमान रहेको छ ।

(घ) प्रतिवादी अविमनदास मुल्मीले आयोगसमक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गर्दा विजय पौडेल भन्ने व्यक्तिलाई रकम सापट दिएको कुरा नै उल्लेख नगरेकोमा विशेष अदालतमा मैले विजय पौडेललाई सापटी दिएको भनी जिकिर लिई सोही व्यहोराको मिलुवा वकपत्र गराएको मात्र आधारमा निजले अस्वभाविक रूपमा आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गराएको रकमलाई स्वभाविक तलव भत्ताको रकम मान्न मिल्दैन । निजले बैंकमा जम्मा गरेको रकम, निजको साथबाट बरामद रकम समेतको हिसाव निकाल्दा निज प्रतिवादीको इन्कारी जिकिर तथ्ययुक्त देखिन आउँदैन ।

(ङ) प्रतिवादी मध्येका नमराज भण्डारीको हकमा कन्काई शैलूङ्ग जे.भि.को प्रतिनिधि भई निर्माण गरेको म्यादे खोलाको पुल निर्माणको रनिङ्ग विल भुक्तानी प्राप्त गर्दा उक्त पुल निर्माण हेर्ने जिम्मा पाएका दुई जना इन्जिनियरहरू मध्ये एक जनालाई मात्र घूस रिसवत दिएको नभई दुवै जनालाई दिएको र दुवै जनालाई दिएको रकम बरावर नै विगो कायम गरी निजलाई सजाय गरिदनु पर्नेमा सो बमोजिम सजाय (जरिवाना) नगरेको हदसम्म उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मागदावी बमोजिम नै निज प्रतिवादी नमराज भण्डारीलाई सजाय गरी पाउं ।

५. ओखलढुंगा जिल्ला कुन्तादेवी गा.वि.स.वडा नं. १ स्थायी घर भै हाल भक्तपुर जिल्ला मध्येपुर न.पा.वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने जंग बहादुर वोगटीको छोरा मालपोत कार्यालय, रसुवामा कार्यरत मालपोत अधिकृत भुपबहादुर बोगटी.....।

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (घूस रिसवत) फैसला मिति : २०६९।४।२८

आयोगको दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी भुपबहादुर बोगटी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू

(क) प्रतिवादीका साक्षीहरू केशवप्रसाद आचार्य र गोपाल कार्कीले प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई समर्थन गरी वकपत्र गरेको ।

(ख) प्रतिवादी कार्यरत रहेको मालपोत कार्यालयमा दरवन्दी भई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत खरिदार शिवहरी खड्काको २०६७ साल भदौ असोज र दशै खर्च एकैचोटी कार्त्तिकमा दिदां एकमुष्ट रु. ४१ हजार प्रतिवादी भूपबहादुर बोगटीले दिनु भएको भनी प्रतिवादीको बयानलाई पुष्टि हुने गरी वकपत्र गरेको देखिएको ।

(ग) जग्गा दर्ता गर्ने कृष्णप्रसाद अधिकारी र लिने केशवप्रसाद आचार्य समेत कसैले पनि रिसवत दिई जग्गा दर्ता गराएको हो भन्न सकेको नपाइएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) धादिङ जिल्ला बैरिनी गा.वि.स. ३ बस्ने इश्वरीप्रसाद अधिकारीको अधिकृत बारेस भै निजको छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीले छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मिति २०५३।८।१९ मा मालपोत कार्यालय, रसुवामा निवदेन दिएको र मिति २०६६।९।२८ मा आफ्नो बुबा आमाको निधन भैसकेकोले तामेलीबाट जगाई जग्गा दर्ताको कारबाही अगाडि बढाई पाउँ भनी मुद्दा सकार गरी पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यस्तै रसुवा जिल्ला लहरेपौवा गा.वि.स. १ बस्ने जमुनादेवी आचार्य समेतका मोहीहरूले "ख" श्रेणीको वितर्ा जग्गा भएकोले हाम्रा नाममा रैकर परिणत गरी पाउँ भनी मिति २०६६।१२।२६ मा निवेदन गरी जग्गा धनी र मोही वीच जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा मालपोत कार्यालयमा विवाद भै दुवैपक्ष तारेखमा रहँदै आएकोमा मिति २०६७।६।२० मा मोही पक्षले जग्गा धनी कृष्णप्रसाद अधिकारीको नाममा दर्ता गरिदिए हुन्छ रैकर नै जग्गा भएको भनी निवेदन दिएको । सोही दिन मन्जुरी सनाखत गरी जग्गा धनीका नाममा हक कायम राख्ने र मोही कायम गर्ने गरी निर्णय समेत भएको देखिन्छ । सोही दिन लहरेपौवा गा.वि.स. (जग्गामा) गै जग्गाधनीले जग्गा दिने र मोहीहरूले जग्गा लिने गरी राजिनामा लिखत पारित गर्न मालपोत अधिकृत भूपबहादुर बोगटी र खरिदार गोपाल कार्की डोरमा खटिगएको र त्यसको भोलिपल्ट निजहरूले उक्त डोरमा राजिनामा पारित गर्ने काम सम्पन्न गरी २२ गते डोरबाट फर्कने समयमा वाइसियलले रसुवा जिल्लाको लहरेपौवाको बेत्रावतीबाट पक्राउ गरी कागजपत्र खोली निजहरूलाई कालोमोसो दली रु. १,१५,७८५।- रकम बरामद गरी प्रहरी चौकी कालिकास्थान, रसुवामा बुझाएको । उक्त बरामद रकमका विषयमा मालपोत अधिकृतले आयोगमा बयान गर्दा रकम बरामद भएकोलाई स्वीकार गर्दै सो मध्ये रु. ६१,५००।- राजिनामा लिखतको राजस्व रकम, रु. ३२,०००।- खरिदार शिवहरि खड्काको तलब र दशै खर्च, रु. १२,०००।- चिलिमे जल विद्युत आयोजनाबाट बुझेको भत्ता रकम रु. ६,०००।- त्रिशली ३ए जल विद्युत आयोजनाबाट प्राप्त भत्ता समेत साथमा थियो भनी उल्लेख गरेको । निजबाट बरामद भएको रकम मध्ये रु. ६१,५००।- राजस्व बापत मालपोत कार्यालयको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम भनी सो रकम राजस्वमा जम्मा गरेको देखिएको । सो बाहेक अन्य रकमको हकमा निजले काजमा रहेका कर्मचारीको तलव, दशैखर्च र आफुले पाउनु पर्ने दैनिक भ्रमण भत्ता समेतको रकम थियो भनी उल्लेख गरे तापनि त्यसलाई पुष्टि हुने आधिकारीक एवं तथ्ययुक्त सवुद प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा निजको बयानलाई आधार लिई भएको फैसला बदरभागी छ ।

(ख) भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट प्रकाशित भएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद ६ मा लिखत (रजिष्ट्रेशन) पारित तथा दस्तुर सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था भएको र सोही परिच्छेदको दफा १२७ मा डोरबाट लिखत पारित गर्ने कार्यविधिको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको देहाय (४) मा "डोर खटाउंदा प्रति लिखतका आधारमा आर्थिक ऐन बमोजिम तोकिएको डोर दस्तुर असुल गरेपछि मात्र खटाउने" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मालपोत अधिकृत भूपबहादुर बोगटीलाई उक्त निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था थाहा थिएन भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । अतः सो व्यवस्था हुँदाहुँदै निज मालपोत अधिकृतले सो प्रावधानको ठाडै उल्लघन गरी आफ्नो अग्रसरतामा डोरमा खटिएको र डोर खटिदा तोकिएको डोर दस्तुर दाखिल नै नगरी डोरबाट काम सम्पन्न भैसकेपछि निजबाट बरामद भएको रु. १,१५,७८५।- रकम मध्ये राजस्व बापत रु. ६१,५००।- रकमलाई डोर खटिदा लाग्ने दस्तुर रु. १६,०००।- समेत एकमुष्ट लिएको हुँ भनी डोर खटिनु पूर्व नै

राजस्व दाखिला गरिसक्नु पर्ने रकमलाई डोरबाटै हिसाव मिलान गर्ने प्रतिवादीको गैरकानूनी कार्यलाई नजर अन्दाज गरी निजलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला बदरभागी छ ।

(ग) मालपोत कार्यालयमा वर्षौंदेखि विवादित रहेको विषयमा मिति २०६७६।२० गते एकै दिनमा निर्णयमा पुग्नु कार्यालय प्रमुख स्वयं तत्काल डोरमा खटिनु, सबै मोहीहरूका नाममा राजिनामा लिखत पारित गरी बैध तुल्याई सम्पूर्ण विवादको एकै थलोमा एकै दिनमा पक्षको भनाई अनुसार नै अत्यन्त तदारुकताका साथ सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिदिएको देखिन आएको र काम सम्पन्न गरिदिए बापत निजबाट बरामद भएको रु. १,१५,७८५।- मध्ये राजस्व बापतको रु. ६१,५००।- बाहेकको अन्य रु. ५४,२८५।- आफ्नो साथमा रहनु पर्ने कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण निजले दिन नसकेको हुँदा उक्त रकम रु. ५४,२८५।- सम्बन्धित पक्षहरूबाट निजले रिसवत (घूस) लिएको संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भई रहेकोमा सो तर्फ दृष्टि नपुऱ्याई प्रतिवादीलाई आरोपपत्रको मागदावी बमोजिम कसुर ठहर नगरी भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(घ) हरेक मुद्दाका प्रतिवादीहरूले आफ्नो निकटमा रहेका विश्वासका र पत्यारिला व्यक्तिहरूलाई साक्षी राख्ने र सिकाए अह्राए बमोजिम साक्षीहरूले बकपत्र गरिदिने आम प्रचलन नै बनिरहेको अवस्थामा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट पुष्टि भइरहेको सत्य तथ्यलाई अनदेखा गरी प्रतिवादीले कुनै तथ्ययुक्त आधार प्रमाण विना दिएको इन्कारी बयान र निजका साक्षीको मौखिक भनाइलाई मात्र आधार लिई भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ङ) जग्गा दर्ता गरिएका व्यक्तिहरू दिने कृष्णप्रसाद अधिकारी र लिने केशवप्रसाद आचार्य समेतका व्यक्तिहरूले डोरबाट लिखत पारित गर्नुपूर्व डोर खटाउदा प्रति लिखतका आधारमा तोकिएको डोर दस्तुर कार्यालयमा दाखिल गरेपछि मात्रै डोरबाट लिखत पारित गराउनु पर्नेमा निजहरूले डोरमा खटिएका अवस्थामा मात्रै डोर खटिदा लाग्ने दस्तुर बुझाएको भन्ने भनाई समेत कानून सम्मत र पत्यारलायक नभएको अवस्थामा निजहरूको भनाई समेतलाई आधार बनाई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

६. सप्तरी जिल्ला, सिम्रहा सिगयौन गा.वि.स.राजविराज न.पा. ७ जनकपुर चुरोट कारखाना लि.शाखा टक्सार गुल्मीका तत्कालिन शाखा प्रवन्धक विन्देश्वर प्रसाद गुप्ता.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार । फैसला मिति : २०६९।४।३२

आयोगको दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ (१) (छ) बमोजिम सजाय गरी हानि नोक्सानी गरको विगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर गरी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई भराई पाउन समेत मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहऱ्याए पनि विगो रु. ३५,८३,४३१।०९ मात्र कायम हुने गरी आंशिक सफल तुल्याई फैसला भएकोमा कम विगो ठहर गरेको हदसम्म पुनरावेदन गरिएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) चुरोट नपुग भए बापतको रकम १,९९,६५३।- मिनाहा भएको बयान प्रतिवादीले गरेको ।

(ख) कारखाना आफैले प्रतिवादीसँग नपुग चुरोट बापत रकम बाँकी भएको व्यहोरा उल्लेख गर्न सकेको नपाइएकोले नपुग चुरोट बापत अख्तियारको आरोपपत्रमा लिएको वादीको पुष्ट्याई नभएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) अनुसन्धानको क्रममा निजले विभिन्न मितिमा क्षेत्रीय कार्यालयसँग विभिन्न ब्राण्डका चुरोटहरू बुझिलिएकोमा मिति २०६६।४।५ मा बरबुझारथ गर्दा रु. ७६,४९२।८९ बराबरको याक फिल्टर, रु. ७४,२००।६२ बरावरको देउराली चुरोट, रु. ११,२०१।४५ बराबरको उपहार चुरोट र रु. ३७०५७।०६ बरावरको लाहुरे फिल्टर चुरोट समेत गरी रु. १,९९,९५२।०२ बरावरको चुरोटहरू नपुग भएको कारखानाबाट प्राप्त विवरणबाट देखिन्छ । निजले उक्त चुरोटहरू खराव भई मिनाहा पाउनु पर्ने भन्ने दावी गरे तापनि निजको दावी विश्वासपरक नभई निजले जानाजान उल्लेखित चुरोटहरू हिनामिना गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा विना आधार निजको मौखिक कथनलाई फैसलाको आधार बनाई भएको फैसला बदरभागी छ ।

(ख) बिक्रीकर्ता जनकपुर चुरोट कारखानाको धरौटी व्यवस्था नियमावली, २०३४ र चुरोट बिक्री वितरण विनियम, २०४३ अनुसार नोक्सान भएको मौकैमा मुचुल्का हुनु पर्नेमा सो समेत भएको तथा कारण सहित तालुक कार्यालयमा जानकारी गराएको अवस्था समेत मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा केवल आरोप लागिसकेपछि गरेको बयानलाई मात्र आधार बनाई भएको फैसला कानूनसम्मत नदेखिएको ।

७. पदम बहादुरको नाति रंगविर बोहराको छोरा अछाम जिल्ला गाजरा गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहरा, कला बोहरा, दिपादेवी बोहरा र ज्योत्सना पाण्डे (बोहरा) समेत.....

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको फैसला मिति : २०६८।१२।२१

आयोगको दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० र १५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम विगो रु. २,३८,२३,६२७।३७ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरी सो बराबरको सम्पत्ति जफत गरी ऐ. ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद र जरिवाना समेत गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरिएको कारण देखाई आरोपपत्र नै खारेज गरी मिति २०६५।२।१३ मा भएको फैसला उपर वादी नेपाल सरकारबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएकोमा विशेष अदालतको उक्त फैसला बदर गरी प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्नु भनी मिति २०६८।७।२५ मा फैसला भई मिति २०६८।७।२८ मा विशेष अदालतमा पुनः दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा उक्त अदालतबाट मिति २०६८।१२।२१ मा फैसला हुँदा प्रतिवादी मोतिलाल बोहराले विगो रु. २६,८३,४८५।७८ बरावरको रकम मात्र गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहऱ्याई फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीले विभिन्न शीर्षकहरूबाट प्राप्त गरेको आय भनी रु. ३२,५५,९२९।२५ कायम गरेकोमा विशेष अदालतबाट कृषि आय, घरभाडा, सरसापटी, पेवा समेतका विभिन्न शीर्षकहरूमा रकम बढाई रु. ६३,००,८७८।६७ आय कायम गरिएको ।

(ख) विशेष अदालतबाट प्रतिवादीको माग अनुसार आय कायम गर्ने क्रममा आयोगले आय कायम नहुने ठहऱ्याएको शीर्षकहरू जस्तो त्रिवेणी सिमेन्ट प्रा.लि.बाट मर्मत खर्च बापत प्राप्त आम्दानी, पत्नी कला बोहराको पेवा, फलफुल तरकारी खेतीबाट प्राप्त आय बैंक व्याज, सापटी सहयोगबाट प्राप्त आय विरगंजको घरभाडा बापतका आय समेतका विभिन्न शीर्षकहरूमा आय कायम गरिदिएको ।

(ग) अनुसन्धानको क्रममा आयोगले तत्काल प्रचलित मूल्यको आधारमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगो मूल्यांकन गरी श्रोत खुलेको बैध सम्पत्ति र श्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्तिको विवेचना गरिएकोमा विशेष अदालतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको बखतको मूल्यको आधारमा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको विगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको सम्पत्तिको मूल्यांकन विगो रु. ४,३८,९२,५०६।९६ लाई घटाई प्रतिवादी मोतिलाल बोहरा र निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको कुल विगो रु. ८९,८४,३६४।४५ कायम गरी उक्त रकममा प्रतिवादीको बैध आय श्रोत रु. ६३,००,८७८।६७ कायम हुने र बाँकी रु. २६,८३,४८५।७८ मात्र गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर निर्णय गरिएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) विशेष अदालतले प्रतिवादीको जग्गाको मूल्य कायम गर्दा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको समयको लिखतमा अंकित मूल्यलाई आधार मानी कायम गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीले गैरकानूनी आर्जनबाट जग्गा समेत खरिद गरेको आरोपपत्रमा दावी लिएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अन्तर्गतको कसुरमा गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्तिको विगो बरावरको जरिवाना र कैद समेत हुने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्षमा आयोगबाट प्रतिवादीको सम्पत्तिहरूको हालको मूल्यलाई आधारमानी विगो कायम गरिएको हो । हालको मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आत्मनिष्ठ रूपमा कायम गरेको नभै मिति २०३२।५।३० को घर जग्गा मूल्यांकन सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गरिने घरहरूको मूल्य निर्धारण कमिटिको दररेट, मिति २०४१।१२।२६ को गृह मन्त्रालयको घरमाडा सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधिमा उल्लेखित दररेट, मिति २०४५।१२।२१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको घर जग्गा मूल्यांकन दर एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको घर निर्माण दररेटका आधारमा मूल्य कायम गरेको हो । गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल प्रचलित मूल्यका आधारमा विगो कायम गरिनु नै कानून सम्मत हुन्छ । तर अदालतबाट सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थाको मूल्यलाई आधारमानि विगो कायम गरिएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलाई सोही परिमाणबाट कायम गरिनु पर्दछ भन्ने कानूनको मनसाय हो । विगतमा जे जति सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा प्राप्त गरेको हो सो रकमबाट जोडिएको सम्पत्तिको हाल प्रचलित मूल्य धेरै बढी हुने हुनाले हालको मूल्यका आधारमा सजाय नगरेमा गैरकानूनी रूपमा बढे बढाएको सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्तिको हालको केही अंशले मात्र नै जरिवानाको रकम पुग्न सक्ने भै कसुरदारले सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा गैरकानूनी आर्जनको विगोको परिमाण बराबर दण्ड गर्ने कानूनको उद्देश्य पराजित हुन गई कसुरदारलाई फाइदा पुग्न जाने स्थिति रहने हुँदा सम्पत्तिको हालको मूल्य कायम नगरी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) प्रतिवादी मोतिलाल बोहराको कृषि उत्पादन हुन सक्ने जगगाहरूको विवरण आरोपपत्रको तालिका नं. १४ मा उल्लेख गरी कृषि योग्य जग्गाबाट प्राप्त हुने आय सम्बन्धमा भूमि सुधार मन्त्रालयको मिति २०३०।६।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम पर्सा, कैलाली, जिल्लाहरूबाट प्राप्त कृषि आम्दानी रु. ४,१८,७४५।- कायम गरिएकोमा विशेष अदालतबाट रु. १५,१६,८०९।- बराबरको कृषि आय कायम गरी निजको आय बढाइएको छ । घडेरी प्रयोजनको लागि खरिद गरेको काठमाडौं, भक्तपुर, मकवानपुर, चितवन, धनगढीका जग्गाहरू भन्ने प्रतिवादीको मौकाको बयानमा उल्लेख भइरहेको हुँदा हुँदै उक्त जग्गामा फलफूल एवं तरकारी खेती गरेको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएको भरमा मात्र

विशेष अदालतबाट आय कायम गरिदिने ठहर फैसला भएको छ । उक्त जग्गाहरूबाट सानो तिनो कृषि उत्पादन भएकै अनुमान गर्दा पनि त्यो प्रतिवादीको दैनिक उपभोगमा खर्च हुने देखिएकाले आयका रूपमा छुट्टै गणना गरी रहनु पर्ने नदेखिने भनी सम्मानित अदालतबाट अनुसन्धान अधिकृत दिनेशहरी अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम (०६६-CR-०००८) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको हुँदा विशेष अदालतबाट घडेरी प्रयोजनका लागि खरिद भएको जग्गा समेतको कृषि आय गणना गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ग) खेती योग्य जग्गाको कृषि आय आफैले कृषिवाली लगाएको र अन्य व्यक्तिले लगाएको अवस्थामा फरक फरक हुने तथ्यमा विवाद नरहेको र प्रतिवादी तथा निजका परिवारको कृषिवाली आफैंले लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित नभएको अवस्थामा निज प्रतिवादीले नै कृषिवाली लगाई उत्पादन गरेको भन्ने आधारमा बढी आय कायम गरी गरिएको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धी गंभिर त्रुटि विद्यमान छ ।

(घ) सामाजिक परम्परा अनुसार प्राप्त हुने आय स्वरूप गोडधुवा, मुखहेर्ने, पास्नी, तीज, दशै जस्ता सामाजिक परम्परा निर्वाह गर्ने क्रममा प्राप्त रु.४,५०,०००।- आफनो आय भनी प्रतिवादीले दावी लिएकोमा न्यायोचित अनुमानको आधारमा भन्दै अदालतबाट रु.१,००,०००।- प्रतिवादीको श्रीमती कला बोहराको स्त्री अंशधन मान्दै प्रतिवादीको आयमा गणना गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । आयको पुष्ट्याई हुने आधार नभएको स्वीकार गर्दै न्यायोचित अनुमान भनी रु. १,००,०००।- प्रतिवादीको आयमा गणना गर्ने गरी भएको फैसला स्वतः त्रुटिपूर्ण छ ।

(ङ) प्रतिवादी पर्सा जिल्ला विरगंज उ.म.न.पा. १० कि.नं. ४९५ को जग्गामा बनेको घरको श्रोत नै पुष्टि नभएकोले उक्त घर समेत जफत गरी पाउन मागदावी लिई सम्मानित अदालतमा आरोपपत्र पेश भई रहेको अवस्थामा सो घरको मिति २०५६।१।१० देखि मिति २०६०।२।११ सम्म प्रति महिना १,५००।- का दरले हुन आउने भाडा रु. ३,९६,०००।- आयमा थप हुने भनी र बानेश्वरको घरभाडा आयमा प्रतिवादीहरूले आफुलाई प्रयोग गरी बाँकी रहेको घर भाडामा लगाएको भन्ने न्यायोचित अनुमान गरी जम्मा रु. ९०,९६०।- प्रतिवादीको घरभाडा आय कायम गर्ने ठहऱ्याएको आयोगको निर्णय विपरीत सो अवधिमा रु. ३,७८,४१२।- घरभाडा आय कायम गरी दिने ठहऱ्याई गरिएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको छ । अवैध तथा श्रोत नखुलेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको रकम स्वतः जफत हुने हुँदा भाडामा लगाएको भन्ने ठोस प्रमाण समेतको अभावमा विरगंजको घरभाडामा लगाएको भनी रु. ३,९६,०००।- रकमलाई आयमा गणना गर्ने गरी भएको फैसला न्यायोचित नहुँदा सो हदसम्म बदर गरीपाउँ ।

(च) प्रतिवादी मोतिलाल बोहराले रु. १,००,८२३।४१ बैंक व्याज बापतको आय दावी गरेकोमा प्रतिवादीलाई रु. ३०,२४७।०३ बैंक व्याज बापतको आय कायम गरिदिने गरी विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट उपरोक्तानुसारको फैसला गरिदा बैंकमा रहेको रकम मध्ये कति रकम बैध हो र कति अवैध भन्ने छुट्याउन नसकिने भएकोले निक्षेपबाट प्राप्त व्याज मध्ये ३० प्रतिशत रकमलाई बैध श्रोतमा गणना गर्ने गरी पूर्व मुद्दामा गरिएको निर्णयको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा समेत रु. ३०,३४७।०३ लाई बैध व्याज आय कायम गर्ने भन्ने निर्णय आधारमा उल्लेख भएको छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले विभिन्न बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप रकम रु. ११,५०,०४२।८१ अवैध ठहर गरी उक्त रकम जफत हुने भनी फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भइरहेको हुँदा सो अवैध रकम र सोबाट बढेबढाएको व्याज समेत स्वतः जफत हुनेमा उक्त रकम बैंकमा

निक्षेप गरेको भन्ने र अन्य मुद्दाहरूमा व्याज आय गणना गरिएको भन्ने आधारले मात्र प्रतिवादीलाई समेत व्याज आय कायम गरिदिने गरी भएको फैसला स्वतः त्रुटिपूर्ण छ ।

८. लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठको नाति, चेतनारायण श्रेष्ठको छोरा ललितपुर जिल्ला ललितपुर उप-महानगरपालिका १ कुपण्डोल बस्ने तत्काल व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र पुल्चोकका कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रमेशकुमार श्रेष्ठ.....।

मुद्दा :- विभिन्न अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको । फैसला मिति : २०६९।४।२९

आयोगको दावी र अदालतको फैसला :

प्रतिवादी रमेशकुमार श्रेष्ठ उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, ११ र १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कुल विगो रु. ५८,५६,७६३।९७ बरावरको रकम भराई ऐ. ऐनको दफा ३, ११ र १७ बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले दावी अनुसारको कसुर गरेको ठहऱ्याए पनि मागदावी भन्दा कम रु. १३,२९,९०६।९७ बरावरको रकम मात्र भ्रष्टाचार गरेको ठहऱ्याई फैसला भएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी रमेशकुमार श्रेष्ठले आफू कार्यरत व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र समेतलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने गरी दशौं सार्क मेलाको प्रचार प्रसार गर्न भनी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान विपरित संसारा प्रा.लि.सँग सम्झौता गरी सो अनुरूप दिएको भुक्तानी रु. १३,२९,९०६।९७ बरावरको रकमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र १७ बमोजिमको कसुर ठहर गरी सो बरावरको रकम व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई दिलाई भराई दिने र सोही विगो रकम बरावर जरिवाना तथा कैद समेत गर्ने गरी फैसला भइसकेको हुँदा सो तर्फ कुनै जिकिर लिइएको छैन ।

(ख) प्रतिवादी रमेशकुमार श्रेष्ठले जर्मनीको नुरेमवर्गमा वायोक्याफ मेलामा भाग लिन जाँदा आयोजकबाट सबै खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भए बमोजिम मिति २०६७।१०।१९ मा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएकोमा बदनियतपूर्वक भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई जानकारी नगराई अनाधिकार र गैरकानूनी तवरले कागज सच्याई पेश्की रकम रु. १,२६,०००।- लिएको र भ्रमण गरी फर्के पश्चात ३५ दिन भित्र पेश्की फछ्यौंट गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम पेश्की फछ्यौंट नगरी उजुर परे पश्चात सो पनि रु. ३६,४८३।- मात्र दाखिल गरी रु. ८९,५१७।- खाई मासी आफू कार्यरत संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको तथ्यमा विवाद छैन । उपरोक्त बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको देखिएन भन्ने फैसलामा उल्लेख भएको पाइदैन । यसर्थ आरोपित कसुरन्जय कार्य गरे भएको प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको र सो कुरा फैसलामा समेत उल्लेख गरिँदा गरिँदै पनि नियम अनुसार असुल उपर हुन सक्ने भनी सो तर्फको मागदावी पुग्न नसक्ने ठहऱ्याएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण छ ।

(ग) प्रतिवादीले आयोगबाट मिति २०६६।६।६ मा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कानूनको प्रक्रिया पुऱ्याएर नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी दिएको निर्देशन र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रबाट दिएको स्वीकृति विपरीत बदनियतपूर्वक करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी तलव भत्ता खुवाई रु. ४४,३७,३४०।- बरावरको रकम हानी नोक्सानी गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिन आएको छैन । उक्त तथ्यलाई विशेष अदालत समेतबाट स्वीकार गरिएको छ । उपरोक्तानुसार नियम र आयोगको निर्देशन विपरित आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी भए गरेको कार्यबाट संस्थालाई भएको हानी नोक्सानीलाई मागदावी बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर ठहऱ्याई सो बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरी हानी नोक्सानी विगो सम्बन्धित संस्थालाई भराई दिनु पर्नेमा कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी निमायवली, २०६४ बमोजिम

असुल उपर हुन सक्ने भनी सो तर्फको मागदावी पुग्न नसक्ने गरी ठहऱ्याएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

९. जिल्ला ललितपुर, उपमहानगरपालिका २० जाउलाखेल घर भै हाल उ.म.न.पा.-२ सानेपा बस्ने पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी, दिनेशराज जोशी, नीरकुमारी पन्त, बासुदेव पन्त, तारांराज पाण्डे र रामकृष्ण तिवारी समेत.....

मुद्दा :- गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । फैसला भएको मिति :- २०६९।४।१०

अभियोग दावी र अदालतको फैसला

उल्लेखित प्रतिवादीहरूसँगको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले रु. ३,९३,६२,७५६।४५ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी किसिमबाट आर्जन र उपभोग गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) र १५ को बर्खिलाप गर्दै सोलाई निरन्तरता दिइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसुर गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको विगो रु. ३,९३,६२,५७६।४५ मूल्य वराबरको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गरी पाउन तथा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदावी लिइएकोमा विशेष अदालतबाट प्रतिवादी गोबिन्दराज जोशीको रु. २,१६,१४,३७६।४१ वरावरको सम्पत्ति सम्मको स्रोत नपुगेको भन्दै निजलाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम १ वर्ष र दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना मात्र कैद गर्ने ठहऱ्याई प्रतिवादी मध्येको रामकृष्ण तिवारीको हकमा सफाइ दिएको बासुदेव पन्तको हकमा आधा मात्र सजाय गर्ने गरी फैसला भएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) फैसलामा गोविन्दराज जोशीको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड भोटाहिटी शाखा स्थित बचत खातामा (२०५३।१२।२६ मा खोलिएको) जम्मा भएको रकम रु. १० लाख रामकृष्ण तिवारीको नाममा मिति २०५४।१०।३ मा रु. ९,८०,०००।- तथा मिति २०५४।१०।६ मा रु. २०,०००।- को चेक काटी निकाली वेपत्ता बनाएकोले श्रोत पुष्ट्याई गर्नुपर्ने भनी वादीले दावी लिए पनि सो चेकहरू काटिएको समयकै आसपास अर्थात मिति २०५४।१०।९ मा जावलाखेलको घर खरिद भएको देखिँदा सो रकम त्यसै घर खरिदमा लगानी हुन सक्ने कुरा तर्कसम्मत रूपबाट समर्थित भएको । त्यसैगरी नीरकुमारी पन्तको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड डिल्लीबजारको बचत खाता नं. ५५०।०१२७९५ मा गोविन्दराज जोशीले मिति २०५४।८।२२ मा रु. ९,८०,०००।- जम्मा गरी मिति २०५४।१०।६ मा बासुदेब पन्तकी पत्नी सविता पन्तले झिकेको रकम बेपत्ता पारेको दावी रहेपनि आसपासकै मितिमा उक्त घर खरिद भएकोले सोही घरमा लगानी हुन सक्ने भएबाट उक्त रकमहरू रु. १९,८०,०००।- को श्रोत पुराउन नपर्ने भएकोले सम्पत्तिमा गणना नगरिएको भनी फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ । तत् सम्बन्धमा निजहरूले लुकाए छिपाएको सम्पत्तिलाई जावलाखेलको घर खरिद गरेको समयको आसपासमा उक्त दुवै खाताको रकम झिकेको देखिँदा सोही घर खरिद गर्न लगानी हुन सक्ने भनी मनोगत आधारमा विपक्षीको गैरकानूनी श्रोतलाई श्रोत पुराउन नपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । गोविन्दराज जोशीको नामको नेपाल बैंक लिमिटेड भोटाहिटीको खाताको रु. १० लाखको सम्बन्धमा सो रकम रामकृष्ण तिवारीलाई पटक पटक दिएको देखिन्छ । निज गोविन्दराज जोशीले नीरकुमारी पन्तका नाममा खरिद गरी दिएको ललितपुर उपमहानगरपालिका २०(ख) जावलाखेल स्थित घर पारित गरी लिने सम्बन्धमा रामकृष्ण

तिवारी वारेसनामा लिई कारोबार गरी दिएको अवस्था छ । साथै गोविन्दराज जोशीका साला बासुदेब पन्त समेतको संलग्नतामा खोलिएको नारायणी प्रिन्टिङ प्रेसमा रामकृष्ण तिवारी समेतको कारोबार रहेको देखिन आएको छ । त्यसै प्रेसबाट गोविन्दराज जोशीले लेखेको "मेरो अनुभूतिहरू भाग -१" को पुस्तक प्रकाशन भएका छन । रामकृष्ण तिवारीलाई गोविन्दराज जोशीले उल्लेखित परिमाणको रकम दिनु पर्ने समेतको खास कारण अवस्था समेत देखिदैन । सो रकम के कहां, कुन प्रयोजनमा खर्च भयो भन्ने खुलेको नदेखिँदा निज रामकृष्ण तिवारी, गोविन्दराज जोशीले अवैध तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति मध्ये रु. १० लाख लुकाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी नीरकुमारी पन्तको नेपाल बैंक लिमिटेड, डिल्लीबजारको खातामा रहेको रु. ९,८०,०००।- का सम्बन्धमा सो रकम मिति २०५४।१०।६ समेतमा सविता पन्तले झिकेको देखिन्छ । बासुदेब पन्तको रकम जम्मा गर्ने आर्थिक हैसियत नरहेको स्पष्ट तथ्य स्थापित भै रहेको छ । सो रकम सविता पन्तले झिकी के कहां कुन प्रयोजनको लागि खर्च भएको हो सो खुलाउन सकेको छैन । उक्त रकम निज गोविन्दराज जोशीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरी नीरकुमारी पन्तको खातामा राखेपछि झिकेको देखिँदा गोविन्दराज जोशीले आर्जन गरेको पछिल्लो श्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा लगानी गरेको नदेखिँदा सो रकम लुकाए छिपाएको देखिन्छ । सो तथ्यलाई अदालतको फैसलामा विश्लेषण नै नगरी जावलाखेलको घर खरिद गर्दा लगानी हुन सक्ने भनी मनोगत रूपमा फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यसरी अदालतले कल्पना गरी यो रकम यस प्रयोजनमा खर्च भयो होला भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) विपक्षी मध्ये गोविन्दराज जोशीका नाममा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड भोटाहिटी शाखाको बचत खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा गरेको रु. ३२,९५,०००।- र नविल बैंकको खातामा जम्मा गरेको रु. १९,६४,०००।- समेत जम्मा रु. ५०,४९,०००।- को श्रोत पुष्टि हुन नसकेकोले सो गैरकानूनी आर्जन भएको हुँदा सो समेत श्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा गणना हुन मागदावी लिइएकोमा अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीले पटक पटक गरी रु. ५०,५९,०००।- झिकी वेपत्ता बनाएको भन्ने दावी रहे पनि सो मध्ये मिति २०५६।४।२ मा गोविन्दराज जोशीको नाममा नविल बैंकमा रहेको रु. १० लाख मिति २०५७।३।९ मा झिकी सोही दिन खोलिएको रु. ६० लाखको मुद्दतिमा समावेश गरेको दावी वादी पक्षले गरेबाट रु. १० लाख घट्न पर्ने भएकोले रु. ४०,५९,०००।- मात्र वेपत्ता बनाएको भनी फैसलामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही मितिमा नेपाल बैंक लिमिटेड, भोटाहिटीमा रु. १० लाख जम्मा गरेको देखिए तापनि एउटा खाताबाट झिकी अर्को खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्ने कुनै कारण र आवश्यकता नभएको र सो कुरा विपक्षी समेतले जिकिर लिन नसकेको अवस्था हुँदा आरोपपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम रु. ५०,५९,०००।- वेपत्ता बनाएको र सो रकमको श्रोत पुष्टि हुन नसकेकोले गैरकानूनी आर्जनमा गणना गर्नु पर्नेमा सो नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ग) प्रतिवादीहरू रामकृष्ण तिवारी र बासुदेब पन्त विपक्षीहरू मूल कारणी गोविन्दराज जोशीका नातेदारका मानिस हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन । निजहरूले विपक्षी गोविन्दराज जोशीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको जावलाखेल स्थित घर जग्गा खरिद बिक्री गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा राख्ने, रखाउने बैंकिङ कारोबार गर्ने जस्तां कार्य गरी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी समेतलाई नगदी जिन्सी सुविधा र लाभ पुऱ्याएकोले साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र सोलाई निरन्तरता दिने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मूलकारणी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीलाई सरह सजायको मागदावी लिएकोमा फैसला गर्दा विपक्षी रामकृष्ण तिवारीलाई सफाइ दिएको र बासुदेव पन्तलाई रु. ६५,५६,६००।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद गरेको अवस्था

छ । मुख्य कारणीलाई जिन्सी सुविधा र लाभ उपलब्ध गराई दिने र आफूले पनि लाभ लिने कसुर गरेको कुरा स्थापित भैसकेको अवस्थामा आरोपपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम सजाय हुनु पर्नेमा त्यस्तो सजाय नगरी प्रतिवादी मध्येको रामकृष्ण तिवारीको हकमा सफाइ दिएको बासुदेव पन्तको हकमा आधा मात्र सजाय गर्ने गरी भएको प्रस्तुत फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले आरोपपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र सो लाई निरन्तरता दिने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मूल कारणी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी सरह विपक्षीहरूलाई पनि हदैसम्म सजाय गरी पाउँ ।

१०. पाल्पा जिल्ला, तानसेन न.पा. वडा नं. १२ घर घर भई हाल रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने तारा राज पाण्डे .....

मुद्दा :- गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा पुनः मुद्दा दायर ।

फैसला भएको मिति :-२०६९।४।१०

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी तारा राज पाण्डे उपर गोविन्दराज जोशीले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी ललितपुर उपमहानगरपालिका २०(ख) जावलाखेल स्थित कि.नं. ५३०, ४५१, ४७४ र ४७६ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर निजकी सासु नीरकुमारी पन्तका नाममा मिति २०५४।१०।८ मा खरिद गरी सोही घर लुकाउने छिपाउने बदनियतले मिति २०५९।१२।१७ मा विपक्षी तारा राज पाण्डेका नाममा लिखत पारित गरी दिएकोमा सो घर जग्गा लुकाउने छिपाउने गरी भ्रष्टाचार कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम घर जग्गाको विगो रु. १,६३,८८,३९७- बमोजिम जरिवाना र हदैसम्मको सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट रु. १,१४,७३५।- जरिवाना र ६ महिना कैद गर्ने गरी फैसला भएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी ललितपुर उ.म.न.पा. २०(ख) जावलाखेल स्थित कि.नं. ५३०, ४५१, ४७४ र ४७६ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर निजकी सासु नीरकुमारी पन्तका नाममा मिति २०५४।१०।८ मा खरिद गरी सोही घर लुकाउने छिपाउने बदनियतले मिति २०५९।१२।१७ मा विपक्षी तारा राज पाण्डेका नाममा लिखत पारित गरी दिएकोमा सो घर जग्गा लुकाउने छिपाउने गरी भ्रष्टाचार कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र सो को निरन्तरता दिने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुर गरेकोले विपक्षी तारा राज पाण्डे उपर हदैसम्मको जरिवाना र सजायको मागदावी लिएकोमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा तारा राज पाण्डेले प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको गैरकानूनी आर्जनबाट नीरकुमारी पन्तको नामका खरिद गरेको सो घर लगायत जग्गा लुकाउने छिपाउने बदनियतले आफनो नाममा राखी भ्रष्टाचारको कसुर गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा मतियारको कसुर ठहर्छ । निजको नाममा घर जग्गा हक सारी गर्दा मोल लिनु दिनु नगरी लुकाउने छिपाउने उद्देश्यले काल्पनिक मोल राखी स्वामित्व परिवर्तन गरेको मात्र देखिएकोले विगोको आधारमा सजाय गर्न न्याय सम्मत नहुँदा सो लिखत पारित गर्दा लागेको रजिष्ट्रेशन रु. २,२९,५९०।- को आधा रु. १,१४,७९५।- जरिवाना र ६ महिना कैद गर्ने भनी फैसलामा उल्लेख गरी विपक्षीलाई आशिंक सफाइ दिई आरोपपत्रमा दावी लिए बमोजिम साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क तथा भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ को दफा २२ प्रतिबन्धात्मक

बाक्याशं बमोजिम मूलकारणी प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीलाई भए सरह हदैसम्मको जरिवाना र कैद हुनु पर्नेमा सो नगरेको प्रस्तुत फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम हदैसम्मको जरिवाना र कैद गरी पाउ ।

११. महोत्तरी जिल्ला, जलेश्वर न.पा.वडा नं.७ बस्ने जलेश्वर न.पा.को इन्जिनियर पदमा कार्यरत वर्ष ४० को पवनकुमार झा

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (अनियमितता) फैसला भएको मिति :- २०६९।९।९

अभियोग दावी र अदालतको फैसला

उल्लेखित प्रतिवादी पवनकुमार झा उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १७ बमोजिम कैद तथा बिगो रु. १३,५८,२०२।- जरिवाना गरी नोक्सानी भएको विगो रु.४०,५०००।-जलेश्वर नगरपालिकालाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) पुरन्दरसर पोखरी ठेक्का लगाउदा राजस्व परामर्श समितिको मिति २०६६।२।२० को सिफारिश र मिति २०६६।३।११ को राजनीतिक दलको बैठकले अनुमोदन गरे अनुसार नै ठेक्का स्वीकृत भएकोमा कम अंकमा पोखरी ठेक्का लगाउन सिफारिश गर्ने राजस्व परामर्श समितिका व्यक्ति तथा राजनैतिक दलका व्यक्ति उपर दावी नलिएको ।

(ख) गेष्ट हाउस मर्मत गर्दा छुट्टा छुट्टै आइटमको दररेट लिई कार्य गरेको र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ७६ मा १,५०,०००।- सम्मको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी पवनकुमार झाले जलेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतको पुरन्दरसर पोखरी ठेक्का लगाउँदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम १६७(४)(ङ)(१) र गेष्ट हाउस मर्मत गर्दा सोही नियमावलीको नियम ७७ को बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जलेश्वर नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर भएको हो । पुरन्दरसर पोखरी ठेक्का लगाउँदा मिति २०६५।११।१३ मा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएकोमा कसैको टेण्डर नपरेको हुँदा पुनः मिति २०६५।१२।१७ मा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । दुबै सूचनामा साबिक ठेक्का अंक खुलाएको छैन । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १६७(४)(ङ)(१)मा सूचना प्रकाशित गर्दा साबिक ठेक्का अंक अनिवार्य खुलाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै बदनियत साथ सूचना प्रकाशित भएको छ । सूचना अनुसार टेण्डर प्राप्त भएपछि मात्र मिति २०६६।२।२० मा राजस्व परामर्श समितिबाट र मिति २०६६।३।११ मा राजनितिक दलको बैठकबाट निर्णय भएको छ । यदि सूचनामा साबिक ठेक्का अंक खुलाउन आवश्यक थिएन भने सूचना प्रकाशित गर्नु पूर्व नै राजस्व परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय हुनु पर्ने थियो । सूचना प्रकाशित भै टेण्डर परे पछि मात्र राजस्व परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गराएको हुँदा सो कार्यबाट जलेश्वर नगरपालिकालाई रु. ४,०५,०००।- हानि नोक्सानी भएको स्पष्ट छ । राजस्व परामर्श समिति र सर्वदलीय संयन्त्रको प्रमुख पनि निज प्रतिवादी आफै भएको हुँदा उक्त ठेक्का सम्बन्धमा निज नै मुख्य जिम्मेवार हुनु पर्ने हुन्छ । मिति २०६६।३।११ को राजनीतिक दलको बैठकको निर्णयमा फाँट प्रमुख नायब सुब्बा विपिनकुमार द्विवेदीको दस्तखत नहुनुले पनि प्रतिवादीले आफ्नै सक्रियतामा आफै अध्यक्ष

रहेको समितिबाट आफू अनुकूल निर्णय गराएको देखिँदा बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्न पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई छल्नका लागी गराएको गलत निर्णय प्रति निज प्रतिवादी नै जिम्मेवार हुनु पर्ने हुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावी अनुसार सजाय नगरी सफाइ दिने गरि भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) गेष्ट हाउस मर्मत गर्दा रु. ९,५३,२०२।- बराबरको काम गराएको देखिन्छ । रु.१,५०,०००।- भन्दा बढीको मर्मत कार्य सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट गराउनु पर्नेमा सोझै गराएको कुरा प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री गणेश नेपाली र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दबाबमा उल्लेखित कार्य गर्नुपरेको भनी जिकिर लिए पनि त्यस्तो कुराको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुँदा निज प्रतिवादीले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, को नियम ७७ को पालना नगरेको स्पष्ट हुँदा हुँदै निजलाई सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावी अनुसार सजाय गरी पाउँ ।

१२. जिल्ला महोतरी मटीहानी गा.वि.स. ६ बस्ने स्व. महावीर कापरको नाति राजेन्द्र कापरको छोरा सुधिर कापर.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाण पत्र) फैसला भएको मिति :- २०६९।८।१८

अभियोग दावी र अदालतको फैसला

प्रतिवादी सुधिर कापर उपर झूठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) प्रतिवादीको अज्ञानताले दोश्रो पटक कम्पार्टमेण्ट परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तीर्ण गरेको भनी अधिकारिक निकायबाट लब्धाङ्क प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएकोमा सो लब्धाङ्क रद्द गरेको कुराको जानकारी प्रतिवादीले प्राप्त नगरेको अवस्थामा निजले जानी जानी झूठा प्रमाणपत्र पेश गरेको भनी ठहर गर्न न्यायोचित र तर्कसंगत देखिन नआएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी सुधिर कापरले २०४१ सालमा नियमित, २०४२ सालमा अंग्रेजी र २०४३ सालमा नेपाली विषयको पूरक परीक्षा दिई तीन पटकमा एस. एल. सी. उत्तीर्ण गरेको छु भनी साविती बयान गरेको र प्राप्त प्रमाणबाट पनि सोही व्यहोरा स्थापित भएको छ । एस.एल.सी. परीक्षाको नियन्त्रण, निर्देशन समेत गर्ने निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मिति २०६८।२।२७ को पत्रबाट कम्पार्ट परीक्षा एकपटक मात्र (२०४२) मा दिन पाउनेमा यो २०४३ मा पनि पुनः कम्पार्ट दिएर उत्तीर्ण गरेको देखिएकोले रेकर्डमा यसलाई रद्द गरिएको भनी उल्लेख भै आएको छ । यसरी सम्बन्धित निकायले नै परीक्षा रद्द गरिसकेकोले परीक्षाफल नै शून्य अवस्थामा पुगेको हुंदा त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) को कसुर गरेको कुरा पुष्टि भएको हुँदा अभियोग मागदावी बमोजिम जरिवाना र सजाय गर्नु पर्नेमा आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) फैसलाको तपसिल खण्डको प्रकरण ३ मा विपक्षीको एस.एल.सी. उत्तीर्ण मार्कसिट अवैध ठहरेको भनी उल्लेख गरेको छ तर इन्साफ खण्डमा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ

भनी उल्लेख भएबाट फैसला आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिएको हुँदा त्यस्तो फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम जरिवाना र सजाय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नगरी गरेको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरी पाउँ ।

१३. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका-१४ गाडखेल बल्खु प्राज्ञमार्ग बस्ने नारायण दासको नाति रामबहादुरको छोरा अरुणकुमार रन्जितकार, हरिदेवी रन्जितकार र डा. अनुजा रन्जितकार समेत.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार फैसला भएको मिति :- २०६९।८।८

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र १५ तथा सो ऐनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २०(१) को कसुरमा विगो रु. ३,१९,६७,४३८।५५ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको भनी सो बराबरको सम्पत्ति जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २०(२) बमोजिम कैद र जरिवाना समेत हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट दावी भन्दा कम रु. ४५,४५,५०३।७१ श्रोत नखुलेको अवैध आय मानी कसुर ठहर गर्दै ऐ ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) र विगो बमोजिम रु. ४५,४५,५०३।७१ जरिवाना समेत भई फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

क) मिति २०६०।५।८ मा खरिद गरेको काठमाडौं जिल्ला कलंकी वडा नं. ८ क को कि.नं. ६८० को जग्गा खरिदमा भएको भुक्तानीको हकमा पारित लिखतको अंकलाई मान्यता दिएको ।

(ख) घरमा रहेको फर्निचर र फर्निसिङलाई प्राविधिक नाप जाँचबाट देखिएको लागत रकमलाई मान्यता नदिइ मनोगत रूपमा कम मूल्यांकन गरेको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) विशेष अदालतको फैसलाको ठहर खण्डमा विपक्षी अरुणकुमार रन्जितकार र निजको परिवारको नाममा खरिद गरेको जग्गाहरूको सम्बन्धमा जग्गा खरिद गर्दा पारित लिखतको मूल्यलाई नै लगानी मोल कायम गरिएको मानी जम्मा रु. ४७,३५,६७५।- खर्च भएको भनी उल्लेख गरेको तर निजकी श्रीमती हरीदेवी रन्जितकारको नाममा मिति २०६०।५।८ मा खरिद गरेको का.जि. कलंकी ८ क को कि.नं. ६८० क्षेत्रफल १-१४-१३ को जग्गाको लिखत पारित मूल्य रु. १३,७०,०००।- उल्लेख गरेको भए तापनि निज अरुणकुमार रन्जितकारले उक्त जग्गा बिक्री गर्ने प्रेमबहादुर के.सी. र निजका परिवारका सदस्यलाई हरिदेवी रन्जितकारको नामको नेपाल बंगलादेश बैंक, कालीमाटी स्थित बैंक खाताबाट चेक मार्फत मिति २०६०।१।३ मा चेक नं. ए१०४३६ बाट रु. २,००,०००।- चेक नं. ए १६०८२६ बाट रु. ५,२०,०००।-, चेक नं. ए१६०८२२ बाट रु. ७,२०,०००।-, चेक नं. ए१६०८२३ बाट रु. ७,२०,०००।-, चेक नं. ए१६०८२४ बाट रु. ७,२०,०००।-, चेक नं. ए१६०८२५ बाट रु. ७,२०,०००।-, समेत पटक पटक गरी जम्मा रु. ३६,००,०००।- भुक्तानी गरेको देखिँदा उक्त जग्गाको खरिद मूल्य रु. ३६,००,०००।- नै रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । निज अरुणकुमार रन्जितकार र निजको परिवारसँग कुनै पनि नाता सम्बन्ध नै नभएका प्रेमबहादुर के.सी. र निजको परिवारका सदस्यहरूलाई त्यति ठूलो रकम दिनु कुनै औचित्य देखिदैन । तसर्थ सो रकम जग्गाको मूल्य बापत नै दिएको कुरा पुष्टि भएकोमा पारित लिखत मूल्यलाई नै मान्यता दिनु पर्ने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) का.म.न.पा. १४ को कि.नं. २०३ को जग्गामा २०५४ सालमा घर निर्माण गरेको र सोही घरको इन्टेरियर डेकोरेशन तथा विद्युतीय उपकरणको निमित्त रु. ५,०३,५९४।६३ खर्च भएको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख भएकोमा अदालतबाट फर्निचरको मूल्यांकन रु. ३,४३,८०१।- मात्र गरी त्यसको आधा रकम रु. १,७१,९००।५० कायम गर्ने गरी फैसला भएको छ । अभियोग पत्रमा कायम गरिएको रकम के कुन आधारमा कम गरिएको हो सो नखुलाई मनोगत आधारमा कम विगो कायम गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।

१४. जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने स्व. वेणीमाधवको नाति प्यामनारायण अर्यालको छोरा पूर्व सचिव चक्रबन्धु अर्याल, सीतादेवी अर्याल र सुदर्शन अर्याल समेत...

मुद्दा :- गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । फैसला भएको मिति :- २०६९।८।७

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र १५ तथा सो ऐनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २०(१) को कसुरमा विगो रु. २,६०,८१,५६१।३१ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको भनी सो बराबरको सम्पत्ति जफत गरी साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख, तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद समेत हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट दावी भन्दा कम रु. ६६,०२,५३०।४५ श्रोत नखुलेको अवैध आय मानी कसुर ठहर गर्दै ऐ ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद एक वर्ष छ महिना र विगो बमोजिम रु. ६६,०२,५३०।४५ जरिवाना हुने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) प्रतिवादीसँग घर, जग्गा, गाडी, शेयर, बैक मौज्दात लगायत जम्मा रु.१,३०,०२,८६९।०३ बराबरको सम्पत्ति रहेकोमा रु. ६४,००,३२८।५८ को श्रोत खुलेको र बाँकी रु. ६६,०२,५३०।४५ को श्रोत नखुलेको हुँदा सो बराबरको सम्पत्ति जफत हुने ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको श्रोत खुल्न नसकेको अवैध आर्जन भएको भनी तालिका नं. १५ मा उल्लेख भएको मध्ये फैसलामा का.म.पा. २२ को कि.नं. ५८ हाल बडा नं. २ कि.नं. ११ मा बनेको घर, ग्यारेज, ट्वाइलेट, शेयर लगानी रु. २,३०,०६,६००।- र बैंकको निक्षेप रु १५,५०,६४४।२८ जफत हुने ठहऱ्याई फैसला गरेको देखिन्छ । जबकि उक्त घर जग्गाको अलावा अभियोग दावीमा श्रोत नपुगेको अवैध आर्जन भनी हेटौडा नगरपालिका ४ को कि.नं. ३३८७, भरतपुर नगरपालिका ५क को कि.नं.१९७४, धापासी ७ ख को कि.नं. ४४ को मोही भाग कटाइ कायम रहेको कि.नं. ५७९ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर, ग्यारेज र ट्वाइलेट निर्माण गर्दाको लागत खर्च, धापासी ७ ख कि.नं. ३५, चपली भद्रकाली २क को कि.नं. ९९, ३क को कि.नं. ८७, ४ ख को कि.नं. ४५ को मोही भाग कटाइ बाँकी रहेको जग्गा समेत श्रोत नखुलेको भनी दावी लिएको हुँदा सो समेत जफत गर्नुपर्नेमा मनोगत रूपमा त्यसलाई श्रोत खुलेको सम्पत्ति भनी गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) प्रतिवादीले सार्वजनिक पदमा वहाल रहदा श्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हुँदा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुनु पर्ने हो । सो कुरा

अभियोगपत्रमा मागदावी लिइएको भए तापनि फैसलामा सो बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय नभएको हुँदा सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।

१५. जिल्ला सप्तरी इनरुवा फुलवाडिया ८ घर भै हाल सोही जिल्ला कन्चनपुर गा.वि.स. १ बस्ने रौदी सरदारको नाति सोनीलाल सरदार बाँतर को छोरा तारणी प्रसाद सरदार, रामसुन्दर मेहता र जयनारायण मण्डल समेत.....

मुद्दा :- अपचलन र हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको । फैसला भएको मिति :- २०६९।६।१८

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू मध्यको तारणी प्रसाद सरदार उपर पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैक, कन्चनपुर, सप्तरी शाखाबाट ऋण लगानी गर्दा दोहोरो तेहोरो ऋण लगानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोमा विगो रु. ४२,५६,३९६।- कायम गरी सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ (१) (छ) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन तथा मतियार भई सहयोग पुऱ्याउने प्रतिवादीहरू रामसुन्दर मेहता र जयनारायण मण्डल उपर सोही ऐनको दफा २२ को कसुरमा सोही दफा बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये तारणीप्रसाद सरदारको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर ठहऱ्याई ४ वर्ष कैद र विगो रु. ४२,६५,३९६।- जरिवाना हुने र रु. ४२,६५,३९६।- निज प्रतिवादीबाट पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैक विराटनगरलाई भराई दिने गरी फैसला भएको र प्रतिवादी रामसुन्दर मेहता र जय नारायण मण्डललाई सफाइ दिने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) रामसुन्दर महेता र जयनारायण मण्डलको आर्थिक भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको र विभागीय कारबाही समेत गरी सकेकाले आरोपित कसुर गरेको कुराको पुष्टयाई हुन नसकेको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) विपक्षी रामसुन्दर मेहता पूर्वान्चल ग्रामीण विकास बैक, विराटनगरका कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी र दायित्व पाएको व्यक्ति हुन । निजको मिलेमतो विना निज मातहतका कर्मचारीले ऋण लगानी गर्न सक्छ र असुली नै गर्न सक्दैन । तसर्थ अभियोग पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम रु. ४२,६५,३९६।- कथित ऋण लगानी (समूहमा ऋण लगानी गर्दा दोहोरो तेहोरो गरेको) गरिएको भन्ने विषयमा निज कार्यालय प्रमुख रामसुन्दर मेहताको संलग्नता नहरेको भन्न सकिँदैन । सो बैकको शाखा कार्यालय, कन्चनपुरको आर्थिक अनियमितता समबन्धमा भएको छानविनमा संयोजक गौतमबहादुर कार्कीले मिति २०६६।३।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि शाखा प्रबन्धक रामसुन्दर मेहतालाई पनि जिम्मेवार ठहऱ्याएको हुँदा कार्यालय प्रमुख जस्तो अन्तिम जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैगरी लेखाको जिम्मेवारी लिएका प्रतिवादी जयनारायण मण्डलको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा ऋण लगानी गर्दा लेखाको कर्मचारीलाई जानकारी हुने र कहाँ कहाँ कुन कुन मितिमा कुन कुन ऋणीलाई कति ऋण प्रवाह गरिएको छ र कुन मितिमा कति व्याज र सावाँ असुल हुन पर्ने हो भन्ने अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी लेखाको कर्मचारीको नै भएकोमा निजको संलग्नता नरहेको भनी सफाइ दिएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

१६. जिल्ला खोटाङ खार्पा गा.वि.स.- ५ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने त्रिभुवन नाथको नाति रेवामणिको छोरा पूर्व सचिव पदमप्रसाद पोखरेल, भुना पोखरेल र रोमिला पोखरेल समेत.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार । फैसला भएको मिति :- २०६९।६।१८

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० र १५ तथा सो ऐनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २०(१) को कसुरमा विगो रु. १,५१,३८,८९८।५५ कायम गरी सो बराबरको सम्पत्ति जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २०(२) बमोजिम कैद र जरिवाना समेत हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा अदालतबाट दावी भन्दा कम रु. ५८,५९,७८५।८६ श्रोत नखुलेको अवैध आय मानी कसुर ठहर गर्दै ऐ ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद एक वर्ष छ महिना र विगो बमोजिम रु. ५८,५९,७८५।८६ जरिवाना समेत हुने गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी पदमप्रसाद पोखरेलले रु. १,५१,३८,८९८।५५ गैरकानूनी आय आर्जन गरेको भन्ने आरोप दावी सम्बन्धमा हिसाब किताब गर्दा निज र निजको परिवारसँग घर जग्गा, गाडी, शेयर बैक मौज्दात लगायत रु. ९५,०१,५७८।७३ बराबरको सम्पत्ति देखिन आएको । सो मध्ये रु. ३६,४१,७९२।८७ बैध आय र बाँकी रु. ५८,५९,७८५।८३ श्रोत नखुलेको सम्पत्ति हुँदा जफत गर्ने ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी पदमप्रसाद पोखरेलकी श्रीमती झुना पोखरेलको नाममा मिति २०५१।१२।६ मा भक्तपुर जिल्लाको दिव्यश्वरी १क को कि.नं. ६४१, ६४३ र ६४५ को जम्मा १-४-०-० रोपनी जग्गा लिखत मूल्य रु. २,५९,४००।- मा खरिद गरेकोमा उक्त जग्गाको मूल्य रु. १४,००,६२५।- कायम गरी खरिद श्रोत नपुगेको हुँदा उक्त जग्गा समेत जफत गर्ने मागदावी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा विशेष अदालतको फैसलामा सो ३ कित्ता जग्गा मध्ये कि.नं. ६४१ एक कित्ता जग्गाको मात्र श्रोत नपुगेको मानी उक्त कि.नं. ६४१ को जग्गा जफत हुने सम्पत्ति भनी फैसलामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । जबकि एकै दिन खरिद गरेको कित्ता जग्गा मध्ये कि.नं. ६४३ र ६४५ को जग्गा समेत जफत हुन पर्नेमा कि.नं. ६४१ को मात्र जफत गर्ने भनी मनोगत रूपमा गरेको फैसला न्यायोचित हुन नसक्ने हुँदा त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) आरोपपत्रमा फर्निचर बापतको खर्च रु. १४,०९,५४९।- र इलेक्ट्रिकल उपकरणको खर्च रु. ७,३२,५००।- मागदावी गरिएकोमा फैसलामा फर्निचरमा देखाइएको अंकको आधा मात्र र विद्युतीय उपकरणको रु. ६२,०००।- मात्र रकम गणना गरिएको छ । जबकि आरोपपत्रमा जुन बखतमा सो सामाग्रीहरू खरिद गरिएको हो सोही बखतको मूल्य कायम गरी मागदावी लिइएको हुँदा मागदावी बमोजिमको विगोलाई कुनै आधार र कारण विना नै मनोगत रूपमा घटाइ गरेको सो फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

१७. जिल्ला काभ्रे फलाटे गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई अमन्तीनाथको नाति, गोविन्दनाथको छोरा तत्कालीन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय बर्दियाका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग बबरमहलमा कार्यरत उपसचिव फणिन्द्रराज खरेल....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार राजस्व हिनामिना । फैसला भएको मिति :- २०६९।९।२२

आयोगको दावी र अदालतको फैसलाः

उल्लेखित प्रतिवादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी फणिन्द्रराज खरेलले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी विपरीत उपभोक्तालाई गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्न दिई सोबाट उठेको जम्मा रु. ९,०७,०३४।- मध्ये आधा रु. ४,५३,५१७।- राजस्वमा दाखिला गर्नु पर्नेमा सो नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ दफा ७ (ग) बमोजिमको

कसुर गरेको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) र ७(ग) बमोजिम रु ४,५३,५१७- र दस प्रतिशत व्याज समेतको विगो भराई कैद र जरिवाना गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ (क) ले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष भित्रको बन पैदावर उपलब्ध गराउँदा तोकेको दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको, सो दफाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा समावेश नगरेको र मध्यवर्ती क्षेत्रको वन पैदावर उपभोग गर्दा लिने दस्तुर राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको नदेखिएको ।

(ख) दस्तुर उठाउने उपभोक्ता समिति उपर कुनै दावी लिएको नदेखिएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ ले मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषा गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई नियमित रूपले वन पैदावर उपभोग गर्न पाउने सहुलियत गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । सो परिभाषामा नै वन पैदावर उपभोग गर्न भनी उल्लेख भएको छ । प्रतिवादीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्न दिने भनी मिति २०६३।७।१५ मा निर्णय गरे गराएको छ । तसर्थ गिट्टी, ढुंगा, बालुवा वन पैदावरको परिभाषा भित्र पर्दैन । फैसलामा गिट्टी, ढुंगा, बालुवा पनि वन पैदावर भित्र पर्छ भन्ने अर्थ गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) सोही ऐनको दफा २५क ले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी स्थानीय आम्दानीको रकम मध्ये ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम २६ ले सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण मन्त्रालयले गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानीय जनताले पुऱ्याएको योगदानको आधारमा निर्धारण गरिने हो । प्रतिवादीले मध्यवर्ती क्षेत्रको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा नै निकासी गर्ने गरी दिएको निर्णयलाई उपभोक्ताहरूले उक्त ऐनको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्जको आम्दानी रकमको ५० प्रतिशत खर्च गर्न दिइएको हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन ।

(ग) मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम १७(ग) ले मध्यवर्ती क्षेत्रबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन पाउने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा सो विपरित प्रतिवादीले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्न दिएको कुरा प्रमाणित हुँदाहुँदै सफाइ दिइएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(घ) फैसलामा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम १०(ज) मा स्थानीय जनतालाई दैनिक उपभोग गर्ने क्षेत्र तरिका समय र दस्तुर तोक्ने अधिकार उपभोक्ता समितिलाई प्रदान गरेको र त्यसरी प्राप्त हुने आम्दानी सोही नियमावलीको नियम १५ ले उक्त समितिकै कोषको आम्दानी हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भनी नियमको गलत व्याख्या गरेको छ । जनतालाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावर भन्नाले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा नभै मध्यवर्ती क्षेत्र वरपरका बासिन्दालाई दैनिक जीवनयापन गर्न सो मध्यवर्ती

वनमा पाइने घासपात दाउरा खर काठ आदी हो । तर फैसलामा वनपैदावरको अपव्याख्या गरी उपभोक्ताहरूले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गरी त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी नियम १५ को उपभोक्ता समितिको आम्दानी हो भनी गलत व्याख्या गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण गर्न कानूनले जिम्मेवारी दिएकोमा सो पदीय जिम्मेवारी र दायित्व विपरित प्रतिवादीले ऐन र नियमावली विपरित गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्न दिइ नेपाल सरकारलाई रु. ४,५३,५१७।- हानी नोक्सानी गरेकोमा सफाइ दिएको प्रस्तुत फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

(ङ) प्रतिवादी निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत भएको हुँदा निजैलाई कानूनले सम्पूर्ण जिम्मेवारी दायित्व र कर्तव्य समेत तोकीनुका साथै निजको मिति २०६३।७।१५ निर्णयानुसार उपभोक्ताहरूले मध्यबर्ति क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदी निकासी गरेको देखिँदा निजहरू उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको नदेखिँदा निजहरूलाई प्रतिवादी कायम गर्नु न्याय संगत नहुँदा निजहरूलाई प्रतिवादी कायम नगरीएको हो ।

(च) प्रतिवादी राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दियामा हाजिर भै सकेपछि गिट्टी, ढुंगा, बालुवा संकलन गर्दा लाग्ने नियमानुसारको राजस्व नलिने गरी छुट गरी दिएको कारण आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा अत्यन्त न्यून राजस्व संकलन भएको र आ.ब. ०६४।६५ मा सो बापतको राजस्व शून्य भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीले राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रकम दाखिला नगरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

१८. जिल्ला कास्की, सल्यान गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गंगाधरको नाति, उमाकान्तको छोरा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्मा लगायत तुलाराम तिवारी, लक्ष्मीप्रसाद भट्टराइ, निरखबहादुर हमाल, मनोजकुमार यादव, प्रकाश बस्नेत, कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाशभक्त उपाध्याय, भानु जोशी, केशरबहादुर साउद, प्रो राजविन्द्र प्रताप सापकोटा, सञ्चालक मदनकुमार अधिकारी, प्रो रणधिर तुम्वा, लाक्पा शेर्पा र नवराज सापकोटा .....

मुद्दा :- भवन र सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार फैसला भएको मिति :- २०६९।९।२०

आयोगको दावी र अदालतको फैसलाः

उल्लेखित प्रतिवादीहरू मध्ये विष्णुप्रसाद शर्मा र नवराज सापकोटाको हकमा विगो रु. २,२४,४०,२३४।२० कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, ८, र १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(झ), ८ र १७ बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीमध्ये मनोज नकर्मी, तुलाराम तिवारी, लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, निरखबहादुर हमाल, मनोजकुमार यादव, कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाशभक्त उपाध्याय, भानु जोशी, केशरबहादुर साउदको हकमा रु. ९४,७०,३१३।७२ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, ८, १७ र २२ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(झ), ८, १७ र २२ बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी मध्ये दिनेशप्रकाश बस्नेत र लाक्पा शेर्पाको हकमा विगो रु. ९४,७०,३१३।७२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, ८, १७, को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(झ), ८ र १७ बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी मध्ये राजविन्द्र प्रताप सापकोटाको हकमा विगो रु. ३,१९,१०,५४७।९२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), ८, १७, बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीमध्ये रणधिर तुम्बा, मदनकुमार अधिकारीको हकमा विगो रु. ३,१९,१०,५४७।९२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, ८, १७, को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) (झ), ८ र १७ बमोजिम दावी लिई विगो भराइ विगो बमोजिम जरिवाना र कैद गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) पेश भएका कागजात र नोटरी पब्लिकको छाप दस्तखत समेत किर्ते र नक्कली हुन भन्ने कुराको जानकारी बोलपत्र मूल्यांकन एवं स्वीकृतकर्तालाई तत्कालै हुने अवस्था नदेखिने ।

(ख) हुँदै नभएको कामको भुक्तानी भएको वा गुणस्तरहीन काम भएको भन्ने नभई वास्तविक रूपमा भएको काम सम्मको रकम भुक्तानी भएको ।

(ग) इ-विड मार्फत पेश भएको र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भए पनि कसैको उजुरी समेत नपरेकोले ठेक्का स्वीकृत भएको ।

(घ) विभागीय प्रमुखबाट पछि थप भएको म्यादको विषयमा आरोपपत्रमा कुनै विवाद नउठाएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गरेको दस्तावेज (Document) हरू नक्कली तयार गरी पेश गरेको, कागजातको छायाप्रति प्रमाणित गर्न प्रयोग गरेको नोटरी पब्लिकको छाप र दस्तखत नक्कली गरेको, संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को छाप नक्कली भएको, अख्तियारी पत्र (Power of Attorney) को छाप र दस्तखत नक्कली भएको, बैंक खाता खोल्न पेश गरेको कागजात किर्ते गरेको भन्ने कुरा प्रतिवादीहरू स्वयंले आयोगमा गरेको बयान र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको छ । फैसलामा पनि कागजात, छाप र दस्तखतहरू किर्ते रहेको कुरा स्वीकार गरिएको छ । कतिपय छाप समेतका नक्कली कागजात हुन भन्ने नागों आँखाले पनि देख्न सकिने अवस्था छ । तर सो कुराको जानकारी बोलपत्र मूल्यांकनकर्ता एवं स्वीकृतकर्तालाई हुने अवस्था नदेखिएको भनी मनोगत रूपमा फैसलामा उल्लेख गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) भए गरेको वास्तविक काम सम्मको रकम भुक्तानी भएको भन्ने सन्दर्भमा हुँदै नभएको कागजातहरू खडा गरी नक्कली छाप दस्तखत प्रयोग गरी ठेक्का लिने दिने एकमात्र उद्देश्यबाट किर्ते कागजातहरू पेश गरी सोही आधारमा ठेक्का लिने दिने कार्य गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि भैरहेको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्रद्वारा प्राप्त गरेको ठेक्का नै गैरकानूनी र भ्रष्टाचारजन्य भएको हुँदा सो तर्फ विचार नगरी भएको प्रस्तुत फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

(ग) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भए तापनि कसैको उजुरी समेत नपरेको भन्ने सम्बन्धमा बोलपत्र पेश गर्दा के कस्ता कागजातहरू पेश गरिएका छन् ?, नोटरी पब्लिकको छाप र दस्तखत किर्ते गरेको हो होइन ?, JV को छाप नक्कली हो होइन ? बैक खाता खोल्न पेश गरेको कागजात किर्ते हुन होइनन ? भन्ने कुरा आम जनतालाई जानकारी हुन सक्ने विषय नै होइन । सो कुरा त सम्बन्धित बोलपत्रदाता, मूल्यांकनकर्ता र स्वीकृतकर्तालाई मात्र जानकारी हुने विषय हो । तसर्थ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र राजधानी दैनिकमा प्रकाशित हुँदा उजुरी नपरेको भन्ने आधारमा भएको प्रस्तुत फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

(घ) विभागीय प्रमुखबाट पछि थप भएको म्यादको विषयमा आरोप पत्रमा कुनै विवाद नउठाएको भन्ने विषयमा प्रतिवादीमध्ये दिनेशप्रकाश बस्नेतले नै म्याद थप गरेको हुँदा निजलाई प्रतिवादी नै कायम गरिसकेको अवस्थामा पछि थप भएको म्यादको विषयमा आरोपपत्रमा विवाद नउठाएको भनी फैसलामा उल्लेख हुनुको कुनै सान्दर्भिकता देखिँदैन ।

१९. जिल्ला गोर्खा हर्मी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद ढकाल समेत.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार । फैसला भएको मिति :- २०६९।११।१३

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी मध्ये दिनेश विष्टलाई कसुर गरेको ठहराइ ४ महिना कैद र रु. १ लाख जरिवाना गर्ने र हरिप्रसाद ढकाललाई सफाइ दिने गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) जाहेरवाला सञ्जय झाले प्रतिवादी हरिप्रसाद ढकाललाई रिसवत दिएको वा निजले माग गरेको भन्ने नदेखिएको ।

(ख) प्रतिवादी दिनेश विष्टले पनि हरिप्रसाद ढकाल समेतलाई घूस रकम बुझाउनु पर्ने भनी अदालतमा बयान नगरेको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रमा होल्डिङ प्रा.लि., इमाडोल, ललितपुरले ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) मा कोजी होम्स हाउजिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेकाले उक्त हाउजिङमा खानेपानी आपूर्तिका लागि जमिनमुनिबाट पानी निकाल्न अनुमति पाउँ भनी मिति २०६७।१२।१३ मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा निवेदन दिएकोमा लामो समयसम्म अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाई पेन्डिङमा रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान नामक संस्थाका सञ्जय झा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा गइ आफू प्रमा होल्डिङ प्रा.लि.को सुपरभाइजर हुँ, अनुमति पत्र चाहियो भनी अनुरोध गरेपछि बोर्डका इन्जिनियर दिनेश विष्टले रु. १,२०,०००।- लाग्छ, एक लाख मलाई दिनुहोस मैले माथि हाकिम साहेब समेतलाई बुझाउनु पर्छ, बाँकी २० हजार राजस्व तिरी भौचर लिइ आउनुस् भनी बोर्डको नाममा रहेको बैंक खाता समेत दिइ कार्यालय परिसरभन्दा बाहिर उक्त रकम गनी (सञ्यज झाले आयोग समक्ष पेश गरेको भिजुअलमा देखिएको दृश्य) घूस रिसवत लिएको तत्पश्चात निज सञ्जय झा पुनः बोर्डको कार्यालयमा पुगी आफूले बैंक फेला पार्न नसकेको भनी जानकारी गराए पश्चात निज ई. दिनेश विष्टले रु. २० हजारको भौचर काटेको देखियो । पछि सञ्जय झाले इन्जिनियर दिनेश विष्टले घूस रिसवत लिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भनी भिडियो क्लिप समेत लिई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पुगेपछि आफूले लिएको रिसवत बारे पर्दाफास हुने डरले निज इन्जिनियरले सञ्जय झालाई भेटी केस अगाडि नबढाउनु जसरी पनि मिलाउनुस् भनी एभरेष्ट बैक, न्युरोड तथा नविल बैक, काठमाडौं शाखाबाट भुक्तानी पाउने गरी एक । एक लाख समेत गरी दुई लाखको दुई वटा चेक काटी दिने प्रयास गरेकोमा निज सञ्जय झाले उक्त रकम भुक्तानी नलिई आयोगसमक्ष उजुर गरेकोमा प्रतिवादी सो बोर्डका कार्यकारी प्रमुख भएकोले सो प्रा.लि. लाई भूमिगत पानीको अनुमोदन प्रदान गर्न पेश गरेको कागजात बमोजिम अनुमति पत्र दस्तुर रु. २०,०००।- एक वर्षको थप दस्तुर पछि फिर्ता हुने गरी रु. २०,०००।- रु. ४०,०००।- जरिवाना पछि फिर्ता हुने गरी रु. ४०,०००।- समेत नगद रु. १,२०,०००।- लिने भनी पेश भएको टिप्पणीमा प्रतिवादीले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । जबकि आगामी एक वर्षको लागि एक वर्षपहिले नै थप दस्तुर लिने कानूनी व्यवस्था नभएको, त्यसैगरी के बापत कुन कानूनको अधीनमा रही रु. ४०,०००।- पछि फिर्ता हुने गरी भनी रकम लिएको हो सो कुराको पुष्टि गर्न नसकेको र प्रतिवादी मध्येका दिनेश विष्टले हाकिम

साहेवलाई पनि दिनुपर्छ भनी भनेको दृष्य भएको तथा कार्यालय भन्दा बाहिर आफ्नो मातहतका कर्मचारीले रकम लिएको र सो कृयाकलापलाई बैध बनाउन सकिन्छ कि भनी बदनियत साथ विपक्षीले निर्णय गरेको पुष्टि हुँदा हुँदै निज प्रतिवादी हरीप्रसाद ढकाललाई सफाइ दिएको प्रस्तुत फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

२०. दैलेख जिल्ला साविक बागखोर-७ हाल नारायण नगरपालिका- ८ घर भै नेपालगंज नगरपालिका- १ बस्ने खड्गबहादुर हमालको नाति मानबहादुरको छोरा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका लेखा अधिकृत विशेष खगेन्द्र हमाल.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) । फैसला भएको मिति :- २०६९।१०।२५

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी उपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा मान्यता प्राप्त भएको नदेखिएको भन्ने सम्म लेखी आएको देखिन्छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगसँग पत्राचार हुँदा हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी विश्वविद्यालय) ईलाहाबादलाई तत्कालीन समयमा मान्यता दिएको तर २०४२।२।६ को आयोगको निर्णयबाट आयोगको कामकारबाहीका लागि दरखास्त न लिने भनी लेखी आएबाट गलत वा झूठा भनी उल्लेख भै आएको नभई मान्यता नदिएको सम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखियो । मान्यता प्राप्त नहुनु र झूठा भन्ने कुरा फरक फरक कुरा हुन्, मान्यता प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणपत्रलाई झूठा भन्न नमिल्ने ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) लोकसेवा आयोगको च.नं.९६९ मिति २०६८।१।१९ को पत्रमा हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी) विश्वविद्यालय इलाहाबादलाई तत्कालीन समयमा मान्यता दिएको तर मिति २०४२।२।६ गतेको आयोगको निर्णयबाट आयोगको काम कारबाहीका लागि दरखास्त नलिने भनी निर्णय भए बमोजिम हालसम्म सोही अनुसार कायम हुँदै आएको भनी उल्लेख भै आएको देखिन्छ । जबकि सो हिन्दी विश्वविद्यालयलाई नै मान्यता नदिएको अवस्था छ भने त्यस्तो मान्यता नदिएको संस्थाको शैक्षिक योग्यताले मान्यता पाउनै सक्दैन । यस्तो संस्थाको शैक्षिक प्रमाण झूठा नै हुने हुँदा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) फैसलामा नै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त नहुनु र झूठा भन्ने कुरा फरक फरक कुरा हुन, मान्यता प्राप्त नभएको आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाण पत्रलाई झूठा हो भन्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । जबकि अभियोग मागदावी वमोजिम झूठा हो वा होइन भन्ने विषयमा फैसला गर्नुपर्नेमा मान्यता नभएको भनी विपक्षीलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

२१. इलाम जिल्ला कन्याम गा.वि.स. ९, गोगने, हाल का.जि.का.म.न.पा. ७ चावहिल बस्ने लिलविक्रम कटुवालको नाति भिमबहादुरको छोरा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड,

केन्द्रीय कार्यालय, नयाँबानेश्वर, काठमाडौंमा सहायक प्रथम पदमा कार्यरत थिरबहादुर कटुवाल....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) । फैसला भएको मिति :- २०६९।११।१३

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी उपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई कसुरबाट सफाइ दिने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) जनता उच्च मा.वि. गौरादह, झापाबाट (क) यस विद्यालयको मिति २०६९।८।२२ गतेको यो जो सँग सम्बन्धित छ भन्ने पत्र यस विद्यालयबाट जारी भएको हो, (ख) यस विद्यालयमा रहेको २०३५ सालको सेण्टअप परीक्षाको मार्क लेजर क्र. सं. १ देखि ९५ सम्म पेज संख्या ४ को प्रमाणित प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ । उक्त लेजरमा थिरबहादुर कटुवालको कुनै पनि विवरण नभेटिएको, नरहेको प्रमाणित गरिन्छ, (ग) २०३५ सालको प्राइभेट सेण्टअप परीक्षाको कुनै अभिलेख विद्यालयमा नरहेको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ भन्ने पत्र जारी भएको देखिदा २०३५ सालमा प्राइभेट टेस्ट दिने कुनै पनि विद्यार्थीको अभिलेख विद्यालयमा नभएको ।

(ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विद्यालयबाटै जारी गरेको भन्ने देखिएकाले ती प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुन भन्न नमिल्ने ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) आयोगबाट प्रतिवादी थिरबहादुर कटुवालको शैक्षिक योग्यताको सेण्टअपको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापामा पठाइएकोमा प्रतिवादी र निजसँग सम्बन्धित अन्य विवरणहरू यस विद्यालयको अभिलेखमा नभेटिएको भनी विद्यालयको २०३५ सालको सेण्टअप परीक्षाको मार्क लेजर समेत पठाएकोमा सो विवरणमा निजको नाम उल्लेख छैन । यदि प्रतिवादीले प्राइभेटबाट सेण्टअपको परीक्षा दिएको भए सो को अभिलेख जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापामा हुने थियो तर सो कार्यालयले आयोगलाई लेखेको पत्रबाट अभिलेख नभएको भन्ने देखिँदा अभिलेख नै नभएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी गरेको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) २०३५ सालको प्राईभेट सेण्टअप परीक्षाको कुनै अभिलेख विद्यालयमा नरहेको भनी विद्यालयले पत्र लेखेको छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापाले प्रतिवादीले प्राइभेट परीक्षा दिएको हो भनी लेख्न नसकेको अवस्थामा अभिलेख नभेटिएको हुँदा प्राइभेट परीक्षा दिएको हो भनी अनुमानको आधारमा मनोगत रूपमा फैसला गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी अभियोग मागदावी बमोजिम गरी पाउँ ।

२२. भेरी अञ्चल बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज न.पा. १ धम्बोजी बस्ने नरबहादुर शाहीको नाति डम्बर बहादुरको छोरा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय बाँकेका ना.सु प्रेमप्रकाश शाही....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) । फैसला भएको मिति :- २०६९।१०।२५

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी उपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा मान्यता प्राप्त भएको नदेखिएको भन्ने सम्म लेखी आएको देखिन्छ, त्यस्तै लोकसेवा आयोगसँग पत्राचार हुँदा हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी विश्वविद्यालय) इलाहाबादलाई तत्कालीन समयमा मान्यता दिएको तर २०४२।२।६ को आयोगको निर्णयबाट आयोगको कामकारबाहीका लागि दरखास्त न लिने भनी लेखी आएबाट गलत वा झूठा भनी उल्लेख भै आएको नभई मान्यता नदिएको सम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखियो । मान्यता प्राप्त नहुनु र झूठा भन्ने कुरा फरक फरक कुरा हुन मान्यता प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणपत्रलाई झूठा भन्न नमिल्ने ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) लोकसेवा आयोगको च.नं.९६९ मिति २०६८।१।१९ को पत्रमा हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी) विश्वविद्यालय, इलाहाबादलाई तत्कालीन समयमा मान्यता दिएको तर मिति २०४२।२।६ गतेको आयोगको निर्णयबाट आयोगको काम कारबाहीका लागि दरखास्त नलिने भनी निर्णय भए बमोजिम हालसम्म सोही अनुसार कायम हुँदै आएको भनी उल्लेख भै आएको देखिन्छ । जबकि सो हिन्दी विश्वविद्यालयलाई नै मान्यता नदिएको अवस्था छ भने त्यस्तो मान्यता नदिएको संस्थाको शैक्षिक योग्यताले मान्यता पाउनै सक्दैन । यस्तो संस्थाको शैक्षिक प्रमाण झूठा नै हुने हुँदा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी गरेको प्रस्तुत फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) फैसलामा नै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त नहुनु र झूठा भन्ने कुरा फरक फरक कुरा हुन्, मान्यता प्राप्त नभएको आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणपत्रलाई झूठा हो भन्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । जबकि अभियोग मागदावी वमोजिम झूठा हो वा होइन भन्ने विषयमा फैसला गर्नु पर्नेमा मान्यता नभएको भनी विपक्षीलाई सफाइ दिने गरी गरेको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी अभियोग मागदावी बमोजिम गरी पाउँ ।

२३. सप्तरी जिल्ला कल्याणपुर ७ बस्ने सितारामको छोरा तत्काल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिराहको प्रशिक्षण अधिकृत पदमा कार्यरत महिनारायण साह.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) । फैसला भएको मिति :- २०६९।११।९

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी उपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सत्यता यकिन गर्न आधिकारिक निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाटै प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणपत्र सही हो भनी प्रमाणीकरण भई आएकोले प्रतिवादीले पेश गरेको विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट एस.एल.सि.उत्तीर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली नै देखिएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादीले परीक्षा दिएको र उत्तीर्ण भएको भनिएको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको मिति २०६८।५।२६ को पत्र सहित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समिति विहार, पटना, भारतको प.सं.नि. ३९५।२०११।७।२१ को सत्यापन पत्रसाथ आयोगमा प्रमाणीकरण भई आएको पत्रमा "परीक्षा वर्ष १९८८ (A) रोल कोड ६२२२ क्रमश ४९५ पर मे छात्र महिनारायण शाह पिता सिताराम सा के स्थान पर दुसरे छात्र RAM GULAM RAM का विवरण अंकित है" भनी उल्लेख भै आएको आधारमा निज महिनारायण शाहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भनी अभियोग दायर भएकोमा पछि विपक्षी समेतको मिलोमतोमा ल्याएको विवरणका आधारमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ ।

२४. सुनसरी जिल्ला, कप्तानगञ्ज गा.वि.स. २ ठेगाना भई तत्काल शिक्षा कार्यालय, इनरुवा, सुनसरी अन्तर्गत सरस्वती प्रा.वि.शंकरपुर कप्तानगञ्ज सुनसरीका प्र.अ. बालकृष्ण मेहता....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) । फैसला भएको मिति :- २०६९।११।९

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी उपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) पेश भएका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि पुनः प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमीमा लेखी पठाएकोमा सो परिषदको च.नं. आ.१४० मिति २०६९।९।६ को पत्रसाथ विहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक बुद्धमार्ग पटनाको पत्रांक BSEB(SS) DS/VER/482/12 दिनांक 13-12-2012 को पत्र र प्रमाणीकरण विवरणमा विहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्धमार्ग पटनाको सुरक्षित सारणीमन पंजी (RTR) को मूल अभिलेख (Original) पानामा निजले पेश गरेको विवरणहरू ठीक भनी लेखिएकोले झूठा भन्ने अभियोग दावी पुग्न नसकी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) विपक्षी बालकृष्ण मेहताले इन्टरमिडियट तहको विहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल, पटनाबाट रोलकोड ६४९ अनुक्रमांक नं. ३००८० सन् १९८९ मा IA परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमी मार्फत प्रमाणीकरणको लागि यस आयोगबाट पठाउदा परीक्षार्थीको नाम बालकृष्ण मेहता, पिताको नाम टुलाकी मेहता, परीक्षा IA, वर्ष १९८९ रो.नं. ६४९, अनुक्रमांक ३००८०, योग ३६८, श्रेणी द्वितीय उल्लेख भएको, कैफियत महलमा "समिति अभिलेखक अनुसार वर्ष १९८९ मे Code नही है । प्रस्तुत अंक पत्र गलत है" भनी लेखिएको विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमीको मिति

२०६८।१२।४ को पत्रसाथ आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले सो प्रमाणपत्र नक्कली रहेको कुरामा विवाद देखिदैन ।

(ख) माथी खण्डमा उल्लेख गरे बमोजिम प्रमाणीकरण भै आएको कागजात निजलाई देखाई सोधनी गर्दा ठीक दुरुस्त हो भनी सनाखत गरी आयोगमा बयान गरेको छ । अदालतमा बयान गर्दा भने आफूले परीक्षा दिएको वर्ष सन् १८८९ नभई सन् १९९१ हो भनी बयान गरी नयाँ प्रमाणपत्र बनाई पेश गरेको आधारमा पुनः प्रमाणीकरण गराई व्यक्तिगत पहुँचबाट निजले पेश गरेको विवरण ठीक देखिएको भनी लेखी आएको देखिन्छ । जबकि निजले पेश गरेको सन् १९८९ को प्रमाणपत्रहरू र सो बमोजिम प्रमाणीकरण भै आयोगमा प्राप्त भए पश्चात सो सक्कलै कागजातहरू निजलाई देखाइ बुझाई निजले हेरी जाँची आफ्नो हो भनी गरेको बयान समेतका आधार र प्रमाण बमोजिम अभियोग पत्र दायर गरिएको हो तर सो कुरालाई ग्रहण नगरी भएको पछि तयार गरेको प्रमाण पत्रका आधारमा भएको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी अभियोग मागदावी बमोजिम गरी पाउँ ।

२५. चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका ९ मा स्थायी बसोबास भई चतुर्भुज वाग्लेको नातिनी, हरिभक्त वाग्लेको छोरी केदारनाथ खतिवडाकी पत्नी साझा स्वास्थ्य सेवामा सहायक प्रथम पदमा कार्यरत वर्ष ४९ की कृष्णमाया खतिवडा.....

मुद्दा :- भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) । फैसला भएको मिति :- २०७०।१।२३

अभियोग दावी र अदालतको फैसला :

उल्लेखित प्रतिवादी उपर सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुरमा सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरेकोमा विशेष अदालतबाट विपक्षीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको ।

फैसला गर्दा लिइएका आधारहरू :

(क) यी प्रतिवादीले अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको र विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अदालतको आदेशानुसार पुनः प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमी मार्फत सम्बन्धित विद्यालयमा लेखी पठाएकोमा त्यहाँबाट प्राप्त भएको प्रमाणीकरण विवरणमा "विहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्धमार्ग, पटनाको सुरक्षित सारणीयन पंजी (GTR) को मूल अभिलेख पानामा निजले पेश गरेको विवरणहरू ठीक देखिएको" भनी लेखी आएको ।

पुनरावेदनका आधारहरू :

(क) प्रतिवादी कृष्णमाया खतिवडाले विहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल पटनाबाट क्रमांक नं. ३०१४७ बाट सन १९९४ मा I.A परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमी भक्तपुर मार्फत सम्बन्धित शिक्षा परिषदमा प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा परीक्षार्थीको नाम कृष्णमाया खतिवडा परीक्षा I.A. वर्ष १९९४, कोड नं. ६५०४, क्रमाङक नं.३०१४७, सूचीकरण AY ४७०१।९२, योग ४९४ श्रेणी II कलेज Brahmarshi Deoraha Baba Kubersah College, Forbesganj, उल्लेख भई "समिति अभिलेख के अनुसार अंकपत्र गलत है" भनी लेखी आएकोबाट निज प्रतिवादीले पेश गरेको उक्त प्रमाणपत्रहरू नक्कली रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन ।

(ख) माथि खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रमाणीकरण भई आएका कागजात निज प्रतिवादीलाई देखाई सोधनी गर्दा ती शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू मेरो नै हो उक्त

प्रमाणपत्रहरू सनाखत गरिदिएँ भनी यस आयोगमा गरेको बयान समेतको आधारमै प्रतिवादी उपर अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएकोमा सो कुरालाई ग्रहण नै नगरी केवल प्रतिवादीको अदालत समक्ष इन्कारी बयान एवं निजले अभियोग पत्र पेश भएपछि व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा तयार गरी पेश गरेको उक्त प्रमाणपत्रहरूलाई मात्र प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरी यी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

परिच्छेद–५
पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरू

आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा अदालतबाट भएको फैसला उपर प्रमाण तथ्य एवं औचित्यको आधारमा पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरूको संक्षिप्त विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ :

१. वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मा समेत भएको गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा निज प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्माले आफ्नो, आफ्नो परिवारको र उनाउ व्यक्तिका नाममा लुकाई छिपाई राखेको समेत रु. ४,९५,५४,७०८।५७ बराबरको चल अचल सम्पत्ति गैर कानूनी रुपमा आर्जन गरेकोमा निज उपर सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) र १५ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुरमा सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १५ तथा १६ग र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी उल्लेखित विगो सावित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग र दफा २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले अभियोग मागदावी बमोजिम प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम विगो रु. २,२७,७६,४२४।१९ कायम गर्ने गरी मिति २०६९।६।१७ मा फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी रविन्द्रनाथ शर्मा प्रस्तुत फैसला हुनु अगावै मिति २०६५।८।७ मा आफ्नो कालगतिले मृत्यु भएको भन्ने देखिंदा पुनरावेदन नगर्ने भनी आयोगबाट मिति २०७०।०२।२७ को निर्णय भएको ।

परिच्छेद - ६
विभागीय कारबाही

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउने वा कसुरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा विभागीय कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा लेखी पठाइएको विवरण देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ :-

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ श्रम कार्यालय बाँकेका सहलेखापाल यज्ञबहादुर पौडेलले किर्ते सहीछाप गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो कसुर स्वीकार गरी अनियमित तरिकाले किर्ते हस्ताक्षर गरी लिए खाएको रकम रु. २,५६,८००।- र सोको दुई वर्षको वार्षिक प्रतिशतका दरले हर्जाना रकम रु. ५१,३६०।- समेत जम्मा रु. ३,०८,१६०।- आयोगमा नगदै दाखिला गरी सरकारी हानी नोक्सानीको विगो भरी भराउ भइसकेको भए पनि निजबाट भए गरेको उक्त कार्य अनुचित कार्य भएको हुँदा निज उपर कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१.२ असल शासन जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले रमाइलो रेडियो एफ.एम. सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा असल शासन क्लब जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा नामको संस्था मिति २०६४।१२।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा दर्ता भएको, जनहित संरक्षण मञ्चबाट ओखलढुंगामा मिति २०६५।११।१७ देखि २०६९ असारसम्म रु. ७५,७३,९५०।- खर्च भएको देखिएको । उक्त रकम स्वीस सरकार विकास सहयोगमा सञ्चालन भएकोले आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा उक्त उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा लेखी पठाउने । असल शासन क्लब जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाको आ.व. २०६६।६७ को लेखापरीक्षण गर्ने विष्णुबहादुर भट्टराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत बहालवाला निजामती कर्मचारी भई रीत नपुगेको बिल भर्पाइलाई चुस्त र दुरुस्त छ भनी प्रमाणित गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगरलाई लेखी पठाइएको ।

१.३ महिला तथा बालबालिका कार्यालय ओखलढुङ्गाका तत्कालीन लेखापाल उद्धव प्रसाद दाहालले सपाङ्ग भए पनि आफैं निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको बखत अपाङ्गताको प्रमाणपत्र लिएको र निजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गाबाट मिति २०३३।१०।२० मा उद्धवप्रसाद दाहाल, मिति २०४०।४।२२ मा हुद्धराज दाहाल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट मिति २०४०।११।२२ मा उद्धवप्रसाद दाहालको नामबाट तीनवटा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको पाइँदा अपाङ्गता प्रमाणपत्र लिएको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मिति २०७०।२।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१.४ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सहायक द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत राजुबहादुर जि.सी.ले पेश गरेको भारतको डि.ए.बि. डिग्री कलेज, गोरखपुरबाट सन् १९९८ मा प्राप्त बि.ए. तहको शैक्षिक

प्रमाणपत्र (लब्धाङ्कपत्र) त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सन् २०११, मार्च २१ को पत्रद्वारा राजुबहादुर जि.सी. ले सन् १९९८ मा प्राप्त गरेको बी.ए. भाग ३ अनुक्रमाङ्क ४२८० द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा सो विश्वविद्यालयबाट "वर्ष १९९८ बी.ए., डि.ए.बी. डिग्री कालेज गोरखपुरकी विश्वविद्यालयद्वारा अनु. ५००८८ से ५०७०९ तक अनुदानित है" भनी प्राप्त भएको प्रमाणीकरण विवरणका आधारमा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली एवं झूठा देखिन आएको, तर पनि उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र कहीं कतै प्रयोगमा आएको जानकारी नभएको, निज राजुबहादुर जि.सी.ले सक्कल बमोजिम नक्कल प्रमाणित नगरेको र निजको व्यक्तिगत फाइलमा अभिलेखीकृत समेत भएको अवस्था नदेखिँदा आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम निज राजुबहादुर जि.सी.लाई विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लेखी पठाइएको ।

२. उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

२.१ पोखरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मेघनाथ काफ्लेले मिति २०६३।१०।१५ मा सिभिल इन्जिनियर, अधिकृत स्तर छैठौं (प्राविधिक) पदमा करारमा नियुक्त कर्मचारीको अध्ययन बिदा स्वीकृत गरिएको विषय स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली विपरीत भएकोले निज इन्जिनियर सुशील पौडेललाई सो पदबाट अवकाश दिई आयोगलाई जानकारी गराउन पोखरा उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिई सो बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारी तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत (हाल उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका उपसचिव) मेघनाथ काफ्लेलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५५ को नियम २४६ विपरीत करारमा कार्यरत कर्मचारीको गैरकानूनी रूपमा अध्ययन बिदा स्वीकृत गरेको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुहबी ग्रिड, दुहवी बितरण केन्द्र सुनसरीका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीनारायण मुखियाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली बमोजिम कार्यालयमा आवश्यक हुने सम्पूर्ण सामान खरिद तथा मर्मत कार्यको वार्षिक खरिद योजना उपलब्धि समितिको गठन समेतका कार्यविधिहरू पूरा नगरेको, आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाहीप्रति हेलचेक्र्याइ गरी पदीय जिम्मेवारी सही ढंगबाट सम्पादन नगरेको र खरिद तथा मर्मत कार्यमा माथिल्लो निकायबाट सहमति लिनुपर्नेमा सो समेत नलिएको, खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार एकैपल्ट कार्ययोजना बनाई बोलपत्र प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सो समेत गरेको नपाइँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ अनुसार विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएको ।

३.२ मिर्चैया कटारी सवस्टेशन निर्माणका लागि विद्युत प्राधिकरणबाट भएको बोलपत्रमा Energy Pac Enginering Ltd. Bangladesh ले रु. १७,६६,५०,३१४।- (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) कबोल गरेको र Shreem Electric Ltd. High Tension Swipchgear Pvt.Ltd. J/V ले रु. १८,६४,४४,४१९।७९ (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) कबोल गरेकोमा न्यूनतम अंक कबोल गर्ने Energy Pac Enginering Ltd. Bangladesh को बोलपत्र स्वीकृत नगरी दोश्रो न्यूनतम कवोल गर्ने श्रीम इलेक्ट्रिकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय उपर न्यूनतम कबोल गर्ने Energy Pac Enginering Ltd. Bangladesh को उजुरी परी पुनरावलोकनबाट न्यूनतम कवोल गर्ने

Energy Pac Enginering Ltd. Bangladesh को बोलपत्र नै स्वीकृत गर्ने गरी निर्णय भइसकेको देखिँदा न्यूनतम कवोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत नगरी श्रीम इलेक्ट्रिकको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सिफारिस गर्ने मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) द्वारा व्यवस्थित अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएको ।

४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ जिल्ला विकास समिति रौतहट र गौर नगरपालिकाको निरीक्षणका क्रममा आ.व. २०६६।६७ मा अनियमितता भएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त प्रतिवेदनको पृष्ठ १८ मा जिल्ला विकास समिति रौतहटले आ.ब. २०६५।६६ मा रु.१७,१५,०२३।६१ बराबरको प्रतिस्पर्धा नगराई न्यू जगदम्बा हार्डवेयर गौरबाट २६६ थान हैण्ड पम्प सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१) विपरीत सोझै खरिद गरिएको देखिँदा उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (हाल चरन तथा बाँसेवाली बीउ वृद्धि कार्यक्रम जनकपुरमा कार्यरत) रामाशिष दासलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२क. बमोजिम मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.२ पर्सा जिल्ला स्थित नमुना गा.वि.स. पोखरियामा आ.व. २०६५।६६ मा कृषि बजार सेड निर्माण गर्न रु. ८ लाख निकासा भएकोमा रकमबाट कार्य पूरा नभई पूरै रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी फछ्यौंट समेत गराइसकेको, उपभोक्ता समितिको जिम्मामा खर्च गर्न अधिकार दिइसकेपछि अन्तमा खाता सञ्चालनका लागि कर्मचारी समेतको संलग्नता नियम संगत नदेखीएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार खाता सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी कृषि विकास कार्यालय पर्साका कृषि प्रसार अधिकृत श्री मुनिलाल प्रसाद रौनियारलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ मिति २०६७।८।२२ मा महोत्तरीको सरपल्लो भन्ने ठाउँमा जुगेश्वर मण्डललाई टाउकोमा प्रहार गरी मार्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी निजको तर्फबाट प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्माले १२ लाख र मृतकका छोराले ४ लाख खाई कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई भवितव्य ज्यानमा परिणत गरी ज्यानमारालाई जोगाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्मा र रामेश्वर प्रसाद यादव समेतलाई मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.२ सर्लाही जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूबाट मिति २०६७।१।९ मा BR 06 P7375 नम्बरको हरियो रंगको बोलेरो जिप, मिति २०६६।१२।१६ मा ना.२ च. ६४३ नम्बरको सेन्ट्रो कार तथा मिति २०६७।१।११ मा NL01C3272 नम्बरको टाटा सफारी जीप बरामद गरी सर्लाही भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएकोमा स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले मिति २०६७।१।१७ मा उल्लेखित गाडीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको कम्पाउण्डमा सुरक्षित रूपमा राख्ने भनी गरेको निर्णय बमोजिम उक्त तीनवटै गाडीहरू चालू हालतमा भन्सार कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा बुझाएको, जिल्ला भित्रका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको स्याहार सम्भार तथा रेखदेख र नियन्त्रण गर्नुपर्ने पदाधिकारीले सुरक्षाको कारण देखाई आफ्नो कार्यालय तथा आवास कम्पाउण्डमा राख्न

जिल्ला स्थित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिबाट निर्णय गराई २४ सै घण्टा सुरक्षा घेरा भित्र रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवास तथा कार्यालय क्षेत्रभित्र रहेका चालु हालतका गाडीहरूबाट महत्वपूर्ण पार्टपूर्जाहरू निकाली काम नलाग्ने जस्तो देखाई अत्यन्त न्यून मूल्यांकन गरी लिलाम भएको देखिँदा सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु घिमिरेले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार जिल्ला भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको स्याहार सम्भार तथा रेखदेख गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन गरेको नदेखिई अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१।१७ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.३ प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका प्रहरी हवल्दार पूर्णबहादुर ढेंगाको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज पूर्णबहादुर ढेंगाको भारतको हाइस्कुल पास गरेको भन्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र झूठा तथा नक्कली देखिए तापनि निज पूर्णबहादुर प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति हुँदा र प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा हुँदा सो शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग नभएको भन्ने निजको भनाइ र प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०७०।३।२ को पत्रमा प्रहरी जवानमा नियुक्ति हुँदा र प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा हुन आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २० को उपनियम (२) को देहाय (ख) अनुसार नेपाली लेखपढ गर्न राम्रोसँग जानेको भनी उल्लेख भएको भन्ने समेत लेखीआएको आधारमा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) मा परिभाषित कसुर गरी अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गरी जानकारी पठाई दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत

६.१ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विजयकुमार श्रेष्ठले झूठा विवरण पेश गरी क्रिया बिदा र घर बिदा लिएको सम्बन्धमा सो यकिन गरी आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।२२ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लेखी पठाइएको ।

६.२ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक रामकृष्ण अधिकारीले सेवा प्रवेश गरेको १३ वर्षमा १५ ग्रेड खाएको र प्रहरी कर्मचारी भएर प्रहरी नियमावली मै नभएको पेश्की बिदा लिई बसेकोमा विभागीय कारबाही हुनु पर्नेमा सो अवधि समेतलाई गणना गरी बढुवा हुन लागेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक रामकृष्ण अधिकारीले सेवा प्रवेश गरेको १३ वर्षमा १५ ग्रेड खाएको भन्ने सम्बन्धमा निजले कागजात बनाई मिलाई ग्रेड रकम लिए खाएको नभई लेखा शाखाको त्रुटिबाट थप ग्रेड भुक्तानी हुन गएकोमा थप भुक्तानी भएको २८ ग्रेडको रु.४,४८०।- निजबाट असुल उपर गरी बेरुजु खातामा जम्मा गरी सकिएको देखिएकोले त्यसतर्फ केही गरी रहन परेन ।

निज रामकृष्ण अधिकारीले माग गरेको पेश्की बिदाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनबाट मिति २०६२।९।१९ को निर्णय बमोजिम भनी १२६ दिन बिदा स्वीकृत गरी जानकारी दिएको अवस्था देखिँदा निज प्रहरी कर्मचारी भएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ७९ बमोजिम बिदा स्वीकृत गराएर वा पूर्व निकाशा लिएर मात्र बिदामा बस्नु पर्नेमा बिदाको निवेदन पेश गरी स्वीकृत नहुँदै अटेर गरी बिदा बसेको देखिँदा निजलाई सोही नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम नसिहत दिन मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

७. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ टीकापुर नगर विकास समितिले सर्वसाधारण बाढी पीडितलाई रु. १,०००।- लिई जग्गाका प्लटहरू वितरण गर्दै आएकोमा त्यस्ता सर्वसाधारणलाई प्लटहरू वितरण नगरी २०६७ वैशाखदेखि नगर विकासका कर्मचारीहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पत्रकार लगायत ठूलाबडाले करिब २०० देखि ३०० प्लटहरू प्रतिप्लट रु. ५ लाखदेखि रु. २० लाखसम्म मूल्य पर्ने जग्गाहरू टेण्डर बिना नै आफ्ना व्यक्तिका नाममा बेचबिखन गरी ठूलो रकम घोटाला गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा छानबिन समितिको जग्गाको श्रेस्ता प्रमाणित गर्ने र मिसिल सुरक्षित नराख्ने सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्छ भन्ने राय रहेकोले कारबाहीको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र नापी विभागमा पठाइएको देखिन्छ। मालपोत कार्यालय टीकापुरको मिसिल नभेटिएको अवस्थामा श्रेस्ता खडा गर्ने नायब सुब्बा अग्नीबहादुर शाही र खरिदार जगेप्रसाद उपाध्यायको हकमा विभागीय कारबाही भयो भएन भन्ने विषयमा आयोगलाई जानकारी नगराएकोले निजहरूलाई कारबाही भएको भए के कस्तो कारबाही भयो, सोको जानकारी माग गर्ने, कारबाही नभएको भए के कति कारणले कारबाही नगरेको हो सो को जानकारी माग गर्ने र कारबाही नभएको भए उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउने भनी आयोगको मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.२ अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली ऋणी बद्रीजंग गुरुङको नाममा रहेका ११ कित्ता जग्गा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५५।८।१ को आदेशले रोक्का राखिएको मध्ये कित्ता नम्बर १०८७ को जग्गा मिति २०६२।१।१६ मा रोक्का फुकुवा नभएकै अवस्थामा रु.१४,५५,०००।- मा शिवराम श्रेष्ठलाई हक हस्तान्तरण भएको देखिएको र उक्त लेनदेन मुद्दा वादीले जितेको भए पनि उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दोहोऱ्याई हेरी पाउन निवेदन परिरहेको, उक्त जग्गा बिक्री भएपछि पुनः कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र जग्गा पुनः रोक्का राखिएको, रोक्का जग्गा बिक्री भई आएको अंक रकम ऋणि वद्री जंग गुरुङले कास्की जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको अवस्था समेत देखिएको र लेनदेन मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतमा दोहोऱ्याई पाउने निवेदन परिरहेको चलिरहेको अवस्था हुँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदा आयोगबाट थप बोल्न पर्ने नदेखिए पनि रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने मालपोत कार्यालय कास्कीका फाँटवाला तत्कालीन खरिदार धनेन्द्रनारायण पौडेलले घूस रिसवत लिई उक्त कार्य गरेको पुष्टि हुन नआएको तर निजको उक्त कार्य अनुचित रहेको देखिँदा मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएको ।

७.३ मालपोत कार्यालय, चितवनका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा लिने दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य चाहिने र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको सक्कलै प्रति चाहिने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै बेजिल्लाको जग्गाको हक हस्तान्तरण गराउने कार्य प्रचलित कानून विपरीत हुँदा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) को कार्य गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १२(१) बमोजिम विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागमा लेखी पठाइएको ।

७.४ मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ को निर्णयबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा श्रेस्ता अद्यावधि गरिएको नवलपरासी जिल्ला मनरी गा.वि.स. ८ (ख) को कित्ता नम्बर ३३२, ३३३ र ३२६ गरी जम्मा जग्गा विगाहा ०-१५-० मा बुद्धिमान चौधरीको भोग

चलन नभएको, कित्ता नम्बर ३२६ को जग्गा विगाहा ०-१-० मा चन्द्रशेखर थारुको पक्की घर, कित्ता नम्बर ३३३ को जग्गा विगाहा ०-२-० को पश्चिमतर्फ जयन्ति कुमारी सिंहको घर र पूर्वतर्फ बुद्धिमान चौधरीको घर भएको र कित्ता नम्बर ३३२ को जग्गा विगाहा ०-१२-० मा जटाशंकर चौधरी, हुसेन चौधरी, रोहित चौधरी, वसन्त चौधरी र ध्रुव चौधरीले पक्की घर निर्माण गर्न डि.पी.सी. पूरा गरी पिलर खडा गरेको, कित्ता नम्बर ३३२, ३३३ र ३२६ का साविक कित्ता नम्बर २६, ९३ र ९४ बाट कित्ताकाट भै कायम भएका अन्य बाँकी कित्ताहरूमा पनि २०४६ सालमा कायम भएको प्लट रजिष्टर र हाल भोग गर्ने व्यक्ति फरक पर्न गएको कारण हालसम्म कसैको नाममा दर्ता हुन नसकेको एवं विगतका आयोग तथा समितिबाट भएका काम कारबाहीको छानबिन गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको अवस्थामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ मा भएको पर्तीको मूल्य लिई श्रेस्ता अद्यावधि गर्ने निर्णय रीतपूर्वकको नदेखिएको हुँदा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा हाल कायम भएको कित्ता नम्बर ३३२, ३३३ र ३२६ को दर्तालाई बदर गरी पूर्ववत अवस्थामा यथावत कायम राखी आयोगलाई जानकारी गराउन मालपोत कार्यालय नवलपरासीलाई लेखी पठाई अन्य व्यक्तिले घरवास गरी भोगचलन गरेको जग्गामा बुद्धिमान चौधरीको जोतभोग छ भनी मिति २०६६।९।३० मा सिफारिस गर्ने मनरी गा.वि.स.नवलपरासीका तत्कालीन सचिव चिरन्जिवी अर्याल, कार्यालयमा सुरक्षित राखिएको श्रेस्ता मध्येबाट मिति २०६७।४।५ मा कित्ता नम्बर ३२६, ३३२ र ३३३ को श्रेस्ता मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा अद्यावधिको लागि पठाउने भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र अनधिकृत रूपमा कित्ता नम्बर ३३२, ३३३ र ३३६ का जग्गा बुद्धिमान चौधरीको नाममा श्रेस्ता अद्यावधि गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामनारायण पाण्डे र नायब सुब्बा अर्जुनप्रसाद ज्ञवालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएको ।

७.५ ललितपुर उप महानगरपालिका १३ हाल १९ बस्ने सानु धौमाकुको २०११ सालमा परलोक भएको, निज निसन्तान रहेको, निजको नामको कित्ता नम्बर २०२ को क्षेत्रफल ०-४-१-१ र कित्ता नम्बर २६१ को ०-०-१-० रोपनी जग्गाहरू अपुताली परी नेपाल सरकारको नाममा आउने जग्गा निजी गुठी कायम गरी विभिन्न छ जना अनधिकृत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने गरी निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क. बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.६ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नापी कार्यालयबाट नक्सा ट्रेस लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि, २०६० को पालना नगरी नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराई पाऊँ भन्ने सेवाग्राहीको निवेदन नै दर्ता नगरी नक्सा ट्रेस उपलब्ध गर्ने गराउने कार्य भएको र नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा के कति कित्ताको उपलब्ध गराइएको हो भन्ने यकिन नै नगरी हचुवाको भरमा कार्य सम्पादान गरेको समेत देखिँदा सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले आफ्नो पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पालना गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन नआएकोले निजहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएको ।

८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

८.१ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको पत्रसाथ संलग्न आदेशपत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले करोडौंको विगो र हर्जाना समेत लाए अड्काएको कामकाज गर्ने कामदारबाट असुल गरी पाउन माग दावी लिई प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति दिई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन आएकोले छानबिन गरी पाँउ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६०।३।१२ को आदेशको व्यहोरामा मुन्ड्रप्स ओभरसिजले वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया लैजान केही मानिसहरूसँग रकम असुली सो ओभरसिजका कर्मचारी प्रकाश सेवाले मिति २०६३।३।१७ मा भरपाई समेत गरेको देखिन्छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०३ र १०४ ले कर्मचारी वा एजेण्टले गरेको काम कारबाहीमा कम्पनीको दायित्व रहने व्यवस्था छ । कम्पनीका कर्मचारीहरूले ठगी गरेकोले हर्जाना समेत भराई पाउन अभियोग लगाई मुन्ड्रप्सका सञ्चालकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्धनरसिंह राणा, प्रभाकरनरसिंह राणा र तारा भट्टराईका हकमा प्रमाणको अभाव रहेको हवाला दिई सरकारी वकिलले अभियोग माग नगरेको स्थिति देखिन्छ । तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापाको सो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (घ) बमोजिम अनुचित कार्य देखिएको हुँदा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

९. न्याय परिषद्

९.१ सरकारलाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेकोले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट जय श्रीचन्द्र आयल स्टोरका प्रोप्राइटर नविनचन्द्र श्रेष्ठ, मकालु आयल स्टोरका सञ्चालक गोकर्णराज खडका, पायोनियर फ्युल एण्ड लुब्रिकेण्ट प्रा.लि.का सञ्चालक नुगलआनन्द बैद्य र राजेश ट्रेड कन्सर्नका प्रोप्राइटर राजेशकुमार श्रेष्ठले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तिर्नु मुख्य कानूनी दायित्व पेट्रोलपम्पका प्रोप्राइटर र सञ्चालकहरूको नै भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर बापत जम्मा रु. ३९,६३,५८८।- छली गरेको आरोपमा सो पेट्रोल पम्पका प्रोप्राइटर तथा सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कमर्चारीहरू उपर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही अघि बढाउन मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोमा उक्त चारवटै पम्पको लेखापालको रूपमा काम गर्ने योगेन्द्र बरालले करदाताबाट तिर्नुपर्ने राजस्वको नक्कली तथा किर्ते भौचरहरू बनाई करदातालाई दिने र कार्यालयमा समेत पेश गर्ने गरेको पाइएको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रिप्रसाद ओलीले पेट्रोल पम्पका कर्मचारी योगेन्द्र बराल र प्रकाश खड्का उपर मात्र मुद्दा चलाउने अन्यको हकमा सबुत प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेको देखिँदा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता (हालका जिल्ला न्यायाधीश) बद्रिप्रसाद ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १२क. बमोजिम मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार न्याय परिषदलाई लेखी पठाइएको ।

१०. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रौतहटका तत्कालीन सदस्य सचिव एवं सहायक वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले काठ दाउरा बिक्री गरी आफूले बुझेको राजस्व रकम कानूनद्वारा तोकिएको समयभित्र बैंकमा दाखिला नगरी लामो समयपछि मात्र दाखिला गरेको र निज क्षेत्रीय वन निर्देशनालय मध्माञ्चलबाट भएको छानबिन एवं अनुसन्धानको क्रममा अनुपस्थित रही अनुसन्धानलाई असहयोग गरी अनुशासनहीन कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२ मिति २०६७।११।२७ गते इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुरले अवैध काठ लोड गरिएको ट्रक सहित चालक, सहचालक पक्राउ एवं बरामद गरी बुझाएको अवैध काठको साइज र सुन्दर सामुदायकि वनका सदस्य मंगलबहादुर मोक्तानले पेश गरेको प्रमाण निस्सामा उल्लेख भएको काठको साइज फरक भएको देख्दादेख्दै अनुसन्धान अधिकृत जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुर अन्तर्गतका रेञ्जर सरोज जमरकट्टेलले विगो कम गरी अभियोगपत्र दायर गरेको देखिन आएको हुँदा अनुसन्धान अधिकृत रेञ्जर सरोज जमरकट्टेलले जानी जानी लापरवाहीका साथ आफ्नो पदको प्रकृति अनुसारको पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।७।२६ को निर्णयानुसार वन विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१०.३ जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीले गिट्टेडाँडा सार्वजनिक वन उपभोक्ता समिति र गंगाजली सार्वजनिक वन उपभोक्ता समितिबाट अवैध काठ कटान गर्ने पदाधिकारीहरूलाई समयमै कारबाही नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र संलग्न अन्य व्यक्तिहरू उपर यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था मिलाउन र दोषी कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ काभ्रे जिल्ला होक्से ४ को कि.नं ८२८ समेतमा संचालित उपकार चिम्नी ईट्टा उद्योग वनक्षेत्रबाट कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा स्थापना हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएकोले उक्त ईटा उद्योग अन्यत्र सार्नका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई लेखी पठाइएको । नभएको दूरी छ भनी प्रमाणित गर्ने जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चिमकाजी श्रेष्ठ, नापी कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन नापी अधिकृत त्रिलोचन निरौला र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेका नायब सुब्बा मिनराज कोइरालालाई आयोगको २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.५ जिल्ला वन कार्यालय पर्साका सहायक वन अधिकृत रामनाथ प्रसाद सिंहको रोहवरमा दुर्गा सःमिल पर्सामा नाप पैमाइस गराई, जिल्ला वन कार्यालय पर्साले छोडपुर्जी दिइएको पोखरा लैजान शिल गरिएको बरामद चिरान काठ मिति २०६९।४।३१ मा आयोगबाट स्थानीय पार्टी प्रतिनिधिहरू, वन मन्त्रालय, वन विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, इलाका प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा जिल्ला वन कार्यालय बाराको हाताभित्र ट्रकबाट अनलोड गरी पुनः नाप पैमाइस हुँदा परिमाणमा ४०.९२ घन फिट काठ बढी पाइएको र जिल्ला वन कार्यालय बाराबाट यसै आधारमा वन ऐन बमोजिम बारा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भै उक्त अदालतबाट ४०.९२ घन फिट काठ अवैध ठहर गरी जफत गर्न र जिल्ला वन

कार्यालय पर्साका सहायक वन अधिकृत रामनाथ प्रसाद सिंहलाई विगो रु. ९१,६६४।- को दोब्बर जरिवाना गर्न तथा अन्यलाई सफाइ दिने फैसला उपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेतबाट फैसला भइसकेको अवस्था देखिएकोले अदालतको फैसला बमोजिम गर्न जिल्ला वन कार्यालय बारामा लेखी पठाई सहायक वन अधिकृत रामनाथ प्रसाद सिंहलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा निजले आफूलाई सुम्पिएको पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गरेको नदेखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.६ वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को उपनियम (४) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो कार्यालयबाट स्वीकृति नदिएको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरले बैतडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, दैजी ४ लाई उद्योग स्थापनार्थ सहमति दिएको तथा सहायक वन अधिकृत प्रभात सापकोटाले प्रस्तावित बैतडा सामुदायिक फर्निचर उद्योग तथा सःमिल नामक उद्योग स्थापनाका लागि इन्द्रसिंह खत्रीको दैजी ४ स्थित नक्सा सिट नं. ०२० - १४२४ कित्ता नम्बर १७८ को जग्गा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट १.५ किलो मिटर दूरीमा रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको तर मिति २०६८।३।१८ को सर्जमिन मुचुल्कामा उक्त जग्गाको पूर्वी साँधसीमाना खोला र वनक्षेत्र भित्रै बनेको सामुदायिक भवन निर्माण भई वनक्षेत्रबाट १.५ किलो मिटरभन्दा कम दूरीमा रहेको देखिएकोले उक्त प्रतिवेदनलाई यथार्थ परक मान्न सकिने अवस्था नभएकोले जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत रमेशबहादुर चन्द र सहायक वन अधिकृत प्रभात सापकोटा उपर विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.७ वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले जिल्ला वन कार्यालय कैलाली अन्तर्गत पर्ने नकफोडुवा भन्ने ठाउँमा फेला परेका साल गोलिया ३३२ थान मध्ये १६७ थान एवं उदासीपुरमा फेला परेका असना गोलिया १९० थान मध्ये केही थानमा व.वि.०५१ बिक्री टाँचा लागेको तथा केहीमा खुर्केर ताछेर टाँचा नष्ट गर्ने प्रयास गरेको पाइएको भनी औंल्याएको सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको टाँचा रजिष्टरमा कामको विवरण खण्डमा टि.सि.एन. बिमार्का जनाई पहलमानपुर इलाका वन कार्यालयका प्रमुख उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ताले मिति २०६७।२।३० मा उक्त टाँचा बुझेर मिति २०६७।३।३ मा फिर्ता गरेको तथा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद विडारीको नेतृत्वमा मिति २०६७।५।१३ मा स्थलगत निरीक्षण गरी पेश भएको प्रतिवेदनमा निज उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ताले टाँचाको गलत प्रयोग भएको हुन सक्छ भनी उल्लेख भएको। साथै निज उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ताको इलाका अन्तर्गत पर्ने अमखोइया, गैडाखेडा, वनकनरी लगायतका ठाउँहरूमा समेत अवैध कटान भएका तथा लगत विनाका काठहरू बरामद भएको र निजले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो इलाका क्षेत्रको अनुगमन निरीक्षण नगरेकै कारणबाट अवैध कटान तथा चोरी निकासी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको अवस्था पाइएको हुँदा निजले आफ्नो पद अनुसारको काम तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिन नआएकोले आयोगको मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ता उपर विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.८ जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्ता भएका गणेश, मुसेपानी र सहिद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र हुँदै कञ्चनपुर र डडेल्धुरा जिल्लाको सीमा जोडिएको चुरे क्षेत्रमा अवैध रूपमा डोजर लगाई बाटो खनेर चुरे विनाश भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत वेतकोट रेन्जपोस्टमा तत्काल कार्यरत सहायक वन अधिकृत घनश्याम झा र ब्रह्मदेव रेन्जपोस्टमा तत्काल कार्यरत सहायक वन अधिकृत गोपालदत्त जोशीलाई वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले मिति २०६८।९।२२ मा निलम्बन गरेको र निजहरूले मिति २०६८।११।३ मा सफाइ पेश गरेकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले आयोगबाट समेत छानबिन भइरहेको बुझिन आएको हुँदा उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही हुन भनी उक्त मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको विभागीय कारबाही सम्बन्धी कागजात फाइल मिति २०६८।१२।२२ मा आयोगमा पठाएको देखियो । यसमा प्राप्त कागजात फाइल फिर्ता पठाई निजहरू उपर विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गरी आयोगमा जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

१०.९ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।९।२७ र मिति २०६७।४।३ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित क्रमशः रामेछाप जिल्लाको गुम्देल गा.वि.स. समेत गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र समावेश गरेको, सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न बीस वर्षको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सुम्पिसकेको देखिँदा उक्त क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालय रामेछापको क्षेत्राधिकार समाप्त भएको देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको अवस्थामा गुम्देल गा.वि.स. ९ मा पर्ने दानुरु शेर्पा, दमसर्के शेर्पा, पेम्वा शेर्पा, छिरी शेर्पा समेत चार जनाको नाममा दर्ता भएको निजी वन तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत हरिवंश आचार्यले कानूनले अधिकार नै नदिएको क्षेत्रमा स्थलगतरूपमा जाँचबुझ गरी रुखहरू नम्बरी आवादिमा पर्ने नपर्ने एकिन गरी प्रतिवेदन प्राप्त हुनु अगावै प्रतिवेदन प्राप्त भएको भनी तोक आदेश गरी वाम्ती रेञ्जपोष्टलाई कटान आदेश दिन पत्राचार गरेको, सहायक वन अधिकृत प्रेमकुमार कर्णले निमित्त जिल्ला वन अधिकृतको हैसियतमा कानूनले आफूलाई अधिकार नदिएको क्षेत्रमा रुख कटानीको लागि प्राप्त हुन आएको निवेदन ग्रहण गरी छानबिन गर्ने आदेश र छपान कटान गर्ने तथा चिरानी गर्ने आदेश दिएको, रेञ्जर कृष्णदेव यादवले रुख कटानीको लागि छानबिन गरी राय दिएको, छपान गरेको र काठको लगत पेश गरी विमार्का समेत गरेको देखिन्छ । यस्तै सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद यादवले काटिएका काठ विमार्का आदेश गरेको फरेष्टर अमृत बहादुर कार्कीले रुख कटानीको लागि कटान आदेश दिएको अवस्थाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफूलाई अधिकार नभएको काम बदनियत राखी गरेको देखिएको र निजहरूले गरेको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम अनुचित कार्य भएको हुँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १२ क बमोजिम विभागीय कारबाही गरी तीन महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन मिति २०७०।२।७ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ काठमाडौं महानगरपालिका २० बागदरवार काठमाडौंका सौजन्य कुमार सुलप्या जोशी र प्रतिवादी रणबहादुर महर्जन भएको नक्सा पाससम्बन्धी मुद्दा र सम्बन्धित मिसिलहरू पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाइएको, सौजन्य कुमार सुल्पया जोशीलाई कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोले यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने फैसला महानगरपालिकाका कार्यकारी

अधिकृतलाई महानगरपालिकाको मिति २०६७।९।२३ मा भएको निर्णय बमोजिम संलग्न कर्मचारीहरूलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगमा पठाई दिनु भनी मिति २०६९।४।२९ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.२ रौतहट जिल्ला अन्तर्गत प्रेमपुर गोनाही गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव विनोद कुमार साहले रकम हिनामिना गरेको, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको, आफूखुसी परिषद गराएको अनुसन्धानबाट देखिँदा मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार निज विनोद साहलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

११.३ छिटाहा गा.वि.स. सुनसरीका सचिव डिल्ली बहादुर खत्री र सहायक शत्रुधन श्रेष्ठले मृत्यु भई सकेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सुनसरी जिल्ला स्थित छिटाहा गा.वि.स. को कार्यालयबाट आ.व. २०६६।६७ को दोश्रो चौमासिक अर्थात २०६६ मंसिर, पुस, माघ र फागुनको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध भत्ता बापतको रकम वितरण गर्दा छिटाहा गा.वि.स. ३ बस्ने मंग्रीदेवी थरुनी, भेल्सु दास थारु, दही देवी साहु र ऐ. ७ बस्ने चन्द्रलाल दास थारुको नाउँको उक्त दोश्रो चौमासिकको वृद्ध भत्ता बापतको रकम प्रतिमहिना रु. ५००।- का दरले चार महिनाको जनही हुन आउने रकम रु. २,०००।- का दरले हुन आउने जम्मा रु. ८,०००।- निजहरूको मृत्यु पश्चात पनि वितरण गरेको देखिन आयो । उक्त रकम वितरण गर्दा माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूको नाउँको वृद्ध भत्ता बापतको रकम निजहरूको मृत्यु पश्चात पनि वितरण गरी लापरवाही गरेको देखिएकोले उक्त गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव डिल्लीबहादुर खत्री र सहायक शत्रुधन श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.४ जिल्ला कास्की, पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले बोलपत्र बेगर सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित नगरी बिना प्रतिस्पर्धा रु.११,५०,०००।- मा जेनेरेटर खरिद गरेको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) खण्ड (ग) विपरीत देखिएकोले कार्यकारी अधिकृत तिलक पौडेलबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिम निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पालना नगरेको र दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम सम्बन्धित कानून बमोजिमको कार्यविधि पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निज तिलक पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.५ गौर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत शिवजीप्रसाद रायले उपभोक्ता समितिसँग रकम माग गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडाको प्रतिवेदन समेतको अध्ययनबाट आ.व. २०६७।६८ मा नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत शिवजीप्रसाद रायले कार्यादेश दिएका योजनाहरूको प्राविधिक सहितको अनुसन्धान टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी थप अनुसन्धान गरी तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत शिवजी रायले विभिन्न मितिमा विभिन्न पदमा करारमा नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा निजले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ द्वारा निर्धारित खुल्ला प्रतियोगिता लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी एकल

निर्णयबाट आफन्तहरू आठजना विभिन्न पदहरूमा अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको देखिएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ को उपनियम (४) बमोजिम करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूको नियुक्ति बदर गरी निजलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन मिति २०६९।८।२९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.६ जिल्ला धनुषा, सतोषर गा.वि.स.का सचिव महेन्द्र यादवले गा.वि.स.को स्वामित्वमा रहेको गुदरी पशुबजारको त्रिवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सर्वदलीय बैठकबाट वार्षिक ३,०१,०००।- न्यूनतम अंक कायम गरी ठेक्काको लागि सात दिने सूचना टाँस गरी ठेक्का सम्झौता गरेको कार्य स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १६७ को उपनियम (४) को खण्ड (घ) बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेमा सो गरेको नपाइएकोले निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) अनुरूप कुनै निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको तथा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय दायित्वसमेत पालना नगरी अनुचित कार्य गरेकोले मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीको लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.७ जिल्ला विकास समिति पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल गृह मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि घूस खुवाएर रमाना नलिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२८ को निर्णयानुसार निजलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

११.८ जनकपुर नगरपालिकाले आ.व. २०६७।६८ का लागि पटके सवारी कर बन्दोबस्त गर्न मिति २०६७।६।१८ को सर्वदलीय संयन्त्रको निर्णयानुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्न प्रक्रिया शुरु भएको तर ठेक्का बन्दोबस्तका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको नपाइएको, तत्कालीन नायब सुब्बा परमेश्वर कुमार झाले जनकपुर एक्सप्रेस नामक स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको दाबी बयानमा गरे पनि सूचना प्रकाशित भएको नदेखिँदा तत्कालीन नायब सुब्बा परमेश्वर कुमार झाले विज्ञापन नै नगरेकोलाई विज्ञापन गरेको भनी झूठा बयान गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१०।९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.९ ईश्वरपुर गा.वि.स. सर्लाहीका सचिव गोविन्द कुमार मल्लिकले विभिन्न बजार ठेक्का बापतको रकम एकमुष्ठ बुझाएमा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १७० को उपनियम (२) ले औचित्य हेरी बढीमा दस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेकोमा गाउँ परिषदबाट पन्ध्र प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी परे पश्चात निज गा.वि.स.सचिवले कानूनभन्दा बढी छुट दिएको पाँच प्रतिशत रकम ठेकेदार मार्फत असुल उपर गरी उक्त गा.वि.स.को नेपाल बैंक, सर्लाहीको खातामा नगद रु.२,९७,८२२।५५ जम्मा गरेको देखिएको हुँदा निजले कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरेको देखिएकोले निजलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.१० जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिराहाका कर्मचारीबाट संघसंस्था दर्ता, नवीकरणको सिफारिस गर्दा प्राप्त रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगको मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार जि.वि.स. सिराहाका कार्यक्रम अधिकृत अरुणकुमार साहले संघसंस्था दर्ता एवं नवीकरण सिफारिस

गर्दा प्राप्त रकम समयमै सरकारी खातामा जम्मा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम पदीय दायित्व पालना नगरेकोमा निजलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिराहालाई लेखी पठाइएको ।

११.११ जिल्ला विकास समिति रौतहटका तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी जितेन्द्रकुमार कर्णले जिल्ला विकास समिति रौतहटका नाममा रहेको कटहरिया गाउँ विकास समिति ८ प्लट नं.२७ र २८ को कित्ता नं. ६३६ र ६२७ को जग्गा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमति बेगर कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा देवीधारीप्रसाद साह र अच्छेलाल साह तेलीका नाममा मालपोत कार्यालय रौतहटबाट रजिष्ट्रेशन पारित गराएको, तर सो विषयलाई पत्रपत्रिका समेतमा समाचारको रूपमा संप्रेषण भएपछि रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिने देवीधारीप्रसाद साह र अच्छेलाल साह तेलीको सहमति मञ्जुरनामा समेतको आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा कायम राखिएको पाइए पनि नेपाल सरकारको जग्गा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको परमादेशको अपव्याख्या गरी कानूनी सल्लाहकार रामनरेश प्रसादको रायको आधारमा व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने कार्य कानून सम्मत नभएको र पदीय दायित्वको दुरुपयोग गरेको तथा राष्ट्रसेबक कर्मचारीले पालना गर्न पर्ने आचरण विपरीत देखिँदा निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.१२ वारा जिल्ला पर्टेवा गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव जयपदप्रसाद यादवले आ. व. २०६१।६२ देखि विभिन्न कार्य गर्न भनी लिएको पेश्की रकम समयमा फछ्यौंट नगरेको, अनुसन्धानको क्रममा उक्त रकम मेरै जिम्मामा छ, तिर्छु बुझाउँछु भनी कबुलियतनामा गरी सो बमोजिमको भाका समयमा पनि नबुझाएको, अनुसन्धानको क्रममा तारेखमा राखिएकोमा तारेख छोडी सम्पर्क विहीन भई बसेको हुँदा निजको उपरोक्तानुसारको कार्य सन्तोषजनक मान्न मिल्ने नदेखिएकोले निज उपर आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

११.१३ रामेछाप जिल्ला, गुप्तेश्वर गा.वि.स.मा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च देखाई हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३२ को खण्ड (घ) र (ङ) अनुसार हिसाब किताब राख्ने र गाउँ परिषदले पारित गरेको बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले कार्यालय सहयोगीको जिम्मामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न लगाई लेखासमेत राख्न दिएकोले गा.वि.स. सचिव अशोक काफ्ले र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य नगरी रकम हिनामिना गर्ने कार्यालय सहयोगी ललितबहादुर सुनुवारलाई मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रामेछापलाई लेखी पठाइएको ।

११.१४ हेटौंडा नगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर सत्यनारायण साहले प्राविधिक सहायक केवलकुमार श्रेष्ठ मार्फत नक्सा पास गरिदिन भनी कपिलप्रसाद खतिवडासँग रु. १,५००।- र हरिप्रसाद दवाडीसँग रु. २,३००।- घूस लिएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सत्यनारायण साहलाई हेटौंडा नगरपालिकाको मिति २०६४।१२।१९ को पत्रबाट विभागीय कारबाही गरी सकेको अवस्था देखिँदा निजको हकमा केही बोली रहन परेन । प्राविधिक सहायक केवलकुमार श्रेष्ठले नक्सापास गर्दा लाग्ने राजस्व र जरिवाना बापतको रकम समेत एकिन गरी सेवाग्राहीसँग त्यति नै रकम बुझी रसिद

दिनुपर्नेमा सो नगरी हचुवाको भरमा रकम लिई ढिला गरी फिर्ता गरेको देखिँदा निजको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य देखिँदा निजलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्वायत्त शासन शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम अख्तियारवाला समक्ष मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

११.१५ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङले आ.व. २०६२।६३ मा बिना बोलपत्र रु. ४८ लाख ७९ हजारको खानेपानीको पाइप तथा फिटिङ सामग्रीहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बोलपत्र बेगर सोझै खरिद गरेकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भएको लेखापरीक्षणले उक्त कार्य गैरकानूनी भएको भनी वार्षिक प्रतिवेदनमा नै बेरुजु उठाएको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित ऐन कानून अनुसार बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने परिमाणको कार्य कोटेसनबाट र सोझै खरिद गर्ने उक्त कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न सकिने अवस्था देखिएन । अतः उक्त कार्यमा संलग्न स्थानीय विकास अधिकारी रूपनारायण भट्टराई, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर मोहन चापागाई, इन्जिनियर कृष्णलाल श्रेष्ठ र रमाकान्त दवाडी तथा लेखापाल हरिप्रसाद लम्सालले आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम ५८ बमोजिम खानेपानी पाइप तथा फिटिङ खरिद गरेको नदेखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाइएको ।

११.१६ जिल्ला डोटी, नमुना गा.वि.स. कलेना जाने ग्रामीण कृषि सडक निर्माण गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय डोटीबाट सडक निर्माण भइसकेकोमा सोही सडकमा जि.वि.स.को कार्यालय डोटीबाट समेत बजेट छुट्याई दुई निकायबाट काम गरी डुप्लिकेसन गरेको भन्ने सम्बन्धामा सुदूरपश्चिम डिभिजन सडक कार्यालय नं २ डोटीका इन्जिनियर समेतको टोलीले निर्माण सम्पन्न भएको सडकको नाप जाँच गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय डोटीबाट भएको कामको मूल्यांकन हुँदा उक्त कार्यालयको नापी किताबमा उल्लेख भएको माटो खन्ने कार्यको परिमाणभन्दा स्थलगत निरीक्षणबाट नापजाँच गरी मूल्यांकन गरिएको परिमाण बढिरहेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले उक्त कार्यालयबाट निर्माण भएको बाटोको सम्बन्धमा अनियमितता नदेखिएको । तर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको ग्रामीण कृषि सडक निर्माण कार्यमा नापी किताब बमोजिम जम्मा १०,४०७.९१ घन मिटर माटो खन्ने कार्यको परिमाण उल्लेख भए तापनि स्थलगत निरीक्षण एवं नाप जाँच गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा ९०३७.४८ घन मिटरमात्र माटो खन्ने कार्य गरेको देखिएकोले नपुग माटो खन्ने कार्यको परिमाण १३७०.४३ घ.मि.बापत हुन आउने रकम जि.वि.स.को कार्यालय डोटीबाट एकिन गर्न लगाई काम सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको अवस्थामा पनि उपभोक्ता समितिको खातामा रु २,०५,३५७- रहेकोले अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएकोमा उक्त खाता फुकुवा गरी मौज्दात रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको जानकारी जि.वि.स.को कार्यालय डोटी समेतलाई दिन सम्बन्धित बैंकलाई लेख्ने । नपुग परिमाण बापत हुन आउने रकम समेत सोही रकमबाट व्यहोरी सो बाट पनि नपुगेको रकम स्थानीय विकास अधिकारी राजु थापा, इन्जिनियर मनिषकुमार अर्याल, सव इन्जिनियर भुवन खड्का, सव इन्जिनियर अमरलाल रावत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूबाट असुल उपर गरी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन जि.वि.स.को कार्यालय, डोटीलाई लेखी पठाई स्थानीय विकास अधिकारी राजुथापा, इन्जिनियर मनिषराज अर्याल, सव इन्जिनियर भुवन खड्का, सव इन्जिनियर अमरलाल रावत समेतले अख्तियार

दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) र (छ) विपरीतको कार्य गरेको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरूलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन मिति २०७०।२।२३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.१७ धनकुटा जिल्ला डाँडागाउँ बस्ने थर्कराज थापाले सृजना नेपाल आफ्नी श्रीमती हुन्, निज तीन वर्षदेखि मबाट अलग बस्ने गरेकी र हाम्रो जायजन्म समेत नभएको हुँदा सम्बन्ध बिच्छेद गरीपाउँ भनी वीरगन्ज उप महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गर्न ल्याउँदा श्रीमान् श्रीमतीको नाता खुल्ने निस्सा, प्रमाण, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा छोराछोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा सम्बन्धित महिलालाई रीतपूर्वक म्याद बुझाएपछि मात्र सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता तथा सिफारिस गर्नुपर्नेमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कर्मचारीहरूले अविवाहित महिलाको सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा दर्ता गरी रायसाथ सिफारिस जिल्ला अदालतमा पठाइएकोले उक्त कार्यमा सलग्न सुरु मुद्दा उठान गर्न कानून शाखामा कार्यरत नायब सुब्बा दीपक सुवेदी र खरिदार राजेश्वरप्रसाद गुप्ता, झूठा मुचुल्का तयार गर्ने वडा सचिवहरू राजकुमार गुप्ता र विजयकुमार साहको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) विपरीत अनुचित कार्य भएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

११.१८ किहु गा.वि.स. तनहुँका सचिव देवीभक्त सुवेदीले नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा कानूनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगरी मौखिक भनाइको आधारमा तिलक सिंह थापा र निजकी श्रीमती नौसरा भन्ने नैनकला थापाका पाँच छोराहरू भएकोमा निजहरूको अगन सिंह थापा मात्र एक छोरा हुन् भनी मिति २०६१।१०।१३ मा नाता प्रमाणपत्र र मिति २०६९।१।३१ मा जग्गा नामसारीको सिफारिस गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेकोले निज गा.वि.स. सचिव देवीभक्त सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुँलाई लेखी पठाइएको ।

११.१९ वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व. २०६४।६५ मा विविध खर्च शीर्षकमा अनावश्यक रूपमा बढी रकम खर्च गरेको औचित्य पुष्टि हुने कागजात तथा बिल भरपाई दुरुस्त राखेको नदेखिएको एवं खर्च गर्दा प्रचलित कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गई खर्च गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा जिम्मेवार कर्मचारीहरू लेखा अधिकृत सुमन श्रेष्ठ र तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतहरू लोकनाथ पौडेल, केशवराज घिमिरे र विश्वराज डोटेललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.२० इलाम जिल्ला समालबुङ गा.वि.स.का सचिव बाबुराम ढकाल र कार्यालय सहयोगी धनकुमार लिम्बूले दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला गरिसकेको भए तापनि आ.व. २०६८।६९ को लेप्चा जातिको सामाजिक सुरक्षा रकम समयमा फरफारक नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानसार सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएको ।

१२. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ गोरखापत्र संस्थानले न्युजप्रिन्ट खरिद गर्दा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा खरिद गरिएको न्युज प्रिन्ट (कागज) प्रयोग भइसकेको देखिए तापनि सो कागज मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तरको नभई न्यून गुणस्तरको भन्ने जानीजानी प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनी राय दिने निर्देशक गोपालप्रसाद भट्टराई, भण्डार शाखाले गुणस्तर अनुकूलको कागज छैन भनी जानकारी गराउँदा गराउँदै स्वीकार गर्ने खरिद प्रमुख प्रबन्धक पोष्टजंग सिंह र रकम भुक्तानी गर्ने निर्देशक रामकृष्ण थापाको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजहरू उपर विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी पठाइएको ।

१३. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ दैलेख जिल्ला, त्रिभुवन नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक खेमराज के.सी. ले विद्यालयको भन्दा व्यक्तिगत काम बढी गर्ने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन हुँदा निज प्रधान अध्यापकबाट विद्यालयको हानि नोक्सानी हुने कार्य भएको नदेखिए तापनि सोही विद्यालयका शिक्षक दीपक कुमार शाही मिति २०६६।८।५ देखि २०६७।९।९ सम्म तलब भत्ता भुक्तानी नगरेको उल्लेख भए तापनि निज शिक्षकमाथि कुनै कारबाही भएको नदेखिएको विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दैलेखलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२ श्री भूमिराज सामुदायिक प्रा.वि. बैतडीमा अध्ययन गरेको सिफारिस र लब्धांकपत्र समेत तयार गरी बूढानीलकण्ठ स्कूलको सरकारी छात्रवृत्ति कोटाको परीक्षामा सम्मिलित भई छनौट भएर बूढानीलकण्ठ स्कूलमा अध्ययन गरिरहेकी छात्रा लक्ष्मी लोहार सो विद्यालयको नियमित छात्रा नभई निजले श्री जगन्नाथ नि.मा.वि.नौहाट बैतडीमा अध्ययन गरेको देखिएकोले भूमिराज सामुदायिक प्रा.वि.मा अध्ययन गरेको भनी लब्धांकपत्र, सिफारिस पत्र लगायतका कागजातहरू बनाइदिने सो विद्यालयकी शिक्षिका पुष्पा लोहार र वास्तविकता एकिन गरी पठाइएको विवरणमा निज छात्रा सोही प्रा.वि.मा अध्ययन गरिरहेको भनी प्रतिवेदन दिने स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशी र शिक्षिका पुष्पा लोहारलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार शिक्षा विभागमा लेखी पठाइएको ।

१३.३ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको महेन्द्र रत्न क्याम्पस, ताहाचलका उपप्राध्यापक चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षण सहायक श्रीप्रसाद घिमिरेले अध्यापनपूर्व स्वीकृति नलिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बालाजुमा पूर्णकालीन शिक्षकको रूपमा कामकाज गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकोमा निजहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६९ मा व्यवस्था भए अनुरूप पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यत्र कामकाज गरेकाले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लंघन गरेको हुँदा सोही नियम बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार उपकुलपतिलाई लेखी पठाइएको ।

१३.४ मकवानपुर जिल्लाको मनहरीस्थित महेन्द्र किरण मा.वि.मा विज्ञान राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति गर्न पटक पटक विज्ञापन गर्दा शिक्षक अनुमति पत्रवालाहरूको दरखास्त पर्न नआएको कारण अनुमतिपत्र नभएका दुईजना शिक्षकलाई नियुक्ति गरेको देखिए पनि निजहरूले राजीनामा दिई पद रिक्त रहेको अवस्था भई पाचौँ पटक विज्ञापन गर्दा अनुमतिपत्र नभए पनि हुने गरी विज्ञापन भएको र सोही आधारमा अन्य प्रक्रिया पूरा गरेकी प्रतिमा सुवेदीलाई नि.मा.वि. विज्ञान राहत शिक्षक पदमा नियुक्त गरी कार्यरत रहेको देखिएकोले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को च (१)

मा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले निज प्रतिमा सुवेदीलाई गरिएको नियुक्ति कानून बमोजिम मिलेको नदेखिँदा सो नियुक्ति बदर गर्न तथा उल्लिखित शिक्षक पदपूर्ति गर्न शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न भई अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका उम्मेदवारलाई नि.मा.वि विज्ञान राहत शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गर्न प्रधान अध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मकवानपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१३.५ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुमका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिव्यराज कट्टेलले आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ का लागि जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा नियमावली, २०६७ को नियम २५ ढ (१) र नियम १६(प) द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्थाको परिपालना नगरी लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (ख) र (छ) बमोजिम भएको अनुचित कार्य सम्बन्धमा विभागीय सजाय किन नगर्ने भनी माग गरिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा निज स्वयंले कानूनी त्रुटि स्वीकार गरिसकेको र सरकारले दिएको अनुदानको ठीक प्रयोग भए नभएको लेखापरीक्षणबाट मात्र थाहा हुने भनी त्रुटिपूर्ण र कानून विपरीत गरिएको आफ्नो लेखापरीक्षक नियुक्तिको कार्यलाई ठीकै हो भनी भन्न खोजेको निजको स्पष्टीकरणलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिएकोले निज दिव्यराज कट्टेलले शिक्षा नियमावली विपरीत लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी आफूलाई तोकिएको पदीय दायित्व र कर्तव्य जिम्मेवारीपूर्वक पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा निज दिव्यराज कट्टेल उपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१३.६ प्राथमिक विद्यालय, टेग्राह ३ रौतहटका प्रधान अध्यापक शम्भुप्रसाद यादवले शिक्षकको तलबको रकम र विद्यालयको रकम झिकी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा उक्त विद्यालयको आ.व.२०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै पनि रकम हिनामिना वा बेरुजु जनाएको नदेखिएको, २०६५ सालको शिक्षकको तलब, संचयकोष, नागरिक लगानीकोष र छात्रवृत्तिको रकम प्रधान अध्यापक शम्भु प्रसाद यादवले बैंकबाट झिकी आफूले खर्च गरेको कुरा बयानमा स्वीकार गरी उजुरी परी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट भएको छानबिन कारबाही पश्चात मस्यौट गरेको रकम रु.७८,०२४।- दाखिला गरी असुल भैसकेको हुँदा विद्यालयको खाताबाट रकम झिकी समयमा शिक्षकलाई तलब नबुझाएको र कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषमा समयमा दाखिल नगरेको, छात्रवृत्तिको रकम समयमा नबुझाई अनुचित कार्य गरेको देखिँदा मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार निज प्रधान अध्यापक शम्भुप्रसाद यादवलाई सो विषयमा विभागीय कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

१३.७ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वाल्मीकि विद्यापिठका सहप्राध्यापक मोदनाथ खनाल मिति २०५३।११।१६ देखि बढीमा २०५४।३।३१ सम्मका लागि करारमा सर्वदर्शन विषयको अध्यापनका लागि नियुक्ति भई पटक पटक ६।६ महिनाको म्याद थप हुँदै आएकोमा पछिल्लो पटक मिति २०६८।४।१ देखि ६ महिनाको लागि थप भएको म्यादको पत्र समेत नबुझेको अवस्थामा निजले म्याद थप वा नयाँ नियुक्ति बेगर मिति २०६८।१२।१५ मा हाजिर हुन माग गर्दै निवेदन पेश गरेको, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०६७ को नियम ८१ को खण्ड (ज) मा लगातार ९० दिनसम्म आफू

कार्यरत निकाय वा विद्यापिठमा बिना पूर्वसूचना अनुपस्थित भएमा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान अनुसार निज मोदनाथ खनाल करारमा रहेको र ९० दिनभन्दा बढी बिना पूर्वसूचना वाल्मीकि विद्यापिठमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा मिति २०६८ श्रावण मसान्तमा म्याद समाप्त भएको समयमा २०६८।४।८ गतेको निर्णयबाट श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी पौष मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने वाल्मीकि विद्यापिठका तत्कालीन (प्राचार्य-क्याम्पस प्रमुख) ध्रुवप्रसाद ज्ञवाली र मोदनाथ खनालले पौष मसान्तसम्मको म्याद थपको पत्र वा नयाँ नियुक्तिको प्रमाण बेगर नै मिति २०६८।१२।१५ देखि वाल्मीकि विद्यापिठमा हाजिर गराउने तत्कालीन निमित्त क्याम्पस प्रमुख लेखप्रसाद निरौलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) अनुसारको कार्यविधि र कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०६७ बमोजिम विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।१०।५ को निर्णयानुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.८ बारा जिल्ला धर्मपुर गा.वि.स. अन्तर्गत रहेको नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि.मा प्रा.वि. राहत कोटा अन्तर्गतको शिक्षकमा किशोरी प्रसाद साह र उमेश प्रसाद साहको मिति २०६३।१०।१४ मा म्याद समाप्त भइसकेको अस्थायी अध्यापनका आधारमा मिति २०६६।६।२१ मा नियुक्त भएको देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम निजहरूको नियुक्ति खारेज गरी उक्त शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन का.मु.जि.शि.अ. केदार तिवारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं छनौट समितिका संयोजक रामवावु प्रसाद कुसवाह, सदस्य रूपराज सुब्बा, तथा प्रधान अध्यापक एवं सदस्य सचिव मुक्तिलाल महतोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) बमोजिम बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र पालना गर्नुपर्ने पदीय दायित्व पूरा नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएको ।

१३.९ श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय मिथिलेश्वर धनुषाका तत्कालीन प्रधान अध्यापक श्रीकृष्ण मण्डलले अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकी सिता मण्डललाई अस्थाई शिक्षिका पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट अनियमित तवरबाट निर्णय गराएको देखिन आएकोले सदस्य सचिवको हैसियतले निज प्रधान अध्यापकले आफ्नो पदीय आचरण अनुरूप कानूनले निर्दिष्ट गरेका कार्यविधिहरूको परिपालना गराएको नपाइनुका साथै गौरी नारायण मण्डल एक वर्षको असाधारण बिदा बसेकोमा नियमानुसार विद्यालयमा हाजिर नभए पश्चात कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेको व्यक्तिलाई अन्यत्र विद्यालयमा सरुवा भई जानका लागि सहमति दिएको देखिन आएकोले निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) अनुरूप निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको र पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना गरेको नपाइएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।८ निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

१३.१० पाटन संयुक्त क्याम्पसका शिक्षण सहायक गोकर्णप्रसाद ज्ञवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून विपरीत त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त आदर्श बहुमुखी क्याम्पस लगायत अन्य शिक्षण संस्थामा कार्य गरे भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पाटन संयुक्त क्याम्पसमा शिक्षण सहायक पदमा बिहानी सत्रमा कार्यरत गोकर्ण प्रसाद ज्ञवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को

नियम ६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई निजले ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बालाजुमा रात्रि र दिवा सत्रमा विगत दस वर्षदेखि पशुपति बहुमखी क्याम्पसमा बेलुकी सत्रमा विगत तीन वर्षदेखि र एक्टिब कलेजमा विगत दुई वर्षदेखि आंशिक शिक्षकको रूपमा कामकाज गरेको । आयोगमा उजुरी पश्चात निजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मिति २०६९।४।२४ को पत्रबाट आदर्श र पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा दिवा र रात्रि सत्रमा काम गर्ने अनुमति लिएको देखिए तापनि एक्टिब कलेजमा काम गर्ने अनुमति लिएको नदेखिएको हुँदा निज गोकर्ण प्रसाद ज्ञवालीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० अनुसार विभागीय कारबाही गर्न र निज गोकर्णप्रसाद ज्ञवाली पाटन संयुक्त क्याम्पसमा शिक्षण सहायक पदमा विगत दस वर्षदेखि कामकाज गरको अवस्थामा समेत पाटन संयुक्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख अमनकुमार श्रेष्ठले निज गोकर्णप्रसाद ज्ञवाली पाटन संयुक्त क्याम्पसमा कार्यरत नरहेको भनी आयोगलाई झूठा जानकारी दिई जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गरेको नदेखिँदा निजलाई समेत सो कसुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० अनुसार विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम मिति २०६९।१२।१४ को निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.११ लोक सेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को अनुसूची १९ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाउने अनुरोध पत्रको बुँदा नं. ८ मा "परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रूपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था पालना नगरी दक्ष/विज्ञ सूर्यप्रसाद गौतमकी श्रीमती इन्दिरा ढकाल गौतम र राम स्वरूप सिन्हाको छोरी अन्तिमा कुमारी सिन्हा लोक सेवा आयोगको वि.नं २५८८-२५९३, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उप-समूहको विद्यालय शिक्षक पदका परीक्षार्थी रहेको अवस्थामा प्रश्नपत्र परिमार्जन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा संलग्न रहेको पाइएको हुँदा निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) विपरीत अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूमध्ये रामस्वरूप सिन्हा सेवा निवृत्त भइसकेको हुँदा निजको हकमा सोको व्यहोरा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष जानकारी गराउन र सूर्यप्रसाद गौतमको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१२ विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी वितरण गर्ने कार्याधिकार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिको रहेकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखाले समितिको निर्णय नगराई मिति २०६६।३।२१ गते तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइटेलको संयोजकत्वमा बसेको शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधिसँगको समन्वयात्मक बैठकले सो जिल्लाको लागि माध्यमिक विद्यालय तहको ३, निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको ५ र प्राथमिक विद्यालय तहको ११ राहत अनुदान कोटा वितरण गर्ने गरी भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिम अनुचित कार्य देखिएकोले बदर गरी त्यस्तो अनुचित निर्णयका आधारमा सेवारत रहेका शिक्षकहरूलाई अवकाश दिई त्यस्तो निर्णयमा संलग्न हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइटेल तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत लेखराज कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१३ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कर्मचारीको मिलोमतोमा रुजु र अभिलेख दर्ता बिनाका प्रमाणपत्रहरू नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाइएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद नेपालगन्ज कार्यालयका शाखा अधिकृत गोपाल के.सी.लाई विभागीय कारबाही गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सदस्य सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१४ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका शिक्षक विष्णु जि.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून विपरीत बिहान संयोजकको रूपमा र दिउँसो पूर्णकालीन करार शिक्षकको रूपमा दुईतिर काम गरेको देखिँदा मिति २०७०।१।१० को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिई, सहमति मागसमेत नगरी दुई संस्थामा अध्यापन गरेकाले निज शिक्षक विष्णु जि.सि.लाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्टारलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१५ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत डोटी बहुमुखी क्याम्पस डोटीका क्याम्पस प्रमुख विजय प्रकाश महराले पुस्तकालय भवन (मेघाहल) निर्माण गराउँदा तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य प्रारम्भ नगरेकोमा उक्त ठेक्का रद्द भै काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेकोले निजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी विनियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।१९ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१६ इन्जिनियर संजिव कुमार मिश्रले पूर्व स्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०७०।१।२४ को निर्णयानुसार शिक्षक (प्राध्यापक) संजिव कुमार मिश्रले विश्वविद्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ विराटनगरमा पनि कार्य गरेको सम्बन्धमा विभागीय कार्वाही गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१७ भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालय साँखुमा मा.वि. राहत कोटा दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक केशवराज श्रेष्ठ गणेश प्राथमिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक भई भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालयको बिहानी सत्र ७:२० देखि ९:५० सम्मको समयमा विभागीय स्वीकृति बिना अध्यापन गराउँदै आएको देखिएको तर निजको आयकर भने नियमानुसार कट्टी गरी सम्बन्धित बैंकमा दाखिला गरेको समेत अनुसन्धानबाट देखिँदा निज केशवराज श्रेष्ठले शिक्षा नियमावली, २०५८ को नियम १३३ (ज) विपरीत जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गरेको देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेकोले निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१८ सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स.६ स्थित कोपिला प्रस्तावित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मिति २०६६।९।२४ मा नेपाली विषयको माध्यमिक शिक्षकको विज्ञापन गरेकोमा शिक्षासम्बन्धी कानून विपरीत ५० वर्ष उमेर भैसकेका डम्मरबहादुर देवकोटालाई नियुक्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट भएको छानबिन र आयोग समक्ष निजले गरेको बयानमा लेखाएको जन्म मिति २०१६।१।२९ बाट स्पष्ट देखिँदा निजलाई नियुक्ति दिने प्रधान अध्यापक पहलबहादुर के.सी.लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,

२०४८ को दफा १२ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१९ श्री निम्नमाध्यमिक विद्यालय, पचरुखी रौतहटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हृदय नारायण महतोले प्रधान अध्यापक लखन मिश्रलाई मौखिक रूपमा बर्खास्त गरी सोही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राम विश्वास राय यादवलाई मिति २०६७।५।१ मा प्रधान अध्यापक नियुक्ति गरेको कार्य कानूनसम्मत देखिन नआएको हुँदा निज विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले कानून आफ्नो हातमा लिई आफूखुसी काम गरेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय समेत नगरी आफूखुसी काम गर्दा विद्यालयको पठन पाठनमा समेत प्रभाव परेको, त्यसैगरी राम बिश्वास राय यादवले प्रधान अध्यापक हुँ भनी विद्यालयको लेटर प्याड, छाप, माइन्युट आफै बोकी हिँडने गरेको अनुसन्धानबाट देखिँदा निजहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२० प्रभात माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतका प्रधान अध्यापकले छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा प्रधान अध्यापक ऋषिप्रसाद थानीलाई आयोगको मिति २०६९।९।१२ र मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२१ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय जमुनिया बाराले शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयलाई प्राप्त प्रतिविद्यार्थी लागत (पि.सि.एफ.) कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम प्रक्रिया नपुऱ्याई शिक्षक छनौट समितिले मिति २०६७।८।१६ मा प्रा.वि. शिक्षकद्वय मञ्जुदेवी यादव र श्यामबाबु प्रसाद यादवलाई नियुक्तिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष गरेको सिफारिस बमोजिम समितिको मिति २०६७।८।२४ को निर्णयानुसार उल्लिखित शिक्षकहरूलाई मिति २०६७।८।२५ गते देखि लागू हुने गरी दिएको नियुक्ति बदर गरी सदस्यको रूपमा काम गरेका श्रोत व्यक्ति एवं सदस्य सचिवको रूपमा काम गरेका प्रधान अध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएको ।

१४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ स्वास्थ्य सेवा विभागले निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरेको आइरन चक्की करोडौंको संख्यामा बिग्रेको, ढुसी परेको, खरिदमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आइरन चक्की खरिदका लागि स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र पेश गर्ने हस्पिटेक फर्माको बोलपत्र मूल्यांकन समिति एवं आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. मिङ्गमार गेल्जेन शेर्पाबाट सिफारिस भई स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन निमित्त महानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधानबाट स्वीकृत भएको देखियो । स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी दर रेट प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी आइरन चक्की खरिद गरेको कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुकूलको कार्य मान्न सकिएन । तथापि औषधी खरिदका लागि पुलफण्डमा योगदान गर्ने जर्मनी दातृ संस्था Kfw ले प्रति आइरन चक्की रु. ०।५४ मा खरिद गर्नको लागि गरेको सिफारिस र युनिसेफले तत्कालीन बजार सर्भेक्षणको आधारमा निर्धारण गरेको प्रति आइरन चक्की रु. ०।८१ पैसालाई आधार मानेर हेर्दा रु. ०।१५७५ मा Blister Pack मा आइरन

चक्की खरिद सम्भव नदेखिएकोले यसमा भ्रष्टाचार नै भएको भनी किटानी गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको तर आइरन चक्की आपूर्तिकर्तासँगको ठेक्का सम्झौताको शर्त (बुँदा नं. १५) मा उल्लेख भए अनुसार औषधी आपूर्ति नगरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने हर्जाना (Liquidated damage) अन्तर्गत क्षतिपूर्ति बापत स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्बन्धित ठेकेदारबाट हर्जाना लिनुपर्नेमा सो नलिई समयमा प्रतीतपत्र नखोलिएको, समयमा पेश्की उपलब्ध गराउन नसकिएको र समयमा औषधी परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको इत्यादि कारणहरू दर्शाई हर्जाना लगाउन नपर्ने भनी ठेकेदारको बचाउ गरी औषधी आपूर्तिका लागि जिम्मेवारी बहन गर्ने आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. मिङ्गमार गेल्जेन शेर्पाको राय सिफारिसमा निमित्त महानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधानबाट टिप्पणी स्वीकृत भएको देखिएको । तिर्नुपर्ने हर्जाना बापत सम्झौताको कुल रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन लाग्ने भनी सम्झौतापत्रमा उल्लेख भए अनुसार कुल ठेक्का रकम रु. ४,८६,००,०००।- को प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा ३० दिनको हुन आउने जम्मा रु. ७,२९,०००।- औषधी आपूर्तिकर्तालाई हर्जाना लगाएर मात्र म्याद थप गर्नुपर्नेमा काबु बाहिरको परिस्थिति परेको भनी गुणस्तर परीक्षणका लागि आफैंद्वारा नियुक्त CQS Company ले प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदन र चलानी आदेश (Lab test Report / Dispatch order) ढिलो पठाइएको भनी मनोगत अर्थ लगाई हर्जाना नलगाइकन नै म्याद थप गरेको कार्य ठेक्का सम्झौताको शर्त, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० विपरीतको देखिएकोले तिर्नुपर्ने हर्जाना बापतको उक्त बमोजिमको हर्जाना रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा तत्काल जम्मा गर्न गराउन विभागका महानिर्देशक, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक र आइरन चक्कीको आपूर्तिकर्तालाई पत्र लेखी उल्लेखित कार्यमा संलग्न भई टिप्पणी पेश गर्ने, राय दिने, सिफारिस गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूमध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन निमित्त महानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधान उमेर हदका कारण मिति २०६९।४।२३ देखि सेवाबाट अवकाश भइसकेको देखिँदा अन्य कर्मचारीहरू आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा.मिङ्गमार गेल्जेन शेर्पा, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत तेज प्रकाश प्रसाई, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा.राम पदारथ बिच्छा, तत्कालीन कानून अधिकृत पुरुषोत्तम नेपाल, तत्कालीन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भानु येङ्गदेन, जन स्वास्थ्य अधिकृत योगेन्द्र न्यौपाने, अधिकृत अशेष रेग्मी, रामसुन्दर यादव, र पवन कोइराला, जन स्वास्थ्य निरीक्षक रामवावु भण्डारी र तत्कालीन हेल्थ असिस्टेन्ट हिमलाल ज्ञवालीको हकमा निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) मा उल्लेख भए बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिँदा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएको ।

१४.२ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले उपकुलपतिबाट आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदै मिति २०६७।४।३१ मा मेडिकल, सर्जिकल गुड्स लगायत विभिन्न १७ ओटा प्याकेजका सामानहरू आपूर्तिसम्बन्धी बोलपत्रहरू स्वीकृत गरेको साथै निजले सिरिञ्ज पम्प र इन्फ्युजन पम्प खरिद गर्ने कार्यलाई कुनै पनि प्याकेज अन्तर्गत नराखी, बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आह्वान नगरी, तत्काल खरिद गर्नुपर्ने औचित्य तथा पुष्ट्याई समेत नदिई मिति २०६७।५।२ मा सीधै बजारबाट सिरिञ्ज पम्प र इन्फ्युजन पम्प पाँच पाँच थान क्रमशः रु. ६,७५,१७५।- र ७,०६,२५०।- मा खरिद गरेको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम अनुचित कार्य भएको देखिँदा निर्देशक डा. बुलन्द थापा उपर तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी यस आयोगलाई जानकारी दिन सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१४.३ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न गठित टोलीका सदस्य एवं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूका व.मे.टे. भूपराज राईले निजको जिम्मामा रहेको संस्था सूचीकरणका लागि दिइएको आवेदन फारामहरूमध्ये मेडिएसिया डाइग्नोष्टिक सेन्टर बाँसवारीले आवेदन गर्दाका बखत स्वास्थ्य सस्था सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त नगरेकै अवस्थामा आवेदन स्वीकार गरी सूचीकृत गरेपछि स्वीकृति प्राप्त पत्रको मिति सच्याई फायलमा संलग्न गरेको कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम अनुचित देखिएकोले प्रचलित कानून बमोजिम निज उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा लेखी पठाइएको ।

१४.४ बेलघारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुलीका अ.हे.व. मदन विक्रम दहाल समेतले सुत्केरी भत्ताको रकम दुरुपयोग हिनामिना गरेको भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६७६८ मा सुरक्षित मातृत्व सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अ.हे.व. मदन विक्रम दहालले पटक पटक गरी रु. १,३०,०००।- जिल्ला स्थास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीबाट पेश्की लिएको पाइयो । निजले १३९ जनाको सुत्केरी गराएको भनी कागजात मिलान गरी रु. १,५६,४००।- शोधभर्ना भुक्तानी समेत लिई पेश्की फछ्यौंट गरेकोमा छानबिन गर्दा २३ जना बढी सुत्केरी गराएको प्रतिकेस रु.१,०००।- का दरले रु.२३,०००।- हिनामिना गरेको हो भन्ने निजको लिखित साविती बयानमा समेत उल्लेख भएको छ । उक्त रकम आयोगको नगदी रसिद नं. २०८० बाट शीर्षक नं.१४३११ न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत अन्तर्गत निज दहालबाट मिति २०६९।११।२० मा असुल भैसकेको देखिँदा यसमा निज अ.हे.व. मदन विक्रम दहाललाई प्रचलित स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम आयोगको मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएको ।

१४.५ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०६७६८ मा सञ्चालन गरेको भनिएको प्राथमिक स्वास्थ्य गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनका लागि समुदाय परिचालनको नाममा गाउँघर क्लिनिक परिचालन गोष्ठी सञ्चालनका लागि फोकल पर्सन हेल्थ असिस्टेन्ट भीम प्रसाद आचार्यलाई रु. १,४०,०००।- पेश्की दिई जिल्लाका १४ गा.वि.स.मा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरू सि.अ.हे.व. मिश्रीलाल साह र शिवप्रसाद पाण्डेय, अ.हे.व. ज्ञानेन्द्र मल्ल, रामकृपाल महरा, प्रेमचन्द्र प्रसाद जयसवाल, वालकृष्ण शर्मा, कुमार के.सी., हेमबहादुर पुन, रामनरेश साह, लालबहादुर राउत, मेघनाथ पौडेल, प्रद्युमन साह, सुरेन्द्र सहनी र अ.हे.व. हरिप्रसाद ढकाल समेतले गोष्ठी सञ्चालन भएको भनी कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी बिल भर्पाइ तयार गरी असम्बन्धित व्यक्तिहरूको समेत सहीछाप गराई बिल पेश गरी रु. १,३४,३३०।- सरकारी रकम हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले उल्लेखित कर्मचारीहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी पारिश्रमिक कर बापतको बैंक दाखिला भइसकेको रु. ५६७०।- कटाई बाँकी रकम रु. १,३४,३३०।- राजस्व खाता नम्बर १४३११ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीबाट मिति २०६९।११।१७ को पत्रसाथ प्राप्त भएको भए तापनि निजहरूले आफ्नो पद अनुसारको पदीय कर्तव्य पालन गरेको नपाइएकोले निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) विपरीतको कार्य गरेको देखिएकोले निजहरू उपर तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी यस आयोगलाई जानकारी दिन सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम मिति

२०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाइएको ।

१४.६ संजिवनी केयर प्रा.लि.क्षेत्रपाटीले दिएको निवेदन उपर आवश्यक कारबाही नगरी फायल नै गायब गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राधारमणप्रसाद साह समेतलाई आयोगको मिति २०७०।३।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१४.७ नवलपरासी जिल्ला स्थित दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रमुख डा.परिमल कोइरालाले केन्द्रमा गैरहाजिर रहेकी स्टाफ नर्स संगिता गौतमको बिदा स्वीकृत अवधि बाहेकको समेत तलब खर्च लेखी आफैंले हस्ते गरी बुझी लिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान छानबिन हुँदा निज डा.परिमल कोइरालाले आयोगमा उजुरी परी अनुसन्धान अगाडि बढेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता गरी गराई बैंकमा दाखिला गरेको, छ महिनाको अवधिसम्म पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा बिना सूचना लगातार अनुपस्थित कर्मचारीको खोजी नगरी त्यस्तो कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य नगरी पदीय आचरण पूरा गरेको नदेखिँदा मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न तथा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनभन्दा बढीसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारी स्टाफ नर्स संगिता गौतमलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम सजाय गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद-७
सचेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरूप आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सचेत गराइएको विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।

१. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, सर्लाहीका संयोजक रेवतीरमण चौधरीले मोरङ सुगरमिल्स लिमिटेडसँग कृषि प्राविधिक सल्लाह लिने दिने सम्बन्धमा मिति २०६८।७।२७ देखि २०६९।७।२६ सम्म एक वर्षका लागि निश्चित पारिश्रमिक लिने गरी गरेको करारनामा कृषि अनुसन्धान परिषद विनियम विपरीत देखिएकोले पुनः यस प्रकारका सम्झौता नगर्नका निमित्त निजलाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार कृषि अनुसन्धान परिषदलाई लेखी पठाइएको ।

१.२ मत्स्यविकास निर्देशनालय बालाजु अन्तर्गत मत्स्य प्रयोगशालाको परिसरभित्र रहेको जग्गा र दाना उत्पादन गर्ने मेसिन प्रचलित आर्थिक नियमको परिधिभित्र रही साझेदारीमा काम गर्न दिने भन्ने निर्णय विपरीत निर्देशक राजेन्द्र कुमार के.सी.ले प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको पालना र सरकारलाई कुनै आय नहुने गरी हिमालयन रेन्वोट्राउट प्रा.लि. लाई उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही स्वरूप सचेत गराउन मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत

२.१ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव शेरबहादुर ढुंगानाले विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने डरधाक देखाई लाखौं रकम उठाएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।६।१९ को निर्णयानुसार आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखी पठाई निज उपसचिव शेरबहादुर ढुंगानालाई सचेत गराइएको ।

२.२ हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्र.ना.उ. पदमा कार्यरत इन्द्रबहादुर डाँगी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत रहँदा नियम विपरीत दुई ग्रेड थप गरी दिएकोमा आयोगबाट कारबाही सुरु भएपछि सो रकम फिर्ता गरेको देखिएकोले मिति २०७०।१।२३ को निर्णयानुसार सो को व्याज समेत असुल उपर गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्दमा निर्देशन दिई निज इन्द्रबहादुर डाँगीलाई सचेत गराइएको ।

३. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ घूस रिसवत लेनदेन सम्बन्धमा मिति २०७०।१।३० गते नापी कार्यालय, डिल्ली बजारको निरीक्षण एवं निर्देशनका लागि आयोगबाटै खटिगएको टोलीले सो कार्यालयको काम कारबाहीका सम्बन्धमा जानकारी लिई सेवाग्राहीका गुनासा यथोचित सम्बोधन गर्ने तथा छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिई गएको केही समय पश्चात नै सर्भेक्षक श्यामबहादुर सिलवालले निवेदक आशाकाजी महर्जनबाट घूस लिएको पाइएकोले कार्यालय प्रमुखको हैसियतले आफ्ना कर्मचारीलाई अनुशासित राख्न नसकेको, सेवाग्राहीहरूलाई पर्न गएको

पिरमर्का तथा गुनासाहरू सुन्ने सुनाउने भरपर्दो व्यवस्था नगरेको कारण घूस लेनदेन कार्य मौलाएको पाइएकोले अबउप्रान्त यस प्रकारका गलत काम कारबाही पुनः दोहोरिन नदिनका लागि क्रियाशील रहने र कोही कसैलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समस्या परेमा वा नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको काम कारबाही नभएमा वा नगरेमा, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारीहरूबाट ढिलासुस्ती हैरानी वा झन्झट दिएमा तत्काल कार्यालय प्रमुखसँग आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्ने व्यवस्था सबै सेवाग्राहीले देख्न र पढ्न सक्ने गरी मिलाउन नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख विजयकुमार महतोलाई मिति २०७०।२।२ को निर्णयले सचेत गराइएको ।

३.२ जिल्ला कञ्चनपुर, बेलडाडी ३ स्थित रामपति रानाको कि.नं. ७९१ को क्षेत्रफल ०२३७० वर्ग मिटर र ऐ. को कि.नं. ७९२ को क्षेत्रफल ०१६९३.१५ वर्ग मिटर जग्गा साविक क्षेत्रफलसँग घट्न गएकाले चेकजाँच गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन मालपोत कार्यालय कन्चनपुरमा मिति २०६६।१२।१५ मा दर्ता भई उक्त जग्गा नापी कार्यालय कञ्चनपुरको मिति २०६१।४।२८ को पत्रका आधारमा कित्ताकाट भएकोले क्षेत्रफल संशोधन गर्न नसकिने भनी सुरु अवस्थामा नै निवेदकको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था देखिँदा जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६० को दफा १.२.१४.५ मा "यदि उक्त कित्ता जग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा कित्ताकाट भै कायम हुन आएको रहेछ भने सो कित्ताको ट्रायल चेक गरी क्षेत्रफल घटाउने बढाउने कार्य गर्न हुँदैन" भन्ने उल्लेख भएको र अनुसन्धानको क्रममा उजुरवालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरमा दिएको निवेदन रिसको आवेशमा दिएको भनी सनाखत समेत गरी दिएको पाइयो । कार्यालय बाहिर उभिएर रहेका नायव सुब्बा ताराप्रसाद जोशीबाट बरामद भएको भनिएको कार्यालय समयभित्रको बरामदी मुचुल्कामा कार्यालयका कर्मचारी एवं अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरू रोहबरमा बसेको नदेखिएको, निजबाट बरामद गरिएको भनिएका नोटहरू को कसको जिम्मामा निजलाई दिने गरी दिएको भन्ने कुरा नखुलेको समेतको स्थिति हुँदा आरोप प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन । तर नायव सुब्बा ताराप्रसाद जोशीले सेवाग्राहीको काम समयमा नै सम्पन्न भएको जानकारी दिएको नदेखिँदा निजलाई मिति २०७०।२।७ को निर्णयले सचेत गराउन मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुरलाई लेखी पठाइएको ।

३.३ नापी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख नापी अधिकृत चन्द्रमणी शर्मा तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई नक्कल कागजातहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि, २०६० को पालना नगरी नगराई, काम कारबाही भए गरेको देखिएको, कर्मचारीबाट भएका अनियमित कामहरूको रेखदेख नियन्त्रण गरेको नपाइएको समेतबाट निजको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार नापी विभागलाई लेखी पठाइएको ।

३.४ झौखेल गाउँ विकास समिति, भक्तपुरका सचिव रमेश गेलालले विभिन्न अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२१ को निर्णयले गा.वि.स. सचिवलाई सचेत गराउन हाल कार्यरत निकाय भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४. महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय

४.१ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साका तथ्यांक अधिकृत उमाशंकर यादवले गत आ.व.२०६६।६७ मा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनियमितता गर्नाका साथै सोही

कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत योगेन्द्र दासले परिवार नियोजन घुम्ती शिविर कार्यक्रम अनियमित तरिकाले सञ्चालन गरेको एवं पोसाक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन लेखा प्रमुख अर्जुन विक्रम हमाललाई मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

५. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।९।२७ र मिति २०६७।४।३ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रामेछाप जिल्लाको गुम्देल गा.वि.स. समेत गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र समावेश गरेको, सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न बीस वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सुम्पिसकेको देखिँदा उक्त क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालय रामेछापको क्षेत्राधिकार समाप्त भएको देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको अवस्थामा जिल्ला वन अधिकृत शिव सापकोटाले कार्यालयको अधिकार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा काटिएका रूखहरूको निकासी अनुमति दिएको भए पनि काठ निकासी हुनुअगावै अनुमतिपत्र खिची रद्द गरेको देखिँदा निजलाई मिति २०७०।२।७ को निर्णयानुसार सचेत गराइएको ।

६. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको मिति २०६८।१२।०८ को पत्रसाथ खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय बाजुराका प्रमुख अमरबहादुर चन्दले आ.व. २०६७।०६८ मा बाजुराको मार्तडीदेखि रुगिन गा.वि.स.को कवाडी भन्ने स्थानसम्म खाद्यान्न ढुवानी गराउँदा ठेकेदारलाई विभिन्न बहाना बनाई भुक्तानी रोकी रु. ५०,०००।– कमिसन माग गरेकोले समयमै भुक्तानी नपाउने देखी रु. ५०,०००।– निज अमरबहादुर चन्दलाई दिएकोले कारबाही गरिपाउँ भनी ठेकेदार चन्द्रबहादुर शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा दिएको निवेदन कारबाही हुन भनी यस आयोगसमक्ष प्राप्त निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय बाजुराका वरिष्ठ सहायक कृष्णदत्त अवस्थीको हकमा हेर्दा निजलाई आयोगमा बयान गराउँदा लामो अन्तरालपछिको अवस्था भए पनि आयोगलाई स्पष्ट रूपमा सहयोग गरी बयान गर्नुपर्नेमा गोलमटोल बयान गरी पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको अवस्था नदेखिँदा निजलाई आफ्नो पदीय दायित्व जिम्मेवार भई निर्वाह गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयले सचेत गराइएको ।

७. वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

७.१. वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले गैरकानूनी ढंगले आर्थिक हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले निजलाई सचेत गराउन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ काठमाडौं जिल्ला, धापासी गा.वि.स.का सचिवले भवन निर्माणको स्वीकृति दिंदा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वरुण डेभलपरस प्रा.लि. धापासीको अपार्टमेण्ट भवन निर्माणको विषयमा भवन डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले स्वीकृति दिएकोमा पछि सो भवनको तला थप सम्बन्धमा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव ऋषिराम लामिछानेले तला थप गर्ने गरी नक्सा संशोधन स्वीकृति दिएको कार्य गा.वि.स. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्रको

नदेखिएको हुँदा निजलाई सचेत गराउने भनी मिति २०६९।८।१० को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.२ काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा घूस खाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा दिन र पदीय मर्यादामा रही सेवाग्राहीलाई बढीभन्दा बढी सेवा पुऱ्याउने र सन्तुष्टि दिलाउनेतर्फ विभागीय प्रमुख देवेन्द्र डंगोल, महाशाखा प्रमुख उत्तमकुमार रेग्मी, र नारायण बाबु भट्टराई, इन्जिनियर रामहरि फुयाल, वरिष्ठ इन्जिनियर कमलबाबु श्रेष्ठ र सुरज शाक्य, इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठ र वीरबहादुर खड्का, कम्प्युटर अपरेटर शर्मिला बज्राचार्य, अमिन उत्तम कुमार भट्टराई समेत दश जना कर्मचारीलाई मिति २०६९।९।११ को निर्णयले सचेत गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

८.३ रूपन्देही जिल्लाको करोता गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव मुस्लिम खाँ समेतले मालपोत रसिद काट्दा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मालपोत रसिद काट्ने काम करोता गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक मोलहु प्रसाद यादवले गरेको र निजले मिति २०६५।६।१९ देखि मिति २०६६।१।१० को अवधिमा सातजना जग्गाधनीहरूसँग मालपोत असुल गर्दा जम्मा रु.७,५८२।६३ बढी लिई कार्यालयमा दाखिला गरेको नदेखिएकोमा निजले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी भविष्यमा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता सहित अनियमित रूपमा लिएको पुष्टि हुन आएको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरी सो को सक्कलै भौचर समेत पेश गरेको देखिन आएबाट निजको पद, जिम्मेवारी तथा फरक परेको रकम समेतका आधारमा सुध्रने अवसर स्वरूप मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार सचेत गराइएको ।

८.४ विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (DRILP) अन्तर्गत लमजुङ जिल्लामा सञ्चालित साल्मे भञ्ज्याङ घाम्राङ सडक निर्माण कार्य गर्ने क्रममा लागत अनुमानमा अनियमित रूपमा संशोधन गरी योजनाको व्ययभार गैरकानूनी रूपमा बढाएको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्दा काम भए गरेकै देखिएको, जिल्ला कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाताबाट समयमै मूल्यांकन गरी सम्झौता रकम बराबरको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि तत्काल गाउँस्तरीय सार्वजनिक निर्माण समितिलाई कार्य रोक्ने आदेश दिनुपर्नेमा सो नगरी मौखिक आदेशकै भरमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी गाउँस्तरीय सार्वजनिक निर्माण समिति मार्फत स्थानीय श्रमिक समूहलाई लागत अनुमानभन्दा फरक र थप काम लगाउँदा सम्झौता रकमभन्दा बढी काम हुन गएको, तर स्थानीय श्रमिक समूहबाट सम्झौता रकमभन्दा बढी भएको कामको भुक्तानी माग भएकोमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, लमजुङबाट सम्झौता रकमभित्रै भुक्तानी दिएको अवस्था एवं स्थानीय श्रमिक समूहबाट थप कामको रकम दावीको विषयमा सम्बन्धित निकायले नै निर्क्यौल गरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखियो । तर जिल्ला कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाताबाट समयमै प्रभावकारी समन्वय नगरी काम गरे गराएकोले यस्तो अवस्था सृजना भएको हुँदा आइन्दा यस्ता कार्य चनाखो भई समयमै सतर्क रही गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्ला कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदातालाई सचेत गराउन मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागलाई लेखी पठाइएको ।

८.५ अर्जुन थापा समेतले वाँके जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई खटाइएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति ०६९।११।१८ को निर्णयले सम्बन्धित कर्मचारी सुरेश

श्रेष्ठलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सचेत गराउने गरी लेखी पठाइएको ।

८.६ सितापाइला गाउँ विकास समिति, काठमाडौंका सचिव एकनारायण अर्यालले घूस खाई सिफारिस गर्ने गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा गाउँ विकास समितिका सचिवलाई सचेत गराउन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णय बमोजिम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.७ रौतहट जिल्लाको भेडियाही गा.वि.स का तत्कालीन सचिव उमाशंकर यादवले आ.व २०६६।६७ को विकास निर्माणको रकम झूठा एवं फरेव गलत लागत अनुमान तयार गरी गा.वि.स अन्तर्गत कुनै काम नगरी बैंकबाट रकम झिकी आफ्नो र अरूको नाममा झिकी आफू र आफू गुटमेलका व्यक्तिको नाम राखी पेश्की लिएको तथा प्राविधिक कार्यालयको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार रु.५,२१,०६२।४० को माध्यमिक विद्यालय भेडियाहीदेखि भगतलालको खरियानसम्म निज सचिवले आफैं अमानतमा निर्माण गर्न पेश्की लिई काम नगरेको, गा.वि.स को सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरको हुँदा कारबाही गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराका निवेदनहरू अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन गा.वि.स सचिव उमाशंकर यादवले आ.व. २०६६।६७ मा भेडियाही गा.वि.स स्थित भेडियाही मा.वि.देखि भगतलालको खलियानसम्म अमानतमा सडक ग्राभेल गर्ने भनी रकम झिकी समयमा फरफारक नगरी अनुसन्धानको क्रममा निज उमाशंकर यादव र प्राविधिक संजय पाण्डेबाट मिति २०६९।२।२४ मा रु.५,२१,०६२।६३ र मिति २०६९।६।१२ मा रु. १,०९,४२५।७० निजहरूबाट दाखिला भइसकेको देखिन्छ । उजुरीमा उल्लेखित अन्य रकमहरू हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा किटानी साथ यो योजनाको यो यस्तो प्रकृतिसँग यति रकम हिनामिना भएको भन्ने किटानी नभई गोश्वारा उजुरी देखिएको हुँदा निजहरूबाट सरकारी रकम हानी नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि निजहरूले योजनाका लागि झिकेको रकम समयमा नै फरफारक गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा इन्जिनियर संजय पाण्डे र तत्कालीन गा.वि.स सचिव उमाशंकर यादवलाई विभागीय कारबाही स्वरूप सचेत गराउन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

८.८ काठमाडौं महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत विकास चित्रकारले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७०।१।५ को निर्णय अनुसार निज लेखा अधिकृतलाई सचेत गराउन लेखी पठाइएको ।

८.९ धनकुटा डाँडागाउँ बस्ने थर्कराज थापाले सिर्जना नेपाल आफ्नो श्रीमती हुन्, निज तीन वर्षदेखि मबाट अलग बस्ने गरेकी र हाम्रो जायजन्म समेत नभएको हुँदा सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भनी वीरगंज उप महानगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेद निवेदन दर्ता गर्न ल्याउँदा श्रीमान् श्रीमतीको नाता खुल्ने निस्सा, प्रमाण, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा छोरा छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग गरी श्रीमान् श्रीमतीको नाता खुल्ने निस्सा वा प्रमाण तथा सम्बन्धित महिलालाई रीतपूर्वक म्याद बुझाएपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता तथा सिफारिस गर्नुपर्नेमा वीरगंज उपमहानगरपालिका कर्मचारीहरूले सो नगरी हचुवाको भरमा अविवाहित महिलाको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गरी रायसाथ सिफारिस जिल्ला अदालतमा पठाइएकाले उक्त कार्यमा संलग्न सुरु मुद्दा उठान गर्ने कानून शाखामा कार्यरत नायव सब्बा दिपक सुवेदी र खरिदार राजेश्वरप्रसाद गुप्ता, झूठा मुचुल्का तयार गर्ने वडा सचिवहरू राजकुमार गुप्ता र विजयकुमार साहको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड

(ख) र (छ) विपरीत अनुचित कार्य भएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाइएकोले तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत विजयकुमार डंगोल र प्रकाशमान सिंह अमात्यले मुद्दा सिफारिस गर्नुअघि आवश्यक प्रमाण हेरी मात्र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता तथा सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा निजहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम सचेत गराउन मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

९. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

९.१ सिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र दिँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरेपछि उक्त प्रा.लि.ले प्रशिक्षण सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको नपाइएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउन मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ तह ६ र ७ को बढुवा प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गोरखापत्र संस्थानको विभागीय प्रशासन प्रमुख अर्चना खनाल, सोही संस्थानको विभागीय प्रशासन प्रमुख बालकुमारी शर्मा, कर्मचारी प्रशासन प्रमुख तथा पदपूर्ति समितिका सचिव अर्जुन बस्नेत, विदन थापा, गंगाबहादुर पन्थी, मोहम्मद जैनुल हक, पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष विजय चालिसे, पदपूर्ति समितिका पदेन सदस्य महाप्रबन्धक शम्भुकुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष पदपूर्ति समितिका हरि गोविन्द लुइटेल र निमित्त महाप्रबन्धक, पदेन सदस्य पदपूर्ति समितिका कपिल घिमिरे समेतलाई मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार सचेत गराउन गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२ गोरखापत्र संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ को विनियम ६४ (१) को प्रयोजनको लागि अनुसूची १३ बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने निर्देशिकामा सो को प्रक्रिया उल्लेख भए विपरीत तह ६ का कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०६५।६६, २०६६।६७ र २०६७।६८ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम निर्धारित समयमा नै पेश गरेको भए तापनि सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिबाट तीनै आर्थिक वर्षको एकै पटक मूल्यांकन गरेको, तर तोकिएको समयमा मूल्यांकन नभएको कारणबाट बढुवा प्रक्रियामा समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई अन्याय पर्न जाने देखिँदा अब आइन्दा प्रत्येक वर्ष विनियमावलीले तोकेको अवधिमा सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी सिलबन्दी गरी राख्ने र बढुवाको विज्ञापन भएपछि अङ्क जोड्ने प्रयोजनका लागि मात्र खोली बढुवा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई निर्देशन दिई उल्लेखित आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नु गराउनुपर्ने दायित्व भएका प्रशासन प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार देखिँदा तत्काल सो जिम्मेवारीमा पदासीन अर्चना खनाल र प्रशासन विभाग प्रमुख बालकुमारी शर्मा, अर्जुन बस्नेत, जीवन थापा, गंगाबहादुर पन्थी र पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव मोहम्मद जैनुल हक तथा पदपूर्ति समिति एवं कार्यकारी अध्यक्ष विजय चालिसे, तत्कालीन महाप्रवन्धक शम्भुकुमार श्रेष्ठ,

कार्यकारी अध्यक्ष हरिगोविन्द लुइटेल, निमित्त महाप्रबन्धक कपिलदेव घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (घ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार सचेत गराउन लेखी पठाइएको ।

१०.३ रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपालको विज्ञापन नं. ३।२०६८।६९ बाट प्रशासन सेवा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तह ७ का लागि लिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको नियम १० (३) अनुसार पदपूर्ति समितिले आफ्नो बैठकमा पदसँग सम्बन्धित विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने देखिए पनि उक्त विज्ञापनको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको अन्तरवार्ता लिन रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा नै कार्यरत गौतम तिमिलालाई विज्ञको रूपमा राखिएको र निजले समेत अन्तरवार्तामा उपस्थित भई अंक प्रदान गरेको भए पनि निज तिमिलालाई विज्ञको रूपमा आमन्त्रण गर्न भनी पदपूर्ति समितिले कुनै निर्णय गरेको अवस्था प्राप्त कागजातबाट देखिँदैन । अतः रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको विज्ञापन नं ३।०६८।०६९ बाट प्रशासन सेवा, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत, तह ७ का लागि लिएको परीक्षामा उपरोक्त अनुसारको अनियमित कार्य गरेको देखिँदा उक्त विज्ञापनको परीक्षा एवं नतिजा रद्द गरी आयोगलाई जानकारी गराउन रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिलाई पत्र लेख्ने । साथै लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता लिन रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा कार्यरत गौतम तिमिलालाई पदपूर्ति समितिको निर्णय बिना नै विज्ञको रूपमा सहभागी गराएको कार्यले आधिकारिकता नपाउने एवं आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्नेबारे कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने उम्मेदवारलाई (प्रथम श्रेणी -३, द्वितीय श्रेणी -२, तृतीय श्रेणी -१) अंक नै प्रदान गरेको देखिँदा रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको मिति २०६९।६।४ को पदपूर्ति समितिको बैठकमा उपस्थित भएका पदाधिकारीहरूलाई मिति २०६९।७।२६ को निर्णयानुसार सचेत गराउन सञ्चालक समिति, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपाललाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ गोरखापत्र संस्थानले लिएको विज्ञापन नं.१।२०६८।६९ अनुसार तह आठ प्रबन्धक, प्रशासन सेवा, बजार समूह आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा ताराबहादुर बस्यालले १०५ र ओमप्रकाश भुसालले ८४ अंक प्राप्त गरेकोले दुई उम्मेदवार बीच लिखित परीक्षाको अंक २१ अंकले फरक देखिन्छ । निजहरूको अन्तर्वार्ता समितिका पाँच जना अन्तर्वार्ताकारले ताराबहादुर बस्याललाई २४१.५ प्रदान गरी औसतमा ४८.३ र ओमप्रकाश भुसाललाई ३४६.५ प्रदान गरी औसतमा ६९.३ अंक प्रदान गरेको देखिन्छ । अन्तर्वार्ता बोर्डका एक जना सदस्यले १०० पूर्णाङ्कमा ८३ प्रदान गरेको हुँदा नियमानुसार ७० प्रतिशत अंक कायम गर्दा ३३३.५ ले औसतमा ६७.७ मात्र हुने र अन्तर्वार्ताकर्ता मध्ये सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि गुरुप्रसाद सुवेदीले निजलाई प्रदान गरेको अंक कुल अंक ६२.५ लेखिसकेपछि ६२ को अगाडिको अंक २ लाई ५ बनाई अक्षरको "बै" लाई "पैँ" बनाई कुल अंक ६५.५ बनाएको देखिएकाले सो समेतलाई घटाई कुल जम्मा गर्दा लिखित र अन्तर्वार्ता दुवैको कुल योग १५०.७ हुने देखिन आयो । यसरी लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको अंक समेतको कुल योग निकाल्दा योग्यताक्रम नं. १ मा १५३.३ अंक प्राप्त गरी ताराबहादुर बस्याल र दोस्रो नं.मा १५०.७ अंक प्राप्त गरी ओमप्रकाश भुसाल पर्ने देखिएकोले यसै बमोजिम योग्यताक्रम एवं सिफारिस सूचना प्रकाशित गरी नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न अख्तियार

दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क.बमोजिम गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी पठाइएकोले गोरखापत्र संस्थानको पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रामकिशोर सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम अग्रहरी, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपसचिव गुरुप्रसाद सुवेदी र उपसचिव राजेश गौतम, कर्मचारी प्रतिनिधि सोमबहादुर घले, आमन्त्रित विज्ञ सदस्य कुमार विवेकानन्द मिश्र, आमन्त्रित सदस्य सेवा विज्ञ तथा नायब महाप्रबन्धक विनोदप्रसाद अर्याल तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक कपिलदेव घिमिरे र कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रबन्धक मोहम्मद जैनुल हकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (घ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा यसमा तत्कालीन अध्यक्ष पदपूर्ति समिति-सीताराम अग्रहरी, कपिलदेव घिमिरे र मोहमद जैनुल हकलाई गोरखापत्रको सूचना नं.११४।२०६८।६९ र वि.नं.३।२०६८।६९ अनुसारका पदहरूको बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियामा त्रुटि गरेको सन्दर्भमा आयोगको मिति २०६९।६।१६ निर्णय संख्या १२१ र मिति २०६९।५७ निर्णय संख्या ३२ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क.बमोजिम सचेत गराउन लेखी पठाई सकिएकोले यी बाहेक उपसचिव गुरुप्रसाद सुवेदी, उपसचिव राजेश गौतम, सोमबहादुर घले, कुमार विवेकानन्द मिश्र र विनोदप्रसाद अर्याल समेत पाँच जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम सचेत गराउन मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

११. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ नेपाल नर्सिङ परिषद्को मिति २०६७।२।९ को बैठकले International Center for Academics College of Distance Education and Online Studies, IGNOU/ICA, Kathmandu लाई Post Basic Bachelor of Science in Nursing (PBN) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरी IGNOU/ICA, काठमाडौंलाई सो निर्णयको अवगत गराएकोमा ICA ले परिषद्लाई अनुमति दिने निकायको रूपमा नलिई परिषद्को मिति २०६७।९।२१ को निर्णयबाट दिइएको परामर्शलाई आधार बनाई मिति २०६९।३।४ मा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोधसम्म गरेको, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम परिषद्ले परामर्श मात्र दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै परिषद्को मिति २०६७।२।९ को बैठकले PBN कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय उक्त ऐनको उक्त प्रावधानको प्रतिकूल देखिन्छ । तसर्थ, मिति २०६७।२।९ को निर्णयमा संलग्न परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णादेवी प्रजापति र रजिष्ट्रार जानकी के.सी.लाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.२ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०६७।६८ को लागि खरिद गरिने विभिन्न सामानका बोलपत्रहरू मूल्यांकनका लागि गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले प्याकेज नं. १(C) मेडिकल, सर्जिकल गुड्सका लागि न्यूनतम अंक कबोल गरेको एटलस ट्रेडिङ कन्सर्नको बोलपत्रमा चार ठाउँमा टिपेक्स लगाइएको भए पनि स्वीकृतका लागि सिफारिस गरेको तर प्याकेज नं. १४ विद्युत तथा प्लम्बिङसम्बन्धी सामानको न्यूनतम अंक रु.७,७२,३७६।- कबोल गरेको अरोमा इन्टरप्राइजेजको बोलपत्रमा दुई ठाउँमा टिपेक्स लगाइएको कारण देखाई अस्वीकृत गरी दोस्रो न्यूनतम अंक रु. १६,८२,०९२।७० कबोल गरेको क्लासिक ट्रेडर्स एण्ड कन्सर्नको बोलपत्र स्वीकृतका लागि सिफारिस गरेको कारणबाट रु.९,०९,७१६।७० हानी नोक्सानी पुग्न गएको देखिएकोमा उक्त अस्पतालका निर्देशक एवं बोलपत्र मूल्यांकन समितिका

अध्यक्ष डा. बुलन्द थापा सहित सो समितिका सदस्यहरूले गल्ती स्वीकार गर्दै पहिलो र दोस्रो बीच फरक पर्न गएको रु. ९,०९,७१६।७० मिति २०६९।८।२१ मा उक्त अस्पतालको बैंक खातामा जम्मा गरेको भौचरसहित यस आयोगमा निवेदन दिएको पाइयो । निजहरूले गल्ती स्वीकार गरी रकम समेत जम्मा गरिसकेको अवस्था विद्यमान हुँदा उक्त समितिका अध्यक्ष एवं टेण्डर स्वीकृतकर्ता सो अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापालाई विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाइएकोले थप सजाय प्रस्ताव गरिरहनु नपर्ने हुँदा समितिका अन्य सदस्यहरू तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था शाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद गौतम र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखजंगध्वज के.सी., कानूनी सल्लाहकार पूर्णिमा रिमाल गुरागाईं र निमित्त नर्सिङ निर्देशक सुधा वैद्यलाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई लेखी पठाइएको ।

११.३ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सप्तरीका डा. शिवशंकर यादवले कामै नगरी झूठा बिल बनाई रकम खाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा उजुरी झूठा देखिएको तथा उजुरवाला शंकरप्रसाद गुप्ताले आवेशमा आएर झूठा उजुरी दिएको भनेको हुँदा निज शंकरप्रसाद गुप्तालाई मिति २०७०।२।२७ को निर्णयले सचेत गराएको ।

११.४ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तथ्यांक अधिकृत उमाशंकर यादवले आ.व.२०६६।६७ मा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनियमितता गर्नाका साथै सोही कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत योगेन्द्र दासले परिवार नियोजन घुम्ती शिविर कार्यक्रम अनियमित तरिकाले सञ्चालन गरेको एवं पोसाक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अरुणकुमार महतोलाई आयोगको मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१२. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ श्री प्राथमिक विद्यालय मिठुआवा डुमरिया सर्लाहीमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षक छनौट समितिका अध्यक्ष विमल किशोर सिह, सदस्य एवं स्रोत व्यक्ति अनिल प्रसाद सिंह र प्र.अ. महेश सिंह समेतले अध्यापन अनुमतिपत्र पछि पेश गर्ने गरी दरखास्त लिई अध्यापन अनुमतिपत्र बेगर नै नियुक्ति गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिएको हुँदा स्रोत व्यक्ति र प्र.अ लाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाई सकिएकोले सो समयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा रहेका विमल किशोर सिंहलाई मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार सचेत गराउन शिक्षा विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१२.२ शैक्षिक तालिम केन्द्र सुर्खेतका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले केन्द्रको हाताभित्र रहेको ४७ घन फिट सिसौ काठको प्रचलित दर रेट अनुसारको रोयल्टी रकम निजले आयोगमा दाखिला गरिसकेको देखिए तापनि कटान गरिएका सिसौ रुखहरू घरायसी काममा प्रयोग गरी राजस्व रकमको हिनामिना गरेको, जिल्ला वन कार्यालयको सहमति बिना नै रुख कटान गरी कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि पालना नगरी निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा निज विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई अब आइन्दा यस्ता किसिमका कार्यहरू नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार सचेत गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१२.३ शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना नक्सालका उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद भण्डारीले परियोजनाको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जको क्षेत्रीय निर्देशक पदमा कार्यरत रहँदा सहायक (पञ्चम स्तर, पियन सरह) बद्रीनाथ अधिकारीलाई मिति २०५३।१०।१५ देखि तीन महिनाका लागि दैलेख जिल्ला कार्यालयको वितरक (खरिदार सरह) पदमा अस्थायी नियुक्ति दिएको सम्बन्धमा माग गरेको लिखित स्पष्टीकरणमा "तत्कालीन कामको प्रकृति अनुसार कार्यालयको काममा बाधा नपुगोस् भनी असल नियतले बद्रीनाथ अधिकारीलाई खरिदारको काम गर्न खटाएको" उल्लेख गरेको देखिए पनि निजबाट तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान ऐन, नियमको पालना गरेको मान्न सक्ने स्थिति नदेखिँदा निज विष्णुप्रसाद भण्डारीलाई आइन्दा त्यस्तो कार्य नदोहोऱ्याउनु भनी आयोगको मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार सचेत गराइएको ।

१२.४ आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय स्थापना गर्ने, उत्प्रेरणा एवं सम्मानका श्रोतको रूपमा रहेका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य-सचिव एवं विद्यालयका प्रिन्सिपल सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ समेतको उपस्थितिमा मिति २०५३।७।१ मा भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयमा यो विद्या मन्दिर विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य शिक्षाप्रेमी समेतका जनताको सहयोगमा जग्गाजमिन खरिद भएका र भवनहरू बनेका हुनाले यो विद्या मन्दिरको चल अचल सम्पत्ति जनताद्वारा प्राप्त विद्यालयको सम्पत्ति हो । यसमा सरकारको वा कुनै व्यक्ति विशेषको हक अधिकार छैन भनी प्रष्ट गरिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिएको र संस्था वा व्यक्ति विशेषले अनुदान, दान, दातव्य दिएर चलाएको विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मिति २०५९।५।३१ मा निर्णय भई परिपत्रसमेत गरेको देखिन आएको, साथै हालको निजी गुठी दर्ताको विधानमा उल्लेख भए अनुसार सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको निजी लगानी एवं स्वामित्वमा विद्यालयको चल अचल भौतिक सम्पत्ति एवं संरचनामा रहे भएको भन्ने आधार प्रमाणसमेतको अभावमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक सुशील पाण्डेयले मिति २०६३।१०।१० को निर्णयानुसार आदर्श विद्या मन्दिरलाई शैक्षिक निजी गुठीमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको कार्य प्रचलित नेपाल कानून विपरीत भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम उक्त निर्णय बदर गरी दुष्परिणाम सच्याई उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चललाई लेखी पठाइएकोले उक्त गलत निर्णय गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने गरी यथार्थ प्रतिवेदन दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक हरिहर धिताल र निजी गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णयकर्ता तत्कालीन निर्देशक सुशील पाण्डेयलाई मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१२.५ सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स. ६ स्थित श्री कोपिला प्रस्तावित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मिति २०६६।९।२४ मा नेपाली विषयको माध्यमिक शिक्षकको विज्ञापन गरेकोमा शिक्षा ऐन तथा नियम विपरीत ५२ वर्ष उमेर भएका डम्मरबहादुर देवकोटालाई नियुक्त गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट समेत भएको छानबिन र आयोगसमक्ष गरेको बयानमा निजको जन्म मिति २०१६।१।२९ लेखाएकाले निजलाई नियुक्ति दिने निर्णय गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमबहादुर रावल, सदस्यहरू बमबहादुर जिसी, श्रीमती यशोधा खड्का, दुर्गाबहादुर पौडेल र सुरेन्द्रबहादुर बि.सी.लाई मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार सचेत गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतमा लेखी पठाइएको ।

१२.६ उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका २ स्थित श्री त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीबाट आर्थिक हिनामिना भएको सन्दर्भमा विद्यालयमा लेखासम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको, आय व्यय देखिने म.ले.प. फारमहरू प्रयोग नगरी सादा रजिष्टरमा आय व्यय राखेको, विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पालना नगरेको, आ.व. २०६६।६७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बलदेव चौधरीका नाममा धरौटी, निर्माण र इटा पेश्की भनी रु. ३२ लाख पेश्की रहेको, विद्यालयले विद्यालय हाताभित्र सञ्चालित बरुवा क्याम्पसलाई विभिन्न मितिमा सापटी दिएको रकम रु. ११,०९,३२०।- हालसम्म फिर्ता नभएको, विद्यालय भवन क्याम्पसलाई भाडामा लिँदा तोकिएको रकम रु.५,०००।- प्रतिमहिना प्रचलित भाडादर भन्दा निकै कम रहेको र सो रकमसमेत विद्यालयमा प्राप्त नभएको, विद्यालयले आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पूर्णरूपमा पालना गर्नु गराउनु भन्ने आयोगको पूर्व निर्देशन पालना नगरेकोले आयोगको मिति २०६८।२।१६ मार्फत भएको निर्देशन पालना नगर्ने प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झा र ठूलो रकम पेश्की लिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीलाई मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार सचेत गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, उदयपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१२.७ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानका उपप्राध्यापक चन्द्रकुमार लिम्बु, शिक्षण सहायकद्वय जीवनकुमार राई र निश्चल सुवेदीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६९ र ७१ मा उल्लेखित व्यवस्थाको विपरीत शैक्षिक संस्थासमेत खोली सोमा पूर्णकालीन पदाधिकारीको रूपमा कार्य गरी अनियमितता समेत गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगको निर्देशन अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाबाट गरिएको छानबिन एवं आयोगमा भएको निजहरूको बयानबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका उपप्राध्यापक चन्द्रकुमार लिम्बु र आंशिक शिक्षकमा नियुक्ति पाई हाल करारमा शिक्षण सहायकको रूपमा अध्यापनरत जीवनकुमार राई र निश्चल सुवेदीसमेतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्व स्वीकृति वा अनुमति नलिई सोही स्थानका अन्य शैक्षिक निकायमा अध्यापन गराएको, तर चालू आ.व.२०६९।७० का लागि भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन समितिको कार्यालयबाट आंशिक रूपमा काम गर्न अनुमति लिएको अवस्था देखियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ९ आचरण शीर्षक अन्तर्गत नियम ६९ मा "त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक एवं कर्मचारीले विश्वविद्यालयसम्बन्धी काम बाहेक अन्यत्र रोजगारी गर्न तथा एकैसाथ पूरा वा आंशिक समयमा समेत नियुक्ति लिई वा नलिई काम गर्नु हुँदैन" भन्ने र नियम ७१ मा "परामर्श वा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्ने तर अनुसन्धान परामर्श, प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिको सेवा वा काम गर्न भने सो नियमावलीले बाधा पुऱ्याएको नमानिने" समेत व्यवस्था भएको अवस्थामा आरोपित चन्द्रबहादुर लिम्बु, निश्चल सुवेदी र जीवनकुमार राईले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा तोकिएको शैक्षिक क्यालेन्डर बाहेकको समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नै सम्बन्धन रहेका शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराएको अवस्था र तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नभएको कारण समेतले समयमा अनुमति लिन नसकेको र हाल आंशिक रूपमा काम गर्न अनुमति प्राप्त गरिसकेको अवस्थासमेत देखिँदा आरोपित व्यक्तिहरूको नियमको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्नेसम्मको बदनियत नदेखिएको अवस्था हुँदा र प्राज्ञिक काम

गर्न नियमावलीले बाधा पुऱ्याएको नमानिने व्यवस्थासमेतको आधारमा भविष्यमा अख्तियारवाला व्यक्ति वा निकायको स्वीकृति नलिई अन्यत्र काम नगर्न आरोपित व्यक्तिहरूलाई मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार सचेत गराएको ।

१२.८ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरबाट नक्कली अध्यापन अनुमतिका आधारमा हिमादेवी निरौलालाई नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाचँथरमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र जिम्मा लिएकी तत्कालीन लेखाजोखा शाखामा कार्यरत उर्मिला भट्टराईले आफ्नो जिम्मामा रहेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र कार्यालयको आदेश बिना अन्य कर्मचारी प्राविधिक सहायक छवि खड्कालाई दिएको भनी निज उर्मिला भट्टराईले बताई आएको भए तापनि निज खड्काले शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र प्रयोजनका लागि कार्यालयको साँचो लिएको नभई कार्यालय प्रयोजनका लागि लिएको, उक्त शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (नं.२३५००८ प्राथमिक विद्यालय स्तरको) परीक्षा नै नदिएकी हिमादेवी निरौलासँग पुगेको देखिँदा निज उर्मिला भट्टराईलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।३१ को निर्णयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाचँथरलाई लेखी पठाइएको ।

१२.९ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुली जिल्ला स्थित जनजाति प्रा.वि. महादेवस्थान र जनजागृति प्रा.वि. मथौलीको शौचालय निर्माण कार्यका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट छुटचाइएको रु. दुई दुई लाखको प्रथम किस्ता रकम निकासा गर्नका लागि लागत अनुमान समेतका कार्य गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीका ओभरसियर ललनकुमार सिंहले प्रति विद्यालय रु. १०,०००।- रकम सो विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकसँग माग गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा परेको उजुरी निवेदनमा सो कार्यालयबाट मिति २०६९।२।१२ को पत्रसाथ प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीका ओभरसियर ललनकुमार सिंहले रकम बुझी लिइसकेको र रकम बरामद भएको अवस्थासमेत नदेखिएको तर केही रकम खर्च गर्नुपर्छ भनी भनेको सम्मको अवस्था देखिँदा यसरी रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्नु पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरण विरुद्धको काम भएकोले निज ललनकुमार सिंहलाई अब आइन्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरण विरुद्धको काम कारबाही नगर्नु भनी सचेत गराउन मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार शिक्षा विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१२.१० नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, जमुनिया, बाराले शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा विद्यालयलाई प्राप्त पि.सि.एफ. कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम प्रक्रिया नपुऱ्याई शिक्षक छनौट समितिले मिति २०६७।८।१६ मा प्रा.वि. शिक्षकद्वय मञ्जुदेवी यादव र श्यामबाबु प्रसाद यादवलाई नियुक्तिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष गरेको सिफारिस बमोजिम समितिको मिति २०६७।८।२४ को निर्णयानुसार उल्लिखित शिक्षकहरूलाई मिति २०६७।८।२५ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको नियुक्ति बदर गरी पि.सि.एफ. शिक्षक पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न भएका अध्यक्षलाई आइन्दा शिक्षा ऐन, २०२८ शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ विपरीतका काम कारबाही नगर्न मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार सचेत गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बारालाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद–८

असुल उपर

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी, नोक्सानी पुऱ्याएकोमा त्यस्तो हानी, नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. मा भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगबाट निम्न बमोजिम गर्ने गरी अख्तियारवालाहरूलाई लेखी पठाइएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ हेटौंडा नगरपालिका औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको जय माँ कालिका सिमेन्ट उद्योगले राजस्व छली गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जय माँ कालिका सिमेन्ट सामग्री उद्योगका नाममा निर्धारण गरिएको कर बापतको रु.८,६६,५६४।- मिति २०६९।१२।७ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न गराउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.२ एसियन थाई फुड प्रा.लि.ले नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकोले आ.व. २०६३।६४ देखि ०६७।६८ सम्मको असुल गर्नु पर्ने कर र थप कर समेत निर्धारण गरी असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२२ को निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.३ गोपाल सोप इण्डष्ट्रिज नेपालगन्ज र जनकपुरले मूल्य अभिवृद्धिकर छली गरेको भनी जरिवाना गरेको रु.१०,०००।- असुल उपर गर्ने भन्ने मिति २०६९।१।१५ र मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.४ नयाँबानेश्वर स्थित ओरियण्टल हस्पिटालिटी एण्ड टुरिजम ट्रेनिङ सेन्टरले घरभाडा कर समेत रु.५,१०,५९९।- छली गरेको देखिदा सो रकम आयोगको मिति २०६९।१।१५ र मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.५ काठमाडौं, सतुंगलमा रहेको हाइल्यान्ड डिस्टिलरीले कर छलेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान छानबिन हुँदा हाइलैण्ड डिष्टलरिबाट बुझाउन पर्ने कर छली गरेको रकम रु.२१,८०,३९८।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.६ कृष्णनगर, कपिलवस्तुमा गुटखा बनाउने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनहरू उपलब्ध गराउने शर्तमा महेन्द्र कनौडियाले अवैध रूपमा उत्पादन तथा बिक्री गरेको र कर छलेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विर्जाड फ्रेगरेन्सेज उद्योगका मालिक महेन्द्र कनौडियाबाट अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी जम्मा रु.१८,७८,८५०।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.७ नेपाल बैंक लिमिटेडका महाप्रबन्धक किरणकुमार श्रेष्ठ लगायत अन्य अधिकृतहरूले आफ्ना घर हुँदाहुँदै घरभाडाको रकम उपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड सेवा नियमावलीको अनुसूची ८ बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको

स्थायी ठेगानाको अतिरिक्त पछिबनाएको घरको विवरण लिई दोहोरो घरभाडा लिएको ठहरेमा सो रकम असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।२।२१ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

२. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ माध्यमिक विद्यालय, वनैनिया, सप्तरीका प्रधानाध्यापक शिवचरण सिंहले विद्यालयको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ललितबहादुर सिंहले विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रु ७०,४००।- र विद्यालयको ३ वटा पोखरी २०४९ देखि २०५२ सम्म ३ वर्षको लागि रु १,०५,६००।- ठेक्कामा लिए बापतको रकम समेत कानून बमोजिम असुल उपर गराई आयोगमा जानकारी दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीलाई मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२.२ नुवाकोट जिल्ला, सुन्दरादेवी गा.वि.स.को बाँसपानी पहिरो नियन्त्रणको रकम किर्ते सहिछाप गरी हिनामिना एवं भ्रष्टाचार गरेको उजुरीको अनुसन्धानबाट बाँसपानी पहिरो नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झलकबहादुर पाठक दोषी देखिएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको छानबिनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट धरौटी समेत राखेको देखिएको हुदाँ निज झलकबहादुर पाठकवाट रु.४० हजार असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यलय नुवाकोटलाई लेखी पठाइएको ।

२.३ पाँचथर जिल्ला, भारपा गा.वि.स.का सचिवले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको रकम हिनामिना गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज हरिनारायण घिमिरेबाट खानेपानी योजनाको रु.६४,०००।- यसै आर्थिक वर्षभित्र असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।२।२१ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथरलाई लेखी पठाइएको ।

२.४ बाँके जिल्ला उदयपुर गा.वि.स ४ मा स्वास्थ्यचौकी निर्माणको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र गा.वि.स.का अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेको तथा पेश्की फछ्यौंट नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हेल्थपोष्टको पर्खाल निर्माणको लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामनारायण के.सी.ले आ.व. २०६५।६६ मा लिएको पेश्की रकम रु.१,३६,०००।- फछ्यौंट गरेको नदेखिएकोले व्याजसहित असुल उपर गर्न मिति २०७०।३।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई लेखी पठाइएको ।

३. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ अमिन परशुराम ठाकुरले अनियमित तरिकाले तलव भत्ता खाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा परशुराम ठाकुरले खाएको तलब भत्ताको रकम असुल उपर गर्न मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

३.२ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निवेदक रोजन तामाङबाट सर्भेक्षक संजय मानन्धरले लिएको रु.२०००।- नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराए वापत लिएको भनी राजस्वको रसिद काटेको प्रमाण पेश भएको देखिए पनि नापी कार्यालयको मिति २०६९।२।३२ को पत्रसाथ प्राप्त नक्सा ट्रेसको चार पाना प्रतिलिपि हेर्दा जम्मा ४८ वटा कित्ताको नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराएको देखिएको र उक्त नक्सा ट्रेसको प्रति कित्ता रु.५०।- का दरले रु.२,४००।- राजस्व लिई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउनुपर्नेमा रु.२,०००।- मात्र लिई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराएको देखिँदा सर्भेक्षक

संजय मानन्धरबाट राजस्व वापत रु.४००।- दाखिल गर्न लगाइ दसीको रूपमा प्राप्त रु.२,०००।- समेत जम्मा रु.२,४००।- नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा राजस्व खातामा जम्मा गर्न आयोगको मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

४. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट चैनपुर हुँदै संखुवासभाको तुम्लिङटार जोड्ने सडक कालोपत्रे र ग्राभेलिङ्ग गर्दा न्यून गुणस्तरको काम भएकोले छ महिनामा नै भत्किएकोले आयोगको अनुसन्धान र ठेक्का नं. HB4, BN / MK1 Consultant बाट 2012 मा प्रस्तुत गरिएको क्षति विवरण र MK5 को हकमा डिभिजन कार्यालय धनकुटाबाट प्राप्त क्षतिको विवरण उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूबाट निम्न रकम असुल उपर गर्न असुल उपर गर्न मिति २०७०।१।१९को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

क) RNDP/LCB/HB-4; Hirachan-Bokhim JV	रु.६,४७,६६८।-
ख) RNDP/ICB/BM; Gorkha-CWE-Bokhim JV	रु.१,४३,९०,६७१।-
ग) RNDP/LCB/MK-1; Lama builders-Bajraguru-Kankai JV	रु.७३,४२,४४७।-
घ) RNDP/LCB/MK-5; Super Sherpa-Waiba JV	रु.१९,७,२८६।-

५. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीको कार्यक्षेत्र अर्न्तगत पर्ने बुटवल नगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको बुटवल मण्डपमा व्यापक रूपमा रुख कटान गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बुटवल नगरपालिकाले बुटवल मण्डपभित्रको बनक्षेत्रमा हानी नोक्सानी पुऱ्याए बापत बुटवल नगरपालिकाबाट केही प्रजातिको हकमा मिति २०६८।२।२३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अधिकतम मूल्यमा र केही रकम बी ग्रेडको मूल्यांकनको आधारमा गरी जिल्ला वन कार्यालय, रूपन्देहीले रु. १४,१७,२५७।२० असुल उपर गरिसकेको देखिए तापनि अधिकतम मूल्यांकनका आधारमा असुल गर्नुपर्ने रकम समेत खुलेको विस्तृत विवरण फाराम जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीले मिति २०६९।९।१८ को पत्रसाथ संलग्न राखी पठाएको देखिएको । उक्त मूल्यांकन फाराममा उल्लेख भए बमोजिम अधिकतम मूल्यमा फरक पर्न गएको काठतर्फ रु.४,९८,१६२।४८ र दाउरातर्फ रु. ३९७।५७ समेत गरी जम्मा रु. ४,९८,५६०।०५ थप रकम असुल गर्नुपर्ने भनी पुष्ट्याई सहित जिल्ला वन अधिकृतले पुनः मिति २०६९।१२।२१ को पत्रबाट लेखी पठाएको समेत देखिँदा उक्त बमोजिमको थप असुल गर्नुपर्ने रकम तिन महिनाभित्र बुटवल नगरपालिकासँग असुल उपर गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीलाई लेखी पठाइएको ।

६. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक दिनेशचन्द्र गुप्ताले विदेश भ्रमणमा जाँदा जथाभावि विल वनाई रकम अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी समेतबाट जम्मा रु. १६,४७,८३०।१६ कानूनी कारबाही गरी असुल उपर गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.२ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत मिनबहादुर कुँवरले गलैंचा तथा उन विकास समितिमा कार्यरत रहँदा म.ले.प.ले औंल्याएको बेरुजु रकम हालसम्म फछ्यौंट नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत शाखा

अधिकृत मिनबहादुर कुँवरबाट बेरुजु रकम रु.१,९३,०७७।६७ असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ जिल्ला विकास समिति पर्साले आ.व. २०५४।५५ को कवाडी कर ठेक्काको बाँकी रहेको रकम रु.४,६८,०८१।२५ ठेकेदार सम्भुप्रसाद कलवारवाट असुल उपर गर्नको लागि मिति २०५६।११।६ मा तत्कालीन जि.वि.स.को बोर्डबाट बाँकी रकम नबुझाएकाले धितो सम्पत्ति लिलाम गरी असुल उपर गर्ने निर्णय भै कारबाही भैरहेको अवस्थामा अचानक ठेकेदारसँग निवेदन लिई आर्थिक प्रलोभनमा परी असुल उपर गर्नुपर्ने रकम पूरै मिनाहा दिने निर्णय गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा संकलन हुन आएका प्रमाण कागजात, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा तथा जि.वि.स.को कार्यालय, पर्साबाट भएको कारबाहीको विवरण समेत अध्ययन गर्दा जि.वि.स.को कार्यालय, पर्साबाट आ.व. २०५४।५५ को कवाडी शुल्क (कर) उठाउन ठेक्का आह्वान गरेकोमा सबैभन्दा बढी रकम जिल्ला बारा कवही गाविस ९ घर भै हाल विरगंज उप महानगरपालिका ५ वस्ने शम्भुप्रसाद कलवारले ठेक्का सकार गरेकोमा निजले सम्झौता अनुसार जि.वि.स.पर्सालाई रु. ४,६८,०८१।२५ बुझाउनु पर्नेमा नबुझाई जिल्ला विकास समिति, पर्साका तत्कालीन उप सभापति इन्द्रप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा जि.वि.स. बोर्डको मिति २०६५।११।६ मा बैठक बसी गरेको निर्णय काटी जि.वि.स.लाई प्रत्यक्ष घाटा पुग्ने गरी उक्त रकम मिनाहा दिने निर्णय गरेको देखिन आएकोले मिति २०६६।६।२१ मा आयोग समक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश हुँदा तत्कालीन उप सभापति र ठेकेदार सम्भुप्रसाद कलवारलाई आयोगमा झिकाई आयोगबाटै रकम असुल गर्ने भन्ने निर्णय भए बमोजिम उप सभापति इन्द्रप्रसाद यादवको मिति २०६४।४।१० मा मृत्यु भइसकेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सावाट लेखी आएको र निज ठेकेदार सम्भुप्रसाद कलवारलाई आयोगमा झिकाई जि.वि.स.पर्सालाई बुझाउनु पर्ने सावा रकम रु.४,६८,०८१।२५ को मिति २०५६।११।६ देखि मिति २०६९।६।२५ गते सम्मको कानून बमोजिम १० प्रतिशतका दरले हुन आउने एकमुष्ठ सावा व्याज जम्मा रु. १०,२६,०००।- मिति २०६९।८।२५ को निर्णयले आयोगबाटै असुल उपर भएको ।

७.२ जिल्ला महोत्तरी, मेघनाथ गोरहन्ना गा.वि.स.का सचिव देवेन्द्र चौधरी समेतले रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मोघनाथ गरहन्ना गा.वि.स.का राम सोगारथ कुवँरसँग रु.३०,०००।-, हरिदेव सिंहसँग रु. १०,०००।-, विकाउ मण्डलसँग रु.५,०००।-, राजेन्द्र महतोसँग रु.६,५००।-, जयनन्द नदावसँग रु.२५,०००।-, चुलाई रायसँग रु.१८,०००।-, विष्णुदेव सिंहसँग रु. ३२,५००।-, जीवछ चौधरीसँग रु.२,६६,५००।- र वीरेन्द्र कुमार चौधरीसँग रु.२८,०००।- गरी जम्मा रु.४,२१,५००।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति, महोत्तरी र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.३ स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक भागिरथ सिंह र सल्लाहकार गंगालाल तुलाधर समेतले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रु. ६ लाख गंगालाल तुलाधरबाट १५ दिनभित्र असुल उपर गर्न मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रौतहट र गौर नगरपालिकामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्ने राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदन साथ थप छानबिनका लागि प्राप्त भएको उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (हाल चरन तथा घाँसेबाली बीउ वृद्धि कार्यक्रम जनकपुरमा कार्यरत)

रामाशिष दासलाई विभागीय कारबाही गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइसकेकोले रु.५,०२,२५७।०४ पेश्की फछ्यौंट गरी हिसाब मिलान गर्न जिल्ला विकास समिति र जि.वि.स. रौतहटका कर्मचारीहरूबाट लिए खाएको प्रोत्साहन तथा फिल्ड भत्ता भनी लिएको ६० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत मात्र पाउने भएकोले बाँकी ३० प्रतिशत रकम असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.५ बारा जिल्ला, पटेर्वा गा.वि.स. का सचिव जयपदप्रसाद यादवले आ.व. २०६१।६२, २०६२।६३ र २०६३।६४ को विकास अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, कार्यालय संचालन अनुदान रकम समेत रु.४,४७,४२५।- हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव जयपदप्रसाद यादवले विकास निर्माण समेतको लागि आ.व. २०६१।६२, र २०६२।६३ मा प्राप्त रकममध्ये विभिन्न कार्यको लागि भनी पेश्की निकालेको रकम रु.३,६०,३००।- को विल भर्पाई समेत पेश नगरी समयमा पेश्की फछ्र्योट गरेको नदेखिंदा सो रकम र सोको १० प्रतिशतले हुन आउने व्याज समेत निजले अनुसन्धानको क्रममा राखेको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारालाई लेखी पठाइएको ।

७.६ पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत तिलक पौडेल तथा कानुन अधिकृत नारायण पौडेल समेतले मणिपाल कलेजले बुझाउन बाँकी घरजग्गा कर रु. ११ करोड व्याज लिने खाने गरी अनियमितता गरेको सम्बन्धमा पोखरा उप महानगरपालिकाबाट मिति २०७०।१।२ मा प्राप्त पत्रानुसार आ.व. २०६९।७० सम्म मणिपाल कलेजको नाममा रहेको जग्गाको रु.७,३३,८९,५७७।७६ र लिजमा लिएको जग्गाको रु.४६,५४,५६५।२९ समेत गरी कुल रु.११,९९,३५,२३६।०५ मध्ये रु.४,२८,३१,८६५।०० दाखिला भई बुझाउन बाँकी कर रु.७,७१,०३,३७१।०५ सम्बन्धमा कारबाही चलिरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले बाँकी घरजग्गा कर यथाशीघ्र छिटो असुल उपर गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।१।२२ को निर्णयानुसार पोखरा उप महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

७.७ जिल्ला डोटी, नमूना गा.वि.स. कलेना जाने ग्रामीण कृषि सडक निर्माण गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय डोटीबाट सडक निर्माण भइसकेकोमा सोही सडकमा जि.वि.स.को कार्यालय डोटीबाट समेत बजेट छुट्याई दुई निकायबाट काम गरी डुप्लिकेशन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम डिभिजन सडक कार्यालय नं. २ डोटीका इन्जिनियर समेतको टोलीले निर्माण सम्पन्न भएको सडकको नाप जाँच गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय डोटीबाट भएको कामको मूल्यांकन हुँदा उक्त कार्यालयको नापी किताबमा उल्लेख भएको माटो खन्ने कार्यको परिमाणभन्दा स्थलगत निरीक्षणबाट नापजाँच गरी मूल्यांकन गरिएको परिमाण बढी रहेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले उक्त कार्यालयबाट निर्माण भएको बाटोको सम्बन्धमा अनियमितता नदेखिएको । तर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको ग्रामीण कृषि सडक निर्माण कार्यमा नापी किताब बमोजिम जम्मा १०,४०७.९१ घन मीटर माटो खन्ने कार्यको परिमाण उल्लेख भए तापनि स्थलगत निरीक्षण एवं नापजाँच गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा ९,०३७.४८ घन मीटरमात्र माटो खन्ने कार्य गरेको देखिएकोले नपुग माटो खन्ने कार्यको परिमाण १३७०.४३ घ.मी.वापत हुन आउने रकम जि.वि.स.को कार्यालय डोटीबाट एकिन गर्न लगाई काम सम्पन्न भई फरफारक भइसकेको अवस्थामा पनि उपभोक्ता समितिको खातामा रु. २,०५,३५७।- रहेको देखिएको कारण अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएकोमा उक्त खाता फुकुवा गरी खातामा रहेको रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गरी सोको जानकारी जि.वि.स.को कार्यालय डोटी समेतलाई दिन

सम्वन्धित बैंकलाई लेख्ने । नपुग परिमाण बापत हुन आउने रकम समेत सोही रकमबाट व्यहोरी सोबाट पनि नपुगेको रकम स्थानीय विकास अधिकारी राजु थापा, इन्जिनियर मनिषकुमार अर्याल, सव इन्जिनियर भुवन खड्का, सव इन्जिनियर अमरलाल रावत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूबाट असुल उपर गरी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन जि.वि.स.को कार्यालय, डोटीलाई मिति २०७०।२।२३ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

७.८ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हरिलोचन शर्माले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरीका सव इन्जिनियर माघवेन्द्र चौधरीलाई कानून विपरीत रु. ४८,५०,०००। पेश्की दिई जलेश्वर मटिहानी सडकको ग्रावेल एवं मर्मत सुधार गर्न लगाएकोमा निजले अधुरो काम गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा उक्त सडकको ग्रावेल एवं मर्मत कार्यको स्थलगत निरीक्षण एवं प्राविधिक मूल्यांकन गरी आयोगमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तरगत जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय महोत्तरीलाई लेखिएकोमा उक्त कार्यालयबाट स्थलगत रूपमा नाप जांच गरी फोटो सहित आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त बाटो मर्मत र ग्रावेल कार्यको मूल्यांकन रु.४५,३९,७३६।४५ रहेको देखिन्छ । उक्त कार्यको लागि सव इन्जिनियर माघवेन्द्र चौधरीलाई रु.४८,५०,०००।- पेश्की दिएको देखिएकोले पेश्की बापत दिएको रकम रु.४८,५०,०००।- बाट प्राविधिक मूल्यांकनबाट हुन आएको रकम रु. ४५,३९,७३६।४५ घटाउँदा रु. ३,१०,२६३।५५ हुन आउने हुँदा उक्त रकम रु. ३,१०,२६३।५५ बराबरको काम भएको देखिन आएन ।

सव इन्जिनियर माघवेन्द्र चौधरीले अनुसन्धानका क्रममा आयोगमा बयान गर्दा काम सम्पन्न भएपछि वि.सं. २०६८ असोजमा बाढी आई ग्रावेल बगाई मूल्यांकनमा घटी हुन आएको हो भनी बयान गरेता पनि प्राविधिक प्रतिवेदनमा बाढीबाट सडक क्षतिग्रस्त भएको भन्ने नदेखिँदा प्राविधिक मूल्यांकनबाट कम देखिने रकम रु. ३,१०,२६३।५५ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क. बमोजिम निजबाट भरी भराउ गरी पेश्की फछ्यौंट गरी गराई सो को जानकारी आयोगलाई गराउन मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार जि.वि.स.को कार्यालय, महोत्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

७.९ पर्सा जिल्ला विश्रामपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयका सचिव शिवशंकर प्रसाद साहले गाउँ विकास समितिको अनुदान रकम अनियमित रूपमा खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको कार्यकालमा गरेको खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकी पेश्की रु. ८,६२,४८९।- देखिएकोले उक्त रकम एक महिनाभित्र फछ्यौंट गर्ने र नगरे पेश्की लिने व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्नको लागि मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति पर्सा र गाउँ विकास समितिको कार्यालय विश्रामपुर, पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

८. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ पर्यटन वर्ष २०११ को सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अत्यधिक पर्यटन नेपाल भित्राउने लक्ष्य राखी नेपाल सरकारबाट विभिन्न संघ संस्थाहरूले विदेशी राहदानी बाहक पर्यटक हवाई मार्गबाट १०० भन्दा बढी नेपाल भित्र्याई पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरेमा त्यस्ता संस्थालाई Incentive वापत रु. ५ लाख दिने नीति अनुरूप दलित विकास प्रतिष्ठान नेपाल, आर्थिक प्रकाषण प्रा.लि., IDAN (इन्टरनेशनल धम्मदय प्रा.लि.) र सेभेन स्टार इन्टरटेनमेन प्रा.लि. नामक संस्थाहरूले पनि उक्त कार्यक्रममा सरीक भई कार्यक्रम गरेको भनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कागजात पेश गरी सो बापत रु ४० लाख निकासा भएकोमा उक्त रकम नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा

दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा दलित विकास प्रतिष्ठान लगायतका सस्थाहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण कार्य गर्ने केदार बहादुर बस्नेत र तोयानाथ दहालले सस्थाको तर्फबाट विदेशी राहदानी वाहक पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्र्याई बिभिन्न कार्यक्रम गरेको भनी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ले तोकिएको मापदण्ड विपरीत नक्कली कागजात पेश गरी रकम लिनु खानु गरेको देखिएकोले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा ११ बमोजिम झूठा विवरण पेश गरी लिनु खानु गरेको रु. ४० लाख निजहरूबाट असुल उपर गर्नका लागि मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

८.२ नारायणप्रसाद सापकोटा डोल्पा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा निवेदक जया सापकोटालाई थाहै नदिई निजी सहायक खरिदार पदमा नियुक्ति गरी निजको नामबाट तलब भत्ता भुक्तानी लिई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०७०।२।१६ को निर्णयानुसार निज नारायणप्रसाद सापकोटाबाट रु.२२,६८२।- असुल उपर गर्न लेखी पठाइएकोमा मिति २०७०।२।२१ मा असुल उपर भएको ।

९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ बेलघारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुलीका अ.हे.व. मदनविक्रम दाहालले आ.व. २०६७।६८ मा सुरक्षित मातृत्व सेवा कार्यक्रम संचालन गर्न पटक पटक गरी रु.१,३०,०००।- जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुलीबाट पेश्की लिएकोमा १३९ जनाको सुत्केरी गराएको भनी कागजात मिलान गरी रु.१,५६,४००।- शोधभर्ना भुक्तानी समेत लिई पेश्की फछ्यौंट गरेको तर छानबिन गर्दा २३ जना बढी सुत्केरी गराएको र प्रतिव्यक्ति रु.१०००।- का दरले रु.२३,०००।- हिनामिना गरेकोमा निजको लिखित साविती बयानमा समेत उल्लेख भएकोले उक्त रकम आयोगको नगदी रसिद नं. २०८० बाट (शीर्षक नं.१४३११ न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत अन्तर्गत) निज दहालबाट मिति २०६९।११।२० मा नगद रकम असुल गरिएको ।

१०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र कलेजमा कार्यरत सहप्रध्यापक रिता कोइरालाले त्रिचन्द्र कलेजमा कार्यरत रहँदा रहँदै विकास आयोजना सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स नेपाल) नामक गैरसरकारी संस्थामा स्थायी रूपमा कार्यरत रही दोहोरो तलब लिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रिता कोइरालाले मिति २०४५।१२।१० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रि-चन्द्र कलेजमा कार्यरत सहप्राध्यापकमा प्रवेश भई बिहानी कक्षामा अध्यापन गरी मिति २०६७।११।९ मा सहप्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिएको देखिन्छ । विकास आयोजना सेवा केन्द्रमा मिति २०६२।७८ देखि सेवा प्रवेश गरी हालसम्म नै कार्यरत रहेको भन्ने निज स्वयंले आयोगमा दिएको बयानबाट देखिन्छ । त्रिचन्द्र कलेजमा कार्यरत रहेको अवस्थामा नै मिति २०६४।३।१७ देखि राजीनामा दिएको अवधिसम्म डिप्रोक्स नेपालको विराटनगर स्थित कार्यालयमा पनि कार्यरत रहेको देखिन्छ । यसरी डिप्रोक्स नेपालको कार्यालय विराटनगरमा रहेको अविधमा पनि कुनै बिदा स्वीकृत नगराई सो कार्यालय र त्रिचन्द्र कलेजबाट दोहोरो तलब बुझी लिएको देखियो । यसरी दोहोरो तलब लिएको अवधिको निज रिता कोइरालाले कलेजबाट लिएको तलब रु. ७,५,००१६।- मिति २०६९।६।८ मा आयोगको राजस्व खाता नं. १४३११ मा दाखिला गरेको देखिएकाले आयोगको मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार असुल उपर भएको ।

१०.२ पर्सा जिल्ला अन्तर्गत दलित मुक्ति प्रा.वि.का व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जदोलाल हजारा र प्र.अ. जितेन्द्र पासवानले विद्यालयमा आ.व. २०६४।६५ र २०६५।६६ मा प्राप्त हुन आएको

रकममध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साको छानबिन प्रतिवेदनमा देखिएअनुसार बाँकी बुझाउनु पर्ने रकम रु. ५८,१०६।८६ आयोगको मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार असुल उपर भएको ।

१०.३ वाणगंगा प्राथमिक विद्यालय, भेडामारा अर्घाखाँचीमा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा आरोपित शिक्षक भूपबहादुर बस्नेतले अनियमितता गरेको रकम रु.८२,३३३।१९ असुल उपर गर्नुपर्ने र सो रकम असुल उपर नगरेसम्म निजको सेवा निवृत्त सुविधाको फाइल रोक्का राख्न आयोगको मिति २०६९।९।४ को निर्णययानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची समेतलाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा प्रमाणपत्र छपाई तथा व्यवस्थापन कार्यमा अनियमितता गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रशासन सहायक चराचर अधिकारीबाट रु.३,३९,५४९।०१ असुल उपर गर्न मिति २०६९।१०।५ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई लेखी पठाइएको ।

१०.५ कैलाश शिक्षा क्याम्पस अन्नपूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय अछामका क्याम्पस प्रमुखले गा.वि.स.बाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा १० प्रतिशत व्याजमा उपभोक्ता समितिलाई दिएको रु. २ लाख रकम १५ दिनभित्र असुल उपर गर्न मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अछामलाई लेखी पठाइएको ।

१०.६ प्राथमिक विद्यालय सानोबरगदवा, कपिलवस्तुले स्थायी शिक्षक हुँदा हुँदै रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी करार शिक्षक भर्ना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रधानाध्यापक नियाज अहमद खाँका नाममा विद्यालयको आ.व. २०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट रु.२,०३,८३४।- खर्च भएको उल्लेख भएको रकमको सपोर्टिङ डकुमेन्ट पेश हुन आएको नदेखिएकोले उक्त रकममध्ये नियमित हुने रकम नियमित गरी बाँकी बेरुजु सरह निजबाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कपिलवस्तुलाई लेखी पठाइएको ।

१०.७ महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय थान्सिङ नुवाकोटमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा शिक्षक मदन श्रेष्ठ आफैले प्रधानाध्यापक घोषित गरी रकम हिनामिना गरेको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त रु.६,५०,०००।- रामहरी श्रेष्ठलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बिना पेश्की रकम दिई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालय भवन निर्माणका लागि रामहरि श्रेष्ठलाई दिएको पेश्की रु.६,५०,०००।- को सम्बन्धमा हाल भवन निर्माणाधीन रहेको देखिँदा हिनामिना भएको भन्ने व्यहोरामा सत्यता भएको नपाइएको तर निमित्त प्रधानाध्यापक मदन श्रेष्ठको नाममा निकालिएको रु.२,७०,०००।- सोही विद्यालयमा संचालित थान्सिङ बहुमुखी क्याम्पसको नाममा पेश्की पोष्टिङ गरेको देखिएकोले रकम निकालिएको मितिदेखि नै सावाँ र व्याज समेत जोडी उक्त विद्यालयको खातामा फिर्ता गर्न मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, थान्सिङ, नुवाकोटका निमित्त प्रधानाध्यापक मदन श्रेष्ठलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद - ९
ध्यानाकर्षण

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएकोमा त्यस्तो हानी नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. मा भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा देहायका निकायहरू र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू उपर देहाय बमोजिम ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुरका कर्मचारीले समेत सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई विभिन्न दु:ख दिने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।४।२३ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाइएको ।

१.२ नेपाल बैंक लिमिटेडले दु:ख दियो भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।४।३० को निर्णयानुसार नेपाल बैंक लिमिटेडलाई ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाइएको ।

१.३ कन्चनपुर जिल्ला, दैजी ३, धरमपुरका १४५ मुक्त कमैया परिवारलाई उपलब्ध गराइएको काठ देव स:मिल, शौभाग्य स:मिल र कुँवर स:मिलमा चिरानका लागि भनेर फाले पनि वन कर्मचारी, भूमिसुधार कार्यालय लगायतका कर्मचारी, केही राजनीतिक दलका मान्छेहरू र केही ठेकेदारको मिलोमतोमा मुक्त कमैयालाई थोरै रकम दिई ठेकेदारहरूले रु. एक करोड बीस लाख बराबरको काठ खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं तथा देशका शहरी क्षेत्रहरूमा साल चिरान काठ प्रतिघन फिट चार हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको तर स:मिल तथा काठ आपूर्तिकर्ताले बिक्री गर्दा धेरै कम दर रेट राखी बिलबिजक जारी गर्ने गरेको र उक्त कार्यबाट सरकारी राजस्व छली भइरहेको पाइएकोले सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत टि.सि.एन. तथा यस्तै सरकारी संस्थाबाट बिक्री गरिने दरका आधारमा उपयुक्त मूल्य निर्धारण गरी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत लिने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराएको ।

१.४ बैंकहरूले कर्जावालहरूसँग व्याज दर आफ्नो इच्छानुसार लागू गर्ने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयलाई मिति २०६९।६।९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१.५ व्यापारीहरूले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट गेडागुडी दाल र तेल आयात गर्दा भन्सारमा न्यून मूल्य घोषणा गरी राजस्व छली गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।८।१३ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षणको लागि भन्सार विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.६ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुरका कर अधिकृत प्रदीप रेग्मीले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दु:ख दिने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।८।२७ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षणको लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.७ एन.आई.डि.सी. विकास बैंकले बोलपत्र प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षणको लागि एन.आई.डि.सी. विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लेखी पठाइएको ।

१.८ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, संसाधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न अनियमितता गर्ने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षणको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लेखी पठाइएको ।

१.९ गौर भन्सार कार्यालय समेतले भारतबाट सामान आयात गर्दा राजस्व छली गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रौतहट लगायत भारतीय सीमासँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरूबाट मालसामान तस्करी भई राजस्व चुहावट हुने गरेको बुझिन आएकोले उक्त क्षेत्रहरूमा भन्सार राजस्व गस्ति टोलीलाई चुस्तदुरुस्त राखी चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउन जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई सक्रिय गराउन मिति २०७०।१।१६ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराई अन्य विषयमा निम्नानुसार गर्न लेखी पठाइएको ।

(क) पटक पटक एकै व्यक्ति वा कम्पनीबाट सञ्चालित मालवाहक सवारी साधन वा आयातकर्ताका सामान राजस्व छली गरी आयात गरिएको अवस्थामा पक्राउ परी बिगो जरीवाना असूली उन्मुक्ति दिने कार्यबाट यस्ता आयातकर्ता निरुत्साहित नहुने र पटक पटक यस्तो क्रियाकलाप दोहोरिइरहने गरेको समेत पाइएकोले यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कानून बमोजिम मालसामान वा सवारी साधनसहित मालसामान जफत गर्ने सम्मको कारबाही गर्न सक्ने विद्यमान कानूनी प्रावधान बमोजिम कारबाही गर्न गराउन राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाइएको ।

(ख) गौरनगरपालिका २ कानुपट्टी रौतहट निवासी अन्दाजी ४० वर्षका शम्भु गुप्ता भन्ने शम्भुप्रसाद शाह कानूको सम्पत्ति सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राप्त प्रतिवेदन सहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाइएको ।

२. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सन् २०११ मा भारतीय कम्पनी, इण्डियन पोटास लिमिटेड (Indian Potash Limited, IPL) बाट खरिद गरेको ३०,००० मेट्रिक टन युरिया मलमा घटी तौल भएका बोराहरू प्राप्त भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा इण्डियन पोटास लिमिटेड भारतबाट कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी लिमिटेडको भैरहवा तथा वीरगन्ज गरी दुई कार्यालयहरूमा आपूर्ति भएको जम्मा ३१,५०० मेट्रिक टन तौलको हुने जम्मा ६,३०,००० युरिया मलका बोराहरूका औसतमा २.४२ किलोग्राम (वीरगन्ज नाकाको आधारमा) कम तौल रहेको देखिएको । मल आयात सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको बोलपत्र प्रक्रिया र प्रतीतपत्र खोल्ने प्रक्रिया नियमित नै देखिएको तर कम तौलका बोराहरू प्राप्त हुनुमा इण्डियन पोटास लिमिटेडको कुनै बदनियत नरहेको कम्पनीको यान्त्रिक प्रक्रियाबाट बोरा भर्ने कार्यमा गल्ती भएको (Malfunctioning of Mechanical bagging system) कारणले मात्र बोरामा घटी तौल हुन गएको र घटी तौलका वोराहरूमा कम्पनीले नै पूर्ति गरिदिने भनी कम्पनीबाट आयोगमा लेखी आएको अवस्था, घटी तौलका बोराहरूमा कम्पनीका प्रतिनिधि र कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा पुनः बोरा भर्ने काम समेत सम्पन्न भैसकेको र उक्त कम्पनी भारत सरकार अधिनस्थ सरकारी कम्पनी समेत रहेको देखियो । भारतको यो कम्पनीबाट खरिद गरिएको युरिया मलका बोराहरू कम तौलका प्राप्त भएको भनी विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट समाचार प्रचारप्रसार र प्रकाशित हुनुअगाडि र यस विषयमा आयोगमा उजुरी दर्ता हुनुभन्दा अगावै कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी लिमिटेडले कम तौलका बोराहरू नबुझ्न र कम तौलका बोराहरूमा पुनः भरिएका बोराहरूको खुद तौल कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन वीरगन्ज र भैरहवास्थित कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिसकेको, वीरगन्ज र भैरहवास्थित कार्यालयहरूमा कम तौलका बोराहरूमा पुनः भरिएका बोराहरूको खुद तौल

कायम गरिसकेको, कम्पनीले आपूर्ति गरेको मलको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभई ठूलो रकम रोक्का राखेको देखिँदा आपूर्तिकर्ता कम्पनी र नेपालको कृषि सामाग्री कंपनी लि.को मिलेमतोमा घटी तौलका बोराहरू खरिद बिक्री गरी भ्रष्टाचार गर्न लागेको भन्ने उजुरीको व्यहोरा प्रमाणित हुने आधार देखिएन । तर भारतीय कम्पनीबाट आपूर्ति गरेको ३१,५०० मेट्रिक टन अर्थात ६,३०,००० बोरा युरिया मलमा प्रति बोरा २.४२ किलोग्रामका दरले जम्मा ३०,४९२ बोरा अर्थात् १५२४.६० मेट्रिक टन घटी मल आपूर्ति हुन आएको देखिएको हुँदा उक्त घटी परिमाणको हुन आउने रकमका अतिरिक्त अभाव गरेको र सिपिङ भएको परिमाणमा समेत भारतीय कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लि.बाट भुक्तानी पाउने रकमबाट कट्टा गरेर मात्र बाँकी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र यस सम्बन्धमा देखिएका कानूनी तथा व्यवस्थापकीय त्रुटिका सम्बन्धमा कृषि विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री कं.लि., केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंलाई मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

३. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले रिसवत लिई तिब्बतीयन नागरिकलाई नेपाली नागरिकको नाममा प्रस्थान (Departure) स्टीकर दिइ उडाउने गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा १२ वर्ष उमेरका Tengin Lahmo र १४ वर्ष उमेरका Jayaang Tengin तिब्बतीयनसँगै रु.५०,०००।- नगद सहित छिरिङ टासी गुरुङ पक्राउ परी तिब्बतीयनहरूले आफ्नो ठेगाना किउल ३ सिन्धुपाल्चोक लेखाएको तथा बरामदी नगद अध्यागमन कार्यालयका शाखा अधिकृत घनश्याम गौतमलाई आफूले ल्याएका तिव्वतियन नागरिकलाई अमेरीका उडाइदिए वापत दिन ल्याएको भनि वयानमा खुलाएको र टासी गुरुङको मोबाइल नम्बर ९८४११४७०५५ बाट घनश्याम गौतमको मोबाइल नम्बर ९८४९५०७८६१ मा पटक पटक सम्पर्क भएको कल डिटेल्सबाट देखिएको अवस्था र अर्कातर्फ Tengin Lahmo र Jayaang Tengin को राहदानी टाँसिएका ४५४७०२७ र ४५४७०२८ नं. का डिपार्चर स्टीकरहरू घनश्याम गौतमले वुझेको नभई शा.अ. देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले वुझेको स्टीकरको आम्दानी/खर्चको विवरण र आयोग समक्ष निजको वयानबाट देखिन आएको रिसवत दिन भनी बोकी राखेको भनिएको नगद रु. ५० हजार शाखा अधिकृत घनश्याम गौतमको साथबाट बरामद नभै घूस दिने भनिएका व्यक्ति छिरिङ्ग टासी गुरुङको साथबाट बरामद भएको, डिपार्चर स्टिकर घनश्याम गौतमले बुझिलिएको नदेखिई देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बुझी लिएको देखिँदा कल डिटेलबाट तिब्बतीयनको सहयोगी टासी गुरुङसँग पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको भन्ने मात्र पुष्टि हुन आएको, अभियोग लगाए अनुसार रकम लेनदेनको कुनै सबुद प्रमाण हाल फेला नपरेको भनी निज घनश्याम गौतमलाई निजामती सेवा ऐन बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सकेको अवस्था देखिन आएको, निजको साथबाट रकम बरामद भएको अवस्था नभएको र प्रहरी समक्ष पनि इन्कारी बयान दिएको अवस्था समेत हुँदा निजको कार्य भ्रटाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिभाषा भित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा डिपार्चर स्टिकर बुझिलिने शाखा अधिकृत देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको हकमा निजले राहदानीमा स्टिकर टाँस गरेको र उल्लेखित स्टिकरहरू स्टोरबाट आफूले बुझी लिएको भनी आयोग समक्ष बयान गरेको तथा प्राप्त कागजातबाट निजले स्टिकर बुझी लिएको र सो बुझी लिएको स्टीकर मध्येकै स्टीकर राहदानीमा टाँस गरेको देखिदाँ निजलाई अब उप्रान्त सजग, सतर्क रही जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्न मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

३.२ जुवा मुद्दामा पक्राउ परेका मध्ये दश जनालाई छाडी एक जनालाई मात्र मुद्दा चलाएको तथा जफत पैसा दाखिला नगरेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाका प्रहरी उपरीक्षक श्याम खड्का समेतले जुवा खेलेको कसुरमा दशी समेत पक्राउ परेका व्यक्तिहरू

मध्ये कान्छा लामा एक जनालाई मात्र सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ अन्तरगत मुद्दा चलाइ अन्य दश जनालाई त्यसै छाडिएको तथा बरामद भएको रकम रु. ४०,९००।- कानून बमोजिम दाखिला गर्नुपर्नेमा आत्मगत रूपमा ओम वृद्धाश्रमलाई उपलब्ध गराएको देखिएको । यसरी कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा पदाधिकारीले आत्मनिष्ट रूपमा कसैलाई मुद्दा चलाउने, कसैलाई छाड्ने तथा बरामद रकम संस्थालाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई राम्रो मान्न सकिएन । तर प्रहरी उपरीक्षक श्याम खड्काले नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक उक्त कार्य गरेको नदेखिँदा सो कार्यलाई भ्रष्टाचार मानी कारबाही गर्न न्यायोचित नहुने हुँदा निजलाई आउँदा दिनहरूमा सतर्कता अपनाउन मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

३.३ अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रकाश अर्यालले Toyota Motor Parts बुटवलको नाममा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिल बनाई गाडी मर्मत गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा टोयोटा मोटर्सलाई गाडी मर्मत बापत भुक्तानी गरिएको रु.२२,७३५।६० राजस्व खातामा दखिला भइसकेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीको वा. १ झ ६४४६ नं.को गाडी मर्मत गर्ने प्रयोजनको लागि अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका नाममा रु.५ लाख प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निकासा भएकोमा समृद्धि इन्टरप्राइजेज र समृद्धि अटो केयर सेन्टरबाट कोटेशन लिई समृद्धि इन्टरप्राइजेजलाई उक्त गाडी मर्मत गरे बापत विल अनुसारको रकम रु.४,६७,३९५।- भुक्तानी दिएको देखिन आएकोले उक्त गाडी मर्मत गर्दा सार्वनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिमको रीतपूर्वक दरभाउपत्र लिई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको नदेखिँदा खरिद कार्यहरू सम्पन्न गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको परिपालना गर्ने गराउनेतर्फ लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

३.४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको मिति २०६८।१२।८ को पत्रसाथ खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय बाजुराका प्रमुख अमरबहादुर चन्दले आ.ब. २०६७।६८ मा बाजुराको मार्तडीदेखि रुगिन गा.वि.स.को कवाडी भन्ने स्थान सम्म खाद्यान्न ढुवानी गराउदा ठेकेदारलाई विभिन्न बाहाना बनाई भुक्तानी रोकी रु. ५०,०००।– कमिसन माग गरेकोले समयमै भुक्तानी नपाउने देखि रु. ५०,०००।– निज अमरबहादुर चन्दलाई दिएकोले कारबाही गरीपाउँ भनी ठेकेदार चन्द्रबहादुर शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा दिएको निवेदन कारबाही हुन भनी यस आयोग समक्ष प्राप्त निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका तत्कालीन प्रमुख प्रेम सिह कुवरको हकमा प्रस्तुत विषयको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेपछि जिल्ला सरकारी वकिलबाट प्राप्त राय सुझाव समेत लाई आधार मानि तदारुकताका साथ अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो अनुरूप भए गरेको नदेखिएकोले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा तदारुकताका साथ गर्न सम्बन्धित कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

३.५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीले अनुसन्धान नगरि कार्यालयको अत्यधिक कार्यबोझ र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण देखाई आयोगबाटै थप छानबिन र अनुसन्धान गर्न आयोगमा पठाइएको प्रतिवेदनबाट ध्यानाकर्षण भई आयोगको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजित भई प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी रहेको परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला प्रशासन जस्तो जिम्मेवार निकायले अत्यधिक कार्यबोझ र दक्ष जनशक्तिको अभावको कारण देखाई अनुसन्धानप्रति गैरजिम्मेवारीपना र उदासीनता देखाएकोले मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीका

प्र.जि.अ.लाई ध्यानाकर्षण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२.क.वमोजिम लेखी पठाइएको ।

४. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ भक्तपुर जिल्ला नंखेल गा.वि.स. १(ख) को कित्ता नम्वर ११४ क्षेत्रफल ३-४-०-० रोपनी जग्गा नक्कली हकदार र कागजात खडा गरी अर्कै व्यक्तिले नामसारी गरी लिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त जग्गा मृतक नारायण प्रसाद सुवेदीको नामबाट कामेश्वर सिंह सुवेदीको नाममा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०६५।५।२३ मा नामसारी भएको देखियो । नामसारी हुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, गा.वि.स.को सिफारिस, हकदावीको सूचना आदि सबै प्रक्रिया र प्रमाणहरू पूरा भएको, तर सो जग्गा नक्कली हकदार र प्रमाण खडा गरी नामसारी गरिएकोले दुषित नामसारी वदर गरी पाउँ भनी उत्तम प्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएपछि सो कार्यालयले तत्कालै उक्त जग्गा रोक्का राखी आफूले गरेको निर्णय आफैले बदर गर्न नमिल्ने भएकोले अदालत जान निवेदकलाई सूचना दिएको र निवेदकले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा जालसाजी र निर्णय बदरको मुद्दा दर्ता गरी सबै सक्कल कागजात उक्त अदालतमा पठाइएको समेत देखिएकोले जालसाजी र निर्णय बदरमा अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा अदालतको फैसला अनुसार हुने नै हुँदा आयोगबाट थप केही गरिरहन आवश्यक नदेखिएकोले मृतकको नामबाट हकवालाको नाममा जग्गा नामसारी गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

४.२ जिल्ला कञ्चनपुर बेलडाडी गा.वि.स. ३ स्थित रामपति राना दर्ताको कि.नं. ७९१ को क्षेत्रफल ०२३७० वर्गमिटर र ऐ. को कि.नं. ७९२ को क्षेत्रफल ०१६९३.१५ वर्ग मिटरको जग्गा साविक क्षेत्रफलसँग घट्न गएकोले जाँच गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय कन्चनपुरमा मिति २०६६।१२।१५ मा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा नापी कार्यालय कञ्चनपुरको मिति २०६१।४।२८ को पत्रका आधारमा कित्ताकाट भएकोले क्षेत्रफल संशोधन गर्न नसकिने भनी शुरु अवस्थामा नै निवेदकको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था देखिँदा जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६० को दफा १.२.१४.५ मा "यदि उक्त कित्ता जग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा कित्ताकाट भै कायम हुन आएको रहेछ भने सो कित्ताको ट्रायल चेक गरी क्षेत्रफल घटाउने बढाउने कार्य गर्न हुँदैन" भन्ने उल्लेख भएको र अनुसन्धानको क्रममा उजुरवालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरमा दिएको निवेदन रिसको आवेशमा दिएको भनी सनाखत समेत गरी दिएको पाइयो । कार्यालय बाहिर उभिएर रहेका नायब सुब्बा ताराप्रसाद जोशीबाट बरामद भएको भनिएको कार्यालय समयभित्रको बरामदी मुचुल्कामा कार्यालयका कर्मचारी एवं अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरू रोहबरमा बसेको नदेखिएको, निजबाट बरामद गरिएको भनिएका नोटहरू को कसको जिम्मामा निजलाई दिने गरी दिएको भन्ने कुरा नखुलेको समेतको स्थिति हुँदा आरोप प्रमाणित हुने अवस्था नदेखिएकोले उक्त नोटहरूमा परेका संकेतहरू रद्ध गरी राजस्वमा दाखिला गर्न लेखा शाखामा पठाई सेवाग्राहीको काममा सतर्कता अपनाई समयमा नै कार्यसम्पादन गर्न २०७०।२।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुरलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले आ.व. २०६६।६७ मा खरिद गरेका पाँच थान डिजेल जेनेरेटर मध्ये एक थान (नं.0903013) जेनेरेटर आपूर्तिकर्ताले पहिले नै आयात गरी राखेको स्टकबाटै उपलब्ध गराएको र त्यसलाई सिनामंगल पम्प हाउसमा जडान गरिएको भन्ने बुझिन आएकोमा सो जेनेरेटरमा टाँसिएको

Mfg. Tag मा Reted Voltage 380/220 रहेकोमा त्यसको निर्माता कम्पनीका प्राविधिकबाट जाँच हुँदा 405/220 भोल्ट पावर उत्पादन भएको पाइयो । CQS ले Inspection Report मा उक्त जेनेरेटर सेटको नं. 0912032 (0903013 हुनुपर्ने) र Reted Voltage 415/220V उल्लेख गरेको देखिंदा आइन्दा यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण गराइएको र सो निर्देशनालय मार्फत CQS लाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको ।

साथै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मुख्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेका छ थान डिजेल जेनेरेटरको हकमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट मिति २०६६।५।२ मा आयात गरी आपूर्ति भएको र मिति २०६६।६।२ मा परीक्षण गरी आम्दानी बाँधिएको साथै जेनेरेटर सेटमा रहेको निर्माण ट्याग(Mfg.Tag) बाट तिनीहरू सन् २००९ को जुलाई महिनामा निर्माण भएको जानकारी खुल्न आएकोले उजुरीमा भने जस्तो प्रयोग भैसकेको तथा रंगरोगन गरी नयाँ बनाइएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । सो जेनेरेटरहरू BS 5000 part 3 हुन् भन्ने व्यहोरा Yingyue Group Co.Ltd. ले पठाइएको संलग्न ईमेल कागजबाट अवगत हुन आयो । जेनेरेटरहरूको सञ्चालन तथा सम्भारका लागि आवश्यक उपकरण र स्पेयर पार्टसहरूको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेतर्फ खरिदकर्ताले ध्यान पुऱ्याएको नदेखिएको र स्थलगत निरीक्षणको क्रममा एक थान जेनेरेटर बल्खु (ललितपुर) को एउटा ग्यारेजमा महिनौंदेखि खोलखाल गरी राखेको अवस्थामा पाइएकोले यसतर्फ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मुख्य कार्यालयलाई मिति २०६९।१०।९ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

६. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ कैलाली जिल्लाका विभिन्न ठाउमा फेला परेका अवैध काठ र टाँचा दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अमानतमा काठ दाउरा संकलन गरिने भएमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था एवं स्पष्ट नियम र कार्यविधि बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा जाने भनी मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

६.२ वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएको आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले वन व्यवस्थापन कार्य योजनाले निर्धारण गरेको भन्दा थप ५४ प्लटको १,३६,८२९.६१ घन फिट काठ तथा १३०.३६ चट्टा दाउरा संकलन गर्ने स्वीकृति माग गरेको तथा वन विभागले त्यसको स्वीकृति दिएको साथै कैलाली जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा अवैध काठ बरामद भएको लगायत विषयहरूमा अनुसन्धान तहकिकात भई वन विभाग अन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालयहरूले अमानतमा काम गर्ने नाउँमा व्यक्ति विशेषबाट उधारोमा काठ दाउरा संकलन गराउने र संकलित काठ लिलाम बिक्री हुँदाका वखत संकलन खर्च लिई निज संकलकलाई भुक्तानी गर्ने परम्परा जस्तै बनेको पाइयो । यसमा कुनै न कुनै ढंगले काठ व्यावसायी वा ठेकेदारले संकलक भई काम गर्ने र निजले लिलाम साकार गर्ने सम्मका कामहरू गर्ने जसले गर्दा मिलेमतो हुने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने प्रबल संभावना देखियो । त्यसैले आइन्दा अमानतमा काठ दाउरा संकलन गरिने भएमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था एवं स्पष्ट नियम तथा कार्यविधि बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा जानका लागि मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

७. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको भवन निर्माण कार्यको पूर्व योग्यता छनौटमा धाँधली गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका विषयमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय

योजना आयोगको भवनको पूर्व योग्यता निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा मिति २०६८।११।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरे बमोजिम सो समितिमा पेश हुन आएका १३ वटा प्रस्तावहरूमध्ये मूल्यांकन समिति गठन गरी पहिलो पटक तिनवटा प्रस्तावहरूलाई मात्र योग्य ठहऱ्याई मिति २०६९।३।३२ मा सूचना प्रकाशन भएपछि पूर्व योग्यता छनौटमा धाँधली भएको भन्ने उजुरी र प्रस्तावदाताहरूको गुनासाहरू आएको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०६९।४।९ को राय सुझाव समेतको आधारमा पुनः परीक्षण गरी थप तिन वटा प्रस्तावदाताहरूलाई योग्य ठहऱ्याई मिति २०६९।५।१६ मा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्नु पूर्व छनौट भएका छ वटा प्रस्तावदाताहरूको नामावली प्रकाशन नगरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सानातिना त्रुटि भएको अवस्थामा सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता बारे सो सम्बन्धी जानकारी माग गरी सच्याउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (४) मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोमा सो दफालाई आकर्षक गराएको देखिएन ।

सो मूल्यांकन समितिको बैठकले BKOI-Mainachuli- Nepal Pragati JV, PRERA - ZIEC JV तथा अन्य फर्महरूको सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई अन्यथा मान्ने स्थिति देखिएन । सोही समितिको मिति २०६९।२।२ गतेको माइन्युटको निर्णयमा गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि./चक्रेश्वरी निर्माण सेवा प्रा.लि./एम.बी. कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. को सम्बन्धमा जे.भी. पार्टनरमध्ये एम.बी. कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को स्वयं घोषणाको पत्र र सोलार सम्बन्धी पत्र आफ्नो विवरणमा संलग्न नगरेको तर माग बमोजिम अनुभव, कारोवार अंक, प्राविधिक आर्थिक क्षमता, जनशक्ति तथा उपकरण आदि पूरा गरेको पाइयो भनी उल्लेख गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय परामर्शको पत्रको आधारमा पुनः परीक्षण गर्दा थप तिनवटालाई समावेश गरेको स्थितिमा सोही कारण देखाई उक्त जे.भी.लाई पूर्वनिर्धारित योग्यतामा छनौट गरेको देखिएन ।

अधिकभन्दा अधिकलाई बोलपत्र प्रक्रियामा समावेश गर्दा प्रतिस्पर्धामा वृद्धि भई सरकारलाई फाइदा नै हुने हुन्छ । अतः मूल्यांकन समितिले पुनः परीक्षण गर्दा पूर्वनिर्धारित योग्यता छनौट हुन आएका छ वटा प्रस्तावदाताहरूलाई यथावत राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो को नियमावली, २०६४ एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय परामर्श समेतलाई मध्यनजर गर्दै पूर्व निर्धारित योग्यतामा माग गरिएका मुख्य मुख्य कुराहरू पूरा गरेका प्रस्तावदाताहरूलाई सामान्य फरकको हकमा जानकारी माग गर्ने गरी प्रष्ट्याउने मौका समेत दिई पुनरावलोकनको लागि ध्यानाकर्षण गराई बोलपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

८. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ मलंगवा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजकपुर महतोले परिषद नगराई (आय व्यय विवरण पेश नगरी) नगरको विकास निर्माणमा ध्यान नदिई भ्रष्टाचार गरेको, कार्यालयमा गैरहाजिर रहने गरेको, गैर कानूनी तवरले कर्मचारी भर्ना गरेको समेतको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मलंगवा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०६५।६६ तथा २०६६।६७ को नगर परिषद आ.व.२०६५।६६ को मिति २०६६।२।२३ गते परिषद बैठक सम्पन्न भएको देखिएको । उजुरीमा उल्लेखित गैरहाजिरी सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीको छानबिन प्रतिवेदनमा "आफ्नो व्यक्तिगत काममा बाहिर जाँदा बिदा लिई गएको" भन्ने उल्लेख भएकोले सो सम्बन्धमा पनि केहि भनिरहनु पर्ने नदेखिएको, कर्मचारी (ड्राईभर) नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।८।१४ मा उत्प्रेषण परमादेश समेतको फैसलाबाट नियुक्त कर्मचारीलाई काममा लगाई तलब भत्ता दिनु भनी मलंगवा नगरपालिकालाई परमादेशको आदेश जारी भएको देखिएकोले नगर परिषद समयमै संचालन

गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ ले निर्देश गरे वमोजिम कार्यक्रम बजेट पारित गरेर मात्र काम गर्नुपर्नेमा आ.व.२०६५।६६ र २०६६।६७ को परिषद एकैपटक मिति २०६६।२।२३ मा सम्पन्न गरी अगाडि भए गरेका कामलाई अनुमोदन गर्नुलाई स्वस्थ्य काम कारबाही मान्न नसकिंदा समयमै परिषदबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्य संचालन गर्न मिति २०६९।१०।९ को निर्णयानुसार मलंगवा नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको ।

८.२ जिल्ला विकास समिति, गोरखाले विद्युत बापत प्राप्त रकम विद्युत विकासको विस्तारमा कम रकम छुट्याई दलीय सहमतिमा पार्टी कार्यालय वनाउन दलहरूलाई रु. ५ लाखका दरले विनियोजन गरिएकोले तत्काल रकम निकासा हुनमा रोक लगाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शहिद वासु स्मृति बहुउद्देश्यीय भवन तथा शहिद पार्कको लागि खानेपानी, वि.पि.गणेशमान फाउन्डेशन भवनको तला थप र मदन आश्रीत स्मृति प्रतिष्ठानको भवन तथा भवनमा जाने बाटो निर्माणका लागि रु. ५ लाख छुट्याएको रकम विनियोजन गरी बजेट कार्यान्वयन नगरिएको र सो कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति, गोरखाले सम्बन्धित दलहरूलाई पत्राचार समेत गरिसकेको अवस्था रहेकोले थप अनुसन्धान गरिरहनु नपरेको हुँदा आइन्दा यस्ता किसिमका निर्णयहरू नदोहोऱ्याउन जिल्ला विकास समिति, गोरखालाई मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराएको ।

८.३ विराटनगर उपमहानगरपालिकाको बैठक कक्ष मर्मत गर्न विनियोजन भएको बजेट भन्दा बढी कानून विपरीत खर्च गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा विराटनगर उपमहानगरपालिकाको नगर परिषदले आ.व.२०६७।६८ मा नगरपालिकाको बैठक कक्ष मर्मतका लागि रु.१० लाख बजेट विनियोजन गरेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । नगरपालिकाको मिति २०६७।५।१३ को निर्णयानुसार फल्स सिलिङ, विद्युतीकरण, फर्निचर, साउण्ड सिस्टम, र एसी समेतको कार्यको लागि रु. १७ लाख २८ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोमा परिषदबाट रु.१० लाख मात्र विनियोजन भएको कारण जनाई फर्निचर र साउण्ड सिस्टमको काम झिकी मिति २०६७।९।२० को निर्णयानुसार रु.९,९९,७५०।- को मात्र काम गर्ने गरी स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही काम गर्न लागत अनुमान संशोधन गरेको देखियो । नेशनल जनरल सप्लायर्स विराटनगर, एल.पी.ट्रेडर्स विराटनगर र वेलकम ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्ससँग दरभाउपत्र माग गरी नगरपालिकाकै इन्जिनियर अनिल सिंहलाई पेश्की दिई गुणस्तरीय काम गर्न भनी अमानतमा काम गराएको देखिन आयो । इन्जिनियर अनिल सिंहले पेश गरेको बिलभरपाई, नापी किताब र प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा रु.९,६०,३१०।- भुक्तानी दिएको देखिँदा उजुरीमा उल्लेखित विनियोजन भएको रकमभन्दा बढी खर्च भएको नदेखिएको र नगरपालिकाको रकम हानी नोक्सानी गरेको नदेखिए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४(१) वमोजिम रु.१० लाखसम्मको खरिद कार्य शिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्नु पर्नेमा सप्लायर्सहरूसँग खुल्ला दरभाउपत्र माग गरी काम गरेको देखिएको हुँदा विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

९. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ शिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने गरी ईजाजतपत्र दिँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेपछि उक्त प्रा.लि.ले प्रशिक्षण सञ्चालन गरे नगरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको नपाइएकोले

प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

९.२ आयोगबाट मिति २०७०।२।१४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरिक्षणको क्रममा देखिएको वस्तुस्थिति सहितको प्रतिवेदनका आधारमा मिति २०७०।२।२९ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र सुधारात्मक कदम चाली कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाइएको ।

९.३ पुल निर्माण तथा वालुवा खानीमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२६ को निर्णयानुसार सदस्य सचिव पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

१०. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्रा.लि. भरतपुरले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी संचालन स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालन भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्रा.लि. लाई सञ्चालन स्वीकृति दिनुपूर्व मिति २०६६।५।२६ तथा मिति २०६७।१।३ मा अनुगमन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिएको प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरी मिति २०६७।२।१८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्रा.लि.लाई निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका विपरीत एक वर्षभित्र तोकिएको शर्त पूरा गर्ने गरी ५५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको विषयलाई रीतपूर्वकको राम्रो मान्न नसकिने हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको ।

१०.२ नवलपरासी जिल्लास्थित दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. परिमल कोइरालाले केन्द्रमा गैर हाजिर रहेकी स्टाफनर्स संगिता गौतमको विदा स्वीकृत अवधि बाहेकको समेत तलब खर्च लेखि आफैले हस्ते गरी बुझीलिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज डा.परिमल कोइरालाले आयोगमा उजुरी परी अनुसन्धान अगाडि बढेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता गरी गराई बैंकमा दाखिला गरेको, छ महिनाको अवधिसम्म पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा विना सूचना लगातार अनुपस्थित कर्मचारीको खोजी नगरी त्यस्तो कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रकिया अगाडि बढाउने कार्य नगरी पदीय आचरण पूरा गरेको नदेखिदा मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार विना सूचना लगातार कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूलाई यथा समयमै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ वमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

११. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षाका सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै विषय समितिहरू रहेको तथा विषय तथा विषयको प्रकृति पनि फरकफरक देखिदा एउटै पद र योग्यता तोकी एउटै खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्तिको लागि सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन सान्दर्भिक नदेखिएको तथा बढुवाका सम्बन्धमा भने छुट्टै व्यवस्था भएकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाइएको ।

११.२ युवाज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालय वविायाचौर सुर्खेतले मौसमी विद्यार्थीका कारण नमुना विद्यालयमा समस्या भएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा उक्त विद्यालयमा पढ्ने केही विद्यार्थीका अभिभावक गरिवीका कारण काम खोज्न अन्यत्र जाँदा करिव १०।१२ जना बाल बच्चा पनि सँगै जाने देखिएकोले त्यस्ता विद्यार्थीको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन मिति २०६९।६।१५ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

११.३ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १।२०६९-७० विशेष बढुवा नियम विपरीत भएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा बढुवाको नतिजा उपर चित्त नबुझे बढुवा उजुरीमा जाने व्यवस्था भएको तर्फ दृष्टिगत गर्दै मिति २०६९।६।२९ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गर्न लेखी पठाइएको ।

११.४ सिष्टर पदको लागि मिति २०६९।५।६ मा भएको अन्तरवार्ता लगायत विज्ञापन नम्वर २६८।०६९ मा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा २०६९।७।१९ को निर्णयानुसार आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाका डिनलाई लेखी पठाइएकोमा सो कार्यान्वयन नभएकोले मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाइएको ।

११.५ इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट मिति २०६९।४।२७ गते सञ्चालन हुने भनिएको बि.ई. प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गर्ने कार्यमा संलग्न भई पक्राउ परी आएका निरज चौधरी, करण चौरसिया, राजकुमार राउत, अमितकुमार यादव, राजिव चौलागाईं, रामविनय मण्डल, शिवसागर यादव, मनोज यादव, मदन मण्डल, विरेन्द्रकुमार साह, सिद्धार्थ लामा, रविन पोखरेल, किशोर विष्ट, लोकेन्द्र विष्ट समेतका १४ जना व्यक्तिहरू वि.ई. प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिए तापनि निजहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति नहुँदा निजहरूले गरेको कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको अभावमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिएन । साथै निजहरूको हकमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो तथा महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरबाट अनुसन्धान भई निजहरू उपर केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम कारबाही हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा अभियोग पत्र पेश भई सकेको अवस्था समेत देखिन आयो । वि.ई. प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाई स्थलबाट बाहिरिएको अवस्थामा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकबाट आवश्यक सावधानी अपनाइएको नदेखिदां परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयको प्रश्नपत्र छपाई गर्ने कार्यमा उच्च सतर्कता अपनाई यस किसिमका त्रुटि दोहोरिन नदिई सावधानी अपनाउन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक ललितपुरलाई मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

११.६ पदाधिकारी भएर पनि पेशागत संगठनको पदाधिकारी समेत रहेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा "नियम आफै बनाउँदै कुल्चिदै रेक्टर र डिन" शीर्षकको नेपाल समाचारपत्रको मिति २०६९।९।१४ को समाचारका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा मिति २०६९।९।१९ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

११.७ रामापुर उच्च मा.वि.मा. प्रा.वि.तृतीय श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षक ओम प्रकाश पाण्डेले मिति २०६०।६।२७ देखि रूपन्देही जिल्लाको दुधराक्ष गा.वि.स.स्थित शहिद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पसमा पनि कार्यालय सहायकको रूपमा नियुक्ति पाई दोहोरो तलब भत्ता सुविधा लिएको अनुसन्धानको क्रममा संकलित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देहीको पत्र तथा रामपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय र सहिद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसको पत्र, क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको विभिन्न मितिको निर्णय लगायतका कागजातहरू समेतबाट पुष्टि हुन आयो । हाल निज ओमप्रकाश पाण्डेलाई सहिद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको मिति २०६८।१२।३ को निर्णयबाट सेवाबाट विदाई गरेको भन्ने उक्त क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको निर्णय समेत प्राप्त हुन आएकोले यसमा केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा उक्त विद्यालय र क्याम्पसको एउटै व्यवस्थापन समितिले एउटै व्यक्तिलाई दुवैतिर नियुक्ति दिई दोहोरो तलब भत्ता सुविधा दिई त्रुटि गरेको देखिएकोले अब उप्रान्त यस्ता गल्ती नगर्न उक्त

विद्यालय र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिलाई मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराएको ।

११.८ हरिसिद्धि उच्च माध्यमिक विद्यालयका भूतपूर्व प्रधान अध्यापक धर्मगोविन्द महर्जनले कानून बमोजिम बरबुझारथ तथा बेरुजु फछ्यौंट नगरेको अनुसन्धानबाट देखिन आएकोले निजबाट प्रचलित कानून बमोजिम ३० दिनभित्र बरबुझारथ र बेरुजु फछ्यौंट गरी गराई त्यसको जानकारी आयोगमा पठाउनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुरलाई लेखी पठाइएको र प्राथमिक विद्यालय स्तरको शिक्षिकालाई निमित्त प्रधान अध्यापक दिएको सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८।१।२२ को पत्रबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाग्लुङ्गलाई दिइएको निर्देशन अनुसार गर्न गराउन सो पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुरलाई आयोगको मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण गराइएको ।

परिच्छेद - १०
सुझाव/निर्देशन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ मा आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएका तथ्यहरूका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई सुझाव दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगले दिइएको सुझाव/निर्देशनको विवरण निम्नानुसार छ :-

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लामो समयसम्म नतिजा प्रकाशन रोक्का राखेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।४।५ को निर्णयानुसार कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयलाई शीघ्र नतिजा प्रकाशनको लेखी पठाइएको ।

१.२ कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालयले सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्दा सम्झौता विपरीत गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार एकमुष्ट रूपमा टेण्डर प्रक्रियाद्वारा सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन कृषि विकास बैंक, केन्द्रीय कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१.३ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा अन्य वाणिज्य बैंकहरूले लिने र दिने व्याज दरको अन्तर धेरै भएको अनुसन्धानबाट देखिएकोले मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१.४ आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलले भन्सार छली गरी ल्याएका गाडीहरू छाडे भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।७।१९ को निर्णयानुसार मालवस्तुको भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा मालसामानको गुणस्तर, आकार र परिमाणलाई समेत ध्यान दिएर भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने भनी भन्सार विभागलाई निर्देशन दिइएको ।

१.५ नागरिक लगानी कोषले नेपाल शेयर मार्केट लिमिटेड, गोरखा विकास बैंक, क्यापिटल मर्च्चेण्ट बैंक, पिपुल्स फाइनान्स तथा अन्य समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कोषको ठूलो रकम मुद्दति खाता खोली लगानी गरिरहेको र ती संस्थाहरू विद्यमान अवस्थामा निक्षेप भुक्तानी गर्न समेत नसक्ने देखिएको हुँदा मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार कोषलाई लगानी सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन देहाय बमोजिम निर्देशन दिइएको ।

(क) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको निक्षेप लगानीको सावा व्याज भुक्तानी लिन कार्य योजना बनाउने ।

(ख) नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकमलाई लगानी गर्दा पुँजी कोषको पर्याप्तता, तरलताको प्रचुरता र व्यवस्थापकीय क्षमता जस्ता विषयलाई आधार बनाई लामो तथा छोटो अविधको मुद्दति निक्षेप लगानी गर्ने ।

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको निक्षेप लगानीमा हुने जोखिमलाई न्यून गर्न तत्काल कार्य योजना तयार गर्ने ।

(घ) नागरिक लगानी कोषमा उपलब्ध लगानी योग्य रकमलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखी

बनाउन तत्काल प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाई सोको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीलाई बढी विश्वसनीय बनाउने ।

१.६ विभिन्न विकास बैंकहरूले ५ अर्व रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई कारबाही गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुधारका कार्य भैरहेको देखिएकोले सो कार्यको निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गरी त्यस्ता प्रकारका घट्ना हुन नदिन नयाँ तरिका एवं प्रविधि समेत खोज गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन मिति २०६९।८।२९ को निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको ।

१.७ कार्यालय सहयोगी देवीपन्त जोशी अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर हुन नगई अर्थ मन्त्रालयमा काजमा बसिरहेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।९।४ को निर्णयानुसार प्रचलित कानूनले तोकेको म्यादभित्र रमाना दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१.८ राष्ट्रिय बीमा संस्थानका केही उच्च कर्मचारीले कल्याण कोषको करोडौं रकम आफूखुसी लिने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।१२।७ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०६८ र सो बमोजिमको निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत कोषको रकम खर्च र सो प्रक्रिया वा मापदण्ड पूरा नभई ऋण प्रवाह भएको भए फिर्ता गराई सो को जानकारी आयोगमा पठाउन निर्देशन दिइएको ।

१.९ भक्तपुरका बालुवा खानीहरूले राजस्व छली गर्ने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०७०।२।६ को निर्णयानुसार कानून बमोजिम कारोवार संचालन गरे नगरेको बुझी नगरेको भए कानून बमोजिम गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाइएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगका अरुणकुमार श्रीवास्तवले उद्योग संचालन गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा उद्योगबाट निस्कने धुलो नियन्त्रण गर्न संयन्त्र जडान गर्ने कार्य ठेकेदारको लापरवाहीले ढिलाई भएको भन्ने भएकाले सम्झौता अनुसार ठेकेदारबाट अविलम्ब काम सम्पन्न गर्न लगाउन मिति २०६९।७।१४ को निर्णयानुसार हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगलाई निर्देशन पठाई सो को अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरलाई लेखी पठाइएको ।

२.२ जनकपुर चुरोट कारखानाले सञ्चालन गरेको विद्यालयका शिक्षकलाई तलब नदिएको सम्बन्धमा मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार नियमानुसार तलब दिन निर्देशन दिइएको ।

२.३ हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका नायव महाप्रवन्धक शिवरत्न अटल, वीरेन्द्र महासेठ लगायतको मिलोमतोमा उद्योगको लागि अनावश्यक सामान तथा मेशिनरी पार्टपुर्जाहरू खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल हेटौंडाको प्रतिवेदन, उद्योगको प्रतिक्रिया, आरोपितहरूले आयोगसमक्ष गरेको बयान, आयोगको तर्फबाट भएको स्थलगत निरीक्षण भ्रमणको प्रतिवेदन पुष्टि हुन नआएको तर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी सामानको खरिद दाखिला एवं विवरण अद्यावधिक राख्ने सम्बन्धमा भने स्टोरमा अनावश्यक सामानहरू बर्षौं देखि प्रयोग बिहिन अवस्थामा राखिएको, उद्योगको प्रयोगमा नआउने लिलाम गर्नुपर्ने कतिपय जिन्सी सामानहरू उद्योग परिसरमा खुल्ला ठाउँमा राखेको र जिन्सी निरीक्षण वार्षिक रूपमा हुने गरेको नदेखिएकोले जिन्सी सामानको विवरणहरू अद्यावधिक राख्ने लगायत उद्योगको लागि अनावश्यक एवं प्रयोग हुन नसक्ने जिन्सी सामानहरू प्रचलित कानूनको रीत पुऱ्याई यथाशीघ्र लिलामको प्रक्रियामा जान र

वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा जिन्सी निरीक्षण लगायत भौतिक परीक्षणसमेतको व्यवस्था मिलाउन मिति २०७०।१।१९ को निर्णयानुसार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निर्देशन दिइएको ।

३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ हलुवाखोला लघु जलविद्युत कार्य समिति, नामाडी, रामेछापले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा समिति र खिम्ती छिमेक विकास आयोजनाका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा रकम हिनामिना गर्नुका साथै गुणस्तरहीन काम गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हलुवाखोला लघु जल विद्युत आयोजना नाफा कमाउने उद्देश्यले नभई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ६० मेगाबाटको खिम्ती १ जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित समुदायको विद्युतीकरणको लागि समुदायकै अग्रसरतामा हलुवाखोला लघु जलविद्युत कार्यसमिति गठन गरी सोही समिति र खिम्ती छिमेक विकास आयोजना किर्नेटार बीचको सम्झौता बमोजिम निर्माण गरिएको देखिएको र कामको गुणस्तर मापन कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले मात्र गर्ने गरेको नभई आयोजनाबाट खटिएका प्राविधिकहरूबाट पनि काम हुने गरेको देखिएको साथै आयोजनाले पनि एक स्वतन्त्र गुणस्तर नियन्त्रण इन्जिनियर नियुक्ति गरी समय समयमा गुणस्तर निरीक्षण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको देखिंदा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्ने अवस्था रहेन । अतः सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम कार्य समितिलाई हालसम्म भए गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा लाभान्वित समुदाय तथा सरोकारवाला सबैको उपस्थितिमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०६९।६।४ को निर्णयानुसार खिम्ती छिमेक विकास आयोजना किर्नेटार दोलखालाई लेखी पठाइएको ।

३.२ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना पिच्छे गाडी खरिद गरी विभिन्न सरकारी पदाधिकारी एवं निकायहरूलाई समेत उपलब्ध गराई दुरुपयोग गरेको भन्ने आयोगको अनुसन्धानबाट देखिन आएको हुँदा नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा बिलासी गाडी खरिद नगर्न, गाडी खरिद कार्यलाई आयोजना निर्माणको प्याकेजभित्र नपारी छुट्टै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, प्राधिकरणभन्दा बाहिरका निकाय एवं पदाधिकारीहरूका लागि गाडी उपलब्ध नगराउन र विग्रिबसेका गाडीहरू मर्मत हुन सक्ने भएमा मर्मत गरी काम चलाउन, मर्मत हुन नसक्ने भएमा कानून बमोजिम समयमै लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिलाई लेखी पठाइएको ।

३.३ कालिकोट जिल्ला वच्चुगार्ड लघु जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख सहयोगी निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा २०६६ सालमा जारी गरेको नविकरणीय (ग्रामीण) ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधिको दफा ५.२.१ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार १०० किलोवाट भन्दा माथि १००० किलोवाटसम्मका आयोजनाहरूको निर्माणमा मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त कम्पनीहरूसँग ठेक्का प्रक्रिया अनुसार करार सम्झौता गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले नेपाल सरकारको र दातृ निकाय समेतको अनुदान सहयोगमा संचालनमा रहेको यस आयोजनाको संचालन कार्यविधिमा उल्लेख भएको प्रावधान विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत् सम्बन्धी नियमावली, २०६४ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत हुने गरी भएका यस्ता शर्त व्यवस्था र बन्देजहरू संशोधन गर्नु वाञ्छनीय भएकोले मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार आयोगका सचिवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) को (क) अनुसार वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने तथा आयोजनाको नियमित रूपले सार्वजनिक सुनुवाई हुने नगरेको, केही उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूबाट मनोमानी रूपले खर्च गर्ने गरेको सम्बन्धमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्ने स्थानीय बिद्युत उपयोगकर्ताहरूसँग

पारदर्शी रूपले खर्च गरिने पद्धति अपनाउन र योजनाको वस्तुस्थिति र प्रगतिका बारेमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सार्वजनिक सुनुवाई गरी निर्णय गर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाई समयभित्र योजना सम्पन हुने गरी निर्माण उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षलाई समेत पदीय जिम्मेवारी दिने गरी उपभोक्ता समिति यथाशीघ्र पुनःगठन गरी शीघ्रतासाथ कार्यसम्पादन गर्न गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कालिकोटलाई लेखी पठाइएको ।

४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सन् २०११ मा भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरेको ३०,००० मेट्रिक टन युरिया मलमा घटी तौल भएका बोराहरू प्राप्त भएको सम्बन्धमा मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार निम्न निर्देशन र सुझाव दिइएको ।

(क) भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात गरिने मलहरू नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा धर्मकाँटाबाट तौल गरी परिमाण यकिन गरी मात्र भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(ख) धर्मकाँटाबाट तौल हुँदा एकमुष्ट रूपमा तौल हुने तर कृषकहरूको माग अनुसार वोरा वितरण गर्नु पर्ने हुँदा हरेक वोराको तौल निर्धारित परिमाण अनुसार भए नभएको सम्बन्धमा कृषि सामग्री कम्पनी लि. ले खुद तौल यकिन नगरी कुनै पनि सहकारी, साझा वा किसानहरूलाई मल विक्री वितरण नगर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि सामग्री कम्पनी लि.को सञ्चालक समितिमा लेखी पठाइएको ।

(ग) भारतीय पोटास लिमिटेडले नेपालका लागि मिलिमिली इन्टरप्राइजेजलाई स्थानीय एजेन्ट नियुक्त गरेको, कागजातहरू अध्ययन गर्दा यस इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठ भएकोमा प्रस्तुत बोलपत्र फाराममा र सम्झौतामा समेत सुनिलभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको, यस सम्बन्धमा दिनेशभक्त श्रेष्ठले बोलपत्रको सूचना प्रकाशन हुनु अगावै मिलिमिली इन्टरप्राइजेजको तर्फबाट बोलपत्र एवं सम्झौतामा सहभागी हुन सुनिलभक्त श्रेष्ठलाई अख्तियारी (Power of Attorney) दिएको विषयलाई उचित मान्न सकिएन । कुनै फर्मको तर्फबाट कुनै फर्म वा व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिंदा कुन बोलपत्रको लागि दिइएको हो सोको किटानी साथ दिनु पर्नेमा यसरी एकमुष्ठ र अमूर्त रूपमा दिइएको अख्तियारी स्वीकारी बोलपत्र स्वीकार गर्ने र सम्झौता गराउने कृषि सामग्री कम्पनी लि.को कार्यलाई राम्रो मान्न नसकिएको हुँदा आइन्दा यस प्रकारको अख्तियारीलाई मान्यता नदिन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।

(घ) कृ.सा.कं.लि.ले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार कम्पनीले आर्थिक प्रशासन विनियमावली अद्यावधिक नगरेको र बोलपत्र मूल्यांकन कार्यदलमा विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था समेत गरेको नदेखाएकोले कम्पनीले विनियमावली सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, र नियमावली २०६४ अनुसार हुने गरी अद्यावधिक गर्न र बोलपत्र मूल्याकंन कार्यदलमा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सदस्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(ङ) रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ मा नेपालभित्र मल भित्र्याउनु अगावै सर्भेयरको नियुक्ति गरी सर्भेयरबाट प्रतिवेदन लिई मल प्राप्त गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा हालसम्म यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नपाइएको हुँदा यस तर्फ कृषि विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने ।

(च) रसायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ मा भन्सार नाका भएका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूमा रसायनिक मल निरीक्षकको नियुक्ति गरी मल निरीक्षकले पैठारी भएको मलको गुणस्तर र परिमाण निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा कृ.सा.कं.लि.बाट आयातित मलको गुणस्तर र परिमाण निरीक्षणमा उनीहरूलाई सहभागी गराएको देखिन नआएको हुँदा मल निरीक्षकहरूलाई आवश्यक आधारभूत तालिम दिई उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकी व्यवहारिक हिसावले मलको गुणस्तर र परिमाण निरीक्षण कार्यमा सहभागी गराउने ।

(छ) आई.पी.एल.बाट प्राप्त भएको मलको परिमाण हेर्दा सम्झौतामा तोकिएको परिमाण भन्दा घटी बढी गरी विरगंज र भैरहवामा मल प्राप्त भएको र दुई स्थानको डेलिभरी मूल्यमा भिन्नता रहेकोले यथार्थ डेलिभरी परिमाणको आधारमा मात्र भुक्तानी दिन कृ.सा.कं.लि.मा लेखी पठाउने ।

(ज) कम्पनीबाट प्राप्त विवरण हेर्दा स्वीपिङ्गमा ठूलो परिमाणको मल गएको पाइएको हुँदामल प्याकिङ्ग गर्ने बोराहरूको गुणस्तर कायम नभएको हो कि ? भन्ने अवस्था देखिन आएकोले यस तर्फ विशेष ध्यान दिई सम्झौता गर्न, मलको अभाव, तस्करी र कालावजारी नियन्त्रण गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायहरूबाट यथासमयमै उचित निर्णय गराई समय भित्रै किसानहरूलाई मल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(झ) कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव (प्रा.) उत्तम कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले मलको तौल कायम गर्न, गुणस्तर कायम गर्न, समयभित्रै मल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने सुधारका उपायहरू सम्बन्धमा औंल्याइएका सुझावहरू मननयोग्य भएकोले सो प्रतिवेदनको उल्लेखित सुझावहरू तर्फ समेत पर्याप्त ध्यान दिने ।

४.२ स्वनिङ्ग सर्भिसेज प्रा.लि. को बोलपत्र स्वीकृत हुँदा युरिया मल समयमा नेपाल नआई ढिलो आउने भएको कारणबाट गोदाममा थुपार्नु पर्ने वाध्यताले सप्लाई कम्पनीलाई रु. १० करोड नाफा र कृषि सामग्री कं.लि. लाई रु. ६ करोड घाटा हुने भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनमा परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा मुद्दा दायर भएकोमा अदालतबाट निवेदकसँग तुरुन्त सम्झौता गरी काम कारबाही अगाडि बढाउन भनी मिति २०६९।१।६ मा फैसला भएको र निवेदकले सो फैसलाको जानकारी मिति २०६९।३।७ मा कंपनीमा निवेदन मार्फत गराएकोमा कम्पनीको संचालक समितिको वैठकले उक्त फैसलाको जानकारी लिई सोही मितिदेखि सम्झौता गर्ने वा पुनरावेदन गर्ने विषयमा पटक पटक छलफल समेत गरेको भनी अदालतबाट मिति २०६९।१।६ मा भएको आदेशको जानकारी कृषि सामग्री कं.लि. लाई भएको रहेनछ भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पुनः मिति २०६९।५।१७ मा निर्णय भएको समेतका आधारहरूबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत समाप्त भइसकेको देखिएको हुँदा उक्त लोवना ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि. सँग ७ (सात) दिनभित्र सम्झौता गरी आयोगलाई जानकारी दिन २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिइएको ।

४.३ राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनी लि. का शाखा अधिकृत धनबहादुर खत्रीले स्वीकृति नलिई वरुण बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएकोमा उक्त कार्य राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लि. को कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६२ को परिच्छेद ८ को विनियम ७.८(१) विपरीत भएको देखिएकोले मिति २०६९।८।२१ को निर्णयले निज धनबहादुर खत्रीलाई उक्त सहकारीको अध्यक्ष पदबाट हटाउन डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिइएको ।

४.४ चरण तथा घाँसवाली विउ वृद्धि फारम, जनकपुरले मल विउ समेतमा हिनामिना गरेको देखिन नआएपनि फारम भित्रका रुख विरुवाको अभिलेख जिन्सी खातामा चढाउने व्यवस्था गरी जानकारी पठाउन मिति २०६९।८।२८ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

४.५ मत्स्य प्रयोगशालाको परिसर भित्र रहेको जग्गा हिमालयन रेन्वोट्राउट प्रा.लि. लाई दिएको सम्बन्धमा नेपाल सरकार सचिवस्तर को मिति २०६४।११।१९ को निर्णयमा प्रचलित आर्थिक नियमको परिधिभित्र रही साझेदारीमा काम गर्न दाना उत्पादन गर्ने मेसिन दिने भन्ने उल्लेख छ, तर निर्देशक राजेन्द्र के.सी.ले उक्त दाना उत्पादन गर्न मेसीन र एक रोपनी जग्गा समेत १० वर्षको लागी हिमालयन रेन्वो ट्राउट प्रा.लि. लाई निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी २०६५।१।१३ मा सम्झौता गरेको र सो सम्झौता गर्दा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको पालना र सरकारलाई कुनै आय हुने कार्य समेत भएको नदेखिदा उक्त पेलेटदाना उत्पादन गर्ने मेशीन र जग्गा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको परिधीमा रही मनासिव राजस्व लिई साझेदारीमा संचालन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) बमोजिम कृषि विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

४.६ आयोगमा परेको चन्द्रडाँगी विउ विजन तथा दुग्ध विकास समितिका वाली विज्ञ अधिकृत देवचन्द्र साहले माथिल्लो तहको सुविधा लिएको, इन्धन दुरुपयोग गरेको, दैनिक भ्रमण भत्ता अनियन्त्रित खर्च गरेको, आफ्नो बढुवा आफैं गरेको, बजेट हिनामिना गरेको, युरिया मल समितिको फार्ममा नल्याइ सरासर आफ्नो पसलमा लगेर बेचेको, मकै र चैते धानको विउ विल नकाटी बेचिएको भन्ने समेत व्यहोरा रहेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज देवचन्द्र साहको नाममा रहेको बेरुजु सम्परीक्षण भइसकेको भन्ने देखिएको र अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरीमा उठाइएका कुराहरू पुष्टि हुन आएन । आफ्नो बढुवा नियुक्ति आफैं गरेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निज बाली विज्ञ अधिकृत देवचन्द्र साह समितिको मिति २०६४।५।१७ को निर्णय अनुसार मिति २०६४।४।१ देखि लागू हुने गरी मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त भएको र निजको नियुक्तिपत्रमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले निजले नै दस्तखत गरेको तथा निज हालसम्म पनि मासिक ज्यालादारीमै रहेको पाइएकोले त्यसतर्फ केही गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनहरू एवं कृषि विभागबाट खटाइएका टोलीको छानबिन प्रतिवेदन हेर्दा सो निकायको आय व्ययको हरहिसाव स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, बेरुजुहरू उचित समयमै फरफारक नभएको, जग्गाजमीनहरू पनि सुकुम्बासीहरूबाट अतिक्रमित हुँदै गएको, समयमै गठन आदेश एवं कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली बमोजिम स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था नभई कर्मचारीहरू मासिक ज्यालादारीमै लामो समयसम्म रहिरहेको जस्ता विकृतिहरू रहेको देखिन आयो । साविकमा २०३० सालदेखि कन्काइ सिँचाइ आयोजनाको रूपमा रही २०५२ सालदेखि गठन आदेश जारी भइ सो बाट समितिको रूपमा रहेको यस निकायको स्वामित्वमा ५२ हेक्टर जमीन रहेको र यसले विउ विजन, बाछा र पाडी, माछाका भुरा, फलफूलका विरुवा, गाइ भैंसीको दूध इत्यादि बस्तुहरू उत्पादन गर्ने र नश्ल सुधार गर्ने गराउने इत्यादि उद्देश्यका साथ स्थापित यस समितिले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसकेको, जग्गाजमीनहरू अतिक्रमित हुँदै गएको पाइयो । चन्द्रडाँगी विउविजन तथा दुग्ध विकास समिति गठन आदेश, २०५२ को दफा १५ मा नेपाल सरकार समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र दफा १६ मा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालयको निगरानी एवं निर्देशनको अभाव देखिँदा यथाशीघ्र गठन आदेश संशोधन वा अन्य जो जे गर्नुपर्ने हो गरी समितिको जग्गा थप अतिक्रमण हुनबाट बचाउन, अतिक्रमित जग्गा सावुत

अवस्थामै ल्याउन, आवश्यक पदसंख्याको स्थायी पदपूर्ति गर्न, लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त राख्न, बेरुजु अन्त्य गर्न एवं गठन आदेशले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न यथाशीघ्र, आवश्यक प्रवन्ध गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०६९।१०।५ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाइ सुझाव दिइएको ।

४.७ क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, तरहरा, सुनसरीमा अनियमित गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको जग्गाको उचित संरक्षण गर्न टुत्र्याएर योजना नबनाइ वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम दरभाउपत्र वा बोलपत्रद्वारा कार्य गर्न सोझै बजारबाट तथा वार्ताद्वारा मर्मत तथा निर्माणमा हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु, व्यवस्थापनमा सहभागितात्मक पद्दतिलाई अनुशरण गर्न दिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, तरहरा र क्षेत्रीय निर्देशकलाई सुझाव/निर्देशन दिइएको ।

४.८ तेलवाली अनुसन्धान कार्यक्रम नवलपुरका संयोजक रेवतीरमण चौधरीले विभिन्न काम देखाई नवलपुर देखि विरगंजसम्म सरकारी सवारी साधनको प्रयोग तथा सो सम्बन्धि काज आदेश र तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम नवलपुर सर्लाहीमा उत्पादित अन्नबालीको संरक्षण तथा समुचित व्यवस्थापन लगायत अन्य सुधारका पक्ष तर्फ परिषदबाट पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी सरकारी सम्पत्तिको सही सदुपयोग गरी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार कृषि अनुसन्धान परिषदलाई निर्देशन दिइएको ।

५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ सामाखुसी खोलाको किनारका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले के कति मिचेका छन् र यस्ता जग्गामा के कति सुकुम्वासी वसेका छन् सरकारी जग्गा सीमाङ्कन गर्न लगाई घर, टहरा हटाउन लगाउने लगायत सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न जो जे गर्नपर्छ कानून बमोजिम गर्न मिति २०६९।७।२१ को निर्णयानुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, का.म.न.पा. २९ कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं समेतलाई निर्देशन दिइएको ।

५.२ काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.११ को कि.नं. १६९८ बाट कित्ताकाट भै कायम कि.नं.२०४९, २०५०, २०५१, २०५२ को कित्ता सिमाना हेरफेर गरेको र खरिद गरेको जग्गा (कित्ता) पनि राजीव विक्रम शाहको अवरोधका कारण टिकाराम तिवारी समेतले भोग गर्न नसकेको अवस्था देखिएकोले निजहरूले खरिद गरी लिएको जग्गा निजहरूले नै भोग चलन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन मिति ०६९।८।१२ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोकालाई निर्देशन दिइएको ।

५.३ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विभिन्न आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने समेत उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद समेतबाट कुनै रकम अनुदान स्वरूप समेत उपलब्ध गराइएको देखिएन । उक्त संस्था संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएको विशुद्ध गैरसरकारी संस्था रहे भएको देखियो । गैर सरकारी संस्था भएको र सरकारी रकम यो संस्थाले लिए बुझेको नदेखिंदा यस संस्थाबाट हुने क्रियाकलापमा आयोगबाट छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार भित्रको नदेखिंदा आयोगबाट थप केही गरिरहन नपर्ने देखियो । संस्था दर्ता गर्ने निकायले दर्ता वा नवीकरण गर्दाको समय वा अघि पछि दर्ता भएको संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप कारोवार एवं पारदर्शिता एवं उद्देश्य अनुरूप काम भइरहे नरहेको अनुगमन गर्न सक्ने नै हुँदा सो

बमोजिम गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिइएको ।

५.४ धौलागीरी अंचल अस्पताल, वाग्लुङ्ग तथा जिल्ला अस्पताल, वुर्तिवाङ्गको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने छानबिनबाट देखिएको हुँदाभवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्न मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रालयलाई र जि.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., जय ओम निर्माण सेवा प्रा.लि.सोवन निर्माण सेवा र जटेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. समेतलाई छाप कीर्ते गरेको कसुरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वाग्लुङ्गलाई निर्देशन दिइएको ।

५.५ नक्कली अध्यापन पत्र पेश गरेको भन्ने उजुरीका संवन्धमा मिति २०७०।२।३ को निर्णयानुसार शिक्षिका रेखा कुमारी यादवले पेश गरेको नं. ३७९३७९ को अध्यापन केन्द्रीय पत्र कीर्ते गरी पेश गरेको देखिंदा आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीलाई लेखी पठाइएको ।

५.६ भक्तपुर दुवाकोट गा.वि.स.६ र ९ को सिमानामा पर्ने कि.नं. २७८ र २७९ समेतको पर्ति जग्गा गा.वि.स. सचिव रामप्रसाद पन्थी र स्थानीय भू-माफिया समेतको मिलेमतोमा दर्ता गर्न लागेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सरकारी पर्ती जग्गाको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय प्रशासन समेतको भएकोले सोही अनुरूप संरक्षण गर्ने भनी आयोगको मिति २०७०।२।६ निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर र गा.वि.स.को कार्यालय दुवाकोटलाई निर्देशन दिइएको ।

५.७ हेटौंडा नगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर सत्यनारायण साहले प्राविधिक सहायक केवल कुमार श्रेष्ठ मार्फत नक्सा पास गरिदिन भनी कपिल प्रसाद खतिवडासँग रु.१,५००।- र हरिप्रसाद दवाडीसँग रु. २,३००।- घूस लिएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगबाट छानबिन गरी कारबाही गर्न वा छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन लेखी पठाएको उजुरी एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष परेको घूस/रिसवत लिए दिएको सम्बन्धी उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा पूर्णरूपमा अभियोग प्रमाणित हुन सक्ने गरी प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रियालाई त्रुटि रहित हुने गरी छानबिन गर्नु गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

५.८ तीन महिनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई काजमा राखी काम लगाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको २०७०।२।३० को निर्णयले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली विपरीत काज नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

५.९ २०६५ सालमा हजयात्रीलाई हजयात्राको लागि साउदी अरबको जेद्दासम्म जान आउनका लागि प्रति हजयात्री हवाइ टिकट खरिद गर्दा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा २०६५ को हजयात्राको काम कारबाही तथा खर्च प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६५।१०।१२ को बैठकको निर्णयानुसार एक उप-समिति गठन गरी सो उप-समितिले अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन दिई सो प्रतिबेदनमाथि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिक्रिया समेत पठाई सकेकोले अब आयन्दा हवाई टिकट खरिद मितव्ययि तरिकाले पारदर्शी रूपमा गर्न गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

५.१० विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुली जिल्ला स्थित जनजाति प्रा.वि. महादेवस्थान र जनजागृति प्रा.वि. मथौलीको शौचालय निर्माण कार्यको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट

छुटचाइएको रु. दुई दुई लाखको प्रथम किस्ता रकम निकासा गर्नको लागि लागत अनुमान समेतका कार्य गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिन्धुलीका ओभरसियर ललनकुमार सिंहले प्रति विद्यालय रु. १०,०००।- रकम सो विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकसँग माग गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीमा परेको उजुरी निवेदनमा सो कार्यालयबाट मिति २०६९।२।१२ को पत्रसाथ प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार बिरुद्धका उजुरीहरूमा गहन अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी, विस्तृत रूपमा प्रमाणहरू नबुझी मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आयोगमा आउने गरेकोले विस्तृत रूपमा प्रमाणहरू बुझी मात्र मुद्दा दायरको लागि आयोगमा लेखी पठाउने व्यवस्था गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम आयोगको मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय अन्तर्गत

६.१ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ को मर्म र भावना विपरीत विकास निर्माणका कामहरू गैर-सरकारी संस्थाहरू मार्फत देशभर भैरहेको भन्ने आयोगमा प्राप्त उजुरीका सन्दर्भमा यस प्रकारका कार्यहरू प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम अनुचित कार्य ठहरिने हुँदा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियममा भएका व्यवस्थाहरूको अक्षरशः परिपालन हुन सम्बद्ध मन्त्रालयहरू (विशेषतः विकास निर्माण सम्वद्ध) मा परिपत्र गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.२ सडक विभाग र अन्तरगतबाट भएको सडक निर्माणको कार्यमा मिलेमतो गरी उपभोक्ता समितिहरूलाई जिम्मा दिई एक्साभेटर जस्ता भारी उपकरणहरू नियम बिपरित प्रयोग गर्ने गरेको र उक्त कार्यमा बिभागबाटै निःशुल्क एक्साभेटर लगायतका भारी उपकरणहरू उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरिरहेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा भौतिक विकास निर्माणका काममा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरू मार्फत काम गराउने नेपाल सरकारको नीतिमा स्थानीय जनसहभागिताका अतिरिक्त विकास निर्माणको प्रतिफल वास्तबिक उपभोक्तासम्म पुग्न सकोस भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । वातावरणीय रूपमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव समेतलाई न्यूनीकरण गराउनका लागी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने नीति रहेको सन्दर्भमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने निर्माण कार्यमा एक्साभेटर लगायतका उपकरणको प्रयोगलाई नेपाल सरकारको नीति अनुकुल भएको मान्न सकिएन । अतः सरकारको नीति र निर्देशन भित्र रही उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माणका काममा एक्साभेटर लगायत भारी मेशिन उपकरणहरूको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत सबै सम्बद्ध निकायमा मिति २०६९।८।१९ को निर्णय अनुसार लेखी पठाइएको ।

६.३ गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीहरूले सरकारी भन्दा धेरै गुणा बढी तलब खाने गरेको, अनियमित निर्णय गरी रकम निकासा गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार निम्न विषयहरूमा सुझाव पठाइएको ।

(क) कोषले कार्यक्रम संचालनको लागि दीर्घकालीन सोच सहितको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र दातृ संस्थाको अभावमा पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने व्यवस्था मिलाउने ।

(ख) कोषका पदाधिकारीहरू स्वयंले र कोषका पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको संस्थाबाट कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने । कोषका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

(ग) कोषका गतिविधि/कार्यक्रम र प्रगतिमा तादात्म्यता कायम हुने गरी समन्वय गर्ने ।

(घ) कोषका पदाधिकारी (मा.उपाध्यक्ष लगायत) हरूको सुविधाको वारेमा जनमानसमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहने गरेकाले संवेदनशीलतालाई मनन गरी सुविधा वृद्धि नगर्ने ।

(ङ) कोषले नयाँ जिल्ला र क्षेत्रलाई समेट्दै जाँदा पुरानो ठाउँ/क्षेत्र/जिल्लालाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने ।

६.४ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको इमाडोलस्थित १० रोपनी जग्गामा रहेको खन्ना गार्मेण्टको पाँच तले भवन कव्जा गरी एमाओवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको भन्ने उजुरीको सन्दर्भमा यी र यस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका घर जग्गाको प्रयोग सार्वजनिक वा सरकारी निकायबाट मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयानुसार मुख्य सचिव मार्फत सवै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

६.५ नेपाल सरकारले गठन गरेका विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद, संगठित संघ, संस्थाहरू, सभा, सम्मेलन, महोत्सव आदि जस्ता कार्यक्रमलाई सालबसाली रूपमा छुट्याएको बजेट बाहेक नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट पटके निर्णय गरी रकम निकासा गर्ने गरेको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भई छलफल हुँदा जनताको करबाट संकलित रकमको सही सदुपयोग हुनु पर्ने र खर्च पनि कानून सम्मत तरिकाले बजेटरी प्रक्रियामा आधारित हुनु पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तसर्थ यसरी कुनै पनि निकायको लागि बजेट पुस्तिकामा रकम बाँडफाँड नगरिएको अवस्थामा प्रतिष्ठान, विकास समिति, परिषद्, सभा, सम्मेलन, महोत्सव र त्यस्तै विभिन्न प्रकारका सँगठित संघ, संस्थाका नाममा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट पटके निर्णय गरी गैह्र बजेटरी रकम उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरिनुलाई स्वस्थकर मान्न सकिदैन । तसर्थ यस प्रकार रकम खर्च नगर्न नगराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा (२८) बमोजिम लेखी पठाउने । साथै यस आर्थिक वर्षमा हालसम्ममा यस प्रकारका के कुन निकायलाई के कति रकम निकासा गरियो सोको विवरण उपलब्ध गराउन समेत मिति २०६९।११।१० को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.६ केन्द्रीय वाल कल्याण समितीको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका सिसम मल्लको वैयक्तिक विवरण र नियुक्ति सम्वन्धी निर्णयलाई हेर्दा निजको वैयक्तिक विवरणमा विभिन्न आयमुलक एवं वित्तीय व्यवसायमा संलग्न रही ती संस्था सम्वन्धी कामको अनुभव प्राप्त गरेको तर बाल-बालिकाको हितमा काम गर्न स्थापित कुनै संस्था वा निकायमा काम गरेको अनुभव नदेखिई विभिन्न संघ संस्थाहरूमा विविध हैसियतमा काम गर्दा बाल-बालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै काम गरेको भन्नेसम्म उल्लेख भएको तर के कुन संस्थामा के कुन पद र हैसियतमा के कति समयावधि काम गरी कस्तो अनुभव हासिल गरेको भन्ने खुल्न नआएको हुँदा बाल-बालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ६ को संवेदनशीलता, मर्म र भावना अनुकुल भएको नदेखिनाको साथै निजको नियुक्ति आयोगको मिति २०६९।०९।०६ को निर्णय विपरीत समेत भएको देखिंदा उक्त निर्णयमा पुनर्विचार हुन र भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका निर्णय गर्दा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र अनुभव तथा सम्बन्धित संस्थाको हकमा आकर्षित हुने ऐन नियमको समेत पालना गर्न मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा सुझाव पठाइएको ।

६.७ गोंगबु नयाँ बसपार्कमा रहेको १८२-१४-३-२ जग्गा मध्य १६१-०-०-० रोपनी जग्गा मात्र स्वामित्व का.म.पा.सँग भएकोले सोही क्षेत्रफल जग्गाको लागि मात्र का.म.पा. र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.बीच मिति २०५६।१२।२९ मा सम्झौता भएको उक्त वसपार्कमा सोभन्दा बढी जग्गा देखिएकोले का.म.पा.को जग्गा धनी प्रमाण पूर्जामा उल्लेख भएको जग्गा छुट्याई बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न गराउन मालपोत कार्यालय, डिल्ली बजारमा लेखी पठाउने गरी मिति ०६४।६।१३ मा आयोगबाट निर्णय भए बमोजिम सो कार्यालयको मिति २०६५।०१।९ समेतको निर्णयानुसार २१-१४-३-२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको उक्त जग्गामा व्यापारिक भवनहरू निर्माण भई व्यापार व्यवसाय संचालन समेत भइरहेको पाईयो। अतः उक्त भवनहरू निर्माण भएको मितिदेखि हालसम्मको घर भाडा हिसाब गरी नेपाल सरकारले लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.बाट असुल उपर गर्नु पर्ने देखिन्छ। उक्त कित्ता जग्गामा निर्मित भवनहरू समेत नेपाल सरकारले नै उपभोग गर्ने वा अन्य व्यवस्थापन गर्ने हो सो समेत गर्न र घर एवं जग्गाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) बमोजिम नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाब दिइएको।

६.८ हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा कार्यरत इन्द्रबहादुर डाँगी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत रहँदा नियम विपरीत दुई ग्रेड थप गरी दिएकोमा आयोगबाट कारबाही सुरु भएपछि सोरकम फिर्ता गरेको देखिएको सम्बन्धमा मिति २०७०।१।२३ को निर्णयानुसार सो को व्याज समेत असुल गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको।

६.९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा अभियोजन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) ले "सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति" भन्नाले "संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ" र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेका छ। यसै गरी उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (ङ) ले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा देहाय बमोजिम गरिएको छ :

- नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
- नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
- स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय निकाय,
- नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था,
- उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, र
- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (ग) ले "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ ।

- नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
- नेपाल सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
- स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय निकाय,
- नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा संचालित संस्था,
- उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्था, र
- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (घ) ले "राष्ट्रसेवक" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरेको छ ।

- नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति,
- कुनै विवादको निरोपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति, प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत लिक्विडेटर, सर्भेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति,
- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल माथि उल्लिखित ऐनले व्यवस्था गरेका निकायका हकमा मात्र क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी अनुसन्धान तथा अभियोजनको कार्य गरी आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग सरकारी क्षेत्रमा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यतामा अहिले परिवर्तन आएको छ । गैर-सरकारी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र लगायतका निजी क्षेत्रमा समेत विभिन्न स्वरूपका भ्रष्टाचार हुने गरेको यथार्थतालाई नकार्न सकिदैन । यस परिप्रेक्षमा व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक अधिकारको दुरूपयोग मात्र होइन आफूलाई सुम्पेको कुनै पनि अधिकारको दुरूपयोग भ्रष्टाचार हो भन्ने मान्यता बिकास भइरहेको छ । जसरी सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सामयिक कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी विश्वका अन्य थुप्रै मुलुकमा यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । नेपालले फेब्रुअरी, २०११ मा अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचाार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले पनि निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार निवारणका लागि निवारणात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा दिशा निर्देश गरेको छ । हामी कहाँ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा चेतनाका

साथै कानुनको समेत अभाव रहेको पाइन्छ। आजको विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण विना राज्यमा सुशासन कायम हुन सक्दैन, न्याय, समानता र मानवअधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति र विकास पनि हुन सक्दैन। यसैले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य भएकोछ। नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार बिरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ र यसको पुरकको रूपमा रहेको निकायगत कार्ययोजना २०६७ मा व्यावसायिक र संगठित क्षेत्रको सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यनीति तय भएको र भ्रष्टाचार बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन कार्ययोजनाले पनि पृथक ऐनद्वारा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानून बनाउने कार्ययोजना रहेकाले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न पृथक ऐनद्वारा आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा पार्ने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न पहल भैरहेको छ। हाल संसद नरहेको र संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहेको अवस्थामा ऐन जारी हुन समय लाग्ने हुँदा तत्कालका लागि के कस्तो कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आयोगका माननीय प्रमुख, आयुक्त, महान्यायाधिवक्ता र आयोगका आयुक्तज्यू लगायतका अन्य अधिकारी एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, कानून मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूबीच भएको छलफलबाट गठन गरीएको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमासम्बन्धी कारोवारमा संलग्न निकायहरू र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक संस्था र राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समाविष्ट गर्ने गरी तयार गरिएको सूचनाहरूको मस्यौदा संलग्न गरी उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी दिन आयोगको मिति २०७०।३।२१ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

६.१० नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको काम फछ्यौंट गर्नु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तिनै मन्त्रालयहरूको हुने व्यवस्था रहेको छ। तर कतिपय अवस्थाहरूमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी वहन नगरी तथा प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरे अनुरूपमा निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरेको र सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय समेत हुने गरेको पाइएको सन्दर्भमा यस किसिमको अभ्यासले कानूनले तोकेको पदाधिकारीले आ-आफनो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी काम पन्छाउने प्रबृत्ति बढ्न जाने र अधिकारको दुरुपयोग समेत हुने गरेको देखिएकोले आगामी दिनमा त्यस प्रकारका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदबाट नगर्ने नगराउने व्यवस्थाका लागि मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम लेखी पठाइएको ।

७. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ काठमाडौं जिल्ला सितापाइला गा.वि.स.९ ख को कि.नं. ६७ महिली तामाङ्गनीबाट दाखिल खारेज हुन आएको म निवेदक मध्ये कृष्ण बहादुर तामाङ्गको नाममा दर्ता भएको क्षेत्रफल १-१४-०-० जग्गा शारदा लामा तामाङ्गलाई रु. १८,७५,०००।- मा राजीनामा बिक्री गर्दा कित्ताबाट भई कित्ता नम्वर २९१२ र २९१३ कायम भएको र कित्ता नम्वर २९१२ शारदा तामाङ्गको नाममा र कित्ता नम्वर २९१३ र २९६६ मिति २०६४।१२।२० को सगोलबालाले कृष्ण बहादुर तामाङ्ग, राजु तामाङ्ग, पुनस तामाङ्ग र रामबहादुर तामाङ्ग समेत चारजनाको नाममा संयुक्त राख्ने गरी लिखत पास भएकोमा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय, कलंकीबाट

पूर्व सूचना नै नदीई रोक्का राख्ने कार्य भएकाले फुकुवा गरी पाउँ भन्ने विषयको उजुरी सम्बन्धमा उल्लेखित जग्गा कम्प्यूटरमा साविक श्रेस्ता दर्ता अप्रमाणित रहेको अवस्थामानै उक्त कित्ता जग्गा माहिली तामाङ्गबाट दाखिल खारेज दर्ता हुन गएको भनी कैफियत लेखी कृष्णबहादुर तामाङ्गमा कायम भएको श्रेस्तानै गलत मनसायबाट दूषित दर्ता प्रकृतिबाट आएको देखिएको र कृष्ण बहादुर तामाङ्गको साविक श्रेस्ता नै दूषित भएको बुझिएकोले यस कार्यालयको मिति २०६५।२।३० को आदेशबाट सवै कित्ताहरू रोक्का राखिएको भनी प्राप्त प्रतिकृया समेतबाट हेर्दा निवेदक वल बहादुर नगरकोटी समेत विरुद्ध मालपोत कार्यालय, कलंकी समेत भएको ०६७-WO-००२२ को उत्प्रेषणको रिट निवदेनमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।८।१ को फैसलामा "उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन गरको भन्ने देखिंदा पर्न आएको उजुरीमा छानबिन गरी दूषित दर्ता सम्बन्धमा जे गर्नु उपयुक्त हुन्छ गर्नु भनेको मिलेकै देखियो । त्रुटि सच्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार निर्देशन दिन सक्ने" भनी भएको फैसला अन्तिम भइरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि दूषित प्रमाण बुझी यथासक्य चाँडो निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी दिन आयोगको मिति २०६९।५।१४ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, कलंकीमा लेखी पठाएको ।

७.२ महानगरीय प्रहरीबृत्त बौद्धको आवश्यक अनुसन्धान गरी कार्वाही गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं विरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला, साविक नगर २३ ञ कि.नं. ४४ को जग्गा धनी प्रेममुनी बज्राचार्य समेत र जोताहा ज्ञान सिंह महर्जनको हकमा रहेको जग्गाका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत दर्ता बदर हक कायम समेतका मुद्दा परी भएको फैसला उपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते र नागरिकता किर्ते मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको प्रस्तुत विषयमा आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा हेर्दा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धलाई मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले मिसिल पत्ता लागे पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाजिर कापी फिर्ता प्राप्त भएपछि मात्र भएका कर्मचारीहरूको नाम दर्जा खुलाउन सकिने जवाफ पटक-पटक दिएको संलग्न प्रमाणबाट देखिंन आएकोले एउटा सरकारी निकायले माग गरेको कागज पत्र अर्को सरकारी निकायले फेला परेको रेकर्ड हेरी समयमै जवाफ दिने परिपाटी वसाली सरकारी कार्यालयहरूका बीचमा आपसी समन्वय कायम गरी आ-आफ्नो कार्यालयको श्रेस्ता चुस्त दुरुस्त राख्ने कार्यमा अविलम्ब कार्य थालनी गर्नु भनी मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयममा लेखी पठाइएको ।

७.३ काठमाडौं जिल्ला नयाँ नैकाप र सतुंगल गा.वि.स.को बीचमा पर्ने बल्खु खोलाको सार्वजनिक, पर्ती जग्गा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरी भोग चलन गरी आएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा उल्लेखित नयाँ नैकाप गा.वि.स. ३ नक्सा सि.ट. नं. १०२-११४०-२३ कि.नं. १०६ र ११० को २ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको साविक खोलाको जग्गा उक्त टेडिङ्ग प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरी भोग गरेको देखिएकोले सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.ले सरकारी जग्गा (नदी उकास) मा घर टहरा निर्माण गरेको जति भाग (मातपोत कार्यालय समेतबाट प्राप्त नक्सामा देखाईएको मात्र) बाट घर टहरा निश्चित समय दिई हटाउन मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र मालपोत कार्यालय, कलंकीमा र उक्त जग्गा (११९२ व.मि.) नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको ।

७.४ काठमाडौं, ठमेल गरुड भगवान वहाल गुठीको कि.नं. ५७२ को जग्गा सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयमा कारबाही गरीपाउँ भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा का.म.न.पा. २९ कि.नं. ५७२ को जग्गा २०३३ सालमा नापी हुँदा निवेदक नारायण बहादुर प्रधानले आफू जग्गा धनी रहेको कुरा दावी गरी फिल्ड बुकमा जग्गावालाको महलमा श्री सिहसार्थ बरुड भगवान वहाल गुठी र नारायण बहादुर प्रधान भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यसै गरी कैफियत महलमा पनि उक्त व्यहोरा उल्लेख भए पनि उक्त नापी व्यहोरामा काठमाडौं नगर विकास समितिको मिति २०३८।८।१९ को पत्रले विरोध भई पूर्जा रोक्का रहेको भन्ने देखिन्छ। उक्त जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४६।७।३० को निर्णयले उक्त जग्गा श्री भगवान बहाल गुठीको नाममा दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तयार भइ मोहीको महलमा सत्तल जनिइ दर्ता श्रेस्ता हालसम्म कायम रहेको देखिन्छ। यसरी दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको जग्गाको हकमा निवेदक नारायण प्रसाद नारायण बहादुर प्रधानले उक्त जग्गाको जग्गाधनीमा गुठी संस्थान अन्तर्गतको भगवान वहाल गुठी र मोही म निवेदक नारायण प्रसाद हुँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५८।६।११ को फैसला समेत राखी दाखिल खारेज गरी पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ। वादी अजय प्रधान समेत र प्रतिवादी यी निवेदक नारायण प्रधान भएको अंश चलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।६।११ मा भएको फैसलामा प्रस्तुत कि.नं. ५७२ को जग्गा मिति २०१८।७।१२ को बण्डापत्रमा उल्लेखित १६९८ नं. कै भएकोमा प्रतिवादी सावित रहेको भन्ने उल्लेख गरी वादीले ३ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरी भएको फैसलालाई आधार मानी गुठी संस्थानका कानूनी सल्लाहकारले दिएको कानूनी रायका आधारमा एक पटक मिति २०६४।६।२४ मा निवेदकको माग बमोजिम मोही कायम नहुने ठहरी भएको निर्णयको विपरीत सोही संस्थाबाट मिति २०६६।८।३० मा गुठी प्रशासकबाट निवेदकको माग बमोजिम मोही कायम गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ। उक्त जग्गाको जग्गाधनी महलमा श्री भगवान वहाल गुठी र मोही महलमा सत्तल जनिई दर्ता श्रेस्ता कायम भइसकेकोमा मिति २०६६।८।३० मा भएको गुठी प्रशासकबाट नारायण बहादुर प्रधानको माग बमोजिम मोही कायम गर्ने गरी निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ। गुठी संचालक समितिबाट मिति २०६७।९।२९ र मिति २०६८।५।२३ मा गुठी प्रशासकको निर्णय समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखियो। तसर्थ गुठी प्रशासकबाट मिति २०६६।८।३० र गुठी संचालक समितिबाट मिति २०६७।९।२९ र मिति २०६८।५।२३ निवेदकलाई मोही कायम गर्ने गरी भएको निर्णय तथा समर्थन बदर गरी, निवेदक नारायण बहादुर प्रधानले विवादीत कि.नं. ५७२ को जग्गामा मोही कायम गर्न माग गरेको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी भएको मिति २०६४।६।२४ मा गुठी प्रशासकबाट भएको पूर्व निर्णय कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्याई पुनः निर्णय गर्न गुठी संस्थान संचालक समितिमा लेखी पठाउने र एक पटक समानस्तरका पदाधिकारीबाट निर्णय भइसकेकामा पूर्व निर्णयलाई उद्धरण नै नगरी सक्षम निकायबाट बदर नभएसम्म पुनः सोही व्यहोरा र विषयको निवेदन लिई छुट्टै निर्णय नगर्न मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयानुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएको।

७.५ नापी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने नक्सा ट्रेस लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि, २०६० अनिवार्य रूपमा अनुशरण गरी नक्कल कागजातहरू उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी

परिपत्र जारी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार नापी विभागमा लेखी पठाइएको ।

८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ ढल्केवार, जनकपुर निर्माणाधीन सडकमा गुणस्तरहीन काम गरेको देखिन आएकोले अन्तिम भुक्तानी गर्नु अगाडि प्रचलित स्ट्याण्डर्ड अनुसारको कार्य भए नभएको एकिन गरी आयोगमा जानकारी पेश गरेर मात्र ठेकेदारहरूको अन्तिम भुक्तानी दिने भनी आयोगको मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयलाई निर्देशन दिइएको ।

९. महिला, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाताराम खनाल, कोषाध्यक्ष रत्न बहादुर गाहा मगर र सदस्य सचिव डा. छेवाङ नामगेल लामा शेर्पाले आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगको मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिम गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिइएको ।

(क) आयोगले मिति २०६६।१।१० र मिति २०६५।७।२४ मा कर्मचारीहरूको विनियमावली संशोधन, आर्थिक सहायता वितरणको लागि स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न, कोषका पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम मात्र सुविधा उपलब्ध गराउन, समाजकल्याण परिषदको नाममा रहेको जग्गा र सम्पत्तिको सही उपयोग लगायतका विषयहरूमा दिएको निर्देशनको हालसम्म पनि परिपालना नभएको पाईएकोले उक्त निर्देशनहरू तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिने ।

(ख) समाज कल्याण परिषदको कोषाध्यक्ष रत्न बहादुर गाहा मगर विभिन्न मितिमा गरी १३ पटक सुर्खेत, ११ पटक नेपालगंज काज गएको देखिएको र भ्रमणको उद्देश्यमा वस्तुनिष्ठ कारण उल्लेख नगरी संस्था निरीक्षण भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट एकै पटक सकिने काममा पटक-पटक निरीक्षणमा गई भ्रमण भत्ता लिएको, परिषदका चतुर्थ श्रेणीदेखि विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई भ्रमणमा जाँदा होटल बास खर्च दिने व्यवस्था परिषदको कर्मचारी सेवा, शर्त नियमावली नभएपनि निजामती कर्मचारी नियमावली बमोजिम होटलबास खर्च लिने गरेको तथ्य निजले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेबाट समेत भ्रमण भत्ता लिंदा परिषदको विनियमावली भन्दा पनि निजामती कर्मचारीहरूको विनियमावलीका आधारमा लिएको देखिएको, महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेतले निज कोषाध्यक्षले लिएको होटल बास खर्चलाई नियमित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको हुँदा निजले लिएको होटेलवास खर्च नियमित गर्ने ।

अब आइन्दा समाज कल्याण परिषदका कर्मचारीले कार्यालयको काममा भ्रमण गर्दा भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने, भ्रमणको वस्तुनिष्ठ कारण स्पष्ट देखाई भ्रमण गर्नुपर्ने, कुनै कामको लागि भ्रमणमा गएपछि प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने, एकैपटक सकिने काममा अस्वाभाविक रूपमा बारम्बार एउटै क्षेत्रमा भ्रमण नगर्नु/नगराउनु एवं समाज कल्याण परिषद् सेवा, शर्त नियमावली, २०५० मा उल्लेख भएबमोजिमको भ्रमण भत्ता सुविधाको अलाबा अन्य भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने ।

(ग) समाज कल्याण परिषदले भृकुटी मण्डपको कार्यालय हाताभित्र भाडामा दिएका स्टल, पक्की भवन, घर, टहरा, जग्गा (ल्याम्ह पु:चलाई भाडामा दिइएको समेत), फनपार्क

आदि सम्पत्तिको भाडा बापत उठाउनु पर्ने बक्यौता कुल रु. २ करोडभन्दा बढी बाँकी रहेको देखिएको र हालसम्म उक्त बक्यौता रकम उठाउन परिषदले तदारुकता देखाइएको पाईएन । त्यस प्रकारको बक्यौता रकम २०७० सालको आषाढ महिना भित्रमा उठाउन र परिषदको कार्य संचालन समितिको निर्णयबाट परिषदको स्वामित्वमा रहेका स्टल, पक्की भवन, घर, टहरा, जग्गा आदिलाई विभिन्न कारण देखाई निःशुल्क र छुटमा उपलब्ध गराउने गरेको पाईएकोले आईन्दा कसैलाई पनि परिषदको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति छुट तथा निःशुल्क रूपमा उपभोग गर्न नदिने । यदि कसैले परिषदको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू छुट वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएमा त्यसरी उपलब्ध गराउने पदाधिकारीहरूबाटै उक्त रकम असुल गर्ने कानूनी व्यवस्था समेत गरी कार्यान्वयमा ल्याउने ।

(घ) समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट संचालित परियोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन त्यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन, साझेदारी संस्था छनौट, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्च शीर्षकको अनुपात छुट्याउँदा, परियोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्दा हचुवाको भरमा गर्ने गरेको पाइएकोले उल्लिखित विषयका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका र मापदण्डहरू छ महिनाभित्रमा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

(ङ) परिषदमा नै एक जना स्थायी कानून अधिकृत र अरू थप दुईजना कानूनी सल्लाहाकार करारमा नियुक्ति गरी कामकाज गराईरहेको अवस्थामा अर्को छुट्टै निजी वकिललाई बहस गर्न लगाई पुनः परिषदबाट खर्च लेख्दा आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको विषयलाई नकार्न सकिने अवस्था नभए तापनि उक्त रकम खर्च भइसकेको हुँदा यसमा केही गरिरहनु परेन तर आईन्दा यसरी कानूनी सल्लाहाकार र कानून अधिकृत दुवै परिषदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजी वकिल मार्फत मुद्दा लेखन, बहस पैरवी लगायतका कानूनी कार्यमा खर्च नगर्न र यदि त्यस्तो कार्यमा खर्च लेखेमा खर्च लेख्ने जिम्मेवार अधिकृतबाट असुल गर्ने ।

यस्तै प्रकारले अन्य सबै सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, विकास समिति जस्ता संस्थाहरूमा पनि आफ्नो मान्छेलाई कानूनी सल्लाहाकार भनी (२ देखि ५ जना सम्म) एउटै सस्थामा महिनावारी तोकिएको तलबमा करारमा राख्ने ती करारमा राखेका कानूनी सल्लाहाकार तलब बुझ्न मात्र त्यस्ता संस्थामा आउने, एउटै कानूनी सल्लाहाकारलाई २/३ वटा संस्थामा पनि नियुक्ति गर्ने गरेको विद्यमान अवस्था रहेको बुझिन आएको छ भने अर्कोतिर, त्यस्ता संस्थाहरूमा कानूनी सल्लाहाकार र स्थायी कानून अधिकृत दुवै हुँदाहुँदै अदालतको जवाफ तयार र बहस गर्नुपरेमा थप छुट्टै प्राइभेट वकिललाई आउट सोर्स गर्ने गरेको पाईएको । यसरी एउटै कार्यमा संस्थाको दोहोरो तेहोरो खर्च लेख्ने विकृतिको अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेकोले यस विषयमा सबै मन्त्रालय र अन्तर्गतका संस्थान, समिति, प्राधिकरण आदिमा त्यस प्रकारको विकृति हटाउन अन्यथा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीले नै त्यसरी नियुक्ति भई खाएको तलब व्यहोर्नु पर्ने गरी निर्देशन हुन, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव मार्फत निर्देशन जारी गर्न लेखी उठाउने ।

(च) पूर्व न्यायाधीश भोलाप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेमा समाज कल्याण परिषदको प्रणाली र

पद्धतिको विकास हुने देखिएकोले उक्त प्रतिवेदनहरूका सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

(छ) परिषदको आ.व.२०६६।६७ र आ.व.२०६७।६८ को बजेट तथा कार्यक्रम परिषदको बैठक विविध कारणले बस्न नसकी स्वीकृत हुन नसकेकोले परिषदको आ.व. २०६५।६६ को स्वीकृत बजेटलाई नै आधार मानी कर्मचारी सम्बन्धी तलब, भत्ता, कार्यालय संचालन आदि अत्यावश्यक कार्यका लागि पछि समर्थन गर्ने गरी खर्च गरेको र सोको पछि अनुमोदन गराई उक्त आ.व. को खर्चको लेखापरीक्षण समेत भइसकेको अवस्था देखिएकोले यसका सम्बन्धमा केही गरिरहन परेन । तर, यसरी परिषदबाट स्वीकृत नगराई बजेट खर्च गर्दै जाने र पछि अनुमोदन/समर्थन गर्ने परिपाटिले नियमितता पाउँदै गएमा विकृति बढ्न सक्ने भएकोले आगामि दिनमा बजेट तथा कार्यक्रमको स्वीकृति विना खर्च नलेख्ने ।

(ज) परिषदको कर्मचारी सेवा, शर्त, विनियमाली विपरीत केही कर्मचारीहरू उपनिर्देशक बल बहादुर स्वार, इश्वरी मरहट्टा, उमा पौडेल, र श्रीराम शर्माको अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि दिएको कायम मुकायम तुरुन्त खारेज गर्न र आगामी दिनमा त्यसरी कानून विपरीत कायम मुकायम दिने काम कारबाही नगर्ने ।

(झ) परिषदमा आ. व. २०६६।६७ र आ. व. २०६७।६८ मा सहायक निर्देशक ७, सवारी चालक २, खरिदार १, माली ४, गरी १४ जना कर्मचारी अस्थायी/ज्यालादारीमा सदस्य सचिवस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति भएको समेत हालसम्म परिषदमा ४१ जना अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको अभिलेख प्राप्त भएको । परिषदमा लामो समयसम्म पनि पदपूर्ति हुन नसकेको कारण धेरै पदहरू रिक्त हुन गई काम काज गर्न कठिनाई भएकोले आवश्यकता र समावेशीको आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर नै अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएको भने पनि आयोगले दिएको पूर्व निर्देशन बमोजिम परिषदको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी रिक्त पदमा स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाईएको एवं अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दा समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई भर्ना गरेको देखिएन । यसै गरी समाज कल्याण परिषदले विभिन्न पदमा स्थायी पदपूर्तिको लागि, २०६४ सालमा विज्ञापन गरी लिखित परीक्षा पनि लिइसकेको पदहरूको परिणाम समेत रोक्का गरी विनियमाली संशोधन गर्न आयोगले निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि कर्मचारी विनियमावली संशोधन नभएको र परिणाम पनि रोक्का नै रहेको अवस्था देखिदा त्यसरी परीक्षा लिएका पदहरूको उत्तर पुस्तिका पनि कोड, डिकोड विना नै यत्रतत्र स्टोरमा रहेको अवस्था र परीक्षा लिएको लामो समय भएकोले कतिपय प्रतिस्पधी पनि अन्यत्र सेवामा गइसकेको हुनसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त परीक्षा रद्द गरी परिषदको कर्मचारी विनियमाली समेत तत्काल संशोधन गरी यस आ. व. भित्रै स्थायी पदपूर्ति गर्न, परिषदको कुनैपनि स्थायी रिक्त पदमा कानूनले नै करारमा लिने भनी तोकेका पदमा बाहेक अन्य स्थायी पदमा अस्थायी, ज्यालादारी/ करारमा कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने र नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाटै निजहरूको तलब भत्ता असुल गर्ने ।

(ञ) परिषद् कार्यसंचालन समितिको निर्णयले आर्थिक सहायता बापत वार्षिक तीन लाखसम्म परिषदका अध्यक्ष र वार्षिक दुई लाखसम्म सदस्यसचिवले आकस्मिक सहयोगको रूपमा असहाय, अपांग, गरिब आदि व्यक्तिहरूलाई परिषदमा रहेको वर्तमान निर्देशिका बमोजिम वितरण गर्ने गरिएको पाइयो । त्यस प्रकारको आर्थिक

सहायता वार्षिक रूपमा कसरी, कति, कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई उपलब्ध हुने भन्ने जानकारी सर्वसाधारणलाई नहुने तथा वितरणमा पारदर्शि प्रक्रिया अपनाई वितरण गरेको अवस्था समेत नदेखिएकोले त्यस प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण गर्नु नै पर्ने भएमा मापदण्ड बनाई पारदर्शी रूपमा मात्र त्यस्तो आर्थिक सहायता वितरण गर्ने ।

(ट) तत्कालीन सदस्य सचिव डा. छेवाङ नामगेल लामा शेर्पाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको अनुगमन गरी अनियमितता गरे भन्ने विषय र यस आयोगका सह-सचिवस्तरका कर्मचारीले पनि अनुगमनको संयोजक भई कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा सदस्यसचिवले आइ.एन.जि.ओहरूको अनुगमन गर्नु नियम विपरीत नभएको र त्यसरी नै आयोगका केही कर्मचारी पनि विषयविज्ञका रूपमा छनौट समितिले छनौट गरेपछि अनुगमनमा संलग्न भएको पाईयो । यस प्रकारको अनुगमनको लागि सार्वजनिक सूचना गरी पारदर्शि व्यवस्था नअपनाई चिनजानका भरमा आफ्ना मान्छे र परिषद्सँग सम्बद्ध भई काम गर्ने निकायका केही निश्चित कर्मचारीलाई अनुगमन गर्ने कार्यको संयोजक र सदस्यहरू तोक्ने कार्य उचित मान्न मिल्दैन । तसर्थ, आईन्दा आयोगका कर्मचारीलाई त्यस प्रकारको कार्यमा संलग्न नगराउन परिषदलाई निर्देशन दिने । साथै यस प्रकारको अनुगमनको कार्यको लागि आवश्यक पर्ने विषयविज्ञको कार्यशर्त सहितको निश्चित मापदण्ड बनाई सार्वजनिक सूचना गरी अनुगमनको लागि विषयविज्ञको छनौट गर्ने प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ राष्ट्रिय/क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा नेपालबाट सहभागिता जनाउने सम्बन्धमा विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा प्रशस्त मात्रामा टिप्पणी हुने गरेको र यस आयोगमा प्राप्त उजुरीहरू सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।१५ को निर्णयानुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई देहाय बमोजिम निर्देशन दिइएको ।

क) खेलकूदमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने खेलाडीहरू छनौट गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपबाट सकेसम्म समावेशी सहभागिता हुने गरी गर्ने गराउने ।

ख) भिलेज बाहिर बस्ने अफिसियल र पत्रकारहरूको संख्या निर्धारण गर्दा यस सम्बन्धमा प्रचलित मान्यता अनुसार अति आवश्यक संख्या मात्र पारदर्शी रूपमा सहभागीता गराउने तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सहितसँग छलफल गरी एउटा आधार निर्माण गरी सोही बमोजिम गर्ने गराउने ।

ग) नेपाल सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरी सहभागिता जनाउने खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा अति आवश्यक खेलाडीहरूलाई मात्र सहभागिता गराउने र निजहरूलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने आर्थिक सेवा सुविधाका हकमा सकेसम्म मितव्ययिता अपनाई पारदर्शी रूपबाट खर्च गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने ।

११. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ डडेलधुरा जिल्लामा भएको वन फडानी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा गरिएको अध्ययनबाट देखिएका सामुदायिक वन सम्बन्धी निम्न विषयहरूमा सुधार गर्न आवश्यक भएकोले मिति २०६९।५।२५ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको ।

(क) सामुदायिक वनका कार्ययोजना सम्वन्धमा :

अध्ययन भएका सामुदायिक वनका अधिकांश कार्ययोजनामा औसत ५०० घन मिटर प्रतिहेक्टर (घमी/हे) र अधिकतम ९१५.३१ घन मिटर प्रति हेक्टरसम्म मौज्दात सञ्चिति (Growing Stock, GS) देखाई यसको आधारमा वार्षिक स्वीकार्य कटान (AAC) परिमाण कायम गरी वन स्रोतको अस्वभाविक दोहन गरेको पाइएको र दीगो वन व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण कार्य भए गरेकोले सो सम्बन्धमा निम्नानुसार सुधार गर्ने:

(१) नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री स्तरको मिति २०६८।२।९ को निर्णयमा वनको मौज्दात सञ्चिति सरदर १७८ घमी/हे कायम गर्ने उल्लेख भएकोमा उक्त निर्णयको कार्यान्वयन भएको नदेखिएकोले प्राविधिक रूपले उक्त सीमा उपयुक्त भए नभएको एकिन गर्ने र उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी भौगोलिक क्षेत्र, वनको किसिम, वनको अवस्था अनुसार GS एकिन गरी आवधिक रूपमा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(२) फरक वर्षमा विभिन्न सर्म्वद्धनका कार्य गर्न कार्ययोजनामा वनलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गर्ने र सवै गुणस्तरका रुखहरू रहेको उल्लेख गरी व्यवस्थापनका विभिन्न क्रियाकलापहरू संचालन गर्ने उल्लेख भए तापनि सो कार्य नगरी एकै वर्षमा सबै खण्डमा प्रवेश गरी व्यवस्थापनका अन्य कुनै पनि कार्य नगरी माउ रुखको रूपमा राख्नु पर्ने अबल दर्जाका रुखहरू छानी छानी कटान गरी उत्पादनशील क्षमता ह्रास र कमसल रुखहरूको बाहुल्यता भएको वन संरचनामा परिवर्तन भै (Degradation) वनको अस्तित्व नै प्राय: समाप्त हुने अवस्थाको सिर्जना भएको पाइएकोले कार्ययोजनाका अन्तरनिहित उद्देश्य अनुरूपका सम्पूर्ण कार्य प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(३) कति बर्षमा कुन अवस्थाको वन सृजना गर्ने हो दूरदृष्टि सुनिश्चत गरी खण्ड/उपखण्डको प्रयोजन अनुरूपको उद्देश्य तय गरी व्यवस्थापनले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलापहरू समावेश भएको Annual Coup सहित वार्षिक कार्यक्रम तयार गराई समग्र व्यवस्थापनका कार्य एकै साथ गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्ने ।

(४) हाल कार्यान्यनमा रहेका व्यावसायिक प्रयोजनको लागि काठ दाउरा उत्पादन गर्ने सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना माथिका बुँदामा उल्लिखित व्यहोरा अनुरूप हुने गरी परिमार्जन गर्ने ।

(५) घरकाज बापत घरपूर्जिको नाममा संकलन र वितरण गरिने काठ समेत अनिवार्य रूपमा AAC को दायरा भित्रै रहने व्यवस्था मिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने ।

(६) घरकाजको नाममा उपभोक्ताको आवश्यकता भन्दा अत्यधिक बढी कटानी र वितरण गरिएको पाइँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष प्राप्त गर्न सक्ने अधिकतम काठ दाउराको परिमाण कार्ययोजनामा नै उल्लेख गर्ने ।

(ख) सामुदायिक वन हस्तान्तरण सम्बन्धमा :

नयाँ सामुदायिक वन हस्तान्तरण सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने :

(१) सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को मर्म र भावना अनुरूप उपभोक्ताको वन पैदावारका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न र उपभोक्ताको दीगो वन व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको सिमा निर्धारण गरी प्रति घरधुरी अधिकतम वनक्षेत्रको सीमा तोकी सो अनुसारको वनक्षेत्र मात्र हस्तान्तरण गर्ने ।

(२) स्थानीय उपभोक्तालाई पायक नपर्ने र उनीहरूको पहुँच भन्दा धेरै टाढाको वन समेत समूहलाई हस्तान्तरण गरी वनको संरक्षण व्यवस्थापन नभई हानी नोक्सानी भएको

पाइयो । तसर्थ सामुदायिक वन रहेको क्षेत्र र उपभोक्ताको वसोवास रहेको स्थान बीचको अधिकतम दूरिको निर्धारण गर्ने र पहुँच भन्दा टाढाका वन क्षेत्रलाई अन्य उपयुक्त वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउने ।

(३) हस्तान्तरण भइसकेका सामुदायिक वनको हकमा समेत माथि उल्लेख भए बमोजिम गर्ने, यसरी बढी हुन आएको वनक्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई जिम्मा दिने वा राष्ट्रिय वनकै रूपमा कायम गर्ने, सामुदायिक वनलाई जिम्मा दिइएको अवस्थामा त्यस्तो वनक्षेत्रबाट ढलापडा वाहेक अन्य रुख सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।

(४) अतिक्रमित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा खनजोत, रुख सुकाउने र वन फडानी गर्ने अतिक्रमणकारीलाई उपभोक्ता समूह पहिचान गरी सुखड खडा रुखहरूको लगत संलग्न राखी हरिया खडा रुख नभएको वनमा काल्पनिक वन मौज्दात र AAC देखाई तयार भएको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको, कटान सहमति दिएको र काठ उत्पादन गरेको देखियो । यसरी अतिक्रमित राष्ट्रिय वनबाट वन फडानीमा संलग्न व्यक्ति वा समुदायलाई हटाई पूर्ववत अवस्थामा वन पुनःस्थापित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गराएर मात्र वन हस्तान्तरण गर्ने ।

(ग) सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन सम्बन्धमा :

(१) सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ वन स्रोतको नापजाँच, वन मौज्दात एवं वार्षिक स्वीकार्य कटान (AAC) गणना र त्यसैको हवाला दिदैं विभिन्न अवस्थाको अमिल्दो प्राविधिक व्याख्या गरी मार्गदर्शनको दीगो वन व्यवस्थापन गर्ने गराउने लक्ष्य र आशय विपरीत वनको अनियन्त्रित दोहनमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइयो । मार्गदर्शनमा दीगो वन व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी AAC परिमाण के, कसरी, कहाँ, कुन प्रजातिका कति रुखबाट कति परिमाण उत्पादन हुने हो अर्थात् Yeild Regulation कसरी गर्ने भन्ने बिषय अनिवार्य समावेश हुने गरी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(२) अध्ययन/अनुगमन विश्लेषणको आधारमा वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शनमा वनको अवस्था निर्धारण र AAC तय गर्ने विधि परिमार्जित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।

(३) मार्गदर्शनमा उल्लेखित वार्षिक वृद्धिदर तालिकालाई तथ्यपरक वनाउने, ढिलो बढ्ने प्रजाति (Hardwood) को AAC तय गर्दा औसत वार्षिक वृद्धि प्रति हेक्टर १.५ देखि २ घमी/हे भन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्ने ।

(४) AAC परिमाणमा संकलन गर्न सकिने वा संकलित काठ दाउरा दुवैलाई समेट्ने ।

(५) जुन विधिबाट AAC गणना गरिएको हो, सोही विधि काठ दाउरा संकलन गर्दा अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(६) स्थानीय आयतन तालिका (Local volume Table) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

(घ) वन व्यवस्थापन तथा काठ दाउरा बिक्री वितरण सम्बन्धमा :

(१) अधिकांश सामुदायिक वनका क्रियाकलाप वन व्यवस्थापनमुखी नभई काठ कटानी गरी बिक्री वितरण गर्ने तर्फ मात्र केन्द्रित रहेको पाइएकोले वन व्यवस्थापन नगरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वन पैदावार निकाल्ने कार्य नगर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यावसायिक कार्य कुशलता नभएको अवस्थामा व्यापारिक कार्य गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता ठगिन गएको र सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ दाउराको उचित मूल्य समूहलाई प्राप्त नभएको देखिंदा समूहबाट उत्पादित वन पैदावारको अधिकतम मूल्य समूहले पाउने गरी उत्पादित पैदावारको न्यूनतम मूल्य

निर्धारण लगायत समूहको व्यावसायिक कार्य कुशलता बढाउने कार्यक्रम समेत ल्याई कार्यान्वयन गर्ने। समूहको क्षमता अभिवृद्धि र न्यूनतम पूर्वाधारको उचित व्यवस्था नहुँदासम्म समूहबाट उत्पादित काठ दाउरा पारदर्शी रूपमा बिक्री वितरण गरी समूहले उचित मूल्य पाउने गरी उपयुक्त संयन्त्रको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने।

(३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी नै व्यावसायिक रूपमा आफू सदस्य रहेको सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार खरिद प्रक्रियामा संलग्न भई कारोबार गर्दा अनियमित कटानीलाई प्रोत्साहन र सामुदायिक वनको आय समेतमा नकारात्मक असर पुऱ्याएको देखियो, कानूनमा आवश्यक सुधार गरी यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने।

(४) चुरे क्षेत्रमा रहेका केही घरधुरीलाई असुविधा भएको वहानामा सामुदायिक वनमा अनियन्त्रित रूपमा रुख कटान गरी निकासी गर्ने निहित उद्देश्यले विना योजना बाटोको नाममा जथाभावी डोजर समेत प्रयोग गरी खन्ने भत्काउने कार्य भइरहेको पाइएकोले यस्ता कार्यलाई तत्काल रोक्ने, र बाटो, घाटो बनाउनु पर्ने नै अवस्थामा सबै वस्तिहरू समेटेर एकीकृत योजना बनाई वातावरणीय मैत्री ढंगले निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(५) चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न उपयुक्त कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

११.२ बर्दिया जिल्लामा भएको वन फडानी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा गरिएको अध्ययनबाट सामुदायिक वन सम्बन्धी निम्न विषयहरूमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएकोले मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाएको।

(क) वन पैदावर संकलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ सामुदायिक वनको हकमा आकर्षण नहुने अवस्थामा पनि वनको अत्याधिक दोहन गरी काठ दाउरा संकलन गर्ने निहित उद्देश्यले अभिप्रेरित भई वन स्रोत सर्वेक्षण सम्पन्न भई कार्ययोजना तयार भए पश्चात पनि आगामी दिनमा ढल्ने र सुक्ने रुखहरू जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यी रुखहरूले वार्षिक प्राप्ति (AAC) को महलमा कुनै असर नपार्ने भनी कार्ययोजनामा प्रावधान राख्न लगाई वनको क्षमताभन्दा बढी काठ कटान गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरेको पाइएकाले त्यस्ता ढलापडा र सुखड रुखहरूलाई AAC भित्र अनिवार्य रूपमा पर्ने गरी हाल भइरहेका त्रुटिपूर्ण कार्ययोजनाहरू तुरुन्त परिमार्जन गरी लागू गर्ने।

(ख) सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ (परिमार्जित) को पृष्ठ ५२ को द्रष्टव्यमा उल्लिखित व्यहोराको गलत अर्थ लगाई कार्ययोजना तयार गर्दा ढलापडा तथा सुखड खडा रुखलाई छुट्टै लगत अनुसूची कायम गर्ने वा कार्ययोजनामा यस्ता मौज्दातलाई AAC को सीमाभन्दा बाहिर पारी स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत भए लगत्तै AAC मा नपरेको भनी अनुसूची भनिएको काठ तथा AAC अनुसारको भनी परिमाण थप गरी छोटो अवधीमा नै (प्रायः पहिलो/दोश्रो वर्षमै) ठूलो परिमाणमा काठ दाउरा कटान गर्ने प्रावधान कार्ययोजनामा राखेको देखिंदा कार्ययोजना तयार गर्दा उपलब्ध भएका ढलापडा तथा सुखड खडा रुखहरू समेतलाई कार्ययोजनाको सीमा भित्र राख्ने व्यवस्था मिलाउने तथा हाल भइरहेका यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्ययोजनाहरू तुरुन्त परिमार्जन गर्ने।

११.३ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मिति २०६७।३।२४ को पत्रसाथ रौतहट जिल्लाको सन्तपुर गा.वि.स. र रंगपुर गा.वि.स.मा तथा वारा र मकवानपुर जिल्लाको सीमानामा रहेको अरुण वस्तीको माथिल्लो भाग र चुरे पहाडको फेदीमा स्थानीय वासिन्दाले वनक्षेत्रमा रहेका रुख काटी आवादी गरिरहेको, वाग्मती किनारमा रहेको बलरी वनको बथान नाकामा सालका रुखहरू कटान भएको तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका विना दर्ताका चिम्नि भट्टा र

समिलहरू काठ तस्करी र निकासीको मूल कारण रहेका, यसै गरी वारा जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ वाँया पर्ने वनक्षेत्रमा मिति २०६६।१२।३१ मा आएको हावाहुरीले धेरै रुखहरू ढलेको अवस्थामा देखिएकोले तत्काल सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएको प्रतिवेदन समेतका सन्दर्भमा मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको सुझाव तथा निर्देशन दिइएको ।

(क) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०६८।१०।२० को निर्णयानुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत रणनीतिले वन क्षेत्रमा रहेका सबै किसिमका अतिक्रमण हटाउने कार्यनीति र कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेको विद्यमान अवस्थामा पनि सन्तपुर ६ कटानी र कोठियार क्षेत्र एवं अरुण वस्ती र सो आसपासको क्षेत्रमा भएको वन अतिक्रमण हटाई नसकेको अवस्था देखिदा ती क्षेत्रहरूमा भएको वन अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अतिक्रमण क्षेत्र खाली गरी वृक्षारोपण गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन र बाग्मती नदी किनारको वलरी वनमा चोरी निकासी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेकोमा हानी नोक्सानी नियन्त्रण गर्न तत्कालै कार्ययोजना बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन जिल्ला वन कार्यालय रौतहटलाई निर्देशन दिइएको ।

(ख) वारा जिल्लामा मिति ०६६।१२।३१ गते आएको हावा हुरीबाट ढलेका ६०१२ रुखहरू मध्ये ४१२ रुखहरू हालसम्म पनि संकलन हुन नसकेको र संकलन हुन बाँकी रुखहरू हाल जंगलमा यथावत रूपमा नै रहेको भनी पुष्टि हुने तथ्य परक आधार नदेखिदा रु.४१,२००।- जरिवाना गरेको भरमा ५२,०९१.३९ घन फिट काठ र १११.०९ चट्टा दाउरा संकलन हुन बाँकी रही करीव रु.४ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था रहेकोले प्रचलित वन पैदावार (काठ/दाउरा) संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका २०५७ को अनुसूची ८ मा प्लटको अन्तिम जाँचपास गर्दाका बखत छपान भएका रुख कटान नगरेका प्रति रुख रु. १००।- जरिवाना गर्ने मात्र प्रावधान भएको र त्यसपछि ती रुखहरू कसरी सदुपयोग हुने भन्ने विषय स्पष्ट उल्लेख भएको नपाइएकोले यस किसिमको नोक्सानी नियन्त्रण गर्न वन पैदावार संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ तत्कालै परिमार्जन गरी हानी नाक्सानी हुन नपाउने गरी कार्यविधी बनाई छपान मूल्यांकन भएका सम्पूर्ण रुखहरू क्षति नहुने गरी काठ दाउरा संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न र संकलन गर्न बाँकी रहेका ४१२ रुखहरू संकलन गर्न लगाई तीन महिना भित्र आयोगलाई जानकारी दिन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको ।

११.४ चितवन जिल्लाको सतनचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भरतबहादुर कुंवर र केषाध्यक्ष रुद्रहरी भण्डारीले समूहको आ. व. २०६३ देखि २०६८ सम्मको आय पारदर्शी नगरी करोडौंको अम्दानी हिनामिना गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम निम्नानुसार गर्न सतनचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जिल्ला वन कार्यालय चितवनलाई लेखी पठाइएको ।

<u>सतनचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह</u>

(क) समूहको सम्पूर्ण आर्थकि कारोवार बैंक मार्फत हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा सो भएको नपाइएकोले आफ्ना सम्पूर्ण आर्थकि कारोवार अनिवार्य रूपमा बैंक मार्फत मात्र गर्ने ।

(ख) समूहको आम्दानी, खर्च गर्ने र सो को लेखा राख्ने कार्य प्रचलित लेखा प्रणाली अनुसार मात्र गर्ने, समूहको कार्यपद्दति पारदर्शी वनाउन, सहभागितामूलक कार्य प्रक्रिया, सामुहिक निर्णय

प्रक्रिया तथा समूहका सदस्यको आवश्यकता र कार्यक्रमको महत्वलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्ने ।

(ग) सामुदायिक वन सार्वजनिक र राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको कारणले यसमा समूहका सम्पूर्ण सदस्यहरूको समान हक अधिकार रहने हुँदा समूहले आफूलाई प्राप्त काठ दाउरा लिलाम बिक्री गर्दा समूहको आवश्यकता हेरी समूहलाई बढी भएको अवस्थामा मात्र अनिवार्य रूपमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी समूह बाहिर बिक्री गर्ने ।

(घ) समूहको देवघाटमा रहेको डिपोबाट दाहसंस्कार प्रयोजनका लागि हुने गरेको दाउरा बिक्रीको लगत र आयको हर हिसाव चुस्त दुरुस्त रहेको नपाइएकोले समूहका जिम्मेवार सदस्यबाटै स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा कारोवारको लगत र हिसाव किताव राख्ने ।

<u>जिल्ला वन कार्यालय, चितवन</u>

(क) विकास निर्माण समेतका कार्यकालागि समूहको कोषबाट पेश्की लिई लामो समयसम्म पनि फछर्यौट गरेको नपाइएकोले फछर्यौट हुन वाँकि रहेको सम्पूर्ण पेश्की रकम एक महिना भित्र नियमानुसार फछर्यौट गरी गराई सो को जानकारी आयोगमा पठाउने ।

(ख) समूहका अध्यक्ष भरत बहादुर कुँवर र कोषाध्यक्ष रुद्रहरी भण्डारीले समूहको काठ दाउरा समूह वाहिर लिलाम बिक्री गर्दा नियमानुसार सरकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व बापतको वाँकि रकम रु.१२,१३,५५८।५० दाखिला गरिसकेको देखिंदा यसमा थप केही गरिरहनु परेन । तथापि समूहको कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरूको भूमिका तथा समूहका उपभोक्ता सदस्यहरूको सहभागिता, चासो र हितलाई वेवास्ता गरी समूहको सम्पूर्ण काम कारबाही आफूखुशी गर्ने गराउने कार्यलाई भने स्वस्थकर मान्न सकिएन । साथै समूहको वैधानिक कार्यसमितिको म्याद समाप्त भएको हुँदा यथाशीघ्र प्रचलित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी पूर्ण सहभागितामूलक र पारदर्शी ढंगले समूहको नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने गराउने ।

(ग) सामुदायिक वनहरूमा हालैका दिनहरूमा अनियमित कटानी र समूहको कोष हिनामिनाका घटना वढिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालयले आफूले गर्नुपर्ने अनुगमन नियमित रूपमा गर्न नसकेकै कारण उपरोक्त समस्या सिर्जना हुन गएकोले सो नियन्त्रणका लागि कडाइकासाथ नियमित अनुगमन गर्ने ।

११.५ जिल्ला वन अधिकृत अरुण शर्मा पौड्यालले अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोरा समेत भएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा वन क्षेत्रको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने र वन क्षेत्रमा बसोबास नियन्त्रण गर्ने कार्यमा वन कार्यालयहरू उदासीन देखिएको, पाइएको भन्ने हुँदा वन क्षेत्रको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने र वन क्षेत्रमा बसोबास नियन्त्रण गर्ने, गराउने कार्य सम्बन्धमा जारी भएको वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ अनुसार तदारुकताका साथ आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने व्यवस्थाको लागि सवै वन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन र वन पैदावार (काठ । दाउरा) संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७, वन पैदावार लिलाम बिक्री निर्देशिका, २०६० कार्यान्वयनमा रहेको तर जडीबुटी उद्योगले के कति मात्रामा कुन के वस्तु उत्पादन गर्छ, त्यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका बनेको देखिएन तसर्थ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय समेत सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने गरी झ्याँउ लगायत अन्य जडीवुटी उद्योग सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका बनाउन आवश्यक देखिंदा झ्याँउ लगायत अन्य जडीवुटी उद्योग सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार वन तथा भू - संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.६ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य-सचिव जुद्ध बहादुर गुरुङ समेतले स्टेशनरी छपाई, राजनैतिक दलका भातृ सँगठनलाई रकम बाँडेको, कोषको नियम विपरीत भ्रमण स्वीकृत गराएको, मनोमानि ढंगबाट कर्मचारी भर्ना, कोषको विनियम विपरीत डा. शान्ताराज ज्ञवालीको असाधारण बिदा स्वीकृत, आ.प्र.विनियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम विपरीत गाडि खरिद तथा जैविक विविधता सम्बन्धी तालिममा परामर्श सेवा खरिद आदिमा अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान छानबिन गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागी निम्न कार्यहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न गराउन मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई सुझाव पठाइएको ।

(क) कोषको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०५३ लाई समय सापेक्ष बनाउन निजामति सेवा ऐन नियमद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको सादृश्य हुने गरी संशोधन वा परिर्माजन गर्ने ।

(ख) कोषबाट हुने आर्थिक क्रियाकलाप सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुरूप गर्ने गराउने ।

(ग) कोषमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा मासिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू आवश्यक दरबन्दी भन्दा बढि कार्यरत रहेको पाईएकोले यसमा कोषको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी तत्काल O & M Survey गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गर्ने ।

(ग) कोषको रकम कोषको उद्देश्य र कार्य भित्रको परिधि भन्दा बाहिर खर्च नगरी मितव्ययिता अपनाउने ।

(घ) कोषको नियमावली २०४१ को नियम ९ (छ) अनुसार कोषले गर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा कोषको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार हालसम्म तर्जुमा भएको नदेखिएकोले उक्त दीर्घकालीन योजना अबिलम्ब तर्जुमा गर्ने ।

(घ) हालसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएका विषयहरू अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्ने ।

१२. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ विभिन्न स्थानमा ग्याँस सिलिण्डर विस्फोटका घट्नाहरू भइरहेका भन्ने समाचारका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भई छानबिन हुँदा खाना पकाउने ग्याँस सिलिण्डरको सुरक्षाको लागि अनिवार्य रूपमा निरीक्षण अनुगमन गर्न नेपाल आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई मिति २०६९।५।१९ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।

१२.२ भारतीय आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल निगमको मूल्यमा अस्वाभाविक फरक भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न मिति २०६९।५।१९ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिई अनुगमन गर्न मुख्य सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१२.३ नेपाल आयल निगममा नियम विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरी उपर छानबिन हुँदा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विनियमावली तथा लोक सेवा आयोगको कार्यविधि पूरा गरेर मात्र गर्न आयोगको मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको ।

१२.४ नेपाल आयल निगम इन्धन डिपो अमलेखगन्जका क्षेत्रीय प्रमुख दिनेशकुमार यादवको कार्यकालमा उक्त ईन्धन डिपोमा तोकिएको नोक्सानी सीमाभन्दा बढी नोक्सानी भएको भन्ने उजुरी निवेदनहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक

लेखासमिति, सिंहदरवार काठमाडौंको नेपाल आयल निगम सम्बन्धी समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६८ को बुँदा नं. १६ मा अमलेखगन्जको नोक्सानी सम्बन्धमा शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. १६.६ मा उक्त डिपोमा उक्त अवधीमा तोकिएको नोक्सानी सीमाभन्दा बढी नोक्सानी भएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने कार्य निगम व्यवस्थापनकै भएकोले निगम व्यवस्थापनबाटै कारबाही अगाडि बढाउन उचित र व्यावहारिक हुने देखिएकोले आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिनु पर्ने देखिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिएकोले सार्वजनिक लेखासमितिको उक्त प्रतिवेदनको बुँदा नं. १६ अन्तर्गतको बुँदा नं. १६.६ बमोजिमको निर्देशन कारबाही दुई महिना भित्र टुंगो लगाई सोको जानकारी आयोगलाई गराउन मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार नेपाल आयल निगम संचालक समितिलाई लेखी पठाइएको ।

१३. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ नेपाल मगर संघ, टिकापुर कार्य समितिको नाममा टिकापुर विकास समितिको मिति २०६१।११।२० को निर्णयवाट छुट्याएको कि.नं. १११ को क्षेत्रफल १-१-२ विगाहा जग्गा टिकापुर नगर विकास समितिको नाममा कायम भइसकेको देखिएको हुँदा जग्गाको बिक्री वितरणको कार्य गर्दा प्लटहरूको न्यूनतम मूल्य कायम गरी बोलपत्रको माध्यमबाट बढाबढ गराई कानूनले तोकेको अन्य प्रक्रिया हरू समेत पूरा गरी गर्ने व्यवस्था गर्न मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार टिकापुर नगर विकास समितिलाई निर्देशन दिएको ।

१३.२ टिकापुर नगर विकास समितिले सर्वसाधारण बाढी पीडितलाई रु. १,०००।- लिई जग्गाका प्लटहरू वितरण गर्दै आएकोमा त्यस्ता सर्वसाधारणलाई प्लटहरू वितरण नगरी २०६७ वैशाखदेखि नगर विकासका कर्मचारीहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पत्रकार लगायत ठूलावडाले करिव २०० देखि ३०० प्लटहरू प्रति प्लट रु. ५ लाखदेखि रु. २० लाखसम्म मूल्य पर्ने जग्गाहरू टेण्डर विनानै आफ्ना व्यक्तिका नाममा बेचविखन गरी ठूलो रकम घोटाला गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जग्गा वितरणको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय कैलालीको भिन्दा भिन्दै राय प्राप्त भएको छ। सो राय अनुसार क्रमशः टिकापुर नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको जग्गाको कूल क्षेत्रफल मध्ये बिक्री वितरण गरी दाखिल खारिज गर्न बाँकी क्षेत्रफलको विषयमा थप अध्ययन गराउन उपयुक्त हुने भन्ने र नगर बिकास समितिले प्लटहरूको वितरण गर्दा अनियमित गरेको बिषयमा यथार्थ बुझी आवश्यक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। प्रस्तुत बिषयको छानबिन सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट हुनु उपयुक्त हुने र छानबिन प्रतिबेदन प्राप्त भएपछि मात्र आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसर्थ नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा गठित समितिको कार्यावधीमा गणेश सिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको निर्णयानुसार १६२ व्यक्तिलाई वितरण गरेको वा नामसारी गर्न सिफारिस गरेको प्लटहरूको मात्र कानून सम्मत तरिकाले वितरण भए नभएको, वितरण गर्नु पर्ने व्यक्तिभन्दा फरक व्यक्तिहरू वा आफन्त भनिएका व्यक्तिहरूलाई वितरण भएको हो होइन उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको आफन्तहरूले प्राप्त गरेको घडेरीको बिषयमा विस्तृत छानबिन गरी आयोगमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन गर्न मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार सहरी बिकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.३ सिंहदरबार पुनः निर्माण समितिमा कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतोमा आफूले खोलेको प्राइभेट कन्सल्टेन्सीलाई मिल्ने गरी मूल्यांकनका आधारहरू तयार पारी कन्सल्टेन्सीहरूको प्रतिस्पर्धा जस्तो मात्र गराएर पचासौं लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा

मूल्यांकनका आधारहरू तय गर्दा स्पष्ट र त्रुटिरहित बनाउन सिंहदरबार पुनः निर्माण समितिलाई निर्देशन दिने भनी मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१३.४ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि.मा खानेपानीको कनेक्शन लिई अस्तित्वमा नरहेका धाराहरूको समेत Billing भइरहेको, सम्पर्कमा नरहेका ग्राहकहरू लगभग १६,००० पुगेको र अनियमित रूपमा जडान भएका धाराहरू नियमित गराउने, शुल्क नतिर्ने ग्राहकहरूको धारा काट्ने, जरिवाना गर्ने, विस्तृत सर्वेक्षण गरी पाताल भएका धाराहरूको विवरण २०६८ साल फागुन मसान्तभित्र तयार गरी पेश गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड संचालक समितिको २०६८ आषाढको बैठकले निर्णय गरेको अवस्था देखिंदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि.सँग सम्बन्धित लगतमा नभएका, पाताल भएका तर Billing भने भइरहेका धाराहरूका सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्थापनको कार्यहरू तत्काल गर्न, गराउन तथा कुनै पनि शाखाहरूबाट अनियमित रूपमा धाराहरू जडान नगर्न र आयोगको मिति २०६८।९।५ को निर्देशन बमोजिमको नीति बनाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्न मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पुनः निर्देशन दिइएको ।

१३.५ नेपाल खानेपानी संस्थान, पोखरा शाखाले पोखरा स्थित अमरसिंह चोकमा नयाँ वेल (ईनार) निर्माण गर्दा रु.२७ लाख रूपैया खर्च गरी बनाएको वेल विगारी चालु अवस्थामा नरहेको भन्ने विषय समेतमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा नेपाल खानेपानी संस्थान, पोखरा शाखाबाट आ.व. २०६४।६५ मा पोखरा स्थित अमरसिंह चोकमा रु.२७,२९,१०२।५५ को लागतमा वेल (ईनार) निर्माण भएको देखियो । २०६६ साल चैत्र महिनामा वेलभित्र रहेको पम्प विग्रिएर मर्मत सम्भारको लागि क्रेनबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा पम्प उक्त वेल भित्रै खस्न गएको देखियो । तत्पश्चात उक्त वेल मिति २०६९।३।३ मा मर्मत सम्भार गरी नयाँ पम्प जडान गरी संचालनमा ल्याई चालु अवस्थामा रहेको भन्ने समेतको व्यहोरा नेपाल खानेपानी संस्थान, पोखरा शाखाबाट लेखी आएको देखिंदा उक्त वेल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्ने देखिएन । सोही उजुरीमा औंल्याइएको मर्दी खोला बाँध मर्मत गर्ने कार्यमा रु. २० लाख निकासा गराई काम नगरी नक्कली विल बनाई रकम खाएको भन्ने विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने । डिप ट्यूववेल तथा पम्पको निरन्तर अनुगमन एवं निरीक्षण गरी मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने स्थितिमा समयमानै त्यस्ता कार्यहरू सम्पन्न गरी खानेपानीको वितरण सहज गराउने प्रक्रियामा नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१३.६ शिक्षा मन्त्रालय र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको भवनमा इण्टेरियर डिजाईन गर्ने सम्बन्धमा क्रमश रु. ५,०२,५००।- र ५,०२,५००।- को ठेक्काको मूल्यांकनका सम्बन्धमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत कार्यविवरणमा उल्लेख भएको र मूल्यांकन गर्दा दुवै ७० र ३० प्रतिशत तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार प्राविधिक तर्फ ८० र आर्थिक तर्फ २० प्रतिशत राखी मूल्यांकन गर्दा दुवै प्रक्रियाबाट सवै मूल्यांकनका आधारहरू पूरा भएको देखिएकाले न्यून मूल्यांकित र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृत भई कार्य समेत सम्पन्न भएको देखिंदा सो तर्फ थप वोल्न परेन र मूल्यांकनका आधारहरू तय गर्दा अध्ययन गरी स्पष्ट र त्रुटिपूर्ण रहित ढंगबाट मूल्यांकनका आधारहरू बनाउन उक्त समितिलाई निर्देशन दिइएको ।

१४. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ गोरखापत्र संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ को विनियम ६४ (१) को प्रयोजनको लागि अनुसूची-१३ बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने निर्देशिकामा

सो को प्रक्रिया उल्लेख भए विपरीत छ तहका कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०६५।६६, २०६६।६७ र २०६७।६८ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम निर्धारित समयमा नै पेश गरेको भए तापनि सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिबाट तीनै आर्थिक वर्षको एकै पटक मूल्यांकन गरेको, तर तोकिएको समयमा मूल्यांकन नभएको कारणबाट बढुवा प्रक्रियामा समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई अन्याय पर्न जाने देखिंदा अब आइन्दा प्रत्येक बर्ष विनियमावलीले तोकेको अवधिमा सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी सिलवन्दी गरी राख्ने र बढुवाको विज्ञापन भएपछि अङ्क जोड्ने प्रयोजनका लागि मात्र खोली बढुवा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थानलाई निर्देशन दिइएको ।

१४.२ गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी निनियमावी, २०५२ को विनियम ६४ को उप-विनियम (१) को प्रयोजनका लागि अनुसूची-१३ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा निर्देशिकाले सो फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर १० बाट ११ औं तहमा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेपछि आर्थिक वर्ष २०६५।६६, २०६६।६७ र २०६७।६८ सम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम सम्बन्धित कर्मचारीहरूले निर्धारित समयमा नै पेश गरेको भएता पनि सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिबाट निर्धारित समयमा मूल्यांकन हुन नसकी तीन आर्थिक वर्षको एकैपटक मूल्यांकन गरेको देखियो । मूल्यांकनकर्ताहरूले तोकिएको समयमा मूल्यांकन नगरेमा के हुने भन्ने व्यवस्था निर्देशिकाले स्पष्ट नगरेकोले तत्काल कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूबाट मूल्यांकन नभएको कारणबाट हाल विज्ञापनमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई अन्याय पर्न जाने देखिन्छ । अतः आइन्दा प्रत्येक बर्ष विनियमावलीले तोकेको अवधिमा सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी सिलबन्दी गरी राख्ने र बढुवाको बिज्ञापन भएपछि अङ्क जोड्ने प्रयोजनका लागि मात्र खोली बढुवा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थानलाई निर्देशन दिइएको ।

१४.३ रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपालको विज्ञापन नं ३।२०६८।६९ बाट प्रशासन सेवा, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत, तह ७ को लागि लिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण (सेवा सम्बन्धी विषय) गरी अंक प्रदान गर्दा परीक्षणकर्ताले कुनै उम्मेद्वारको उत्तरपुस्तिकामा एक पटक अंक प्रदान गरेपछि पुनःसोही स्थानमा सच्याई अंक घटाइएको र कुनै उम्मेदवारको उत्तरपुस्तिकामा अंक बढाइएको तर परीक्षणकर्ताबाट हस्ताक्षर नगरेको, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने उम्मेद्वारलाई (प्रथम श्रेणी - ३, द्वितीय श्रेणी - २, तृतीय श्रेणी - १) प्रदान गरिने अंक नै प्रदान गरेको र सोही नियमावलीको नियम १० को उपनियम (३) अनुसार पदपूर्ति समितिले आफ्नो बैठकमा पदसँग सम्बन्धित विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने देखिए पनि उक्त विज्ञापनको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरूको अन्तरवार्ता लिन रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा नै कार्यरत गौतम तिमिलालाई विज्ञको रूपमा राखिएको र निजले समेत अन्तरवार्तामा उपस्थित भई अंक प्रदान गरेको भए पनि निज तिमिलालाई विज्ञको रूपमा आमन्त्रण गर्ने भनी पदपूर्ति समितिले कुनै निर्णय गरेको नपाईएकोले उक्त विज्ञापनको सेवा सम्बन्धी विषयको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणकर्ताको अभिलेख राखी अब उप्रान्त निजबाट परीक्षण नगराउने

व्यवस्था मिलाउन र रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको सामान्य सिद्धान्तका आधारमा गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) लाई निर्देशन दिइएको ।

१४.४ नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने केन्द्रीय प्राप्त व्यक्तिहरूलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखासमितिले अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) बाट मिति २०६९।६।१४ कार्यदल गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनको दफा ४.१.४ बमोजिम नेपाल टेलिकम र एनसेल नेपालले बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुरप्रति किस्ता रु. दुई अर्ब पचास करोडका दरले जम्मा आठ किस्तामा रु. बीस अर्ब बुझाउने गरी निर्णय भई सेवा प्रदायकहरूले सोही अनुरूप पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझाएको अवस्थामा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार वाहिर गई दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ मिति २०६९।७।१९ बाट लागू हुने गरी जारी गरेकोमा उक्त नीतिको दफा १४.१ को व्यवस्था बमोजिम व्यक्ति विशेष वा कम्पनीलाई लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई सिधै नोक्सानी पुऱ्याउने निर्णयकर्तालाई सिधै व्यक्तिगत लाभ पुग्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भनी यस आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा सूचना तथा संचार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग माग गरिएको प्रतिक्रिया तथा सूचना तथा संचार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका विज्ञहरूसँग भएको छलफल समेतका आधारमा सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उप दफा (२) बमोजिम मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा प्रकाशित "आधारभूत टेलिफोन सेवा" का सम्बन्धमा केन्द्रीयपत्र नवीकरण दस्तुरका सम्बन्धमा उक्त सूचनाले रु.२० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तोकेको छ भने, नीति २०६९ को दफा १४ बमोजिम केन्द्रीयपत्र नवीकरण दस्तुर रु. २० अर्ब १३ करोड मात्र तोकेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि सूचना प्रकाशित भएको मिति भन्दा ५ महिना पछि नीति, २०६९ जारी गरी पूर्व राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकेको नवीकरण दस्तुर भन्दा २७ लाख ५० हजार कम दस्तुर तोकेको हुँदा यसबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रति सेवा प्रदायक रु. २७ लाख ५० हजार कम राजस्व प्राप्त हुन जाने देखिन्छ । जबकि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई नवीकरण दस्तुर तोक्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको देखिदैन । अर्को तर्फ नेपाल सरकारको मिति २०६९।६।११ को निर्णयानुसार केन्द्रीय पत्र दस्तुर बुझाउने सम्बन्धमा छुट्टै निर्णय भैरहेको हुँदा उक्त निर्णयसँग तादम्यता नराख्ने गरी फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड र फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि गठित समितिले केन्द्रीय पत्र नवीकरण दस्तुर तोक्नु पूर्व नीति, २०६९ लागू हुनुअघिको सूचनामा गरिएको व्यवस्थासँग मेल नखानु, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरूपको पनि नभएबाट प्रस्तुत नीति, २०६९ पूर्ण र पारदर्शी भन्न सकिएन । अतः तत्काल निम्न व्यवस्था गरी केन्द्रीय पत्र प्रदान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा, २८ बमोजिम सूचना तथा संचार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई लेखी पठाई आयोगको मिति २०६९।१२।१२ को निर्णयानुसार दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी लेखी पठाएकोमा मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयानुसार उक्त पूर्व रोक्का फुकुवा गरी लेखी पठाइएको ।

(क) आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्न केन्द्रीयपत्रको लागि सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा केन्द्रीय पत्र नवीकरण दस्तुर रु. २०,१३,२७,५०,०००।- तोकिएको छ भने दूर संचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ को दफा १४ ले जम्मा रु.२०,१३,००,००,०००।- मात्र तोकेको देखिँदा सूचनामा तोकिएको रकममा नघटने सुनिश्चितता गर्ने ।

(ख) केन्द्रीयपत्र जारी गर्दाका बखत नै नवीकरण दस्तुर असुलउपर भएपछि मात्र नवीकरण हुने कुरालाई केन्द्रीय पत्रको अनिवार्य शर्तको रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ग) दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उप-दफा (१) र (२) मा भएका व्यवस्था अपारदर्शी भै एकै प्रकारको सेवा प्रदायकहरू बीच विभेद ल्याएको हुँदा प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा सबै सेवा प्रदायकहरूलाई समान अवसरको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्ने ।

(घ) दूरसंचार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ ले गरेको व्यवस्था अनुरूप केन्द्रीयपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने भए पनि ऐन तथा नियमावलीले दोश्रो पटक केन्द्रीयपत्र नवीकरण गर्दा बुझाउनुपर्ने नवीकरण शुल्कका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको हुँदा तत् सम्बन्धमा यथाशीघ्र व्यवस्था गर्ने ।

(ङ) दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरूले गरेको आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा नवीकरण शुल्क बुझाउने गरी केन्द्रीय पत्रमा नै अपरिवर्तनीय शर्तका रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै जाने । (यस सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरू तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका नीतिसँग तादम्य हुने गरी गर्नु सान्दर्भिक हुने ।

(च) दूरसंचार सेवाको क्षेत्रमा भैरहेको द्रूत विकासबाट सृजित अवसर एवं चुनौतीहरूलाई विद्यमान ऐन एवं नियमावलीले पूर्ण रूपमा आत्मसाथ/संवोधन गर्न सकेको नदेखिँदा समय सापेक्ष ऐन, नियम तथा नीतिमा परिमार्जन गर्ने ।

१५. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ कमला सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ३ ले आ.व. २०६४।६५ मा पूर्वी नहर प्रणाली, पश्चिमी नहर प्रणाली र हेडवर्क्स समेतमा भएका बैंक मर्मत, डिसिल्टिङ, च्यानालाइजेसन गर्ने समेतका कामहरू अमानतबाट गर्न पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशकबाट मिति २०६४।९।१८ मा स्वीकृति दिएको देखिन्छ, सि.डि.ई. जागेश्वरलाल कर्णको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा सो योजनामा आ.व.२०६४।६५ मा सन्तोषजनक रूपमा मर्मत संभारको कार्यहरू भएको तथा मिति २०६८।११।२२ र २३ गते भएको पूर्वी नहर प्रणाली र पश्चिमी नहर प्रणालीको जल उपभोक्ता समिति र स्थानीय कृषकहरूको उपस्थितिमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइहरूमा पनि आ.व.२०६४।६५ मा अमानतबाट भएको सम्पूर्ण कामहरू सन्तोषजनक भएको र कुनै किसिमको आर्थिक हिनामिना नभएको ठहर गरेको देखियो । भविष्यमा यस्ता कार्यहरू गर्दा पारदर्शी ढंगबाट पूर्णप्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पालना गरी ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट मात्र काम गर्न गराउन मिति २०६९।६।४ को निर्णयानुसार सिंचाई विभाग र कमला सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय नं. ३ लाई निर्देशन दिइएको ।

१६. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ स्थानीय विकास अधिकारी, वाजुराले कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।४।२३ को निर्णयले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २१७ बमोजिम करारमा नियुक्ति गर्न निर्देशन दिइएको ।

१६.२ बाँके जिल्ला, रनैनापुर गा.वि.स.ले आफ्नै जग्गामा मन्दिर निर्माण गर्दा रु.१ लाख लिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।४।३१ को निर्णयले मन्दीरको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा सार्वजनिक कायम गर्न निर्देशन दिइएको ।

१६.३ चित्रे गाउँ विकास समिति, पर्वतबाट संचालित विभिन्न योजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन भई मिति २०६९।५।८ को निर्णयानुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्वतलाई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिइएको ।

१६.४ दशरथ चन्द नगरपालिका बैतडीले आ.ले.प. नगराई म.ले.प. गराएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।५।१५ को निर्णयले पुनः लेखापरीक्षण समेत हुन दशरथ चन्द नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको ।

१६.५ पोखरा उपमहानगरपालिका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मेघनाथ काफ्लेले मिति २०६३।१०।१५ मा सिभिल इन्जिनियर, अधिकृत स्तर छैठौं (प्राविधिक) पदमा करारमा नियुक्त कर्मचारीको अध्ययन बिदा स्वीकृति गरिएको विषय स्थानीय स्वायत शासन नियमावली विपरीत भएकोले निज इन्जिनियर सुशील पौडेललाई सो पदबाट अवकाश दिई सो को जानकारी आयोगलाई गराउन पोखरा उपमहानगरपालिकालाई २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ।

१६.६ अछाम जिल्लाका ७३ गा.वि.स.को पार्श्वचित्र विना प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्न दिई रकम हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गा.वि.स.को पार्श्वचित्र तयारी कार्यको प्रक्रिया नमिलेकोले अब आयन्दा यस्तो त्रुटि नगर्न र पार्श्वचित्र तयार भएपछि ७३ गा.वि.स.कै एकएक प्रति तयारी पुस्तक आयोगमा समेत पठाउने भनी मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति अछामलाई लेखी पठाइएको ।

१६.७ श्री सिरहाली समाजका नामबाट यस आयोगमा पेश भएको सडक मर्मतमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतका उजुरीहरू उपर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएकोमा उजुरीहरूमध्येको सिरहा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने गाढा सितापुर सडक मर्मत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देव नारायण साह समेतले काम नगरी भ्रष्टाचार गरेकोले सम्पूर्ण रकम सूद सहित असुल उपर गरी पाउँ भन्ने निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा तारेखमा राखिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देव नारायण साहको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले योजनाको लगत बमोजिम कार्य सम्पन्न गरी सकेको भनी जिल्ला विकास समिति सिरहाको मिति २०६९।५।१५ को पत्र बाट गाढा सितापुर पक्की सडक निर्माण कार्यको मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक लेखा परीक्षणको प्रतिलिपि समेत प्राप्त हुन आएको र निर्धारित लागत अनुमान बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएसम्म उपभोक्ता समितिले पाउनु पर्ने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू रोक्का राख्नु भनी मिति २०६८।११।२२ को पत्रबाट जि.वि. स.सिरहालाई दिइएको कार्य सम्पन्न भइसकेकोले उपभोक्ता समितिले नियमानुसार पाउनु पर्ने कुनै रकमहरू बाँकी भएमा भुक्तानी गर्न गराउन मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति सिरहालाई निर्देशन दिइएको ।

१६.८ चार करोडको कार्य ऐन विपरीत उपभोक्तालाई भन्ने शीर्षकमा मिति २०६८।५।६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार तथा उक्त समाचारलाई उद्धृत गर्दै बासु भक्तपुरका नामबाट मिति २०६८।५।१६ मा दर्ता हुन आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा ब्रम्हायणीमा निर्माण भइरहेको रु. ४,४४,११,८२६।- रूपैयांको भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिलाई दिएको सम्बन्धमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिलोचन शर्माले उक्त कार्यको सम्झौता गरेको देखिंदा उक्त कार्य प्रचलित कानून विपरीत रहेकोले निज उपर विभागीय कारबाही

गर्नुपर्नेमा निज हाल सेवा निवृत्त भैसकेकोले निजलाई भविष्यमा नेपाल सरकारबाट हुने कुनै पनि नियुक्ति वा जिम्मेवारीमा संलग्न नगर्नु नगराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२क बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने । भवन निर्माणतर्फ हालसम्म रु. १,८८,००,०००।- खर्च भई अण्डरग्राउण्ड सहित तीन तल्ला ढलान सकिएको देखिएकोले उक्त निर्माण कार्यमा गम्भीर रूपले निरन्तर सुपरीवेक्षण गर्न तथा भविष्यमा योजना सम्झौता गर्दा कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुने गरीमात्र सम्झौता गर्न गराउन कार्यकारी अधिकृत, भक्तपुर नगरपालिकालाई लेखी पठाउने । ख्वप कलेजका सबै संकायहरू विनियम बिना संचालन गरेको भन्ने समेत उजुरी एवं अनुसन्धानका आधारमा आयोगको मिति २०६५।०६।१३ को निर्णय बमोजिम विनियम तयार गरेको भए तापनि सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि कति हुने, निजहरूले के कुन सुविधा पाउने, निजहरू निवृत्त भएमा, छाडेमा वा हटाइएमा के कुन प्रक्रियाबाट कुन योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी तथा सदस्यमा चयन गर्ने भन्ने व्यहोरा विनियममा खुल्न नआएको देखिंदा उक्त व्यहोराहरू खुल्ने गरी विनियममा सुधार गर्न गराउन मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार भक्तपुर नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१६.९ काठमाडौं महानगरपालिकाले पिच बाटो निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।८।२९ को निर्णयानुसार स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही काम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन लेखी दिइएको ।

१६.१० काठमाडौं महानगरपालिकामा घूस र कमिशन पाए मात्र काम गर्ने गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२ को निर्णयले फजुल खर्च नियन्त्रणका लागी काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको ।

१६.११ जिल्ला धनुषा, सतोषर गा.वि.स.का सचिव महेन्द्र यादवले गा.वि.स.को स्वामित्वमा रहेको कुशमाहा पोखरी, गुदरी पशुबजार २०६८ साल वैशाख देखि २०७० साल चैत्र मसान्तसम्म तीन वर्षका लागी ठेक्का लगाउन भनी गा.वि.स. बोर्डबाट निर्णय गरी सूचना लुकाई प्रतिस्पर्धा समेत नगराई अनियमित तवरबाट ठेक्का दिएको अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा आगामी दिनहरूमा गा.वि.स.को स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन ठेक्का पट्टा लगाउँदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ अनुरूप गर्न गराउन मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित गा.वि.स.लाई निर्देशन दिइएको ।

१६.१२ मोरङ जिल्ला इटहरा गा.वि.स.का सचिव गोपालप्रसाद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।१४ को निर्णय बमोजिम गा.वि.स. सचिवको नामको बाँकी पेश्की तुरुन्त असुल उपर गर्न गा.वि.स.लाई निर्देशन दिइएको ।

१६.१३ ललितपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार बाँकी कार्य ठेकेदार मार्फत गराउन एवं वेरुजु रकम असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको ।

१६.१४ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको गोंगबु नयाँ बसपार्क स्थित १६१ रोपनी जग्गामा संचालित नयाँ बसपार्क निर्माण तथा संचालन गर्न का.म.पा. र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि. बीच देहायका शर्तहरू सहित मिति २०५६।१२।२९ मा लिज सम्झौता भएको र सो सम्झौतामा मुख्यतया निम्नानुसारका शर्तहरू समावेश भएको पाइयो ।

(क) सम्झौताका अनुसूचीहरूमा उल्लेखित कार्यहरू बाहेक अन्य कार्य गर्न नपाइने ।

(ख) प्रचलित ऐनका प्रावधान बमोजिम निर्माणको नक्सा तथा निर्माण कार्यको अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने ।

(ग) उक्त प्रा.लि. स्वयंले कुल रु.३२,७०,३७,३५०।- लगानी गरी बसपार्क एवं भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने ।

(घ) निर्माण अवधि ५ वर्षभन्दा बढी नहुने ।

(ङ) निर्माण अवधिभर प्रतिवर्ष वार्षिक रु. ५१ लाख र सो पश्चात प्रत्येक वर्ष ५/५ प्रतिशतका दरले लिज भाडा वृद्धि हुने ।

(च) लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.ले का.म.न.पा लाई रोयल्टी बापतको रकम चौमासिक रूपमा अग्रिम भुक्तानि गर्नु पर्ने ।

(छ) तोकिएको समयमा रोयल्टी/दस्तुर नबुझाएमा वाणिज्य बैंकको प्रचलित मुद्दती ब्याजदर अनुसार जरिवाना सहित बुझाउनु पर्ने ।

(ज) करारको अवधि ४५ वर्षसम्म कायम रहने ।

(झ) वसपार्क क्षेत्रको फोहर पानी तथा सेफ्टी टंकीको पानीलाई Treatment Plant को माध्यमबाट Recycling गरी नदीमा विसर्जन गर्नुपर्ने ।

(ञ) यसमा लेखिएको कुनै पनि कुराको उल्लंघन भएमा करारको उल्लंघन भएको मानिने ।

तर करार बमोजिम निर्माण तथा विकास गनुपर्ने First Aid Centre , Postal & Locker Block, Police Barrack, Waste Water Treatment Plant, High Vision Hall जस्ता सेवामुलक संरचनाहरू निर्माण गरेको पाईएन । त्यसै गरी निर्माण गर्न नपाइने Terminal Building, Row shops, B-block अन्तरगत तोकिएको भन्दा बढी दक्षिणतर्फको भाग जस्ता व्यवसायिक संरचनाहरू स्वीकृति समेत केही नलिई निर्माण गरेको पाइयो । यसैगरी करारको अभिन्न अंग (Annex -1) मा उल्लेखित पूर्ववत परिवर्तन गर्न नपाइने Ticket Counter भत्काई हटाइएको, Bus Departure Bay भत्काई हटाई दुरुपयोग गरेको समेत पाइयो । करार बमोजिम प्रत्येक किस्ता चौमासिक रूपमा अग्रिम भुक्तानी गर्नु पर्ने रोयल्टी बापतको रकम पनि विगत केही वर्षदेखि नबुझाएको र सावाँ ब्याज गरी करिब रु. ४ करोड बक्यौता रहेको समेत देखियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका एक स्वायत्त संस्था भएकोले काठमाडौं नगर भित्रको खानेपानी, सरसफाइ, बाटो, ढल आदि निर्माण गर्ने दायित्व पनि यस संस्थाको भएको हुँदा सो संस्थाले वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्ने राजस्व रकम एकिन गरी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी विकास निर्माँणको कामहरू समेत संचालन गर्नु पर्ने हुँदा निश्चित अवधिमा निश्चित फर्म/संस्थाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको निश्चितता हुनु जरुरी भएको तर लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि. ले रोयल्टी बापतको रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा दाखिला गर्ने कुनै निश्चित मापदण्ड नभई अव्यवस्थित देखिंदा सो रोयल्टी बापतको रकम निश्चित अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्राप्त हुनुपर्ने भएकोले लिज सम्झौतामा सो र सोसँग सम्वन्धित विभिन्न ७ वटा शर्तहरू समावेश गरी पुरक करार गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने गरी मिति २०६६।९।९ मा आयोगबाट निर्णय भई का.म.न.पा. लाई सो निर्णयको जानकारी गराई कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत हालसम्म कार्यान्वयन भएको देखिएन भने लोत्से बहुउद्देशीय प्रा.लि.का हालका अध्यक्ष स्वयंले मिति २०६६।९।१६ मा सो निर्णय उतार बुझिलिनु भएको र सो निर्णयका सम्वन्धमा कहि कतै चुनौती नदिएबाट निर्णय व्यहोरा स्वीकारेकै अवस्थामा उल्लेखित शर्तहरूको पालना नगरी लोत्से बहुउद्देश्ययय प्रा.लि.ले करारको उल्लंघन गरेको देखियो । का.म.पा. लाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी बापतको रकम पनि लामो अवधिदेखि नबुझाएको समेतको उल्लेखित करार शर्तहरू निश्चित समयावधि दिंदा पनि

परिपालना नगरेमा मिति २०५६।१२।२९ मा भएको सम्झौताका शर्तहरू र करार ऐन, २०५६ बमोजिम उक्त करार सम्बन्धित मन्त्रालय समेत बाट परामर्श/स्वीकृति प्राप्त गरी करार भंग गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्न २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार का.म.पा.लाई लेखी पठाइएको ।

१६.१५ वैतडी जिल्ला, गाजरी गा.वि.स.का सचिवले तीनवटा गा.वि.स.को काम गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।१२।१४ को निर्णय बमोजिम कुनै योजनाको रकम फछर्यौट गर्दा, विल भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा भौचर उठाई, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताब समेत राख्ने व्यवस्था गरी बाँकी रकम फछर्यौट गर्न गा.वि.स. सचिवलाई निर्देशन लेखी पठाइएको ।

१६.१६ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले होलिया गा.वि.स.को कार्यालय भवन निजी जग्गामा बनाएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा होलिया गा.वि.स.को कार्यालय भवन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन मिति २०६५।७।६ मा होलिया गा.वि.स.८ वस्ने सावित राम वर्माले स्वेच्छाले सोही गा.वि.स.९(ग) को कित्ता नं. ४५० को एक कट्ठा जग्गा र वडा नं. ९ बस्ने विकाउ लाल तमोलीले वडा नं. ९ (ग) को कित्ता नं. ४५१ को डेढ कट्ठा जग्गा दिने भनी कबुलियत गरेको, उल्लेखित जग्गाधनीहरू मध्ये होलिया गा.वि.स.को कार्यालय, बाँकेको भवन रहेको कित्ता नं.४५० को जग्गा धनी सावित राम वर्माले मिति २०६९।१०।१५ मा गा.वि.स.को नाममा हक हस्तान्तरण गरिसकेको तर कित्ता नं. ४५१ को जग्गा धनी विकाउ लाल तमोलीको नाममा रहेको जग्गा गा.वि.स.को कार्यालय होलियाको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको देखिएकोले यथाशीघ्र गा.वि.स.को स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया सम्पन्न गरी आयोगलाई जानकारी दिन मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र गा.वि.स.को कार्यालय होलिया, बाँकेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क बमोजिम निर्देशन दिइएको ।

१६.१७ काठमाडौं जिल्ला, इचंगुनारायण गा.वि.स. निवासी गोपालबहादुर श्रेष्ठले ईचंगुनारायण गा.वि.स. को कि.नं. ४९३, ४९८ र १५ को सार्वजनिक पर्ति जग्गा र सामुदायिक बन समेत नोक्सान गरी अबैध ढंगले खानी संचालन गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी आयोगमा प्राप्त हुन आएको र सोसम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं जि.बि.स. भित्र दर्ता भै संचालन नगरी बसेका यस्ता ढुंगा गिट्टी तथा बालुवा खानीहरूलाई बातावरण परीक्षण लगायतका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेमा मात्र खानी संचालनको केन्द्रीय दिने भनी जि.वि.स. काठमाडौंलाई मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार निर्देशन दिएको ।

१६.१८ स्याङ्जा जिल्ला, दार्सिङ दहथुम गा.वि.स.का कार्यालय सहायक भवानी मल्लले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा रकम वितरण गरी हिनामिना गरेको, स्थानीय नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, भुलसुधारको सिफारिस, विवाह, जन्म, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिसको दस्तुर मनोमानी ढंगबाट असुल गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेको र निज सो पदमा नियुक्ति हुँदा कानून विपरीत ढंगबाट भएकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज भवानी मल्लले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा लगायतको भत्ता रकम आफैंले भुक्तानी गरी लिएको नभई मृतकका आफन्तले बुझिलिएको र त्यसरी भुक्तानी लिएको रकम राजस्वमा दाखिला गरी सकेको हुँदा आयन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र बुझाउने गर्न र अनियमितता हुन नदिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जालाई मिति २०७०।२।७ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम निर्देशन दिइएको ।

१६.१९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नगर क्षेत्र भित्र बन्ने घर टहरा समेतको नक्सा पास गर्ने स्वीकृति दिने अधिकार नगर प्रमुखलाई दिएकोमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा नगर प्रमुखको उक्त अधिकार कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल सरकार मं.प.वै.स. १३/०६३ मिति २०६३।२।२१ को निर्णयबाट प्रत्यायोजन भएको तर प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजित हुन सक्दैन भन्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत बुटवल र भरतपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरू क्रमशः खीमबहादुर रायमाझी र भुवनहरी अर्यालले आफूलाई प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरीमातहतका प्राविधिक कर्मचारीबाट नक्सा पास स्विकृत गर्ने गरेको कार्य कानून सम्मत देखिएन । अतः नगर प्रमुखको अधिकार प्रत्यायोजित भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूका कार्यकारी अधिकृतबाटै नगर क्षेत्र भित्र बन्ने घर टहरा संरचनाको नक्साको केन्द्रीय दिने, स्वीकृति दिने कार्य गराउन तथा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका भवन निर्माण, नक्सा पास स्वीकृत गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कार्यकारी अधिकृत बाहेक अन्य कर्मचारीले नक्साको Drawing, Design, चेक जांच तथा स्वीकृति गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१६.२० धनुषा जिल्ला सोनीगामा गा.वि.स.का सचिव राम अवतार मण्डलले आ.व. २०६६।६७ मा सञ्चालित योजनाहरू स्वास्थ्य चौकी निर्माण र कल्भर्ट निर्माणको रकम हिनामिना अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान गर्दा धनुषा जिल्ला सोनीगामा गा.वि.स. ९ मा आ.व. २०६६।६७ मा कल्भर्ट निर्माणको लागि रु. १०,९०,९३८।- को लागत अनुमान रहेको र लागत अनुमान बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई रु.१०,००,०००।- भुक्तानी दिएको भन्ने नापजाँच गरी दिएको प्राविधिकको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनबाट देखिएको । सोही गा.वि.स.४ वारमगंगा चोकमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि रु.२०,००,०००।- लागत अनुमान तयार भएकोमा रु.८,००,०००।- मात्र निकासा भएको, उक्त स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गर्न सम्झौता भएकोमा निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा उपभोक्ता समितिबीच विवाद भई रु.६,५१,३९१।- को मात्र कार्य भएको बाँकी काम हुन नसकेकाले रु.१,४८,६०८।४५ गा.वि.स. सचिवले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धनुषामा नगदै दाखिला गरेको देखियो । उक्त कार्यहरूको आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा समेत कल्भर्ट र स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण लागत अनुमान तथा प्रविधिकको नापजाँच प्रतिवेदन अनुसार नै सम्पन्न भई भुक्तानी दिएको देखिंदा निर्माण कार्यमा अनियमितता भएका नदेखिंदा उपभोक्ता समितिको विवाद एवं रकमको अपर्याप्तताको कारण डि.पि.सी.पूरा भई पिल्लर उठाइएको स्वास्थ्य चौकी भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिंदा लागत अनुमान बमोजिमको रकम निकासा गरी स्वास्थ्य चौकी भवनको बाँकी निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गराउने व्यवस्था गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम लेखी पठाइएको ।

१६.२१ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीले संयन्त्रको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा एकल बोर्डको निर्णयले नियम मिचेर दल र तिनका भातृ संगठन र संघसंस्थाका नाममा मापदण्ड बिपरित रकम निकासा गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न बजेट शीर्षकको परिधिभित्र रही आर्थिक सहयोगको नाममा रकम बितरण गर्दै आएको देखिन्छ । यसै क्रममा आ.ब. २०६७।६८ मा पनि नेःवा स्वायत्त राज्य, सि.पि.एन.यू.एम.एल, नेपाल सम्बत, अखिल क्रान्तिकारी, ने.क.पा.माले, क्रान्तिकारी

स्व. बि. यू., नवसहारा क्लव, नेपाल स्वायत्त राज्य संघको संघर्ष समिति, के.बि. रियलस्टेट, नेःवा स्वायत्त राज्य संघको सघर्ष समिति, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सँगठन जस्ता संस्थाका अतिरिक्त सरकारी कार्यालय भौतिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यलयमा र पुँजीगतबाट आर्थिक सहायताको नाममा अन्य विभिन्न संघ सँगठनलाई रकम वितरण गरेको देखिन्छ। यसरी आर्थिक सहायताको नाममा रकम बितरण गर्ने कार्यलाई स्वस्थकर मान्न सकिंदैन। आर्थिक सहायताको नाममा रकम बितरण गर्ने प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएकोले आगामी वर्षबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट गरिने यस्ता प्रकारका खर्चको बाँडफाँड तथा बजेट निकाशा गर्दा जिल्ला परिषद् र जि.बि.स. बोर्ड बैठकबाट पहिलै नै शीर्षक तोकी बजेट पारित गराई वार्षिक कार्यक्रममा पारी सोको जानकारी अनिवार्य रूपमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयलाई गराई पारदर्शी किसिमबाट आन्तरिक तथा अन्य श्रोतका रकमको बाँडफाँड तथा निकासा गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम आयोगको मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंमा र अन्य जिल्ला बिकास समितिहरूमा समेत परिपत्र गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको।

१६.२२ जिल्ला विकास समिति, सप्तरीले समयमै ठेक्का नदिंदा लाखौंको क्षति र नोक्सानी भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२७ को निर्णयले आइन्दा टेण्डर आह्वानको प्रक्रिया अपनाउँदा समयमै गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको।

१६.२३ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुरानो पेश्की रकम फछ्यौंट गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, ठेकेदार लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा आ.व. २०५४ साल देखि पेश्की बाँकी रहेको पाइयो। यसरी लामो समयसम्म पेश्की बाँकी रहँदा सरकारले लगानी गरेको रकमबाट जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। यस्ता पुराना पेश्कीहरू प्रचलित कानून बमोजिम फछ्यौंट गर्ने वा कानून विपरीतका पेश्कीहरू असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको लेखा अधिकृत र तालुक मन्त्रालयको सचिव रहेको देखिन्छ। तसर्थ निजहरूले नै यस्ता पुराना पेश्की फछ्यौंट वा असुल उपरको लागी समय सिमा तोक्ने, खाता रोक्का राख्ने, कागजात छानबिन गर्ने लगायतका जो जे गर्नु पर्ने हो गरी यथाशीघ्र कानून बमोजिम पेश्की फछ्यौंट वा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्ने भनी आयोगको मिति २०६९।८।११ को बैठकको प्रशासनिक निर्णय संख्या १८ बमोजिम निर्णय भई कार्यान्वयनको लागी पठाई सकिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीसँग सम्बन्धित पेश्की फछ्यौंट सम्बन्धमा समेत सोही प्रशासनिक निर्णय बमोजिम तदारुकताका साथ सम्बन्धित मन्त्रालयले नगरपालिकाबाट दिएको पेश्की रकम बमोजिमको काम कारबाही भएको छ/छैन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी नियमसंगत कार्य भएको देखिएमा पेश्की फछ्यौंट तथा असुल उपरको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई सो सम्बन्धमा भएको उपलब्धी तथा प्रगति विवरण समेत समय-समयमा यस आयोगमा जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको।

१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१ सन् २०१० डिसेम्बरमा लामिडाँडामा दुर्घटना भएको तारा एयरको DHC-6 विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा परेको उजुरीका विषयमा आयोगमा छलफल हुँदा मेदनीप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम गलत

सूचना प्रवाह गर्ने कर्मचारी उपर आवश्यक कारबाही गरी समितिले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१७.२ नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)को हाताभित्र निर्माण भइरहेको टिचिंग होटलको भवनमा प्रयोग भएका सामग्री नक्साको मापदण्ड अनुसार र सम्झौता अनुसार नभएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानबाट मिति २०६६।१०।६ मा छात्रावास भवन निर्माणको लागि स्वीकृत डिजाइन तथा ड्रइङ्गको आधारमा बोलपत्र आव्हान भएकोमा निर्माण व्यवसायी एटलास-वंगलामुखी जे.भी. सँग मिति २०६७।३।१ गते मूल्य अभिवृद्धिकर समेत ११,७९,०२,३०१।७८ छात्रावास भवन निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले सम्झौता बमोजिम कार्य गरिरहेको अवस्थामा पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समितिको मिति २०६८।२।१९ को बैठकबाट पूर्व निर्णयानुसार छात्रावास भवन निर्माणको सट्टा टिचिङ होटलमा रूपान्तर गर्ने निर्णय भएको र हाल संशोधन गरी उक्त भवनलाई छात्रावासबाट टिचिंग होटल भवनमा परिणत गरिएको देखिन्छ । होटल भवन बनाउने गरी निर्माण कार्यको रु. १३,६०,२६,३२०।९८ (मू.अ.कर सहित) को संशोधन लागत अनुमान तयार गरी उक्त निर्माण व्यवसायीबाट टिचिङ होटलको निर्माण भइरहेकोमा स्वीकृत डिजाइन तथा ड्रइङ अनुसार पहिलो तल्लाको वीम सर्कुलर हुनुपर्नेमा सीधा गरिएको, कोलम २ इन्च सम्म भित्र ढल्कने गरी निर्माण गरेको, मुख्य प्रवेशद्वारमा पर्ने पाँचवटा कोलमहरू स्वीकृत ड्रइङ अनुसार एउटै अर्धव्यासमा पर्ने गरी नबनाएको देखिएकोले उक्त कार्यबाट भ्रष्टाचार वा सरकारी रकम हिनामिना भएको भन्ने नदेखिए पनि स्वीकृत डिजाईन तथा ड्रइङ अनुरूपनै भएको भन्न नसकिने हुँदा सम्भव भएसम्म सच्याउन लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०६९।११।२४ को निर्णयानुसार नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) लाई लेखी पठाइएको ।

१८. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत

१८.१ नेपालमा संचालित केही बचत तथा ऋण सरकारी संस्थाहरूले ऋण प्रवाहमा अनियमितता एवं चरम आर्थिक विशृङ्खलता जस्ता विभिन्न अनुचित कार्यहरू गरी जनताको निक्षेप डुब्ने स्थिति रहेकोले त्यस्ता सहकारीका संचालकहरूलाई कारबाही गरी जनताको निक्षेप सुरक्षण गरिपाउँ भन्ने व्यहोराका उजुरीहरूको संख्या आयोगमा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा आयोगमा छलफल हुँदा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक विशृङ्खलताको अनुगमन एवं अन्य प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन एवं नियन्त्रण गरी जनताको निक्षेप सुरक्षित हुने विश्वासको वातावरण सृजना गर्न नीतिगत, कानूनी वा प्रशासनिक जो जे सुधार गर्नुपर्ने हो यथाशीघ्र गरी मुलुकको दिगो विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पहल गर्न मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१९.१ कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति दिने गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सुर्य प्रसाद आचार्यले रकम लिने गरेको भन्ने उजुरीका सन्दर्भमा मिति २०६९।५।१९ को निर्णयले अस्पताल संचालन निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१९.२ स्वास्थ्य सेवा विभागले निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरेको आइरन चक्की करोडौंको संख्यामा बिग्रेको, ढुसी परेको, खरिदमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान बाट पाइएको तथ्य का आधारमा मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई देहाय बमोजिम गर्न निर्देशन दिइएको ।

(क) सडे-बिग्रेको भनी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।२७ को पत्रबाट Varification भई आएको ९८,०८,७५०आइरन चक्कीमध्ये हालसम्म ३०,००,००० चक्की मात्र Replace भएको देखिँदा अब Replace गर्न बाँकी ६८,०८,७५०आइरन चक्की १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनी Hospitec Pharma बाट Replace गराउनु ।

(ख) अत्यावश्यक औषधीहरूको नियमित आपूर्तिको लागि समयमै बोलपत्र आह्वान गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

(ग) औषधीको गुणस्तर परीक्षणमा सजगता अपनाई औषधीको म्याद सकिनै लागेपछि वितरणमा पठाउने बर्तमान परिपाटीमा तत्काल सुधार ल्याउने ।

१९.३ स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले अनियमित सरुवा गरेको छानबिनबाट देखिँदा मिति २०६९।८।२४ को निर्णयानुसार नियमको पालना गरी सरुवा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिइएको ।

१९.४ काठमाडौंमा संचालित विनायक अस्पतालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीको साथबाट महाराजगंजको होटेल डाउन टाउनबाट रु.४०,०००।- नगद र न्युज २४ को नाममा काटिएको रु.१०,०००।- वरामद भएको तर विनायक अस्पताल प्रा.लि. र न्युज २४ संस्था दुवै निजी क्षेत्रबाट संचालित संस्था भएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ङ) द्वारा परिभाषित "सार्वजनिक संस्था" भित्र र न्युज २४ का पत्रकार चोलेश्वर तिवारी र विनायक अस्पताल प्रा.लि.का अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) द्वारा परिभाषित "सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति" नदेखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ भित्रका संस्था वा पदाधिकारी नहुँदा त्यसतर्फ यस आयोगबाट अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने लगायतका अन्य कारबाही गर्न मिल्ने नदेखिएको । तर अनुसन्धानको क्रममा विनायक अस्पताल र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू बीच सम्पन्न सम्झौता बमोजिम संचालन भएको महिलाको पाठेघर (आङ्ग) खस्ने समस्याको उपचार र शल्यक्रिया तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट आ.व.२०६६।६७ र आ.व. २०६७।६८ मा क्रमशः ९०४ र १९६२, पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा क्रमशः ८५७ र ५४० र सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट आ.व. २०६७।६८ मा ११३२ जना महिलाहरूको शल्यक्रिया तथा उपचार गरेको र सो बापत सम्झौता बमोजिम भुक्तानी हुने रकममा अग्रिमकर कट्टा गरी विनायक अस्पताल प्रा.लि.लाई भुक्तानी दिएको भन्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्राप्त विवरण र प्रतिक्रिया समेतबाट उक्त कार्यक्रम संचालन गर्दा अनियमितता भएको भन्ने नदेखिए पनि विनायक अस्पताल तथा प्रसुति गृह प्रा.लि. केन्द्रीयपत्र नविकरणको लागि प्रक्रिया मा रहेको र सो अस्पतालले संचालन केन्द्रीय लिन पूरा गर्नुपर्ने शर्त आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेपछि मात्र नवीकरण गर्ने र यस्ता अस्पतालहरूबाट संचालन हुने सेवा लगायतका विषयमा अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

१९.५ आयोगको मिति २०६९।३।२० को निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मिति २०६९।४।२९ मा नेपाल मेडिकल काउनसिलले मेडिकल कलेजहरूलाई शिक्षण केन्द्रीय प्रदान गर्दा र सिट संख्या बढाउँदा अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन गर्न प्रा. डा. विमलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित विशेषज्ञ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन, यस आयोगद्वारा मिति २०६९।१२।१८ मा आयोजित "मेडिकल कलेजहरूसँग सम्बन्धित समस्या र समाधानका उपाय" विषयक छलफल कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सुधारका लागि मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार निम्न अनुसारका निकायहरूमा लेखी पठाइएको ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल

- मेडिकल कलेजहरूमा काउन्सिलको Accreditation Standard 2010 अनुसारका पूर्वाधार र फ्याकल्टीहरूको व्यवस्था गराउने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
- मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरूले आफैंले गरेको निरीक्षण एवं अनुगमनको प्रतिवेदन परिषद्बाटै अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनु नियन्त्रण र सन्तुलनको सामान्य सिद्धान्तसँग नमिल्ने विषय भएकोले तेश्रो पक्ष मार्फत् अनुगमन निरीक्षण गराई परिषद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्ने । सो का लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ को नियम २० (ख) को खण्ड १ र २ अनुसार विशेषज्ञ निरीक्षकहरूलाई निरीक्षणमा पठाउन सकिने प्रावधान भएकोले सम्बन्धित विषयका विज्ञ चिकित्सकहरूको नामावली तयार गरी सो मध्येबाट Random छनौट गरी मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण र अनुगमनमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
- मेडिकल कलेजको वेड संख्याको गणना गर्दा काउन्सिलको Accreditation Standard 2010 अनुसारका विभाग र बेड संख्याहरूलाई मात्र गणना गर्ने ।
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकै व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य एवं रजिष्ट्रारका रूपमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू/ शिक्षकहरूले आफू कार्यरत रहेको संस्था बाहेक अन्य निजी मेडिकल कलेजहरूबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिने ।
- मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण पछि त्यसको एक प्रति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउने ।

मेडिकल कलेजहरू

- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको Accreditation Standard 2010 अनुसारका सबै पूर्वाधार र फ्याकल्टीहरूको व्यवस्था गर्ने ।
- फ्याकल्टी मेम्बरहरूको नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो प्रमाणित गरी नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
- फ्याकल्टी मेम्बरहरूको हाजिरीलाई पारदर्शी तुल्याउन सम्बन्धित फ्याकल्टीको हस्ताक्षर सहितको हाजिरी अभिलेख राख्ने । साथै ६ महिनाभित्र Biometric हाजिरी प्रणाली अनुरूप हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाई सोको जानकारी आयोगमा गराउने ।

- आर्थिक कारोबारको पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने र फ्याकल्टीहरूको TDS काटी कर कार्यालयबाट प्रमाणित गराई राख्ने ।
- रेजिडेण्ड चिकित्सकहरूलाई शिक्षण फ्याकल्टीका रूपमा नराख्ने ।
- विदेशी विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र MBBS, PG लगायतका तहहरूमा भर्ना गर्ने व्यवस्था तत्काल कडाइका साथ पालना गरी सबै विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्ने ।
- आफ्नो स्वामित्वभन्दा बाहिरका सरकारी एवं निजी अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने परिपाटीलाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै आफ्नै शिक्षण अस्पतालको व्यवस्था मार्फत प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने ।

विश्वविद्यालयहरू

- फ्याकल्टीको पूर्णकालीन व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं प्रशासनिक सुधार विना कलेजहरूलाई कुनै पनि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति नदिने । प्रचलित कानूनहरूको पूर्ण पालना गर्ने कलेजहरूलाई मात्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धन दिने ।
- एकेडेमिक क्यालेण्डर तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
- आफ्नो मेडिकल कलेजका विभागहरूलाई केन्द्रीय विभाग तोकी सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूको विभागहरूसँग समन्वय गरी निम्न लिखित कार्यहरू गर्ने/गराउने ।
  - क) फ्याकल्टीको योग्यताको परीक्षण गर्ने ।
  - ख) मेडिकल कलेजका सम्बन्धित विभागहरूमा कम्तिमा ३ महिनामा १ पटक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी राख्ने ।
  - ग) स्नातकोत्तर वा सो माथिका तहका शोधपत्रहरूको आवधिक समिक्षा गर्ने ।
- रेजिडेण्ट चिकित्सकहरूलाई शिक्षण फ्याकल्टीका रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने ।
- मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन पश्चात काउन्सिलले निर्धारण गरेका न्युनतम मापदण्डहरू पूरा नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन पेश गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रीय प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निरीक्षण टोलीका सदस्यहरू मुख्य दोषी हुने भएकाले निजहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने ।
- मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण एवं सञ्चालन केन्द्रीयको स्वीकृति प्रदान गर्दा शर्त राखी केन्द्रीय प्रदान नगर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने ।
- प्रवेश परीक्षा र सम्बन्धित अन्य आधारहरूलाई लिई पारदर्शी रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- मेडिकल कलेज संचालनका लागि कलेजहरूसँग लिइरहेको धरौटी रकममा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै जाने ।
- मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको जग्गा र भवन कलेजको नाममा लालपूर्जा भएको हुनुपर्ने, यदि सो नभएमा निश्चित समयका लागि अवधि तोकी कानूनी रूपमा लिजमा लिई कलेज सञ्चालनमा रहुञ्जेल त्यसको विक्री रोक्का गर्ने कानूनी व्यवस्था गरी कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने ।

- विश्व विद्यालय, मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू/शिक्षकहरूले आफू कार्यरत रहेको संस्था बाहेक अन्य प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिने ।

शिक्षा मन्त्रालय

- सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन लगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधि निर्देशिकाका प्रावधानहरूमा समयोचित सुधार गर्ने ।
- निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ को निर्देशिका कडाइका साथ लागू गर्ने ।
- Letter of Intent मा उल्लेखित सबै शर्तहरू पूरा नभई मेडिकल काउन्सिल समक्ष प्रारम्भिक परामर्शको लागि सिफारिस नगर्ने ।
- मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन पश्चात् विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन पेश गरी शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निरीक्षण टोलीका सदस्यहरू मुख्य दोषी हुने भएकाले निजहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने ।
- मेडिकल कलेजका लागि Letter of Intent दिंदा दुरी, भौगोलिक अवस्थिति, जनघनत्व लगायतका आधारहरू स्पष्ट गरी त्यसका आधारमा मात्र दिने व्यवस्था मिलाउने ।
- अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने कार्य नगर्ने ।
- कम्तिमा ३ महिनामा एक पटक मेडिकल कलेजहरूको प्रभावकारी अनुगमन सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी राख्ने ।
- स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी विदेशी विश्व विद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ।
- मेडिकल कलेज संचालनका लागि हाल कलेजहरूसँग लिइरहेको राजस्व रकम अत्यन्त न्यून देखिएको तथा धरौटी रकम सम्बन्धमा निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नभएकाले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने ।
- विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू/शिक्षकहरूले आफू कार्यरत रहेको संस्था बाहेक अन्य प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय

- तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनको सिफारिशलाई विना जाँचबुझ पारित गर्ने सम्बन्धित परिषद्लाई समेत जिम्मेवार मानी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने ।
- कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक मेडिकल कलेजहरूको प्रभावकारी अनुगमन सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी राख्ने ।

- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधार पूरा गर्ने कलेजहरूलाई मात्र प्रचलित कानून अनुसार विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन गर्न चाहिने शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन गर्न केन्द्रीय दिने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी राख्ने ।
- शिक्षा मन्त्रालयसँग मेडिकल कलेजहरूको सम्झौता भए अनुसार Free bed को समुचित उपयोग भए नभएको अनुगमन गरी सो को उचित रूपमा उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउने ।
- मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्कका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवम् समन्वय गरी निर्धारण गर्ने । पुँजी निर्माण हुने भौतिक संरचना बापत कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकै व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य एवं रजिष्ट्रारका रूपमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन पश्चात् विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेका न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन पेश गरी शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने निरीक्षण टोलीका सदस्यहरू मुख्य दोषी हुने भएकाले निजहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने ।
- विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू/शिक्षकहरूले आफू कार्यरत रहेको संस्था बाहेक अन्य प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूबाट पारिश्रमिक लिई अध्ययन अध्यापन कार्यमा संलग्न हुन के कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसतर्फ आवश्यक निर्णय लिने ।

१९.६ पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्रा.लि. भरतपुरले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालन भएको विषयमा छानबिन हुँदा आगामी दिनहरूमा निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ बमोजिम तोकिएका मापदण्डहरू पूरा नगरेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सशर्त रूपमा सञ्चालन स्वीकृति प्रदान नगर्न, नगराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१९.७ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्सामा कार्यरत तथ्यांक अधिकृत उमाशंकर यादवले आ.व.२०६६।६७ मा स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालन गर्दा अनियमितता गर्नाका साथै सोही कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत योगेन्द्र दासले परिवार नियोजन घुम्ती शिविर कार्यक्रम अनियमित तरिकाले सन्चालन गरेको एवं पोसाक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा परिवार नियोजन तथा अन्य स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्दा शिविरमा खटिएका कर्मचारीको भ्रमण खर्चको सम्बन्धमा, भाडाका गाडीहरू लिने सम्बन्धी, कर्मचारीलाई खाजा, खाना लगायतका अन्य संपूर्ण व्यवस्थाका सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भए के कस्ता व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, के के गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकरूपता, पारदर्शिता र मितव्ययिता हुने गरी विशेष परिस्थितिमा गर्नै पर्ने कार्यको निरन्तरताको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सहितको नर्म बनाई खर्च गर्ने गराउने र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली बमोजिम मात्र पेश्की

दिने र पुरानो पेश्की फछर्योट गरेपछि मात्र थप पेश्की दिने व्यवस्था मिलाउने भनी मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

१९.८ नवलपरासी जिल्ला स्थित दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट विदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनभन्दा बढीसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारी स्टाफनर्स संगिता गौतमलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम सजाय गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१९.९ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साबाट जिल्लामा संचालन भएका परिवार नियोजन तथा अन्य स्वास्थ्य शिविरहरू संचालन गर्दा जथाभावि खर्च गरीएको एवं पेश्की बाँडीएको भन्ने अनुसन्धानबाट देंखिदा निम्नानुसार गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

(क) परिवार नियोजन तथा अन्य स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नु पर्दा शिविरमा खटिएका कर्मचारीको भ्रमण खर्चका सम्बन्धमा, भाडाका गाडीहरू लिने सम्बन्धी, कर्मचारीलाई खाजा, खाना लगायतका अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाका सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने भए के कस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन्छ? के के गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकरूपता, पारदर्शिता, मितव्ययीता हुने गरी विशेष परिस्थितिमा गर्नै पर्ने कार्यहरूको निरन्तरताको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सहितको मानक (Norms) बनाई सो मानककै आधारमा मात्र खर्च गर्ने गराउने ।

(ख) पुरानो पेश्की फछर्यौट नहुँदै अर्को पेश्की उही कर्मचारीलाई थप्दै जाने प्रवृत्ति र गाउँका विभिन्न शिविरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बसेका चिकित्साकर्मीको बास खर्च भनी सामान्य विलको आधारमा पेश्की लिने कर्मचारीबाट ती चिकित्साकर्मीलाई भुक्तानी दिइसकेको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम् अनुकूल नभएकोले यस्तो कार्य तत्काल रोकी अब उप्रान्त यस्तो कार्य नगर्ने, पुरानो पेश्की समयमै फछर्यौट गरी थप पेश्की दिने व्यवस्था मिलाउने ।

२०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

२०.१ एम.डी./एम.एस.को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा कारबाही हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनलाई आयोगको मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार देहाय अनुसारको सुझाव पठाइएको :-

(क) प्रवेश परीक्षालाई थप विश्वसनीय बनाउन प्रवेश परीक्षा संचालन समितिको कार्यकक्ष रहेको/रहने Floor लाई No entry Zone बनाई उक्त स्थानका गतिविधीहरू CCTV क्यामेराबाट निगरानी भै स्वचालित रूपमा Visual record हुने व्यवस्था मिलाउने, No entry Zone मा सम्वन्धित आधिकारीक व्यक्तिहरू मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई प्रवेश एवम् बहिर्गमनको अभिलेख (लगबुक) राख्ने र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको शरीर जाँच (Body Search) समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउन, No entry Zone का गोप्य कार्यहरू सम्बन्धी कक्षहरूमा Dual/Multiple lock system को व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रभावकारी हुने देखिएको ।

(ख) गोपनियता कायम गर्ने प्रयोजनकालागि प्रवेश परीक्षा संचालक समितिलाई सहयोग पुऱ्याउने सहयोगी कर्मचारीहरू (कम्प्युटर अपरेटर लगायत) समय समयमा फेरबदल गरीरहनु उपयुक्त हुने देखिएको ।

(ग) परीक्षा संचालन हुने दिन भन्दा धेरै अघिदेखि तयारी प्रश्न पत्रहरू कम्प्युटर टाइप गरिनु (यस वर्षको हकमा १८ दिन अघि देखि टाइप गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको) प्रश्नपत्रको गोपनियता र परीक्षाको विश्वासनियताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिदैन। अत: यथा समयमा प्रश्नहरू संकलन गरी पर्याप्त संख्यामा Computerized question bank बनाउने र प्रवेश परीक्षाको समयमा उक्त question bank बाट कम्प्युटर पद्धतिको सहयोगमा प्रश्नहरू छनौट र प्रश्नपत्र छपाई कार्य एकै साथ गर्ने। प्रश्नहरूको छनौट एवम् प्रश्नपत्र छपाई कार्य सुरु भएपछि परीक्षा सुरु नभएसम्म उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू उक्त कक्षबाट बहिर्गमन नगर्ने र उक्त अवधिमा निजहरूलाई संचारका साधनहरूको पहुँच बाहिर राख्नु उपयुक्त हुने देखिएको।

(घ) परीक्षार्थीले उत्तर छनौट नगरी खाली छोडेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा उक्त प्रश्नका Answer key परीक्षार्थीले नै रद्ध गर्नुपर्ने, त्यसरी रद्ध नगरेमा सो बापत Negetive Marking गर्ने जस्ता प्रावधानको व्यवस्था गर्ने वा परीक्षा केन्द्रमा नै सम्बन्धित निरीक्षकले रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको।

(ङ) उत्तर पुस्तिका एक पन्ने बनाउने, बढी क्षमताका आधुनिक यन्त्र उपकरण तथा software (विशेष गरी OMR System) को प्रयोग गर्ने एवम् उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यहरू परीक्षा समाप्त भएपछि तत्काल सुरु गरी निरन्तर रूपमा संचालन गर्ने जस्ता उपायहरूको अवलम्बन गरी नतिजा प्रकाशनमा अझ शीघ्रता ल्याउन सकिने देखिएको।

(च) कम्प्युटर सफ्टवेयरबाट परीक्षण गरिएका उत्तरपुस्तिकाहरूबाट Mannual check गर्नका लागि नमूना छनौट गर्ने आधारहरू पूर्व निर्धारित हुनु उपयुक्त हुने देखिएको।

२०.२ माध्यमिक विद्यालय, वनैनिया, सप्तरीका प्रधानाध्यापक शिवचरण सिंहले विद्यालयको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरकर्ता ललित प्रसाद सिंह २०५९ देखि २०६१ सम्म माध्यामिक विद्यालय, वनैनिया, सप्तरीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको, विद्यालयको २०५५ देखि आ.व.२०६६।६७ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दुरुस्त रहेको, तत्कालीन गाउँ पंचायत, वनैनियाको मिति २०४१।९।२५ को निर्णयले सप्तरी जिल्ला वनैनिया गाविस ३ को कि.नं. ५१ को ६-६-१३ विगाहा जग्गामा रहेको माछा पोखरी विद्यालयलाई दिएकोमा उक्त पोखरी ललितप्रसाद सिंहले नै कब्जामा लिई खाइरहेको हुँदा विद्यालयले निजको विरुद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचोला, लुटपिट र अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरी मुद्दा विचाराधीन रहेको, विद्यालयको अधीनमा रहेको सप्तरी जिल्ला वनैनिया ४ स्थित रहेको गंगासागर पोखरी, लाभको पोखरी र दह पोखरी नामका तिनवटा माछा पोखरी २०४९ देखि २०५२ सम्म तिन वर्षको लागि रु. १,०५६००।- मा ठेक्का दिदा ललितप्रसाद सिंह जमानी बसेकोमा हालसम्म पनि उक्त रकम विद्यालयलाई चुक्ता नगरेको र विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत ललितप्रसाद सिंह समेतले रु. ७०,४००।- बुझाउन बाँकी रहेको देखिएको र प्रधानाध्यापकले कुनै भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको नदेखिएको व्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीको छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिएको, विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवचरण सिंहले आयोगमा पेश गर्नुभएको आ.व.२०६७६८ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट कुनै भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको नदेखिएकोले प्र.अ.शिवचरण सिंहलाई कुनै कारबाही गरिरहनु परेन। विद्यालयको आय व्ययको विवरण प्रचलित शिक्षा नियमावलीले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्न प्र.अ.शिवचरण सिंहलाई निर्देशन दिनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मिति २०६९।८।१२ को निर्यायानुसार लेखी पठाइएको ।

२०.३ परीक्षणकाल समाप्त नभएको व्यक्तिलाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गरी शैक्षिक विशिष्ठतासँगै वरिष्ठतालाई समेत आधार वनाउनु पर्ने भन्ने देखिएको सन्दर्भमा स्पष्ट आधार र कारण नखुलाई परीक्षणकालनै पूरा नगरेको शिक्षकलाई ४(चार) वर्ष कार्यावधी हुने क्याम्पस प्रमुखको पदमा नियुक्ति गरेको विषय उपयुक्त नदेखिदा अगाडीका दिनहरूमा क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा न्यूनतम रूपमा पनि परीक्षणकाल पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।९।२ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सुझाव दिइएको ।

२०.४ निजी श्रोत भएका विद्यालयहरूले शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गरी पेन्सन समेत खुवाउने कार्य गरेको, अवकाश भइसकेका प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिले पुनः काममा लगाउने जस्ता कार्य गरी विद्यालयको दायित्व बढाउने कार्य गरेको भन्ने अनुसन्धानबाट देखिन आएकोले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाइ यस्तै प्रकारको आर्थिक दायित्व बढ्ने कार्य नगर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्न मिति २०६९।११।१० को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

२०.५ उत्तरगंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय, वुर्तिवाङ, वाग्लुङका प्राचार्य इश्वरीप्रसाद पौडेलले शिक्षा नियमावली विरुद्ध आफू र आफ्ना मतियार शिक्षकबाट खाता संचालन गरी जगेडा कोष अनुदान रकम हिनामीना गरेको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।११।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाग्लुङलाई देहायको निर्देशन दिइएको ।

(क) निर्माण कार्यमा भएको यथार्थ खर्च पत्ता लगाउन प्राविधिकबाट जाँच र प्रमाणित गराउने ।

(ख) विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघको गठन गराउने ।

(ग) सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गराउने ।

(घ) विद्यालयको लेखापाल तथा प्राचार्यबीच समन्वय गराई विद्यालयको यथार्थ आम्दानी, खर्चको हरहिसाव पारदर्शी गराउने व्यवस्था गर्ने ।

(ङ) बरबुझारथका कार्यलाई प्राथमिकता दिने ।

२०.६ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.ले ट्रान्सफरमर मर्मत कार्यमा अनियमितता गरे भन्ने समेतको उजुरीका सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा "जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. संचालनमा रहेको ५०० के.भि.ए को ट्रान्सफरमर बिग्रिएको र आ.व २०६७६८ मा मर्मत भएको र उक्त मर्मत कार्य सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरी फोनबाट कोटेशन माग गरेको देखिएको तथा मर्मत कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार भएको नदेखिएको साथै उक्त ट्रान्सफरमर मर्मत कार्य एउटै कोटेशन बाट नगरी टुक्रा पारी गरेको र पेश भएका कोटेशन अनुसारको कार्य सवै एउटै सवै सूर्य इन्जिनियरिङ प्रा.लि.का तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिबाट नै भएको देखिएको तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा उक्त ट्रान्सफरमर मर्मत भएको र सोही ट्रान्सफरमरबाट हालसम्म विद्युत सप्लाइको कार्य भएको देखिएबाट मर्मत कार्य गर्दा प्रक्रिया नपुऱ्याइएको भएता पनि उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार मान्न सकिने अवस्था देखिएन । कम्पनीले मात्र प्राप्त गरेको र उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार भएको देखिएन । अतः प्रस्तुत विषयमा यस प्रकारका कार्य गर्दा गराउँदा प्रचलित नियमानुसार गर्न गराउन जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को (क) र (ग) बमोजिम आयोगको मिति २०६९।१२।१४ को निर्णय अनुसार लेखी पठाइएको ।

२०.७ शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम इकाई, जाजरकोटमा व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूका लागि तालिम संचालन गर्ने एवं भ्रमणभत्ताको रकममा अनियमितता गरेको

भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान गरी आगामी दिनमा दुर्गम पहाडी जिल्लामा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम इकाईहरूमा विनियोजित बजेट शिर्षकमा कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्दा, जिल्लालाई अख्तियारी दिँदा वा कार्यक्रम दिँदा को, कसलाई, के कसरी, को को सहभागी हुने, कति दिन तालिम सञ्चालन हुने, तालिममा खर्च गर्ने नर्म्स के कति हुने भन्ने किटान गरी कार्यक्रमलाई पारदर्शी, मितव्ययी, प्रभावकारी एवं एकरूपता कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना नक्साललाई लेखी पठाइएको ।

२०.८ कानूनद्वारा स्थापित सवै विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूले सम्वन्धित पदाधिकारी वा निकायको स्वीकृति नलिइ अन्यत्र काम गर्ने गरेको, आफ्नै वा अन्य व्यक्तिको लगानीमा स्थापित निजी विद्यालय, कलेज, प्रतिष्ठानहरूमा अध्यापन गर्ने गरेको तथा आफै संस्था वा कलेज, क्याम्पस,स्कूल स्थापना र संचालन समेत गरेको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय र सो सम्वद्ध ऐन, नियम, विनीयम एवं निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसारका पदाधिकारी वा निकायबाट स्वीकृति नलिइ अन्य निजी संस्था, वा कलेज, क्याम्पस, स्कूलको कुनै पदाधिकारी, संचालक, विभागीय प्रमुख, विषय-विज्ञ वा संयोजक हुन नपाउने गरीस्पष्ट व्यवस्था गर्न र विश्व विद्यालयहरूमा शैक्षिक अव्यवस्था र अनुशासनहीनता बढ्न नदिई संस्थागत अनुशासन कायम राख्न यथेष्ठ व्यवस्था गर्न तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं शिक्षकहरूको पर्याप्त सेवा पाउने तत् विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा हनन हुन नदिन विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन, नियमहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ को दफा २८ (१) (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

२०.९ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाले शिक्षक कोटा, शैक्षिक सामग्री, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई आवश्यक कारबाही समेत गरी ३ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउने भनी मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

२०.१० महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय थान्सिङ नुवाकोटमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा शिक्षक मदन श्रेष्ठ आफैले प्रधानाध्यापक घोषित गरेको रु.६,५०,०००।- रामहरी श्रेष्ठलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बिना पेश्की रकम दिई हिनामिना गरेको सम्बन्धमा शिक्षक मदन श्रेष्ठ महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय थान्सिङका र निज सवैभन्दा वरिष्ठ र प्रधानाध्यापक हुने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका देखिए तापनि विद्यालयको प्रधानाध्यापक जस्तो प्रमुख पदमा समयमै प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्ति नगरी लामो समय सम्म निमित्तबाटै कार्य सम्पादन गराउनुलाई राम्रो मान्न नसकिएकोले प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा अविलम्ब पदपूर्ति गर्न आयोगको मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयमा सुझाव पठाइएको ।

२०.११ प्रभात मा.वि. सुर्खेतका प्रधान अध्यापक ऋषि प्रसाद थानीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत तथा आयोगबाट भएको अनुसन्धानमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत स्थलगत निरीक्षण गरी पेश हुन आएको निरीक्षण प्रतिवेदन तथा आ.व. २०६६।६७ देखि आ.व.२०६७।६८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतको आधारमा निज प्र.अ.ले विद्यालयको आय व्ययको विवरण ठीक दुरुस्त नराखेको, पेश्की समयमै फछर्यौट नगरेको, तोकिएको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको र अभिभावक भेला

गराई विद्यार्थीसँग थप शुल्क लिएको जस्ता कार्य गरी आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरी अनुचित कार्य गरेकोले आयोगको मिति २०६९।९।१२ को निर्णयानुसार पुनः ऋषि प्रसाद थानीलाई ३ ग्रेड रोक्का राख्ने र ५ वर्षसम्म लेखा कारोबार गर्न नदिने अवस्थाको सृजना गर्न माथि उल्लेख भए बमोजिम बाहेकका अन्य विषयहरूको हकमा र विद्यालयको भौतिक संरचना समेत निर्माणका लागि राज्य कोषबाट लाखौ रकम खर्च हुन जाने र त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रियामा प्रचलित नियम, कानूनको प्रयोग एवं पालना भएको नपाइदा यस्तो प्रचलनको अन्त्यको लागि केन्द्रीय तहबाटै एकरूपता कायम गरी अनियमितता हुन नदिन निश्चित मापदण्डहरू बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन र विद्यालयमा अभिभावक भेलाको नामबाट उठाइने शुल्क समेतका रकमको पारदर्शी हिसाब राखी वैधानिक निकायबाट यथासमयमा लेखापरीक्षण गराउने परिपाटीको कडाइकासाथ पालना गर्न गराउन, मातहत निकायलाइ निर्देशन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव पठाइएको ।

२०.१२ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय जमुनिया बारालाई प्राप्त पि.सि.एफ. कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिमको प्रक्रिया नपुऱ्याई शिक्षक छनौट समितिले मिति २०६७।८।१६ मा प्रा.वि. शिक्षकद्वय मञ्जुदेवी यादव र श्यामबाबु प्रसाद यादवलाई नियुक्तिको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष गरेको सिफारिश बमोजिम समितिको मिति २०६७।८।२४ को निर्णयानुसार उल्लिखित शिक्षकहरूलाई मिति २०६७।८।२५ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको नियुक्ति बदर गर्न मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बारालाई लेखी पठाइएको ।

२०.१३ आदर्श विद्या मन्दिर तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव एवं बिद्यालयका प्रिन्सीपल सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ समेतको उपस्थितिमा मिति २०५३।७।१ मा भएको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यो विद्या मन्दिरको चल अचल सम्पत्ति जनताद्धारा प्राप्त विद्यालयको संम्पत्ति हो, यसमा सरकारको वा कुनै व्यक्ति विशेषको हक अधिकार छैन भनी उल्लेख भएको देखिएको र संस्था वा व्यक्ति विशेषले अनुदान, दान, दातव्य दिएर चलाएको बिद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मिति २०५९।५।३१ मा निर्णय भई परिपत्रसमेत गरेको देखिन आएको, साथै हालको निजी गुठी दर्ताको विधानमा उल्लेख भए अनुसार सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको निजी लगानी एवं स्वामित्व विद्यालयको चल अचल भौतिक संपत्ति एवं संरचनामा रहे भएको भन्ने आधार प्रमाण समेतको अभावमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक सुशील पाण्डेयले मिति २०६३।१०।१० को निर्णयानुसार आदर्श विद्या मन्दिरलाई शैक्षिक निजी गुठीमा दर्ता गरी संचालन गर्न स्वीकृति दिएको कार्य प्रचलित नेपाल कानून विपरीत भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम उक्त निर्णय बदर गरी उक्त विद्यालयलाई सार्बजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चललाई लेखी पठाइएको ।

२०.१४ श्री ने.रा.प्रा.वि मैनापुर, पर्सामा प्रदान गरिएको अपाङ्ग शिक्षक राहत अनुदान कोटामा उक्त विद्यालयले अपाङ्ग शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकेको भनी कोटा कट्टा गरी जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०६७।८।२२ को निर्णयानुसार श्री ने.रा.प्रा.वि करिबलवा पर्सालाई उक्त कोटा दिएको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साको पत्रबाट देखिंदा प्रस्तुत विषयमा भइरहेको व्यवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरी निश्चित आधारहरू

बनाई अपाङ्ग राहात कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सो को जानकारी आयोगमा दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयमा निर्देशन पठाएको ।

२१. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

२१.१ इन्जिनियर कृष्णबहादुर थापालाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निजको फर्मलाई सहयोग गरेबापत NB Bank को Statement मा भुक्तानी गरेको समेत देखिंदा उक्त कार्यमा निजको संलग्नता नभएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तथापि एउटै फर्म वा सो समेतको जेभीले धेरै ठेक्का लिई काम मात्रै ओगट्ने र समय तथा गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा छानबिन समितिले उठाएको Cummulative Turnover/Qualification को सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद, २०६४ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको ।

परिच्छेद - ११
आयोगबाट भएका अन्य कारबाहीहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क. मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी, नोक्सानी पुऱ्याएकोमा त्यस्तो हानी, नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने र ऐनको दफा १२ ख मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा आयोगबाट निम्न बमोजिम गर्ने गरी अख्तियारवालाहरूलाई लेखी पठाइएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ पण्डित रमेशप्रसाद सुवेदीबाट श्री भागवत सप्ताह बापत उठेको रकम जुन ठाउँमा उठेको हो सोही ठाउँमा खर्च गरी रकम सदुपयोग गरी पाउँ भने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको बैठकमा पेश हुँदा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नामबाट विभिन्न सञ्चार माध्यम समेतको प्रयोग गरी धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्य पूर्तिका नाममा संचालन हुने यज्ञ, महायज्ञ, सप्ताह, पूराण आदिबाट उठ्ने करोडौं र अरबौं रकम संकलन गरिरहेको भनी विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार भइरहेको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हुँदा उक्त उठेको रकम र त्यसबाट गरिने खर्चलाई करको दायराभित्र ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.२ साझा भण्डार लिमिटेड काठमाडौंका महाप्रबन्धक समेतको मिलोमतोमा साझा संस्था लिमिटेडले हेटौंडाबाट काठमाडौं ल्याएको सिमेण्ट काठमाडौं नल्याई बाटोमा नै बिक्री गरी ढुवानी भाडाको रकम हिनामिना गरेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा महाप्रबन्धक अमर थापा र ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रोप्राइटर कृष्ण कटुवालको बयान, सिमेण्ट भण्डार तथा बिक्रीको लगत, ढुवानी भाडा माग तथा भुक्तानीको प्रतिलिपि समेत अध्ययन विश्लेषण गर्दा उजुरीमा उल्लेखित दावी पुष्टि हुने आधार देखिएन । उजुरी दावी बमोजिम बाटैमा सिमेण्ट बिक्री गरी भाडाको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन नआएतापनि भविष्यमा समेत बीचबाटैबाट सिमेण्ट बिक्री गरी भाडा रकम हिनामिना गर्न सक्ने सम्भावना भएको हुँदा सिमेण्ट लोड भएका ट्रकहरू निर्धारित स्थानमा आए नआएको तथ्य समय समयमा बुझी गलत कार्य भए गरेको पाइएमा आयोगमा तथ्य सहित जानकारी पठाउन मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.३ सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छे बैंक, सोशियल डेभलपमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, ज्योति विकास बैंक, कुमारी बैंक, ग्राण्ड बैंक, प्राइम बैंक, नेपाल बंगालादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक समेतबाट निर्मल प्रधानलाई प्रवाह भएको कर्जा रकम र सो को असुलीको अवस्थाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखी पठाइएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषको रकम कुनै मापदण्ड नै नबनाई आफन्तहरूलाई बाँड्न लागेको सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट देखिए

बमोजिम आयोगको मिति २०६८।११।२१ को निर्णयानुसार विनियमावली र कार्यविधि बमोजिम रकम वितरण गरिएको प्रक्रियाभन्दा पनि कोषको वितरणको उद्देश्यसँग सदृश्य हुने गरी कोषको रकमलाई अनुदानको रूपमा नभई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका वाणिज्य बैंकहरूबाट आवधिक ऋणको रूपमा व्यवसायीहरूमा पुऱ्याउने, अनुगमन गर्ने, ऋण असुल गर्ने र असुली भएको पुँजीलाई चक्रवर्ती कोषको रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउने गरी व्यवस्था मिलाई सोही अनुसारको कार्यविधि बनाई कोषले राखेका उद्देश्य अनुरूप कार्य हुन सक्ने कुरालाई मनन गरी व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालयलाई लेखिएकोमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तरगत छुट्टै लघु कर्जा कोष कार्यक्रम रहेको र सो कोषबाट कृषि विकास बैंक र शाखा कार्यालयहरू मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेकोले आयोगको मिति २०६८।११।२१ को निर्णय पुनरावलोकनका लागी अनुरोध भए पनि आयोगबाट मिति २०६८।११।२१ मा भएको निर्णयलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषको रकमलाई लक्षित बर्ग/समूह सम्म कोषको उद्देश्य बमोजिम पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढङ्गले बितरण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघले सहकार्य गरी कार्य-निर्देशिका बनाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने र कोषको रकम वितरणको कार्य पारदर्शी बनाउने एवं सो को प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी समयमै लेखापरीक्षण समेत गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार पुनः उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

२.२ हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि RABH System जडान गर्नका लागी आह्वान गरेको बोलपत्र मध्ये Batliboi Environmental Engineering Ltd. India कम्पनीको टेण्डर स्वीकृत गर्न लागेको भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले साविकको बोलपत्रको धरौटी रकम जफत भए पश्चात् धुलो नियन्त्रण गर्न RABH System जडानको लागि मिति २०६६।२।२९ मा गोरखापत्र, दि राइजिङ्ग नेपालमा पुनः बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यस बमोजिम दुईवटा प्रस्तावहरू परेको र सो अनुसार मूल्यांकन समितिले सिद्धि विनायक विरगंजले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु. १७,४१,००,०००।- प्रस्ताव गरेको, उद्योगले माग गरेको अनुसारको Specification नभई बोलपत्र Non responsive गरेको देखिन्छ । सो पछि अर्को बोलपत्रदाता Batliboi Environmental Engineering Ltd. India ले भा.रु. ७,६०,००,०००।- प्रस्ताव गरेकोमा नेपालमा लाग्ने कर तथा महसुल बाहेक ने. रु. १२,१७,१४,०००।- हुने देखिन्छ । सोही बोलपत्रदाताले कुल रकममा भा.रु. ५०,०००।- छुट दिएकोले खुद भा. रु. ७,५९,५०,०००।- मा सो कार्य गर्न मन्जुर गरेको देखिँदा न्यूनतम मूल्य बोलकबोल गरी उद्योगले तोकेको Specification बमोजिम नै कार्य गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट गरेको देखिँदा यस कार्यमा अनियमितता भएको देखिएन । उद्योगको चिम्नीबाट फैलिएको प्रदूषण भनिएको धुलो सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ नै भएकोले सो धुलो दैनिक करिव ७ टन खेर जाने हुँदा सो प्रदूषण नियन्त्रण गर्दा उद्योगलाई आर्थिक रूपमा पनि लाभ हुने हुँदा र साविकको ESP System बिग्रिएकोले आधुनिक RABH System जडान गर्न जरुरी नै देखिन आएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत प्रदूषण नियन्त्रण गराउने व्यवस्था मिलाउने आदेश भइसकेको हुनाले सो निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई लेखी पठाइएको ।

२.३ जाजरकोट जिल्ला, कोर्ताङ गा.वि.स.३ बस्ने धर्मबहादुर वस्नेतले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट दह गा.वि.स.१ सिस्नेखर्कमा रहेको राजेन्द्र भन्ने कृष्ण बहादुर घर्तीको जग्गामा तुर्मालिन खनिजको उत्खनन् अनुमति लिएकोमा सो ठाउँमा उत्खनन् नगरी राष्ट्रिय वन

क्षेत्रभित्र उत्खनन् गरी त्यस ठाउँको वनपैदावार र वन्यजन्तुको वासस्थानलाई असर समेत गरेकोले निज माथि कारबाही गरी पाउँ भन्ने विषयको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला जाजरकोट, कोर्ताङ गा.वि.स ४ (उजुरीमा वडा नं. ३ भनिएको) बस्ने धर्म बहादुर बस्नेतले दह गा.वि.स. १ को सानोथली भन्ने स्थलमा १.९८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वनमा खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०६१।४।२० को अनुमति पत्र ४।२०६१-६२ बाट तुर्मालिन खानी उत्खनन् अनुमति लिएको देखियो । खानी संचालकले सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति एवं वन विभागको समन्वयमा खानीस्थलमा कम्तीमा ५० वटा बिरुवा रोप्नु पर्ने गरी खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०६८।४।२ को पत्र प्राप्त भए तापनि निज खानी संचालकले वन कार्यालयसँग समन्वय नगरेको जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटको मिति २०६८।६।६ को पत्रबाट लेखी आएकोले उक्त खानी संचालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा खानी संचालकले खानी संचालन गर्दाका बखतमा पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरे नगरेको खानी तथा भूगर्भ विभाग र जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरी एकिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न र उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा मात्र मिति २०६७।१।२१ मा आयोगबाट रोक्का राखिएको उक्त खानी सन्चालन कार्य फुकुवा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार खानी तथा भूगर्भ विभाग र जिल्ला वन कार्यालय, जाजरकोटलाई लेखी पठाइएको ।

३. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक माधवदिप थपलिया स्थायी नियुक्ति हुँदा दरखास्त दिने अर्नतिम मितिमा निजको उमेर ४२ वर्ष नाघिसकेको अवस्थामा बोर्डको विनियम विपरीत स्थायी नियुक्ति गरेकोले छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज माधवदिप थपलिया २०४६ सालमा अस्थायी नियुक्ति पाई २०५४।१०।१४ मा योजना अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । निज अस्थायी कार्यरत रहेकै बेला २०५३।६।२१ मा विज्ञापन प्रकाशित भै निजले दरखास्त दिई सो दरखास्त पदपूर्ति समितिले स्वीकार गरी पदपूर्ति समितिकै सिफारिस अनुसार निजले योजना अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको देखियो ।

बोर्डको तत्कालीन विनियमावली, ०५३ को दफा १४(२) मा प्राविधिक र विशिष्ट किसिमका पदका लागि ४५ वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका व्यक्ति नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त विनियमावलीमा योजना अधिकृत प्राविधिक वा प्रशासनिक कुन पद हो भनी छुटचाइएको पाइँदैन । तापनि उक्त बोर्डको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विनियमावली, ०६५ को नियम ३ (२) मा बोर्डमा प्राविधिक र प्रशासनिक गरी २ किसिमका पद रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको र सो विनियमावलीको अनुसूची १ मा योजना अधिकृत प्राविधिक पद अन्तरगत राखिएको देखिँदा निज माधवदिप थपलियाले योजना अधिकृतको विज्ञापनमा अस्थायी काम गरीरहेकै अवस्थामा दरखास्त दिएको तत्कालीन पदपूर्ति समितिले दरखास्त स्वीकार गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको पाइयो । हालको विनियमावलीले योजना अधिकृत प्राविधिक पद अन्तरगत राखिएको र सो दरखास्त दिंदा निजको उमेर ४५ वर्षमुनि नै रहेको साथै निजले हाल अनिवार्य अवकाश समेत पाइसकेको देखिँदा उमेर ढाटी नियुक्ति लिएको भनी १५ वर्षपछि पर्न आएको प्रस्तुत उजुरीमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन । आयोगमा उजुरी परेको कारण रोक्का रहेको निजले पाउने कानून

बमोजिमका सुविधा समेत उपलब्ध गराउने तर्फ आवश्यक कारबाही गर्न मिति २०६९।५।१४ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा लेखी पठाइएको ।

३.२ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, महोत्तरीले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि विकास कार्यालय, महोत्तरीमा आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को दोश्रो र तेश्रो चौमासिकमा कृषि प्रसार शाखाबाट बागवानी शाखा, योजना शाखा, बाली संरक्षण शाखा तथा कृषक भ्रमण समेतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा विभागीय मापदण्ड तथा स्वीकृत आदेशानुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरी बिल भरपाई प्रस्तुत भएको कृषकलाई वितरण गर्नुपर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको अर्थात कार्यालयमा रजिष्टर्ड एग्रोभेट पसलबाटै खरिद गरेको देखिन आएको र वितरित भरपाईहरू फायल संलग्न रहेको साथै आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण भएको समेत प्रतिवेदनबाट देखिनुका अतिरिक्त कार्यालय प्रमुख र जिल्ला विकास समितिको अनुगमन समितिबाट कार्यक्रम निरीक्षण समेत भएको देखिएको । तथापि कृषि विकास मन्त्रालयले संचालन गर्दै आएका मिसन कार्यक्रमहरू (प्याज, मकै, माछा आदि) का सम्बन्धमा यस आयोगमा अनियमितता, हिनामिना, गुणस्तर नभएका जस्ता धेरै उजुरीहरू परेको सन्दर्भमा मिसन कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप कार्य भए नभएको पुनरावलोकन/समीक्षा गरी कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा निरन्तरता दिनु पर्ने/नपर्ने बारे निर्णय लिन मिति २०७०।१।५ को निर्णयले कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

४. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ भूतपूर्व सैनिक परिवारहरूलाई सुनसरी जिल्लाको भरौल र मोरङ जिल्लाको बेलबारीको जग्गा दिने भन्ने विषयको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा मोरङ जिल्ला राजघाट ४ बस्ने गणेशबहादुर खड्काले सुनसरी जिल्लाको भरौल र मोरङ जिल्लाको बेलबारीमा भूतपूर्व सैनिक परिवारहरूलाई बसोबास गराउन जग्गा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनी मोरङ जिल्ला राजघाट ४ वस्ने गणेशबहादुर खड्काले पेश गरेको कागजात निवेदकले दावी गरे बमोजिमको कुनै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नभएको, निर्णय प्रमाणित गर्ने भनिएका सहसचिव जनार्दन गौतम उक्त अवधिमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत नै नरहेको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू मुख्य सचिवले प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी प्रेषित गर्ने गरिएको र विवादित कागजात सो बमोजिम प्रेषित भएको नदेखिँदा निवेदन पेश गर्ने गणेशबहादुर खड्का लगायतका व्यक्तिहरूले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै कीर्ते बनाई पेश गरेको देखिन आएकोले मन्त्रिपरिषदबाट हुँदै नभएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनी कागजात र सरकारी कार्यालयको छाप समेत नक्कली बनाई झूठो, किर्ते र नक्कली कागजात पेश गरी जग्गा दर्ता गर्न गराउन खोज्ने गणेशबहादुर खड्का समेतले सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरेको देखिएकोले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गत प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान कारबाही हुनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा निज गणेशबहादुर खड्का लगायत अनुसन्धानबाट खुल्न आउने अन्य संलग्न अभियुक्तहरू उपर प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धान कारबाही गर्न मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.२ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ सीतापाईला चोकदेखि पूर्व पट्टीको १ रोपनी जग्गा न्हुक्षे महर्जन समेतले वर्षौंदेखि व्यक्तिगत रूपमा घर निर्माण गरी हडपेर आई रहँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको र कारबाही नगरेको भनी उजुरी साथ जनशक्ति साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको समाचार समेतको विषयमा अनुसन्धान हुँदा फायल साथ संलग्न नापी कार्यालय कलंकीको मिति

२०६८।१२।६ को पत्र साथ संलग्न ट्रेस नक्सा, प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका १३ (सीतापाइला चोक देखि पूर्व) सिट नं. १०२-११०२-०२-०३ कि.नं. ५ र ५४ को कित्ताको नक्सामा सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसेकोमा कट्टा गरी कि.नं. १ सरकारी सार्वजनिक नै कायम गरी सकेको देखिएको र उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा कि.नं. ५ र ५४ को जग्गा, धनीले जमीनमा केही भाग मिची घर निर्माण गरेको र सोही सरकारी सार्वजनिक जग्गामा रमेश विश्वकर्माले कटेरो बनाई बसेको देखिएकोले सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाई बसेकोलाई हटाई नापी नक्सा अनुसार सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिका, का.न.पा. १३ वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं र उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलाई मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

४.३ २०२१ को नापीबाट देखिएको नख्खु खोला हाल वहाव परिवर्तन गरेको कारण पहिला खोला वगेको जग्गा र सो किनाराका जग्गा सरकारी सार्वजनिक जग्गा भएको कुरामा कुनै विवाद नदेखिएकोले साविकमा खोला वगेको नदी उकास र सो किनाराका जग्गा हाल व्यक्ति विशेषले घर टहरा समेत निर्माण गरी अतिक्रमण गरी बसेको वा अतिक्रमण गरेको अवस्था अनुसन्धानबाट देखिँदा २०२१ सालको नापीबाट देखिने खोला र सो किनाराका जग्गाको नापी कार्यालयबाट रेखाङ्कन गराई त्यस्तो अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न मिति २०६९।६।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर, बाग्मती ढल सुधार आयोजना, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुर र ललितपुर उप महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

४.४ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रनानि ध्रुवबहादुर सिंजालीको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण जस्तै नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, तालीम, नोकरी विवरण, बढुवाको विवरण लगायत अन्य विवरणहरू समेतमा केरमेट र थपघट भएको वा टिपेक्स लगाई मेटेको ठाउँमा सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत अनिवार्य रूपमा गराई राख्ने व्यवस्था गर्न मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

४.५ नगर विकास कोषको सहयोगमा निर्माण भएको जिल्ला उदयपुर, बगाहा गा.वि.स.८ स्थित राष्ट्रिय उच्च मा.वि.को भवन निर्माणमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा भवन निर्माण समितिका संयोजक मुरारी खड्काले अनियमितता गरेको र निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको भन्ने सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानमा भवनको गारो चर्केको सहित निर्माणका कामहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०६९।३।३१ मा सरोकारवाला चार पक्षहरूको उपस्थितिमा भएको सहमति अनुसार गर्नुपर्ने निर्माण कार्य पूरा गरी सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन र सोको अनुगमन गर्न मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएको ।

४.६ साविक जोरपाटी गा.वि.स.वडा नं १ ख कि.नं. १५ को सार्वजनिक पर्ती जग्गा ६ नं. नापी गोश्वाराको कर्मचारीहरूको मिलोमतो अनाधिकृत रूपमा हाल जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. १ सिट नं. १०२-१०२९-२५ कि.नं. १४३ मा घुसाई दर्ता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा फायलसाथ संलग्न कागजातबाट जोरपाटी गा.वि.स. १ सिट नं. १०२- १०२९-२५ को कित्ता नम्वर १४३ मा सावीक कित्ता नम्वर १५ को सार्वजनिक पर्ती जग्गा घुसाई नक्सामा कित्ता सिमाना, फिल्डवुक, श्रेस्ता र पुर्जामा १०३.३२ वर्ग मिटरलाई सच्याई २४३.३२ वर्ग मिटर कायम गरेको देखियो । नक्सा, फिल्डवुक श्रेस्ता सच्याई हाल कित्ता नम्वर १४३ मा सार्वजनिक पर्ती जग्गा घुसाइएको कार्यलाई बदर गरी तत्कालीन ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०६०।३।२५ र मिति २०६५।२।२१ गते दर्ता हाल साविक गर्दाको अवस्थाको फायल

साथ संलग्न ट्रेस नक्सा र निर्णयमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल अनुसार नक्सा, श्रेस्ता, फिल्डबुक र पुर्जामा सुधार गरिसकेपछि मात्र आयोगको मिति २०६८।९।२८ को पत्रानुसार रोक्का रहेको उक्त कि.नं. १४३ लाई रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय चावहिलमा लेखी पठाउने र सरकारी पर्ती जग्गामा रहेको व्यक्तिको भोग हटाई सार्वजनिक पर्ती कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र जोरपाटी गा.वि.स.लाई समेत लेखी पठाउने र उक्त नक्सा, फिल्डबुक, श्रेस्ता पुर्जा सच्याउने कार्य को बाट भएको हो, थप अनुसन्धान गरी पेश गर्ने भनी आयोगबाट मिति २०६९।३।२७ मा निर्णय भै सार्वजनिक पर्ती जग्गा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने भनी मालपोत कार्यालय चावहिललाई लेखी पठाएकोमा निर्णय अनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम गरीएको जानकारी मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भइसकेकोले सो तर्फ थप केही गरिरहनु परेन । नक्सा, श्रेस्ता फिल्डबुक सच्याउने तर्फ अनुसन्धान गरी किर्तेमा कारबाही चलाउन आयोगको मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार महानगरीय प्रहरीवृत्त, बौद्धमा लेखी पठाइएको ।

४.७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत वसन्त कुमार कनौजिया लामो समय सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा कार्यरत रहेको, निजको घर नेपालगञ्ज नगरपालिकामा रहेको कारण निजले प्रदान गर्ने सेवा पूर्वाग्रही भई गुनासो आएको देखिएकोले निज प्रशासकीय अधिकृत वसन्त कुमार कनौजियालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट 'क' वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने गरी अन्यत्र सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवलाई मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

४.८ पर्यटन वर्ष २०११ को सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अत्यधिक पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखी नेपाल सरकारबाट विभिन्न संघसंस्थाहरूले विदेशी राहदानी वाहक पर्यटक हवाईमार्गबाट १०० भन्दा बढी नेपाल भित्राई पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरेमा त्यस्ता संस्थालाई Incentive बापत रु. ५ लाख दिने नीति अनुरूप दलित विकास प्रतिष्ठान नेपाल आर्थिक प्रकाशन प्रा.लि., IDAN (इन्टरनेसनल धम्दय प्रा.लि.) र सेभेन स्टार इन्टरटेनमेन प्रा.लि. नामक संस्थाहरूले पनि उक्त कार्यक्रममा सरिक भई कार्यक्रम गरेको भनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कागजात पेश गरी सो बापत रु. ४० लाख निकासा भएकोमा उक्त रकम नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा उक्त संस्थाहरूको तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रम गरेको भनी नक्कली कागजात खडा गरी रु. ४०,००,०००।- लिनुखानु गरी ठगी समेत गरेको देखिन आएकोले यसमा संलग्न जिल्ला सोलुखुम्बु सल्यान सोताङ गा.वि.स. वडा नं ३ हाल का.म.न.पा. ३५ पेप्सीकोला बस्ने केदारबहादुर बस्नेत, निजकी श्रीमती शान्ता भट्टराई खत्री तथा निजको सहयोगी तोयानाथ दाहाल तथा अन्य संलग्न संस्थाका पदाधिकारीहरू उपर मुलुकी ऐन ठगी महल अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही हुन प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

४.९ एस.के. इन्टरप्राइजेज वसुन्धारा काठमाडौंका अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरू होसियार सिंह गुरुङ र निजकी पत्नी चन्द्रकला राईले बारा जिल्ला पिपरा गा.वि.स. ३ का कि.नं. १३३, १३४, १३५ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, चार किल्ला प्रमाणित कागजात, तिरो तिरेको रसिद र मूल्यांकन समेत किर्ते बनाई सोका आधारमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक कमलादीबाट रु.२ करोड ८० लाख कर्जा लिनेदिने कार्य भएको अनुसन्धानबाट देखिएकोले ऋण प्रवाह सम्बन्धी कार्य दूषित देखिएकोले आयोगको मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा लेखी पठाइएको ।

४.१० श्री आदर्श प्राथमिक विद्यालय, सुनसरीका शिक्षिका रेखाकुमारी यादवले क्रमांक नं. ०२९८ मिति २०६२।८।२३ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीबाट प्रदान गरीएको अध्यापन अनुमति पत्र नं. ३७९३७९ को अध्यापन अनुमति पत्र लिई अध्यापन गराई आइरहेको नक्कली भएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भनी यस आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृत श्री अनन्तप्रसाद आचार्यले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निज शिक्षिका रेखाकुमारी यादवले पेश गरेको नं. ३७९३७९ को अध्यापन अनुमति पत्र किर्ते गरी पेश गरेको देखिँदा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाई गर्न आयोगको मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीलाई लेखी पठाइएको ।

४.११ सागिर अहमद खानले भारत र नेपाल दुवै देशबाट राहदानी लिएको तथा निजले लिएको नागरिकता, नागरिकता ऐन, २०६३ अन्तर्गत जारी भएको भन्ने प्रष्ट नखुलेको भन्ने विषयको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सागिर अहमद खानले भारत र नेपाल दुवै देशबाट राहदानी लिएको तथा निजले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नागरिकता ऐन, २०६३ अन्तर्गत जारी भएको भन्ने प्रष्ट नखुलेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निजले दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको भन्ने विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकोले उक्त उजुरी लगायतका कागजात सहितको सक्कल मिसिल आवश्यक कारबाहीको लागि मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

४.१२ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय बाग्लुङ्गद्वारा मिति २०६९।४।१५ मा प्रकाशित धवलागिरी अंचल अस्पताल र बुर्तिवाङ जिल्ला अस्पताल बाग्लुङ्गको भवनहरू निर्माणको बोलपत्रमा इ-विड नगराई सिमित प्रतिष्पर्धाबाट नेपाल सरकारलाई रु.३ करोड ५० लाख हानी नोक्सानी पुऱ्याएकोले छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा ठेक्का नं. DUDBC/Baglung/Works/ICB - 01/069/070 (धवलागिरी अंचल अस्पताल भवन) को ठेक्का अन्तरगत बोलपत्रदाता तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले पेश गरेका Qualification Document र कम्पनी प्रोफाइल साथ संलग्न प्रतिलिपी कागजातहरू र.नं. ११४६ का नोटरी पब्लिक दिवाकर लामिछानेको नामबाट सही छाप भई प्रमाणित भएको देखिएकोमा निज लामिछानेलाई आयोगमा उपस्थित गराई बुझ्दा निजले उक्त कागजात प्रमाणित नगरेको र सो कागजातमा भएको दस्तखत र छाप पनि निजको नभएको भनी बयान गरेको । नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३५ बमोजिम नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहिको पद भएको र सोही ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ भित्र समाबेश भएको हुँदा नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम १६ बमोजिम नोटरी पब्लिकको छाप नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्ले मात्र बनाई जारी गर्न पाउने हुँदा नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते गरेको कसुरमा तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाग्लुङ्गमा लेखी पठाउने ।

ठेक्का नं.DUDBC/Baglung/Works/ICB- 02/069/070 (बुर्तिबाङ जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण) को बोलपत्रदाताहरू जि.एम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र जय ओम निर्माण सेवा प्रा.लि.ले पेश गरेको कम्पनी प्रोफाइल र Qualification documents मा संलग्न प्रतिलिपी कागजातहरू र.नं. ५०६ का नोटरी पब्लिक आङ्गबाबु लामाका नामबाट किर्ते सही र छाप गरी प्रमाणित गरेको देखिएको, त्यस्तै गरी यसै ठेक्काका अर्को बोलपत्रदाता सोवर्न निर्माण सेवा र जटेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. ले पेश गरेको Qualification documents साथ संलग्न प्रतिलिपि कागजातहरू र.नं. १०८८ का नोटरी पब्लिक रामचन्द्र उप्रेतीका नामबाट

किर्ते सही छाप गरी प्रमाणित भएको देखिएको र नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३५ बमोजिम नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहिको पद भएको र सोही ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ भित्र समाबेश भएको हुँदा नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम १६ बमोजिम नोटरी पब्लिकको छाप नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्ले मात्र बनाई जारी गर्न पाउने हुँदा नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते गरेको कसुरमा जि.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., जयओम निर्माण सेवा प्रा.लि, सोबन निर्माण सेवा र जटेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाग्लुङ्गलाई मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

४.१३ मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको ठेक्का नं. MHWH/ES-BH/1-1/066/067 र MHWH/WS/Bridge-11/67/68 को कम्पनी प्रोफाइलमा नोटरी पब्लिकको दस्तखत र छाप रहेको कागजातमा नक्कली हो भने शंका देखिएको विषयमा अनुसन्धान हुँदा मध्यपहाडी (पुष्पलाल लोकमार्गको) ठेक्का नं. MHWH/ES-BH/1-1/२०६६।६७ को ठेकेदार स्वच्छन्द गोरखा जे.भि. मध्य स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि.को कम्पनी प्रोफाइलका कागजातहरू नोटरी पब्लिक नं. १६ का उत्तम सापकोटा र नं. २५५ का सिद्धप्रसाद लामीछानेको दस्तखत र छापबाट प्रमाणित गरेको देखिएकोले निजहरूलाई सोधनी गर्दा स्वच्छन्द निर्माण सेवाको प्रोफाइलमा निजहरू दुवै जनाले प्रमाणित गरेको देखियो । सो दुईजना मध्ये सिद्धप्रसाद लामिछानेले सो प्रोफाइलमा लागेको छाप मेरो होइन दस्तखत मेरो हो भनी सनाखत गरी दिएको र गोरखा कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल प्रा.लि.को कम्पनी प्रोफाइलमा लागेको छाप र दस्तखत भने मेरो होइन भनी सनाखत गरी दिएको देखिन्छ । सोही प्रोफाइलमा प्रमाणित गर्ने भनिएका अर्का नोटरी पब्लिक उत्तमप्रसाद सापकोटाले सो छाप र दस्तखत मेरो हो भनी सनाखत गरी दिएको देखिन आयो । बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्र दाताहरूले आफ्नो कम्पनि प्रोफाइल आफै तयार गर्ने र पेश गर्ने भएकोले कम्पनी प्रोफाइलमा रहेका जे जस्ता कागजातहरू छन सो को जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निज स्वयंले लिनु पर्ने हुँदा स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि. र गोरखा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल प्रा.लि.ले पेश गरेको कम्पनी प्रोफाइलमा भएका कागजातको छांयाप्रतिमा नोटरी पब्लिकको नामबाट गरेको दस्तखत र छाप पनि निजहरूले जानी जानी नक्कली प्रयोग गरेको भन्ने पुष्टि हुन आयो । यस्तो कार्य नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ द्वारा परिभाषीत कसुर हुने भएको र सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भएकोले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सोही ऐनको दफा ४२ बमोजिम नेपाल सरकार बादी भै सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ बमोजिम नेपाल प्रहरीबाट कारबाही गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था देखिएकोले उक्त दुवै प्रा.लि.हरू उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरलाई लेखी पठाइएको ।

४.१४ महानगरीय प्रहरी प्रभाग, दरवारमार्गका प्रहरी निरीक्षक बामदेव गौतमले रु. ६०,०००।-लिई चोरीको मोटरसाइकल र सोको चालकलाई छाडिदिएको भन्ने सम्बन्धमा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीको स्रोत मानी अनुसन्धान हुँदा महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरवारमार्गले मिति २०६६।९।१५ मा गरेको सवारी चेक जाँचको क्रममा चोरीको भनी शंका लागि पक्राउ गरी ल्याएको मोटरसाईकल र चालकलाई कारबाही नगर्ने शर्तमा रु. ६०,०००।- लिई छाडेको भन्ने बिषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिई गएको प्रहरी नायव उपरीक्षक जगतमान श्रेष्ठ सहितको बिशेष अनुसन्धान टोलीले महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक वामदेव गौतमले प्रयोग गर्ने गरेको दराजबाट मिति २०६६।९।१६ का दिन रु. ६०,०००।- बरामद गरेको देखिन्छ । निज प्रहरी

निरीक्षक बामदेव गौतमको दराजबाट सो रकम बरामद भएपछि महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयबाट उक्त घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधवप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको र सो समितिले छानबिन गरी दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी निरीक्षक बामदेव गौतम, प्रहरी नायव निरीक्षक हेमन्त बिक्रम थापा र प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्णप्रसाद पौडेल उपर प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम दुई दुई वर्ष पदोन्नती रोक्का गर्ने गरी विभागीय कारबाही भएको अवस्था देखिन आयो ।

आयोग समक्ष निज बामदेव गौतमले दराजमा राखेको रकमका सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभएको भनी इन्कारी वयान दिएको, त्यसै गरी हेमन्तबिक्रम थापा र कृष्णप्रसाद पौडेलले मौकाको छानबिन समितिमा आफूले करकापबाट वयान दिएको हो भन्ने समेत ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिनुका साथै मौकामा भएको उक्त वरामदी मुचुल्कामा निज बामदेव गौतमलाई रोहवरमा राखिएको समेत देखिँदैन भने निजको रनर प्रहरी जवान गोलिराम चौधरीले सो रकम राख्ने आदेश प्रहरी निरीक्षकले नदिएको भन्ने समेतको ब्यहोरा खुलाएको पाईन्छ । कार्यालय प्रमुख र हेमन्तबिक्रम थापाको आदेशले मैले चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका प्रशन्न मल्ल भन्ने ब्यक्तिलाई छाडेको हो भन्ने समेत डिउटी अधिकृत प्रहरी सहायक निरिक्षक कृष्णप्रसाद पौडेललको भनाई रहेको र मैले यसमा कुनै आदेश दिएको छैन भनी प्रहरी नायव निरीक्षक हेमन्तबिक्रम थापाले आफ्नो वयान व्यहोरामा खुलाएको देखिँदा यस सम्बन्धमा निजहरूको भनाई एक आपसमा मेल खाएको देखिन आएन । चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका भनीएका प्रशन्न मल्ल र निजलाई छुटाउन रकम दिने भनीएका दीपक थापालाई उपस्थित गराईदिन आयोगको प्रहरी महाशाखा मार्फत पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि निजहरू फेला नपरेको भन्ने ब्यहोराको जानकारी प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । निज दीपक थापालाई उपस्थित हुन आयोगबाट मिति २०६७।५।८ को गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत निज आयोग समक्ष उपस्थित हुन आएको नपाईदा सो रकम के कुन प्रयोजनका लागि कस्ले दिएको थियो भनी स्पष्ट खुल्न सकेको अवस्था देखिन आएन । अतः प्रहरी निरीक्षक बामदेव गौतमको दराजबाट बरामद भएको उक्त रकम रु. ६०,०००।- का सम्बन्धमा सो रकम दिने भनीएका दीपक थापा र मोटरसाइकल चालक प्रशन्न मल्ललाई हालसम्म पनि सम्पर्क स्थापित गरी बुझ्न नसकिएको विद्यमान अवस्थामा यथेष्ट आधार र प्रमाण बिना कानूनी रूपमा कसै उपर अभियोग लगाउन न्यायोचित नहुने अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ उक्त घटनामा संलग्न भएका कर्मचारीहरू उपर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यसै कसुरमा कारबाही स्वरूप पदोन्नती रोक्का समेत गरीसकेको अवस्थामा निजहरूलाई थप विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले पछि थप प्रमाण फेला परेका बखत आवश्यक अनुसन्धान भई कानून बमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त बरामद भएको रकम रु. ६०,०००।- राजस्व खातामा दाखिला गर्न मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयानुसार महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई निर्देशन दिइएको ।

४.१५ भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई हदै सम्म कारबाही गरी भूमाफियाहरूलाई दण्डित गरीपाँउ भन्ने विषय उपर अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका १६, सोह्रखुट्टे बस्ने महम्मद वसीम र ऐ. १७, ठहिटी बस्ने महम्मद अनवरले काठमाडौं महा नगरपालिका १० बस्ने वज्युदिवर र अमिना विवी भन्ने दुई फरक व्यक्तीलाई एकै हो र नीज हाम्री आमा हुन् भनी सर्जमिन गराई निजहरूको जिल्ला काठमाडौं साङ्गला गा.वि.स. ९(ग) को कित्ता नं. ११९ को क्षेत्रफल २-११-३-० आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको जग्गा आफनो नाममा नामसारी गरी बेची मासी खाएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको तथा हालसम्मको अनुसन्धानबाट मालपोत कार्यालय तथा नगरपालीकाका कर्मचारीहरू संलग्न भएको कहींकतैबाट खुल्न नआएको हुँदा

तथ्य स्थापित हुने थप आधार प्रमाण प्राप्त भएमा वा कर्मचारीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन आएमा पछि आयोगबाट कारबाही हुने नै हुँदा उल्लेखित जग्गा ठगी गरी बेची खाई मास्ने महम्मद वसीम र महम्मद अनवरलाई मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकालाई लेखी पठाइएको ।

४.१६ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, लमजुङ अन्तरगत सुन्दरवजार-कुन्छा-दुईपिप्ले सडकको ग्राभेलिङ्ग गर्ने ठेक्कामा अनियमितता गरे भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३५ बमोजिम नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहिको पद भएको र सोही ऐनको दफा ४२ को उप दफा (२) बमोजिम नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची-१ भित्र समावेश भएको हुँदा नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम १६ बमोजिम नोटरी पब्लिकको छाप नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्ले मात्र बनाई जारी गर्न पाउने हुँदा नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते गरेको कसुरमा स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि., लोकप्रिय निर्माण सेवा र शंकरमाली निर्माण सेवा प्रा.लि.लाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, लमजुङलाई लेखी पठाएको ।

४.१७ सुनसरी जिल्ला पकली गा.वि.स. ३ख. को कि.नं. ११ र १२ समेत गरी ४ विगाहा १४ कट्ठा ७ धुर जग्गा राम कविर सिता कविर मन्दिरको नाममा रही मोही फिरनी देवी थरुनी रही आएकोमा सो मन्दिरको संचालक समितिको मिति २०६६।८।१६ को निर्णयले मिति २०६६।९।३ मा भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीमा मोही बांडफांड भएको देखियो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ ग र दफा २६ घ बमोजिम मोहीले आधा जग्गा बाँडफाँड गरी लिन पाउने विषयमा कानूनी व्यवधान नरहे पनि उक्त जग्गा बाँडफाँड गर्दा नरम करम मिले नमिलेको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कारबाही किनारा गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीलाई लेखी पठाइएको ।

४.१८ जिल्ला पर्सा, चोर्नी गा.वि.स. ८ बस्ने मुसलिम अंसारीले झुठो विवरण पेश गरी मिति २०६३।११।२७ मा नेपाली नागरिकता लिएको र सोही आधारमा अनिसुर रहमान भन्ने व्यक्तिलाई सुहेल अंसारी भन्ने छोरा बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०६८ सालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता बनाउन सफल भएको भनी आयोगमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उल्लेखित विषय नागरिकतासँग सम्बन्धित भएकोले थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२३ को निर्णयले गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.१९ हाट बजार निर्माण गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको, व्यापक भ्रष्टाचार गरी चण्डीप्रसाद देव र तपेश्वरी कहारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तौलिहवा नगरपालिकाका ओभरसियर चण्डीप्रसाद देव र ठेकेदार तपेश्वर कहार मिलि हाट बजार निर्माण गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको, नालीको ढक्कन निर्माण गर्दा ठेकेदारले छड साइज अनुसारको नराखेको, सिमेन्टको मात्रा न्यून उपयोग गरेको, हाट वजारको गड्डा कटान गरी ठेकेदारले तीन पटक रकम भुक्तानी लिएको देखिँदा मिति २०७०।३।७ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुलाई नगरवासीहरूको माझ सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लेखी पठाइएको ।

४.२० आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा समितिको कोषको रकम खर्च गर्न चेक काटी हालसम्म बाटो निर्माण नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट बमे र

देवस्थल गा.वि.स.सल्यानका जनताको सहभागितामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति र जि.वि.स. सल्यानको रोहवरमा आयोजनाको सन्दर्भमा एक महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाई गरी कारबाही टुङ्गो लगाउन मिति २०७०।३।७ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यानलाई लेखी पठाइएको ।

४.२१ जिल्ला सर्लाही, जब्दी गा.वि.स. ७ (ग) गाउँ ब्लक नं ३८ को कि.नं. ३८ को स्ववासी जग्गा मिति २०६४।१०।९ मा नापी भै मिति २०६५।३।१९ को सूचना अनुसार मेरो नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा मैले सुनैना देवीलाई मिति २०६९।२।१७ मा घरसारको राजीनामा गरी दिएकोमा पारीत लिखत वेगर घरसारको लिखतबाट एउटाको हक समाप्ती र अर्काको हक प्राप्ति गर्न नसक्ने ऐनमा उल्लेख भए पनि ३ नं. नापी टोली सर्लाहीले ऐन नियम मिची आर्थिक प्रलोभनमा परी मेरो नाममा नाप नक्सा भै दर्ता कायम भएको उक्त कि.नं. ३८ को जग्गा घरसारको बिक्रीनामाको भरमा सुनैना देवीको नाममा दर्ता गरी दिन खोजेकोले कारबाही गरी पाउं भनी राजकुमार साहले आयोगमा दिएको उजुरी उपर छानबिन हुँदा फायल साथ संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गर्दा जिल्ला सर्लाही जब्दी गा.वि.स. ७ (ग) गाउँ ब्लक नं ३८ को कि.नं. ३८ भनी दावीकर्ताले दावी गरेको तर नापी कार्यालय सर्लाहीको मिति २०६९।१२।२५ को पत्रबाट जब्दी गा.वि.स. ७ (ग) गाउँ ब्लक नं ३८ को कि.नं. ३२ राजकुमार साहको नाममा मिति २०६२।६।१ मा दर्ता भै हालसम्म निजकै नाममा रहेको भनी उल्लेख गरी पठाएको देखियो । उजुरीमा गाउँ ब्लक नं. ३८ कि.नं. ३८ उल्लेख भएकोमा नापी कार्यालयबाट कि.न. ३२ उल्लेख गरी पठाएकोमा कि.नं. किन फरक परेको भनी पुन: नापी कार्यालयमा सोधनी गर्दा उक्त फिल्डबुकमा कि.नं १ देखि ३८ सम्म भएको र कि.नं. ३२ मा राजकुमार साह फेला परेको र कि.नं ३८ धनेश्वरी देवी देखिएको भनी उल्लेख गरी पठाएको देखिएको र उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको कि.नं र नापी कार्यालयबाट पठाएको कि.नं. फरक परेकोले उजुरी कर्ता राजकुमार साहले सुनैना देवीलाई घरसारमा बिक्री गरेको भनीएको कि.नं. ३२ हो वा ३८ हो उक्त कित्ताहरू हाल कसको भोग चलनमा रहेका छन् र उक्त कित्ताहरू व्यक्ति विशेषको हो वा सरकारी सार्वजनिक के हो ? स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाउन मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएको ।

४.२२ सुनसरी जिल्ला अमडुवा गा.वि.स. ५ ठेगाना देखाई मिति २०४५।२।२६ मा नारायण प्रसाद भगतले प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ४१३।६१९ को सम्बन्धमा भएको छानबिनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पनि उजुरी परी अनुसन्धान भै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मिति २०७०।३।२३ को पत्रबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिमको कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिएको देखिँदा सो कसुर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको कसुरमा पर्ने भएकोले सोही अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.२३ जिल्ला विकास समिति बाँके अन्तर्गत होलिया गा.वि.स.का सचिव शहजाद खाँले आफ्नो वास्तविक उमेर ढाँटी प्रतिलिपि नागरिकता लिएर सरकारी नोकरी गरिरहेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज शहजाद खाँ वि.सं. २०३३ साल चैत्र २ गते बाट अस्थायी गा.वि.स.सचिव पदमा नियुक्ति भएको निजको वि.सं.२०२४ सालमा नागरिकता लिँदा उमेर उल्लेख भएको देखिँदैन भने निजले तत् पश्चात् तीन पटकसम्म नारिकताको प्रतिलिपि लिएको देखिन्छ । कानूनी आधारमा १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने भएकोले निजको कुन जन्म मिति कायम हुने

भन्ने सन्दर्भमा थप छानबिन अनुसन्धान जे जो गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरी आयोगमा जानकारी पठाउने भनी मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.२४ सस्पेन्सन वृज डिभिजन, पुल्चोक ललितपुरको झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी ठेक्कामा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि सार्वजनिक पदमा रही राष्ट्रिय ढुकुटी देशलाई व्ययभार थप पर्नेगरी पेश भएको कागजातहरू नष्ट पारी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेकोले हदै सम्मको सजाय दिलाई पाउँ भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सस्पेन्सन वृज डिभिजन, पुल्चोक ललितपुरको झोलङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धी ठेक्काको विषयमा मिति २०६९।२।२४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार CTP25/068/69 ढोर्फिर्दि झोलुङ्गेपुल (तनहुँ) र CTP26/068/69 वडागाउँ कैया झोलुङ्गेपुल (वाग्लुङ्ग) निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्र माग गरीएकोमा कम बोल कबोल गर्ने बोलपत्र दाताहरू क्रमशः एडभेन्चर-शितलचन्द्र दि आनन्द जे.भी र दि आनन्द शितलचन्द जे.भी ले पेश गरेको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५(६) अनुसार मुल्याकन गर्दा आवश्यक योग्यता पुगेको कागजात नभएकोले सारभूत रूपमा प्रभावकारी भएको देखिएन । उक्त बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५(७) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित मूल्यांकनका आधार अनुरूप भएको नपाइएकोले निजको बोलपत्र हटाई क्रमश अर्को न्यूनतम बोल अंक कबोल गर्ने बोलपत्र दाता क्रमश CTP25/068/69 मा अधिकारी मिलेनियम संजीव जे.भी लाई र CTP26/068/69 मा थानी शंकरमाली अन्नपूर्ण जे.भीको. ठेक्का स्वीकृत गर्दा अपनाएको मूल्याकन नियमानुसार भएको देखिन्छ । तर CTP26/068/69 बडागाउँ कैया झोलुङ्गे पुलको हकमा थानी शंकरमाली अन्नपूर्ण जे.भीले पेश गरेको बोलपत्रमा तिन वटै प्रोफाइलमा नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते भएको देखिँदा त्यस्तो किर्ते सही छाप भएको कागजातलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(६) बमोजिम उक्त बोलपत्र रद्द गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क बमोजिम सस्पेन्सन वृज डिभिजन, पुल्चोक ललितपुरमा लेखि पठाउने र नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते गरेको तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरलाई लेखी पठाइएको ।

५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत

५.१ निजामती कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालय एवं विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, विभिन्न आयोग, समिति, प्राधिकरण, संस्थान, बोर्ड, परिषद, कोष, केन्द्र लगायतका निकायहरूमा निर्धारण गरीएको पोशाक भत्ता बापतको रकम भुक्तानी लिई तोकिएको पोशाक नलगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसबाट सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न समेत मुश्किल परिरहेको तथा जुनसुकै समयमा पनि कार्यालयबाट अनेक बहाना बनाई निज पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले कार्यालय छाड्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको भनी विभिन्न क्षेत्र/स्रोतबाट आयोगमा प्राप्त उजुरी एवं गुनासाहरू उपर आयोगको ध्यानाकर्षण भई छलफल हुँदा पोशाक भत्ता भुक्तानी लिई निर्धारित पोशाक नलगाउने राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकलाई सो पोशाक अनिवार्य लगाउन लगाउने, यदि निर्धारित पोशाक अनिवार्य लगाउने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायको आचार संहितामा कुनै व्यवस्था नभएको भए सो समावेश गर्न, निर्धारित पोशाक लगाए नलगाएको विषयमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र पोशाक बापतको भत्ता, सुविधा प्राप्त गरी निर्धारित पोशाक नलगाउने राष्ट्रसेवक लाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाई कार्य जिम्मेवारी समेत नदिने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायत सम्पूर्ण सचिवहरूलाई मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार

लेखी पठाइएको ।

५.२ पूर्व मन्त्री एवं कतिपय पदाधिकारीहरूले सुविधामा लिएको गाडी पदबाट हटेको महिनौसम्म पनि फिर्ता नगरेको भन्ने सम्बन्धमा यस आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भई छलफल हुँदा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री सूर्यमान गुरुङले राज्यबाट सुविधाको रूपमा प्राप्त गरेको सवारी साधन हालसम्म पनि फिर्ता नगरेको भन्ने बुझिन आएकोले उक्त सवारी साधन निजबाट तत्काल फिर्ता गराउन र कोही कसैले कानूनमा व्यवस्था भएदेखी बाहेक सवारी साधन, इन्धन, ड्राइभर, मर्मत खर्च लगायतका अन्य कुनै सुविधा अनाधिकृत रूपमा उपयोग गरीरहेको भए सो समेत तत्काल फिर्ता वा बन्द गर्न गराउन समेत मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सोको जानकारी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदलाई समेत दिइएको ।

५.३ सडक विभाग र अन्तरगतबाट भएको सडक निर्माणको कार्यमा मिलेमतो गरी उपभोक्ता समितिहरूलाई जिम्मा दिई एक्साभेटर जस्ता भारी उपकरणहरू नियम विपरीत प्रयोग गर्ने गरेको र उक्त कार्यमा विभागबाटै निःशुल्क एक्साभेटर लगायतका भारी उपकरणहरू उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरीरहेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा भौतिक विकास निर्माणका काममा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरू मार्फत काम गराउने नेपाल सरकारको नीतिमा स्थानीय जनसहभागीताका अतिरिक्त विकास निर्माणको प्रतिफल वास्तबिक उपभोक्तासम्म पुग्न सकोस भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । बातावरणीय रूपमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव समेतलाई न्यूनीकरण गराउनका लागी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने नीति रहेको सन्दर्भमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने निर्माण कार्यमा एक्साभेटर लगायतका उपकरणको प्रयोगलाई नेपाल सरकारको नीति अनुकूल भएको मान्न सकिएन । अतः सरकारको नीति र निर्देशन भित्र रही उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माणका काममा एक्साभेटर लगायत भारी मेसिन उपकरणहरूको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत सबै सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउने गरी मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

५.४ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले निवृत्तिभरण र तलब दुवै सुविधा लिई कानूनको उल्लंघन गरे भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, बेलझुण्डी, दाङका उपकुलपति प्राध्यापक शिवहरि मरहट्ठा, शिक्षाध्यक्ष प्रोफेसर नारायणकुमार आचार्य र सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. हरिप्रसाद गौतमले तलब र पेन्सन दुवै सुविधा लिएको देखियो । विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ६८ को उपदफा (३) बमोजिम निजहरू निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति हुने र उल्लेखित पद स्थायी प्रकृतिको नभएकोले यी पदमा नियुक्ति भए बापत निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था नभएको पाइयो । यसैगरी यस्ता पदमा सेवा निवृत्त व्यक्ति विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्ति भएमा, निजले खाईपाई आएको निवृत्तिभरण र नियुक्त पदको पारीश्रमिक दुवै सुविधा लिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा कानून मौन रहेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त भई निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू नेपाल सरकारका मन्त्रीमा, संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार नियुक्त भएमा र अन्य त्यस्तै नेपाल सरकारबाट पारश्रमिक पाउने गरी कुनै पदमा नियुक्ति भएको अवस्थामा निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक दुवै सुविधा लिने गरेका छन् छैनन् र कानूनी रूपमा निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक लिन मिल्ने वा नमिल्ने के हो सो सम्बन्धमा मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिवसँग जानकारी माग गरी लेखी पठाइएको ।

६. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ टिकापुर नगर बिकास समितिले सर्वसाधारण बाढीपीडितलाई रु. १,०००।- लिई जग्गाका प्लटहरू वितरण गर्दै आएकोमा त्यस्ता सर्वसाधारणलाई प्लटहरू बितरण नगरी २०६७ वैशाखदेखि नगर विकासका कर्मचारीहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पत्रकार लगायत ठूलावडाले करिब २०० देखी ३०० प्लटहरू प्रति प्लट रु. ५ लाख देखि रु. २० लाखसम्म मूल्य पर्ने जग्गाहरू बोलपत्र विनानै आफ्ना व्यक्तिका नाममा बेचविखन गरी ठूलो रकम घोटाला गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जग्गा वितरणको बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय कैलालीको भिन्दा भिन्दै राय प्राप्त भएको छ । सो राय अनुसार क्रमशः टिकापुर नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको जग्गाको कूल क्षेत्रफलमध्ये बिक्री वितरण गरी दाखिल खारेज गर्न बाँकी क्षेत्रफलको विषयमा थप अध्ययन गराउन उपयुक्त हुने भन्ने र नगर विकास समितिले प्लटहरूको बितरण गर्दा अनियमित गरेको बिषयमा यथार्थ बुझी आवश्यक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरीनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत बिषयको छानबीन सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट हुनु उपयुक्त हुने र छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसर्थ नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा गठित टिकापुर नगर विकास समितिको अवधिमा गणेश सिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको निर्णयानुसार १६२ व्यक्तिलाई वितरण गरेको वा नामसारी गर्न सिफारिस गरेको प्लटहरूको मात्र कानून सम्मत तरिकाले वितरण भए नभएको, बितरण गर्नु पर्ने व्यक्ति भन्दा फरक व्यक्तिहरू वा आफन्त भनीएका व्यक्तिहरूलाई बितरण भएको हो होइन, उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको आफन्तहरूले प्राप्त गरेको बिषयमा विस्तृत छानबिन गरी आयोगमा तिन महिना भित्र प्रतिबेदन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएकोले उक्त समितिले बितरण गरिएका जग्गाहरूको बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न मिति २०६९।४।११ को निर्णयले मालपोत कार्यालय कैलालीलाई लेखी पठाइएको ।

६.२ झापा जिल्ला अनारमनी गा.वि.स. ४ र ६ को बीचमा रहेको सरकारी सार्वजनिक अदुवा खोला र व्यक्ति विशेषको जग्गा समेत अतिक्रमण गरी घर, टहरा बनाई सुकुम्बासीहरू वसोवास गरीरहेको देखिएको साविक कि.नं. १८४ र १८५ ऐ. ६ को कि.नं. ३९० समेतका जग्गाहरू ७ नं. नापी गोश्वराबाट हाल साविक गर्दाको नक्सा रेखांकनमा अनियमितता तथा फरक देखिएकोले अनारमनी गा.वि.स. ४ र ६ को वीचमा रहेको सरकारी सार्वजनिक खोला जग्गा हाल साबिक नक्सा भिडाई साविकको अदुवा खोलाको जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नको लागि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापालाई र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र गा.वि.स. कार्यालय अनारमनीलाई मिति २०६९।७।१९ र मिति २०६९।७।२१ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

६.३ काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. ११ सिट नं. ११४५-११,१२ कि.नं. १६९८ बाट कित्ताकाट भै कायम कि.नं.२०४९, २०५०, २०५१ र २०५२ को कित्ता सिमाना फेरबदल गरी कीर्ते गरी क्षेत्रफल समेत घटबढ गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू सर्भेक्षक पशुपतिनाथ भट्टराई र हरिबहादुर रायमाझीलाई कारबाही स्वरूप दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्न विभागीय कारबाहीको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा आयोगबाट लेखी पठाइसकेकोमा सो कार्यमा सरिक कर्मचारीलाई हालसम्म पनि विभागीय कारबाही भै टुङ्गो लागेको नदेखिएकोले तुरुन्त कारबाही गरी टुङ्गो लगाई आयोगलाई जानकारी दिन मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार पुनः भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.४ ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उप महानगरपालिका १३ स्थित साविक ४ (ख) को कि.नं. १४० क्षेत्रफल २-११-०-० जग्गा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६५।१०।२ मा दर्ता गरेको सम्बन्धमा जावलाखेल एकान्तकुना समाज सुधार समितिले तिव्वेतियन क्याम्पमा रहेको पुरातात्विक सार्वजनिक कमलपोखरी अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरी बेच बिखन गर्न लागेकोले संरक्षण गरी पाउँ भनी दिएको उजुरी निवेदनका विषयमा आयोगबाट अध्ययन एवं स्थलगत निरीक्षण समेत गर्दा उक्त पोखरी कसैको भोग चलनमा नरहेको, पोखरी हालसम्म पनि पोखरीकै रूपमा रहेको र पोखरी सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको हुँदा छानबिन गरी बदर गर्नेतर्फ कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.५ पतंजली योग पीठ नेपाल, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गरिएको मुनाफारहित संस्था देखिन्छ । यसले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०६६।१०।१८ को निर्णयबाट नेपालका विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गर्न पाउने भनी निर्णय भएकोमा खरिद गरिएका जग्गामध्ये केही जग्गा बिक्री गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६।१२।६ को निर्णयले छुट दिएको र यसरी बिक्री गर्दा प्राप्त रकम बराबरको जग्गा पुनः खरिद गर्नुपर्ने भएमा पाँच वर्ष भित्रमा खरिद गरी सक्नुपर्ने प्रावधानहरू राखेको तथा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएको यसको अभिलेख राख्न एवं अनुगमन गर्न आयोगको मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकलाई लेखी पठाइएको ।

६.६ मोरङ जिल्ला विराटनगर उप-महानगर पालिका सावीक वडा नं. ६ हाल वडा नं. ११ मा रहेको हाटवजार लाग्ने कि.नं. १८३ को सार्वजनिक जग्गा मध्येबाट रंगेली रोडदेखि दक्षिण चामल मिलभन्दा पश्चिमतर्फको ०-८-० जग्गालाई विराटनगर उप-महानगर पालिकाले गुरुकुल संस्थालाई दिएकोले छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको विराटनगर उप-महानगर पालिका वडा नं. ६ कि.नं. १८३ ज.वि. ४-२-९ मध्येबाट पूर्वतर्फ ज.वि. ०-१२-२.७५ जग्गा नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०६५।८।४ को निर्णयानुसार आरोहण संस्था विराटनगरले २५ वर्षको लागि भोगाधिकार पाए अनुसार उक्त जग्गा गुरुकुल आरोहण संस्थाले भोगचलन गरेको देखिँदा यसमा थप केही गरीरहन परेन । नेपाल सरकारकै निर्णयबाट भोगाधिकार दिएकोले उक्त जग्गामा भोगाधिकार पाउने संस्थाले उद्देश्य अनुरूप गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय मोरङलाई लेखी पठाइएको ।

६.७ मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ को निर्णयबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा श्रेस्ता अद्यावधि गरिएको नवलपरासी जिल्ला मनरी गा.वि.स. ८ (ख) कि.नं. ३३२, कि.नं. ३३३, र कि.नं. ३२६ गरी जम्मा जग्गा विगाहा ०-१५-० मा बुद्धिमान चौधरीको भोग चलन नभएको, कि.नं. ३२६ को जग्गा विगाहा ०-१-० मा चन्द्रशेखर थारुको पक्की घर, कि.नं. ३३३ को जग्गा विगाहा ०-२-० को पश्चिमतर्फ जयन्ती कुमारी सिंहको घर र पूर्वतर्फ बुद्धिमान चौधरीको घर भएको र कि.नं. ३३२ को जग्गा विगाहा ०-१२-० मा जटाशंकर चौधरी, हुसेन चौधरी, रोहित चौधरी, वसन्त चौधरी र ध्रुव चौधरीले पक्की घर निर्माण गर्न डि.पी.सी. पूरा गरी पिलर खडा गरेको, कित्ता नम्वर ३३२, ३३३ र ३२६ का साविक कित्ता नम्वर २६, ९३ र ९४ बाट कित्ताकाट भै कायम भएका अन्य बाँकी कित्ताहरूमा पनि २०४६ सालमा कायम भएको प्लट रजिष्टर र हाल भोग गर्ने व्यक्ति फरक पर्न गएको कारण हालसम्म कसैको नाममा दर्ता हुन नसकेको एवं विगतका आयोग तथा समितिबाट भएका काम कारबाहीको छानबिन गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको

अवस्थामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ मा भएको प्रतिमूल्य लिई श्रेस्ता अध्यावधि गर्ने निर्णय रीतपूर्वकको नदेखिएको हुँदा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा हाल कायम भएको कित्ता नम्वर ३३२, ३३३ र ३२६ को दर्तालाई वदर गरी पूर्ववत अवस्थामा यथावत कायम राखी आयोगलाई जानकारी गराउन मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय नवलपरासीलाई लेखी पठाइएको ।

६.८ सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति नवलपरासीको मिति २०६७।१०।१८ को बैठकबाट उत्तरकुमार मल्ललाई उपलब्ध गराइएको नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट गा.वि.स. २ (क) को कि.नं. १२९ क्षेत्रफल २-१४-१-० रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा दर्ता वदरको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट मिति २०६७।१२।१४ मा मालपोत कार्यालय कावासोतीलाई पत्राचार गरेको, गैडाकोट गा.वि.स. कार्यालयको मिति २०६७।१२।१४ को मालपोत कार्यालय कावासोतीलाई लेखेको पत्रमा उक्त कि.नं. १२९ को जग्गा उत्तरकुमार मल्लको नाउमा दर्ता नगर्न अनुरोध गरेको, सर्वदलीय समितिबाट पनि उक्त जग्गा उत्तरकुमार मल्लको नाममा दर्ता नगर्ने भनी निर्णय भएको उक्त कि.नं. १२९ को जग्गाको सावीकको फिल्डवुकको कैफियतमा लेखेको व्यहोरामा (जग्गा धनीको महलमा) मिति २०३०।५।१५ को निर्णय बमोजिम अमान्य भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको, उक्त जग्गामा उत्तरकुमार मल्लको भोग नरहेको र निज उत्तरकुमार मल्लले आयोगमा मिति २०६९।३।१ को निवेदन साथ पेश गरेको २०२८ सालको राजीनामा मालपोतबाट पारित नभएको र उक्त जग्गाका दाताको सावीक दर्ताको प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेको र उक्त जग्गामा उत्तर कुमार मल्लको हक स्थापना हुन सकने वा नसक्ने सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र भएको अवस्थामा सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समिति नवलपरासीबाट उक्त जग्गा उत्तरकुमार मल्ललाई उपलब्ध गराउने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भै नियमित देखिएन । तसर्थ सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समिति नवलपरासीको मिति ०६७।१०।१८ को निर्णयको आधारमा उत्तर कुमार मल्लको नाममा कायम भएको कि.नं. १२९ को श्रेस्ता बदर गरी यथास्थितिमा राख्न मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय कावासोतीलाई लेखी पठाइएको ।

सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग, २०६६ अन्तरगतको सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समिति नवलपरासीले आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा घर जग्गा जोड्न सक्ने साधन श्रोत नभएका भूमिहिन वा दैवी प्रकोप जस्ता प्राकृतिक विपत्तीबाट घर जग्गा विहीन हुन पुगेका व्यक्ति वा परिवार जसलाई गाँस र वाँसको लागि पनि सरकारको सहयोग चाहिने नेपाली नगारिकको तथ्यांक संकलन गरी तिनीहरूलाई केही जग्गा उपलब्ध गराई उनिहरूको वासस्थानको उचित प्रवन्ध मिलाउने व्यवस्थाको लागि भूमिहिन असहाय सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने सरकारी जग्गाको पहिचान गरी सरकारबाट स्विकृति लिई जग्गा वितरणको समुचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा, सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समिति नवलपरासीले त्यसो नगरी आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको गलत व्याख्या गरी भविष्यमा राजमार्गको स्तरोन्नती गर्दा सरकारलाई आवश्यक पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँवायाँ तर्फ जनताको साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेको वन जंगल ऐलानी पर्ती जस्ता सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी वसेका व्यक्तिहरूले जेजती सरकारी सार्वजनिक एवं वन क्षेत्रको जग्गा भोग गरेका छन् सोही जग्गालाई निजको नाममा दर्ता गरी दिने गरी निर्णय गरेको । नेपाल सरकारको स्वामित्व भित्र पर्ने सावीक नक्सा भित्र नपरेको वन जंगलको जग्गालाई नेपाल सरकारबाट स्विकृती नै नलिई अतिक्रमणकारीलाई वितरण गरेको । माइन्युट बुक निर्णय संख्या, बैठक संख्या जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई वास्ता नगरी जुनवेला चाहियो सोही समयमा नयाँ निर्णय पुस्तिका

खडा गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन वमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले कागज पत्र फाइल निर्णय पुस्तिका लगायतका कागजात कब्जामा लिई आयोगमा पठाई सकेपछि पनि पुनः दुईथान नयाँ निर्णय पुस्तिका खडा गरी पुरानो मितिमा जग्गा वितरणका निर्णयहरू गरेको, सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समितिको बैठकमा पेश गरीएका प्रस्ताव र निर्णयमा पनि एकरूपता नभएको हुँदा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीका तत्कालीन अध्यक्ष मनसोभा पाण्डेको कार्यकालमा भएका काम कारबाहीहरू सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग, २०६६ को उद्देश्य विपरीत एवं अनियमित देखियो । तसर्थ सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग, २०६६ जिल्ला समिति नवलपरासीका अध्यक्ष मनसोभा पाण्डेको कार्यकालमा नवलपरासी जिल्लामा वितरित जग्गालाई पूर्ववत अवस्थामा राखी छानबिन गर्न र भविष्यमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरवृद्धि हुनसक्ने भएकोले राजमार्गको दायांवायांको क्षेत्रलाई कुनै पनि वहानामा वितरण नगर्न हाल गठित सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, नवलपरासीलाई लेखी पठाइएको ।

६.९ काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स.३(क) को कि.नं.६५ र ८६ क्षेत्रफल क्रमशः १-१-०-० र ७-११-०-० रोपनी जग्गाको साविकको फिल्डबुकको जोताहा महलमा दिलबहादुर खड्का भन्ने उल्लेख भएको र उक्त जग्गालाई तत्कालीन ६ नं. नापी गोश्वाराबाट पुनः नाप नक्सा गर्दा ऐ. गा.वि.स. ३ को नक्सा सिट नं.१०२-०९०७-०३ कित्ता नं. ८४ क्षेत्रफल ८२६.७० वर्गमिटर र .ऐ.गा.वि.स. ३ को नक्सा सिट नं.१०२-०९०७-०७ कि.नं. ८ क्षेत्रफल ४४२२.२० वर्ग मिटर ऐ. नक्सा सिट नं.१०२-०९०७-०८ कि.नं.८ क्षेत्रफल १२१.४० वर्गमिटर कायम भै दिलबहादुर खड्काको श्रीमती सुन्तली खड्काको नाममा श्रेस्ता पूर्जा तयार गरी श्रेस्ता, नक्सा र फिल्डबुक नापी कार्यालय चावहिलमा पठाएको र उक्त कार्यालयबाट मिति २०६७।९।२० मा हाल साविक गर्ने कार्य समेत पूरा भएको देखियो । कित्ता नं. ८ को फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम, थर वतन उल्लेख गरी जग्गाधनीको सहीछाप गराउने कार्य नभएको, कित्ता नं.८४ को फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम, थर उल्लेख भएको, तर जग्गाधनीको तर्फबाट सहीछाप नभएको देखिएकोले आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय गर्न मिति २०६९।११।२४ को निर्णयानुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.१० काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स.५ ख को साविक कि.नं. ६९ क्षेत्रफल ९-१-२-० पर्ती जग्गा नापी हुँदाका बखत फिल्डवुक र नापी शाखबाट तयार गरीएको नापी नक्सामा पर्ती उल्लेख भएको देखिन्छ । खड्का भद्रकाली गा.वि.स. ५ बस्ने डम्बर बहादुर खत्री र गंगादेवी खत्रीले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा दर्ता नामसारी गर्न मिति २०३७।११।६ मा निवेदन दर्ता गराएका र सोही निवदेनका आधारमा मिति २०३८।४।२२ मा संयुक्त नामसारी दर्ता भएको देखिन्छ । सोही जग्गा मिति २०३८।५।१५ मा कित्ताकाट गरी कि.नं. ८१ र ८२ क्षेत्रफल ४-७-२-० का दरले कायम गरेको देखिएकोले उक्त मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय बदर गरी कि.नं. ६९ को जग्गा पर्ती कायम गरीपाउँ भन्ने खड्का भद्रकाली गा.वि.स.कार्यालयको उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखियो । उक्त उजुरी बमोजिम कै व्यहोरालाई नै पुष्टि गर्ने गरी सम्बन्धित गा.वि.स.सचिवले आयोगमा आई बयान समेत गरेको देखियो । नापी कार्यालयबाट फिल्डबुक झिकाई हेर्दा नापी हुँदाका बखत फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको जग्गा धनीको नाम खाली रहेको किसानको व्यहोरामा यो जग्गा मालपोत तिरी खाई आएको छु भनी डम्बर बहादुर खत्रीको दस्तखत उल्लेख भएको देखिएको । त्यस्तै कैफियतमा यो जग्गा पर्ती भए तापनि निजको दर्ता तिरान भित्रको हो भनी सही गर्ने वडा सदस्यले सही गरेको देखिएको । उल्लेखित फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको,

जग्गा धनीको नाम खाली रहेको, प्रस्तुत जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०३८।४।२२ मा विवादास्पद तरिकाबाट दर्ता गरेको देखिन आयो । नापीको समयमा फिल्डबुकमा जग्गा धनीको नाम खाली रहेको र पर्ती जनिएको जग्गा सम्बन्धित गा.वि.स.ले नै प्रस्तुत जग्गा पर्ती हो भनी उजुरी समेत गरेको अवस्था देखिँदा उल्लेखित साविक कि.नं. ६९ को पूरै जग्गा पछि बनाइएका कुनै व्यहोरा र प्रमाणबाट व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता र नामसारी गर्न नमिल्ने हुँदा मिति २०६९।११।२४ को निर्णयानुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम मालपोत कार्यालय, चावहिललाई लेखी पठाइएको ।

६.११ काठमाडौं जिल्ला, डाँछी गा.वि.स.वार्ड नं.३(ग) कि.नं.२७० को क्षेत्रफल १-१२-२ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय चावहिलका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा अर्के व्यक्तिको लगत भिडाई छुट दर्ता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा डाँछी गा.वि.स.वडा नं.३(ग) को कि.नं.२७० को जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गा धनि कूलबहादुर वाडाका नाममा दर्ता बाँकी उल्लेख भएको देखिएकोले निजका हकवाला सुगत शाक्य समेतले जग्गा दर्ता गरीपाउन निवेदन दिए अनुसार निजहरूका नाममा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा काठमाडौं जिल्ला, लगन वस्ने धर्मरत्न शाक्यले मेरो बौद्ध मौजा हा.नं.१८८ को लगत भिडाई उक्त जग्गा निज सुगत साक्य समेतले दर्ता गर्न लागेकाले मेरो नामको लगतबाट निजहरूले उक्त जग्गा दर्ता गर्न नपाउने भनी दावी गरेका तर प्रमाण पेश गर्न समय दिंदा निजले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले उल्लेखित जग्गा सुगत शाक्यका नाममा छुट जग्गा दर्ता गरीएको भन्ने मालपोत कार्यालय चावहिलको भनाई रहेको पाइयो । फिल्डबुक उतार हेर्दा जग्गा सकारी प्रकृतिको नदेखिई व्यक्ति विशेषकै रहेको देखिएको, यसमा उजुरकर्ताले विवाद गरेको पनि नपाएको । मेरो लगत भिडाइएको भन्ने सम्मको उजुरी रहेको अवस्था हुँदा भिडाइएको लगतका सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक निर्णय लिन मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.१२ काठमाडौं जिल्ला, चालनाखेल गा.वि.स. ४ (क) को कित्ता नं. ६७, भीमढुंगा गा.वि.स. ९ (क) को कित्ता नं. ३९,४०,४१ र डाँडापौवा गा.वि.स. ९ (क) कित्ता नं. ३२१ को हदवन्दीमा रोक्का रहेको जग्गालाई मालपोत कार्यालय कलंकीबाट नामसारी गरियो भन्ने विषयको आयोगमा दर्ता भएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा चाल्नाखेल ४ (क) को कि.नं. ६७ जग्गाको साविक फिल्डबुकमा जग्गाधनी निर शम्शेर ज.व.रा. र मोही ठूली पहरनी जनिएको हदबन्दी रोक्का रहेको जग्गा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको पत्रानुसार बिक्री वितरणबाट मोहीको नाममा दाखिल खारेज भएकोले यस विषयमा आयोगबाट केही गरी रहनुपर्ने देखिएन । तर डाँडा पौवा ९ (क) कि.नं. ३२१ क्षे. फ. रो. १-३-२-० को जग्गा जग्गाधनी मोहन विक्रम शाह समेतले तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा हदबन्दी छानबिनको लागि पेश गरेको फाँटवारीमा नदेखिएको र मोहन विक्रम शाहको हकदारका नाममा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट मिति २०६७।२।७ मा नामसारी समेत भएको देखिएको उक्त कित्ता नं. ३२१ को सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.१३ काठमाडौं महानगरपालिका १० स्थित धोवीखोला कोरिडोर क्षेत्रको कित्ता नम्वरहरू १९१, ४०९, ४४६, २०४, ५९, १९१ तथा १ र २ का सरकारी तथा सर्वाजनिक जग्गाहरू साध सिमानामा पर्ने जग्गा धनीहरूबाट आफ्नो जग्गामा घुसाई घर टहरा तथा कम्पाउण्ड वाल

समेत लगाई अतिक्रमण गरेको भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति २०६९।८।२६ को पत्रबाट लेखिआएको र तत् सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आयोगमा झिकाई बुझदा आफूहरूबाट जानी नजानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भए गरेको नाप जाचबाट देखिन आएमा कुनै पनि वेला छाड्न तयार छौ भनी कागज समेत गरेको हुँदा उल्लेखित अतिक्रमित जग्गाहरू तिन महिना भित्र खालि गराउने र कोरिडोर क्षेत्रका यस्ता कार्यहरू अन्य कोही कसैबाट भए गरेको भए सो समेत समयमै हटाई हाल पर्ती जनिएका सार्वजनिक जग्गाहरू नापजाँच गरी नेपाल सरकारको नाममा पूर्जा तयार गर्न मालपोत तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई मिति २०७०।१।५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

६.१४ ललितपुर उप महानगरपालिका १३ हाल १९ बस्ने सानु धौमाकुको २०११ सालमा परलोक भएको, निज निसन्तान रहेकोले निजको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका ललितपुर उप महानगरपालिका १३ हाल १९ को कि.नं. २०२ र २६१ को जम्मा क्षेत्रफल ०-४-२-१ रोपनी जग्गाका सम्बन्धमा बादी तुल्सीलालको मुद्दा सकार गर्ने हेमलाल श्रेष्ठ र प्रतिवादी भक्तलाल श्रेष्ठ समेत भएको हक कायम समेत मुद्दा परी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।३।१९ मा बादी दावी खारेज हुने ठहराई भएको फैसला उपर वादी हेमलाल श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी मिति २०५९।१०।९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत फिराद दावी खारेज हुने ठराएको शुरुको फैसला मनासिव ठहराई अन्तिम फैसला भइरहेको अवस्था देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६९।३।११ मा फैसला बमोजिम दाखिल खारेज सम्बन्धमा भनी टिप्पणी उठाई जिल्ला अदालतको मिति २०५७।३।१९ को फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।१०।९ को फैसला नागरिकता प्रमाणपत्र समेतको आधारमा कि.नं. २०२ को क्षेत्रफल ०-४-१-१ र कि.नं. २६१ को ०-०-१-० क्षेत्रफलको जग्गा नीजी कुल देवता आगन नीजी गुठी इकालखु जनाई थकालीहरू निवेदक नारायणदास श्रेष्ठ, देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ मनोज कुमार श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, बद्रीदास श्रेष्ठ र मुकुन्दलाल श्रेष्ठ समेतको संयुक्त नाममा दर्ता नाम सारी गरी दमखिल खारेज गर्ने गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६७।३।११ मा निर्णय भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १७ नं. ले तीन महिना भित्र मर्नेको हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने सो अपुताली नेपाल सरकारको हुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी गुठी जनाई व्यक्तिहरूका नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरी गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा उक्त निर्णय सच्याई माथि उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नु गराउनु भनी मालपोत विभाग, बबरमहललाई मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

६.१५ नवलपरासी जिल्ला माकर गा.वि.स. २ घ को कि.नं. २३२ को २ विगाहा ३ कट्ठा जग्गा आफूले संचालन गर्न पाउने गरी पत्राचार भइसकेकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीबाट निर्णय गराई केही व्यक्तिहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत वितरण गर्न लागेकाले रोक्का गरी पाउं भनी ग्रामीण आवास कम्पनी लि. ले लेखेको उजुरी पत्रको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नवलपरासी जिल्ला माकर २ घ को कि.नं. २३२ क्षेत्रफल २ विगाहा ३ कट्ठा जग्गाको संचालन, वितरण कुन निकायबाट गराउने वा नगराउने भन्ने विषय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने विषय देखिँदा आवश्यक कारबाही गरी टुंगो लगाउन मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६.१६ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३, महोत्तरी जिल्लामा मिति २०२७।५।२९ देखि लागू भैसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ७ को व्यवस्था अन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने

तथा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीबाट हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोले महोत्तरी जिल्ला इटहर्वाकट्टी गा.वि.स. ४ बस्ने स्व. हिरा प्रसाद सिंहको नाममा विभिन्न चार गा.वि.स.मा दर्ता रहेको जग्गा सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिसमा विभिन्न मितिमा निजकी पत्नी श्रीमती वच्चीदेवी सिंहको नाममा नामसारी गरीदिई हदवन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा विभिन्न मितिमा बिक्री भै मालपोत कार्यालय, महोत्तरीले लिखत पारित गरीदिएको देखिँदा उल्लेखित जग्गाको विषयमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कारबाही गर्न मिति २०७०।१।१९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

६.१७ साविक कलंकी ४ ख को कि.नं ३१४ र ५४२ हाल को कि.नं १२ र १६१ को जग्गा हाल साविक गर्दा प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी प्रमुखको मिलेमतोमा अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई उक्त कित्ता जग्गाहरूको हाल साविक मिले नमिलेको के छ नापी विभागले नै दक्ष प्राविधिक खटाई समस्या समाधान गर्न मिति २०७०।१।३० को निर्णयानुसार नापी विभागलाई लेखी पठाइएको ।

६.१८ काठमाडौं महानगरपालिका ३ बाँसबारी स्थित सिट नं १०२-०९४७-१२ अर्थात वांसवारी खानेपानीबाट पश्चिम उत्तरतर्फ कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा हडपी १०'X१०' को छाप्रो बनाई कम्पाउण्ड वाल समेत लगाई म अपाङ्ग छु भनी बस्दै आएकोमा उक्त जग्गा दर्ता गर्नको लागि विभिन्न निकायबाट सिफारिस लिई जग्गा दर्ताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउंदा पनि का.म.न.पा. लगायत अन्य कुनै निकायले चासो नदेखाएकोले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडप्न नपाउने गरी घर टहरा भत्काउनको लागि निर्देशन जारी गरी पाउं भनी आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा संलग्न प्रमाण कागजातबाट काठमाडौं महानगरपालिका ३ बांसबारी स्थित खानेपानीबाट उत्तर पूर्वतर्फ सिट नं १०२-०९४७-१२ कि.नं. ३ मा वलबहादुर नेपाली भन्ने अपाङ्ग व्यक्तिले छाप्रो बनाई बसोबास गरेकोमा हाल निज वल बहादुर नेपाली त्यहाँबाट अन्यत्र वसाई सरी गइसकेको र छाप्रो पनि भत्काइसकेको देखिँदा त्यसतर्फ केही गरिरहनु परेन । बलबहादुर नेपाली भन्ने व्यक्तिले छाप्रो टहरा बनाएको भनिएको ठाउँदेखि पश्चिमतर्फ का.म.न.पा. ३ सिट नं. १०२-०९४७-१२ कि.नं. २ को बाटोको पूरै कित्ता र कि.नं. ३ को पर्ती जग्गाको केही भाग सोही स्थान वस्ने ऐ. कि.नं. ३२ का जग्गा धनी पम्फा ज्ञवालीले जस्ता पाताले घेरवार गरेको र कि.नं. २८ को जग्गाधनीले पनि कि.नं. ३ को पर्ती जग्गाको केही भागमा घर टहरा र पर्खाल लगाई सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी रहेको देखिएकोले अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानून अनुसार कार्यवाही गर्न र नापी नक्सा अनुसार सरकारी जग्गा छुट्याई अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका ३ नं वडा कार्यालयलाई लेखी पठाउने र माथि उल्लेखित कि.नं. २ र ३ को जग्गाको फिल्डबुकमा जोताहाको नाम थर भन्ने महलमा कि.नं. २ बाटो र कि.नं. ३ साविक पर्ती जनिएको हुँदा उक्त जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाई सो जानकारी आयोगलाई गराउनका लागि मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएको ।

६.१९ भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. ८ (ख) को कि.नं. ४७ क्षेत्रफल १९-१०-०-० जग्गा मिति २०२२।१।३० मा नाप नक्सा हुँदा फिल्डबुकको कैफियत महलमा आवाद बेलायक पर्ती लेखिएकोमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०४२।४।३० मा उक्त कित्तालाई कित्ताकाट गरी कि.नं. ३७५ क्षेत्रफल रोपनी १६-०-० जग्गा भक्तपुर नगरपालिका १० बस्ने कान्छा

सुवालको नाममा दर्ता गरेको देखियो । मालपोत कार्यालयको निर्णय विरुद्ध विशेष प्रहरी विभागमा उजुरी परी उक्त विभागको मिति २०४४।५।१५ को पत्रले रोक्का रहेको अवस्थामा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको मिति २०४६।७।२४ को निर्णयले "मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को अधिकार प्रयोग गरी जग्गा दर्ता गरेकोले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि नभएको हुँदा फायल तामेलीमा राख्ने" भन्ने निर्णय भएको । तर हालसम्म उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा नै प्रयोग भैरहेको साथै स्थानीयवासीको ठूलो जमातले जागरुक भई सो जग्गा सार्वजनिक भनी सरोकार र चासो व्यक्त गरेको र मिसिल संलग्न पत्र पत्रिकाका समाचार एवं प्राप्त उजुरीहरूबाट पनि देखियो । नापी कार्यालयको प्रतिवेदन, उक्त जग्गाको तस्वीर, हालसम्म कसैको भोगचलन नरहेको सर्जमिन, गा.वि.स.को पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पठाएको प्रतिवेदन समेतबाट प्रस्तुत जग्गा सार्वजनिक देखिन्छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६९।३।१२ को निर्णय अनुसार गठित छानबिन टोलीका संयोजक रोहितकुमार भट्टराई समेतले मिति २०६९।५।७ मा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कित्ता जग्गा शुरु नापीको फिल्डबुकको व्यहोरा अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३ (ख२) अन्तर्गत पर्ने र हाल स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत व्यक्ति विशेषको भोग नभई सार्वजनिक बाटो बसपार्क, खानेपानीको कार्यालय भवन रहेकोले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख २ र ख ३) कै परिभाषाभित्र परेको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१) अनुसार दर्ता गर्न वा आवाद गर्न प्रतिबन्ध भएको देखिँदा ऐनको दफा २४(२) अनुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले दर्ता बदर गरी दफा २४(३) अनुसार सरकारी सार्वजनिकमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने राय सिफारिस पेश भएको आधारमा भक्तपुर जिल्ला सावित दुवाकोट गा.वि.स. ८(ख) कि.नं.४७ क्षेत्रफल रोपनी १९-१०-०-० कित्ता जग्गाबाट कित्ताकाट भई कायम हुन आएको सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) अनुसार व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगत कट्टा गरी सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको सावितको अवस्थामा अभिलेख अद्यावधिक गरी उक्त जग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नेपाल सरकारको नाममा तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा बुझाउन मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखी पठाइएको ।

६.२० गौर राइस मिल रौतहटको नाममा रहेको जग्गा नक्कली धनि खडा भई बिक्री गर्न लागेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा गौर राइस मिलको नाममा रौतहट गौरमा कि.नं. १४० क्षेत्रफल ०-६-० मोही तोरमल शर्मा, कि.नं. १६३ क्षेत्रफल ४-१०-० कि.नं. ८०३ क्षेत्रफल ०-९-० र कि.नं. १३९ क्षेफल ०-४-१५ मोहि भागरथ हजाम भई सो मोहीहरू सर्भे नापीकै बखत देखि कायम भएको कुरा भूमि सुधार कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय रौतहटका पत्र एवं श्रेस्ता प्रतिलिपिहरूबाट देखियो । सो जग्गाको विच भागबाट गौर नगरपालिकाले सडक निर्माण गर्न लागेकोले सो रोकी पांउ भनी गौर न.पा.लाई समेत विपक्षि बनाई मिलको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा रिट निवेदन दर्ता भई सो अदालतबाट सो जग्गामा कुनै प्रकारको सडक वा निर्माण नगर्नु नगराउनु भनी २०५०।३।१६ मा निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको पनि देखियो ।

सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट २०६६।१२।२९ मा भएको निर्णय विरुद्ध उक्त राइस मिलको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय रौतहट गौर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट, गौर तथा गौर नगरपालिकालाई समेत विपक्षी वनाई दायर मुद्दामा अदालतले निवेदक मिलको तर्फबाट सो जग्गाहरू हेर विचार र

संरक्षणार्थ सक्रियता देखाई कानून बमोजिमको दायित्व निर्वाह गरेको, राज्यको तर्फबाट मालपोत असुली र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिईएको अवस्थामा ती कुराहरूलाई अनदेखा गरी निवेदक मिलका शेयरवालाहरू एकिन नभएको र मालपोत नबुझाएको भन्ने जस्ता मनोगत र आत्मपरक अभिव्यक्ति उल्लेख गरी ती जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा गर्ने निर्णय भएको देखिएको, गौर राईस मिल सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा संचालन भएको वा स्थापना भएको नदेखिई केही व्यक्तिहरू मिलेर स्थापना गरेको लिमिटेड कम्पनी भएको र त्यसमा विवाद नभएको, क्षतिपुर्ति विना जग्गा प्राप्ती वा अधिग्रहणको परिकल्पना संविधान तथा कानूनले गरेको नदेखिएको, कानूननी प्रक्रिया नअपनाई ठाडो निर्णयको भरमा सरकारले नागरिक तथा व्यक्तिको जग्गा कब्जा गर्नु कानूनी शासन तथा लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना विपरीत हुन जाने भन्ने समेतका वाक्यांशहरू उल्लेख गरी विना क्षतिपूर्ति मन्त्रिपरिषदको २०६६।१२।२९ मा भएको निर्णय बमोजिम गौर राइस मिलको नाउँका विवादित जग्गाहरूको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने कार्य संवैधानिक भावना र कानून विपरीत देखिन आएकोले उक्त निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनी मिति २०६७।९।५ मा फैसला सुनाएको देखियो ।

उक्त राइस मिलको तर्फबाट किर्ते र जालसाजीपूर्ण तरिकाले साधारण सभा गरी निर्णय गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी विजय कुमार वजाजले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सो राईस मिलका सचिव लगायत प्रवन्धक, संचालक एवं शेयर धनीहरूलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट मिति २०६७।१२।२४ मा वादी दावी नपुग्ने भई जालसाजी ठहर गर्न नमिल्ने भई प्रतिवादीहरूले सफांई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको फैसला भएको समेत देखियो । अतः विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला, सो राइस मिलको तर्फबाट पेश भएका कागजात एवं अन्य प्रमाण कागजातहरूमा समेत अध्ययन छलफल हुँदा उक्त जग्गाहरूमा सो राइस मिलको नै स्वामित्व रहेको देखियो । साथै उक्त मिलका संचालक तथा शेयर धनी र साधारण सभाको वैधानिकतामा उठेको प्रश्नमा समेत अदालतबाट फैसला भई सकेको हुँदा अनुसन्धानको क्रममा आयोगको तर्फबाट रोक्का राखिएका उपरोक्त कि.नं. १३९, १४०, र ८०९ का जग्गाहरू रोक्का राखिरहन आवश्यक नभएकोले फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ पूर्व पश्चिम राजमार्गको बैंकल्पिक सडक खण्ड अन्तर्गत सुनसरी र मोरङ जिल्लामा पर्ने ब्रम्हपुरा, डंग्राहा, केशलिया, सिंगीया खोला (गोकुवा घाट) र सिंगिया खोला (भाथीजंग) पूलहरू निर्माण गर्दा General Geology, hydrology र Topographical survey को आधारमा डिजाइन तयार गरी निर्माणाधिन अवस्थामा Soil exploration र परीक्षण गर्ने गरी गरीएको अनुसन्धानबाट देखिएकोले निर्माणाधिन पूलहरू गुणस्तरीय रूपमा समयमानै पूरा गर्न लगाई सो को प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नु भनी सुनसरी मोरङ पुल आयोजना कार्यालय र ३ नं. डिभिजन सडक कार्यालय, विराटनगरलाई मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

७.२ सुदूरपश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं.२ कुलपाते, डोटी र डिभिजन सडक कार्यालय नं ३ पाटन, बैतडीले आ.व. २०६८।६९ मा अनारखोली-मुलकुडा-देवल-दिव्यपुर सडक खण्डको पहिलो भाग १६० मीटर, दोस्रो र तेस्रो भाग क्रमश २१० मिटर तथा ६०० मिटर गरी जम्मा ९७० मिटर सडक खण्ड वातावरणीय मूल्यांकन परीक्षण एवं सरोकारवाला निकाय तथा संस्थाहरूसँग समन्वय नै नगरी ठेकेदारबाट डोजर लगाई निर्माण कार्य अघि बढाएको कारण विवाद उत्पन्न भई सो सडक निर्माण कार्य बीचैमा रोकिई नेपाल

सरकारको स्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन सकेको पाइएन । तसर्थ, आइन्दा सडक निर्माण कार्यलाई प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पुऱ्याई वातावरणीय मूल्यांकन र परीक्षणका साथै सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी निर्णय कार्य अघि बढाउने परिपाटी बसाल्न मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयानुसार डिभिजन सडक कार्यालयहरूलाई लेखी पठाइएको ।

८. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले विभिन्न ३० जिल्लामा बालकल्याण अधिकृतको छनौट प्रक्रियामा परीक्षा प्रणाली (योजना) मा नभएको प्रारम्भिक लिखित परीक्षा संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन लगायतका बाँकी काम समयमा नै सम्पन्न गर्न मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा लेखी पठाइएको ।

८.२ महिला विकास कार्यालय, सर्लाहीले महिला बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि रु. १४,४९,०८९।५१ को लागत अनुमान तयार गरी ५६० वर्ग फिटको क्षेत्रफलमा चारवटा कोठा र एउटा शौचालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम भवन निर्माण नै नगरी भुक्तानी गरी अनियमित गरेको देखिएन तथापी निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको भने देखिएन । अतः नक्सा डिजाइन बमोजिम यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी प्राविधिक मूल्यांकन र सार्वजनिक सुनुवाई समेत गराई कार्यसम्पन्न गर्नु भनी मिति २०६९।१०।५ को निर्णयानुसार महिला विकास कार्यालय, सर्लाहीलाई लेखी पठाइएको ।

९. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले कर्मचारीहरू नियुक्ति गरेको, इन्धन खर्चमा अधिकतम दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिद्धार्थ लामालाई अनधिकृत रूपमा अधिकृत तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति गरेको विषयमा आयोगको मिति २०६९।२।२३ को पूर्व निर्णय अनुरूप नै निजको शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानी सहायक स्तर प्रथम श्रेणी पदमा पुनः नियुक्ति दिई पद समायोजन भए अनुसार निजले खाइपाई आएको बढ तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट कटाई भुक्तानी गरिने भन्ने समेत व्यहोराको उक्त परिषद्को मिति २०६९।१२।२७ को पत्र प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा थप कारबाही गर्नुपर्ने देखिएन । अन्य कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गरेको विषयमा विद्यमान खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा २४को उपदफा (१) को व्यवस्था अनुसार नै भएको भए तापनि कर्मचारी दरबन्दी विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग मिति २०६१।१।१५ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको सहमति विपरीत नहुने गरी गर्नसक्ने अवस्था देखिँदा सोही बमोजिम गर्न र परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहमति लिई खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकको निर्णयबाट उपयुक्त मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र सो को जानकारी यस आयोगमा पठाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा लेखी पठाउने तथा उल्लेखित बिषयहरूमा नियमित अनुगमन गर्न गराउन मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले आ.व. २०६५।६६ मा खरिद गरेको जडिबुटी प्रशोधन मेशिन खरिद कार्यमा जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाका कर्मचारीहरू र ठेकेदारको मिलेमतोमा मापदण्ड विपरीतको गुणस्तरहीन मेसिन खरिद गरेको, सो मेसिनबाट जडिबुटी प्रशोधनको कार्य हुन नसकेको र यस कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयको उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान हुँदा प्राप्त मेसिन जडान पश्चात् परीक्षण संचालन गरी जिल्ला वन कार्यालय

जुम्लाले बुझेको देखिँदा गुणस्तरहीन मेसिन खरिद गरेको भन्ने उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन आएन । जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले खरिद गरी ल्याएको जडिबुटी प्रशोधन गर्ने मेशिनलाई सुरक्षित स्थानमा राखी प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न वन विभागका महानिर्देशकलाई र जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले आर्थिक कारोवार गर्दा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको फर्मलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिएपछि असुल गरी बेरुजु खातामा जम्मा गरेको तथा कार्यालयमा सामान प्राप्त हुनु अगावै खर्च लेखेको सन्दर्भलाई हेर्दा अब उप्रान्त आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को अधीनमा रही आर्थिक कारोवार गर्न जिल्ला वन कार्यालय जुम्लामा मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१०.२ कन्चनपुर जिल्ला दैजी ३ धरमपुरका १४५ मुक्त कमैया परिवारलाई उपलब्ध गराइएको काठ देव स:मिल, शौभाग्य स:मिल र कुँवर स:मिलमा चिरानका लागि भनेर फाले पनि वन र भूमिसुधार कार्यालय लगायतका कर्मचारी, केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू र केही ठेकेदारको मिलोमतोमा मुक्त कमैयालाई थोरै रकम दिई ठेकेदारहरूले काठ खरिद गरी अनियमितता गरेको देखिँदा निम्नानुसार गर्न मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागलाई लेखी पठाइएको :-

(क) सबै स:मिल फर्निचर तथा काष्ठ उद्योगलाई प्रचलित वन सम्बन्धी कानूनले तोकेको प्रक्रिया र ढाँचामा आफूसँग भएका गोलिया तथा चिरान काठको खरिद, बिक्री एवं मौज्दात परिमाण तथा कारोबार स्पष्ट खुल्ने अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने, नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने एवं वन पैदावारको छोडपुर्जी, बिक्री तथा ओसारपसार अनुमति दिंदा त्यसको जानकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिने व्यवस्था मिलाउने ।

(ख) कञ्चनपुर जिल्लामा स:मिल, फर्निचर तथा काष्ठ उद्योगहरूको गोलिया तथा चिरान काठको मौज्दात भिडन नसकिरहेको अवस्था हुँदा प्राविधिक जनशक्तिको कारण त्यहीबाट यथार्थपरक ढंगले निक्यौंल गर्ने ।

(ग) सप्लायर्स, फर्म वा ट्रेडिङ कम्पनीहरूले काठ खरिद गर्ने, स:मिलमा चिराउने तथा बिक्री गर्ने कार्यहरू गर्दै आएका भए पनि प्रचलित वन सम्बन्धी कानूनले निजी कम्पनीलाई समेट्न सकेको नपाइएकोले वन पैदावारको कारोबार गर्ने निजी सप्लायर्स, फर्मवा ट्रेडिङ कम्पनीहरूलाई पनि वन सम्बन्धी कानूनको दायरभित्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउने ।

१०.३ जिल्ला वन कार्यालय, कैलालीका वन अधिकृत राजेन्द्रमान सिंह भण्डारी समेतको मिलोमतोमा २०६८ आषाढ महिनामा अवैध रूपमा काठ निकासी भएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेखित विषयमा मुद्दा चलाउन सकिने सम्मको आधार प्रमाण देखिन आएन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनबाट धनगढी स्थित भिमबहादुर साउद र जोन साहले सहजपुर गा.वि.स. स्थित खानीडांडा रेन्जपोष्ट अन्तरगत निगाली भन्ने स्थानबाट घाट गरिएका काठहरू उठाउन सो वैध काठ बाहेक २०० घन फिट फिट सल्लो अवैध रूपमा निकासी गर्न सफल भएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिँदा यस विषयमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्नु भनी मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार वन विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ सागरनाथ वन विकास परियोजनाको हाताभित्र रहेको डिस्टिलेशन प्लाण्टलाई भाडामा दिने एवं वन पैदावारको बिक्री वितरण गर्ने लगायतका कार्यहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को भावना प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन

मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार वन पैदावार विकास समिति, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.५ वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६७ को प्रतिवेदनमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको संवन्धमा मन्त्रालयले मातहतका विभाग, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र जिल्ला वन कार्यालयलाई सही दिशा निर्देश गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन र कार्य संचालन गर्ने गराउने तर्फ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई सही ठाउँमा पदस्थापना नगरी कनिष्ठ र निजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ अन्तर्गत बढुवा भएकालाई क, ख, वर्गका जिल्लामा पदस्थापना गरेको देखिँदा वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने गराउने सबै पक्ष समेटिने गरी कार्य संचालन गर्न गराउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने गरी प्रतिवेदन पेश भएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा औल्याएको विषयमा यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा मिति २०६७।१२।७ मा नै पठाइसकेको देखिँदा थप केही गर्नुपर्ने देखिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णायनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.६ काभ्रे जिल्ला होक्से गा.वि.स. ४ को कित्ता नम्बर २०१ समेतको सरकारी वन जंगल सोही वडामा वस्ने नारायण प्रसाद फैजु, केदार प्रसाद फैजु, रुकमान दवाडी, मधु दवाडी, कुमार दवाडी, भक्तलाल श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ, रामेश्वर प्रसाद फैजु, हर्कबहादुर दनुवार, भीमसेन दनुवार, ऐ.ऐ. वडा नं ३ वस्ने सुब्बा श्रेष्ठ, भरतलाल श्रेष्ठ, माइला थापा, कान्छा थापा, मानबहादुर दनुवार समेतले अतिक्रमण गरेको देखिँदा को कसबाट के कति क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ सोही आधारमा अतिक्रमणकारीहरूलाई वन ऐन अन्तरगत कारबाही गर्नको लागि जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा, नारायणप्रसाद फैजुले पछि पुर्जा वनाई दिन्छु भनी सार्वजनिक वन जंगलको जग्गा बिक्री गरेको हो होइन छानबिन गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा, सरकारी वन जंगल व्यक्ति विशेषले मिचेको सम्बन्धमा नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, गा.वि.स.को कार्यालय र सम्बन्धित वन उपभोक्ता समिति सहितको टोली बनाई नापी नक्सा अनुसार सरकारी वन जंगलको सिमाना छुट्याई स्थायी सिमाना कायम गरी संरक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, गा.वि.स.को कार्यालय र सम्बन्धित वन उपभोक्ता समितिलाई र काभ्रे जिल्ला होक्से ४ को कि.नं ८२८ समेतमा संचालित उपकार चिम्नी इट्टा उद्योग वन क्षेत्रबाट कम्तिमा एक किलो मिटर टाढा स्थापना हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएकोले उक्त इट्टा उद्योग अन्यत्र सार्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१०.७ वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएको आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले वन व्यवस्थापन कार्य योजनाले निर्धारण गरेको भन्दा थप ५४ प्लटको १,३६,८२९।६१ घन फिट काठ तथा १३०।३६ चट्टा दाउरा संकलन गर्ने स्वीकृति माग गरेको तथा वन विभागले त्यसको स्वीकृति दिएको साथै कैलाली जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा अवैध काठ वरामद भएको लगायत विषयहरूमा भएको अनुसन्धानको सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको सहायक वन अधिकृत सुरेश के.सी. उपर विभागीय कारबाहीका लागि जिल्ला वन कार्यालय कैलालीबाट फाइल पेश भई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोजिम लोक सेवा

आयोगको परामर्शका लागि पठाइएकोमा निज सहायक वन अधिकृतको हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ र ६७ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः पेश गर्न परामर्श भएको आधारमा निज उपर सो अनुसारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भनी वन विभागबाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले उक्त विभागीय कारबाही छिटो पूरा गरी आयोगमा जानकारी दिन वन विभागलाई मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१०.८ वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ मा उल्लिखित रामशिखरझाला ४ गैडाखेडा एवं टेङ्गना नाला, सुखड रेञ्जपोष्ट अन्तर्गतको अमखोइया, उदासीपुर वनकनरी (प्रतिवेदनमा वनकरिया भएको) गाउँ (टि.सि.एन. को घाटगद्दी नेर) नकफोडुवा र पितामरी घाटगद्दी सुगरखाल २ मा बरामद भएका तथा हालसम्म विभिन्न स्थानमा वरामद भएका साल, खयर, सिसौ, असना, जामुन लगायत जातका काठहरू मध्ये सुगरखाल २ पितामारीमा घाटगद्दी गरीराखेको कालिका देवस्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह घाटगाउँ २ र ३, सुर्खेतको साल गोलिया २२३ थानको १,६८२.७ घन फिट को हकमा मुद्दा परि विचाराधीन हुँदा अदालतलबाटै निर्णय भए बमोजिम तथा उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खयर ५३७ थानको ५३४.४२ घन फिट, नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वेतान ७, सुर्खेतको साल ५३ थानको १,०८०.२८ घन फिट तथा खयर १,५२५.०१ घन फिट र नवजागृत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगाम ९, सुर्खेतको खयर १,२८३ थानको १,३८३.४१ घन फिट काठहरू जिल्ला वन कार्यालय कैलालीबाट जाँच गर्दा कानूनसम्मत देखिएमा निकासी एवं बिक्री वितरण गर्न दिन र बरामद भएका अन्य काठहरू वन ऐन नियमको प्रक्रिया पुऱ्याई जफत एवं लिलाम बिक्री गरी त्यसको जानकारी आयोगमा पठाउन मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय, कैलालीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.९ जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको स्वीकृति प्राप्त नहुँदै मिति २०६७।१।१४ मा बैतडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बेण्ड सःमिल तथा फर्निचर उद्योग संचालन गर्न अनुमति दिएको र सो कार्य वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को उपनियम (४) अनुकूल नपाइएकोले उक्त उद्योग सम्बन्धी कुनै काम कारबाही गर्न नदिन तथा समयावधि तोकी त्यस ठाउँबाट हटाउन लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय, कञ्चनपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१० RCIW कार्यक्रम अन्तर्गत गणेश सामुदायिक वनको चुरे क्षेत्रमा बण्ड ताल ग्रामीण सडक करिब ४ किलो मिटर निर्माण भएको र सोही सडक हुँदै डडेलधुरा जिल्लामा चुरे क्षेत्रको गैराखान (भञ्ज्याङ)सम्म डोजर प्रयोग गरी सडक खनेको, यसैगरी सहीद स्मृति सामुदायिक वनक्षेत्र भित्र पुरानो फायर लाइनलाई मर्मत सम्भार गर्ने बहानामा डोजर प्रयोग गरी बाटो खनेकोमा यी बाटोहरू खन्नका लागि सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मिलेमतो र चुरे क्षेत्रको काठपात निकासी गर्ने मनसाय निहित रहेको पाइयो । यद्यपि, गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चन्द्रकान्त भट्ट र सहीदस्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कर्णबहादुर विष्ट उपर वन ऐन, २०४९ बमोजिम जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरमा मुद्दा दायर भएको र पैदलयात्री बाहेक सवारी साधन चलाउन नपाउने गरी गणेश सामुदायिक वनमा बाटोमा ढुंगा थुपारेर तथा सहीद स्मृति सामुदायिक वनमा ट्रेञ्च खनेर बाटो बन्द गरीएको तरपनि लुकिछिपी मौका छोपी पुनः अवैध रूपमा बाटो खन्ने काम नहोला भन्न सकिने अवस्था भएन । चुरे क्षेत्रको भौगर्भिक संरचना ज्यादै कमजोर र खुकुलो भएकोले त्यहाँको वन तथा वातावरण संरक्षण गरी भू-क्षय नियन्त्रण एवं

चुरे विनाश हुनबाट जोगाउने विषय चुनौतीपूर्ण भैरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी उक्त सडक खन्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न तथा नियमित अनुगमन र निगरानी राख्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मार्फत जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरलाई र यस्तो अवैध तथा अनधिकृत कार्य हुन नदिने व्यवस्था मिलाई राख्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१०.११ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव जुद्ध बहादुर गुरुङ समेतले स्टेशनरी छपाई, राजनैतिक दलका भातृ संगठनलाई रकम बाडेको, कोषको नियम विपरीत भ्रमण स्वीकृत गराएको, मनोमानि ढंगबाट कर्मचारी भर्ना, कोषको विनियम विपरीत डा. शान्ताराज ज्ञवालीको असाधारण बिदा स्वीकृत, आ.प्र.विनियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत गाडि खरिद तथा जैविक विविधता सम्बन्धी तालिममा परामर्श सेवा खरिद आदिमा अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव जुद्ध बहादुर गुरुङ, प्रशासन निर्देशक दिपक कुमार सिंह, कार्यकारी अधिकृत गंगाजंग थापा, आर्थिक निर्देशक जितेन्द्र राज वन्त तथा लेखा अधिकृत शान्त बहादुर श्रेष्ठ समेतले कोषका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन खरिद, जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी तालिम संचालनका लागि परामर्श सेवा खरिदमा कोषको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०५३ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को पुर्ण परिपालना नगरेको । सदस्य सचिवले आन्तरिक भ्रमण गर्दा अध्यक्षको स्वीकृति लिएर भ्रमण गर्नु पर्नेमा सो अनुरूप नगरेको, कोषको कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम विपरीत कोषका निर्देशक डा. शान्ताराज ज्ञवालीको असाधारण बिदा स्वीकृत गरेको, कोष ऐन तथा विनियम विपरीत वन्य जन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा जाँदा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत कोषबाट निजहरूलाई भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउनुका साथै प्रकृति संरक्षण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यक्रमको नाममा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई अनियमित तवरबाट कोषको रकम वितरण गरेको र कोषको आवश्यक दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त समेत गरेको देखिन आई निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख),(घ) तथा (छ) मा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) बमोजिम कारबाही गर्न र जुद्ध बहादुर गुरुङ तथा दिपक कुमार सिंहको निलम्बन फुकुवा गर्न मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

१०.१२ वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको पहलमानपुर इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत सुरतबहादुर शाह सहित दस जनाका निजी आवादीको रुख कटान सम्बन्धी फाइलमा अनियमितता भएको हुन सक्ने भनी उल्लेख गरेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले कैलाली जिल्लाको पहलमानपुर इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत आ.व. २०६६।६७ मा निजी नम्बरी आवादीका रुख कटानी निकासी सम्बन्धमा रामशिखरझाला २ का सुरतबहादुर शाह समेत दशजनाका फाइलहरूको हकमा वन पैदावार कटानी निकासी गर्दा अयिमितता भएको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ भनी उल्लेख गरेको सन्दर्भमा उक्त फाइलहरू अध्ययन गर्दा कटान अनुमति मागिएका रुखहरूबाट उत्पादन हुन सक्ने अनुमानित परिमाणसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी काठ दाउरा उत्पादन भएको र निजी नम्बरी आवादीको रुख कटान सम्बन्धी प्रक्रिया पुऱ्याई कटानी तथा निकासी इजाजत (छोडपुर्जी)

दिएको पाइएकोले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । नेपाल सरकारले वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा "प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभागीय कारबाही गर्ने सिफारिस गरीएको विषय कार्यान्वयन गर्न र प्रतिवेदनमा सिफारिस गरीएका संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाउने" निर्णय गरेको देखिँदा उक्त मन्त्रालयबाट उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएकै हुनु पर्दछ । आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण आयोगमा पठाउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि, २०६८ को दफा ३(२) मा भएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रिबाट भएको तोक आदेश अनुसार नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लेखि गएको विषय उचित मान्न सकिएन । तसर्थ, कृषि विकास मन्त्रालयबाट उत्पादनको तथ्याङ्क संकलन गर्ने विषयमा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट कार्यविधि, २०६८ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वास्तविक किसानहरूको सहभागिता एवं पहिचानको लागि स्पष्ट आधार सहितको पारदर्शी व्यवस्था गरी कृषि विकास मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको तथ्याङ्कको आधारमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि, २०६८ को भावना बमोजिम नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबाट जारी गर्नेगराउने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।४।४ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लेखी पठाइएको ।

११.२ नेपाल आयल निगमले ईण्डियन आयल कर्पोरेशन वरौनी रिफाईनरीबाट आयात गरीएका पेट्रोलियम पदार्थबाट नेपाल आयल निगमलाई हुन गएको नोक्सानीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रक्सौल डिपोबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थ बरौनी रिफाइनरीबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा सस्तो र सुलभ हुने देखिएकोले आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध नहुने गरी सकेसम्म बढी परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल डिपोबाटै आयात गर्न र वरौनी रिफाइनरीबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नै पर्ने अवस्था भएमा न्यूनतम परिमाणमा मात्र आयात गरी सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र यसरी वरौनी रिफाईनरीबाट आयात गरिएका पेट्रोलियम पदार्थको प्रत्येक त्रैमासिकमा अनुगमन र समिक्षा गरी नेपाल आयल निगम व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिन मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार नेपाल आयल निगम संचालक समितिलाई र विरगंज तथा रक्सौलको ट्राफिक जामको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भारतीय समकक्षीसँग सम्पर्क गरी आवागमनमा हुने अवरोधलाई सहज गर्न थप उपायहरू अपनाउन पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाएको ।

१२. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय धनुषा, जनकपुरले भवन निर्माण कार्यमा ठेकेदार र कार्यालय प्रमुखको मिलेमतोमा लाखौं रकम हिनामिना भएको कामहरू अधुरो रहेको, गुणस्तरहीन समेत भएको भन्ने उजुरीका उपर अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेख गरीएका स्थानहरूमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्थलगत

निरीक्षण पश्चात प्राप्त प्रतिवेदनमा औल्याईएका त्रुटिहरू तथा अधुरा कार्यहरू आयोगको निरीक्षणको क्रममा सम्पन्न गरीसकेको, निर्माण भएका भवनहरू प्रयोगमा आइसकेको, प्रतिवेदनमा औंल्याइएका त्रुटिहरू सच्याउन लगाइसकेको र अन्तिम सुरक्षण बापतको रकम फिर्ता नदिईसकेको अवस्था देखिँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सार्वजनिक सुनुवाई गरी मात्र अन्तिम भुक्तानी दिनेतर्फ कारबाही अघि बढाउन मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१२.२ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारिणी निर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई करारमा नियुक्ति गरेको, काउण्टर ग्यारेन्टी बापतको रकम दिन स्वीकार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा काउन्टर ग्यारेन्टीका सम्बन्धमा हेर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको Contract No. MDS/DT/01 मा आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा ११.४ प्रतिशत कम कवोल गर्ने Lowest Evaluated Bidder - China 15 Bueau Railway Group Corporation तथा CMICC JV ले ठेक्का पाउने स्थिति भई निजलाई Performance Security सहित Contract Agreement गर्न पत्राचार भएको देखियो । सो पत्रको जवाफमा Counter Guarantee बनाउँदा लाग्ने Additional Cost दावी गरी ठेकेदारले पत्राचार गरेको पाइयो । सो सम्बन्धमा दोहोरो पत्राचारहरू भएको देखियो र अन्तमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट Counter Guarantee Issue गर्दा लाग्ने Additional Cost Reimburse गरिने जानकारी गराएपछि ठेक्का सम्झौता हुन पुगेको देखियो । यस विषयलाई लिएर आयोजना प्रमुख श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग आयोगबाट सोधपुछ गर्दा ठेक्का पट्टा तोडी पुनः प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्दा २।३ वर्ष लाग्ने, मूल्य वृद्धिको कारण लागत बढ्ने स्थिति हुन्थ्यो । यो ठेक्का तोकि अर्को त्यस पछिको न्यूनतम वालालाई दिंदा करिब २ अरबको फरक पर्ने र ठेक्का तोड्दा आयोजनाको भविष्य थप जटिल र अन्धकारमय हुने भई राष्ट्रहित हेरी Counter Guarantee को रकम Reimburse गर्ने गरी पत्राचार गरेको भन्ने भनाइ रहेको पाइयो । यस सम्बन्धमा निजले विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको समेत देखियो । ठेक्का सम्झौता भई Counter Guarantee को रकम नपाएको सम्बन्धमा Arbitration मा मुद्दा चली उक्त रकम पाउने निर्णय पश्चात सो रकम निजले लिएको समेत देखियो । तर यी विषयले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डमा प्रवेश पाई बोर्ड बैठकमा छलफल भएको भने पाइएन । अतः Bidding Document, Instruction to Bidder, BOQ, Particular Condition of Contract र यस विषयमा आयोजना प्रमुखले प्रस्तुत गर्नु भएको MDS/DT/01 ठेक्काको Counter Guarantee उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रतिवेदन र हालै ठेक्का तोडिएको सन्दर्भ र असर समेतलाई मध्यनजर राखी काउन्टर ग्यारेण्टीका सम्बन्धमा मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डले नै उचित निर्णय लिनु उपयुक्त हुने देखिँदा उपयुक्त निर्णय लिन मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डमा लेखी पठाइएको ।

१२.३ नेपाल खानेपानी संस्थानमा विनियोजित बजेटमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट जिल्ला स्थित कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू केन्द्रबाट खरिद गरी पठाउने गरेको देखिँदा यसरी केन्द्रबाट खरिद गरी पठाउँदा ढुवानी लगायतका विषयहरूमा संस्थानको बढी खर्च हुने देखियो । तसर्थ अब उप्रान्त सकेसम्म केन्द्रबाट खरिद गरी पठाउने व्यवस्थालाई न्यून गरी जिल्लामा आवश्यक पर्ने सामानहरू खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म तत् तत् स्थानमानै डेलिभरी पाउने व्यवस्था मिलाई खरिद गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएमा संस्थानलाई ढुवानी लगायतका कुरामा कम व्ययभार पर्न जाने हुँदा सोही बमोजिम गर्ने गराउन र नेपाल खानेपानी संस्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी सामाग्रीहरू खरिद गरी Dump

गरी राखी अनावश्यक खर्च गर्ने गरीएको भन्ने सम्बन्धमा समेत बारम्बार आयोगमा उजुरीहरू पर्ने गरेको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हुँदा अब उप्रान्त संस्थानलाई अति आवश्यक सामाग्री मात्र खरिद गर्ने र तत्काल प्रयोग नहुने सामग्रीहरू खरिद गरी भण्डारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा समेत मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार सो संस्थानमा लेखी पठाइएको ।

१२.४ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय बाग्लुङद्वारा मिति २०६९।४।१५ मा प्रकाशित धवलागिरी अंचल अस्पताल र बुर्तिवाङ जिल्ला अस्पताल बाग्लुङका भवनहरू निर्माणको बोलपत्रमा इ-विड नगराई सिमित प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल सरकारलाई रु.३ करोड ५० लाख हानी नोक्सानी पुऱ्याएकोले छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा ठेक्का नं.DUDBC/Baglung/Works/ICB- 02/069/070 (बुर्तिबाङ जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण) को ठेक्का अन्तरगतको निर्माण कार्य लागि जम्मा ६२ थान बोलपत्र बिक्री भएकोमा थानथान बोलपत्र दर्ता भई तीनथान फिर्ता भई बाँकी जि.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., गौरीपार्वती निर्माण सेवा प्रा.लि. र जयओम निर्माण सेवा प्रा.लि जे.भी. र सोबन निर्माण सेवा र जटेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. जेभी गरी बाँकी तिन थान बोलपत्र मध्ये जि.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र जय ओम निर्माण सेवा प्रा.लि. दुबैको Company Profile/ Qualification Document र.नं. ५०६ का नोटरी पब्लिक आङ्गबाबु लामाको नामबाट सही छाप भई प्रमाणित भएको देखिएकोमा निज लामालाई आयोगमा उपस्थित गराई बुझ्दा निजले उक्त कागजात प्रमाणित नगरेको र सो कागजातमा भएको दस्तखत र छाप पनि निजको नभएको भनी बयान दिएको । यस्तैगरी अर्का बोलपत्रदाता सोवर्न/जटेश्वर जेभीको बोलपत्रसाथ पेश भएका प्राविधिक प्रस्ताव साथ संलग्न कागजातमा र.नं. १०८८ का नोटरी पब्लिक रामचन्द्र उप्रेतीको नामबाट सही छाप भई प्रमाणित भएको देखिएकोमा निज उप्रेतीलाई बुझ्दा निजले उक्त कागजात प्रमाणित नगरेको र सो कागजातमा भएको दस्तखत र छाप पनि निजको नभएको भनी बयान दिएको हुँदा प्रस्तुत ठेक्कामा पेश भएका तिनवटै बोलपत्रहरूमा नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते भएको देखिँदा त्यस्तो किर्ते सही छाप भएको कागजातलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा बुर्तिबाङ्ग जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(६) बमोजिम तथ्यगत रूपमा झूठा समेत भएकोले उक्त बोलपत्र रद्द गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१२.५ रौतहट जिल्ला चन्द्रनिगाहापुर गा.वि.स.७ मा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागबाट दुई स्टाफ क्वाटरहरू त्यहां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निर्माण गर्न २०६३ सालको बजेट अनुसारको कार्य २०६५ अषाढ मसान्त सम्म पूरा गरी सक्नुपर्नेमा पछि निर्माण गरे पनि नर्म्स अनुसारको कार्य नगरेको अवस्थामा पुनः OBC भवन निर्माण २०६५ सालमा काम शुरु गरी २०६७ असार मसान्तमा निर्माण गरी सक्नु पर्ने गरी सोही टौदह अजम्वर जे.भी.सँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म कार्य पूरा नगरेको, उक्त फर्मले जिल्लामा लिएका अन्य काम समेत अधुरो राखी सम्पर्क विहिन भएको हुँदा मिति २०६६।२।११ मा भएको करारको दफा ७.४ बमोजिम ढिलो गरेबापत ठेकेदारबाट हर्जाना तिराई तिन महिना भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउन मिति २०६९।१२।२५ को निर्णयानुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कर्यालय, पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

१२.६ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (८) को खण्ड (ग) र सोही ऐन अन्तर्गत वनेको नियमावलीको नियम ९(४) प्रयोग गरी अनुमती पत्र लिनुपर्नेमा खडादेवी खानेपानी प्रा.लि. मिति २०६६।६।२८ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय ३ नं. मा

स्थायी लेखा नं. ३०३८२०१३० मा दर्ता गरेको र पानी संकलन, प्रशोधन तथा वितरण गर्न बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने हुँदा मिति २०६७।१२।२५ मा व्यवस्थापन बोर्डबाट अनुमति लिने क्रम थालिएको देखिन्छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत खानेपानी निकाल्न दिएको अनुमतीलाई गैर कानूनी कार्य हो भनी अर्थ लगाउन सकिने अवस्था देखिएन । जहाँसम्म उजुरीमा उल्लेख गरे बमोजिम दैनिक दुई लाख लिटर पानी निकाल्न अनुमती पाएको तर दशौं लाख लिटर निकाल्ने गरेको भन्ने भनाई छ बोर्डबाट दिएको अनुमतिमा दैनिक दुई लाख लिटर पानी निकाल्न पाउने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा र जडित उपकरणको क्षमतालाई हेर्दा समेत उल्लेखित परिमाण भन्दा बढी पानी उत्पादन गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । भूमिगत खानेपानी निकाल्ने निकायहरूको नियमन गर्ने निकाय बोर्ड भएकोले मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार नियमित अनुगमन, निरीक्षण गरी कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सोही बोर्डलाई लेखी पठाइएको ।

१३. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ सर्लाही जिल्लाको विश्वज्योति वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले मिति २०५८।८।१० मा साधारण सभा गरेपनि मिति २०६३।३।३० पश्चात साधारण सभाको बैठक नगरेको, सहकारी ऐन, २०४८ को प्रावधान बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको र सहकारीको हिसाव जाँच नगराएको सन्दर्भमा छानबिन गरी सहकारी ऐन, २०४८ को प्रावधान बमोजिमको दण्डसजाय समेत गर्ने गराउने तर्फ आवश्यक व्यवस्था गरी आयोगलाई जानकारी गराउन मिति २०६९।५।२९ को निर्णयानुसार सहकारी विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१४. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत

१४.१ मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग को ठेक्का नं. MHH/CR/2.16/066/67 को ठेक्कामा ठेकेदारले कम्पनी प्रोफाइलमा नोटरी पब्लिकको छाप र दस्तखत साविक (ठेक्का नं. MHH/4.26/066/67) सँग भिड्ने हुँदा अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी आयोगमा प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बोलपत्र नं. MHH/CR/2.16/066/67(घुर्मी-खुर्कोट खण्ड) को ठेक्कामा रु. २,५४,४१,७६८।१५ स्विकृत लागत अनुमान भएको र १२ वटा बोलपत्रदाता मध्ये सवै भन्दा न्यून अंक कवोल गर्ने मैनाचुली/कविर/जीवन जे.भी. ले रु. १,५१,१२,३७०।१४ अर्थात ४०.५३ प्रतिशत न्यून कवोल गरेकोले न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएकोले मूल्यांकन समितिले स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरी बोलपत्र स्विकृत भै कार्य सम्पन्न भएको देखिँदा सो तर्फ पनि थप बोलिरहन परेन । तर बोलपत्रसाथ पेश गरेको मैनाचुली निर्माण सेवा (प्रा.) लि. को कम्पनी प्रोफाइलमा लागेको नोटरी पब्लिकको छाप र दस्तखत सम्बन्धित नोटरी पब्लिकको होइन भन्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई बोलपत्र मूल्यांकन र स्विकृत गर्दा जानकारी थियो भन्ने कुरा प्राप्त कागजातबाट खुल्न आएन । साथै बोलपत्र ई विड बाट प्राप्त भएको र सवैभन्दा न्यून अंक कबोल गर्ने ठेकेदारको बोलपत्र स्विकृत गरेको देखिएकोले प्रस्तुत ठेक्कामा बोलपत्र मूल्यांकन गर्ने र निर्णय गर्ने कर्मचारीको संलग्नता र मिलेमतो थियो भन्ने प्रमाणको अभावमा निजहरूलाई कागजातमा लागेको छाप दस्तखतको जानकारी थियो भनी दोषी ठहऱ्याउन उचित नदेखिएकोले निजहरूको हकमा केही गरिरहन परेन । सो निर्माण सेवाको कम्पनी प्रोफाइलमा नोटरी पब्लिकको छाप र दस्तखत नक्कली रहेको देखिँदा सो निर्माण सेवालाई कालो सूचीमा अभिलेख राख्न र यस किसिमका क्रियाकलाप हुन नदिने तर्फ आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न समेत मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१४.२ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत डोटीबहुमुखी क्याम्पस, डोटीका क्याम्पस प्रमुख विजयप्रकाश

महराले पुस्तकालय भवन (मेघाहल) निर्माण गराउँदा सम्झौता अनुसार समयमै कार्य सम्पन्न गराउन नसकी ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टी नै नराखेको अवस्थामा म्याद समेत थप गरेको र सो म्यादमा समेत कार्य अगाडि बढाउन सकेको पाइएन । यसरी ठेकेदारले तोकिएको सीमाभित्र कार्य प्रारम्भ नगरेको अवस्थामा उक्त ठेक्का रद्द गरी ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सोनगरी बैंक ग्यारेन्टीको म्याद नै नथामी काम समेत गराउन नसक्ने अवस्था देखिँदा निज क्याम्पस प्रमुखको उक्त कार्य गैर जिम्मेवारीपूर्ण रहेको देखिँदा निजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी विनियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाइसकिएको हुँदा समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने जय गणेश निर्माण सेवा डोटीलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गर्न मिति २०७०।१।१९ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ गोरखापत्र संस्थानले लिएको विज्ञापन नं.१।०६८।६९ अनुसार तह ८ प्रबन्धक, प्रशासन सेवा, बजार समूह आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा ताराबहादुर बस्यालले १०५ र ओमप्रकाश भुसालले ८४ अंक प्राप्त गरेकोले दुई उम्मेदवारबीच लिखित परीक्षाको अंक २१ अंकले फरक देखिन्छ । अन्तर्वार्ता समितिका ५ जना अन्तर्वार्ताकारले ताराबहादुर बस्याललाई औषतमा ४८.३ र ओमप्रकाश भुसाललाई औसतमा ६९.३ अंक प्रदान गरेको देखिन्छ । अन्तर्वार्ता बोर्डका एक जना सदस्यले १०० पूर्णाङ्कमा ८३ प्रदान गरेको हुँदा नियमानुसार ७० प्रतिशत अंक कायम गर्दा औषतमा ६७.७ मात्र हुने र अन्तर्वार्ताकर्ता मध्ये संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधि गुरुप्रसाद सुवेदीले निजलाई प्रदान गरेको अंक कुल अंक ६२.५ लेखी सकेपछि ६२ को अगाडिको अंक २ लाई ५ बनाई अक्षरको "बै" लाई "पैं" बनाई कुल अंक ६५.५ बनाएको देखिएकोले सो समेतलाई घटाई कुल जम्मा गर्दा लिखित र अन्तर्वार्ता दुबैको कुल योग १५०.७ हुने देखिन आयो । यसरी लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको अंक समेतको कुल योग निकाल्दा योग्यताक्रम नं. १ मा १५३.३ अंक प्राप्त गरी ताराबहादुर बस्याल र दोश्रो नं.मा १५०.७ अंक प्राप्त गरी ओमप्रकाश भुसाल पर्ने देखिएकोले यसै बमोजिम योग्यताक्रम एवं सिफारिस सूचना प्रकाशित गरी नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न तथा पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियागत काम कारबाहीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष र सचिवको हुने हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष-अध्यक्ष पदपूर्ति समिति रामकिशोर सिंहलाई शतर्क गराउन र सचिव-मोहम्मद जैनुल हक-(सचिव-प.पु.स.-प्रबन्धक- कर्मचारी प्रशासन शाखा) को हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५ बमोजिम भविष्यमा पदपूर्ति समिति सचिवको जिम्मेवारी नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क.बमोजिम गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१६. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ गोरखा जिल्लाको ढुङ्गेगाडे-आरुघाट सडक निर्माणमा काम सम्पन्न नहुँदै ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई अनियमित तरिकाले भुक्तानी दिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हुँदा यस सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु भनी मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार जि.वि.स.गोरखामा लेखी पठाइएको ।

१६.२ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलामले सडक पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने शीर्षकमा प्रकाशन भएको समाचार उपर अनुसन्धान हुँदा सो सम्बन्धमा सडक निर्माण गुणस्तर र लागतमा सम्झौता भए बमोजिम काम गर्न लगाउने, काम सम्पन्न भएपछि

प्राविधिकको प्रतिवेदन लिने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र ठीक भएमा मात्र रकम भुक्तानी गर्ने भनी मिति २०६९।५।९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जि.वि.स.इलामलाई लेखी पठाइएको ।

१६.३ रौतहट जिल्ला हरियाइ गा.वि.स. कार्यालयका कार्यालय सहायक कादिरवावु देवान पूर्व गा.वि.स. सचिव महेन्द पण्डित, राजन कोइराला, लेखापाल मनोज राज कर्ण, सचिव सुनिल कुमार ठाकुर र लेखापरीक्षक सचिदानन्द मिश्र समेतबाट पेश्की बेरुजु, दैनिक भ्रमण भत्ता बेरुजु, मालपोत बापत उठाएको रकम बेरुजु देखाई असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरेको रकम खातामा जम्मा भएको सक्कल भौचर नै आयोगमा पेश भइसकेकोले कदिरबाबु देवानको कार्यकालमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको स्थलगत सर्जमिन समेत गरी मुचुल्का पठाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा लेखी पठाएकोमा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का समेत गरी उक्त सर्जमिन मुचुल्काबाट विभिन्न विकास कार्यहरूको काम सम्पन्न भएको, लेखापरीक्षण समेत भइसकेको, पूर्व गा.वि.स. सचिव राजन कोइरालाको रु. १,६३,२२५।- पेश्की बेरुजु देखिएको हुँदा सो पेश्की फछ्यौंट गराउने वा असुल उपर गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति, रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

१६.४ गौर नगरपालिका रौतहटले आ.व. २०६७६८ मा नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य गर्न तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत शिवजी प्रसाद रायले कार्यादेश दिएका योजनाहरूको प्राविधिक सहितको अनुसन्धान टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी थप अनुसन्धान गर्न र विभिन्न मितिमा विभिन्न पदमा करारमा नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा निजले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ द्वारा निर्धारित खुल्ला प्रतियोगिता लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी आफनो एकल निर्णयबाट आफन्त भाइ भतिजासमेत ८ जना व्यक्तिलाई ड्राइभर, दमकल प्रहरी, स्वीपर, चौकीदार, सह लेखापाल, सुपरभाइजर, लगायतका पदमा अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको देखिएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ को उपनियम ४ बमोजिम निजले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूको नियुक्ति बदर गर्न मिति २०६९।८।२९ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को खण्ड (ख) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।

१६.५ धरान नगरपालिका ८ स्थित तीनकुने सुन्दरबस्ती जग्गा एकिकरण आयोजनामा विभिन्न अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जग्गा खरिद बिक्री गर्ने समयमा मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का रहेको नदेखिएको, आयोजना क्षेत्रभित्र रहेका जम्मा १०७ जग्गाधनीहरूमध्ये ५७ जनाले आयोजनाबाट वितरण भए अनुसार अन्तिम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिइसकेको, आयोजनाको अवधारणागत र कागजी कार्य भए तापनि भौतिक निर्माण कार्य हुन नसकेको, आयोजना विरुद्ध उजुरीहरू रहेको पृष्ठभूमिमा आयोजनाका विविध पक्ष र प्रक्रियाहरूलाइ दृष्टिगत गरी सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजनाको उचित कार्यान्वयन गर्न मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार गर्न दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखी पठाइएको ।

१६.६ पर्सा जिल्ला अन्तर्गत तुलसीवर्वा गाउँ विकास समितिको आ.व.२०६५।६६ को रु. तीन लाख बजेट किर्ते बिल भरपाई बनाई मेरो नामबाट निकासा गरी भ्रष्टाचार गरेकोले साविक गा.वि.स. सचिव विन्दा साह तेलीलाई कारबाही गरी पाउँ भनी ऐ. गा.वि.स. ८ का रामनाथ राउत कुर्मीको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पर्सा जिल्ला अन्तर्गत तुलसीवर्वा गाउँ विकास समितिको वडा नं. ५ देखि ९ सम्म विद्युतीकरण कार्यका लागि आ.व. २०६५।६६ मा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामनाथ राउत कुर्मीका नाममा रु. तीन

लाख पेश्की उपलब्ध गराएको र त्यस रकमबाट उक्त काम सम्पन्न गरी निज रामनाथ राउत कुर्मीले गा.वि.स. कार्यालयमा दिएको निवेदन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वीरगञ्ज वितरण केन्द्रबाट भएको लागत अनुमान, सामान खरिद गरेको बिल बिजक तथा नापी फाराम र पेश्की फछ्यौंट गरिएको मिति २०६९।९।२ को गोश्वारा भौचर संलग्न गरी उक्त गा.वि.स. कार्यालयबाट मिति २०६९।१०।३ को पत्र प्राप्त हुन आएको देखिँदा उक्त पेश्की अनुसारको काम सम्पन्न भएको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरी आयोगमा जानकारी दिन मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार सम्बन्धित गा.वि.स. कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.७ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, बाह्रविसे गा.वि.स. भवन साविकको भवन हुँदाहुँदै अर्को भवन बनाएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा बाह्रविसे नयाँ गा.वि.स. भवनको लागि अनुमानित लागत रु. ५१,६२,८३६।१७ स्वीकृत भएको र सो लागत अनुमान बमोजिम पटक पटक गरी हालसम्म रु. २४,४४,१९९।१७ बराबरको भवन निर्माण कार्य भएको देखिन्छ । यसरी नयाँ भवन निर्माण गर्न विभिन्न राजनैतिक दलहरूको सहमति परिषद्बाट बजेट विनियोजन भएको पाइयो । स्थलगत निरीक्षणबाट पुरानो गा.वि.स. भवन ज्यादै पुरानो र कोठाहरू पनि साँघुरो भएकोले नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकोले उक्त भवन निर्माण गरेको देखिन्छ । मूल्यांकन र जनलेखा प्रतिवेदन समेत गरेको देखिन्छ । उजुरीमा उल्लेख गरे अनुसार एउटा भवन हुँदाहुँदै अर्को नयाँ भवन निर्माण गरी अनियमितता गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले बाँकी निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्राविधिक मूल्यांकन गराई, सार्वजनिक सुनुवाई समेत गराई कार्य सम्पन्न गर्नु भनी मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार बाह्रविसे गा.वि.स.लाई लेखी पठाइएको ।

१६.८ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भक्तपुरले सो जिल्लाको कटुन्जे गा.वि.स. मा विगत लामो समय देखि विभिन्न योजना संचालन गर्न उपभोक्ता समितिहरूलाई निकासा गरेको पेश्की रकम मध्ये आयोगबाट अनुसन्धान कारबाही भइरहेको अवस्थामा रु. १ लाख ३९ हजार फछ्यौंट भइ अझै केही योजनाहरूको रकम फछ्यौंट नभएको देखियो । योजना संचालन गर्न निकासा गरीएको रकम फछ्यौंट गराउन जि.वि.स.को कार्यालय भक्तपुरले आवश्यक पहल कदमी गरेको नदेखिएकोले यस्तो पेश्की रकम समयमै तदारुकताका साथ फछ्यौंट गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२ क बमोजिम जि.वि.स.को कार्यालय भक्तपुरलाई मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१६.९ विभिन्न अनियमितताहरू भएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट जि.वि.स.रौतहट र गौर नगरपालिकाको निरीक्षण गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ९, ११ र १३ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकमबाट खरिद गरीएका कम्प्युटरहरू सम्बन्धित विद्यालयमा नपुगेको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालयहरूले बुझिलिएको भर्पाइ संलग्न देखिए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रु. ६,३३,६४६।४४ रकम सभासद सहयोगी र उपभोक्ता समितिको नाममा पेश्की बाँकी रहेको देखिएकोले सो रकम फछ्यौंट गर्न जि.वि.स.रौतहटलाई र प्रतिवेदनको पृष्ठ १६ मा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सुरक्षाको रकम आ.व. को अन्त्यमा गा.वि.स र न.पा.मा पेश्की पठाउने गरेको भन्ने सम्बन्धमा यस अघी पनि पटक पटक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निर्देशन दिइएको हुँदा सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका बनाइ लागू गर्न मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.१० सिरहाली समाजका नामबाट यस आयोगमा पेश भएको संसदीय विकास कोषको रकमबाट

श्री जनता मा.वि., सोनवर्षा नवराजपुरलाई फर्निचर खरिद गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष संजय कुमार यादवले ५ लाख हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष संजय प्रसाद यादवले उपभोक्ता समितिबाट पूरै रकम बराबरको फर्निचर सामानहरू खरिद गरी वितरण गरीसकेको जिकिर गरी भरपाइ कागजातहरू पेश गरेको भए तापनि उजुरीमा निजले योजना सम्झौता बमोजिम कार्य नगरी अनियमितता गरेको दावी गरिएको अवस्थामा यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ को नियम ९ को उपनियम (३) मा जिल्ला विकास समितिको सचिव, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक प्रमुख समेत रहेको समितिले सञ्चालित कार्यक्रम वा योजनाको जाँचपास र फरफारक गर्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान भएकोले उपरोक्त बमोजिमको समितिले योजना सम्झौता बमोजिम कार्य भए नभएको यकिन गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी आयोगको मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले जिल्ला विकास समिति, सिरहामा लेखी पठाइएको ।

१६.११ खाँदबारी नगरपालिका १ मा रेडक्रस कार्यालय र जि.वि.स.को अतिथि गृह समेतको नजिक निर्माण भएको सडकमा मिलेमतोमा दोब्बर रकमको लागत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा पि.सी.सी. ढलान सडक निर्माण कार्यको लागत तयार गर्ने र अन्य कार्यहरू प्रक्रिया अनुसार नै भएको पाइयो । उक्त सडकको निर्माण, गुणस्तर र खर्च सम्बन्धमा खांदबारी नगरपालिका कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१।३ को निर्णय अनुसार लेखी पठाइएको ।

१६.१२ सितापाइला, काठमाडौं स्थित थापा स्टोन इण्डष्ट्रिजले जि.वि.स. काठमाडौंबाट अनुमति लिई संचालन गरेको देखिएपनि खानी क्षेत्रका सम्बन्धमा स्थानीयवासी, डिभिजन सडक कार्यालय, खानी विभाग, जिल्ला प्राशासन कार्यालय काठमाडौं एवं अन्य सरोकारवालाई संलग्न गराई सरकारी जग्गा नपर्ने गरी स्वीकृत खानी संचालन क्षेत्रको रेखांकन तथा सिमाङ्कन गराउन मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार को जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१६.१३ रौतहट जिल्ला मदनपुर गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव बालकिशोर प्रसाद (राय) यादवले गा.वि.स.को रकम हिनामिना गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज बालकिशोर प्रसाद (राय) यादवले उपभोक्ता समितिमार्फत वा शिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट समान खरिद नगरी आफैले अमानतबाट खर्च गरी कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था हुँदा आफैले अमानतबाट कार्य गरेको प्रक्रियागत त्रुटिको हकमा निजलाई सचेत गराई उक्त बमोजिम निजले अमानतबाट सम्पन्न गरेको कार्यको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न मिति २०७०।१।५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१६.१४ नर्धो गा.वि.स.का सचिव विन्दीलाल मण्डलले उक्त गा.वि.स.को आ.ब. २०६६।६७ को लागि गाउँ परिषद गर्नु पर्नेमा सो नगरी गत वर्षको परिषदको उपस्थितिको फोटोकपी राखी रु. ५,११,५००।- निकासा लगी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नर्धो गा.वि.स.का सचिव विन्दीलाल मण्डलले आ.व. २०६६।६७ को प्रथम चौमासिक रकम रु. ५,११,५००।- निकासा लगेको मध्ये ग्राभेल कामको भुक्तानी रु. १,२६,७००।- बिपन्न वर्गका बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने कार्यमा रु. ७७,५००।- विपन्न वर्गका महिलाहरूको लागि प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने कार्यमा रु. ७७,५००।- दलित जनजाती पिछडावर्ग अपाङ्ग मुस्लिमको लागि रु.१,५५,०००।- लेखा परीक्षण बापत रु. ८,७००।- बहुला स्यालको टोकाइबाट घाइतेहरूलाई औषधि उपचार रु.

४३,५००।- समेत जम्मा रु. ४,८८,९००।- खर्च भएको गोश्वारा भौचर अनुसारको भरपाई बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीबाट रकम बुझ्ने व्यक्तिलाई सनाखत गराउदा समेत भोला पासवान नर्धो ४ ले हाते पाइप १ र मन्दिरको कम्पाउण्डवाल बापत पेश्की लिएको रु. ३५,०००।- रिहाइ सदा मुसहर नर्धो ७ र रामप्रसाद खत्वे नर्धो ८ ले संयुक्त रूपमा सामुदायिक भवन बनाउन लिएको पेश्की रु. ८०,०००।- दिपनारायण पासमान नर्धो ४ ले दलित पिछडिया वर्ग मुस्लिम अपाङ्गलाई दिन रु. १,५५,०००।- मनोज यादव मलेठ ७ लेग्राभेल ढुवानीको पुरानो बिल बापत रु. १,२६,७००।- मुर्तुजा मिया नर्धोले मुस्लीम टोलको मस्दिजको कम्पाउण्ड वाल लगाउन रु. ३०,०००।- रामु यादव नर्धो २ ले बहुलाहा स्यालले विभिन्न व्यक्तिलाई टोकेकोमा उपचार बापत रु. ४३,५००।- अडिटर खर्च रु. ८,७००।-, दुईथान हाते पाइप बापत रु. १०,०००।- समेत जम्मा ४,८८,९००।- सनाखत भएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट प्राप्त फाइलमा उल्लेख भएको र ५० हजार नर्धो गा.वि.स.को खातामा वन्दीलाल मण्डलले जम्मा गरेको समेत संकलीत प्रमाणबाट देखिन आउँछ । उल्लेखित रकमको आ.ले.प.तथा म.ले.प.समेत भइसकेको तथा निज विन्दीलाल मण्डलले सचीव पदबाट अवकाश समेत पाइसकेको समेत देखिनुका अतिरिक्त हिनामिना भएको रकम खर्च भएको प्रमाण पेश गरेको बाँकी असुल उपर भइसकेको देखिएकोले सोही व्यहोरा मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार गा.वि.स.सप्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१६.१५ तत्कालीन गुम्बा व्यवस्थापन तथा विकास समिति हाल बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिले कर्मचारी भर्ना गर्दा आफूलाई के कति कर्मचारी चाहिने हो, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गर्न गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा र आ.व. २०६६।६७ र अन्य आ.व. मा देखिएका म.ले.प. बेरुजु अविलम्ब फछ्यौंट गर्न बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१६.१६ जलेश्वर नगरपालिकाद्वारा पशु बधशाला निर्माण कार्यमा कानून विपरीत ठेक्का सम्झौता भएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला स्थित विभिन्न निकायहरूका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित मूल्यांकन समितिबाट बोलपत्रहरू छानबिन पश्चात गरीएको सिफारिस बमोजिम नै ठेक्का सम्झौता गरीएको पाइयो । पुनरावलोकन अदालत, जनकपुरमा समेत उजुरीकर्ताले ठेक्का सम्झौता रीतपूर्वक नभएकाले उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको माग गर्दै दिएको रिट निवेदन अदालतबाट खारेज गरीएको र स्वीकृत बोलपत्रकर्ता ठेकेदारले निर्माण कार्य गरिरहेको अवस्था देखिँदा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको भन्ने आधार नभएकोले सम्झौता अनुसारका कार्यहरू गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउन मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार जलेश्वर नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१६.१७ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको पुरानो वसपार्क सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ समेत विपरीत आफू अनुकूलको बोलपत्र (टेण्डर डकुमेण्ट) र मूल्यांकनका आधारहरू तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत नगराई कार्यकारी अधिकृत आफैंले स्वीकृत गरी दलीय प्रतिनिधिहरूको दवावमा विना प्रतिस्पर्धा तिस वर्षको लागि कवुलियतमा दिने गरी सम्झौता गर्न लागेको र ठेकेदारहरूले कामै नगरी काम गरेको भनी सम्पूर्ण नक्कली र किर्ते कागजात पेश गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको १८ औं नगरपरिषदबाट बहुतलिय पार्किङ सहित बहुद्देश्यीय प्रयोजनका लागि नेपाली परम्परागत शैली र चरित्रमा आधारित बहुतलीय भवन, "काठमाडौं टावर" निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको पाइयो । नगर परिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा मिति २०६८।६।१५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पन्ध्र दिने सूचना प्रकाशित गरी आशय पत्र माग गरेको समेत देखियो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचा अन्तरगत जान उपयुक्त देखिएको भनी मिति २०६८।१२।५ मा उक्त पन्ध्र दिने सूचना अन्तर्गतको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशिका, २०६१ को बुँदा नं १४ अनुरूप कारबाही अगाडि बढाउने गरी मिति २०६८।१२।२९ मा भएको निर्णय बमोजिम मिति २०६८।१२।३० मा Expression of Interest (EOI) को सूचना प्रकाशित हुँदा आठवटा आशयपत्र दर्ता हुन आएकोमा स्वीकृत मूल्यांकनका आधार प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष र अनुभव गरी तीनवटा आधार लिइएकोमा तीनवटै आधारमा जलेश्वर/स्वच्छन्द/बिकोई जे.भी को एक मात्र आशयपत्र न्यूनतम (उत्तिर्णाङ्क) ६० प्रतिशत भन्दा बढी प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ तर आशयपत्रको संख्या अपुग भएकोले सोलाई यथावत राखी मिति २०६९।३।८ मा पुनः EOI माग हुँदा मारुसिन सिताका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी/प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि. जेभी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन/कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी को गरी दुईवटा थप आशयपत्र दर्ता हुन आएकोमा ती दुईवटै आशय पत्रहरू पास भई कुल तीनवटा आशय पत्र सूचीकृत भएको पाइयो ।

सूचीकृत भएका तीनवटा आशयपत्र दाताहरूबाट मिति २०६९।५।२६ मा प्रस्तावको लागि अनुरोधपत्र माग भै प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन हुँदा तीनवटै प्रस्ताव उत्तीर्ण भएकोले मिति २०६९।८।१४ मा तिनवटैको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा प्रस्तावदाताहरू मध्ये जलेश्वर/स्वच्छन्द/बिकोई जे.भीले जग्गा भाडा बापत वार्षिक रु. ७० लाख, पाँच वर्षमा दश प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने र भवनको राजस्व तीस वर्षको रु.७१,२५,५८,६८८।-; मारुसिन सिताका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी/प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि. जेभीले जग्गा भाडा बापत वार्षिक रु. ७० लाख, पाँच वर्षमा दश प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने, र भवनको राजस्व तिस वर्षको रु.२६,९८,२८,०००।-; र रसुवा कन्स्ट्रक्सन/कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले जग्गा भाडा बापत वार्षिक रु. ७० लाख, पाँच वर्षमा दश प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने, र भवनको राजस्व तीस वर्षको रु.२७,२७,४०,०००।- बोलकबोल गरेको देखिएको मध्ये जग्गाको भाडा वार्षिक रु ७० लाख र ५ वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि एवं भवनको रोयल्टी लिज अवधी भर (३० वर्ष) मा रु. ७१,२५,५८,६८८।- बोल कबोलगर्ने प्रस्तावदाता जलेश्वर/स्वच्छन्द/बिकोई जेभीको आर्थिक प्रस्ताव मिति २०६९।८।२७ मा स्वीकृत गरी सोही दिन नियमानुसार सम्झौता गर्न पत्र लेखेको पाइयो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६९।९।२३ को पत्रबाट सुझाव सहितको सहमति उपलब्ध गराइएको समेत देखियो ।

यसअघि भएको यस्तै प्रकृतिको कार्यमा भन्दा प्रस्तुत पुरानो बस पार्कको लिज बापतको रोयल्टी रकम आधारभूत रूपमा बढी बोल कबोल गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको कार्य का.म.न.पा. को हितमा भएको समेत देखियो । बसपार्क क्षेत्रको ४० प्रतिशतमा मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने हुँदा ६० प्रतिशत जग्गा खुल्ला नै हुने र जमिन मुनिको दुई तल्ला र भुई तल्ला समेत गरी तिन तल्लामा पार्किङ गर्ने प्रावधान भएबाट काठमाडौंको मुख्य क्षेत्रको पार्किङ एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत यसले सघाउ पुऱ्याउन सक्ने नै देखियो ।

स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ को नियम १५७ अनुरूप स्थानीय निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बसपार्क लगायतको व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा मार्फत गर्न पाउने प्रावधान बमोजिम का.म.न.पा.को स्वामित्वमा भएको का.म.न.पा. वडा नं ३१ स्थित करिब २३ रोपनी क्षेत्रफलको पुरानो वसपार्कमा का.म.न.पा. नगर परिषदको निर्णय अनुसार बहुतलीय पार्किङ सहित बहुउद्देश्यीय भवन "काठमाण्डौं टावर" निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण गराउन साझेदार छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ आकर्षित नहुने व्यहोरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७०।१।१० को पत्रबाट उल्लेख भै आएबाट का.म.न.पा.को कार्यालयले अंक भारका

आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरी त्यस्तो अवधारणा अन्तर्गतको खरिद कार्यका लागि नेपाल सरकारको प्रचलित कानून समेतलाई दृष्टिगत गरी तयार गरेको मूल्यांकनको आधार र सो बमोजिम गरेको मूल्यांकनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

यसै गरी उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम नक्कली कागजात पेश गरेको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा सवै भन्दा बढी अंक कबोल गरी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको जलेश्वर/स्वच्छन्द/ बिकोई जेभीले पेश गरेका कागजातहरू तत्तत् निकायबाट प्रमाणित गर्दा उक्त कागजातहरू नक्कली र किर्ते भएको पनि देखिएन ।

अतः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिती २०६९।९।२३ मा उपलब्ध गराएको सहमति पत्रमा उल्लेखित सुझावहरूलाई दृष्टिगत गर्दै काठमाडौं महानगरापलिकाको अधिकतम हितमा हुने गरी सम्झौता पत्र नेपाली भाषामा समेत तयार गरी नेपाली भाषाको सम्झौता पत्रलाई Prevailing document हुने व्यवस्था मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क. बमोजिम मिति २०७०।१।१९ को निर्णयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१६.१८ पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट मिति २०७०।१।२ मा प्राप्त पत्रानुसार आ.व. २०६९।७० सम्म मणिपाल कलेजको नाममा रहेको जग्गाको रु. ७,३३,८९,५७७।७६ र लिजमा लिएको जग्गाको रु.४६,५४,५६५।२९ गरी कुल रु.११,९९,३५,२३६।०५ मध्ये रु. ४,२८,३१,८६५।०० दाखिला भई बुझाउन बाँकी कर रु. ७,७१,०३,३७१।०५ सम्बन्धमा कारबाही चलिरहेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोलेले बाँकी घरजग्गा कर यथाशीघ्र छिटो असुल उपर गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।१।२२ को निर्णयानुसार पोखरा उप महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१६.१९ भरतपुर नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली विपरीत कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवा गरेको सम्बन्धमा मिति २०७०।२।३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई छानबिन गरी भरतपुर नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन समेत दिई आयोगमा जानकारी पठाउनु भनी लेखी पठाइएको ।

१६.२० आ.व. २०६३।६४ मा सर्लाही जिल्ला मोहनपुर गा.वि.स. को र सोही गा.वि.स. स्थित ५ र ६ मा दूध डेरी निर्माणमा गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र तत्कालीन गा.वि.स सचिव श्यामकिशोर मिश्र समेतले रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६५/६६ मा मोहनपुर गा.वि.स. को भवन निर्माणको लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिकाउ मिया समेतलाई रु.२,४२,५००।- पेश्की दिएकोमा रु. १,७०,०००।- बराबरको कार्य सम्पन्न गरी पेश्की फछ्यौंट गरेको देखियो । बाँकी रु.६८,५००।- भवन निर्माण उपभोक्ता समितिको खातामा मौज्दात रहेको देखिन आयो । उक्त बाँकी रु.६८,५००।- को यथाशीघ्र कार्य सम्पन्न गरी सो को जानकारी यस आयोगलाई दिने भनी आयोगको मिति २०७०।२।७ को निर्णयले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.२१ जिल्ला महोत्तरी, गा.वि.स. शिश्वाकटैयाका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव जिवछ मिश्रले गा.वि.स. मा अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा शिश्वाकटैया गा.वि.स.को वजारमा गा.वि.स.को स्वामित्वको २४ कोठे भवन आ.व. २०६५।६६ मा निर्माण भएकोमा उक्त कार्यको प्राविधिक मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय, धनुषालाई अनुरोध गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनले अन्यथा उल्लेख नगरेको, भवनको पर्खाल र छाना समेतदेखिने फोटो समेत संलग्न गरी प्रतिवेदन

पेश गरेको, ठाडी पोखरी जिर्णोद्धार कार्य एक्जाभेटरको प्रयोग गरी सम्पन्न गरेको, उक्त गा.वि.स.को लोहार घर नजिकको पोखरीको साथै अन्य साना पोखरीहरूको ठेक्का लगाउंदा प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानून बमोजिम सूचना प्रकशित गरी डाँक बढाबढ गरी ठेक्का लगाएको एवं गा.वि.स. को आन्तरिक आयश्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी कानून बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी गा.वि.स. बोर्डको निर्णयानुसार प्रक्रिया पुऱ्याई उमेशकुमार रायलाई अस्थायी खरिदार पदमा नियुक्ति गरी कामकाज लगाइएको देखिएकोले उल्लेखित विषयमा केही बोलिरहनु परेन । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गा.वि.स.मा पेश्की बेरुजु रहेको तथ्य औंल्याएकोमा पेश्की फछ्यौंट गर्न मिति २०७०।२।२३ को निर्णयानुसार सम्बन्धित जि.वि.स. र गा.वि.स.को कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.२२ विरगंज उप-महानगरपालिकाबाट आ.व.२०६४।६५ मा भएको अधिकांश विविध खर्चको शीर्षकमा भुक्तानी भएको रकमको लेखा श्रेस्ता रीतपूर्वक नराखेको र खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात संलग्न गरेको नपाईएको हुँदा पारदर्शी एवं व्यवस्थित लेखा प्रणाली कायम गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार तालिमको व्यवस्था गरी कामप्रति जिम्मेवार तथा उत्तरदायित्व बोध गराउनुपर्ने देखिएकोले सो सम्बन्धी आबश्यक व्यबस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयलाई र आ.ब. २०६४।६५ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा त्यस भन्दा पछिका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा औल्याइएको कैफियत तथा बेरुजुहरूको सम्बन्धमा एक महिना भित्र बेरुजु फछ्यौंट गरी आयोगमा जानकारी गराउन मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार विरगंज उप महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनामा Variation order द्वारा लागत वृद्धि गरी शम्भु कन्स्ट्रक्सनलाई अनियमित तरिकाबाट बढी रकम भुक्तानी दिन लागेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजना अन्तर्गत ठेक्का न. 1 Expansion of ITB/OAC & Car parks को सम्बन्धमा उपत्यका वन्द, नेपाल बन्द र Delay in Finalization of Hardware को कारण देखाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति ०५९।१।२७ को संचालक समितिको ७२ औं बैठकबाट म्याद थप बापत प्राधिकरणलाई कुनै किसिमको थप दावी नआउने तथा आर्थिक दायित्व नपर्ने र ठेक्का रकममा नबढ्ने गरी २७५ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको पाइयो । तर उक्त निर्णय समयमा नै कार्यान्वयन नगरेबाट Sambhu Construction Co. Ltd., Korea ले गरेको Claim No. 1, 5 / 9 का सम्बन्धमा Amicable Settlement Committee ले दावी गरेको रकमको विषयमा सिफारिस गरी प्राधिकरण संचालक समितिको मिति ०६७।२।११ को २२५ औं बैठकबाट यस विषयमा थप निर्णय भएको देखिए तापनि त्यसको कुनै कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था पनि देखिएन । अतः यसमा सम्झौताका प्रावधान, तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अधिकतम हित हुने गरी विवादको टुंगो लगाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा लेखी सोको जानकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिने गरी मिति २०६९।४।२२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१७.२ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, जनकपुरधामका अध्यक्ष पदमा कार्यरत दिगम्वर रायले जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था गरेको, सर्वोच्च अदालतको २०६० सालको रिट नं. ३०४८ को उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा मिति २०६३।६।३ को फैसलामा परिषद्का अध्यक्षले बैठक भत्ता बाहेक अन्य

सुविधा लिन नपाउने आयोगबाट पटक पटक भएको निर्णय विपरीत वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षले मासिक रु. ८०,०००।- राज्यमन्त्री सरह तलब भत्ता, गाडी, इन्धन, स्वकीय सचिव, ड्राइभर, पियन, अतिथि सत्कार, मोवाइल खर्च, मसलन्द भ्रमण खर्च एवं होटल वास खर्च समेत विगत २०६६ साल श्रावण महिनादेखि खाँदै आएको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई प्रचलित कानूनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३।६।३ र मिति २०६७।९।२२ मा भएको आदेश एवं आयोगबाट मिति २०६५।५।८ मा भएको निर्णय समेतका आधारमा मिति २०६३।६।३ गते पश्चात नियुक्ति भएका बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका तत्कालीन अध्यक्षहरू (भोजराज घिमिरे बाहेक) लगायत वर्तमान अध्यक्ष दिगम्बर राय समेतले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद ऐन, २०५५ को दफा २१ बमोजिम लिए खाएको बैठक भत्ता बाहेकका अन्य सबै पारिश्रमिक लयायतका सुविधाहरू बापत निजहरूले बुझी लिएका सम्पूर्ण रकमको यकिन हिसाव गरी सो रकम बुझिलिने तत्कालीन अध्यक्षहरू (भोजराज घिमिरे बाहेक) तथा वर्तमान अध्यक्ष दिगम्बर राय समेतबाट यथाशीघ्र असुल उपर गरी उक्त परिषदको खातामा दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाई सो को जानकारी मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई गराइएको ।

१८. श्रम तथा रोजगार अन्तर्गत

१८.१ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक योगराज बराल समेतको मिलेमतोमा मकाउमा रोजगारी लगाइदिने बहानामा ३० करोड उठाई फरार अभियुक्तलाई संरक्षण गरेको, पीडितको उजुरीमा पीडकसँग मिली कारबाही नगरेको लगायतका उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी विभागमा पर्न आएका उजुरी र सोमा भएका कारबाही सम्बन्धी प्रगति विवरण माशिक रूपमा मगाई लामो समयसम्म पनि फछ्यौट नभएको भए सोको स्पष्ट कारण सहित भईरहेको कारबाही सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्न गराउन र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने व्यक्ति आफै उपस्थित हुनुपर्ने र श्रम स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात परीक्षण, संस्था दर्ता, नवीकरण पूर्व तथा अन्तिम स्वीकृति लगायत विभागका कार्यहरूमा पहिलोलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाउने र सो बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा विद्युतीय अभिलेख, स्थलगत रूपमै नियमित वा छड्के निरीक्षण समेत गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न मिति २०७०।१।१६ को निर्णयानुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१९.१ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले चितवन मेडिकल कलेज, चितवनलाई DM Course संचालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलबाट स्थलगत छानबिन गरी तयार भएको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्दा देहायको अवस्था पाइयो ।

- National Academy of Medical Science (NAMS) अन्तर्गत DM pulmonary medicine, critical care and sleep medicine को कोर्ष संचालन गर्न NAMS तथा चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर बीच मिति २०६८।३।१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको ।
- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल अन्तर्गत चितवन मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पतालमा DM कोर्ष मिति २०६९।९।१ देखि संचालन भएको ।
- उक्त कोर्ष अध्ययन गराउनु हुने शिक्षक डा.सुधिर कुमार एसोसियट प्रोफेसर मात्र भएको र

आवश्यक अन्य फ्याकल्टीहरू समेत नभएको ।

- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार DM course संचालन गर्न Teacher, space लगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू पूरा गरेको नपाइएको ।
- नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को २० क (२) मा भएको व्यवस्था "चिकित्सा शास्त्रमा मेडिकल वा डेण्टल विषयको स्नातकोत्तर कोर्ष संचालन गर्नु पूर्व स्नातक तहको मेडिकल वा डेण्टल कोर्षहरू संचालन गरी प्रथम समूहका बिदार्थीहरूले कोर्ष पूरा गरीसकेको हुनुपर्ने छ" भन्ने प्रावधान अनुसार सो कलेजबाट हालसम्म प्रथम समूहका बिदार्थीहरूले MBBS/BDS कोर्ष पूरा गरी नसकेको अवस्था ।
- चितवन मेडिकल कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज भएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कुनै पनि मेडिकल कलेजले अन्य विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित कोर्षहरू वा तालिम संचालन गर्न नपाइने भन्ने व्यहोरा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयको मिति २०६९।४।१० बाट नेपाल मेडिकल काउन्सीललाई लेखिएको पत्र अनुसार स्पष्ट हुन आएको ।

  यस प्ररिप्रेक्ष्यमा चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुरबाट शैक्षिक तथा भौतिक पुर्वाधार वेगर ने.मे.का.को नियम विपरीत तथा MBBS/BDS को लागि सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुमति नलिई NAMS अन्तर्गतको DM जस्तो अति उच्च स्तरको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिएन । यसर्थ यसमा DM course संचालन सम्बन्धी NAMS तथा चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विच भएको मिति २०६९।३।१७ मा भएको समझदारी पत्र तत्काल भंग गर्न तथा यस प्रकारको अनियमित कार्य भविष्यमा नदोहोऱ्याउन समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५(६) बमोजिम मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई लेखी पठाई नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई जानकारी समेत दिइएको ।

१९.२ स्वास्थ्य सेवा विभागले भ्याक्सिन तथा सिरिन्ज आपूर्ति गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागले आ.व. २०६८।६९ का लागी सर्पदंश उपचारका निमित्त विशेष परिस्थितिको कारण देखाई ३०,००० भायल Inj. Anti Snake Venom serum खरिद गरेको देखियो । विभागबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा सर्पदंशको प्रकोप वर्षायाममा नै बढी हुने र हिउंदमा नगन्य मात्र हुने हुँदा वर्षभरीको लागि भनीए पनि वर्षायाममा नै औषधि प्रयोग हुने गरेको देखियो । प्रकोपको समयमा औषधि खरिद गर्दा सामान्यतः महंगो पर्ने नै हुन्छ । जसको कारण लागत बढी हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ अब उप्रान्त प्रकोप हुनु भन्दा पहिले नै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया पुऱ्याई औषधि खरिद गर्नु भनी मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१९.३ स्वास्थ्य सेवा विभागमा रिता जोशी समेतले विभिन्न तालिम कार्यक्रम संचालन गरी फर्जी विल बनाई अनियमितता गरेको भन्ने समेतको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले **WHO** तथा नेपाल सरकारको श्रोतबाट केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरमा विभिन्न किसिमका तालिमहरू संञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो । यसमा तालिम/अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पेश्की रकम निकासा गर्दा स्विकृत नर्म्स अनुसार खर्चको लेखाजोखा गरी अति आवश्यक रकम मात्र निकासा गर्ने परिपाटी मिलाउन तथा पेश्की रकम फछ्यौंट गर्दाका बखत तालिम/अनुशिक्षण कार्यक्रमको प्रतिवेदन लिएर मात्र गर्न गराउन मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य

सेवा विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएको ।

१९.४ वि.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक भक्तमान श्रेष्ठ समेतले विभिन्न अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा संलग्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूको वयान, राय प्रतिकृया सहित कागजातहरू तथा माग भए बमोजिमका विवरणहरू अध्ययन गरी हेर्दा वि.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका कार्यकारी निर्देशक समेत विरुद्धका अन्य आरोपहरू स्थापित हुन नसकेको तर कार्यकारी निर्देशकले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपालको प्रचलित कानूनको व्यवस्थाहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रहि गरेको नदेखिएकोले यसअघि करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूको करारको समय व्यतित भएपछि म्याद थप नगर्ने र अवोप्रान्त अस्पतालमा सबै किसिमका कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रचलित कानूनलाई पूर्ण रूपले पालना गरी नियुक्त गर्न मिति २०६९।१०।९को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१९.५ वि. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले पराकाष्ठा नाघेको साथै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू असक्षम भएकोले सक्षम पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सक्षम पदाधिकारी नियुक्ति गरी पाउन भन्ने विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नदेखिएको र उजुरीको अन्य विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६८।७।३ को पत्र अनुसार वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम कारबाही पारदर्शी तुल्याउन र महालेखा परीक्षकबाट औंल्याइएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न लगाइएको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र (उजुरी) को सम्बन्धमा थप छानबिन कारबाही गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । वि. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन गर्न मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१९.६ पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्रा.लि. लाई तीन महिनाभित्र निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ बमोजिम तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गर्न समय दिई सो अवधि भित्र पूरा गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमन गरी पूरा गरेको नपाइए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१९.७ प्रखर परोपकार मिसनको नाममा संचालित संस्थाको उद्देश्य बमोजिम नेपालगंज क्यान्सर अस्पताल निर्माण एवं संचालनको लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रु. ५ करोड समेतको आर्थिक श्रोतमा अस्पतालको रेडियोथेरापी भवन निर्माणका लागि नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी माग गरिएको विद्युतीय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बोलपत्रहरूको मूल्यांकनको अकंभार र पूर्णाङ्कमा फरक आएको भएता पनि मूल्यांकन समिति तथा टेण्डर स्वीकृत गर्ने समिति (पदाधिकारी) हरूले नियतवशः गलत गरेको भन्ने देखिन नआएको तथा सो समितिमा रहेका व्यक्तिहरू सबै व्यापार तथा सामाजिक सेवाको क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता देखिँदा गलत नियतवशः नभइ जोड सम्बन्धमा भएको भूल समयमा नै पहिचान गर्न नसकेको देखिएको तथा संस्थाका पदाधिकारी नेपाल सरकारको श्रोतबाट तलब भत्ता वा अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक निकायका व्यक्ति नरहेको कारण उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा आयोगले लिन सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएकोले सामाजिक कार्यकर्ता एवं सहयोगदाताको सहयोगबाट श्रोत जुटाइ स्थापित र संचालित संस्थामा नेपाल सरकारको अनुदानको कारणले मात्र आयोगको छानबिन दायरामा पर्न आएको अवस्थामा मूल्यांकनमा गणितीय त्रुटि भएको देखिए पनि निजी संस्थाले पहिलो

पटक विद्युतीय टेण्डर प्रक्रिया अपनाएको पूर्व अनुभवको कमी तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सामाजिक अबस्था समेतको कारणले र बोलपत्र प्रक्रियामा कुनै किसिमको बदनियत नदेखिएको अबस्था र अधिकांश निर्माणकार्य भै सकेको देखिँदा गुणस्तरीय रूपमा बाँकी काम समयमा सम्पन्न गर्न नेपालगंज क्यान्सर अस्पताल बाँके नेपालगंजमा लेखी पठाउन र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट प्रबाह भएको अनुदानको रकम समेतबाट भएको खर्चको प्रभाबकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१९.८ शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रबाट प्रशासन सहायक करार र लेखा उपसहायक विज्ञापन गरेकोमा प्रशासनमा लिखित जाँच दिएका कृष्ण कुमाललाई लेखा उपसहायक पदमा नियुक्ति दिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लेखा उपसहायक पदमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सो त्रुटिपूर्ण निर्णय आयोगको मिति २०७०।२।३० को निर्णयानुसार निर्णय बदर गरी सो को जानकारी यस आयोगमा पठाउने भनी शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बाँसवारीलाई लेखी पठाइएको ।

१९.९ जनकपुर नर्सिङ क्याम्पसले कर्मचारी बढुवा गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने समेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त क्याम्पसले मिति २०६९।६।११ र मिति २०५८।१।७ मा दिलिपकुमार साह र सरोजकुमार सिंहलाई क्याम्पसको रिक्त मुखिया सरहको पदमा अस्थायी नियुक्ति गरेको देखिन्छ । निजहरू अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको मिति २०६८।४।२९ को निर्णयले निजहरूलाई खरिदार पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरी निजहरू हालसम्म पनि कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजहरूको बढुवा नियम संगत प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको देखिदैन । अस्थायी कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने प्रावधान पनि देखिँदा अतः निजहरूको बढुवा बदर गरी कानून सम्मत निर्णय लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२ क. बमोजिम मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार जनकपुर अञ्चल अस्पताल तथा जनकपुर नर्सिङ क्याम्पसलाई लेखी पठाइएको ।

२०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

२०.१ नवलपरासी जिल्ला अन्तर्गत सूर्य ज्योति नि.मा.वि. धोवादी २ का नि.मा.बि.तहका शिक्षक हरिप्रसाद पाण्डेले शिक्षा शास्त्र बिषयमा १० जोड २ को लागि योग्यता नपुगीकनै जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीमा झुक्याई जालसाजीपूर्वक शिक्षक सेवा आयोगको नि.मा. बि. तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको विज्ञापनमा दर्खास्त बुझाई आयोगको नतिजा बमोजिम उत्तीर्ण भई हाल सेवारत समेत रहेकोले तत्काल सेवाबाट बर्खास्त गरी निजले लिएको हालसम्मको तलब भत्ता असुल उपर समेत गरी पाऊ भन्ने समेत व्योहोराको उजुरीहरूको सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखेको २०५९।८।१९ को पत्रको बुँदा (क) बमोजिम कक्षा ११ मा Education Pedagogy र कक्षा १२ मा Child Dev. & Learning, Instructional Evaluation, Practicum(practice teaching) विषयहरू मध्येबाट समेत गरी जम्मा ३०० पूर्णांकको शिक्षाका विषयहरू लिई वा सोही पत्रको बुँदा (ख) बमोजिम कक्षा ११ मा Introduction to Education, र Education Pedagogy समूह मध्ये १ र Teaching English, Teaching Maths / Teaching Nepali समूहमध्ये २ विषय गरी जम्मा ३ विषय र कक्षा १२ मा Child Development & Learning, Practicum/Instructional Evaluation, Teaching Social Studies / Teaching Science विषयहरू मध्येबाट समेत गरी जम्मा ५०० पूर्णांकको विषयहरू लिई १० जोड २ उत्तीर्ण गरेको भएमा मात्र शिक्षाशास्त्र बिषयमा प्रबिणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह हुने भनी उल्लेख भएको देखिन आएकोबाट

निज हरि प्रसाद पाण्डेले २०६१ सालमा उत्तीर्ण गरेको उच्च माध्यमिक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई तत्कालीन अवस्थामा आई.एड.को मान्यता दिइएको नदेखिनुका साथै शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ८।२०६३।६४ अनुसारको निम्न माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुनको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भित्र समेत नपरेको देखिँदा यस सम्बन्धमा उक्त अध्यापन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने लगायतका आबश्यक कारबाही गर्नका लागि मिति २०६९।५।१७ को निर्णयानुसार शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको ।

२०.२ शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना नक्सालका उपनिर्देशक विष्णु प्रसाद भण्डारीले पौष्टिक कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालय भैरवाको वितरक सहायक (पंचम) पदमा कार्यरत बद्रिनाथ अधिकारीलाई मिति २०५३।१०।१५ देखि लागु हुनेगरी दैलेख जिल्लाको वितरक (खरिदार) पदको तलब भत्ता खुवाइ पदको दुरुपयोग गरी अनुचित कार्य गरेकोले छानबिन गरी सजाय गरी पाउं भनी आयोगमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा साविकमा समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत पौष्टिक आहार कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यालय नक्सालबाट मिति २०५१।९।१८ मा वितरक सहायक (पंचम) पदमा बद्रीनाथ अधिकारीलाई पौष्टिक आहार कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाको लाग नियुक्ति गरीएको देखिएको । २०५२ साल देखि उक्त संस्था मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत परियोजनाको रूपमा राखिएको र निज बद्रिनाथ अधिकारीलाई सोही परियोजनाको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जको मिति २०५३।३।१५ को पत्रबाट वितरक पद (खरिदार सरह) मा मिति २०५३।१०।१५ देखि दैलेख जि.का. को रिक्त पदको कामकाज गर्नु हुन भनी सोही परियोजना नेपालगन्जका क्षेत्रीय निदेशक विष्णु प्रसाद भण्डारीले दस्तखत गरीएको पत्र पेश हुन आएको देखिन्छ । त्यसै पत्रलाई पुनरावृत्ति हुने गरी पुनः मिति २०५३।१०।७ मा को अर्को पत्रमा उनै वद्रीनाथ अधिकारीलाई अस्थायी नियुक्ति गरिएको वारे भन्ने विषय राखि निज क्षेत्रीय निर्देशकबाटै मिति २०५३।१०।७ को निर्णयानुसार भनी मिति २०५३।१०।१५ देखि ३ महिनाको लागि दैलेख जिल्ला कार्यालयको वितरक पदमा नियुक्ति गरीएको छ आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक सम्पादन गर्नु हुन भन्ने व्यहोराको पत्रमा उल्लेख छ । प्रस्तुत पत्रको व्यहोराबाट पियन सरहको वितरक सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको व्यक्तिलाई वितरक (खरिदार) पदमा अस्थायी नियुक्त दिएकोमा कुनै विवाद देखिएन । त्यसैलाई हालसम्म निरन्तरता दिदै म्याद थप गर्दै आएको देखिन आयो । त्यसरी स्थायी पियनलाई खरिदार सरहको माथिल्लो पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्न पाउने कुरा तत्कालीन समाज कल्याण परिषद कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०५०, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ऐ नियमावली, २०५० मा कहिकतै कुनै व्यवस्था गरीएको देखिदैन । अतः माथि उल्लेखित तथ्यको अध्ययन गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून र नियम विपरीत अर्कै कार्यमा प्रयोग गरेको र आफ्नो तजविजि अधिकारको स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ अनुसार अनुचित कार्यको परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निज तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक हाल शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना नक्सालका उपनिर्देशक विष्णु प्रसाद भण्डारीलाई अनुचित कार्य गरेको कसुरमा कारबाही गर्नु नपर्ने कारण भए आफ्नो व्यहोरा पत्र पाएको मितिले (सात) ७ दिन भित्र पेश गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम लिखित स्पष्टीकरण माग गर्ने । साथै पियन सरहको वितरक सहायक (पंचम) पदमा स्थायी नियुक्ति भई हालसम्म खरिदार सरहको वितरक पदमा म्याद थप गर्दै कामकाज गर्दै आएका बद्रीनाथ अधिकारीलाई निजको साविक वितरक सहायक पदमा नैपूर्ववत रूपमा कामकाज गर्न लगाउनु भनी मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।

२०.३ झापा जिल्ला कोहबरा गाउँ विकास समिति २ स्थित भद्रकाली उच्च माध्यमिक विद्यालयका

प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले शिक्षक छनौट प्रक्रियामा शिक्षा ऐन नियम विपरीत अनियमित ढंगले परीक्षा गरी ४० वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको हुँदा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको छानबिन प्रतिवेदन समेतबाट विद्यालयमा कुनै आर्थिक अनियमितता भएको नदेखिएता पनि शिक्षा ऐन नियम अनुसार श्रेस्ता पूर्ण एवम् व्यवस्थित रूपमा नराखेको देखिएकाले अब उप्रान्त विद्यालयको आर्थिक कारोबारको श्रेस्ता शिक्षा ऐन नियमका अतिरिक्त प्रचलित आर्थिक ऐन नियमसम्मत ढंगले राख्न मिति २०६९।६।४ को निर्णयानुसार उक्त विद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

२०.४ श्री बागेश्वरी उ.मा.वि.बेनीघाट धादिङ्गको निर्माणकालमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छलफल हुँदा छानबिन समितिद्वारा ठम्याइएको नपुग रकम रु. ५०,०९२।- असुल उपर गर्ने भन्ने प्रतिवेदनसाथ पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा यस आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेश हुन आएको प्रतिवेदनबाट वागेश्वरी उच्च मा.वि.भवनको दुई तल्ला निर्माण बाउण्डरी गर्ने कार्य तथा ढुंगा छाप्ने समेतको कार्य स्तरीय भएको पाइएको साथै देव प्रसाद त्रिपाठीले बयान साथ पेश गरेको मिति 26.8.2013 को To Whom it may concern भन्ने Nepalhife Kulmbach E.V. को पत्रमा "FullySatisfied" भन्ने उल्लेख भइरहेको देखियो । प्रस्तुत भवन निर्माण खर्चको बजेट नेपाल सरकारको रकम नभएको । जसबाट प्राप्त रकम भए पनि जुन उद्देश्यका लागि प्राप्त भएको हो त्यसमा आर्थिक अनियमितता भए नभएको सम्बन्धमा हेर्दा प्राप्त बजेटको सदुपयोग गरी मा.वि.भवन तथा ढुङ्गा छाप्ने कार्यमा आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएन । तथापी सम्बन्धित सरोकारवाला उ.मा.वि.मा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू र स्थानीय प्रतिनिधिहरू समेतको रोहवरमा सार्वजनिक सुनसुवाई गरी आय ब्ययको जानकारी गराउन लगाउनु भनी मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धादिङलाई लेखी पठाइएको ।

२०.५ जिल्ला रामेछाप भैरवी मा.वि. सुनारपानी र जन विजय प्रा.वि.तल्लो सुनारपानी समेतका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले विद्यालय भवनहरू निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला रामेछाप भैरवी मा.वि. र जन विजय प्रा.वि. समेतका विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राम बहादुर कार्कीले विभिन्न मितिहरूमा जनविजय प्रा.वि.को भवन निर्माणको लागि रु. ६,३३,०००।- र भैरवी मा.वि.को भवन निर्माणको लागि रु.१०,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु. १६,३३,०००।- जिल्ला शिक्षा कार्यालय रामेछापबाट पेश्की रकम बुझी लगेको देखियो ।

जन विजय प्रा.वि.को भवन निर्माण सन्तोषजनक रूपमा कार्य सम्पन्न भइसकेको भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय रामेछापबाट प्राविधिक प्रतिवेदन लेखी आएको देखिएकोले उक्त भवन निर्माणको लागी लिएको पेश्की रकमको सम्बन्धमा केहि गरी रहनु परेन । भैरवी मा.वि.को दुईतले भवन हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा प्राप्त तस्विरहरूबाट देखिन आएको । उक्त भवन पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता निज राम बहादुर कार्कीले आयोग समक्ष जनाएको र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट अनुसन्धानको कार्य जारी रहेकोले सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको तथापी हाल भवन निर्माणाधीनको अवस्थामा रहेको र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थालाई विचार गरी भवन निर्माणको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि जिल्लाको निर्धारित दर रेट अनुसार मूल्यांकन गरी भवन

निर्माणका लागी लिएको पेश्की फछ्र्यौट गरी बाँकी रकम पाउने भए भुक्तानी दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रामेछापलाई मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाएको ।

२०.६ मकवानपुर जिल्लाको मनहरीस्थित महेन्द्र किरण मा.वि.मा विज्ञान राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति गर्न पटक पटक विज्ञापन गर्दा शिक्षक अनुमतिपत्रवालाहरूको दरखास्त पर्न नआएको कारण अनुमतिपत्र नभएका दुईजना शिक्षकलाई नियुक्ति गरेको देखिए पनि निजहरूले राजिनामा दिई पद रिक्त रहेको अवस्था भई पाचौँ पटक विज्ञापन गर्दा अनुमतिपत्र नभए पनि हुने गरी विज्ञापन भएको र सोही आधारमा अन्य प्रक्रिया पूरा गरेकी प्रतिमा सुवेदीलाई नि.मा.वि. विज्ञान राहत शिक्षक पदमा नियुक्त गरी कार्यरत नै रहेको देखिएकोले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १०को (च) मा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले निज प्रतिमा सुवेदीलाई गरिएको नियुक्ति कानून बमोजिम मिलेको नदेखिँदा सो नियुक्ति बदर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मकवानपुरलाई मिति २०६९।८।१४को निर्णयानुसार लेखी पठाएको ।

२०.७ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र रत्न क्याम्पस, ताहाचलमा उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत श्रीप्रसाद घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६९ मा व्यवस्था भए अनुरूप पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र अन्यत्र काम काज गर्नुपर्नेमा सो नगरी आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बालाजुमा पुर्णकालीन शिक्षकको रूपमा काम गरेको देखिएकोले पालना गर्नु पर्ने आचरण पालना गरेको नदेखिएको हुँदा यस्तो खालको आचरण उल्लंघन अन्य शिक्षक कर्मचारीहरूबाट पनि भए गरेको हुन सक्ने हुँदा उक्त आचरण सम्बन्धी प्रावधान कडाइका साथ पालना गराउने व्यवस्था मिलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२०.८ दैलेख जिल्ला स्थित जनकल्याण नि.मा.बि. बुडेली, चामुण्डामा प्राथमिक तृतीय स्तरको महिला शिक्षक दरवन्दीमा पुरुष शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९१ को उपनियम (३) मा उल्लखित प्रावधान बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको सहमति लिएको नदेखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख)बमोजिम उक्त पुरुष शिक्षकलाई हटाई सो ठाउँमा शिक्षा ऐन, नियमावली बमोजिम महिला शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दैलेखलाई लेखी पठाइएको ।

२०.९ श्री लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, वनगामा कट्टी, सप्तरीमा रिक्त रहेको शिक्षक पद पदपूर्तिमा अनियमिता भएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा विज्ञापन नं. १।२०६६।६७ को सम्बन्धमा हेर्दा शिक्षक पदपूर्तिलाई लिएर पुनरावेदन अदालत, सप्तरीमा रिट निवेदन परी तत्काल परीक्षा रोक्ने गरी आदेश समेत भएको र मिति २०६६।१२।२२ को सुनुवाईबाट रिट खारेज भए पनि उक्त विज्ञापनमा हाल सम्म पनि पद पदपूर्ति भएको नदेखिँदा सो तर्फ केही बोलिरहन परेन । तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पदपूर्ति गर्न अनुमति प्राप्त भए प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिमका कानूनी व्यवस्थालाई अवलम्वन गरी प्रारम्भबाटै प्रक्रिया थालनी गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी पदपूर्ति गर्न तथा विज्ञापन नं.२।२०६६।६७ को हकमा शिक्षक नियुक्ति भै करारमा कार्यरत रहेको देखिएको र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको अनिवार्य व्यवस्थालाई अवलम्बन गरी नियुक्ति गरेको नदेखिएको र पूर्व नियुक्ति प्रक्रियामा संशोधन समेतको स्थिति र अवस्था समेत हुँदा करारमा कार्यरत रहेका त्यस्ता शिक्षकको म्याद थप

नगरी निर्णय स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी पदपूर्ति गर्न आयोगको मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरी र श्री लक्ष्मी वल्लभ नरसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वनगामा कट्टी, सप्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

२०.१० उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा प्रमाण पत्र छपाईमा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगको निर्देशन छ, उक्त परिषदका सदस्य सचिवको बढुवा प्रक्रिया अनियमितता छ, करिव दुई वर्ष देखि परिषदको आम्दानी बैंक जम्मा भएको छैन, भ्रष्टहरूलाई कारबाही हुन अनुरोध छ भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले मिति २०६४।९।१ मा परिषदको शीर्षकको आम्दानीको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निमित्त प्रमुख भवराज कोइराला लाई तोकेको देखिन्छ । निजले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्दा क्षेत्रीय सर्म्पक कार्यालयहरूबाट पठाइएका ड्राफ्टहरू केन्द्रले प्राप्त गरी आम्दानी गरेको रकम मध्ये रु. ८४,११,७७५।- फरक परेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त फरक पर्न गएको रु. ८४,११,७७५।- का सम्बन्धमा हेर्दा परिषद सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जबाट आ.ब. २०६३।०६४ मा विभिन्न उच्च मा.वि.हरूबाट बुझेको ड्राफ्टहरूको नगदी रसीद बमोजिमका रकम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सानोठिमी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नेपालगन्ज शाखा र नेपाल बैंक लिमिटेड ठिमी भक्तपुरमामा जम्मा गर्ने गरेको पाइयो । उल्लेखित बैंकहरूबाट विवरण माग गरीएकोमा उक्त तिन वटै बैंकबाट प्राप्त विवरणहरू भिडाउँदा हालसम्म पनि नपाल बैंक लिमिटेड भक्तपुरको खातामा जम्मा नभएको रकम रु. ९६,७५०।- र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सानोठिमीमा जम्मा नभएको रकम रु. ८३,५००।- समेत जम्मा रु. १,८०,२५०।- हालसम्म जम्मा हुन आएको देखिएन । तत् सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्नु भनी आयोगको मिति २०६९।१०।५ को निर्णयले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमीलाई लेखी पठाइएको ।

२०.११ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बाल्मीकि विद्यापिठका सहप्राध्यापक मोदनाथ खनाल मिति २०५३।११।१६ देखि बढीमा २०५४।३।३१ सम्मका लागि करारमा सर्वदर्शन विषयको अध्यापन कार्यको लागि नियुक्ति भई पटक पटक ६।६ महिनाको म्याद थप हुँदै आएकोमा पछिल्लो पटक मिति २०६८।४।१ देखि ६ महिनाको लागि थप भएको म्यादको पत्र समेत नबुझेको अवस्थामा निजले म्याद थप वा नयाँ नियुक्ति बेगर मिति २०६८।१२।१५ मा हाजिर हुन माग गदै निवेदन पेश गरेको, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०६७ को नियम ८१ को खण्ड (ज) मा लगातार ९० दिन सम्म आफू कार्यरत निकाय वा विद्यापिठमा बिना पूर्वसूचना अनुपस्थित भएमा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान अनुसार निज मोदनाथ खनाल करारमा रहेको र ९० दिन भन्दा बढी विना पूर्व सूचना बाल्मिकी बिद्यापीठमा अनुपस्थित रहेको उक्त कार्य कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा निजको उक्त छुट भएको अवधिलाई नोकरी अवधीमा गणना गर्न नमिल्ने व्यहोरा मिति २०६९।१०।८ को निर्णयानुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

२०.१२ जनता माध्यमिक विद्यालय, तरहरी, सप्तरीका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शोभानन्द रायले विद्यालयको जग्गाको आम्दानी र सिसौंका रुख बिक्री बापतको रकम रु. ५६,४००।- अनियमितता गरेको हुँदा निज उपर कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शोभानन्दा राय २०५९ र २०६५ मा गरी दुई पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्वाचित भएको देखिन्छ । निज दोश्रो कार्यकालको अध्यक्ष रहँदा जनता मा.वि. तरही सप्तरीको कम्पाउण्डमा रहेको सुकेको सिसौंको रुख बिक्री गरी रु.४०,०००।- र जग्गाको आम्दानी रु.१६,४००।- अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा सिसौंका रुख बापत निजले रुख चिरान गरी

विद्यालयको लागि २६ जोर बेन्च-टेबुल र १ जोर दराज निर्माण गरी विद्यालयमा बूझाई सकेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहनु परेन । विद्यालयको जग्गाको आम्दानी बापतको रकम सम्बन्धमा भने लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनबाट तत्कालीन अध्यक्ष शोभानन्द राय र ठेकेदार गोपी चौधरीका नाममा बेरुजु देखाएको छ । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा निज शोभानन्द रायबाट रु. ५६,४००।- बराबरको जेथा जमानी लिएको देखिन्छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम विद्यालयको जग्गाको आम्दानी बापतको रकम रु.१६,४००।- तत्कालीन अध्यक्ष शोभानन्द राय र ठेकेदार गोपी चौधरीको नाममा बेरुजु कायम गरेको देखिएकोले उक्त बेरुजु तत्काल फछ्यौंट गराउन मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरी तथा जनता माध्यमिक विद्यालय, तरहरी, सप्तरीको व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाइएको ।

२०.१३ बारा जिल्ला धर्मपुर गा.वि.स. अन्तर्गत रहेको नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि.मा प्रा.वि. राहत कोटा अन्तर्गतको शिक्षकमा किशोरीप्रसाद साह र उमेश प्रसाद साहको मिति २०६३।१०।१४ मा म्याद समाप्त भइसकेको अस्थायी अध्यापनका आधारमा मिति २०६६।६।२१ मा नियुक्त भएको देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम निजहरूको नियुक्ति खारेज गरी नियमानुसार प्रक्रिया पूरा गरी योग्य शिक्षक नियुक्त गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा तथा नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि. शीतलपुर, बारालाई मिति २०६९।१०।२३ को निर्णायनुसार लेखी पठाएको ।

२०.१४ आ.व. २०६६।६७ को दलित तथा छात्रा छात्रवृत्ति रकम मिति २०६८।४।३२ मा मात्र वितरण गरेको देखिएको हुँदा आइन्दा छात्रवृत्ति रकम जुन आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त भएको हो सोही आर्थिक वर्ष भित्र अनिवार्यरूपमा वितरण गर्न, र उक्त विद्यालयको नि.मा.वि. स्तरको शिक्षक तुलबहादुर साउदलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीको मिति २०६४।८।३ को पत्रले उक्त विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक तोकिएको देखिएकोमा निज तुल बहादुर साउदले प्राचार्य भई काम काज गरिरहेको देखिन आएको हुँदा यस कार्यलाई उचित मान्न नसकिने र निज निम्न माध्यमिक शिक्षक भएकोले उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राचार्य हुनको लागि आवश्यक योग्यता देखिन नआएको हुँदा निजको प्राचार्यको पद बदर गर्न र उक्त विद्यालयमा कानून बमोजिम योग्यता पुगेको प्राचार्य व्यवस्था गर्न मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा विभागलाई लेखी पठाइएको ।

२०.१५ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कर्मचारीको मिलेमतोमा रुजु र अभिलेख दर्ता बिनाका प्रमाणपत्रहरू नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालय पठाएको भनी मिति २०६८।९।२९ मा कार्नतिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारका सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार निम्न बमोजिम गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई लेखी पठाइएको ।

(क) नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०६८।१०।३ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारका पूर्व सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले मिति २०६८।११।२६ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) परिषदबाट जारी गरिने प्रमाण पत्रहरूमा Checked by, Verified by जस्ता महलमा हस्ताक्षर गर्दा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूलाई भए परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट र मातहतका कर्मचारीलाई भए अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आधिकारिक रूपमा अधिकार प्रदान गरेर मात्र गर्न तथा परीक्षा नियन्त्रकले उप नियन्त्रक र उप नियन्त्रकले अन्य कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी पन्छने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र पद्दतिलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउने ।

२०.१६ पर्सा जिल्ला स्थित बहुअर्वा भाठा गा.वि.स. मा रहेको सातोमाई प्रा.वि.मा न्यून विद्यार्थी संख्या भए पनि बढी संख्या देखाई रकम निकासा गराउने गरेको भन्ने अनुसन्धानबाट देखिन आएको हुँदा वास्तविक बिदार्थीको नामनामेसी प्राप्त गरी रकम निकासा गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन गरी निकासा रकमको सदुपयोग गर्न मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

२०.१७ शिक्षक स्वयम्भुलाल श्रेष्ठले मा.वि. तहको अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको देखिदैन तर निजलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार बिना प्रतिस्पर्धा मा.वि. तृतीय श्रेणीको राहत कोटामा मिति २०६४।८।८ देखि लागू हुने गरी नियुक्ति गरेको र उक्त नियुक्तिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंबाट समर्थन समेत भएको देखिन्छ । निजको अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा विवाद उठेपछि निजले मिति २०६९।६।१ मा पेश गरेको राजीनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०६९।६।१० मा स्वीकृत गरेको, तर निज स्वयम्भुलाल श्रेष्ठलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राजिनामा स्वीकृत भएकै मितिबाट लागू हुने गरी निजी श्रोतबाट नि.मा.वि. स्तरको तलब सुविधा पाउने गरी बढीमा छ महिनाको लागि पुनः करारमा नियुक्ति गरेको देखिँदा अध्यापन अनुमति पत्र नपाएका र विना प्रतिष्पर्धा नियुक्ति गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय स्वस्थकर मान्न सकिंदैन । अतः निज स्वयम्भुलाल श्रेष्ठको करार अवधि समाप्त भएपछि निजको म्याद थप नगरी शिक्षा ऐन, नियमावली बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरी शिक्षक नियुक्ति गर्न मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क बमोजिम श्री भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालय साँखुमा लेखी पठाइएको ।

२०.१८ सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स.६ स्थित श्री कोपिला प्रस्तावित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मिति २०६६।९।२४ मा नेपाली विषयको माध्यमिक शिक्षकको विज्ञापन गरेकोमा शिक्षा ऐन नियम विपरीत ५२ वर्ष उमेर भएका डम्मरबहादुर देवकोटालाई नियुक्त गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट भएको छानबिन र आयोग समक्ष गरेको बयानमा निजको जन्म मिति २०१६।१।२९ लेखाएकाले निज कोपिला प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयमा प्रा.वि. राहत शिक्षकका रूपमा मिति २०६१।११।२७ मा नियुक्त हुँदा निजको उमेर ४५ वर्ष ९ महिना २८ दिन पुगेको देखिन्छ । मिति २०६६।१०।१८ मा माध्यमिक शिक्षकमा नियुक्त हुँदा निजको उमेर ५० वर्ष ८ महिना २९ दिन पुगेको देखिएकाले उक्त नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को उपनियम (ग) द्वारा निर्धारित उमेर भन्दा बढी देखिएकाले नियम विपरीत नियुक्त शिक्षक डम्मरबहादुर देवकोटालाई सेवाबाट हटाउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२०.१९ उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका २ स्थित श्री त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीबाट आर्थिक हिनामिना भएको सन्दर्भमा विद्यालयमा लेखासंबन्धी प्रचलित सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको, आयव्यय देखिने म.ले.प. फारमहरू प्रयोग नगरी सादा रजिष्टरमा आय व्यय राखेको, विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पालना नगरेको, आ.व. २०६६।६७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बलदेव चौधरीका नाममा धरौटी, निर्माण र इटा पेश्की भनी रु. ३२,००,०००।- पेश्की रहेको, विद्यालयले विद्यालय हाताभित्र संचालित बरुवा क्याम्पसलाई विभिन्न मितिमा सापटी दिएको रकम रु. ११,०९,३२०।- हालसम्म फिर्ता नभएको, विद्यालय भवन क्याम्पसले भाडामा लिदा तोकिएको रकम रु. ५,०००।- प्रति महिना प्रचलित भाडादर भन्दा निकै कम रहेको, यसरी तोकिएको रकम समेत विद्यालयमा प्राप्त नभएको, विद्यालयले आर्थिक

कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पूर्णरूपमा पालना गर्नु गराउनु भन्ने आयोगको पूर्व निर्देशन पालना नगरेकोले मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार निम्न बमोजिम गर्न गराउन लेखी पठाइएको :-

(क) जिल्ला भित्रका विद्यालयहरूमा विद्यालयको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन प्रचलित कानून अनुसार व्यवस्थित रूपमा राख्न लगाई आयोगको मिति २०६८।२।१६ को पत्रबाट विद्यालयले अब उप्रान्त कुनै पनि प्रकारका आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पूर्णरूपमा पालना गर्ने गराउने भनी भएको निर्देशन उक्त विद्यालय लगायत जिल्लाका सबै विद्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन र सोको प्रभावकारी अनुगमन समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरले गर्ने ।

(ख) त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाईघाटले विद्यालयको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी विद्यालयको भवन क्याम्पसलाई दिँदा तोकिएको भाडा दरमा एक महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्ने, विद्यालयको भवन प्रयोग गरे बापतको हालसम्मको भाडा र क्याम्पसलाई दिएको सापटी रकम अविलम्ब बुझिलिने र विद्यालयको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन प्रचलित कानून अनुसार व्यवस्थित रूपमा राख्न आयोगको मिति २०६८।२।१६ मा भएको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने ।

२०.२० विद्यापरिश्रम प्रा.वि. पाँचथर को निजी श्रोतमा अस्थाई प्रा.वि शिक्षक पदमा कार्यरत हिमा देवी निरौलाले पेश गरेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (नं.२३५००८ प्रा.वि.स्तरको) को सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान शुरु भएपछि निज हिमादेवी निरौलालाई नोकरीबाट हटाई सकेको देखिँदां निजको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (नं.२३५००८ प्रा.बि.स्तरको) खारेजीको लागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२क बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगमा मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२०.२१ वाल्मीकि विद्यापिठमा आंशिक प्राध्यापकको रूपमा रहेका श्री नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाद्वारा सो विद्यापिठमा पेश गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट २०५० सालमा रा.वि.से गरी सो बापत ८३/१०० अंक प्राप्त गरेका निज नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको मिति २०५६।२।४ मा जारी शैक्षिक प्रगति विवरण प्रमाणपत्रमा राष्ट्रिय विकास सेवा विषयमा (त्रि.वि) जनाई ९०/१०० अंक उल्लेख गर्ने कार्य प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारी र तत्कालीन बिदार्थी नारायणप्रसाद तिमिल्सिना समेतलाई आयोगको मिति २०७०।३।७ को निर्णयानुसार निजहरू उपर तत्काल प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने साथै ३ (तिन) महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिने भनी उपकुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई मिति २०७०।३।७ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२०.२२ प्रभात माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतका प्रधान अध्यापकले छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रधान अध्यापक ऋषिप्रसाद थानीलाई आयोगको मिति २०६९।९।१२ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतलाई लेखी पठाएकोमा पुनः मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाइएको ।

२०.२३ चन्द्रोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाहुनडाँडा ५, लमजुङ्गको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकनाथ घिमिरे समेतले विद्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी कार्यमा आर्थिक अनियमितता एवम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाण कागजातहरूबाट आर्थिक अनियमितता भएको नदेखिए भए तापनि निर्माण कार्यको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक परीक्षण भएको नदेखिंदा निर्माण सम्बन्धी

कार्यका लागि भएको आम्दानी, यसबाट प्राप्त नतिजा उपलब्धि र खर्च आदिका वारेमा सरोकारवालाहरूको जानकारी, लेखाजोखा र मूल्यांकनका लागि तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परीक्षण गरी गराई सोको प्रतिवेदन यस आयोगको अनुगमन शाखामा पठाउन मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय लम्जुङलाई लेखी पठाइएको ।

२०.२४ नेपाल प्रहरी आयुक्त कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको सामाखुसी रानीबारीस्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयमा प्रधान अध्यापिका कमल केशरी कायस्थलाई शुरुमा पूर्व प्राथमिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिई मा. वि. प्रथम श्रेणीमा बढुवा भई बिना प्रतियोगिता शिक्षक, शिक्षिका नियुक्ति गरेको, विद्यालयमा विद्यार्थीको खाजा खर्चमा कमसल खाजा दिई रकम हिनामिना गरेको, त्यस्तै विद्यार्थीले लगाउने स्विटर, कोट तथा खेल सामग्री र पुस्तकालय खर्च देखाई अभिभावकसँग अनावश्यक रूपमा पैसा उठाउने गरेको तथा उक्त विद्यालयका समादेशक प्र. नि. रमेश प्रधानले विद्यालयमा तास, जुवा खेल्ने र मदिरा समेत सेवन गरी राजनीतिक शक्ति देखाई लाखौं सम्पत्ति हिनामिना गरेको हुँदा उचित न्याय पाउँ भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा विद्यालयको शिक्षक शिक्षिका पदपूर्ति सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी विद्यालय कार्य संचालन निर्देशिका, २०६८ को दफा १८ (१) मा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षक, कर्मचारीको पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति तथा बढुवा नियमानुसार गर्नु गराउनु हुन भनी आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार प्रहरी विद्यालय सामाखुशीलाई लेखी पठाउने । त्यस विद्यालयको आय व्ययको लेखापरीक्षण लगातार तीन वर्षभन्दा बढी एउटै लेखापरीक्षकद्वारा गरेको सन्दर्भमा पेशागत आचरण अनुसार लेखापरीक्षकले एउटै संस्थाको लगातार तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म लेखापरीक्षण गर्न नहुने व्यहोरा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थाको मिति २०६९।४।१२ को पत्रबाट समेत लेखी आएको हुँदा सो अनुसार परिपालन गर्नुपर्ने भनी मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार सोही विद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद-१२

विभागीय वा अन्य कारबाही गर्न लेखिएका विषयमा कार्यान्वयन सम्पन्न भई आएको

अनुचित कार्यको अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागीय कारबाही लगायत अन्य कारबाही गर्ने गरी आयोगले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउने गरेको छ। आयोगबाट विभागीय कारबाही र असुल उपर गर्न तथा सुझाव निर्देशन दिने निर्णय भै कार्यान्वयनका लागि पठाएका निर्णयहरू मध्ये आ.व. २०६९।७० को अवधिमा कार्यान्वयन भई आएका निर्णयहरूको विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

(क) विभागीय कारबाही

उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

१. पोखरा उप महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मेघनाथ काफ्लेले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५५ को नियम २४६ विपरीत करारमा कार्यरत कर्मचारीको गैरकानूनी रूपमा अध्ययन बिदा स्वीकृत गरेको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।१२।२८ को पत्रानुसार नसिहत दिइएको जानकारी प्राप्त भएको।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१. मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुन्ज संखुवासभाको मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्ययोजना काल्पनिक रूपमा तयार गरी गैरसरकारी संस्थाबाट रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।१२।९ को निर्णय अनुसार कतिपय मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एवं गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग रकम स्वीकार गर्दा भैरहेको कानूनको परिपालन नगरी सोझै सहयोग रकम लिने र आफ्नै खातामा राखी आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकाले यसरी सहयोग स्वीकार गर्दा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी लिने परीपाटी बसाल्न मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७०।२।१२ को पत्रानुसार राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन निमित्त संरक्षण अधिकृत निलाम्बर मिश्रलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को (२) बमोजिम २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का गरेको जानकारी प्राप्त भएको।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

१. विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक श्रीरन्जन लाकौलले विद्युत ऐन नियमको उल्लंघन गरेको सम्बन्धमा मिति २०६६।१२।२० को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।५।६ को पत्रानुसार कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त भएको।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

१. बारा जिल्लाको रतनपुरी रेञ्जपोष्ट अन्तर्गत वन क्षेत्रबाट खयरको काठ चोरी निकासी भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।५।९ को निर्णय अनुसार स्थानीय जनजागृति माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा घाटगद्दी गरी राखिएको १७५ थानको ५४५.४९ घनफिट

खयरको काठ जिल्ला वन कार्यालय बाराले जिम्मा लिई ३ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी जानकारी गराउन र उक्त खयर चोरी निकासी भएको समयमा कार्यरत कर्मचारी उपर ३ महिना भित्र विभागीय कारबाही गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६७।७।३ को पत्रानुसार उक्त चोरी निकासीमा वन कर्मचारीको संलग्नता नदेखिए तापनि वन क्षेत्र हानी नोक्सानीबाट जोगाउन लापरवाही भएको ठहर भई जिल्ला वन कार्यालय बाराको मिति २०६४।४।२७ को निर्णय अनुसार निज रेन्जर सर्वनारायन रायलाई नि.से.ऐन २०४९ को दफा ५५ अनुसार चेतावनी दिई निलम्वन फुकुवा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

१. कीर्तिपुर न.पा.६ सामलटोल बस्ने गुरुङ्गचा भन्ने वेखा बहादुर महर्जन जोताहा मोहीकोरुपमा कायम रहेको का.जि.पालिफल गाउँ विकास समिति ५ कित्ता नं. १०४ को जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा गैर कानूनी रुपमा सिद्धि बहादुर महर्जन समेतको नाममा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।९ को निर्णयानुसार नापी अधिकृत दुर्गा दास महर्जनलाई विभागीय कारबाही गर्न र उक्त जग्गा दर्ता वदर गरी कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६९।८।७ को पत्रानुसार उक्त दर्ता वदर गरी निज दुर्गा दास महर्जनलाई नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१. भैरवनाथ मन्दिरको दाहिने पट्टिको जग्गामा हचुवाको हिसावमा मोलमोलाई गरी एक मुष्ट रकम लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२९ को निर्णयानुसार इन्जिनियर जैशीलाल मण्डल र सवओभरसियर टंकध्वज कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न धुलिखेल नगरपालिकालाई लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।३।२० को पात्रानुसार २ ग्रेड तलब वृद्धि रोक्का गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. सर्लाही जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु राज लामिछानेले जिल्ला विकास समितीको कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत (इन्जिनियर) रमेशप्रसाद यादव र कार्यक्रम अधिकृत (प्रशासन) पुष्पमणी घिमिरे सँग ५ लाख लिएको सम्बन्धमा मिति २०६८।३।३१ को निर्णयानुसार सवै जिल्ला विकास समितिहरूलाई कानून बमोजिम बाहेक अधिकार प्रत्यायोजन नगर्न एवं तयार गरेको गाइडलाइन कार्यान्वयन गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०७०।३।११ को पत्रानुसार कानून बमोजिम बाहेक अधिकार प्रत्यायोजन नगर्न र तत्काल स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुराज लामिछानेलाई सचेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको ।

३. कीर्तिपुर न.पा. ६ सामलटोल बस्ने गुरुङ्गचा भन्ने वेखा बहादुर महर्जन जोताहा मोहीको रुपमा कायम रहेको का.जि.पालिफल गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ कित्ता नं.१०४ को जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा गैर कानूनी रूपमा सिद्धि बहादुर महर्जन समेतको नाममा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।९ को निर्णय अनुसार वडा सचिव लक्ष्मीबहादुर महर्जनले आफ्नी आमाको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सिफारिस गरी आफ्नी आमाको नाममा सवुत प्रमाण नपुग्ने उक्त विवादित जग्गा (पालिफल गा.वि.स ५ स्थित कि.नं. १०४) दर्ता गराएको देखिएकोले निज उपर विभागीय कारबाही लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ को पत्रानुसार २ वर्ष बढुवा रोक्का गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत

१. ६ तहबाट ७ तहका बढुवा प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गोरखापत्र संस्थानको विभागीय प्रशासन प्रमुख अर्चना खनाल, सोही संस्थानको विभागीय प्रशासन प्रमुख बालकुमारी शर्मा, कर्मचारी प्रशासन प्रमुख तथा पदपूर्ति समितिका सचिव अर्जुन बस्नेत, विदन थापा, गंगा बहादुर पन्थी, मोहम्मद जैनुल हक, कार्यकारी अध्यक्ष-पदपूर्ति समितिका विजय चालिसे, महाप्रबन्धक-पदेन सदस्य पदपुर्ति समितिका शम्भु कुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष पदपुर्ति समितिका हरि गोविन्द लुईटेल, र निमित्त महाप्रवन्धक, पदेन सदस्य पदपूर्ति समितिका कपिल घिमिरे समेतलाई आयोगको मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार सचेत गराउन गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई जानकारी पठाएकोमा सूचना तथा संचार मन्त्रालयको मिति २०६९।१०।७ पत्रानुसार प्रवन्ध सम्पादक कपिल घिमिरे, प्रवन्धक, जीवन थापा, प्रबन्धक, अर्जुन बस्नेत, प्रमुख कार्यकारी प्रशासन, मोहम्द जैलुन हक, निर्देशक बालकुमारी शर्मा र वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत गंगाबहादुर पन्थीलाई सचेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१. क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखराको Regional TB Cordinater हरिबहादुर कुँवरले अनियमितता गरी तलब भत्ता बुझेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।८।२६ को निर्णयानुसार निज हरि बहादुर कुँवरले मिति २०६६।१०।१८ मा राजिनामा दिएको र सो पछि पनि पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभएको भन्ने देखिएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ७४ को उपदफा १ को (ज) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिन दिनसम्म आफ्नो कर्यालयमा अनुपस्थित रहेको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न लेखी पठाएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६९।८।१५ को पत्रानुसार निज रेडियोग्राफर (अधिकृत छैठौं) हरि बहादुर कुँवरको मिति २०६६।१०।१८ देखि लागू हुने गरी राजिनामा स्वीकृत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. २०५९ सालमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालको काउन्टरबाट रुपैयाँ लिई फरार भएका मुखिया नारायण राउतलाई अनियमित तरिकाले पुनरवहाली गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।४।२१ को निर्णय अनुसार मुखिया नारायण राउतलाई विभागीय कारबाही गर्न जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई लेखी पठाएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६९।१२।२९ को पत्रानुसार निजले उक्त रकम अस्पतालको खातामा दाखिला गरीसकेको भौचर सहितको जानकारी प्राप्त भएको । त्यस अस्पतालले निज राउतलाई जनकपुर अंचल अस्पताल नियमावली २०६३ को परिच्छेद १५ को दफा १५.५ को (क) र (ख) बमोजिम भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकाश दिइसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१. सामुदायिक अध्ययन केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०६२ को दफा ३३ विपरीत खाता संचालन बदल्न र चेक बुक लिन सिफारिस गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।३।६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका शा.अ. सुरेश प्रसाद सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७०।२।१३ को पत्रानुसार शा.अ. सुरेश प्रसाद सिंहको दुई तलब वृद्धि रोक्का गरीएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुमका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिव्यराज कट्टेलले सो जिल्ला अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूको अन्तिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अनियमिता गरेको सम्बन्धमा मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार निज उपर विभागीय

कारबाही गर्न लेखी पठाएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७०।२।३१ को पत्रानुसार उप सचिव दिव्यराज कट्टेललाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को (क) बमोजिम दुई वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

(ख) असुल उपर

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१. नेपाल रेल्वे कम्पनीका निमित्त फोरम्यान राजेन्द्रप्रसाद राउतले आफू खुसी मनपरी तवरबाट रेल्वेका सामानहरू विक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।४।२२ को निर्णयानुसार नेपाल रेल्वे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको सही लेखांकन गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र निज राजेन्द्रप्रसाद राउतबाट रु. ९०,३२६।५४ असुल उपर गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनी जनकपुरलाई लेखी पठाएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७०।०२।१२ को पत्रानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बोधार्थ पत्रबाट निमित्त फोरम्यान राजेन्द्र प्रसाद राउतबाट रु.९०,३२६।५४ असुल भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१ कानून अधिकृत केदार मैनालीले कायमी धितोलाई कम मूल्यांकन गरी आफ्नै सालीलाई धितो सकार गर्न लगाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मैतिदेवीको धितो हिनामिना गरी अनुचित कार्य गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।५।३० को निर्णयानुसार ऋणी धर्मानन्द अवस्थीले लिएको रकम रु. १०,००,०००।- असुल उपर गर्नका लागि राखेको धितोबाट असुल उपर हुन नसकेमा धर्मानन्द अवस्थीबाट र निजबाट पनि असुल उपर हुन नसकेमा कित्ता नं. १५ को ३-११-० क्षेत्रफल जग्गाको लिलाम स्वीकृत गर्ने व्यक्तिहरू उपर कानून बमोजिम मुद्दा दायर गरी असुल उपर गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९।९।१८ को पत्रबाट संचालक समितिको निर्णय बमोजिम सावा र व्याज रु.२०,७७,०००।- असुल भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. सर्लाही जिल्ला हरिवन गा.वि.स. ९ बस्ने चन्द्रिका साहले जोर गणेश क्रसर उद्योगको नामबाट नक्कली विल बनाई विरगंज भन्सार कार्यालयबाट गिट्टी भारत निकासी गरेको सम्बन्धमा चन्द्रिका साह र नृसिंह न्यौपानेलाई जनही रु.१०,०००।- जरिवाना गर्न मिति २०६८।३।२७ को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९।२।३ को पत्रबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम जनही रु.१०,०००।- का दरले रु.२०,०००।- असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

१. महोत्तरी जिल्ला स्थित महेन्द्र आदर्श महिला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वनाथलाल कर्णले आर्थिक एव प्रशासनिक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।३।२३ को निर्णयानुसार आ. व. २०६२।६३ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको अनुसुची १ मा उल्लेखीत रु. १,३७,८७३।- र अनुसूची २ मा रु. ३१,६००।- मध्ये रु. ३१,०००।- बेरुजु रकम तत्कालीन प्रधानाध्यापक विश्वनाथलाल कर्णबाट र आ.व.२०४४ देखि २०४९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रु. १,०१,७३८।२४ बेरुजु रकम तल्कालीन लेखापाल विजय कुमार ठाकुरबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी देखाइएको हुँदा निजहरूबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएको रकम नियमित वा असुल उपर गर्न गराउन र मिथिला इन्स्टिच्युट अफ रिसर्चट्रेनिङ संस्थाले घर भाडा बापत विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम रु. ५७,०००।- का सम्बन्धमा ईन्स्टिच्यूटका तत्कालीन संचालकहरू विश्वनाथलाल कर्ण, उमा शर्मा, लेखापाल विजयकुमार ठाकुरकी श्रीमती निलमदेवी यादव तथा मदन मिश्र

समेतबाट दामासाहीले असुल उपर गरी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको विगतमा बाँकि रहेको संचयकोष दाखिला गराई सोको जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई लेखिपठाइएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको मिति २०६८।४।१ को पत्रानुसार प्र.अ. विश्वनाथलाल कर्णले रु.४५,२५०।-, उमा शर्माले रु.१४,२५०।-, निलमदेवी र मदन मिश्रले जनही रु.१४,२५०।-का दरले बुझाइसकेका र लेखापाल विजयकुमार ठाकुरले विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

१. खोटाङ जिल्ला खार्मी गाउँ विकास समितिमा पर्ने सामुदायिक वन अवैध रूपमा कटान गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।७।२४ को निर्णयानुसार खिसापत्रे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबाट हिनामिना भएको रु. २,०९,२८०।- असुल उपर गर्न लेखी पठाएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६९।१२।२६ को पत्रानुसार रु.२०९२८०।- असुल उपर भैसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

१. काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कम राजस्व दाखिला गरी राजस्व मस्यौट गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६३।४।१६ को निर्णय अनुसार कम राजस्व दाखिला गरी गराई जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने, मस्यौट गर्ने कर्मचारीहरू विरुद्ध विभागीय कारवाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन र नियमानुसार लाग्ने राजस्व रकमभन्दा कम राजस्व असुल हुने गरी लिखत पारित भएका जग्गाको नियमानुसार नपुग राजस्व ३ महिनाभित्र असुल गरी रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट रु.२५०००।- असुल भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

(ग) सुझाव/निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१ पाल्पा जिल्लाको रामपुर गाउँ विकास समितिका विभिन्न सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी करिव १७०० घर टहरा निर्माण भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०५८।१२।१ र २०६७।९।२६ को निर्णयानुसार यस सम्बन्धमा रकम लिई वितरण गरिएको सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक नै कायम गर्ने, सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराए बापत लिएको रकम निजहरूलाई फिर्ता गरी दिने, त्यसरी वितरण गरिएको सरकारी जग्गाको हकमा प्रचलित कानून अनुरुप नेपाल सरकारबाट उपयुक्त निर्णय गराई सोही बमोजिम गर्ने । सरकारी जग्गा वितरण गरे बापत उठेको रकमका हकमा नेपाल सरकारले नै आवश्यक निर्णय लिने । अब उप्रान्त यस प्रकार जग्गा वितरण नगर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय गरी स्थानीय निकायलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा वितरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने व्यवस्था गर्ने र सोको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७०।०२।१२ को पत्रानुसार मालपोत कार्यालय पाल्पाबाट ती व्यक्तिहरूका नाममा हालसम्म पूर्जा वितरण नगरीएको हुँदा मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा वितरण भएका ती कित्ता जग्गा हालसम्म सरकारी सार्वजनिक रूपमै रहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. विदेशी सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।१०।१२ को निर्णयानुसार गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभाव पर्ने गरी कार्य हुने गरेको पृष्ठभूमिमा तिनीहरूभित्र हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था

मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७०।०२।१२ को पत्रानुसार उल्लेखित पत्रबाट गरिएको अनुरोध अनुसारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरू/आयोगहरू र सचिवालयहरूलाई अनुरोध भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१. नव क्षितिज सहकारी संस्था लि. डिल्लीवजारको कालो सूचीमा परेका गीता राणालाई कानून विपरीत कालो सूचीबाट हटाइएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।१०।२२ को निर्णयानुसार आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९।३।१८ को पत्रानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नव क्षितिज सहकारी संस्थालाई प्रदान भएको सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र समेत रद्द गरी कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता खारेज भएको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीबाट हटाउने निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

१. माथिल्लो त्रिशूली-१, जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।७।२९ को निर्णय अनुसार आयोगको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले पटक पटक पेश गरेको Work Schedule बमोजिम कार्य प्रगति नगरेको, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी गरेको कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको जारी पुर्जी नभई प्रवर्द्धक कम्पनी स्वयं सन्देहात्मक भएको र निजले नयाँ तिथि मिति राखी समय तन्काई खोला ओगटी राख्ने मात्र मनसाय देखिएको हुँदा नेपाल सरकारको मिति २०६५।४।२८ को सचिवस्तरको निर्णयानुसार मिति २०६५।३।२४ देखि मिति २०६७।३।२३ सम्म सो प्रा.लि.ले थप भएको त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम रद्द गर्ने र सो परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक प्रवर्द्धकसँग १ महिनाभित्र प्रस्ताव आह्वान गरी आयोगमा जानकारी गराउन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई लेखि पठाइएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।८।२५ को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति खारेजसम्बन्धी आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको फैसला भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१. चरण तथा घाँसवाली बीउ वृद्धि फारम, जनकपुरले मल बीउ समेतमा हिनामिना गरेको देखिन नआए पनि फारमभित्रका रुखहरूको अभिलेख तथा वयस्क रुख तथा विरुवाको अभिलेख जिन्सी खातामा चढाउने व्यवस्था गरी जानकारी पठाउन आयोगको मिति ०६९।८।२८ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा कृषि विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।२।२ को पत्रानुसार फार्म भित्रका ५२ वटा वयस्क रुखको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधेको जानकारी प्राप्त भएको ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

१. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ भीमसेनगोला कात्यायनी मन्दिर आसपासको १०, १२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।१।८ को निर्णय अनुसार आयोगको निर्णयमा उल्लिखित कित्ता नं. हरूले आफ्नो कित्तामा घूसाएको अतिक्रमण गरेको हदसम्मको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धीत कित्ता नं.बाट झिकी प्राविधिकहरूद्वारा यकिन गरी गराई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित कित्ता नं.बाट झिकी सार्वजनिकीकरण गरी ३ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन

काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७०।३।१७ को पत्रानुसार अनियमित भौतिक संरचनाहरू हटाई/भत्काई सकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. मंगलचन्द्र संखुलिया (शर्मा) भन्ने भारतीय नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भद्रपुर झापाबाट नेपाली नागरिकता लिए भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६४।४।३० को निर्णय अनुसार यस विषयमा गृह मन्त्रालयबाटै आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा गृह मन्त्रालयको २०६९।३।३१ को पत्रबाट निज भारतीय नागरिक भएको नपाइएको जानकारी प्राप्त भएको ।

३. भक्तपुर नगरपालिका ३ का चन्द्रगोपाल श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता विवादलाई तीन वर्षसम्म निर्णय नगरी मुल्तवीमा राखेकोले उक्त कार्यालयको बेवास्ताले अदालतको नाता प्रमाणित समेत मुद्दाको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा परेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै भएको हुँदा आवश्यक परे सरकारी वकिल समेतको रायसल्लाह लिइ जे जो गर्नु पर्ने हो यथाशीघ्र निर्णय गर्नु भनी लेखी पठाएकोमा गृह मन्त्रालयको २०७०।२।१९ को पत्रबाट भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०५२।१२।२५ मा तत्कालीन नगर प्रमुखको सिफारिसमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा केही गरिरहन नपर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत प्राप्त हुन आएको ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत

१. मलेसियामा रोजगारीमा गएका नेपालीको शव बेपत्ता पारिएको हुँदा पासपोर्ट र नागरिकता दिलाई कारबाही होस भन्ने विषयमा मिति २०६८।२।१० को निर्णयानुसार मलेसियामा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएका रामनारायण मुखियाकी श्रीमती दुलारी देवीलाई श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई आयोगलाई जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०६९।८।२४ को पत्रबाट मृतकको मृत्यु Acute Myocardial Infection बाट भएको र कम्पनीको मृत्यु विमाभित्र नपर्ने जानकारी प्राप्त भएको ।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

१. बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा दर्ता नभई सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।१२।१८ को निर्णयानुसार निकुन्ज सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा लेखासम्बन्धी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न र निकुन्ज सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ठाकुरद्वारा बर्दियालाई कानून बमोजिम दर्ता गर्न राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा लेखी पठाएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६९।१।३ को पत्रानुसार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र हाल संचालनमा नरहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

१. साविक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ शान्ति नगर स्थित वागमती बगरको सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०५७।११।५ को निर्णयानुसार कि.नं. १२२, १२३ र १२४ को जग्गा रोक्का राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगरलाई लेखी पठाएकोमा मालपोत कार्यालय

डिल्लीबजारको मिति २०७०।२।७ को पत्रानुसार कि.नं. ४४१ को क्षेत्रफल ०-७-०-० जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गाउँ विकास समिति वडा नं.७ (ग) कित्ता नं.२७४, २७७, २८७ र २८८ समेतका जग्गाहरूको नामसारीसम्बन्धी निवेदन उपर कुनै कारबाही नै नगरी गोपाल थापाको नाममा एकतर्फी नामसारी गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१६ को निर्णय अनुसार काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गाउँ विकास समिति वडा नं.७ (ग) कित्ता नं.२७४, २७७, २८७ र २८८ समेतका जग्गाहरू मालपोत कार्यालय चाबहिलको साविक श्रेस्तामा दर्ता बाँकी जग्गा देखिएको, उल्लिखित दर्ता बाँकी जग्गालाई मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट कृत्रिम नामसारी मिसिल नं.९३।०६५।१०।२६ को निर्णयले गोपाल थापाको नाममा श्रेस्ता कायम गरी प्रमाणित गरेको समेत देखिएकोले कृत्रिम नामसारी मिसिल नं. र मितिबाट गोपाल थापाको नाममा कायम भएको उल्लिखित जग्गाको श्रेस्ता कायम रहन नसक्ने भएकोले गोपाल थापाको नामको उल्लेखित श्रेस्ता बदर गरी साविक बमोजिमको दर्ता बाँकी श्रेस्तामा कायम राखी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन र मालपोत कार्यालय चाबहिलको कृत्रिम मिसिल नं.र मितिबाट नामसारी भएका उपरोक्त कित्ता नं. २७४, २७७, २८७ र २८८ का जग्गाको नामसारी दर्ता गैरकानूनी देखिएकोले कानूनसम्मत तरिकाले दर्ता नभएसम्म रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय चाबहिलमा लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।३/११ को पत्रानुसार चपली भद्रकाली गाउँ विकास समिति वडा नं.७ (ग) कित्ता नं.२७४, २७७, २८७ र २८८ को जगगा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरोदन अदालत पाटनको फैसला बमोजिम मालपोत कार्यालय चावहिलको २०७०।२।१३ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

३. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १९ क कि.नं. ३०९ को ०-१३-१ क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न लागेको हुँदा दर्ता रोक्का गरी छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।४।१५ को निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका १९ क कित्ता नं. ३०९ को ०-१३-१ क्षेत्रफलको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता पुर्जा बनाई सो को जानकारी आयोगलाई दिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।२।१६ को पत्रानुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १९ कि.नं. ३०९ को ०-१३-१ क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारको मिति २०६९।३।१२ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम भैसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

४. कोटेश्वर ९ (ख) कि.नं.१४५४ को ०-३-१ क्षेत्रफलको जग्गामा सार्वजनिक र बाटोको जग्गा घुसाई हाल साविक गर्न लागेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।७।१८ को निर्णयानुसार सरकारी सार्वजनिक ऐलानी जग्गाको उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न व्यवस्था मिलाउन र सार्वजनिक बाटो वा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नगर्न नघुसाउन र काम सम्पन्न गरेपछि त्यसको जानकारी आयोगलाई दिन मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार र नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।२।१६ को पत्रानुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारको मिति २०६८।७।२८ को निर्णयानुसार उक्त कित्ताको आल कायम नगर ३५ सिट नं. १०२-१२२७-०३ कि.नं ११२ क्षे.फ. ००१६६.९ जग्गाबाट कित्ताकाट गरी कायम हुन आएको कि.नं. १७७ को क्षेत्रफल ००१५१८ जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

५. साबिक न.पा. २२ क कि.नं. १६० र १६१ मिलि हाल न. पा. ३ कि. नं. १०२ को १-१३-३ क्षेत्रफल र कि.नं. १०५ को ०-१०-०-१ क्षेत्रफल कायम भएको जग्गा बाँकी प्रतिबादीका नाममा साबिक बमोजिम दाखिला खारेज र कित्ता काट हुँदा हालको कित्ताहरूमा रावल आयोगले रोक्का राखेको जग्गा व्यक्तिको नाममा घुसाइएको हुँदा बदर गरी पाँउ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।०६।६ को निर्णयानुसार रावल आयोगबाट रोक्का रहेको जतिको जग्गा कट्टा गरी बांकी जग्गामध्येबाट अदालतको फैसला अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६२।१।२९ को बण्डा मुचुल्का बमोजिम ३० दिन भित्र कित्ताकाट गरी आयोगलाई जानकारी दिन मालपोत कार्यालय, डिल्लिबजारलाई लेखी पठाएकोमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०६९।४।२३ को पत्रानुसार साबिक न.पा. २२ क कि.नं. १६० र १६१ भिडी नयाँ नापीको नगर ३ सिट नं. ०९४७-११ कि.नं. १०२ र १०५ बाट रावल आयोगबाट रोक्का भएका जतिको जग्गा कट्टा गरी का.जि.अ.को फैसला र मिति २०६२।१।२९ को वण्डा मुचुल्का बमोजिम कि.का. गरी कि.नं. १०५ लाई यथास्थानमा कायम गरी कि.नं. १०२ बाट कि.का. भै कायम कि.न. २२९ र २३० बाट रावल आयोग रोक्का कट्टा गरी ज.ध.प्रमाण पुर्जा कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

६. भक्तपुर जिल्ला सुडाल गा.वि.स ४क कि.नं. २५१ र २५२ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा भक्तपुर स्थित गुठी संस्थान शाखा कार्यालयबाट जंगम मठ गुठीको नाममा दर्ता गरी स्थानीय व्यक्तिको नाममा मोही कायम गरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगको मिति २०६७।११।१३ को निर्णय अनुसार उपरोक्त भक्तपुर जिल्ला सुडाल गा.वि.स वडा नं.४क कि.नं.२५१ र २५२ क्षेत्रफल क्रमशः २४-८-०-० र ४६-८-०-० रोपनी जग्गा २०२१ सालको नापीमा पर्ती भनी जनिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा जनिई हाल सम्म सरकारी सार्वजनिक भनी श्रेस्ता कायम भएको साथै सरकारी कार्यालयमा आधिकारीक निर्णयको मिसिल श्रेस्ता नभएको एवं परम्परादेखि नै कमाई व्यक्ति विशेषको जग्गा रहेको भन्ने पुष्टि हुन नआएको हुँदा उल्लेखित जग्गाहरू मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न अविलम्ब निर्णय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिन मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।२।१६ को पत्रानुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भई हालसम्म सरकारी नै कायम रहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

७. बालाजु १(क) कि.न. ३२१ हाल कि.न. ६३१ को १ रोपनी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न लागेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।९।६ को निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला साबिक बालाजु १ कि.न. ३२१ हाल काठमाडौं महानगरपालिका १६ कि. न. ६३ को १-०-०-० क्षेत्रफल सरकारी जग्गा साबिक फिल्डबुकमा जोताहा महलमा पर्ति, जग्गा धनि महलमा किसानको ब्यहोरा र कैफियत खाली देखियो । मालपोत कार्यालयले पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने भनी मिति २०५२।६।३१ मा निर्णय गरेको समेत पाईयो । उक्त निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट परी अदालतबाट मिति २०५३।५।१७ को उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर भएको र पुनः सर्वोच्च अदालतबाटै मिति २०५८।४।३१ मा चाडो कार्यसम्पन्न गर्नु भनी आदेश समेत जारी भएको देखियो । अतः यसमा साबिक फिल्डबुकको अवस्था र प्रमाण मालपोत कार्यालयको पूर्व निर्णय समेतलाई मध्यनजर राखी प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा नेपाल सरकारको हितसमेत हेरी यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश मुताबिक जे जे बुझ्नु पर्ने प्रमाण समेत बुझि कानून बमोजिमको निर्णय यथासक्य चाडो गर्न र निर्णयको जानकारी आयोगलाई समेत दिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।२।१६ को पत्रानुसार साविक बालाजु १ क कि.नं. ३२१ को हाल

कामनपा १६ र कि.नं. ६३ क्षेत्रफल १ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०७०।२।१३ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

८. काठमाडौं महानगरपालिका ७ सिट नं. १०६७-१२ कि.नं. ३४ क्षेत्रफल रोपनी १-५-३-२ को जग्गा साविकमा महेन्द्र चिल्ड्रेन पेडागोजी वाल शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको र हाल उक्त विद्यालय वन्द भै सो सार्वजनिक जग्गासँगैको निर्माणधीन रिजा पोलिक्लिनिक एण्ड डायग्नोसिट प्रा.लि.ले दिर्घायु गुरु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेनटर चावहिलले अनधिकृत रुपमा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरी रहेको भन्ने उनुरी सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।३।८ को निर्णयानुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिन मालपोत कार्यालय चावहिललाई लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।२।१६ को पत्रानुसार उक्त १-५-३-२ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय चावहिलको मिति २०७०।२।१३ को निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

९. आमा हिरा रानाको नाममा मोही कायम भएको भक्तपुर जिल्ला, दिव्यश्वरी २ (ख) कि.नं. ८४२, ८८७, ८५७, ८५८, ८६०, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७८, ८८५ र ८८६ का जग्गाको मोही नामसमरी गरी पाउन भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको निवेदनमा निवेदक शिवहरी बस्नेतको माग बमोजिम हुने वा नहुने निर्णय नगरी आलटाल गरी नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सुशासन प्रदान गरेको नदेखिदा यो र यस्ता अन्य सवै निवेदनको सम्बन्धमा जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी छिटो छरितो ढंगबाट निर्णय गरी जानकारी दिन मिति २०६८।१२।२१ को निर्णयानुसार भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरलाई निर्देशन दिएकोमा भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरको मिति २०७०।३।११ को पत्रानुसार उल्लेखित १५ कित्ताहरूको विषयमा जोत मोही नामसारीको माग निवेदन नभई कित्ता नम्वर ८६७, १११० र १११११ का तिन कित्ताहरूको मात्र निवेदन माग भएकोमा उक्त कित्ताहरूको सम्बन्धका निर्णय गरी सकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१०. साविक पशुपति गा.वि.स. ३ कि.नं. ११२ सार्वजनिक बाटो हाल का.म.न.पा. ८ सिट नं. १०२-१०६७-१७ कि.नं. १५९, १४८, १४६, १५२ र १९१ समेतका कित्तामा घूसाई नापीका कर्मचारीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा मिति २०६८।९।७ को निर्णयानुसार हाल का.म.न.पा ८ सिट नं. १०२-१०६७-१७ कि.नं.१४८, १५१, १५२, १५३, १५९ र १६० समेतका कित्ताहरूमा पर्ने देखिएको हुँदा उक्त कित्ताहरूबाट साविक बमोजिमको सार्वजनिक बाटो कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मिति २०६८।९।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६९।३।२२ को पत्रानुसार कि.नं.१४८ कित्ताकाट भै कि.नं.४२५ र कि.नं.१६० कित्ताबाट भै कि.नं.२१५ यसअघि नै नेपाल सरकार कायम भैसकेको र बाँकी साविक कि.नं. १५१, १५२, १५३ र १५९ मा घुसेको जग्गा हटाई हाल कि.नं. ४२७, ४२९, ४३१, र ४३४ कायम गरी जम्मा ०००६९.४९ वर्ग मिटर बाटो नेपाल सरकारका नाममा कायम गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

११. सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे भन्ने उजुरी उपर मिति २०६८।९।१५ को निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स.वडा नं. ९(क) कि.नं. १८, १९ र २८ का जग्गामा अतिक्रमण गरी टहरा बनाउने, भाडामा दिने, बालुवा विक्री गर्ने जस्ता गैरकानूनी कामलाई रोकी पाउँ भन्ने निबेदन आयोगमा पर्न आएको निवेदनका सम्बन्धमा नापीकै बेला

सरकारी पर्ती जनिएको उक्त जग्गा तत्काल नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो को जानकारी १५ दिनभित्र आयोगमा पठाउन मालपोत कार्यालय चाबहिलमा लेखी पठाइएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६९।१०।५ को पत्रानुसार तीन कित्ताको जम्मा १०-९-२-० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१३. बाँके जिल्ला, कोहलपुर ८(क)को कि.नं.२२१ समेतका जग्गाहरू अतिक्रमण हटाई पाँउ भन्ने उजुरी उपर मिति २०६९।७।२४ को निर्णयले उक्त कित्ता नम्बर २१७ देखि २२६ सम्मका जग्गाहरू दर्ता श्रेस्ता नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी लालपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पठाई जानकारी गराउन लेखी पठाएकोमा मालपोत कार्यालय बाँकेको मिति २०६९।८।२४ को पत्रबाट कि.नं.२१७ देखि २२६ सम्मका १० कित्ता जग्गाहरूको कुल क्षेत्रफल ३-०-३ विगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४. साविक कलंकी वडा नं. ८(क) हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ सिट नं. १०२-११४२-१९ भित्र पर्ने जग्गा भू-माफियाहरूले प्लटिङ गरी विक्री गर्ने योजना बनाएको, साविक खोलालाइ अन्तै सारी नेपाल सरकारको उक्त जग्गा व्यक्ति र कम्पनीको नाममा कायम गराएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७०।१।१९ को निर्णयानुसार नगर विकास योजनाबाट स्वीकृत भए अनुसार खोला बाटो कायम गर्न नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई लेखी पठाएकोमा नापी कार्यालय, कलंकी, मालपोत कार्यालय, कलंकी र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समेतको निर्णयको प्रतिलिपि समेत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको २०७०।२।२ को पत्रबाट उक्त खोला बाटो मिलान भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

१. ढल्केवार, जनकपुर निर्माणाधीन सडकमा गुणस्तरहीन काम गरेको देखिन आएकोले अन्तिम भुक्तानी गर्नुअगाडि प्रचलित स्ट्याण्डर्ड अनुसारको कार्य भए नभएको एकिन गरी आयोगमा जानकारी पेश गरेर मात्र ठेकेदारहरूको अन्तिम भुक्तानी दिने भनी आयोगको मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०७०।२।२६ को पत्रसाथ Quality Assurance Report प्राप्त भएको ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

१. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्त संचार केन्द्रको लागि किट्स केमिकल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भयो भन्ने उजुरीका समबन्धमा मिति २०६२।५।१६ को निर्णयानुसार टेण्डर स्वीकृत प्रक्रियामा भएको अनियमितताबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई नोक्सान पर्न गएको रु. १९,१७,५००। का सम्बन्धमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेश गरी केन्द्रीय कार्य समितिबाट भएको कारबाहीको जानकारी ३ महिनाभित्र आयोगमा पठाउन अध्यक्ष नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई लेखी पठाएकोमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०७०।२।२ को पत्रानुसार संस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी नभएको जानकारी प्राप्त भएको ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत

१. युनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आर्थिक क्रियाकलापको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाएकोमा डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६९।८।२० को पत्र र सोसाथ संलग्न कागजातबाट अनुगमन गरी दिएका सुझावहरू

सम्बन्धित संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता लिखितरूपमा व्यक्त भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. रामेछाप जिल्लाको मन्थलीमा संचालन भएको मन्थली वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकको नाममा ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह भएको, गणपुरक संख्या नपुगी ऋण प्रदानको निर्णय गरेको समेतको कारणबाट निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण हुन सक्ने स्थिति नदेखिएकोले उक्त सहकारीलाई प्रचलित काजुन बमोजिम कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०६८।९।२६ को निर्णयानुसार सहकारी विभागलाई लेखी पठाएकोमा सहकारी विभागको मिति २०६९।५।१० को पत्रसाथ प्राप्त कागजातबाट डिभिजन सहकारी कार्यालय चरिकोटको मिति २०६९।१।२७ को पत्रबाट विभागले अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम कारबाही गर्न सचेत गराएको तथा निक्षेपकर्ताले माग गरेको अवस्थामा रकम फिर्ता नपाएको नदेखिएको र संस्थाका संचालकहरूले लिएको ऋण तथा सोको व्याज असुली भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१. मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको लागि २० थान हेमो डायलिसिस उपकरण खरिदको बोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।३।२४ को निर्णयानुसार उक्त Haemodialysis मेसिनहरूको उत्पादक Fresenius Medical Care, Schweinfurt, Germany को नाममा प्रतितपत्र खोली अर्न्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने संस्थाबाट परीक्षण गराई Brand New Machine आयात गरी आपूर्ति गरेको हो भन्ने कुराको पुष्टि भएपछिमात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६९।१२।२९ को पत्रानुसार उक्त मेसिनहरू Inertek Testing Service Hongkong Limited बाट परीक्षण गराइएकोमा सो संस्थाले All Machine are as per as Specification and all are Brand New Product भनी उल्लेख भै आए अनुसार मेसिन आयात भै नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६९।७।२६ को निर्णयले भुक्तानी समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत

१. रामनारायण मुखियाको शव बेपत्ता पारिएको हुँदा पासपोर्ट र नागरिकता दिलाई कारवाहि होस भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।२।१० को निर्णयानुसार मलेसियामा बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएका रामनारायण मुखियाकी श्रीमती दुलारी देवीलाई श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा यथाशीघ्र क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराई आयोगलाई जानकारी दिन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखिपठाइएकोमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मिति २०६९।८।८ को पत्रानुसार कम्पनी र एजेन्टको तर्फबाट रु. ३०,०००।- क्षतिपूर्ति दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. रोजगारीको सिलसिलामा सडक दुर्घनामा परी मृत्यु भएकोमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक पहल गरी दिनु हुने छ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१३ को निर्णयानुसार गरामनी-९ झापाका सन्तोष घिमिरे (राहदानी नं. ३८२४५२८) को वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुर्घनामा परी मिति २०६७।७।१४ मा मृत्यु भएकोमा बैदेशिक रोजगार विभागबाट मन्त्रालयमा पत्राचार भएको विषयमा अविलम्व कारवाहि गरी कार्यान्वयनको जानकारी आयोगलाई दिन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखिपठाएकोमा निवेदकले रु.९९०००।-आर्थिक सहायता रोजगार प्रवर्धन वोर्डबाट प्राप्त गरेको जानकारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मिति २०६९।८।८ को पत्रानुसार जानकारी प्राप्त भएको ।

३. नर्थपोल ओभरिजले नक्कली भिसा बनाई बहराइन पुऱ्याई फिर्ता हुँदा कम्पनीलाई बुझाएको रु. १ लाख ३५ हजारमा रु. ५० हजार फिर्ता गरी बाँकी रकमको बैंक खातामा रकम नभएको चेक दिएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२० को निर्णयानुसार उजुरीको विषयमा कानून बमोजिम तुरुन्त फरफारक गरी गराई सोको जानकारी आयोगलाई गराउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखिपठाएकोमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मिति २०६९।८।८ को पत्रानुसार ८५०००।- क्षतिपूर्ति कम्पनीको तर्फबाट दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१. करार सेवाबाट हटाइएका इन्दिरा लम्साल समेत ६ जनालाई गैरकानूनी तवरले सेवा निरन्तरताको नाममा पुर्नवाहाली गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।५।१९ को निर्णयानुसार महाराजगंज क्याम्पसका इन्दिरा लम्साल समेत ६ जना हेड असिष्टेण्टलाई क्याम्पसको सेवामा नरहेको अवधिको तलब भत्ता भुक्तानी दिएको रकम असुल उपर गरी क्याम्पसको खातामा दाखिला गर्न त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंजलाई निर्देशन दिईएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६९।११।२ को पत्रानुसार दिपेन्द्र अधिकारी, इन्दिरा लम्साल, अन्जना क्षेत्री, राजकुमार श्रेष्ठ, ईसा मरहट्ठा र सिर्जना पन्तको २०६८ श्रावण बाट मंसिर महिनासम्मको तलबबाट कट्टा भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।३।६ को निर्णयानुसार जनता निम्न माध्यमिक विद्यालय खोजपुर सप्तरीमा २०६६ सालमा ५ जना शिक्षक अस्थायी नियुक्ति गर्दा अबलम्वन भए गरेको प्रक्रिया शिक्षक सेवा नियमावली २०५७ को नियम २२ मा गरेको उपरोक्त व्यवस्थाहरू अनुरुप भएको नदेखिएको हुँदा उक्त विद्यालयले शिक्षक पद अस्थायी तवरबाट पूर्ति गर्न सिलसिलामा मिति २०६६।६।२६ र मिति २०६६।७।१० मा लिएको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रद्द गरी हाल प्रचलित कानून बमोजिम पदपूर्ति व्यवस्था गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीमा लेखी पठाएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६९।१०।७ को पत्रानुसार निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

परिच्छेद - १३

कार्यान्वयन हुन बाँकी विभागीय वा अन्य कारबाहीको विवरण

भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यको छानबिन तथा अनुसन्धानको क्रममा विभागीय कारबाही लगायत अन्य कारबाही गर्ने गरी आयोगबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गत कार्यालय तथा निकायहरूलाई लेखिएकोमा केही निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०६८।६९ सम्ममा कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाई आर्थिक वर्ष २०६९।७० सम्ममा विभिन्न कारणबाट कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णयहरूको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपत्यकास्थित विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट जगरनाथ प्रसाद सोनार सम्बद्ध काठमाडौं टुकटुक र अनिता इलेक्ट्रिकल प्रा.लि.सप्लायर्स रही टेम्पोमा कर्जा लगानी गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।३।८ को निर्णय अनुसार बैंकले निर्धारण गरेको अवधि आषाढ मसान्तदेखि ३ महिनाभित्र कडाइका साथ बाँकी बक्यौता असुली गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२ राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सबै कर्मचारीहरूले आ.व. २०५१।५२ देखि नियम विपरीत पुरस्कार रकम लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६५।४।१३ को निर्णय अनुसार सो कर्मचारीहरूबाट रु. ८,३५,७४,७१३।५५ असुल उपर गर्न र प्रस्तुत सन्दर्भमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेतमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम आवश्यक कार्यान्वयन गरी प्रस्तुत विषयमा टुंगो लगाउन अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.३ विशालबजार कम्पनीले पसल कवल भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६५। ११।२५ को निर्णय अनुसार आयोगबाट मिति २०६५।११।१५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्र दर्ता गर्दा प्रतिवादी बनाइएका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने रमेशमान श्रेष्ठले मिति २०६०।९।३ मा १६०० कित्ता शेयर रु. २२,४०,०००। मा खरिद गरेको देखिँदा के कुन श्रोतबाट सो शेयर खरिद गरेको हो, आयकर तिरेको छ छैन ? सो विषयमा छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाइएकोमा कारबाही टुंगो लागेको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.४ नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले खरिद बिक्री गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।४।३० को निर्णय अनुसार नेपाल चिया विकास निगमको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी जग्गा भाडासम्बन्धी सम्झौता बमोजिम जग्गाको अनुपातमा भाडा समायोजन गर्दै जान जग्गाको नापजाँचको कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गर्न, शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम धुलाबारी स्थित निगमको परिसर र गोदाममा रहेको चियापत्ती लगायतका चल सम्पत्ति तुरुन्त लिलाम वा अन्य प्रक्रियाद्वारा बेचबिखन गरी सरकारी कोषमा रकम दाखिला गराउन, दोश्रो सम्झौता अनुरूपको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनीएको रु. ४० लाख पनि बुझाएको नदेखिएकोले सो उपर मन्त्रालयले समयमा आवश्यक कारबाही चाल्न र नेपाल सरकारको सहमति बिना निगमको सम्पत्ति र बगानको जग्गा कुनै पनि प्रयोजनको लागि धितोमा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.५ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि भन्सार छुटको सुविधामा लिइएको हेभि इक्विपमेन्ट सवारी साधन र मेसिन औजारहरू फिर्ता नगरी मिलेमतो गरी बिक्री गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ स्वयम्भु हलचोक स्थित ग्यालेक्सी बिल्डस् प्रा. लि. को ग्यारेजमा रहेको र रमाकान्त प्रसाद चौरसिया समेतले हनिल कोनेको जेभिसँग खरिद गरीएको भनीएको Petibone 40 Multi Crane को सवारी दर्ता प्रमाणपत्र लगायत कुनै पनि कागजपत्र नपाइएको हुँदा सो उपकरणको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सो को जानकारी १५ दिनभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन आयोगको निर्णयानुसार भन्सार विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.६ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत राजुबहादुर जि.सी. ले पेश गरेको भारतको डि.ए.बि. डिग्री कलेज, गोरखपुरबाट सन् १९९८ मा प्राप्त बि.ए. तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.७ हेटौंडा नगरपालिका औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको जय माँ कालिका सिमेन्ट उद्योगले राजस्व छलिगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जय माँ कालिका सिमेन्ट सामग्री उद्योगका नाममा निर्धारण गरीएको कर बापतको रु.८,६६,५६४।- मिति २०६९।१२।७ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न गराउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.८ एसियन थाई फुड प्रा.लि.ले नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकोले आ.व. २०६३।६४ देखि ०६७।६८ सम्मको असुल गर्नुपर्ने कर र थप कर समेत निर्धारण गरी असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२२ को निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.९ गोपाल सोप इण्डष्ट्रिज नेपालगंज र जनकपुरले मूल्य अभिवृद्धिकर छली गरेको भनी जरिवाना गरेको रु.१०,०००।- मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१० नयाँबानेश्वर स्थित ओरियण्टल हस्पिटालिटी एण्ड टुरिजम ट्रेनिङ्ग सेन्टरले घरभाडा कर समेत रु.५१०५९९।- छली गरेको रकम मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.११ काठमाडौं, सतुंगलस्थित हाइलैण्ड डिष्टलरिबाट बुझाउन पर्ने कर छली गरेको रकम रु.२१,८०,३९८।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१२ कृष्णनगर, कपिलवस्तुमा गुटखा वनाउने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनहरू उपलब्ध गराउने शर्तमा महेन्द्र कनौडियाले अवैध रूपमा उत्पादन तथा बिक्री गरेको र कर छलेको सम्बन्धमा विर्जाड फ्रेगरेन्सेज उद्योगका मालिक महेन्द्र कनौडियाबाट अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी जम्मा रु.१८,७८,८५०।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा असुल उपरको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१३ नेपाल बैंक लिमिटेडका महाप्रवन्धक किरणकुमार श्रेष्ठ लगायत अन्य अधिकृतहरूले आफ्ना घर हुँदाहुँदै घरभाडाको रकम उपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड सेवा नियमावलीको अनुसूची ८ बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको स्थायी ठेगानाको अतिरिक्त पछि बनाएको घरको विवरण लिई दोहोरो घरभाडा लिएको

ठहरेमा सो रकम असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।२।२१ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१४ राष्ट्रिय बीमा संस्थानका केही उच्च कर्मचारीले कल्याण कोषको करोडौं रकम आफूखुसी लिने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।१२।७ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०६८ र सो बमोजिमको निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत कोषको रकम खर्च र सो प्रक्रिया वा मापदण्ड पूरा नभई ऋण प्रवाह भएको भए फिर्ता गराई सो को जानकारी आयोगमा पठाउन निर्देशन पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ गैरकानूनी रूपमा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू दर्ता गरी वन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका कर्मचारीले रकम भागबन्डा गरी खाए भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६४।६।२१ को निर्णय अनुसार वन क्षेत्रबाट वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू दर्ता गर्दा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नियमहरू पटक पटक संशोधन गर्न युक्तिसंगत नदेखिने हुँदा आगामी दिनमा नियमावलीमा यस विषयलाई समावेश गरी व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने तथा दाङ जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा कानून विपरीत दर्ता भएका वन पैदावरमा आधारित १४ वटा उद्योगहरूको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई आयोगमा जानकारी पठाउन उद्योग मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा हाल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई कार्यान्वयन नभएको ।

२.२ विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले पसल कवल भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६४।११।२५ को निर्णय अनुसार विशालबजार कम्पनीको शुक्रपथस्थित भवनका ३४६ वटा पसल कवल बोलपत्र बिना आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई कम भाडादरमा बाँडफाँड गर्दै आएको र पसल कवल प्राप्त गरेका अधिकांशले अन्य व्यापारीहरूलाई बढी रकममा पुन बहालमा दिँदै आएबाट कम्पनीले प्राप्त गर्ने आम्दानी रकम व्यक्ति विशेषले प्राप्त गर्दै आएको हुँदा कम्पनीको प्रचलित विनियमावली २ महिनाभित्र, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने गरी संशोधन गरी २०६६ श्रावण १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा पारदर्शी रूपमा भाडामा लगाउन विशालबजार कम्पनी लिमिटेड, शुक्रपथमा लेखी पठाइएको र सो को अनुगमन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा अदालतमा विचाराधीन भई कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.३ बेल्जियम नागरिक Kent B.Crane ले २०५०।५।१० मा नेपालमा वाइल्ड लाइफ डेभलपमेण्ट नामको संस्था दर्ता गराई (भीसाको प्रयोजनको लागि) अनियमित कार्य भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।१२।४ को निर्णय अनुसार शुरुमै रु. २४,३७,४०,०००।- लगानी गर्ने भनीए पनि एक करोडभन्दा केही बढी रकम उक्त कम्पनीले लगानी गरेको देखिएकोले शर्त अनुसार आगामी ६ महिनाभित्र पूरै रकम मात्र लगानी गरी उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न लगाउन उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.४ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना गरी गैरकानूनी फाइदा लिने गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६३।४।१ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले विशाल बजार कम्पनीलाई दिएको जग्गा बापत मूल्यांकन भएको रु. ३९ करोड ६० लाख बराबरको रकमलाई नेपाल सरकारको शेयरको रूपमा परिणत गर्न आवश्यक कारबाही गरी

आयोगलाई जानकारी गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.५ हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगका अरुणकुमार श्रीवास्तवले उद्योग संचालन गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उद्योगबाट निस्कने धुलो नियन्त्रण संयन्त्र जडान गर्ने कार्य ठेकेदारको लापरवाहीले ढिलाइ भएकोले सम्झौता अनुसार अविलम्ब काम सम्पन्न गर्न लगाउन मिति २०६९।७।१४ को निर्णयानुसार हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगलाई निर्देशन पठाई सो को अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको शेयर बाँडफाँडमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।७।१० को निर्णय अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासनसम्बन्धी कार्य ३ महिनाभित्र गर्न गराउन चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड थापाथलीमा र उच्च दरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरी नोक्सान व्यहोर्नुपरेको देखिएकोले नोक्सान नहुने गरी साविकको विद्युत खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) मा पुनरावलोकन गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.२ भोजपुर जिल्लाको सिक्देल खोला जलविद्युत पुनः निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१२ को निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक गोविन्द शर्माले आर्थिक अनुशासनको बर्खिलाप गरेको देखिएकोले विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्न, उक्त जलविद्युत पुनःनिर्माण आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निकासा भएको रु. ५७,७०,०००।- ले अपुग भई जिल्ला विकास समिति भोजपुरबाट अनुदान रु. ६ लाख, गाउँ विकास समितिबाट अनुदान रु. २ लाख र उपभोक्ताहरूका तर्फबाट रु. ३६,८९,३७८।- उठाई जम्मा रु. ९४,५९,३७८।- उपभोक्ता समितिबाट खर्च गरेको भनी बयान र कागजबाट देखिन आएको हुँदा प्राधिकरणबाट निकासा भएको अतिरिक्त उल्लेखित लगानी भएको भनिएको अन्य रकम यकिन गरी खर्च भएको रकम को कसबाट दिनु तिर्नुपर्ने हो, आवश्यक व्यवस्था गरी सो आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा प्राधिकरणले लिई प्राधिकरणले पाउनुपर्ने लिजको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.३ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली विपरीत बढुवा गर्न (तह ७ मा) लागेकोले सूचना रद्द गरी पाऊँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।८।२९ को निर्णय अनुसार विगतमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएकाहरूबाट खुला प्रतियोगिताबाट तह ६ को पदपूर्ति गर्ने प्रावधान भएकोमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता भएकाहरूबाट तह ७ मा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको पाइएकोले तह ६ को लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारी बढुवाद्वारा तह ६ सम्म मात्र जान पाउने र तह ७ वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने गरी विद्यमान नेपाल विद्युत प्राधिकरण सेवा नियमावली २०६२ लाई संशोधन गर्ने र बढुवा सिफारिस समितिको मिति २०६५।५।१५ को निर्णयानुसार प्रकाशित तह ७ को बढुवासम्बन्धी सूचनालाई समेत संशोधित शैक्षिक योग्यता लागू गरी पुनः बढुवाको सूचना प्रकाशित गर्न नेपाल विद्युत

प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.४ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रिक्त १ र २ तहको स्थायी पद पूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता परीक्षामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।५।२३ को निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण तह १ र २ को उक्त भर्ना प्रक्रिया हस्तक्षेपमुक्त एवं स्वच्छ, निस्पक्ष तथा पारदर्शी तवरले कानून संगत प्रक्रियाबाट भएको भन्न नसकिदा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.५ चमेलिया आयोजनाका कर्मचारीले काठमाडौंमा बसी दुर्गम भत्ता खाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।११।२७ को निर्णय अनुसार कम्तीमा २० कार्य दिन हाजिर भएपछि मात्र दार्चुलाको वलौचमा पाउने भत्ता दिने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको ४९६ र ४८९ औ बैठकबाट भएको निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी भत्ता दिएको भन्ने देखिँदा त्यसरी दिइएको भत्ता यकिन गरी निजहरूबाट असुल उपर गर्ने र अब उप्रान्त संचालक समितिको निर्णय अनुसार मात्र गर्न चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रमुखलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.६ नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुहबी ग्रिड, दुहवी वितरण केन्द्र सुनसरीका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीनारायण मुखियाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली बमोजिम बोलपत्र प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सो समेत गरेको नपाईदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ अनुसार विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.७ मिर्चैया कटारी सवस्टेशन निर्माणका लागि विद्युत प्राधिकरणबाट भएको बोलपत्रमा न्यूनतम अंक कबोल गर्ने Energy Pac Enginering Ltd. Bangladesh को बोलपत्र स्वीकृत नगरी दोश्रो न्यूनतम कवोल गर्ने श्रीम इलेक्ट्रीकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न सिफारिस गर्ने मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरूले अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.८ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना पिच्छे गाडी खरिद गरी विभिन्न सरकारी पदाधिकारी एवं निकायहरूलाई समेत उपलब्ध गराई दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बिलासी गाडी खरिद नगर्न, गाडी खरिद कार्यलाई आयोजना निर्माणको प्याकेजभित्र नपारी छुट्टै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, प्राधिकरणभन्दा बाहिरका निकाय एवं पदाधिकारीहरूका लागि गाडी उपलब्ध नगराउन र बिग्रिबसेका गाडीहरू मर्मत हुन सक्ने भएमा मर्मत गरी काम चलाउन, मर्मत हुन नसक्ने भएमा कानूनबमोजिम समयमै लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक रेवतीरमण चौधरीले मोरङ सुगरमिल्स लिमिटेडसँग कृषि प्राविधिक सल्लाह लिने दिने सम्बन्धमा मिति २०६८।७।२७ देखि २०६९।७।२६ सम्म एक वर्षका लागि निश्चित पारिश्रमिक लिने गरी गरेको करारनामा कृषि अनुसन्धान परिषद विनियम विपरीत देखिएकोले पुनः यस प्रकारका सम्झौता नगर्नका निमित्त निजलाई सचेत गराउन २०६९।८।१९ को निर्णयनुसार कृषि अनुसन्धान परिषदलाई

लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.२ मत्स्यविकास निर्देशनालय बालाजु अन्तर्गत मत्स्य प्रयोगशालाको परिसरभित्र रहेको जग्गा र दाना उत्पादन गर्ने मेसिन प्रचलित आर्थिक नियमको परिधिभित्र रही साझेदारीमा काम गर्न दिने भन्ने निर्णय विपरीत निर्देशक राजेन्द्र कुमार के.सी.ले प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको पालना र सरकारलाई कुनै आय नहुने गरी हिमालयन रेन्वोट्राउट प्रा.लि. लाई उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही स्वरूप सचेत गराउन २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.३ जिल्ला विकास समिति रौतहटले आ.ब. २०६५।६६ मा रु.१७१५०२३।६१ बराबरको प्रतिस्पर्धा नगराई न्यू जगदम्बा हार्डवेयर गौरबाट २६६ थान हैण्डपम्प सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१) विपरीत सोझै खरिद गरीएको देखिँदा उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (हाल चरन तथा घाँसेवाली विउवृद्धि कार्यक्रम जनकपुरमा कार्यरत) रामाषिश दासलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.४ पर्सा जिल्ला स्थित नमुना गा.वि.स. पोखरियामा आ.व. २०६५।६६ मा कृषि बजार सेड निर्माण गर्न रु. ८ लाख निकासा भएकोमा रकमबाट कार्य पूरा नभई पूरै रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी फछ्यौंट समेत गराइसकेको, उपभोक्ता समितिको जिम्मामा खर्च गर्न अधिकार दिइसकेपछि अन्तमा खाता संचालनको लागि कर्मचारी समेतको संलग्नता नियम संगत नदेखिएकोले खाता संचालनमा संलग्न कर्मचारी कृषि विकास कार्यालय पर्साका कृषि प्रसार अधिकृत मुनीलाल प्रसाद रौनीयारलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५. कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले नेपालको शैक्षिक संस्थाको नामबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग वा कारोवार गरेको तथ्य सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा खुल्न जाने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६६।३।१८ को निर्णय अनुसार कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूबाट जारी हुने शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजातहरू किर्ते गरेको मुद्दालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश गर्ने प्रबन्ध मिलाउन कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५.२ वैदेशिक रोजगारमा पठाउन रु. ५० लाख लिई नपठाइएको र रकम पनि फिर्ता नदिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगको मिति २०६८।५।१९ को निर्णय अनुसार शा अ कृष्ण कुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१. काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३ रानीबारीस्थित सामाखुसी किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा आसपासमा रहेका जग्गाधनीहरूले अतिक्रमण गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६४।१।४ को निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित सिट नं. १०२-१८५-२२ को सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नं. ८४, १६५, १५२, १५३,

२५५, ५१, ५४, ५५, ७३, ४२, ४१, समेतले केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हुँदा उल्लिखित कित्ता नं. जग्गाका धनीहरूले आफ्नो कित्तामा घूसाई अतिक्रमण गरेको हदसम्मको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित प्राविधिकहरूद्वारा यकिन गरी गराई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित कित्ता नं. बाट झिकी सार्वजनिकीकरण गरी सो को जानकारी ३ महिनाभित्र आयोगलाई दिन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.२ मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौंबाट काठमाडौं जिल्ला इन्द्रायणी गाउँ विकास समिति कि.नं.६६ मोही नभएको जग्गामा मोही कायम भएको भन्ने विषयमा आयोगको मिति २०६८।११।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवराज ढकाललाई विभागीय कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.३ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याइएका मन्त्रालयको अनियमितता सम्बन्धी बुदाहरूका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६८।५।२० को निर्णयानसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले रु. २,७०,०००।- राजस्व रकम कम दाखिला गरेको मध्ये रु. १,२७,०००।- दाखिला भै रु. १,४३,०००।- दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले दाखिला गराउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट एकै व्यक्तिले तिनवटा नागरिकता लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।२५ को निर्णयानुसार महिला तथा वालवालिका कार्यालय ओखलढुङ्गाका तत्कालीन लेखापाल उद्धव प्रसाद दाहालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गाबाट मिति २०३३।१०।२० मा उद्धव प्रसाद दाहाल, सोही कार्यालयबाट २०४०।४।२२ मा हुद्धराज दाहाल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट २०४०।११।२२ मा उद्धव प्रसाद दाहालको नामबाट तीनवटा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको सम्बन्धमा त्यस कार्यालयबाट थप कारबाही भयो ? भएन ? कारबाही नभएको भए यथाशीघ्र अनुसन्धान गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न मिति २०६९।२।२५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.५ खोटाङस्थित हलेसी महादेवस्थान गुठीको १ हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा उक्त मन्दिरका पूर्व महन्थ धन ब. गिरी समेतले आफ्नो बनाई बिक्री गरेको र अन्य विभिन्न स्थानको गुठी जग्गा पनि अन्य व्यक्तिले उपयोग गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति ०६९।३।१८ को निर्णयानुसार गुठी जग्गाहरूको विवरण प्राप्त गरी संरक्षण गर्न स्थानियस्तरमा खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोग लिई गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.६ महोत्तरी जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्माले कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई भवितव्य ज्यानमा परिणत गरी ज्यानमारालाई जोगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्मा र रामेश्वरप्रसाद यादव समेतलाई मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको कम्पाउण्डमा रहेका चालु हालतका गाडीहरूबाट महत्वपूर्ण पार्टपूर्जाहरू निकाली काम नलाग्ने जस्तो देखाई अत्यन्त न्यून मूल्यांकन गरी लिलाम भएको सम्बन्धमा सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु घिमिरेले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार जिल्ला भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको

स्याहार सम्भार तथा रेखदेख गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन गरेको नदेखिई अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१।१७ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.८ प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका प्रहरी हवल्दार पूर्णबहादुर ढेंगाको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा निजले अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाइ विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.९ माध्यमिक विद्यालय, वनैनिया, सप्तरीका प्रधानाध्यापक शिवचरण सिंहले विद्यालयको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ललितवहादुर सिंहले विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रु. ७०,४००।- र विद्यालयको ३ वटा पोखरी २०४९ देखि २०५२ सम्म ३ वर्षको लागि रु १,०५६००।- ठेक्कामा लिए बापतको रकम समेत कानून बमोजिम असुल उपर गराई जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीलाई मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा असुल उपरको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१० पाँचथर जिल्ला, भारपा गा.वि.स.का सचिवले विभिन्न शीर्षक अन्तरगतको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निज हरिनारायण घिमिरेबाट खाने पानी योजनाको रु.६४,०००।- यसै आर्थिक वर्षभित्र असुल उपर गर्न मिति २०७०।२।२१ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.११ बाँके जिल्ला उदयपुर गा.वि.स ४ मा स्वास्थ्यचौकी निर्माणको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र गा.वि.स.का अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेको तथा पेश्की फछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा हेल्थपोष्टको पर्खाल निर्माणको लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामनारायण के.सी ले आ.व. २०६५।६६ मा लिएको पेश्की रकम रु.१,३६,०००।- फछ्यौंट गरेको नदेखिएकोले व्याजसहित असुल उपर गर्न मिति २०७०।३।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१२ धौलागीरी अंचल अस्पताल, बाग्लुङ्ग तथा जिल्ला अस्पताल, बुर्तिवाङ्गको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने छानबिनबाट देखिएको हुँदा भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्न मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रालयलाई र जि.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., जय ओम निर्माण सेवा प्रा.लि.सोवन निर्माण सेवा र जटेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. समेतलाई छाप कीर्ते गरेको कसुरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वाग्लुङ्गलाई निर्देशन दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१३ नुवाकोट जिल्ला, सुन्दरादेवी गा.वि.स.को वाँसपानी पहिरो नियन्त्रणको रकम किर्ते सहीछाप गरी हिनामिना एवं भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा पहिरो नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झलकबहादुर पाठक दोषी देखिएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको छानबिनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट धरौटीसमेत राखेको देखिएको हुँदा निज झलकबहादुर पाठकबाट रु.४० हजार असुल उपर गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१४ बारा जिल्ला, पटेर्वा गा.वि.स. का सचिव जयपदप्रसाद यादवले आ.व. २०६१।६२, २०६२।६३ र २०६३।६४ को विकास अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, कार्यालय संचालन अनुदान रकम समेत रु.४,४७,४२५।- हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव जयपदप्रसाद यादवले विकास निर्माण समेतको लागि आ.व. २०६१।६२ र २०६२।६३ मा प्राप्त रकम मध्ये विभिन्न कार्यको लागि भनी पेश्की निकालेको

रकम रु.३,६०,३००।- को विल भर्पाई समेत पेश नगरी समयमा पेश्की फछ्र्योट गरेको नदेखिँदा सो रकम र सोको १० प्रतिशतले हुन आउने व्याज समेत निजले अनुसन्धानको क्रममा राखेको जाय जेथाबाट असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ नेपाल वायुसेवा निगमले गर्ने गराउने कामका बारेमा भएको सहमति गर्ने बारेको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगबाट आयोगको मिति २०६०।१०।२६ को निर्णय अनुसार विभिन्न ४ बुँदाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यनीति तयार गरी आयोगमा २०६०।११।१ सम्ममा महाप्रबन्धक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पेश गर्न लेखी पठाइएकोमा २ वटा बुँदाहरूको कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.२ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा रहेका पसलको बक्यौता भाडा असुल उपर गर्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।८।६ को निर्णय अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको मिति २०६२।७।४ को पत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरी आयोगलाई जानकारी दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.३ त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको स्टोरमा रहेका सामानहरूमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।१०।९ को निर्णय अनुसार उल्लिखित त्रुटिहरूका सम्बन्धमा खरिद गरिएका र विभिन्न परियोजनाहरूबाट हस्तान्तरण गरीएका जिन्सी सामानहरूको नियमानुसार निरीक्षण गरी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न र सो प्रतिवेदन तयार पार्दा परियोजनाहरूबाट खरिद गरीएका सामानहरूको साविक र हालको लगत भिडाई सामान नपुग भए सामान बुझ्ने बुझाउने उत्तरदायी व्यक्ति समेत पहिचान गरी विवरण तयार गर्न, मासिने नासिने सामानहरू र खर्च नहुने सामानहरूको लगत लिई मिन्हा गरी मिन्हा नहुने सामानहरू को कसका जिम्मामा छन् पत्ता लगाई सामानहरूको सोधभर्ना गराउन, नभए कुन कर्मचारी उपर कानूनी कारबाही हुनुपर्ने हो विवरण पेश गर्न, कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्य विवरण लागू गरी उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी तोक्न, कार्यालय प्रमुख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.४ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरमा विभिन्न किसिमका व्यवस्थापन लगायत अन्य अनियमितता सम्वन्धमा आयोगको निर्णयानुसार विमानस्थलमा कार्यरत लोडरहरुले बिना खल्तीको युनिफर्म लगाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई त्रिभुवन विमानस्थलमा तुरुन्त लागू गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.५ कर्मचारी र एजेन्सी मिली विभिन्न प्रकारको जालसाजी फायल खडा गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।१।६ को निर्णय अनुसार हिमालयन ल्याण्ड ट्राभल एजेन्सीबाट उठाउन बाँकी रकम र दुबईबाट फर्काएका यात्रुहरूको विषयमा छानबिन गरी रकम उठाउन तथा संलग्न कर्मचारीलाई सिफारिस अनुसार नसिहत दिन नेपाल वायुसेवा निगमलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत

८.१ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विजयकुमार श्रेष्ठले झूठा विवरण पेश गरी

क्रिया बिदा र घर बिदा लिएको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।२२ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.२ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक रामकृष्ण अधिकारीले सेवा प्रवेश गरेको १३ बर्षमा १५ ग्रेड खाएको र प्रहरी कर्मचारी भएर प्रहरी नियमावली मै नभएको पेश्की बिदा लिई बसेकोमा विभागीय कारबाही हुनु पर्नेमा सो अवधि समेतलाई गणना गरी बढुवा हुन लागेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा निज प्रहरी कर्मचारी भएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ७९ बमोजिम बिदा स्वीकृत गराएर वा पूर्व निकाशा लिएर मात्र बिदामा बस्नु पर्नेमा बिदाको निवेदन पेश गरी स्वीकृत नहुँदै अटेर गरी बिदा बसेको देखिँदा निजलाई सोही नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम नसिहत दिन मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार लेखि पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.३ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ को मर्म र भावना विपरीत विकास निर्माणका कामहरू गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत देशभर भैरहेको भन्ने सन्दर्भमा यस प्रकारका कार्यहरू प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम अनुचित कार्य ठहरिने हुँदा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियममा भएका व्यवस्थाहरूको अक्षरशः परिपालन हुन सम्वद्ध मन्त्रालयहरू (विशेषतः विकास निर्माण सम्बद्ध) मा परिपत्र गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.४ सडक बिभाग र अन्तरगतबाट भएको सडक निर्माणको कार्यमा मिलेमतो गरी उपभोक्ता समितिहरूलाई जिम्मा दिई एक्साभेटर जस्ता भारी उपकरणहरू नियम विपरीत प्रयोग गर्ने गरेको र उक्त कार्यमा बिभागबाटै निःशुल्क एक्साभेटर लगायतका भारी उपकरणहरू उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरीरहेको भन्ने सम्बन्धमा सरकारको नीति र निर्देशन भित्र रही उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माणका काममा एक्साभेटर लगायत भारी मेसिन उपकरणहरूको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत सबै सम्बद्ध निकायमा आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयले लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.५ नेपाल सरकारले गठन गरेका विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद, संगठित संघ, संस्थाहरू, सभा, सम्मेलन, महोत्सव आदि जस्ता कार्यक्रमलाई सालबसाली रूपमा छुट्याएको बजेट बाहेक नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट पटके निर्णय गरी रकम निकासा गर्ने गरेको सम्बन्धमा यस प्रकार रकम खर्च नगर्न नगराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा (२८) बमोजिम मिति २०६९।११।१० को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.६ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा कार्यरत इन्द्रवहादुर डाँगी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत रहँदा नियम विपरीत दुई ग्रेड थप गरी दिएकोमा आयोगबाट कारबाही सुरु भएपछि सोरकम फिर्ता गरेको देखिएको सम्बन्धमा मिति २०७०।१।२३ को निर्णयानुसार सो को व्याज समेत असुल गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.७ नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको काम फछ्यौंट गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तिनै मन्त्रालयहरूको हुने व्यवस्था रहेको छ । तर कतिपय अवस्थाहरूमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले

आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी वहन नगरी तथा प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरे अनुरूपमा निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरेको र सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय समेत हुने गरेको पाइएको सन्दर्भमा यस आयोगको ध्यानाकर्षण भई यस किसिमको अभ्यासले कानूनले तोकेको पदाधिकारीले आआफनो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी काम पन्छाउने प्रबृत्ति बढ्न जाने र अधिकारको दुरुपयोग समेत हुने गरेको स्पष्ट देखिएकोले आगामी दिनमा त्यस प्रकारका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नगर्ने नगराउने व्यवस्थाका लागि मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत शाही शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत एक ठेकेदारसँग रु. ३,९९,०००।- तीन किस्तामा बुझाउने गरी सम्झौता भएकोमा पहिलो किस्ता बुझाएको र दुई किस्ता बापतको रु. २,६६,०००।- र वार्षिक २० प्रतिशतले हुने जरिवाना समेत रु. ३,१९,०००।- असुल हुनुपर्ने भन्ने महालेखा परीक्षकको विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०६१ अनुसार असुली नभएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।११।२२ को निर्णय अनुसार शाही शुक्लाफाँट आरक्ष अन्तर्गत पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने साइलेन्ट सफारी प्रा.लि. का प्रो. हिक्मतबहादुर विष्टबाट असुल उपर गर्नुपर्ने आ.व. २०५९।६० सम्मको जम्मा रु. ७,८०,०४१।८५ सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा २०६२।१०।१९ मा शाही शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षले लेखी पठाइएकोमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्ने कार्य बाँकी रहेकोले उक्त प्रा.लि.बाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिम लगत कस्न लगाउने कार्य सम्पन्न गरी उक्त प्रा.लि. ले करारनामाको उल्लंघन गरेकोमा सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यान्वयनसमेत ३ महिनाभित्र टुंगो लगाई आयोगमा जानकारी गराउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२ तातोपानी नाकाबाट भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा जडिबुटी तस्करी गरी राजस्व छलेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६४।२।२१ को निर्णय अनुसार रक्तचन्दन पक्रिएको/भेटिएको केसमा सबैलाई एकै प्रकारको कारबाही हुनुपर्दछ । रक्तचन्दन तस्करी गर्दा जुन जुन केसमा जो जो संलग्न छन् ती सबैलाई त्यहाँबाट कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३ बाँके जिल्लाको बैजापुरमा वन कार्यालयको कर्मचारीहरू समेतको मिलिमतोमा करिब ४० करोड मूल्य बराबरका साल सिसौं खयर आदि रूखहरू काटी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६४।३।११ को निर्णय अनुसार वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ विपरीत गई संकलन भएको उल्लिखित वन पैदावरहरू प्रतिदिन सडीगली जाने विद्यमान अवस्था रहेकाले वन विभागको माग बमोजिम प्रचलित वन ऐन नियम बमोजिम लिलाम बिक्री वितरण गरी सोबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा राखी आयोगलाई जानकारी दिन वन विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४ वाणगंगा सिंचाइ आयोजना समेतमा अनधिकृत ठेक्कापट्टा गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६५।९।६ को निर्णय अनुसार जगदिशपुर जलाशय सीमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण कार्य कुनै पनि निकायबाट भए गरेको नदेखिएकाले उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्य गर्न वन तथा भू- संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी

पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५ चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका कर्मचारीहरूले एकसिङ्गे गैंडाको खाग बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६५।१२।२५ को निर्णय अनुसार कायम मुकायम संरक्षण अधिकृत (हाल सहायक वातावरण अधिकृत) कमलगंज कुँवर र सहायक संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६ जिल्ला कपिलवस्तु धनकौलीस्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी हरूले मनोमानी किसिमबाट रूख कटान गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६६।२।२६ को निर्णय अनुसार बढी परिमाणमा संकलित सालको काठमध्ये सार्वजनिक विद्यालय मदरसालाई वितरित काठका सम्बन्धमा उक्त वन (सरस्वती सामुदायिक वन) उपभोक्ता समितिबाट आगामी वर्षमा संकलन सहमति माग भएका बखत उक्त परिमाण समायोजन गर्न लगाउन, घाटगद्दीमा मौज्दात रहेको १२९.३३ क्युबिक फिट काठ वन ऐन नियममा भएको व्यवस्था अनुसार जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुले जफत गरी कानून बमोजिम लिलामको व्यवस्था गर्न, जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत संकलन सहमतिभन्दा बढी परिमाणमा संकलन गरी लिलाम कागजातको आधारमा लिलाम गरेको देखिएकोले १६२.२२ क्युबिक फिट काठ बराबरको राजस्व रकम उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्न र हाल भैरहेको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्थाको अतिरिक्त सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाई विद्यमान विसंगतिलाई हटाउन राष्ट्रिय वनको हकमा लागू भैरहेको प्रकृतिको सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन वितरण निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.७ संखुवासभा जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका उपसभापति हेमराज घिमिरेले चिचिला वेतवारी सामुदायिक वनका रूखहरू कटान गरी बिक्री गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरे बापत समितिले गरेको जरिवाना रु. १,८०,०००।- समितिलाई नबुझाएकोले भरिभराउ गर्ने भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१ को निर्णयानुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेको जरिवाना रकमलाई वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५० बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी ब्याजसहित असुल गर्न जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.८ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा करोडौंको आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१७ को निर्णय अनुसार गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्पबाट रु. ४९,९७,२४६।४५ असुल उपर गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.९ जिल्ला सिन्धुपाल्चोक तारामराङ्ग गाउँ विकास समितिसमेतमा अनुमति भन्दा बढि रुख कटान गर्न छोड पुर्जी दिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।९।१२ को निर्णय अनुसार लामिडाडा सामुदायिक वनमा संकलन अनुमति भन्दा वढि रुख कटान भएको तारामराङ्ग गा.वि.स.मा नम्बरी आवादी जग्गाको रुख वन कार्यालयको सहमति विना नै कटान गरेको सम्बन्धमा वन ऐन नियम अनुसार कारबाही गर्न जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१० जिल्ला वन कार्यालय बारा र हलेरीया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा

राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट रुख काटी तस्करी गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१२ को निर्णय अनुसार प्रस्तुत विषय स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसकेको हुँदा वन विभागबाटै छानबिन गरी कटानीको कानूनी आधार समेत हेरी मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएमा मुद्दा समेत चलाउने र सोको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र आयोगमा पठाउन वन विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.११ काल्पनिक जग्गा धनी खडा गरेर रकम हिना मिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।२।५ को निर्णयानुसार वन रक्षक नवराज घिमिरे यासोक रेञ्जपोष्टका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण देव र राम बहादुर कुरुवाङलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला वन कार्यालय, पांचथरमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१२ कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेको अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन उपर कारबाही नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।४।१५ को निर्णय अनुसार/कालिका सामुदायिक वन उपभोता समितिले जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतमा पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गरी छानबिनबाट कारबाही गर्नुपर्न देखिन आएमा कारबाही समेत गरी सो को जानकारी आयोगमा गराउन जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१३ जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतका कार्यालयबाट अनियमित कार्य भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१५ को निर्णययानुसार भेंडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति लगायत यस प्रकृतिका विवादहरू भएका अन्य उपभोक्ता समितिहरू समेतमा विवादित बोलपत्र लगायतका ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नेपाल सरकारबाट हालै निर्णय भए बमोजिम काठको न्यूनतम मूल्य कायम गरी पुन: बोलपत्र लगायत प्रक्रिया शुरु गर्न जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१४ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रौतहटका तत्कालीन सदस्य सचिव एवं सहायक वन अधिकृत बिष्णुकान्त मिश्रले काठ दाउरा बिक्री गरी आफूले बुझेको राजस्व रकम कानूनद्वारा तोकिएको समयभित्र बैंकमा दाखिला नगरी लामो समयपछि मात्र दाखिला गरेको र निज क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट भएको छानबिन एवं अनुसन्धानको क्रममा अनुपस्थित रही अनुसन्धानलाई असहयोग गरी अनुशासनहीन कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१५ जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरमा रेञ्जर सरोज जमरकट्टेलले बिगो कम गरी अभियोगपत्र दायर गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।७।२६ को निर्णयानुसार वन विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१६ जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीले गिट्टेडाँडा सार्वजनिक वन उपभोक्ता समिति र गंगाजली सार्वजनिक वन उपभोक्ता समितिबाट अवैध काठ कटान गर्ने पदाधिकारीहरूलाई समयमै कारबाही नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा सार्वजनिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र संलग्न अन्य व्यक्तिहरू उपर यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा मुद्दा चलाउनर दोषी कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१७ काभ्रे जिल्ला होक्से ४ को कि.नं ८२८ समेतमा संचालित उपकार चिम्नी इट्टा उद्योग वनक्षेत्रबाट कम्तिमा एक किलो मिटर टाढा स्थापना हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएकोले उक्त इट्टा उद्योग अन्यत्र सार्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई लेखि पठाइएको

नभएको दूरी छ भनी प्रमाणित गर्ने जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेका तात्कालीन सहायक वन अधिकृत चिमकाजी श्रेष्ठ, नापी कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन नापी अधिकृत त्रिलोचन निरौला र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेका नायव सुब्बा मिनराज कोइरालालाई मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१८ जिल्ला वन कार्यालय पर्साका सहायक वन अधिकृत रामनाथ प्रसाद सिंहको रोहवरमा दुर्गा स:मिल पर्सामा नाप पैमाइस गराई, जिल्ला वन कार्यालय पर्साले छोड पुर्जी दिइएको पोखरा लैजान शिल गरिएको चिरान काठ पुन: नाप पैमाइस हुँदा परिमाणमा ४०.९२ घन फिट काठ बढी पाइएको सम्बन्धमा सहायक वन अधिकृत रामनाथ प्रसाद सिंहलाई अदालतले दोषी ठहर गरीसकेको सन्दर्भमा निजले आफूलाई सुम्पिएको पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गरेको नदेखिएकोले निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१९ वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को उपनियम (४) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो कार्यालयबाट स्वीकृति नदिएको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरले बैतडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, दैजी ४ लाई उद्योग स्थापनार्थ सहमति दिएको सम्बन्धमा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत रमेशबहादुर चन्द र सहायक वन अधिकृत प्रभात सापकोटा उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२० जिल्ला वन कार्यालय कैलाली अन्तर्गत पर्ने नकफोडुवा एवं उदासीपुरमा फेला परेका असना गोलिया मध्ये केही थानमा व.वि. ०५१ बिक्री टाँचा लागेको तथा केहीमा खुर्केर ताछेर टाँचा नष्ट गर्ने प्रयास गरेको पाइएको सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको टाँचा रजिष्टरमा कामको विवरण खण्डमा टि.सि.एन. बिमार्का जनाई पहलमानपुर इलाका वन कार्यालयका प्रमुख उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ताले इलाका अन्तर्गत पर्ने अमखोइया, गैडाखेडा, वन कनरी लगायतका ठाउँहरूमा समेत अवैध कटान भएका तथा लगत विनाका काठहरू वरामद भएको र निजले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो इलाका क्षेत्रको अनुगमन निरीक्षण नगरेकै कारणबाट अवैध कटान तथा चोरी निकासी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको अवस्था पाइएको हुँदा निजले आफ्नो पद अनुसारको काम तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन आएकोले मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ता उपर विभागीय कारबाही गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२१ जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्ता भएका गणेश, मुसेपानी र सहिदस्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र हुँदै कंचनपुर र डडेल्धुरा जिल्लाको सिमा जोडिएको चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा डोजर लगाई बाटो खनेर चुरे विनास भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत वेतकोट रेन्जपोष्टमा तत्काल कार्यरत सहायक वन अधिकृत घनश्याम झा र ब्रहमदेव रेन्जपोष्टमा तत्काल कार्यरत सहायक वन अधिकृत गोपालदत्त जोशीलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गरी आयोगमा जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मिति

२०७०।१।३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२२ नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।९।२७ र मिति २०६७।४।३ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रामेछाप जिल्लाको गुम्देल गा.वि.स. समेत गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र भित्र समावेश गरेको, सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न बीस वर्षको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सुम्पिसकेकोमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको अवस्थामा गुम्देल गा.वि.स. ९ मा पर्ने दानुरु शेर्पा, दमसर्के शेर्पा, पेम्वा शेर्पा, छिरी शेर्पा समेत चार जनाको नाममा दर्ता भएको निजी वनमा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत हरिवंश आचार्य, सहायक वन अधिकृत प्रेमकुमार कर्ण, रेञ्जर कृष्णदेव यादव, सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद यादव, र फरेष्टर अमृत बहादुर कार्कीले आफूलाई अधिकार नभएको काम वदनियत राखी गरेको देखिएको हुँदा निजहरूलाई तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन
मिति २०७०।२।७ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२३ जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बुटवल नगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको वुटवल मण्डपमा व्यापक रूपमा रुख कटान गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बुटवल नगरपालिकाले बुटवल मण्डप भित्रको बनक्षेत्रमा हानी नोक्सानी पुऱ्याए बापत बुटवल नगरपालिकाबाट रु.४,९८,५६०।०५ थप रकम असुल गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला वन कार्यालय, रूपन्देहीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२४ डडेल्धुरा जिल्लामा भएको वन फडानी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा गरीएको अध्ययनबाट देखिएका सामुदायिक वन सम्बन्धी विषयहरूमा सुधार गर्न आवश्यक भएकोले मिति २०६९।५।२५ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२५ बर्दिया जिल्लामा भएको वन फडानी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा गरीएको अध्ययनबाट सामुदायिक वन सम्बन्धी विषयहरूमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएकोले मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२६ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मिति २०६७।३।२४ को पत्रसाथ रौतहट जिल्लाको सन्तपुर गा.वि.स. र रंगपुर गा.वि.स.मा तथा वारा र मकवानपुर जिल्लाको सिमानामा रहेको अरुण वस्तीको माथील्लो भाग र चुरे पहाडको फेदीमा स्थानीय वासिन्दाले वनक्षेत्रमा रहेका रुख काटि आवादी गरीरहेको, वाग्मती किनारमा रहेको बलरी वनको बथान नाकामा सालका रुखहरू कटान भएको तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका विना दर्ताका चिम्नि भट्टा र समिलहरू काठ तस्करी र निकासीको मूल कारण रहेका, यसै गरी वारा जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ वाँया पर्ने वनक्षेत्रमा मिति २०६६।१२।३१ मा आएको हावाहुरीले धेरै रुखहरू ढलेको अवस्थामा देखिएकोले तत्काल सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएको प्रतिवेदन समेतका सन्दर्भमा मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार सुझाव तथा निर्देशन दिईएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२७ चितवन जिल्लाको सतनचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भरतबहादुर कुंवर र केषाध्यक्ष रुद्रहरी भण्डारीले समुहको आ. व. २०६३ देखि २०६८ सम्मको आय पारदर्शी नगरी करोडौंको अम्दानी हिनामिना गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको उजुरी सम्बन्धमा

अनुसन्धान हुँदा मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार सतनचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र जिल्ला वन कार्यालय चितवनलाई निर्देशन पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२८ जिल्ला वन अधिकृत अरुण शर्मा पौड्यालले अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा वन क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने र वन क्षेत्रमा बसोबास नियन्त्रण गर्ने कार्यमा वन कार्यालयहरू उदासीन देखिएको, पाइएको भन्ने हुँदा वन क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने र वन क्षेत्रमा बसोबास नियन्त्रण गर्ने, गराउने कार्य सम्बन्धमा जारी भएको वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ अनुसार तदारुकताका साथ आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने व्यवस्थाको लागि सवै वन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन र वन पैदावार (काठ । दाउरा) संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७, वन पैदावार लिलाम बिक्री निर्देशिका, २०६० कार्यान्वयनमा रहेको तर जडीबुटी उद्योगले के कति मात्रामा कुन के बस्तु उत्पादन गर्छ, त्यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका बनेको देखिएन तसर्थ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय समेत सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने गरी झ्याउँ लगायत अन्य जडीबुटी उद्योग सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका बनाउन पर्ने आवश्यक देखिँदा झ्याउँ लगायत अन्य जडीबुटी उद्योग सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्न गराउन मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२९ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव जुद्ध बहादुर गुरुङ समेतले स्टेशनरी छपाई, राजनैतिक दलका भातृ संगठनलाई रकम बाडेको, कोषको नियम विपरीत भ्रमण स्वीकृत गराएको, मनोमानि ढंगबाट कर्मचारी भर्ना, कोषको विनियम विपरीत डा. शान्ताराज ज्ञवालीको असाधारण बिदा स्वीकृत, आ.प्र.विनियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत गाडि खरिद तथा जैविक विविधता सम्बन्धि तालिममा परामर्श सेवा खरिद आदिमा अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान छानबिन गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको उदेश्य र लक्ष्य प्राप्तीका लागी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न गराउन मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई सुझाव पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले पसल कवल भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।११।२५ को निर्णय अनुसार विशालबजार कम्पनीको शुक्रपथस्थित भवनको ३४६ वटा पसल कवल बोलपत्र बिना आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई कम भाडादरमा बाँडफाँड गर्दै आएको र पसल कवल प्राप्त गरेका अधिकांशले अन्य व्यापारीहरूलाई बढी रकममा पुनः बहालमा दिँदै आएबाट कम्पनीले प्राप्त गर्ने आम्दानी रकम व्यक्ति विशेषले प्राप्त गर्दै आएको हुँदा कम्पनीको प्रचलित विनियमावली २ महिनाभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम हुने गरी संशोधन गरी २०६६ श्रावण १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा पारदर्शीरूपमा भाडामा लगाउन विशालबजार कम्पनी लिमिटेडमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.२ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले कालीमाटीस्थित तरकारी तथा फलफूल व्यापार केन्द्रको प्रबन्धक भै काम गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।११।२६ को निर्णय अनुसार कुनै कारोबार गर्दा गराउँदा प्रचलित नियम कानूनको अधीनमा रही नोक्सानी घटाई नाफा बढाउनेतर्फ आवश्यक नीति एवं संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सो भएको नपाइएकोले त्यस्तो संयन्त्रको निर्माण नै

नभै तरकारी केन्द्र खोली लगानी गरी बन्दसमेत गरेको देखिएको तथा कर्पोरेसनबाट गरिने उधारो कारोबारमा समेत कुनै निश्चित नीति बनाई अवलम्बन गरेको नदेखिएकोले अब सोही किसिमको काम गर्दा सो बारेमा यथेष्ट अध्ययन गरी आवश्यक संयन्त्र तथा नीतिको व्यवस्था मिलाई कार्य गर्न गराउन एवं हाल बन्द तरकारी तथा फलफूल आयात निर्यात तथा खरिद केन्द्रबाट गएका उधारो रकमहरूका सम्बन्धमा कडाइका साथ असुल उपर गराई आयोगलाई जानकारी दिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.३ व्यापार प्रवर्धन केन्द्रका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक दिनेशचन्द्र गुप्ताले विदेश भ्रमणमा जाँदा जथाभावी बिल बनाई रकम अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनि समेतबाट जम्मा रु.१६,४७,८३०।१६ कानूनी कारबाही गरी असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.४ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत मिन बहादुर कुवरले गलैंचा तथा उन विकास समितिमा कार्यरत रहदा म.ले.प.ले औल्याएको बेरुजु रकम हाल सम्म फछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिनबहादुर कुँवरबाट बेरुजु रकम रु.१,९३,०७७।६७ असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.५ नेपाल आयल निगम इन्धन डिपो अमलेखगंजका क्षेत्रीय प्रमुख दिनेशकुमार यादवको कार्यकालमा उक्त ईन्धन डिपोमा तोकिएको नोक्सानी सीमाभन्दा बढी नोक्सानी भएको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, सिंहदरबार काठमाडौंको नेपाल आयल निगम सम्बन्धी समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६८ को बुँदा नं. १६ मा अंलेखगंजको नोक्सानी सम्बन्धमा शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. १६.६ मा उक्त डिपोमा उक्त अवधीमा तोकिएको नोक्सानी सीमाभन्दा बढी नोक्सानी भएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने कार्य निगम व्यवस्थापनकै भएकोले निगम वयवस्थापनबाटै कारबाही अगाडि बढाउन उचित र व्यावहारिक हुने देखिएकोले आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिनु पर्ने देखिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिएकोले सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त प्रतिवेदनको बुँदा नं. १६ अन्तर्गतको बुँदा नं. १६.६ बमोजिमको निर्देशन कारबाही दुई महिनाभित्र टुंगो लगाई सोको जानकारी गराउन मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार नेपाल आयल निगम संचालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखा समेतले नियम विपरीत ल्याप्स, चेयर्स र वेस्ट बापतको रकम भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६२।१२।१८ को निर्णयानुसार अनियमित रूपमा रकम भुक्तानी दिने कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गरी आयोगमा जानकारी पठाउन र डिभिजन सडक कार्यालय, जनकपुरबाट रु. १३,७६२।६६ र डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाबाट रु. १,११,२७७।०६ असुल उपर गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.२ सार्वजनिक बाटो जग्गा मिचेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।१।१० को निर्णय अनुसार विष्णुमती किनारबाट मापदण्डभन्दा कम सेट व्याक छोडी निर्माण गरीएका सबै घर संरचना प्रचलित कानूनको रीत पुऱ्याई भत्काई निर्धारित मापदण्ड कायम राखी ३ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमा लेखी

पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाद, तनहुँको भवन, डाक्टर क्वाटर तथा स्टाफ क्वाटरको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२२ को निर्णय अनुसार इन्जिनियर रविन्द्र बोहोराबाट रु. १,२९,३९९।९५ र ओभरसियर अनन्तराज पौडेलबाट रु. १,२९,३९९।९५ असुल उपर गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.४ ओखलढुंगा मालपोत कार्यालय भवन निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।३।१५ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय भवनको निर्माणका क्रममा प्राविधिक तथा ठेकेदारबाट प्रर्याप्त ध्यान नपुऱ्याएको कारणबाट भवनको स्लावबाट वर्षातको पानी चुहिन गएकोमा उक्त चुवाहट नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ओखलढुंगाबाट खर्च भएको रु. ९८,५००।- ठेकेदार ववि कन्स्ट्रक्सन ओखलढुंगा ९ ले पाउने जुनसुकै रकमबाट असुल उपर गरी नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.५ भैरहवा-परासी भुमही सडक खण्डको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।९।२० को निर्णय अनुसार भैरहवा-परासी भुमही सडक खण्डको पिच गर्ने क्रममा बाँकी रहेको निर्माण सामाग्रीहरू सफा नगरी सडकको साइडमा ढिस्को जस्तो पारी कतिपय ठाउँमा त्यसै छाडिएको, रोहिणी खोला पुलछेउमा करिब ४ मिटर सडक खोलाले वगाई भत्केकोमा गिट्टी राखिएको, पिच नभएको बाटोमा रहेको पुल र कल्भर्टको Joint मा Bumping बढी पाइएको, देवकोटा चोकको आसपासको क्षेत्र भुमहीचोकको आसपासको क्षेत्र र रोहिणि पुल अगाडि देखिएका Fault हरू हाल उक्त सडक DLP अवधिभित्र रहेको देखिँदा अविलम्ब रूपमा सच्याइ सम्पूर्ण उक्त Fault हरूको निदान गरी गर्न लगाई सडकलाई दुरुस्त बनाई सो को जानकारी आयोगलाई दिएरमात्र निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिई सडक जिम्मा लिन सडक विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.६ यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र दिंदा लिईने परीक्षामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।४।२६ को निर्णय अनुसार परीक्षण स्थलको भौतिक स्थीति क्षमता तथा जनशक्तिलाई मध्यनजर गरी सम्बद्ध प्राविधिक समेतको राय लिई परीक्षा लिन सकिने दैनिक समय र संख्या किटान गरी प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गराउने व्यवस्था मिलाउन, प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलमा सिसि टिभि तथा मनिटरको व्यवस्था गरी नतिजा रेकर्ड गर्न र परीक्षण दृश्य समेत अध्ययन गरी परीक्षा समितिबाट निर्णय गर्न, ट्रायल परीक्षामा बास्तबिक दक्षता स्पष्ट मापन हुने गरी बहुपद्धति अवलम्बन गर्न रोड टेष्टको माध्यमबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, र अभिलेख व्यवस्थापन तर्फ आगामी पौष महिना सम्ममा सम्पूर्ण अभिलेखहरू कम्प्युटरमा राखी अद्यावधिक गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.७ यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मती ललितपुरका कर्मचारीले घूस रिसवत लिई लाइसेन्स बनाइदिने गरेको उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।४।१९ को निर्णय अनुसार शाखा प्रमुख अर्जुनराज पन्त, शाखा अधिकृत गोकुल खड्का, शाखा अधिकृत कृष्ण बहादुर कटुवाल, मेका.इ टेकराज वोहरा, ना.सु कमलराज गौतम, खरिदार वलराम पण्डीत, टाइपिष्ट ख. रञ्जुसेन ठकुरीलाई विभागीय कारबाही गर्न र दैनिक झण्डै ६ लाख राजस्व आम्दानी गर्ने र

लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालयका रेकर्ड व्यवस्थित तथा सुरक्षित गर्न Computer Networking को कार्य यथाशीघ्र अवलम्बन गर्न तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.८ तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट चैनपुर हुँदै संखुवासभाको तुम्लिङ्गटार जोड्ने सडक कालोपत्रे र ग्राभेलिङ्ग गर्दा न्यून गुणस्तरको काम भएकोले छ महिनामा नै भत्किएकोले आयोगको अनुसन्धान र ठेक्का नं. HB4, BN र MK1 Consultant बाट 2012 मा प्रस्तुत गरिएको क्षति विवरण र MK5 को हकमा डिभिजन कार्यालय धनकुटाबाट प्राप्त क्षतिको विवरण उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूबाट निम्न रकम असुल उपर गर्न असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।१।१९को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा असुल उपरको जानकारी प्राप्त नभएको ।

क) RNDP/LCB/HB-4; Hirachan-Bokhim JV	रु.६,४७,६६८।-
ख) RNDP/ICB/BM; Gorkha-CWE-Bokhim JV	रु.१,४३,९०,६७१।-
ग) RNDP/LCB/MK-1; Lama builders-Bajraguru-Kankai JV	रु.७३,४२,४४७।-
घ) RNDP/LCB/MK-5; Super Sherpa-Waiba JV	रु.१९,७२,८६।-

१२. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ सुकुलढोका केदारेश्वर महादेवस्थानको नाममा दर्ता भएको गुठीको जग्गा गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनधिकृत व्यक्तिलाई गुठियार कायम गर्न खोजी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६१।९।२ को निर्णयानुसार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो गरी ३ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२ सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङले बिक्री वितरण गरेको जग्गामा अनियमितता भयो भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६३।११।२७ को निर्णय अनुसार अनियमित रूपमा मालपोत ऐन २०३४ को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता भएको सरकारी जग्गालाई दर्ता बदर गरी सरकारी जग्गा कायम गर्न मातहतको विभाग कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने दायित्व भएको मन्त्रालयले सो नगरी सचिवस्तरबाट भएको रोक्का निर्णयलाई मिति २०५८।११।१५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई फुकुवा गरी सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको देखिन आएको हुँदा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कानूनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न र जालसाजीपूर्ण कार्यगरी झूठा व्यहोरा पेश गरी गैरसुकुम्बासी गैरअव्यवस्थित बसोबासी र क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले वितरण नगरेको जग्गालाई तत्कालीन बसोबास प्रशासकको दस्तखतसँग मिल्लोजुल्दो गरी जालसाजी श्रेस्ता पुर्जा पेश गरी अनधिकृत रूपमा जग्गा दर्ता गराएको हुन सक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै पदाधिकारी तोकी वा समिति गठन गरी यकिन गर्नुपर्ने हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यनीति २०५६ (संशोधन सहितको) दफा ५ र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यविधि २०५७ को दफा २१ अनुसार कारबाही गरी सो को जानकारी ६ महिनाभित्र आयोगलाई गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ धोबीखोला स्थित कित्ता नं. १४३ को २३ रोपनी जग्गा व्यक्तिहरूले अनियमित रूपमा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।८।९ को निर्णय अनुसार उल्लिखित कित्ताहरूमध्ये कुन कुन कित्ता नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भइसकेको छ ? सो को विवरण र नेपाल सरकारका नाउँमा

कायम गर्न बाँकी रहेका कित्ताहरू उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नेतर्फ कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी १ महिनाभित्र आयोगलाई गराउनका लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४ जनकपुरमा पर्ने तोताडी मठरानी पारी मठका गुठीका जग्गालाई नापीको समयमा मठका पुजारी चर्तुरभुज उपाध्यायले रैतान नम्बरी दर्ता गराई अनियमितता गरे भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।१२।११ को निर्णय अनुसार तोताडी मठरानी पाटीका जग्गाको रैतान नम्बरीतर्फको लगत कट्टा गरी साविक बमोजिम दर्ता गरी आयोगमा जानकारी पठाइदिन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५ काठमाडौं महानगरपालिका भीमसेन गोलाको कित्ता नं.१९७ को सार्वजनिक पर्ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन लागेकोले आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।४।६ को निर्णय अनुसार काठमाडौं जिल्ला भीमसेनगोला वडा नं.१ ख.कित्ता नं.७३ को जग्गा हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० सिट नं.१०२–११४७–०२ को हालको कित्ता नं. १७९, १८०, १६१, १६९, ३७१, १६३ को जग्गाभित्र व्यक्तिको जग्गामा घुसेको देखिँदा साविक ७३ नं. कित्ता हालको कित्तामा घुसेको जति क्षेत्रफलको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत बुझी कानूनको रीत पुऱ्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.६ साविक पाटन यनमुगल ६६।५६ नं. लगतमा त्रैलोकघर समेत ६ जनाको नाममा गुठी जनिएको टिकाथली गाउँ विकास समिति वडा नं.१(ख) को कित्ता नं.१२ को क्षेत्रफल ६-४-०-० जग्गा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी फिल्डबुकमा केरी सच्चाई गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१५ को निर्णय अनुसार नापी अधिकृत भीमबहादुर कार्की, नापी निरीक्षक सत्यनारायण चौधरी, अमिन राजप्रवोध कुमार महासेठ र कार्यालय सहयोगी नातिबाबु सुवेदीलाई विभागीय कारबाही गर्न नापी विभागमा र ललितपुर जिल्ला टीकाथली गाउँ विकास समिति १ (ख) कित्ता नं.१२ को क्षेत्रफल ६-४-०-० जग्गाको मिति २०६५।११।१२ मा बुद्धरत्न शाक्यको नाममा दर्ता हुने गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभएकोले उक्त जग्गालाई पूर्ववत निजी गुठी नै कायम गरी दर्तासम्बन्धी कारबाही निष्क्रिय गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.७ बालाजुको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले मिच्ने र हडप्ने कार्य गरी व्यक्तिको नाममा गराएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।८।४ को निर्णय अनुसार साविक बालाजु ४ कित्ता नं.४ क्षेत्रफल साविक ४-७-२-० को जग्गा पर्ती भएको देखिएको र पुनः नापी हुँदा उक्त जग्गाको साथमा कतैकतै भोगको आधारमा आफ्नो नाममा गराएको भए पनि नक्सा सुधार गर्ने एवं रावल आयोगले रोक्का राखेको पाइएकोले उक्त जग्गा हाल सार्वजनिक बाटो चउर एवं कहींकतै व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने समेत गरेको पाइएको, उक्त साविक बालाजु ४ नं. कित्ता जग्गालाई हालको तथा नापीमा कुन कुन कित्तामा पर्दछ यकिन गरी जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी १ महिनाभित्र जग्गाधनीको पुर्जाको प्रतिलिपि सहित आयोगमा जानकारी गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.८ काठमाडौं जिल्ला बालुवा गाउँ विकास समिति ९ (ख) को जोताहा मोहीलाई खारेज गरी दर्तावालालाई मोही कायम गर्ने गरी निर्णय गरी गुठी संस्थानबाट भ्रष्टाचार भएको उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।७।२५ को निर्णय अनुसार मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३५

नं.बमोजिम क्षेत्राधिकार बाहिर भई कायम रहन नसक्ने देखिएको काठमाडौं जिल्ला बालुवा गाउँ विकास समिति वडा नं.९(ख) कित्ता नं.१७० र ऐ.गाउँ विकास समिति वडा नं.९(३) कित्ता नं.११ का जग्गाहरू कित्ताकाट भै हाल भएका सम्पूर्ण कित्ता नं.का जग्गामा ३ महिनाभित्रमा साविकको जोताहा मोही काले दमाईको नाम कायम गरी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन भूमिसूधार कार्यालय काठमाडौंमा र सोही अनुसार आआफ्नो श्रेस्ता सुधार गर्न गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.९ काठमाडौं जिल्ला साबिक बौद्ध गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ क कित्ता नं. ३२ को २-१४-३ क्षेत्रफल हाल नापीमा नगर वडा नं.६ सिट नं. १०२-१०६८-०८ कित्ता नं.६४ को २-१४-३ क्षेत्रफल भएको जग्गा अनियमित तरिकाले दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।७।९ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयबाट भएको हाल साविक नामसारी कानूनसम्मत नभएकोले उल्लिखित दुष्कृतिजन्य निर्णय सच्याई प्रस्तुत विवादको सक्कलै फाइल मोही तेरोमेरोको विवादको टुंगो लगाउन भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउन प्रशासक, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१०. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ बस्ने बत्तिनानी प्रधानले साविक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९(क) मा आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा कायम भएको कित्ता नं. १७७ र १७८ को ०-१०-० र १-१०-० क्षेत्रफल नम्बरी जग्गा नयाँ नापीपछि मालपोत र नापी कार्यालयबाट हाल साविक गरी नदिएको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०६६।९।१६ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले कसैलाई भोगाधिकार दिएको भए व्यक्तिको जग्गामा अर्काको भोगाधिकार रहन नसक्ने हुँदा र भोगाधिकार फिर्ता गर्न सकिने नै हुँदा मालपोत ऐन तथा नियमको अधीनमा रही निवेदिकाको जग्गा हाल साविक गरी दिन, सेवाग्राहीको गर्न मिल्ने काम समयमै गरिदिने गर्न नमिल्ने वा अर्कै निकायले गर्नुपर्न भए सो को जानकारी गराउनुपर्नेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र नापी शाखा डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरूले त्यस्तो गरेको देखिन नआएको हुँदा निजहरूलाई सख्त ध्यानाकर्षण गराउने र ३ महिनाभित्र हाल साविकको टुंगो लगाई आयोगलाई जानकारी गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.११ कास्की जिल्ला अर्धौढले पिपल देउमाडी ठूलाकोटमा अवस्थित भैरव गुठीको करिब ४९ रोपनी गुठी तैनाथी जग्गा सम्बन्धित गुठीको नाम जग्गाधनी महलमा कायम राखी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्नुपर्नेमा गुठियार मधुमाया योगीलाई मोही कायम गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट निर्णय भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।८।२६ र २०६६।९।१३ को निर्णय अनुसार उप-प्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेलाई विभागीय कारबाही गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागमा र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय गर्दा गुठी संस्थानको हकहितलाई ध्यानमा नराखी कित्ता नं.२२२, १०३, १२३, १७१, १७२, १९२, १९३ र १९४ का जग्गाको मोही महलमा मधुमाया योगीको नाम श्रेस्ता र पुर्जामा कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त तथा गुठी संस्थान ऐन विपरीत देखिएकाले गुठी संस्थानको २०६६।२।१० को निर्णयमा मधुमाया योगीको नाम उल्लेखित जग्गाको श्रेस्ता र पुर्जाको मोही महलमा कायम गर्ने निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा दुष्कृति सच्याउन र कानूनी सल्लाहकारद्वय सुश्री अंजिता खनाल र सोमराज तिम्सिनाको करार समाप्त गर्न सञ्चालक समिति गुठी संस्थानमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१२ गुठी सस्थान केन्द्रीय कार्यालयका उपनिर्देशक दिपकबहादुर पाण्डेले गुठी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०६७।२।२६ को निर्णय

अनुसार उपप्रशासक दिपकबहादुर पाण्डेलाई विभागीय कारबाही गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१३नापी कार्यालय चावहिलका कार्यालय प्रमुख राम विनय कुमार सिंह समेतको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गाको नक्सा सच्याई अनियमित कार्य भएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।४।६ को निर्णय अनुसार सरकारी सार्वजनिक दर्ता भैसकेको जग्गालाई सरकारी कायम गर्नुका साथै गलत काम गर्ने कर्मचारीहरू उपर नापी विभागबाट कारबाही उठान भैसकेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गरेको जानकारी आयोगमा पठाउन नापी विभागमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१४भूमाफिया विरुद्ध कारबाही गर्ने भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।९।२६ को निर्णय अनुसार साविक कलंकी गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ (क) कित्ता नं.१७० को ०-१३-१-० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सर्भे नापीको फिल्ड बुकमा जोताहा जग्गाधनी तथा किसानको व्यहोरा समेत खाली भै मालपोत कार्यालय कलंकीको दर्ता बाकी श्रेस्ताको मोठ पाना नं. २९७१ मा रहेकोमा उक्त श्रेस्तामा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी मालपोत कार्यालय कलंकीको मोठ ठेली नं.५ को पाना नं.१२६२ मा धर्म महर्जनको नाममा मिति २०३६।१०।२९ को निर्णयबाट दर्ता भएको भन्ने कैफियत लेखि दर्ता भएको देखिएको र मालपोत कार्यालय डिल्लीवजार काठमाडौंबाट प्राप्त मिति २०६६।११।२६ र २०६७।८।७ को पत्र, राय किताव, तामेली दर्ता रजिष्टरको प्रतिलिपि एवं संकलित मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणबाट उक्त कि.नं.१७० को जग्गा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी धर्म महर्जनको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०३६।१०।२९ मा निर्णय भएको नदेखिएको र दूषित कार्य गर्ने कर्मचारीको पहिचान समेत हुन नसकेकोले उक्त कि.नं.१७० को जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा मोठ ठेली नं.५ को पाना नं.१२६२ मा लेखिएको मिति २०३६।१०।२९ को निर्णयले धर्म महर्जनको नाममा दर्ता भएको भन्ने कैफियत व्यहोरालाई वदर गरी श्रेस्ता पुर्जा बनाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी आयोगमा जानकारी पठाउन मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१५ कीर्ते बिल भरपाई बनाई लाखौं खाएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।११।२२ को निर्णय अनुसार गुठी संचालन सहयोग समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार शाहले गाडी मर्मत गराउन पेश्की लिएको रु. ४०,०००।- तुरुन्त फछ्यौंट गराउन र फछ्यौंटका लागि पेश हुने विल भरपाई यथार्थ कार्य भए अनुरूप हो होइन ? जाँचबुझ गरी फछ्यौंट गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१६बालाजु गाउँ विकास समिति वडा नं.९(ख) कि.नं.९० को १-१०-० रोपनी क्षेत्रफल को जग्गा अनियमित तरिकाले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता सम्बन्धी कारबाही गरेकोले छानबिन गरी पाउ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।९ को निर्णय अनुसार यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम गरी त्यसको जानकारी आयोग लाई दिन मालपोत कार्यालय डिल्लीवजार लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१७ नर्रसिं गाउँ विकास समिति ३ सुनसरी बस्ने रामानन्द महतोले र.नं.१४६०७ मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट रजिष्ट्रेशन गरी शम्भुभक्त श्रेष्ठबाट खरिद गरेको जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।६।४ को निर्णय अनुसार यसमा कि.नं.१६०७ को जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएकोमा सो रजिष्ट्रेशन गरी लिएको जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्ने समेत विवाद देखिएकाले नापी कार्यालयबाट पहल गरी साविक जग्गा धनी र हाल खरिद कर्तालाई समेत झिकाई रजिष्ट्रेशन बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नापी कार्यालय सुनसरीमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१८ नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण चौधरी समेतले साविक नगर २८(ख) कि.नं.१८२ लाई कि.नं.१८३ कायम गरी हाल साविक गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।१३ को निर्णय अनुसार दोहोरो श्रेस्ता भएको कि.नं.१८२ का हकमा कानून बमोजिम दोहोरो श्रेस्ता मिलान गर्नुपर्ने हुँदा दोहोरो श्रेस्ता के कसरी तयार भयो ? दोहोरो श्रेस्ता तयार गर्ने क्रममा को को कर्मचारी संलग्न भएका थिए? दोहोरो श्रेस्ता तयारका क्रममा सरकारी कागजात किर्ते भएको छ छैन ? सो समेत यकिन गरी १ महिना भित्र दोहोरो श्रेस्ता मिलान गर्ने कार्य र सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने कर्मचारीहरू उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा लेखी पठाई कारबाहीको जानकारी आयोगमा पठाउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.१९ भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ११ कि.नं.१८ को ७०-१-०-१ क्षेत्रफलको गुठीको घरजग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।१।१६ को निर्णय अनुसार भविष्यसम्म पूजाआजा र धर्म परम्परालाई निरन्तरता कायम गर्न उक्त घरजग्गालाई गुठी नै कायम गर्नुपर्ने भएकाले गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५(४) को आधारमा उक्त ऐनको दफा ३९(१) बमोजिम भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ११ कि.नं १८७ क्षेत्रफल ०-१-०-१ क्षेत्रफल रोपनीको घरजग्गा भद्रकाली गुठीको रोटी पकाउने घरको कायम गरी गुठीमा दर्ता गर्न गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयलाई लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२० साबिक चाबहिल ९(ख) कि न ६४ को ४-७-०-० क्षेत्रफलको करोडौ मूल्य पर्ने जग्गा अनियमित तवरले दर्ता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगको मिति २०६८।३।२२ को निर्णय अनुसार उक्त जग्गाको मिसिल फायल गुठी कार्यालय पशुपति अमालकोट कचहरीबाट माग गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय चावहिलमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२१ भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा बि स वडा नं २ को (ग) कि. नं. ८० प्र ७ को भैरवी गणेश प्राथमिक विद्यालय र नारायणको मन्दिर रहेको उक्त जग्गाको साबिक क्षेत्रफल १-४-३-० भएको सो जग्गाको वरिपरि जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूले अतिक्रमण गरेको उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१३ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय भक्तपुरले आफ्नो प्रतिक्रियाको जबाफ ३ मा दिएको सुझाव मनासिब देखिँदा सो अनुसार गर्न र नं ८० सँग जोडिएका चारै तर्फका कित्ता जग्गाहरू फिल्डबुक र नक्सा अनुसार के कति क्षेत्रफल थियो यकिन गरी हाल कुन कुन कित्तामा क्षेत्रफल बढि भई कुन कित्तामा घट्न गएको रहेछ यकिन गरी अर्को कित्तामा घूसेको सरकारी जग्गालाई साबिक अनुसार आफैमा गाभेर क्षेत्रफल सुधार गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा नापी विभाग मार्फत नापी कार्यालय भक्तपुरलाई साबिक नक्सा फिल्डबुक अनुसार गाउँ विकास समिति भवन विद्यालय भवन रहेको र सो मा जोडिएका सबै कित्ता बाटोहरू समेत नापजांच गरी साबिक अनुसारको क्षेत्रफल कायम गर्न भूमिसुधार व्यवस्था विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२२ भक्तपुर ताथली गा. बि. स. वडा नं ९ क कित्ता नं ९६ को २-१-०-० क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा समेत मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट नक्कली निर्णय गरी समेत दर्ता गरी लिनु खानु गरेको उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१ को निर्णय अनुसार भक्तपुर ताथली ९ क कित्ता नं १२० को २-०-०-० क्षेत्रफल र कित्ता नं १२१ को ५-६-२-० क्षेत्रफलको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ३४ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता बनाई सो को जानकारी १ महिनाभित्र आयोगलाई दिन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२३ भक्तपुर जिल्ला दिव्येश्वरी गा. बि. स. वडा नं ९ ग कित्ता नं १९८ को सार्वजनिक खोला मालपोत कार्यालय भक्तपुरले कित्ताकाट गरी दर्ता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२१ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कित्ता नं १९८ बाट गुणमाया चक्रधर समेतको नाममा कित्ताकाट भई गएको कित्ता नं ३१३ क्षेत्रफल २-८-०-० बाहेक बाकी रहन आएको कित्ता नं ३१४ क्षेत्रफल २-१०-०-० र कित्ता नं ३१५ को क्षेत्रफल ४६-४-० गरी जम्मा ४८-१४-०-० क्षेत्रफल जग्गा २०२१ सालको फिल्डबुक र नक्सामा मनहरा नदी जनाइएको, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को ख २ अनुसार सरकारी जग्गाको परिभाषा भित्र पर्न नेपाल सरकारको हक लाग्ने जग्गा देखिँदा र मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०४९।३।३० मा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भइसकेको आधारमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता पुर्जा बनाई पुर्जा सहितको जानकारी १ महिना भित्र आयोगलाई पठाउन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२४ तत्कालीन इचंगुनारायण गा. बि. स. का सचिव लेखनाथ भट्टराईले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा अनियमित रूपमा जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।३।५ को निर्णय अनुसार इचगुंनारायण गाउँ विकास समिति का सचिव लेखनाथ भट्टराई, लाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति काठमाडौंमा र यसमा उल्लेखित जग्गाहरूको जग्गाधनी निसन्तान भएको देखिँदां उपरोक्त जग्गाहरू (कित्ता नं. ३२१, ३१५, ३१६, ३१८, ३२१, ३४२, ३९६, ४००, ४११ र ४१३) लाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन मालपोत कार्यालय कलंकीमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२५ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ सिट नं. १०२-१०६६-२१ मध्येको जग्गा गोकर्णेश्वर पंचामृत गुठिको नाममा दर्ता भएको सम्बन्धमा आफ्नो पैतृक जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।१।१६ को निर्णय अनुसार यसमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २५ क कित्ता नं ५०५ को जग्गा २०४४।८।२३ को मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको देखिँदा उक्त कित्ता नं ५०५ बाट हाल नयां नापीमा कायम भएका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू यथावत नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम राख्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२६ जिल्ला रौतहट धर्मपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ क कित्ता नं. २५१ को जग्गा फुकुवा एवं नामसारी दाखिल खारेज समेत गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।४।६ को निर्णयानुसार भूमिसुधार कार्यालय रौतहट बाट मिति २०६६।१२।२० मा भएको जग्गा कुबर्रनीको हदबन्दीको हदबन्दी छानबिन सम्बन्धी निर्णयमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को पांचौ संशोधन २०५८ ले जग्गा धनीले ११ बिगाहासम्म जग्गा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा सो सम्बन्धमा निर्णयमा उल्लेख गरेको नदेखिएकोले सो तर्फ पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्न र मिति २०६६।१२।२० को निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हुने भनी उल्लेख भएको जग्गा १५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो को जानकारी आयोगलाई समेत गराउन मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालय रौतहटमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२७ सार्वजनिक जग्गा छुट्याई पाउँ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।७।१८ को निर्णयानुसार साबिक बौद्ध वडा नं. ९ (ग)कित्ता नं. ६० को हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ सिट नं १०२-०९८८-२४ कित्ता नं २५ समेतको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालय चाबहिल, नापी कार्यालय चाबहिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय

काठमाडौं, महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका ६ नं. वडा कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२८ अतिक्रमण गरेको सडक छुट्याइ, पाउँ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।९।२० को निर्णयानुसार भिमसेनगोला ओरालो (बागमती पुल नजिकै) बाट शान्तिनगर प्रवेश गर्न प्रयाग मागी मुख लगायत शान्तिनगर गेट तर्फजाने प्रयाग मागी बाटोको दाँया बाँया तर्फ सार्वनिक सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूले मिचि घर टहरा बनाई अतिक्रमण गरेको नक्साबाट प्रष्ट देखिँदां नापी कार्यालयबाट नक्सा अनुसार सिमाङ्कन गराई अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयमा घर टहरा खाली गर्न सूचना दिई अतिक्रमण हटाउने कार्य २ महिना भित्र सम्पन्न गरी आयोगलाई जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका ३४ नं. वडा कार्यालय, नापी कार्यालय डिल्लीबजार र महानगरिय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबारमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.२९ रिङ्गरोडको जग्गा अनियमित रूपमा जग्गा खरिद बिक्री गरेको उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६८।९।६ को निर्णयानुसार रिङ्गरोडको लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कार्य र श्रेस्ता मिलान गर्न कार्य संबन्धित निकायबाट हालसम्म भएको नदेखिएको र सरकारले अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा अनधिकृत रूपमा खरिद बिक्री भैरहेको हुँदा मुलुकभर रहेका सडकको मापदण्ड भित्र परेका जग्गाको अनिवार्यरूपमा लगत कट्टा गरी श्रेस्ता मिलान गर्ने । अब उप्रान्त सडकको मापदण्ड भित्रको जग्गा खरिद बिक्री हुन नदिने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३० कानूनी कारबाही गरी सजाय गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर मिति २०६८।९।१६ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको हनुमन्ते खोला किनारको जग्गामा ए टु जेड सप्लाई एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि. द्वारा लगाइएको पर्खाललाई बैध मान्न सकिएन । अतः उक्त खोला किनारको जग्गाबाट लगाइएको पर्खाल हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास आयोजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुर, ए टु जेड सप्लाई एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि. थापाथलीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३१ फिल्डबुकमा गुठी जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री भएको भन्ने उजुरी उपर मिति २०६८।११।४ को निर्णयानुसार जनकपुर स्थित दशरथ तलाउको पूर्व पट्टी रहेको जनकपुर नगरपालिका-६ नक्सा नं. १३५५-२३ कि.नं. ७१ ०-२-० क्षेत्रफल जग्गाको फिल्डबुकको जग्गा धनी महलमा गुठी संस्थान/राजेश्वर दास वैष्णब भई मोही महल खाली भएको देखियो । दोहोरो जग्गा धनी कायमै हुन नसक्नेमा गुठी संस्थान जग्गाधनी भएको जग्गामा व्यक्तिको नाम समेत समावेश गरेपछि व्यक्तिकै नाममा जग्गा दर्ता कायम गरेको देखिन आयो । यसरी फिल्डबुकमा गुठी जनिएको व्यक्ति जग्गाधनी कसरी हुन पुगेका हुन् ? यसमा छानबिन तथा आवश्यक जो जे प्रक्रिया पूरा गर्न पर्न हो गरी २ महिनाभित्र उक्त जग्गाको जग्गाधनीको सम्बन्धमा निर्णय गरी निर्णको जानकारी आयोगलाई गराउन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३२मोहीको नाम लगतबाट कट्टा गरेको भन्ने उजुरी उपर मिति २०६८।११।२६ को निर्णयानुसार सर्ज महर्जनले यसभन्दा अघि नै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मोही नामसारिका लागि निवेदन गरेकोमा सो उपर नामसारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो? बुझी निर्णय नहुँदै यस आयोगमा उजुरी परेको देखियो । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा परेको निवेदनको मोही

नामसारीको निवेदन उपर जे जो बुझ्न पर्न बुझि कानून बमोजिम टुङ्गो लगाई सो को जानकारी आयोगलाई दिन भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३३ मकवानपुर जिल्ला भैसे गाउँ विकास समिति अन्तरगत वनक्षेत्रको पूर्जा निकाली मुआब्जा दावी गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।१०।१९को निर्णयानुसार मकवानपुर जिल्ला भैसे गाउँ विकास समिति वडा नं.८ स्थित कि.नं.३२६ देखि ३३५ सम्मको १० कित्ताका जग्गाका सम्बन्धमा फिल्ड अध्ययन गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषको घरवास गरेको र भोग गरेको देखिएन । सम्पूर्ण जग्गा हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लिमिटेड ले प्रयोग गरीरहेको पाइयो । मालपोत कार्यालय मकवानपुरको मिति २०४०।२।२ को निर्णयले उक्त कित्ताहरू मध्ये ३३४ को जग्गा वाहेक अन्य कित्ता वदर भएको । उक्त जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्दा जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी राप्ती दुन डिभिजन कार्यालयले रिट निवेदकको जग्गाको दर्ता बदर गरेको र सोही निर्णय बमोजिम लगत कट्टा गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी कार्यालयहरूको निर्णय वदर गरी कानून बमोजिम असर पर्ने पक्षलाई जो जे बुझ्नु पर्दछ बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा मिति २०४२।२।७ मा परमादेशको आदेश जारी गरेको देखिएको र हालसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको पाइएन । सम्पूर्ण व्यहोरा अध्ययन गर्दा मकवानपुर जिल्ला भैसे गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ कि.नं.३२६ देखि ३३५ सम्मका १० कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका जग्गा हुन भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिदैन । तसर्थ माथि उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सम्बन्धित पक्ष बुझी निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय हेटौंडामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३४ काठमाडौ जिल्ला स्यूचाटार गाउँ विकास समिति -३ कि.नं. १ को ३ रोपनी जग्गा कीर्ते दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।११।४ को निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला स्यूचाटार गाउँ विकास समिति -३ कि.नं. १ १-०-०-० क्षेत्रफल जग्गा बिक्री गर्नका लागि जग्गाधनी दिनेशभक्त श्रेष्ठ, पूर्जा, लिखित, सिफारिस, नागरिकता प्रमाण पत्र सहित मालपोत कार्यालय कलंकी गएकोमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने क्रममा चेक जाँच गर्दा कागजात छोडी भागी गएको । उक्त पुर्जा श्रेस्ता दूषित प्रकृतिको भनी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट लेखी आएको देखियो । साविक फिल्डवुक हेर्दा सो जग्गा दर्ता भएको देखिएन । जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा र कम्प्युटर इन्ट्री समेत फर्जी देखिएको वयानका क्रममा समेत सो जग्गा दर्ता भएको भन्ने आधार प्रमाण दिन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा दर्ता प्रमाणित हो भन्न सकिने आधार देखिएन । मालपोत कार्यालय कलंकीमा दर्ता प्रमाणित भनी कम्प्यूटर इन्ट्री र श्रेस्तामा लेखिएको कैफियत र दर्ता प्रमाणितलाई वदर गरी पूर्ववत बाँकी अवस्थामा राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०६८ को दफा १२ ख बमोजिम राख्ने, कीर्ते कागजात तयार गरी जग्गा दर्ता गर्न आउने दिनेशभक्त श्रेष्ठ लगायत संलग्न व्यक्तिलाई सरकारी कार्यालयको श्रेस्तामा किर्ते कैफियत र दर्ता बाँकी जग्गालाई दर्ता प्रमाणित भनी गरीएको दस्तखत र दर्ता प्रमाणित भएको भनी कम्प्यूटर इन्ट्री गरिएको कार्य सरकारी कागज किर्ते गरेको हुँदा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम प्रस्तुत विषयको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३५ कीर्ते व्यक्ति खडा गरी जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।१२।२२ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, धनुषाका शाखा अधिकृत रामनरेश राय, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका ना.सु. रामचन्द्र राउत, ना.सु. रामेश्वरलाल कर्ण र

टा.ना.सु. शिवनारायण पण्डितलाई विभागीय कारबाही गर्न मालपोत कार्यालय, धनुषामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३६ घर भएको जग्गालाई घर नभएको भनी राजस्व छलेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।११।१५को निर्णयानुसार जग्गाधनी शिवराम कार्की सुनाकोठी १/ङ,कि.नं.१३२ ०-६-३-० क्षेत्रफलको जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरको समेत मूल्यांकन गरी नियमानुसार लाग्ने राजस्व जग्गाधनीबाट असुल उपर गर्न मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३७ हदबन्दीभन्दा बढी रोक्का रहेको जग्गा मध्ये केहि जग्गा फुकुवा गराई अनुचित कार्य गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।३।८को निर्णयानुसार २५-१७-१४-$\frac{१}{२}$ क्षेत्रफल जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा २७-१०-५ क्षेत्रफल जग्गा फुकुवा गरेको देखिन आएकोमा बढी फुकुवा भएको १-१२-११-$\frac{१}{२}$ क्षेत्रफल जग्गा पूर्ववत रूपमा पुनः रोक्का गरी हदभन्दा बढी ८९-१४-०-$\frac{१}{२}$ क्षेत्रफल जग्गाको श्रेस्ता नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा धनी पूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा पठाउने व्यवस्था गर्न मालपोत र भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरीमा लेखिपठाइएको र सप्तरीका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी दिवाकर वास्तोला (हाल उपसचिव लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा) तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीका शाखा अधिकृत (हाल मालपोत कार्यालय बेलवारी मोरङका मालपोत अधिकृत) प्रेम प्रसाद दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३८ जनकपुरस्थित राम मन्दिर गुठी तैनाथी जग्गालाई मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।११।१४को निर्णयानुसार जनकपुर स्थित राम मन्दिर गुठीको जनकपुर नगरपालिका वडा नं.७ कि.नं. १४७ बाट हाल कायम कि.नं. २९ र ३० जग्गामा भूमि सुधार कार्यालय धनुषाबाट क्रमशः मोही रम्वादेवी रञ्जितकार र माधवराज गिरी कायम हुने गरी मिलापत्र गरेको पाइयो । साविकमा गुठी जनिएको उल्लेखित जग्गा गुठी तैनाथी वा गुठी अधिनस्त कुन प्रकृतिभित्र पर्छ ? मोही कायम हुने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट मिलापत्र भएको कानून अनुरूप छ, छैन ? छैन भने बदर गराउने तर्फ जानुपर्ने लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने र कानूनी उपचार खोज्ने सम्बन्धित निकाय गुठी संस्थान भएको हुँदा उल्लेखित प्रश्नहरूका विषयमा जे जो निर्णय वा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो गरी भएको निर्णय समेत जानकारी आयोगलाई दिन गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयम लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.३९ सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।११।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला रौतहट पेमपुर गोनाही गाउँ विकास समिति वडा नं.९ कि.नं.४९ र ५० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी जग्गाधनी पूर्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा पठाउन मालपोत कार्यालय, रौतहटमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४० ऐलानी जग्गा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।९।६ को निर्णयानुसार जिल्ला सुनसरी कप्तानगञ्ज गाउँ विकास समिति वडा नं.७ कि.नं.१३९ र १४० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सक्कल जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी पठाउन मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, सुनसरीमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४१ सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।११।४ को निर्णयानुसार जिल्ला नवलपरासी जमुनिया गाउँ विकास समितिवाड नं.८ कि.नं.५८ बाट कित्ताकाट भई

कायम कि.नं.१६०, १६१, १६२, १६४, १६६ र १७२ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी ज.ध.प्र.पू.जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा पठाउन मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, नवलपरासी लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४२ जिल्ला रौतहट धर्मुर गा.वि.स.वडा नं. २क कित्ता नं.२५१ को जग्गाको अभिलेख केरमेट गरी फुकुवा एवं नामसारी दाखिल खारेज समेत गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।४।६ को निर्णयानुसार भूमिसुधार कार्यालय रौतहटबाट मिति २०६६।१२।२० मा भएको जग्गा कुबर्रनीको हदबन्दीको हदबन्दी छानबिन सम्बन्धी निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को पांचौ संशोधन २०५८ ले जग्गा धनीले ११ बिगाहा सम्म जग्गा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा सो सम्बन्धी निर्णयमा उल्लेख गरेको नदेखिएकोले सो तर्फ पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्न र मिति २०६६।१२।२० को निर्णबाट नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हुने भनी उल्लेख भएको जग्गा १५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४३ टिकापुर नगर विकास समितिले सर्वसाधारण बाढी पीडितलाई रु. १,०००।- लिई जग्गाका प्लटहरू वितरण गर्दै आएको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय टिकापुरको मिसिल नभेटिएको अवस्थामा श्रेस्ता खडा गर्ने नायव सुब्बा अग्निबहादुर शाही र खरिदार जगेप्रसाद उपाध्यायको हकमा विभागीय कारबाही भयो भएन भन्ने विषयमा आयोगलाई जानकारी नगराएकोले निजहरूलाई कारबाही भएको भए के कस्तो कारबाही भयो, सोको जानकारी माग गर्ने, कारबाही नभएको भए के कति कारणले कारबाही नगरेको हो सो को जानकारी माग गर्ने र कारबाही नभएको भए उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउन मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालायलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४४ लेनदेन मुद्दा अदालतमा चली ऋणि वद्रीजंग गुरुङको नाममा रहेका ११ कित्ता जग्गा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५५।८।१ को आदेशले रोक्का राखिएको मध्ये कित्ता नम्वर १०८७ को जग्गा मिति २०६२।१।१६ मा रोक्का फुकुवा नभएकै अवस्थामा रु.१४,५५,०००।- मा शिवराम श्रेष्ठलाई हक हस्तान्तरण भएको देखिएको र उक्त लेनदेन मुद्दा वादीले जितेको भए पनि उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दोहोऱ्याई हेरी पाउन निवेदन परिरहेको, उक्त जग्गा बिक्री भए पछि पुनः कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र जग्गा पुनः रोक्का राखिएको, रोक्का जग्गा बिक्री भई आएको अंक रकम ऋणि वद्री जंग गुरुङले कास्की जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको अवस्था समेत देखिएको र लेनदेन मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतमा दो.पा.मा चलिरहेको अवस्था हुँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदा आयोगबाट थप वोल्न पर्ने नदेखिंए पनि रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने मालपोत कार्यालय कास्कीका फाँटवाला तत्कालीन खरिदार धनेन्द्रनारायण पौडेलले घूस रिसवत लिई उक्त कार्य गरेको पुष्टि हुन नआएको तर निजको उक्त कार्य अनुचित रहेको देखिँदा मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४५ मालपोत कार्यालय, चितवनका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा लिने दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य चाहिने र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको सक्कलै प्रति चाहिने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै वेजिल्लाको जग्गाको हक हस्तान्तरण गराउने कार्य प्रचलित कानून विपरीत हुँदा विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४६ मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ को निर्णयबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा श्रेस्ता अद्यावधि गरीएको नवलपरासी जिल्ला मनरी गा.वि.स. ८ (ख) को कित्ता नम्वर ३३२, ३३३ र ३२६ गरी जम्मा जग्गा विगाहा ०-१५-० का सम्बन्धमा विगतका आयोग तथा समितिबाट भएका काम कारबाहीको छानबिन गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको अवस्थामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ मा भएको प्रतिको मूल्य लिई श्रेस्ता अध्यावधि गर्ने निर्णय रितपूर्वकको नदेखिएको हुँदा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा हाल कायम भएको कित्ता नम्वर ३३२, ३३३ र ३२६ को दर्तालाई वदर गरी पूर्ववत अवस्थामा यथावत कायम राखी आयोगलाई जानकारी गराउन मालपोत कार्यालय नवलपरासीलाई लेखी पठाई अन्य व्यक्तिले घरवास गरी भोगचलन गरेको जग्गामा वुद्धिमान चौधरीको जोतभोग छ भनी मिति २०६६।९।३० मा सिफारीस गर्ने मनरी गा.वि.स.नवलपरासीका तत्कालीन सचिव चिरन्जिवी अर्याल, कार्यालयमा सुरक्षित राखिएको श्रेस्ता मध्येबाट मिति २०६७।४।५ मा कित्ता नम्वर ३२६, ३३२ र ३३३ को श्रेस्ता मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा अध्यावधिको लागि पठाउने भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र अनधिकृत रूपमा कित्ता नम्वर ३३२, ३३३ र ३३६ का जग्गा बुद्धिमान चौधरीको नाममा श्रेस्ता अद्यावधि गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामनारायण पाण्डे र नायव सुब्बा अर्जुनप्रसाद ज्ञवालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४७ ललितपुर उप महानगरपालिका १३ हाल १९ बस्ने सानु धौमाकुको २०११ सालमा परलोक भएको, निज निसन्तान रहेको, निजको नामको कित्ता नम्वर २०२ को क्षेत्रफल ०-४-१-१ र कित्ता नम्वर २६१ को ०-०-१-० रोपनी जग्गाहरू अपुताली परी नेपाल सरकारको नाममा आउने जग्गा निजी गुठी कायम गरी विभिन्न छजना अनधिकृत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने गरी निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४८ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हचुवाको भरमा कार्य सम्पादान गरेको समेत देखिँदा सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले आफ्नो पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पालना गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन नआएकोले निजहरूलाई मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीको लागी अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.४९ जिल्ला कञ्चनपुर, बेलडाडी ३ स्थित रामपति रानाको कि.नं. ७९१ को क्षेत्रफल ०२३७० वर्ग मीटर र ऐ. को कि.नं. ७९२ को क्षेत्रफल ०१६९३.१५ वर्ग मीटर जग्गा साविक क्षेत्रफलसँग घट्न गएकोले चेक जाँच गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन मालपोत कार्यालय कन्चनपुरमा २०६६।१२।१५ मा दर्ता भई उक्त जग्गा नापी कार्यालय कञ्चनपुरको मिति २०६१।४।२८ को पत्रका आधारमा कित्ताकाट भएकोले क्षेत्रफल संशोधन गर्न नसकिने भनी शुरु अवस्थामा नै निवेदकको कार्य सम्पन्न भई सकेको अवस्था देखिँदा जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६० को दफा १.२.१४.५ मा "यदि उक्त कित्ता जग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा कित्ताकाट भै कायम हुन आएको रहेछ भने सो कित्ताको ट्रायल चेक गरी क्षेत्रफल घटाउने बढाउने कार्य गर्न हुँदैन" भन्ने उल्लेख भएको र अनुसन्धानको क्रममा उजुरवालाले जिल्ला

प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरमा दिएको निवेदन रिसको आवेशमा दिएको भनी सनाखत समेत गरी दिएको पाइयो । कार्यालय बाहिर उभिएर रहेका नायव सुब्बा तारा प्रसाद जोशीबाट बरामद भएको भनीएको कार्यालय समयभित्रको बरामदी मुचुल्कामा कार्यालयका कर्मचारी एवं अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरू रोहवरमा बसेको नदेखिएको, निजबाट बरामद गरीएको भनीएका नोटहरू को कसको जिम्मामा निजलाई दिने गरी दिएको भन्ने कुरा नखुलेको समेतको स्थिति हुँदा आरोप प्रमाणित हुने अवस्था नदेखिएन । तर नायव सुब्बा तारा प्रसाद जोशीले सेवाग्राहीको काम समयमा नै सम्पन्न भएको जानकारी दिएको नदेखिँदा निजलाई मिति २०७०।२।७ को निर्णयले सचेत गराउन मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५० नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख नापी अधिकृत चन्द्रमणी शर्मा तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई नक्कल कागजातहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि, २०६० को पालना नगरी नगराई, काम कारबाही भए गरेको देखिएको, कर्मचारीबाट भएका अनियमित कामहरूको रेखदेख नियन्त्रण गरेको नपाइएको समेतबाट निजको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार नापी विभागलाई लेखी पठाएकामा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५१ झौखेल गाउँ विकास समिति भक्तपुरका सचिव रमेश गेलालले विभिन्न अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।३।२१ को निर्णयले गा.वि.स. सचिवलाई सचेत गराउन हाल कार्यरत निकाय भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५२ अमिन परशुराम ठाकुरले अनियमित तरिकाले तलब भत्ता खाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा परशुराम ठाकुरले खाएको तलब भत्ताको रकम असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५३ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सर्भेक्षक संजय मानन्धरबाट राजस्व बापत रु.४००।- दाखिल गर्न लगाइ दसीको रूपमा प्राप्त रु.२,०००।- समेत जम्मा रु.२,४००।- नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा राजस्व खातमा जम्मा गर्न आयोगको मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५४ काठमाडौं जिल्ला सितापाइला गा.वि.स.९ ख को कि.नं. ६७ महिली तामाङ्गनीबाट दाखिल खारेज हुन आएको म निवेदक मध्ये कृष्ण बहादुर तामाङको नाममा दर्ता भएको क्षेत्रफल १-१४-०-० जग्गा शारदा लामा तामाङ्गलाई रु. १८,७५,०००।- मा राजीनामा बिक्री गर्दा कित्ताबाट भई कित्ता नम्वर २९१२ र २९१३ कायम भएको र कित्ता नम्वर २९१२ शारदा तामाङको नाममा र कित्ता नम्वर २९१३ र २९६६ मिति २०६४।१२।२० को सगोलबालाले कृष्ण बहादुर तामाङ, राजु तामाङ, पुनस तामाङ र रामबहादुर तामाङ समेत चारजनाको नाममा संयुक्त राख्ने गरी लिखत पास भएकोमा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय, कलंकीबाट पूर्व सूचना नै नदीई रोक्का राख्ने कार्य भएकाले फुकुवा गरी पाउँ भन्ने विषयको उजुरी सम्बन्धमा त्रुटि सच्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार निर्देशन दिन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम

भइरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि दूषित प्रमाण बुझी यथासक्य चाडो निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी दिन आयोगको मिति २०६९।५।१४ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, कलंकीमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५५ काठमाडौं जिल्ला नयाँ नैकाप र सतुंगल गा.वि.स.को बीचमा पर्ने बल्खु खोलाको सार्वजनिक, पर्ती जग्गा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरी भोग चलन गरी आएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उल्लेखित नयां नैकाप गा.वि.स. ३ नक्सा सि.ट. नं. १०२-११४०-२३ कि.नं. १०६ र ११० को २ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको साविक खोलाको जग्गा उक्त टेडिङ्ग प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरी भोग गरेको देखिएकोले सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.ले सरकारी जग्गा (नदी उकास) मा घर टहरा निर्माण गरेको जति भाग (मातपोत कार्यालय समेतबाट प्राप्त नक्सामा देखाइएको मात्र) बाट घर टहरा निश्चित समय दिई हटाउन मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र मालपोत कार्यालय, कलंकीमा र उक्त जग्गा (११९२ व.मि.) नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२.५६ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने सम्बन्धमा नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने नक्सा ट्रेस लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि, २०६० अनिवार्य रूपमा अनुसरण गरी नक्कल कागजातहरू उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी परिपत्र जारी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार नापी विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले गैह्र कानूनी ढंगले आर्थिक हानी नोक्सानी पुऱ्याएको सम्बन्धमा मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले निजलाई सचेत गराउन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४. महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गत

१४.१ जिल्ला विकास समिति दार्चुला अन्तर्गत DRILP आयोजनामा स्थानीय विकास अधिकारी दण्डपाणि बरालले भ्रष्टाचार/अनियमितता गरेको सम्बन्धमा मिति २०६५।११।१९ को निर्णय अनुसार सहलेखापाल केशवराज भट्टलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.२ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाद, तनहुँको भवन, डाक्टर क्वाटर तथा स्टाफ क्वाटरको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२२ को निर्णय अनुसार लेखापाल ज्ञानराज भट्टराईबाट रकम रु. १,९२,५५९।- असुल उपर गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.३ श्रम कार्यालय बाँकेका सहलेखापाल यज्ञबहादुर पौडेलले किर्ते सहीछाप गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निजउपर कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.४ असल शासन जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले रमाइलो रेडियो एफ.एम. संचालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा असल शासन क्लब जिल्ला

समन्वय समिति ओखलढुंगाको आ.व. २०६६।६७ को लेखा परीक्षण गर्ने विष्णुबहादुर भट्टराईलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.५ महिला तथा बालबालिका कार्यालय ओखलढुङ्गाका तत्कालीन लेखापाल उद्धव प्रसाद दाहालले सपाङ्ग भए पनि आफै निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको बखत अपाङ्गताको प्रमाणपत्र लिएको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मिति २०७०।२।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.६ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट एकै व्यक्तिले तीनवटा नागरिकता लिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।२।२५ को निर्णयानुसार लेखापाल उद्धव प्रसाद दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.७ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तथ्यांक अधिकृत उमाशंकर यादबले गत आ.व.२०६६।६७ मा स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालन गर्दा अनियमितता गर्नुका साथै सोही कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत योगेन्द्र दासले परिवार नियोजन घुम्ती शिविर कार्यक्रम अनियमित तरिकाले सन्चालन गरेको एवं पोसाक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा तत्कालीन लेखाप्रमुख अर्जुनविक्रम हमाललाई मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ समाज कल्याण परिषद्मा विभिन्न अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।१।१० को निर्णय अनुसार नियममा स्पष्ट नभएको कार्यरत सेवाभन्दा अलग्गै सेवाको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार बनाउने कार्य कानूनसम्मत नदेखिएकोले नियममा व्यवस्था गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न, कुनै पदका लागि निर्धारण गरिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नियमावलीमा व्यवस्था गरी तोक्न, रिक्त पदमध्ये खुला वा बढुवाबाट के कति पद कति कति अवधिमा पूर्ति गर्ने भन्ने पारदर्शी रूपमा नियममा व्यवस्था गर्न, नगद सहायता रकम वितरण गर्दा स्पष्ट र पारदर्शीको आधार निर्माण गर्न, निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, कोषका पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सुविधाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम पाउने भए मात्र कानूनले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउने अन्यथा त्यस्तो रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्था गर्न र समाज कल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको मिति २०६४।११।१० को निर्णय तथा मिति २०६४।११।१२ को सम्झौता अनुसार घरभाडामा ७५ प्रतिशतले छुट दिने गरी भएको सम्झौता रद्द गरी घरजग्गा भाडामा लगाउनुपर्दा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुकूल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समाज कल्याण परिषद्मा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२ समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाताराम खनाल, कोषाध्यक्ष रत्न बहादुर गाहा मगर र सदस्य सचिव डा. छेवाङ नामगेल लामा शेर्पाले आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार समाज कल्याण परिषद्लाई दिएको निर्देशनहरू कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ नेपाल एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएसन संघका तत्कालीन अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणा समेतले संघको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।९।१४ को निर्णय

अनुसार नेपाल एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएसन (NAAA) को नियमानुसार लेखापरीक्षण गराई कानून बमोजिम छानबिन तथा कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.२ नेपाल क्रिकेट संघले पिच रोलर एवं क्रिकेट खेल सामग्री खरिद गर्दा लाखौं रुपैयाँ रकम घोटाला गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।१०।५ को निर्णय अनुसार (आयोगको पूर्व निर्देशन मिति २०६५।४।६ को निर्णय) प्रचलित खेलकुद विकास ऐनमा भएका प्रावधानसमेतका आधारमा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६.३ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गतको स्नुकर हाउस र चमेनागृह भाडामा दिने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।७।९ को निर्णय अनुसार काठमाडौं स्पोर्टस क्लबलाई परिषद्बाट मिति २०५८।७।३ मा सोधभर्ना सापटी फिर्ता गर्ने गरी रु. ७५ हजार निकासा भएकोमा उक्त रकम हालसम्म सोधभर्ना गरेको नदेखिएकोले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को परिच्छेद ८ नियम ७९ ले बेरुजु कायम भइसकेको अवस्थामा सोही नियमावलीको परिच्छेद ३ नियम २० ले फछ्यौंटसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोले सोही अनुसार गरी ३ महिनाभित्र कारबाहीको जानकारी आयोगलाई दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६.४ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता संचालन गर्न रु. १८ लाख पेश्की दिई पेश्की रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।६।४ को निर्णय अनुसार नेपाल फुटवल संघलाई गएको रु. १८ लाख पेश्की लामो समय व्यतित भई सक्दा पनि फछ्यौंट नभएकाले यथाशीघ्र फछ्यौंट गरी/गराई आयोगलाई जानकारी दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९०० जना सि.अ.हे.ब. मध्ये १५ जनालाई अनियमित तरिकाले पदस्थापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।९।२ को निर्णय अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार व्यक्तिगत निवेदनका आधारमा गरीएको १४ सि.अ.हे.ब.को पदस्थापन कानूनसम्मत नदेखिएको र यसबाट सँगै स्तरवृद्धि भएका सि.अ.हे.ब.को पदस्थापन हुने हक कुण्ठित भएको हुँदा पदस्थापनसम्बन्धी मिति २०६५।४।७ को उक्त निर्णय बदर गरी सि.अ.हे.ब. लगायत पदस्थापन हुन बाँकी रहेका सबै कर्मचारीका लागि स्पष्ट आधार सहितको नीति नियम बनाई लागू गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.२ भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत पदहरू पूर्ति गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।२।१४ को निर्णय अनुसार समितिले पदपूर्ति गर्न सूचना प्रकाशित गर्दा विज्ञापन समावेशी रूपमा ननिकालेको, खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने सूचनामा परीक्षाको किसिम लिखित समेत हुनुपर्नेमा सो नभएको तथा वान्छनीय योग्यता राखेर पूर्ण प्रतिस्पर्धामा रोक लगाइएको जस्ता प्रक्रियागत त्रुटिहरू देखिएकाले उक्त विज्ञापन बदर गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२६(६) अनुसार गर्न भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.३ स्वास्थ्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सचिव जस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रचलित स्वास्थ्य ऐन नियमावली विपरीत लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीलाई हाजिर गराई वा

अनियमितता गराएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।३।१५ को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग सम्मिलित एउटा कार्यदल बनाई विभागीय सजायसम्बन्धी सिफारिस भई आएका फायलहरू असाधारण बिदा माग भई आएका फाइलहरूमा एउटा निश्चित अवधि तोकी छिनोफानो गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.४ जनकपुर अञ्चल अस्पतालको करोडौं मूल्य पर्ने महत्वपूर्ण जग्गा व्यापारी प्रयोजनका लागि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जनकपुर शाखालाई हस्तान्तरण गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२७ को निर्णय अनुसार समितिको निर्णय र शर्त विपरीत स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको सरकारी जग्गामा भवन निर्माण गरी संस्थाको आम्दानीका लागि व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइरहेको देखिँदा नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष राजस्व हानी नोक्सानी भइरहेको देखियो, यसर्थ उद्देश्य विपरीत प्रयोग भइरहेको उक्त भवन नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जनकपुर शाखालाई तत्काल आफ्नो अधीनमा लिन र अब उप्रान्त उक्त भवनमा रहेका सटरहरूको भाडा दर नियमानुसार कायम गरी भाडा आम्दानी कोषमा नियमित दाखिला गर्न जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाद, तनहुँको भवन, डाक्टर क्वाटर तथा स्टाफ क्वाटरको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२२ को निर्णय अनुसार डा. पिताम्बर सुवेदीबाट रु. १,९२,५५९।- असुल उपर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.६ वीर अस्पतालको एक्सरे विभागमा प्रयोग हुने फिल्म पाताहरू हिनामिना गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१।२९ को निर्णय अनुसार डार्करुम असिस्टेन शतेन्द्र यादवलाई विभागीय कारबाही गर्न र निजबाट रु. १७,६७,८०१।३० असुल उपर गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.७ राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पतालको नाममा रहेको १-१०-० क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमण गरेर घर निर्माण गरी बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१६ को निर्णयानुसार अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा स्थानीय प्रशासनको पहलमा अस्पतालको भोगमा ल्याई तत्कालै कम्पाउण्ड वाल वा अन्य तवरबाट घेर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ्गमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.८ जिल्ला अस्पताल बर्दियाका तत्कालीन सि.अ.हे.व.अमर बहादुर खर्कले प्रचलित ऐन नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्न उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्षता ग्रहण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।८।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला अस्पताल बर्दियाका सि.अ.हे.व. अमर बहादुर खड्कालाई विभागिय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.९ स्वास्थ्य सेवा विभागले निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरेको आइरन चक्की करोडौंको संख्यामा बिग्रेको, ढुसी परेको, खरिदमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा.मिङ्गमार गेल्जेन शेर्पा, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत तेज प्रकाश प्रसाई, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा.राम पदारथ बिच्छा, तत्कालीन कानून अधिकृत पुरुषोत्तम नेपाल, तत्कालीन बरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक भानु येङ्गदेन, जन स्वास्थ्य अधिकृत योगेन्द्र न्यौपाने, अधिकृत अशेष रेग्मी, रामसुन्दर यादव, र पवन कोइराला, जन

स्वास्थ्य निरीक्षक रामवावु भण्डारी, र तत्कालीन हेल्थ असिस्टेन्ट हिमलाल ज्ञवालीले अनुचित कार्य गरेको देखिँदा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१० चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले उपकूलपतिबाट आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदै मिति २०६७।४।३१ मा मेडिकल, सर्जिकल गुड्स लगायत विभिन्न १७ ओटा प्याकेजका सामानहरू आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्रहरू स्वीकृत गरेको साथै निजले सिरिञ्ज पम्प र इन्फ्यूजन पम्प खरिद गर्ने कार्यलाई कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत नराखी, बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आह्वान नगरी, तत्काल खरिद गर्नुपर्ने औचित्य तथा पुष्ट्याई समेत नदिई मिति २०६७।५।२ मा सीधै बजारबाट सिरिञ्ज पम्प र इन्फ्यूजन पम्प पाँच पाँच थान क्रमशः रु. ६,७५,१७५।- र ७,०६,२५०।- मा खरिद गरेको कार्य अनुचित कार्य भएको देखिँदा निर्देशक डा. बुलन्द थापा उपर तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.११ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न गठित टोलीका सदस्य एवं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूका व.मे.टे भूपराज राईले निजको जिम्मामा रहेको संस्था सूचीकरणको लागि दिइएको आवेदन फारामहरू मध्ये मेडिएशिया डाइग्नोष्टिक सेन्टर बांसवारीले आवेदन गर्दाका बखत स्वास्थ्य सस्था संचालन स्वीकृति प्राप्त नगरेकै अवस्थामा आवेदन स्वीकार गरी सूचीकृत गरेपछि स्वीकृति प्राप्त पत्रको मिति सच्याई फायलमा संलग्न गरेको कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम अनुचित देखिएकोले प्रचलित कानून बमोजिम निज उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१२ बेलघारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुलीका अ.हे.व. मदन विक्रम दाहाल समेतले सुत्केरी भत्ताको रकम दुरुपयोग हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अ.हे.व. मदन विक्रम दाहाललाई प्रचलित स्थास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१३ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०६७६८ मा संचालन गरेको भनीएको प्राथमिक स्वास्थ्य गाउँघर क्लिनिक संचालनको सम्बन्धमा हेल्थ असिस्टेन्ट भीम प्रसाद आचार्य, सि.अ.हे.व. मिश्रीलाल साह र शिवप्रसाद पाण्डेय, अ.हे.व. ज्ञानेन्द्र मल्ल, रामकृपाल महरा, प्रेमचन्द्र प्रसाद जयसवाल, वालकृष्ण शर्मा, कुमार के.सी., हेम बहादुर पुन, रामनरेश साह, लाल बहादुर राउत, मेघनाथ पौडेल, प्रद्युमन साह, सुरेन्द्र सहनी र अ.हे.व. हरिप्रसाद ढकाल समेत तीन महिना भित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१४ संजिवनी केयर प्रा.लि.क्षेत्रपाटीले दिएको निवेदन उपर आवश्यक कारबाही नगरी फायल नै गायव गरेको भन्ने सम्बन्धमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राधारमणप्रसाद साह समेतलाई मिति २०७०।३।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१५ नवलपरासी जिल्ला स्थित दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रमुख डा.परिमल कोइरालाले केन्द्रमा गैर हाजिर रहेकी स्टाफ नर्स संगिता गौतमको बिदा स्वीकृत अवधि वाहेकको समेत तलब खर्च लेखि आफैले हस्ते गरी बुझी लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार डा.परिमल कोइरालालाई विभागीय कारबाही गर्न तथा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिन भन्दा बढीसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारी स्टाफ नर्स संगिता गौतमलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम सजाय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१६ नेपाल नर्सिङ परिषद्को मिति २०६७।२।९ को बैठकले International Center for Academics College of Distance Education and Online Studies, IGNOU/ICA, Kathmandu लाई Post Basic Bachelor of Science in Nursing (PBN) कार्यक्रम संचालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरी IGNOU/ICA, काठमाडौंलाई सो निर्णयको अवगत गराएकोमा ICA ले परिषद्लाई अनुमति दिने निकायको रूपमा नलिई परिषद्को मिति २०६७।९।२१ को निर्णयबाट दिइएको परामर्शलाई आधार बनाई मिति २०६९।३।४ मा उक्त कार्यक्रम संचालन स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोधसम्म गरेको, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम परिषद्ले परामर्श मात्र दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै परिषद्को मिति २०६७।२।९ को बैठकले PBN कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय उक्त ऐनको उक्त प्रावधानको प्रतिकुल देखिन्छ । तसर्थ, मिति २०६७।२।९ को निर्णयमा संलग्न परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णादेवी प्रजापति र रजिष्ट्रार जानकी के.सी. लाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१७ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०६७६८ को लागि खरिद गरिने विभिन्न सामानका बोलपत्रहरू मूल्यांकनमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिका सदस्यहरू तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था शाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद गौतम र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखजंगध्वज के.सी., कानूनी सल्लाहकार पूर्णिमा रिमाल गुरागाई र निमित्त नर्सिङ्ग निर्देशक सुधा वैद्यलाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१८ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तथ्यांक अधिकृत उमाशंकर यादबले आ.व.२०६६।६७ मा स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालन गर्दा अनियमितता गर्नाका साथै सोही कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत योगेन्द्र दासले परिवार नियोजन घुम्ती शिविर कार्यक्रम अनियमित तरिकाले सन्चालन गरेको एवं पोसाक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अरुणकुमार महतोलाई आयोगको मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१९ पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्रा.लि. भरतपुरले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालन भएको विषयमा आगामी दिनहरूमा निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ बमोजिम तोकिएका मापदण्डहरू पूरा नगरेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सशर्त रूपमा सञ्चालन स्वीकृति प्रदान नगर्न, नगराउन मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१८.१ काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण र खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६०।१०।२ को निर्णय अनुसार लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु फछ्यौंट गर्ने गराउने दायित्व निकासा दिने अधिकारीको भएको हुँदा २०६१ असार मसान्तभित्र फछ्यौंट गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२ दोस्रो पर्यटन विकास आयोजना अन्तर्गत पोखरा वातावरण सुधार आयोजनामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६१।७।१० को निर्णय अनुसार सो आयोजनामा संलग्न अनक कन्स्ट्रक्सनबाट रु. १५,२८,८००।- र सन्तोषी टि.एस.जि. जेभीबाट रु. १७,४२,००१।९२ असुल उपर गर्न पोखरा उपमहानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३ इन्जिनियर सुरेशहर्ष बज्राचार्यले एकै समयमा अध्ययन र कार्यालयमा काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६३।५।५ को निर्णय अनुसार इन्जिनियर सुरेशहर्ष बज्राचार्यले कार्यालय समयमा अध्ययन गरेको अवधिमा निजले पाएको तलब भत्ता निजबाट असुल उपर गरी नगरपालिकामा जम्मा गर्न र निजले दिवा समयमा अध्ययन गरेको अवधि असाधारण बिदामा कायम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४ काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं.८ का तत्कालीन अध्यक्ष हंशराज कर्माचार्यले नियम विपरीत दुई स्थानमा कार्यरत रही दोहोरो सुविधा लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।५।१३ को निर्णयानुसार तत्कालीन वार्ड नं.८ का अध्यक्ष हंशराज कर्माचार्यले लिएको मोबाइल सेट खरिद पेश्की रु. १५,०००।-र परिवहन पेश्की रु. १५,०००।- समेत जम्मा रु. ३०,०००।- फछ्यौंट भएको नदेखिएकोले उक्त पेश्की रकम यथाशीघ्र फछ्यौंट गरी जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३ रानीवारीस्थित सामाखुसी किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा आसपासमा रहेका जग्गाधनीहरूले अतिक्रमण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।१।४ को निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित सिट नं. १०२-०९८५-२२ को सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नं. ८४, १६५, १५२,, १५३, २५५, ५१, ५४, ५५, ७३, ४२, ४१, ले समेत केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हुँदा उल्लिखित कित्ता नं. जग्गाधनीहरूले आफ्नो कित्तामा घुसाई अतिक्रमण गरेको हदसम्मको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित प्राविधिकहरूद्वारा यकिन गरी गराई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित कित्ता नं. बाट झिकी सार्वजनिकीकरण गरी ३ महिनाभित्र जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६ धर्म महर्जन समेतले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५, सार्वजनिक पर्ती जग्गामा अनियमित तरिकाले टहरा निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।३।१६ को निर्णय अनुसार उजुरीमा उल्लिखित विपक्षीहरूले उक्त जग्गा आफूले परापूर्वकालदेखि भोगचलन गरी आएको र हाल मालपोत कार्यालय कलंकीमा हालसाबिकको प्रक्रियामा रहेको भन्ने निवेदनमा नै जनाएकाले सो हालसाबिक गर्ने प्रक्रियामा त्यस कार्यालयबाट सिफारिस भएको छ छैन ? साविकदेखिको भोगचलन प्रमाणित गर्ने कार्य भएको छ छैन ? आदि समेत कानूनी प्रमाणको आधारमा पर्ती जग्गा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ (१) ञ (३) अनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्न काठमाडौं महा नगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा

कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.७ उमादेवी श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिका १ ले सडक मिची घर निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।३।१२ को निर्णय अनुसार मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गर्ने र पारित नक्सा अनुसार निर्माण कार्य भए नभएको अनुगमन गरी मिचेर बनाएको भए कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.८ काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२८ बांगेमुडास्थित धार्मिक महत्वको स्थानमण्डपको नामले प्रसिद्ध सार्वजनिक सतल भत्काई केशरीवदन समेतले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई घर निर्माण गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।३।२८ को निर्णय अनुसार उक्त सम्पदाको संरक्षण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.९ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन सभापति सूर्यनारायण यादव समेतले नियम विपरीत खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१३ को निर्णय अनुसार आ.व.२०६२।६३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट चालू खर्चतर्फ इलाका सदस्य १० जनाले लिएको पेश्की रु. २४,०००।- स्थानीय निकाय (आ.प्र.) नियमावली, २०५६ को परिच्छेद ८ को नियम ११५, ११६, ११७ र ११९ अनुसार अविलम्ब फछ्यौंट गरी ३ महिनाभित्र कारबाही गरी जानकारी दिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१० जिल्ला विकास समिति कैलालीले मटिया (खुटिया सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।९ को निर्णय अनुसार आ.व. २०६३।६४ मा खुटिया (मटियानी ग्रामीण सडक (१० कि.मि.) को सुधार तथा निर्माण गर्न ३ वटा कन्ट्रयाक्ट प्याकेज अन्तर्गत ठेक्का भई अन्तिम भुक्तानी भएकोमा उक्त सडक क्षतिग्रस्त भएको हुँदा Slice-1 अन्तर्गत चे ३+५०० कि.मि.देखि चे. ५+०० कि.मि.सम्मका अधिकांश खण्ड र Slice-2 को चे ५+१२५ कि.मि. तथा चे ६+२०० कि.मि.मा केही खण्ड पुनः क्षतिग्रस्त भएको हुँदा उक्त क्षतिग्रस्त सडक खण्ड तोकिएको कार्यविधि अनुसार जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक तथा सुपरीवेक्षणमा ठेकेदारबाट गराउन तथा सो को प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कैलालीमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.११ महेन्द्र विक्रम शाहले नगर निर्वाचन २०६२ मा गैरकानूनी रूपमा रकम बुझी लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१७ को निर्णय अनुसार महेन्द्र बिक्रम शाह (शाही) बाट रु. २,२७,४००।- असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१२ २०६१ साल माघ १९ गते पछि राजनैतिक दलहरूद्वारा संचालित शान्तिपूर्ण आन्दोलन दवाउन जिल्ला विकास समिति मोरंगद्वारा अनियमित रूपमा खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।३।३१ को निर्णय अनुसार पेश्की लिई फछ्यौंट नगरेका तत्कालीन इलाका सदस्यहरू इलाका नं.१ सदस्य विजय कुमार तिवारीबाट रु. १,०००।-, इलाका नं.४ सदस्य गणेशकुमार भट्टराईबाट रु. १,०००।-, इलाका नं. ५ सदस्य खड्ग वन्जराबाट रु. ४,०००।-, इलाका नं. ६ सदस्य श्याम बहादुर कार्कीबाट रु. ५४,०००।-, इलाका नं.१२ सदस्य जय प्रकाश गच्छदारबाट रु. ४,०००।-, इलाका नं.१६ सदस्य हरिनारायण चौधरीबाट रु. ४,०००।- र इलाका नं. १७ सदस्य जयनारायण माझीबाट रु. ४,०००।- स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी) नियमावली २०५६ को नियम १०२ अनुसार कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह व्याज सहित पेश्की रकम असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समिति

मोरङमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१३ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख विरगंज उप महानगरपालिकाका तत्कालीन उप प्रमुखले स्वीकृत बजेट भन्दा बढि खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।४।१० को निर्णय अनुसार तत्कालीन उप-प्रमुख पुरुषोत्तमलाल झाबाट रु. ६,८४,३७३।५० असुल उपर गर्न विरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय, पर्सामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१४उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख स्थानीय निकायमा भएको अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।११ को निर्णय अनुसार नगर निर्वाचन एवं जनपरिचालन लगायतका कार्य गर्न जिल्ला विकास समिति कास्कीले आ.व.२०६२।६३ मा लिएको पेश्की रु. १,८०,०००।- हालसम्म कायम रहेकाले बेरुजु फछ्यौंटका साथै सम्परीक्षण गर्न वा असुल उपर जे जसो गर्नुपर्ने हो गरी सो सम्बन्धी बेरुजु फछ्यौंट गरी जानकारी दिन जिल्ला विकास समितिकास्कीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१५ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख स्थानीय निकायमा भएको अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।११ को निर्णय अनुसार जिल्ला विकास समिति लमजुङले तत्कालीन श्री ५ को पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भ्रमण स्वागतद्वार एवं जनपरिचालन लगायतका कार्य गर्न आ.व.२०६२।६३ मा लिएको पेश्की रु. १,४८,०००।- लेखापरीक्षण बेरुजु भई सम्परीक्षण समेत नभएकाले सम्परीक्षण, असुल उपर जे जसो गर्नुपर्ने गरी बेरुजु फछ्यौंट गरी जानकारी दिन जिल्ला विकास समिति लमजुङलाई निर्देशन लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१६ इन्द्रावती खोलाको दहत्तर बहत्तरको टेण्डर गर्दा ठेकेदार र स्थानीय विकास अधिकारी समेतको मिलेमतोमा राजस्व छली क्रसर उद्योग संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय अनुसार स्था.वि.अ.कृष्ण प्रसाद अर्यालबाट रु. ९,६४९।- असुल उपर गर्न र दुवै आ.व.मा ठेकेदारलाई आयकर बुझाउन लगाउने प्रयास नै नगरी ठेक्का सम्झौता एवं कार्यादेश दिने कार्य भएको देखिँदा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख स्था.वि.अ.लाई सचेत गराउने र सम्बन्धित ठेकेदारबाट ३ महिना भित्र आयकर दाखिला गराउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा र मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको हकमा आन्तरीक राजस्व विभागले जिल्ला विकास समितिको ठेक्का सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालय र सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई मिति २०६७।९।१२ मा गरेको परिपत्र अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने । जिल्ला विकाससमितिको कार्यालयले आफूले प्राप्त गरेको भुक्तानी विवरण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर ठेकेदारबाट असुल उपर गर्न र वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही ढुंगा गिटी बालुवा आदि संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनस्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१७ सार्वजनिक जग्गा मिची घर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।५।१५ र २०६७।९।११ को निर्णय अनुसार पोखरा उप महानगरपालिका वडा नं.१ साविक कि.नं.३४२ को आफ्नो जग्गाभित्र क्षेत्रफल र मापदण्डभित्र घर नबनेको देखिँदा प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्र रही जो जे गर्नु पर्ने हो गरी आयोगलाई जानकारी गराउन निर्देशन र अमिन मदन भण्डारी पोखरा उप महानगरपालिकाको कार्यालयका अमिन मदन भण्डारीलाई आवश्यक कारबाही

गर्न पोखरा उप महानगरपालिकामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१८जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीका निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी इन्जिनियर राजकुमार गोइतले अख्तियारीभन्दा बढी विविध शीर्षकमा खर्चगरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२० को निर्णय अनुसार तत्कालीन निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी इन्जिनियर राजकुमार गोईत र लेखापाल राम विनय रायलाई विभागीय कारबाही गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१९ थुमकी गाउँ विकास समिति कास्कीका सचिव दुर्गाराज सुवेदीले बदनियत राखी व्यहोरा प्रमाणित गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१२ को निर्णयानुसार गा.वि.स. सचिव बुद्धिबहादुर खड्का हाल रूपाकोट गा.वि.स. कास्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न र थुमकी गा. वि.स.को जन्म दर्ता किताबको दर्ता नं. ८० मा रहेको गलत विवरण कानून बमोजिम सच्याउन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२०जिल्ला विकास समिति अछाम अन्तर्गत स्थानीय विकास कोषको रिक्त सामाजिक परिचालक पदपूर्ति गर्दा स्थानीय विकास अधिकारी र कोषका सचिवले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२० को निर्णयानुसार इन्जिनियर सुरेन्द्र घिमिरे र स्थानीय विकास कोष सचिव रतन रावललाई विभागीय कारबाही गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२१ गाउँ विकास समिति सचिव बिन्दा शाह तेली र ठेकेदार मदन प्रसाद स्वर्णारले आफूले बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।५।१९ को निर्णयानुसार ठेकेदार मदन प्रसाद स्वर्णकारबाट रु. १२१०८४३।- र सम्झौता नं. ४ अनुसार बिलम्व जरिवाना समेत असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समिति, पर्सामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२२ दहचोक १ कुत्तेखोलामा नरहरी गिरी र मधु गिरी समेतले गाउँ विकास समिति सचिवको मिलोमतोमा कम्पाउण्ड वाल लगाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।५ को निर्णयानुसार कुत्तेखोलाको साबिक भाग मिचि दहचोक १ (ङ)को कि.न.११४ का जग्गा धनी प्रकाश अर्याल, कि.न. १२५ का जग्गा धनी मधु गिरी र कि.न. १२६ का जग्गा धनी नरहरि गिरिले कम्पाउण्ड वाल लगाएको नापी बिभागबाट प्राप्त स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा उल्लेखित जग्गा धनीहरूले खोला मिचि लगाएको कम्पाउण्ड वाल भत्काउन र उक्त वाल भत्काई खोलाको साबिक सिमाना कायम नभएसम्म दहचोक १(ङ) को कि.नं. ११४, १२५ र १२६ को जग्गाहरू अन्य व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत रोक्का राखि साबिकको खोलाको क्षेत्रफल मिची लगाएको वाल भत्काउन वा संबन्धित जग्गा धनीहरूलाई भत्काउन लगाई ३ महिनाभित्र जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र दहचोक गाउँ विकास समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२३ दिधवा गाउँ विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन सचिव राम उदगार यादवले भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।३० को निर्णयानुसार गाउँ विकास समितिका सचिव राम उदगार यादव र प्राविधिक सहायक मो.वकिल मियालाई विभागीय कारबाही गर्नका साथै प्राविधिक सहायक मो. वकिल मिंयाबाट रु.१,७३,०००।- असुल उपर गर्नका समेत जिल्ला विकास समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको

जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२४ पर्सा, तुल्सीअर्वा गाउँ विकास समिति का सचिव योगेन्द्र राय यादवले आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को ५० लाख अनुदान रकम र पोखरीको ठेक्का रकमबाट रु. १५ लाख जतिको काम गरी अन्य बाँकी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा तुलसी मर्वा गाउँ विकास समितिकार्यालयले आ.व. २०६६।६७ सम्ममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य (पूँजिगत) का नाममा दिएको पेश्की रु. ३८,५१,१४८।-, आ.व. २०६७।६८ को थप पेश्की रु. १८,७६,०४२।४० गरी जम्मा रु ५७,२७,१९०।४० को पेश्की फछ्यौंटको विवरण ७ दिन भित्र पठाउन र उक्त समय सीमाभित्र पेश्की फछ्यौंट हुन नसके पेश्की रकम र व्याँज समेत गाउँ विकास समितिका सचिव र सम्बन्धित व्यक्तिबाट १ महिनाभित्र उठाउन, सचिव तुलसीमर्वा गाउँ विकास समितिपर्साबाट आ.व. २०६५।६६ को कर्मचारी संचयकोष बापतको रु. १०,५००।-, आ.व. २०६६।६७ को कर्मचारी संचयकोष बापतको रु. १४,०००।-, आ.व. २०६६।६७ को पारिश्रमिक कर बापतको रु. १,५३७।८० र आ.व. २०६७।६८ मा सामाजिक सुरक्षा कर बापतको तलब भुक्तानीको १% का दरले हुने रकम असुल उपर गर्न मिति २०६८।१२।२२ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२५ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ निवासी शोभाकर न्यौपानेले सडक मिची पर्खाल बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।७ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयको निर्णय बमोजिम पर्खाल, टहरा ७(सात) दिनभित्र भत्काई जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिका, कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२६ सर्वदलीय समितिको मिलोमतोमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।३० को निर्णयानुसार खगेन्द्रपुर महाराजगञ्ज हदौना सडक, दोहोनी कुवागाउँ कचीहवा सडक र शिवलता लवनी सडक मर्मत सुधार उपभोक्ता समितिको कार्यको प्रगति र खर्चको विवरणका सम्बन्धमा स्वच्छ र पारदर्शी रूपले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न जिल्ला विकास समिति, कपिलवस्तुमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२७ जीवित व्यक्तिलाई बेपत्ता भनी सिफारिस लिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।२।११ को निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला बज्रयोगिनी गाउँ विकास समितिका सचिव रमेश प्रसाद दवाडीलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२८ काठमाडौं महानगरपालिका २० बागदरबार काठमाडौंका सौजन्य कुमार सुलप्या जोशी र प्रतिवादी रणवहादुर महर्जन भएको नक्सा पास सम्बन्धी मुद्दा र सम्बन्धित मिसिलहरू पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाइएको, सौजन्य कुमार सुल्पया जोशीलाई कीर्ते सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोले यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने फैसला का.म.न.पा.का कार्यकारी अधिकृतलाई का.म.पा.को मिति २०६७।९।२३ मा भएको निर्णय बमोजिम संलग्न कर्मचारीहरूलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गरी जानकारी पठाउन मिति २०६९।४।२९ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२९ रौतहट जिल्ला अन्तर्गत प्रेमपुर गोनाही गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव विनोद कुमार साहले रकम हिनामिना गरेको, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको, आफू खुसी परिषद गराएको देखिँदा मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार निज

विनोद साहलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३० छिटाहा गा.वि.स. सुनसरीका सचिव डिल्ली बहादुर खत्री र सहायक शत्रुधन श्रेष्ठले मृत्यु भई सकेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा वृद्ध भत्ता बापतको रकम निजहरूको मृत्यु पश्चात पनि वितरण गरी लापरवाही गरेको देखिएकोले उक्त गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव डिल्ली बहादुर खत्री र सहायक शत्रुधन श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३१ जिल्ला कास्की, पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले बोलपत्र वेगर सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित नगरी विना प्रतिस्पर्धा रु.११,५०,०००।- मा जेनेरेटर खरिद गरेको सम्बन्धमा कार्यकारी अधिकृत तिलक पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३२ गौर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत शिवजीप्रसाद रायले उपभोक्ता समितिसँग रकम माग गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ द्वारा निर्धारित खुल्ला प्रतियोगिता लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी आफनो एकल निर्णयबाट आफन्तहरू समेत आठजना व्यक्तिलाई ड्राइभर, दमकल प्रहरी, स्वीपर, चौकिदार, सहलेखापाल, सुपरभाइजर, लगायतका पदमा अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको देखिएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ को उपनियम (४) बमोजिम निजले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूको नियुक्ति वदर गरी निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउन मिति २०६९।८।२९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३३ जिल्ला धुनषा, सतोषर गा.वि.स.का सचिव महेन्द्र यादवले गा.वि.स.को स्वामित्वमा रहेको गुदरी पशुबजारको त्रीवर्षिय ठेक्का लगाउँने निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको तथा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्न पर्ने पदिय दायित्व समेत पालना नगरी अनुचित कार्य गरेकोले मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीको लागी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३४ जिल्ला विकास समिति पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल गृह मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि घूस खुवाएर रमाना नलिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२८ को निर्णयानुसार निजलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३५ जनकपुर नगरपालिकाले आ.व. २०६७।६८ का लागि पटके सवारी कर बन्दोबस्त गर्दा तत्कालीन नायब सुब्बा परमेश्वर कुमार झाले विज्ञापन नै नगरेकोलाई विज्ञापन गरेको भनी झूठा बयान गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१०।९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखि पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३६ ईश्वरपुर गा.वि.स. सर्लाहीका सचिव गोविन्द कुमार मल्लिकले विभिन्न वजार ठेक्का बापतको रकम एकमुष्ठ बुझाएमा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १७० को उपनियम (२) ले औचित्य हेरी बढीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेकोमा गाउँ परिषबाट १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले कानूनी

व्यवस्थाको पालना गरेको नदेखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३७ जिल्ला विकास समितितिको कार्यालय सिराहाका कर्मचारीबाट संघ संस्था दर्ता, नविकरणको सिफारिस गर्दा प्राप्त रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार जि.वि.स. सिराहाका कार्यक्रम अधिकृत अरुणकुमार साहले संघ संस्था दर्ता एवं नविकरण सिफारिस गर्दा प्राप्त रकम समयमै सरकारी खातामा जम्मा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम पदीय दायित्व पालना नगरेकोमा निजलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम विभागीय कार्वाही गरी जानकारी गराउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सिराहालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३८ जिल्ला विकास समिति रौतहटका तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी जितेन्द्रकुमार कर्णले जिल्ला विकास समिति रौतहटका नाममा रहेको कटहरिया गाउँ विकास समिति ८ प्लट नं.२७ र २८ को कित्ता नं. ६३६ र ६२७ को जग्गा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमति बेगर कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको जग्गा पुनरावेदन अदालत हेटौडाको परमादेशको अपब्याख्या गरी व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरीदिने कार्य कानून सम्मत नभएको र पदीय दायित्वको दुरुपयोग गरेको तथा राष्ट्रसेबक कर्मचारीले पालना गर्न पर्ने आचरणको समेत विपरीत देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३९ बारा जिल्ला पर्टेवा गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव जयपदप्रसाद यादवले आ.व. २०६१।६२ देखि विभिन्न कार्य गर्न भनी लिएको पेश्की रकम समयमा फर्छ्यौट नगरेको, उजुर परे पश्चात अनुसन्धानको क्रममा उक्त रकम मैरै जिम्मामा छ, तिर्छु बुझाउँछु भनी कबुलियतनामा गरी सो बमोजिमको भाका समयमा पनि नबुझाएको, अनुसन्धानको क्रममा तारेखमा राखिएकोमा तारेख छोडी सम्पर्क विहीन भई बसेको हुँदा निजको उपरोक्तानुसारको कार्य सन्तोषजनक मान्न मिल्ने नदेखिएकोले निज उपर आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४० रामेछाप जिल्ला, गुप्तेश्वर गा.वि.स.मा मृत्यु भईसकेका व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च देखाई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३२ को खण्ड (घ) र (ङ) अनुसार हिसाव किताव राख्ने र गाउँ परिषदले पारित गरेको बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले कार्यालय सहयोगीको जिम्मामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न लगाई लेखा समेत राख्न दिएकोले गा.वि.स. सचिव अशोक काफ्ले र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य नगरी रकम हिनामिना गर्ने कार्यालय सहयोगी ललित बहादुर सुनुवारलाई मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रामेछापलाई लेखीपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४१ हेटौंडा नगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर सत्यनारायण साहले प्राविधिक सहायक केवलकुमार श्रेष्ठ मार्फत नक्सा पास गरीदिन भनी कपिलप्रसाद खतिवडासँग रु.१,५००।- र हरिप्रसाद दवाडीसँग रु.२,३००।- घूस लिएकोमा कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा प्राविधिक सहायक केवलकुमार श्रेष्ठले नक्सा पास गर्दा लाग्ने राजस्व र जरिवाना बापतको

रकम समेत एकिन गरी सेवाग्राहीसँग त्यति नै रकम बुझी रसिद दिनुपर्नेमा सो नगरी हचुवाको भरमा रकम लिई ढीला गरी फिर्ता गरेको देखिँदा निजलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्वायत्त शासन शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४२ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङले आ.व. २०६२।६३ मा विना बोलपत्र रु. ४८ लाख ७९ हजारको खानेपानीको पाइप तथा फिटिङ सामाग्रीहरू बोलपत्र वेगर सोझै खरिद गरेकाले महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट भएको लेखा परीक्षणले उक्त कार्य गैरकानूनी भएको भनी वार्षिक प्रतिवेदनमा नै बेरुजु उठाएको देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न स्थानीय विकास अधिकारी रूपनारायण भट्टराई, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर मोहन चापागाई, इन्जिनियर कृष्णलाल श्रेष्ठ र रमाकान्त दवाडी तथा लेखापाल हरिप्रसाद लम्सालले आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ को नियम ५८ बमोजिम खानेपानी पाइप तथा फिटिङ्ग खरिद गरेको नदेखिएकोले विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४३ जिल्ला डोटी, नमूना गा.वि.स. कलेना जाने ग्रामीण कृषि सडक निर्माण गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय डोटी बाट सडक निर्माण भइसकेकोमा सोही सडकमा जि.वि.स.को कार्यालय डोटीबाट समेत बजेट छुट्याई दुई निकायबाट काम गरी डुप्लिकेशन गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको ग्रामीण कृषि सडक निर्माण कार्यमा नापी किताव बमोजिम जम्मा १०,४०७.९१ घन मीटर माटो खन्ने कार्यको परिमाण उल्लेख भए तापनि स्थलगत निरीक्षण एवं नाप जांच गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा ९०३७.४८ घन मिटरमात्र माटो खन्ने कार्य गरेको देखिएकोले नपुग माटो खन्ने कार्यको परिमाण १३७०.४३ घ.मी.बापत हुन आउने रकम जि.वि.स.को कार्यालय डोटीबाट एकिन गर्न लगाई काम सम्पन्न भई फरफारक भई सकेको अवस्थामा पनि उपभोक्ता समितिको खातामा रु.२,०५,३५७- रहेको देखिएको कारण अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएकोमा उक्त खाता फुकुवा गरी खातामा रहेको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको जानकारी जि.वि.स.को कार्यालय डोटी समेतलाई दिन सम्बन्धित बैंकलाई लेख्ने । नपुग परिमाण बापत हुन आउने रकम समेत सोही रकमबाट व्यहोरी सो बाट पनि नपुगेको रकम स्थानीय विकास अधिकारी राजु थापा, इन्जिनियर मनिषकुमार अर्याल, सव इन्जिनियर भुवन खड्का, सव इन्जिनियर अमरलाल रावत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूबाट असुल उपर गरी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन जि.वि.स.को कार्यालय, डोटीलाई लेखी पठाई स्थानीय विकास अधिकारी राजुथापा, इन्जिनियर मनिषराज अर्याल, सव इन्जिनियर भुवन खड्का, सव इन्जिनियर अमरलाल रावत समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) र (छ) विपरीतको कार्य गरेको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम निजहरूलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन मिति २०७०।२।२३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४४ विरगंज उप महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गर्न ल्याउँदा श्रीमान् श्रीमतीको नाता खुल्ने निस्सा, प्रमाण, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा छोरा छोरीको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र माग गरी श्रीमान श्रीमतीको नाता खुल्ने निस्सा वा प्रमाण तथा सम्बन्धित महिलालाई रीतपूर्वक म्याद

बुझाएपछी मात्र सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता तथा सिफारीस गर्न पर्नेमा सो नगरी हचुवाको भरमा अविवाहित महिलाको सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा दर्ता गरी राय साथ सिफारिस जिल्ला अदालतमा पठाइएकोमा उक्त कार्यमा सलग्न नायब सुब्बा दिपक सुबेदी र खरिदार राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, सचिवहरू राजकुमार गुप्ता र विजय कुमार साहलाई विभागीय कारबाही गर्न र तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत विजयकुमार डंगोल र प्रकाशमान सिंह अमात्यलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४५ किहु गा.वि.स. तनहुँका सचिव देवीभक्त सुवेदीले नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा कानूनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगरी अनुचित कार्य गरेकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुँलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४६ वीरगंज उपमहानगरपालिकाबाट विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.ब. २०६४।६५ मा विविध खर्च शीर्षकमा अनावश्यक रूपमा बढी रकम खर्च गरेको, खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात तथा बिल भरपाई दुरुस्त राखेको नदेखिएको एवं खर्च गर्दा प्रचलित कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गई खर्च गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा जिम्मेवार कर्मचारीहरू लेखा अधिकृत सुमन श्रेष्ठ र तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतहरू लोकनाथ पौडेल, केशबराज घिमिरे र विश्वराज डोटेललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४७ इलाम जिल्ला समालबुङ गा.वि.स.का सचिव बाबुराम ढकाल र कार्यालय सहयोगी धनकुमार लिम्बूले दाखिला गर्न पर्ने रकम दाखिला गरीसकेको भएता पनि आ.व. २०६८।६९ को लेप्चा जातिको सामाजिक सुरक्षा रकम समयमा फरफारक नगरि अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानसार सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४८ काठमाडौं जिल्ला, धापासी गा.वि.स.का सचिवले भवन निर्माणको स्वीकृति दिंदा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा वरुण डेभलपरस प्रा.लि. धापासीको अपार्टमेण्ट भवन निर्माणको विषयमा भवन डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले स्वीकृति दिएकोमा पछि सो भवनको तला थप सम्बन्धमा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव ऋषिराम लामिछानेले तल्ला थप गर्ने गरी नक्सा संशोधन स्वीकृति दिएका कार्य निज सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्रको नदेखिएको हुँदा निजलाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।१० को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४९ काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा घूस खाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।९।११ को निर्णयले महानगरपालिकाबाट सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा दिन र पदीय मर्यादामा रही सेवाग्राहीलाई बढी भन्दा बढी सेवा पुऱ्याउने र सन्तुष्टी दिलाउने तर्फ विभागीय प्रमुख देवेन्द्र डंगोल, महाशाखा प्रमुख उत्तम कुमार रेग्मी, र नरायण बाबु भट्टराई, इन्जिनियर रामहरि फुयाल, वरिष्ठ इन्जिनियर कमलबाबु श्रेष्ठ, र सुरज शाक्य, इन्जिनियर गम्भिरलाल श्रेष्ठ र वीर बहादुर खड्का, कम्प्युटर अपरेटर शर्मिला बज्राचार्य, अमिन उत्तम कुमार भट्टराई समेत दश जना कर्मचारीलाई सचेत गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५० विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (DRILP) अन्तर्गत लमजुङ्ग जिल्लामा सञ्चालित साल्मे भञ्ज्याङ्ग घाम्राङ्ग सडक निर्माण कार्य गर्ने क्रममा लागत अनुमानमा अनियमित रूपमा संशोधन गरी योजनाको व्ययभार गैर कानूनी रूपमा बढाएको सम्बन्धमा जिल्ला कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदाताबाट समयमै प्रभावकारी समन्वय नगरी काम गरे गराएकोले आइन्दा यस्ता कार्य चनाखो भई समयमै सतर्क रही गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्ला कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदातालाई सचेत गराउन मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५१ अर्जुन थापा समेतले वाँके जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई खटाइएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।११।१८ को निर्णयले सम्बन्धित कर्मचारी सुरेश श्रेष्ठलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सचेत गराउने गरी लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५२ सितापाइला गाउँ विकास समिति, काठमाडौंका सचिव एकनारायण अर्यालले घूस खाई सिफारिस गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजलाई सचेत गराउन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णय बमोजिम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५३ रौतहट जिल्लाको भेडियाही गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव उमाशंकर यादवले आ.व २०६६।६७ को विकास निर्माणको रकम झूठा एवं फरेव गलत लागत अनुमान तयारगरी गा.वि.स अन्तर्गत कुनै काम नगरी बैंकबाट रकम झिकी आफ्नो र अरुको नाममा झिकी आफू र आफू गुटमेलका व्यक्तिको नाम राखी पेश्की लिएको तथा प्राविधिक कार्यालयको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार रु.५,२१,०६२।४० को माध्यमिक विद्यालय भेडियाहीदेखि भगतलालको खरियानसम्म निज सचिवले आफै अमानतमा निर्माण गर्न पेश्की लिई काम नगरको, गा.वि.स. को सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरको हुँदा कारबाही गरीपाउ भन्ने समेत व्यहोराका निवेदनहरू सम्बन्धमा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव उमाशंकर यादवले अमानतमा सडक ग्राभेल गर्ने भनी रकम झिकी समयमा फरफारक नगरी अनुसन्धानको क्रममा निज उमाशंकर यादव र प्राविधिक संजय पाण्डेबाट मिति २०६९।२।२४ मा रु.५,२१,०६२।६३ र मिति २०६९।६।१२ मा रु. १,०९,४२५।७० निजहरूबाट दाखिला भइसकेको देखिन्छ । उजुरीमा उल्लेखित अन्य रकमहरू हिनामिना गरको भन्ने सम्बन्धमा किटानी साथ यो योजनाको यो यस्तो प्रकृतिसँग यति रकम हिनामिना भएको भन्ने किटानी नभई गोश्वरा उजुरी देखिएको हुँदा निजहरूबाट सरकारी रकम हानी नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि निजहरूले योजनाको लागि झिकेको रकम समयमा नै फरफारक गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा इन्जिनियर संजय पाण्डे र तत्कालीन गा.वि.स. सचिव उमाशंकर यादवलाई विभागीय कारबाही स्वरूप सचेत गराउन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५४ काठमाडौं महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत विकास चित्रकारले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।५ को निर्णय अनुसार लेखा अधिकृतलाई सचेत गराउन लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५५ जिल्ला महोत्तरी, मेघनाथ गोरहन्ना गा.वि.स.का सचिव देवेन्द्र चौधरी समेतले रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा राम सोगारथ कुँवरसँग रु.३०,०००।-, हरिदेव सिंहसँग रु. १०,०००।-, विकाउ मण्डलसँग रु.५,०००।-, राजेन्द्र महतोसँग रु.६,५००।-, जयनन्द नदावसँग रु.२५,०००।-, चुलाई रायसँग रु.१८,०००।-, विष्णुदेव सिंहसँग ३२,५००।-, जीवछ चौधरीसँग रु.२,६६,५००।- र वीरेन्द्र कुमार चौधरीसँग रु.२८,०००।- गरी जम्मा रु.

४,२१,५००।- असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति, महोत्तरी र संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५६ स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक भागिरथ सिंह र सल्लाहकार गंगालाल तुलाधर समेतले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा रु. ६ लाख गंगालाल तुलाधरबाट १५ दिनभित्र असुल उपर गर्न मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट र गौर नगरपालिकामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति को कार्यालय रौतहटका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (हाल चरन तथा घाँसेवाली विउ वृद्धि कार्यक्रम जनकपुरमा कार्यरत) रामाशिष दासलाई विभागीय कारबाही गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखि पठाईसकेकोले रु.५,०२,२५७।०४ पेश्की फछ्यौंट गरी हिसाव मिलान गर्न जिल्ला विकास समिति र जि.वि.स. रौटहटका कर्मचारीहरूबाट लिए खाएको प्रोत्साहन तथा फिल्ड भत्ता भनी लिएको ६० प्रतिशत मध्ये ३० प्रतिशत मात्र पाउने भएकोले बाँकी ३० प्रतिशत रकम असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१८.५८ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हरिलोचन शर्माले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरीका सव इन्जिनियर माघवेन्द्र चौधरीलाई कानून विपरीत रु ४८,५०,०००। पेश्की दिई जलेश्वर मटिहानी सडकको ग्रावेल एवं मर्मत सुधार गर्न लगाएकोमा निजले अधुरो काम गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा सव इन्जिनियर माघवेन्द्र चौधरीले अनुसन्धानका क्रममा आयोगमा वयान गर्दा काम सम्पन्न भएपछि वि.सं. २०६८ असोजमा वाढी आई ग्रावेल बगाई मूल्यांकनमा घटी हुन आएको हो भनी वयान गरेता पनि प्राविधिक प्रतिवेदनमा वाढी बाट सडक क्षतिग्रस्त भएको भन्ने नदेखिँदा प्राविधिक मूल्यांकन बाट कम देखिने रकम रु. ३,१०,२६३।५५ निजबाट भरी भराउ गरी पेश्की फछ्यौंट गरी गराई सो को जानकारी गराउन मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार जि.वि.स.को कार्यालय, महोत्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५९ पर्सा जिल्ला विश्रामपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयका सचिव शिवशंकर प्रसाद साहले गाउँ विकास समितिको अनुदान रकम अनियमित रूपमा खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको कार्यकालमा गरेको खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकी पेश्की रु. ८,६२,४८९।- देखिएकोले उक्त रकम एक महिना भित्र फछ्यौंट गर्ने र नगरे पेश्की लिने व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्नको लागि मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति पर्सा र गाउँ विकास समितिको कार्यालय विश्रामपुर, पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६० अछाम जिल्लाका ७३ गा.वि.स.को पार्श्वचित्र विना प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्न दिई रकम हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा गा.वि.स.को पार्श्वचित्र तयारी कार्यको प्रक्रिया नमिलेकोले अब आयन्दा यस्तो त्रुटि नगर्न र पार्श्वचित्र तयार भएपछि ७३ गा.वि.स.कै एकएक प्रति तयारी पुस्तक आयोगमा समेत पठाउने भनी मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति अछामलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६१ मोरङ जिल्ला इटहरा गा.वि.स.का सचिव गोपालप्रसाद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।१४ को निर्णय बमोजिम गा.वि.स.

सचिवको नामको बाँकी पेश्की तुरुन्त असुल उपर गर्न गा.वि.स.लाई निर्देशन पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६२ ललितपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार बाँकी कार्य ठेकेदार मार्फत गराउन एवं बेरुजु रकम असुल उपर गरी जानकारी गराउन निर्देशन पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६३ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको गोंगबु नयाँ वसपार्क स्थित १६१ रोपनी जग्गामा संचालित नयाँ वसपार्क निर्माण तथा संचालन गर्न का.म.पा. र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि. विच भएको करार सम्झौता सम्बन्धमा का.म.पा. लाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी बापतको रकम लामो अवधि देखि नबुझाएकाले उल्लेखित करार शर्तहरू निश्चित समयावधि दिंदा पनि परिपालना नगरेमा मिति २०५६।१२।२९ मा भएको सम्झौताका शर्तहरू र करार ऐन, २०५६ बमोजिम उक्त करार सम्बन्धित मन्त्रालय समेत बाट परामर्श/स्वीकृती प्राप्त गरी करार भंग गर्ने तर्फ आवश्यक कारबाही गर्न २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार का.म.पा.लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले होलिया गा.वि.स.को कार्यालय भवन निजी जग्गामा बनाएको भन्ने सम्बन्धमा होलिया गा.वि.स.को कार्यालय, वाँकेको भवन रहेको को कित्ता नं.४५० को जग्गा धनी सावित राम वर्माले मिति २०६९।१०।१५ मा गा.वि.स.को नाममा हक हस्तान्तरण गरीसकेको तर कित्ता नं. ४५१ को जग्गा धनी विकाउ लाल तमोलीको नाममा रहेको जग्गा गा.वि.स.को कार्यालय होलियाको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको देखिएकोले यथाशीघ्र गा.वि.स.को स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया सम्पन्न गरी आयोगलाई जानकारी दिन मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र गा.वि.स.को कार्यालय होलिया, बाँकेलाई निर्देशन दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६५ काठमाडौं जिल्ला, ईचंगुनारायण गा.वि.स. निवासी गोपालबहादुर श्रेष्ठले ईचंगुनारायण गा.वि.स. को कि.नं. ४९३, ४९८ र १५ को सार्वजनिक पर्ति जग्गा र सामुदायिक बन समेत नोक्सान गरी अबैध ढुंगले खानी संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं जि.वि.स. भित्र दर्ता भै संचालन नगरी बसेका यस्ता ढुंगा गिट्टी तथा बालुवा खानीहरूलाई बातावरण परीक्षण लगायतका संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेमा मात्र खानी संचालनको अनुमति दिने भनी जि.वि.स. काठमाडौंलाई मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार निर्देशन दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६६ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीले संयन्त्रको समन्वयमा काम गर्नु पर्नेमा एकल बोर्डको निर्णयले नियम मिचेर दल र तिनका भातृ संगठन र संघसंस्थाका नाममा मापदण्ड विपरीत रकम निकाशा गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गर्ने प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएकोले आगामी वर्षबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट गरिने यस्ता प्रकारका खर्चको बाँडफाँड तथा बजेट निकासा गर्दा जिल्ला परिषद् र जि.वि.स. बोर्ड बैठकबाट पहिलै नै शीर्षक तोकी पारित गराई वार्षिक कार्यक्रममा पारी सोको जानकारी अनिबार्य रूपमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गराई पारदर्शी किसिमबाट आन्तरिक तथा अन्य श्रोतका रकमको बाँडफाँड तथा निकासा गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम आयोगको मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंमा र अन्य जिल्ला विकास समितिहरूमा समेत परिपत्र गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखीपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त

नभएको ।

१८.६७ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुरानो पेश्की रकम फछ्यौंट गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, ठेकेदार लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा आ.व. २०५४ सालदेखि पेश्की बाँकी रहेको पाइयो । यसरी लामो समयसम्म पेश्की बाँकी रहदा सरकारले लगानी गरेको रकमबाट जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । यस्ता पुराना पेश्कीहरू प्रचलित कानून बमोजिम फछ्यौंट गर्ने वा कानून विपरीतका पेश्कीहरू असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको लेखा अधिकृत र तालुक मन्त्रालयको सचिव रहेको देखिन्छ । तसर्थ निजहरूले नै यस्ता पुराना पेश्की फछ्यौंट वा असुल उपरको लागी समय सिमा तोक्ने, खाता रोक्का राख्ने, कागजात छानबिन गर्ने लगायतका जो जे गर्नु पर्ने हो गरी यथाशीघ्र कानून बमोजिम पेश्की फछ्यौंट वा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्ने भनी आयोगको मिति २०६९।८।११ को बैठकको प्रशासनिक निर्णय संख्या १८ बमोजिम निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि पठाइसकिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीसँग सम्बन्धित पेश्की फछ्यौंट सम्बन्धमा समेत सोही प्रशासनिक निर्णय बमोजिम तदारुकताका साथ सम्बन्धित मन्त्रालयले नगरपालिकाबाट दिएको पेश्की रकम बमोजिमको काम कारबाही भएको छ/छैन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी नियम संगत कार्य भएको देखिएमा पेश्की फछ्यौंट तथा असुल उपरको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई सो सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा प्रगति विवरण समेत समय-समयमा यस आयोगमा जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको ।

१९. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

१९.१ शिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि. लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण संचालन गर्ने गरी इजाजतपत्र दिंदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरेपछि उक्त प्रा.लि.ले प्रशिक्षण सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको नपाइएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउन मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१९.२ नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) को हाताभित्र निर्माण भइरहेको टिचिंग होटलको भवनमा प्रयोग भएका सामग्री नक्साको मापदण्ड अनुसार र सम्झौता अनुसार नभएको भन्ने सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीबाट टिचिंग होटलको निर्माण भइरहेकोमा स्वीकृत डिजाइन तथा ड्रइङ अनुसार पहिलो तल्लाको वीम सर्कुलर हुनु पर्नेमा सीधा गरिएको, कोलम २ ईन्च सम्म भित्र ढल्कने गरी निर्माण गरेको, मुख्य प्रवेशद्वारमा पर्ने पाँचवटा कोलमहरू स्वीकृत ड्रइङ अनुसार एउटै अर्धव्यासमा पर्ने गरी नबनाएको देखिएकोले उक्त कार्यबाट भ्रष्टाचार वा सरकारी रकम हिनामिना भएको भन्ने नदेखिए पनि स्वीकृत डिजाईन तथा ड्रइङ अनुरूप नै भएको भन्न नसकिने हुँदा संभव भएसम्म सच्याउन लगाउन मिति २०६९।११।२४ को निर्णयानुसार नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२०. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत

२०.१ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट उद्योग दर्ता गर्दा अनियमित कार्य भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६३।३।२६ को निर्णय अनुसार कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर

कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखिपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२१. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत

२१.१ नेपाल टेलिभिजन संस्थान संचालक समितिको निर्णयानुसार एड एभिन्यूजले संस्थानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम रु. ७१ लाख भुक्तानी नगरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।८।९ को निर्णय अनुसार एड एभिन्यूज लि. बाट नेपाल टेलिभिजनलाई बुझाउनु पर्ने रकम एक महिना भित्र असुल गरी आयोगलाई जानकारी गराउन नेपाल टेलिभिजनलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२१.२ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६४ भाग-१ मा उल्लेखित विभिन्न मन्त्रालयको अनियमितता सम्बन्धी बुँदाहरूको सम्बन्धमा मिति २०६८।५।२० को निर्णयानुसार महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६४ भाग १ को दफा ५.४ अनुसार राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ को नियम ११ बमोजिम प्रशारण तथा वितरण शुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम तिरेको नदेखिएकोले सम्बन्धित सबै संस्थाहरूसँग बेरुजु असुल उपर गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२१.३ गोरखापत्र संस्थानले न्यूजप्रिन्ट खरिद गर्दा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा खरिद गरिएको न्यूज प्रिन्ट (कागज) प्रयोग भै सकेको देखिए तापनि सो कागज Specification बमोजिमको गुणस्तरको नभई न्यून गुणस्तरको भन्ने जानि जानि प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनी राय दिने निर्देशक गोपालप्रसाद भट्टराई, भण्डार शाखाले गुणस्तर अनुकुलको कागज छैन भनी जानकारी गराउदा गरादै स्वीकार गर्ने खरिद प्रमुख प्रवन्धक पोष्टजंग सिंह र रकम भुक्तानि गर्ने निर्देशक रामकृष्ण थापाको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजहरू उपर विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२१.४ गोरखापत्र संस्थानले लिएको विज्ञापन नं.१।२०६८।६९ अनुसार तह आठ प्रवन्धक, प्रशासन सेवा, बजार समूह आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको अंक समेतको कूल योग निकाल्दा योग्यताक्रम नं. १ मा १५३.३ अंक प्राप्त गरी ताराबहादुर बस्याल र दोश्रो नं.मा १५०.७ अंक प्राप्त गरी ओमप्रकाश भुसाल पर्ने देखिएकोले यसै बमोजिम योग्यताक्रम एवं सिफारिस सूचना प्रकाशित गरी नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न र गोरखापत्र संस्थानको पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रामकिशोर सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम अग्रहरी, सञ्चार मन्त्रालका प्रतिनिधि उपसचिव गुरुप्रसाद सुवेदी र उपसचिव राजेश गौतम, कर्मचारी प्रतिनिधि सोमबहादुर घले आमन्त्रित विज्ञ सदस्य-कुमार विवेकानन्द मिश्र, आमन्त्रित सदस्य सेवा बिज्ञ तथा नायब महाप्रवन्धक विनोदप्रसाद अर्याल तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक कपिलदेव घिमिरे र कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रबन्धक मोहम्मद जैनुल हकले अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा आयोगको मिति २०६९।६।१६ निर्णय संख्या १२१ र मिति २०६९।५।७ निर्णय संख्या ३२ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क.बमोजिम सचेत गराउन लेखी पठाई सकिएकोले यी बाहेक उपसचिव गुरूप्रसाद सुवेदी, उपसचिव राजेश गौतम, सोमबहादुर घले, कुमार विवेकानन्द मिश्र र विनोदप्रसाद अर्याल समेत पाँच जनालाई सचेत गराउन मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

२२.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख उपेन्द्रकुमार कोइरालाले विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०५९।११।२० को निर्णय अनुसार अनियमितता गर्ने उपर कारबाही गरी डा. सूर्यमणी अधिकारीको प्रतिवेदन लागू गर्न उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२ विश्वभाषा क्याम्पस प्रशासन समेतबाट कार्यक्रम सञ्चालन र सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६१।९।९ को निर्णय अनुसार पेश्की दिएको रकम असुल उपर गरी जानकारी पठाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका डिन अशोककुमार मल्लिकले गाडी खरिद र विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६३।११।२७ को निर्णय अनुसार उपप्राध्यापक शैलेन्द्रनाथ अधिकारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०५० बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गर्न र ओभर हेड खाताबाट पेश्की लिई फछ्यौंट हुन बाँकी जम्मा रु. ३,१०,२७१।८० मध्ये प्रा.डा. अभय कुमार दासबाट रु. ७,४८२।७०, प्राध्यापक देवनारायण ठाकुरबाट रु. ५,०००।-, सहायक प्राध्यापक अच्युतराज ज्ञवालीबाट रु. १०,४२१।३०, उपप्राध्यापक केशरप्रसाद काफ्लेबाट रु. २०,०००।-, सहायक प्राध्यापक देवेद्रप्रसाद लिगलबाट रु. ३०,०००।-, सहलेखापाल शम्भु राज ढुंगेलबाट रु. १२,०००।-, सहायक प्राध्यापक इश्वरेन्द्र प्रसाद इन्द्रबाट रु. ३८,०००।-, सहायक प्राध्यापक अशोक कुमार मल्लिकबाट रु. १०,०००।-, लेखा अधिकृत दिनानाथ जमरकट्टेलबाट रु. ९,२६७।७०, उपप्राध्यापक कृष्णमोहन श्रेष्ठबाट रु. ५,०००।-, उपप्राध्यापक श्याममोहन मिश्रबाट रु. ३०,०००।-, सहायक प्राध्यापक सुकदेव चौधरीबाट १५,०००।-, कर्मचारी इकाई संघबाट रु. १९,५००।-, सहायक प्राध्यापक समसुहकबाट रु. ३०,०००।-, सहायक प्राध्यापक मकबुल हुसेन खाँबाट रु. १०,०००।-, सहायक प्राध्यापक केदारनाथ पौडेलबाट रु. ६००।-, उपप्राध्यापक गिरीराज त्रिपाठीबाट रु. १५,०००।-, डा. सफेदराज उद्दिनबाट रु. १२,५००।-, प्र.प्रेमकाजी गुरुङबाट रु. ७,५००।-, मे.न्यायदेव खतिवडाबाट रु. १२,०००।-, उपप्राध्यापक राम प्रसाद शर्माबाट रु. १०,०००।-, स.स्टोर किपर देवनारायण यादवबाट रु. १,०००।-, र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान कार्यालय खर्चको लागि प्रदान गरिएको जम्मा रु. ३,४०,०००।- मध्ये वन विज्ञान अध्ययन संस्थान सम्पर्क कार्यालयबाट रु. १,००,०००।-, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट रु. १,७०,०००।-, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसबाट रु. ७०,०००।- असुल उपर गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४ टेलिफोन एक्चेन्ज बोर्ड, एयर कन्डिसन सेनिटरी मर्मत र भवन निर्माणमा समेत अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६४।२।१७ को निर्णय अनुसार संयोजक मुरारीनाथ शर्मा समेतको समितिले औल्याएका तथ्यहरू उपर कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.५ रुकुम जिल्लाका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र कुमार बोहोराले दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।४।२० को निर्णय अनुसार के कति दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरिएको हो ? सो प्रतिवेदनबाट खुल्न नआएकोले कस कसको पालामा कति जना बढी शिक्षक

नियुक्ति भएका हुन् सो यकिन गरी दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी दिने पदाधिकारी उपर कानून बमोजिम उक्त रकम असुल उपर गर्न र नियम विपरीत अध्ययन बिदा स्वीकृत गरेको देखिएकोले निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.६ त्रिचन्द्र क्याम्पस अन्तर्गत स्व.वि.यु.ले विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६५।११।१९ को निर्णय अनुसार खर्चसम्बन्धी विषयलाई नियमावलीद्वारा व्यवस्थित गर्न र स्व.वि.यु.कोष विद्यार्थी कल्याणकारी कोष त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट के कुन आ.व.मा के कुन पदाधिकारीको कार्यकालमा के कति रकम बढी खर्च भएको हो ? यकिन गरी बढी खर्च भएको रकम तत्तत् पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.७ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछामका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र लेखापालले आर्थिक वर्ष २०६१।६२ मा सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।३।३१ को निर्णय अनुसार प्राविधिक सहायक चक्र बहादुर कुँवरबाट रु. ७८,७१९।४७ असुल उपर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछाम र जिल्ला शिक्षा अधिकारी झंकरबहादुर विष्टलाई विभागीय कारबाही गर्न शिक्षा विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.८ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको २०६६।१।३१ मा बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकले उक्त विश्वविद्यालयमा अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई स्वत: स्थायी, स्थायी शिक्षकहरूलाई एकतह स्वत: बढुवा, स्थायी सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीहरूलाई स्वत: एक तह बढुवा र दस वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई स्वत: दुई तह बढुवा गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव जबर्जस्ती पारित गरी हाल सो कार्यान्वयन समेत गराएको र अनुचित लाभ लिई एकै रातमा होटलमा बसेर २६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गरेको र विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका लागि नेपाल सरकारले गोठगाउँ मोरङमा प्रदान गरेको नवनिर्मित भवन प्रयोगमा नल्याएको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१५ को निर्णय अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उक्त नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालय भवनमा सार्ने सम्बन्धी मिति २०६५।२।२७ को निर्णय ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न उपकुलपति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.९ मनोहर मा.वि.गोंगबु काठमाडौंको लेखापरीक्षण हुँदा औल्याइएको बेरुजु रकम विद्यालयका प्र.अ.इन्द्र नारायण मल्लिक र लेखापालबाट फछ्यौंट हुनुपर्नेमा नभएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६६।९।८ को निर्णय अनुसार मनोहर मा.वि.गोंगबुका तत्कालीन प्र.अ. इन्द्रनारायण मल्लिकले नियमानुसार प्राप्त गर्ने पेन्सन पट्टा तथा पेन्सन बापतको रकम रोक्का नराख्ने, प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विश्वसनीय नदेखिएकोले सक्षम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पुन: लेखापरीक्षण गराई सो परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु रकम प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१० कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर क्याम्पसले उप प्राध्यापक पद तह-४ अनावश्यक रूपमा दरवन्दि सृजना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।३।३१ को निर्णय अनुसार रामपुर क्याम्पसको लागि आवश्यक नै नभएका पदहरू सृजना गरी अपारदर्शि एवं अनियमित तरिकाबाट पदपूर्ति करार सेवामा गर्न लागेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा रामपुर क्याम्पसका लागि उप प्राध्यापक पद तह ४ को दरवन्दि सृजना गर्नको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गर्नका साथै उक्तानुसारका पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रियामा

पारदर्शिता र निश्पक्षता कायम भए नभएको समेतका विषयमा छानबिन गरी कुनै अनियमितता वा कमजोरी देखिएमा आवश्यक कारबाही समेत गरी आयोगलाई जानकारी गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.११ कविराज राधिका थपलियालाई नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा अध्ययनरत रहेको अवधिमा लोक सेवा आयोगबाट बढुवा सिफारिस गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।५।४ को निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६५।१२।१५ को निर्णय अनुसार मनोनयन गरी पठाइएकोमा निजले विचैमा एम.डि.अध्ययन छाडी नेपाल सरकारको पुर्व स्वीकृति बेगर नेपाल फर्किएको पुष्टि हुन आएको र यसबाट प्रचलित छात्रवृत्ति ऐन २०२१ को दफा ४(घ) उल्लंघन भएको देखिँदा यस्मा प्रचलित छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ अनुसार कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१२ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ललितकला क्याम्पसमा स्नाकोत्तर तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्क अनियमित रूपमा खर्च भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।१।२७ को निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले ललितकला क्याम्पसमा संचालित स्नाकोत्तर तहको कार्यक्रमहरूमा स्वीकृति प्राप्त भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थीहरू भर्ना गरेको, क्याम्पस प्रमुखको तोक आदेशमा खर्च गरिएको स्थानीय श्रोतबाट संचालन गर्ने भनीएको कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको स्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरू समेत उपयोग गरीएको, मालसामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रचलित नियमहरूको समेत उचित पालना नगरिएको, आम्दानी खर्चको श्रेस्ता व्यवस्थित नगरीएको एवं उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको आम्दानी खर्चलाई लेखापरीक्षणको दायरामा नल्याइएको भन्ने जस्ता कमी कमजोरी एवं अनियमितता औल्याइएको हुँदा उक्तानुसारका कमी कमजोरी एवं अनियमितताहरू उपर आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी पठाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१३ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त लिटिल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साईन्सले सम्झौता अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।११।२ को निर्णय अनुसार लिटिल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साईन्स चावहिल काठमाडौंलाई ४ वर्षे व्याचलर अफ फार्मेसी विषयको कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सम्बन्धन दिंदा पालना गर्नु पर्ने शर्त अन्तर्गत बुँदा नं १६ मा पिछिडिएको वर्ग दलित, अल्पसंख्यक महिला तथा अपाङगहरूलाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना भएको अवस्थामा न्यूनतम १ जना र वढिमा २० जनासम्मलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त शर्त सम्बन्धन प्राप्त गर्ने कलेजले पालना नगरेको भन्ने जानकारी हुन आएकोले सम्बन्धन दिदाका शर्त पालना गराउने दायित्व शर्त निर्धारण गर्ने निकायमा रहने हुँदा उक्त शर्त तत्काल अनिवार्य रूपमा पालना गराउन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरका फ्याकल्टी अफ मेडिकल एण्ड एप्लाइड साइन्सका डिनलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१४ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सरस्वती वहुमुखी क्याम्पसमा स्थायी सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले माध्यमिक विद्यालयमा समेत पूर्णकालिन शिक्षक पदमा काम गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।१४ को निर्णय अनुसार सह प्राध्यापक

कृष्ण प्रसाद न्यौपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न त्रिभूवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुरमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१५ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा उप प्राध्यापक पदमा कार्यरत शशिधर खनालले विभिन्न अन्य निकायमा पूर्णकालीन करार शिक्षक भई काम गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।१४ को निर्णय अनुसार उप प्राध्यापक शशिधर खनाललाई विभागिय कारबाही गर्न त्रि.वि.केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१६ जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीबाट ठाडो तोक आदेशमा निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको राहात कोटामा नियम विपरीत खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरी शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।१।१९ को निर्णय अनुसार जीवनज्योती उच्च मा.वि. कावासोती शिव मन्दिर-१ नवलपरासीमा राहत कोटामा नियुक्त लक्ष्मी आचार्यको नियुक्ति प्रक्रिया अध्ययन गर्दा शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहितको) नियम ९७ को उप नियम २ द्वारा व्यवस्थित प्रक्रिया अवलम्वन गरेको देखिन नआएको हुँदा सो नियुक्ति बदर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१७ नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बारामा अनियमित नियुक्ति रोकी खुल्ला विज्ञापन गराई पाऊँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६८।९।४ को को निर्णयानुसार शिक्षा नियमावलीको नियम २२(ङ) (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम नगरी दर्खास्त हाल्ने म्याद १० दिन मात्र उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गरी कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेर शिक्षक नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू ध्रुव प्रसाद यादव र विन्दालाल प्रसादलाई दिइएको अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति कानून सम्मत नदेखिएकोले कानून सम्मत तरिकाले विज्ञापन गरी शिक्षक नियुक्त गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति ने.रा. प्राथमिक विद्यालय ओरैया बारामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१८ दैलेख जिल्ला, त्रिभुवन नमुना उच्चमाध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक खेमराज के.सी. ले विद्यालयको भन्दा व्यक्तिगत काम बढी गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज प्रधान अध्यापकबाट विद्यालयको हानि नोक्सानी हुने कार्य नभएको देखिए तापनि सोही विद्यालयका शिक्षक दीपक कुमार शाही मिति २०६६।८।५ देखि २०६७।९।९ सम्म तलब भत्ता भुक्तानी नगरेको भनी उल्लेख भएतापनि निज शिक्षक माथि कुनै कारबाही भएको नदेखिएको विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दैलेखलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.१९ भूमिराज सामुदायिक प्रा.वि. वैतडीमा अध्ययन गरेको सिफारीस र लब्धांकपत्र समेत तयार गरी बुढानिलकण्ठ स्कूलको सरकारी छात्रवृत्ति कोटाको परीक्षामा सम्मिलित भई छनौट भएर बुढानिलकण्ठ स्कूलमा अध्ययन गरी रहेकी छात्रा लक्ष्मी लोहार सो विद्यालयको नियमित छात्रा नभई निजले जगन्नाथ नि.मा.वि.नौहाट बैतडीमा अध्ययन गरेको देखिएकोले भूमिराज सामुदायिक प्रा.वि.मा अध्ययन गरेको भनी लब्धांकपत्र, सिफारिस पत्र लगायतका कागजातहरू बनाई दिने सो विद्यालयकी शिक्षिका पुष्पा लोहार र वास्तविकता एकिन गरी पठाइएको विवरणमा निज छात्रा सोही प्रा.वि.मा अध्ययन गरिरहेको भनी प्रतिवेदन दिने स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार शिक्षा विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२० त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत महेन्द्र रत्न क्याम्पस, ताहाचलका उपप्राध्यापक चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र शिक्षण सहायक श्रीप्रसाद घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति नलिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस

बालाजुमा पूर्णकालिन शिक्षकको रूपमा काम काज गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकोमा निजहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६९ मा व्यवस्था भए अनुरूप पूर्व स्वीकृति नलिई अन्यत्र काम काज गरेकाले पालना गर्नु पर्ने आचरण उल्लंघन गरेको हुँदा सोही नियम बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२१ मकवानपुर जिल्लाको मनहरी स्थित महेन्द्र किरण मा.वि.मा विज्ञान राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को च (१) मा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले प्रतिमा सुवेदीलाई गरीएको नियुक्ति कानून बमोजिम मिलेको नदेखिँदा सो नियुक्ति वदर गर्न तथा उल्लिखित शिक्षक पदपूर्ति गर्न शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न भई अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका उम्मेदवारलाई नि.मा.वि विज्ञान राहत शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र सदस्य सचिवको रूपमा कार्ये गर्न प्रधानाअध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२२ प्राथमिक विद्यालय टेग्राह ३ रौतहटका प्रधान अध्यापक शम्भुप्रसाद यादवले शिक्षकको तलबको रकम र विद्यालयको रकम झिकी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट भएको छानबिन कारबाही पश्चात मस्यौट गरेको रकम रु.७८,०२४।- दाखिला गरी असुल भैसकेको हुँदा विद्यालयको खाताबाट रकम झिकी समयमा शिक्षकलाई तलब नबुझाएको र कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषमा समयमा दाखिल नगरेको, छात्रावृत्तिको रकम समयमा नबुझाई अनुचित कार्य गरेको देखिँदा मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार निज प्रधान अध्यापक शम्भुप्रसाद यादवलाई विभागीय कारबाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२३ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बाल्मीकि विद्यापिठका सहप्राध्यापक मोदनाथ खनाल मिति २०५३।११।१६ देखि बढीमा २०५४।३।३१ सम्मका लागि करारमा नियुक्ति भई पटक पटक म्याद थप हुँदै आएकोमा निज मोदनाथ खनाल ९० दिन भन्दा बढी बिनापूर्व सूचना बाल्मीकि विद्यापीठमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा मिति २०६८ श्रावण मसान्तमा म्याद समाप्त भएको समयमा २०६८।४।८ को निर्णयबाट श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद थप गर्ने बाल्मीकि विद्यापिठका तत्कालीन प्राचार्य-क्याम्पस प्रमुख ध्रुवप्रसाद झवाली र म्याद थपको पत्र वा नयाँ नियुक्तिको प्रमाण बेगर नै बाल्मीकि विद्यापिठमा हाजिर गराउने तत्कालीन निमित्त क्याम्पस प्रमुख लेखप्रसाद निरौलाले कार्यविधि र कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियम, २०६७ बमोजिम विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।१०।५ को निर्णयानुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२४ बारा जिल्ला धर्मपुर गा.वि.स. अन्तर्गत रहेको नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि.मा प्रा.वि. राहत कोटा अन्तर्गतको शिक्षकमा किशोरी प्रसाद साह र उमेश प्रसाद साहको मिति २०६३।१०।१४ मा म्याद समाप्त भइसकेको अस्थायी अध्यापनका आधारमा मिति २०६६।६।२१ मा नियुक्त भएको देखिँदा निजहरूको नियुक्ति खारेज गरी उक्त शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन का.मु.जि.शि.अ. केदार तिवारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं

छनौट समितिका संयोजक रामवावु प्रसाद कुसवाह, सदस्य रूपराज सुब्बा, तथा प्रधान अध्यापक एवं सदस्य सचिव मुक्तिलाल महतोले बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र पालना गर्नुपर्ने पदीय दायित्व पूरा नगरी अनुचित कार्य गरेकाले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२५ श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय मिथिलेश्वर धनुषाका तत्कालीन प्रधानअध्यापक श्रीकृष्ण मण्डलले अध्यापन अनुमति पत्र नभएकी सिता मण्डललाई अस्थाई शिक्षिका पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट अनियमित तवरबाट निर्णय गराएको देखिन आएकोले निज प्रधानाध्यापक उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।८ निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२६ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत गोकर्णप्रसाद ज्ञवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम विपरीत त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त आदर्श बहुमुखी क्याम्पस लगायत अन्य शिक्षण संस्थामा कार्य गरे भन्ने सम्बन्धमा पाटन संयुक्त क्याम्पसमा शिक्षण सहायक पदमा बिहानी सत्रमा कार्यरत गोकर्ण प्रसाद ज्ञवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई निजले ग्रामिण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बालाजुमा रात्री र दिवा सत्रमा विगत दश वर्षदेखि पशुपति बहुमखी क्याम्पसमा बेलुकी सिफ्टमा विगत तीन वर्षदेखि र एक्टिब कलेजमा विगत दुई वर्षदेखि आंशिक शिक्षकको रूपमा कामकाज गरेको । आयोगमा उजुरी परे पश्चात निजले त्रि.वि. बाट मिति २०६९।४।२४ को पत्रबाट आर्दश र पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा दिवा र रात्री शत्रमा काम गर्ने अनुमति लिएको देखिएता पनि एक्टिब कलेजमा काम गर्ने अनुमति लिएको नदेखिएको हुँदा निजले अनुचित कार्य गरेको देखिएले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० अनुसार विभागीय कारबाही गर्न, र निज गोकर्ण प्रसाद ज्ञवाली उक्त पाटन संयुक्त क्याम्पसमा शिक्षण सहायक पदमा विगत दश वर्षदेखि कामकाज गरको अवस्थामा समेत पाटन संयुक्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख अमन कुमार श्रेष्ठले निज गोकर्णप्रसाद ज्ञवाली पाटन संयुक्त क्याम्पसमा कार्यरत नरहेको भनी आयोगलाई झुठा जानकारी दिई जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गरेको नदेखिँदा निजलाई समेत सो कसूरमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।१४ को निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२७ लोक सेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को अनुसूची १९ परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलवन्दी रूपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था पालना नगरि दक्ष/विज्ञ सूर्यप्रसाद गौतमको श्रीमती इन्दीरा ढकाल गौतम र राम स्वरूप सिन्हाको छोरी अन्तिमा कुमारी सिन्हा लोक सेवा आयोगको वि.नं २५८८-२५९३, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह निरीक्षण उप-समूहको विद्यालय शिक्षक पदका परिक्षार्थी रहेको अवस्थामा प्रश्नपत्र परिमार्जन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा संलग्न रहेको पाइएको हुँदा निजहरू मध्ये रामस्वरूप सिन्हा सेवा निवृत्त भैसकेको हुँदा निजको हकमा सोको व्यहोरा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष जानकारी गराउन र सूर्यप्रसाद गौतमको हकमा विभागीय कारबाहीको लागि मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालय सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२८ विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी वितरण गर्ने कार्याधिकार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिको रहेको मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखाले समितिको निर्णय नगराई माध्यमिक विद्यालय तहको ३, निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको ५ र प्राथमिक विद्यालय तहको ११ राहत अनुदान कोटा वितरण गर्ने गरी भएको निर्णय अनुचित कार्य देखिएकोले बदर गरी त्यस्तो अनुचित निर्णयका आधारमा सेवारत रहेका शिक्षकहरूलाई अवकाश दिई त्यस्तो निर्णयमा संलग्न हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइँटेल तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत लेखराज कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.२९ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कर्मचारीको मिलोमतोमा रुजु र अभिलेख दर्ता विनाका प्रमाणपत्रहरू नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाइएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद नेपालगंज कार्यालयका शाखा अधिकृत गोपाल के.सी.लाई विभागीय कारबाही गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सदस्य सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३० त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभागका शिक्षक विष्णु जि.सी.ले त्रिभुबन विश्व विद्यालयको कानून विपरीत विहान संयोजकको रूपमा र दिउसो पुर्णकालिन करार शिक्षकको रूपमा दुईतिर काम गरेको देखिँदा मिति २०७०।१।१० को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट पूर्व स्वीकृति नलिई, सहमति माग समेत नगरी दुई संस्थामा अध्यापन गरेकोले निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कार्वाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्टारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३१ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत डोटी बहुमुखी क्याम्पस डोटीका क्याम्पस प्रमुख विजयप्रकाश महराले पुस्तकालय भवन (मेघाहल) निर्माण गराउँदा तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य प्रारम्भ नगरेकोमा उक्त ठेक्का रद्द भै काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदा देखिदै ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेकोले निजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी विनियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।१९ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३२ इन्जिनियर संजिव कुमार मिश्रले पूर्व स्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७०।१।२४ को निर्णयानुसार शिक्षक (प्राध्यापक) संजिव कुमार मिश्रले विश्व विद्यालयको पूर्व स्वीकृति विना इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ विराटनगरमा पनि कार्य गरेको सम्बन्धमा विभागीय कार्वाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३३ भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालय साँखुमा मा.वि. राहत कोटा दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक केशवराज श्रेष्ठ गणेश प्राथमिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक भई भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालयको विहानी शत्रसम्मको समयमा विभागीय स्वीकृति बिना अध्यापन गराउँदै आएको देखिएकोले निज केशवराज श्रेष्ठले शिक्षा नियमावली, २०५८ को नियम १३३ (ज) विपरीत जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति नलिई आफू वहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३४ सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स.६ स्थित कोपिला प्रस्तावित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मिति २०६६।९।२४ मा नेपाली विषयको माध्यमिक शिक्षकको विज्ञापन गरेकोमा शिक्षा सम्बन्धी कानून विपरीत ५० वर्ष उमेर भैसकेका डम्मरबहादुर देवकोटालाई नियुक्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट भएको छानबिन र आयोग समक्ष निजले गरेको बयानमा लेखाएको जन्म मिति २०१६।१।२९ बाट स्पष्ट देखिँदा निजलाई नियुक्ति दिने प्रधान अध्यापक पहलबहादुर के.सी.लाई विभागीय कारबाही गर्न र निजलाई नियुक्ति दिने निर्णय गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमबहादुर रावल, सदस्यहरू बमबहादुर जिसी, श्रीमती यशोधा खड्का, दुर्गाबहादुर पौडेल र सुरेन्द्रबहादुर बि.सी.लाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतमा लेखी पठाएकामा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३५ श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय, पचरुखी रौतहटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हृदय नारायण महतोले प्रधान अध्यापक लखन मिश्रलाई मौखिक रूपमा बर्खास्त गरी सोहि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक रामविश्वास राय यादवलाई मिति २०६७।५।१ मा प्रधान अध्यापक नियुक्ति गरेको कार्य कानून सम्मत देखिन नआएको हुँदा निज विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले कानून आफ्नो हातमा लिइ आफू खुसी काम गरेको र राम बिश्वास राय यादवले प्रधान अध्यापक हुँ भनी विद्यालयको लेटर प्याड, छाप, माइन्युट आफै बोकि हिडने गरेको अनुसन्धानबाट देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३६ प्रभात माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतका प्रधान अध्यापकले छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा प्रधान अध्यापक ऋषिप्रसाद थानीलाई आयोगको मिति २०६९।९।१२ र मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३७ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय जमुनिया बाराले शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालयलाई प्राप्त प्रति विद्यार्थी लागत (पि.सि.एफ.) कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम प्रक्रिया नपुऱ्याई शिक्षक छनौट समितिले मिति २०६७।८।१६ मा प्रा.वि. शिक्षकद्वय मञ्जुदेवी यादव र श्यामबाबु प्रसाद यादवलाई नियुक्तिको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष गरेको सिफारिस बमोजिम समितिको मिति २०६७।८।२४ को निर्णयानुसार उल्लिखित शिक्षकहरूलाई मिति २०६७।८।२५ गते देखि लागू हुने गरी दिएको नियुक्ति बदर गरी सदस्यको रूपमा काम गरेका श्रोत व्यक्ति एवं सदस्य सचिवको रूपमा काम गरेका प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्न र शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न भएका अध्यक्षलाई आइन्दा शिक्षा ऐन, २०२८ शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ विपरीतका काम कारबाही नगर्न सचेत गराउन मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३८ श्री प्राथमिक विद्यालय मिठुआवा डुमरिया सर्लाहीमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षक छनौट समितिका अध्यक्ष विमल किशोर सिह, सदस्य एवं स्रोत व्यक्ति अनिल प्रसाद सिह र प्र.अ. महेश सिह समेतले अध्यापन अनुमति पत्र पछि पेश गर्ने गरी दरखास्त लिई अध्यापन अनुमति पत्र बेगर नै नियुक्ति गरेको कार्यलाई कानून सम्मत मान्न नसकिएको हुँदा स्रोत व्यक्ति र प्र.अ लाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाइसकिएकोले सो समयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा रहेका विमल किशोर सिहलाई मिति २०६९।६।१६ को

निर्णयानुसार सचेत गराउन शिक्षा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.३९ आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय स्थापना गर्ने, उत्प्रेरणा एवं सम्मानका श्रोतको रूपमा रहेका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव एवं विद्यालयका प्रिन्सिपल सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ समेतको उपस्थितिमा मिति २०५३।७१ मा भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयमा यो बिद्या मन्दिर विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य शिक्षा प्रेमी समेतका जनताको सहयोगमा जग्गाजमीन खरिद भएको र भवनहरू बनेका हुनाले यो विद्या मन्दिरको चल अचल संपत्ति जनताद्धारा प्राप्त विद्यालयको संम्पत्ति हो । यसमा सरकारको वा कुनै व्यक्ति विशेषको हक अधिकार छैन भनी प्रष्ट गरिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिएको र संस्था वा व्यक्ति विशेषले अनुदान, दान, दातव्य दिएर चलाएको विद्यालयलाई सार्बजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयबाट मिति २०५९।५।३१ मा निर्णय भई परिपत्रसमेत गरेको देखिन आएको, साथै हालको निजी गुठी दर्ताको विधानमा उल्लेख भए अनुसार सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको निजी लगानी एवं स्वामित्व विद्यालयको चल अचल भौतिक संपत्ति एवं संरचनामा रहे भएको भन्ने आधार प्रमाण समेतको अभावमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक शुशील पाण्डेयले मिति २०६३।१०।१० को निर्णयानुसार आदर्श बिद्या मन्दिरलाई शैक्षिक निजी गुठीमा दर्ता गरी संचालन गर्न स्वीकृति दिएको कार्य प्रचलित नेपाल कानून विपरीत भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम उक्त निर्णय बदर गरी दुष्परिणाम सच्याई उक्त विद्यालयलाई सार्बजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चललाई लेखी पठाइएकोले उक्त गलत निर्णय गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने गरी यथार्थ प्रतिवेदन दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक हरिहर धिताल र निजी गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णयकर्ता तत्कालीन निर्देशक शुशील पाण्डेयलाई मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४० उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका २ स्थित श्री त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलवेव चौधरीबाट आर्थिक हिनामिना भएको सन्दर्भमा विद्यालयले आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पूर्णरूपमा पालना गर्नु गराउनु भन्ने आयोगको पूर्व निर्देशन पालना नगरेकोले मिति २०६८।२।१६ मार्फत भएको निर्दशन पालना नगर्ने प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झा र ठूलो रकम पेश्की लिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीलाई मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार सचेत गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४१ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरबाट नक्कली अध्यापन अनुमतिका आधारमा हिमादेवी निरौलालाई नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाचँथरमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र जिम्मा लिएकी तत्कालीन लेखाजोखा शाखामा कार्यरत उर्मिला भट्टराईले आफ्नो जिम्मामा रहेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र कार्यालयको आदेश बिना अन्य कर्मचारी प्राविधिक सहायक छवि खड्कालाई दिएको भनी निज उर्मिला भट्टराईले बताई आएको भए तापनि निज खड्काले शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र प्रयोजनको लागी कार्यालयको साँचो लिएको नभै कार्यालय प्रयोजनको लागी लिएको, उक्त शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (नं.२३५००८ प्राथमिक विद्यालय स्तरको) परीक्षा नै नदिएकी हिमादेवी निरौलासँग पुगेको देखिँदा निज उर्मिला भट्टराईलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।३१ को

निर्णयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४२ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुली जिल्ला स्थित जनजाती प्रा.बि. महादेवस्थान र जनजागृती प्रा.बि. मथौलीको सौचालय निर्माण कार्यको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट छुटचाइएको रु. दुई/दुई लाखको प्रथम किस्ता रकम निकासा गर्नको लागि लागत अनुमान समेतका कार्य गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीका ओभरसियर ललनकुमार सिंहले प्रति विद्यालय रु.१०,०००।- रकम सो विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकसँग माग गरेको भन्ने विषयमा ओभरसियर ललनकुमार सिंहले रकम बुझीलिईसकेको र रकम बरामद भएको अवस्था समेत नदेखिएको तर केही रकम खर्च गर्नुपर्छ भनी भनेको सम्मको अवस्था देखिँदा यसरी रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्नुपनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरण विरुद्धको काम भएकोले निज ललनकुमार सिंहलाई अब आइन्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरण विरुद्धको काम कारबाही नगर्नु भनी सचेत गराउन आयोगको मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार शिक्षा विभागलाई लेखीपठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४३ वाणगंगा प्राथमिक विद्यालय, भेडामारा अर्घाखाँचीमा आर्थिक हिनामीना गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा आरोपित शिक्षक भूपवहादुर बस्नेतले अनियमितता गरेको रकम रु.८२,३३३।१९ असुल उपर गर्नुपर्ने र सो रकम असुल उपर नगरेसम्म निजको सेवा निवृत्त सुविधाको फाइल रोक्का राख्न आयोगको मिति २०६९।९।४ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची समेतलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४४ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा प्रमाणपत्र छपाई तथा व्यवस्थापन कार्यमा अनियमितता गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रशासन सहायक चराचर अधिकारीबाट रु.३,३९,५४९।०१ असुल उपर गर्न मिति २०६९।१०।५ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४५ कैलाश शिक्षा क्याम्पस अन्नपूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय अछामका क्याम्पस प्रमुखले गा.वि.स.बाट प्राप्त रकम हिनामीना गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा १० प्रतिशत व्याजमा उपभोक्ता समितिलाई दिएको रु. २ लाख रकम १५ दिनभित्र असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अछामलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४६ प्राथमिक विद्यालय सानोबरगदवा, कपिलवस्तुले स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै रिक्त दरवन्दीमा अस्थायी करार शिक्षक भर्ना गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक नियाज अहमद खाँका नाममा विद्यालयको आ.व. २०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट रु.२,०३,८३४।- खर्च भएको उल्लेख भएको रकमको सपोर्टिङ्ग डकुमेन्ट पेश हुन आएको नदेखएकोले उक्त रकममध्ये नियमित हुने रकम नियमित गरी बाँकी बेरुजु सरह निजबाट असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कपिलवस्तुलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४७ महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय थान्सिङ नुवाकोटमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा शिक्षक मदन श्रेष्ठ आफैले प्रधानाध्यापक घोषित गरी रकम हिनामिना गरेको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त रु.६,५०,०००।- रामहरी श्रेष्ठलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बिना पेश्की रकम दिई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि रामहरि श्रेष्ठलाई दिएको पेश्की रु.६,५०,०००।- को सम्बन्धमा हाल भवन निर्माणाधीन रहेको देखिँदा हिनामिना भएको भन्ने व्यहोरामा सत्यता भएको नपाइएको तर निमित्त प्रधानाध्यापक मदन श्रेष्ठको नाममा निकालिएको रु.२,७०,०००।- सोही विद्यालयमा संचालित थान्सिङ बहुमुखी क्याम्पसको नाममा पेश्की पोष्टिङ गरेको देखिएकोले रकम

निकालिएको मिति देखि नै सावाँ र व्याज समेत जोडी उक्त विद्यालयको खातामा फिर्ता गर्न मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, थान्सिङ, नुवाकोटका निमित्त प्रधानाध्यापक मदन श्रेष्ठलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४८ खैरेनी उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरेनिटार तनहुँका तत्कालीन प्रधानाध्यापक माधव पौडेलले दिवा समयमै संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय समेतमा हाजिरी गरी दोहोरो सुबिधा लिएको, ६० वर्ष उमेर पुगी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश लिईसके पछि पनि सोही उच्च माध्यमिक विद्यालयमा संयोजक भै कामकाज गरेको, प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर थापाले छात्रबृत्तीको रकम दुरुपयोग गरेको तथा विद्यालयबाट प्रकाशन भएको कर्णाधार स्मारिका प्रकाशनमा अनियमितता भएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा खैरेनी उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक माधव पौडेलले २०६५ श्रावणदेखि २०६६ आषाढसम्म विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एउटै समयमा हाजिर गरी दोहोरो सुविधा लिएको कार्यलाई कानून सम्मत मान्न नसकिंदा दोहोरो सुविधा लिने निज लगायत सो विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूबाट दोहोरो लिएको रकम असुल उपर गरी विद्यालयको खातामा जम्मा गराई सो को जानकारी आयोगलाई दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुंलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.४९ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाले शिक्षक कोटा, शैक्षिक सामग्री, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई आवश्यक कारबाही समेत गरी ३ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउने भनी मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.५० प्रभात मा.वि. सुर्खेतका प्रधान अध्यापक ऋषि प्रसाद थानीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत तथा आयोगबाट भएको अनुसन्धानमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत स्थलगत निरीक्षण गरी पेश हुन आएको निरीक्षण प्रतिवेदन तथा आ.व. २०६६।६७ देखि २०६७।६८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतको आधारमा निज प्र.अ.ले विद्यालयको आय व्ययको विवरण ठीक दुरुस्त नराखेको, पेश्की समयमै फछ्यौंट नगरेको, तोकिएको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको र अभिभावक भेलागराइ विद्यार्थीसँग थप शुल्क लिएको जस्ता कार्य गरी आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरी अनुचित कार्य गरेकोले आयोगको मिति २०६९।९।१२ को निर्णयानुसार पुनः ऋषि प्रसाद थानीलाई ३ ग्रेड रोक्का राख्ने र ५ वर्षसम्म लेखा कारोबार गर्न नदिने अवस्थाको सृजना गर्न माथि उल्लेख भए बमोजिम बाहेकका अन्य विषयहरूको हकमा र विद्यालयको भौतिक संरचना समेत निर्माणका लागि राज्य कोषबाट लाखौ रकम खर्च हुन जाने र त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रियामा भने प्रचलित नियम, कानूनको प्रयोग एवं पालना भएको नपाइदा यस्तो प्रचलनको अन्त्यको लागि केन्द्रीय तहबाटै एकरूपता कायम गरी अनियमितता हुन नदिन निश्चित मापदण्डहरू बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र विद्यालयमा अभिभावक भेलाको नामबाट उठाइने शुल्क समेतका रकमको पारदर्शी हिसाब राखी वैधानिक निकायबाट यथासमयमा लेखापरीक्षण गराउने परिपाटीको कडाइकासाथ पालना गर्न गराउन, मातहत निकायलाइ निर्देशन दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२.५१ श्री ने.रा.प्रा.वि मैनापुर, पर्सामा प्रदान गरिएको अपाङ्ग शिक्षक राहत अनुदान कोटामा उक्त विद्यालयले अपाङ्ग शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकेको भनी कोटा कट्टा गरी जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०६७।८।२२ को निर्णयानुसार श्री ने.रा.प्रा.वि. करिबलवा पर्सालाई उक्त

कोटा दिएको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साको पत्रबाट देखिँदा प्रस्तुत विषयमा भैरहेको व्यवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यस सम्बन्धमा नितिगत व्यवस्था गरी निश्चित आधारहरू बनाई अपाङ्ग राहात कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सो को जानकारी आयोगमा दिन शिक्षा मन्त्रालयमा निर्देशन पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२३. सर्वोच्च अदालत

२३.१ धादिङ जिल्ला पिडा गाउँ विकास समिति ८ का विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको मोटरबाटो नजोडिएको जग्गालाई मोटरबाटो जोडिएको भनी सिफारिस गरिएको आधारमा उक्त जग्गा धितो राखी अभियुक्त छुटेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६६।९।८ को निर्णय अनुसार धादिङ जिल्ला अदालतका डिट्ठा खड्गबहादुर श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

२४.१ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको पत्रसाथ संलग्न आदेशपत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले करोडौंको विगो र हर्जाना समेत लाए अह्राएको कामकाज गर्ने कामदारबाट असुल गरी पाउन माग दावी लिई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी कम्पनीका संचालकहरूलाई उन्मुक्ति दिई अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोले छानबिन गरी पाँउ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०३ र १०४ ले कर्मचारी वा एजेण्टले गरेको काम कारबाहीमा कम्पनीको दायित्व रहने व्यवस्था छ । कम्पनीका कर्मचारीहरूले ठगी गरेकोले हर्जाना समेत भराई पाउन अभियोग लगाई मुन्ड्रप्सका संचालकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्धनरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा र तारा भट्टराईका हकमा प्रमाणको अभाव रहेको हवाला दिई सरकारी वकिलले अभियोग माग नगरेको स्थिति देखिन्छ । तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापाको सो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (घ) बमोजिम अनुचित कार्य देखिएको हुँदा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५. न्याय परिषद्

२५.१ सरकारलाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेकोले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट जय श्रीचन्द्र आयल स्टोरका प्रोप्राइटर नविनचन्द्र श्रेष्ठ, मकालु आयल स्टोरका सञ्चालक गोकर्णराज खडका, पायोनियर फ्युल एण्ड लुब्रिकेण्ट प्रा.लि.का सञ्चालक नुगलआनन्द बैद्य र राजेश ट्रेड कन्सर्नका प्रोप्राइटर राजेशकुमार श्रेष्ठले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तिर्नु मुख्य कानूनी दायित्व पेट्रोलपम्पका प्रोप्राइटर र सञ्चालकहरूको नै भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर बापत जम्मा रु. ३९६३५८८।- छली गरेको आरोपमा सो पेट्रोल पम्पका प्रोप्राइटर तथा सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कमर्चारीहरू उपर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही अघि बढाउन मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोमा उक्त चारबटै पम्पको लेखापालको रूपमा काम गर्ने योगेन्द्र बरालले करदाताबाट तिर्नुपर्ने राजस्वको नक्कली तथा किर्ते भौचरहरू बनाई करदातालाई दिने र कार्यालयमा समेत पेश गर्ने गरेको पाइएको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रिप्रसाद ओलीले पेट्रोल पम्पका

कर्मचारी योगेन्द्र वराल र प्रकाश खड्का उपर मात्र मुद्दा चलाउने अन्य को हकमा सबुत प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेको देखिँदा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता (हालका जिल्ला न्यायाधीश) बद्रिप्रसाद ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाइ विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार न्याय परिषदलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२६. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

२६.१ टिकापुर नगर विकास समितिले सर्वसाधारण बाढी पीडितलाई रु. १,०००।- लिई जग्गाका प्लटहरू वितरण गर्दै आएकोमा त्यस्ता सर्वसाधारणलाई प्लटहरू वितरण नगरी २०६७ वैशाखदेखि नगर विकासका कर्मचारीहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पत्रकार लगायत ठूलावडाले करिव २०० देखी ३०० प्लटहरू प्रति प्लट रु. ५ लाखदेखि रु. २० लाखसम्म मूल्य पर्ने जग्गाहरू टेण्डर विनानै आफ्ना व्यक्तिका नाममा बेचविखन गरी ठूलो रकम घोटाला गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जग्गा वितरणको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय कैलालीको भिन्दाभिन्दै राय प्राप्त भएको छ । सो राय अनुसार क्रमशः टीकापुर नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको जग्गाको कूल क्षेत्रफल मध्ये बिक्री वितरण गरी दाखिल खारिज गर्न बाँकी क्षेत्रफलको विषयमा थप अध्ययन गराउन उपयुक्त हुने भन्ने र नगर विकास समितिले प्लटहरूको वितरण गर्दा अनियमित गरेको विषयमा यथार्थ बुझ्की आवश्यक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरीनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत विषयको छानबिन सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट हुनु उपयुक्त हुने र छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछीमात्र आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसर्थ नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा गठित टिकापुर नगर विकास समितिको अवधीमा गणेशसिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको निर्णयानुसार १६२ व्यक्तिलाई वितरण गरेको वा नामसारी गर्न सिफारिस गरेको प्लटहरूको मात्र कानून सम्मत तरिकाले वितरण भए नभएको, वितरण गर्नु पर्ने व्यक्ति भन्दा फरक व्यक्तिहरू वा आफन्त भनीएका व्यक्तिलाई वितरण भएको हो होइन उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको आफन्तहरूले प्राप्त गरेको विषयमा विस्तृत छानबिन गरी आयोगमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन गर्न मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा प्रतिवेदन प्राप्त नभएको ।

२७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

२७.१ इन्जिनियर कृष्ण बहादुर थापालाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निजको फर्मलाई सहयोग गरेबापत NB Bank को Statement मा भुक्तानी गरेको समेत देखिँदा उक्त कार्यमा निजको संलग्नता नभएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तथापि एउटै फर्म वा सो समेतको जेभीले धेरै ठेक्का लिई काम मात्रै ओगट्ने र समय तथा गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा छानबिन समितिले उठाएको Cummulative Turnover/Qualification को सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद, २०६४ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

परिच्छेद - १४
तामेली

आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने क्रममा कानून बमोजिमको हदम्याद नाघेका, आयोगको अधिकार वा कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका, प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मै तथ्ययुक्त नदेखिएका वा गोलमटोल रूपमा लेखिएका, अदालतमा मुद्दा परिरहेका, दुःख हैरानी दिने उद्देश्य रहेका, कुनै कारणले कारबाही गर्न सम्भव नभएका, अस्पष्ट, अधुरा, अपूरा प्रमाणहरू भएका, कुनै तथ्यगत आधार नभएका, व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने खालका, तामेली रही सकेको विषयमा नयाँ प्रमाण पेश नगरी पुःन उजुरी पर्न आएको, सार्वजनिक हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु बाहेकका सनाखत हुन नसकेको वा सनाखत गराउन नसकिने अवस्थाका अनुचित कार्य सम्बन्धी तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी विषयमा मर्का पर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको उजुरी र अत्यन्त सामान्य र मामुली विषयका सम्बन्धमा परेका उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम आयोगबाट तामेलीमा राख्न सक्ने प्रावधान अनुसार तामेलीमा राख्न आदेश दिइएको र आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगबाट विभिन्न मितिमा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएका उजुरीहरूको विवरण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दाङ जिल्लाको भालुवाङ नगर विकास समितिको जग्गा बेचेर भागबण्डा गरी खाएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आयोगको मिति २०६८।८।७ को निर्णय संख्या ८८ अनुसार विगतमा भोगाधिकार दिइएको गुनासो वारम्बार आउने गरेको र भोगाधिकार दिँदै जाँदा भविष्यमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध हुन नसकी महँगो मूल्यमा स्वयम् सरकारले खरिद गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने । साथै सरकारले यस्तो सार्वजनिक पर्ति जग्गाहरू आफ्नो र आफ्ना कार्यालय बाहेक अन्य कुनै पनि संघ,संस्था,निकाय व्यक्तिको नाममा असीमित परिणाम एवं दीर्घ कालसम्म भोगाधिकार दिँदै जाँदा भविष्यमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने भौतिक एवं मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने खुल्ला क्षेत्रको रूपमा यस्ता सरकारी सार्वजनिक पर्ति जग्गाहरू राज्यबाट संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी देखिन्छ । यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदलाई र यस्ता कार्यहरू कार्यान्वयनको लागि अगाडि नबढाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाउने ।

सरकारी पर्ति जग्गा भोगाधिकार दिने काम नेपाल सरकारले गर्नु नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएमा विषयवस्तुको गहन अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐनमा नै व्यवस्था गरी सोही बमोजिम मात्रको कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम लेखी पठाउने ।

हालसम्म व्यक्ति, संघसंस्था निकायले भोगाधिकार प्राप्त गरेका जग्गा उद्देश्य विपरीत आफू खुसी गरी अन्य व्यापारिक फर्म व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएको हुन सक्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी यस्तो विकृति विसंगति तत्काल रोक्न जरुरी भएको हुँदा भोगाधिकार दिएको जग्गाको प्रयोजन अनुसार प्रयोग भए नभएको अनुगमन मूल्यांकन गरी दुरुपयोग गरिएको देखिएमा नेपाल सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई लेखी पठाउने भन्ने आयोगको निर्णय भएको । भालुवाङ नगर विकास

समितिको नाममा प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रफल ३१-९-३ बिगाहा जग्गा २०२७ सालमा सर्भे नापी गर्दा उक्त जग्गा काँडाका बुट्यानहरू भएको, रातोमाटोको ढिस्का भएका कारण अन्न उत्पादनमा कमी आएकाले तत्कालीन समयका जमिनदारहरूले जग्गा नापी गर्दा सरकारलाई कर मात्र तिरि रहनु पर्ने, अन्नबालीबाट फाइदा लिन नसक्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले कित्ताकाट गरी नापी नक्सा नगरेका कारण उक्त जग्गा राष्ट्रिय वनमा गाभिन गएको । सो जग्गामा २०३० सालअघिदेखि ३०।४० जना व्यक्तिहरूले घरटहरा वनाई बसोबास गर्दै आएको र २०३२ सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा राजमार्गले सो जग्गालाई दुई टुक्रा वनाई बीच भागबाट राजमार्ग निर्माण कार्य भएको र राजमार्ग निर्माणका क्रममा खटिएका मजदुरहरूले आफू बास बस्ने बहानामा अस्थायी घर टहराहरू वनाई बसोबास गर्दै आएको । यस्तो अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित वनाउन नेपाल सरकारले भालुवाङ नगर विकास समिति गठन गरेको र उक्त नगर विकास समितिले उक्त जग्गाको स्वामित्व आफू अन्तर्गत ल्याई व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने सोच अनुसार विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्नुका साथै विभिन्न राजनैतिक दलहरूको सहभागिता सहितको प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू जाने भनी नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने ३ जना व्यक्तिहरूबाट खर्चको लागि भनी रु. १० लाख रकम उठाई खर्च गरेको देखिए तापनि उक्त प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले भालुवाङ नगर विकास समितिको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गरी रकम लिई खर्च गरी हिनामिना गरेको देखिएन ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक भालुवाङ नगर विकास समितिका तत्कालीन उपसमिति संयोजक ऋषीराम बस्नेत तथा निजलाई रकम दिने प्रेमा जि.सी., तकमान राना र मधुसूदन पौडेल समेतले यस आयोग समक्ष बयान गर्दाको क्रममा निज ऋषिराम बस्नेतले लिएको रु. १० लाख रूपैंया जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा मिति २०६६।९।१२ गते फिर्ता गरेको भनी उल्लेख गरीदिनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङबाट आयोगमा प्राप्त हुन आएको पत्रमा समेत सोही व्यहोरा खुल्न आएको देखिँदा यस सम्बन्धमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिएन ।

भालुवाङ नगर विकास समितिबाट आयोगमा प्राप्त हुन आएको पत्रमा उक्त ३१-९-१७ बिगाहा जग्गा आफ्नो नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदै भालुवाङ नगर विकास समितिले कोही कसैलाई जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार नपाएकाले पनि बिक्री वितरण गरेको भन्ने हल्लामात्र भएको उल्लेख भएको देखिँदा उक्त ३१-९-१७ विगाहा जग्गाका सम्बन्धमा आयोगको बैठक बमोजिम सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइसकेको देखिँदा, पछि कहीं कतैबाट थप प्रमाण खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा आयोगको मिति २०६९।४।११ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदन बमोजिम मालपोत कार्यालय संखुवासभाका शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेलले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति उपर अनुसन्धान हुँदा निज सिताराम पोखरेल मिति २०३८।८।६ देखि नेपाल सरकारको सहलेखापाल पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात हालसम्म तलब भत्ताबाट रु.१३,५५,५९९।-, श्रीमती मिना पोखरेलको तलब भत्ताबाट रु.१७,६५,६६८।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.५०,२५,२५०।- कृषि विकास बैंकको ऋण सापटी रकमबाट रु. ३,५५,०००।-, कर्मचारी संचय कोष सापटीबाट रु. २५,२००।-, अंश छोडपत्रबाट प्राप्त रकमबाट रु.२०,००।-, कृषि विकास बैंकबाट प्राप्त बोनस रकमबाट रु. ६१,८३१।- समेत गरी जम्मा रु. ८६,०८,५४८।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसै गरी निजले सार्वजनिक

सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् जग्गा खरिदमा रु. २८,५९,०७५।-, घर निर्माणमा रु. ४,५०,०००।-, शेयर खरिद गर्न रु. ५,९००।-, सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिदमा रु. ८३,५००।-, सापटी दिएको रकममा रु. ५,००,०००।-, तथा बैंक मौज्दातमा रु. २३,३१,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ६२,२९,४७५।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । तसर्थ, निजको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहीं कतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा आयोगको मिति २०६९।४।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदनमा हाल बुटवलमा कार्यरत सहायक वन अनुसन्धान अधिकृत रामकृष्ण भण्डारी क्षेत्रीले फाइनान्सबाट सापटी लिएको र पैत्रिक नामसारी भई आएको पुष्टि हुने प्रमाण कागजात नभएको भनी कैफियत उल्लेख भै आएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीको च.नं. ९३१४ मिति २०६७।१०।२८ को पत्रबाट हाल बुटवल न.पा. ८ (क) को करिब २ विगाहा जग्गा २०२८ सालमा नै नापी हुँदा निजको बाबुको नाममा रहेको भन्ने देखिएको र २०३३ सालमा मात्र सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको देखिन आएको छ । विभिन्न मितिमा पैत्रिक जग्गा बिक्री गरी रु.७९,०५५००।- प्राप्त गरेको, तलब भत्ता बापत रु.१२,०८२८९।-, विदेश भ्रमणबाट रु.७३,९२७।- सवारी साधन बिक्री बाट रु.३२,१००००।- प्राप्त गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ बुटवलको घर मर्मत गर्दा रु.१५,००,०००।-, घर जग्गा खरिद गर्दा रु.२२,६६,०००।- सवारी साधन खरिद गर्दा रु.५५,०८,०००।- खर्च भएको देखिन्छ । हाल बैंकमा मौज्दात रु.२,६५,०१०।- देखिएकोले सो रकम नै निजको खुद मौज्दात मान्नु पर्ने देखिन आयो । यसरी निजको सम्पूर्ण आय व्यय विश्लेषण गर्दा व्ययभन्दा आय अधिक देखिन गएको र हाल निजले पैत्रिक जग्गा नामसारी भएको कागजात र बैंकबाट ऋण लिएको कागजात आयोगमा पेश गरीसकेको हुँदा निजले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी रूपमा संपत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने कुरा प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि थप प्रमाण फेला परे कारबाही गर्न सकिने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम आयोगको मिति २०६९।४।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४. जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङका भूतपूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी (हाल अवकास भैसकेको) ध्रुवराज के.सी.को स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा खलङ्गा-१, जाजरकोट घर भै हाल का.म.न.पा.४, सुकेधारा बस्ने ध्रुवराज के.सी. २०३२ सालमा अस्थायी प्रा.वि.नि. पदमा नियुक्ति भै मिति २०३८।७।१४ देखी स्थायी प्रा.वि.नि. पदमा नियुक्ति भएको र मिति २०६८।३।११ मा रा.प. द्वितीय श्रेणीको उपसचिव स्तर पदबाट अवकास भएको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि अवकास प्राप्त गर्दा सम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा निजले हालसम्म तलब भत्ता रु.१९,३६,८२५।-, कर्मचारी संचयकोषबाट रु.४,६१,५६९।-, घर बहालबाट रु.७,३३,०५०।-, नागरिक लगानी कोष, विमा, औषधी उपचार र संचित बिदाबाट रु.६,७४,३१५।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.६२,७०,०००।-, बैंकबाट ओभरड्राफ्ट ऋण रु.१४,४८,०३०।- समेत जम्मा रु.१,१५,२३,७८९।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सो अवधिमा निजले घर निर्माणमा रु.१६,२१,४७२।-, जग्गा खरिदमा रु.२०,९०,०००।-, सवारी साधनमा रु.१,३५,०००।- र बैंक र नगद मौज्दात रु.२,९३,३८५।- समेत जम्मा रु.५५,८७,८८७।- खर्च भएको देखिन्छ । यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजसँग रु.५९,३५,९०२।- मौज्दात देखिएको तर निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रु. १,९३,३८५।- र नगद मौज्दात रु.१,००,०००।- मात्र रहेको देखिँदा हालसम्मको अन्तिम

मौज्दात रु.२,९३,३८५।- मात्र मान्न सकिन्छ । यसबाट निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाल प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम आयोगको मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५. महाकाली सिंचाई आयोजना कंचनपुरका सि.डि.ई. चंचलसिंह विष्टको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा दशरचन्द गा.वि.स.२, बाराकोट, बैतडी घर भै महाकाली सिंचाई आयोजना कंचनपुरमा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत निज चंचलसिंह विष्टले मिति २०३९।६।३ मा रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति भै मिति २०६३।८।१५ देखी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रा.प. द्वितीय पदमा बढुवा भै हाल महाकाली सिंचाई आयोजना कंचनपुरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिकबाट रु.२५,७२,९६८।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट रु.३१,४२,९००।-, घरबहालबाट रु.२१,००,०००।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.१,०५,६२,५००।- समेत जम्मा रु.१,७५,२८,३६८।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने जग्गा खरिदमा रु.४४०२,८५०।-, घर निर्माणमा रु.७,५०,०००।-, शेयर खरिदमा रु.५,०३,५००।- सवारी साधनमा रु.७५,०००।-, ऋण भुक्तानीमा रु.२९,४३,६६२।-, ऋण सापटीमा रु.११,००,०००।- बैंक बचत रु.३६,६०,३३८।-, बिविध खर्च रु.५३,५००।- समेत जम्मा रु.१,३४,८८,८५०।- खर्च भएको देखिन्छ । यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्यय भन्दा आय नै अधिक देखियो । अतः निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिएन । निजले घरभाडा बापत रु.२१,००,०००।- आम्दानी गरेको सम्बन्धमा कर तिरेको प्रमाण दाखिला भएको नदेखिँदा सो को कर तिर्न लगाउने गरी प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम आयोगको मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

आयोगको मिति २०६९।४।२२ को बैठकबाट "निजले घरभाडा बापत आम्दानी गरेको रकमका सम्बन्धमा कर तिरेको प्रमाण दाखिला भएको नदेखिँदा सो को कर तिर्न लगाउने" भन्ने निर्णय भए अनुसार निज चंचल सिंह बिष्टले मिति २०६९।४।२४ मा रु. २,१०,०००।- राजस्व शीर्षक नं. १-१-१-३-१ मा घर बहाल कर दाखिला गरेको भौचर निवेदनसाथ दाखिला गरेको देखिँदा यसमा अरु केही गरिरहन परेन । पूर्व निर्णयानुसार अनुसन्धानको मिसिल तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने गरी आयोगको मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६. मन्थली शहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस, रामेछाप केन्द्रमा मिति २०६७।४।३० मा सञ्चालन भएको परीक्षामा उपस्थित भएका परीक्षार्थी इन्दिरा ढुंगेललाई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा अनुपस्थित देखाई अनियमितता गरेको भन्ने समेत उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट मिति २०६७।४।३० मा रामेछाप मन्थली केन्द्रमा संचालित बि.एड. तृतीय बर्ष, नेपाली (३०६) विषयको परीक्षाको कोठा नं. ३६ को हाजिरी फारममा रो.नं. ४१४००७५ र ४१४००७८ का परीक्षार्थीहरूको उपस्थित विवरणमा टिपेक्स लगाई रातो मसीले अनुपस्थित (Abs) लेखेको देखिएता पनि उक्त कार्यका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट कुनै प्रश्न उठाएको नदेखिनुका साथै अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयान समेतबाट उक्त परीक्षामा संलग्न केन्द्राध्यक्ष लगायतका कर्मचारी/पदाधिकारीले वदनियत चिताई उक्त कार्य

गरेको देखिन आएन । प्रस्तुत उजुरीका उजुरीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत रो.नं. ४१४००७८ का इन्दिरा ढुंगेल उक्त दिनको परीक्षा दिने क्रममा ज्यादै बिरामी परी उक्त विषयको परीक्षा दिन नसकी पुनः अर्को बर्ष उक्त विषयको परीक्षा दिइसकेको भन्ने व्यहोरा निजले मिति २०६८।३।२८ मा आयोगमा दर्ता गराएको निवेदनबाट देखियो । उल्लेखित अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट थप केही गरिरहनु आवश्यक देखिएन । तसर्थ, अनुसन्धानको सिलसिलामा झिकाइएका सक्कल कागजातहरू सम्बन्धित निकायहरूमा फिर्ता पठाइदिने गरी मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत नागेन्द्र प्रसाद सिंहले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा हेटौंडा सिमेन्टको मेकानिकल फोरमेन पदमा मिति २०४१।३।९ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी हाल सुपरिटेन्डेन्ट (आठौं तह) मा कार्यरत नागेन्द्र प्रसाद सिंहले सेवामा रहेको अवधिमा लहान र मकवानपुरमा घडेरी खरिद गर्दा रु. २,३१,०००।-, शेयर खरिद गर्दा रु. २,०००।-, सवारी साधन खरिद गर्दा रु. २,९३,०००।-, बैंक मौज्दात रु. १४,९९,६७४।-, सुन खरिद रु. ५०,०००।-, छोराको पढाइ रु. १,५०,०००।- र इलेक्ट्रिक सामान खरिद रु. २८,०००।- समेत गरी कुल खर्च रु. २२,५३,६७४।- देखियो । यी सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग भएका आयका स्रोतहरू तर्फ हेर्दा निज सेवामा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको तलब भत्ता रु. ३३,९,०२,३५।- र कर्मचारी संचयकोष सापटी बापत प्राप्त रु. ११,७००।- गरी कुल आय रु. ३४,०१,९३५।- भै आय व्ययको समग्र अवस्थालाई हेर्दा व्ययभन्दा आय न्यून रहेको देखिएन । अतः निज नागेन्द्र प्रसाद सिंहले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरीको दावी पुष्टि हुन सकेन । त्यसैले प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सिनियर इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर पदमा कार्यरत बद्रीनारायण गुप्ताले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा निज बद्रीनारायण गुप्ता मिति २०३४ सालमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी हाल सिनियर इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि निजले मकवानपुर र सप्तरीमा जग्गा खरिद गर्दा रु. २,९४,५००।-, सप्तरीमा जस्ताको टहरा बनाउँदा रु.३,००,०००।-,सवारी साधन खरिद गर्दा रु. ९३,०००।-, बैंक मौज्दात रु. ५,३५,०००।-, कर्जा दिएको रु. २,१७,७६०।-, फर्ममा लगानी रु. ५,५०,०००।- विद्युतीय सामान खरिद रु. ७९,८००।-, नगद मौज्दात रु. २,०००।- समेत गरी कुल खर्च रु. २०,७२,०६०।- देखियो । सम्पत्ति आर्जनको स्रोत तर्फ हेर्दा तलब भत्ता रु. ३४,४५,७७३।-, कर्जा प्राप्त रु. ३,८३,१००।-, जीवन बिमा बापत प्राप्त रु. ७,९८,५०१।-, जग्गा बिक्री रु. ८५,८००।- समेत गरी कुल आय रु. ४७,१३,१७४।- भई आय व्ययको समग्र अवस्थालाई हेर्दा व्ययभन्दा आय न्यून रहेको देखिएन । अतः निज बद्रीनारायण गुप्ताले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरे पश्चात स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन । यसैले प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका सहायक प्रबन्धक पदबाट अवकाश भएका माधवराज चौलागाईले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा मिति २०३९।७।२४ मा वरिष्ठ सहायक पदबाट सेवा प्रवेश गरी मिति २०६८।३।२२ मा सहायक प्रबन्धक पदबाट अवकाश भएका माधवराज चौलागाईले मकवानपुर, हेटौंडा ७ को कि. नं १६०० को ०-४-० धुर जग्गा रु.८,०००।- हेटौंडा ४ को कि.न.२४४६ क्षेत्रफल ०-०-९ धुर घडेरी रु. २२,०००।- मा खरिद गरेको साथै सोही जग्गामा रु. १,५०,०००।-

मा घर निर्माण गरेको, धर्मस्थली- ५ काठमाडौंमा ०-८-० आना जग्गामा रु.२,००,०००।- मा घर निर्माण र जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ। यसै गरी सवारी साधनतर्फ दुईवटा मोटर साइकल रु.२,८७,०००।- मा, रु.४१,५०,०००।- मा धर्मस्थली काठमाडौंमा घर निर्माण, रु. १,५०,०००।- घर सापटी चुक्ता, सुन खरिद रु. ३८,०००।-, फर्ममा लगानी रु.२,००,०००।- र बैंक मौज्दात रु.३५,५०० समेत कुल व्यय रु.५२,४०,५००।- भएको देखियो।

उल्लेखित सम्पत्ति आर्जनतर्फ हेर्दा निजको हालसम्मको तलब रु.३३,४०,४०५।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर सापटी पेश्की रु. १,५०,०००।-, उपदान रु.१६,१३९८७।-, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.२०,८५,०००।- र जीवन विमाबाट प्राप्त रकम रु.८,३१,०२८।- समेत कुल आय रु.८०,२०,४०५।- भै माथिको व्ययलाई धान्न सक्ने रहेको पाइयो। आय व्ययको समग्र अवस्थालाई हेर्दा व्ययभन्दा आय बढी रहेको देखियो। अतः निज माधवराज चौलागाईले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन। यसैले प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१०. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका सिनियर टेक्निसियन अफिसर पदमा कार्यरत रमेशरत्न स्थापितले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा मिति २०३९।०३।१४ मा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरी निजले हेटौंडा र ललितपुर सैबुमा जग्गा खरिद गर्दा रु. ९,७१,०००।-, घर निर्माण रु. ९,५०,०००।-, ग्यास फर्ममा लगानी रु. २,८७,०००।-, नगद मौज्दात रु. ३५,०००।-, बैंक मौज्दात रु. ४,५१,४०९।-, शेयर खरिद रु. १२,०००।-, सापटी दिएको रु. ३,००,०००।-, सवारी साधन खरिद रु ३,१६,९००।-, अध्ययनमा भएको खर्च रु. ९,५०,०००।- र ब्याज चुक्ता रु. ४०,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ४३,१३,३०९।- खर्च गरेको देखियो।

उल्लेखित सम्पत्तिका स्रोत हेर्दा निजको हालसम्मको तलब रु. ३१,१३,०६१।-, भारत जाँदा प्राप्त रकम रु.९,८७०।-, कर्जाबाट प्राप्त रु. १३,५०,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त रु. २,९९,९८९।-, छोरीको तलब २,३६,३९३।-, जग्गा बिक्रीबाट रु. २,३७,५००।-, लगानी गरेको फर्मबाट प्राप्त रु. ७३४४७२।-, परामर्शबाट रु. २,३५,१२८।-, जीवन बीमाबाट रु. ६,२४,०००।- र घर पेश्की रु. १,५०,०००।- समेत गरी कुल आय रु. ६९,९०,४१३ रही आय व्ययको समग्र अवस्थालाई हेर्दा व्ययभन्दा आय बढी रहेको देखियो। अतः निज रमेशरत्न स्थापितले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरीको दावी पुष्टि हुन सकेन। यसैले प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

११. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका उपप्रबन्धक टीकाराम लामिछानेले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा मिति २०३८।१०।२० मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी काठमाडौंमा घर निर्माणमा रु २१,००,०००।-, काठमाडौं, भक्तपुर, हेटौंडामा जग्गा खरिदमा रु. ५,७८,७५०।-, शेयर खरिदमा रु. १८,३५,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु. १०,३९,०००।-, घर सापटी भुक्तानी रु. ८,००,०००।-, छोराछोरीलाई विदेश पठाउँदा लागेको रु. १०,००,०००।-, फर्ममा लगानी रु. १,५०,०००।-, हाल बैंक मौज्दात रु. ८१,७३२।- र नगद मौज्दात रु. १५,०००।- समेत गरी कुल खर्च रु. ७५,९९,४८२।- भएको देखियो।

उल्लेखित सम्पत्तिको स्रोत हेर्दा हालसम्मको तलब भत्ता रु. ३३,२५,५०९।-, कर्मचारी संचय कोष सापटी रु.१२,३४,०००।-, क्याम्पसमा आशिंक पढाएको रु. ७,५०,०००।-, घर सापटी रु.१,५०,०००।-, जगग बिक्रीबाट रु.६,८६,५००।-, जीवन बीमाबाट प्राप्त रु. ७,६०,४१८, ट्रक भाडाबाट प्राप्त आय रु.५,००,०००।-, सवारी साधन बिक्रीबाट प्राप्त आय रु. २,१०,०००।- र

विशेष सापटी प्राप्त रु. ५,५७,३००।- समेत गरी कुल आय रु. ८१,७३,७२७।- भै व्ययको तुलनामा आय अधिक रहेको देखियो । अतः निज टीकाराम लामिछानेले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरीको दावीको पुष्टि हुन सकेन । यसैले प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका सिनियर योजना अधिकृतबाट अवकाश प्राप्त गरेका श्रीप्रसाद उपाध्यायले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा मिति २०३९।८।७ मा प्रशासकीय अधिकृतबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरी मिति २०६७९।१५ मा सिनियर योजना अधिकृतबाट अवकाश प्राप्त गरेका श्रीप्रसाद उपाध्यायले काठमाडौं गोठाटार-६ कि.नं. ५५ क्षेत्रफल १५३.०१ वर्ग फिट घडेरी खरिद गर्दा रु. ११,४३,२००।- र सोमा घर बनाउँदा रु. २०,५०,०००।-, विभिन्न मितिमा शेयर खरिद गर्दा रु. ८,४००।-, बैंक मौज्दात रु.३३,११४।-, नगद मौज्दात रु. ४२,०००।-, कर्जा चुक्ता रु. १०,१०,२०८।-, सवारी साधन खरिद रु. १,३७,९००।-, विद्युतीय सामान खरिद गर्दा रु. ६१,०००।- समेत गरी कुल व्यय रु.४४,८५,८२२।- देखियो । यी सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग भएका स्रोत हेर्दा तलब भत्ता रु. ३१,९५,०३६।-, कृषि आय रु.३०,०००।-, कर्जा रु. ९,५०,०००।-, जीवन बीमाबाट प्राप्त रु. ६,४३,६३९।-, औषधि उपचार बापत रु.९,६५,४८३।-, लाभांश भुक्तानी रु. ४०,१३१।-, जग्गा बिक्री रु. १४,३३,०००।- समेत गरी कुल आय रु. ७२,५७,२८९।- भई व्ययभन्दा आय न्यून रहेको देखिएन । अतः निज श्रीप्रसाद उपाध्यायले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरीको दावीको पुष्टि हुन सकेन । यसैले प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।४।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पसको हाताभित्रका १६६ थान खडा रूखहरू लिलाम बिक्री गर्दा अनियमितता भएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नो ऐन नियममा वन पैदवार (खडा रूख) लिलाम बिक्री सम्बन्धी प्रावधानहरू नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सो सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको पालना गर्नु आवश्यक हुने हुँदा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसले उक्त क्याम्पसको हाताभित्रका १६६ थान खडा रूखहरू लिलाम बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका, २०६० को अनुसूची ८ को शर्त नं. ९ (नौ) मा व्यवस्था भए अनुसारको बढी उत्पादन भएको काठको परिमाण अनुसारको रकम असुल गरेर मात्र छोड पुर्जी दिनुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन नगरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसको खडा रूख लिलाम बिक्री समितिको मिति २०६७११।८ को बैठकले बढी परिमाणमा उत्पादित काठ (१०८९.६८ घन फिट) को मूल्य र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरीकनै काठको छोडपुर्जीका लागि जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुरलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको र सोही निर्णयानुसार हेटौंडा क्याम्पसबाट भएको अनुरोधका आधारमा जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुरले काठ दाउराको छोड पुर्जी दिएबाट काठको मूल्य बापत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, हेटौंडा क्याम्पसलाई रु. २,७७,८६८।४० र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत नेपाल सरकारलाई रु. ३६,१२२।८९ हानि नोक्सानी हुन गएको देखिएकोले उक्त हानि नोक्सानी हुन गएको रकम खडा रूख लिलाम बिक्री समितिको मिति २०६७११।८ को बैठकमा उपस्थित भै निर्णयमा सहभागी भएका निमित्त क्याम्पस प्रमुख बासुदेब पोखरेल लगायतका पदाधिकारीहरूबाट असुल उपर गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए खुलाई पेश गर्न स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजहरूबाट विभिन्न मितिमा पेश भएका स्पष्टीकरणको जवाफ र वन विज्ञान अध्ययन

संस्थान हेटौंडा क्याम्पसको मिति २०६९।४।२२ को पत्र एवं सोसाथ संलग्न कागजातहरूबाट उल्लेखित अनुसार हानि नोक्सानी हुन गएको देखिएका रकमहरू मध्ये बढेको काठको मूल्य बापतको रकम रु. २,७७,८६८।४० नेपाल बैंक लिमिटेड, सीटी अफिस, हेटौंडामा रहेको हेटौंडा क्याम्पसको चल्ती हिसाव नं. २५-११-५६६९ मा र मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम रु. ३६,१२२।८९ आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाको खातामा मिति २०६९।४।४ मा ठेकेदार अनिरुद्र पोखरेलबाट दाखिला भैसकेको भन्ने देखिन आयो । उल्लेखित कार्य सम्वद्ध पदाधिकारीहरूले अनुचित आर्थिक लाभ लिनु खानु गरी भए गरेको भन्ने अनुसन्धानबाट देखिन नआएको, हानि नोक्सानी हुन गएको देखिएको रकम सम्बन्धित निकायका बैंक खाताहरूमा दाखिला भै आम्दानी बाँधी सकिएको भन्ने देखिएको एवं पेश भएका स्पष्टीकरणका जवाफलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४. साल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड अंचल कार्यालय भैरहवाका विभागीय प्रवन्धक हरिचन्द्र श्रेष्ठको सम्पत्ति छानबिन गरीपाउँ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०४९।९।७ मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयमा प्रशिक्षार्थी पदबाट सार्वजनिक सेवा शुरु गरेको देखियो । निजले तलबभत्ता बापत रु.४५,३९,९४८।- प्राप्त गरेको पाइयो । निज र निजका परिवारको नाउँमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका ३ को कि.नं. २५०७ को १४ धुर जग्गाको रु. १,८०,०००।- मा खरिद भएको, सोही जिल्ला सिक्टहन गा.वि.स.को कि.नं. ३०७ को ४ कठ्ठा जग्गाको रु. २,८०,०००।- मा खरिद भएको र सोही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं ८ को कि. नं. ६५० को १ कठ्ठा १४ धुर जग्गाको रु. ६,१२,०००।- मा खरिद भएको देखिन्छ । यसरी यी सबै जग्गाहरू खरिदमा निजको जम्मा रु. १०,७२,०००।- खर्च भएको देखिन्छ । यसका साथै निजको र निजका परिवारको नाममा विभिन्न बैंकहरूको खातामा रहेको बचत रु. ७,१९,९९१।- र विभिन्न शेयरहरूमा रु. १९,२००।- गरी जम्मा रु.७,३९,१९१।- संचित देखिन्छ । यी सबै बचत र शेयरको रकम व्ययतर्फ जोड्दा रु. १८,११,१९१।- कुल व्यय देखिन्छ । निजको स्रोत खुलेको आय नै निजको खर्चको तुलनामा बढी देखिएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कमाएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५. महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्धमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा हालका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराम परियारको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज गोविन्दराम परियारले मिति २०४३।८।३० देखि प्रहरी सेवा शुरु गरेको, तह तह बढुवा हुँदै हाल मिति २०६७।९।२० देखि प्रहरी उपरीक्षकमा पदोन्नति भएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा शान्ति स्थापनार्थ बोस्नेया एवं हैटी समेत गरी दुई पटक काम गरीसकेको पाइयो । निजको घरजग्गाका सम्बन्धमा हेर्दा बैतडीका विभिन्न ठाउँमा ७५-०-० रोपनी पैत्रिक जग्गा सगोलमा रहेको, कन्चनपुर जिल्लामा १० कठ्ठा जग्गा सासुबाट श्रीमतीले मिति २०६०।१२।३० मा बकसपत्र पाएको पाइयो । स्वआर्जनतर्फ निजकी श्रीमती शान्तिदेवी परियारको नाममा काठमाडौं धापासीमा ०-६-२-१ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर एवं काठमाडौं गंगबुमा ०-५-०-० जग्गा रहेको पाइयो । निज र निजका परिवारका नाममा स्टान्डर्ड चार्टर बैंक लाजिम्पाट, नेविल बैंक, ग्लोबल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंकमा समेत गरी जम्मा रु. १६,९६,६४९।- बचत देखिएको र विभिन्न कम्पनीहरूबाट गरी जम्मा रु. १,४४,३००।- बराबरको शेयर खरिद भएको देखियो । सवारी साधनका हकमा हुन्डाइ आइ टेन गाडी र होण्डा युनिकन मोटरसाइकल रहेको देखियो । निजको अन्य व्ययतर्फ हेर्दा काठमाडौं धापासीको जग्गा खरिदमा रु. ३९,९३,०००।-, र काठमाडौं गोंगबु २ को जग्गा खरिदमा

रु. २७,५०,०००।-, नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं ७ भित्रको ०-३-१०-० जग्गा खरिदमा रु. ५,८१,६००।- र काठमाडौं गोंगबु १ को ०-७-२-२ को जग्गा खरिदमा रु. ७,७१,२५०।- व्यय समेत गरी जम्मा रु. ८०,९५,८५०।- व्यय भएको पाइयो । त्यसैगरी काठमाडौं धापासीमा घर निर्माणमा रु. ३५,००,०००।- र सवारी साधन खरिदमा रु. २१,९४,०००।- व्यय भएको पाइयो । साथै निज र निजका परिवारका नाममा विभिन्न बैंकहरूमा जम्मा देखिएको रु. १६,९६,६४९।- र विभिन्न शेयर खरिद बापत व्यय गरिएको रु. १,४४,३००।- समेत गरी कुल व्यय रु. १,५६,३०,७९९।- निजको आयतर्फ हेर्दा निजले प्रहरी सेवा बापत खाइपाइ आएको तलब भत्ता बापत रु. २०,०७,५४७।-, संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन बोस्निया र हैटीमा काम गर्दाको आय रु. १,०६,७०,१९२।-, बाँके नेपालगन्ज नगरपालिकाको जग्गा बिक्रीबाट रु. ३२,००,०००।-, काठमाडौं गोंगबु १ को जग्गा बिक्रीबाट रु. १३,००,०००।- समेत गरी जम्मा आय रु. १,७१,७७,७३९।- देखियो । यसप्रकार निजको आय रु. १,७१,७७,७३९।- र व्यय रु. १,५६,३०,७९९।- भएकोबाट आय रु. १५,४६,९४०।- अधिक देखियो । अतः निजको आय र व्ययको विश्लेषण गर्दा निजको व्ययको तुलनामा आय नै अधिक देखिँदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कमाएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा वनेका र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले प्रयोग गरिरहेका गोदाम समेतको मूल्यांकन गरी सो बराबरको शेयर नेपाल सरकारले लिने निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र यसका सहायक कम्पनी उपहार हाउजिङ कम्पनी समेतको नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढीका करोडौं मूल्यका जग्गाहरू अत्यन्त थोरै मूल्यमा बिक्री गर्न लागेकोले रोक्का गरी तथा बैना वा जमानत बापतको रकम संस्थाको हितमा जफत नगरी पटक-पटक म्याद थप गरी दिएको विषयमा छानबिन गरीपाउँ भन्ने समेत उजुरीहरू उपर अनुसन्धान हुँदा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी उपहार हाउजिङ समेतको स्वामित्वमा रहेका काठमाडौं जिल्ला थानकोट महादेव, बलम्बु र दहचोक गा.वि.स. स्थित २२५ रोपनी जग्गामध्ये २१९ रोपनी जग्गाहरू बिक्री गर्न पर्याप्त समय सहित राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको, प्रकाशित सूचना बमोजिमको अवधिमा क्रमशः गौरव सप्लायर्सले रु. १६,०१,०००।-, ओमबुद्ध निर्माण सेवा र दावा कन्स्ट्रक्सनले रु.१६,११,०००।- पवनपुत्र सेक्युरिटी लिमिटेडले रु.१६,१२,०००।- र ग्रिनसिटी डेभलपमेन्ट ले रु.१६,१५,०००।- प्रतिरोपनी का दरले खरिद गर्न इच्छा गरी चारवटा फर्मले बोलपत्रमा भाग लिएको र त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रु.१६,१५,०००।- कबोल गर्ने ग्रिनसिटी डेभपलमेन्ट प्रा.लि.को बोलपत्र स्वीकृत भएपछि कम्पनीलाई अधिकतम नाफा आर्जन गर्न सक्ने तरिकाबाट बिक्री गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी बिक्री गर्न जिम्मेवारी पाएको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले गरेको आपसी छलफल र समझादारी तथा खरिद प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीको उल्लेखित मूल्यमा खरिद गर्ने आशयको पत्राचार समेतका आधारमा प्रतिरोपनी रु.१८,५०,०००।- को मूल्यमा जग्गाहरू बिक्री गरेको देखियो, सो मूल्य जग्गाको स्थलगत अवलोकन र निरीक्षण गरी मूल्यांकन गर्न गठित समितिले "खेतियोग्य, समथर, बाटो पुगेको १७० रोपनी जग्गाको रु. १४ देखि १६ लाख प्रतिरोपनी, खोलाको नजिक बगर २९ रोपनी को रु.७ देखि ९ लाख प्रतिरोपनी र भिरपाखो २६ रोपनी को रु. २ देखि ४ लाख प्रतिरोपनी मूल्यमा बिक्री हुन सक्ने" भनी दिएको प्रतिवेदनभन्दा समग्रतामा बढी नै हुन आउँछ ।

तर सम्झौतामा उल्लेखित अवधिमा जग्गा दाखिल खारेज नामसारी गर्न हदबन्दीसम्बन्धी विषयमा परेको विवाद (मुद्दा) को कारण केही समय विलम्ब हुन गएको देखियो । यसरी पछि सिर्जना भएको विवादका कारण सम्झौतामा उल्लेखित समयमा जग्गाको बिक्री नामसारी कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले सम्झौताको म्याद पटक पटक थप समेत गरी हदबन्दीसम्बन्धी विवादको टुङो लागेपछि भुक्तानी तथा नामसारी दर्ता खारेज सम्बन्धी काम सम्पन्न भएको देखिन आयो । यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले आफ्ना सहायक कम्पनी समेतका जग्गामा आबास कम्प्लेक्स समेत निर्माण र खरिद बिक्री गर्न योजना स्वीकृत गराइ हदबन्दी छुटका लागि दिएको निवेदन बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स निर्माणको कामलाई निर्माण उद्योग अन्तर्गत वर्गीकरण गरेको समेत आधारमा उपहार हाउजिङ कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम घर जग्गा खरिद बिक्री र निर्माण समेत गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको आधारमा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट हदबन्दी छुटको निर्णय समेत भएको नै देखिन आयो । उपरोक्त कारणहरूबाट साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले परफरमेन्स बण्डको म्याद बिना कारण थप गरेको नदेखिई हदबन्दी सम्बन्धमा सिर्जना भएको नयाँ विवाद र हदबन्दीको निर्णय हुन लागेको समयका कारण सम्झौताको बुँदा नं. ११ र १३ समेतमा स्पष्ट उल्लेखित शर्त बमोजिम नै म्याद थप गरेको देखिन आयो ।

अतः साल्ट ट्रेडिङ जस्तो सार्वजनिक संस्थाले जग्गा बिक्री गर्न पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने गरी समय तथा कानूनी रीत र प्रक्रिया पूरा गरी गराई यथेष्ट प्रतिस्पर्धा समेत गराई त्यसका आधारमा जग्गाहरू बिक्री गरेको देखिन आएबाट जग्गा बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने देखिन आएन । साथै २ हजार पाँचसय रोपनी जग्गा बिक्री गर्न लागेको भन्ने देखिन नआई करिब २२५ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया शुरु भएकोमा सो मध्ये २१९ रोपनी मात्र बोलपत्रको प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको र सो प्रक्रियामा सृजना भएको नयाँ बिवाद (हदबन्दी) का कारण बाध्यात्मक अवस्थामा सम्झौताको शर्त अनुरूप नै परफरमेन्स बण्ड र बैना वा प्रथम किस्ता बापतको म्याद थप गरिएको पाइएकोले उजुरीमा उठाइएको आरोप पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरीको लगत कट्टा गरी मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा ल्याव असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत शिवदयाल यादवले निज कार्यरत कार्यालयमा विहान ८ देखी दिउँसो २ बजेसम्म मात्र हाजिर भएको भन्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौटहटको मिति २०६८।१०।४ को पत्रसाथ प्राप्त हाजिरी विवरणबाट देखिएको छ भने सोही कार्यालयमा हाजिर भएको मितिमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा समेत तारेख लिएको भन्ने उक्त अदालतको मिति २०६८।१२।२४ को पत्रसाथ प्राप्त तारेख भर्पाइबाट देखिन आउँछ । निज शिवदयाल यादवले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौटहटमा हाजिर भएको दिन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा समेत निजको छोरा नरेशकुमार यादवको अधिकृत वारेश भै तारेखमा रहेको भए तापनि निजको कार्यालय समय, निज कार्यरत कार्यालयदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौंडासम्मको दूरी र यातायातको सुविधाको दृष्किोणबाट हेर्दा समेत निजले उक्त दूरी करिब ७०।८० कि.मि. भएकोले आफ्नो सवारीबाट पौने ४ बजे तिर गई तारेख लिएको भन्ने बयानबाट देखिनुका अतिरिक्त नरेश यादव र शिव दयाल एका संगोलका बाबु छोरा नाताको समेत देखिने अन्य तेश्रो पक्षको अधिकृत बारेस भएको नभई आफ्नै छोराको सम्पत्तिको संरक्षण गरेको मान्नु पर्ने हुँदा थप अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक नदेखिँदा मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८. जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय बाराका तत्कालीन प्रमुख हाल रानी जमरा सिंचाइ आयोजना टिकापुर कैलालीका आयोजना प्रमुख अवधेशचन्द्र झाले करोडौंको भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकोले निजको सम्पत्ति छानबिन गरी कानूनी कारबाही गरीपाउँ भन्ने उजुरी माथि अनुसन्धान हुँदा निज २०४६ सालमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको देखियो। निजको आय र व्ययको विश्लेषण गर्दा निजकी श्रीमती अन्जु झाका नाममा जनकपुर न.पा.४ को कि नं १२० को क्षेत्रफल ०-१-५-२ को घर सहितको जग्गा रु. १,६०,०००।- मा, निजकै नाममा ललितपुर ज्वागल वडा नं १० कि नं ६१९ मा रहेको क्षेत्रफल रोपनी ०-१०-०-० को जग्गा रु. ३,१६,५५५।- मा र मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको कि. नं. ३५८६, ३५८५ र ३५८० को क्षेत्रफल रोपनी ०-१२-१७-० जग्गा रु. २,४४,०००।- म खरिद गरेको देखियो। त्यसैगरी काठमाडौंको मातातीर्थमा कि नं ३२४ को क्षेत्रफल रोपनी ०-१२-० जग्गा रु. ५,०००।- मा किनेको र सोही जग्गा २०६० सालमा रु. २,२०,०००।- मा बिक्री गरेको देखियो। उपरोक्त जग्गाहरूको खरिदमा रु. ७,२५,५५५।- व्यय भएको देखियो। ललितपुर ज्वागलको कि नं ६१९ को जग्गामा घर निर्माण बापत रु.२१,७०,०००।- व्यय भएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो। निज र निजका परिवारका नाममा विभिन्न बैंकहरूमा रहेका मौज्दात रु. २,९९,६७९।- पाइयो। यस प्रकार कुल व्यय रु. ३१,९५,२३४।- देखियो। आय हेर्दा तलब भत्ता बापत रु.१९,०८,३८०।- प्राप्त गरेको र काठमाडौं मातातीर्थको जग्गा बिक्रीबाट रु.२,२०,०००।- प्राप्त गरेको देखियो। निजकी श्रीमती अन्जु झाको नामबाट बहालकर बापत भनी रु. १,००,०००।- आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०६५।१०।२७ मा बुझाएको कागजका आधारमा घरभाडा बापत रु. १०,००,०००।- प्राप्त गरेको देखियो। निजको बाबु समेत पाँच अंशियारहरू रहेको र निजको पैतृक जग्गा १२-१४-५-१ रहेको देखिँदा पाँच भागको एक भागको हिसावले निजको अंशभागमा दुई विगाहा अठार कट्ठाभन्दा बढी नै पर्ने अवस्था रहेको स्थित समेतका आधारबाट कृषि आयतर्फ प्रति कट्ठा प्रतिवर्ष १०००।- को दरले १५ वर्षमात्रको हिसाब गर्दा पनि कृषि आय रु. ८,७०,०००। हुने देखियो। वैदेशिक आयतर्फ Balfour Bitty Company बाट २०६४ वैशाखमा प्राप्त रु. १,९०,०००।- प्राप्त गरेको देखियो। यसप्रकार तलबभत्ता, जग्गा बिक्री, घरबहाल, कृषि आय र वैदेशिक आय समेत गरी जम्मा आय रु. ४१,८८,३८०।- देखियो। यसप्रकार निजको आय रु ४१,८८,३८०।- र व्यय रु. ३१९५२३४।- भइ बाँकी देखिएको रु.९,९३,१४६।- निजको जीविकोपार्जनमा खर्च भएको अवस्था रहेको देखियो। यसप्रकार निजको कुल आयको तुलनामा कुल खर्च रु. ९,९३,१४६।- कम नै देखिएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कमाएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१९. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदनबाट कैफियत देखाई हाल श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत इन्जिनियर मणिनाथ गोपको अनुसन्धानको लागि आयोगमा प्राप्त भएकोमा सो उपर अनुसन्धान हुँदा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा मणिनाथ गोपको रु. १०,२००००।- मध्ये रु. ८,४०,९३९।- को स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको भनी प्रतिवेदनमा कैफियत उल्लेख भै आएको देखिन्छ। निजको आय व्यय विश्लेषण गर्दा विभिन्न मितिमा पैत्रिक जग्गा बिक्री गरी रु. ३७७३२५०।- प्राप्त गरेको, तलब भत्ता बापत रु. ११०८४५६।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु. १२०९३००।- प्राप्त गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ जग्गा खरिद गर्दा रु. २०१८२५०।-, शेयर खरिद बापत रु. ४६,७७०।- बैंक मौज्दात रु. ३,०५६९०।- रहेको देखिन्छ। हाल बैंकमा रहेको रकम मौज्दात रु. ३,०५६९०।- देखिएकोले सो रकम नै निजको खुद मौज्दात मान्नुपर्ने देखिन आयो।

निजको हिमालयन बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा निजको दाजु डा. पारसनाथ यादव विद्यावारिधी अध्ययनका लागि क्यानाडा गएको र सो जम्मा भएको रकम निजले क्यानाडाबाट बैंक खातामा जम्मा गरेको भनी यिनै मणिनाथ गोपले बयान गरेकोमा सोही विषयमा निजको दाजुलाई आयोगमा बोलाई सोधनी गर्दा आफूले सो रकम क्यानाडाबाट पठाएको भनेको र क्यानाडा अध्ययन गर्न गएको भन्ने ACA DIS University को मे २०, २००३ को पत्रबाट देखिएकोले बैंक खातामा जम्मा भएको रकमलाई अन्यथा भन्न सकिने देखिएन । यसरी निजको सम्पूर्ण आय व्यय विश्लेषण गर्दा व्ययभन्दा आय अधिक देखिन गएको हुँदा सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभिक जीवनयापन गरेको भन्ने कुरा प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि थप प्रमाण फेला परे कारबाही गर्न सकिने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०. हामीले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेको विर्ता जग्गा मोही किसानहरूलाई थाहा समेत नदिई तत्कालीन मालपोत अधिकृतले बिर्ता जग्गा गैरकानूनी र बदनियतपूर्वक विर्तावाला जगत प्रसाद शर्मा समेतका नाउँमा रैकरमा परिणत गरी पूर्जा दिएको भन्ने निर्णयको हामीलाई नक्कल समेत नदिई अनुचित कार्य गरेको हुँदा कारबाही गरी हामीले कमाई राखेको जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्काइ पाउँ भन्ने समेत विषयका उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा हामी १६८ परिवार रसुवा जिल्ला भोर्ले, धैबुङ र लहरेपौवा गा.वि.स. स्थित लगभग १,२०० रोपनी 'ख' श्रेणीको विर्ता जग्गामा पुस्तौदेखि बसोबास तथा उपभोग गरी कमाई गरेका छौ । हामीसँग मोहियानी हकको रसिद, ७ नं. र ४ नं. फाराम तथा विर्तावाललाई कुत बुझाएको भरपाई लगायतका कागजातहरू छन् । कानून बमोजिम हामीले विर्ता जग्गा कमाइ रहेकै अवस्थामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६६।९।३० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा विर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिहरूले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउनका लागि विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ (१) बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा २०६६ साल चैत्र मसान्तभित्र दरखास्त दिनु पर्ने र ऐ. ऐनको दफा १२ 'क' को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन परेका निवेदकहरूले कारबाहीको टुङो लगाउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई २०६७ चैत्र मसान्त सम्मको म्याद तोकिएको व्यहोरा उक्त सूचनाबाट जानकारी पाइयो । उक्त सूचना बमोजिम हामीले कमाई आएको विर्ता जग्गा आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गराउनका लागि मालपोत कार्यालय रसुवामा तोकिएको म्याद भित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दरखास्त दिएका थियौ । २०६७ चैत्र लागेपछि हाम्रो दरखास्त कारबाही के भयो भनी बुझ्न जाँदा मालपोत अधिकृत भूपबहादुर वोगटीले तपाईहरूले कमाई राखेको जग्गा विर्तावाल जगत प्रसाद शर्मा समेतका नाउँमा रैकरमा परिणत गरी उहाँहरूले पूर्जा पाइसकेकोले दरखास्त तामेलीमा राखेको भन्ने जानकारी भएकोले मोही किसानलाई थाहा समेत नदिई बदनियतपूर्वक विर्तावालहरूको नाउँमा रैकरमा परिणत गरेकोले निज उपर अनुचित कार्य गरेकोमा कारबाही गरी पाउँ भन्ने आयोगमा परेको उजुरीमा उल्लेख गरेको देखियो ।

मालपोत कार्यालय रसुवाबाट प्राप्त प्रतिक्रियामा भवानी प्रसाद न्यौपाने समेतका निवदेकहरूले दावी गरेको फिल्डवुकमा उल्लेख गरेको जग्गा सो जग्गाका जग्गा धनी र जग्गा धनीका हकदारका नाममा मिति २०५६।१२।२९ र मिति २०६३।३।२५ मा दर्ता भैसकेको देखिएको हुँदा निवेदकहरूको निवेदन उपर कारबाही हुन नसक्ने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखि निवेदकहरूलाई जानकारी पत्र पठाइएको भनी आयोगलाई जानकारी पठाइएको

देखिन्छ । मालपोत कार्यालय रसुवाबाट प्राप्त फाइलमा संलग्न फिल्डवुक हेर्दा जग्गा धनीको महलमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूका नाममा उजुरीकर्ता निवेदकहरूले निवेदन गर्नु पूर्व नै जग्गा धनीका नाममा दर्ता प्रमाणित देखिएको कारणबाट मोहीहरूको निवेदनहरू तामेलीमा राखेको भन्ने उक्त कार्यालयको निर्णयबाट देखिन आएको र सो विषयमा भएको उक्त निर्णयको निवेदकहरूलाई जानकारी दिएको समेत फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो । अतः अर्धन्यायिक निकायको रूपमा कार्यरत मालपोत कार्यालय रसुवाबाट विधिसम्मत रूपमा भए गरिएको निर्णय उपर बदर गराउन जान सक्ने कानूनी बाटोहरू रहे भएको स्थिति देखिँदा आयोगमा परेको उजुरीका कारणबाट मात्र अन्यथा भए गरिएको भनी भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा आयोगमा परेको प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०६९।५।२० को बैठकको निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१. कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत कालिकोट जिल्लाको तीस वटै गा.वि.स.का प्रत्येक घरधुरीलाई एक/एक वटाका दरले १३,७६० सौर्य टुकी वितरण गर्ने निर्णय भएकोमा सबै टुकी वितरण नगरी केही टुकी स्थानीय विकास अधिकारी, ऊर्जाका कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेतको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा कालिकोट जिल्लाको तीस वटै गा.वि.स. का प्रत्येक घरधुरीलाई एक/एक वटाका दरले १३,७६० सौर्य टुकी वितरण गर्ने क्रर्यक्रममा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कालिकोटबाट बैंकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्रलाई मिति २०६४।७।३० मा लेखेको पत्रमा विभिन्न कम्पनीहरूले जि.वि.स. मा बुझाएको संख्या १३,७६० र वितरण गरिएको संख्या १०,६९८ भनी उल्लेख भएकोले तत्कालीन परिस्थितीमा वितरण गर्न सजिलो नभएता पनि केन्द्रले तयार पारेको फाराम उपभोक्ताले आफैले विवरण भरी टुकी बुझेको फाराममा सौर्य टुकी अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०६३ बमोजिम प्रति टुकीको रु.४,२७५।- मूल्य बराबरको अनुदान ९५ प्रतिशत नेपाल सरकार र पाँच प्रतिशतले हुने रु.२२५।- बराबरको रकम उपभोक्ताले वितरित कम्पनीलाई बुझाई प्रति टुकीको जम्मा मूल्य रु.४,५००।- भएको अनुदान आवेदन फारामबाट देखिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले बुझि लिएको १३,७६० संख्या बराबरको टुकी वितरण भएको डाटा इन्ट्री गरेको विद्युतीय सूची उक्त केन्द्रबाट प्राप्त भएको एवं वितरणगरिएका टुकीको उपभोक्तामा परेको प्रभावको विषयमा केन्द्रले अनुगमन समिति वनाई पेश गरेको प्रतिवेदनबाट समेत सबै टुकी वितरण भएका हुन भनी उल्लेख गरेको अवस्था रहे भएको देखिँदा थप केही गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२. ललितपुर जिल्ला भट्टेडाँडा गा.बि.स.मा रहेको महाँकाली देवी उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण कार्यमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त निर्माण कार्यमा प्राविधिक मूल्यांकन भन्दा बढी खर्च भएको रकम रु. २,५५,३५५।११ तत्कालीन प्रधान अध्यापक बेनीबहादुर के.सी. र लेखापाल बालकृष्ण घिमिरेबाट र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरसँग सम्झौता गरी संचालित कार्यक्रममा जनसहभागिता बापत उठाउनुपर्ने रकम रु. १,२२,९६२।७४ विद्यालय व्यवस्थापन समितको तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाबाट उक्त विद्यालयको खातामा जम्मा गरी दिएको प्रमाण प्राप्त भएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३. जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय कावासोतीका शिक्षक बालकृष्ण घिमिरे समेतले लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेज कावासोतीका पूर्णकालीन दरबन्दीका उपप्राध्यापक पदका साथै प्रशासकीय पदमा रहेको भन्ने समेतको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शिव उच्च

मा.बि. शिवमन्दिरको मा.बि. स्थायी शिक्षक अर्जुनप्रसाद पौडेल र जनता उच्च मा.बि. कावासोती ७ को प्रा.बि. स्थायी शिक्षक बालकृष्ण घिमिरे तथा मा.बि. स्तरको राहत कोटाको शिक्षक यमप्रसाद पौडेलले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीको सहमति लिई विद्यालयको कार्य समय बाहिर लुम्बिनी आदर्श डिग्री कलेज कावासोतीमा अध्यापन समेत गरेको देखिन आएको हुँदा सोलाई अन्यथा भन्न नसकिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४. बिराटनगर उपमहानगरपालिका ७ स्थित स्याहुल वनात (महिला) मदरसालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङले अनियमित तरिकाले अनुदान दिएको भन्ने समेतको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विराटनगर उपमहानगरपालिका ७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङको अनुमति लिई इस्लाहुल वनात प्रा.बि. सञ्चालन भएको, उक्त विद्यालयको भवनको लागि मोरङ बखरी ८/क, कि.नं. १६२३ क्षेत्रफल ०-०-१५.५ (साढे पन्ध्र धुर) जग्गा विद्यालयको नाममा खरिद गरेको, विद्यालयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, उक्त विद्यालयमा छात्राहरूलाई पठनपाठन पनि भइरहेको देखिन आएको हुँदा उजुरीको लगत कट्टा गरी मिति २०६९।५।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी समेतले बिना आधारका व्यक्तिहरू अलका भट्टराई र कैलाश ठाकुरलाई गैरकानूनी ढंगले बिना सूचना र परीक्षा समेत नलिइ एकैचोटी पियन पदमा स्थायी नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जि.बि.स.को कार्यालय रौतहटमा कार्यरत अलका भट्टराई र कैलाश ठाकुरको नियुक्तिका सम्बन्धमा निजहरू मिति २०५८।१।१२ मा पियन पदमा ज्यालादारीमा नियुक्ति पाई अबिछिन्न रूपमा कार्यरत रहेकै अवधिमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६३।७।१२ को परिपत्रनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०५६ को नियम २१३ (क) लाई आधार मानी पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था बमोजिम पियन पदसंख्या दुईमा स्थायी नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पदपूर्ति समितिको सिफारिस अनुसार नियुक्ति दिएको देखिँदा बिना सूचना र परीक्षा नलिई बिना आधारका व्यक्तिलाई स्थायी नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीमा सत्यता नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२६. कमला नदीमा तटबन्ध गरी नदी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा रु. ८ लाख निकासा भएकोमा कुनै कार्य नगरी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र सचिव मिली रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा नापी किताब र उक्त स्थानमा रहेको ग्याविन बक्स नापजाँच समेत गरी हेरिएको र केही ग्याबियनहरू नापी किताबमा उल्लेख भएको स्थानमा नै रहेको र नदीले कटान गरी धार परिवर्तन गरी माटो बगाएर नदीले धेरै भित्रसम्म कटान गरेको, उक्त स्थानमा नदी प्रवाहले गाउँनै बगाउन सक्ने भयावह स्थिति समेत रहेको र उक्त स्थानहरूमा नापी किताबमा उल्लेख गरेको र फिल्डमा गरेको कार्य अनुसारनै भुक्तानी भई उपभोक्ताहरूबाट कार्य भएको स्पष्ट आधारहरू देखिँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।५।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२७. अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत आयोजनाले उद्देश्य अनुसारको काम नगरेको BOQ खाली राखी पछि दर भरेको, डिजाइन परिवर्तन गरेको र भेरियसन गरी गुणस्तरहीन काम समेत गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको ठेक्का नं. BASP 003/064-065 अन्तर्गतको ठेक्कामा भेरियसन गर्दा 700 mm dia Hume Pipe laying गर्ने गरी BOQ मा उल्लेख भएकोमा सारभूतरूपमा कम

मूल्यांकन हुने बोलपत्रदाताबाट उक्त आइटम को दर उल्लेख नगरेको, तर उक्त ठेक्का पट्टाको Instruction to bidders को Clause 13.2 मा The Bidder shall fill in rates and prices for all items of the works described in the bill of Quantities item for which no rate or price is entered by the bidder will not be paid for by the employer when executed and shall be deemed covered by the other rates and prices in the bill of quantities भनी उल्लेख भए अनुसार भुक्तानी भएको भए ठेकेदारबाट उक्त प्रयोग नभएको आइटमको रकम तुरुन्त असुल उपर गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिलाई लेखी पठाउने साथै उक्त ठेक्कामा उल्लेख भएको 600 mm Dia को ह्युम पाइप राखी कार्य सञ्चालन भैरहेको स्थितिमा प्रक्रियागत ढंगबाट काम कारबाही भइरहेको र नेपाल सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम नै भेरिएसन गरिएको देखिँदा उजुरीको लगत कट्टा गरी मिति २०६९।५।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२८. नुवाकोट सभासद गोविन्द नेपालीका छोरा नवराज नेपालीलाई प्रहरी निरीक्षक पदको परीक्षामा पास गराउने भनी प्र.स.नि. सूर्य बहादुर सुनवारलाई घुस खुवाएको भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित समाचार उपर अनुसन्धान हुँदा, यसमा घुस लेन देन गरेको कुरामा बयान गर्ने सवैजना इन्कार रहेको पाइयो । व्यापार व्यवसाय गर्न रकम लिए दिएको हो भनी बयान गरेको देखियो । रकम वरामद हुन सकेको अवस्था पनि देखिएन । नवराज नेपाली राष्ट्रसेवक रहेको देखिएन । प्र.स.नि. सूर्य बहादुर सुनवार समेत प्र.नि. को परीक्षा पद्धतिसँग सम्बन्धित व्यक्ति देखिदैनन् । प्र.नि. पास गराउन सक्ने हैसियतका व्यक्ति पनि रहे भएको देखिँदैन । अतः यसमा व्यापार व्यवसाय गर्न रकम लिएको स्वीकार गरिरहेको र क्रियाकलाप सन्देहात्मक भै राष्ट्रसेवकको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) (झ) अन्तर्गतको कार्य रहे भएको र उक्त कार्य बापत कसुरको मात्रा अनुसार प्र.स.नि. सूर्य बहादुर सुनुवार तथा प्र.स.नि. सुरेन्द्र कुमार आचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विभागीय कारबाही गरी सजाय समेत गरिसकेको अवस्था हुँदा आयोगबाट थप कारबाही गरिरहन पर्ने देखिएन । नवराज नेपाली राष्ट्रसेवक नरहेको र गोविन्द नेपाली पनि हाल राष्ट्रसेवक नरहेबाट निजहरू उपर थप केही बोल्न परेन । अन्यको हकमा कुनै कसुर स्थापित हुन सक्ने नदेखिएकोले मिति २०६९।६।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२९. लटेश्वर निम्न माध्यमिक विद्यालय डडेल्धुराको निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको अंग्रेजी विषयको राहत शिक्षक छनौटमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लटेश्वर निम्न माध्यमिक विद्यालय मालम, डडेल्धुराको निम्न माध्यमिक तहको राहत कोटाको अंग्रेजी विषयको अस्थायी शिक्षकको लागि मिति २०६५।१२।२७ मा प्रकाशित भएको विज्ञापन अनुसार भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र वाहिरीएको भनी विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत अभिभावकहरूको भेलाबाट ठहरभई आए पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय डडेल्धुराले शिक्षा नियमावली अनुसार नयाँ शिक्षक छनौट उपसमिति गठन गरी भविष्यमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी निष्पक्ष ढंगले पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको देखियो । विद्यालयको प्रधानाध्यापक सिद्धराज भट्टले प्रा.वि. शिक्षक विजय सिंह विष्टलाई निमित्त प्रधानाध्यापक भई शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्य गर्न जिम्मेवारी दिई आफू तटस्थ बसेको र शिक्षा नियमावली बमोजिम पुनः परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी शिक्षक छनौट गरेको देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३०. महाकाली सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ८ कंचनपुरका इन्जिनियर कमलसिंह महतको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा इन्जिनियर (विशेष) कमलसिंह महत मिति २०४४।४।१७ देखि ओभरसियर पदमा अस्थायी नियुक्ति भै नोकरी शुरु गरी हाल महाकाली सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ८ कंचनपुरमा कार्यरत भएको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिकबाट रु. १८,७४,०१५।-, बैंक, तथा कर्मचारी संचयकोष समेतबाट ऋण सापटी रु. २७,६६,०१३।-, घरबहालबाट रु. १,६२,०००।- र घर बिक्रीबाट रु. ६५,०००।-, श्रीमतीको वीमा कमिशन बापतको रकम रु. २,४६,६८०।- गरी जम्मा रु. ५०,७३,७०८।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले घर निर्माण गर्दा रु. १९,८१,६५६।-, जग्गा खरिद गर्दा रु. १२,६८,०००।-, मोटरसाइकल खरिद गर्दा रु. ५०,०००।-, ऋण तिरेको रु. ७,११,३०८।- र बैंक तथा आफूसँग नगद मौज्दात रु. १,४८,६२४।- समेत कुल रु. ४१,५९,५८८।- खर्च तथा मौज्दात भएको देखिन्छ ।

उक्त विवरणबाट व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । निज सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म बैंक र नगद मौज्दात रु. १,४८,६२४।- मात्र देखिँदा सोही मौज्दात रकमलाई अन्तिम मौज्दात मान्न सकिन्छ । अत: निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३१. भन्सार कार्यालय तातोपानीका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडामणि देवकोटाले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज चुडामणि देवकोटा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा मिति २०३७।२।१२ देखि प्रवेश गरी मिति २०६९।२।१५ देखि लागू हुने गरी आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशक पदबाट अनिवार्य अवकाश लिनु भएको देखिन्छ ।

निज चुडामणि देवकोटाको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा निजले मिति २०६१।१२।८ मा आयोग समक्ष बुझाएको सम्पत्ति विवरण उपर आयोगबाट अनुसन्धान भइ मिति २०६२।९।२० को निर्णयबाट तामेलीमा रहेको पनि देखियो ।

निज चुडामणि देवकोटाले मिति २०६१।१२।८ पश्चात आर्जन गरेको सम्पत्ति र आय स्रोत तर्फ हेर्दा निज तथा निजकी श्रीमती सुस्मा रानी देवकोटाको उक्त मिति पश्चातको तलब भत्ता रु. ३८,८४,४३१।१२, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.१,४३,१११।५०, घर भाडाबाट प्राप्त रु ८,१६,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी रु. ३४,८७,३९०।, प्रोत्साहन भत्ता रु. ४,१८,२६२।३२ अवकाश पछि प्राप्त भएको संचित विदा, औषधि उपचार, नागरीक लगानी कोष, विमा तथा कर्मचारी संचयकोष समेतबाट प्राप्त रु.२१,५४,४१०।०३ गरी जम्मा रु. १,०९,०३,६०४।९७ आय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, व्ययतर्फ हेर्दा निजले शेयर खरिदमा रु. १५,०९,३००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भुक्तानीमा रु.१६,४१,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु. ४०,०००।-, घर बहाल कर भुक्तानी रु. १,००,५००।- र विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात रु. १६,११,३१७।८५ गरी जम्मा रु. ४९,०२,११७।८५ भएको देखिएकोले निजको व्ययभन्दा आय रु. ६०,०१,४८७।१२ ले बढी भइ सम्पत्तिको स्रोतको पुष्टि हुन आयो । यद्यपी हाल निज तथा निजको परिवारको नाममा

विभिन्न बैंकमा मौज्दात रु. १६,११,३१७८५ मात्र रहेको प्राप्त बैंक विवरणबाट देखिएकोले निजको सार्वजनिक पदमा रहेको बचत रकम रु. १६,११,३१७८५ हुने देखियो ।

मिति २०६१।१२।८ देखिको निजको आय व्ययको समग्र अवस्था हेर्दा व्ययभन्दा आय नै बढी देखिनुका साथै निजको जीवनस्तर अमिल्दो र अस्वाभाविक रहेको देखिन नआएकोले पछि कही कतैबाट कुनै नयाँ प्रमाण सहित थप सम्पत्ति फेला परेमा अवकास पछिको कानूनको म्याद भित्र कानून बमोजिम कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम उजुरीको लगत कट्टा गर्ने गरी मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३२. प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक कुमोध ढुंगेलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने परेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा निज प्र.नि. नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा मिति २०६१।२।१५ मा नियुक्त भै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं समेतमा काम गरी हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले पदमा बहाल रहेपछि, तलब भत्ता, कर्मचारी संचयकोषबाट ऋण सापटी, भन्सार र अदालतबाट सवारी साधनको लिलामी बिक्री बापत पुरस्कार र घर जग्गा बिक्री समेतबाट गरी कुल रकम रु. १,२३,७९,८०६।९८ आम्दानी गरेको र घर जग्गा खरिद शेयर खरिद, ऋण सापटी दिएको, सुन खरिद समेतमा कुल रकम रु. ९९,५८,८००।- खर्च गरेको देखिन्छ । निजले घर जग्गा खरिद समेतमा खर्च गरेको मिति सम्मको व्यय रकमलाई सो मितिसम्मको आय रकमसँग तुलना गरी हेर्दा पनि निजको आय भन्दा व्यय घटी नै देखिएको ले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले निज प्र.नि. कुमोध ढुगेंल उपर परेको उजुरी मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३३. जिल्ला ग्रामीण पुनर्रनिर्माण तथा पुनस्थापना आयोजना चितवनका जिल्ला आयोजना प्रमुख समर बहादुर खनालले अयोजना सञ्चालनको क्रममा खानेपानी, पुल निर्माण र सामाग्री खरिद लगायतको काममा २५ प्रतिशत कमिशन लिई सिधै आफ्नो मन परेको कम्पनीलाई काम दिलाइ गुणस्तर हिन काम गराएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोजना समन्वय इकाईबाट अनुगमन गर्दा गुणस्तरमा कमी नआएको भन्ने निर्क्यौल निकालेको अवस्था देखिएको र कमिशन लिएको प्रमाणित हुन सक्ने नदेखिँदा मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३४. बांके जिल्ला धामपुर ३३/११ के.भि. ६/८ एम.भि.ए.सबस्टेशन निर्माण गर्न मिति २०६६।११।५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्रमा अनियमितता भएको, बोलपत्रको अवधि दश दिन मात्र बांकी रहँदा मूल्यांकन आधार परिवर्तन गरी जटिल बनाइएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिधि भन्दा बाहिर गई बोलपत्र आव्हान भएको नदेखिएको भन्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट स्पष्ट देखिन आएको र Eligibility Criteria सहज बनाई सो आधार संशोधन गर्ने एवं त्यसको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई दिनु पर्ने लगायतका कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिधि भित्रै रही काम गरेको देखिँदा मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३५. पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले मिति २०६८।८।३ मा आव्हान गरेको बोलपत्र नं. TIDP/NCB-W2, W3, W4, W6/068/69 को बोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले मिति २०६८।८।३ मा

आव्हान गरेको मध्ये बोलपत्र नं. TIDP/NCB- W2, W4, W6/068/069 को बोलपत्र मिति २०६९।२।१८ को निर्णयबाट रद्द गर्न लेखी पठाएकोले सो सम्बन्धमा केही बोलिरहन परेन ।

बोलपत्र नं.TIDP/NCB-W3/068/069 को सम्बन्धमा स्वीकृत अनुमानित लागत रु. १,६२,६२,६१९।४१ रहेको र सो को लागि प्राप्त भएका चार वटा बोलपत्र मध्ये सवैभन्दा न्यून अंक रु. १,५३,५८,७६९।४० खानी निर्माण सेवा प्रा.लि. ले कवुल गरेको र मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गर्दा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही देखिएकोले स्वीकृतिको लागि सिफारिस, स्वीकृति र सम्झौता भै योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पाइयो । कम्पनी प्रोफाइल साथ संलग्न कागजातहरू सक्कलसँग भिडाउँदा ठिक दुरुस्त देखिएको र बोलपत्रको शर्त बमोजिम नै बैंक जमानत, क्रेडिट लाईन समेत कानून सम्मत नै देखिएकोले आयोजनाबाट ठेक्का स्वीकृति गरी सम्झौता गरेको उक्त बोलपत्र TIDP/NCB-W3/068/069 लाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३६. प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (प्रा.) पदमा कार्यरत कृष्ण बहादुर धितालले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज मिति २०५३।४।१५ देखि प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (प्रा.) पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजको हालसम्मको आयतर्फ हेर्दा निज तथा निजकी श्रीमती सोनल गुरुङ धिताल समेतको तलब भत्ता रु. २८,३७,८६९।३०, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु. ४०,३९,४१८।८८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी रु. ८,५९,३००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु. २,५०,०००।- र पुरुस्कारबाट प्राप्त रु. ९००।- गरी जम्मा रु. ७९,८७,४८८।१८ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु. ३५,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु. ८,७५,०००।-, शेयर खरिदमा रु. ७९,००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भुक्तानीमा रु. ३,२३,१७५।-, सवारी साधन खरिदमा रु. २,१२,०००।-, कम्प्युटर फ्रिज खरिदमा रु.९४,३६०।- र विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात रु. ८८,४८७।१७ गरी जम्मा रु. ५१,००,९२२।१७ खर्च तथा मौज्दात रहेको देखिएकोले निजको व्ययभन्दा आय बढी भइ सम्पत्तिको स्रोतको पुष्टि हुन आयो । हाल निज तथा निजको परिवारको नाममा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रु.८८,४८७।१७ रहेको प्राप्त बैंक विवरणबाट देखिएकोले सोही रकममात्र हालसम्मको बचत हुने देखियो । निजको आय व्ययको समग्र अवस्था हेर्दा जीवनस्तर अमिल्दो र अस्वाभाविक रहेको देखिन नआएकोले पछि कही कतैबाट कुनै थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने नै हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३७. मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको मिति सन् २०१०।६।२५ को सूचना नं.१४।२०६६।६७ को ठेक्का नं MHH/ES-BH/1-2/2066/067 को ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा उक्त ठेक्कामा रु. १३,६२,३२,३२२।२० को स्वीकृत लागत अनुमान भएकोमा तेश्रो घटीवाला बोलपत्रदाता अरनिको/गोल्डेनगुड/वि.एस. निर्माणले रु. १०,४९,२१,८६५।४० कबोल गरेकोमा सो बोलपत्र स्वीकृत र सम्झौता भै कार्य सम्पन्न भएको देखिन आयो ।

बोलपत्रको ITB4.5a मा work experience at least the last ten years prior to the application submission deadline भन्ने उल्लेख भएकोले बोलपत्रदाताहरूको कार्य अनुभव बोलपत्र पेश भएको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको हुने र सोही Document को

Qualification 1.2 मा Turn Over को लागि उल्लेख गरेको Annual volume of construction work मा स्पष्ट आ.व. २०५६।५७ देखि २०६५।६६ सम्म भनी उल्लेख गरेको देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि सोही कुरालाई आधार मानी राय दिई सो राय बमोजिम टेण्डर स्वीकृत भै सम्झौता भएको देखिँदा मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३८. गौतम बुद्ध विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रवन्धक देवानन्द उपाध्यायको सम्पत्ति छानबिन गरीपाउँ भन्ने उजुरी उपर आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा गौतम बुद्ध विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका निर्देशक देवानन्द उपाध्यायले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको सेवामा २०४६ सालदेखि प्रवेश गरेको पाइयो । निजले सेवा अवधिमा तलबभत्ता बापत रु.४१,२६,६०९।- प्राप्त गरेको देखिन्छ भने जग्गा बिक्रीबाट रु.६,६०,०००।-, विदेश भ्रमण गर्दाको बचत रु.४,६८,९४४।-, छोरी विनिता उपाध्यायको श्रीमान दिपक कुमार सुक्लाले अमेरीकाबाट पठाएको रु.२३,८१,२१६।-, कृषि आय ५१ कठ्ठाको प्रति कठ्ठा रु. ७५०।- को दरले २३ वर्षको हिसावमा रु. ८,७९,७५०।-, नागरिक लगानी कोष फिर्ता भुक्तानी रु. २८,२२९।-, कर्मचारी संचयकोष सापटी रु.६७,३६००।-, नागरिक लगानी कोष सापटी रु.४,८१,०००।-, एभरेस्ट बैंक सिमराबाट २०६३ देखिको ओभरड्राफ्ट खाताबाट ऋण रु.११,०४९२५।- र इन्भेस्टमेन्ट बैंक विरगन्जबाट २०६५ देखिको ओभरड्राफ्ट खाताबाट ऋण रु.५९०,७६१।- लिएको देखियो । यसप्रकार निजको सेवा अवधिमा जम्मा आय रु.१,१३,९५,०३४।- भएको देखियो । व्ययतर्फ निज देवानन्दको नामको विरगन्ज २ को घर रहेको जग्गा खरिदमा रु.४२,५००।-, श्रीमती पुष्पा उपाध्यायको नामको विरगन्ज २ को टहरा रहेको जग्गा खरिदमा रु.५,५०,०००।-, पुष्पा उपाध्यायको नामको विरगन्ज ६ को जग्गा खरिदमा रु. ७,००,०००।-, गरी जग्गा खरिदतर्फ जम्मा रु. १२९२५००।- खर्च भएको देखियो । त्यसैगरी निजको नामको विरगन्ज २ को घर निर्माणमा रु. १२,००,०००।-, श्रीमती पुष्पा उपाध्यायको नामको विरगन्ज २ को जग्गामा टहरा निर्माणमा रु.४,००,०००।- गरी घरटहरा निर्माणमा जम्मा रु. १६,००,०००।- खर्च भएको पाइयो भने मोटरसाइकल खरिदमा रु. १,३८,०००।-, छोरा आनन्द उपाध्यायको पढाइका लागि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा बुझाएको रु. १८,३४,०००।- र छोरी अस्मिताको पढाइका लागि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा दुइपटक बुझाएको रु.२७,६४,०००।- समेत गरी शिक्षणतर्फ रु. ४५,९८,०००।- खर्च भएको पाइयो । बैंक व्यालेन्समा रु. ६७,५६२।- र शेयर खरिदमा रु. ३,२५,५००।- खर्च भएको देखियो । यस प्रकार जम्मा व्यय रु. ८०,२१,५६२।- देखियो । उल्लेखित विवरणको आधारमा खर्चको तुलनामा स्रोत खुलेको आम्दानी नै बढी रहेको देखिएकोले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी पुष्टि हुन सक्ने नदेखिँदा मिति २०६९।६।४ को बैठकको निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

३९. लोकसेवा आयोग जनकपुर अंचल कार्यालय जलेश्वरको शाखा अधिकृत (विशेष) पदमा कार्यरत दिनेश साहले पदमा बहाल रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज दिनेश साहले सार्वजनिक जीवनमा मिति २०४५।१०।२ बाट टाइपिष्ट पदमा प्रवेश गरेको पाइयो । निज आफ्ना बावु आमाको एक्लो सन्तानको रूपमा रहेकोले बावुआमाको अपुताली समेत प्राप्त भएको देखियो । निजले सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछिको अवधिमा तलब भत्ता, ऋण तथा सापटी, घर बहाल, कृषि आय र स्टुडियो बिक्री समेतबाट जम्मा रु. ३९,२४,४६५।- आय आर्जन गरेको र सोही अवधिमा घर निर्माण, जग्गा खरिद, सवारी साधन खरिद, स्टुडियो खरिद, छोराको पढाई खर्च र बैंकमा हालको मौज्दात समेत जम्मा रु. २१,७४,१७८।- खर्च भै गणितीय रूपमा जे जति मौज्दात देखिएता पनि निजको र

परिवारको समेत नाममा रु. ५,६२,३१२।- मौज्दात देखिएको छ। यसै मौज्दात रकमलाई निजको चल सम्पत्तिको अन्तिम मौज्दातको रूपमा मान्नुपर्ने देखिन आयो ।

उल्लेखित आय व्यय र मौज्दातको विवरणको आधारबाट निजले अस्वाभाविक जीवन व्यतीत गरेको देखिन नआएकोले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सकेन। यसर्थ पछि कहीँ कतैबाट निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विषयमा थप प्रमाण सहितको उजुरी परेको समयमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४०. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सहसचिव पदबाट अवकाश प्राप्त केशवप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा २०२९ आश्विनमा विद्युत विभागको इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६४।५।६ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सहसचिव पदबाट अवकाश प्राप्त केशवप्रसाद पोखरेलको नोकरी अविधको सम्पत्ति तर्फ हेर्दा हेटौंडा, काठमाडौं, ललितपुरमा घडेरी खरिद गर्दा रु. ५,८६,५३३।- काठमाडौंको कोटेश्वरमा घर बनाउंदा रु. १४,९५,६९८।- शेयर खरिद गर्दा रु. ७२,०००।- बचतपत्र खरिद गर्दा रु. १०,००,०००।-, छोरालाई डाक्टर पढाउँदा रु. २८,६१,४००।- र बैंक मौज्दात रु. ४,६६,२२३।- गरी जम्मा खर्च रु. ६४,८१,८५४।- देखियो ।

यी सम्पत्ति आर्जनका स्रोत हेर्दा २०२९ देखि २०६४।५।६ सम्मको तलब भत्ता रु. २३,३३,२९५।- जग्गा बिक्रीबाट रु. ३०,००,००।- कोटेश्वरमा निर्मित २ वटा घरबाट प्राप्त घरबाहल कर तिरेको आम्दानी रु. ३५,७५,२८६।-, औषधि उपचार रकम रु. २,६६,८३२।- संचित विदाको रकम रु. २,४४,५९५।- र विदेश भ्रमण गरी प्राप्त रु. ७,८५,६४७।- समेत गरी कुल आय रु. ७५,०५,६५५।- भै माथिको व्ययलाई धान्न सक्ने देखियो। अतः निज केशव प्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेकोले प्रस्तुत अनुसन्धान भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४१. मध्यपश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. १ देवीस्थान, प्यूठान अन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको माडी खोला दुई खोली चप्का स्थित मोटर गुडने आर.सी.सी. पुलको ठेक्का नं. ३६।०६८।६९ को ई-विडिङमा प्रतिस्पर्धा गरेको कम अंक कबोल गर्नेको बोलपत्र अनियमित तरिकाले फिर्ता लिन लगाई लागत अनुमानको हाराहारीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न लागेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६९।२।१४ मा प्रकाशित बोलपत्रको सूचनाको बुँदा नं. ७ को प्रावधान बमोजिम ई-बिडिङ गर्ने बोलपत्रदाताले सात दिनभित्र सक्कल कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेमा लोकप्रिय-सुन्दरी जेभी, नागार्जुन-राप्ती जेभी र लुम्बिनी-जलजला जेभीले लिखित अभिलेख पेश नगरेको कारणबाट र लिखित अभिलेख पेश गर्ने जोशी-दिलमाया-चतुर्भुज जेभीको जेभी सम्झौता पत्रमा दस्तखत नभएको कारण सो समेत चारवटा बोलपत्रलाई प्रभावग्राही हुने गरी मूल्यांकन गरेको पाइयो ।

बांकी दुई बोलपत्र मध्ये कन्काई-जानकी जेभीको रु. ३,६१,४४,१६६।९५ (मु.अ.कर बाहेक) को बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृत गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकोले मिति २०६९।६।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४२. उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेड, जलजलेले विभिन्न सवारी साधनहरूका लागि ब्याट्री खरिद गर्नका लागि विभिन्न फर्महरूबाट शिलबन्दी दरभाउपत्र लिई ओम साई सप्लायर्स र लामा ट्रेड कन्सर्नको दरभाउ स्वीकृत गरेको। ब्याट्री आपूर्तिकर्ता उक्त दुबै फर्महरूबाट

उद्योगमा प्राप्त ब्याट्रीहरू जाँचपासमा सफल हुन नसकेको तर बाहिरका २०।२५ जना मान्छेहरू आई जबरजस्ती गरी जाँचपासको कागजमा सम्बन्धित अधिकृतलाई सही गर्न लगाई हाल उक्त नक्कली ब्याट्रीको भुक्तानी समेत हुन लागेकाले सो रोकी पाँउ भनी दर्ता भएको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडले उद्योगको खानी महाशाखा अन्तर्गतका भारी सवारीहरूका लागी एन.१०० र एन.१५० स्पेसिफिकेशनका २० तथा ६ थान गरी जम्मा २६ थान ब्याट्रीहरू खरिद गर्नका लागी मिति २०६५।८।२६ मा कोटेशन आव्हान गरे बमोजिम दर्ता भएका विभिन्न कोटेशनहरू मध्ये न्यून रकम कबोल गर्ने लामा ट्रेडिङ कन्सर्नलाई एन. १५० का वीस थान र ऊँ साई ट्रेडर्सलाई एन. १०० स्पेशिफिकेशनका छ थान ब्याट्रीहरू आपूर्ति गर्न आदेश दिइएको । ती दुबै आपूर्तिकर्ताहरूले उद्योगमा ल्याएका ब्याट्रीहरू सम्बन्धित जाँचपासकर्ताबाट अस्वीकृत भएकाले पुनः दोस्रो पटक ल्याईएका ब्याट्रीहरू जाँचपास गर्नका लागि महा-प्रवन्धकले उद्योगका सबै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू रहने गरी मेकानिकल इन्जिनियर बिश्व नारायण साहको संयोजकत्वमा एक जाँचपास समिति गठन गरेको । आफूलाई जबरजस्ती पुरानै मितिमा जाँचपास गरेको सही गर्न लगाएको भनी निज बिश्वनारायण साहले मिति २०६६।४।१७ मा उद्योगमा निवेदन दर्ता गराएको भएता पनि जाँचपासको पत्र प्राप्त भएकाले सम्बन्धित महाशाखामा सो ब्याट्रीहरू प्रयोग गरी सकेको र आपूर्तिकर्ताले १८ महिनाको वारेण्टी समेत दिएकाले निजलाई भूक्तानी गर्ने भनी मिति २०६६।५।११ मा महा-प्रवन्धकको समुपस्थितीमा उद्योगका महाशाखा प्रमुखहरू, बिभागीय प्रमुखहरू, वरिष्ठ अधिकृतहरू तथा उद्योगको आधिकारीक तीन वटा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितीमा बसेको बैठकबाट सर्व सम्मत निर्णय गरेको, तर उक्त ब्याट्रीहरू मध्ये आठ थान ब्याट्रीहरू प्रयोग भएको र बाँकी अठार थान ब्याट्रीहरू वारेण्टी अवधिभित्रै बिग्रेको तर आपूर्तिकर्ताले उक्त ब्याट्रीहरूको मूल्य बराबरको रकम रु. १,८०,०००।- उद्योगमा जम्मा गरेको भनी उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडबाट लेखी आएको भौचर कागजात सहितको पत्र प्राप्त भएकोले यसमा थप केही गरिरहन नपर्ने भनी मिति २०६९।६।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४३. नापी विभाग अन्तर्गत कित्ता नापी महाशाखा काठमाडौंका सहसचिव नारायण चौधरीले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज नारायण चौधरी मिति २०३९।६।३ गते देखि नेपाल सरकारको अस्थायी नापी अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०४२।२।१ देखि सोही पदमा स्थायी भई विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत हुँदै हाल नापी विभाग अन्तर्गत कित्ता नापी महाशाखा काठमाडौंमा उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात हालसम्म तलब भत्ताबाट रु. २५,५१,१९५।-, जग्गा बिक्रीबाट रु. ३४,७६,२५०।-, कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट रु.७,७६,२९०।-, कर कट्टागरी प्राप्त भएको घर भाडाबाट रु. ११,२०,५००।-, विदेश भ्रमणबाट रु. ५,९७,१००।- र कृषि आयबाट रु. ३,०१,५९०।- समेत गरी जम्मा रु. ८८,२२,९२५।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो ।

त्यसै गरी निजले जग्गा खरिदमा रु. २२,७२,७७८।१६, घर निर्माणमा रु.३,५०,०००।-,सवारी साधन (मोटरसाईकल) खरिदमा रु.२,४३,०००।-, कर्मचारी संचयकोष तिर्नमा रु. १,७७,०००।- र हाल बैंक मौज्दातमा रु.६,२६,७१,६३।- समेत गरी जम्मा रु. ३६,६८,८४९।७९ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । तसर्थ, निज नारायण चौधरीको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आएको देखिँदा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिं कतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम उजुरी तहकिकातको कारबाही मिति २०६९।६।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४४. उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडका अधिकृत तह ६ का तिलकबहादुर भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा निजले बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद् भारतबाट सम्बन्धन प्राप्त कुमार शशिन्द्र कलेजबाट सन् १९९२ मा अनुक्रमांक २००२१ बाट इन्टरमिडियट (आई.कम.) उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी स्थायी सेवा गर्दै आएकोमा उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित परिषदबाट प्राप्त पत्र एवं विवरण तथा प्राप्त अन्य कागजातहरूका आधारमा उल्लेखित शैक्षिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भएको र डिभिजनमा पनि कुनै फरक नपरेको हुँदा थप छानबिन गरिरहन पर्ने नदेखिएकोले मिति २०६९।६।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४५. पोखरा उप महानगरपालिकाका कर अधिकृत शिवहरी शर्माले सयौं नगरवासीहरूबाट आ.व. २०६६/६७ मा बढी राजस्व लिई कम दर रेटको रसिद काटी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राजस्व आम्दानी विवरण खातामा काटिएका रसिदको रकम उल्लेख गरिएको र उक्त विवरणको लेखा परीक्षण समेत भएको देखियो । कुन व्यक्तिबाट कति रकम बढी लिएको भन्ने कुरा उजुरीमा पनि उल्लेख नभएको र अनुसन्धानबाट पनि बढि रकम लिई कम रकमको रसिद काटेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।६।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४६. सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।७।२९ को न्यायिक टिप्पणीका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा का.म.न.पा. १० कि.नं. २९ को २-३-०-१ क्षेत्रफलको जग्गा यू.एन. पार्कको नाममा दर्ता कायम भएकोमा साविक कि.नं. २७ बाट हाल कायम भएको कि.नं. २९ कटाई निवेदक पूर्णबहादुर तण्डुकार समेतका नाममा दर्ता गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०६६।९।१७ मा निर्णय भएको । उक्त निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट "आयोगको मिति २०६६।९।१७ को निर्णयमा संलग्न तत्कालीन पदाधिकारीहरू ललितबहादुर लिम्बु एवम् वेदप्रसाद सिवाकोटी रहेको भन्ने निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन आएको हुँदा उक्त निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम के कस्तो कारबाही हुनु पर्ने हो ? सो सम्बन्धमा तत्कालै आवश्यक छानबिन गरी उचित कारबाही गर्नु भनी संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११० बमोजिमको राज्य व्यवस्था समिति, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका नाउँमा यो न्यायिक टिप्पणी गरी दिएको छ" भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । विवादित कि.नं. हालसम्म कुनै साधिकार निकायबाट सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन । २०५९ सालपछि मालपोत र अदालतहरूले गरेको निर्णय फैसला र आदेश समेतले यो जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको पाइँदैन । कि.नं. १२७ को जग्गा समेत सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि सो कित्ता समेत राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भै मिति २०४८।७।१५ बाट निष्कृय भई सकेको देखिन्छ । त्यस्तो निष्कृय भई सकेको कित्ता समेत सरकारका नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको मिति २०५९।७।१३ को निर्णयले दुष्परिणाम सृजना गरेको उक्त निर्णयबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउने अधिकार आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. ले प्रदान गरे अनुरूप नै आयोगबाट मिति २०६६।९।१७ मा निर्णय भई गएकोमा संवैधानिक आयोगले ऐन नियम प्रदत्त अधिकारको अधिनमा रही गरेको स्वभाविक निर्णयलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हुँदा आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउने भन्ने समेतको विषय तामेलीमा राखी पाउँ भनी तत्कालीन

का.वा. प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु तथा आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले पेश गर्नु भएको लिखित प्रतिक्रिया विवादित कि.नं. २९ को २-३-०-१ क्षेत्रफल जग्गाको अवस्था छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका निर्देशक गोविन्द प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन भई उक्त टोलीको प्रतिवेदन समेत हेर्दा विवादित जग्गा यू.एन. पार्कको हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम मिति २०२२।८।२२ मा साविक नाप नक्सा हुँदा महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं. ९ग कि.नं. १२७ को खोला तत्कालीन अवस्थामा समेत बागमती खोला नभई धोवीखोला भएकोमा नक्सा र फिल्डबुकमा धोवीखोलाको सट्टा बागमती खोला लेखीन गएको । यस मन्त्रालयबाट "संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति गठन आदेश" बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको जग्गालाई सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयले छुट्याउन सहयोग गरी सो क्षेत्रको जग्गाको कित्ता काट गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समितिको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने भनिए तापनि फिल्ड निरीक्षण तथा समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाको एकिन गरी सो अनुसार दर्ता गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरेको र साविक नापीको श्रेस्ता खारेज भई मिति २०४४।७।८ मा नाप नक्सा भएकोमा पुनः नापी श्रेस्ता लागू भई सकेको अवस्थामा साविक नापी र पुनः नापी बमोजिम नक्सा लगायतका श्रेस्ता भिडाई हाल साविक गरी साविक नापीको श्रेस्तामा जनाई पुनः नापी अनुसारको जग्गा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा दर्ता गरी जग्गा श्रेस्ता/पूर्जा कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी नापी शाखा काठमाडौंको साविक नक्सा प्रिन्ट र फिल्ड बुकको आधारमा बागमती खोला जनिएको उक्त साविक नापीको कि.नं. १२७ को जग्गा समेत उक्त समितिको नाममा दर्ता भएको । संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति (गठन) आदेश, २०५२ को दफा ५ को खण्ड "क" बमोजिम समितिको कार्य क्षेत्र शंखमूल देखि टेकू दोभानसम्मको बागमती क्षेत्र भन्ने मात्र उल्लेख भएको र बागमती नदी तथा विवादित जग्गाको बीचमा बस्ती समेत रहेकोले पुनः नापीको उक्त कि.नं. २९ को जग्गा साविक कि.नं. १२७ को जग्गासँग भिड्ने भए तापनि समितिको कार्यक्षेत्रको आधारमा उक्त कित्ता समितिको कार्य क्षेत्रमा नजानु पर्ने देखिन्छ । साथै रावल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि कि.नं. १२७ बागमती खोला लेखिएको भए पनि धोविखोला हुनु पर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेखित तथ्य र विवरणहरू समेतका आधारमा हेर्दा आयोगको मिति २०६६।९।१७ को निर्णय बदर गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी विचाराधीन रहेकोले तत्सम्बन्धमा आयोगबाट छानबिन गर्नुपर्ने देखिँदैन । मिति २०६६।९।१७ मा तत्कालीन पदाधिकारीहरू कार्य वाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीबाट निर्णय हुँदा कुनै बदनियत गरेको वा अनियमित कार्य गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकोले यसमा थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा फाइल तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने र सोको जानकारी श्री सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत दिने गरी मिति २०६९।६।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४७. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले आ.ब. २०६७६८ का लागि आवश्यक बफर स्टक औषधि तथा उपकरण खरिदको लागि आव्हान गरेको बोलपत्र प्रक्रियामा बोलपत्रदाता र गुण्डा समेतको मिलोमतोमा अनियमितता गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा संकलित कागजात तथा प्रमाणहरू समेतको आधारमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाबाट आ.व. २०६७६८ मा बफर स्टकको औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि भएको बोलपत्र प्रक्रियामा २६ वटा बोलपत्र बिक्री

भएकोमा १९ वटा दर्ता भएको, त्यस मध्ये सवैभन्दा कम रु.१,८३,१४,५००।- अर्थात अनुमानित लागत अनुमानभन्दा रु. १,६०,२५०।- कम अंक दावी गर्ने सिद्धार्थ फार्मेसी, राजविराज ४, सप्तरीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिएकोले उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार गुण्डा समेतको प्रयोग गरी मिलोमतोमा बोलपत्र दर्ता गरी अनियमितता गरेको भन्ने कुराहरू पुष्टि हुने तथ्यगत आधार नदेखिएकोले मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४८. सिराहा जिल्ला राजपुर गाउँ विकास समिति ४ स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अभिभावक नभएको र शैक्षिक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा छनौट गरेको हुँदा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरी पाउँ भनी अशेश्वर यादव सहित १८ जनाको नामबाट परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नका लागि अभिभावक भेला गर्न मिति २०६८।२।२३ मा सूचना प्रकाशन गरेको, मिति २०६८।२।२६ मा अभिभावकहरूको नामावली प्रकाशन गरेको, मिति २०६८।२।३० मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाका विद्यालय निरीक्षक जयप्रसाद दास समेत १८२ जनाको उपस्थितिमा सर्वसम्मत निर्णय गरी शिवशंकर यादव अध्यक्ष तथा कपिलदेव दास, जगदीश साफी र आशादेवी दास सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू समेत पूरा भएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट समेत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया नियम संगत नै रहेको भनी लेखी आएको एवं व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोही विद्यालयमा अध्ययनरत दुई जना विद्यार्थीहरू आभाषचन्द्र यादव र पुष्पाकुमारी यादवका अभिभावक समेत रहेको देखिन आएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको अयोग्यता पुष्टि हुन नसकेको तथा व्यवस्थापन समिति गठन विधिसम्मत रूपमा भएको देखिएकोले मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

४९. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुकुमले सञ्चालन गरेको अनौपचारिक राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रमको सामान खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्ने विषय उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समिति रुकुमले अनौपचारिक राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रमको स्टेशनरी लगायत सामान खरिद गर्दा लेखा परीक्षण बाट रु. ३५,६३,५८०।- को बेरुजु देखाएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको मिति २०६९।६।१ को पत्रबाट उक्त बेरुजु रकम सम्परीक्षण भएको देखिएकोले मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५०. काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव रामप्रसाद रिजालले ढुंगा छाप्ने, ढल निर्माण गर्ने, बाटो पिच गर्ने, पेश्की वितरण र कर संकलन लगायतका कार्यमा अनियमितता गरेको हुँदा छानबिन एवं कारबाही गरीपाउँ भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौंमा पेश गरेको निवेदन कारबाहीको सिलसिलामा अयोगमा प्राप्त हुन आएकोमा उजुरी उपर अनुसन्धान भै आयोगको मिति २०६४।५।१३ को निर्णय बमोजिम निज उपर लागेका सबै आरोप झूठा भएको र निजले कुनै भ्रष्टाचार वा अनियमिता गरेको नदेखिएको भनी निर्णय भै उजुरी तामेली भै सकेको देखिएको साथै निज रामप्रसाद रिजाल मनमैजु गा.वि.स.मा कार्यरत रहेको मिति २०६१।५।२२ देखि २०६४।६।५ सम्मको अवधिमा मनमैजु गा.वि.स.बाट आयोगमा प्राप्त आ.ब.२०६७६८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा निज मनमैजु गा.वि.स.मा कार्यरत अवधिमा कुनै पेश्की बाँकी नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५१. तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालीकाले केही पदहरू पुर्ति गर्ने क्रममा मिति २०६७।६।६ मा विज्ञापन गरी लिखित परीक्षा सम्पन्न गरेको मध्ये सहायक स्तर पाँचौं तह (ना.सु.) को अन्तरवार्तामा अनियमितता गरी विगत दश वर्षदेखि सोही नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई पास नगराई कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो भाइलाई पास गराएकोले पुनः अर्को परीक्षा सञ्चालन गरी पाउँ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त परीक्षा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्पन्न भई लिखितमा उच्च अंक ल्याउने व्यक्तिहरूको लिखित नतिजामा नाम प्रकाशन गरी अन्तर्वार्ता समितिबाट अन्तर्वार्ता लिई उच्च अंक ल्याउनेलाई नै सिफारिस गरेको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५२. बारा जिल्लाको इनर्वासीरा गा.वि.स का सचिव शिवदयाल पासवानले आ.व. २०६८।६९ मा दलितको कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको रु. ६०,०००।- रकम हिनामिना गरको, महिलाको कार्यक्रको लागि आ.व. २०६४।६५ देखि प्राप्त भएको रु.३०,०००।- हजार मध्ये रु.२५,०००।- मात्र दिएको र बाँकी रु.५,०००।- नदिएको, अपांग भत्ताको लागि प्राप्त भएको रकम समेत नदिई खाइमासी गरको र उजुरीकर्ता तपसीदास तत्माले जेष्ठ नागरिकको रूपमा पाउनु पर्ने सामाजिक सुरक्षाको भत्ता रकम नदिएको हुँदा कारबाही गरीपाउ भन्ने समेत ब्यहोराका निवेदनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा दर्ता भई बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक छानबिन गरी सामाजिक सुरक्षाको रु.१,२४,४००।- गा.वि.स सचिव शिवदयाल पासवानले बुझाउन बाँकी रहको देखिएको ब्यहोराको पत्र साथ गा.वि.स सचिव शिवदयाल पासवान र अनुसन्धानको फाइल समेत आयोगमा पठाएकोमा अनुसन्धानको क्रममा आरोपीबाट रु. १,४०,०००।- धरौटी माग गरी निज धरौटी तारेखमा रहको । अनुसन्धानको क्रममा आरोपीले वितरण गर्नुपर्ने दलित, अपांग, महिला र जेष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने भत्ता रकम वितरण गरी सो को भर्पाइ समेत आयोगमा बुझाएको, आ.ब. २०६८।६९ मा वितरण गर्नु पर्ने रकम बाँकी नरहको तथा निजले तिर्नु बुझाउनु पर्ने पेश्की तथा बेरुजु समेत नरहको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५३. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दार्चुलाको स्था.वि.अ. विष्णु सिंह विष्ठ र सो कार्यालय अन्तर्गत ड्रिलिप आयोजनाका इन्जिनियर हिरालाल चौधरी समेतले विभिन्न अनियमितता गरे भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जि.वि.स.को कार्यालय दार्चुलाले जिल्ला पार्श्व चित्र (District Profile) पचास प्रति मात्र छापी एक हजार प्रति छापेको भनेको र रु. ५० हजार खर्च भएकोमा रु. ६ लाख खर्च भयो भनी भुक्तानी दिएको भन्ने उजुरीमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुरोध बमोजिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलबाट खटिएको टोलीले स्टोर निरीक्षण गर्दा आ.व. २०६६।६७ मा रु. ४ लाख २५ हजार (भ्याट बाहेक) को बजेटबाट जिल्ला पार्श्व चित्र एक हजार प्रति नै छापिएको र एक सय असी प्रति वितरण गरेको भर्पाई पेश गरिएको एवं बांकि आठ सय विस संख्या स्टोरमा मौजुदा देखिएको भन्ने प्रतिवेदन देखियो । उक्त जिल्ला पार्श्व चित्र पब्लिक अफसेट प्रेस बानेश्वर, काठमाडौंलाई कानून बमोजिम छाप्न दिइएकोमा उक्त प्रेसले जि.वि.स.को कार्यालय दार्चुलाबाट भुक्तानी लिएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ५५,२५०।- आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ बबरमहल, काठमाडौंमा नबुझाएकोमा अनुसन्धानको क्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पत्राचार गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट सो विषयमा छानबिन गरी आयोगमा प्राप्त जानकारी अनुसार पब्लिक अफसेट हाउसले जि.वि.स.को कार्यालय दार्चुलाबाट भुक्तानी लिएको रु. ५५२५०।- लाई करदाताले कर योग्य बिक्रीमा

समावेश गरी सोको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत डेबिट गरेको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्र नं. १ को अनुसन्धानबाट नदेखिएको हुँदा निजको कारोबारको विस्तृत अनुसन्धान गरी उक्त बिक्री रकम समेतमा मूल्य अभिवृद्धि कर रु. १२,७९,३०१।- र जरिवाना रु. ३०,०००।- समेतको कर निर्धारण गरिएको देखियो ।

ड्रिलिप आयोजनामा कोटेशनद्वारा पचासौं लाखको औजार किनिएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा एशियाली विकास बैंकको खरिद निर्देशिका बमोजिम १ लाख डलर सम्मको सामानहरू बजारबाट सोझै खरिद गर्नसक्ने प्रावधान अनुसार उक्त आयोजनाको लागि रु. १२,८५,८९३।५० बराबरको औजारहरू खरिद गरेको देखियो ।

आयोजनाको प्याकेज नं. १० को बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा कम अंक कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र अस्वीकृत गरी बढी अंक कबोल गर्नेको ठेक्का स्वीकृत गरेको भन्ने सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू अध्ययन गर्दा प्याकेज नं. १० मा पहिलो घटी (५७.८ प्रतिशत) कबोल गर्ने महालक्ष्मी-सुरुची जे.भि. धनगढीले बोलपत्रसाथ पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टीमा ठेक्का नं.१० उल्लेख हुनु पर्नेमा ठेक्का नं. ११ लेखिएको र दोस्रो घटी अंक (५६.६७ प्रतिशत) कबोल गर्ने कन्चनजंगा/स्वार जे.भि.को साझेदार ठेकेदारको रूपमा रहेको स्वार कन्स्ट्रक्सनको न्यूनतम आवश्यक टर्नओभर र अनुभव २५ प्रतिशत भन्दा घटी भएको पाइएकोले उक्त दुवै बोलपत्र सारभूत रूपले प्रभावग्राही नदेखिएको हुँदा तेस्रो सबैभन्दा घटी अंक कबोल गर्ने हिमडुङ थोकर कन्स्ट्रक्सनलाई स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिएको देखियो ।

त्यसै गरी प्याकेज नं. ११ मा पहिलो सबैभन्दा घटी (६४.०५ प्रतिशत) कबोल गर्ने आशिष कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र साथ पेश भएको बैंक ग्यारेण्टीको म्याद नपुगेको र टर्नओभर तथा कार्य अनुभव न्यूनतम आवश्यक भन्दा कम भएको, दोस्रो सबैभन्दा घटी (६०.९० प्रतिशत) कबोल गर्ने कन्चनजंगा/स्वार जे.भी.ले पेश गरेको बोलपत्रमा उस्तै कार्य अनुभव न्यूनतम आवश्यक भन्दा घटी रहेको, तेस्रो सबैभन्दा घटी (३९.४४ प्रतिशत) कबोल गर्ने धुकहु/सुनकोशी जे.भि. काठमाडौंले पेश गरेको बोलपत्र साथ बोलपत्र जमानत रकम न्यूनतम आवश्यक रकम भन्दा घटी भएको तथा उस्तै कामको अनुभव समेत नपुगेको, चौथो सबैभन्दा घटी (३४.८१ प्रतिशत) अंक कबोल गर्ने लुम्बिनी-वाई.पी. गुलिभा जे.भि. काठमाडौंले पेश गरेको BoQ को महल (७.२B) को दररेट अक्षरमा नलेखेको र महल १०A मा केरमेट गरी दस्तखत वा सहिछाप नगरेको पाइएको, पांचौ सबैभन्दा घटी (३१.८ प्रतिशत) कबोल गर्ने राजेन्द्र-थेगिम जे.भी. धनगढीले बोलपत्र साथ पेश गरेको उस्तै कामको अनुभव न्यूनतम आवश्यकभन्दा घटी भएको पाइएकोले छैटौं सबैभन्दा घटी (२७.७४ प्रतिशत) कबोल गर्ने जगदम्बा-नरसिंह-कालापानी काठमाडौंको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भई उक्त दुवै प्याकेज अन्तर्गतका सडक निर्माण सम्पन्न भएको देखियो ।

स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु सिंह बिष्टले जि.वि.स.मा रिक्त रहेको सहलेखापाल पदमा आफ्नो भाईलाई नियम विपरीत भर्ना गरेको विषयमा प्रचलित कानून अनुसार कुनै पनि तहको एक पदमात्र रिक्त भएमा उक्त पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त सहलेखापाल पदको विज्ञापन, लिखित परीक्षा, नतिजा प्रकाशन लगायत काम कारबाहीहरू तत्कालीन पदपूर्ति समितिबाट भए बमोजिम शेरसिंह बिष्ठलाई नियुक्ति दिएको र उक्त समयमा जि.वि.स.को कार्यालय दार्चुलामा स्था.वि.अ. विष्णु सिंह बिष्टको सरुवा नै नभएको देखियो ।

आर.सि.आइ.डब्लु. कार्यक्रम अन्तर्गत ग्याविन तार जाली सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट खरिद, ढुवानी एवं जाली भरान कार्यभई सम्बन्धित प्राविधिकबाट पेश भएको मूल्यांकन अनुसार उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको देखियो । तसर्थ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दार्चुलाबाट विभिन्न भ्रष्टाचार एवं अनियमितता भएको भन्ने उजुरी पुष्टि हुने आधार नदेखिएको एवं सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रम प्रचलित कानून बमोजिम नै भए गरेको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५४. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय वीरगञ्जका ऋणी के.के. इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर कैलाश महतो कोइरीले ऋण लिंदा बैंकलाई लेखी दिएको धितो मध्ये उजुरवाला टिमन मियाँ तेलीको धितो ललाई फकाई बैंकको कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्जुरीनामाबाट धितो लिई फसाएको हुँदा सम्बन्धितलाई कारबाही गरी गरीव व्यक्तिको उद्धार गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा ऋणी के.के. इन्टरप्राइजेजले ऋण लिंदा टिमन मियाँ समेतको धितो दृष्टिबन्धक पारित गरी बैंकलाई लेखी दिएको आधारमा ऋण प्रवाह भई ऋण चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी निवेदन दिई धितो लिलाम गरी असुल उपर गर्ने गरी अन्तिम फैसला भए पश्चात् आशिंक धितो लिलामी भई केही रकम बैंकलाई प्राप्त भइसकेको र उजुरवालाले बैंकलाई लेखी दिएको धितोको हकमा न्यायाधिकरणले ठहर गरेको रकम ऋणीले बुझाएमा धितो फुकुवा हुन सक्ने नै हुँदा यसमा थप केही गरी रहनु नपर्ने देखिएकोले मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५५. प्रहरी सहायक निरीक्षक डुक्पा राईले आफू कार्यरत वडा प्रहरी कार्यालय, लाहान र इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा कार्यरत रहँदा रासन वितरण गर्दा नक्कली बिल भरपाई पेश गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका तत्कालीन प्र.स.नि. डुक्पा राईले आफू कार्यरत रहेका कार्यालयहरूमा काम गरेको अवस्थाका बिल भरपाई तथा अन्य कागजातहरू अन्तिम लेखापरीक्षण भैसकेको, कुनै बेरुजु नरहेको र निज कार्यरत कार्यालयहरूबाट निजको काम कारबाहीको बारेमा कुनै कैफियत नरहेको भनी लेखी आएको । कुन कारोबारको के कति रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन तथा अनुसन्धान तहकिकातबाट समेत खुल्न नआएकोले उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेकोले मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५६. इलाका वन कार्यालय वालिङका वन कर्मचारीले तस्करहरूको मिलेमतोमा काठ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा इलाका वन कार्यालय वालिङ, जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जा, तथा वन विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वन कर्मचारीले जफत गरी ल्याएको सालका गोलिया पाँच थान मात्र भएको भनी उल्लेख भएको, सम्बन्धित वन कर्मचारीहरू तत्कालीन सहायक वन अधिकृत जगदीश रेग्मी, तत्कालीन रेन्जर रामस्वार्थ यादव, तत्कालीन निमित्त जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ पौडेल, इलाका वन कार्यालयका तत्कालीन खरिदार धनप्रसाद तिवारी, खरिदार भविश्वर शर्मा, र वन रक्षक लक्ष्मी शर्माले आयोग समक्ष गरेको बयान तथा अनुसन्धान अधिकृतले गरेको स्थलगत निरीक्षण र जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफल समेतका आधारमा उजुरीमा उल्लेखित २७० थान सालको गोलिया काठ वन कर्मचारीले कहिल्यै बरामद नगरेको, बरामद भएको पाँच थान काठ नियमानुसार लिलाम बिक्री भएको र काठ हिनमिना भएको भन्ने कहिंकतैबाट खुल्न नआएको भनी एकै मिलानको व्यहोरा उल्लेख

भएकोले उजुरीमा उल्लेखित व्यहोराको पुष्टि हुने आधार नदेखिएकोले मिति २०६९।६।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५७. ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडमा आन्तरिक लेखापरीक्षक तह ५ मा कार्यरत माधवराज कुंवरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा निज माधवराज कुंवरले विहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल, पटनाबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा उक्त काउन्सिल/परिषदबाट प्रमाणीकरण भै आएको विवरणका आधारमा निजले उत्तीर्ण गरी पेश गरेको इन्टरमिडियट परीक्षाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा कुल अंकमा फरक परेको देखिएको भए तापनि श्रेणीमा फरक परेको नदेखिएकाले मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५८. तत्कालीन उद्योग सचिव जनकराज जोशीले आफू अवकास हुने केही समय अगाडि स्पष्ट कानून नभएको अवस्थामा खाडी मुलुकबाट क्रुड आयल आयात गरी डिजेल मट्टीतेल उत्पादन गर्न कोशी पेट्रो केमिकल्स प्राइभेट लिमिटेड नामको उद्योग दर्ता गर्ने अनुमति दिइएको उक्त उद्योगले उत्पादन गरेको डिजेल, मट्टीतेल ल्याव टेस्ट नगराई बिक्री वितरण गर्ने गरेको र आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा कोशी पेट्रो केमिकल्स प्रा.लि.का सञ्चालक माधव कोईराला, विकास धमला, अरुण गोयल लगायतका सदस्यहरूले आफूले नपाएको अधिकार प्रयोग गरी क्रुड आयलको ठाउँमा लोभिस्को सिटी फरनेस आयल,कच्चा पदार्थ विदेशबाट झिकाई, प्रोसेसिङ गरी डिजेल तथा मट्टीतेल उत्पादन गरी कानूनको उल्लंघन गरी अनुचित कार्य गरेको विषय उजुरी निवेदन अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त हुन आएका उद्योग विभागको छानबिन प्रतिवेदन, मिसिल कागजात, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट दिएको अनुमति पत्र, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य माननिय धनराज गुरुङ लगायतका छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सम्बन्धित व्यक्तिहरू आयोगसमक्ष उपस्थित भई गरेको बयानको विश्लेषण गर्दा कोशी पेट्रो केमिकल्स प्रा.लि. को मिति २०६४।१२।१९ को विशेष साधारण सभाको निर्णय बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ३.१ ङ मा थप संशोधन गरेकोमा उक्त थप संशोधनलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत वा अनुमति लिनु पर्नेमा लिएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा उक्त दफा संशोधन, क्रुड आयल र लोभिस्कोसिटी फर्नेश आयल आयात गर्न पाउने बारे कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको मिति २०६४।१२।२१ को निर्णय अनुसार अनुमति लिएको र उल्लेखित शर्तमा अनुमति लिनुपर्ने निकाय, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभागको मिति २०६६।६।२६ को निर्णय अनुसार इजाजत लिएको पाइनुका साथै नेपाल आयल निगम लिमिटेडको मिति २०६५।३।३१ को पत्रबाट "No. Objection" को प्रतिक्रिया तथा राय दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकार वाणिज्य विभागको मिति २०६८।७।२७ को पत्रबाट उल्लेखित पदार्थ लोभिस्को सिटी फर्नेश आयल पैठारी गर्ने इजाजत समेत लिई कोशी पट्रो केमिकल्स प्रा.लि.बाट सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी विदेशबाट कच्चा पदार्थ पैठारी गरी गुणस्तरीय डिजेल,मट्टीतेल तथा लुब्रिकेन्ट जस्ता पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरेको देखियो । तथापि अव उप्रान्त कोशी पेट्रो केमिकल्स प्रा.लि. बाट उत्पादित हुने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर, नियन्त्रण एवं अनुगमन प्रत्येक ब्याचको उत्पादनको गुणस्तर चेक जांच गरी बिक्री वितरण गर्न गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र अन्यका हकमा पछि कहिंकतैबाट खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

५९. कृषि अनुसन्धान परिषद पोखराका प्रमुख जयदेव विष्टले जाईका परियोजना लागू भई परियोजनाले दिएको विभिन्न उपकरण, केमिकल र स्पेयरपार्टहरूको लिष्ट अनुसारको सामान मध्ये केही खरिद गरेको देखाई अनियमित तवरले रकम भुक्तानी लिएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा माछाका पोखरीहरूमा यत्रतत्र मरेका, माछा र अन्य फोहरहरू देखिएको । सो सम्बन्धमा व्यवस्थापन कमजोरी देखिँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद काठमाडौं र पोखरा केन्द्रको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । उजुरीमा उल्लेखित व्यहोराका सम्बन्धमा थप छानबिन गरिरहन पर्ने नदेखिएको भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराको मिति २०६४।११।३ को पत्रसाथ फायल यस आयोगमा प्राप्त भएको ।

माछाको भुरा एवं खाने माछा बिक्री गर्दा नियमानुसार नगदी रसिद काटी बिक्री गरेको र माछा बिक्रीको श्रेस्ता नियम बमोजिम राखेको पाइयो । माछाको दाना खरिद नगरी कच्चा पदार्थ गहुँ, मकै, भट्ट चोकर, पिना एवं झिंगे माछाको सुकुटी खरिद गरी अनुसन्धान केन्द्रमा जाईका परियोजनाबाट हस्तान्तरण गरिएको दाना वनाउने मेसिनबाट दाना वनाई माछालाई खुवाउने गरेको पाइयो । दानाको कच्चा पदार्थहरू एवं दाना खरिद गर्दा कृषि अनुसन्धान परिषद विनियममा रु.३५,०००।- देखी रु.५,००,०००।- सम्म कोटेसनमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सोही विनियम बमोजिम दानाको कच्चा पदार्थ खरिद गरेको देखिएको । मिति २०६९।३।९ मा उक्त केन्द्रको स्थलगत अवलोकन गर्दा र अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त मिसिल संलग्न कागजात समेतको अध्ययन हुँदा उक्त केन्द्रबाट गरिएका कार्यहरू तत्काल कायम रहेको कृषि अनुसन्धान परिषदको कानून अनुकूल नै भए गरेको देखिन आयो । तसर्थ कृषि अनुसन्धान परिषद पोखराका प्रमुख जयदेव बिष्टले अनियमित गरेको भनी परेको उजुरी सत्यतामा आधारित भएको नदेखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) अनुसार मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६०. इन्टेलेक्चुअल एकेडेमी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशाला काठमाडौंका शिक्षकहरू रघुनाथ अधिकारी र विजय उपाध्यायले सो एकेडेमीमा पढेका, नपढेका र अनुतीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई नक्कली प्रमाणपत्र तथा नक्कली मार्कलेजर बनाई आवेदन फारम तथा रजिष्ट्रेसन फारम भराएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको पत्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको पत्र तथा संलग्न मार्कलेजर, विद्यालय निरीक्षक बैंकुण्ठ सुवेदीको प्रतिवेदन, शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्र र कक्षा नौमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू राजन लामा, सोनीका घिमिरे, विजय तामाङ, पारस मल्ल र गौरब जंग शाहको लब्धांकपत्र, गिनिज इन्टरनेशनल उच्च मा.वि. को पत्र साथ प्राप्त कक्षा नौको मार्कलेजर, एस.एल.सी.को लब्धांकपत्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन शाखा अधिकृत चेत कुमार पोखरेल र तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक बैंकुण्ठ सुवेदीको बयान समेतका आधार प्रमाणलाई समष्टीगत रूपमा अध्ययन विश्लेषण गर्दा निवेदक श्यामकृष्ण बुढाथोकीले निवेदनमा उल्लेख गरेको भै सो विद्यालयमा नपढेका पारश मल्ल, गौरब जंग शाह र सोही विद्यालयमा अध्ययन गरी कक्षा नौ मा अनुत्तीर्ण भएकी सोनिका घिमिरेलाई नक्कली मार्कलेजर र नक्कली प्रमाणपत्र बनाई आवेदन फारम भराएको भन्ने उजुरीलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण देखिएन ।

उक्त विद्यालयमा रहेको अभिलेख तथा विद्यालय निरीक्षक बैकुण्ठ सुवेदीले पेश गरेको प्रतिवेदन सहितको मार्कलेजरमा उल्लेखित विद्यार्थीहरूको नाम सहितको विवरण मिलेको र निवेदक श्यामकृष्ण बुढाथोकीले सोही व्यहोराको निवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौं

र शिक्षा मन्त्रालयमा दिएकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा सो विद्यालयमा प्राप्त अभिलेख अनुसार यस कार्यालयमा एस.एल.सि.को रजिष्ट्रेसन फारम भर्ने प्रयोजनको लागि पेश भएका कक्षा नौ को विद्यार्थीहरूको मार्कसिटमा भएको प्राप्तांक दुरुस्त मिलेकोले निवेदकको माग दावी झूठो ठहरेको भनी खुलाई पठाएको देखिन आयो ।

गिनिज इन्टरनेशनल एकेडेमीको पत्र साथ प्राप्त ठगी कार्यमा संलग्न श्याम कृष्ण बुढाथोकीलाई कारबाही गरी पाउ भनी इन्टेलेक्चुअल एकेडेमीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दिएको निवेदन, पुरानो अध्यक्षलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरी पाउँ भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सो एकेडेमीका तर्फबाट रघुनाथ अधिकारीले दिएको निवेदन, निर्देशन पालना नगरेकोमा कारबाही गरी पाउँ भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तर्फबाट श्यामकृष्ण बुढाथोकीको विरुद्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रस्तुत उजुरीमा थप केही गरिरहनु परेन, पछि कहिंकतैबाट थप कुरा खुल्न आएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धान कारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६१. भेरी अंचल यातायत व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख गोपाल प्रसाद शर्मा, ना.सु. हुतराज पौडेल र लाल बहादुर योगीले सरकारी कागज किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट प्राप्त मिसिलका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेशमा निज आरोपीहरू गोपाल प्रसाद शर्मा, हुतराज पौडेल र लालबहादुर योगीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ को दफा ३ र १३ अनुसारको कसुर गरेनन् भनी भन्न नसकिने देखिएकोले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भए तापनि सो सम्बन्धमा सो ऐनको दफा ३ अनुसार कोबाट के कति रिसवत लिएको र दफा १३ अनुसार परीक्षाको गोपनीयता भंग गरी वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी के कति हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विगो कायम हुन नसकेको । आरोपीहरू गोपाल प्रसाद शर्मा, हुतराज पौडेल र लाल बहादुर योगीले आयोग समक्ष गरेको बयानमा सरकारी कागज किर्ते गर्ने कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको, कार्यालयका नक्कली ढड्डा खडा गरी कसले कुन प्रयोजनको लागि सही छाप गराएका हुन आफूहरूलाई थाहा नभएको, सरकारी कागज किर्ते गरेको भनी विना कारण बाँके जिल्ला अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरिएको साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ को दफा ३ र १३ अनुसारको कुनै कसुर आफूहरूले नगरेको भनी उल्लेख गरेको र निजहरू विरुद्धको सरकारी कागज किर्ते गरेको भन्ने सम्बन्धी मुद्दा बाँके जिल्ला अदालत नेपालगञ्जमा विचाराधीन रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहनु नपर्ने देखिएकोले मिति २०६९।६।१८ को बैठकको निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६२. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नारायण प्रसाद चौलागाईले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा डा. नारायण प्रसाद चौलागाईले मिति २०४४।५।१५ देखि मिति २०४६।३।३२ सम्म प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा ओभरसियर पदमा, मिति २०५२।५।२२ देखि २०५३।३।३१ सम्म आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा इन्जिनियर पदमा, मिति २०५३।४।१ देखि मिति २०५५।५।३१ सम्म मसिना कन्टिनेन्टल एसोसियट्स प्रा.लि.मा वरिष्ठ जल विद्युत इन्जिनियर पदमा, मिति २०५४।९।५ देखि मिति २०५८।३।१ सम्म यू.एन.डी.पी/आर.इ.डी.पी. मा जिल्ला ऊर्जा सल्लाहकार पदमा, मिति २०६५।५।३ देखि मिति २०६५।१२।५ सम्म पि.इ.इ.डी.ए.नेपालमा प्रोजेक्ट प्रमोसन म्यानेजर पदमा र

मिति २०६५।११।७ देखि मिति २०६८।११।४ सम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा रही कार्य गरेको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिकबाट रु. ८,४४,२८९।- र विदेशमा जर्मन स्थित University of Flensburg लगायतका संस्थामा काम गरी आर्जन गरेको रु. ४८,७७,१८९।- समेत गरी जम्मा रु. ५७,२१,४७८।- आय प्राप्त गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले जग्गा खरिदमा रु. ८२,०००।-, घर निर्माण गर्दा रु. ४५,००,०००।- शेयर खरिद रु.४०००।- र बैंक मौज्दात रकम रु. ३,६०,६१७।- समेत गरी कुल रु. ४९,४६,६१७।- खर्च र मौज्दात भएको देखिन्छ । यसरी उक्त विवरणबाट निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहीं कतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६३. सिंहदरवार बैद्यखाना विकास समितिका प्रवन्ध निर्देशक डा. सन्तोष कुमार ठाकुरले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा डा. सन्तोष कुमार ठाकुरले मिति २०५०।२।१ देखि मिति २०५१।१।१ सम्म वनबहुअरी मा. वि. मा प्राथमिक शिक्षक पदमा, मिति २०५१।१।१ देखि मिति २०५३ मंसिरसम्म आयुर्वेद औषधालय, ठोकर्पा सिन्धुपाल्चोकमा वैद्य पदमा, मिति २०६०।८।२६ देखि मिति २०६६।३।२८ सम्म जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रौतहटमा अधिकृत कविराज पदमा रही कार्य गरेको र मिति २०६६।३।२९ देखि हालसम्म सिंहदरवार बैद्यखाना विकास समितिमा प्रबन्ध निर्देशक पदमा कार्यरत रहनु भएको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्यय हेर्दा पारिश्रमिकबाट रु. १७,३६,७२०।- र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएको रु. १४,६३,९५९।- समेत गरी जम्मा रु. ३२,००,६७९।- आय प्राप्त गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले जग्गा खरिदमा रु. ९,९०,०००।-, ऋण तिरेको रु. ८,३०,०००।-, सवारी साधन खरिद गरेको रु. २,५४,०००।-, घर निर्माण गर्दा रु. ७,५०,०००।-, बैंक मौज्दात रकम रु. ३,६१,०७३।०८७ र नगद मौज्दात रु. १५,०००।- समेत गरी कुल रु. ३२,००,०७३।८७ खर्च तथा मौज्दात रहेको देखिन्छ । यसरी उक्त विवरणबाट निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । अतः निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहीं कतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६४. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हाल महावाणिज्य दूतावास कोलकातामा महावाणिज्यदूतको रूपमा कार्यरत चन्द्र कुमार घिमिरेले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज चन्द्र कुमार घिमिरे मिति २०४६।४।४ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शाखा अधिकृतको पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिव पदमा कार्यरत रहनु भएकोमा हाल भारतको कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको महावाणिज्यदूतको पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत हेर्दा तलब भत्ता बापत रु.२४,४७,४०७।-, वैदेशिक भ्रमणबाट रु.४५,५१,०५०।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.६,६०,०००।-, कर्मचारी संचयकोष लगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण रु.१३,५७,०००।-, शेयर बिक्रीबाट रु.५,३२,८०४।- र अध्यापन/परामर्श एवं घरबहालबाट रु.९,५१,८१३।- गरी कुल जम्मा रु.१,०५,००,०७४।०० आय

आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययको हकमा घर निर्माण रु.२२,९८,३००।-, जग्गा खरिद रु.२,११,३००।-, शेयर खरिद रु.३५,२०,६६९।-, कर्मचारी संचयकोष लगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको ऋण भुक्तानी रु.७,३१,९०१।-, घरायसी इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद रु.६६,५००।-, ससुरालाई सापटि दिएको रु.१२,९०,०००।-, सुन र चाँदी खरिद रु.१,५१,०००।- र बैंक मौज्दात रु.४,०८,५५५।३२ गरी जम्मा व्यय रु.७३,८८,२२५।३२ देखिन आयो। हाल निजसँग रु.४,०८,५५५।३२ मात्र बैंक मौज्दात रहेको देखिँदा सो बाहेकको अन्य रकमबाट निजले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षा दिक्षा लगायतका घरायसी प्रयोजनमा परिआउने घर खर्च समेत चलाएको अवस्था देखिन्छ। अतः निज चन्द्रकुमार घिमिरेले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि अनुसन्धान अवधिसम्म निजले आर्जन गरेको कुल आयको अनुपातमा निजले त्यस बेलासम्म आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको नै देखिएकोले पछि कहींकतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छ भन्ने देखिन आएमा सोही वखत कानून बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फाइल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

६५. खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकले सुर्खेतको ड्रिलिङ कार्य गराउदा ट्रक भाडामा लिंदा तथा फिल्ड कार्यक्रममा अनियमितता गरेको भन्ने आयोगमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट आ.व.२०६६।६७ मा सुर्खेत जिल्लाको लखरपाटामा चुनढुङा ड्रिलिङ कार्य गरेको देखियो। उक्त कार्यको लागि काठमाडौंबाट सुर्खेत सम्म दुईवटा ट्रकबाट आवश्यक सामाग्री प्रति ट्रक एकतर्फ रु.३९,०००।- मा ढुवानी गरेको देखियो। उक्त ढुवानी भाडाका सम्बन्धमा हेर्दा यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रकाशित वुलेटिन अनुसार काठमाडौं-नेपालगञ्ज एकतर्फी भाडा रु.२९,६८२।- लाग्ने भनी उल्लेख भएको देखियो। नेपालगञ्जबाट सुर्खेतसम्मको थप भाडा समेत लाग्ने देखिँदा काठमाडौं सुर्खेत एकतर्फी भाडा बापत भुक्तानी भएको रु.३९,०००।- मनासिवै देखिँदा मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

६६. नेपाल वायुसेवा निगमले यात्रु व्यागेज तथा कार्गो सम्बन्धी लोडिङ अपलोडिङ कार्यको लागि आवश्यक जनशक्ति बोलपत्र गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६८।६९ मा नेपाल वायुसेवा निगमले यात्रु व्यागेज तथा कार्गो सम्बन्धी लोडिङ अपलोडिङ कार्यको लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गराउने सम्बन्धी बोलपत्रको प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा २ बमोजिम (पेशागत योग्यता, जनशक्तिको उपलब्धता, विगतको कार्य समपादन, वित्तीय स्रोत र अवस्था लगायतका आधारहरू उल्लेख गरी) सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त भएका बोलपत्रको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत भएको कार्य कानून अनुसार नै देखिएकोले मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

६७. जिल्ला झापा मेचीनगर नगरपालिका १० स्थित मेची भन्सार कार्यालय अन्तर्गत राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निमित्त खटिएका सशस्त्र प्रहरी वेश क्याम्प, काकडभिट्टा र इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाका प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूले चेक जाँचको क्रममा महेन्द्र राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा चेक प्वाइन्ट खडा गरी अवैधरूपमा नेपाल भित्र्याइएका सामानहरू चेकजाँच नै नगरी पैसा असुलेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा मिति २०६८।४।८ गते मेचीनगर नगरपालिका १० स्थित चेक प्वाइन्टमा कार्यरत दुवै प्रहरीले अवैध पैठारीकर्ता साइकलवालासँग रकम असुलेको भन्ने कुराको आधारमा निजहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट विभागीय कारबाही भैसकेको र कमाण्डरका रूपमा खटिएका स.प्र.ना.उ. विकास अर्याल र प्रहरी निरीक्षक चन्द्र राजवंशीको संलग्नता देखिन नआउनुका साथै निज अधिकृतहरू उपर प्रहरी संगठनले समेत विश्लेषण एवं

अनुसन्धान गर्दा दोषी नपाएको अवस्था विद्यमान रहेकोले मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६८. जिल्ला विकास समिति, कपिलवस्तुमा तत्काल स्थानीय विकास अधिकारीको पदमा कार्यरत रही हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको उपसचिव पदमा कार्यरत चिरञ्जीवी भण्डारीले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका विषयमा छानबिन हुँदा निज चिरञ्जीवी भण्डारी निजामती कर्मचारीको रूपमा मिति २०४२।१२।१३ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत रहनु भएको देखिन्छ । निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत उल्लेख गर्ने सिलसिलामा प्राप्त कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा नोकरी प्रवेश गरे देखि आ.व. २०६८।६९ सम्मको अवधिमा निजको तलब भत्ता रु.२०,३०,३६०।-, छोरा वुहारीको तलब भत्ता रु.२५,६५,३१९।-, वैदेशिक भ्रमणबाट रु.१,४०,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.११,७६,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त ऋण रु.१२,९८,८४९।५६ र दैनिक भ्रमण भत्ता/बैठक भत्ताबाट रु.७,२४,८६६।२० समेत गरी कुल जम्मा रु.७९,३५,३९४।७६ आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययको हकमा घर निर्माण रु.२०,००,०००।-, जग्गा खरिद रु.२२,३७,०००।-, कर्मचारी संचयकोषको ऋण सापटी भुक्तानी रु.११,०४,९४४।४६, घरायसी इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद रु.४२,०००।- र बैंक मौज्दात रु.४,७२,६३६।८५ समेत गरी जम्मा व्यय तथा मौज्दात रु.५८,५६,५८१।३१ हुने देखिन आयो । जाँच अवधिसम्म रु.४,७२,६३६।८५ निज र निजको परिवारको नाममा बैंक मौज्दात रहेको देखिन्छ भने बाँकी अन्य रकमबाट निजले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षादीक्षा लगायतका घरायसी प्रयोजनमा परिआउने घर खर्च समेत चलाएको अवस्था देखिन्छ ।

अतः निज चिरञ्जीवी भण्डारीले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि जाँच अवधिसम्म निजले आर्जन गरेको कुल आयको अनुपातमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएकै देखियो । पछि कहींकतैबाट निजसँग त्यस्तो कुनै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छ भन्ने खुल्न/देखिन आएमा सोही वखत कानून बमोजिम हुने गरी हाल प्रस्तुत फाइल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

६९. नेपाल बंगलादेश बैंक विराटनगर शाखाबाट २०५७ सालमा जग्गा धितो राखी रु. १०,००,०००।- कर्जा लिएको तर सो कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकले जग्गा लिलाम गरी आफै सकार गरेको र पछि सम्पूर्ण सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन खोज्दा सो बैंकका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा अर्कै व्यक्तिलाई जग्गा पास गरी दिएकोले कर्मचारीहरू उपर छानबिन गरी कारवाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्राप्त हुन आएका सक्कल मिसिल कागज र विराटनगर शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख विनोद कुमार महतले गरेको बयान कागज समेतको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा नेपाल बंगलादेश बैंकको रु. १९,५८,४४५।- को गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई रु. २६ लाखमा बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई लिलाम बिक्री गरिएको र राजस्व प्रयोजनको लागि रजिष्ट्रेशन पास गर्दाका अवस्थामा नगरपालिकाको मूल्यांकन बमोजिम कानून बमोजिम नै बढी रकम राखी लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको एवं साविकको ऋणी राजेश कुमार साहले दर्ता गरेको लिलाम बदरको मुद्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट बैंकको पक्षमा फैसला भइसकेको देखिँदां प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।७।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७०. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराईले गाडी मर्मतमा तिन लाख खर्च देखाई भ्रष्टाचार गरेको तथा कर्मचारी सरुवा बढुवामा अनियमीतता गरेको भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार उजुरीमा उल्लेखित भए अनुसारका काम कारबाही सहसचिव लक्ष्मण भट्टराईबाट नभएको भनी खुली आएको र गाडी मर्मत गराउने तथा मर्मत खर्च भुक्तानी दिने जिम्मेवारी समेत निज सहसचिवको नभई सामान्य प्रशासन शाखाको रहेको देखिँदा निजले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीलाई पुष्टि गर्ने ठोस आधार प्रमाण नदेखिएकोले पछि कहीं कतैबाट थप प्रमाण खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।८।१२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७१. सर्लाही जिल्ला, सेखौना गा.वि.स.को तत्कालीन सचिव अनुप श्रीवास्तवले विद्युतिकरण एवं स्वास्थ्य र महिलाहरूको सिप विकाशको निम्ति विनियोजन भएको रकममा हिनामिना गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदन, सम्बन्धित गा.वि.स. सचिवको बयान साथै आ.व. २०६५।६६ मा विनियोजित रकमबाट सम्पन्न कामहरूको विवरण, प्राविधिकले प्रमाणित गरीदिएका कागजात समेतको अध्ययन गर्दा उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरामा सत्यता नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।८।१२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७२. मध्यमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय, मुजेलिया जनकपुरका डिभिजन प्रमुख गुणानन्द मिश्रले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा गोपालपुर सिरसीयासम्म सडक निर्माण गर्न रु. १० लाख विनियोजन भएकोमा सो निर्माण कार्य बोलपत्र वा स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्नेमा आर्थिक लेनदेन गरी बहुउदेश्यीय समाज उत्थान केन्द्र नामक गैर सरकारी संस्थासँग मिति २०६६।१।१६ मा सम्झौता गरी काम गराएको भन्ने समेतको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४६ विपरीत उक्त ग्रामीण सडकको पुनः निर्माण कार्य स्थानीय गैरसरकारी संस्था मार्फत गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिएन । सार्वजनिक खरिद ऐनको आशय र मर्म विपरीत भएको उक्त कार्यमा सम्वद्ध तत्कालीन डिभिजन प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न वान्छनीय भए तापनि निज डिभिजन प्रमुख गुणानन्द मिश्र हाल सेवाबाट अवकाश भैसकेको देखिँदा यसमा थप केही गरिरहन नपरेकोले मिति २०६९।८।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७३. वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन निर्देशक काशीराज दाहालले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको साम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन निर्देशक काशीराज दाहाल मिति २०४४।११।२३ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको र जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति हेर्दा घर निर्माण गर्दा रु.२८,००,०००।-, घडेरी लगायतका जग्गा खरिद गर्दा रु.७,२०,५००।-, सवारी साधन खरिद र कर्जा चुक्ता रु. ३,६६,६००।-, बैंक मौज्दात रु.६६,९६५।- तथा नगद मौज्दात रु.१५,०००।- समेत जम्मा रु. ४०,९२,०६५।- खर्च र मौज्दात रहेको देखियो ।

आयका स्रोततर्फ तलब रु.१७,६६,४७५।-, वैदेशिक आय रु.१,६६,६००।-, कर्जा रु.२९,८८,८९३।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.३,२२,०००।- समेत जम्मा रु. ५२,४३,९६८।- आय भएको देखियो । आय व्ययको समग्र अवस्थालाई हेर्दा व्ययभन्दा आय बढि देखिन आयो । अतः निज काशीराज दाहालले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको

भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन । त्यसैले प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।८।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७४. कैलाली जिल्लाको दोदोधारा ७ वौनिया वजारस्थित रहेको पर्ति जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकार, सुकुम्वासी आयोगको हुँदाहुँदै अधिकारको दुरुपयोग गरी टिकापुर मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट र ना.सु. मोहन रसाईलीले वौनिया वजार व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी करिब ४०० घर धुरीका कित्ता बापत ५३ लाख अवैधानिक रूपले असुल गरेको हुँदा गैरकानूनी रूपले नापजाँच गरेको जग्गा बदर गरी रकम असुल उपर गर्ने कर्मचारीहरू उपर कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा कैलाली जिल्ला दोधारा ७, वौनिया बजार क्षेत्र साविक २ नं. कित्तामा पर्ने उक्त कित्ताको क्षेत्रफल विगाहा १६-९-० भएकोमा मुक्त कमैयाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारद्वारा गठित मुक्त कमैया पुनर्स्थापना जग्गा दर्ता समिति कैलालीको मिति २०५८।१।२५ को निर्णय अनुसार २०५८ सालमा ऐलानी जनाइएको सोही कित्ताबाट खुशीराम डगौरालाई कि.नं.६१९ क्षेत्रफल विगाहा ०-४-१५, विसराम डगौरालाई कि.नं.६२० क्षेत्रफल विगाहा ०-२-१४, रोहना डगौरालाई कि.नं.६२१ क्षेत्रफल विगाहा ०-३-१६, मसुरा डगौरालाई कि.नं.६२२ क्षेत्रफल विगाहा ०-२-६ का दरले कित्ताकाटका लागि आदेश भए बमोजिम नापी कार्यालय टिकापुरबाट कित्ताकाट भै कि.नं.६२३ विगाहा ०-१-८, कि.नं.६२४ विगाहा ०-२-०, कि.नं.६२५ विगाहा ०-७-१४, कि.नं.६२६ विगाहा १५-४-७ बाँकी रहेकोमा पुनः कमैया बसोबास जग्गा दर्ता समितिको निर्णयानुसार कि.नं.६२५ पुनः कित्ताकाट भै कि.नं.६५६ क्षेत्रफल विगाहा ०-१-१० सुकई चौधरी र कि.नं.६२६ क्षेत्रफल विगाहा ०-३-१० छटक बहादुर डगौराको नाममा कित्ताकाट भै हाल कि.नं.६२३ विगाहा ०-१-८, कि.नं.६२४ विगाहा ०-२-० कि.नं.६५७ विगाहा ०-६-४ कि.नं.६२५ विगाहा १५-०-० गरी जम्मा विगाहा १५-१०-९ यथावत बाँकी रहेकोले आरोपित पक्ष दोषी प्रमाणित भएको नदेखिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

दोधारा गा.वि.स. का विभिन्न वडामा मिति २०५८।१।२५ र २०५९।९।२९ मा गरी जम्मा ५१ जना मुक्त कमैयाहरूलाई मात्र जग्गा वितरण गरेको र वडा नं. ७ वौनिया वजार क्षेत्रको साविक कित्ता नं. २ मा हालसम्मको निर्णयानुसार कुनैपनि मुक्त कमैयाका नाउँमा कित्ताकाट भएको देखिन नआएको भन्ने यस आयोगमा प्राप्त भूमिसुधार कार्यालय कैलालीको च.नं. ९५ मिति २०६९।५।३१ को पत्रबाट देखिएको ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिवेदन, भूमिसुधार कार्यालय, कैलालीको जवाफ समेतबाट मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट र ना.सु. मोहन रसाइलीले वौनिया वजार व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी रकम लिए खाएको भनी परेको उजुरी सत्यतामा आधारित भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) अनुसार मिति २०६९।८।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७५. जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलिया र लेखापाल रामचन्द्र महतोले शहिद परिवारलाई राहत रकम भुक्तानी दिँदा रकम लिएको र जिल्ला स्थित विकास आयोजनाहरूसँग महिनावारी रकम असुल्ने गरेको भन्ने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाको प्रतिवेदनसाथ प्राप्त उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलिया र लेखापाल रामचन्द्र महतोले शहिद परिवारका

नाउँमा वितरित रकममा कुनै अनियमितता नगरेको भनी शहिद परिवारका हकदारहरू समेतको बयान एवं विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसँग गरिएको सोधपुछ तथा स्थलगत निरीक्षणको क्रममा समेत निज रामप्रसाद थपलियाले कोही कसैसँग कमिसन लिने गरेको नदेखिएको र आयोगमा प्राप्त प्रमाण कागजात समेतबाट अनियमितता भएको भन्ने देखिएन । उल्लेखित आधार र प्रमाणबाट उजुरी सत्यतामा आधारित भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) अनुसार मिति २०६९।८।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७६. पशु सेवा कार्यालय नेपालगंजको बाखा पशुहरू राख्ने होल्डिङ यार्ड मर्मतमा रु. १३,५४,०००।- निकासा भएकोमा रु. २।३ लाख खर्च गरी बाँकी रकम भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धानको क्रममा पशु सेवा विभागले समेत छानबिन गरी आयोगमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा होल्डिङ यार्ड भित्री परिसरमा पानी नजम्ने गरी माटो फिलिङ गरेको, जीर्ण अवस्थामा रहेको अगाडिको पर्खाल, गेटका पिलरहरू, पशु लोड अनलोड हुने स्थानमा पिसिसि ढलान, एनिमल सेडको केही जस्ता पाता फेरी मर्मत गरको र सो होल्डिङ यार्ड चालु अवस्थामा रहको, मर्मतको कार्य नभएको भए पशु राख्न समस्या हुनुका साथै वरपरको वातावरणमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने थियो । मर्मत कार्य सम्पन्न भएबाट पशु राख्न सहज हुनुका साथै वरपरको वातावरणमा पर्न सक्ने असर न्युनिकरण भएको छ भन्ने देखिएको । आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत होल्डिङ यार्डमा मर्मतको कार्य भएको देखिएको र यार्ड मर्मतमा संलग्न खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त डा. रामकृष्ण खतिवडा र लेखा अधिकृत दामोदर बुढाथोकीको बयानबाट समेत रु. १३,५४,०००।- ठेक्का लाग्दा भ्याट बाहेक रु. ११,३३,१९२।१५ मा सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुँदा रु. १२,८५,५२२।६० को बिल प्राप्त भए पनि रु. ११,०९,८५१।७५ मात्र भुक्तानी भई रु. १,००,१०८।१० भुक्तानी गर्न बाँकी भई लागत अनुमान भन्दा बढी भएको कामको भुक्तानी नभएको अवस्था छ । आयोगको स्थलगत अध्ययनबाट समेत उक्त होल्डिङ यार्ड मर्मतमा अनियमीतता भएको नदेखिएको र हालसम्मका प्रमाणहरूबाट निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कुनै कसुर गरको भन्ने प्रमाणहरूबाट नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।८।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७७. काठमाडौं महानगरपालिका हाडीगाउँ हा.नं. २६० भावना घैयावारी खोलाको जग्गा साविक नापी हुँदा का.जि. साविक कोटेश्वर ७ (ख) कि.नं. १५२ को क्षेत्रफल रोपनी १-३-२-० कायम भई नापी नक्सा भएको दर्ता बाँकी रहेको मेरा पिता लोचन शमशेरको हक भोगको जग्गा नयाँ नापीको कि.नं. १०९ क्षेत्रफल रोपनी १-३-१-० जग्गा नापी कार्यालय डिल्लीवजारका तात्कालीन अमिन रामहरी लुइटेलले मिलेमतो गरी आफ्नो सालो पर्ने हरिहर प्रसाद लामिछानेका नाममा विना आधार प्रमाण अनियमितता गरी दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा २०४६ सालमा जग्गा हरिहर लामिछानेको नाममा दर्ता भएको देखियो । उल्लेखित जग्गाको विषयमा दूषित दर्तातर्फ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा चली दुवै पक्ष बीच मिलापत्र समेत भइसकेको देखिँदा जग्गा दर्तातर्फ केही गरिरहनु पर्ने देखिंदैन । विषय वस्तुत निकै पुरानो देखिएको लामो अन्तरालपछि मात्र आयोगमा उजुरी गरेको, उजुरीकर्ताले अदालतमा मुद्दा गरी मिलापत्र भै विवाद टुङो लागिसकेको र यसमा संलग्न कर्मचारी हाल सेवामा नरहेको स्थिति हुँदा आयोगबाट थप केही गरिरहन नपरकोले मिति २०६९।८।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७८. वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशक पदमा कार्यरत लालबाबु कवारीले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा लाल बाबु कवारी मिति २०४३।३।१ देखि विचारी पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल निर्देशक पदमा वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजको हालसम्मको आयतर्फ हेर्दा निज तथा निजकी छोरी समेतको तलब भत्ता रु. २४,४८,२६५।-, घर भाडा रु. १५,३३,६१५।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी रु. १४,६६,७३८।९४ गरी जम्मा आय रु. ५४,४८,६१८।९४ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, व्ययतर्फ निजले घर निर्माणमा रु. १६,५०,०००।-, जग्गा खरिदमा रु. ६,९०,०००।-, शेयर खरिदमा रु. २,००,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भुक्तानीमा रु. ६,४४,०६८।३४, सवारी साधन खरिदमा रु. १,०६,०००।- र विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात रु. २,५७,२९१।६२ गरी जम्मा रु. ३५,४७,३५९।९६ व्यय भएको देखिएकोले निजको व्ययभन्दा आय बढी नै भएको देखियो । यद्यपी निजको व्ययभन्दा आय बढी देखिए पनि हाल निज समेतको नाममा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रु. २,५७,२९१।६२ रहेको प्राप्त बैंक विवरणबाट देखिएकोले सोही रकम मात्र हालसम्मको मौज्दात देखिन आयो ।

निजको आय व्ययको समग्र अवस्था हेर्दा निजको जीवनस्तर अमिल्दो र अस्वाभाविक रहेको देखिन नआएकोले पछि कही कतैबाट कुनै थप प्रमाण सहित सम्पत्ति फेला परेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने नै हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।८।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

७९. गणेश नि.मा.बि. धौलाबाङ रोल्पामा प्रा.बि. तृतिय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षक सेवा निबृत्त भई रिक्त स्थानमा महिला शिक्षिका नियुक्त गर्ने क्रममा स्रोत व्यक्तिको मिलेमतोमा रकमलिई परीक्षा अगाबै प्रश्नपत्र परीक्षार्थीलाई दिनुका साथै शिक्षा नियामावली बिपरित प्रयोगात्मक परीक्षा समेत नलिई अनियमित तवरबाट शिक्षिका नियुक्त गरेकोले कारबाही होस् भनी पर्न आएको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा श्री गणेश नि.मा.वि. धौलवाङ रोल्पाले प्रा.बि. तृतिय श्रेणीको शिक्षिका पदमा पदपूर्ती गर्ने क्रममा दिपा बुढाथोकीलाई शिक्षा नियमावली २०५९, को नियम २२ च (१) अनुसार शिक्षक छनौंट समिति गठन गरी नियमावलीको नियम २२ को उप नियम ४(१) अनुसार लिखित एवं अन्तवार्ता समेत लिई सफल व्यक्तिलाई छनौंट गरेको, प्रयोगात्मक परीक्षाको हकमा नियम २२ को उप नियम (५) अनुसार विषयको प्रकृतिहेरी आवश्यक ठानेमा मात्र शिक्षक छनौट समितिले प्रयोगात्मक परीक्षा लिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो को अनिवार्यता समेत नदेखिएकोले उपरोक्त नियमानुसार नै नियुक्त गरेको पाइएकोले यसमा केही गरी रहनु नपरेकाले मिति २०६९।८।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८०. जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीले आ.व. २०६७।६८ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट विनियोजित बजेट हिनामिना गरी वृक्षारोपण नगरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालयले सो रकम हिनामिना गरी वृक्षारोपण नै नगरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि हुने आधार प्रमाण अनुसन्धानबाट देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।८।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८१. काठमाडौं जिल्लाको गागलफेदी स्थित मणिलिंगेश्वर नि.मा.वि.मा प्राप्त राहत कोटामा मिति २०६५।१।२८ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिलाई शिक्षकको रूपमा गरेको विषयमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा मणिलिंगेश्वर नि.मा.वि. मा प्राप्त राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा उक्त

विद्यालयमा आ.ब. २०६०।६१ देखि बाल शिशुमा निरन्तर अध्यापन गराउँदै आएकी देवकी अधिकारीलाई नि.मा.वि. राहत कोटामा अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकोले नि.मा.वि.मा नै अध्यापन गराउने र प्रा.वि.स्तरको सुविधा प्रदान गर्ने भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०६५।१।२८ मा निर्णय भएकाले नि.मा.वि. राहत कोटामा कार्यरत निजले मिति २०६८।७।५ सम्म पनि उक्त तहको अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गर्न नसकेको कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६८।८।११ को पत्रबाट अवकाश दिएको भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६८।७।५ को निर्णयबाट देखियो । अतः प्रा.वि.स्तरको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र मात्र भएकी देवकी अधिकारीले उक्त विद्यालयको नि.मा.वि.तहमा नै अध्यापन गराएको तर प्रा.वि.स्तरको सुविधासमेत प्राप्त गरी हाल अवकाश भइसकेको अवस्था देखिँदा मिति २०६९।८।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८२. महानगरीय प्रहरी परिसरका डि.एस.पी आभूषण तिम्सिनाले क्यासिनोमा लगानी गरेको आरोपमा रु ५ लाख माग गरेको भन्ने छलफल पत्रिकामा मिति २०६८।१२।१२ मा प्रकाशित उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पत्रिकामा उल्लेख भए अनुसारको दुरुपयोग भए गरेको भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण नभेटिएकोले मिति २०६९।८।२१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८३. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयबाट मिति २०६९।१।१९ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम त्यस कार्यालयमा रहेका पुराना सामानहरू लिलाम बिक्री गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयबाट भएको उक्त लिलामी प्रक्रिया र कारबाही नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५७ को नियम ८(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम भए गरेको देखिएकोले सो उजुरीका सम्बन्धमा थप कारबाही अगाडि बढाउनु परेन । तसर्थ उक्त उजुरीको लगत कट्टा गर्ने गरी मिति २०६९।८।२१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८४. मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले पोखरास्थित शीतलादेवी वासीका जग्गा पुस्तौदेखि रैतानी नम्वरी रहेकोमा अहिले विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा मोही वनाएको भन्ने कान्तिपुर दैनिक र राजधानी दैनिकमा मिति २०६५।४।२७ मा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निवेदकहरू टेकबहादुर कार्की समेतको निवेदन माग बमोजिम जग्गा धनी सितलादेवी गुठी हटाई निवेदकहरूलाई जग्गा धनी कायम गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्ने मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०६४।२।९ को निर्णय र उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन भएकोमा मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०६४।२।९ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०६४।७।२१ मा फैसला भएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला उपर दोहऱ्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भन्ने मिति २०६७।३।२ मा आदेश भएको देखिन्छ ।

सितलादेवी गुठीको नाउँको विभिन्न कित्ता जग्गाहरू विभिन्न मितिमा लिखतहरू पारित भई मोही हक हस्तान्तरण हुँदै हालसम्म जग्गाधनी सितलादेवी गुठी, मोही विभिन्न व्यक्तिहरूका नाउँमा श्रेस्ता कायम रहेको रेकर्डबाट देखिन्छ भन्ने मालपोत कार्यालय, कास्कीको मिति २०६८।७।६ को पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

उक्त विवादित जग्गा सितलादेवी गुठीको नाममा दर्ता भए नभएको भनी मालपोत कार्यालयसँग बुझ्दा कास्की जिल्ला पोखरा उप-नगरपालिका वडा नं.१२ स्थित सितलादेवी गुठी नाममा रहेको पोखरा १२/१३ स्थित जग्गा जग्गाधनी सितलादेवी गुठीको भै विभिन्न

व्यक्तिका नाममा मोहीको रूपमा श्रेस्ता कायम भएको तर उक्त गुठीको जग्गा कुनैपनि व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता रहेको नदेखिएको भन्ने मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०६९।७।१४ को पत्रबाट देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०६४।२।९ को निर्णय, पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६४।७।२१ मा भएको फैसला तथा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।३।२ मा भएको आदेश र आयोगमा प्राप्त प्रमाणहरूको अध्ययनबाट समेत विवादित जग्गाको स्वमित्व हालसम्म पनि सितलादेवी गुठीकै नाउँमा दर्ता कायम रहे भएको देखिँदा कान्तिपुर दैनिक र राजधानी दैनिकमा मिति २०६५।४।२७ मा प्रकाशित समाचार कुनै सत्यतामा आधारित भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) अनुसार मिति २०६९।८।२१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८५. दानबहादुर प्रजापतीको मालपोत कार्यालय भक्तपुरका कर्मचारीले अदालतको फैसला अन्तिम नभएकोलाई अन्तिम मानी गलत व्याख्या गरी अनुचित एवं बदनियतपूर्वक कार्य गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने निर्णय गरेकोले कारबाही गरीपाउँ भनी परेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले भक्तपुर जिल्लाको साविक लगत ४,२३६ र १११ का जग्गाको मिति २०५६।८।२७ को जग्गा दर्ता नामसारीको निर्णय गरेकोमा सो उपर उजुरकर्ताको पुनरावेदन परी तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।६।२० मा मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको फैसला अन्तिम भै बसेको देखियो । प्रस्तुत विवादित जग्गाका सम्बन्धमा अदालतमा विषयले प्रवेश पाई तह तहका अदालतमा विचार भई निर्णय भैसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दर्ता नामसारी भए गरेको अवस्था हुँदा आयोगबाट थप केही गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा मिति २०६९।८।२५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८६. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रसुवाबाट सञ्चालित रसुवा जिल्ला यार्सा गा. वि. स. ४ स्थित संगोल खानेपानी योजना लागत अनुसार नगरी अनियमित गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाबाट मिति २०६७।१०।२७ मा प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रसुवाबाट प्राप्त लागत अनुमान तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा मूल्यांकन र आयोगबाट भएको स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन समेतबाट उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा तथ्यगत रहेको देखिएन । साथै निर्माण सम्पन्न भएपछि कुनै रकम नलिएको, नदिएको भनी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा प्राविधिकले आयोगमा गरेको बयान र निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्षमै जीर्ण भई प्रयोगविहीन अवस्थामा रही पानी सञ्चालनमा रहेको नदेखिएकोमा उक्त खानेपानी आयोजनाका जीर्ण संरचना स्थानीय उपभोक्ता समितिले मर्मत सम्भार गरी सबै धारामा हाल पानी सञ्चालन भइरहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाको मिति २०६९।४।२९ को पत्रमा उल्लेख भई आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा थप केही गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा मिति २०६९।८।२९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८७. सोलुखुम्बु जिल्लाको चौलाखर्कमा निर्माण गरेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्दा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बुलाई लेखी पठाएकोमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट सो उपस्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्न रु. ६५,९८,६८१।३३ को अनुमानित लागत स्वीकृत भै मिति २०६४।१०।११ मा सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान भएकोमा पेश भएको मध्ये सबैभन्दा न्यून अंक रु. ६२,२८१९४।५८ कबोल

गर्ने वि.एन.सि.निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत भै निर्माण भएको भवनमा प्लाष्टर गर्ने, गेट वनाउने, सेफ्टी टेंक जस्ता केही निर्माण गर्ने काम बांकी देखिएको प्रतिवेदन पठाएको र पुन: सोही कार्यालयको तीन महिना पछिको अर्को प्रतिवेदनबाट हाल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भै स्वास्थ्य चौकी कार्यालय नयाँ भवनमा सञ्चालन भइरहेको भन्ने समेत व्यहोराका प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त हुन आएको देखियो ।

यसरी भवन हस्तान्तरण हुँदाका बखत सम्पन्न गर्न बाँकी काम सम्पन्न हुनुको साथै भवन मर्मत सुधार भै स्वास्थ्य चौकी नयाँ भवनबाट सञ्चालन भैरहेको देखिएकोले थप अनुसन्धान गरी रहन पर्ने नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।८।२९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८८. गुल्मी जिल्लाको छापहिले गा.वि.स. स्थित जमलपोखरा मा.वि.का प्र.अ. प्रेमबहादुर खडकाले कीर्ते हाजिरी लगायत विद्यालयको साधन स्रोतमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा संकलित प्रमाण कागजात एवं सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आयोगमा दिएको बयानमा उजुरी दु:ख वा हैरानी दिने उद्देश्यले मात्र दिएको उल्लेख भएको देखिँदा उजुरी उपर थप कारबाही नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम मिति २०६९।९।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

८९. जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, रूपन्देहीका खरिदार शोभाकान्त नेपालले विभिन्न कर्मचारीलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरी दिन्छु भनी लाखौं रुपैयाँ खाएको र स्टोरकिपरमा काम गर्दा गराउँदा व्यापक भ्रष्टाचार गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी आयोगमा दर्ता हुन आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज शोभाकान्त नेपाल दुई वर्ष अगाडिदेखि नै स्टोर शाखाबाट अलग भई स्टोरको जिम्मेवारी अर्कै कर्मचारीले गरिरहेको देखिएको र निज कर्मचारी सरुवा गर्ने तहको हैसियत पुगेको कर्मचारी समेत नदेखिँदा उजुरीको दावी तथ्यहीन भएकोले मिति २०६९।९।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९०. जिल्ला उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका १५ र १६ स्थित आंपखोला चौकीवारी पाखाटोल खानेपानी तथा सरसफाई योजनाले धारा विस्तार गर्दा अनियमितता गरी योजनालाई लथालिङ वनाएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा त्रियुगा नगरपालिका १५ र १६ स्थित आंपखोला चौकीवारी पाखाटोल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको पानीका धाराहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा लगत अनुमान बमोजिम नै २८ वटा धाराहरूबाट पानी सुचार रूपमा आएको पाइएको, प्रयोग गरेका पाइपहरू गुणस्तरहिन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा धरान स्थित SOS प्राप्त कारखानाबाट उत्पादित पाइप प्रयोग गरेको भन्ने खुल्न आएकोले गुणस्तरीय पाईप नै प्रयोग गरेको देखियो र पानी आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन कार्ययोजना वनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको तथा योजनामा भएको खर्चको लेखापरिक्षण हुँदा बेरुजु नदेखाएको हुँदा आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्न मिलेन । अत: प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।९।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९१. रामरूप अहिरले २०६३ सालमा नागरिकता टोलीबाट जन्मसिध्दको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकोमा मिति २०६७।२।२८ मा इलाका प्रशासन कार्यालय, लमहीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुनाले नागरिकता बदर गरी सजाय गरी पाउँ भनी आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. ऋषिराम ढकालले रामरूप अहिरलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने गरी निर्णय गर्दा र निर्णय बमोजिम इलाका

प्रशासन कार्यालय, लमही दाङका कर्मचारीले नागरिकता जारी गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन नआएकोले मिति २०६९।९।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९२. सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीका तत्कालीन इन्जिनियर रामेश्वर श्रेष्ठले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज रामेश्वर श्रेष्ठ सागरनाथ वन विकास परियोजनामा ओभरसियर पदमा मिति २०३५।१०।२६ मा अस्थायी नियुक्ति भै मिति २०४४।९।१२ मा सोही पदमा स्थायी नियुक्ति भएको र मिति २०६५।२।९ मा इन्जिनियर पदमा बढुवा भै मिति २०६६।३।१ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरी सकेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेपछि तलब भत्ता कृषि आय, घरभाडा, जग्गा बिक्री र वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापाटी तथा अवकाश प्राप्त भएपछि उपदान, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष समेत गरी कुल जम्मा रु. ४८,६४,७९०।९२ आम्दानी गरेको र घर निर्माण, जग्गा खरिद, छोरालाई विदेशमा पढाउँदा र अन्य विविध खर्च गरी कुल जम्मा रु. ४६,२१,२००।- रकम खर्च गरेको देखिन्छ । निजले गरेको खर्चको अवधिसम्मको व्यय रकमलाई सोही अवधिको आयसँग तुलना गर्दा निजको आयभन्दा व्यय घटी नै देखिएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने नदेखिएकोले मिति २०६९।९।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९३. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तेह्रथुमले सञ्चालन गरेको फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रममा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले पाउने खाजा बापतको रकम जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तेह्रथुमको मिलेमतोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमका प्रहरी नायव उपरीक्षक लक्ष्मण गिरीले एकमुष्ट बुझिलगेको हुँदा कारबाही गरी पाऊँ भनी प्रहरी चौकी मोराहा, तेह्रथुमका प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवानहरू समेतले आयोग समक्ष दिएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण गिरीले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले पाउने भत्ता बापतको रु.४६,०५४।- आफूले लिए खाएको नदेखिई प्रहरी कर्मचारीहरूलाई रकम बुझाई गरेको भरपाईको प्रतिलिपि फाइल सम्लग्न देखिँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।९।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९४. विष्णु सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह रूपनगर सप्तरीका अध्यक्ष दामोदर यादव समेतका समुहका पदाधिकारीले समुहको निर्णयानुसार खयर बिक्री गरी प्राप्त रकम बैंक दाखिला नगरेको, नक्कली विल प्रयोग गरी काठ हिनामिन गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीबाट खयर काठ संकलन गर्न अनुमति प्राप्त गरी र सोही अनुसार संकलित १८५.२८ घन फिट (३९०थान) खयर काठ कानून बमोजिम नै समुह बाहिर बिक्री गरी बिक्रीबाट प्राप्त हुन आएको रकम समूहको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण स्वरूप बैंक भौचर समेत पेश गरेको देखियो । यसरी काठ बिक्रीको रकम बैंक दाखिला भैसकेको देखिएकोले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुने अवस्था देखिएन । अतः आयोगमा रहेको प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।९।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९५. जिल्ला वन कार्यालय सिराहाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत जयमंगल प्रसादले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र राष्ट्रिय वन संरक्षण कार्यक्रमको बजेट हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालय सिराहाबाट प्राप्त आ.व. २०६७।६८ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कागजात, फोटोहरू, कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य प्रमाण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त विवरण समेतका आधारमा हेर्दा आरोपित

जयमंगल प्रसादले कार्यालयमा प्राप्त विनियोजित बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिमाभित्रै रही खर्च गरेको देखिँदा सिराहा जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र राष्ट्रिय वन संरक्षण कार्यक्रममा विनियोजित बजेट रकम कामै नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीको आरोप पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।९।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९६. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, इलाममा रु. एक करोड ७३ लाख भ्रष्टाचार शीर्षक राखि मिति २०६७।९।२० गते नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ ८ मा प्रकाशित समाचार अनुसार आ.व. २०६५।६६ र २०६६।६७ को कन्टिन्जेन्सी र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा रु. १ करोड ७३ लाखको अनियमितता भएको, इलाम जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वी कोल्बुङ गा.वि.स. मा पर्यटकीय हाँस पोखरी निर्माणका लागि विनियोजित रु. ४ लाख मध्ये शुरुमा एक लाख तीस हजार पेश्की दिएको, पछि काम सम्पन्न नभई पेश्की फछ्र्यौट पनि नगराई पुनः २ लाख ७० हजार भुक्तानी दिइएको, पर्यटकीय स्थल सन्दकपुर जाने स्थानमा पाँच ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यक्रमका लागि रु. २५ हजार खर्च गरेको तर एउटा पनि होर्डिङ बोर्ड नराखिएको एवं आ.व. २०६६।६७ का लागि रु. १ करोड ४० लाखको टेण्डर आव्हान गरी जिल्ला निकासी कर कर्मचारीको मिलेमतोमा रु. ६७ लाख रूपैयाँमा मिलाईएको, र आ.व. २०६६।६७ को ठेक्का वनदोवस्त गर्ने सिलसिलामा अनियमितता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पर्यटकीय स्थल जाने विभिन्न बाटोमा होर्डिङ बोर्ड राख्न भनी गरेको खर्च रकम रु. २५,०००।- अनुसन्धानका क्रममा राजस्व दाखिला गर्न लगाईएको, पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि पूर्बी कोल्बुङ गा.वि.स.मा पर्यटकीय हाँस पोखरी निर्माणका लागि दिइएको पेश्की रकमबाट पोखरी निमार्ण भएको पाइएको, यी दुबै कार्यक्रम भएका स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गराउने भन्ने आयोगको आदेशानुसार सार्वजनिक सुनुवाई पनि भएको पाइएको, आ.व. २०६६।६७ को कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तु तथा निकासीमा लगाइने कर र नदीनालाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो बिक्री तथा जिल्ला निकासीमा लगाईने कर ठेक्का वनदोवस्तमा सो आ.व. २०६६।६७ भन्दा अघिल्ला दुई आ.व.हरूको आय क्रमशः रु.८२,०९,९०२।- र रु. ८२,०४,९५९।८४ सो आ.व. २०६६।६७ को रु. ९२,१९,५००।- र आ.व.२०६७।६८ को रु.८५,२८,४५५।- देखिएको हुँदा सो ठेक्का वनदोबस्त भएको बर्ष र अघिल्ला पछिल्ला बर्ष गरी चार आर्थिक वर्षहरूको आय तुलना गर्दा ठूलो भिन्नता नदेखिएकोले सो ठेक्का वन्दोबस्तमा अनियमितता भयो भन्ने पुष्टि हुने आधार नभएकोले मिति २०६९।९।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९७. हिमगंगा मा.वि. ओखलढुंगामा कार्यरत प्रा.वि शिक्षक तिलक कुमार विश्वकर्माले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज तिलक कुमार विश्वकर्मा मिति २०४४।५।२५ गते देखि अस्थायी शिक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरी हाल सोही मा.वि.मा प्रा.वि. शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात हालसम्म तलब भत्ताबाट रु. १४,१९,९०९।-, आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसै गरी निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात घर निर्माणमा रु. ५०,०००।-, सुन खरिदमा रु. १५,०००।-, टेलिभिजन खरिदमा रु. १२,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु. ३,६५७।- समेत गरी जम्मा रु. ८०,६५७।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिं कतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण

ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही मिति २०६९।९।२३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९८. नेपाल सरकारले स्वस्थकर मासु बिक्री वितरण गर्ने विभिन्न स्थानमा तेह्र वटा पशु वधशाला निर्माण गर्न छुटयाएको रकम हिनामिना एवं भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा मिति २०६९।८।१९ मा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यका पशु वधशाला वधस्थल निर्माण सम्बन्धमा बैठक बसी सम्झौता रद्द गर्ने र पैसा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरीमा थप छानबिन आवश्यक नदेखिएको हुँदा मिति २०६९।९।२३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

९९. जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथर (हाल अर्घाखाँची) का जिल्ला वन अधिकृत पंचलाल साहले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी जग्गा खरिद र घर निर्माणमा रु. २५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको भन्ने समेत व्यहोराको आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा पंचलाल साहले राष्ट्रसेवकको रूपमा २०४४ मा प्रवेश गरेदेखि जाँच अवधिसम्म विभिन्न पदमा बहाल रही कार्य गरेको देखियो । निजको जाँच अवधिमा तलब पारिश्रमिक बापत रु. ३०,७३,३७०।-, बिदेश भ्रमणबाट रु. ४,४९,३१२।-, कर्मचारी संचय कोषबाट सापटी रु. १३,९३,७००।-, घरबहाल आय रु. १४,१६,१८६।-, घर तथा जग्गा बिक्रीबाट रु. २२,६२,४००।- र अन्य आयबाट रु. २,५०,०००।- समेत जम्मा रु. ८८,४५,३४८।- आय भएको देखिन आयो । यसै अवधिमा घर निर्माणमा रु.३७,००,०००।-, घरजग्गा खरिदमा रु. ५,१७,५००।-, शेयर खरिदमा रु. १९,०००।-, छोरीको अध्ययन खर्च बापत रु. ३३,१४,१८०।-, संचयकोषबाट लिएको ऋण चुक्ता बापत रु. ५,८०,५००।- समेत जम्मा रु. ८१,३१,१८०।- खर्च भै बैंक मौज्दात रु. ९२,५३५।- समेत जम्मा रु. ८२,२३,७१५।- खर्च भएको देखियो । गणितीय हिसावमा निजको रु. ६,२१,६३३।- बचत भएको देखिएता पनि निजको हाल रु. ९२,५३५।- मात्र बैंक मौज्दात रहेको देखिएको छ । निजले सार्वजनिक सेवा अवधिमा आर्जन गरेको रकम मध्ये हाल मौज्दात रहेको रकमलाई अन्तिम मौज्दात मान्नु पर्ने देखियो । उल्लेखित आय व्ययको विवरणलाई आधार मान्दा निजले अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको पुष्टि हुन नआएकोले पछि थप प्रमाण प्राप्त भएको समयमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजम प्रस्तुत अनुसन्धान कारबाही मिति २०६९।९।२३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१००. सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने हाँडीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण नै नगरी व्यवसायी पूजा चन्दले अर्को व्यवसायीलाई रु. ६० लाखमा बिक्री गरेको भनी २०६६।८।२२ गते को कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित समाचार उपर अनुसन्धान हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने हाँडीखोलाबाट २००० कि.वा. क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्नेगरी विद्युत विकास विभागबाट पूजा चन्दको नाममा मिति २०६०।०३।१३ मा विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी भएकोमा विभागको मिति २०६२।०७।२७ को निर्णयानुसार निजको नामबाट हाँडीखोला जलविद्युत कम्पनि प्रा.लि.को नाममा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाले विभागबाट पटक पटक गरी मिति २०६५।०३।१२ सम्म नविकरण गराइ सो आयोजनाबाट मिति २०६५।०२।१९ मा विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र पाउन विभागमा निवेदन दिएकोमा विभागबाट तिन महिना भित्र विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) पेश गर्न निर्देशन दिए अनुसार आयोजनाले निर्धारित समयभित्र सम्झौता पेश नगरेबाट उर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।०६।११ को सचिवस्तरको निर्णयानुसार उक्त आयोजनालाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी आयोजनाको विद्युत अनुमति पत्रको दरखास्त रद्द गरिएको भनी लेखी

आएको र पूजा चन्दको नाउँमा जारी भएको विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र विद्युत विकास विभागको निर्णय अनुसार नै हाँडीखोला जलविद्युत कम्पनी प्रा.लि. को नाउँमा हस्तान्तरण भएको पाइएकोले निजको नामको अनुमतिपत्र समेत रद्द भइसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी उपर थप छानबिन गरनु पर्ने नदेखिँदा मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१०१. जिल्ला हुलाक कार्यालय सिराहाका निमित्त हुलाक अधिकृत राजेश्वर यादवले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा अनावश्यक रूपमा २०६७ सालदेखि हालसम्म विभिन्न पदमा ८ जनालाई नियुक्ति दिई अनियमितता गरेको भन्ने समेतको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज राजेश्वर यादवले हुलाक सेवा विभागको पटक पटकको सहमति पत्र अनुसार नै अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा डाँक वाहक, हल्कारा लगायतका पदमा व्यक्ति करार अनुसार काममा लगाइएको पाइएकोले प्रस्तुत उजुरी उपर केही गरिरहनु पर्ने नदेखिएकोले मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१०२. नापी कार्यालय काठमाडौंका पूर्व नापी अधिकृत केदार प्रसाद देवले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज केदार प्रसाद देव मिति २०३०।१२।११ देखि नेपाल सरकारको अमिन पदमा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत हुँदै मिति २०६६।३।१ देखी नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा कार्यरत रही मिति २०६८।११।२४ देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात अवकाश हुँदाको अवधि सम्ममा तलब भत्ताबाट रु. १९,५०,११८।-, जग्गा बिक्रीबाट रु. ४०,६६,५००।-, कृषि आयबाट रु. ३,०७,०६८।-, छोरा डा. अमित देवको पारिश्रमिकबाट रु. १७,२७,५००।- र आफू सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गरेको रकमबाट रु. ११,७०,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ९२,२१,१८६।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसै अवधिमा जग्गा खरिदमा रु. ३९,५६,०००।-, सवारी साधन (मोटरसाईकल) खरिदमा रु. ५९,०००।-, सुन खरिदमा रु. १८,०००।- छोरा डा. अमित देवलाई एम.वि.वि.एस. पढाउँदाको खर्चमा रु. १५,७०,०००।- र बैंक मौज्दात रु. ४,१३,४१२।७० समेत गरी जम्मा रु. ६०,१६,४१२।७० खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो ।

उल्लेखित विवरणको आधारमा निज केदार प्रसाद देवको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय बढी नै हुन आएको देखियो । प्रस्तुत अनुसन्धानबाट निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिं कतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१०३. पश्चिमाञ्चल वन निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक राजनकुमार पोखरेलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राजनकुमार पोखरेलले मिति २०४०।१।२९ मा सार्वजनिक सेवमा प्रवेश गरी हाल पश्चिमान्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा क्षेत्रीय निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि निजको हालसम्मको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिकबाट रु. १७,४२,०२६।- विदेश भ्रमणबाट प्राप्त गरेको रु. ३,५६,२३०।- जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु. ४३,६५,०००।-, अंश बापत प्राप्त गरेको रु. १०,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ७४,६३,२५६।- प्राप्त गरेको र सोही अवधिभित्र निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु. २१,३३,५००।- शेयर खरिदमा रु. २०,०००।-, मेसिनरी औजार खरिदमा रु. १,३७,०००।-

र बैंक मौज्दातमा रु. ३,१५,६९०।- समेत गरी कुल रु.२६,०६,१९०।- खर्च भएको देखिए तापनि अन्य खर्च समेत घटाई बैंक मौज्दात रु. ३,१५,६९०।- मात्र निजको प्रामाणिक बचत रकम देखिन आएको ।

उक्त विवरण अनुसार व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएको र निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो एवं अस्वाभाविक नदेखिएको तथा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले पछि कहीं कतैबाट थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१०४. पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टामा ना.सु. पदमा कार्यरत मिनबहादुर बस्नेतले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा निज मिनबहादुर बस्नेतले विहार ईन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सील पटना ईन्टरमिडियट लेभलको झुठ्ठा प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिएको, निजको यस्तो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिए तापनि निज मिनबहादुर बस्नेतको मिति २०६८।७।१५ मा मृत्यु भएको भन्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०६९।१।१४ को पत्रसाथ मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत यस आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले प्रस्तुत अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१०५. सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक देवेन्द्र सुब्वाको ड्राईभर कुमार बजगाईले सशस्त्र प्रहरी जवानमा लगाई दिन्छु भनी रु. १ लाख देखि रु. १ लाख ५० हजारसम्म रकम उठाउने कार्य गरिरहेको भनी टेलिफोन मार्फत प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सशस्त्र प्रहरी जवान राजकुमार बजगाई २०६५ फागुनबाट चार वर्ष सम्म सशस्त्र प्र.ना.म.नि. देवेन्द्र सुब्बाको सवारी चालकको रूपमा कार्यरत गरेको देखिन्छ । निजले रकम उठाएको सम्बन्धमा तथ्ययुक्त उजुरी कही कतैबाट पर्न आएको देखिएन । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयबाट समेत निज विरुद्ध कुनै उजुरी पर्न नआएको भनी लेखी आएको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा निजको सम्बन्धमा गोप्य रूपमा बुझ्दा समेत हालसम्म निजले रकम उठाएको भन्ने आधार प्रमाण फेला नपरेको हुँदा निजका विरुद्ध पछि कही कतैबाट थप तथ्य सहित उजुरी पर्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१०६. बारा जिल्ला पटरेवा गा.वि.स. मा आ.व. २०६३।६४ मा प्राप्त विकाश अनुदानको रकम हिनामिना भएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६३।६४ मा भएको विकास निर्माणमा भएको खर्चमा अनियमितता भयो भनी मिति २०६७।३।३१ मा यस आयोगमा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । उजुरी दर्ता हुनुभन्दा करिब एक वर्ष अघावै आ.व. २०६३।६४ मा भएको खर्च समेतको विल भरपाई हेरी जाँची लेखापरिक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेको देखिन आयो । अतः अनियमितता भयो भनी उजुरी दावी नै धेरै ढिलो दर्ता भएको र अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणबाट उजुरीमा सत्यता समेत देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१०७. भक्तपुर नगर पालिकाद्वारा संचालित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा विभिन्न अनियमिता तथा शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने कार्य भएको भनी परेको उजुरीमा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरले भक्तपुर न.पा. भित्रका ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आरक्षण गरी सिट बाँकी रहेको अवस्थामा मात्र बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा समेत सोही बमोजिम गरी शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्ने समेत रहेको देखिन्छ। यस विषयमा अनुसन्धान हुँदा उक्त कलेजबाट प्राप्त आ.व. २०६६।६७ देखि २०६८।६९ सालसम्मको विद्यार्थी भर्ना विवरण, छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको विवरण, र प्राचार्य दाजुभाई ले गरेको बयानको व्यहोरा समेतबाट भक्तपुर न.पा.क्षेत्रका २४ प्रतिशत विद्यार्थीहरू र बाँकी अन्य क्षेत्रका विद्यार्थीहरू उक्त कलेजमा अध्ययनरत रहेका देखिँदा प्रस्तुत उजुरीको सम्बन्धमा थप छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।९।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१०८. श्री प्राथमिक विद्यालय रामनगर गुलरिया सिरहाको निमीत्त प्र.अ. तपेश्वर साहले जालसाजी गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको भन्ने समेतको उजुरी सम्बन्धामा अनुसन्धान हुँदा श्री प्राथमिक विद्यालय सिराहाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयको अभिभावक भेलाले मिति २०६८।३।१४ मा सिरहा ९, गुलरिया निवासी दिगम्वर यादवको अध्यक्षता गठन गरेको देखिन्छ। जिल्ला शिक्षा समितिद्वारा गठित शैक्षिक समाधान समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दिगम्वर यादवको अध्यक्षतामा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्रुटिपुर्ण देखिएको भन्ने आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनः गठन गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। साथै नापी कार्यालय सिरहाको नापी अधिकृत महाविर प्रसाद शर्मा समेतले दिएको प्रतिवेदनमा उक्त विद्यालयको जग्गा चेक जाँच गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषले मिचेको नदेखिएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाबाट उक्त विद्यालयको शौचालय निर्माण कार्यमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भन्ने उल्लेख भई आएको र विद्यालयको आ.व २०६६।६७ र २०६७।६८ को लेखा परीक्षण र सामाजिक परीक्षण समेतबाट अनियमितता भएको देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१०।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१०९. सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले गोरखापत्र संस्थानमा कार्यकारी अधिकृत सहितको निमित्त महाप्रबन्धकमा सवै भन्दा कनिष्ठ अधिकृत सीताराम अग्रहरिलाई नियुक्त गरेकोले मन्त्रीस्तरीय सो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी आयोगमा दर्ता हुन आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका सिताराम अग्रहरिलाई हाल उक्त पदबाट हटाई सकिएको अवस्था हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम मिति २०६९।१०।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

११०. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय महाराजगंजमा सहायक (योजना) मा कार्यरत प्रा.डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गरी MBBS/MD/MS को परीक्षामा पास गराउने भनी ठूलो रकम लिने गरेका र BDS, BN,BSC Nursing को स्वीकृति दिदा करौडौ रूपैया घुस लिइ अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अनुसन्धान हुँदा पर्सा जिल्ला विरगंज उप-महानगरपालिका वडा नं. ५ वितार्बजार स्थायीघर भई हाल ललितपुर जिल्ला सैवु गा.वि.स. ४ भैसेपाटी, सिभिलहोम घर नं. ४७ मा बसोवास गर्ने प्रा.डा.रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले मिति २०५०।११।१५ देखि त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा हाउस अफिसरको पदबाट सेवा गर्न शुरु गरी हाल सहायक डिनको रूपमा

कार्यरत रहेको र निजको श्रीमती जमुना श्रेष्ठले समेत स्टेण्डर्स चार्टस बैंकमा बीस वर्ष सेवा गरी हाल नोकरीबाट अवकाश लिएको देखियो ।

प्रा.डा.रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा सेवा प्रवेश गरेपछि निज र निजको श्रीमतीले प्राप्त गरेको आय र व्यय हेर्दा, प्रा.डा.रतिन्द्र नाथ श्रेष्ठको पारिश्रमिक तथा भत्ता रु. ६२,७१,९४२।- भजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा काम गरी प्राप्त गरेको रकम रु. ७६,१०,०७३।-, छात्रबृत्ति प्राप्त गरी विदेश पढन जाँदा प्राप्त गरेको रकम रु. ८,५४,०००।- पैतृक घर जग्गा विक्रबाट प्राप्त रु. ५,००,०००।- र निजको श्रीमती जमुना श्रेष्ठले स्टेण्डर्स चार्टस बैंकमा प्राप्त गरेको तलब भत्ता रु. ९८,००,०००।- र विदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा छोटो/छोटो अवधि काम गरे बापत प्राप्त गरेको रु. ८,००,०००।- समेत जम्मा रु. ३,०३,६७,२२८।- आय आर्जन गरेको देखिएको र सोही अवधिमा निजले गरेको व्ययतर्फ, हेर्दा जग्गा खरिदमा रु. ५७,००,०००।- सिभिल होमको घर खरिदमा रु. ३०,००,०००।- शेयर खरिदमा रु. ४,९९,०००।- गाडी खरिदमा रु. ७,९०,०००।- समाखुशीमा घर खरिद गर्न बैना रु. ३६,००,०००।- समेत रु. १,३६,७२,०००।- खर्च भएको देखिएको र निज र निजको परिवारको नामको बैंक खातामा हाल रु.४२,२१,५०३।- मौज्दात रहेको र बैंक मौज्दात रहेको रकम बाहेक अन्य रकम छोराछोरीको पढाई खर्च, भरण पोषण, मनोरन्ज खर्च समेतमा खर्च भएको मानी बैंक मौज्दात रु.४२,२१,५०३।- निजको प्रमाणित बचत रकम देखिन आयो ।

प्रा.डा.रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठको आय व्ययको समग्र अवस्था हेर्दा, व्ययभन्दा आय नै अधिक देखिएको, निज र निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक नदेखिएको पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१०।५को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१११. राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक बिनय कुमार सिंहको विएस्सी (कृषि) को शैक्षिक योग्यता संकाष्पद रहेको भनी राष्ट्रिय बिउ विजन कम्पनीको मिति २०६३।६।२६ को पत्रसाथ आयोगमा प्राप्त हुन आएको छानवीन प्रतिवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा निज विनय कुमार सिंहले गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतबाट सन् १९७६ मा प्राप्त गरेको Bsc.(Hons)Ag.&A.H. को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धीत विश्वविद्यालयबाट द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरी डिग्री हासिल गरेको भनी प्रमाणीकरण भै आएको देखिँदा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने देखिएन । निजले आफू कार्यरत निकायमा पेश गरेको सोही विश्वविद्यालयबाट जारी भएको भनिएको प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको प्रतिलिपि तथा शंसोधित प्रमाणपत्रको प्रतिमा पनि प्रमाणीकरण भनी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले हस्ताक्षर समेत गरेकोबाट निजले उत्तीर्ण गरेको श्रेणीको सम्बन्धमा भने द्विविधा उत्पन्न भई पुन स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर निजले उमेर हदको कारण सेवाबाट अनिबार्य अवकाश प्राप्त गरीसकेको भन्ने आयोगलाई प्राप्त भएकोले निजले उत्तीर्ण गरेको श्रेणीको सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता सम्बन्धमा थप अनुसन्धान कारबाही अघि बढाइरहन पर्ने अवस्था नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१०।५को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

११२. चितवन जिल्ला चैनपुर गा.वि.स. ८ मा रहेको कित्ता नं १ क को ६२४, ६२६ ६२७ र ६२८ का जग्गाहरू बैंकबाट ऋण नलिएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नारायणगढले

रोक्का गरेको भन्ने लगायतका उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालीका ३ मा पसल राखी प्रकाश रेडीमेडको नामबाट व्यवसाय गर्दै आएकी लक्ष्मी पौडेल बरालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नारायणगढबाट ओपेन्द्र बहादुर रावलको नाउँको चितवन जिल्ला चैनपुर १क को कित्ता नं ५९क को जग्गा क्षेत्रफल विगाहा १-१-१६ धितो राखी २०५५ सालमा हाइपोथिकेशन कर्जा बापत रु. २,६७,०००।- ऋण लिएको हुँदा उक्त जग्गा बैंकबाट रोक्का भएको देखियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६९।०१।२८ को पत्रमा निज लक्ष्मी पौडेल बरालबाट साँवा रु.२,६३,०००।- र सोको ब्याज रु. ३७,०००।- गरी जम्मा रु. ३,००,०००।- असुल भइ बाँकी व्याज मिनाहा दिएको भनी लेखी आएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी उपर केही गरिरहनु नपर्ने देखिँदा मिति २०६९।१०।९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

११३. सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय नगरिदिएको समेत विषय उल्लेख गरी राम प्रसाद भट्टराई समेतले यस आयोगमा दर्ता गर्नु भएको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा यसमा साविक पोता नं.३७७ सुधसो खेत नगर २५ (क) अन्तर्गत साविक कि.नं.१९०, १५७, १५८ हामी मोहीको हैसियतले कमाउदै आएको विर्ता उन्मुलन ऐन अनुसार स्वत: मोहीको नाममा परिणत हुने जग्गा हुने उल्लेखित जग्गामा धोवीखोला पसी २०४३ सालमा धोवीखोला उकास भई सर्वे नापी हुँदा उल्लेखित जग्गा कित्ताकाट भै हाल कि.नं. ५०५, ५०३, ५०४ बाट कित्ताकाट भै विभिन्न कित्ता कायम हुन पुगेका जग्गा दर्ता प्रक्रिया चलेकोमा कारबाही हुँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको मिति २०५९।१।१०८, मिति २०५९।१।१२ को परिपत्रको आधारमा रैकर परिणत नगरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरिएको र उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी निवेदन रामप्रसाद भट्टराई समेतको रिट परी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३।३।१७ मा (सम्बत २०६२ सालको रि.नं.३६१९) रिट जारी भै निवेदन दावीका जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अविलम्ब कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने वोलिएकोमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय मालपोत कार्यालयबाट नभएकोले अन्याय पर्‍यो भन्ने मुख्य जिकिरसाथ विभिन्न उजुरीहरू आयोगमा आएको देखियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार भएको समेत पाइयो । निर्णय कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा चलेको पनि देखियो । उल्लेखित निवेदकले उठाएका जग्गाको र साविक पशुपति ८(च) कि.नं. १९६ र १९७ को जग्गाको विषयमा यस आयोगमा यस पूर्व पनि छानबिन भै आयोगबाट (मिति २०६५।१।१२ नि.सं.३३४ र नि.सं.५ मिति २०६६।४।४) निर्णय भै मालपोत कार्यालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न पठाईएको समेत देखियो । दर्ता माग गरेको जग्गा दर्ता गरीदिने हकमा मालपोत कार्यालय चावहिलको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विभिन्न जग्गाहरूको हकमा मालपोत कार्यालय चावहिलले र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले क्रमश: मिति २०६७।१२।१ र मिति २०६७।१२।२४ मा निर्णय गरी दावीका जग्गा नेपाल सरकारकै ठहर गरेको र उक्त निर्णय उपर पुन: दावीकर्ता राम प्रसाद भट्टराई समेतको सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट परी उक्त रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्था देखियो । अत: प्रस्तुत विवादित जग्गाहरू दर्ताका सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०६५।१।१२ र मिति २०६६।४।४ मा निर्णय भइसकेको । सर्वोच्च अदालतको मिति २०६३।३।१७ को आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६७।१२।२४ मा गरेको निर्णय र मालपोत कार्यालय चावहिलले मिति २०६७।१२।१

मा गरेको निर्णय उपर पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको समेत अवस्था स्थिति हुँदा यसमा आयोगबाट थप छानबिन गरिरहन पर्ने र वोलीरहन पर्ने अवस्था स्थिति नदेखिँदा उजुरी फाइल मिति २०६९।१०।९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

११४. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदन बमोजिम जिल्ला बाँके डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जमा कार्यरत ओभरसियर दिपक कुमार गुप्ताले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज मिति २०५० सालमा स्थायी भई क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरमा ओभरसियर पदमा नियुक्ति भै मिति २०६४ सालमा डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगंजमा सरुवा भएकोमा तोकिएको समयमा हाजिर नभएको भनी नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभाग बबरमहलको मिति २०६४।०२।२७ गते देखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाएको देखियो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात तलब भत्ताबाट रु. १०,०५,३५६।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसै गरी निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात जग्गा खरिदमा रु. ४,६९,०००।-, सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिदमा रु.१,२८,०००।- तथा हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु. ५१,४३८।- समेत गरी जम्मा रु. ६,४८,४३८।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । तसर्थ, निज दिपक प्रसाद गुप्ताको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिं कतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१०।९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

११५. जिल्ला बारा कलैया नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर माधव प्रसाद यादवले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज माधव प्रसाद यादव मिति २०४५।१०।२० गते देखि जिल्ला पंचायत सचिवालय विरगंज पर्सामा ओभरसियर पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल कलैया नगरपालिकामा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात तलब भत्ताबाट रु. २०,०३,७७८।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु. ८,२४,१२५।-, राय सल्लाह परामर्शबाट रु. ५५,०००।-, टेक्टर बिक्रीबाट रु. १,००,०००।-, बैंकबाट ऋण सापटी रु ५,५१,०५३।- समेत गरी जम्मा रु. ३५,३३,९५६।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो ।

त्यसै गरी निजले जाँच अवधिमा जग्गा खरिदमा रु. ५,८७,०००।-, घर निर्माण रु. ८,००,०००।- छोराछोरीको अध्ययन खर्च तथा घर खर्च रु. ५,५०,०००।- तथा हालसम्मको बैंक मौज्दात रकम रु. १७,७५७।- समेत गरी जम्मा रु. १९,५४,७५७।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । तसर्थ, निज माधव प्रसाद यादवको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिं कतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत अनुसन्धान कारबाही मिति २०६९।१०।९को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

११६. जिल्ला वन कार्यालय, कंचनपुरका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बिरबहादुर ठगुन्नाले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज बिरबहादुर ठगुन्ना मिति २०३६।४।२१ देखी रेन्जर पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी हाल जिल्ला वन कार्यालय, डोटीमा सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजको आय व्यय विश्लेषण गर्दा आयतर्फ तलब भत्ताबाट रु. २१,८६,१९०।-, बैंकबाट ऋण सापटी स्वरूप रु. २१,०००।-, घरबहालबाट प्राप्त आय रु. ३,७७,७४४।- र घरजग्गा बिक्रीबाट रु. २६,११,५००।- समेत गरी जम्मा रु. ५१,५६,४३४।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ। व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.३,८१,५००।-, घर निर्माणमा रु. २,५०,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु. १,१०,०००।-, छोराछोरीको अध्ययन तथा घरखर्चमा रु. १,५०,०००।- समेत गरी रु. ८,९१,५००।- मात्र खर्च भएको देखिन्छ। हालसम्म निजसँग बैंकमा नगद मौज्दात रु. ३६,६६,८३९।- रहेको देखिन आएकोले सोही रकमलाई मौज्दात मान्नुपर्ने देखिन आयो।

उल्लेखित आय व्यय र मौज्दातको विवरणको आधारबाट निजले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवन व्यतित गरेको देखिन नआएकोले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था रहेन। तसर्थ पछि कहीँ कतैबाट निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने प्रमाण सहित उजुरी परेका समयमा कानून बमोजिम हुनेनै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१०।९को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

११७. वडा प्रहरी कार्यालय, लाहानमा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा कार्यरत रामकृष्ण चौधरीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा निज रामकृष्ण चौधरी मिति २०४८।८।१ देखी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी हाल वडा प्रहरी कार्यालय, लाहानमा प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजको आय व्यय विश्लेषण गर्दा आयतर्फ तलब भत्ताबाट रु. ११,०८,५९८।-, बैंक र कर्मचारी संचयकोषबाट ऋण रु. ६,२८,४०६।-, २०५८ मा एउटा ट्रयाक्टर खरिद गरी २०६७ मा बिक्री गरेकोले सो अवधिको ट्रेक्टरबाट आम्दानी रु. ४,००,०००।- र ट्रेक्टर बिक्रीबाट रु.५,००,०००।- समेत जम्मा रु. २६,३७,००४।- प्राप्त गरेको देखिन्छ। व्ययतर्फ घरनिर्माणमा रु. १,५०,०००।-, जग्गा खरिद रु. ७,०५,७५०।-, ट्रेक्टर खरिद रु. ४,४७,०००।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फिर्ता रु. ७,००,५८९।- तथा बैंक मौज्दात रु. १,१७२।- समेत जम्मा रु. २०,०४,५११।- खर्च भएको देखिन्छ। हालसम्मको निजको बैंक मौज्दात रु. ११७२।- देखिएकोले सोही रकमलाई अन्तिम मौज्दात मान्नुपर्ने देखिन आयो।

उल्लेखित आय व्यय र मौज्दातको विवरणको आधारबाट निजले अस्वाभाविक जीवन व्यतीत गरेको देखिन नआएकोले उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सकेन। यसर्थ पछि कहीँ कतैबाट निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विषयमा थप प्रमाण सहितको उजुरी परेको समयमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१०।९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

११८. बर्दिया जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन नियमको प्रावधान विपरीत पूर्व अनुमति नलिई एक भन्दा बढी विद्यालयहरूमा कार्य गरेको भनी जिल्लाको बगनाहा स्रोतकेन्द्रका स्रोतव्यक्ति मदन ज्ञवालीले निकुञ्ज मध्यवर्ती बहुमुखी क्याम्पसमा, जनसेवा उच्च मा.वि. बैदीका प्राचार्य भीमबहादुर खड्काले जन सेवा बहुमुखी क्याम्पस बैदीमा, सरस्वती उच्च मा.वि. जमुनीका प्राचार्य ढाकाराम लामिछानेले बर्दिया बहुमुखी क्याम्पस ककौरामा, नेपाल राष्ट्रिय उच्च मा.वि. बाँसगढीका प्राचार्य निराजन चापागाईले बाँसगढी बहुमुखी क्याम्पसमा, गुराँस उच्च मा.वि. सानोश्रीका प्राचार्य केशब पौडेलले गुराँस बहुमुखी क्याम्पसमा र शारदा उच्च मा.वि. मैनापोखरका प्राचार्य ओमप्रकाश थारुले शारदा

बहुमुखी क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख भई कार्य गरेकोले निजहरूमाथि कारबाही गरीपाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आरोपित शिक्षकहरू मध्ये निराजन चापागाईं र केशव पौडेलले विद्यालय समय भन्दा बाहिर अन्यत्र कार्य गर्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बर्दियाबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम १ (ज) अनुसार अनुमति लिएर विद्यालयको समय भन्दा अघि वा पछि पारी विद्यालयलाई बाधा र हानी नोक्सानी नपुग्ने गरी कार्य गरेको देखिँदा निजहरूका सन्दर्भमा केही गर्नुपर्ने देखिएन ।

स्रोत व्यक्ति मदन ज्ञवाली तथा शिक्षकहरू भीमबहादुर खड्का, ढाकाराम लामिछाने र ओमप्रकाश थारुले भने विद्यालयको समय भन्दा अघि वा पछि पारी विद्यालयको पठन पाठनमा कुनै व्यवधान पुऱ्याएको देखिएन । हाल निजहरूले क्याम्पस प्रमुखको पदबाट राजिनामा दिई राजिनामा स्वीकृत समेत भइसकेको देखिँदा यसमा थप केही गरिरहन नपर्ने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१०।९को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

११९. भक्तपुर जिल्ला भौखेल ८ (ग) कि.नं. ३७४ क्षेत्रफल रोपनी ०-१३-२-० को जग्गा नापीको समयमा श्री ५ को सरकार कालमोचन गुठी उल्लेख भएको जग्गा मेरा स्व. पिता जन्म नारायण खोटेजाले जोताहा मोही लतमान भन्ने राजमान राजचलका छोरा लतविर राजचलसँग २०२४ सालमा नै खरिद गरी लिएको जग्गा नौ शिवालय गुठी भनी गुठीको नाम समेत परिवर्तन गरी प्राणमाया राजचलको नाममा जग्गा दर्ता गरेको भन्ने भक्तपुर नगरपालिका ९ चोछे बस्ने वैकुण्ठ खोटेजाको उजुरी संवन्धमा अनुसन्धान हुँदा भक्तपुर जिल्ला भौखेल ८ (ग) कि.नं. ३७४ क्षेत्रफल रोपनी ०-१३-२-० को जग्गाको सम्बन्धमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय भक्तपुरले मिति २०६६।५।९ मा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी जोत नामसारी गर्ने निर्णय गरेको र गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम,२०४९ को नियम १० (ङ) र गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५२।५।३० को निर्णय बमोजिम गुठीको नामसम्म संशोधन गरी जग्गा गुठी नै कायम गरेको देखिँदा यस संवन्धमा केही गरिरहनु परेन भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१०।९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२०. आदेश कार्यान्वन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, अनुसार महाप्रबन्धकको काम कर्तव्य र अधिकार बमोजिम काम गर्न नदिएको र हालको मिति सम्म अदालतको आदेश विपरीत गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी ढंगले महाप्रबन्धकको काम गर्दै आएका मनरूप शाही तथा यस कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई हदै सम्मको कारबाही एवं सजाय गरी पाउँ भन्ने विषय उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मनरूप शाहीले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिई मिति २०६९।५।२८ मा नै स्वीकृत भई सकेको तथा महाप्रबन्धक क्याप्टेन कुल बहादुर लिम्बु समेत अनिवार्य अवकाश भई हाल सेवामा नरहेको देखिएकोले तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मनरूप शाहीले काम गर्न नदिएको भन्ने सन्दर्भमा थप अनुसन्धान गरिरहनु परेन । साथै नेपाल वायुसेवा निगमबाट प्राप्त प्रतिकृया अध्ययन गर्दा मनरूप शाही विरुद्ध परेका अन्य उजुरी उपर समेत तथ्य स्थापित हुन नसकेको हुँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण सहित उजुरी प्राप्त हुन आएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२१. मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको ठेक्कामा कालो सूचीमा परेको तथा दोस्रो बढी कवोल गरेको कम्पनीसँग उक्त समितिले प्रचलित कानून मिचेर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको भन्ने र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति अन्तर्गत सुन्दरीजलमा निर्माण हुने पानी प्रशोधन केन्द्रको ठेक्कामा कालो सूची समेतमा परेको China Geo Engineering Corporation Ltd. र China Railway 15 Bureau Group Corporation को बोलपत्र स्वीकृत गर्न लागेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा जाइका (JICA) को सेप्टेम्बर ८, २०११ को पत्रानुसार कारबाहीमा रहेको उक्त ठेक्का (खरिद) प्रक्रिया रद्द गरी पुनः पूर्व योग्यता निर्धारण देखि नै नयाँ खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने गरी मिति २०६८।६।१५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट निर्णय भएको देखिँदा यसमा थप केही गरिरहनु पर्ने नहुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२२. पशु प्रजनन् कार्यालय लहानको कार्यालय प्रमुख सुमिन्द्र यादवले कार्यालयको काम अनियमित एवं कानून विपरीत गरी भ्रष्टाचार गरेकोले कारबाही गरी पाँउ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज सुमिन्द्र यादव मिति २०६६ र २०६७ सम्म पशु प्रजनन् कार्यालय, लहानको कार्यालय प्रमुखमा कार्यरत रहको देखिन्छ । उक्त कार्यावधिमा विर्य उत्पादन, तरल नाइट्रोजन उत्पादन र कृत्रिम गर्भाधान जस्ता कार्यहरू लक्ष्य भन्दा प्रगति भई राजस्वमा समेत वृद्धि भएको देखिनुका साथै लेखापरिक्षण समेत भएको देखिन्छ । साथै कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभागबाट खटिएको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनबाट पनि कार्यालयको कार्यमा अनियमितता नभएको र उजुरीमा समेत सत्यता नरहेको भन्ने राय प्रतिकृया आएको देखिएकोले उक्त उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२३. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट सार्वजनिक खरिद ऐनका सबै मान्यताहरू तोडेर ठूलो भ्रष्टाचार गरी विद्युत मर्मत सम्बन्धी ठेक्काको अवधि सकिएपछि पनि नयाँ ठेक्का वनदोबस्ती नगरी पुरानै ठेकेदारलाई म्याद थप गरेको भन्ने समेत उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र M/S Microtech M and E Pvt. Ltd. बीच विद्युत मर्मत सम्बन्धमा मिति २०६२।८।७ देखि करार सम्झौता भई म्याद थप गर्दै मिति २०६७।८।६ सम्म विद्युत मर्मत सम्बन्धी जिम्मा पाएको देखियो । उक्त ठेक्काको अवधि समाप्त नहुँदै प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिबाट विद्युतीय बोलपत्रको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय भए तापनि विद्युतीय बोलपत्रको प्रक्रिया समाप्त नहुँदै ठेक्का अवधि समाप्त हुन लागेकोले विद्युत सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी नयाँ ठेक्का वनदोबस्तीको कार्य नभएसम्म पुरानै ठेकेदारलाई विद्युत मर्मत सम्बन्धी जिम्मा दिइको देखियो । विद्युतीय बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०६८।४।२६ देखि विद्युत मर्मत सम्बन्धमा नयाँ ठेक्का वनदोबस्ती भइसकेको हुँदा प्राप्त उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२४. जिल्लामा दर्ता नै नभएको नन्दजी राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयलाई रु. १०७६४०।- अनुदान दिएको देखाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त विद्यालय सम्पूर्ण खर्च निजी स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयको रूपमा शैक्षिक सत्र २०६६ देखी प्रा.वि. तहको कक्षा १ (एक) सञ्चालन गर्न मिति २०६६।१२।०१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट अनुमती प्रदान भएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०६७।०३।२० को संस्थागत सामुहिक निर्णयबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले उक्त

विद्यालयलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्राप्त पत्रबाट विद्यालय मिति २०६६।१२।०१ देखी निरन्तर सञ्चालनमा रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको अवस्थामा विधिवत रूपमा दर्ता भई नियमित सँचालनमा रहेको प्रस्तुत उजुरीको सम्बन्धमा अन्य कारबाही केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२५. श्रीमती समुन्द्र कुमारी देवी राणा र विद्यादेवी राणाले आफ्नो जग्गा सहित सुन, चाँदी, हिरामोती गरी करिब २ अरब बराबरको सम्पत्ति राधाकृष्ण देवस्थान व्यवस्था समिति र समुन्द्र मन विद्या प्रतिष्ठानको नाउँमा प्रदान गरी गठन भएका यी दुई संस्थाहरूमा दाताको इच्छा विपरीत हाल अध्यक्ष मुकुन्द शरण उपाध्याय र सदस्य सचिव हरिशरण उपाध्याय समेतले मनोमानी ढंगबाट संस्था सञ्चालन गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा राधाकृष्ण देवस्थान व्यवस्था समिति र समुन्द्र मन विद्या प्रतिष्ठान दुबै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषदमा समेत आबद्ध भई सकेका संस्था देखिन्छ । निवेदकको जिकिर अनुसार संस्था विधान सम्मत ढंगबाट सञ्चालन नभएको, संस्थाको चल अचल सम्पत्ति अध्याबधिक नगरी हिनामिना गरेको, संस्था दाताको इच्छा र भावना विपरीत मनोमानी ढंगबाट सञ्चालन भएको भन्ने विषयहरू छानबिन गर्न यस आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेकोले प्रस्तुत विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र समाज कल्याण परिषद लैनचौरबाट संयुक्त रूपमा विशेष प्राथमिकता दिई आवश्यक छानबिन तथा कारबाही हुन प्राप्त उजुरी तथा संलग्न अन्य कागजात पठाई सो को प्रगति विवरण माग गर्ने । साथै उल्लेखित दुई संस्थाहरूमा सरकारी निकायबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा राधाकृष्ण मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट रु. ३२,३६,१२०।०३ बराबरको लागत अनुमान तयार गरी महानगरपालिकाबाट रु. १८,३९,४६२।७४ र संस्थाको तर्फबाट रु. १३,९६,६५७।१७ व्यहोर्ने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत पुनःनिर्माण कार्य गर्ने गरी संस्थाबाट गठित उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भै मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य अन्तीम चरणमा रहेको देखिन्छ । मन्दिर पुनःनिर्माण सम्बन्धमा आयोबाट समेत स्थलगत निरीक्षण गर्दा पुनःनिर्माण कार्य लागत अनुमान अनुरूप नै भएको देखियो । यसका अलावा संस्थाका नाउँमा नगर विकास आयोजना अनामनगरबाट आ.व. २०६५।६६ देखी आ.व.२०६८।६९ सम्म चार वर्षमा पटक पटक गरी कुल रु. ४,५६,५००।- प्राप्त भएकोमा उल्लेखित रकम समेत राधाकृष्ण मन्दिरको मूल गेट र पुष्प उद्यान निर्माणमा खर्च गरेको देखीन आएकोले यस संस्थालाई उपलब्ध गराएको सरकारी रकम हिनामिना भएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेकोले मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरमा प्रशासन तर्फको उप निर्देशक पदमा कार्यरत कृष्ण बहादुर के. सी. ले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृष्ण बहादुर के. सी.ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद भक्तपुर, सानोठिमीमा मिति २०५३।३।३० देखि प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६५।८।१७ देखि उप निर्देशक पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको र निजको श्रीमती विद्या के. सी. ले समेत २०५१ सालदेखि कालिका प्रा. वि. तनहुँबाट प्राथमिक शिक्षिकाको रूपमा सेवा प्रवेश गरी २०५६।७।१२ देखि बाल कल्याण प्रा. वि. बालाजुमा सरुवा भई हालसम्म सोही पदमा सेवारत रहनु भएको देखिन आयो ।

कृष्ण बहादुर के. सी. ले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि निज र निजकी श्रीमती विद्या के. सी. ले प्राप्त गरेको हालसम्मको आय व्ययको समग्र अवस्था हेर्दा, कृष्णबहादुर के. सी.को पारिश्रमिक रु.२०,४९,१७८।६०, औषधी उपचार रु.२,४२,३००।- कार्यालयबाट प्राप्त १८ महिने तलब सापटी रु.३,७९,४४०।-, बैठक भत्ता रु.१,९४,१५०।-, कि. नं. ८८१ को जग्गा खरिद बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.१,००,००।- र कर्मचारी सञ्चयकोषबाट प्राप्त घर निर्माण ऋण रु. २४,६४,०००।- र श्रीमती विद्या के. सी.ले शिक्षक पदमा काम गरी हालसम्म प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रु. १२,७०,०६३।५६ समेत जम्मा रु.६६,९९,१३२।१६ आय प्राप्त गरेको देखियो । सोही अवधिमा निजको व्यय जग्गा खरिदमा रु.७,५०,०००।-, शेयर खरिदमा रु. १,२८,०००।- र घर निर्माण रु.३२,००,०००।- र बैंक ब्यालेन्स रु. ५६,५१९।- समेत गरी रु. ४१,३४,५१९।- देखियो । निजले प्राप्त गरेको कुल आयको रकमबाट परिवारको भरणपोषण, छोराछोरीको शिक्षादीक्षा समेतमा अन्य रकम खर्च भएको मानी हाल बैंक ब्यालेन्स रहेको रु. ५६,५१९।- निजको प्रमाणिक बचत रकम देखिन आयो ।

जाँच अवधिमा निज र निजकी श्रीमतीले प्राप्त गरेको आय व्ययभन्दा अधिक देखिन आएकाले निजको सम्पत्तिको विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक समेत नदेखिएको हुँदा गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी व्यहोरा हालसम्मको अनुसन्धानबाट स्थापित भएको नदेखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी उजुरी मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२७. लिलजा ठाकुर राष्ट्रिय प्रा.वि.हनुमाननगर, सप्तरीमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा राहत अनुदान कोटाको समेत शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने क्रममा नियम मिची अनियमितता गरे भन्ने उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा लिलजा ठाकुर राष्ट्रिय प्रा.वि. हनुमाननगर, सप्तरीमा रिक्त रहेको प्राथमिक शिक्षक तृतीय एक, राहत महिला दुई, पिसिएफ महिला दुई, शिक्षक अनुदान एक समेत छ जना शिक्षकहरू आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन मिति २०६६।५।२२ मा भई सोही अनुसार परीक्षा सन्चालन गर्ने क्रममा शिक्षक निर्देशिका विपरीत विज्ञापन गरेकोले सो सम्बन्धी विषयमा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउ भन्ने सम्बन्धमा लिलजा ठाकुर राष्ट्रिय प्रा.वि.हनुमाननगर समेतलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा निवेदन दिएको कारण परीक्षा स्थगित गरेको देखिन्छ । यसका अलावा गणपूरक संख्यामा विवाद भएको, पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा रिट परेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट परीक्षा स्थगित भएको देखियो ।

तर पछिल्लो दिनमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले परमादेश जारी गर्न मिलेन भनी निवेदन खारेज गर्ने गरी मिति २०६७।१।२७ मा फैसला भएको देखियो । साथै विद्यालयले पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट परीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया कानून सम्मत देखिएको भनी फैसला गरेको भनी परीक्षा फुकुवा गरी पाउन पत्र पठाएकोमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाको पत्रबाट विद्यालयलाई कानून बमोजिम परीक्षा सन्चालन गर्ने निर्देशन भए बमोजिम र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मिति २०६७।९।२० को पत्रबाट कानून बमोजिम गर्न विद्यालयलाई दिएको निर्देशन अनुसार विद्यालयले स्थगित परीक्षा लिने सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्रकाशित गरी मिति २०६७।९।३० मा परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिई परिणाम समेत घोषणा गरी सफल उमेदवारलाई नियुक्ती दिन सिफारिस समेत गरिएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६७।१०।०२ को निर्णयले राजकुमार यादव (प्रा.शि.तृ.), चाँदनीकुमारी महासेठ (प्रा.शि.राहत), संगिताकुमारी चौधरी (प्रा.शि.राहत), पुनिताकुमारी सिंह (पि.शि.एफ) र प्रतिभा मेहता (पि.शि.एफ) शिक्षकहरूमा नियुक्ती भएको देखिन्छ । तर

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीको मिति २०६८।८।२० र मिति २०६९।३।३१ को पत्रबाट उक्त शिक्षक नियुक्तीको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान भैरहेको कारण अभिलेख नजनिएको देखिन्छ । अत: उजुरी कर्ताले भने जस्तो अनियमितता भएको पुष्टि हुने आधार नदेखिएकोले उजुरी निवेदनहरू उपर थप अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी निवेदनहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२८. मेरो एकाघरकी पत्नी मिनामाया आले मगरको मृत्यू पश्चात निज मृतकका नाममा दर्ता रहेको जग्गा किर्ते कागजका आधारमा मनोजकुमार थापाको नाममा नामसारी भएको र निजामती किताबखानाबाट कर्मचारी संचयकोष रकम समेत लिए खाएको हुँदा उक्त कार्य अवैधानिक घोषित गरी क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत आयोगमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय सप्तरीका कार्यालय सहयोगी मिनामाया आले मगरको मिति २०६६।१।९ मा मृगौला रोगका कारण निधन भएको र निजको नाममा रहेका मकवानपुर जिल्ला पदमपोखरी ५ को कि.नं. ६२६,६६५ र १६८४ क्षेत्रफल क्रमश: ०-४-०-०, ०-०-१०-० र ०-१-०-० समेत जम्मा ०-५-१०-० जग्गा म एकमात्र छोरा हुँ भनी मकवानपुर जिल्ला पदमपोखरी ५ बस्ने मनोजकुमार थापाले मिति २०६६।२।२९ मा मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट आफ्नो नाममा नाउँसारी गरेको देखिन आएको, त्यस्तै मृतकले इच्छाएको व्यक्तिका कारण जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय सप्तरीबाट निज मनोजकुमार थापाले कर्मचारी संचयकोष लगायत सुविधा बापत पाउने रकम निजले भुक्तानी लिन पाउनेगरी सिफारीस गरीसकेको देखिएको । त्यस्तै संचयकोष, उपचार खर्च र विमा रोक्का गरी पाउँ भनी नैनसिङ तामाङ (मृतकका पति) र रेनुका लामा (मृतकको छोरी) ले आफ्नो हकदावी गरी मिति २०६६।४।२८ मा जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको देखिन आयो । मृतकको नाममा रहेको जग्गा नामसारी गरेको सम्बन्धमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा अपुताली हक कायम र किर्ते जालासाजी मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको जानकारी उक्त अदालतबाट प्राप्त भएको देखिँदा आयोगमा उजुरी परेको विषयको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको देखियो । उपचार खर्च, कर्मचारी संचयकोष र विमाको रकम सम्बन्धमा मृतकले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा सिफारिस गरेको देखिएको र सो विषय अख्तियार दुरुपयोगको परिभाषा भित्र नपरेको हुँदा आयोगमा दर्ता भएको प्रस्तुत उजुरीमा थप अनुसन्धान गरी रहनु नपर्ने देखिँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१२९. रूपन्देही जिल्ला हर्नैया गा.वि.स. ९ भैसा खादरमा रहेको रामजानकी मन्दिरको गुठी जग्गा हिनामीना गर्न लागेको भन्ने विषयको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रामजानकी मन्दिर रूपन्देहीका सञ्चालक रामलखनदास वैष्णवको नाममा भएको २८ विघाहा जग्गामध्ये निजको मृत्युपछि गुठी सस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४७।२।३ को निर्णय अनुसार ११ विघा जग्गा मटिहानीस्थित संस्कृत विद्यालयलाई दिने ५ विघाहा जग्गा बिक्री गरी गौरमा रामजानकी मन्दिर वनाउने र बाँकी जग्गा रामजानकी मन्दिरको नाममा दाखिल खारेज गरी रामलखनदासका चेला छोरा सितारामदास संरक्षक रहने गरी नामसारी गर्न मालपोत कार्यालय रूपन्देहीलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०४७।२।४ मा पत्राचार गरे बमोजिम ११ विघाहा जग्गा मटिहानीस्थित संस्कृत विद्यालयको नाममा दाखिल खारेज भै गएको तिन विघाहा जग्गा मन्दिर निर्माण गर्न भनी सितारामदास वैष्णवले बिक्री गरी मन्दिर निर्माण नगरी रकम हिनामीना गरेकोले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५६।३।२१ को निर्णयबाट मन्दिरका जग्गाको संरक्षकबाट निज सितारामदास

वैष्णवलाई हटाएको र बाँकी १४ विघाहा जग्गा रामजानकी मन्दिरको नाममा दाखिल खारेज भै हालसम्म कायम रहेको देखियो ।

यसैगरी रामजानकी मन्दिर हर्नैया रूपन्देहीको व्यवस्थापन समितका पदेन सदस्य एवं मटिहानी मठ महोतरीका पूर्व महन्त कौशल किशोरदासको नाममा दर्ता कायम भएको रूपन्देही जिल्ला हर्नैया गा.वि.स.अन्तर्गतको २८ विघाहा जग्गा कायम भएको देखिन्छ । निज कौशल किशोरदासको मृत्यु भैसकेको र मृत्युपूर्व नै उक्त जग्गा रामजानकी मन्दिरको नाममा हस्तान्तरण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको हुँदा उक्त २८ विघाहा जग्गा रामजानकी मन्दिर रूपन्देही हर्नैयाको हो भनी मटिहानी मठमा हालका महन्थ कौशल किशोरदासका हकदार चेला छोरा जगन्नाथदास वैष्णवले आयोगमा उपस्थित भै स्विकार समेत गरी सकेकोले कौशल किशोरदासको नाममा भएका रूपन्देही जिल्ला, हर्नैया १ (क) कि.नं. १६१, २४०, ११, ३२९, २०३, ७, ६, २३२, ३२८, १९१, ९९, २१७, १२०, २४५, १३८, २१९, १३५, १३७, १२१, १३१, २२०, २०४, १५९, २३९, २२३, ९७, १२२, जग्गालाई रामजानकी मन्दिर हर्नैया रूपन्देहीको नाममा दाखिल खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२क बमोजिम मालपोत कार्यालय रूपन्देहीलाई लेखी पठाई अनुगमनको लागि अनुगमन शाखामा पठाउने र मटिहानी मठमा हालका महन्त जगन्नाथदास वैष्णवको नाममा भएका रूपन्देही जिल्ला, हर्नैया १ (क) कि.नं. २३०, ३२४, ३३० र २५५ का जग्गाहरू आफूले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट खरिद गरी हस्तान्तरण भई आएको भनी निज जगन्नाथदासले यस आयोग समक्ष बयान गरेको र उक्त जग्गाहरू रामजानकी मन्दिर रूपन्देही हर्नैयाका हुन भन्ने प्रयाप्त प्रमाण नभेटीएकोले प्रमाण पुगेका वखत कारबाही हुनेगरी आयोगको मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३०. काठमाडौं महानगरपालिका १३ को साविक कालिमाटी २ (ग) कि.नं. १४३ र १४४ को हाल नयाँ नापीमा का.म.न.पा. वडा नं. १३ कि.नं. २८ क्षेत्रफल २२९७.६० व.मी. भन्दा पनि बढी भएको कित्ता सीताराम रायको नाती नारायण रायको छोरा काठमाडौं महानगरपालिका १५ बस्ने गोपाल राय सेढाईको नाम लुजसिटमा फेला परेको अरु कागजात हेर्न माग गर्दा मालपोत कार्यालयले देखाउन इन्कार गरेको र कम्प्युटरबाट पनि प्रष्ट हुन नसकेको उक्त कित्ता जग्गा नेपाल सरकारकै हुनुपर्ने भएकोले कानून बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाउँ भनी देशभक्तको नामबाट आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक नापीको फिल्डवुकमा कालीमाटी २ (ग) कि.नं. ५४ मा जग्गा धनी र मोही महल दुवैमा ससी रिमाल नाम उल्लेख भै नापीकै समयमा ससी रिमालको नाममा दर्ता भै प्रमाणित श्रेस्ता पुर्जा तयार भएको देखिएको । फिल्डवुकको विरह र किसिम महलमा म.पा.पै. भनी उल्लेख भएको । रजिष्ट्रेशन नम्वर २९५८ मिति २०३६।८।१९ को हालैको वकसपत्र लिखत बमोजिम कि.नं. ५४ कित्ताफोड भै कि.नं. १४३ शशी रिमालबाट पिताम्वर थापाको नाममा कायम हुन आएको र कि.नं. १४४ को कित्ता २०३६ सालमै रजिष्ट्रेशन नम्वर ३१७३ को लिखतबाट शशी रिमालबाट पिताम्वर थापाको नाममा कायम हुन आई उक्त दुवै कित्ता जग्गा र.नं. १२६८ मिति २०५०।६।१२ मा पिताम्वर थापाबाट गोपाल राय सेढाईको नाममा कायम हुन आएको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू सोही मितिदेखि हालसम्म गोपाल राय सेढाईकै नाममा कायम छ भनी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट उल्लेख भै आएको देखिएको । साविक कित्ता नं. ५४ बाट कित्ताकाट भै कित्ता नं. १४३ र १४४ को कित्ता जग्गा हाल का.म.न.पा. वडा नं. १३ सिट नं. १०२-११४३-०७ कित्ता नं. २८ मा भिडेको नक्साबाट देखिएको र उक्त कित्तामा सार्वजनिक ऐलानी पर्ति जग्गा नघुसेको भनी नापी कार्यालय कलंकीबाट लेखी आएको र फिल्ड निरीक्षण गर्दा समेत सरकारी सार्वजनिक

प्रकृतिको जग्गा नदेखिएको र गोपाल राय सेढाईकै छोराहरूले भोग चलन गरिरहेको देखिएकोले उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने नदेखिँदा मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३१. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देही (हाल लुम्बीनी अञ्चल अस्पताल बुटवल) का लेखा अधिकृत (विशेष) तिलकराम ज्ञवालीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज तिलक राम ज्ञवाली २०३० सालदेखि सार्वजनिक पदधारण गरेको देखियो ।

निजले सार्वजनिक पदधारण गर्नु अघि पाल्पा जिल्ला, कुशुमखोला ३ मा ११,१८० वर्गमिटर अर्थात २२ रोपनी सगोलको पैत्रिक जग्गा रहेको देखिन्छ । निजले सार्वजनिक पदधारण गरे पश्चात निजको आयतर्फ हेर्दा तलबबापत रु. १८,१५,२७८।- कर्मचारी सञ्चयकोष सापटी रु. २९८००।-, स्टाण्डर्ड चार्टर बैंकबाट ऋण रु. १२,००,०००।- घर बहालबाट रु. ११,१२,३४०।-, कृषि आयबाट रु. ४,२०,०००।-, पसल बिक्रीबाट रु. ३,१५,७५०।-, लेखा परीक्षणबाट रु. ८२,८५०।-, सवारी साधन भाडाबाट रु. १८,००,०००।- र व्यक्तिगत ऋण सापटीबाट रु. २,००,०००।-, गरी जम्मा रु. ६९,७६,०१८।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यसै अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.४,४३,०००।-, घर निर्माणमा रु. ११,५०,०००।-, इनोभेटिभ बैंकको संस्थापक शेयर खरिदमा रु. ५,००,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु. १२,२५,०००।-, इनोभेटीभ बैंक रूपन्देहीमा मुद्दती खातामा रु. १०,००,०००।-, पुर्णिमा विकास बैंक रूपन्देहीको बैंक खातामा रु. १,३१,१२७।-, घर भाडा कर भुक्तानी गरेको रु. ७७,६३८।- छोरालाइ भारत वैङलोरमा अध्ययन गर्दा भएको खर्च रु. ५,१३,६००।-,गाडीको किस्ता तिरेको रु. १४,०८,७४०।- गरी जम्मा रु.६४,४९,१०५।- व्यय भएको देखिन्छ ।

अतः माथि उल्लेख भए अनुसार निजको आय भन्दा व्यय न्यून रहन गै निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जिवन यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा उजुरीको व्यहोरा प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३२. नापी अधिकृतमा सेवा प्रवेश गरी निर्देशक (रा.प.द्वि.) पदबाट मिति २०६८।९।३ देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका जय प्रकाश मण्डलले नापी शाखा, काठमाडौंमा रहँदा अवैधानिक सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जय प्रकाश मण्डल मिति २०३२।५।२७ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी मिति २०६८।९।३ बाट करिब ३६ वर्ष सेवा गरी अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको देखिन आयो ।

निजको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दासम्मको आय र व्यय हेर्दा प्रात गरेको पारिश्रमिक रु.२६,००,०००।-, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट विभिन्न समयमा लिएको सापटी र शैक्षिक कर्जा गरी रु. ५,४०,०००।-, अवकाश पश्चात प्राप्त गरेको बिदा तथा औषधि उपचारको रकम रु. ६,८५,०००।-, पेन्सनबाट प्राप्त रु.१,४९,०००।- र अवकाश पछि कर्मचारी सञ्चयकोषबाट प्राप्त रु. ८,४५,५१५।- गरी जम्मा रु.४२,७९,५१५ आय आर्जन गरेको देखियो । सोही अवधिमा निजले काठमाडौं, धनुषा, पर्सा र विराटनगरमा गरी जग्गा खरिदमा रु. १,८३,०००।-, घर निर्माणमा रु.११,३४,५८२।८२, मोटरसाइकल र स्कुटी खरिदमा रु.८८,०००।-, विद्युतीय सामान खरिदमा रु. १,३७,०००।-, ऋण फिर्तामा रु.५,१०,०००।- र हाल निज र निजको परिवारको नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको मौज्दात रु.१२,०३,४८१।- र नगद रु. १,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ३५,५६,०६३।८२

खर्च तथा मौज्दात देखिन आयो । निज र निजको परिवारको नाममा रहेको बैंक मौज्दात रु १२,०३,४८१।- निजको प्रमाणित बचत रकम देखिन आयो ।

उल्लेखित आय, व्ययको अवस्था हेर्दा व्ययभन्दा आय नै अधिक देखिएको, छोरा दिपक मण्डलको नाममा विराटनगरमा खरिद गरेको जग्गा निज दिपक मण्डलले ज्योति विकास बैंकमा नोकरी गरी प्राप्त गरेको आयबाट खरिद गरेको देखिएको, छोरीको नाममा कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गरी राखेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएको हुँदा निजले गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३३. जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका टाइपिष्ट नायब सुब्बा शिवशंकर प्रसाद कुर्मीले केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा राखेको धरौटी रकम खाई मासेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाबाट समेत छानबिन भई सचेत गराई सकिएको देखिँदा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहनु नपर्ने देखिएकोले मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३४. सस्पेन्सन वृज डिभिजन, पुल्चोक ललितपुरको झोलुङे पुल सम्बन्धी ठेक्कामा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि सार्वजनिक पदमा रही राष्ट्रिय ढुकुटी देशलाई व्ययभार थप पर्नेगरी पेश भएको कागजातहरू नष्ट पारी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेकोले हदै सम्मको सजाय दिलाई पाउँ भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सस्पेन्सन वृज डिभिजन, पुल्चोक ललितपुरको झोलङे पुल निर्माण सम्बन्धी ठेक्काको विषयमा मिति २०६९।२।२४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार CTP25/068/69 ढोर्फिर्दि झोलुङेपुल (तनहुँ) र CTP26/068/69 वडा.गाउँ कैया झोलुङेपुल (वाग्लुङ) निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्र माग गरिएकोमा कम बोल कबोल गर्ने बोलपत्र दाताहरू क्रमशः एडभेन्चर-शितलचन्द्र दि आनन्द जे.भी. र दि आनन्द शितलचन्द जे.भी ले पेश गरेको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५(६) अनुसार मूल्याकन गर्दा आवश्यक योग्यता पुगेको कागजात नभएकोले सारभूत रूपमा प्रभावकारी भएको देखिएन । उक्त बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५ को उपदफा (७) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित मूल्यांकनका आधार अनुरूप भएको नपाइएकोले निजको बोलपत्र हटाई क्रमश अर्को न्यूनतम बोल अंक कबोल गर्ने बोलपत्र दाता क्रमश CTP25/068/69 मा अधिकारी मिलेनियम संजीव जे.भी. लाई र CTP26/068/69 मा थानी शंकरमाली अन्नपूर्ण जे.भी.को. ठेक्का स्वीकृत गर्दा अपनाएको मूल्यांकन नियमानुसार भएको देखिन्छ ।

तर CTP26/068/69 बडा गाउँ कैया झोलुङे पुलको हकमा थानी शंकरमाली अन्नपूर्ण जे.भीले पेश गरेको बोलपत्रमा ३ वटै प्रोफाईलमा नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते भएको देखिँदा त्यस्तो किर्ते सही छाप भएको कागजातलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (६) बमोजिम उक्त बोलपत्र रद्द गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन , २०४८ को दफा १२ क बमोजिम सस्पेन्सन वृज डिभिजन, पुल्चोक ललितपुरमा लेखी पठाउने र नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते गरेको तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा लेखी पठाउने ।

CTP25/068/69 ढोरर्फिर्दि झोलुङेपुल (तनहुँ) को हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५(६) र २५(७) अनुसार मूल्यांकन गर्दा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको र नीजको

बोलपत्र स्वीकृत लागत इष्टिमेट भन्दा १८.०४ प्रतिशतले घटी रहेकोले बोलपत्र नियमानुसार स्वीकृत गरेको हुँदा त्यसतर्फ केही गरी रहनु नपर्ने हुँदा मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३५. अंचल सशस्त्र प्रहरी गुल्म सेती धनगढीबाट मिति २०६६।४।३० मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट अवकाश प्राप्त केशबबहादुर चन्दले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा केशबबहादुर चन्दले मिति २०३४।४।३० गते सशस्त्र प्रहरी गुल्म महेन्द्रनगरको प्रहरी जवान पदबाट सेवा प्रवेश गरी मिति २०६६।४।३० मा अवकाश प्राप्त गरेको देखियो । निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि हालसम्मको आय र व्यय हेर्दा आय अन्तर्गत पारिश्रमिकबाट रु. १०,८२,६७७।४०, कर्मचारी संचयकोष सापटी रु. ७७,०००।-, ऋण रु. २०,०००।-, कृषि आयबाट रु. २०,८००।- र अवकाश पछिको सुविधा रु. ५,१२,९५५।- गरी जम्मा रु. १७,१३,४३२।४० आर्जन गरेको देखिएको र सोही अवधिमा निजले गरेको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद रु. २,४८,७००।-, घर निर्माण रु. ४,०५,०००।-, बैंक मौज्दात रु. ६,३४,४७८।६३ र ऋण चुक्ता रु. २,३१,३१३।५० गरी जम्मा रु. १५,१९,४९२।१३ व्यय देखिन्छ । यसरी निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहन आएको देखिएकोले निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो एवं अस्वाभाविक भन्ने उजुरी व्यहोरा अनुसन्धानका क्रममा तथ्यपरक ढंगले पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहिकतैबाट निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन सक्ने तथ्ययुक्त प्रमाण फेला परेका बखत कानून बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३६. प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुभाषचन्द्र चौधरीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सुभाषचन्द्र चौधरी मिति २०४५।३।३१ देखि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ता रु.२३,४८,७४३।-, विदेश भ्रमणबाट रु.४६,१२,१५३।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु. १८,७८,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१४,६२,५००।- र छोरी ममता चौधरीको तलब भत्ताबाट रु. ४,३१,२००।- समेत जम्मा रु. १,०७,३२,५९६।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले घर निर्माणमा रु.२०,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.१९,७०,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,५५,९००।-, कर्मचारी संचयकोषको ऋण तिरेको रु.४,७४,१५०।-, बैंक मौज्दात रु.२५,६०,०००।-, नगद मौज्दात रु.७०,०००।- र छोरीको पढाई खर्च रु. १५,१५,०००।- समेत जम्मा रु. ८७,४५,०५०।- खर्च भएको देखिन्छ ।

उक्त विवरणबाट निजको हालसम्म बैंक र नगद मौज्दात रहेको रकम रु.२६,३०,०००।- र ऋण रकम रु.१५,१५,०००।- रहेको देखिँदा सो रकम कटाई बाँकी बैंक मौज्दात र नगद रकम रु. ११,१५,०००।- लाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुनेनै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३७. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, सिम्पाल काभ्रे गा.वि.स.का सचिव रामजी थापाको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज रामजी थापा मिति २०५९।११।१ देखि मिति २०६३।६।३० सम्म प्रा.वि. शिक्षक पदमा नोकरी गरेको र मिति २०६३।७१ देखि हालसम्म गा.वि.स. सचिवको पदमा स्थायी नियुक्तिभै कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु. ९,४०,४३०।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु. ५,९०,०००।- र बुवाको निवृत्तिभरणबाट रु. ६,८२,३१३।- गरी जम्मा रु. २२,१२,७४३।- आय गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले घर निर्माणमा रु. ७,५०,०००।-, घर जग्गा खरिदमा रु. ७,६३,०००।-, शेयर खरिदमा रु. ६,०००।-, सुन खरिदमा रु. ४५,०००।-, ऋण तिर्दा रु. ४,३६,००३।- र बैंक मौज्दात रु. १,१४,६००।- गरी जम्मा रु. २१,१४,६०३।- व्यय भएको देखिन्छ ।

निजको बैंक मौज्दात रकम रु. १,१४,६००।- लाई मात्र हालसम्मको मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानून बमोजिम हुनेनै हुँदा प्रस्तुत उजुरीको अनुसन्धान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३८. मुलपानी गा.वि.स. ९ (च) कि.नं. ७६ को क्षेत्रफल रोपनी २-१०-२-० र कि.नं. ७८ को क्षेत्रफल रोपनी ०-१४-० जग्गा मालपोत कार्यालय र गिरिजा शाह समेतको मिलेमतोमा मोहीको महलबाट मोहीको नाम हटाउने कार्य भएको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं जिल्ला मूलपानी गा.वि.स. ३ (च) कि.नं. ७६ को जग्गा रोपनी २-१०-२ को मोही मोहन बहादुर पन्त र ऐ.ऐ. कि.नं. ७८ को जग्गा रोपनी ०-१४-०-० को मोही रामकृष्ण पन्त भै उक्त जग्गाको जग्गा धनि कुन्ज बहादुर शाह रहेकोमा विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को व्यवस्था अनुसार मोहीकै नाममा दर्ता रैकर दर्ता गर्ने निवेदन उपर मालपोत कार्यालय कलंकीबाट मिति २०५२।११।६ र मिति २०५३।४।१३ को निर्णयबाट जग्गा तत्कालीन मोहीको नाममा दर्ता भएको देखियो । उक्त निर्णय उपर श्रीमती गिरीजा शाहको जिल्ला अदालतमा निर्णय दर्ता वदर समेत मुद्दा परी तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट उक्त दर्ता वदर भै गिरीजा शाहकै नाममा दर्ता कायम हुने गरी मिति २०६५।१।१० मा निर्णय भएको पाइयो । उल्लेखित जग्गामा मोही स्वयंको नाममा जग्गा दर्ता कायम भएको कारण मोही जग्गा धनि एकै हुने गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जारी भएको देखियो । सोही कारणबाट मोही नजनाई बिक्री भएको अवस्था देखियो । तर सर्वोच्च अदालतको मिति २०६५।१।१० को फैसला पछि जग्गाधनि नै फरक परेको अवस्था भै मोही नवराज पन्तको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा फिराद परेको र उल्लेखित दावी लिइएका कित्ता मध्ये कि.नं ७८ को दावी छाडी र कि.नं. ७६ को मात्र दावी कायम राखेको कारण भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६७।९।२८ को निर्णयले कि.नं. ७६ मा मोहीहक नामसारी हुने गरी निर्णय भएको अवस्था हुँदा मोहीको हक स्थापित भइसकेको देखिँदा यसमा थप छानबिन गरी रहन परेन प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।११।६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१३९. प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रणबहादुर चन्दले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज रणबहादुर चन्द मिति २०४४।१२।२९ गते देखि नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न

मितिहरूमा विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य महाशाखामा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात हालसम्मको तलब भत्ताबाट रु.२७,१२,८२९।-, बिदेश भ्रमणबाट रु.३४,४९,०६२।-, कर्मचारी संचयकोष र नागरीक लगानी कोषको ऋण रु. ५,०८,३८६।- र पुरस्कार बापत रु.१,३९,०४३।- समेत गरी जम्मा रु.६८,१०,२२०।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसैगरी निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात हालको अवधिसम्ममा जग्गा खरिदमा रु.१,४०,०००।-, शेयर खरिदमा रु.५९,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.८१,७९८।- समेत गरी जम्मा रु.२,८०,७९८।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो ।

निज रणबहादुर चन्दको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय बढी हुन आएको देखियो निजको आयको अनुपातमा गणितीयरूपमा बचत देखिएता पनि निजले पेश गरेको विवरण र बैंक खाताको विवरणबाट हालको जम्मा रु. ८१,७९८।- मात्र बचत देखिएकोले बैंकमा मौज्दात रहेको बचतलाई मात्र सार्वजनिक जीवनमा रहँदाको हालसम्मको बचत मान्नुपर्ने देखिन आयो । उल्लेखित तथ्यबाट निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिँकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुनेनै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।११।६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४०. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मुगुमा आ.व.२०५४।५५ मा अस्थायी कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त भएका खड्गराज मल्ललाई आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता खान पाउने गरी विना प्रतिस्पर्धा स्थायी सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति गरी मिति २०६३।४।१ देखि नेपाल सरकारको अनुदानबाट तलबभत्ता खान पाउने गरी दरवन्दी नै नभएको पदमा जवर्जस्ती समायोजन गराई हाल बढुवा समेत गर्न लागेकोले रोक्का राखी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकार तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६३।३।२१ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मुगुका सहायक कम्प्युटर अपरेटर खड्गराज मल्ललाई आन्तरिक कोष तर्फबाट सरकारी अनुदान तर्फको पदमा समायोजन गरेको देखिँदा यसमा आयोगबाट थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।११।६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४१. जि.वि.स. डडेलधुरामा डरलाग्दो भ्रष्टाचार, होटलका फर्जी बिल बनाएर योजनाको रकमबाट रु. ८६ हजार भुक्तानी गरेको भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६९।४।३० मा डडेलधुरा पोष्ट दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाइ उजुरी मानी अनुसन्धान गर्दा पेश हुन आएका कागजात विवरण, लेखापाल र भुक्तानी लिएका भनिएका व्यक्तिहको बयान तथा जि.वि.स. बोर्ड बैठकको २०६५।८।४ को निर्णय नं. २ समेतलाई मध्यनजर गर्दा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको व्यहोरा पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।११।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४२. रामेछाप जिल्ला गुप्तेश्वर -७ बस्ने इन्द्रमान तामाङको छोरा दोर्ण कान्त तामाङको नामबाट अर्कै व्यक्तिले झुठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता र राहदानी एवं हङकङ परिचयपत्र (ID) लिई त्यहीं बसेको विषयको उजुरी/निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रामेछाप जिल्ला गुप्तेश्वर गा.वि.स. ७ बस्ने इन्द्रमान तामाङको छोरा दोर्णकान्त तामाङको व्यक्तिगत विवरण कागजात लिई सुनसरी जिल्ला, धरान नगरपालिका १२ को ठेगानाबाट नेपाली नागरिकता

प्रमाणपत्र र नेपाली राहदानी (नं. ५८४३९३) लिई हाल हङकङको आइ.डि. होल्डर भै हङकङमा बस्दै आएको नक्कली व्यक्ति डोरना कान्टा तामाङको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र नं. २९९४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मिति २०६४।२।१८ मा रद्द गरेको मौजूदा अवस्थामा विना आधार कागजात उक्त राहदानी नं. ५८४३९३ तथा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. २९९४ भएको हङकङ परिचयपत्र वाहक व्यक्ति इन्द्रमान तामाङको वास्तविक छोरा भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०६२।१०।२४ को पत्रको सम्पूर्ण विवरण (डोरना कान्टा तामाङलाई थप अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीका लागि नेपाल झिकाउने) बदर भएको भनी कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श शाखाका कन्सुलर अधिकृत सुरेन्द्र थापाले मिति २०६६।६।२३ मा पत्र लेखी सोही मितिमा फ्याक्स गरी हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा पठाएको र निमित्त महावाणिज्यदूत सुशीलकुमार लम्सालले हङकङ सरकार अध्यागमन विभागलाई सो पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएको पाइयो । निज डोरना कान्टा तामाङलाई नेपाल फर्काउन कारबाही अघि बढिरहेको अवस्थामा विना आधार पत्र लेखी पठाउने र सम्बन्धित फाइल कागजात तथा पूर्व कारबाही बारे अध्ययन बिना मिति २०६६।३।२३ को सामान्य पत्रकै आधारमा हङकङ सरकार अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखी पठाउने यी दुवै कार्य जानीजानी वा लापरवाहीसाथ गरिएका होइनन् भन्न सकिने अवस्था पाइएन । यस घटनालाई दृष्टिगत गरी आइन्दा बिना आधार कागजात पत्राचार नगर्न एवं अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मात्र दस्तखत गर्न तथा अधिकार दुरुपयोग हुन नदिन सतर्कता अपनाई काम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

हङकङ सरकार अध्यागमन विभागले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नं. २९९४ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको मिति ०६४।४।१८ को निर्णयले रद्द भएको) प्राप्त गरेको डोरना कान्टा तामाङ (Dorna Kanta Tamang) लाई गिरफ्तार गरी निजको स्थायी परिचयपत्र (Permanent Identity Card) रद्द गरेकोमा त्यस विरुद्ध निजले पुनरावेदन गरेको हुँदा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि निजलाई फर्काउने कार्य शुरु गरीने भनी २४ मे २०१२ को पत्रद्वारा त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी दिएको पाइएकोले यस विषयमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।११।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४३. हाल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय, विराटनगरका इन्जिनियर सुमनकुमार झाको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सुमनकुमार झा मिति २०५३।६।३ देखि ओभरसियर पदबाट नोकरी शुरु गरी मिति २०६३।८।११ मा इन्जिनियर पदमा बढुवाभै हालसम्म सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु.१४,०५,३५०।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण रु.४,५२,८००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.३,००,०००।- र टायरगाडा बिक्रीबाट रु. १,१०,०००।- समेत जम्मा रु.२२,६८,१५०।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधि भित्र निजले घर जग्गा खरिदमा रु.१३,५०,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,३०,२००।-, कर्मचारी संचयकोषको ऋण तिरेको रु.२,२०,४३३।-, बैंक मौज्दात रु.१,०३,९४९।-, नगद मौज्दात रु.४२,०००।- समेत जम्मा रु. १८,४६,५८२।- खर्च भएको देखिन्छ । निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रहेको रकम रु.१,०३,९४९।- लाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अत: निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट

नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४४. पशु सेवा विभाग अन्तर्गत कार्यरत डा. इन्द्र कान्त झाले विभिन्न अनियमित कार्य गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको हुँदा निजको सम्पत्ति छानबिन गरी पाऊँ भनी आयोगमा दर्ता भएको उजुरी उपर छानबिन हुँदा हाल इन्फ्लुन्जा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत रहेका डा.इन्द्रकान्त झा २०४० सालमा सहायक पशु चिकित्सक पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल रा.प. प्रथम श्रेणीमा का.मु. भै कार्य गरिरहेको देखियो । निजको यस अवधिमा तलब बाट रु. २५,५१,११९।- विदेश भ्रमण गोष्ठि आदीबाट रु. २५,५३,४७५।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण रु. ११,९९,७००।- जग्गा बिक्रीबाट रु. १६,७४,०००।- र अन्य विविध आय रु. १०,९३,०००।- गरी जम्मा रु ८९,७४,२९४।- आम्दानी देखिन्छ भने खर्च तर्फ हेर्दा घर तथा जग्गा खरिदमा रु. ३४,१०,३५१।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु. ९,५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु. १,६१,०००।- गरी जम्मा रु. ४५,२१,३५१।- देखिन्छ । निज डा. इन्द्र कान्त झाको आय तथा व्ययको विवरणबाट आयको तुलनामा खर्च न्यून देखिकोले निजले पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४५. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा कार्यकारी निर्देशक डा. दिल बहादुर गुरुङले अकुत सम्पत्ति कमाई चितवन गैंडाकोटमा विशाल भवन समेत वनाएकोले अकुत सम्पत्तिमा छानवित गरी पाउँ भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल कृषि अनुसधान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डा. दिल बहादुर गुरुङ मिति २०४०।८।२६ मा सेवा प्रवेश गरी हाल कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहेको देखियो । निजले यस अवधिमा तलब बापत रु. ३२,९२,९२६।- विदेश भ्रमणबाट रु. १४,६५,९००।- छोरा भगेन्द्र गुरुङ को मृत्यु हुँदा प्राप्त क्षतिपुर्ति समेतको सुविधा रु.१४,३०,६३२ ।- आयको रूपमा रहे भएको देखियो । निजको लमजुङमा श्री भन्ज्याङ गा.वि.समा १७-१०-१५ रोपनी पैतृक जग्गा रहेको र सो बाहेक नवलपरासी गैंडाकोटमा स्वआर्जित २०४५ सालमा रु. ४५,०००।- मा खरिद गरेको ०-१३-३-२ जग्गा र सो मा निर्मित अढाइ तले घर तथा २०५६ सालमा रु. ५५,०००।- मा गैडाकोट मै खरिद गरेका १-०-०-० जग्गा स्वआर्जित सम्पत्तिको रूपमा रहेको देखियो । निजको विभिन्न बैंकमा रु. ३०,७३,६२५।- रहे भएको देखियो । अतः निजको स्वआर्जित घर जग्गामा परेको मोल एवं बैंक मौज्दात, माथि उल्लेख भए अनुसार आर्जित रकमको तुलनामा खर्च न्यून रही आय अधिक देखिन आयो । यसर्थ डा. दिलबहादुर गुरुङको आयको तुलनामा खर्च न्यून भई निजले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी फाइल भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१४६. मध्य पहाडी लोकमार्ग, पश्चिम पुष्पलाल सडक आयोजना, तुल्सीपुरका लेखापाल प्रमोदकुमार पोखरेलको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रमोदकुमार पोखरेल मिति २०४५।३।८ देखि सहलेखापाल पदबाट नोकरी शुरु गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग, पश्चिम पुष्पलाल सडक आयोजना, तुल्सीपुरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु.१४,०८,४३७।-, कर्मचारी संचयकोषबाट रु.२,८१,६९०।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.३,५२,५००।-, ऋण सापटी रु.८,८०,०००।- र ट्याक्सीबाट प्राप्त भाडा बापतको आय रु.११,७६,०००।- समेत जम्मा रु.४०,९८,६२७।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधि भित्र निजले घर निर्माणमा रु.१९,५०,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.९,४५,०००।-, शेयर रु. १,४८,२१४।, सवारी साधनहरू खरिदमा रु.६,००,०००।-, कर्मचारी संचयकोषको ऋण तिरेको रु.१,९९,९४९।- र बैंक मौज्दात रु.३४,९६८।- समेत जम्मा रु.३८,७८,१३१।- खर्च भएको देखिन्छ। निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रहेको रकम रु.३४,९६८।- लाई अन्तिम मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुनेनै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१४७. जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद जयसवालको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उपेन्द्रप्रसाद जयसवाल मिति २०३८।५।१ देखि सुपरभाइजर पदबाट नोकरी शुरु गरी हाल जिल्ला वन कार्यालय दाङमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु.१९,५०,४२९।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण रु.३,७५,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु. २,७५,०००।- समेत जम्मा रु.२६,००,४२९।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधि भित्र निजले घर निर्माणमा रु.४,६०,५००।-, जग्गा खरिदमा रु.८३,५००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,२५,९००।-, ऋण तिरेको रु.८५,६००।-, बैंक मौज्दात रु.२०,४००।- समेत जम्मा रु. ९,८२,९००।- खर्च भएको देखिन्छ। यसरी उक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आयनै अधिक रहेको देखियो। निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रहेको रकम रु. २०,४००।- लाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुनेनै हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१४८. जिल्ला गोरखा जौवारी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला सामाखुशी बस्ने नन्ददेवी गुरुङले मेरो नाममा रहेको जिल्ला सर्लाही, वल्वा सोकनाह ६(घ) को विभिन्न कित्ताहरूमा मोही भएकोले बाँडफाड गर्न मालपोत कार्यालय जाँदा उपरोक्त जग्गाहरू आयोगको पत्रले अनुसन्धानको क्रममा रोक्का रहेको जानकारी प्राप्त भयो। उपरोक्त जग्गाहरू मेरो कानून सम्मतको सम्पत्ति भएको र मबाट कुनै कानूनको उलंघन नभएकोले फुकुवा गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको निवेदन समेत उपर अनुसन्धान हुँदा प्रस्तुत विषय कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी भएको र सो मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा रोक्का रहन गएको र हाल उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा दायर (पूर्व सभासद नारदमूनी राना समेत भएको) भै सकेको देखियो। आयोगको मिति २०६९।२।४ को निर्णयले चीना भन्ने नन्दादेवी गुरुङको नाममा मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा दर्ता कायम रहेका उपरोक्त जग्गाहरू मालपोत कार्यलय सर्लाहीको मिति २०६९।१।७ को पत्रले रोक्का रहेको र सो जग्गाहरू निज सभासद नारदमुनी राना समेतका व्यक्तिको राहदानीबाट अन्य व्यक्तिलाई विदेश पठाए बापत आर्जित

रकमबाट खरिद गरिएको हो भनी खुली आएको भए पनि निज नन्दादेवी गुरुङ हालसम्म पक्राउ परी नआएको हुँदा निज फेला पर्न आएमा वा पक्राउ परी आएका बखत सोही बखत प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने भन्ने आयोगबाट मिति २०६९।२।४ मा निर्णय भएको देखियो ।

नन्ददेवी गुरुङले आयोगमा बयान गर्दा आफू संविधान सभाका सभासदहरूको कुटनीतिक राहदानीबाट अर्को व्यक्ति बिदेश पठाउने कार्यमा संलग्न भएको भन्ने आरोपी सन्तोषराज उप्रेतीको बयान ब्यहोरा वास्तविक होइन झूठा हो निजलाई चिन्दिन भनी बयान गरेको । सन्तोषराज उप्रेती बाहेक अरु आरोपी सभासदहरू गायत्री साह, विश्वनाथ यादव, शिवपुजन राय यादव र नारदमुनी राना तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरू देवीदत्त खत्री, इन्द्र कुमार सुनुवार र अन्य आरोपीहरू मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ देवेन्द्र पौडेल तथा आशिष भन्ने डिलबहादुर घर्तिले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौं र आयोगमा बयान गर्दा समेत निज नन्ददेवीलाई पोल गरेको अवस्था देखिँदैन । आयोगमा निज सन्तोषराज उप्रेतीले पोल गरे बमोजिम कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगबाट आर्जित रकमबाट निज नन्ददेवी गुरुङले जिल्ला सर्लाही वल्वा सोकनाहामा जग्गा खरिद गरको हो की भन्ने तर्फ हेर्दा निजको श्रीमान जसबहादुर गुरुङ भारतीय सेनाको सेवा निबृत्त भई अफगानस्तिानमा सुरक्षा अधिकृतको रूपमा कामकाज गरी हाल सिंगापुरमा कार्यालय भएको पानी जहाजमा यद्यपि कार्यरत रहेको र श्रीमानले बिदेशबाट पठाएको पैसाबाट जग्गा खरिद गरको भनी निज नन्ददेवीले गरेको बयान निजका श्रीमान जसबहादुरको नाममा जारी भएको भारतीय सेनाको पेन्सनपट्टा र अफगानीस्तानमा USAID मा सुरक्षा अधिकृतको रूपमा काम गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिबाट उक्त बयान ब्यहोरा पुष्टि भएको देखिन्छ भने निज नन्ददेवी गुरुङको नाममा हिमालयन बैंक महाराजगंजमा रहेको खाता नं ००२०१५८१७३००१८ मा बिदेशबाट करिब रु. एक करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको समेत देखिन्छ । तसर्थ हालसम्मको अनुसन्धानबाट सभासदहरूको कुटनीतिक राहदानीमा अर्को व्यक्ति बिदेश पठाई कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा निज नन्दनदेवी गुरुङको संलग्नता पुष्टि हुने देखिँदैन । केवल सन्तोषराज उप्रेतीले आयोगमा बयानको क्रममा मात्र पोल गरेको देखिन्छ । निज सन्तोषराज उप्रेतीले नै विशेष अदालत काठमाडौंमा बयान गर्दा समेत नारदमुनी रानाको कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा निज नन्ददेवी गुरुङको संलग्नता छ भनी पोल गरको अवस्था छैन । तसर्थ हालसम्मको अनुसन्धानबाट निज नन्ददेवी गुरुङले नारदमुनी रानाको कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमतिता गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएको अवस्था नदेखिँदा सवूत प्रमाणको अभावमा भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था देखिएन । अतः आयोगको मिति २०६९।११।१६ को निर्णयले उक्त उजुरी तामेलीमा राखिएको ।

१४९. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र, रानीघाट वीरगञ्जका प्रमुख गणेश साहले कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्रको भि. आई. पि. चार कोठा गेष्ट हाउस निर्माण गर्दा उक्त भवनको छतको टाइविममा लगत इस्टिमेट बमोजिम १२ एम.एम.को छड प्रयोग नगरी १० एम.एम.को छड प्रयोग गरी भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन उपर विस्तृत अनुसन्धान गरी अनुसन्धान हुँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र, रानीघाट वीरगञ्जको भि.आइ.पि. चार कोठा गेष्ट हाउस भवनको छतको टाइविममा १२ एम. एम. को छड प्रयोग गर्ने भन्ने लगत इस्टिमेट रहेकोमा १० एम.एम.को छड प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट देखिएको र नापी किताबबाट १० एम.एम.कै छडको रकम भुक्तानी गरेको

समेत पाइयो । हाल उक्त भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न समेत भैसकेको र सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएको १० एमएमको छड प्रयोग गरेकै कारण कामको गुणस्तरमा फरक पर्ने अवस्था नभएको भन्ने प्रमुख गणेश साहको बयान समेत देखिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।११।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५०. वावु गजेन्द्र सिंहको नामको जग्गा ठगीको लिखतबाट भएको लिखत निर्णय बदर गराई जग्गा रोक्का गरी न्याय पाउँ भन्ने विषयको झापा अनारमनी गा.वि.स.बस्ने भीमबहादुर राजवंसीको उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा झापा जिल्ला, अनारमनी ५ को कि.नं. ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १३० र १३१ का जग्गाको सर्भे नापी हुँदा जग्गाधनी अनारमनी दुर्गास्थान गुठी भएको र किसानको व्यहोरामा पनि जग्गाधनी दुर्गा गुठीकै हो भन्ने उल्लेख भएको र आयोगको मिति २०५७।१२।१५ को निर्णय समेतबाट दुर्गास्थान गुठीको नाममा दर्ता भैसकेको देखिँदा उल्लेखित जग्गा सम्बन्धमा केही बोल्न परेन । रजिष्ट्रेशन नं. ७५१ मिति २०३९।८।१६ को वण्डापत्रबाट निवेदक भीमबहादुर राजवंशीको वावु गजेन्द्र सिंह राजवंसीको नाममा आएको अनारमनी गा.वि.स. ५ कि.नं. ७३, ७४, ७५, ७६, ८, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १६३ र १६४ का जग्गाका सम्बन्धमा यि जग्गामध्ये कि.नं. १२६ को जग्गा निवेदक भीमबहादुर राजबंसी र निजको भाई छविलाल राजबंसीको नाममा मिति २०४९।७३ मा मालपोत कार्यालय झापाबाट नामसारी भै गएको र अन्य जग्गा मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०३९।९।५, २०४१।१२।४, २०४२।९।२२ र २०४४।८।११ का पारीत राजीनामाबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा दाखिल खारिज भैगएको र अनारमनी गा.वि.स.कार्यालयको दर्ता नं.१५ मिति २०४९।६।१ को मृत्यूदर्ता प्रमाणपत्र अनुसार गजेन्द्र सिंह राजवंसीको मिति २०४६।१०।१० मा मृत्यू भएको देखिएकोले मृत्युपूर्व नै भएको लिखत पारितलाई अन्यथा भन्न मिलेन । उल्लेखित लिखतमा कुनै कैफियत देखिए वा अन्य अवस्था देखिए उजुरकर्ता स्वयं अदालतमा जान सक्ने वैकल्पिक बाटो पनि रहे भएकै देखियो । मालपोत कार्यालय झापाबाट रजिष्ट्रेसन पारित भएका लिखतहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बदनियतपुर्वक कार्य गरेको भन्न मिल्ने आधार नदेखिँदा र उजुरकर्ताले उजुरीमा उठाएको ठगी किर्ते हेर्ने क्षेत्राधिकार आयोगमा रहेको पनि देखिएन, तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।११।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५१. महिला विकास कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीद्वारा दलित विकास महिला उपभोक्ता समितिबाट जलेश्वरदेखि सिमरदही जाने बाटो जलेश्वर नगरपालिका १० स्थित सारीटोलबाट ८०० मी पूर्वमा ओभरल्याप गरी कलर्भट निर्माण गर्दा रकम हिनामिना गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा महिला विकास कार्यालय, जलेश्वरबाट जलेश्वरदेखि सिमरदही जाने बाटो जलेश्वर नगरपालिका १० स्थित सारीटोलबाट ८०० मी पूर्वमा हयुम पाइप कर्ल्भट पुल निर्माण गर्न रु. ३,४८,११५।२४ लागत अनुमान तयार भएको देखिन्छ । उक्त ह्युम पाइप कलभर्ट निर्माण गर्नका लागि दलित विकास महिला उपभोक्ता समिति सिमरदहीलाई महिला विकास कार्यालयले जिम्मा दिएको देखिन्छ । आयोगबाट निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण हुँदा कुल रकम रु. ३,४८,११५।२४ मध्ये रु.१,७०,२८८।३३ बराबरको कार्य सम्पन्न भएको देखियो । आयोगबाट अनुसन्धान प्रारम्भ भएपछि बाँकी रु. १,७७,८२६।९२ दलित विकास महिला उपभोक्ता समिति सिमरदहीले दाखिला गरी सकेको देखिँदा सरकारी रकम हिना मिना तथा दुरुपयोग भएको भन्ने देखिएन । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को

उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५२. सर्लाही जिल्ला, रोहुवा गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव माधवप्रसाद यादव लगायतले आ.व. २०६७।६८ मा गा.वि.स.मा महिला सशक्तिकरण, विपन्न वालवालिकाको लागि स्टेशनरी वितरण, हुलाकी सडक मर्मत, रामजानकी मन्दीरको कम्पाउन्ड लगायतका विभिन्न शीर्षकमा गा.वि.स.मा विनियोजन भएको रकममा हिनामिना गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीमा लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयबाट मिति २०६८।७।३० प्राप्त छानबिन प्रतिवेदन एवं गा.वि.स.सचिवको बयानका साथै आ.व. २०६७।६८ मा विनियोजन भएको रकमबाट गरिएका कामहरूको सम्पूर्ण विवरण लगायत प्राविधिकले प्रमाणित गरीदिएका कागजातको अध्ययन गर्दा उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा प्रमाणित नभएको हुँदा प्रस्तुत फायल मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५३. वीरगंज उप महानगरपालिका १९ घर भई हाल अंचल सशस्त्र प्रहरी गुल्म, नारायणी पर्सा वीरगंजको प्र.ना.नि. पदमा कार्यरत नागेन्द्र राय यादवले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने विषयमा परेको उजुरीका संवन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज नागेन्द्र राय यादव मिति २०३९।७।५ मा प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । हाल प्र.ना.नि.को पदमा अंचल सशस्त्र प्रहरी गुल्म, नारायणी पर्सा, वीरगन्जमा कार्यरत रहेको देखिएको ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म निजको आम्दानी तर्फ हेर्दा तलब भत्ता बापत रु.९,८९,२९९।- र विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण रु.४,००,०००।- गरी जम्मा रु.१३,८९,२९९।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यसै अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा श्रीमति पदम शिला देवीको नाममा वीरगंज उप महानगरपालिका १९ मा रु. ८,५१,०००।- को लगतमा एक तले घर निर्माण गरेको, जिल्ला रौतहट, वसतपट्टी गा.वि.स.६ मा रु. ९२,५००।- पर्ने जग्गा खरिद गरी जम्मा रु. ९,४३,५००।- खर्च गरेको देखिन्छ । यस प्रकार निजको हालसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण हेर्दा आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएको नदेखिएकोले निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५४. सुर्खेत जिल्ला, बिजौरा ४ स्थित जगन्नाथ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षिकाका रूपमा कार्यरत झनक रिमाल खरेलले अनुपस्थित भएको अवधिको तलब भत्ता खाएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज शिक्षिका झनक रिमाल खरेल उक्त विद्यालयमा मिति २०६०।९।१३ मा नियुक्ति पाई मिति २०६९।८।२० मा राजीनामा स्वीकृत गराई बसेको देखिन्छ । निजले हाजिर भएको अवधि २०६०।९।१३ देखि २०६९।८।२० सम्मको मात्र तलब भत्ता बुझेको देखियो, उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम अनुपस्थित रहेको अवधिको लतब भत्ता लिएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५५. जिल्ला महोत्तरी, एकडारा गा.वि.स. ५ मा घर भई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नौ तहमा कार्यरत डा. रामनारायण साहले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज डा. रामनारायण साह मिति

२०४१।३।२१ मा शनिश्चरे आयुर्वेद औषधालय, शनिश्चरे, झापाको पाँचौ तहको कविराज पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल आयुर्वेद विभागमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति तर्फ हेर्दा धनुषा, महोत्तरी र काठमाडौंमा जग्गा खरिद गर्दा रु.२,१०,०००।- र सो घडेरीमा घर बनाउँदा रु.६१,१८,५००।-, सवारी साधान खरिद रु. २००,०००।-, टिभी खरिद रु.३०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.३७,६८८।- समेत गरी कुल रु.६५९६१८८।- खर्च देखियो ।

यसैगरी यी सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग भएका स्रोत तर्फ हेर्दा निजको हालसम्मको तलबभत्ता रु.१९,४०,२२१।-, एसविआई बैंकबाट कर्जा प्राप्त रु.१५,००,०००।-, नागरिक लगानी कोषबाट कर्जा रु.५७,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट कर्जा रु.३,५१,१००।- र जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.४८,१७,५००।- समेत गरी कुल आय रु.८६,६५,८२१।- देखियो । आय व्ययको समग्रमा ऋणात्मक अवस्था नदेखिएको र आयको तुलनामा व्यय कम रहेकोले निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन । अतः प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५६. डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरले आ.व.२०६६।६७ मा निर्माण तथा मर्मत गरेका सडक मध्ये टंकीसिनुवारी, बासवारी, भलुवा, तन्मुना, छिटाहा सडक समेत ६ वटा सडक खण्डमा माटो भर्ने, ग्रावेल गर्ने र एउटामा पीच समेत गर्ने कार्यमा काम नगरी विल बनाई बजेट खाई मासेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६६।६७ मा टंकीसिनवारी-बाँसबारी-भलुवा-तनमुन्ना-छिटाहा सडक, लखन्तरी-टंकीसिनवारी-वहुराही-पूर्व कुशवाह-चिमडी सडक, दुहवी-जेसिसभवन-सितापुर-मेघैली-चाँदवेला सडक, भुटाहा-जल्पापुर सडक, भोक्राहा-नरसिंह-बसन्तपुर सडकमा माटो भर्ने तथा ग्रावेल गर्ने र भ्रोक्राहा-मधुवन-प्रकाशपुर सडक मा कालोपत्रे गर्ने कामहरूको लागि रु. ७६,८३,०९१।१२ को लागत अनुमान भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बमोजिम निर्माण गर्न मिति २०६७।६।३० र २०६७।१२।२६ मा बोलपत्र आव्हान गर्दा लागत अनुमान भन्दा निकै नै घटन गई रु.३६,१३,५३९।- मात्र रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । बाँकी बचेको रकमबाट समय अभाव भै दरभाउ पत्रद्वारा काम गराउँदा रु.१६,७०,६३८।- खर्च भएको देखिएकोले लागत अनुमान बमोजिम कार्य नभएको भन्न मिलेन । पटक पटक कार्य गराएर पनि लागत अनुमान अंक ननाघ्ने गरी खर्च भएको देखियो ।

यी सडक खण्डहरूमा एकैपटक एउटै मितिमा एउटै कामलाई टुक्रा पारी विभिन्न बोलपत्र गरेको नदेखिएको बाँकी बचेको रकमबाट थप काम गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न बोलपत्र टुक्राएको भन्ने देखिएन ।

एउटै सडकमा भएको एउटै ठाउँको एउटै कार्यमा डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगर र जि.वि.स. सुनसरीले दोहोरो लगानी गरी नक्कली विल बनाई बजेट खाई मासी दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा हेर्दा यी दुबै निकायका प्रशासनीक तथा प्राविधिक टोलीको संयुक्त स्थलगत निरीक्षण हुँदा एउटै सडकखण्ड भएको तर विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै लगानी गरी काम गरेको भनी प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले एउटै कार्यमा दोहोरो बिल बनाई बजेट दुरुपयोग गरेको भन्ने पनि देखिएन् ।

कामै नभई नक्कली बिल बनाई बजेट मासेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा कार्य पुस्तिकामा उल्लेख भए बमोजिम कार्य भएको देखिएको र कामकै आधारमा बिल भुक्तानी भएको हुँदा कामैनगरी बिल भुक्तानी भएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५७. आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उप महानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालका उपर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने समेत व्यहोराको पीडित कर्मचारीको तर्फबाट पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज लक्ष्मण अर्याल मिति २०४४।११।१४ देखि रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको पदमा नियुक्त भै मिति २०६५।१२।१७ देखि रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा रही आ.व.२०६८।६९ सम्म निजको र निजको श्रीमतीको तलब भत्ता समेत गरी रु. ३०,५७,३८६।- वैदेशिक आय (दुवै जनाको) रु. ५,४७,९७९।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सापटी रु.६,३०,०००।- जग्गा बिक्रीबाट रु.२२,२७,५००।-, बैंक मौज्दात रु. ४,४०,२७५।- समेत जम्मा रु. ६९,०३,११७।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ ।

निजको व्यय तर्फ हेर्दा जग्गा खरिद (काठमाडौं तथा रूपन्देही) मा रु. १३,२२,१००।-, घर निर्माण रु. १०,००,०००।-, शेयर खरिद रु. २,७६,७७७।- र विद्युतीय सामाग्री खरिदमा रु. १,३९,०००।- समेत गरी जम्मा रु. २७,३७,८७७।- खर्च देखिन्छ । यसरी आय व्ययको समग्र स्थितिलाई हेर्दा निजको व्ययभन्दा आय बढी देखिन आएकोमा बढी देखिएको आय घर खर्च मानी हालसम्मको निजको बैंक मौज्दात रु.४,४०,२७५।- लाई मात्र निजको बाँकी मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने हालसम्मको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको हुँदा पछि थप प्रमाण सहित उजुरी परेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने नै हुँदा हाललाई उक्त उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५८. उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट भएको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने विषयको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा संकलित प्रमाण कागजातहरू, सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँगको बयान समेतका आधारमा किरण सुज मेनिफेक्चरका साझेदार अशोक कुमार वाहेतीका तर्फबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति मिथिलेश कुमार झाले मिति २०६७६।२४ मा यस आयोगमा उजुरी निवेदन दिएको देखिन आयो ।

उक्त कम्पनीका साझेदारहरू मध्येका एक साझेदार अशोक कुमार वाहेतीले अर्का साझेदार नूर प्रताप राणा विरुद्ध कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागमा दिएको निवेदन उपर उक्त निकायहरूले साझेदार नूर प्रताप राणाको पक्ष लिई अनियमित कार्य गरी भ्रष्टाचार गरी ती निवेदनहरू उपर कुनै कारबाही नगरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त कम्पनीका साझेदार अशोक कुमार वाहेती र निजको तर्फबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले अर्का साझेदार नूर प्रताप राणाको विरुद्धमा ति निकायहरूमा दिएका उजुरी निवेदनहरू फिर्ता लिई दुवै साझेदारहरू अशोक कुमार वाहेती र नूर प्रताप राणाका बिचमा आपसी सहमति गरी साझेदारी छोडपत्र समेत गरी दिएको साथै उक्त विवादित विषयहरूमा विभिन्न अड्डा अदालतहरूमा दिएका मुद्दा मामिलाहरू समेत उजुरकर्ता अशोक कुमार वाहेतीले फिर्ता लिई आपसी समझदारीमा विवादको टुंगो लगाएको संलग्न कागजातहरू समेतबाट देखिन आयो ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूबाट उक्त विषयको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने खुल्न आएको नदेखिएकोले पछि कहीकतैबाट थप कुराहरू खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै

हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१५९. प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा विभिन्न व्यक्ति, संस्था, व्यापारी एवं अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट रकम उठाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा निज राजेन्द्र सिंह भण्डारी मिति २०४३।११।३ गते देखि नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न मितिहरूमा विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि जाँच अवधिसम्मको आय व्ययको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा आयतर्फ तलब भत्ता रु.२९,८३,८०९।-, बिदेश भ्रमणबाट रु. ३७,६१,१९८।-, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र बैंकबाट ऋण रु.५०,९४,०००।-, पुरस्कार तथा सुविधा रु.२,३६,५४८।- र जग्गा बिक्रीबाट रु.७,८०,०००।- समेत जम्मा रु. १,२८,५५,५५५।- आय भएको देखियो । त्यसैगरी व्ययतर्फ घर निर्माण रु.२५,००,०००।-, घर जग्गा खरिद रु.२,११,०००।-, शेयर खरिद रु.२,०८,०००।-, विभिन्न निकायबाट लिएको ऋण चुक्ता रु.५०,९४,०००।- समेत जम्मा रु.८०,१३,०००।- खर्च भएको र हालको बैंक मौज्दात रु.७७,१०५।- भएको देखिन्छ । उल्लेखित आय र व्ययको स्थितिलाई हेर्दा व्ययको तुलनामा आय बढी देखिन्छ ।

गणितीयरूपमा आय र व्ययको अन्तर रहेको रकम निजको वास्तविक बचत रहेको भए तापनि पारिवारिक भरणपोषण, छोराछोरीको शिक्षा दिक्षा, सामाजिक परम्परा, चाडपर्व समेतमा गरिने खर्च पनि उल्लेखनीय नै हुन्छ । त्यसकारण निजको भनाई तथा पेश भएको बैंकको विवरणबाट निज सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछिदेखि जाँच अवधिसम्मको बैंकको मौज्दात रु.७७,१७५।- मात्र रहेको देखिएकोले निजसँग चल सम्पत्ति सुन चाँदी बाहेक रु.७७,१७५।- बैंक मौज्दात मात्र रहेको मान्नुपर्ने देखियो ।

आय व्ययको वस्तुगत आधारमा हेर्दा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भनी हालसम्मको संकलित प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेन । पछि कहिं कतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि भइआएका वखत कानूनी कारबाही गर्न सकिने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६०. साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड क्षेत्रपाटीका तत्कालीन महाप्रबन्धक राजकुमार सिंहले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज राज कुमार सिंह मिति २०५०।११।२२ देखि २०५३ साल आषाढसम्म शिक्षक सेवामा र मिति २०६६।५।२ देखि मिति २०६७।१०।११ सम्म साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडमा महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त गरेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात अवकाश हुँदाको अवधिसम्ममा तलब भत्ताबाट रु.१५,११,५००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.५,२५,०००।-, कृषि आयबाट रु.१८,०००।- र बैंकबाट प्राप्त ऋणबाट रु.७,३३,०००।- समेत गरी जम्मा रु.२७,८७,५००।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसै गरी निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात अवकाश हुँदाको अवधि सम्ममा घर जग्गा खरिदमा रु.१०,५५,०००।-, सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिदमा रु.१,४०,०००।-, बैंकमा ऋण तिरेको रकम रु.१,६७,०००।-, कान्तिपुर कपी उद्योगमा लगानी गरेको रकम रु.३३,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.१०,३२३।- समेत गरी जम्मा रु.१२,३८,३२३।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । उल्लेखित विवरणको आधारमा निज राजकुमार सिंहको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय बढी नै हुन आएको देखियो । प्रस्तुत अनुसन्धानबाट निजले

अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिं कतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६१. डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख नवोथान झाको कार्यकालमा उक्त डिभिजन अन्तर्गत सम्पन्न भएका विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा उजुरी निवेदनहरूमा उल्लेखित विभिन्न विषयहरूका बुँदाहरूमा आयोगको मिति २०६८।३।२९ को बैठकबाट निर्णय भई सकेको र उक्त बैठकको निर्णयको बुँदा नं.९ मा "उक्त डिभिजनका डिभिजन प्रमुख नवोनाथ झा को कार्यकालमा उक्त डिभिजन अन्तर्गत सिन्धुली जिल्ला स्थित माओवादी क्याम्पमा जाने सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, जथाभवी ठेकेदार खडा गरी नातागोताबाट काम गराई कृत्रिम बिल वनाई रकम दुरुपयोग गरेको, विभिन्न सडक मर्मत कार्यमा निजको कार्यकालमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने समेत व्यहोराका उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा र विगही नदीको पुल निर्माणको नापी किताबमा बिलिङ गरिएका आइटमहरूमा केरमेट गरिएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा समेत आयोगको टोलीबाट स्थलगत निरीक्षण र अध्ययन प्रतिवेदन समेतको आधारमा अनियमितता भए गरेको हाल खुल्न नआएकोले पछि कही कतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरबाट भए गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने गराउने भनी डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरलाई लेखी पठाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६२. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीबाट आ.व. २०६५।६६ र २०६६।६७ मा रामशिखरझाला गा.वि.स. को सिमरी-पण्डौन सडक निर्माण कार्य, आ.व. २०६६।६७ मा मोहन्याल गा.वि.स.मा ठुलीगाँड पट्रेनी तटवन्ध र पण्डौन गा.वि.स.मा मुलीगाँड झाप्री खोला तटवन्ध सम्बन्धी कार्यमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोकर्ण प्रसाद शर्मा समेतले नक्कली विल भर्पाईका साथ प्रविधिक मूल्यांकन गर्न लगाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलालीको मिति २०६७।८।५ को पत्रसाथ प्राप्त उक्त कार्यालयको राय प्रतिकृया, लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब, सामाजिक परीक्षणको प्रतिलिपि समेतबाट रामशिखरझाला गा.वि.स. को सिमरी-पण्डौन सडक निर्माण कार्यका लागि आ.व. २०६५।६६ र २०६६।६७ दुवै आ.व. गरी जम्मा रु. ५९,९२,६६०।८१ को लागत अनुमान मध्ये रु. ५७,६४,२२५।३८ वरावरको काम, आ.व. २०६६।६७ मा मोहन्याल गा.वि.स. ८ मा पर्ने ठुलीगाड पट्रेनी तटवन्ध निर्माणको लागत अनुमान रु. ११,८६,३७७।१३ भएकोमा रु. ११,८६,३७७।१३ वरावरको काम र आ.व. २०६६।६७ मा पण्डौन गा वि स को मुलीगाँड झाप्री खोला तटवन्ध निर्माणको लागि लागत अनुमान रु. १९,५६,६५४।६१ भएकोमा रु. १९,५५,४०३।१६ वरावरको काम सम्पन्न भएको देखिन्छ । आयोगबाट खटिएका स्थलगत अनुगमन टोलीले रामशिखरझाला गा.वि.स. को सिमरी-पण्डौन सडक निर्माण कार्यको सिमरी खोला देखि शुन्य (०) चेनेज कायम गरी १४ कि. मि. कच्ची बाटो निर्माण भएको छ भनी मिति २०६८।१०।२५ मा स्थलगत प्रतिवेदन पेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार नक्कली विल भर्पाई वनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार

दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६३. आयोगको २०६८।२।२० को निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका १२ को नक्शा संशोधनको निर्णय गर्ने तत्कालीन अवस्थामा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन समेतमा छलफल भई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १२ कि.नं. ११९२ को जग्गामा नक्शा संशोधन गर्नु पर्नाको कारण देखाई चार जना कर्मचारीले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा अदालतको फैसला आफूलाई जानकारी नभएको, दुई फिट खाली जग्गा सो कि.नं. ११९२ मा समावेश गर्दा मात्र लालपूर्जा अनुसारको क्षेत्रफल पुग्ने अवस्था, सर्जजमिन मुचुल्का, नापी कार्यालय काठमाडौंको सिफारिस तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क (१) को व्यवस्था अनुसारको नियमित प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरेको भनी उल्लेख भएको देखिँदा उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गरिरहन पर्ने नदेखिएकोले मिति २०६९।१२।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६४. गुहेश्वरी उच्च मा.वि.को प्रधानाध्यापक सुमन शर्माले आर्थिक अनियमितता तथा शिक्षा नियमावली विपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा सँकलन हुन आएका कागजात, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौं तथा गुहेश्वरी उ.मा.वि.बाट प्राप्त विवरण, प्रधानाचार्य सुमन शर्माको बयान कागजसमेतको अध्ययन गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका विद्यालय निरीक्षक तिर्थप्रसाद पराजुली र वैकुण्ठ सुवेदीको छानबिन प्रतिवेदनमा विद्यालयको निर्णय पुस्तिकामा बदनियत साथ केरमेट गरेको नदेखिएको, प्रधानाचार्य शर्मा विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका साथै अध्यापनमा समेत संलग्न भएको पाइएको, अस्थायी शिक्षकलाई नियमानुसार लियन पदमा राखेको जनाइएकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत उक्त प्रतिवेदनको व्यहोरा अनुसार नै आफ्नो राय प्रतिक्रिया रहेको र निज सुमन शर्माको नाउँमा विद्यालयमा कुनै किसिमको नगदी र जिन्सी समेत बाँकी नरहेको भनी जानकारी गराएको, प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांकबाट विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा प्रधानाचार्य सुमन शर्माले आर्थिक अनियमितता तथा शिक्षा नियमावली २०५५ को नियम ९४ विपरीत कुनै कार्य गरेको देखिन नआएकाले समेत प्रस्तुत उजुरीको सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत मिसिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६५. तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको आदेशले रोक्का रहेको इलाम जिल्ला, इलाम न. पा. २ को कि.नं. ५२८, कि.नं. ४७३ र कोलबोट १ को कि.नं. ७४ र १३४ को भूमिप्रसाद ढुंगाना र हरिचरण ढुंगानाको नामको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भन्ने निवेदन उपर मुद्दा महाशाखाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोगको बैठकमा छलफल हुँदा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट उक्त जग्गा के कुन सन्दर्भ र प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको हो भन्ने आयोगको अभिलेखमा नदेखिएको, रोक्का राख्न पठाइएको भनिएको तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४९।९।१७ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित मिसिल फेला नपरेको र आयोगको कुनै निर्णय वा आदेशबाट निजहरूको जग्गा रोक्का राखिएको अवस्था नहुँदा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का राखिएको निवेदकको जग्गा फुकुवा गरीदिन लेखी पठाउन सकिने अवस्था भएन । निर्णयको जानकारी माग गरे निवेदकलाई दिने गरी आयोगको मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६६. सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक लालबहादुर अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज लालबहादुर अधिकारीले बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद् भारतबाट सम्बन्धन प्राप्त ए.एन. सिंह कलेज, मोतिहारीबाट सन् १९९४ मा अनुक्रमांक ३००९९ बाट आई.ए. उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरी सेवानिबृत्त समेत भएको र सम्बन्धित परिषद्बाट प्राप्त पत्र एवं विवरण तथा अन्य कागजातहरूका आधारमा उल्लेखित शैक्षिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भएको र डिभिजनमा कुनै फरक नपरेको हुँदा थप छानबिन गरिरहन नपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६७. सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबाट सारी, सिमरदही, धिरापुर, मटीहानी सडक खण्ड जलेश्वरदेखि सिमरदही जाने बाटो ग्राभेलिङ्ग गर्न र वडा. नं. १० स्थित सारीटोलबाट ८०० मी पूर्वमा आर.सि.सि. कलर्भट निर्माण गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरी रु. तिन लाख पेश्की लिइ कुनै काम नगरी रकम हिनामिना गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समिति महोत्तरीबाट आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा महोत्तरी जिल्ला सारी, समरदही, धिरापुर, मटिहानी सडक खण्डमा ग्राभेल गर्न कल्भर्ट निर्माण गर्न रु. १०,९१,८०९।४७ लगत अनुमान तयार गरी मिति २०६५।३।८ मा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्यामकिशोर चौधरीसँग तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हरिलोचन शर्माले २०६५ साल असार मसान्त भित्रमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी रु. २,९७,०००।- पेश्की उपलब्ध गराएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा यस आयोग समक्ष उजुरी परेपछि तत्सम्बन्धमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा पठाइएकोमा उक्त कार्यालयबाट लामो समय (करिब २ वर्ष) सम्म कुनै प्रतिक्रिया नपठाएकोले यस सम्बन्धमा आयोगबाटै अनुसन्धान गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा अनुसन्धानको क्रममा स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त योजनाको मूल्यांकन नापी विवरण बमोजिम रु.३,०७,०००।- बराबरको कार्य सम्पन्न भएको देखियो । तर निर्माण भएको लामो समय भइसकेको हुँदा उक्त ठाउँमा बाटो वनाई खाडल परेको समेत देखियो । उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार काम नै नगरी रकम भुक्तानी लिएको भन्ने नदेखिएको हुँदा यसमा थप केही गर्नुपर्ने नहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६८. त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भोजपुर वहुमुखी क्याम्पसको पुस्तकालय भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत छानबिन समिति गठन भै छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बढी भुक्तानी भएको देखिएको रकम रु. ६,९२,६२६।५१ क्याम्पस प्रमुख पर्वत कुमार राई र लेखा अधिकृत कृष्ण कुमार श्रेष्ठबाट दामासाहीले असुल गर्ने एवं निजहरूलाई सचेत गराउने भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परीषदबाट मिति २०६९।२।२२ मा निर्णय भए अनुसार मिति २०६९।३।२५ मा निजहरूले रकम दाखीला गरीसकेको भन्ने व्यहोरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रार कायार्लयको च.नं. ८३७ मिति २०६९।३।२७ को पत्र समेतबाट देखियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्ले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल उपर गरी भुक्तानी दिने क्याम्पस प्रमुख र लेखा अधिकृतलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय कार्यान्वयन समेत भै सकेको देखिँदा आयोगबाट थप केही गरी रहनु परेन । अत: प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१६९. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको धावनमार्ग तथा ट्याक्सी वे निर्माणको टेण्डरको समयमै निर्णय दिन नसक्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन गएको भन्ने समेत व्यहेराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र ट्याक्सी वे निर्माणको लागि २०६४ सालमा प्रकाशित बोलपत्र अनुसार पर्न आएका बोलपत्र मध्ये एक मात्र बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भई परामर्श दातृबाट मिति २०६४।१२।१९ मा आयोजनामा सिफारिस भएको बोलपत्रको विड वण्डको म्याद मिति २०६४।१२।२६ मा सकिने अवस्था भई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको प्रावधान अनुसारका प्रक्रिया पूरा गर्न समय अभाव भई महानिर्देशकबाट विड वण्डको म्याद नब्बे दिन बढाउने निर्णय गरी टेण्डर दातालाई विड वण्डको म्याद बढाउन अनुरोध गरिंदा पहिलो र दोस्रो न्यूनतम कवोल गर्नेले मूल्य समायोजनको शर्त राखी विड वण्डको म्याद बढाएको र तेस्रोले विना शर्त विड वण्डको म्याद बढाएको देखियो ।

विड वण्डको म्याद बढाउँदा मूल्य समायोजनको शर्त राखी म्याद बढाएको सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग सोधनी गर्दा विवेक सम्मत निर्णय गर्न भनी स्पष्ट जवाफ नदिएको तथा यसै बीचमा नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावली लागू भइ प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार शुरु भएको खरिद प्रक्रिया नयाँ नियमावली अनुसार टुंगो लगाउनु पर्ने अवस्था आई स्वतन्त्र कानूनी परामर्श दातृ नियुक्त गरिएकोमा सो परामर्श दाताले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा पन्ध्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन हुन सक्ने अवस्था भएको र प्रस्तुत खरिद सम्झौता सत्र महिनाको भएको हुँदा मूल्य समायोजन गर्न सकिने राय दिएको पाइयो ।

मूल्य समायोजनको शर्त नराखी विड वण्डको म्याद थप गर्ने तेस्रो न्यूनतम कवोल वालाको कवोल रकम पहिलो न्यूनतम कवोल गर्नेकोमा मूल्य समायोजन गर्दाको रकमभन्दा पनि बढी भएको समेत देखियो ।

माननीय पर्यटनमन्त्रीज्यूको अध्यक्षता रहेको सञ्चालक समितिले मिति २०६५।७।१९ मा बोलपत्र को करार शर्तहरूमा उल्लेख भएको The contract is not subjected to price adjustment भन्ने प्रावधानलाई हटाउने निर्णय गरेबाट मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिको सम्मति रहेको पनि देखियो । सञ्चालक समितिको निर्णयपछि महानिर्देशकबाट मिति २०६५।८।२६ मा बोलपत्र स्वीकृत भई सोही अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखियो ।

अतः एउटा कानूनी अवस्थाबाट शुरु भएको टेण्डर प्रक्रिया अर्को कानूनी अवस्थामा टुंगो लगाउनु पर्ने भई राय परामर्शमा केही समय व्यतित भएर टेण्डर स्विकृतिमा ढिलाइ हुन गएको तथा मूल्य समायोजन बाहेक अन्य प्रक्रिया तेस्रो न्यूनतम कवोल वालाको स्विकृति वा पुनः बोलपत्र गर्दा अझ महँगो पर्न जाने स्पष्ट देखिएको अवस्थामा सञ्चालक समितिको सम्मति लिएर न्यूनतम कवोल गर्ने बोलपत्रलाई मूल्य समायोजन गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७०. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत प्रसारण ग्रिड मध्यपश्चिम तथा सुदुरपश्चिम शाखामा मिति २०६५।७।२९ मा इन्जिनियर सातौं तहमा नियुक्त मनोजप्रसाद चौधरीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज मनोजप्रसाद चौधरीले

मिति २०६५।७।२९ गतेबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियर सातौं तहमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत रहेको देखियो र निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि हालसम्मको आय र व्यय हेर्दा आय अन्तर्गत पारिश्रमिकबाट रु. ८,५७,४४९।२७ प्राप्त गरेको र सोही अवधिमा निजले गरेको व्ययतर्फ हेर्दा रु. १,३९,०००।- मा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ भने निजको बैंक मौज्दात रु. ६९,७८०।७५ गरी जम्मा रु. २,०८,७८०।७५ व्यय गरेको देखिन्छ ।

यसरी मनोजप्रसाद चौधरीको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहन आएको देखिएकोले निजको सम्पत्ति अमिल्दो एवं अस्वाभाविक भन्ने तथ्यपरकढंगले पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहिकतैबाट निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन सक्ने तथ्ययुक्त प्रमाण फेला परेका बखत कानून बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर विनोद चौधरीले आफू पदमा बहाल रहँदा विभिन्न अनियमित कार्य गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकामा कारबाही गरी पाँउ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा इन्जिनियर पदमा कार्यारत निज विनोद चौधरी २०५८।७।२२ देखी इन्जिनियर पदबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेको देखियो । निजको यस अवधिमा तलब भत्ता रु.२७,०३१०२।- विदेश भ्रमणबाट रु. १,४३,५००।- कृषि पशुपालनबाट रु. २,५०,०००।- धर जग्गा बिक्रीबाट रु. ६,६५,०००।- सेयर बिक्रीबाट रु. ३,७६,३००।- र ऋणबाट रु. ११,००,०००।- गरी जम्मा रु.५२,३७,९०२।- आम्दानी देखियो भने खर्चतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद रु. ३८,००,०००।- सेयर खरिद रु. ५३,०००।- वैकं मौज्दात रु. १,२०,९३७।- र अन्य विविध खर्च रु. ६०,०००।- गरी जम्मा रु. ४०,३३,९५७।- देखिन्छ । निज विनोद चौधरीको आय व्यय विश्लेशण गर्दा आयको तुलनामा खर्च न्यून देखीएकोले निज पदमा बहाल रहँदाँ गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहीँकतैबाट निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन सक्ने तथ्ययुक्त प्रमाण फेला परेका बखत कानून बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।८ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रशासकीय अधिकृत रमेशमान श्रेष्ठको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज २०३३ सालमा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका, निजकी श्रीमती वसन्ती श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत रहेको देखिँदा दुवैको आय, एबं विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइ दुईवटा मिनिबस, दुई वटा मिनि ट्रक, एकवटा ट्याक्सी, एकवटा सामान बोक्ने पिकअप रहेका र स्वभावतः ति गाडीहरूको प्रकृति भाडामा प्रयोगहुने देखिँदा त्यसबाट हुने आय र दुईवटा कार सञ्चालक कम्पनी र संस्थालाइ सम्झौता गरी सञ्चालन गर्न दिइएको देखिँदा ति कम्पनीले तिरेको भाडा र बिल बमोजिमको आयका साथै प्राथमिक एबं दोश्रो बजारबाट खरिद गरिएका शेयर बिक्रीको आम्दानी मुख्य आयस्रोतको रूपमा देखियो ।

आ.व. २०३३।३४ देखि छानबिन अवधिसम्मको तलब भत्ताबाट रु. ४१,६४,३८५।- विदेश भ्रमणबाट रु. १,७४,२७१, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण सापटी रु. १,३५,२७,१५७, घर जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु. १,७५,०००।-, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आय रु. १४,२९,७३७-, सवारी साधन बिक्रीबाट प्राप्त आय रु. ५०,८५,०००।-, भाडामा गाडी सञ्चालन गर्दाको आय रु. २१,३८,१६६।- समेत जम्मा आय रु. २,६६,९३,७१६।- र सो अवधिमा घर निर्माणमा

रु. १६,४९,३५७,- जग्गा खरिदमा रु. २६,८९,०००।- शेयर खरिदमा रु. १९,११,५७०।, सवारी साधन खरिदमा रु. ७८,७४,७४८।-, वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नमा रु. १,१९,७३,६६६।- र छोरा बिदेश पठाउँदा भएको खर्च रु. ५,००,०००।,- समेत जम्मा रु. २,६५,९८,३४१।- व्यय गरेको देखियो। निजको करिब रु. ८१,०००।- मात्र मौज्दात रहेको देखिएकोले निज रमेशमान श्रेष्ठ र निजको परिवारका सदस्यको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु. ५८,७१,०००।- ऋण कायम रहेको देखिन्छ भने निजको श्रीमती वसन्ती श्रेष्ठलाई निज कार्यरत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न समयमा उपलब्ध गराएको रु. ६१,८७,९०९।- कर्जा तथा सापटी नेपाल राष्ट्र बैंक लाई फिर्ता वा हिसाव मिलान गर्नुपर्ने तथा निज र निजको परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौं १०, शंखमुल सुरुचीमार्गमा ३ तल्लाको एक घर, ऐ शंखमूलमा ०-४-०-० रोपनी जग्गा, भक्तपुरको गुण्डुमा ०-१२-०-० रोपनी जग्गा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको काभ्रेमा ०-८-०-० र मकवानपुर जिल्लाको इपा उखुबारीमा २३-१४-१-० रोपनी र सोही जिल्लाको हटियागढीमा १ बिगाहा ९ कठ्ठा पौने चार धुर जग्गा दर्ता कायम रहेको समेत देखिन आएको र उल्लिखित जग्गाहरूको खरिद स्रोत र कायम मूल्य समेत निजहरूको नाममा कायम ऋणको अंकको सीमाभन्दा बढी देखिन नआएकोले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र सम्पत्तिको आय र व्ययलाई आयोगको मापदण्ड, सम्पत्तिका सन्दर्भमा स्थापित सिद्धान्त तथा सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिको समग्र विश्लेषणबाट आर्जित सम्पत्ति अस्वाभाविक र गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको भनी परेको उजुरी पुष्टि हुन नआएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१७३. फाक्तालु टी स्टेट प्रा.लि.का प्रोप्राइटर सन्तवीर आङदम्बेले कृषि विकास बैंकबाट पटक पटक ऋण लिई होटल व्यवसाय गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी एवं दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन उपर विस्तृत अनुसन्धान हुँदा निज सन्तवीर आङदम्बेले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज रु. ५६२३८१८।- भएको र उक्त ऋण प्राप्त गर्न ४९६-३-३-० क्षेत्रफलको जग्गा धितो राखेकोमा बैंकका प्रबन्धक समेतको भनाइमा ऋणीले ऋण नतिरेमा उक्त धितो जग्गा लिलाम गरी बैंकको रकम असुल उपर हुन सक्ने अवस्था रहेको र ऋण असुल उपर तर्फको कारबाही बाँकी नै भै संस्थाको हानी नोक्सानी भैसकेको अवस्था नदेखिँदा आयोगले थप केही गर्न पर्ने अवस्था नदेखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१७४. मालपोत कार्यालय काभ्रेका ना.सु. रुद्र प्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज रुद्रप्रसाद अधिकारी मिति २०५५।९।२८ देखि निजामती सेवाको खरिदार पदमा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न मितिमा विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत हुँदै हाल मालपोत कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत रहेको देखिन आयो।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात हालसम्मको तलबभत्ता बापत रु.११,५५,७३२।- कर्मचारी संचयकोषबाट लिएको ऋण रु.११,८८,०००।- र जग्गा बिक्रीबाट रु.२५,०००।- समेत गरी जम्मा रु.२३,६८,७३२।-आय आर्जन गरेको देखिन आयो। निज सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात हालसम्म घर निर्माणमा रु.१५,००,०००।- जग्गा खरिदमा रु.५,९१,०००।- सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिदमा रु.१,७९,०००।- शेयर खरिदमा रु.२०,५००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दात रु४१,४९१।- समेत गरी जम्मा रु.२३,३२,२४१।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो। निज रुद्र प्रसाद अधिकारीको समग्रमा खर्च तथा

लगानीको तुलनामा आय बढी भएको देखियो । हाल निजको बैंक खातामा रु. ४१,४९१।- मौज्दात देखिँदा निजको खुद बचत सोही रकमलाई मान्नुपर्ने देखिन्छ । उल्लेखित तथ्यबाट निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिंकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७५. मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा साविक भिमसेन गोला गा.वि.स. १ (ख) कित्ता नं.३८ हाल नक्सा सिट नं.१०२-११४७-०२ कि.नं. ४३९,४९०, र ४३८ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न लागे भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक भिमसेनगोला गा.वि.स. १(ख) कि.नं. ३८ हाल नक्सा सिट नं.१०२-११४७-०२ कित्ता नं.४३९,४९०,४३८ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न लागे भन्ने व्यहोराको उजुरी उपर छानबिन हुँदा उक्त जग्गा श्री पशुपतिनाथ तहविल गुठी कायम भएको देखियो । यसै जग्गा दर्ताको लागि विमलराज भट्टराईले गरेको निवेदन अनुरूप दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको देखिँदा त्यसतर्फ आयोगबाट थप केही गरी रहनु परेन । तसर्थ प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७६. जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्मा समेतले कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई रकम लिई लडी मरेको भवितव्य ज्यान मुद्दा बनाएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला महोत्तरी सरपल्लो गा.वि.स. ४ बस्ने जुगेश्वर मण्डललाई कुटपिट गरी मारेको घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्मा समेतले रु. १२ लाख रुपैयाँ लिई उक्त मुद्दालाई चिप्लिएर मृत्यु भएको भन्ने बनावटी मुद्दा बनाई भवितव्य ज्यान मुद्दामा परिणत गराई ज्यानमाराहरूलाई जोगाएको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा मौकाको लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा मृतकका छोरा मिथिलेश कुमार मण्डलले मिति २०६७।८।२३ गते लास सतगतको लागि जिम्मा पाउँ भनी दिएको निवेदन समेतका आधारबाट जुगेश्वर मण्डलको मृत्यु कर्तव्यबाट देखिन आएको र यसै विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी परी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मनोहरप्रसाद रिमालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सो वारदात कर्तव्य ज्यानकै भएको भन्ने निष्कर्षमा पुगी कर्तव्य ज्यानतर्फ अनुसन्धान अगाडि नबढाई, लडी मरेको भनी अनुसन्धान अगाडि बढाएको विषयमा प्र.उ. सञ्जयराज शर्मा समेतका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने भनी सिफारिस गरेको देखिए तापनि उजुरीमा उल्लेख गरे बमोजिम प्रहरी उपरीक्षक. सञ्जयराज शर्मा समेतले रु. १२ लाख रुपैयाँ लिए खाएको कुरा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिएको हुँदा रकम लिए खाएको भन्ने सम्बन्धमा केही गर्न परेन ।

जिल्ला महोत्तरी सरपल्लो गा.वि.स. ४ बस्ने जुगेश्वर मण्डललाई कुटपीट गरी मारेको विषयलाई लडी मरेको भवितव्य ज्यान मुद्दामा परिणत गराएको विषयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मनोहर प्रसाद रिमालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले दोषी देखाएका प्र.स.नि. गौकर्ण प्रसाद यादव, प्र.ना.नि. सुशील घिमिरे तथा प्र.नि. दिनेशकुमार भण्डारीलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८६ को कसुरमा नियम ८४ बमोजिम २ तलब वृद्धि २ वर्ष सम्म रोक्का गर्ने गरी विभागीय कारबाही भएको देखिन आएको तथा प्र.उ. सञ्जयराज शर्मालाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८ (ङ) को कसुरमा कारबाही हुन र

प्र.ना.उ. रामेश्वर प्रसाद यादवको हकमा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८७ (क) को कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने भनी उक्त छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट देखिन आएको र प्र.उ. सञ्जयराज शर्मा तथा प्र.ना.उ. रामेश्वरप्रसाद यादव उपर विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया जारी रहेको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०६९।११।८ को पत्रबाट देखिन आएकोले निजहरू उपर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा आयोगबाट थप केही गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । कारबाहीको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट लिने । प्रस्तुत मुद्दामा कोही कसै उपर मुद्दा नचलाउने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय महोत्तरी तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरबाट निर्णय भएको देखिँदा उजुरीको लगत कट्टा गर्ने गरी मिति २०६९।१२।१४को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७७. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय काठमाडौंमा योजना अधिकृत पदका बावुराम भण्डारीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बावुराम भण्डारी मिति २०३७।३।६ देखि रेन्जर पदबाट नोकरी शुरु गरी हाल वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु. २५,७२,५०७।-, कर्मचारी संचयकोष समेतबाट ऋण सापटी रु. ५,४०,३६०।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु. ६५,५०,०००।- र बावुले घर बनाउन दिएको रु. ४,००,०००।- समेत जम्मा रु. १,००,६२,८६७।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधि भित्र निजले घर निर्माणमा रु. ४३,९२,०००।-, घर जग्गा खरिदमा रु. २०,५९,१८८।-, शेयर खरिदमा रु. १७,७००।-, ऋण तिरेको रु. ५,४०,३६०।-, कर तिरेको रु. ३९,५९४।- र बैंक मौज्दात रु. ३,४३,२३१।- समेत जम्मा रु. ७३,९२,०७३।- खर्च भएको देखिन्छ ।

यसरी उपर्युक्त तथ्यबाट निजको व्ययभन्दा आय अधिक रहेको देखियो । निजको हाल बैंक मौज्दात रहेको रकम रु. ३,४३,२३१।- मात्र रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । उल्लेखित विवरणबाट निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।१४को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७८. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षा पोष्ट भवन निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा गैडा संरक्षण शीर्षक अन्तर्गत सुरक्षा पोष्ट भवन निर्माणका क्रममा दशवटा भवन निर्माणका लागि रु.३७,०८,९१५।४० को लागत अनुमान तयार गरी कार्य गरेको देखियो । उक्त आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका नाममा उपभोक्ता समितिलाई सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि दिइएको रकम रु.३८,४९,८३४।४० पेश्की बेरुजु औल्याइएकोमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, चितवनको मिति २०६९।३।५ को निर्णयानुसार उक्त बेरुजु रकम फछ्यौंट भएको भनी लेखी आएको र मिति २०६९।११।१५ को पत्रबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालयले साविकमा बेरुजु औल्याइएको रकमका सम्बन्धमा संपरिक्षण भएको भनी लेखी आएको संलग्न पत्रहरूबाट देखिन आएको र उजुरीमा उठाइए अनुसार अनियमित एवं भ्रष्टाचार गरी रु. दश लाख भन्दा बढी हिनामिना भएको भन्ने नदेखिई

उजुरीमा उठान भएको विषय पुष्टि हुन सक्ने ठोस आधार प्रमाण नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही हाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।१४को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१७९. इलाका प्रहरी कार्यालय महाराजगञ्ज, कपिलवस्तुमा कार्यरत प्र.ना.नि. पूर्ण बहादुर मल्ल भारतीय नम्वर प्लेटको चोरी गाडी बिक्रीमा संलग्न रहेको, चोरीको काठ तस्करीमा संलग्न रहेको, मुद्दामा सजाय पाएकालाई पक्राउ नगरेको र इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज पूर्ण बहादुर मल्ललाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०६९।२।७ को प्रतिवेदनबाट उजुरीमा उल्लेखित विषयमा निजको संलग्नता नरहेको भन्ने लेखी आएकोले सो सम्बन्धमा केही गरिरहन परेन ।

निजले मुद्दामा सजाय पाएकालाई पक्राउ नगरेको र इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०६९।११।१४ को प्राप्त प्रतिवेदनबाट निज प्र.ना.नि. प्रशासनिक एवं आपराधिक कार्य नियन्त्रणमा कठोर रहेको र उक्त इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माणमा भएको खर्च विवरण सार्वजिक गरेको सिडी समेत प्राप्त भएको तथा हाल निजको सो स्थानबाट सरुवा समेत भै सकेको देखिँदा यस सम्बन्धमा समेत थप केही गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।१४को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८०. टिकापुर न.पा.२ मा आ.व. २०६६।६७ मा टिकापुर नगरपालिका मार्फत निर्माण गरिएको कल्भर्ट तथा सिंचाई वोरिङ निर्माण कार्य गर्दा दुईवटा कल्भर्ट र तीनवटा सिंचाई वोरिङ एवं कृषि तालिम कार्यक्रम र बचेको रकमले बाटो वनाउने सम्बन्धमा अध्यक्ष रमजित पुन मगर, सचिव सुरेश वि.क. र नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता प्रेमबहादुर विश्वकर्माको मिलोमतोमा २ वटा कल्भर्ट मात्र निर्माण गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत विषयमा आयोगमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा टिकापुर नगरपालिकाले आ.व. २०६६।६७ मा नगरपालिका २, सिम्रेनी बस्तीमा दुईवटा कल्भर्टहरू दुईदेखि तिनठाउँमा आवश्यकतानुसार बोरिङहरू निर्माण गर्ने र सडक निर्माण गर्न समेत योजना स्वीकृत गरी स्थानीय उपभोक्ताहरूको समेत संयुक्त लगानी गर्ने उद्देश्य अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य प्रगतिको आधारमा निकासा गरी उल्लेखित आयोजनाहरू सम्पन्न भै सार्वजनिक परीक्षण समेत सम्पन्न भैसकेको देखियो । तर सोही वर्ष आएको भिषण वाढीले उक्त योजनामा नोक्सानी पुऱ्याएको पनि देखियो । लक्ष्य अनुसारको कार्य सम्पन्न भएको भन्ने सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको व्यहोरालाई आयोगको स्थलगत प्रतिवेदनबाट र नगरपालिकाले गठन गरेको निरीक्षण समितिको प्रतिवेदनहरूबाट पनि पुष्टि भएको देखिन्छ । साथै सिंचाई भैरहेको स्थानमा वोरिङ गाड्नुको औचित्यतर्फ हेर्दा उक्त स्थानमा सिंचाइबाट नियमितरूपमा पानी प्रवाह नहुने र कृषिको लागि पानी आवश्यक पर्ने भएकोले वोरिङ गाडिएको भन्ने उल्लेख भएको आधारमा औचित्य पनि पुष्टि भैसकेको अवस्था देखिएकोले उजुरीको व्यहोरा सत्य सावित हुनसक्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरीको छानबिन कार्य हाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।१४को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८१. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुरका सब इन्जिनियर शैलेषकुमार गुप्ताले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुर र डिभिजन सडक कार्यालय, जनकपुरमा दुबै तिर काम गरी दोहोरो तलब भत्ता खाएको भनी मिति २०६७।११।२९ मा आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा निजले दोहोरो तलब लिएको अवधि २०६७ असोज २२ देखि कार्तिक मसान्त सम्मको बढी देखिन आउने तलब भत्ता रु. ३०,६७३।- जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुरका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोजपुरमा रहेको खातामा राजस्व शीर्षक नं.१५११२ मा दाखिला गरीसकेको, निजले मिति २०६७।११।३० मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भोजपुरसँग गरेको करार सम्झौतालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले यस सम्बन्धमा थप केही गरिरहन परेन । तसर्थ, प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।१९को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८२. सडक विभागका उप महानिर्देशक माधव कुमार कार्कीले पुल योजनामा बसी परामर्शदाताबाट करोडौं रूपैयां भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने समेत व्यहोराको आयोगमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि जाँचको अवधिमा तलब तथा पारिश्रमीक बाट रु. २५,९९,७९२।-, विभिन्न समयमा पेशागत परामर्शबाट प्राप्त रु. ५,८०,०००।-, आफ्नो बुवा लिलाबहादुर कार्कीबाट प्राप्त रु. १,५०,०००।-, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण रु. ४९,६८,०००।-, विमाङ्क रकम रु. ४,५३,३३८।-, घर तथा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु. २,३२,३६,९००।-, वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त व्याज आय रु. २२,२४,७५५।- समेत जाँच अवधिमा जम्मा रु. ३,४२,१२,७८५।- आय भएको र यसै अवधिमा घर निर्माणमा रु. ७५,००,०००।-, घर जग्गा खरिदमा रु. १,९८,७८,५०१।-, शेयर खरिद रु. ९,०३,२००।-, व्याज समेतको आंशिक ऋण फिर्ता रु. २१,४१,६६६।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु. ४५,०००।- समेत जम्मा रु. ३,०४,६८,४२७।- खर्च भएको देखियो । निजको तथा परिवारको नाममा बैंकमा रु. ३२,३०,२४७।- मौज्दात देखिए तापनि निजले विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त गरेको ऋण अर्थात दायित्व रु. २९,६८,०००।- कायमै रहेकोले निजसँग सार्वजनिक पदमा बहाल भएदेखि जाँच अवधिसम्मको खास बचत रु. २,६२,२४७।- मात्र रहेको मान्नु पर्ने देखियो । आय र व्ययको गणितीय दृष्टिकोणमा जतिसुकै बचत रहेको देखिएता पनि सोही बचत रहेको रकममध्येबाट पारिवारिक भरणपोषण, शिक्षा दिक्षामा खर्च भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ। उल्लेखित आय व्ययको आधारमा दृष्टिगत गर्दा निजको अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवन यापन गरेको भनी पुष्टि हुन नआएकोले पछि कुनै थप प्रमाण सहित उजुरी प्राप्त भएको समयमा पूनः अनुसन्धान भै कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही मिति २०६९।१२।१९को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८३. खिम्ती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड दोलखाले विद्युत मिटर खरिदमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा खिम्ती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड दोलखाले उक्त सहकारी संस्थासँग आवद्ध खिम्ती १ हाइड्रोपावर बाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार गर्ने सिलसिलामा उक्त सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०६७।२।९ को निर्णयले ४,००० थान सिंगल फेज र १०० थान थ्री फेज विद्युत मिटर खरिद गर्ने निर्णय गरे बमोजिम जर्मनीमा वनेको सिमेन कम्पनीको विद्युत मिटर आर.एस.मार्केटिङ एण्ड ट्रेडिङ कर्न्सन सानेपा ललितपुरसँग सिंगल फेज मिटरको प्रतिगोटा रु.१,७९५।– (मू.अ.कर बाहेक) र थ्री फेज

मिटरको प्रतिगोटा रु.५,९००।– (मू.अ.कर बाहेक) खरिद गर्ने सम्झौता गरेको देखिन आयो ।

उक्त विद्युत मिटरहरू उपलब्ध गराउने सिलसिलामा आर.एस.मार्केटिङ एण्ड ट्रेडिङ कर्न्सन सानेपा ललितपुरले विद्युत मिटर खरिद सम्झौता विपरीत चेकोस्लोभाकियामा वनेका विद्युत मिटरहरूको नमूना पेश गरी सोहि नमूना अनुसारका विद्युत मिटरहरू उपलब्ध गराई रहेको अवस्थामा उक्त विषयमा सम्झौता बमोजिमका विद्युत मिटर उपलब्ध नगराएको भनी डिभिजन सहकारी कार्यालय दोलखामा उजुरी परी उक्त कार्यालयबाट छानबिन भई खिम्ती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड दोलखालाई उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन दिए बमोजिम उक्त सहकारी संस्था र आपूर्तिकर्ता आर.एस. मार्केटिङ एण्ड ट्रेडिङ कर्न्सन सानेपा ललितपुर बिचको विद्युत मिटर खरिद सम्झौता रद्द भई संस्थालाई आपूर्ति गरिएका विद्युत मिटरहरू फिर्ता गरी उक्त सहकारी संस्थाबाट विद्युत मिटर बापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरिएको सम्पुर्ण रकम समेत उक्त सहकारी संस्थालाई फिर्ता गरी सो बापतको हर हिसाब फरफारक समेत गरी सकेको देखिएकोले उक्त विषयमा अनियमितता भए गरेको नदेखिएको हुँदा हाल केही गरी रहनु परेन । पछि कहीँकतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८४. तत्कालीन गृह राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव गुणनिधि तिवारीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नवलपरासी जिल्ला, वनजरिया ४ स्थायी घर भै हाल नवलपरासी जिल्ला, रामग्राम नगरपालिका ५, शान्तीटोलमा बसोबास गर्ने निज तिवारी तत्कालीन गृह राज्यमन्त्रिको स्वकीय सचिवमा मिति २०५८ भाद्र देखि २०५९ भाद्रसम्म सेवागरी हाल निवृत्त जीवन बिताई व्यापार व्यवसाय गरी बसेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु. २०,३५,६०४।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण रु. ३,७६,००,०००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु. २,२९,२३,२५०।-, कृषि आयबाट रु.२,७०,०००।-, सवारी साधन बिक्रीबाट रु २१,००,०००।- समेत जम्मा रु. ६,४९,२८,८५४।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले घर निर्माणमा रु. ८८,०६,०००।-, घर जग्गा खरिदमा रु. १,७८,३६,५००।-, ऋण तिरेको रु. २,५७,५३,८१८।-, लाभकर तिरेको रु. १,९१,१५०।-, स्वयम घोषणकर तिरेको रकम रु २,००,०००।-, सवारी साधन बिक्रीबाट रु २३,१५,०००।-, बैंक मौज्दात रु. १५,९८,७६०।-, नगद रु ३,५०,०००।- समेत जम्मा रु. ५,७०,५१,२२८।- खर्च भएको देखिन्छ ।

यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । तर निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रहेको रकम रु. १५,९८,७६०।- रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८५. हुम्ला जिल्ला, गोठी गा.वि.स. ७ बस्ने चक्र बहादुर शाही ठकुरीले आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम रहेको साविक पशुपती ७ क कि.नं. २१४ को जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भन्ने निवेदन उपर आयोगको बैठकमा छलफल हुँदा साविक विशेष प्रहरी विभागको पत्रबाट उक्त जग्गा

के कुन सन्दर्भ र प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको हो भन्ने आयोगको अभिलेखमा नदेखिएको, रोक्का राख्न पठाइएको भनिएको र सोसँग सम्बन्धित मिसिल फेला नपरेको र यस आयोगको कुनै निर्णय वा आदेशबाट निजको जग्गा रोक्का राखिएको अवस्था नहुँदा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का राखिएको निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिन लेखी पठाउन सकिने अवस्था भएन। निर्णयको जानकारी माग गरे निवेदकलाई दिने गरी आयोगको मिति २०६९।१२।१९को बैठकबाट निर्णय भएको।

१८६. काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाकको अलाइनमेण्टमा पर्ने मकवानपुर जिल्लाको दुर्गामाई सामुदायिक वन क्षेत्रबाट रूख काटदा छपान मूल्यांकन भन्दा ४,००० घन फिट कम काठ उत्पादन भएको देखाई सो काठ लिलाम गर्दा गोप्य टेण्डर गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०६६।११।५ को निर्णयले काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाले जिल्ला वन कार्यालय सँग समन्वय गरी रूख कटान गर्ने जिम्मेवारी दिए अनुसार काठमाडौं-तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाली सेना विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयले सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

उक्त मार्गमा परेका रूख छपान तथा काठ उत्पादन कार्य दुर्गामाई सामुदायिक वनका पदाधिकारी, छतिवन रेन्ज पोष्ट र फापरवारी इलाका वन कार्यालयका वन कर्मचारीको समन्वयमा नेपाली सेनाले कटान गरेको र नेपाली सेनाले नै उत्पादित काठको परिमाण एकिन गरी १९,१३४।४२ क्युफिट काठ र ६० चट्टा दाउरा उपभोक्ता समूहलाई बुझाएको देखिएकोले काठ उत्पादनमा समूहका पदाधिकारी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा कम काठ उत्पादन भएको देखाई हानी नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने आधार नदेखिएको हुँदा त्यसतर्फ केही गर्नु परेन।

काठ लिलाम गर्दा गोप्य बोलपत्र गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उत्पादित काठ लिलाम बिक्रीको लागि समूहले हेटौंडा सन्देश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा २१ दिने सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना पठाई सूचना टासको जानकारी समेत प्राप्त भएको, तिनवटा फर्मले बोलपत्र दाखेला गरेको, समूहका पदाधिकारी, गाविसका प्रतिनिधि, वन कर्मचारीको रोहवरमा बोलपत्र खोली समूहले सबैंको रोहवरमा बोलपत्र स्वीकृत समेत गरेको देखिएकोले उक्त लिलामीमा अनियमितता भएको भन्न नसकिने हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम आयोगको मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

१८७. काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका खरिदार हरिगोपाल महर्जनले रु. १७,००,०००।- को नगदी रसिद काटी रकम बैंकमा जम्मा नगरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा. लि. ले नयाँ बसपार्कको भाडा बापत महानगरलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमको विवरण उक्त संस्थासँग माग गर्दा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि नगद नभै बैंक दाखिलाको भौचर र चेकको माध्यमबाट बुझाउने गरेको भनी जवाफ प्राप्त भएको, सेवा लिने दिने दुवै संस्थाबाट यस विवादित नगदी रसिद मार्फत कुनै रकम नगद नबुझाएको नबुझेको भनिएको, मिति २०५८।३।२९ मा काटेको रसिद नं. ५६८४० बाट संस्थाले कुनै रकम बुझाएको रेकर्डबाट नदेखिएको भन्ने मिति २०६४।१।२१ को लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.को पत्र प्राप्त भएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा महानगरपालिका कार्यालयले च.नं. ४०४८ मिति २०६६।११।५ को पत्रबाट रसिद नं. ५६८४० लाई मिति २०६६।११।५ देखि शून्य क्रियाशील (Null) गरिसकेको भनी लेखी पठाएको समेतलाई विचार गर्दा आरोपित

कर्मचारी हरिगोपाल महर्जनको उक्त कार्यबाट सरकारी हानी नोक्सानी भए गरेको नदेखिएकाले त्यसतर्फ केही गरिरहनु नपरेकाले प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८८. अर्जुन सुब्बाले विद्युत विस्तारका नाममा सासंद विकास कोषको रु. १ लाख ३३ हजार हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा ज्यामिरगढी झापाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अर्जुन सुब्बा लिम्बुले विद्युत विस्तारका नाममा सासंद विकास कोषको रु. १ लाख ३३ हजार हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा सँकलन हुन आएका कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष गरेको बयान तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय झापाका इन्जिनियर रामलखन माझीको स्थलगत प्रतिवेदन समेत संलग्न राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट प्राप्त राय सहितको कागजात समेत अध्ययन गर्दा झापा जिल्ला ज्यामिरगढी गा.वि.स. मा सांसद विकास कोषको रकमबाट संचालित विद्युत विस्तारको कार्य गर्दा लागत स्टिमेट अनुसार ४७ थान विद्युत पोल गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको अनुसन्धानबाट देखिन आएकोले विद्युतीकरणको लागि छुट्याइएको रकम रु.१,३३,०००।- उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले कामै नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी दिएको उजुरी पुष्टि हुने आधार प्रमाण देखिन नआएकाले पछि कहीं कतैबाट थप प्रमाण खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१८९. भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीतबहादुर थापाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज जीतबहादुर थापा मिति २०३३।१।३१ मा साझा सहकारी संस्थामा साझा व्यवस्थापकको रूपमा सेवा प्रवेश गरी हाल नेपाल सरकारको सहसचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु. २५,५२,०१९।-, बिदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.१,९२,७३१।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण रु. ५,१२,०००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु. ५७,३९,६००।-, पुरस्कारबाट रु. ६,०००।- र विविध आय रु. २,७०,०४१।- समेत जम्मा रु. ९२,७२,३९१।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले घर निर्माणमा रु. ३४,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु. २९,८३,९५०।-, शेयर खरिद रु. ३,४८,१००।-, बैंक मौज्दात रु. ५,२५,०६८।- र नगद मौज्दात रु. १५,०००।- समेत जम्मा रु. ७२,७२,११८।- खर्च गरेको देखिन्छ ।

निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु. ५,२५,०६८।- रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र हालसम्मको मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९०. चितवन जिल्ला, पदमपुर गा.वि.स.का सचिव रमा आचार्यले पदमपुर गा.वि.स. ४ बस्ने रामप्रसाद चौधरीलाई नागरिकता दिलाउन गणेशप्रसाद चौधरीलाई नक्कली दाजु बनाई नागरिकता सिफारिस गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पदमपुर गा.वि.स. ४ को ठेगाना देखाई नागरिकता प्राप्त गर्ने रामप्रसाद चौधरी र नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्ने गणेशप्रसाद चौधरी दाजु भाइ नै भएको देखिएको र उजुरीमा उल्लेखित

ब्यहोरा पुष्टि हुने आधार नदेखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा १२ बमोजिम प्रस्तुत उजुरीलाई तामेलीमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट प्राप्त सक्कलै फाइल फिर्ता पठाउने गरी मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९१. नेपाल वायु सेवा निगममा करोडौ मूल्य बराबरको पार्टपुर्जा चोरी भएको भन्ने समेतका विषयहरू उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल वायु सेवा निगमको निगमको Boeing 757 9N-ACA विमानको फ्लाई अबे किट तथा 9N-ACB जहाजका प्रमुख चक्काहरू र अगाडिका चक्काहरू हराएको विषयमा आयोगको मिति २०६९।८।१४ गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई थप विस्तृत अनुसन्धानको लागि लेखी पठाई सकिएको हुँदा यस सम्बन्धमा केही गरिरहनु परेन ।

अच्युतराज पहाडी समेतको मिलेमतोमा ८ जना भारतीय नागरीकहरूलाई नेपाल वायु सेवा निगममा नियुक्ति दिएको विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाबाट अनुसन्धान भई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं मार्फत मिति २०६९।३।२० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवादी अच्युत राज पहाडी समेत विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर भइसकेको भनी जानकारी प्राप्त भएको हुँदा यस सम्बन्धमा समेत थप केही गरिरहनु परेन । तसर्थ, उल्लेखित दुबै उजुरीहरू मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९२. गुल्मी जिल्ला, पिपलधारा ७ स्थित गणेश माध्यामिक विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गुल्मी जिल्ला, पिपलधारा ७ स्थित गणेश मा.वि.को चार कोठे भवन २०६५ असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०६४।१०।२९ मा पहिलो र २०६५ कार्तिक मसान्त सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चार कोठे अर्को भवन निर्माण कार्यको लागि मिति २०६५।३।२८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीच सम्झौता भई कुल रु. १४,१०,०००।- निकासा भएकोमा चार/चार कोठे दुईवटा अस्थायी कक्षाकोठा भवनको सट्टा फ्रेम स्टक्चरको चार कोठे पक्की भवन निर्माण गरी सो माथि अर्को चार कोठा थप गरी जस्ताले छाई जम्मा आठ कोठे पक्की भवन हाल निर्माण भइसकेको र सो निर्माण कार्यको कुल रु. २०,५७,००१।१८ मूल्यांकन भै आएको पाइयो ।

त्यस्तैगरी सोही मा.वि.को चार कोठे अर्को भवन निर्माण गर्न शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयबाट रु. १७,००,०००।- विनियोजन भएकोमा भवन निर्माणका लागि मिति २०६६।१।२८ र २०६६।३।१० मा भवन निर्माण उपभोक्ता समिति र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बीच सम्झौता भई विनियोजित रकम मध्ये रु. १६,१५,०००।- निकासा भएको र हाल सो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रु.२१,१२,०५७।०९ को मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत प्राप्त हुन आएको देखिँदा दुवै निकायबाट निर्माण भएका भवनहरूका विषयमा केही गरी रहनु नपर्ने देखिँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९३. मालपोत कार्यालय भक्तपुरले व्यक्तिव्यक्ति बीच भएको मन्जुरीनामाको गैरकानूनी कागजको आधारमा जग्गा दाखिल खारेज नामसारी गरी सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व चुहावट गरेको भन्ने विषयको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा श्रीप्रसाद भारती निजको श्रीमति मिश्रीदेवी भारती छोरा वलराम र विष्णु प्रसाद भारतीको मृत्यु भइसकेको, मृतक श्रीप्रसाद भारतीको नाममा दर्ता श्रेस्ता भएका घर जग्गाहरू मध्येबाट आ-आफ्नो अंशहकको घर जग्गा आ-आफ्नो नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्न श्रीप्रसाद भारतीको हकदार छोरा, वुहारी तथा नातिहरूले भक्तपुर जिल्ला अदालतको चलन पुर्जि सहित मालपोत कार्यालय

भक्तपुरमा विभिन्न मितिमा निवेदन गरेको माग बमोजिम दाखिल खारेज नामसारी नहुँदै श्रीप्रसादका सम्पूर्ण हकदारहरूले आ-आफ्नो अंश भागको जग्गा अंशियारमध्येको श्रीप्रसादको नाती विष्णुप्रसादको छोरा मुकुन्द प्रसाद भारतीको नाउँमा दाखिल खारेज नामसारी गर्न मन्जुरीनामाको कागज सहित मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन गरेको र मालपोत कार्यालय भक्तपुरले मन्जुरीनामा कागजमा कार्यालयको तर्फबाट सनाखत गराई श्रीप्रसाद भारतीको नाममा दर्ता श्रेस्ता भएका घर जग्गाहरू मिति २०६६।८।२६ र मिति २०६६।१०।४ मा मुकुन्द प्रसाद भारतीको नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्नेगरी निर्णय गरेको देखियो । हकदार मध्येको वलरामको छोरा विकास भारती र विशाल भारतीले मिति २०६५।१२।१० मा मन्जुरी निवेदन र मिति २०६६।५।२९ मा वेमन्जुरी निवेदन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा दिएको पाइयो ।

मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०६६।८।२६ र मिति २०६६।१०।४ का दाखिल खारेज नामसारी निर्णयको विरुद्ध श्रीप्रसादको नातिनी बुहारी वलरामको छोरा बुहारी विशाल भारतीको श्रीमति जोस्ना शिवाकोटी (भारती) ले छोडपत्रको लिखत बदर निर्णय दर्ता वदर दर्ता कायम मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीनको अवस्थामा रहेकोले विकास र विशाल भारतीको मिति २०६६।१२।१० र मिति २०६६।५।२९ को निवेदनको सम्बन्धमा आयोगबाट वोलीरहनु पर्ने देखिएन ।

राजस्व चुहावट सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट २०५८ सालमा प्रकाशित जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को नियम २०४(झ) मा एक भन्दा बढी हकवाला भएकोमा अरुहकवालाले हकवाला मध्येकै एक जनाको नाउँमा मात्र नामसारी गर्न अड्डामा आई मन्जुरी दिएमा मन्जुरीनामा बमोजिम नामसारी गरिदिने भन्ने भएको र सोही अनुसार मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०६६।८।२६ र मिति २०६६।१०।४ मा नामसारी गर्ने निर्णय भएकोले मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व चुहावट गरी निर्णय गरेको देखिएन । प्रस्तुत मिसिलको लगत कट्टा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९४. मालपोत कार्यालय गुल्मीको लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत राम प्रसाद खनालको आर्थिक हैसियत पद सुहाउँदो नभएको, पुर्खौली सम्पत्ति र पदको आयसँग तुलनै गर्न नमिल्ने किसिमको सम्पत्ति रहेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज राम प्रसाद खनालले मिति २०३८।७।२६ मा सहलेखापाल पदमा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र हाल मालपोत कार्यालय, गुल्मीमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज राम प्रसाद खनाल समेत गरी ६ जना अंशियारहरू बीच मिति २०४५।११।११ मा मालपोत कार्यालय गुल्मीबाट बण्डापत्र तयार भएको देखिन्छ । पैत्रिक सम्पत्तिमध्ये बण्डापत्र बमोजिम निज राम प्रसादको भागमा गुल्मी जिल्ला, अर्खले गा.वि.स. ३ को कि.नं. ७६० को क्षेत्रफल १-१३-०-० रोपनी जग्गा र सोमा वनेको घर गोठ तथा कि.नं. ७५२,७६५, ७६६, १०८०, १०७५, ७६९ र १०७१ समेत गरी जम्मा क्षेत्रफल रोपनी १५-१५-१-३ जग्गा प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

निज राम प्रसाद खनालको समग्र आय-व्ययलाई हेर्दा निजले सार्वजनिक पदधारण गर्नु अघि र पछि आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्ति र निजको आय व्ययको विस्तृत विश्लेषण समेतबाट निज राम प्रसाद खनालले सार्वजनिक पदधारण गरेदेखि हालसम्म कुल रु.२१,९२,२२४।- बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ भने रु.९४१५१८।- खर्च गरी व्यय

गरेको देखिन्छ । हाल निजसँग गुल्मी जिल्ला अर्खले ३ मा पैत्रिक घर गोठ एक सहीत ८ कित्ता जग्गा रहेको, स्वःआर्जनको गुल्मी जिल्ला तम्घासमा एउटा घर सहीत पाँच आना जग्गा र रूपन्देही तथा बाँके जिल्लामा चार कित्ता जग्गा रहेको र बैंक खातामा रु.२५४४१८।- मौज्दात रहेको देखिन्छ । निजले लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र लेखा परीक्षण बापत आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.१०,७७५।- कर तिरेको प्रमाण समावेश गरेको भए पनि निजको उक्त आय यसमा गणना गरेको छैन । यसरी निजको समग्र आय-व्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले पछि थप नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानून बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषामा अस्थायी कर्मचारीलाई बढुवा गरेको भन्ने मिति २०६२।५।१७ मा जागरण दैनिक जनकपुरधाममा प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा बढुवा गरिएको भनिएका कर्मचारीहरू हाल स्थानीय विकास कोषमा नरहेको, कार्य जिम्मेवारी उपल्लो पदको लिए तापनि तलब भत्ता सोविक पदको नै खाएको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९६. जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका तात्कालिन प्रहरी निरीक्षक मदन गिरी र निजका सहयोगी समेतले कर्तव्य ज्यान मुद्दा मिलाई दिन भनी रु. ८,५०,०००।- लिइ मुद्दा नमिलाई दिएकोले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सोहीकारण थुनामा परेकोले ठगी गरेकोमा कारबाही होस भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट अनुसन्धान सम्पन्न गरी अनुसन्धान अधिकृत मदन गिरीको हस्ताक्षर सहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वारामा पठाइएको रायमा प्रमाणको विश्लेषण सहित मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर वनधक लिनेको महलको १ नं. अनुसारको कसुर अपराधमा ऐ. ३ नं. र ज्यान सम्बन्धी महलको १ र १३ नं. अनुसारको कसुरमा १३(३) बमोजिम सजायको स्पष्ट मागदावी सहित मुद्दा दर्ताको माग गरिएको र जिल्ला सरकारी वकिल बाराबाट प्रमाणको मूल्यांकन सहित तथ्यको विश्लेषण गरी बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई हाल सो अदालतबाट आरोपित व्यक्ति विरुद्धको आरोपमध्ये अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोप पुस्टि नभएको र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धि महलको १३(३) नं बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैद (२०वर्ष) को सजाय तोकिई रिजमानुल्लाह देवान कारागार कार्यालय पर्सामा थुनामा रहेको अवस्था देखिएकोले रकम लिई मुद्दा सम्बन्धी अनुसन्धान प्रभाबित गरेको वा कमजोर प्रमाण संकलन गरेको स्थिती देखिन आएन भने सोही सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको अनुसन्धानमा आरोप को पुष्टि हुने प्रमाण संकलन भई नसकेकोले कारबाहीको टुंगो लागिनसकेको अर्थात अनुसन्धान जारी रहेको भनी लेखी आएको देखियो ।

संकलित तथ्य र प्रमाणको बिश्लेषण समेतका आधारमा आरोपित मदन गिरी र उसका सहयोगी भनिएका धर्मेन्द्र यादव र इस्लाम मियाले मुद्दा मिलाई दिन्छु भनी रिजुमानुल्लाह देवानबाट रकम लिई कर्तव्य ज्यान मुद्दा नै नचलाएको वा मुद्दा कमजोर पार्न प्रमाण संकलन सम्बन्धी कर्तव्य पालनामा विचलन भएको भन्ने अवस्था देखिन नआएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भइरहेको अनुसन्धानबाट थप केही आएमा सोही बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हालसम्मको अनुसन्धानबाट उजुरी ब्यहोरा प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्था हुँदा मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९७. काठमाडौं महानगरपालिकामा तहगत प्रणाली लागू हुनुभन्दा अगाडि श्रेणी प्रणालीमा नियुक्ति भएका अधिकृत द्वितीयलाई नौं तह र पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका अधिकृत तृतीयको हकमा ७ तहमा पद मिलान गर्ने निर्णय कानून विपरीत भएको एवं प्रमाणपत्र तहसम्म मात्र शैक्षिक योग्यता भएकालाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २२५क (क)ले निर्धारण गरेको स्नातक तहको योग्यता नै नभएकालाई बढुवा गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा तहगत प्रणाली लागू हुनु भन्दा अगाडि श्रेणी प्रणालीमा नियुक्ति भएका अधिकृत द्वितीयलाई नौं तह र पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका अधिकृत तृतीयको हकमा सात तहमा पद मिलान गर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०६६।११।११ को १६औं नगर परिषद्को निर्णय नं. ५८ बाट भएको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी अदालतबाट महानगरपालिकाको उक्त मिति २०६६।११।११ को १६औं बैठकबाट भएको निर्णयलाई समर्थन गरी निवेदन खारेज गर्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ । नगरपरिषद्को २०औं बैठकको निर्णय नं.१० ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा भएको दोश्रो संशोधन मिति देखि नै जेष्ठता कायम गरी पदावधि गणना गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।

यसरी महानगरपालिकाका निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट समर्थन भई सोही आधारमा महानगरपालिबाट निर्णय समेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आयोगबाट थप केही गरी रहनु नपर्ने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९८. कृषि विकास बैंकका कर्मचारी शिव बहादुर खत्रीले माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारतबाट सन् १९९६ मा प्राप्त गरेको इण्टरमिडिएट तहको अंक पत्रमा उल्लेखित योग र प्रमाणीकरणको विवरणमा उल्लेखित योग फरक परेको विषयका सम्बन्धमा छलफल हुँदा निज शिव बहादुर खत्रीले मिति २०६९।१२।११ मा आयोगमा पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश भारतबाट (सन् १९९६, अनुक्रमाङ्क ०९७७८१६) प्राप्त गरेको इण्टरमिडिएट तहको सक्कल अंकपत्रमा सम्पूर्ण योग २५५।५०० उल्लेख भएको तर निजको उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भै आउँदा प्रमाणीकरणको विवरणमा योग २६३।५०० उल्लेख भएको देखियो । निजले पेश गरेको प्रमाणपत्र र प्रमाणीकरणको विवरणमा उत्तीर्ण श्रेणिमा कुनै फरक परेको देखिएन । यस्तै प्रकृतिका विषयहरूमा थप छानबिन गरिरहनु नपर्ने भनी आयोगबाट विभिन्न मितिमा निर्णय भैसकेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निज शिव बहादुर खत्रीको उल्लेखित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा आयोगबाट थप छानबिन गरिरहनु आवश्यक नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

१९९. नापी कार्यालय चितवनमा सर्भेक्षक पदमा कार्यरत राम सुन्दर सिंहले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज राम सुन्दर सिंह मिति २०४८।०५।१२ देखि सार्वजनिक प्रवेश गरी हाल सर्भेक्षक पदमा नापी कार्यालय, चितवनमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज राम सुन्दर सिंहले सार्वजनिक सेवा प्रवेश पश्चात आर्जन गरेको सम्पत्तिको आय स्रोत तर्फ हेर्दा निजको तलब भत्ता रु. १३,९६,९४४।-,विशेष भत्ता रु. ५०,०००।-, बैंक र वित्तीय संस्था एवं व्यक्ति समेतबाट लिएको ऋण सापटी रु. २५,९२,९००।-, कृषि आय रु. ६,९५,०००।-,जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु. ६,५६,०००।-, औषधि उपचार र विदाको रकमबाट प्राप्त रु. १,५९,६३८।, र राय सल्लाह एवं परामर्शबाट प्राप्त रु.३,७६,०००।- गरी

जम्मा रु. ६०,२१,४८२।- आय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, व्ययतर्फ हेर्दा निजले घर निर्माणमा रु. ३८,१३,४६१।-,जग्गा खरिदमा रु. २१,०८,०००।, शेयर खरिदमा रु. ६,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु. ७०,०००।-र विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात रु. ८,००७।५६ गरी जम्मा रु. ६०,०५,४६८।८५ भएको देखियो । अतः सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पश्चात निजको आय व्ययको समग्र अवस्था हेर्दा व्ययभन्दा आय नै बढी देखिनुका साथै निजको जीवनस्तर अमिल्दो र अस्वाभाविक रहेको देखिन नआएकोले पछि कही कतैबाट कुनै नयाँ प्रमाण सहित थप सम्पत्ति फेला परेमा कानून बमोजिम कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२००. कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र स्थित ज्वालामुखी सामुदायिक वनबाट अवैध रूपमा रूख काटिए भन्ने विषयको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र स्थित ज्वालामुखी सामुदायिक वनबाट अवैध रूपमा रूख काटिएको भन्ने सन्दर्भमा स्थलगत छानबिन समेत हुँदा ज्वालामुखी सामुदायिक वनबाट आठ थान सालको रूख काटिएको र उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष बोखिले राईको मात्र संलग्नता देखिन्छ भन्ने प्रतिवेदनबाट देखियो । जसमा ज्वालामुखी सामुदायिक उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष बोखिले राई उपर आठ थान काटिएको सालको रूखको १७१७.०४ घनघिफट काठको रु.४,२९,२६०।- बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना समेत रु. ८,५८,५२०।- र एक वर्ष कैदको मागदाबी लिई जिल्ला अदालत, सुनसरीमा मुद्दा दायर भइसकेको भन्ने जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीको मिति २०६७।११।८ को पत्रबाट जानकारी हुन आएको देखियो । तर सुनसरी जिल्ला अदालतबाट हालसम्म मुद्दा किनारा भई नसकेको भन्ने जिल्ला वन कार्यालय, सुनसरीबाट मिति २०६९।१२।१६ मा पत्र प्राप्त भएको देखिएकोले उक्त मुद्दा अहिलेसम्म सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन आयो । रूख काटिएकोमा समयमै निगरानी राख्न नसकेकोले त्यस्तो लापरवाहीपूर्ण कार्य नदोहोऱ्याउने गरी सहायक वन अधिकृत तुलसीलाल यादवलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा ५५ (क) अनुसार लिखित चेतावनी दिइसकेको पत्र जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीबाट मिति २०६८।६।२ मा नै प्राप्त भएकोले यस सम्बन्धमा थप केही गरिरहन पर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०१. जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदानन्द झाले राहत तथा PCF कोटामा धाँधली गर्नुको साथै अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरी कार्यक्रमको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्न लागेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट खटिएको टोलीले पेश गरेको कागजात, जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदानन्द झाले आयोग समक्ष गरेको बयान, जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा अन्तर्गतका शिक्षकहरू राम बल्लभ मिश्र र राजेश कुमार चौधरीको बयान, जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका स्रोत व्यक्ति राजकुमार यादवको बयान समेत अध्ययन गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको जम्मा रु. ९७,८९,७७५।– स्रोत व्यक्ति राजकुमार यादवको जिम्मा रहेकोमा सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित संघ संस्थालाई वितरण गरी सो को भरपाई गराई आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण समेत भइसकेको र यस अघि देखि आनतरिक खातामा रहिरहेको रु.२,५५,९३,०३७।- राजस्व खातामा दाखिला गराई महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गरी शिक्षा विभागमा जानकारी गराएको देखिँदा उजुरीमा उल्लिखित आरोपहरू पुष्टि हुन सक्ने आधार प्रमाणहरू अनुसन्धानको

क्रममा कहाँकतैबाट देखिन आएन । अतः पछि कहाँकतैबाट थप प्रमाण खुल्न आएमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०२. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालबाट २०७० असार मसान्तसम्मका लागि सटर कोठा भाडामा दिने कार्यका लागि मिति २०६८।७।८ मा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा निर्देशक बुलन्द थापा समेतको मिलेमतोमा बोलपत्रको शर्त विपरीत कार्य गरी अनियमितता गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सटर नं. ६ का लागि सौगात फार्मेसीसँग सम्झौता नै नभएको देखिँदा यसमा केही गर्न परेन ।

सटर नम्बर सातका लागि भाडामा लगाउने सम्झौता गर्दा उजुरीमा उल्लेख भए झैं प्रचलित कानून उल्लंघन भएको नदेखिएको, बोलपत्र सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार नै भएको देखिएको र त्यसबाट कुनै सरकारी हानी नोक्सानी भएको पुष्टि हुन नआएकाले उजुरीका सन्दर्भमा थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०३. जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरका सहायक वन अधिकृत विजय कुमार साहले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी सासुको नाममा रहेको जग्गामा घर समेत बनाएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विजय कुमार साह २०४८ सालमा नेपाल वन सेवाको रा.प.अनं प्रथम श्रेणीको रेन्जर पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी पदमा बहाल रहेको देखिन्छ ।

सहायक वन अधिकृत विजय कुमार साहले तलब भत्ता बाहेक अन्य स्रोतबाट आय आर्जन गरेको स्थिती र अवस्था नदेखिई सासु रेश्मी देवीबाट छोरी रेखा कुमारी साहलाई वकस गरी दिएको जग्गामा २०६० देखि २०६८ को अवधिमा दुई तल्लाको घर निर्माण गर्दा कर्मचारी संचयकोषबाट रु. ३,४४,७५५।- रुपैयाँ विशेष सापटी र उक्त अवधिमा निजको तलब भत्ता बापतको आम्दानी समेत रु.२१,२१,५११।- देखिन आएको हुँदा प्रति तल्ला ८३२ व.फी. को २ तले घर निर्माण (जम्मा १६६४ ब.फि.) मा काठमाडौं उपत्यकाको लागि तत्कालीन समयमा आयोगद्वारा निर्धारित मापदण्ड बमोजिम रु. १२,३८,०१६।- लागत लाग्न सक्नेमा उपत्यका बाहिर सो भन्दा न्यून मूल्यमा नै घर निर्माण हुन सक्ने अवस्था हुँदा उक्त घर निर्माणको स्रोत पुष्टि हुन गएको अवस्था देखिन्छ भने २०६७ सालमा बकसद्वारा प्राप्त गरेको जग्गामा २०६० सालमा नै घर निर्माण प्रारम्भ गरेको विषयमा छानबिन क्रममा बयान हुँदा विवाहको समयमा ससुराली तर्फबाट श्रीमतीलाई दिएको जग्गामा नै घर निर्माण गरेको र ससुराको मृत्युपछि मात्र सासूबाट छोरीको नाममा बकस गरी दिएको भनी बयानद्वारा स्पष्ट गरेको र वकसपत्रको लिखतमा साला जेठान समेत साक्षी वसेको अवस्था र निजामती किताबखानाबाट प्राप्त निजको सम्पत्ति विवरणमा समेत घर निर्माण भएको जग्गा सासुको नाममा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइदा निजको बयानलाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले निजले आर्जित सम्पत्ति अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाई राखेको भन्ने पुष्टि हुन आएन भने निजले सार्वजनिक पदमा रहि आर्जित आय २१,२१,५११।- मध्येबाट १२,३८,०१६।- को लागतमा घर निर्माण गरी केही रकम बचत नै हुन जाने अवस्था रहेको पाइँदा नाजायज कार्य गरी वा गैरकानूनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०४. प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद गौतमको सम्पत्ति छानबिन हुँदा निज कृष्णप्रसाद गौतम मिति २०४४।१२।२९ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भै हाल प्रहरी उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज पदमा बहाल रहेपछि तलब भत्ता, युनाइटेड मिसनमा काम गरी भत्ता, ऋण सापटी, जग्गा बिक्री समेतबाट कुल रु. १,१५,४३,४७८।- रकम आम्दानी गरेको र जग्गा खरिद घर निर्माण ऋण भुक्तानी सवारी साधन खरिद समेतमा गरी कुल रकम रु. १,०४,७९,०००।- रकम खर्च गरेको र निजको बैंक खातामा करिब रु.४,५०,०००।- रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

निजको जग्गा खरिद घर निर्माण समेतमा गरेको खर्च आय रकमसँग तुलना गर्दा निजको आय भन्दा व्यय घटी नै देखिएको हुँदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०५. जलेश्वर नगरपालिका ६ मा आ.व. २०६६।६७ मा महेन्द्र चोकदेखि शंकर मन्दिरसम्म र मदर्सा देखि भूमिसुधार कार्यालयसम्मको सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन पछि प्राप्त कागजातहरू र आयोगबाट भएको स्थलगत भ्रमणबाट समेत लागत अनुसारको काम भएको नै देखिएकोले यस सम्बन्धमा थप छानबिन गर्नु परेन । तसर्थ, प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०६. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गत तातोपानी स्वास्थ्य चौकीबाट ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहायक चौथो तहबाट अवकाश पाई पेन्सन प्राप्त गरिरहेको कक्षा ५।६ मात्र पढेका इन्द्र बहादुर के.सी. ले कम्तीमा एस.एल.सी. भन्दा कम योग्यता चाहिने उक्त पदमा नियुक्ति हुन कुन शैक्षिक संस्थाबाट सो योग्यता प्राप्त गरे छानबिन गरी पाउं भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त सकल व्यक्तिगत फाइल, निजामती किताबखानाबाट प्रमाणित सिटरोल तथा अभिलेख एवं निज इन्द्र बहादुर के.सी.ले मिति २०४६।८।७ मा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तामा स्थायी नियुक्ती हुँदाका बखत लोक सेवा आयोगले उक्त पदको लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम योग्यतामा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताको तालिम प्राप्त वा सम्बन्धित काममा दुई वर्षको अनुभव तोकिएको भनी स्पष्ट लेखी आएको आधारमा निज मिति २०४०।६।२ मा पंचायत स्वास्थ्य कार्यकर्तामा करार/अस्थायी नियुक्ती भई स्थायी हुँदाको समय सम्म काम गरेको, २०४१ सालमा चार हप्ते तालिम समेत लिएको र संजिवनी माध्यमिक विद्यालय, धुलिखेलबाट नौं कक्षा उत्तिर्ण गरेको र सो भन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएकोले लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको वर्तमानको प्रावधानलाई आधार मानी उजुरीकर्ताले गरेको दावी पुष्टि हुन सक्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०७. नेपाल राष्ट बैंकका उप निर्देशक भवनाथ घिमिरेले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज घिमिरे मिति २०३७।६।१४ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकको अस्थायी सहायक पदबाट सेवा प्रवेस गरी मिति २०६८।१२।२१ मा उपनिर्देशकको पदबाट अनिवार्य अवकाश भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु. ५०,५३,३६४।-, विदेश भ्रमणबाट रु.४,६०,५३६।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु. १,३४,४०,४००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.७,००,०००।- र अन्य सुविधाबाट (अंशबण्डाबाट) प्राप्त रकम रु २५,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,९६,७९,३००।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले घर निर्माणमा रु. ४१,००,०००।-, घर जग्गा खरिदमा रु. ३,४१,०००।-, शेयर खरिद रु १६,६५,९००।-, सवारी साधन खरिदमा रु १,५५,०००।-, विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋण तिरेको रकम रु. १,१०,५४,९९९।-, बैंक मौज्दात रु. ७,०४,४४१।- र नगद मौज्दात रु. ३०,०००।- समेत जम्मा रु.१,८०,५१,३४०।- खर्च भएको देखिन्छ ।

निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु.७,०४,४४१।- रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र अन्तिम मौज्दात मान्न सकिन्छ । अत: निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परेका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०८. श्री पशुपतिनाथमा निर्माण भएको निजी पाटी गुठीको लागि ज्यान शाहले १८८९ साल पौष बदी १२ रोज २ मा लालमोहरद्वारा सर्वाङ माफी बिर्ता प्राप्त गरेको जग्गा उनाउ व्यक्तिहरूले गुठी धर्म लोप हुने गरी गुठी नै नदेखाई आ-आफ्नो नाममा दुषित तवरले दर्ता गरी बिक्री वितरण समेत गरेकोले जग्गा रोक्का राखी छानबिन गरी पाउँ भन्ने विषयको जानकी शाहको उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निवेदक जानकी शाहले रोक्का राखी छानबिन गर्न माग गरेको जग्गामध्ये काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. ५ को कित्ता नं. १७१, १७४, २३६, २३७ का जग्गा बागमती ढल सुधार आयोजनाको नाउँमा कायम भएको, कि.नं. २७, ३५, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४३, १६०, १७२, २१९, २३४, २३५ का जग्गा पूर्णचन्द्र शाह समेतको नाममा दर्ता भएको र कि.नं. १६७, १६८ १७० का जग्गा श्री पशुपति ठूलो सदावर्त गुठीको नाममा दर्ता भएको । यसैगरी भक्तपुर जिल्ला दिब्यश्वरी १ (ख) को कि.नं. १४५, १५०, १५१, १५३, २५५, २५४, २५३, २५२, २४३, २४४, २४५, २३७, २४० ऐ गा.वि.स. १ (ग) को कि.नं. १, २, ३, ४, ३५३, ३८२, ११८९, ११५५, ११८८ र ४०१ का जग्गाहरू पूर्णचन्द्र चौतारीयाको नाममा दर्ता भई मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०४२।१२।१४ को निर्णयानुसार उपरोक्त कि.नं. मध्ये कि.नं. १५०, १५१, १५३, २३७, २४०, २५३ र २५४ मा जग्गाहरू निजी गुठी कायम भई गुठीयार पूर्णचन्द्र शाह र उपेन्द्र बिक्रम शाह भएको देखियो ।

निवेदकले माग दावी गरे बमोजिम दर्ता बदर गरी निवेदकको नाममा मात्र निजी गुठीमा दर्ता गर्ने कार्य न्यायीक निरोपणबाट मात्र हुन सक्ने भएकोले प्रस्तुत उजुरीको लगत कट्टा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२०९. गोमती कुर्मीले आफ्नो झूठा ठेगाना बाँके जिल्ला जैसपुर गा.वि.स.८ देखाई मिति २०६८।१०।१८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँदा उक्त आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेका मानिसहरूलाई र झूठा नागरिकता प्राप्त गर्ने, नागरिकता दिलाउनको लागि सहयोग पुऱ्याउने सबैलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गोमती कुर्मीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भनी बाँके

जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण चन्द्र घिमिरेले मिति २०६८।१०।१७ गते निर्णय गर्दा र सो निर्णय बमोजिम निज गोमती कुर्मीको नाममा नेपाली नागरिकता जारी गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१०. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, कलैयामा दरवन्दी रही हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक नवीन कुमार सिंहको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा निज प्रहरी नायव निरीक्षक नवीन कुमार सिंहले राधाकृष्ण गोयनका कलेज, सीतामढीबाट सन् १९९१ मा अनुक्रमांक ३१८-१००६२ बाट इन्टरमिडियट (आई.एस्सी.) उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी स्थायी सेवा गर्दै आएकोमा उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र उपर आयोगबाट अनुसन्धान भई अनुसन्धान अधिकृतले प्रस्तुत गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सम्बन्धित परिषद्बाट प्राप्त पत्र एवं विवरण तथा प्राप्त अन्य कागजातहको आधारमा उल्लेखित शैक्षिक प्रमाणपत्र उत्तीर्ण भएको र डिभिजनमा कुनै फरक नपरेको हुँदा थप छानबिन गरिरहन पर्ने नदेखिएकोले मिति २०७०।१।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२११. धनुषा जिल्ला, औरही गाउँ विकास समितिका सचिव तथा सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिहरू समेत मिली आ.व. २०६५।६६ मा कुनै काम नै नगरी कागजी रूपमा कार्य सम्पन्न भएको देखाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उल्लेखित कुराहरूका सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट धनुषाबाट प्राप्त प्राविधिक प्रतिवेदनका साथै आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा पाइएका तथ्यहरूको आधारमा उजुरीमा भनिए झैं कागज मात्र मिलाएको नभई कामहरू भएको देखिएको हुँदा थप कारबाही गर्न आवश्यक नभएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१२. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत डा. ज्ञानेन्द्र शाहलाई नियम विपरीत शैक्षिक वर्ष २०६७।६८ मा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिई पढाएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान प्राज्ञिक परिषद्ले मिति २०६५।२।११ मा MS Orthopaedics को एक सिट सहित स्नाकोत्तर तहमा विभिन्न विषयमा सात सिट वीर अस्पतालका लागि प्रायोजन गर्ने निर्णय गरेको तथा कार्यकारी परिषद्ले मिति २०६६।२।२६ मा प्रायोजिम उम्मेदवार हुनका लागि वीर अस्पतालमा करार वा स्थायी सेवामा कम्तीमा तीन वर्ष अटुट सेवा गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको देखिँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत डा. ज्ञानेन्द्र शाहसँग अध्ययन सम्झौता गरीगराई स्नातकोत्तर तह (एम.एस.अर्थोपेडिक्स) को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन । तसर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।१।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१३. राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डुननाथ पाठकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज पाठक राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डका कार्यकारी निर्देशकको पदमा मिति २०६५।९।२२ देखि २०६८।४।३२ सम्म सेवा गरी हाल निवृत्त जीवन बिताई व्यापार व्यवसाय गरी बसेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु.३,८०,१६०।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु. १२,७९,६६,६९६।६७ र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीबाट रु.१,६८,३५,१०३।- समेत गरी जम्मा रु.१४,५१,८१,९५९।६७ आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले जग्गा खरिदमा रु.५,६०,००,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु. ८,१७,६६,६९६।६७ र बैंक मौज्दात रु. १,१८,११७।४१ समेत गरी जम्मा रु. १३,७८,८४,८१४।०८ खर्च भएको देखिन्छ ।

निजको हालसम्मको बैंक मौज्दात रहेको रकम रु. १,१८,११७।४१ देखिँदा सो रकमलाई मात्र अन्तिम मौज्दात मान्न सकिन्छ । अत: निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१४. जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी सहायक निरीक्षक बिनोद राय यादव भन्ने रामविनोद रायले बिना स्रोतको सम्पत्ति आर्जन गरेको समेत भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज प्रहरी सहायक निरीक्षक मिति २०४९ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी हाल प्रहरी सहायक निरीक्षकमा कार्यरत रहेको पाइयो । निजको सगोलमा करिब पाँच बिगाहा पैत्रिक जग्गा जमिन रहे भएको देखिन्छ भने निजको आयतर्फ हेर्दा सरकारी सेवा अवधिमा तलब भत्ता रु. १४,५३,८३२।-, विदेश भ्रमण (UN Mission, Haiti) बाट रु. ५,१३,४५३।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु. ६,२५,०००।- र सहकारीबाट ऋण रु. १,००,०००।,- समेत गरी जम्मा रु २७,९२,३२५ आम्दानी देखिन आयो । व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा जमिन खरिदमा रु. ४,७०,०००।- सहकारीको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा रु. ३,२४,९०२।- र गौरमा १० धुर जग्गा खरिद गरी गौर न.पा.बाट १,०४५.५० व.फि. क्षेत्रफलको नक्सा पास गरी एक तल्ले घर निर्माण गरेको र सो घर आयोगबाट निर्धारित मापदण्ड बमोजिम करिब रु.७,७७,०००।- खर्च लागत भएको देखियो ।

निजको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु. ५,१५,८१६।- मौज्दात रहेको रकमलाई अन्तिम मौज्दात मान्नु पर्ने देखिन आयो । निजको वैधानिक स्रोतहरूबाट आर्जित आयभन्दा व्यय कम नै रहेको उल्लेखित अवस्था देखिँदा गैरकानूनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१५. साविक बौद्ध गा.वि.स. ४ (ख) को कित्ता नम्बर १८४ क्षेत्रफल रोपनी १-२-३-० को जग्गा अनियमित तरिकाले दर्ता भयो भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक वौद्ध गा.वि.स. ४ (ख) को कित्ता नम्बर १८४ क्षेत्रफल रोपनी १-२-३-० हाल नयाँ नापीको का.म.न.पा. ६ नक्सा सिट नं. १०२-१०६८-०४ कित्ता नम्बर. ७७ क्षेत्रफल ६०८.४० वर्ग मिटर जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय चावहिलले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई अदालतमा गई हक कायम गरी ल्याउन सुनाउने भनी मिति २०६७।५।१८ मा निर्णय गरेको र सम्बन्धित जग्गा धनी अदालततर्फ गएको अवस्था हुँदा आयोगबाट कुनै निर्णय गरिरहनुपर्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १०(१) बमोजिम मिति २०७०।१।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१६. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि. बानेश्वर शाखाले कम गुणस्तरको पाइप खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पाइपको गुणस्तर परीक्षण

सम्बन्धमा सम्झौतापत्रको बुँदा नं. ९ मा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर परीक्षण गराउने समेत उल्लेख भएको तर विभागमा पाईपको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रविधि नरहेको भनी प्राप्त लिखित जानकारी र गुणस्तर सम्बन्धमा Tata Metaliks Kubota Pipes Ltd. बाट निर्मित TATA Test Certificate संलग्न रहेको साथै SGS India Pvt.Ltd. को निरीक्षण प्रतिवेदनले गुणस्तरयुक्त भएको देखाएकोले उक्त पाईपहरू प्रयोग समेत भइरहेको बुझिएकोले केही गरिरहन परेन ।

हर्जाना असुली सम्बन्धमा सम्झौताको बुँदा नं. ९ बमोजिम म्याद थप भएको अवधि बाहेकको थप छ दिनको दैनिक रु.२,०००।- का दरले हर्जाना लिइएको देखिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोकेभन्दा बढी नै हर्जाना असुल उपर समेत भएको र सरकारी हानी नोक्सानी भएको अवस्था नदेखिँदाँ केही गरिरहन परेन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० को खण्ड (ज) बमोजिम मिति २०७०।१।३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१७. वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत नायब सुब्बा नवराज जैसीले अकुत सम्पत्ति कमाएको हुँदा छानबिन गरी पाउं भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज नवराज जैसी मिति २०५५।६।९ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निजको श्रीमती नन्दा खत्री मिति २०५४ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । नवराज जैसी र निजको श्रीमती नन्दा खत्रीको तलब भत्ता बापत रु. १६,१४,७०९।- र जग्गा बिक्रीबाट रु.३,६०,०००।-आम्दानी गरेको देखियो । यसप्रकार निजको जम्मा आय रु. १९,७४,७०९।- देखियो । व्ययतर्फ हेर्दा सुर्खेत उत्तर गंगामा तीन कोठे घर निर्माण गर्दा रु.४,३५,०००।-, सुर्खेत उत्तरगंगा गा.वि.स. मा कि.नं. १३०५ को जग्गा खरिदमा रु. ५०,०००।- काठमाडौं जिल्ला पुरानो नैकाप ९ (ख) कि.नं. १०१ को जग्गा खरिदमा रु. १,५०,०००।- मोटर साइकल खरिदमा रु. १,०४,८९९।- र बैंक ब्यालेन्समा रु. १,३५,७७६।- खर्च भई जम्मा व्यय रु.११,७५,६७५।- भएको देखियो । हाल निज र निजको परिवारको नाममा विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात रु. १,३५,७७६।- रहेको हुँदा सोही रकमलाई अन्तिम मौज्दात मान्नु पर्ने देखियो । यसप्रकार निजको खर्चको तुलनामा आम्दानी नै बढी रहेको देखिएबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी पुष्टि हुन सक्ने नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।१।५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१८. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदन बमोजिम डिभिजन सडक कार्यालय, लहानका ओभरसियर गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (हाल : इन्जिनियर विशेष) ले निज पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने व्यहोराको आयोगमा प्राप्त भएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा छानबिन हुँदा गजेन्द्र प्रसाद गुप्ता राष्ट्रसेवकको रूपमा २०३८ सालमा ओभरसियर पदबाट सेवा प्रवेश गरेपछि देखि जाँच अवधिसम्म विभिन्न पदमा रही कार्य गरेको देखियो । निजले जाँच अवधिमा तलब पारिश्रमिक बापत रु. १७,७८,४८३।-, बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्था एवं व्यक्ति समेतबाट लिएको ऋण सापटी रु. २३,८८,२००।-, कृषि आयबाट रु. १,६८,०००।- र घर जग्गा बिक्रीबाट रु. २९,८५,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ७३,१९,६८३।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो ।

यसै अवधिमा घर निर्माण र खरिदमा रु. ५६,५४,२५४।-, जग्गा खरिदमा रु. ५,७५,५००।-, ऋण चुक्तामा रु. १,६८,८६७।- समेत जम्मा रु. ६४,२०,६२१।- खर्च भएको र बैंक मौज्दात रु. २२,०००।- देखिन आयो ।

निजको जम्मा रु.२२,०००।- मात्र हाल बैंक मौज्दात देखिएको हुँदा सोही रकमलाई अन्तिम मौज्दातमान्नुपर्ने देखिन आयो । उल्लेखित आय व्ययको विवरणलाई आधार मान्दा निजले अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको र हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य आदि दिएको पनि प्रमाणित हुन नआएकोले पछि थप प्रमाण प्राप्त भएको समयमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२१९. सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयमा कार्यरत इन्जिनियर कृष्णनाथ ओझाले नाजायज काम गरी स्रोत विनाको सम्पत्ति आर्जन गरेका भन्ने उजुरीका सम्बन्धामा अनुसन्धान हुँदा निज इन्जिनियर कृष्णनाथ ओझा २०५२ सालमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी हालसम्म कार्यरत रहेको देखियो । निजको पैतृक घर जग्गा बिक्री, श्रीमतीको पारिश्रमीक, आफ्नो तलब र विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय समेत गरी रु. ४७,८८,०००।- आम्दानी देखिन आयो । व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारी साधन खरिद, सुन चाँदी खरिद गरी जम्मा रु ४१,४७,४००।- व्यय भएको देखिन्छ । निजको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु. ३,८९,०००।- मौज्दात रहेको देखिएकोले सोही रकमलाई अन्तिम मौज्दात मान्नु पर्ने देखिन आयो । अत: इन्जिनियर कृष्णनाथ ओझाले गैरकानूनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएको र निजको वैधानिक स्रोतहरूबाट आर्जित आयभन्दा व्यय कम नै रहेको उल्लेखित अवस्था देखिँदा गैरकानूनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२०. बद्रीनाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय, धरान १५, सुनसरीका प्रधानाध्यापक कृष्णकुमार श्रेष्ठ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भुपाल सिंह भुजेलले विद्यालयको लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेको र शिक्षा नियमावली विपरीत विद्यालयको कोष सञ्चालन गरी अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा बद्रिनाथ निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्याक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भुपाल सिंह भुजेलले राजनीतिक दललाई विद्यालयको समस्या समाधानको लागि अनुरोध गर्दै लेखेको पत्र खासै गम्भीर विषय नभएको र उक्त पत्र बमोजिम राजनीतिक दलबाट विद्यालयमा कुनै हस्तक्षेप भए गरेको अवस्था पनि देखिएन । हाल उजुरकर्तानै विद्यालयका प्रधानाध्याकको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । विद्यालयको कोष सञ्चालन नियम विपरित भएको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र बाट हाल निज प्रधान अध्यापक माया भुजेल र सहायक शिक्षक कमल बहादुर राईको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन भै रहेको भनी लेखी आएको र आर्थिक अनियमितता भए गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको प्रतिवेदन एवं आयोगबाट भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेतको आधारमा विद्यालयको भवन निर्माण लगायतका विषयमा आर्थिक अनियमितता भए गरेको भन्ने देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।१।१३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२१. जिल्ला रुकुम विजेश्वरी नमूना गा.वि.स.मा आ.व. २०६७।०६८ मा गा.वि.स. सचिवले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकममा गा.वि.स. अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ बमोजिम काम नगरी आफू खुसी रकम निकासा दिएकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमलाई लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयबाट मिति २०६८।१२।३ मा प्राप्त छानबिन प्रतिवेदन एवं गा.वि.स. सचिवको बयानका साथै आ.व. २०६७।६८ मा विनियोजन

भएको रकमबाट गरिएका कामहरूको सम्पूर्ण विवरण लगायत प्राविधिकले प्रमाणित गरीदिएका प्रमाण कागजातको आधारमा उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा प्रमाणित नभएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ को दफा १९ को उपदफा १२ बमोजिम मिति २०७०।१।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२२. यू.एन.पार्क विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत कृष्णदेव यादवले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज कृष्णदेव यादव मिति २०५४ साल फाल्गुणबाट दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कार्यालयमा अस्थाई इन्जिनियर पदमा प्रवेश गरी २०६२ साल कार्तिकसम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ । तत्पश्चात निजलाई नेपाल सरकारबाट यू.एन.पार्क विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा दुई पटक नियुक्ति गरेको पाइयो ।

निज कृष्णदेव यादवले सार्वजनिक सेवा प्रवेश पश्चात मिति २०५९।९।१२ मा रु. ४,००,०००।- मा कामाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. १० मा ०-४-३-० क्षेत्रफलको जग्गा मात्र खरिद गरेको देखियो । उक्त सम्पत्तिको आय स्रोत तर्फ हेर्दा निजले प्राप्त गरेको तलब भत्ता रु. ७,१०,९००।- लगायत पैत्रिक जग्गाबाट प्राप्त भएको आय समेत देखिँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने देखियो । निजले उपरोक्त जग्गा समेत रु. ७१,००,०००।- मा बिक्री गरेको पाइएको र बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिबाट चेक मार्फत नै आएको प्राप्त बैंक विवरणबाट देखिँदा निजको नाममा ग्लोबल आई.एम.इ. बैंकमा रहेको बचत खातामा १३ जनवरी २०१३ सम्म संचित भएको रु. ६६,७०,५५५।५९ लाई अन्यथा भन्न सकिएन ।

अत: सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पश्चात निजको आय व्ययको समग्र अवस्था हेर्दा व्ययभन्दा आय नै बढी देखिनुका साथै निजको जीवनस्तर अमिल्दो र अस्वाभाविक रहेको देखिन नआएकोले पछि कही कतैबाट कुनै नयाँ प्रमाण सहित थप सम्पत्ति फेला परेमा कानून बमोजिम कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२३. सडक विभाग अन्तर्गतमध्य पहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्ड, काठमाडौंमा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत बलराम मिश्रको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज बलराम मिश्र मिति २०४३।४।२३ देखि अस्थायी असिस्टेन्ट इन्जिनियर पदबाट नोकरी शुरु गरी हाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, पूर्वी खण्ड, काठमाडौंमा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ता निज र श्रीमती सविता मिश्र समेतबाट रु. ३७,३७,८४१।-, बिदेश भ्रमणबाट रु. १,२९,०७५।-, बैंक तथा वित्तीय संस्था समेतबाट ऋण रु. १,१२,१६,०००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.९९,८३,५००।-, घरबहालबाट रु. २७,१०,७५०।-, आम्दानी गरेको देखिन्छ । सोही अवधिमा घर निर्माण र खरिदमा रु.९२,६३,०००।-, घर जग्गा खरिदमा रु.५३,५२,५००।-, शेयर खरिदमा रु. २६,०००।-, कर्मचारी संचयकोष र वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु. ६९,७७,८०६।-, कर तिरेको (घर बहाल कर समेत) रु. ४,७८,७५८।-, छोरीको पढाइमा खर्च रु. १४,५०,०००।-, नगद मौज्दात रु. २,००,०००।- र बैंक मौज्दात रु. २,५०,८४२।- समेत जम्मा रु. २,३९,९८,९०६।- खर्च तथा मौज्दात रहेको पाइयो ।

यसरी उक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आयनै अधिक रहेको देखियो । निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु. २,५०,८४२।- रहेको र तिर्न बाँकी

ऋण रकम रु. ४२,३८,१९४।- रहेको पाइयो । सो बैंक मौज्दात रकम कटाउँदा पनि निजले अझै तिर्न बाँकी ऋण रकम रु. ३९,८७,३५२।- रहेको देखियो । तसर्थ निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहिँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२४. जिल्ला वन कार्यालय सिरहामा जिल्ला वन अधिकृत जयमंगल प्रसादले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हिसाव किताब पारदर्शी नराखेको र जिल्ला समन्वय समितिलाई कुनै जानकारी नदिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट यसै विषयमा मिति २०६९।९।१८ मा निर्णय भैसकेको तथा आरोपी जयमंगल प्रसादले अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णयले कानून बंमोजिम भोग्नु पर्ने सजाय पनि भोगिसकेको स्थितिमा आयोगको पूर्व निर्णयमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक देखिएन । अतः प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।१।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२५. जनकपुर-जटही सडकको जमुनी नदीमा छड र सिमेन्ट कम प्रयोग गरी न्यून गुणस्तरको पुल निर्माण गरेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत जनकपुर-जटही सडकमा पर्ने जमुनी नदी (नेपाल भारत सिमानामा पर्ने) मा दुई स्पानको आरसिसि मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ठेकेदार वाइ पि/देव एण्ड सायर/पुष्पाञ्जली जेभी सँग दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०६७।३।२७ मा रु. २,५५,५२,५५१।६ (मु.अ.कर बाहेक) को सम्झौता भै निर्माणको क्रममा सो पुलको बीचको Well steining १५ से.मी. ढल्केको र हाल सो ढल्काइलाई छुट सिमाभित्र पर्ने गरी ढल्काइको सुधार गरी पुलको निर्माण कार्य समेत भै सकेको देखिँदा सो सम्बन्धामा केही गरी रहन परेन । तसर्थ, प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२६. सुनसरी जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत पाँच जना कर्मचारीहरू स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३ क विपरीत समितिको आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत स्थाई गर्न लागेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास कार्यालय सुनसरीबाट ती पाँचजना कर्मचारीहरूलाई उजुरी अनुसार स्थायी नगरिएको र अब पनि स्थायी गर्न मिल्ने अवस्था नभएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम उजुरीको लगत कट्टा गरी मिति २०७०।१।१६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२७. कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १६ र १७ का वडा सचिव विजयलोचन सुवेदीले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज विजयलोचन सुवेदीले २०५४ साल श्रावणमा कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयको सहायक चौथो पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजिनक पदधारण गरेको र तत्पश्चात हाल सोही नगरपालिकाको वडा नं. १६ र १७ मा वडा सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे देखि हालसम्मको तलब भत्ता बापत रु.११,०९,८०१।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण बापत रु.१,५३,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,६४,०९,८०१।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । यसै गरी निज सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे देखि हालसम्म सवारी साधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) खरिदमा रु. ३,९०,२००। र

हालसम्मको बैंक मौज्दात रु.३१,६११।- समेत गरी जम्मा रु. ४,२१,८११।- खर्च गरेको देखिन आयो ।

निज विजयलोचन सुवेदीको समग्रमा आय व्ययको विश्लेषणबाट निजको व्ययभन्दा आय बढी भएको देखियो । हाल निजको बैंक खातामा रु. ३१,६११।- मौज्दात देखिँदा निजको खुद बचत सोही रकमलाई मान्नु पर्ने देखिन्छ । उल्लेखित तथ्यबाट निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहिंकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।१।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२८. बीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा अच्युतराज त्रिपाठीले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज अच्युत त्रिपाठीले मिति २०३३।५।१४ देखि प्रा.वि.स्तरको शिक्षक पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको ना.सु.पदमा बीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, बीरगञ्जमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि जग्गा खरिदमा रु.५०,०००।-, घर निर्माणमा रु. ५,००,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.५१,०००।-, ऋण सापटी चुक्तामा रु.११,४५,०००-, घर बहाल कर चुक्तामा रु.२,५०,७५०।-, र छोराको पढाई शुल्क रु.१३,८१,७५९।- र बैंकमा मौज्दात रहेको रकम रु.२,९९,६०८।- समेत गरी रु.३६,७८,११७।- खर्च गरेको देखिन आउँछ । आम्दानी तर्फ तलब भत्ता (श्रीमती विन्दुदेवी त्रिपाठी समेत) को रु.२०,६०,४५०।- विदेशबाट भाइ र छोराले पठाएको रकम रु.४,८९,९०९।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सापटी रु.४९,९००।-, पुरस्कार तथा भ्रमण सुविधाबाट प्राप्त रकम रु.४,५१,१०२।-, घर भाडाबाट प्राप्त रकम रु.२५,६०,०००।-, कृषि आय (तरकारी खेती) बाट प्राप्त रकम रु.२,३०,०००।-, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.६०,०००।-, ऋण सापटी लिएको रकम रु.११,००,०००।- र अन्य विविध आयबाट प्राप्त रकम रु.२५,०००।- समेत रु.७०,२३३६१।- आम्दानी गरेको देखियो । निजको बैंकमा जम्मा रु.२,९९,६०८।- मात्र रहेको देखिएकोले बैंकमा रहेको रकमलाई नै निजको हालको मौज्दात मान्नु पर्ने देखिन आयो । यसर्थ निज अच्युतराज त्रिपाठीले पेश गरेको विवरण र निजले आयोग समक्ष गरेको बयानका क्रममा खुलाई दिएको व्यहोरा र अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण कागजातहरू समेतका आधार प्रमाणहरूबाट निज त्रिपाठीले सेवा अवधिमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने समेत व्यहोराको निज उपर यस आयोगमा परेको उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र पछि कहीं कतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि भई आएका बखत कानूनी कारबाही गर्न सकिने नै हुँदा हाललाई निज उपर आयोगमा परेको उजुरी भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।१।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२२९. उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू मिली काठमाडौं-हेटौंडा मोटर बाटो निर्माणमा छुट्याइएको रु. १ करोड बजेटको सडक निर्माण गर्दा मिलेमतो गरी रकम खाई गुणस्तरहीन काम गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कागजातहरू समेत हेर्दा नापी किताबहरूमा लम्बाई कम भएपनि चौडाई बढी भएको हुँदा उपभोक्ताहरूको माग बमोजिम सडक बनेको देखिएको, नापी किताबमा लागत अनुमान अनुसारनै परिमाणमा थपघट नगरी भुक्तानी भएको देखिएको, उक्त सडक खण्डमा उपभोक्ताबाट केही कार्य बढी नै गरेको, सो को मूल्यांकन समेत नभएको र उपभोक्ताबाट नै व्यहोरेको भन्ने समेत बयानमा उल्लेख भएको हुँदा लागत अनुमानभन्दा कम र

गुणस्तरहीन काम गरेको भन्ने नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।१।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३०. काठमाडौं जिल्ला साविक कोटेश्वर ७ (क) कि.नं. ३६९, ३७२ ८(ख) कि.नं. १८१ समेतको कित्ता जग्गा किर्ते गरी दर्ता गरे भन्ने सम्बन्धी उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा ललितपुर च्यासल बस्ने निवेदक रत्नबहादुर व्यन्जनकारले निवेदनमा उल्लेख गरेका कित्ता जग्गाहरू साविक कोटेश्वर ७ (क) कि.नं. ३६९ को साविक फिल्डवुकको मोही महलमा मोतीमाया महर्जन कायम भएको र कैफियतमा यो जग्गा मेरो हक भोगको भनी उल्लेख भएको, कि.नं.३७२ को मोही महलमा मोतीमाया महर्जन र कैफियतमा श्री ५ को सरकारको गुठी हो भन्ने उल्लेख भएको, ८(ख) कि.नं. १८१ मा मोही महलमा मोती माया टेपे र कैफियतमा यो जग्गा मेरो हकभोगको हो भन्ने उल्लेख भएकोमा नयाँ नापी हुँदा का.म.न.पा. १० नक्सा सिट नं. ११८६-२४ को कि.नं. १४ र सि.नं. ११८६-२५ कि.नं. २ विश्वरूप गुठी जग्गा धनी कायम भै रत्नकाजी डंगोल मोही कायम गरी साविक कि.नं. ३६९ र ३७२ भिडाई २०४६।११।१७ मा दर्ता भएको र नक्सा सिट नं. ११८६-२० कि.नं. १७८ र १७९ साविक कि.नं १८१ मध्ये कि.नं. ३५३ र ३५४ भिडाई २०४७।४।७ मा दर्ता गरेको देखियो । उक्त कि.नं.का जग्गा दर्ता भए पश्चात विभिन्न व्यक्तिको नाममा किनवेच वकसपत्र भइरहेको पनि देखियो । निवेदक रत्नबहादुर व्यन्जनकार, मोती माया टेपे आफ्नी जेठी आमा भएकी र निजको निःसन्तानको अवस्थामा मृत्यु भएकोले निजको शेष पछि आफ्नो हक लाग्ने जग्गा विभिन्न असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भनी उक्त दर्ता वदर गरी आफ्नो नाउँमा उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू कायम गरी पाउं भनी निवेदन दिएका र साथसाथै अदालती प्रक्रियामा पनि लागि रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।२० को फैसला, पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५६।४।२७ र २०५९।१०।१७ को फैसलाहरूबाट देखिएको हुँदा आयोगबाट कुनै निर्णय गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १०(१) अनुसार उजुरी तामेलीमा राखी आयोगबाट भएको रोक्का फुकुवा गरी मिति २०७०।१।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३१. जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका ९ मा स्थायी घर भई महांकाल गा.वि.स. ३ मा अस्थायी बसोवास गर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उपमहानिर्देशक (सुपरीटेण्डेण्ट इन्जिनियर) पदमा कार्यरत रमेश प्रसाद सिंहले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज रमेश प्रसाद सिंह मिति २०५३।८।१० मा भवन विभागको इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६६।११।२५ मा सुपरीटेण्डेण्ट इन्जिनियर पदमा बढुवा भै हाल सोही विभागमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजले सार्वजनिक पदधारण गरे देखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति तर्फ हेर्दा काठमाडौं जिल्ला, महांकाल ३ मा रु. ११,५८,०००।- मा घडेरी खरिद गरी अढाई तले घर निर्माणाधिन रहेको र सोको लागि रु. २० लाख खर्च भएको । यसै गरी सवारी साधन खरिद रु. १०,३३,०००।-, ऋण चुक्ता रु. २,००,०००।- फर्ममा लगानी रु. १,२५,०००।- बैंक मौज्दात रु. ५,३८,०००।- समेत गरी कुल व्यय रु. ५०,५४,०००।- देखियो । यसै अवधिमा सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग भएका स्रोत हेर्दा निजको तलब भत्ता रु.२२,७३,९६२।-, श्रीमतीको तलब रु.२१,६०,०००।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु. २१,००,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त कर्जा रु. ४,५०,०००।-, र कन्सल्टेन्सी फर्मबाट प्राप्त रु ७,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु. ७६,४३,९६२।- आय देखियो ।

नगद प्रवाहको विवरण बमोजिम कुनै चरणमा ऋणात्मक अवस्था नदेखिएको र आयको तुलनामा व्यय कम रहेकोले निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन । निजको सम्पूर्ण सेवा अवधिमा आर्जन गरेको आय मध्ये खर्च गरी जम्मा रु. ५,३८,०००।- बैंक मौज्दात रहेकोले यसै रकमलाई हालसम्मको अन्तिम मौज्दात मानी प्रस्तुत उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।२।७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३२. जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरी अन्तर्गतको जनता मा.वि खुदीबखारी कुपाहीका प्र.अ वद्रिनारायण चौधरीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको तथा विद्यालयको जग्गाको एकिन नगरी सो को आम्दानी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको रकम विद्यालयको खातामा जम्मा गरी खर्च गरेको देखियो । उक्त विद्यालयको आ.ब. २०६५।६६ देखी आ.व २०६८।६९ सम्म निकासा भएको रकमका सम्बन्धमा लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको देखियो । उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका सम्बन्धामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समेत जायज भएको भनी निर्णय गरेको देखिँदा उजुरीमा उल्लेखित विषयमा सत्यता देखिएन ।

विद्यालयको जग्गा र सो को आम्दानीको सम्बन्धमा विद्यालयको नाममा आठ विघा सात कट्ठा र पौने तिन धुर जग्गा विद्यालयकै नाममा दर्ता कायम भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाबाट प्राप्त हुने आयका सम्बन्धामा पनि लेखापरिक्षणबाट त्यस्तो अनियमितता औंल्याएको पाइँदैन । यस आ.ब.बाट जग्गाको आम्दानी संकलन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति बाट उप-समिति गठन गरी रकम उठाउन शुरु गरेको र सो रकम विगतका वर्षहरू भन्दा वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा आयोगबाट केही बोलिरहनु परेन । अतः अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त सम्बन्धित सक्कल कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाई प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।२।७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३३. रौतहट जिल्ला वनजरहा गा.वि.स.का सचिव रामलाल पंडितले असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर पद सृजना गरी गैरकानूनी रूपमा संजय कुमार सिंहलाई स्थायी नियुक्ति गरेकोले बदर गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आरोपित व्यक्ति संजय कुमार सिँहले आयोगमा मिति २०६९।६।७ मा दर्ता गराएको निवेदनमा मिति २०६५।११।२२ मा गा.वि.स. सचिव, कार्य सम्पादन समितिका अध्यक्ष तथा सर्वदलीय संयन्त्र लगायत भद्र भलाद्मी समेतको उपस्थितिमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय भई पदपूर्ति समिति गठन भई मिति २०६५।११।२३ मा सार्वजनिक विज्ञापन सूचना प्रकाशित भई जिल्ला विकास समिति रौतहटको समन्वयमा लिखित एवं मौखिक परीक्षाद्वारा छनौट गरी सफल उम्मेदवार सिफारिस भई मिति २०६६।२।२१ को निर्णयानुसार नियुक्ति पाई कार्यरत रही आएको, आफ्नो नियुक्ति बदरको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको, आफ्नो नियुक्ति कानून सम्मत रहेको, यसको थप पुष्टि सर्वोच्च अदालतबाट यसै विषयमा भएको आदेशबाट हुनेछ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो । सर्वोच्च अदालतको रि.नं. २०६६/१२८० र रि.नं. २०६७/०२४९ मा मिति २०६८।३।२ को आदेशमा पदपूर्तिको विज्ञापन उपर विवाद नउठाइ पदपूर्तिको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिलाई विपक्षी नबनाइ विलम्ब गरी परेको रिट निवेदनको आधारमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने देखिएन भन्दै निवेदन खारेज हुने ठहऱ्याई आदेश गरेकोबाट नियुक्ति प्रक्रिया स्वाभाविक नै देखिन्छ । यस प्रकार जुन विषय अनियमित भयो भनी उजुरीमा कुरा उठाइएको हो सो विषयमा रिट

परी सर्वोच्च अदालतबाट सो रिट खारेज गर्ने निर्णय समेत भइसकेको देखिँदा यसमा आयोगबाट बोलिरहन पर्ने नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७०।२।१० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३४. ओखलढुंगा जिल्लाको हिमगंगा मा.वि.का शिक्षक टोप बहादुर बस्नेतले विभिन्न अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज शिक्षक टोप बहादुर बस्नेतले २०४६ सालबाट ओखलढुंगा जिल्लाको हिमगंगा मा.वि.को प्रा.वि. शिक्षकबाट स्थायी नोकरी गर्न सुरु गरेको देखिन्छ । निजले २०६२ सालमा गाउँमै पैत्रिक जग्गामा ढुगां माटोको कच्ची घर रु. ३ लाखमा निर्माण गरेको त्यस समयमा निजको तलब रु. ४,०६,२००।- जम्मा भएको देखिन्छ । यस पछि काठमाडौं गागलफेदीमा २०६७ सालमा रु. ४ लाखमा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ त्यसै समयमा पनि तलबबाटै उक्त जग्गा खरिद गर्न पुग्ने रकम बचत देखिन्छ । निजले सो समयमा कर्मचारी संचयकोषबाट रु. २,६०,०००।- ऋण लिएको देखिन्छ भने अन्य व्यक्तिबाट समेत सो समयमा ऋण लिएको देखिन्छ । निजले लिएको व्यक्तिगत ऋणको गणना नगर्दा पनि निजको तलब तथा संचयकोषको ऋण रकम को आम्दानीबाट खर्च कटाउँदा रु. ४,३६,६५०।- रकम निजको बचत देखिन्छ । आयको तुलनामा खर्च न्यून देखिएकोले निज पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।२।२० को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३५. चेतनाथ अधिकारी नाम गरेको परीक्षार्थीले परीक्षा दिएको विद्यालयको मार्क लेजरबाट नदेखिएको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा धनकुटा जिल्ला अदालतमा कार्यरत तामेल्दार डिठ्ठा चेतनाथ अधिकारीले नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा भई काम गरिरहेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा संकलन हुन आएका कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगमा गरेको बयान कागज तथा निज चेतनाथ अधिकारीको एस.एल.सी. टेष्ट पासको प्रमाणपत्र समेत झिकाई हेरी बुझ्दा निज निम्न तहको कर्मचारी भएको पाइएको निजले कुनै ठूलो वृत्ति विकासमा प्रयोग हुनेगरी कुनै ठूलो शैक्षिक योग्यताको प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरेको नपाईएको तथा निज हाल सेवामा कार्यरत नरही अवकाश समेत भइसकेको पाइएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखी मिसिल लगत कट्टा गर्ने साथै यस निर्णयको जानकारी निज चेतनाथ अधिकारीलाई दिने र अनुसन्धानको शिलशिलामा निज चेतनाथ अधिकारीले आयोगमा राखेको धरौटी रकम नियमानुसार माग गर्न आएमा फिर्ता दिने गरी मिति २०७०।२।२३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३६. मलंगवा नगरपालिकाले हलुका सवारी चालक पदमा बैधनाथ पण्डितलाई मिति २०६३।९।२५ मा स्थायी नियुक्ती गरी अनियमितता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी प्राप्त उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा मलंगवा नगरपालिकाले हलुका सवारी चालक बैधनाथ पण्डितलाइ सर्व प्रथम मिति २०५८।१०।१ देखि लागू हुने गरी दुई वर्षको लागि हलुका सवारी चालक (प्रथम तह) मा करारमा नियुक्ति गरेको र तत्पश्चात पुनः थप एक वर्षको लागि करारको म्याद थप गर्दै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको २०६० चैत्रको हाजिरी खाताको छायाप्रति मगाई हेर्दा निज सवारी चालक बैधनाथ पण्डितको हकमा चैत्र ६ देखि ऐ. मसान्तसम्मको व्यहोरामा म्याद थप नगरिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर सोही कार्यालयले पठाएको तलबी भरपाइमा भने निजले चैत्र महिनामा पाउनु पर्ने तलब रु. ३,६३०।- पुरै महिनाको भुक्तानि दिएको देखिँदा निजको सेवा टुट्न गएको देखिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा २०६३ सालमा

शंशोधन भै नियम २१३क थप गरी पदपूर्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्दै उक्त नियमको उपनियम (१) मा सम्बत २०५९ साल असार मसान्त सम्म नियुक्ति भई यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अविछिन्न रूपमा सोही पदमा कार्यरत कर्मचारी यस नियमावली बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीहरू बीच सोही पदमा छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी एकपटको लागि पदपूर्ति गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेकोले मिति २०६३।९।८ मा राजधानी दैनिकमा १५ दिने विज्ञापन गरी पदपूर्ति समितिद्वारा परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिइ सो समितिले सिफारिस गरी मिति २०६३।९।२५ मा निज पण्डितलाइ हलुका सवारी चालक पदमा स्थायी नियुक्ति दिएको देखिन्छ ।

अतः माथि उल्लेख गरे बमोजिम प्रचलित नियमको परिधिमा रही विज्ञापन भै नियमावलीले तोकेको योग्यता, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरागरी पदपुर्ति समितिले सिफारिस गरी स्थायी नियुक्ति दिएको र तत् तत् अवस्थामा कुनै पनि उजुरी समेत नपरेको हुँदा निज हलुका सवारी चालक बैधनाथ पण्डितको नियुक्तिपत्र बदर हुने कानूनी आधार नदेखिएकोले हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।२।२३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३७. जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गत तालामाराङ गाविस १ मा पर्ने ढुंगाना गाउँ सामुदायिक वनमा वाँसवारी रेन्जपोष्टका रेन्जर धिरेन्द्रकुमार झा र वन रक्षक थरीप्रसाद तिमिल्सिनाको मिलेमतोमा रूखहरू काटिएको र चौतारा रेन्जपोष्टका रेन्जर रामकृष्ण कुश्ले समेतको मिलेमतोमा वाँझेकपासे र बाझविसौना सामुदायिक वनमा अनुमति भन्दा बढीको रूख काटेको एवं कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा चौतारा बजारमा अवैध चिरान मिलहरू सञ्चालन भएकोले कारबाही गरी पाँउ भन्ने उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गत वाँसवारी रेन्जपोष्टको क्षेत्रमा पर्ने तारामराङ् गा.वि.स. मा रहेको ढुंगाना गाउँ सामुदायिक वनमा आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा ६,२३७.२० घन फिट काठ उत्पादन भएको र उक्त काठ समूहले लिलाम गरी रु. ४,४२,०००।- समूहको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । सामुदायिक वनको स्वीकृत वन कार्ययोजना र नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६४।४।२७ को निर्णयले स्वीकृत भएको "नेपालमा पाटे र खोटे सल्ला वृक्षारोपण वन पत्ल्याउने सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६४" बमोजिम रूखहरू हटाउने कार्य भएको र उत्पादित काठको मूल्य उपभोक्ता समूहको खातामा जम्मा भएकोले उजुरीमा उल्लेखित तत्कालीन रेन्जर धिरेन्द्रकुमार झा र वन रक्षक थरीप्रसाद तिमिल्सीनाको मिलेमतोमा रूखहरू काटिएको भन्ने व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने आधार नदेखिँदा त्यस तर्फ केही गरी राख्नु परेन ।

त्यस्तै इर्खु गा.वि.स. अन्तर्गत रहेका बाझविसौना र बाझेकपासे सामुदायिक वनमा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुरूप नै रूख कटान भएको देखिन्छ । तर वाँझविसौना सामुदायिक वनमा उपभोक्ता सदस्यलाई नयाँ घर वनाउन सल्ला काठको पुर्जी उपलब्ध गराएकोमो ४७ घन फिट बढी काठ काटेको फेलापारी चौतारा रेन्जपोष्टका कर्मचारीले जफत गरी वन कार्यालयमा बुझाएको र उपभोक्ता समूहले कार्यालयको सहमति बेगर पुर्जी उपलब्ध गराएको पाइएकोले जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६७।१०।६ को निर्णयानुसार समूहलाई सचेत गराई बढी परिमाणको काठ जफत गरेको देखिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले अनुगमन गरी चौतारा वजार क्षेत्रमा तोकिएको स्थानमा फर्निचर उद्योग सञ्चालन नगरेका उद्योगहरूलाई तोकिएको स्थानमा ठाँउ सारी गर्न लगाएको र अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन गरेका उद्योगहरू नियम बमोजिमको दर्ता प्रक्रियामा आई दर्ता भै सकेको देखिन्छ । घरेलु उद्योग

दर्ता लगायत नियमन गर्ने निकाय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रहेको देखिँदा चौतारा रेन्जपोष्टका तत्कालीन रेन्जर रामकृष्ण कुश्ले समेतको मिलेमतोमा वाँझेकपासे र बाझविसौना सामुदायिक वनमा अनुमतिभन्दा बढीको रूख काटेको एवं चौतारा रेन्जपोष्टका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा चौतारा बजारमा अवैध चिरान मिलहरू सञ्चालन गरेको भन्ने उजुरीमा सत्यता नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।२।२३ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३८. जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको सहायक इन्जिनियर रामबाबु साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको बाटो निर्माणको काम, लक्ष्मीपुर गा.वि.स.को स्कुलको कम्पाउण्ड वालको निर्माणको काम र मलंगवा पूर्व जाने हुलाकी मार्गको कामको मूल्यांकन गरेकोमा कम गुणस्तरको काम गराई कामको अत्याधिक मूल्यांकन गरी ४० प्रतिशत सम्म कमिशन लिई छोराहरूलाई महंगा स्कुल/कलेजमा पढाएको भनी पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जि.वि.स.सर्लाहीका सहायक इन्जिनियर राम बाबु साहले मूल्यांकन गरेको योजनाहरू मध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको बाटो मर्मत रु. १९०७७८।६२ र श्री सार्वजनीक प्रा.वि. लक्ष्मीपुरको कम्पाउण्ड वाल निर्माणमा रु. ४,६३,८६६।११ बरावरको कार्य सम्पन्न भएको भनी मूल्यांकन गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही मार्फत पुनः मूल्यांकन गराउँदा केवल रु. ३७३२ मात्र फरक देखिन आएकोले उजुरीमा उल्लेख भए जस्तो अवस्था नदेखिएको र हुलाकी मार्गको सम्बन्धामा छुट्टै अनुसन्धान भैरहेकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।२।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२३९. हेम ट्रेड सेन्टरले कर्जा लिए बापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुल्चोक शाखाको नाममा धितो सुरक्षणको रूपमा पारित गराएको सीता ढुगांना र मैयादेवी पोखरेलको नाममा संयुक्त रूपमा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला, इमाडोल (घ) को कि.नं ५५१ क्षेत्रफल रोपनी ३-०-०-० जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋण असुलीको सिलसिलामा अत्यन्त कम मूल्यमा लिलाम बिक्री गराई आफूलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा हेम ट्रेड सेन्टरको नामबाट धितो सुरक्षणको रूपमा पारित सिता ढुंगाना र मैया देवी पोखरेलको संयुक्त नामको उक्त जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुल्चोक शाखाबाट आफ्नो लेना रकम असुल उपर गर्ने सिलसिलामा प्रर्याप्त सूचना गर्दा समेत ऋण असुली हुन नसकेकोले लिलाम प्रक्रिया मार्फत प्रचलित वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा ऋण असुली निर्देशिका, २०६१ बमोजिम नै धितो सुरक्षणको मूल्यांकन भई लिलाम बिक्री मार्फत बैंकले आफ्नो लेना रकम असुल उपर गरेको देखिँदा धितो सुरक्षणको रूपमा रहेको जग्गा कम मूल्यमा लिलाम भएको भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।२।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४०. काठमाडौं महानगरपालिकाका ९ बत्तीस पुतली रुद्रनगरमा स्थायी घर भई नेपाल नर्सिङ परिषदको रजिष्टार पदमा कार्यरत जानकी के.सी.ले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज २०३४ सालमा मानसिक अस्पताल जाउलाखेलको पांचौ तहमा सेवा प्रवेश गरी सोही अस्पतालको सातौं तहसम्म बढुवा भई हाल नेपाल नर्सिङ परिषदको रजिष्टार पदमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति तर्फ हेर्दा घर निर्माण रु. १,५०,०००।-, जग्गा खरिद रु. ८०,०००।- शेयर खरिद रु. १०,०००।-, सवारी साधन खरिद रु. ९,२२,७२१।- र बैंक मौज्दात रु. ३७९७१८६।- समेत गरी कुल व्यय रु. ४९,५९,९०७।- भएको देखियो । यसै गरी निजले यी सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग भएको सम्पत्तिको स्रोत तर्फ हेर्दा तलब भत्ता रु. १८,४१,४०३।- विदेश भ्रमण भत्ताबाट रु. ३४,४३,०७७।-, जग्गा बिक्रीबाट रु. १५०,०००।- समेत गरी कुल आय रु. ५४,३४,४८०।- देखियो ।

नगद प्रवाहको विवरण बमोजिम कुनै चरणमा ऋणात्मक अवस्था नदेखिएको र आयको तुलनामा व्यय कम रहेकोले निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन । निजको सम्पूर्ण सेवा अवधिमा आर्जन गरेको आय मध्ये खर्च गरी जम्मा रु. ३७,९७,१८६।- बैंक मौज्दात रहेकोले यसै रकमलाई हालसम्मको अन्तिम मौज्दात मानी प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।२।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४१. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तेह्थुममा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदमा कार्यरत उपेन्द्रलाल श्रेष्ठले विभिन्न योजनामा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा हाल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तेह्थुममा कार्यरत निज उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ २०५४ सालदेखि असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदमा सेवा प्रबेश गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको तलब भत्ताबाट रु. १५,१२,३१९।- र जग्गा बिक्रीबाट रु. ३१,४७,०००।- गरी जम्मा रु. ४६,५९,३१९।- आर्जन गरेको देखियो भने निजको खर्च तर्फ घर खरिद तथा निर्माणमा रु. १०,४९,४२८।- तथा जग्गा खरिदमा रु. १,४५,०००।- र बैंक मौज्दातमा रु. १४,०८,६३९।- गरी जम्मा रु. २६,०३,०६७।- व्यय देखिन्छ । निज उपेन्द्रलाल श्रेष्ठको आय व्यय बिश्लेषण गरी हेर्दा आयको तुलनामा खर्च न्यून देखिएकोले निज पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।२।२७ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४२. पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व २०६६।६७ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अछामबाट उपस्वास्थ्य चौकी, गा.वि.स. भवनहरू र स्कूल भवन समेत निर्माण गर्दा इन्जिनियर सुरेन्द्र घिमिरे समेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६५।६६ र २०६६।६७ मा शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अछामलाई दिएको अख्तियारी बमोजिम उपस्वास्थ्य चौकी भाटाकाटिया, कालिका प्रा.वि. सोडसा भवन एवं मार्कु, दुनी, ढकारी समेतका तिनवटा गा.वि.स. भवनहरू समेत क्रमागत योजना अन्तर्गत एक भन्दा बढी वर्षहरूमा वजेट छुट्टिई निर्माण भएको देखिन्छ । दुनी र ढकारी गा.वि.स. भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई गा.वि.स. कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरी गा.वि.स. कार्यालयले उक्त भवनहरू वुझिसकेको देखिन्छ । यसैगरी उपस्वास्थ्य चौकी भाटा काटिया, कालिका प्रा.वि. सोडसाको भवन एवं मार्कु गा.वि.स. भवनहरू समेत क्रमागत योजना अन्तर्गत आ.व. २०६६।६७ भन्दा पछिको वर्षहरूमा समेत वजेट छुट्टिई निर्माण कार्य भएको देखिन्छ ।

योजनाको लागत अनुमान, बोलपत्र आव्हान, बोलपत्रको मूल्यांकन र सम्झौता लगायतका कार्यहरूको साथै नापी किताब, रनिङ विल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, सम्पन्न एवं क्रमागत योजनाहरूको फोटोहरू, योजनाहरू सम्पन्न भई बुझेको भरपाई लगायतका

कागजातहरूबाट उल्लेखित कार्यहरू प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ वमेजिम नै भए गरेको देखिएकोले उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार उक्त योजनाहरूमा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता भएको भन्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।२।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४३. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड अञ्चल कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख चन्द्र बहादुर कार्कीले महेन्द्रनगरको सपिङ कार्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा भवन निर्माण कार्य केन्द्रबाटै भएको, केन्द्रका कर्मचारीसँग आफू सो भवन निर्माणको अवलोकनमा गएको र निर्माण कार्यमा आफ्नो कुनैपनि संलग्नता नरहेको भन्ने व्यहोराको चन्द्र बहादुर कार्कीको बयान रहेको पाइयो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडबाट प्राप्त प्रतिकृया साथ संलग्न सम्झौतापत्र हेर्दा त्यसमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय र भवन निर्माण कम्पनी बीच २०६२ सालमा सम्झौता भइ सो को भुक्तानी समेत सम्पन्न भई २०६४ सालदेखि सो भवन भाडामा लगाई उपशाखा कायालय महेन्द्रनगरबाट भाडा असुल भइरहेको भन्ने देखिन्छ । यस प्रकार जसले जुन विषयमा अनियमितता गरेको भनिएको हो सो विषय आरोपितसँग लिइएको बयान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको मिति २०६९।११।१५ तथा मिति २०७०।२।१६ को प्रतिकृया समेतका आधारमा छानबिन गर्दा आधारहीन देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।२।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४४. कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, हेरिटेज प्लाजा कमलादी काठमाडौंको "Supply, Installation & Commissioning of Hardware, third pary software anbd other Accessoires for the implementation of Microfinance Credit Information Bureau Solution in Nepal" को Sangle stage one envelope bidding मा अनुसन्धान हुँदा कर्जा सूचना केन्द्रले Microfinance Credit Bureau सञ्चालनको लागि मिति सन् २०१२।६।२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेकोमा जम्मा चार बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र प्राप्त भै बोलपत्र मूल्यांकन गर्न गठित समितिको मूल्यांकनबाट सारभुत रूपमा प्रभावकारी सवभन्दा कम रकम कवोल गर्ने बोलपत्रदाता म्याक्स इन्टरनेशनलसँग जम्मा रकम अमेरीकी डलर २५,०६,८८०।- मा सम्झौताको लागि छनौट भएको नियम संगत नै देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० अनुसार मिति २०७०।३।६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४५. सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदनमा भन्सार विभागमा कार्यरत तत्कालीन नायब सुब्बा रामचन्द्र साहले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा निजको कृषि, व्यापारबाट भएको आम्दानीको वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण पेश नभएको हुँदा थप अनुसन्धान हुनु पर्ने भनी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान हुँदा रामचन्द्र साहले मिति २०२६।१२।१७ मा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीको खरिदारमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरी मिति २०६४।१२।२१ मा स्वेच्छिक अवकाश लिएको देखिन्छ । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदनमा निजको कृषि, व्यापारबाट भएको आम्दानीको वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण पेश नभएको हुँदा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भइ आएकोमा निजले आयोगमा आफ्नो कृषि र व्यापारबाट प्राप्त गरेको आम्दानीका कागजातहरू पेश गरेकोले निजको आय स्रोत विश्लेषण गर्दा अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन नआएको र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिएको र निज अवकाश भएको पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि भैसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण

ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत फाइल मिति २०७०।३।६ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४६. सची कार्कीले नेपाल सरकारको वि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत भई लाभ लिएको भन्ने समेतको उजुरीको अनुसन्धान हुँदा निज सची कार्कीले २०४९ सालमा नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आई.एस्सी. परीक्षा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र पेश गरी सो पदमा नियुक्ति लिएको र भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट कुनै पनि किसिमले लाभ नलिएको र कसैले बदनाम गर्ने उद्देश्यले भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी लाभ लिएको भनी आयोगमा उजुरी दिएको सम्बन्धमा आयोगबाट न्याय दिलाई पाउँ भनी निज सची कार्कीले आयोगमा मिति २०७०।३।९ मा निवेदन सहित शैक्षिक योग्यताको सक्कल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू पेश गरेको साथै निज सची कार्कीले मिति २०६७।१२।२७ मा नै सो पदबाट राजिनामा दिई सकेको देखिएको र तत् पश्चात मात्र आयोगमा उजुरी परेको हुँदा यस प्रकृतिका उजुरीहरूको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।२।३१ को नीतिगत निर्णयबाट आयोगद्वारा निर्धारित अनुसन्धान अभियोजन तथा अदालती कारबाही सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६२ को भाग ७ अन्तर्गत बुंदा नं. ३.११ मा भएको व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगमा उजुरी दर्ता हुन भन्दा अगावै सेवाबाट अलग भइसकेका राष्ट्रसेवकहरूका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरण गर्न नपठाउने त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूको शैक्षिक योग्यता छानबिन कारबाही टुंग्याउन आयोग समक्ष पेश गर्नु भन्ने नीतिगत निर्णय भएको हुँदा यस उजुरीका सम्बन्धमा पनि उक्त नीतिगत निर्णयानुसार नै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।३।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४७. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिनबहादुर भट्टराईले मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारमा कार्यरत रहेको अवस्थामा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी उपत्यका नागरिक समाजको नामबाट दिएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आरोपित व्यक्ति २०५४ साल देखी नेपाल सरकारको नायब सुब्बा पदबाट सेवा प्रवेश गरेका देखिन्छ । निजको हालसम्मको तलबबाट रु. १३,९५,६८४।-, अंश बापत रु. २५ लाख प्राप्त गरेको साथै कर्मचारी संचयकोष सापटी तथा ऋण र नागरिक लगानी कोषको ऋण गरी कुल ऋण रु.४३,३५,५३८।- समेत गरी जम्मा रु. ८२,४९,२२२।- वैधानिक आम्दानी देखिन्छ भने खर्च तर्फ हेर्दा घर तथा जग्गा खरिदमा रु. ३२,२१,०००।- कर्मचारी संचयकोषको ऋण तिरेको रु. १६,७८,०००।- र वैकं मौज्दात लगायतको सेवा प्रवेश गरे देखी हालसम्म जम्मा खर्च रु. ६६,६९,२६९।- देखीएको छ ।

आय व्यय विश्लेषण गरी हेर्दा आयको तुलनामा खर्च न्यून देखीएकोले निज पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२४८. RAIDP का तत्कालीन कार्यक्रम संयोजक अशोककुमार झाले आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरीपाउँ भनी रामप्रसाद ढकाल तथा डोलिडारका केही इमान्दार कर्मचारी, नयाँबानेश्वर काठमाडौंको नामबाट आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धी पूर्व उजुरी आयोगको मिति २०६५।९।१६

मा तामेली भएको देखिन्छ। आ.व. २०६४।०६५ देखिको निजको आम्दानी हेर्दा तामेली हुँदा देखिएको बचत रु. ५,४५,०००।-, तलब भत्ताबाट रु. ९,४६,३८०।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आयको बचतबाट रु. १,१३,०२८।३०, घर बहालबाट प्राप्त आय रु. ८,७९,०००।-, कृषिबाट प्राप्त आय १,२०,०००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु. १३,६०,०००।-, कर्मचारी संचयकोष सापटी रु.४,८६,१९०।७९, सुन बिक्रीबाट ५,१८,०००।- तथा बीमा बाट प्राप्त रु. ८,१५,१६०।- गरी कुल रु. ५२,८६,२००।६० आय भएको देखिन्छ। खर्च तर्फ हेर्दा घरमा तला थप रु.१६,००,०००।-, जग्गा खरिद रु. ४,९४,०००।-, शेयर खरिद २,७६,९००।-, सवारी साधन रु. २,१९,०००।-, ल्यापटप रु.६०,०००।- र बैंक मौज्दात रु. १७,२९,३९८।७२ गरी कुल रु. ४३,७९,२९८।७२ हुन गई रु. १४,५१,९०१।८८ बचत भएको देखिन्छ।

यसरी सो अवधिको निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नभएको तथा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले हालको बैंक मौज्दात रु. १७,२९,३९८।७२ लाई अन्तिम मौज्दात मानी पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण प्राप्त भएमा कानून बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।२५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

२४९. तातोपानी भन्सार कार्यालमा कार्यरत खरिदार तेजिन्द्र कार्कीले अकुत सम्पत्ति कमाएको हुँदा निजको सम्पत्ति छानबिन गरी पाउं भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा खरिदार तेजिन्द्र कार्की मिति २०४३।०८।१० मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ। निजको तलब भत्ता बापत रु. १८,८१,१२५।- जग्गा बिक्रीबाट रु.६,७५,०००।- प्रोत्साहन भत्ता रु.३,१६,३८८।- कृषि तथा पशुपालनबाट रु.९,६०,०००।- गरी जम्मा आय रु.४५,०५,२१३।- देखियो। व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माण (२८१२।२२ वर्ग फिट) रु. १७,८५,८२३।- जग्गा खरिदमा रु. १७,५०,०००।- ऋण तिरेको रु.३,५१,७९८।- र बैंक मौज्दात रु.९१,७९५।- खर्च भएको देखियो। यस प्रकार व्यय रु. ३९,९७,४७६।- भएको देखियो। निजको सम्पूर्ण सेवा अवधिमा आर्जन गरेको आय मध्ये खर्च गरी जम्मा रु. ९१,९७५।-बैंक मौज्दात रहेकोले यसै रकमलाई हालसम्मको अन्तिम मौज्दात मानी उल्लेखित अन्य आय घर खर्चमा गएको मान्नु पर्ने देखियो। निजको खर्चको तुलनामा आम्दानी नै बढी रहेको देखिएबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी पुष्टि हुन सक्ने नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।३।२५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

२५०. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोज कुमार शर्माले जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गरेको, नक्कली कार्यक्रममा श्रीलंका भ्रमण गरेको, इन्धनको व्यापक दुरुपयोग गरेको, बैठक भत्ता, खाजा र खाना खर्च लगायतमा व्यापक अनियमितता गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउं भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेखित विषयहरूमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट प्राप्त प्रमाण कागजात एवं बयानको आधारमा उजुरीमा सत्यता नपाइएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।३।२५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

२५१. क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेका तत्कालीन प्रमुख तथा क्षेत्रीय निर्देशक युवराज पाण्डेले संस्थाको जग्गा अपचलन गरेको, केही सहायक कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा विगत दश वर्ष देखि भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्य गर्दै आएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा

अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेखित विषयहरूमा प्राप्त प्रमाण कागजात एवं सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानको आधारमा उजुरीमा सत्यता भएको नपाइएकोले प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।२५ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२५२. सुनसरी जिल्ला स्थित कालिन्द्र, रामधुनी शान्ति र ज्वाला सामुदायिक वनक्षेत्रबाट वन फडानी गरी समुहको खातामा रहेको रु. दश लाख झिकी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलन हुन आएका प्रमाण कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगमा गरेको बयान कागज समेतका आधारमा उजुरीमा कुनै सत्यता देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२५३. कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा सर्भेक्षक पदमा कार्यरत चन्द्रनारायण यादवले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज चन्द्रनारायण यादव मिति २०३९।१२।२५ मा अमिन पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र हाल कपिलबस्तु जिल्ला अदालतमा सर्वेक्षक पदमा काजमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज चन्द्रनारायण यादवको समग्र आय व्ययलाई हेर्दा निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.३,६०,०००।-, घर निर्माणमा रु. ८,००,०००।-, ऋण/सापटी भुक्तानीमा रु. ७३,०००।-, सामाजिक व्यवहार (विवाह) मा रु. ८६,०००।-, शिक्षा (छोराको अध्ययन) मा रु. ३,१२,०००।- गरी कुल व्यय रु. १६,३१,०००।- देखिन्छ भने निजको आयतर्फ हेर्दा तलब भत्ता रु. १३,०९,४६२।२०, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु. १,९८,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी रु. ४,५६,३००।- समेत कुल रु. १९,६३,७६२।२० आय देखिन्छ । निजसँग विभिन्न बैंक खाताहरूमा गरी रु. १६,४४२।४४ बैंक मौज्दात रहेको देखिएबाट निजको हालसम्मको बचत यसैलाई मान्नुपर्ने देखियो । यसरी निजको समग्र आय व्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२५४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण वैतडीका तत्कालीन फोरम्यान पद्म सिंह विष्टले निज पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज फोरम्यान पदम सिंह विष्ट अख्तियारको दुरुपयोग गर्न सक्ने पदमा वसेको नदेखिएको र निजको एकाघरका सगोलका भाई वैदेशिक रोजगारीमा रही काम गरेको देखिएको, खर्च अनुसारको पुष्टि हुने आम्दानीका स्रोत समेत देखिएको र निज उपर आयोगमा मिति २०६५।७।२१ मा परेको निवेदनका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकिई एक पटक अनुसन्धान तहकिकात भै निज उपरको उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भइसकेको देखिँदा उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको तिन महिना पनि व्यतित नहुँदै सोही विषयमा थपप्रमाण संलग्न नगरी पुनः मिति २०६६।८।२६ मा पर्न आएको उजुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२५५. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत नायव सुब्बा टंकनाथ पौडेलले गैरकानूनी रूपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकोले सो को स्रोत के हो छानबिन गरी पाउँ

भनी आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज टंकनाथ पौडेल मिति २०४२।१०।१ मा मुखिया पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात मिति २०४३।८।११ मा खरिदार पदमा तथा मिति २०६४।१२।७ मा ना.सु. (विशेष) पदमा वढुवा भै हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निजले २०४२।१०।१ मा सार्वजनिक पद धारण गरेदेखी घरजग्गा खरिदमा रु.२३,४७,०००।-, मोटरसाईकल खरिदमा रु. १,२२,०००।-, शेयर खरिद रु.४१,०००।- गरी कुल व्यय रु.२५,१०,०००।- रहेको देखिन्छ। जांच अवधीमा निजको आयतर्फ पारिश्रमिक आय रु.१७,२८,००१।- स्वआर्जित जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.८८,२०,०००।- गरी कुल आय रु.१,०५,४८,००१।- भै आय व्ययको बिश्लेषणबाट रु.८०,३८,००१।- आय धनात्मक देखिन्छ। हाल निजको बैंक खातामा मौज्दात रहेको रु.३,२९,१४०।- मात्र निजको खूद बचत कायम हुने देखियो। निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिँदा निजसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्तित रहेको भन्ने देखिन नआएको र निजले अस्वाभाविक उच्च जिवन शैली यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानून बमोजिम कारबाही गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

२५६. पर्सा जिल्ला, कौवावन कटैया गा.वि.स.का सचिव गोपिचन्द प्रसाद जैसवालले कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति गठन तथा अन्य विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा संकलन हुन आएका प्रमाण कागजात र सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगमा गरेको बयानका आधारमा उजुरीमा कुनै सत्यता देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

२५७. आयोगमा परेको राजापुर कैलालीका चन्द साउदले थारुवान मल्टीस्किल प्रा.लि. र सुकुम्वासी उत्थान समाज नामक दुई वटा अलग अलग संस्था दर्ता गराई दुवै संस्थाको रकम हिनामिना गरेको विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा संकलन हुन आएका प्रमाण कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगमा गरेको बयान समेतको आधारमा उजुरीमा कुनै सत्यता देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

२५८. सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख नवोनाथ झाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नबोनाथ झा मिति २०४७।३।२७ देखि इन्जिनियर पदमा सार्वजनिक पदधारण गरेको र हाल हुलाकी राजमार्ग हेटौंडामा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजको आयको स्रोत हेर्दा तलब भत्ताबाट रु. २४,५६,८३५।-, निजको श्रीमतीको तलब भत्ता रु. १६,६७,८८४।-, जग्गा बिक्रीबाट रु. ६,००,०००।-, वैदेशिक आयबाट प्राप्त रु. ७१,५५४।- तथा कर्मचारी संचयकोष समेतबाट ऋण सापटी रु. ७५,०००।-, बिमा संस्थानबाट प्राप्त आय रु. १,३४,०८२।-, एल.आई.सी. विमा कम्पनीबाट प्राप्त आय रु. २,०९,०००।- तथा आमाको पेन्सनबाट प्राप्त रु. ७,५१,८३८।- समेत गरी जम्मा रु. ५९,६६,१९३।- आर्जन गरेको देखिन्छ। सोही अवधिमा निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु. ९,०८,०००।-, घर निर्माणमा रु. १४,००,०००।-, मोटर साइकल खरिदमा रु. ७७,०००।-

, बैंक मौज्दात रकम रु. ५,६७,९७२।- तथा छोराछोरीको अध्ययन खर्च तथा घर खर्च समेतमा रु. ९,३५,०००।- गरी जम्मा रु. ३८,८७,९७२।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ ।

निजको बैंक मौज्दात रु. ५,६७,९७२।- मात्र रहेको देखिएकोले सोही रकमलाई हालको मौज्दात मानी निजको आय भन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने समेत विषयमा आयोगमा परेको उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र पछि कहिँकतैबाट अन्य नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका वखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२५९. जिल्ला कृषि कार्यालय, जलेश्वर, महोत्तरीका कृषि विकाश अधिकृत बद्रीप्रसाद साहले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बदीप्रसाद साह मिति २०४०।९।११ देखि प्रा.स. पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको र हाल जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, महोत्तरीमा कृषि विकास अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब भत्ताबाट रु. १८,९७,०८९।-, छोरीको तलब भत्ता बापत प्राप्त रु.६०,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु. ६,३३,३३३.३३।-,क.सं. कोष सापटी रु. २,४८,०४९।७५ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु. ६९,०५,१३८।- आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर खरिदमा रु. ५९,९९,०००।-, मोटर साइकल खरिदमा रु. १,२१,९००।-, साइकल खरिदमा रु. २,०००।-, फ्रिज खरिदमा रु. ८,०००।-, छोराछोरीको अध्ययन तथा घरायसी खर्चमा रु. १,५०,०००।-, बैंक मौज्दात रकम रु. २१,५०९.५८।- गरी जम्मा रु. ६३,०२,४०९।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ ।

निजको बैंक मौज्दात रु. २१,५०९।- मात्र रहेको देखिएकोले सोही रकमलाई हालको मौज्दात मानी निजको आय भन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने समेत विषयमा आयोगमा परेको उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको, हालसम्मको अनुसन्धानबाट निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविकरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहिँकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका वखत कानून बमोजिम हुनेनै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२६०. सडक विभाग अन्तर्गत इन्जिनियर पदमा कार्यरत कमलेश कुमार कर्णले लाखौ भ्रष्टाचार गरी भव्य आलिसान महल वनाई उच्च जीवन यापन गरेकोले कारबाही गरी पाउ भनी आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज कमलेश कुमार कर्ण मिति २०३९।१०।१४ मा सिन्धुली सडक आयोजनाको ओ.सि. पदमा नियुक्त भई सार्वजनिक पदधारण गरेको र हाल सोही पदमा सडक विभाग अन्तर्गत इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज कमलेश कुमार कर्णका सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायीक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदन बमोजिम निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी निजको समग्र आय व्यय हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा उक्त अनुसन्धान तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०६६।९।१४ मा निर्णय भएको देखिन्छ। आयोगको मिति २०६६।९।१४ को निर्णय पछिको अवधिमा निजले जग्गा खरिदमा रु.३८,२०,,०००।- खर्च गरेको देखिन्छ। सोही अवधिमा निजको आयतर्फ हेर्दा साविकमा आयोगको निर्णयानुसार निजको बैंक मौज्दात रहेको रु. २३,०००।-, तलब

भत्ता बापत रु. ५,०१,५४०।- घर भाडा रु.९,४५,०००।-, छोरा छोरीले अमेरिकाबाट पठाएको रु. ५३,९९,७७५।- समेत गरी जम्मा रु.६८,६९,३१५।- आर्जन गरेको देखिन्छ ।

यसरी जांच अवधिमा निजको व्ययभन्दा आय घनात्मक देखिँदा निज सँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको र अस्वाभाविक तथा अमिल्दो जीवन यापन गरेको भन्ने देखिन नआएकोले पछि नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निजको बैंक खातामा रहेको रु.६१,४४०।- मात्र खुद बचत रकम कायम गर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२६१. सर्लाही जिल्लामा सञ्चालनमा नरहेका मदरसाहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा सबै मदरसाको भवन रही संचालित भएको व्यहोरा संलग्न फोटा समेतले पुष्टि गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको मिति २०६७।५।२८ को पत्रद्वारा नेपाल बैंक लिमिटेड मलंगवा शाखामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीले मदरसाको लागि रकम पठाएको नपठाएको भिडाई पठाउन अनुरोध गरिएकोमा मिति २०६७।६।५ को पत्रबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मदरसाको खातामा पठाएको रकम भिडाई आएको देखियो ।

शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागको निर्देशन विपरीत मनोमानी ढंगले राहत रकम वितरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा शिक्षा विभागको मिति २०६५।२।२२ को निर्देशानुसार अनुमती प्राप्त मदरसाहरूलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन एकमुष्ट अनुदान शिक्षा समितिको निर्णय गराई विद्यार्थी संख्याको आधारमा रकम निकासा गरेको देखियो ।

आ.व. २०६६।६७ मा अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु नं. १३६।०७।३।२० मा ७३ वटा मदरसाको लागि रु. २६,०००।- का दरले जम्मा रु.१८,९८,०००।- निकासा दिएको रकमलाई बेरुजु औल्याएको र पछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट संपरिक्षण भै नियमित समेत भएको देखिएको र यस पूर्वका सबै खर्चमा कैफियत नदेखाएको पाईंदा मदरसाको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भएको खर्चमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२६२. वर्दिया जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन मध्ये श्रीकृष्ण सामुदायिक वन समेत चारवटा सामुदायिक वनका काठहरू वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कार्ययोजना भन्दा बढी काठ कटान गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६७।२।७ को पत्रबाट वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ यस आयोगमा प्राप्त हुन आएको । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम आ.व. २०६६।६७ मा वर्दिया जिल्लाका १५१ वटा सामुदायिक वनलाई कटान सहमती दिइएकोमा ५८ वटा सामुदायिक वनमा कार्ययोजना भन्दा बढी कटान सहमती दिएको र उक्त ५८ सामुदायिक वनका सबै फाइल झिकाई अनुसन्धान गरी कैफियत देखिएका जतिका हकमा आयोगको मिति २०६९।६।१४ को निर्णयले अभियोग पत्र दायर गरी सोही जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत र सहायक वन अधिकृत समेतलाई निलम्बन गरिएको र प्रस्तुत चार सामुदायिक वनहरू क्रमशः श्रीकृष्ण, किसान, गणेशशक्ति र ग्रामीण महिला सामुदायिक वनसमेतको हकमा कारबाही अगाडि नबढाएको देखियो ।

पछिल्लो समयमा आएर ग्रीन फोर्स नेपालको नामबाट परेको उजुरी अनुसार वर्दिया जिल्ला वन अन्तर्गतका श्रीकृष्ण, किसान, ग्रामीण महिला र गणेश शक्ति सामुदायिक वनका काचो,

ठाडो, हरियो रूखहरू कार्य योजना भन्दा बढी कटान गरी वनका कर्मचारी जिल्ला वन अधिकृतद्वय रोमराज लामिछाने, राज बहादुर राउत, सहायक वन अधिकृत सुरज निधि तिवारी र रेञ्जर द्रोणराज खनालले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी वन विनाश गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठ कटानी गरेको विवरण हेर्दा आ.व. २०६६।६७ मा किसान सामुदायिक वनबाट ३९४९.२४ घन फिट, गणेश शक्ति सामुदायिक वनबाट २९४४.१५ घन फिट, र श्रीकृष्ण सामुदायिक वनबाट २८१२.७३ घन फिट काठ संकलन भएको र संकलित काठ स्वीकृत कार्ययोजनाको परिधी भित्रै रहेको देखिन आयो। त्यसैगरी ग्रामीण महिला सामुदायिक वनमा १७२४.०३ घन फिट काठ संकलनका लागि सहमती दिइएकोमा समूहले कटान मुछानको कार्य गरेको देखिएन। अतः, कार्य योजना बमोजिम नै काठ कटान गरेको पाइएको हुँदा उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुने आधार नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

२६३. ललितपुर उपमहानगरपालिका १३ कुसुन्तीमा कार्यरत पियन रामजी प्रसाद अर्याल र सचिव प्रेम खनालले उक्त नगरपालिका ४(छ) को कित्ता नं. १४५०, १४५१ को जग्गामा घर भएको दोहोरो दुईतर्फ मोटर बाटो चक्रपथ ट्रयाकको जग्गालाई गोरेटो बाटो चक्रपथ बाहिर भनी घुस खाई सिफारिस गरेको त्यस्तै नगर ४(ढ) कित्ता नं. २३३ र २४१ जग्गा पारित गर्दा डबल पिच दोहोरो ट्रयाक, हाइवे बाटोलाई अल्पपिच भनी घुस खाई सिफारिस गरी राजस्व छलेको हुँदा कानूनी कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालयको सिफारिस पत्र अनुसार वडा नं.४(छ) हाल १३ कि.नं.१४५० र १४५१ को जग्गामा घर छैन गोरेटो बाटो भएको चक्रपथ भित्र पर्छ भनी प्रमाणित गरी दिएको देखियो। त्यसैगरी सो विषयमा नापी कार्यालय ललितपुरको च.नं. १३०६ मिति २०७०।२।१२ को कागजात हेर्दा ४ (छ) कि.नं. १४५० र १४५१ मा घर नभएको, गोरेटो बाटो भएको चक्रपथ भित्र पर्ने भनी लेखी आएको। आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा स्थलगत निरीक्षण गर्दा ललितपुर उप महानगरपालिका ४(छ) कि.नं. १४५० र १४५१ को जग्गामा घर नभएको, गोरेटो बाटो भएको चक्रपथ भित्र पर्ने देखियो र नापी कार्यालयको पत्रबाट सोही व्यहोरा खुलाई पत्र प्राप्त भएको अवस्था भएकोले उजुरीमा उल्लेखित विषयमा सत्यता नहुँदा त्यस तर्फ केही गर्नु परेन।

यसैगरी ललितपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको सिफारिस पत्रमा उक्त उ.म.न.पा.को ४ (ढ) कि.नं.२४१ जग्गामा घर नभएको, अल्पपिच बाटो छ चक्रपथ बाहिर पर्छ र कि.नं.२३३ जग्गामा घर छैन अल्पपिच बाटो छ चक्रपथ बाहिर पर्छ भनी प्रमाणित गरेको देखिन्छ। सो विषयमा नापी कार्यालय ललितपुरको मिति २०७०।२।१२ को कागजात हेर्दा ल.पु.उ.म.न.पा. ४ (ढ) कि.नं.२४१ जग्गामा हाल घर भएको, पिच बाटो भएको, चक्रपथ बाहिर पर्ने र ४ (ढ) कि.नं.२३३ जग्गामा घर नभएको, पिच बाटो भएको चक्रपथ बाहिर पर्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ। आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा स्थलगत निरीक्षण गर्दा कि.नं.२४१ मा पक्की घर, कि.नं.२३३ र २४१ दुबै कित्तामा पिच बाटो भएको र चक्रपथ बाहिर पर्ने देखियो। कि.नं.२४१ को घर बाटो प्रमाणित गर्दा उक्त जग्गामा घर छैन अल्पपिच बाटो छ चक्रपथ बाहिर पर्छ भनी मिति २०६७।१।५ मा सिफारिस गरेको देखिन्छ। हाल स्थलगत निरीक्षण गर्दा र नापी कार्यालयको मिति २०७०।२।१२ को पत्रमा कि.नं. २४१ जग्गामा हाल घर देखिएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त घर मिति २०६९।५।१५ मा निर्माण अनुमति लिइ निर्माण भएको देखिँदा साविकमा उक्त जग्गामा घर नभएको हुँदा सोही व्यहोरा वडा कार्यालयबाट शिफारिस भएको देखिँदा उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम घुस खाइ सिफारिस

गरेको भन्ने नदेखिँदा त्यस तर्फ केही गर्न परेन । प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२६४. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलामको लेखापाल महेन्द्र चौहानले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज महेन्द्र चौहान मिति २०५४।९।६ गतेदेखि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलामको सहलेखापाल पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र हाल उक्त कार्यालयमा लेखापाल पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजको श्रीमती निर्मला चौहान इलाम स्थित कालिका देवी प्राथमिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षिका पदमा मिति २०५०।१।१७ मा सेवा प्रवेश गरेकी र मिति २०६८।८।१० देखि प्राथमिक द्वितीय तहको शिक्षका पदमा बढुवा भै हाल श्री महमाई नि.मा.वि. इलाममा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निज दुवै जना सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात तलबभत्ता समेतबाट रु. ३४,६१,६९३।, घर जग्गा टहराको भाडा रु. १७,७५,०००।-, जि.वि.स. इलामको कर्मचारी कल्याण कोषबाट औषधी उपचार र ऋण सापटी लिएको रु.१,७४,०६४।-, निज र निजको श्रीमति समेतले कर्मचारी संचयकोषबाट लिएको सापटी रकम रु. ६,००,४६५।-, घर, टहरा घर जग्गा भाडामा दिंदा पछि फिर्ता गर्ने गरी लिएको धरौटी बापतको रु. ५,००,०००।-, र विभिन्न बैंक तथा सहकारीबाट लिएको ऋण सापटी रु. २२,००,८००।- समेत गरी कुल जम्मा रु. ८७,१२,०२२।- आम्दानी गरेको देखिन्छ । निजको व्ययतर्फ हेर्दा पैत्रिक घर मर्मतमा रु. १,५०,०००।-, इलाममा जग्गा खरिद गर्दा रु.१,५०,०००।-, काठमाडौंमा घर खरिद गर्दा रु. ४०,००,०००।-, विभिन्न बैंकको ४१० कित्ता शेयर खरिद गर्दा रु. ४१,०००।-, टि.भि. कम्प्यूटर खरिद गर्दा रु. ४२,०००।-, घर जग्गा टहरा बहालमा लगाए बापत तिरेको कर रु. १,७७,५००।-, कृषि विकास बैंकलाई ऋण सापटी फिर्ता गरेको रकम रु. ७,८९,३३९।- र निजको यस अवधि सम्म निज महेन्द्र चौहान, निजको श्रीमती तथा छोराछोरी समेतको विभिन्न बैंकमा रहेको देखिएको मौज्दात रु. १,१९,६७९।- समेत गरी जम्मा रु. ५४,६९,५१८।- देखिएकोमा निजको बैंक खातामा रहेको रकम नै अन्तिम मौज्दात मान्नु पर्ने देखिन्छ ।

निजको समग्र आय र व्यय तुलना गर्दा निजले गरेको खर्च तथा लगानीको तुलनामा निजको आय बढी भएको देखियो । अतः उल्लेखित तथ्यबाट निजसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको र निजले अस्वाभाविक जीवन यापन गरेको भन्ने अवस्था प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकोले पछि कहिं कतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२६५. विदुर नगरपालिका कार्यालयको खरिदार पदमा कार्यरत बाबुकाजी डंगोलले बाबुकाजी श्रेष्ठ लवट राखी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र नक्कली बनाई जागिर खाएको ऐन नियम विपरीत बढुवा गरिएको भन्ने समेत व्यहोराको यस आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बाबुकाजी डंगोल र बाबुकाजी श्रेष्ठ लवट दुई अलग अलग व्यक्ति हुन वा एकै व्यक्ति हुन् भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटबाट मिति २०६९।१२।३ मा गरिएको सर्जमिन मुचुल्का, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको मिति २०७०।२।२८ को पत्र तथा विदुर नगरपालिका कार्यालय नुवाकोटको मिति २०७०।२।२६ गतेको पत्र

समेतबाट विदुर नगरपालिका वडा नं.४ मा बस्ने बाबुकाजी डंगोलको नागरिकता प्रमाणपत्रमा बाबुकाजी डंगोल जन्म मिति २०२०।५।२४ हुने र निजको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा बाबुकाजी श्रेष्ठ लवट जन्ममिति २०२५।३।१५ उल्लेख भएको व्यक्ति फरक नभएर एकै भएको भनी सिफारिस भइ आएको देखिँदा उल्लेख व्यक्ति फरक नभएर एकै भएको पुष्टि हुन आयो ।

निज बाबुकाजी डंगोल (बाबुकाजी श्रेष्ठ लवट) मिति २०४४।११।३ मा मासिक ज्यालादारी पदमा जागिर खाई मिति २०४५।४।४ मा अस्थायी मुखिया पदमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । मिति २०६४।१।६ देखि लागू हुने गरी सहायकस्तर तेस्रो तह मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति भएको र २०६८।८।२८ देखि लागू हुने गरी सहायकस्तर चौथो तह खरिदार पदमा स्वत: बढुवा भै बढुवा भएको पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज बाबुकाजी डंगोल मिति २०६८।८।२८ मा खरिदार पदमा स्वत: वढुवा हुँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६४।५।२६ को स्वत:वढुवा सम्बन्धी परिपत्रानुसार 'स्वत: वढुवा गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को तेश्रो संशोधनको नियम २२३ उप नियम (१) को खण्ड (४) बमोजिम सेवा अवधि पूरा भएकोले स्वत: वढुवा गरेको । निज ज्यालादारीमा नियुक्ति भएदेखि स्थायी नियुक्ति हुँदासम्म अविछिन्न रूपमा कार्यरत रहेको भनी निज कार्यरत विदुर नगरपालिका कार्यालयबाट लेखी आएको देखिएकोले निज बाबुकाजी डंगोल उपर लगाइएको आरोप अनुसन्धानबाट हाल सत्यतामा आधारित देखिन आएन । अत: पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा पुन: अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन सकिने नै हुँदा आयोगबाट मिति २०७०।२।३१ मा गरिएको नीतिगत निर्णय समेतका आधारमा हाललाई प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम मिति २०७०।३।३१ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको ।

२६६. प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्र.ना.नि. ध्रुवबहादुर सिंजालीले अफ्नो व्यक्तिगत विवरणको फाइलमा शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. उल्लेख गरी सोही आधारमा प्रहरी जवान देखि प्रहरी नायव निरीक्षक सम्म बढुवा भएको तर निजले एस.एल.सी.उत्तिर्ण नै नगरेको हुँदा नपाएको योग्यता पेश गरी झुट्टा विवरण उल्लेख गरी भ्रष्टाचार गरेकोले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग पत्राचार गरी निज ध्रुवबहादुर सिंजालीको शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपिहरू र प्रहरी सहायक निरीक्षक बाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा हुँदा तयार गरिएको बढुवा मूल्यांकन तालिका समेतको विवरणहरू माग गर्दा प्राप्त हुन आएको निजको व्यक्तिगत विवरण तथा प्रहरी किताबखानाको सिटरोलमा समेत निजको शैक्षिक योग्यता महलमा एस.एल.सी. नभई केबल टेष्ट पास मात्र उल्लेख भएको देखिँदा उक्त टेष्ट परीक्षाको शैक्षिक प्रमाणपत्र जि.शि.का. पाल्पामा प्रमाणीकरणको लागि पठाएकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाल्पाको मिति २०६८।१।१३ को पत्रबाट विद्यालयको अभिलेख अनुसार उक्त प्रमाणपत्र सही भएको ब्यहोरा जानकरी प्राप्त हुन आएकोले निजले एस.एल.सी.को प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने कागजात हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन नआएको हुँदा निजको विरुद्धमा परेको उजुरीमा सत्यता नदेखिएको हुँदा आयोगको मिति २०६९।६।१४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

आयोगको निर्णयबाट मुल्तवीमा राखिएका उजुरी फाइलहरू

१. जिल्ला महोत्तरी, गा.बि.स. बसबिट्टी, टेंगर गाउँ बस्ने सुरेश कुमार यादवले नेपाल सरकारको नियम कानूनलाई मिच्दै बिगत केही बर्ष देखि दुई ठाउँ (त्रिभुवन उच्च मा.वि. गौशाला र जिल्ला खेलकुद परिषद, जलेश्वर) मा जागिर खाएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत महोत्तरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सहायक स्तर प्रथम श्रेणी (प्रा.) भलिवल खेलको सहायक प्रशिक्षक पदमा कार्यरत सुरेश कुमार यादवले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरूप स्वीकृति नलिई त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशाला, महोत्तरीमा समेत कामकाज गरेबाट निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय ६ (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखियो । निज सुरेश कुमार यादव उपर नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेश गरेको कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मिति २०६८।४।९ मा आरोप पत्र दर्ता भएको र उक्त मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको देखिएको हुँदा अनुचित कार्य गरेको कसुरमा निज सुरेश कुमार यादव उपर कारबाही गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । अतः निज सुरेश कुमार यादव विरुद्ध विशेष अदातल, काठमाडौंमा विचाराधीन उल्लेखित मुद्दाको किनारा नलागे सम्म प्रस्तुत अनुसन्धान कारबाहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम आयोगको मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले मुल्तवीमा राखिएको ।

२. भक्तपुर जिल्ला छालिङ ४ कि.नं. ९६६, चित्तापोल १ (क) कि.नं. ३०७, ३१०, ३६९, ३१४ ताथली ९(ग) कि.नं २५५, २५८, झौखेल ९(ख) कि.नं. ४३७, ८(घ) कि.नं. २२३, ७(क) कि.नं. ३०४ सिपाडोल ६ कि.नं. २३७ समेत ११ कित्ता जग्गाका आफू जीवित छँदाछँदै मृत्यु भएको भनी अन्य व्यक्तिको नाममा भक्तपुर मालपोत कार्यालय भक्तपुरले नामसारी गरी दिएकोले कर्मचारी उपर कारबाही गरीपाउं भन्ने का.म.न.पा. वडा नं १७ बस्ने जीतबहादुर वासिंछ्याक भन्ने जीत गोविन्द श्रेष्ठको निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।३।२ मा माथि उल्लेखित कित्ता जग्गा नामसारी सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर निवेदक अदालततर्फ गइसकेको अवस्था हुँदा अदालती प्रक्रिया टुंगो लागि सकेपछि पुनः छानवीन गर्ने गरी हाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम १० (२) अनुसार मिति २०६९।१२।४ को निर्णयले मुल्तवीमा राखिएको ।

३. बागमती यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले भारतिय नागरिकलाई नक्कली सवारी चालक प्रमाण पत्र दिएको भन्ने समेत उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा यस विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मदन गिरी समेत भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा श्री पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदनको रोहमा चलिरहेको देखियो । अतः सम्मानित अदालतबाट फैसलाको अन्तिम किनारा लागेपछि जगाउने गरी हाल प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ नियम १० बमोजिम मिति २०७०।१।१३ को निर्णयले मुल्तवीमा राखिएको ।

४. भक्तपुर जिल्ला झौखेल गा.वि.स. ८ (छ) कि.नं. ९१,२० र २३ को जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का रहेकै अवस्थामा झौखेल गा.वि.स. ८ बस्ने सरस्वती सार्कीको नाउँमा दर्ता गरी दर्ता गरेकै दिन उक्त जग्गा बेचबिखन गरी पाएको रकम बाँडफाँड गरी मेरो सम्पूर्ण हक समाप्त पारेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी झौखेल ८ बस्ने सानोकान्छो पुकुर्टीको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा भक्तपुर जिल्ला झौखेल गा.वि.स. ८ (छ) कि.नं. ९१,२० र ६ (घ) कि.नं. २३ को छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी झौखेल गा.वि.स. ४ बस्ने

सरस्वती सार्किले २०६६ आषाढमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएको देखियो । पुनः मिति २०६७।१२।८ मा झौखेल ८(छ) कि.नं. ९१ र ६(घ) कि.नं. २३ को जग्गा सरस्वती सार्कीले दर्ता माग गरेको देखियो । भक्तपुर मालपोत कार्यालयको च.नं. ३९९५ मिति २०६८।११।२ को पत्र अनुसार उल्लेखित कित्ताका जग्गाहरू मालपोत कार्यालयले मिति २०६८।२।२० मा सरस्वती सार्कीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा परी अदालतको मिति २०६८।६।१० को पत्र अनुसार मिसिल माग भई उक्त मालपोत कार्यालयको मिति २०६८।६।१० को पत्र अनुसार सक्कल मिसिल पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा गएको भन्ने उल्लेख भएको । उक्त कित्ताहरू मध्ये ६(घ) कि.नं २३ मिति २०६८।१२।३० मा सरस्वती सार्कीबाट सकुन्तला ढुंगानाको नाममा गएको र ८(छ) कि.नं.९१ कि.का. भई कि.नं ११४४,११४५, ११४६ कायम भई कि.नं ११४४ मिति २०६८।४।१९ मा हरिबहादुर मिजारको नाउँबाट मिनाकुमारी गौतमका नाममा, कि.नं ११४६ मिति २०६८।११।३ मा कृष्णलाल सार्कीबाट विष्णु तामाङको नाममा खरिद बिक्री भएको र कि.नं. ११४५ बाटो कायम भएको देखियो । उक्त कित्ता जग्गाको नापीको समयमा मोही जग्गाधनी जनिएको कुनै सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएन । भक्तपुर जिल्ला झौखेल गा.वि.स. ८(छ) कि.नं. ९१ क्षे.फ. रो. ०-६-० को जग्गा र ऐ. वडा नं ६(घ) कि.नं २३ क्षे.फ.रो. ०-२-० को जग्गा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी २०६८।२।२० मा दर्ता गरेको र उक्त निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको भन्ने बुझिंदा यहाँ आयोगमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम १०(२) अनुसार आयोगको मिति २०७०।२।२३ को निर्णयले मुल्तवीमा राखिएको ।

परिच्छेद – १५
आयोगका अन्य गतिविधि

(अ) अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन तथा अध्ययन भ्रमण :

१. सन् २०१२ को जुलाई १४ देखि २० सम्म अष्ट्रेलियाको ब्रिस्वेनमा संचालित "Asia Pacific Group on Money Laundery (APG)" को वार्षिक बैठकमा आयोगका सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पोखरेलको सहभागिता रहेको थियो ।

२. सन् २०१२ को सेप्टेम्बर १७ देखि २१ सम्म भारतको GBI Academy, Ghaziabad मा संचालन भएको "Investigation under Prevention of Money Laundering Act and Forensic Audit Accounting" विषयक तालिम कार्यक्रममा आयोगका प्रहरी निरीक्षक श्री पुस्कर बस्नेतले भाग लिनुभएको थियो ।

३. The Commission for Eradication of Corruption (KPK), Indonesia, UNDP Asia-Pacific Regional Centre Bangkok, Thailand र UNODC Vienna (Austria) बाट नोभेम्बर २६ र २७, २०१२ मा इण्डोनेशियाको जाकार्तामा भएको "Principles for Anti Corruption Agencies" विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोगका सहसचिव श्री इश्वरी प्रसाद पौड्यालको सहभागिता रहेको थियो ।

४. सन् २०१२ को नोभेम्वर १४ मा अष्ट्रियाको भियनामा संचालित "Resumed Third Session of Implementation Review Group under the United Nation Convention against Corruption" बिषयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा आयोगका सचिव डा. गणेशराज जोशीको सहभागिता रहेको थियो ।

५. चीनको Nanchang Jiangxi Province मा १४ जुन देखि ४ जुलाई २०१३ सम्म आयोजना भएको "Seminar on Development and Management of Inland Economic Development Zones for Developing Countries in 2013" विषयक सेमिनारमा आयोगका शाखा अधिकृत श्री श्यामप्रसाद श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो ।

६. सन् २०१३ को जुन १७ देखि २१ सम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा संचालित "Corruption Prevention and Risk Management in Organizations Workshop" कार्यक्रममा आयोगका सह न्यायाधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद गौतम, उपसचिवद्वय श्री चन्द्रप्रसाद गौतम र श्री ध्रुवकुमार पोखरेलको सहभागिता रहेको थियो ।

७. सन् २०१३ को जुन २४ देखि २१ सम्म मलेशियाको क्वालालम्पुरमा संचालित "Senior Executive Certificate Course for Strategic Management of Anti-corruption Programme" कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव श्री भूपेन्द्रप्रसाद पौडेलको सहभागिता रहेको थियो ।

८. सन् २०१३ को जुलाई १५ देखि १९ सम्म चीनको संघाईमा संचालित "Annual General Meeting of Asia/Pacific Group on Money Laundering" कार्यक्रममा आयोगका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता श्री श्रीधर सापकोटाको सहभागिता रहेको थियो ।

(आ) आन्तरिक गतिविधिहरू :

(क) अन्तरक्रिया र गोष्ठी :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरीहरूमा अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने गराउने दण्डात्मक र निरोधात्मक कार्यका साथै

प्रवर्द्धनात्मक कार्यलाई समेत उत्तिकै महत्व दिई विभिन्न क्षेत्र र जिल्लाहरूमा अन्तरक्रिया, गोष्ठी, तालिम तथा सामुदायिक शिक्षा जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आ.व.२०६९/७० मा निम्नानुसारका अन्तरक्रिया/गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् :

१. मिति २०६९ कात्तिक २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्वावधानमा कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम स्थित सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संघ सस्थाका प्रतिनिधि, राजनैतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं स्थानीय निकायको भूमिका विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण चन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आयोगका उप सचिव कृष्णहरि देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

२. मिति २०६९ कात्तिक २१ गते बारा जिल्लास्थित कार्यालयहरूका प्रमुख तथा अधिकृतहरू, राजनितिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समाजसेवी, महिला तथा सज्जनवृन्दको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भयो। सो कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने बारा जिल्लाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण विक्रम थापाले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो।

३. मिति २०६९ कात्तिक २१ गते नुवाकोट जिल्लास्थित कार्यालयहरूका प्रमुख एवं अधिकृतहरू, नागरिक समाज लगायत विभिन्न संघ संस्था, पत्रकार, समाजसेवी, महिला तथा सज्जनवृन्दको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको सो कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव पुरुषोत्तम अधिकारीबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

४. मिति २०६९ कात्तिक २२ गते पाल्पा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूका प्रमुख एवं अधिकृत तथा राजनैतिक दल, नागरिक समाज पेशागत संघ संगठन, गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि मैनालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव जानकीवल्लभ अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

५. मिति २०६९ कात्तिक २२ गते उदयपुर जिल्लास्थित कार्यालयहरूका प्रमुख एवं अधिकृत तथा राजनैतिक दल, नागरिक समाज पेशागत संघ संगठन, गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण : साझा दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव केशवप्रसाद घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

६. मिति २०६९ कात्तिक २३ गते धनुषा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूका प्रमुख एवं अधिकृत तथा राजनैतिक दल, नागरिक समाज पेशागत संघ संगठन, गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण: साझा दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्याय को अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव केशव प्रसाद घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

७. मिति २०६९ कात्तिक २३ गते रसुवा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूका प्रमुख एवं अधिकृत, नागरिक समाज, पत्रकार, समाजसेवी लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव पुरुषोत्तम अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

८. मिति २०६९ कात्तिक २३ गते रौतहट जिल्लास्थित कार्यालयहरूका प्रमुख तथा अधिकृतहरू, राजनितिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समाजसेवी, महिला तथा सज्जनवृन्दको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भयो। सो कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढुंगानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवहरि उपाध्यायले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो।

९. संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाबारे प्रचार प्रसार तथा जानकारी गराउने उद्देश्यले डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउने दिनको रुपमा मनाउने गरेको छ। यसै अवसर पारेर २०६९ मंसिर २४ गते आयोगको सभाहलमा अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। आयोगद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु हुँदै प्रमुख अतिथि एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारका कारक तत्वहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता एवं राज्य संयन्त्रको सक्रियता, उचित कानूनी व्यवस्था र सो को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक पर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो। साथै वहाँले खुद्रा भ्रष्टाचार भन्दा माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार खतरापूर्ण हुने हुँदा सर्वप्रथम माथिल्लो तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा जोड दिनु हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा आयोगलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्नुभयो।

उक्त कार्यक्रममा विशेष अतिथि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर के.सी. ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राज्य तथा जनस्तरबाट ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो। उहाँले भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राज्यले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) को अनुमोदन गरेर प्रतिबद्धता जनाएको प्रसङ्ग औंल्याउनु भयो।

कार्यक्रममा सभापति एवं आयोगका सचिव डा. गणेशराज जोशीले हाल आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र ४० प्रतिशत जति भ्रष्टाचार मात्र पर्ने गरेको र अदालत, सैनिक, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संघ संस्थामा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्ने र नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेकोले तत्सम्बन्धी कानूनहरू बनाउँदै जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल, नेपाल सरकारका सचिवहरू, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति शिव गाउँले लगायत विशिष्ठ महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

१०. आयोगले २२ औं वर्ष पूरा गरी २३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा २०६९ साल माघ २८ गते आफ्नो स्थापना दिवस सम्पन्न गरेको छ।

यसै अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आज विश्व समुदायकै चुनौतीपूर्ण बनेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यले नेपाललाई पनि आक्रान्त पारेको र लोकतन्त्रलाई संस्थागत, विकास, र सुदृढीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको स्थापनाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नरहेको तर्फे ध्यानाकर्षण गराउँदै अब पुराना दृष्टान्तहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ नेपाल निर्माणको लागि हामी सबैले दत्तचित्त भएर समर्पित हुने बेला आएको, नयाँ समुन्नत नेपालको निर्माणमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन पूर्वशर्त भएकाले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि नकाटेसम्म समाजमा पक्षपात, भेदभाव र शोषण रहिरहने र सोचेको जस्तो सुशासन कायम गर्न नसकिने हुँदा भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक अपराधलाई देशबाट तुरुन्त अन्त्य गर्न जरुरी छ भन्नुभयो । साथै वहाँले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुको साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता आम जन मानसमा विकास गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ भन्नुभयो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाहीलाई सशक्त बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनु पर्ने र नेपाल सरकार यसप्रति कटिबद्ध रहेको, भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो महासन्धि अनुकूलको कार्ययोजना, २०६९ नेपाल सरकारले जारी गरिसकेको र कार्ययोजनामा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूलाई हामी सबैले अन्तरमनबाटै स्वीकार गरौं र आ-आफ्नो कार्यगत स्थानबाट भ्रष्टाचार निवारण गर्ने राज्यप्रतिको कर्तव्यलाई नबिर्सौं भन्दै सबै समक्ष आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने पहिलो कर्तव्य राष्ट्र सेवकहरूको हो भन्नु हुँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आजैदेखि लाग्न सरकार प्रमुखको हैसियतले निर्देशन पनि दिनुभयो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा इमान्दारिता र सदाचारिताको कदर गर्दै भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य गर्नेहरूमाथि विद्यमान कानून बमोजिम दण्ड दिने परिपाटी स्थापित होस् र यो उद्देश्य पूरा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिनु हुँदै यस कार्यका लागि आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग पुऱ्याउने विश्वास दिलाउनु भयो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अब बन्ने संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विद्यमान भूमिकालाई सशक्त बनाई भ्रष्टाचारमुक्त समाजको स्थापना साथै सुशासनको अनुभूति दिलाउनु पर्ने आजको आवश्यकता बोध हामी सबैले गर्नुपर्ने भन्नु हुँदै भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माणमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट होऔं भनी पुनः आह्वान गर्नुभयो ।

आयोगका सचिव एवं कार्यक्रमका सभापति डा. गणेशराज जोशीले आज अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमै मानव समुदाय र राज्य संरचनामा दिनानुदिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक चुनौतीको रुपमा रहेको भन्नु हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यमद्वारा मुलुकमा कानूनी राज्य र सुशासन स्थापना गर्ने कार्यमा योगदान पुऱ्याउन आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अथक प्रयत्न गर्दै आएको र मुलुकको सर्वाङ्गीर्ण विकास, न्याय र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको अपरिहार्यता भएको साथै भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक अपराधलाई रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने तथा यसमा बलियो राजनैतिक प्रतिबद्धता, सरकारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट थप सहयोग एवं सहकार्यको

आवश्यकता रहेको प्रसंग औंल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष एवं विशेष अतिथि श्री विष्णुबहादुर के.सी. ले आयोजकलाई धन्यवाद दिनु हुँदै नेपालको संविधानले आयोगलाई गहन जिम्मेवारी प्रदान गरेको र त्यस कार्यमा आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

११. मिति २०६९ फागुन २१ गते मोरङ जिल्लास्थित कार्यालयहरूका प्रमुख तथा अधिकृतहरू, राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समाजसेवी, महिला तथा सज्जनवृन्दको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भयो । सो कार्यक्रममा आयोगका सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

१२. मिति २०६९ फागुन २५ गते अछाम जिल्लास्थित कार्यालयहरूका प्रमुख तथा अधिकृतहरू, राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समाजसेवी, महिला तथा सज्जनवृन्दको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भयो । सो कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव चिरञ्जीवि खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने अछाम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवहादुर कुरुवाङले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

१३. मिति २०६९ चैत्र २ गते सर्लाही जिल्लास्थित कार्यालयहरूका प्रमुख तथा अधिकृतहरू, राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समाजसेवी, महिला तथा सज्जनवृन्दको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भयो । सो कार्यक्रममा आयोगका सहन्यायाधिवक्ता समिर सिलवालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने सर्लाही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

१४. मिति २०७० वैशाख १५ गते मकवानपुर जिल्लास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय एवं जिल्ला कार्यालयहरूका प्रमुख तथा अधिकृतहरू, राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समाजसेवी, महिला तथा सज्जनवृन्दको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भयो । प्रमुख अतिथी क्षेत्रीय प्रशासक उद्धव प्रसाद वास्कोटा रहनु भएका सो कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढुंगानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो ।

१५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिति २०६३ साल कार्तिक १७ गते देखि प्रमुख आयुक्त र मिति २०६६ साल पौष २१ गतेबाट आयुक्तहरू पद रिक्त भई आयोग पदाधिकारी विहिन रहेकोमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति भई मिति २०७० साल वैशाख २५ गते माननीय प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान सिंह कार्की र माननीय आयुक्त श्री केशव प्रसाद बरालले पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ । उक्त अवसरमा सोही दिन आयोगका सचिव डा. गणेशराज जोशीबाट आयोगको सभाहलमा आयोगका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा वहाँहरूलाई स्वागत अभिवादन गरिएको थियो ।

१६. मिति २०७० वैशाख २६ गते आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान सिंह कार्कीको अध्यक्षता र माननीय आयुक्त श्री केशव प्रसाद वरालको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सो मन्त्रालय अन्तरगतका भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तबाट उक्त मन्त्रालय तथा विभागहरूबाट सम्पादन भइरहेका कामहरू एवं मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, भन्सार लगायतका करहरूको उठती र यी क्षेत्रमा राजस्व बृद्धि गर्ने विषयहरूमा जानकारी लिनु हुँदै राजस्व हेर्ने यी निकायहरू संवेदनशील हुनु पर्ने र यिनीहरू प्रतिको नकारात्मक टिप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा लैजानु पर्ने, विभिन्न व्यावसायिक समूहहरू करको दायरा भित्र परे नपरेको र उनीहरूको योगदान नरहेको भएमा शीघ्र करको दायराभित्र ल्याउने, भन्सार दरबन्दीहरू न्यून बिजीकरण हुन नदिन चाल्नु पर्ने कदमहरू लगायतका विषयहरूमा उक्त निकायहरूबाट भइरहेका काम कारबाहीको आयोगले निगरानी राखेको र प्रस्तुत छलफल र अन्तरक्रिया उक्त निकायहरूलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिने क्रममा आयोजना गरिएको भन्नु हुँदै निश्चित समयमा निर्णय र कार्य सम्पादन नगर्नेहरू उपर आयोग कारबाही गर्न पछि नपर्ने हुँदा असल नियतले सकारात्मक रुपमा समयावधि तोकी जनताका पक्षमा काम गर्नुका साथै मूल्य अभिबृद्धि कर छली गरेका व्यापारी तथा फर्महरूको विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भयो।

उक्त अवसरमा माननीय आयुक्त श्री केशव प्रसाद बरालले अख्तियार दुरुपयोग हुने क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ छन, त्यसको अध्ययन गरी एकिन गर्न सकेमा कारबाहीका लागि सजिलो पर्ने निर्देशन दिनु हुँदै सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र दस्तावेजको सुरक्षाका विषयमा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील हुनु पर्ने तर्फ सचेत रहनु पर्ने कुरा औंल्याउनु भयो।

१७. मिति २०७० वैशाख २६ गते कै दिन माननीय प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान सिंह कार्कीको अध्यक्षता र माननीय आयुक्त श्री केशव प्रसाद वरालको उपस्थितिमा काठमाडौं उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा भइरहेका सडक विस्तार, खानेपानी, विद्युत तथा टेलिफोनका संरचनाहरूको व्यवस्थापन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा संलग्न मन्त्रालयहरू, निकायहरू एवं ती निकायहरू बीचको अन्तर समन्वयको वस्तुस्थिति तथा कठिनाई र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा भएको ढिलाई, व्यवस्थापन कमजोरी लगायतका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। उक्त अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्तबाट काठमाडौंमा विभिन्न सडकहरू विस्तार गर्ने क्रममा संरचनाहरू भत्काउने काम भएको र तिनीहरूको निर्माण कार्यको ज्यादै सुस्ततालेे गर्दा जनताहरूले कठिनाइ भोग्नु परिरहेको, सडक निर्माणका साथसाथै त्यहाँ हुनु पर्ने ढल, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोनका कामहरू एकैसाथ भैरहेको, एउटा निकायले बनाउने र अर्काले त्यही संरचना बिगारी आफ्नो काम थाल्ने जस्ता अव्यावहारिक कामहरू किन भइरहेका छन् ? सहरी सडकहरूको मापदण्ड के हो ? सँगसँगै कही बढी चौडा र कही कम चौडा सडक बनाएको देखिंदा जनताले सोध्ने गरेका छन्। टेलिफोन, खानेपानी तथा महानगरपालिकाले प्रवाह गरेको सेवा सन्तोषजनक नभएको गुनासाहरू किन आइरहेका छन् ? यी यावत विषयमा आयोगमा आएका गुनासाहरूको आयोगले कारबाही थाल्नु भन्दा पहिले नै सुधारात्मक तथा समन्वयात्मक रुपमा निश्चित अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले प्रस्तुत छलफल/अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको सन्दर्भलाई इंगित गर्नु हुँदै आयोगले यी निकायहरूका काममा सहजीकरण गर्न चाहेको र भइरहेका गतिविधिहरूको निगरानी राख्ने,

असल नियतले निर्णय गर्नु पर्ने, निर्णय नगरी जिम्मेवारी पन्छाउने र गलत नियतले काम गर्ने तथा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नसक्नेहरू उपर आयोगले कारवाही गरेरै छाड्ने कुरा अवगत गराउनुभयो । साथसाथै प्रमुख आयुक्तले काम सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले समयवद्ध कार्ययोजना खोजेको र यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार सचिवहरूबाट प्रतिबद्धता आउनै पर्दछ भनी निर्देशन गर्नुभयो । सो अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्तले काठमाडौंको सडक विस्तार कार्यलाई रातको समयमा समेत सुचारु गरी छिटो सम्पन्न गर्ने र आम जनतालाई धूलो तथा सडक पेटीको फोहरबाट राहत दिन सकिने हुँदा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन समेत दिनुभयो ।

१८. मिति २०७० वैशाख २७ गते माननीय प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान सिंह कार्कीको अध्यक्षता र माननीय आयुक्त श्री केशव प्रसाद वरालको उपस्थितिमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरू, काठमाडौं उपत्यकास्थित मालपोत र नापी कार्यालयहरू र गुठी संस्थानका प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू जो जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायहरू मध्येका भएको र उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतबाट सम्पादित काम र सेवा प्रवाहले समग्रमा नेपाल सरकारको छवि प्रस्तुत हुने तर्फ औल्याउनु हुँदै रावल आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था, सार्वजनिक तथा खोला किनारका जग्गाहरूको अतिक्रमण, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा भू-माफिया तथा लेखापढी व्यवसायीको सहयोग विना सेवाग्राहीले काम लिन नसकेको, काममा ढिलासुस्ती एवं नागरिक वडापत्र अनुसार काम भइनरहेको, आर्थिक क्रियाकलाप बिना काम हुँदैन भन्ने गुनासाहरू बारम्बार आइरहने गरेको, आफ्नो जिम्मेवारी भित्रको कामको समयमा निर्णय नगर्ने र गलत मनसायले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको आदि विषयमा छलफल गर्न यो कार्यक्रम गरिएको र यसमा समस्याहरू बुझ्ने, सुझावहरू लिने र समाधानका लागि आयोगले सहजीकरण गरि दिने उद्देश्य रहेको भन्नु हुँदै Chain of Command र आचार संहिता अनुसार काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उक्त अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्तले कार्यालय प्रमुखहरूको आदेश मातहत कर्मचारीहरूले टेर्दैनन् र काम गराउन सकिएको छैन भन्ने कुरा कार्यालय प्रमुखको कमजोरी हो, यसमा कार्यालय प्रमुख उपर सम्बन्धित विभागले निगरानी राख्ने र विभागको निगरानी मन्त्रालयले राख्नुपर्दछ । माथिल्लो पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र कारवाही गर्ने भनेको पनि उसै उपर हो भन्नु भयो । यसैगरी माननीय प्रमुख आयुक्तले मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूबाट समस्याहरूको राम्ररी पहिचान भएको आफुले पाएको र अब ती समस्याहरूको समाधानका लागि तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सो अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्तले निर्धक्कसाथ आफ्नो जिम्मेवारीका कामहरू सम्पादन गर्न, सुधारका कदमहरू चाल्न र जनताले कार्यालयबाट पाउने सुविधाहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन निर्देशन दिनु हुँदै आयोगले सहजीकरण गर्ने र असल नियतले काम गर्नेले डराउनु पर्दैन र जसले गलत मनसाय लिई काम गर्छ, समयमा निर्णय निरुपण गर्न सक्दैन र सुधारहरू नगरी सेवाग्राहीलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्दैन त्यस उपर भने आयोगले कारवाही गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

यस अघि माननीय आयुक्त केशव प्रसाद बरालले आजको कार्यक्रमबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका विद्यमान सवालहरूलाई अध्ययन गरी समाधानका लागि कदम चाल्न सहयोग पुग्ने भन्नु हुँदै हाल प्रवाह भइरहेको सेवालाई एउटै मापदण्ड वनाई सहज रुपमा कुनै अडचन नराखी सेवाग्राहीसम्म पुऱ्याउनु पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । साथै माननीय आयुक्तले मालपोत कार्यालयहरूमा अतिरिक्त खर्च नगरी

काम सम्पन्न गर्ने र अभिलेख व्यवस्थापन दुरुस्त राख्ने वातावरण मिलाउन कार्यालय प्रमुखहरू जिम्मेवार वन्नका लागि समेत निर्देशन दिनु भएको थियो ।

१९. मिति २०७० वैशाख ३१ गते शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू र ती मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा निकायका प्रमुखहरूसँग आयोगमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तबाट स्वास्थ्य र शिक्षा जनताका आधारभूत विषयहरू भएकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूको यथार्थ वस्तुस्थिति, विद्यमान समस्या, चुनौती र सुधारका पक्षहरू एवं भावी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने र उक्त मन्त्रालयहरू र सम्बद्ध निकायहरूलाई काम गर्न सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भन्नु हुँदै यहाँ प्रस्तुत भएका विवरण तथा सूचकांकहरूबाट सन्तोष लिन सकिने अवस्था नभएको, कुनै पनि पदाधिकारीले समस्यासँग जुध्ने र समाधान निकाल्ने भन्दा पनि आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीलाई देखाउने एवं विभिन्न अवरोध देखाई पन्छिन कदापि नमिल्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने तथा बदनियत राखी निर्णय गर्ने, निर्णय नगर्ने वा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई सदाका लागि त्याग्न निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसै गरी माननीय प्रमुख आयुक्तले मन्त्रालयका सचिव र स्वायत्त निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य बुझेर काम गरिदिने हो भने पचास प्रतिशत उजुरी स्वत: घट्ने, साथै कानूनसम्मत र असल नियतले समयमै काम सम्पन्न गर्ने जो कोहीले पनि आयोगसँग डराउनु नपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु हुँदै आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने, काम पन्छाउने, Chain of Command अनुसार काम नगर्ने तथा कार्य प्रति समर्पित नहुने उपर आयोगले निगरानी बढाउने र कारबाही गर्न समेत पछि नपर्ने कुरा स्पष्ट गर्नुभयो । सोही क्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले प्रस्तुत छलफल अन्तरक्रिया आयोगले चालेको प्रवर्द्धनात्मक कदमको रुपमा लिन हुन निर्देशन गर्नु हुँदै प्रभावकारी ढंगले छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन गरी आफ्नो क्षमता देखाउन उपस्थित पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सो कार्यक्रममा माननीय आयुक्तले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि हामीले हेर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन् र आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूबाट सत्य तथ्य बुझ्दा कुनै पदाधिकारीले बदनियत राखी काम गरेको पाइएमा आयोग चुप लागेर नबस्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आजैदेखि गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सबैलाई सुझाव दिनुभयो ।

२०. मिति २०७० वैशाख ३१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत तथा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र विभिन्न निकायहरूका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूसँग माननीय आयुक्तको अध्यक्षतामा छलफल/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । नेपालमा हवाई मार्गबाट आउने यात्रुहरूको पहिलो गन्तव्य र नेपालबाट बाहिर जाने विदेशी यात्रुहरूका लागि पनि प्रस्थानविन्दु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै भएकोले यात्रुहरूको आगमन कक्ष तथा प्रस्थान कक्ष, भन्सार व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन लगायत विषयहरूमा सुधार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र छिटो छरितो ढंगले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेका सवालहरूमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूले आ-आफ्नो वस्तुस्थिति राख्नुभयो । कार्यक्रममा माननीय आयुक्तबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संलग्न निकायहरूबाट प्रवाहित सेवाहरूमा धेरै नै बेथितिहरू देख्नु परिरहेको र सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवामा ध्यान पुग्न नसकी राष्ट्रको

छविमा नै दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिंदा जतिसक्दो चाँडो सम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार भई सुधार र गुणस्तर कायम भएको आम जनताले देख्न चाहेका छन् भन्नुभयो । उक्त अवसरमा माननीय आयुक्तले विमानस्थलबाट नेपाली महिलाहरू अनियमित ढंगले रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर जाने गरेका प्रति संवेदनशील हुनुपर्ने र विमानस्थलमा काम गर्ने निकायका युनिटहरूले प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु हुँदै पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर त्यहाँ कार्यरत निकायहरूबीच समन्वयको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।

२१. मिति २०७० वैशाख ३१ गते माननीय आयुक्तको अध्यक्षतामा आयोजित दोस्रो कार्यक्रममा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय र अन्तर्गका विभाग, संस्थान तथा कम्पनीबाट सम्पादन हुँदै आएका काम कारबाही, सेवा प्रवाहको वस्तुस्थिति, विद्यमान समस्या, चुनौती र समाधानका लागि भएका प्रयासहरूका विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय आयुक्तले 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम'को प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रगति, चुरे क्षेत्रबाट भइरहेको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने कार्यले चुरेक्षेत्र विनाश हुँदै गएको र यसमा स्थानीय प्रशासन, वन कार्यालय र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुग्न नसकेको, वन पैदावरको व्यवस्थापन र सर्वसाधारणलाई सहज आपूर्ति, पराजुली आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरू, वन फडानी तथा चोरी निकासीका बारेमा गम्भीर चासो राख्नु हुँदै समस्याको पहिचान भइसकेकोले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू एवं जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट सुधारका कामहरूलाई गति दिन निर्देशन दिनु भयो । साथै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सक्रिय भएर काम गरेमा कसैले पनि आयोगसँग डराउनु नपर्ने तर कहीं कतै बदनियत राखेको, मिलेमतो गरेको र आयोगलाई समस्या देखाएर उम्किन खोजेको पाइएमा आयोगले कारबाही गर्न पछि नपर्ने व्यहोरा सचेत गराउनुभयो ।

यसैगरी माननीय आयुक्तले कृषि विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि सामग्री कम्पनी र बीउ बिजन कम्पनीबाट भए गरेका कामहरूको जानकारी लिनु हुँदै समयमै मल आपूर्ति गरी किसानलाई सेवा पुऱ्याउन, महामारीको रुपमा फैलिएको वर्ड-फ्लु रोग नियन्त्रण गर्न र कुखुरा पालन व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशन दिनुभयो । साथै आयोगबाट पठाइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन समयमै गर्नका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

२२. मिति २०७० जेठ १ गते काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी साधन पार्किङ व्यवस्थापन तथा पार्किङ शुल्क, सडक बत्ती, फुटपाथमा व्यापार लगायत विषयमा विद्यमान अवस्था, समस्या, चुनौती र समाधानका लागि भएका प्रयास र भावी कार्ययोजनाका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग तथा सडक सुरक्षा महाशाखा, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालयका विभागीय प्रमुख तथा अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले आजको छलफल खासगरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उपाय पत्ता लगाई निष्कर्ष निकाल्ने र सम्बद्ध निकायहरूलाई काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम

आयोजना गरिएको हो भन्नु हुँदै प्रस्तुत गरिएका विवरण, विद्यमान समस्या र सुधारका बुँदाहरूबाट सम्बद्ध निकायहरूलाई वस्तुस्थितिको राम्ररी पहिचान भएको र के कस्ता कार्यहरू गर्नु पर्दछ भन्ने समेत अवगत भइसकेकोले अब चाँडो कार्ययोजना बनाई काम थालनी गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले सबैलाई सक्रिय भई काम गर्न निर्देशन दिनु हुँदै सेवाग्राहीले प्रतिफलको अनुभूति गरेको देखिनु पर्‍यो भन्नुभयो । पर्याप्त स्रोत साधन नभएको यथार्थता हो तर पनि यी कुराको कमी भयो भन्ने बहानामा कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने, सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम उपलब्धि लिई जनतासम्म पुग्न ढिलाइ गर्न नहुने, कहीं कतै अनियमितता भएको र निर्णय नगर्ने तथा काम पन्छाउने प्रवृत्ति पाइएमा आयोगले कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने हुँदा गम्भीरतापूर्वक आ-आफ्नो काम कारबाही निश्चित समयमा सम्पन्न गरी निश्चिन्त भई सम्पादन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

सोही अवसरमा माननीय आयुक्तले उपत्यकामा सडक अतिक्रमण, पेट्रोलपम्प सञ्चालन समेतका गतिविधिबाट सडक आवागमनमा पुग्न गएको असुविधा, सडकहरूको विस्तार र भौतिक सुधार एवं सडक तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमीका कारण उब्जिएका समस्याहरू र जनताले भोग्नुपरेका असुविधालाई मध्यनजर राखी विश्वसनीय ढंगले काम कारबाही अघि बढाउनुको साथै जनताका गुनासाहरू आउने जोखिमयुक्त ठाउँहरू पत्ता लगाई सतर्कता अपनाई काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

२३. मिति २०७० जेठ ३ गते आयोगले नेपाल सरकारका सेवा प्रदायक मन्त्रालयहरू तथा निकायहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव तथा सो अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरू, उपत्यकाका नगरपालिका प्रमुखहरूसँग स्थानीय निकायको शुद्धीकरण, कृषि सडकका विषयहरू, नक्सापासमा हुने अनियमितताहरू, सेवा प्रवाहको विद्यमान अवस्था, समस्या, चुनौती र समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासको कार्ययोजना बारेमा व्यापक छलफल गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै प्रस्तुत गरिएका विवरण, विद्यमान समस्या र सुधारका बुँदाहरूबाट सम्बद्ध निकायहरूलाई वस्तुस्थितिको पहिचान भएको र के कस्ता कार्यहरू गर्नु पर्दछ वा समस्या निराकरणका उपायहरूका बारेमा पनि जानकारी भइसकेकाले अब चाँडो कार्ययोजना बनाई काम थालनी गर्न निर्देशन दिनुभयो । निर्देशनकै क्रममा उहाँले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेश्की रकमको फछ्यौंट, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्यमा भएका हिनामिना सम्बन्धमा के कसो भएको देखिन्छ सो सम्बन्धमा सेवाग्राहीले सेवा पाउने गरी नीतिगत निर्देशिका तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जसबाट खराब साशनलाई असल साशनमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ सक्रियता बढाउनका साथै कामकारबाही गर्दा बदनियत राखिएको छैन वा खराब नियत छैन भने समयमै भएका काम कारबाहीहरूको निर्णय गरी काम सुरु गर्न र पारदर्शिता हुने वातावरण तयार गर्न सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई थप निर्देशन दिनु हुँदै गलत निर्णयका कारणले जनताले दुःख पाए र सेवाग्राहीले सेवा पाएनौं भन्ने गुनासाहरू आएमा तपाईंहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुनाले निर्णयहरू समयमै Pro Active भई कार्यान्वयन गर्न र सेवाग्राहीले प्रतिफलको अनुभूति गरेको देखिनु पर्ने विषयमा जोड दिनु भएको थियो ।

आफूले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनता एवं सेवाग्राही समक्ष लैजानु पर्ने, तजबिजी कुराहरू कम गरी नीतिगत कुराहरूमा जनताको हितमा काम गर्न र तजबिजी अधिकार न्यून गरी सो अनुसार कार्य गर्न सम्बद्ध निकायलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

सोही अवसरमा माननीय आयुक्तले यो वा त्यो बहानामा कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम उपलब्धि लिई जनतासम्म पुग्न ढिलाइ गर्न नहुने, ठोस प्रतिबद्धता लिएर काम गर्ने असल र उच्च मनोबल भएका सक्षम कर्मचारी एवं राष्ट्र सेवकहरूको संरक्षण गर्न आयोग तयार छ तर जनसरोकार र जनतालाई पुऱ्याउनु पर्ने सेवामा आनाकानी वा ढिलासुस्ती गर्ने, लोभ लालचाको कारणले सेवाग्राहीले सरल तरिकाबाट सेवा नपाउने तथा काम पन्छाउने प्रवृत्ति पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग गरिएको ठानी कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति पनि आउने हुँदा आ-आफ्नो कामप्रति जवाफदेही भई जिम्मेवारीपूर्वक निश्चित समयमा कार्य सम्पादन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

स्थानीयस्तरका सबै समस्या मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी क्रियाशील भई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भन्नु हुँदै सेवाग्राहीलाई प्रतिफलको अनुभूति हुने गरी सेवा प्रदानको प्रतिबद्धता गर्न र कुन कुन ठाउँमा के कस्ता किसिमबाट भ्रष्टाचार एवं अनियमितता हुन सक्छन् त्यसको निगरानी एवं अनुगमन गरी अनियमित वा भ्रष्टाचार भएमा को व्यक्ति जिम्मेवार हुन, को कसले के कस्तो जिम्मेवारी लिने हो सो सम्बन्धमा कार्य निर्देशिका बनाई सो अनुसार काम भएमा पारदर्शिता हुने र काम गर्न सहज हुने हुनाले सूचना प्रवाहको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन निर्देश गर्नुभयो ।

२४. मिति २०७० जेठ ६ गते नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू एवं नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोगमा सम्पन्न गरियो । कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान सिंह कार्कीले आयोगले नेपाल सरकारका सेवा प्रदायक मन्त्रालयहरू तथा निकायहरूसँग जानकारी लिने श्रृंखलाका रुपमा यो छलफल तथा अन्तरक्रिया रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै नेपाल सरकारका सचिवहरू तथा कर्मचारीहरूको काम कारबाहीमा पारदर्शिता, जिम्मेवारिता, अनुशासन, स्तरीय र छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सुशासनको अनुभूति दिलाउने जस्ता कुराहरू भए नभएको हेर्ने, मूल्यांकन गर्ने बेला भएको र कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनका आधार भनेकै यिनै कुराहरू हुन् भन्नु भयो । साथै माननीय प्रमुख आयुक्तले आज प्रशासनिक निकायहरूमा समयमा निर्णय नगर्ने र बिलम्ब गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्ने बुझिन आएको छ भन्नु हुँदै नेपाल सरकारका सचिवहरूबाट कार्य प्रति प्रतिबद्ध भई काम कारबाही गर्न, आफ्ना काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन र जनभावना बुझी समयमै काम कारबाही सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सोही अवसरमा माननीय आयुक्त श्री केशव प्रसाद बरालले प्रस्तुत अन्तरक्रियाबाट आयोग र नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू बीचको सम्बन्ध बढी सुमधुर कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरूका प्रस्तुतिबाट वस्तुस्थिति तथा समस्याको पहिचान भएको र यसबाट आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने वातावरण सिर्जना भएको भन्नु हुँदै जिम्मेवारी बहन, सीमित स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल, कार्यसम्पादन एवं कर्मचारीहरू बीच समझदारी र समन्वय राखेर काम गरेमा सरकार तथा प्रशासन संयन्त्रबाट जनताले राखेका अपेक्षाहरू सहजै पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु हुँदै आजैदेखि दत्तचित्त भई आफ्नो काममा लाग्नका लागि सचिवहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौड्यालले प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन र आयोगका निर्देशन एवं सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरी मूर्त रुप दिने एवं आयोगसँग निकट सम्पर्कमा रही काम गर्ने प्रतिबद्धता आफू र सचिवहरूका तर्फबाट व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

२५. मिति २०७० जेठ १० गतेका दिन ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकाल्ने, निकासी गर्ने, क्रसर उद्योग सञ्चालन, चुरे विनास आदिसँग सम्बद्ध समस्या, कारण र सो सम्बन्धमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने उपायहरूका विषयमा आयोगमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर समेतका प्रमुख एवं पदाधिकारी सँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले सेवाग्राही एवं जनताले सेवा पाउने क्रममा दु:ख पाउन नहुने धारणा राख्नु हुँदै मापदण्ड विपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने, निकासी गर्ने साथै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नहुने, वन जंगलको नोक्सानी र चुरे विनाशको अवस्था आउन नहुने वातावरण सिर्जना गर्दै तत् तत् समस्याहरूको को, कसले र कसरी गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नुभयो । आम विनास हटाउन राष्ट्रप्रति जिम्मेवार व्यक्तिहरूले एक आपसमा समन्वय गरी धेरै हदसम्म काम गर्न सकिन्छ तसर्थ उद्योगले कसरी मापदण्ड बनाएको छ र त्यस्तो मापदण्ड अनुसार कार्य भए नभएको कुरा उद्योगले नै अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी लिएपछि सो अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने तर्फ औंल्याउनु हुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, उद्योग, सिंचाइ, वन तथा भू-संरक्षण, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार विभाग जस्ता निकायलाई एक आपसमा समन्वयात्मक रुपमा नियमानुसार कानूनको परिपालना गर्न र गराउन दृढ प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न एवं ढुंगा गिट्टी, बालुवा र चुरे विनाश आदिका समस्या, कारण र सो सम्बन्धमा नियमन गर्न सम्पर्क व्यक्ति किटान गरी वातावरणीय हानि नोक्सानीबाट देशलाई बचाउन जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसैगरी उक्त कार्यका लागि गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय समेतका संलग्न एवं मातहतका निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्देशन, वातावरणीय प्रतिवेदन, विघटित संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन तथा व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समय समयमा दिएको निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समन्वयात्मक छलफलद्वारा आगामी सात दिनभित्र निकायगत भूमिका सहितको कार्यनिर्देशिका बनाई जिम्मेवार निकायबाट स्वीकृत गराई पन्ध्र दिनभित्रै त्यसको कार्यान्वयन गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो ।

यसै विषयलाई थप महत्व दिदै माननीय आयुक्तले गिट्टी, ढुंगा निकासीबाट व्यापक रुपमा वन विनास भइरहेको, प्राकृतिक प्रकोप र दिनानुदिन चुरे क्षेत्रको विनाश भइरहेकोले मुलुकको भविष्य नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेकोले यस विषयमा राष्ट्रिय नीति नै तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो ।

२६. नेपाल सरकारका सेवा प्रदायक निकायहरू नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति वयवस्थापन विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधी व्यवस्था विभाग समेतले गुणस्तरयुक्त सामग्रीहरूको सेवाप्रवाह गर्ने कार्यको अनुगमन अझ प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न नसकेको भनी विभिन्न गुनासाहरू पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुनाका साथै आयोगमा पनि सो को जानकारी प्राप्त भएकोले आयोगको ध्यानाकर्षण भएकोले मिति २०७० असार ९ गतेका दिन उक्त निकायका पदाधिकारीहरूसँग सम्पादन हुँदै आएका काम कारवाही, सेवा प्रवाहको वस्तुस्थिति, बजार अनुगमन अवस्था, उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तरको अवस्था समेतको विषयमा आयोगमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

सो अवसरमा माननीय आयुक्त श्री केशवप्रसाद बरालबाट सेवाग्राही एवं सर्वसाधारणले सहज आपूर्ति र मापदण्ड बमोजिमका गुणस्तरयुक्त सामग्री प्राप्त हुने व्यवस्थाको लागि समन्वयात्मक ढंगबाट सम्वद्ध निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी लिईकन तदारुकताकासाथ नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न गराउन प्रभावकारी ढंगले छिटो छरितोरूपमा कार्य सम्पादन गरी आफ्नो क्षमता देखाउन निर्देशन दिनु हुँदै आयोगबाट पठाइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन समयमै गर्नका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

२७. नेपालमा हवाई मार्गबाट आउने यात्रुहरूको पहिलो प्रवेशस्थल र नेपालबाट बाहिर जाने विदेशी यात्रुहरूका लागि प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन तथा प्रस्थान कक्ष, भन्सार व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, विमानस्थलको आन्तरिक सुधार लगायत विषयहरूमा सुधार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र छिटो छरितो ढंगले सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको जनगुनासाहरू प्राप्त भइरहेको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको सन्दर्भमा मिति २०७० असार १० गतेका दिन ती निकायहरूसँग सरोकार राख्ने नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवहरू र वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र तत् तत् निकायका पदाधिकारी, विमानस्थल सुरक्षा गार्ड गौचरका प्रमुख, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रवन्धक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धकका साथै अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पदाधिकारी एवं विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै माननीय प्रमुख आयुक्तले मन्त्रालयका सचिव र स्वायत्त निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य बुझेर काम गरिदिने हो भने ७५ प्रतिशत उजुरी स्वतः घट्ने र आयोगको काममा पनि सरलीकरण हुने तथ्य औंल्याउनु हुँदै वहाँले कानूनसम्मत र असल नियतले समयमै काम सम्पन्न गर्ने जो कोहीले पनि आयोगसँग डराउनु नपर्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्बद्ध निकायहरूबाट प्रवाहित सेवाहरूमा धेरै नै बेथितिहरू विद्यमान रहेको र सेवाग्राहीले यथोचित सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको तथा यसबाट राष्ट्रको छविमा नै दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिदा सुरक्षाको संवेदनशीलता लगायत भन्सार पारवहनमा सुधार गर्नुका साथै पूर्व उपप्रधान मन्त्री तथा पररा्ष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुधार प्रतिवेदनमा आधारित रहेर आजैका मितिबाट १५ दिनभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनका हकमा जनसाधारणले सुधारको महसुस गर्ने गरी समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त कार्यको

आयोगले अनुगमन गर्ने समेत जनाउ दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय आयुक्तले विमानस्थलबाट रोजगारीका सिलसिलामा अनियमित ढंगले बाहिर जाने कार्य भइरहेको प्रति सम्वद्ध सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने भन्नु हुँदै सुरक्षा व्यवस्थाका साथै विमानस्थलले दिने सेवा र कार्यमा तत्कालै देखिने किसिमको सुधार गर्न विमानस्थलमा काम गर्ने निकायहरू बीच समन्वयको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।

२८. मिति २०६९।७।१५ देखि आयोगको सचिवकोरुपमा कार्यरत रहनुभएका डा. गणेशराज जोशी नेपाल सरकारको निर्णयबाट आयोगबाट सरुवा भई मिति २०७०।३।४ देखि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सचिवको कार्यभार सम्हाल्न जानु भएको छ भने आयोगमा सचिवको रुपमा मिति २०७०।३।१० देखि श्री केशवप्रसाद भट्टराईले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । आयोगमा आउनुअघि श्री केशवप्रसाद भट्टराई वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

(ख) तालिम :

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै साधन, स्रोत र क्षमताको परिधिभित्र रही आयोगमा सरुवा भई आउने अधिकृत एवं सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई आयोगको कार्य प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिलाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी आधारभूत तालिम २०६१ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । आ.व.२०६९/०७० मा आयोगमा कार्यरत अधिकृत र सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको साथै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू, आयोगका पाइलट जिल्लामा कार्यरत अधिकृतहरू समेत समावेश गरी ३ वटा अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत तालिम र एक पटक अभिमुखीकरण प्रशिक्षणत्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

२. आयोगमा कार्यरत अधिकृत एवं सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान दिलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले आयोगको जनशक्तिबाट आयोगकै तालिम कक्षमा आधारभूत कम्प्युटर तालिम कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । आ.व. २०६१/६२ देखि २०६९/७० को अन्त्यसम्म ९ वटा आधारभूत तालिम सम्पन्न भएको छ । यस अतिरिक्त आ.व. ०६९।७० मा आयोगमा कार्यरत अधिकृत एवं सहायकस्तरका ८२ जना कर्मचारीहरूलाई Unicode सम्बन्धी १ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत संचालन भएको छ ।

३. मिति २०६९ कार्तिक १९ गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको संयोजकत्वमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान एवं तहकिकात कार्यमा सरलता र सहजताको लागि रुपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम सिद्धार्थनगर (भैरहवा) मा "अनुसन्धान प्रकृया" बिषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरियो । आयोगका तर्फबाट उपसचिवद्वय जानकी वल्लभ अधिकारी र कृष्णहरि देवकोटा, र लेखा अधिकृत भीमप्रसाद त्रितालले प्रशिक्षण दिनुभएको उक्त कार्यक्रममा ३४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

४. मिति २०७० वैशाख १५ गतेका दिन हेटौंडामा नारायणी अंचलस्तरीय ५० जना सहायक कर्मचारीको सहभागितामा तालिम कार्यक्रम संचालन भएको छ । उक्त तालिममा आयोगको तर्फबाट सह सचिव कृष्ण प्रसाद ढुंगाना, उपसचिव केशव प्रसाद घिमिरे, शाखा अधिकृत सुरज श्रेष्ठ, र पुस्तकालय अधिकृत दुर्गाप्रसाद पाठकले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

(ग) कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल :

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यका विरुद्ध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने/गराउने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहं भूमिका खेल्दै आएको छ ।

आयोगमा कार्यरत जनशक्ति विभिन्न सेवा/समूहका हुने र निजहरूले आयोगको कार्य प्रक्रिया अनुसार छिटोछरितो, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी ढंगले अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न विषयको जानकारी लिनुपर्ने कुरालाई हृदयंगम गरी आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूबाट विविध विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने र त्यसउपर छलफल गराउने गरिएको छ। आ.व. २०६९।७० मा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भै छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

(घ) सदाचार रेडियो कार्यक्रम :

भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना जगाउने एवं आयोगका गतिविधिहरू आम जनसमुदाय समक्ष पुऱ्याउने उद्देश्यले आ.व. २०६१।०६२ देखि प्रत्येक हप्ता रेडियो नेपालबाट १५ मिनेट सदाचार रेडियो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएकोमा आ.व. २०६४।६५ देखि आयोगकै जनशक्तिबाट उक्त कार्यक्रम शनिबार साँझ ७:४५ बजेदेखि ८:०० बजे सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस कार्यक्रममा आयोगको गतिविधि, समाचार लगायत भ्रष्टाचार विरुद्धका सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। सदाचार रेडियो कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी ढंगले जनतामाझ सुन्न सकियोस् भन्ने हेतुले उक्त कार्यक्रम नेपालका विभिन्न एफ.एम. रेडियोद्वारा प्रसारण गर्ने समेत व्यवस्था मिलाइएको छ।

(ङ) सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम :

आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम आ.व २०६४/६५ देखि भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतनामूलक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०६९/७० को अन्त्यसम्म विभिन्न २०० वटा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू तथा क्याम्पसका विभिन्न तहमा अध्ययनरत २९,३५७ जना विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै कर्मचारीहरू शिक्षक र विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज र नेपाल सरकारका विभिन्न ७४ वटा निकायका ६,५५० जनाको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया, गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

(च) सूचना संकलन इकाइ (Intelligence Unit) को व्यवस्था :

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गरी अनुसन्धान कार्यलाई भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले आयोगमा सूचना संकलन इकाइ (Intelligence Unit) क्रियाशिल छ। उक्त इकाईले गोप्य सूचना संकलन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी राख्ने, कार्यपद्धतिको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य लगायत आयोगसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न विषयको गोप्य सूचना संकलन गर्दै आएको छ।

(छ) अनुगमन समितिको व्यवस्था :

आयोगबाट भएका निर्णय, निर्देशनहरूको कार्यान्वयन तथा विभिन्न निकायबाट गरिने वा गरिएका सेवा प्रवाहहरूको अनुगमन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनको लागि आयोगको निर्णयानुसार माननीय आयुक्त श्री केशव प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। यसैगरी आयोगको कामलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउन र समयमै तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने समेत कार्यको लागि अनुगमन विशेषज्ञको व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन विशेषज्ञको मातहतमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी अनुगमन कार्य र सो सम्बन्धी क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्।

परिच्छेद - १६
भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझावहरू

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा प्राप्त भएका सूचना, जानकारी एवं उजुरी छानबिन, अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्दा प्राप्त अनुभवहरू समेतका आधारमा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनुचित कार्य नियन्त्रण गर्ने विषयमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई निम्नानुसार सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ :-

(क) कानून तर्जुमा तथा सुधार

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा अनुचित कार्य हुन नदिनका लागि विद्यमान कानूनहरू समसामयिक र अद्यावधिक बनाउन आवश्यक रहेको छ। नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा सो महासन्धिबाट सृजित दायित्व पूरा गर्न र सो महासन्धिको मर्म र भावना अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, लगायतका सम्बद्ध कानूनमा आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधन गरी समयानुकूल बनाई निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई समेट्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिनु जरुरी छ।

२. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सरकारी बिभागको रुपमा मात्र रहँदा नेतृत्व, कार्य क्षमता र दक्षताको दृष्टिकोणमा सक्षम र प्रभावकारी निकायको रुपमा रहने अवस्था नभएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो बृहत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषयको अनुसन्धान आयोग जस्तो निष्पक्ष र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अन्तर्गत राखिएमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने कार्य अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ।

३. सर्वसाधारणको बचत तथा निक्षेपको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। वित्तीय क्षेत्रमा संकलित आम जनताको बचत र निक्षेपबाट संचालित वाणिज्य बैंकहरू वित्तीय अनुशासनभित्र नबसी वा भ्रष्टाचारजन्य कामबाट धराशायी भएमा अन्ततः सरकार र राज्यको नियमन नियन्त्रण क्षमतामा प्रश्न चिन्ह लाग्दछ। अतः आम सर्वसाधारणको वित्तीय हितको रक्षा गर्न त्यस्ता निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य वा अनुचित कार्यहरूको नियन्त्रण गर्ने गरी आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्दछ।

४. कानूनी व्यवस्थाको अपर्याप्तताको फाइदा उठाई सहकारी क्षेत्र अनुशासन विहीन रुपमा अगाडि आएको छ। उचित र पर्याप्त कानूनको अभावमा निम्न आय भएका जनताले गाँस कटाई जम्मा गरेको बचत संस्थाका केही सीमित व्यक्तिहरूबाट दुरुपयोग भई सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम तुल्याइएको छ। अतः सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याई आम जनताको स-सानो बचतको संरक्षण गर्न समुचित कानूनी प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने देखिन्छ।

५. अनावश्यक रुपमा तडक भडक देखाउने र अनुत्पादक खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको कारण सामाजिक रीति थिति र व्यवहारलाई आम मानिसले थेग्नै नसक्ने गरी खर्चिलो बनाउनुका साथै यस्तो प्रवृत्तिले सामाजिक विकृति समेत जन्माएको छ। यसबाट भ्रष्टाचार गरेर होस् वा अन्य जुनसुकै उपायबाट पनि धन आर्जन गर्ने र समाजमा धाक र रबाफ देखाउने प्रवृत्तिको वृद्धि भएको छ। स्वच्छ र उपयुक्त उपभोगबाट आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भई देशकै आर्थिक उन्नतिमा सकारात्मक योगदान पुग्न जान्छ भने अनुत्पादक र आर्थिक क्षमता

बिना गरिने खर्चले नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ । अतः स्वच्छ आर्थिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहन नगर्ने तर तडक भडकयुक्त सामाजिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन नदिने उद्देश्यका साथ विद्यमान पुरानो र मृतप्रायः भइसकेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा विद्यमान आर्थिक र सामाजिक अवस्था अनुकूल हुने गरी तत्काल सुधार गरिनु पर्ने ।

६. कमजोर र नाजुक भौगर्भिक बनावट भएको चुरे क्षेत्र, नदी, खोला एवं तालहरूबाट ढुंगा, बालुवा एवं गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्ने कार्यले पर्यावरणीय संकट निम्त्याएको छ । यस्ता क्रियाकलापले भूक्षय, नदीको धार परिवर्तन, पानीको श्रोतको विनाश, बाढी पैरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप एवं असन्तुलन पैदा भई सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय समस्या सिर्जना भएको छ । परिणामस्वरुप मुख्यतः तराई र चुरे क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त विकराल र हृदयविदारक बनेको छ । तसर्थ यस्ता प्राकृतिक श्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापनको लागि उत्खनन, उपयोग र निकासी सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड, क्षेत्र निर्धारण, अनुगमन, प्रभाव मूल्यांकन र ऐन कानूनको परिपालना नभएमा कठोर सजाय सहितको कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम कारबाही तथा आय व्यय हिसाब पारदर्शी हुने गरेको छैन । तसर्थ यस्ता संस्थाहरूले सामाजिक जवाफदेहिता पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको भनी सुनिश्चित हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः यस्ता संस्थाहरूको सम्बन्धमा निम्न विषय समेटिने गरी नीति तथा कानून निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ :

(क) संस्थाहरूले प्राप्त गरेको वित्तीय स्रोतको पारदर्शिता कायम गराउन के कुन प्रयोजनको लागि कहांबाट कति प्राप्त भयो र के कति के कुन क्षेत्रमा खर्च भयो भनी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने गरी नेपाल सरकारबाट अभिलेखीकरण गर्न सक्ने र कारोवारको प्रत्यक्ष जानकारी हुने व्यवस्था गराउने ।

(ख) स्थानीय विकासको नाममा विभिन्न प्रकारका संस्था एवम् सरकारी कार्यालयबाट रकम निकासा हुने गरेकोले आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको परिप्रेक्षमा योजना निर्धारण, बजेट विनियोजन र लेखापरीक्षणको एकद्वार नीति (One Door Policy) अपनाउनु पर्ने ।

(ग) यस्था संस्थाहरूको काम कारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र नियमनकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको हुँदा कारणले प्रभावकारी नियमन गर्ने गरी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने ।

(ख) नीति तर्जुमा

१. सार्वजनिक निकायमा कार्यरत प्रत्येक राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता लिखितरूपमा जाहेर गरी सार्वजनिक गर्ने, आचार संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रीय उपल्ला स्तरका निकायले मातहतका निकायको आचार संहिता पालना गरे नगरेको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अवलम्बन गर्ने नीति लिइनुपर्दछ ।

२. आम नागरिकहरूमा सुशासन, सदाचार, नैतिकता, ईमान्दारिता, अनुशासन, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको बोध गराई भ्रष्टाचारले समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक असर पुऱ्याउँछ भन्ने जस्ता नैतिक शिक्षामा जोड दिने खालका विषयहरू शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गराइनु पर्दछ ।

३. भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५, निकायगत कार्ययोजना २०६७ र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा

कार्ययोजना २०६९ जारी भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान रणनीति र कार्ययोजनामा पुनरावलोकन गरी भ्रष्टाचार विरुद्धका नयाँ रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्यांकन प्रक्रियामा आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका रहनु पर्दछ ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनसहभागितामूलक बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी तुल्याउनुको साथै नगदमा हुने कारोवारलाई क्रमशः निरुत्तसाहित गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने नीतिको अवलम्बन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

५. प्रचलित कानूनमा मन्त्रालयलाई तोकिएको काम फछ्यौंट गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कानूनले तोकिएको जिम्मेवारी वहन नगरी जिम्मेवारी पन्छाउने मनसायले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि त्यस्ता विषयमा निर्णय हुने गरेको पाइएको छ, जुन स्वस्थ्य अभ्यास होइन । यसबाट कानूनले तोकेको अधिकारीले जिम्मेवारी निर्वाह नगरी काम पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्न जाने, अधिकारको दुरुपयोग हुने र समयमा निर्णय नहुंदा आम रुपमा सेवा प्रवाहमा ढिलाई हुनजाने हुँदा कानूनले तोकेको उत्तरदायित्व र कर्तव्य सम्बन्धित निकायबाटै कडाइका साथ पालना गराउनु आवश्यक देखिएको छ ।

६. कतिपय मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउने उद्देश्यले बनाइने गरेका कार्यविधि, कार्य निर्देशिकाहरू ऐन कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई तर्जुमा गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । तसर्थ त्यस प्रकारको क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।

७. वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाने कामदारहरूले कामदार मैत्री नीति तथा कानून नभएकोले आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको मात्र होईन फौजदारी दायित्व समेत व्यहोर्नु परेको छ । विद्यमान नीति तथा कानूनबाट जनसाधारणले सुविधा प्राप्त गर्नु भन्दा निहित स्वार्थ भएका वर्गले फाइदा हासिल गर्ने गरेको देखिएकोले आम जनताको अधिकार संरक्षण हुने र गरिव निमुखा वर्गको हित संक्षणमा नीति निर्माण हुनु पर्नाको साथै एकीकृत रोजगार तालिम नीति बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

८. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा जाने नेपालीहरूले तोकिएको रकमभन्दा बढी तिर्न बाध्य भई ठगिनुपरेको यथार्थता लाई हृदयंगम गरी ठगिने कार्य नियन्त्रण गर्न उचित नीति अवलंवन हुनु आवश्यक छ । यसको लागि विदेश जाँदा बुझाउनुपर्ने शुल्क वा रकम म्यानपावर कम्पनीको खातामा जम्मा गरी भौचर संलग्न गरेपछि मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमतिको कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिएको छ ।

९. सरकार वा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने वस्तु एवं सेवाको गुणस्तर, मूल्य र नियमित आपूर्तिलाई सुनिश्चितता दिन नियामक र अनुगमन निकायबाट गरिने अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी र नियमित हुन सकेको छैन । जसबाट आम उपभोक्ताले सेवा वा वस्तुको आपूर्तिको नियमितता, गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्यको सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । खाद्य पदार्थ, औषधी, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ, जस्ता आधारभूत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा देखिएको मिसावट, म्याद सकिएका उत्पादन, न्यून गुणस्तर जस्ता कारणले

उपभोक्ता पीडित छन् । अर्कातिर नियामक निकायहरूको नियमन क्षमता कमजोर रहेको छ भने सम्बन्धित ऐन कानूनहरू पुराना, फितलो र असान्दर्भिक भएका छन् । दण्ड सजाय अत्यन्त न्यून र प्रभावहीन छन् । अतः नियमनकारी निकायको भूमिका सुदृढ पार्न र सम्बन्धित ऐन कानूनलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधारको प्रक्रिया आरम्भ गरिनु पर्दछ ।

१०. मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज एवं प्राविधिक विद्यालयहरूको सम्बन्धन इजाजत, संचालन तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (CTEVT), पेशागत नियामक निकायहरू, शिक्षा मन्त्रालय समेतको संलग्नता रहने यस्तो काममा ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचारजन्य विकृतिहरू रहेको, निजी क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वमा विद्यालयहरूमा गुणस्तर तथा शिक्षण शुल्कमा ठूलो अन्तर रहेका कारण उत्पादित विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तरमा ठूलो विभेद देखिएको जस्ता विकृतिजन्य क्रियाकलाप रोक्न कडा र प्रभावकारी नीति र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

११. निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवामा गरिएको लगानी, विस्तार र विकास प्रशंसनीय कदम भए पनि निजी स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो साबित भएको छ । सामान्य नागरिकले यस्तो महँगो निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्राप्त गर्ने अवसर दुरुह बनेको छ । अतः सरकारी सेवाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनुका साथै गरिब र न्यून आय भएका सामान्य नागरिकले समेत निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य सेवाको लाभ पाउने गरी यथोचित प्रबन्ध मिलाइनु पर्दछ ।

(ग) अर्थ तथा योजना

१. अति कम आय भएका वर्ग समेतको निक्षेप रहने सहकारी संस्थाहरूको बचत परिचालन एवं ऋण प्रवाहमा अनियमितता हुन गई जनताको निक्षेप डुब्ने स्थिति रहेको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक विच्छृंखलताको अनुगमन गरी प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न नीतिगत, कानूनी वा प्रशासनिक क्षेत्रमा यथाशिघ्र सुधार गरी मुलुकको दिगो विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

२. केन्द्रीय वा जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने तथा बजेट विनियोजनको जिम्मेवारी लिएका निकायहरूले निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा योजनाको छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने बढ्दो परिपाटीलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोगको अवस्था अझै भयावह हुने देखिएको छ । साथै कानूनले दिएको योजना तर्जुमा र बजेट निकासा सम्बन्धी कार्यविधि पालनाको सट्टा व्यक्तिगत चाकरी र आर्थिक प्रलोभन नै योजना र बजेट विनियोजन हुने आधार बन्दै जाने निश्चित छ । यस्तो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनुचित कार्य रोकथामका लागि स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउनुका साथै बाध्यात्मक रुपमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी योजना समावेश गर्ने वा बजेट निकासा वा विनियोजन गर्ने पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

३. करदेय क्षमता (Ability to pay) करारोपणको प्रमुख मान्यता हो । प्रत्येक नागरिकले आम्दानीको आधारमा राज्यलाई कर तिर्नु उसको दायित्व हो । विद्यमान अवस्थामा कानून बमोजिम करको दायराभित्र परेका करदाताहरूको हकमा अझ कडाइका साथ कर असुली भइरहेको तर दायराभित्रै नआउने वा राम्रो आय आर्जन गरेर पनि कानून बमोजिम कर नतिर्नेहरू भने सधैं कारबाहीबाट बचिरहेको अवस्था छ । अतः एकातर्फ करको दायरा बढाई करको आधार विस्तार गर्न कर प्रशासनको सक्रियता आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ कतिपय

कानून व्यवसायी, इन्जिनियर, डाक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड लगायतका पेशाकर्मी एवं व्यवसायीलाई आयको आधारमा सहज रुपमा कर तिर्ने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने र नतिर्ने माथि कडाइका साथ कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ ।

४. यातायात व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतका यातायात व्यवसायीहरूले मुलुकको विभिन्न नाकामा सिण्डिकेट खडा गरी यातायात भाडा तथा ढुवानी भाडा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरी एकाधिकार ढंगले संचालन गरेको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक र प्रभावकारी रूपमा लैजान उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

५. सरकारी निकायमा रकमको निकासा तथा खर्चलाई उपलब्धिसँग जोडेर हेर्ने र खर्च भएको आधारमा उपलब्धि भएको ठान्ने हालको मानसिकताले ठूलो धनराशिको दुरुपयोग हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट निकासा गर्ने र कागजमा खर्च गरेको देखाई विकास भएको ठान्ने मानसिकतामा सुधार हुनु जरुरी छ । निकासा भएको रकम कानूनले निर्धारित गरेको प्रक्रिया पुऱ्याएर खर्च गर्ने, यथोचित समय नहुँदा नहुँदै पनि बजेट निकासा र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरित गर्ने हुँदा यस प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

६. सरकारी एवं निजी विद्यालयहरू तथा विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकमको खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गरी कानूनको परिधीमा रही पारदर्शीरूपमा खर्च गर्ने, समयमै लेखापरीक्षण गराउने र लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका त्रुटि तथा कमी कमजोरीहरू समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

७. सेवा प्रवाहको तत्कालीन र आवधिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र कार्ययोजनाको नियमित समीक्षा गरी कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायले आफ्ना सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहको वस्तुस्थिति के कस्तो छ, यसलाई परिष्कृत ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ ? भन्ने विषयमा प्रभावकारिताको अध्ययन तथा अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने र अनुगमनबाट प्राप्त नतिजा सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

(घ) सार्वजनिक खरिद निर्माण सम्बन्धी

१. पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मर्म र भावना विपरीत गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत समेत भइरहेको पाइएको छ । यस्ता कार्यहरू प्रचलित कानून बमोजिम अनुचित कार्य ठहरिने हुँदा प्रचलित कानूनका व्यवस्था अनुकूल हुने गरी अक्षरश: परिपालन हुन विकास निर्माण सम्बद्ध सबै निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।

२. सार्वजनिक खरिद गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपले ई-बिडिङको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

३. सार्वजनिक निर्माण सुधार कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा वस्तुपरक भई अधिक लागत (Over Estimation) हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

४. सार्वजनिक खरिद कार्य अन्तर्गतका निर्माण कार्यहरूमा लागत अनुमानभन्दा ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म न्यून कबोल (Low Bid) गर्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यत: अती न्यून कबोल गर्नेबाट कार्य सम्पन्न भएकोमा गुणस्तर कायम हुन सक्ने अवस्था देखिन्न । तथापी निर्धारित गुणस्तरीय काम भएको भनी प्रमाणित गर्ने गरिएको छ । प्रस्तुत अवस्थामा कि त लागत अनुमान नै बढी गरिएको मान्नु पर्दछ या गुणस्तरीय काम नभएकोमा पनि मिलोमतोमा गुणस्तरीय भएको भनी प्रमाणित गरिएको हुन सक्दछ । अत: यस सम्बन्धमा

नर्म्स (norms) मा पुनरावलोकन आवश्यक भए अधिक लागत हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न र बोलपत्र प्रक्रियामा गुणस्तरको निश्चितताको दृष्टिले न्यून कबोलको प्रतिशत यकिन गर्नेतर्फ तत्कालै ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

५. एकै प्रकृतिको निर्माणको काम गर्दा निकाय पिच्छे नर्मस फरक रहेको देखिएको छ । एउटै परिमाणको काम गर्दा फरक नर्मस हुनुले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रोत्साहन पुग्दछ । तसर्थ, निर्माण कार्यका लागि निकायगत नर्मस तयार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी कामको गुणस्तर तोकी एउटै नर्मस बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । साथै सडक वा अन्य भौतिक निर्माण गर्दा निर्माणको निमित्त निश्चित मापदण्ड र कार्ययोजना बनाई काम गर्न सकिएमा कार्यान्वयन सहज मात्र नभई अनुगमन र मूल्यांकन समेत प्रभावकारी हुन सक्दछ । खासगरी सडक निर्माणको क्षेत्रमा सहरी, पहाडी एवं राष्ट्रिय लोकमार्गको अलग अलग स्तर र मापदण्ड निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गरिनु पर्दछ ।

६. आयोजना नै पिच्छे सवारी साधन खरिद गर्ने र सार्वजनिक पदाधिकारी एवं निकायहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले सवारी साधनहरूको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन आएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बिलासी सवारी साधन खरिद नगर्ने, सवारी साधन खरिद कार्यलाई आयोजना निर्माणको प्याकेजभित्र नपारी छुट्टै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने र आयोजनालाई आवश्यक भै खरिद भएका सवारी साधन अन्य निकायका पदाधिकारीहरूका लागि उपलब्ध गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

७. विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूका खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीको खर्चमा निजी राहदानी प्रयोग गरी विदेश जाने गरेको पाइएको छ । यसरी आपूर्तिकर्ताको खर्चमा खरिद संझौता अघि वा पछि पनि विदेश भ्रमणमा जाने कार्यले खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारी भ्रष्टाचारजन्य कार्य भए गरेको सन्दर्भमा यस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गर्ने व्यवस्था हुन सम्बद्ध सबै निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको छ ।

८. प्रभावकारी नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण तथा उपयुक्त अनुगमन पद्धति अपनाई कुनै पनि काम कुन अवधिसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, निर्धारित अवधिमा तोकिएको कार्य नगरेमा के कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएसम्म कुनै काम जहिले गरे पनि हुने भन्ने अर्थ गरी काम ढिलो हुने हुँदा काममा समयबद्ध कार्यप्रणालीको विकास र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिएको छ ।

(ङ) सामाजिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र सुधार

१. विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा सारभूत सुधार नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुन सक्दैन परिणाम स्वरुप गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय रुपमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । अतः प्रत्येक जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीले योजनाबद्ध तरिकाले आवधिक रूपमा प्रत्येक शैक्षिक संस्थाको प्रभावकारी निरीक्षण एवं अनुगमन गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा अग्रसर हुन ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

२. विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरू राजनैतिक दल लगायत अन्य संस्थाको पदाधिकारीको रूपमा कार्यरत रहने र पठनपाठनका नियमित कार्यलाई वेवास्ता गर्ने परिपाटी रहेको पाइएको सन्दर्भमा विद्यालय समयमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै निजी शैक्षिक संस्थाहरूका संस्थापक भै कार्य गर्ने गरेको देखिएकोले त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

३. सरकारी शैक्षिक प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय एवं कलेजहरूमा अध्यापन गर्ने सरकारी प्राध्यापकहरू आफ्नो शैक्षिक प्रतिष्ठानमा अत्यन्त न्यूनतम समय दिई निजी शैक्षिक संस्था

वा विद्यालयहरूमा प्राध्यापन गर्न जाने प्रवृत्तिले सरकारी शैक्षिक प्रतिष्ठानको गुणस्तरमा ठूलो असर परेको छ । अझ कतिपय प्राध्यापकहरू निजी क्षेत्रमा आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतामा खुलेका निजी शैक्षिक संस्थाहरूको संचालक वा लगानीकर्ता समेत रहने गरेको आम गुनासोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यस प्रकारको क्रियाकलापमा उचित नियन्त्रण हुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

४. मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू प्रत्येक वर्ष हजको लागि मक्का मदिना जाने आवश्यक व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । हवाई टिकटको बन्दोबस्त एवं सो सम्बन्धी कार्यमा अनुचित एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको सम्वन्धमा विवादरहीत र पारदर्शीरूपमा व्यवस्थित गर्न यथाशीघ्र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. ऐलानी, पर्ति, वनक्षेत्र र खोला तथा तालको किनारका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरी गैरकानूनी रूपमा कब्जा जमाएको देखिन आएको छ । मुलुकभरमा यस्ता जग्गाहरू के कति रहेका छन्, सोको लगत तयार गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सीमांकन गर्न लगाई घर, टहरा हटाई यस्ता सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न जो जे गर्नुपर्छ कानून बमोजिम गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेतर्फ तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

६. सूचनाहरू पारदर्शी नगरी लुकाउने वा गोप्य राख्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित मात्र नगरी सर्वसाधारणको सूचनाको हक माथि अतिक्रमित हुने गरेको छ । अतः सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायले हरेक पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको नागरिक बडापत्र लागू गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

७. सरकारी कार्यालयहरूमा राख्नुपर्ने अभिलेख दुरुस्त नराख्ने र समयमा सूचना सम्प्रेषण नगर्ने जस्ता अपारदर्शिताको कारणले जनताले समयमा सही जानकारी वा सूचना पाउन नसक्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सार्वजनिक निकायले दुरुस्त अभिलेख नराखेको कारण जिम्मेवार अधिकारीले सेवाग्राहीलाई नाजायज रकम दिन विवश पार्ने र लेनदेन पछिमात्र काम कारबाही हुने वातावरण सिर्जना गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई बढावा दिने गरेको पाइएको छ । यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न अभिलेख पद्धतिलाई चुस्त र दुरुस्त राखी व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ । महत्वपूर्ण अभिलेखलाई संरक्षित गर्नु नितान्त जरुरी रहेको परिप्रेक्षमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख दुरुस्त राख्न भिन्दै निकाय गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

८. सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गरिने हरेक कामको छुट्टाछुट्टै कार्य निर्देशिका बनाई लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

९. दण्ड र पुरस्कारको तथ्यपरक र पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न सकिएमा सदाचारिताको वातावरण सिर्जना हुन सक्दछ । पुरस्कृत गर्नुपर्ने वा दण्डित गर्नुपर्ने आधारहरू पारदर्शी रूपमा तयार गरी को कसले के कस्तो काम गरेकोले पुरस्कृत गरिएको हो वा को कसले के कस्तो गल्ती गरेकोले दण्डित भएको हो भन्ने सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१०. न्यूनतम तलब सुविधा र उच्च आर्थिकोपार्जनको चाहनाको कारण राष्ट्रसेवकहरू भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुने गरेको देखिँदा समयानुकूल तलबमान परिवर्तन तथा जीविकोपार्जन हुन सक्ने गरी तलबमान निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ अनैतिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिले भन्दा नैतिकता र सदाचारिताले जीवन आनन्दित र सुखमय हुन्छ भन्ने जस्ता सन्देश दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

(च) प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम

१. भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ। यसका लागि सरकारी निकायहरूबाट संचालन गरिने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदि कार्यक्रमहरूमा अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी प्रशिक्षण दिने पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

२. वर्तमान परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक प्रणालीमा मात्र भर नपरी निरोधात्मक पद्दति अपनाई भ्रष्टाचार हुन नदिई राष्ट्रसेवकहरूमा सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूबाटै यथोचित प्रयास हुनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ।

(छ) विविध

१. स्थानीय योजना निर्माण देखि कार्य सम्पन्नताको चरणहरूको बिषयमा सर्वसाधारण जनतालाई संलग्न गराउने वा कम्तिमा जानकारी गराउने बिद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्दछ।

२. सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको हक हित र अधिकार संरक्षणको लागि कानूनद्वारा गठित ट्रेड युनियनको काम कर्तव्य स्पष्ट गरीनु पर्ने, कर्मचारीको हक हित संरक्षण गर्ने नाममा अधिकार सम्पन्न निकायको अधिकार संकुचन हुने गरी दवाव र प्रभाव पारी काम गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । साथै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई समेत कार्यालयको समय भित्र कार्यालयको काम नै गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थित गरिनु पर्दछ।

३. सार्वजनिक निकायहरूको बीचमा समन्वयको अभाव, सार्वजनिक निकायमा निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास, निर्णय गर्ने अधिकारीको लाभ वा फाइदाको आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा, जनसरोकारका बिषयमा समयमा निर्णय गर्ने परिपाटीको अभाव देखिएको छ । यसर्थ समयमा निर्णय नगर्ने वा जिम्मेवारी पन्छाउने अधिकारीहरूलाई समयमा निर्णय नगर्दा भएको हानि नोक्सानीमा जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्ने उचित व्यवस्था हुनु पर्दछ।

४. भ्रष्टाचार अनुसन्धान एवं अभियोजनको कार्य आफैंमा विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक र विशिष्टीकृत सीपको आवश्यकता पर्ने क्षेत्र हो। यसमा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत लगावका साथै उनीहरूलाई विशेष दक्षता र सीपयुक्त तालिमको आवश्यकता रहन्छ । विद्यमान अवस्थामा आयोगका कर्मचारीहरूको छुट्टै सेवा समूह नहुँदा कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउने र आयोगमै लामो समय निरन्तरता दिन समस्या परिरहेको छ । आयोगलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन एवं प्रशिक्षणप्राप्त सीपलाई सदुपयोग गर्न अलग्गै सेवा, समूहको व्यवस्था गर्नेतर्फ सोचिनु आवश्यक भइसकेको छ।

परिच्छेद - १७
उपसंहार

राष्ट्रको दिगो विकासका पूर्व शर्तहरूमध्ये सुशासनको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । सुस्त आर्थिक क्रियाकलाप, न्यून आर्थिक वृद्धि दर, चरम गरिबी, विकासको सुस्त गति एवं पछौटेपन लगायतका समस्याहरूको एउटा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव नै हो । यही तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कटिबद्ध रहेको छ ।

गणतन्त्रका आधारस्तम्भ भनेका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचारिता, र कानूनी राज्य हुन् । देशमा सुशासन र आर्थिक विकासको दरलाई द्रुततर बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक प्रमुख आधार बन्ने गरेको छ । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणले प्रमुख प्राथमिकता पाउन सकेको खण्डमा मात्र गणतन्त्रका आधारस्तम्भ कमजोर हुन पाउँदैनन् । यसका लागि सरकारले समयानुकूल कानून निर्माणदेखि नीति, रणनीति, योजना, कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी संगठनात्मक सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

विद्यमान तरल र दण्डहीनताको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । पर्याप्त र उपयुक्त कानून, पर्याप्त श्रोत र साधन एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति विना भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रायः असम्भव नै छ । जसको लागि सदाचार पद्धतिको विकासको साथसाथै इमान्दार र अनुशासित कर्मचारीतन्त्र तथा प्रतिबद्ध राजनैतिक नेतृत्व भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ । भ्रष्टाचार गरेपछि दण्डदिने प्रवृत्ति भन्दा भ्रष्टाचार हुने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिन आयोगले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बुद्धिजीवीवर्ग, पत्रकार, उद्योगी, व्यापारी, र नागरिक समाज समेतको सहभागितामा गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सामुदायिक शिक्षा, तालिम, सभा सम्मेलन, सदाचार रेडियो कार्यक्रम जस्ता निरोधात्मक, सुधारात्मक एवं प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आइरहेको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुऱ्याउने उद्देश्यले आयोगको आन्तरिक सुधार, कार्य पद्धतिमा सुधार, निर्णय कार्यान्वयन, आचारसंहिता निर्माण र जनचेतना अभिबृद्धि लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले अबलम्बन गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यहरू अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा समेत प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न निर्देशन दिई सो को नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समष्टिगत समाधानको अवधारणा अनुसार दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूलाई एकै साथ अगाडि वढाउने नीति अंगिकार गरी तयार पारिएको रणनीति (२०६७-२०६९) सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आयोग पञ्चवर्षीय रणनीति (२०७०-२०७५) तर्जुमा गर्न लागिपरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरोकारवाला निकायका कर्मचारीहरूको क्षमता र मनोबल बढाई आयोगलाई साधन श्रोतयुक्त तुल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । उजुरीहरूको चाप तथा प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि क्षेत्रीयस्तरमा कार्यालयहरू स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ भने जिल्लास्तरमा आयोगका कार्यालयहरू क्रमशः स्थापना गर्न पनि जरुरी ठानिएको छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै क्षेत्रमा संलग्न र जतिसुकै ठूलो ओहोदामा रहने किन नहुन् तिनीहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिलाउनका साथै हरेक व्यक्तिमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको

विकास गर्नु आज नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणको हकमा जनचेतना एवं जनसहभागिताको खाँचो छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने वातावरणको श्रृजना नगरिएसम्म भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै तह र तप्काबाट उचित सहयोग र सहकार्यको आयोगले अपेक्षा राखेको छ ।

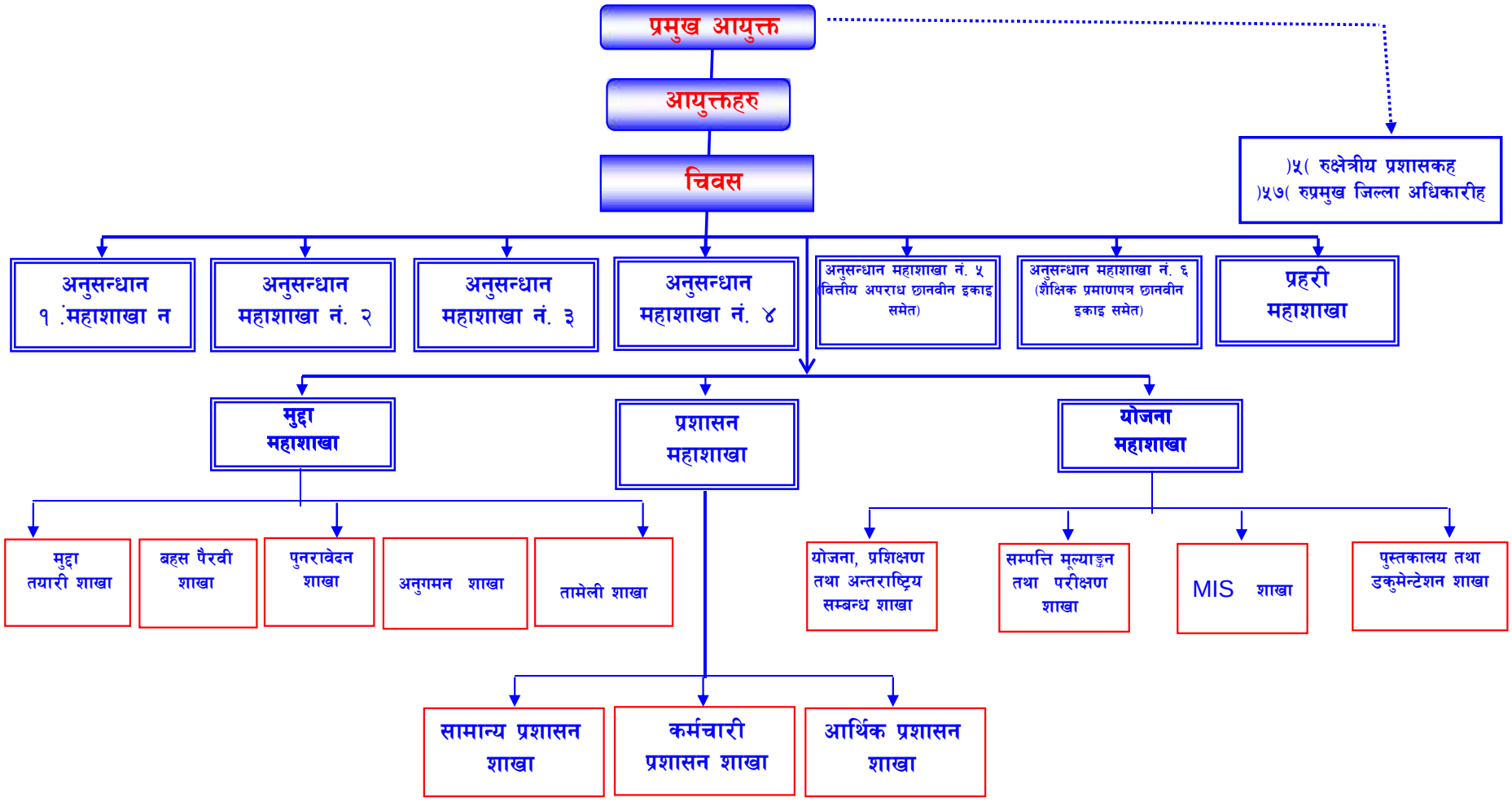
दृढ इच्छा शक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व, इमान्दार, दक्ष, सक्षम र मिहिनेती कर्मचारी एवं जागरुक नागरिक समाजको उपयुक्त संयोजनबाट मात्र भष्टाचार नियन्त्रणको कार्य गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शसक्त जनमत सिर्जना गरी शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका पाइलाहरू अगाडि बढाइसकेको छ ।

संविधान र कानूनद्वारा प्रदान भएका जिम्मेवारी पूरा गर्न र आफ्नो समग्र काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन आयोग निरन्तर लागिरहेको छ । प्रशासनयन्त्रको निर्णय क्षमतामा कति परिवर्तन भयो, जनताले छिटो छरितो र सुलभ रूपमा सेवा प्राप्त गरे गरेनन्, देशको राजस्वमा कति वृद्धि भयो, आर्थिक अनुशासन कायम भयो भएन, उपलब्ध स्रोत साधनको सही परिचालन भयो भएन, ऐन कानून र नीति निर्देशनहरूको सही रूपमा पालना भयो भएन भन्ने कुराहरूले आयोगको प्रभावकारिता दर्शाउने हुँदा यसतर्फ आयोगका सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित रहेका छन् । आगामी दिनहरूमा आयोगले विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक सरोकारका पदहरूमा बसेर विविध प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र अनुचित कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गरि मुलुकमा सुशासन र कानूनी शासनको प्रबर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउने छ । बिना कुनै झन्झट सहज तरिकाले प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारको रक्षा गर्न सेवा प्रदायक हरेक सार्वजनिक निकायहरूको सेवा प्रदानको अवस्था र गुणस्तरको निगरानी एवं अनुगमन कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ । आफूलाई सुम्पिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने उपर बिना भेदभाव आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

जनता र राष्ट्रको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक योगदान पुऱ्याउने सबैलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै सदाचार, निष्पक्षता र निडरताका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग कटिबद्ध छ । त्यसैले सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यलाई थप निरन्तरता दिइने छ । भ्रष्टाचारमुक्त सबल, सुदृढ र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा सम्बन्धित सबैबाट सहयोग, सुझाव र सहकार्यको अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।

अनुसूची – १

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संगठन तालिका



(क)

अनुसूची –२(१)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

मितिः २०७०/३/३१

आयोगमा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीको संख्यात्मक विवरण :

सि.नं.	पदाधिकारी/स्तर	दरबन्दी	पुल दरबन्दी	फाजिल	काज निजामती/प्रहरी/वैंक/संस्थान	अंगरक्षक/भवन सुरक्षा/स्कटिङ	थुनुवा	करार	जम्मा
१.	संबैधानिक पदाधिकारीज्यूहरु	२	-	-	-	-	-	-	२
२.	अधिकृतस्तर	९१	१०	२	३६	-	-	-	१३९
३.	सहायक स्तर	५२	९	६	४६	१२+१३+९=३४	८	-	१५५
४.	श्रेणी बिहिन ह.स.चा.	२३	-	-	२	-	-		२५
५.	श्रेणी बिहिन कार्यालय सहयोगी	२७	-	१	१	१	-	-	३०
६.	सल्लाहकार-१ इन्टेरियर/डेकोरेटर-३	-	-	-	-	-	-	४	४
जम्मा		१९५	१९	९	८५	३५	८	४	३५५

नोटः-

१. सिडेइ प्रकाश अर्याल २ वर्षको अध्ययन बिदा यसैमा समावेश गरिएको छ ।

२. इन्टेरियर डेकोरेटर (करार) ४ जना सम्पत्ति मूल्याकनका बखत आवश्यक पदो मात्र कामकाज लगाउने गरी सम्झौता गरिएको ।

मौजुदा दरबन्दी र पदपूर्तिको विवरण

अनुसूची –२(२)

सि. नं.	सेवा, समूह	श्रेणी	दरबन्दी	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
क.						
१	प्रशासन/सचिव	विशिष्ट	१	१	-	
	जम्मा		१	१	-	
२	प्रशासन/सह-सचिव	रा.प.प्रथम	२	२	-	
	न्याय/कानून/सह-सचिव	रा.प.प्रथम	२	२	-	
	न्याय/स.व./सहन्यायाधिवक्ता	रा.प.प्रथम	५	३	२	
	प्रहरी नायब महानिरीक्षक	रा.प.प्रथमस्तर	१	१	-	
	जम्मा		१०	८	२	
३	प्रशासन/सा.प्र./उप-सचिव	रा.प.द्वितीय	८	८		
	प्रशासन/सा.प्र./उप-सचिव (पुल दरबन्दी)	रा.प.द्वितीय	+५	+५		
	प्रशासन/लेखा/उप-सचिव	रा.प.द्वितीय	३	२	१	
	न्याय/कानून/उप-सचिव	रा.प.द्वितीय	३	३	-	
	न्याय/स.व./उपन्यायाधिवक्ता	रा.प.द्वितीय	८	४	४	
	इन्जि/सिभिल/वि.एण्ड आ./सि.डि.ई. रा.प.द्वि	रा.प.द्वितीय	१	१		
	इन्जि/सिभिल/वि.एण्ड आ./सि.डि.ई. रा.प.द्वि (पुल दरबन्दी)	रा.प.द्वितीय	+१	+१		
	इन्जि/सिभिल/इरिगेसन/सि.डि.ई. र	रा.प.द्वितीय	१	-	१	
	इन्जि/सिभिल/जनरल/सि.डि.ई.(पुल दरबन्दी)	रा.प.द्वितीय	+१	+१	-	
	इन्जि/सिभिल/स्यानेटरी/सि.डि.ई. (पुल दरबन्दी) रा.	रा.प.द्वितीय	+१	+१		
	प्रहरी/जनपद/प्रहरी उपरीक्षक	रा.प.द्वितीयस्तर	१	१		
	प्रहरी/जनपद/प्र.ना.उ.	रा.प.द्वितीयस्तर	२	२		
	जम्मा		२७+८=३५	२९	६	
४	प्रशासन/सा.प्र./शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	१४-५=९	९	-	
	प्रशासन/सा.प्र./शा.अ. (पुल दरबन्दी)	रा.प.तृतीय	+१७	१७	-	
	प्रशासन/लेखा/लेखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	१	-	१	
	प्रशासन/लेखा/लेखाअधिकृत(पुल दरबन्दी)	रा.प.तृतीय	+१	+१		
	न्याय/कानून/शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	४	४	-	
	न्याय/स.व./शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	५	५	-	
	इन्जि/सिभिल/वि.एण्डआ./इन्जिनियर	रा.प.तृतीय	३-१=२	२	-	
	इन्जि/सिभिल/जनरल/इन्जिनियर र	रा.प.तृतीय	३-१=२	२	-	
	इन्जि/सिभिल/स्यानिटरी/इन्जिनियर रा.प.तृ	रा.प.तृतीय	१ = - १	-	-	
	इन्जि/सिभिल/इरिगेसन/इन्जिनियर र	रा.प.तृतीय	१	१	-	
	इन्जि/सर्भे/नापी अधिकृत	रा.प.तृतीय	१	-	१	
	विविध/रेखा विशेषज्ञ	रा.प.तृतीय	१	-	१	
	विविध/कम्प्युटर अधिकृत (पुल दरबन्दी)	रा.प.तृतीय	+५	+५	-	
	शिक्षा/कला/छविकला (पुल दरबन्दी)	रा.प.तृतीय	+१	+१	-	
	शिक्षा/पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय अधिकृ (पुल दरबन्दी)	रा.प.तृतीय	+१	+१	-	
	नेपाल प्रहरी/जनपथ/प्रहरी निरीक्षक	रा.प.तृतीयस्तर	५	५	-	
	जम्मा		३९-८=३१+२५=५६	५३	३	

अनुसूची –२(३)

सि. नं.	सेवा/समूह/उप-समूह	श्रेणी	दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
ना.सु. स्तर						
५	प्रशासन/सा.प्र./ना.सु.	रा.प.अनं.प्रथम	३७-१७=२०	२०	-	
	प्रशासन/सा.प्र./ना.सु.(पुल दरबन्दी)	रा.प.अनं.प्रथम	+२	+२	-	
	प्रशासन/लेखा/लेखापाल	रा.प.अनं.प्रथम	१= -१			
	प्रशासन/लेखा/लेखापाल (पुल दरबन्दी)	रा.प.अनं.प्रथम	+१	+१		
	न्याय/कानून/ना.सु.	रा.प.अनं.प्रथम	२	२	-	
	स.इन्जि./सिभिल/जनरल/सव इन्जिनियर	रा.प.अनं.प्रथम	१	१	-	
	विविध/कम्प्युटर अपरेटर	रा.प.अनं.प्रथम	११-५=६	६	-	
	प्रशासन/सा.प्र./टा.ना.सु.	रा.प.अनं.प्रथम	१	१	-	
	शिक्षा/पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय सहायक	रा.प.अनं.प्रथम	१= -१	-	-	
	विविध/टेलिफोन अप विशेषपद	रा.प.अनं.प्रथम	+२	+१	+१	
	क्यामेरामेन/शिक्षा/कला/ छविकला	रा.प.अनं.प्रथम	१ =-१	-	-	
	इन्जि/मे०ज०/मे०सुपरभाइजर	रा.प.अनं.प्रथम	+१	+१	-	
	प्रहरी नायब निरीक्षक	रा.प.अनं.प्रथमस्तर	३	३	-	
	जम्मा		५८-२५=३३+६=३९	३८	१	
खरिदार स्तर						
६	प्रशासन/सा.प्र./खरिदार	रा.प.अनं.द्वितीय	५-२=३	३	-	
	प्रशासन/लेखा/सह-लेखापाल	रा.प.अनं.द्वितीय	१=-१	-	-	
	विविध/टेलिफोन अपरेटर	रा.प.अनं.द्वितीय	२=-२	-		
	इन्जि/जनरल/मेकानिकल/अपरेटर	रा.प.अनं.द्वितीय	१=-१	-	-	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्र.स.नि.	रा.प.अनं.द्वितीयस्तर	३	३	-	
	जम्मा		१२-६=६	६	-	
७	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्र.ह.	रा.प.अनं.तृतीयस्तर	३	३	-	
	जम्मा		३	३	-	
८	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्र.ज.	रा.प.अनं.चतुर्थस्तर	५	५	-	
	जम्मा		५	५	-	
९	इन्जि/मेका./जनरल/ह.स.चा.	श्रेणी विहिन	२३	२३	-	१६ जना स्थायी ७ जना दरबन्दी करार
	प्रशासन/सा.प्र./कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन	२७	२७	-	१४ जना स्थायी १३ जना दरबन्दी करार
	जम्मा		५०	५०		

ख. पुल दरबन्दी तर्फ

अनुसूची -२(४)

सि.नं.	सेवा/समूह/उप-समूह	श्रेणी	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
अधिकृतस्तर पुल दरबन्दी संख्या - १०					
१	न्याय/स.व./सहन्यायाधिवक्ता	रा.प.प्रथम	१	-	
	न्याय/स.व./उपन्यायाधिवक्ता	रा.प.द्वितीय	३	-	
	वन/जनरल फरेष्ट/उपसचिव(प्रा.)	रा.प.द्वितीय	१	-	
	न्याय/स.व./शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	२		
	न्याय/कानून/शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	१		
	शिक्षा/प्रशासन/निरीक्षण/विद्यालय निरीक्षक	रा.प.तृतीय	१		
	विविध/क.अधिकृत(पुल दरबन्दी)	रा.प.तृतीय	१		
	जम्मा		१०	-	
सहायकस्तर र श्रेणीविहिन सहित पुल दरबन्दी संख्या - १०					
२	प्रशासन/सा.प्र./ठा.ना.सु.	रा.प.अनं.प्रथम	४	-	
	प्रशासन/सा.प्र./ना.सु.	रा.प.अनं.प्रथम	२		
	विविध/सुपरभाइजर	रा.प.अनं.प्रथम	२		
	विविध/क.अ.	रा.प.अनं.प्रथम	१	-	
	जम्मा		९	१	

दरबन्दीतर्फ कुल जम्मा:

	दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त
अधिकृतस्तर	७७+२५ = १०२	९१	११
सहायकस्तर (रा०प०अनं.)	७८-२५ = ५३	५२	१
श्रेणी विहीन/ह.स.चा.	२३	२३	-
श्रेणी विहीन/का.स.	२७	२७	-
जम्मा	२०५	१९३	१२

पुल दरबन्दीतर्फ कुल

	दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त
अधिकृतस्तर	१०	१०	-
सहायकस्तर	१०	९	१
जम्मा	२०	१९	१
	दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त
कुल जम्मा (दरबन्दी २०५ र पुल दरबन्दी २० गरी)	२२५	२१२	१३

नोटः- दरबन्दीबाट माथिल्लो श्रेणीको पदमा विशेष पदमा बढुवा भै थप भएको पदको संकेत + र दरबन्दीको पदको संकेत – (घटाउ) राखिएको ।

आयोगमा फाजेल/काज/सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संख्यात्मक विवरण **अनुसूची –२(५)**

ग. फाजेल दरबन्दी अधिकृतस्तर तर्फ

सि.नं.	सेवा/समूह/उप-समूह/पद	श्रेणी	पदपूर्ति संख्या	कैफियत
१	प्रशासन/सा.प्र./शा०अ०	रा.प.तृतीय	१	
	शिक्षा/मुद्रण व्य./प्रेससुपरभाइजर (पुल दरबन्दी)	रा.प.तृतीय	१	
		जम्मा	२	

फाजेल दरबन्दी सहायकस्तर तर्फ

सि.नं.	सेवा/समूह/उप-समूह/पद	श्रेणी	पदपूर्ति संख्या	कैफियत
२	प्रशासन/सा.प्र./टा०ना०सु० (पुल दरबन्दी)	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	शिक्षा/मुद्रण/व्यवस्थापन/सि.मो.टा.अ.	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	शिक्षा/मुद्रण/व्यवस्थापन/सि.मो.टा.अ. (पुल दरबन्दी)	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	शिक्षा/मुद्रण/व्यवस्थापन/सि.प्रु.रि.(पुल दरबन्दी)	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	इन्जि/सिभिल/स्यानेटरी/सि.प्लम्बर (पुल दरबन्दी)	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	विविध/गेष्टेटनर अपरेटर(पुल दरबन्दी)	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	प्र/सा.प्र/कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	१	
	जम्मा		७	

घ. अन्यत्र निकायबाट काजमा आउनु भएका अधिकृत एवं सहायकस्तरका कर्मचारीहरु

अधिकृततर्फः

सि.नं.	सेवा/समूह/उप-समूह/पद	श्रेणी	पदपूर्ति संख्या	कैफियत
१	न्याय/स.व./सहन्यायाधिवक्ता	रा.प.प्रथम	१	
	प्रशासन/सा.प्र./उपसचिव	रा.प.द्वितीय	४	
	इन्जि/सिभिल/जनरल/सि.डि.ई.	रा.प.द्वितीय	३	
	शिक्षा/शिक्षा प्रशासन/उपसचिव	रा.प.द्वितीय	१	
	प्रशासन/राजश्व/उपसचिव	रा.प.द्वितीय	१	
	न्याय/स.व./उपन्यायाधिवक्ता	रा.प.द्वितीय	१	
	इन्जि/केमिकल इ./सि.डि.ई.	रा.प.द्वितीय	१	
	बैंकिङ्ग विशेषज्ञ /नेपाल राष्ट्र बैंक/उप निर्देशक	रा.प.द्वितीयस्तर	१	
	इन्जि/सर्भे/प्रमुख नापी अधिकृत	रा.प.द्वितीय	१	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्र.ना.उ.	रा.प.द्वितीय	१	
	विशेष/रा.अ.वि./प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत	रा.प.द्वितीयस्तर	१	
	गै.प.संस्थान/नायब कार्यकारी सम्पादन	रा.प.द्वितीयस्तर	१	
	जम्मा		१७	
	प्रशासन/सा.प्र./शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	२	
	इन्जि/सिभिल/वि.एण्ड आर्के./इन्जिनियर	रा.प.तृतीय	१	
	इन्जि/सिभिल/हाइड्रोपावर/इन्जिनियर	रा.प.तृतीय	१	
	न्याय/स.व./शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	१	
	प्रशासन/राजश्व/शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	१	
	रा.स.के./विशेष प्रहरी/प्रहरी निरीक्षक	रा.प.तृतीयस्तर	२	
	रा.अ.विभाग/विशेष/अनुसन्धान अधिकृत	रा.प.तृतीयस्तर	४	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी निरीक्षक	रा.प.तृतीयस्तर	७	
	जम्मा		१९	
		जम्मा	३६	

सहायकस्तर (रा.प.अनं.)

२	प्रशासन/सा.प्र./टा.ना.सु.	रा.प.अनं.प्रथम	२	
	प्रशासन/सा.प्र./ना.सु.	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	विविध/कम्प्युटर अपरेटर	रा.प.अनं.प्रथम	१	
	रा.स.के/विशेष/प्र.ना.नि.	रा.प.अनं.प्रथमस्तर	४	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्र.ना.नि.	रा.प.अनं.प्रथमस्तर	१७	

	जम्मा		२५	
	प्र/सा,प्र/खरिदार	रा,प,अनं,द्वितीय	२	
	इन्जि/सर्भे/अमिन	रा,प,अनं,द्वितीय	१	
	नेपाल विद्युत प्रा/इलेक्ट्रिकल/फोरमेन	रा,प,अनं,द्वितीयस्तर	१	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी सहायक निरीक्षक	रा,प,अनं,द्वितीयस्तर	१	
	जम्मा		५	
	नेपाल प्रहरी/नपद/प्रहरी हवल्दार	रा,प,अनं,तृतीयस्तर	८	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी जवान	रा.प.अनं.चतुर्थस्तर	८	
		जम्माः	४६	

श्रेणीविहिन हलुका सवारी र कार्यालय सहयोगी तर्फः

३	इन्जि,/मेका,जनरल/ह,स,चा,	श्रेणी विहिन	१	
	रेडियो नेपाल/ह,स,चा,	श्रेणीविहिन	१	
	प्रशासन/सामान्य प्रशासन/कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन	१	
		जम्माः	३	

ङ. थुनुवातफे प्रहरी कार्यरत संख्या काजमाः

सि,नं,	सेवा/समूह/उप-समूह/पद	श्रेणी	पदपूर्ति संख्या	कैफियत
१	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी सहायक निरीक्षक	रा.प.अनं.द्वितीयस्तर	१	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी हवल्दार	रा,प,अनं,तृतीयस्तर	१	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी जवान	रा,प,अनं,चतुर्थस्तर	६	
	जम्मा		८	

च. आन्तेयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुरक्षा तर्फ कार्यरत प्रहरी संख्याः

सि,नं,	सेवा/समूह/उप-समूह/पद	श्रेणी	पदपूर्ति संख्या	कैफियत
१	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी हवल्दार	रा.प.अनं.तृतीयस्तर	१	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी जवान	रा,प,अनं,चतुर्थस्तर	१२	
	नेपाल प्रहरी/ पहरागाण/प्रहरी परिचर	श्रेणी विहिन	१	
	जम्मा		१४	

छ. संवैधानिक पदाधिकारी निवास सुरक्षा प्रहरी कार्यरत संख्या काजमाः

सि,नं,	सेवा/समूह/उप-समूह/पद	श्रेणी	पदपूर्ति संख्या	कैफियत
१	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी नायव निरीक्षक	रा.प.अनं.प्रथमस्तर	१	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी हवल्दार	रा,प,अनं,तृतीयस्तर	३	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी जवान	रा,प,अनं,चतुर्थस्तर	१२	
	जम्मा		१६	

ज. संवैधानिक पदाधिकारी एवं विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अंगरक्षक तर्फ प्रहरी संख्याः

सि,नं,	सेवा/समूह/उप-समूह/पद	श्रेणी	पदपूर्ति संख्या	कैफियत
१	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी नायव निरीक्षक	रा.प.अनं.प्रथमयस्तर	१	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी सहायक निरीक्षक	रा.प.अनं.द्वितीययस्तर	५	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी हवल्दार	रा,प,अनं,तृतीयस्तर	४	
	नेपाल प्रहरी/जनपद/प्रहरी जवान	रा,प,अनं,चतुर्थस्तर	२	
	जम्मा		१२	

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाडौँ

अनुसूची - ३

आ.व. २०६९/०७० सालको बजेट व्यवस्था

वार्षिक विनियोजन (थप समेत)	बजेट	खर्च		बाँकी			कैफियत
		निकासा	खर्च	निकासा मध्ये	निकासा नगरिएको	दुबै	
चालू :							
व.शि.नं. : २०६००१३ (नेपाल सरकार)	१३५,९६३,४८७।००	१२३,६७७,८१३।१२	१२३,६७७,८१३।१२		१२,२८५,६७३।८८	१२,२८५,६७३।८८	
व.शि.नं. : २०६१०१३ (नेपाल सरकार)	८,९४८,४४८।००	७,५४४,३७६।८६	७,५४४,३७६।८६		१,४०४,०७१।१४	१,४०४,०७१।१४	
अर्थ बजेट (नेपाल सरकार)	६,१२३,३०३।००	५,८८३,०७८।००	५,८८३,०७८।००		२४०,२२५।००	२४०,२२५।००	
जम्मा	**१५१,०३५,२३८।००**	**१३७,१०५,२६७।९८**	**१३७,१०५,२६७।९८**		**१३,९२९,९७०।०२**	**१३,९२९,९७०।०२**	
पूजिगत :							
व.शि.नं. : २०६१०१४ (नेपाल सरकार)	२५,११४,४८०।००	२४,२६४,९२१।००	२४,२६४,९२१।००		८४९,५५९।००	८४९,५५९।००	
जम्मा	**२५,११४,४८०।००**	**२४,२६४,९२१।००**	**२४,२६४,९२१।००**		**८४९,५५९।००**	**८४९,५५९।००**	
कूल जम्मा	**१७६,१४९,७१८।००**	**१६१,३७०,१८८।९८**	**१६१,३७०,१८८।९८**		**१४,७७९,५२९।०२**	**१४,७७९,५२९।०२**	

आ.व. २०६९/०७० को राजस्व तर्फ आम्दानी

प्रशासनिक दस्तुर, न्यायिक दस्तुर, दण्ड जरिवाना र जफत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना जफत, सरकारी सामान विक्रीको आय समेत गरी जम्मा रु. ३०,७४,२५८।०८ मात्र राजस्व आम्दानी भएको छ ।

आ.व. २०६९/०७० को धरौटी तर्फ

आ.व. २०६९/०७० को जिम्मेवारी सरेको	१५,३८९,४६१।१८
२०६९ श्रावण देखि २०७० आसाढ मसान्तसम्मको जम्मा धरौटी	४,८१८,६८२।४६
२०६९ श्रावण देखि २०७० आसाढ मसान्तसम्मको फिर्ता जम्मा धरौटी	५,७९३,१२९।००
२०७० असार मसान्तसम्मको बाँकी धरौटी	**१४,४१५,०१४।६४**

अनुसूची - ४(१)

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फछ्यौंट भई तामेली भएको विवरण आ.व. २०६९/२०७०

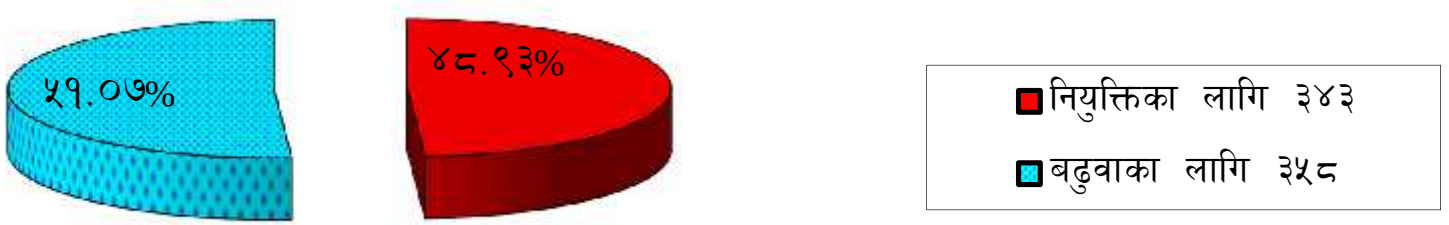
सि.न.	महाशाखा/शाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	तामेली संख्या	बिस्तृतमा गएको संख्या	अन्य कारवाही	बाँकी	कैफियत
१ नं. महाशाखा	१	भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	८७६	३२४	६६	२०१	२८५	
	२	उर्जा मन्त्रालय	२२५	९६	५	३५	८९	
	३	सिंचाई मन्त्रालय	१०२	३८	३	२०	४१	
	४	कानून न्याय सविधान सभा ता संसदीय मामिला मन्त्रालय	३७	१७	२	१४	४	
	५	लोक सेवा आयोग	२३	४	१	१७	१	
	६	निर्वाचन आयोग	६	२		४	०	
	७	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	१	०		०	१	
	८	महालेखा परीक्षकको कार्यालय					०	
	९	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	१	१			०	
	जम्मा		१२७१	४८२	७७	२९१	४२१	
२ नं महाशाखा	१	संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	१७२८	४५८	१२४	२५९	८८७	
	२	कृषि विकास मन्त्रालय	३२२	१३०	२०	५८	११४	
	३	वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	५५	१८	१	३	३३	
	४	शान्ति तथा पुनरनिर्माण मन्त्रालय	१९	४		२	१३	
	५	सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय	१३८	४५	११	५४	२८	
	जम्मा		२२६२	६५५	१५६	३७६	१०७५	
३ नं. महाशाखा	१	गृह मन्त्रालय	८००	२२९	३१	३१४	२२६	
	२	वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	३३७	५७	२६	१८५	६९	
	३	भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय	१८०	७९	५	४४	५२	
	४	पररा्ष्ट्र मन्त्रालय	१८	७	०	४	७	
	जम्मा		**१३३५**	**३७२**	**६२**	**५४७**	**३५४**	

अनुसूची - ४(२)

सि.न.	महाशाखा/शाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	तामेली संख्या	बिस्तृतमा गएको संख्या	अन्य कारवाही	बाँकी	कैफियत
४ नं. महाशाखा	१	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	६६४	२२०	५१	२०१	१९२	
	२	उद्योग मन्त्रालय	२३४	१०४	५	८३	४२	
	३	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	४१	१७	०	२०	४	
	४	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	१४९	४४	१३	७४	१८	
	५	बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	१९९	९६	८	५७	३८	
	६	राष्ट्रपतिको कार्यालय					०	
	७	उपराष्ट्रपतिको कार्यालय					०	
	८	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३९	९	४	१९	७	
	जम्मा		१३२६	४९०	८१	४५४	३०१	
५ नं महाशाखा	१	अर्थ मन्त्रालय	४६८	१८३	१०	१३८	१३७	
	२	सूचना तथा संचार मन्त्रालय	१६३	५४	४	४२	६३	
	३	श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय	८४	१७	५	२८	३४	
	४	शहरी विकास मन्त्रालय	२७०	८९	१४	५७	११०	
	५	म.ले.नि.का.	१९	९		८	२	
	६	राष्ट्रिय योजना आयोग	३	२			१	
	७	सार्वजनिक खरीद अनुगमन	२			२	०	
	जम्मा		१००९	३५४	३३	२७५	३४७	
६ नं. महाशाखा	१	शिक्षा मन्त्रालय	२०९३	४२६	६१	६९६	९१०	
	२	संस्कृति ,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	३३२	१३७	२	५७	१३६	
	३	संघीय मामीला संविधान सभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय					०	
	४	युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय	६३	३२	२	५	२४	
	५	रक्षा मन्त्रालय	४५	१०		३३	२	
	जम्मा		२५३३	६०५	६५	७९१	१०७२	
प्रमाण पत्र शाखा	१	विभिन्न	८५६	१३४	३६	४४	६४२	
	जम्मा		८५६	१३४	३६	४४	६४२	
विशेष अनुसन्धान	१	विभिन्न	७०६	२९२			४१४	
	जम्मा		७०६	२९२	०	०	४१४	
कुल जम्मा			**११२९८**	**३३८४**	**५१०**	**२७७८**	**४६२६**	

अनुसूची – ५

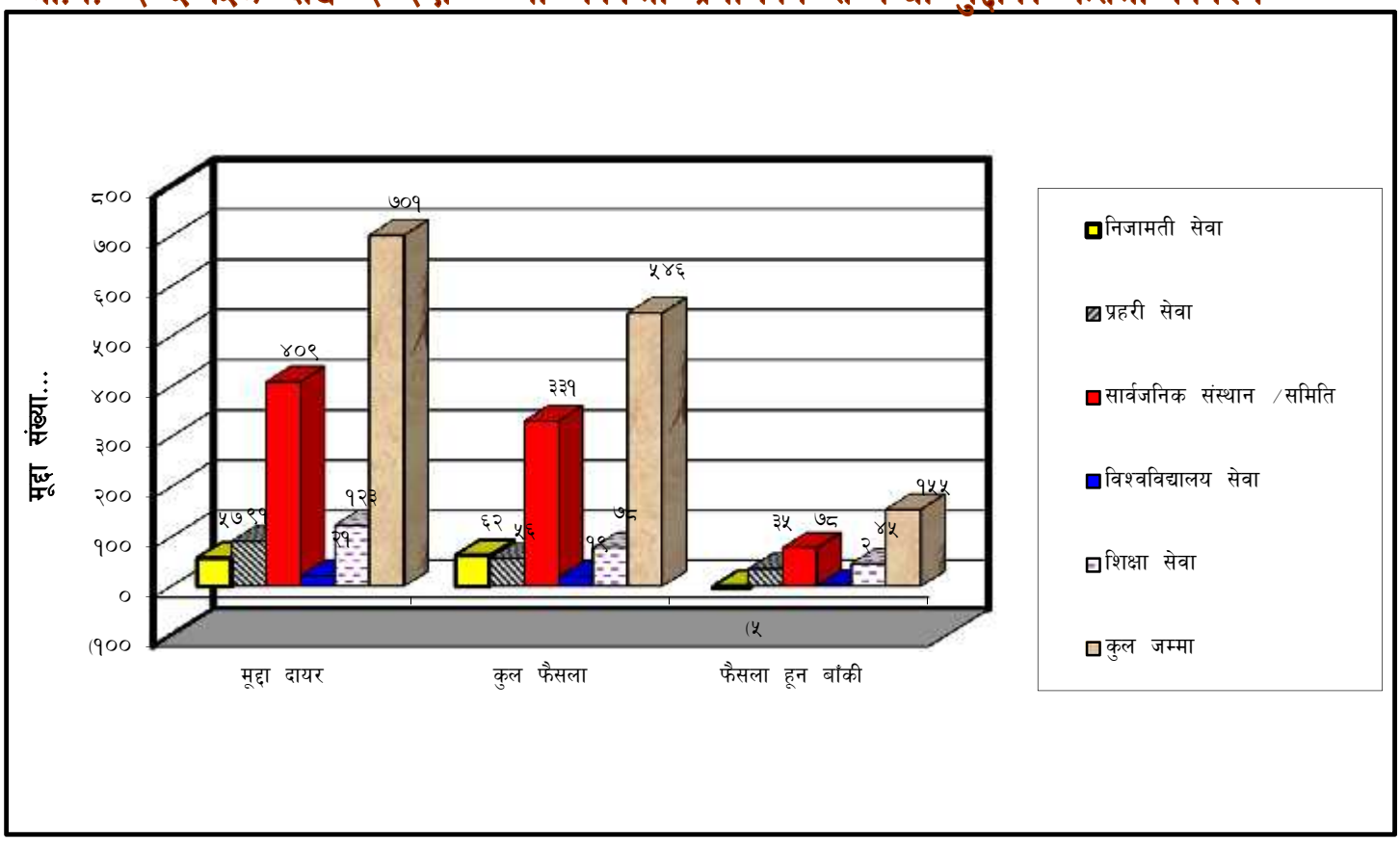
आ.व.२०५७/५८ देखि २०६९/७० सम्म दायर भएका नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दामा सो प्रमाणपत्रको प्रयोजन



अनुसूची – ६

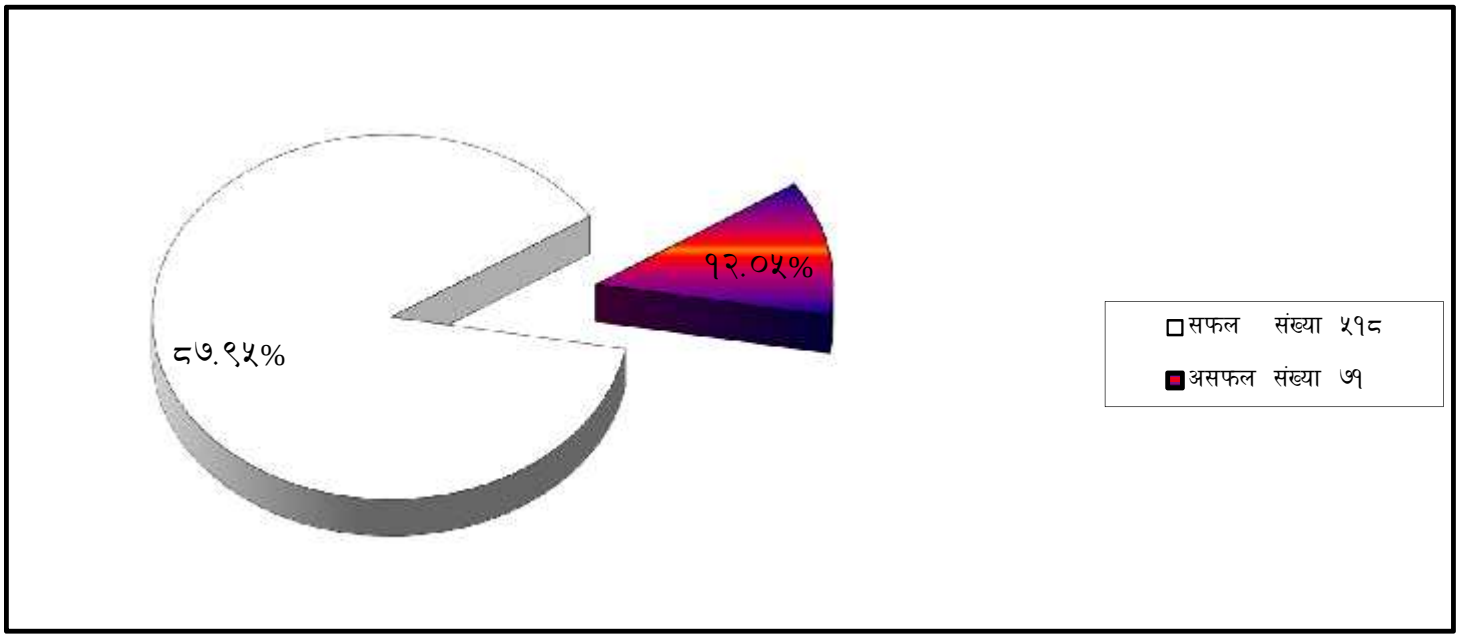
(क)

आ.व. २०५७५८ देखि २०६९।७० मा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाको फैसला विवरण



(ख)

आ.व. २०५७५८ देखि २०६९।७० सम्ममा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सफल असफल अनुपात



अनुसूची - ७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यसम्बन्धी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुबाट प्राप्त वार्षिक विवरण

आ.व. ०६९।०७०

सि. नं.	क्षेत्रीय कार्यालयहरुको नाम	जम्मा उजुरी संख्या							फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या								फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या		जम्मा बाँकी उजुरी
		गत आ.व.को जिम्मेवारी		यस आ.व.मा परेका उजुरी		जम्मा उजुरी		जम्मा	कार्यालयबाट तामेली		आयोगमा पठाएको		अन्य निकायमा पठाएको		अदालत मा मुद्दा दायर	जम्मा फछ्यौंट मुद्दा संख्या	भ्रष्टाचार	अनुचित	
		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित					
१	पुर्वाञ्चल क्षे.का. धनकूटा	१३	१	१९	१३	३२	१४	**४६**	१५	०	१०	०	०	०	०	२५	७	१४	२१
२	मध्यमाञ्चल क्षे.का. हेटौंडा	१०३	४८	७२	४०	१७५	८८	**२६३**	६	३	२६	१५	९	३	०	६२	१३४	६७	२०१
३	पश्चिमाञ्चल क्षे.का. पोखरा	६	८	१०	२८	१६	३६	**५२**	२	१०	३	८	१	४	०	२८	१०	१४	२४
४	मध्यपश्चिमाञ्चल क्षे.का सूर्खेत	२५	१०	२०	२	४५	१२	**५७**	६	१	०	०	०	०	०	७	३९	११	५०
५	सूदुरपश्चिमाञ्चल क्षे.का.दीपायल	०	०	२३	७	२३	७	**३०**	३	२	६	१	१०	१	०	२३	४	३	७
कुल जम्मा		१४७	६७	१४४	९०	२९१	१५७	**४४८**	३२	१६	४५	२४	२०	८	०	१४५	१९४	१०९	३०३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्राप्त वार्षिक विवरण अनुसूची ८ (१)

आ.व. ०६९।०७०

सि.नं.	जिल्ला कार्यालयहरुको नाम	जम्मा उजुरी संख्या						जम्मा	फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या								फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या		जम्मा बाँकी उजुरी	कैफियत
		गत आ.व.को जिम्मेवारी		यस आ.व.मा परेका उजुरी		जम्मा उजुरी			कार्यालयबाट तामेली		आयोगमा पठाएको		अन्य निकायमा पठाएको		अदालतमा मुद्दा दायर	जम्मा फछ्यौंट मुद्दा संख्या	भ्रष्टाचार	अनुचित		
		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित						
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
	मेची अञ्चल																			
१	ताप्लेजुङ	०	२	०	१५	०	१७	**१७**	०	२	०	८	०	०	०	**१०**	०	७	**७**	
२	पांचथर	९	०	०	१२	९	१२	**२१**	०	०	८	५	०	०	०	**१३**	१	७	**८**	
३	इलाम	२	०	१०	०	१२	०	**१२**	०	०	५	०	२	०	०	**७**	५	०	**५**	
४	झापा	४	०	१८	०	२२	०	**२२**	०	०	१३	०	०	०	०	**१३**	९	०	**९**	
	कोशी अञ्चल																			
५	संखूवासभा	०	२	३	१०	३	१२	**१५**	०	३	०	१	०	५	०	**९**	३	३	**६**	
६	तेह्रथुम	४	०	०	०	४	०	**४**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	४	०	**४**	
७	भोजपुर	२	२	२	३	४	५	**९**	१	२	०	१	०	०	०	**४**	३	२	**५**	
८	धनकुटा	३	०	५	०	८	०	**८**	०	०	७	०	१	०	०	**८**	०	०	**०**	
९	सूनसरी	२४	९	१८	२२	४२	३१	**७३**	०	४	६	०	०	१	०	**११**	३६	२६	**६२**	
१०	मोरङ	१९	०	२०	०	३९	०	**३९**	१३	०	१	०	०	०	०	**१४**	२५	०	**२५**	
	सगरमाथा अञ्चल																			
११	सोलुखूम्बू	१	०	१४	०	१५	०	**१५**	१	०	९	०	०	०	०	**१०**	५	०	**५**	
१२	ओखलढुंगा	२	०	९	०	११	०	**११**	०	०	७	०	०	०	०	**७**	४	०	**४**	
१३	खोटाङ	२	२	१०	३	१२	५	**१७**	९	५	०	०	०	०	०	**१४**	३	०	**३**	
१४	उदयपुर	१२	०	२१	०	३३	०	**३३**	१	०	१६	०	०	०	०	**१७**	१६	०	**१६**	
१५	सिराहा	१८	०	२६	६	४४	६	**५०**	२०	१	४	०	०	५	०	**३०**	२०	०	**२०**	
१६	सप्तरी	१३१	२८	७०	३०	२०१	५८	**२५९**	३५	१५	१२	३	१८	१२	०	**९५**	१३६	२८	**१६४**	
	जनकपुर अञ्चल																			
१७	दोलखा	१	०	१०	०	११	०	**११**	०	०	४	०	०	०	०	**४**	७	०	**७**	
१८	रामेछाप	४	०	१२	०	१६	०	**१६**	३	०	९	०	१	०	०	**१३**	३	०	**३**	
१९	सिन्धूली	१	०	१०	०	११	०	**११**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	११	०	**११**	
२०	सर्लाहि	०	३४	०	४६	०	८०	**८०**	०	६०	०	०	०	०	०	**६०**	०	२०	**२०**	

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्राप्त वार्षिक विवरण

अनुसूची ८ (२)

आ.व. ०६९।०७०																					
सि.नं.	जिल्ला कार्यालयहरुको नाम	जम्मा उजुरी संख्या						जम्मा	फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या									फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या		जम्मा बाँकी उजुरी	कैफियत
		गत आ.व.को जिम्मेवारी		यस आ.व.मा परेका उजुरी		जम्मा उजुरी			कार्यालयबाट तामेली		आयोगमा पठाएको		अन्य निकायमा पठाएको		अदालतमा मुद्दा दायर	जम्मा फछ्यौंट मुद्दा संख्या	भ्रष्टाचार	अनुचित		
		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित						
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
२१	महोत्तरी	०	२३	०	१८	०	४१	**४१**	०	०	०	४	०	०	०	**४**	०	३७	**३७**	
२२	धनुषा	५४	८	१७	१५	७१	२३	**९४**	२	१	७	१	३	२	०	**१६**	५९	१९	**७८**	
	नारायणी अञ्चल																			
२३	मकवानपुर	३	०	१	०	४	०	**४**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	४	०	**४**	
२४	चितवन	११	१९	०	१२	११	३१	**४२**	०	०	६	१४	०	३	०	**२३**	५	१४	**१९**	
२५	बारा	१०८	२२	४९	१९	१५७	४१	**१९८**	२	४	१५	०	८	९	०	**३८**	१३२	२८	**१६०**	
२६	पर्सा	१९	०	१८	०	३७	०	**३७**	७	०	८	०	२	०	०	**१७**	२०	०	**२०**	
२७	रौतहट	३८	४	५४	५८	९२	६२	**१५४**	०	०	७	१	२५	५६	०	**८९**	६०	५	**६५**	
	बाग्मती अञ्चल																			
२८	रसुवा	११	०	१	०	१२	०	**१२**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	१२	०	**१२**	
२९	धादिङ	११	१४	०	०	११	१४	**२५**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	११	१४	**२५**	
३०	नुवाकोट	१	५	३	१०	४	१५	**१९**	१	३	३	९	०	०	०	**१६**	०	३	**३**	
३१	सिन्धूपाल्चोक	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	**०**	
३२	काभ्रेपलान्चोक	३	०	३३	०	३६	०	**३६**	१३	०	७	०	१०	०	०	**३०**	६	०	**६**	
३३	भक्तपुर	०	१५	०	०	०	१५	**१५**	०	४	०	३	०	०	०	**७**	०	८	**८**	
३४	ललितपुर	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	**०**	
३५	काठमाडौं	६३	०	५८	०	१२१	०	**१२१**	४१	०	०	०	०	०	०	**४१**	८०	०	**८०**	
	लूम्बिनी अञ्चल																			
३६	नवलपरासी	१	१	५	४	६	५	**११**	२	१	२	१	१	२	०	**९**	१	१	**२**	
३७	कपिलवस्तु	८	१३	९	२५	१७	३८	**५५**	०	०	७	१३	०	०	०	**२०**	१०	२५	**३५**	
३८	रुपन्देही	१०	६	१९	७	२९	१३	**४२**	०	०	७	७	१	१	०	**१६**	२१	५	**२६**	
३९	पाल्पा	२	०	१	०	३	०	**३**	०	०	२	०	०	०	०	**२**	१	०	**१**	
४०	गुल्मी	११	०	१३	०	२४	०	**२४**	२	०	८	०	४	०	०	**१४**	१०	०	**१०**	

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्राप्त वार्षिक विवरण अनुसूची ८ (३)

आ.व. ०६९।०७०

सि.नं.	जिल्ला कार्यालयहरुको नाम	जम्मा उजुरी संख्या						जम्मा	फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या								फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या		जम्मा बाँकी उजुरी	कैफियत
		गत आ.व.को जिम्मेवारी		यस आ.व.मा परेका उजुरी		जम्मा उजुरी			कार्यालयबाट तामेली		आयोगमा पठाएको		अन्य निकायमा पठाएको		अदालतमा मुद्दा दायर	जम्मा फछ्यौंट मुद्दा संख्या	भ्रष्टाचार	अनुचित		
		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित						
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
४१	अर्घाखांची	७	५	२	४	९	९	**१८**	२	३	०	०	०	०	०	**५**	७	६	**१३**	
	गण्डकी अञ्चल																			
४२	गोर्खा	१	१	०	१	१	२	**३**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	१	२	**३**	
४३	लमजुङ	५	०	१२	०	१७	०	**१७**	१	०	१०	०	०	०	०	**११**	६	०	**६**	
४४	कास्की	४	०	११	०	१५	०	**१५**	०	०	१	०	०	०	०	**१**	१४	०	**१४**	
४५	तनहुं	०	०	५	१	५	१	**६**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	५	१	**६**	
४६	स्याङ्जा	१	०	३	०	४	०	**४**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	४	०	**४**	
४७	मनाङ	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	**०**	
	धवलागिरी अञ्चल																			
४८	पर्वत	९	६	४	३	१३	९	**२२**	५	४	०	०	०	१	०	**१०**	८	४	**१२**	
४९	बागलुङ	४	०	१	०	५	०	**५**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	५	०	**५**	
५०	म्याग्दी	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	**०**	
५१	मुस्ताङ	१	०	२	०	३	०	**३**	२	०	०	०	०	०	०	**२**	१	०	**१**	
	राप्ती अञ्चल																			
५२	प्युठान	०	०	०	१	०	१	**१**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	०	१	**१**	
५३	रोल्पा	०	०	५	२	५	२	**७**	४	२	०	०	०	०	०	**६**	१	०	**१**	
५४	रुकूम	०	१	१०	६	१०	७	**१७**	०	१	१	१	०	३	०	**६**	९	२	**११**	
५५	सल्यान	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	०	०	**०**	
५६	दाङ	२६	०	०	०	२६	०	**२६**	१	०	१	०	०	०	०	**२**	२४	०	**२४**	
	भेरी अञ्चल																			
५७	दैलेख	१	०	३	२	४	२	**६**	३	२	१	०	०	०	०	**६**	०	०	**०**	
५८	सुर्खेत	१५	४	१४	११	२९	१५	**४४**	७	३	१०	२	२	२	०	**२६**	१०	८	**१८**	
५९	जाजरकोट	०	०	७	०	७	०	**७**	२	०	४	०	१	०	०	**७**	०	०	**०**	
६०	बांके	७	६	१५	७	२२	१३	**३५**	५	६	११	२	२	१	०	**२७**	४	४	**८**	

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

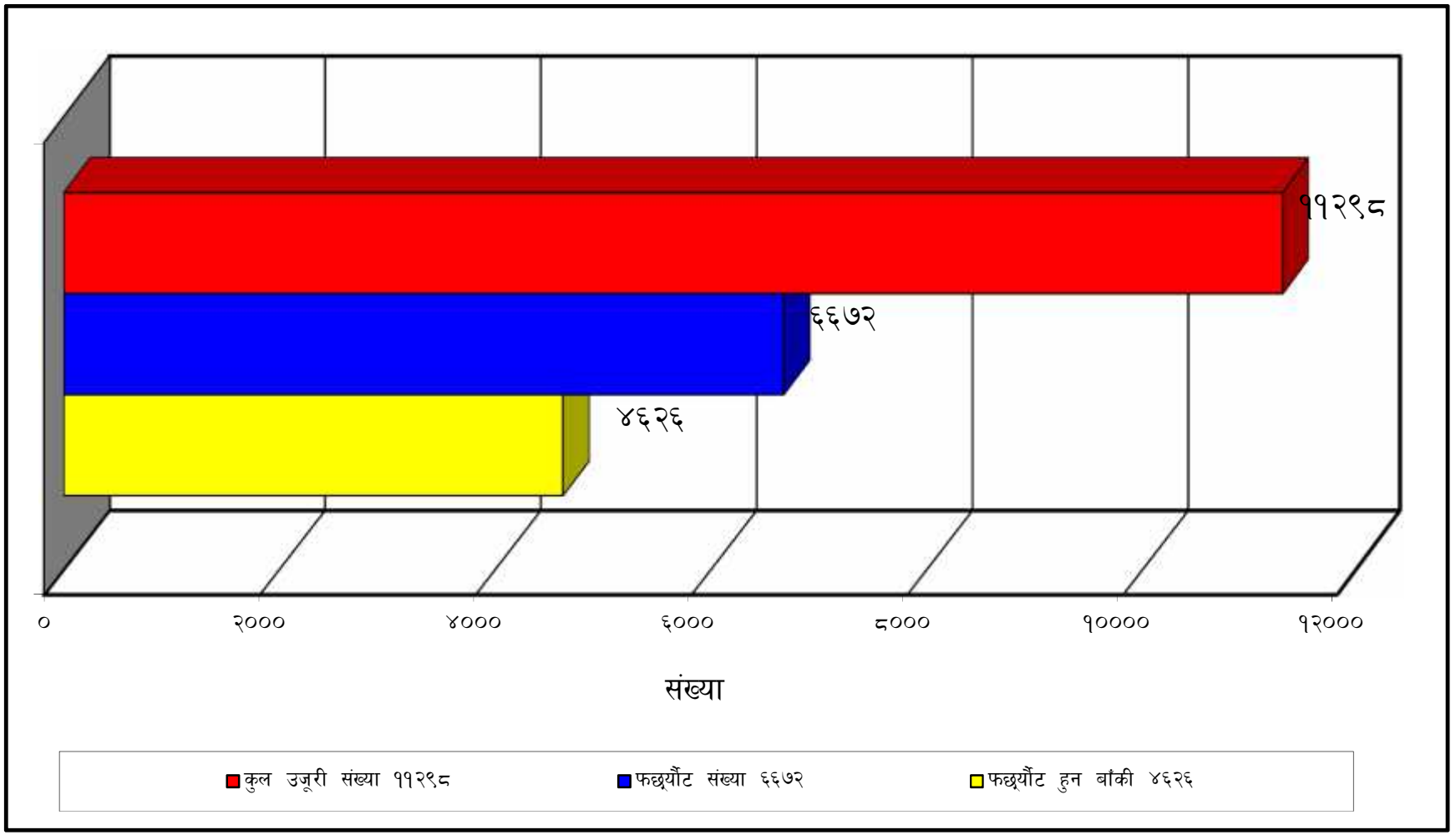
भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्राप्त वार्षिक विवरण

अनुसूची ८ (४)

आ.व. ०६९।०७०																				
सि.नं.	जिल्ला कार्यालयहरुको नाम	जम्मा उजुरी संख्या						जम्मा	फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या								फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या		जम्मा बाँकी उजुरी	कैफियत
		गत आ.व.को जिम्मेवारी		यस आ.व.मा परेका उजुरी		जम्मा उजुरी			कार्यालयबाट तामेली		आयोगमा पठाएको		अन्य निकायमा पठाएको		अदालतमा मुद्दा दायर	जम्मा फछ्यौंट मुद्दा संख्या	भ्रष्टाचार	अनुचित		
		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित		भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित	भ्रष्टाचार	अनुचित						
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
६१	बर्दिया	१	१३	१	९	२	२२	**२४**	०	८	१	५	०	०	०	**१४**	१	९	**१०**	
	कर्णाली अञ्चल																			
६२	हुम्ला	०	३	०	७	०	१०	**१०**	०	५	०	०	०	०	०	**५**	०	५	**५**	
६३	जुम्ला	२	०	८	०	१०	०	**१०**	४	०	२	०	०	०	०	**६**	४	०	**४**	
६४	डोल्पा	०	०	३	०	३	०	**३**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	३	०	**३**	
६५	मुगु	५	२	७	०	१२	२	**१४**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	१२	२	**१४**	
६६	कालीकोट	१	०	१	०	२	०	**२**	२	०	०	०	०	०	०	**२**	०	०	**०**	
	सेती अञ्चल																			
६७	बझाङ	३	०	६	०	९	०	**९**	०	०	४	०	०	०	०	**४**	५	०	**५**	
६८	बाजुरा	४	१	१०	५	१४	६	**२०**	०	१	७	०	०	६	०	**१४**	७	०	**६**	
६९	डोटी	५	०	७	०	१२	०	**१२**	०	०	०	०	२	०	०	**२**	१०	०	**१०**	
७०	अछाम	३३	३	१६	४	४९	७	**५६**	१८	३	३	०	६	१	०	**३१**	२२	३	**२५**	
७१	कैलाली	८	०	२७	०	३५	०	**३५**	०	०	१३	०	०	०	०	**१३**	२२	०	**२२**	
	महाकाली अञ्चल																			
७२	दार्चुला	१	३	१	०	२	३	**५**	१	०	०	०	०	०	०	**१**	१	३	**४**	
७३	बैतडी	४	२	०	१६	४	१८	**२२**	०	०	०	६	०	१०	०	**१६**	४	२	**६**	
७४	डडेलधुरा	१	०	०	०	१	०	**१**	०	०	०	०	०	०	०	**०**	१	०	**१**	
७५	कंचनपुर	३	१०	६	७	९	१७	**२६**	०	१	०	१	०	०	०	**२**	९	१५	**२४**	
	जम्मा	७४५	२६९	७२६	४०१	१४७१	६७०	**२१४१**	२१०	१४४	२४९	८८	८९	१२०	०	**९००**	९२३	३१९	**१२४१**	

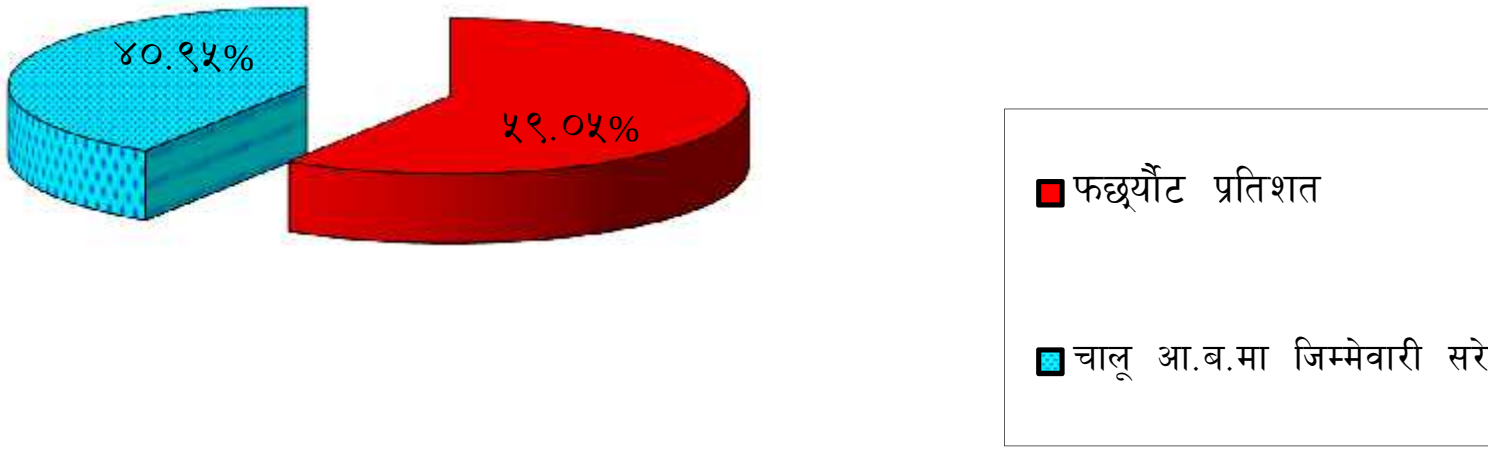
अनुसूची – ९

आ.व. २०६९।७० मा परेका उजुरी र फछ्यौंटको विवरण



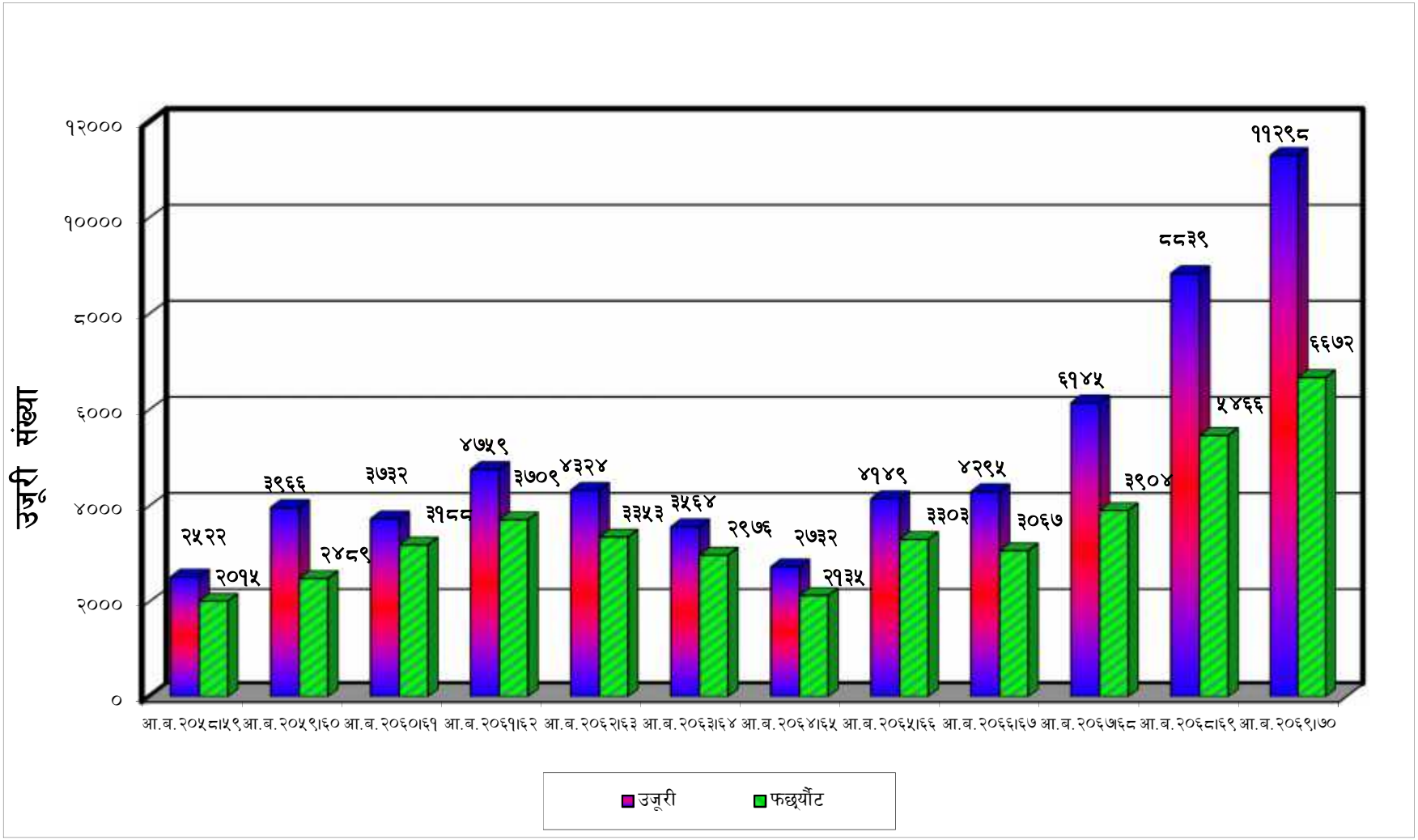
अनुसूची – १०

आ.व.२०६९/७० मा कुल उजुरी ११२९८ मध्ये फछ्यौंट तथा चालू आ.व.मा सरेको जिम्मेवारीको अनुपात



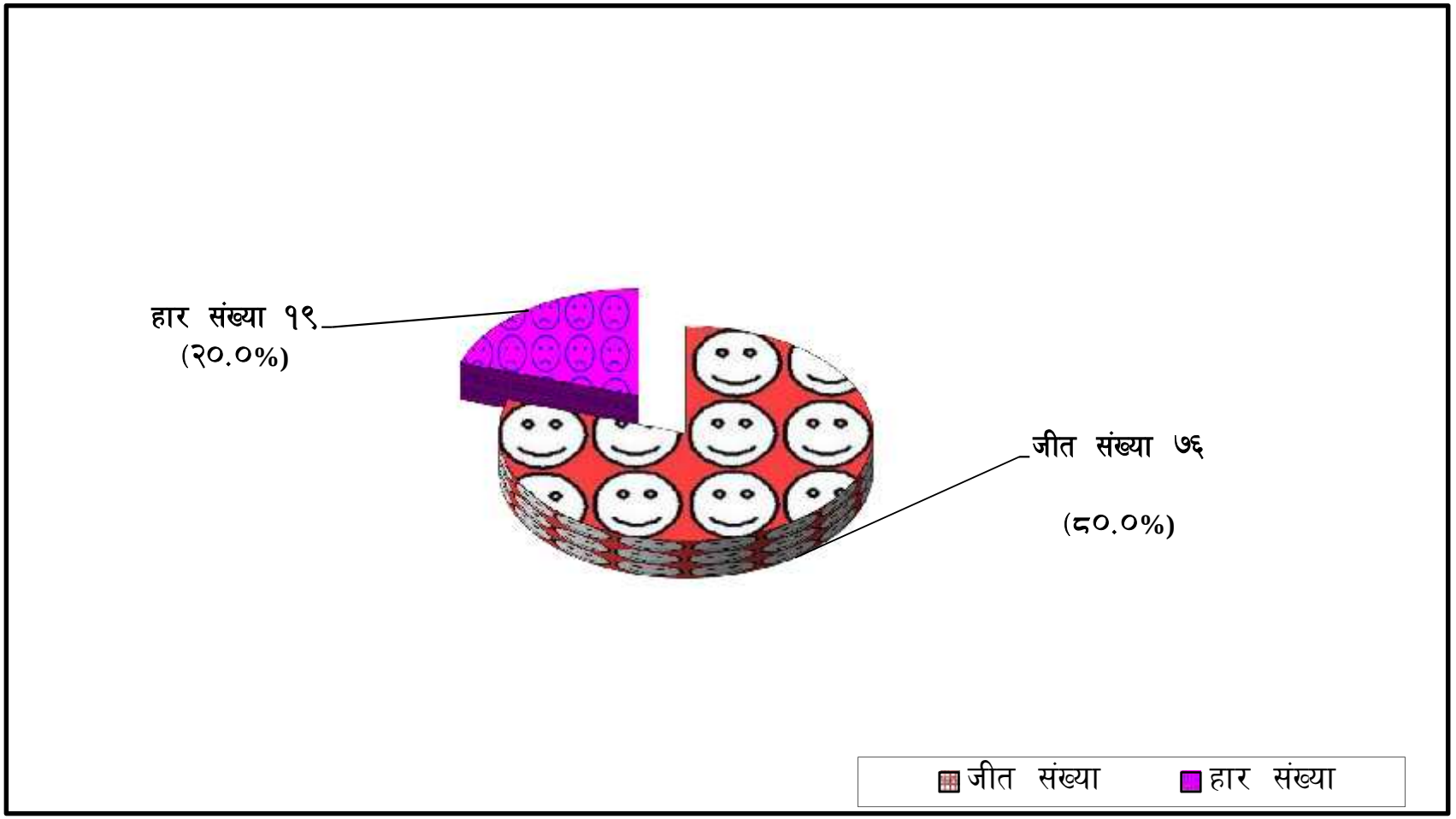
अनुसूची – ११

आ.व. २०५८।५९ देखि २०६९।७० सम्मको कुल उजुरी र फछ्यौंटको विवरण

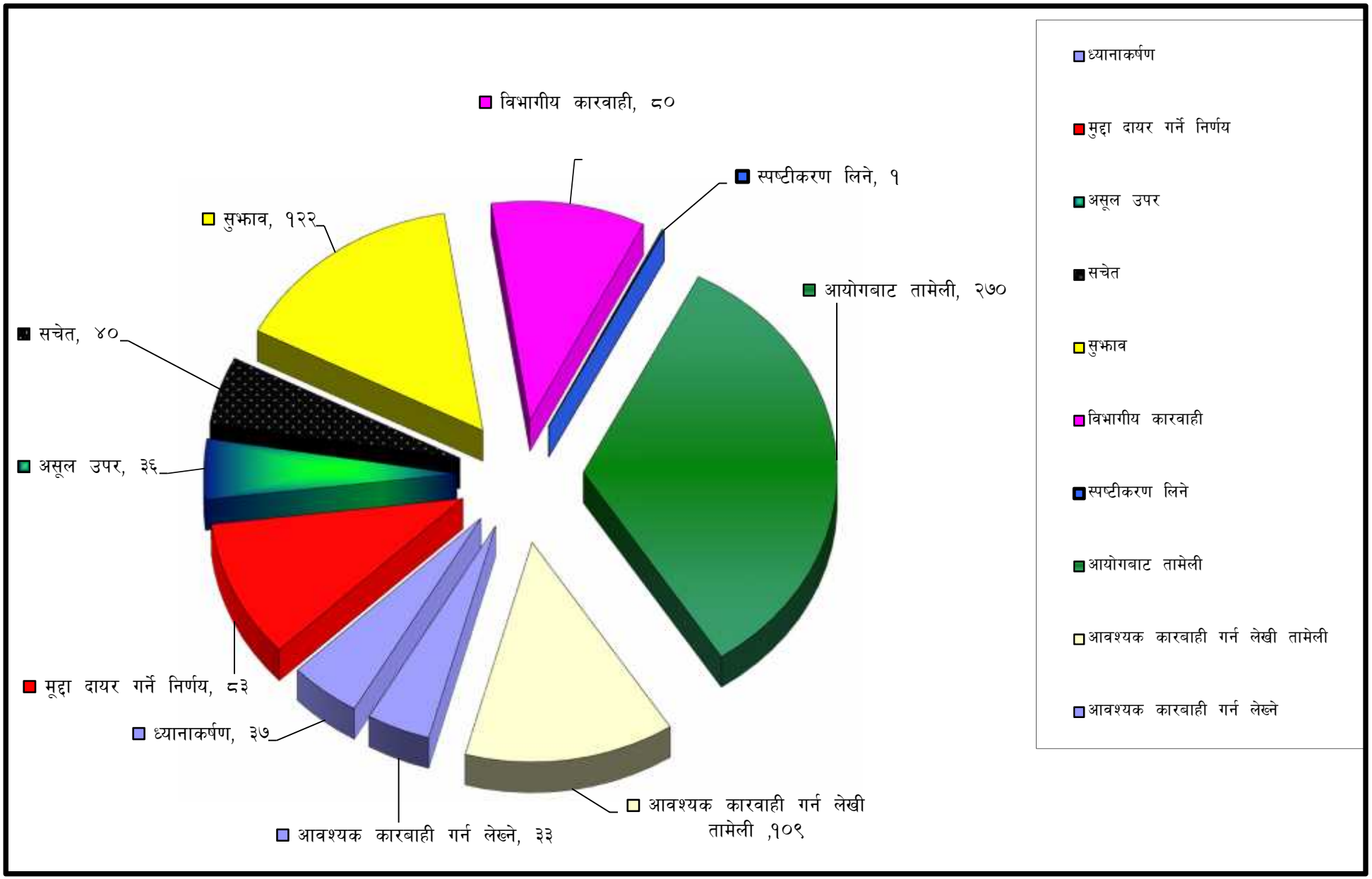


(ट)

आ.व. ०६९।७० मा मुद्दा जित हारको स्थिति

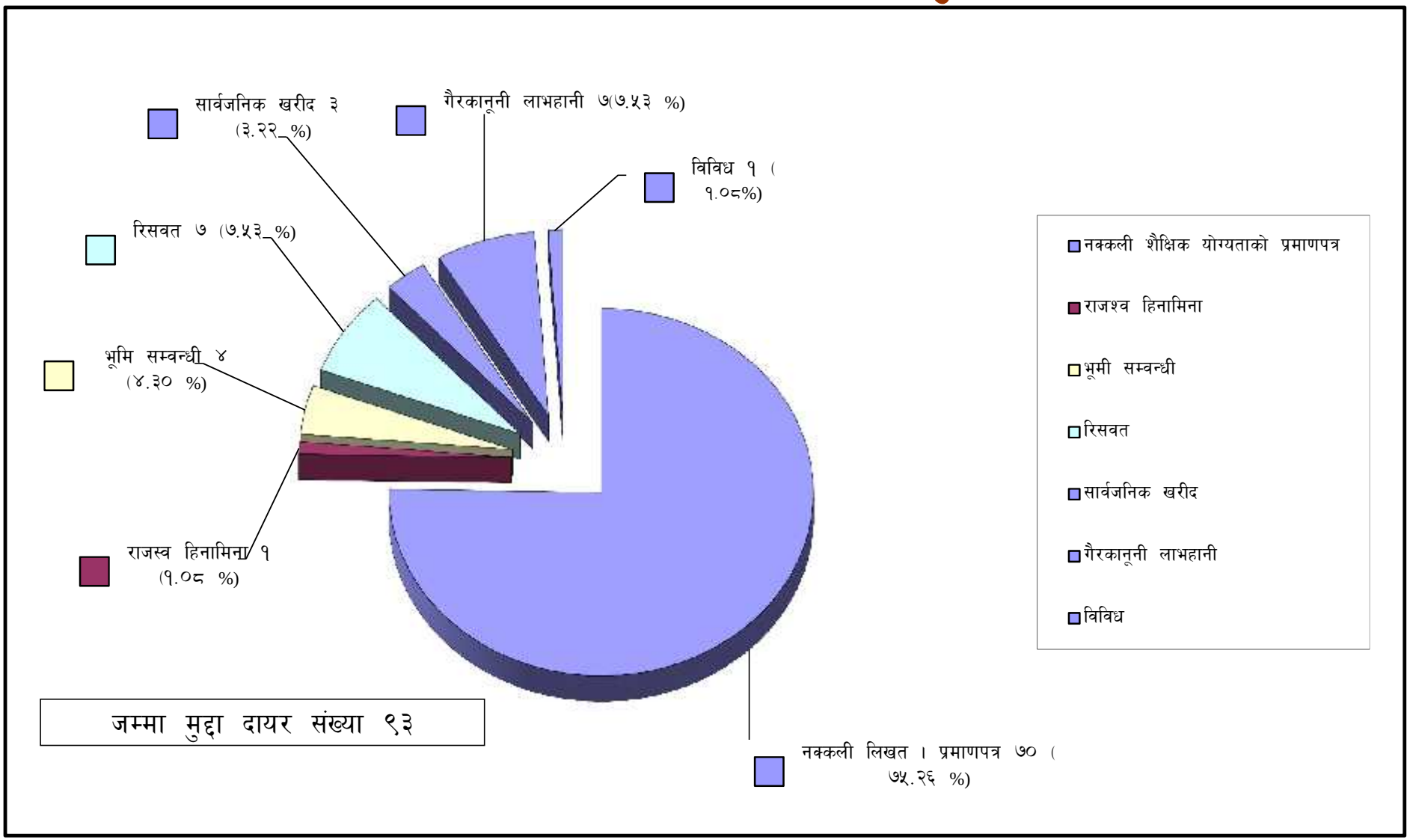


आ.व. ०६९।७० को अभियोजन र अन्य कारवाहीहरूको विवरण



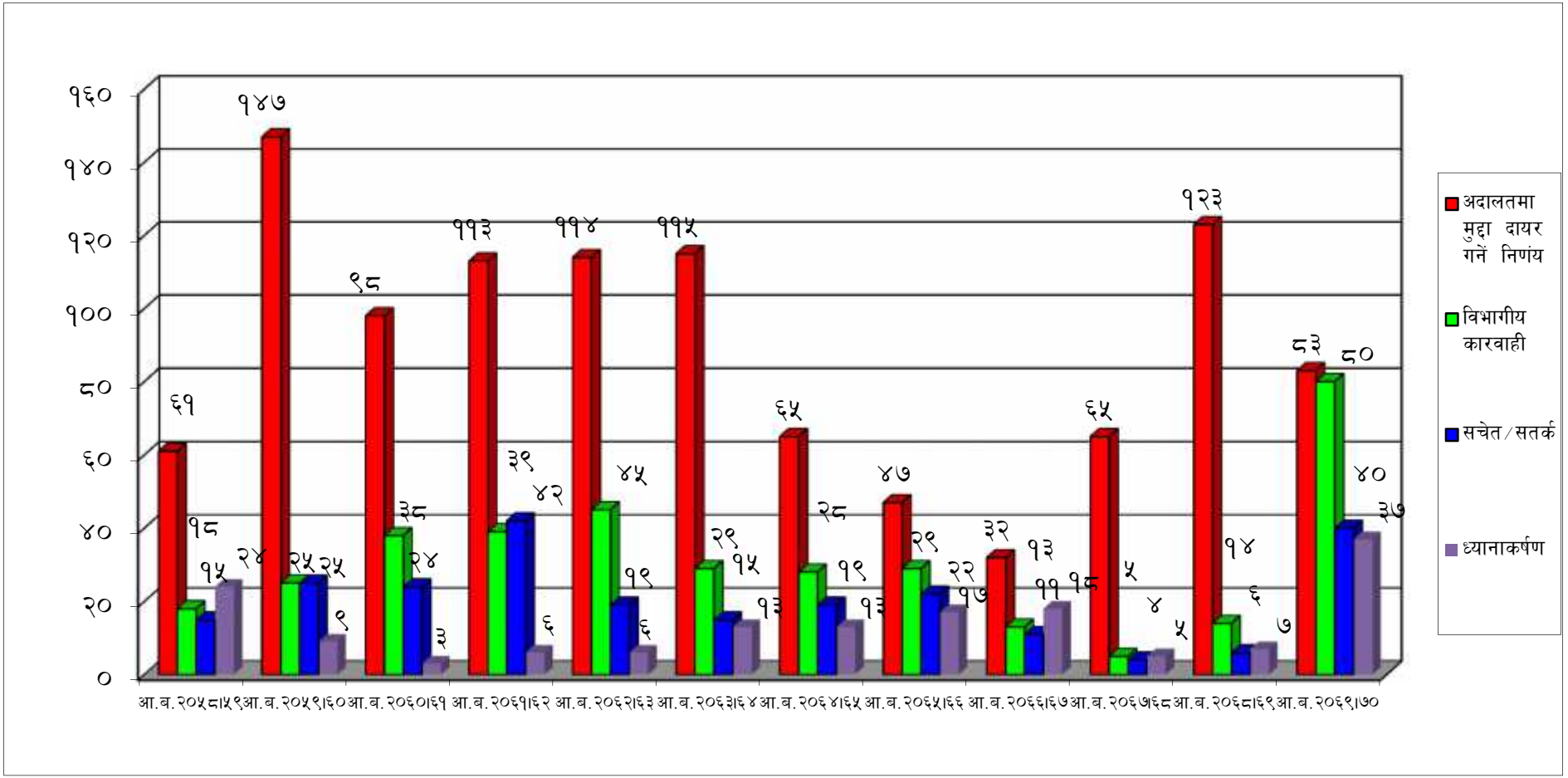
अनुसूची – १४

आ.व.०६९।७० मा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको किसिम



अनुसूची – १५

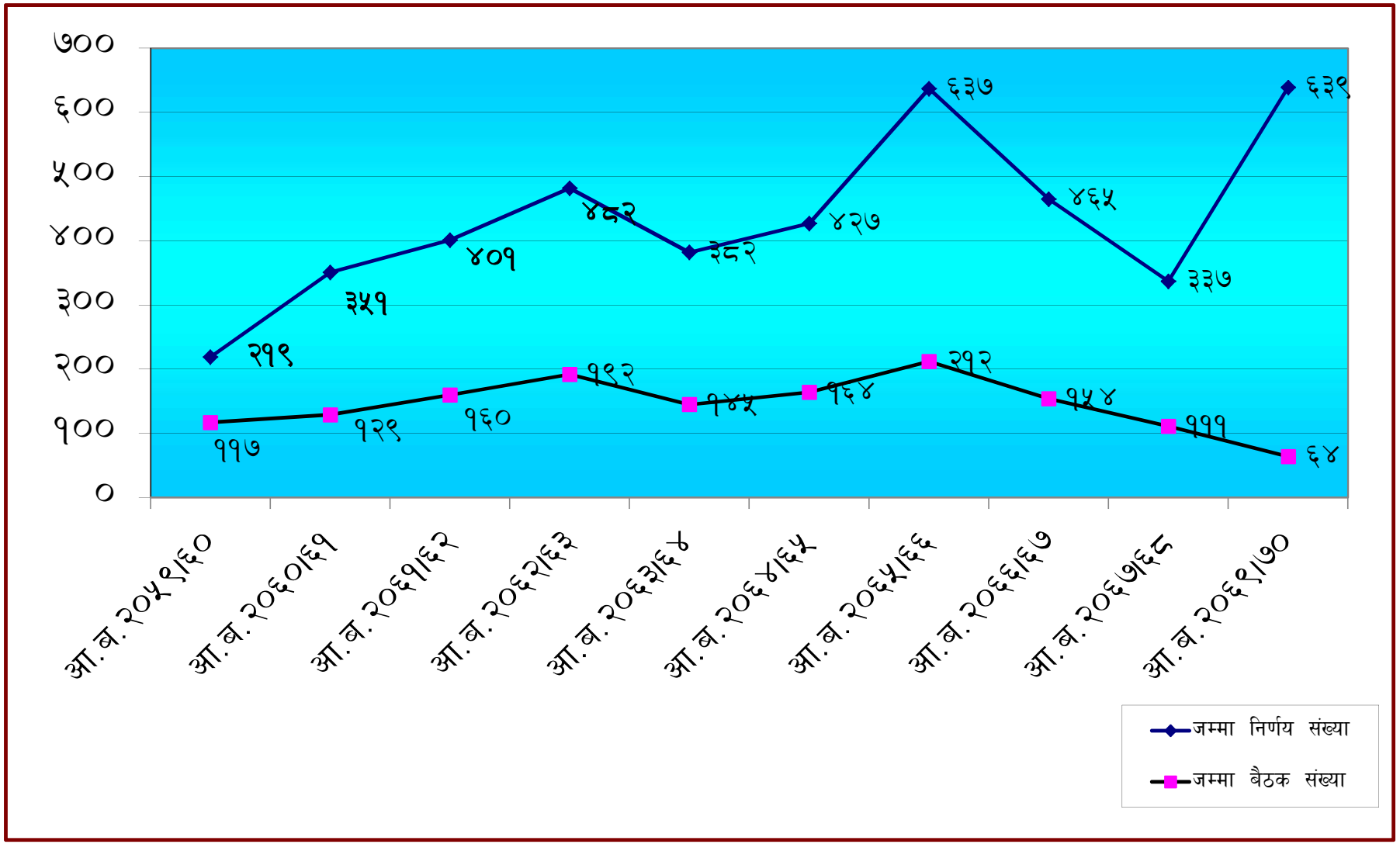
आ.व. २०५८।५९ देखि ०६९।७० सम्मको कारवाहीको तुलनात्मक विवरण



(ण)

अनुसूची – १६

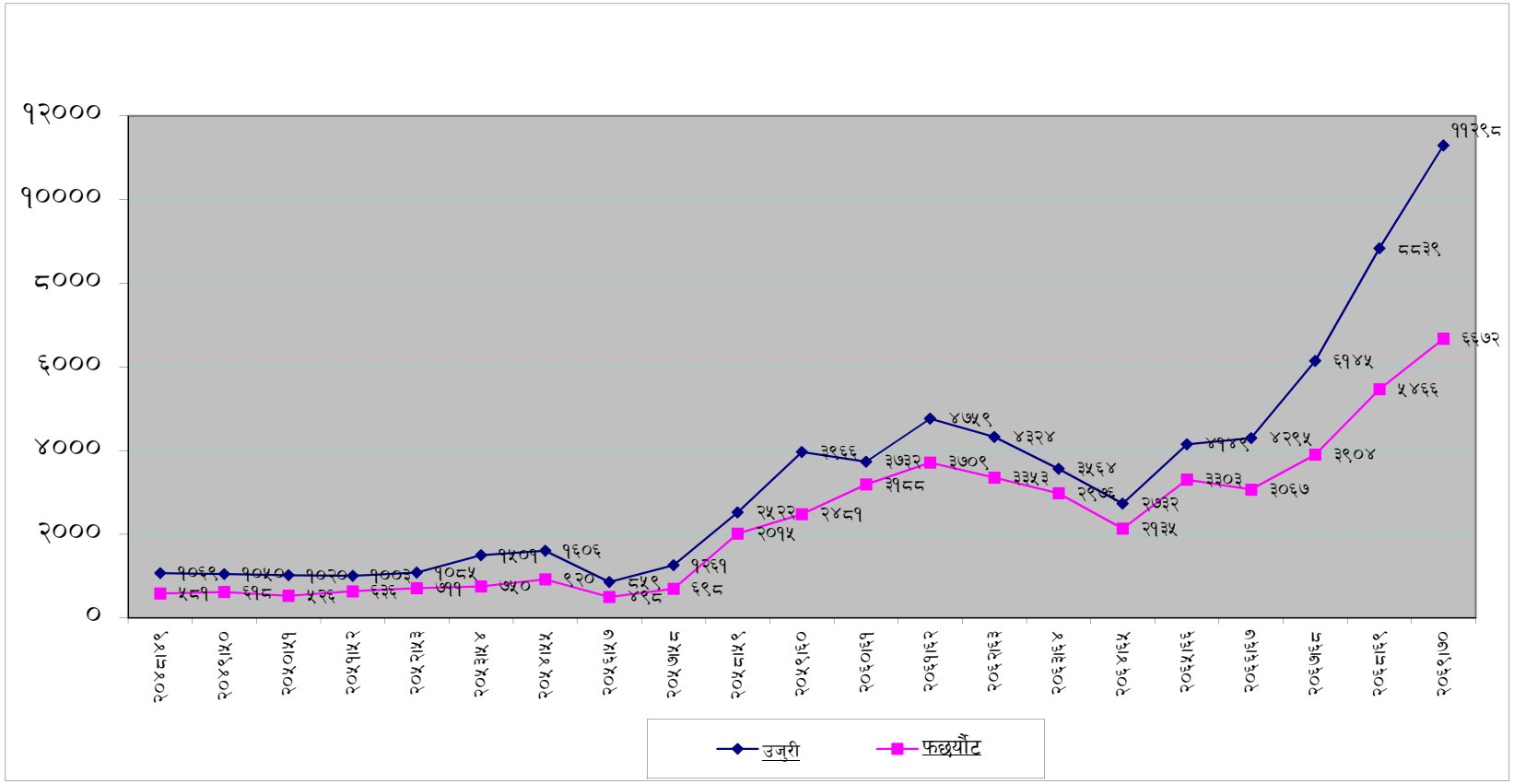
आ.व. २०५९।६० देखि आ.व. ०६९।७० सम्मको बैठक र निर्णय संख्या



(त)

अनुसूची – १७

आ.व. २०४८/४९ देखि आ.व. २०६९/७० सम्ममा परेका उजुरी र फछ्यौंटको विवरण



(थ)